חרב אל הבדים

ביאורים, הערות, וסיכומים
על פרק אלו נערות

שאול יואל הכהן
חייט

This page intentionally left almost blank.

מבוא

בתוך חיבור זה, יש ארבע חלקים:

הקדמה- זה הקדמה לפרק. ההקדמה מבאר סברות של עיקרי הדינים של קנס אונס ומפתה.

ביאורים- זה ביאור שקלא וטריא של גמ')עם רש"י ותוס'(ותוס'. יש שלשה חלקים:

ביאורי גמ'- זה ביאור שקלא וטריא של גמ' ורש"י עם הערות נצרכות.

ביאורי תוס'- זה ביאור שקלא וטריא של תוס' עם הערות נצרכות.

ביאור כללי- זה ביאור שקלא וטריא של גמ' רש"י ותוס', בלי הערות.

הערות- אלו הם הערות על גמ' רש"י, שבדרך כלל אינם כל כך נוגעים לשקלא וטריא של גמ'.

הוספות- אלו הם סיכומי סוגיות)רובם הם כבר בתוך הביאורים(שהוספנו בסוף.

הקדמה לפרק

הקדמה לפרק

ביאור עיקרים של

קנס אונס וקנס מפותה

הקדמה- בביאור חיוב קנס:

התורה קנסה[1] למי שמאנס או מפתה נערה[2], וחייב לו לשלם לאביה חמישים שקל כסף[3]. קנס, בדרך כלל, הוא ממון שצריך לשלם כדי שלא יעשה אותו דבר.[4]

---

1 דברים כב.

2 כולי עלמא מודו שקנס זה הוא למי שמאנס או מפתה נערה. כמו שנראה לקמן, חולקים אם קנס זה הוא גם למי שמאנס או מפתה קטנה.

3 לקמן, נבאר את המקור למנין זה בדיוק.

4 באמת, אין זה כל כך פשוט. לכאו', הביאור שהוא יותר יסודי של קנס הוא שהוא ממון שחייב לשלם, אף שאינו פ יי"ר לשלם אותו ממון.)הבעיה עם ביאור זה הוא שקשה להגדיר פיי"ר. אבל, בין כך ובין כך, בביאור היני ממון, יהיה איזה ביאור לו שחייבים לבאר.(אז, אפשר שכל קנס, או מקצת קנסות, הם רק גזירות מחמת חיוב ממון, או הם עונשים)והוא שכיון שעשה דבר רע, טוב שייעשה דבר רע לו, ואותו דבר רע הוא תשלומי ממון.(.)עיין בתחילת בכורות שמשמע כן.(

אף במה שכתבנו, יש שני צדדים. אפשר שהוא שלא יעשה כן בפעם ראשונה, כיון שמכיר שאין קנס; ואפשר שהוא שלא ישנה על החטא בפעם שניה, כיון שמכיר שחייב לשלם, ולא רוצה לשלם.)הסיבה לומר לד שני הוא אחד משני דברים. לא פשוט שקנס כזה נצרך לפעם ראשון, שאולי לא כל כך מצוי שיקרה או לא כל כך רע כשיקרה. גם לא פשוט שקנס יהני. אולי רק יהני אם כבר שלם קנס כזה, שאז מכיר בו, ויודע שלא רוצה לשלם אותו. ויש לדון.(

ויש לעיין לרש"י בכתובות)י.(. ע"ש, ותתשב.

למה קנסה תורה אותו:

נמצא שכל זמן שחייב קנס, צריך לומר שעשה דבר רע, דבר שתורה לא רצה שיעשה. צריך לפרש מהו הרע שממנו מרחיק הקנס.)לא מוכרח שקנס של פיתוי וקנס של אונס הם להרחיק מאותו דבר[5].(

1. באונס, קל לומר שעושה דבר נגד זכותה. זה אומר שכמו שיש לכל אדם זכות שלא להיות הוזק, יש לאשה זכות שלא להיות איש בא עליה. כמו כן, יש לומר שהוא גורם לה צער, ואסור לעשות וצער לאחר)ואולי לא מחמת זכות שלה, אלא מפני שרע לגרום צער, כמו שרע לגרום צער לכל בעל חי(.

נראה שאפשר לומר שאף במפתה הוא כן, שאולי עושה לה דבר שיצער אותה, ויעשה לה רע לאחר זמן. אבל, שם קצת קשה, שאף על פי כן, יהיה פטור, שממה שהסכימה להיות נבעלת, נאמר שמחלה על זה מחמת הנאת ביאה)וכמו שאומר גמ' לקמן)לט:, מ.((.)ויש לדון אם יכולה למחול על צער ורע של מחר.(באמת, גמ' משיב על כעין זה)לט:(שאינה

גס– אולי זה נוגע לביאור מהו קנס– יש מחלקת בגיטין)נג.(אם נומדים קנס מקנס. לכאו' צריך ביאור למה לא נוכל ללמוד, שבוודאי יש סיבה בקנס, ואם הסיבה יותר גדולה, אז יש יותר לד שיהיה קנס. אולי ביאור של קנס יכול לתרץ זה. וצריך להשוב עליו.

5 בכל זמן שמצאנו שני דברים עם דין השווה, צריכים לשאול אם הם דין אחד או שני דינים. אז, למשל, יש לדון אם איסור אכילת חדש ואיסור הקרבת חדש שווים; ויש לדון אם עבלה של א"י ועבלה של חו"ל שווים. ותחשב.

שלה, אלא של אביה.)אבל, יש לדון אם זה מכוון לומר שהזכות הוא של אביה, ולכן אין לה יכולת למחול עליו, או שאי אפשר למחול על הסיבה לקנס)אולי זה יותר טוב אם אינו מחמת זכות(, ושם מבאר למה לא מחלה על ממון הקנס.(

אבל, לצד זה, לא פשוט למה קנס של אונס ופיתוי שווים, שלכאו', הצער שגרם הוא יותר גדול באונס מבפיתוי.[6] ויש לומר שכיון שמשלם יותר לאונס)שמשלם לצער שלה(, אין עוד רע יתירה. לא נראה כן, שיש גם מה שהיא לא רוצה בפגם, והיא נפגמת. ויש לדון. גם יש לומר שכיון שכבר משלם יותר, הרי יש, כמעט, יותר קנס, שמסתמא הממון שחייב לשלם יהיה גם כן קנס. ותחשב. גם יש לומר שאולי הגרמת הרבה צער והגרמת מעט צער הם שווים ברעתם, שרעת שניהם שווה. לא נראה כן מסברה, שמה שהוא רע הוא היות צער, והרי, אז מסתבר שכשיש יותר צער, יש יותר רע. אף אם נחדש שאינו רע שיש צער, אלא הרע הוא שגורם צער)שזה מדביק אותו עם מידת אכזריות או כדומה(, לכאו', הגרמת יותר צער יותר עושה מה שרע בהגרמת צער, ואז הוא יותר רע. ותחשב.

---

6 קושיה זו בולטת יותר לפי זה, אבל נראה שהוא קשה לכל הצדדים, שלכאו', מסתבר שזה רבר רע, ולז מסתבר שיהיה חלק מן הקנס. ותחשב. ויש לומר שאחר המיעים שקל, אין ההגאה שווה הטורת, שאינו מרחיק אותו כל כך יותר מן העבירה. ותחשב.

נראה שאולי הביאור הוא כך: ידוע לכל שהוא רע לפנוי לבוא על פנויה.[7] אז, אם עבר, צריך להיות שתאו תאווה גדולה לבוא עליה. אולי הקנס אינו עושה שאחר שתאוו לא יעבור; זה קשה ביותר. אולי מה שעושה הוא שלא יתאוו, שישמור את עצמו ממה שגורם את התאווה. אולי, אז, שמירה מאונס שווה לשמירה מפיתוי, ששניהם הם שמירה מתאווה. אז, הקנס הוא על מה שלא שמר מתאווה)במילים אחרים, הקנס הוא כדי שישמור מתאווה(. אם נניח שאותו תאווה שגורם פיתוי גורם אונס)או ששניהם נמנעים באופן אחד(, אז מסתבר ששני הקנסות שווים, ששניהם הוא לגרום שיעשה מעשה שהוא טוב לשני סיבות- הרחק מפיתוי והרחק מאונס. ותחשב.

2. לכאו', יש רע פשוט שממנו מרחיק, והוא איסור של פנוי הבא על הפנויה[8]. ואם תאמר, הרי יש ראשונים שסוברים שרק נאסר פנוי הבא על הפנויה מדרבנן. אז, איך שייך שהתורה קנסה על זה. ויש לומר שאף שאין בו איסור מן התורה, יש בו רע שהוא רע ממש)אלא שתורה לא

---

7 כמובן, לפי ראשונים שמותר מדאו', אין זה נכון מדאו'. צריך לומר, אז, שידוע שהוא מעשה זנות, והוא פריצות. ותחשב.)במילים אחרים, יש בו, כמו שכתב לקמן, דבר רע מדאו'.(

8 יש להעיר שמרחיק משני איסורים – מאיסור שלו ומאיסור שלה. אולי, אז, יש יותר צורך לקנס בפיתוי מבאונס, שלכאו' אין איסור באונס לה, כיון שהיא נאנסה. אבל, הוא עדיין גורם אותו רע)אם לא נניח שאין רע בעבירה באונס(.

אסרה אותו מחמת הרע(.[9])ואם תאמר, אם רצתה תורה להרחיק בני אדם מביאת פנוי על פנויה, למה רק קנס, ולמה לא אסר את הביאה. ויש לומר שלא רצתה להטריח בני אדם כל כך[10], שהיה קשה להם אם היה ביאת פנוי על הפנויה אסורה לגמרי. אז, עשה שהוא מותר, אלא שחייב לשלם קנס עליו.[11](ויש להעיר שאז ענש)עיין לעיל שדנינו מהו קנס(בלי אזהרה. ותו"ת.

אבל, אז קשה למה האיש המפתה משלם, ששניהם- האיש והאשה- עברו על איסור זה[12]. אפשר שכיון שהיא אינה כל כך גדולה, מניחים שהוא

---

9 יש להביא קצת ראיה לזה משיטת רבי אלעזר ביבמות)נט:(, ש"זונה" שנזכרה בתורה)גבי איסורי כהן(היא מי שנבעלה בביאת פנוי על פנויה. אז, לכאו', יש רע בביאה זו. יש לדחות ראיה זו בשני אופנים. ראשון, יש לדחות שרבי אליעזר סובר שנאסר מן התורה, ותנאים האחרים חולקים עליו. לא נראה כן כל כך, שמהי תיתי, אז, לרבות את המחלקת, לומר שחולקים תנאים אם נאסר מן התורה. שני, יש לדחות שעושה זונה, אף שאינו רע. ותחשב.

10 אולי מפני שחשש להפסד שלהם, ואולי מפני שחשש שיעשו נגד ביני תורה, ונמצא שעברו על עוד דבר.)אגב, בענין שני, עיין בסוף פרק חזקת הבתים, שמשמע בענין זה שהבעיה הוא שאז האם מזילים על דבר הרע. היה אפשר לומר שאז גם עובדים על איסור. ותחשב.(

11 כמובן, יש לדון אם אז אינו כל כך קשה מפני שאם רוצים אותו הרבה, יעשו כן וישלמו, או שכיון ש"פת בסלו," שיכול לעשות כן ולשלם, אין לו כל כך יצר. ותחשב.

12 ויש לדון מה יקרה אז. לכאו', אי אפשר ששניהם ישלמו, שאז זה לא שילם וזה לא שילם, כמובן. אפשר ששניהם יחייבו לשלם לצדקה או כדומה. דחוק, שלא מצאנו קנס כזה. אבל, עדיין למה זה משלם יותר מזה, שיהיו שווים.)אבל, בכל מצב של שוויס, קשה מה נעשה. ותחשב.(ודע שאפשר שיש צורך שיתן למי שחטא עמו)אולי מפני שהרע לו, במה שגרם לו או לה לחטוא(. יכול לעשות כעין זה אם האיש משלם, שיתן לאב. אבל, לא יכול לעשות כזה באשה

הגורם לאיסור זה. כמו כן, יש לומר שאף אם אינו גורם ביותר, הוא יותר אחראי למעשיו, כיון שהוא יותר גדול.[13] גם יש לומר שבדרך כלל, האיש יותר אחראי לזה, שבדרך כלל הוא המפתה את האשה, ואין האשה מפתה אותו.[14] גם יש לומר שחיוב עליו לשלם יותר יגרום שלא יבעל מחיוב עלה. ותחשב.)גי"ל שמניחים שיותר קל לו לשלם. אז, כיון שלא רצתה תורה להטריח כל כך, חייב אותו. לא נראה כן, שאז היה לו לחייב לה, ולחייב מנין יותר קטן. ויש לדון, שאולי רצה שהמקבל יקבל יותר, שנמצא שנהנה ביותר. ותחשב.(ועדיין קצת מוזר איך יהיה שתורה תתן, לפעמים, קנס פיתוי לה, כיון שזה גורם שתרצה לעבור על מה שהוא אסור לה.[15]

המקלמת לאיש, שאז נמצא שחוטא נשכר.)גם אין ענין לתת לאב של האיש, אלא רק לאב של הבת. ותחשב.(

שו"ל בענין זה גמ' ב"ק)לט.(. עיין שם.

13 על שניים אלו קשה, כמובן, לין איש שהוא בן יג' שנה ויוס אחל, שבא על נערה. ויש לדון בזה, שאולי כיון שאיש נעשה בין יג' שנה, הוא גדול לגמרי, ואין לו נערות כמו אשה.)ויש לדון, שמצאנו חילוק בזה לענין בן סורר ומורה.(ולע שלעולם יכולים לומר לא פלוג.

14 אבל, עיין בבמות)פה:(, שלא נראה כן, על כל פנים לתנא אחל.

15 עיין לקמן, שבע"ה נדון אם קנס פיתוי הולך לה משלה או משל אביה. לגד שני, אולי אינו כל כך קשה.

3. אולי חוששים שירגיל אותה לביאה.[16] אף אם פנוי הבא על הפנויה לא נאסר מדאו', אולי אז תרבה בזנות עד שתהיה הפקירה לכל)ומסתבר שזה רע, כמו שנבאר לקמן(, ואולי תזנה באופן שאסור מן התורה.

נראה שיש חשש יותר גדול גבי פיתוי, שכיון שעברה מדעתה, יותר מסתבר שתעבור עוד. אבל, לאידך גיסא, רואים שהיא כבר היתה עלילה לעבור, שהיר נתפתתה, משא"כ באונס, שאין רואים שהיתה עלילה לעבור. אז, בין הכל, יש לומר שהם שווים. ותחשב.

הרע של הרגל ביאה יכול להיות רק צירוף של כמה ביאות אסורות, אבל אולי יש דבר שהוא יותר גרוע במה שעולם מלא זימה. אולי זה מפני שגמ' אומר שהעולם נידון בתר רובו, ונמצא שאולי גורם שעולם ייחרב. גם אפשר שקשה לבני אדם לדור באופן שגורם לעשיית מצוות. ותחשב.

כמובן, גם יכול להיות צירוף מכמה מאלו. ותו"ת.

---

16 אפשר שההרגל יבוא ממה שטעמה ביאה. גם אפשר שההרגל בא ממה שחסר מניעה של בתוליה. בדר"כ, לא רוצה להיות נבעלת, שלא תהיה בתולה)והכל יילעו שזנתה, או שאז לא ירצה איש לישא אותה, שרוצה בתולה(. אבל, כיון שהיא כבר אינה בתולה, לא חוששת לזנות.

למה הקנס הוא רק בנערה:

למה אין קנס בבוגרת:

אם אדם מאנס או מפתה את הבוגרת, אינו חייב קנס של חמישים שקל. לכאו', זה נלמד מפשטות הפסוק, שקרא רק מחייב "נערה," שהוא מילה שמשמע קטנה)אלא שאולי יש מיעוט אחר על קטנה(ונערה[17].

יש לדון למה קנס זה רק בנערה, ולא בבוגרת[18].

1. אפשר שאין אדם תאוו כל כך לבוגרת.)אולי זה מפני שאינה כל כך בתולה[19], ואולי זה מפני שאינה כל כך יפה.(כיון שלא מצוי כל כך, אין צורך לקנס עליו.)ע' בגמ' בגיטין)נג.(שאומר סברה כזה לסיבה שלא לקנס. אבל, שם רק אומר אותו בהו"א, ואפשר שאינו אמת במסקנא.(

---

17 גם יש לומר שמה שדורשים שאב זוכה בקנסה)ויל"ד, שאולי זה רק מפני שלא רוצים שחוטא נשכר. אבל, אולי כעין זה יש להוכיח כן ממה שהוא המתחייב, כמו שכ' לעיל.(או במה שיכול לעכב על הנישואין שלאחר האונס או הפיתוי משמע שהיא עדיין בדשותו. אז, נ"ל שהיא נערה או קטנה, ולא בוגרת.

18 יש להעיר שיב ולים לומר כל פשט שנבאר, בע"ה, למה אין קנס לבתולה גם בה, שאינה כל כך בתולה.

19 עיין לקמן, שבע"ה נדון קלת יותר בזה)אם אדם רוצה בתולה(.

כן היה נראה לומר בהשקפה ראשונה, אבל לא נראה למה הוא אמת. לכאו', קשה להבין למה מה שדבר לא מצוי גורם שלא נקנס עליו. לכאו', זה רק עושה שטובת הקנס יותר מעט. אבל, יש עוד טובה שבא מן הקנס, ומחמתו, עוד יעשה תורה את הקנס. במילים אחרים, כיון שאין שום דבר שידחה את הקנס, למה לא ייעשה אף על טובה קטנה. אם תאמר שיש דבר שדוחה קנס, והוא צער של מי שחייב לשלם, אדחה מה שאמרת, ואגיד לך שטורח והפסד זה הוא שווה בין אם הוא מצוי ולא מצוי, שלעולם רק קונסים למי שעבר. אם הוא טוב שהרבה אנשים יחסרו כדי שלא יעברו, גם יהיה טוב שמעט בני אדם יחסרו כדי שלא יעברו.[2120]

2. כמו כן, נוכל לומר שאינו כל כך קל לאנס או לפתה בוגרת. אז, אינו כל כך מצוי, ואז לא קנסה תורה עליו.

יש לדון, לצד זה, במה שדנינו בצד ראשון.

---

20 לחוק לומר שיש רע שהוא שלא נשתנה על פי כמה בני אדם יש בכלל הרע. לכאו', הרע צריך להיות שקשה לתורה לצוות)מעט ה' מצוות כפי היכולת(. ותתשב.

21 יש, באמת, שני דרכים לדחות את זה. אולי יש למצוא שיש יותר רע במה שהוא חשש יותר קטן, או שיש רע מחמת שהוא חשש קטן או שיש רע שלא משנה בגודל החשש. עיין לעיל)בהערה(שכתבנו לד כזה. הלד האחר לדחות הוא שיש צורך שהוא יותר גדול במה שהוא יותר גדול, ואינו רק כפי גדולת.)נראה שאולי יש לומר שכל מי שאשה זו תתפתה לו, מחמת שנתפתתה זמן ראשון, תתפתה לעוד אחר, ועוד ועוד ועוד. אז, בין הכל, נתרבה יותר ממה שחסרון נתרבה. ותתשב. כמו כן, יש לומר שיש מושג שרע אם עולם מלא חמס.)מסתבר לבאר ע"פ גמרא בקידושין שאומר שאף עולם נדון על פי זד מעשיו.(

3. כמו כן, יש לומר שלא חוששים כל כך שיעשה כן לבוגרת, שאם יתאוו לה, ישא אותה. אבל, אולי יותר קשה לישא נערה)שהיא עוד בבית אביה, ועוד שאולי תשתנה אחר שגדלה, ולא רוצה כ"כ לישא אותה(.

יש קצת סמך למציאות של צדדים אלו, והוא מה ששומעים על הרבה טשייל"ד מולאסט"רים, אבל לא על הרבה גדול מולאסט"רים. ויש לדון, שאולי זה רק מפני שאסור על פי חוק של כמעט כל מדינה לעשות כן לקטן, ואז שומעים עליו יותר)או שאז "מים גנובים ימתקו" ביותר).

4. על פי מה שכתבנו לעיל לבאר למה הוא החייב, יש לומר שכשהיא גדולה, הגרמת שניהם שווים. אולי, אז, חיוב זה נדחה מחיוב זו, וחיוב זו נדחה מחיוב זה.)ויש לדון למה לא חייבים ממון לצדקה או כדו'.(

יותר קשה לומר כן באונס.)אולי צריכים לומר שהרע הוא שתאוו, כמו שכתבנו לעיל, וחוששים שגרמה לאותה תאווה כמו שהוא גרם. ותחשב.)[22]

---

22 ויש לדון, שלא לאותו לד שכתבנו, לא נראה שהרע הוא מה שתאוו, אלא הרע הוא מה שבעל. מה שקנס בא לעצור ה וא התאווה, שרק יכול למנוע אותו מלבוא לידי תאווה, ולא מלעבור אחר שתאוו. ותחשב.

5. אפשר שאין מי ליתן לו, שאינו נותן לאב, שאינה ברשות אביה, ואינו נותן לה, שאז חוטא נשכר.)צריך לומר, אז, שאף אנוסה נחשבת חוטא לענין דין זה.[23](

ואם תאמר, הרי מצאנו ציורים שבו נותן לה. ויש לומר ששם הוא לא פלוג. אבל, בוגרת היא חלוקה מנערה)או במציאות שלה או בדינים שלה(עד שאין סיבה לעשות דין לא פלוג. גם יש לומר ששם בעיקר החיוב הוא לאביה, אלא שכיון שאינו שם, החיוב הולך לה. אבל, כאן, היה החיוב בעיקר לה. יש שני חידושים בזה. החידוש הרשאון הוא דבר פשוט- ששם עיקר החיוב לאביה, וכאן עיקר החיוב לה. צריך לפרש למה, מהיכי תיתי, וגם מה זה אומר. החידוש השני הוא שזה מחלק. ותחשב.

צדדים אלו יכולים להיות בין לצד שקונסים מחמת ביאה שבעל ובין לצד שקונסים מחמת שלא עצר את עצמו מלבוא לידי תאווה)שאין תאווה כזה כל כך רע, שבדרך כלל לא גורם לביאה רעה(.[24]

---

23 נראה שזה תלוי בשני דברים. ראשון, זה תלוי בסיבה לדין "אין חוטא שכר," אם הוא שלא רוצים שטוב יבוא מרע)ויש לדון למה, או שהוששים שיגרם שתעבור)שאז לא נראה שיהיה שייך כאן(. שני, זה תלוי באם היא נקראת חוטא. לכאו', רק אפשר שהיא חוטא אם נניח שהיא קלת גרמה, או היתה יכולה לעצור, תאוותו.

24 ויש לדון, שלגל שני, אולי נאמר שממה שבעל, מסתמא היה לו תאווה גדולה מאד, וזה בוודאי היה לו למנוע ממנו. אז, בוודאי נחייב אותו. ותחשב.)אז, אולי, נוכל לומר לד אחר–והוא שעל תאווה כזה, לא מסתבר שקנס יכול לפעול די. לא נראה כן כל כך מסברה.(

למה אין קנס בקטנה:

חולקים רבנן ורבי מאיר)מ:(אם מי שבא על קטנה חייב קנס או פטור מקנס. רבנן סוברים שחייב קנס, כיון שמילת "נערה," שכתוב מלא, מרבה קטנה.[25] רבי מאיר סובר שפטור מקנס, כיון שכ', "ולו תהיה." לשון "תהיה" משמע[26] שדנים במי שיכולה לעשות לעצמה קידושין. מניחים שכל אשה שיש לה דין קנס צריכה להיות כן. זה ממעט קטנה.[27]

אז, צריך לפרש למה לא יהיה קנס לקטנה:

---

25 דורשים את זה ממה שכתוב גבי מוציא שם רע, "נער," במקום "נערה." מוציא שם רע הוא רק בגדולה)שם כתוב חיוב מיתה לה(, ואז דורשים מזה שרק כאן, שכ' "נער," צריך להיות גדולה, אבל במקום אחר, שכ', "נערה," יכול להיות נערה ויכול להיות קטנה.

26 נראה שכולי עלמא מודו לנקודה זו, שיש דינים אחרים שבאים ממנו, ולא מצאנו שגמ' יעורר שרבנן חולקים על אותם דינים.

27 לא כל כך פשוט לגמ' מה עושה רבנן עם מקור של רבי מאיר ומה עושה רבי מאיר עם מקור של רבנן. לא כל כך קשה מה עושים רבנן עם מקור של רבי מאיר, שיש לומר שיש אשה שמהווה את עצמה, וכתוב כן כדי ללמד לנו דינים)כמו שמפורש לקמן בגמ'(, אבל מ"מ כל אשה צריכה להיות כן. לא כל כך פשוט איך רבי מאיר דוחה מקור של רבנן. אולי לא סובר שיש משמעות זה ל"נערה" כלל. אבל, קשה אז למה צריכים קרא למעט, ולמה לא די במה שכ' "נערה." אולי מסברה היינו מרבים קטנה.)ויש לדון, שאז נקשה על כל סברה שנכתב בבילור הדין, כיון שהוא גם כן פירכא לאותו הו"א.(

1. כעין צד ראשון שכתבנו לעיל, יש לומר שאין בני אדם מתאווים כל כך לבוא על קטנה. אז, אין צורך לקנס.

2. כעין צד שני שכתבנו לעיל, יש לומר שאב שומר ביותר על קטנה)מסתמא מפני שהיא לא יכולה לשמור כלל על עצמה, וגם מפני שהיא לא מקפדת כשאב שומר עליה(. אז, קשה לאנס או לפתה קטנה.

3. כמו כן, יש לומר שקטנה עצמה לא רוצה ביאה כלל)שאינה בת תאווה(. אז, לא יכול לפתות אותה. ואם תאמר זה מבאר למה לא חייב על פיתוי, אבל עדיין יחייב על אונס. ויש לומר שאף באונס, כיון שנערה קצת נהנה מן הביאה, יותר קל לאנס אותה. אז, יהיה יותר קשה לאנס קטנה מלארס נערה.

4. כמו כן, יש לומר שלא חוששים שיעשה כן לקטנה, שכיון שלא מצוי לבני אדם להתאוות לה, מסתמא אביה יתן אותה לו לאשה, שאין אחר שרוצה לישא אותה. ויש לדון, שיכול לשהות עד שתהיה נערה וימצא איש אחר.

5. גבי אונס, אפשר שלא מקפדת קטנה כל כך, ואז לא מצערת כל כך. אז, אין כל כך רע בביאה כזה עם קטנה. זה רק אפשר אם נניח שחלק מסיבה של הקנס הוא צער שלה באותו זמן. אז, בפיתוי נראה שזה לא אפשר. ואפשר ששם אין צורך מחמת צד אחר)ואז נוכל לצרך צד זה עם צד שלישי(.

למה הקנס הוא רק בבתולה:

רק מי שבא על בתולה חייב לשלם לקנס זה. אבל, מי שבא על בעולה)באופן שפתחה פתוח, אבל לא אם נבעלה שלא כדרכה[28](לא חייב לשלם לקנס זה. דין זה כתוב בפי' בפסוק)ועיין לקמן בגמ'(.

צריך לבאר מה מחלק נערה בעולה מנערה בתולה שיעשה שאדם פטור על ביאה של נערה בעולה ויחייב על ביאה של נערה בתולה:

1. יש לומר שאין ביאה עם בעולה כל כך מצוי, שהרי בני אדם יותר מתאווים לביאה של בתולה. כיון שכן, לא היה צורך לתורה לחייב קנס למי שבא על בעולה.

   ויש לדון אם נכון הוא שבני אדם אוהבים יותר ביאה של בתולה. נביא שני סיבות שיכולים להיות ההסבר לזה, וגם נביא ראיה לו וראיה נגדו.

   השני סיבות הם:

   a. אפשר שאותו הנאת הגוף שבא מביאה נתרבה אם לא נבעלה לפני כן. לכאו', זה אומר שיותר מהנה לכנס לפתח סתום מליכנס לפתח פתוח, והנאה הוא לפתוח את הפתח בכניסה.

---

28 גמ' בקידושין.

b. אפשר שיש הנאת המוח, והוא שאדם רוצה יותר לבעול מי שלא נבעלה קודם לכן. אולי זה מפני שינוי בה- היא לא נבעלה- או מפני יחסה עם אחרים- שרוצה שהיא אשה שלו בביאה זו, ולא של אחרים שכבר בעלו אותה. ותחשב על זה.[29]

הראיה לצד זה הוא מה שמצאנו שיש לבתולה כתובה יותר גבוה. כמו כן, יש ראיה לזה ממה שמצאנו חיוב של פגם במי שמאנס או מפתה אשה. אילו לא היתה בעולה גרוע מבתולה, לא היה במעשה זה פגם לה.[30]

אבל, יש ראיה נגד זה מגמ' במגילה[31], שאומר שאסתר נשאה חן לפני אחשורוש במה שכשרצה לטעום טעם בתולה, טעם בה, וכשרצה לטעום

---

29 לא נראה שזהו ההנאה היחידי, מגמ' שנביא לקמן)מגילה יג.(גבי אסתר. לכאו', אין צורך, אז, בטעם בתולה אחר ביאה ראשונה, ומשמע שעוד היתה באסתר מעלה של ביאת בתולה אחר כך. ויש לדחות על פי מה שכתבנו בהרבה מקומות בביאור ענין רצון בני אדם. נראה שבני אדם רוצים, מתחילה, דבר שהוא טוב. אבל, כיון שרוצים כן, שמים את זה בליבם עם שם "טוב." אז, אפשר שמעלת ביאה בתולה היה, מתחילה, דבר שנתבנו, אבל אחר זה, נעשה כל ביאת בתולה טוב. ותחשב.

30 אין זה כל כך פשוט, שנראה שאפשר שפגם הוא מה שלא רוצים בני אדם ליש אותה כיון שהיא נבעלת כבר לאיש. ואם תאמר, הרי זה כבר בכלל בושת. ויש לדון, שאולי בושת הוא הצער של הבושת, וההיזק)הפגם(הוא מה שזה גורם שהיא שווה יותר, ושבני אדם עושים בה דברים שאינם כל כך טובים.)אבל– וצריך לעיין לקמן–הגדרה של גמ' בשומה של הפגם לא משמע כן כלל, אלא משמע שהפגם יותר תלוי במה שנעשה בעולה.(

31 יג.

טעם בעולה, טעם בה. משמע שיש טובה בביאת בעולה, ולפעמים הוא יותר טוב מביאת בתולה, כמו שביאת בתולה הוא, לפעמים, יותר טוב ממנה.

נראה שיכולים לדחות שני הראיות.

אפשר לדחות ראיה לזה לומר שהטובה שם הוא שטועם טעם בתולה וטועם טעם בעולה, שכשנושא אותה, ובא עליה בפעם ראשונה, טועם טעם בתולה, ואחר זה, טועם טעם בעולה. אבל, אין מעלה במה שהוא טועם טעם בתולה.

אפשר לדחות ראיה נגד זה בשני אופנים.

אפשר לומר שיש פעמים שרוצה ביאת בעולה יותר, אבל בדרך כלל, רוצים ביאת בתולה יותר, והוא, בדר"כ, הכי טוב. המשל לזה יהיה החילוק בין וניל לשוקולד. פשוט לכל מבין שוניל זה יותר טוב- ואף על פי כן, אף מי שאוהב וניל יותר יקח, לפעמים, שוקולד. ותחשב.

גם אפשר לדחות שטעם בעולה שווה לטעם בתולה בביאות שלאחרי ביאה ראשונה. אבל, ביאה ראשונה של ביאת בתולה היא הכי טובה, שאז בא לו)גם(הנאה שניה שכתבנו בביאת בתולה.

2. כמו כן, יש לומר שלא מצוי שיבעול את הבעולה באונס או פיתוי. אם רוצה לבעול אותה, ישא אותה, ויוכל לבעול כמה פעמים, ובהיתר. אבל, בבתולה, יש לומר שרק רוצה ביאת בתולה שלה)אם נניח שזה יותר טוב, כמו שכתבנו לעיל(, ואז לא ישא אותה.

3. אם נאמר שהקנס בא מחמת הצער והרע שעשה לה, יש לומר שעושה יותר רע לבתולה משעושה לבעולה. מהפך את הבתולה לבעולה)אולי הרע הוא שבעולה יותר טוב, כמו שכתבנו, אולי מפני שהיא בתולה ואולי מפני שיהיו לה שני טעמים, ואולי הרע הוא שעושה בה דבר גנאי באופן שהוא יותר רושם עליה.(

4. אם נאמר שהקנס בא מחמת שמרגיל אותה לביאה, יש לומר שבעולה כבר מורגלת לכך[32]. אז, לא חייב לשלם קנס, שלא רוצה תורה, כל כך, למנוע אותו.

---

[32] לפשר שמה שהיא כבר בעולה הוא סימן שהיא מורגלת)ואז נראה שיהיה קנס במוכת עץ(, ולפשר שהוא רק שאין לה מניעה)במה שאז תחסר בתוליס(.

ביאורי
גמרא

ביאורי גמרא

ביאור שקלא וטריא של גמרא

עם הערות נצרכות

ביאור המשנה:

הקדמה:

משנה מבאר דינים של קנס של ביאה. יש שני קנסות של ביאה- יש אונס ויש פיתוי. אם אדם מאנס אשה, חייב לשלם לאביה)בדר"כ(חמישים שקל כסף, וכן אם אדם מפתה אשה, חייב לשלם לאביה)בדר"כ(חמישים שקל כסף. רש"י כ' שמשנה מבאר דין של קנס אונס. תוס' מביא מגמ' בסנהדרין)פרק בסו"מ(שחולקים אמוראים בזה)על כל פנים, רואים אמורא שמפרש שמשנה שלנו רק במפותה; וממה שאמוראים אחרים לא תירצו כמותו)עיין שם(, מסתבר ששאר האמוראים שם חולקים עליו. אז, יוצא שיש שמפרשים אותו בקנס אונס)או בשניהם(, ויש שמפרשים אותו בקנס פיתוי.

משנה לא מונה כל ציור שבו חייב, אלא רק מונה ציורים שחייב אף שבא על פסולה, כמו שיבאר הגמרא.[1]

---

[1] עיין במה שכתבנו בזה בהערות בד"ה אלו נערות פסולות.

משנה מונה שלש כתות, ובכולם כמה ציורים. בין הכל, ייצא לנו שלש עשרה ציורים[2].

---

[2] יש להעיר שהיה נראה שהרבה ציורים שבמשנה אינם חידושים, אלא הם מיותרים. מצאנו כזה הרבה משניות, וגם מצאנו הרבה משניות שלא כזה)אלא הגמ' מדקדק על כל ציור(. לריך ביאור. היה אפשר לומר, על כל פנים, להסביר למה לא מוכרח לדקדק לומר שלפעמים משנה רולה מנין שלם. אבל, קשה לומר כן כאן, שכבר תנא ושייל, כמו שאומר תוס' בד"ה על הכותית. ותתשב.

כת הראשונה:

הכת הראשונה היא ציורים שבהם יש איסור)שאינו איסור כרת[3](בביאה[4]. ההו"א לפטור הוא שלוקה, ואז לא ישלם)ועיין בגמ' בביאור למה, למעשה, משלם(. גם

---

3 בע"ה נבאר, אבל הקיצור הוא שבציור ראשון, יש איסור לאו; בציור שני, חולקים אם יש לאו מדאו' או מדרבנן; ובציור שליש, חולקים אם יש לאו מדאו' או חשש של גמ' ביבמות. מסתמא, אם הוא חשש של גמ' ביבמות, הוא ספק איסור, ואז אם הוא מדאו' או לא)ואם הוא לאו או לא(תלוי באם ספק דא ו' לחומרא מדאו' או מדרבנן.)יש להעיר שאם ספק דאו' לחומרא מדרבנן, נאמר שהוא לאו, ולא עשה, כיון שהוא בכלל "לא תסור" או מפני שרבנן מצויים אותו בלשון לאו. אם הוא מדאו', לא כל כך פשוט שיהיה לאו. ירמיס כ' שהמקור שספק דאו' לחומרא הוא מ"ובחרת בחיים.")לא כל כך פשוט איך זה מקור. אולי הוא מקור כיון שהוא מיותר, או אולי הכוונה היא שאם דומה עשיית מצוות לך כחיים, תחוש לספק. אז, אומר לנהוג כאילו קיום תורה הוא חיים.(על כל פנים, אם כן, מקורו הוא עשה. לריך לומר שכיון שהוא ספק של לאו, עדיין נכלל בתוך המשנה. ותחשב.(

בתוס' ד" ה והבא כ' שיש בו חייבי לאוויס; כמו"כ בד"ה על הכותית, כ' שלא מונים בו חייבי עשה. ועיין בביאורים שלנו על תוס', שאם באנרנו קצת ענין של חלק ראשון של המשנה. אין הכרח שרש"י סובר כתוס' בזה; אולי יש סיבה להשוב)מביאור שלו בנתינה(שהוא חולק.)אבל, אז צ"ל שתוס' נחית שלא לומר כך, שלא מקשה מזה על רש"י לגבי נתינה. ותחשב.(

4 יש לדון)ועיין בביאור תוד"ה על הכותית שלנינו בזה(אם הענין הוא הדמיון בציורים–בכל הציורים יש לאו– או הדמיון בההוה אמינא– שכולם שווה, שתלוי במה שיש לאו.)לגד שני, יש להעיר שלתוס' אינם ממש שוויס, כמו שבארנו בביאור אותו תוס', אבל אולי הם דומים במה שבא מן הלאו. ותו"ת.(לריך להוסיף שאם כולל מה שיש בו לאו, ולא רק מה שיש הו"א לפטור מחמת לאו, אז לריך לדקדק קצת יותר ולבאר שהוא דבריס שיש לאו חוץ מלאו של פנוי הבא על הפנוייה.)אם זה רק מדרבנן, יש לומר שלא מונים לאוויס מדרבנן. אבל, לרש"י)גבי נתינה(לריך לומר שמונים לאוויס דרבנן.(ותו"ת.

יש הו"א לפטור כיוון שקרא מזכיר נישואין[5] בין הבועל והנבעלת. אז, יש דורשים שצ"ל שאפשר או שמותר לו לישא אותה. משנה מחדש נגד זה[6].

בו, יש שלש ציורים:

1. ממזרת. ממזרת הוא כל מי שנולדה מן הממזר או מן הממזרת או מן העבירה. בגדר העבירה, חלקו תנאים ביבמות אם צ"ל איסור מיתה או איסור כרת או אולי כל איסור)אלא שאולי צריך להיות איסור לאו של שאר, או איסור לאו(עושה ממזרות. אסור לכל מי שהוא חלק מקהל[7]

חקירה כמו זה יש לחקור גם בשאר הציורים– אם הענין הוא הדמיון בציורים או בהו"א.

5 קרא מחייב אותו נישואין באונס. אין הדינים ממש שווים בפיתוי, אבל גם שם מזכיר הפסוק נישואין)זה פוטר אותו מן חיוב קנס שלו. ולריך לע', שגמ' רק דורש כן מ"לו תהיה" הכ' גבי אונס. יש לדון אם גם נדרוש כן ממה שכ' גבי פיתוי. יותר מזה, יש לדון אם מוכרח לדרוש כן מן האונס לפיתוי, שיש לומר שכיון שכבר חלוקים הם בחיוב נישואין, לא כל כך קל ללמוד דברים אחרים שנלמדים מאותו קרא. ויש לדון. לריך לעיין בגמרא לקמן.

6 כמובן, רק יש הו"א לפטור כאן מחמת אפשרות של הקידושין לפי ר"ע, שסובר שאין קידושין חלים אם נושא מי שאסור לו בחיוב לאו.

7 עיין בפרק רביעי של קידושין לגדרים דין זה.

לבעול ממזרת. נלמד האיסור מן הקרא שכ', "לא יבוא ממזר בקהל ה'."[8] אם עבר ישראל, ובעל ממזרת, שניהם לוקים.

2. נתינה. נתינה היא אשה שבאה מאומת הגבעונים.)גבעונים היו אומה אחת מן השבעה אומות שהיו בארץ כנען כשבאו יהושע ובני ישראל לא"י. טעו את בנ"י עד שנעשה ברית בין בנ"י להם.(יש שני מיני נתינים- נתין שנתגייר ונתין שלא נתגייר. בפשטות, משנה שלנו מבאר דין של נתין שנתגייר.[9]

חול' רש"י ותוס' מהו האיסור לבוא על נתינה שנתגיירה. רש"י כ' שאין איסור דאו', אבל יש איסור מדרבנן. אומר שהוא אותו גזירה שהוזכרה ביבמות)עח:(, שגזר דוד להרחיק את הגבעונים, כיון שראה שלא היו רחמנים.)כמו שבארנו בביאורים שלנו על תוס', לכאו', גזי' זה הוא מחמת עבדות שגזר עליהם דוד.(תוס' כ' שיש איסור דאו', שכ', "לא תתחתן בם." כיון שחיתון עם גוי לא חל, צירך לומר שהקרא קאי על נתינה שנתגיירה)שכיון שהיא ישראלית, נישואין חל בה(.

---

8 דברים כג ג.

9 עיין במה שכתבנו בזה בביאורי תוס׳בד״ה על הנתינה.

3. כותית. אחר גירוש עשרת השבטים ע"י אשור, הושיבו אומות אחרות בארץ של מלכי ישראל. לסוף, אומות אלו נתגיירו. חולקים אם גירותם חל)ודינים כישראלים(או לא חל)ודינם כגויים(.

חול' רש"י ותוס' מהו ההוה אמינא כאן. רש"י כ' שמשנה שלנו סובר שכותים אינם גירים. אז, יש איסור מדאו' לבוא על הכותית, שכ', "ולא תתחתן בם," שאוסר ביאת ישראל עם גויה. ההו"א של המשנה, אז, הוא שווה להו"א של ממזר ונתינה- לפטור אותו כיון שבא על אשה שאסורה לו בלאו. תוס' פי' שמשנה שלנו סובר שכותים הם גירים. אז, אין איסור ביאה עם גוי בביאה עמהם)אבל יש איסור אחר שמבואר ביבמות(. פי' שההו"א אינו לפוטרו מחמת האיסור, אלא לפטרו כדי שלא נבוא לטמע בכותים.[10]

---

10 יש להעיר שתוס' חולק על רש"י בשלש עניניס. חולק על מה שמניח רש"י שהס גוייס, וגס חולק על מה שמניח רש"י שיהיה איסור עליהס אס הס גוייס, וגס חולק על מה שמניח רש"י שיהיה להס קנס אס הס גוייס.

כת השנית:

הכת השנית הוא ציורים של נשים שיש להם חשש שהן בעולות[11]. בועל רק חייב קנס אם בעל בתולה; באשה רגילה, יש חזקות בתולים שמגיד לנו להניח שהיא בתולה. אבל, בנשים כאלו, יש הו"א שאינן בתולות, שנשים כאלו שטופות בביאה.[12] בו, יש שלש ציורים:

1. גיורת שנתגיירה פחותה מבת שלש שנים.
2. משוחררת שנשתחררה פחותה מבת שלש שנים.
3. שבויה שנפדית פחותה מבת שלש שנים.

---

[11] עיין בתוד"ה והכא על הגיורת, שמשמע שההגדרה לכלל זה הם ליורים שיש חילוש בכתיבתם אבל הם כשרות.)ע' במה שכתבנו בהערות בד"ה אלו נערות פסולות בענין זה.(

[12] יש לדון מה לנו בזה:

- אין חזקה כיון שהיא עומדת לשנות.)יש לדון, שהיה אפשר לומר שזה מחלקת בתחילת נדה)לד ראשון של גמ'(. אפשר לומר שבשאר לדליס כולי עלמא מודו לתל, אבל עדיין צריך לבאר כן לפי אותו לד. יותר מזה, רק מדברנו אומר הכל כן. צריך לומר שכאן יותר מצוי שתיבעל.
- אולי החזקה נלחה. חזקה אומר לנו שלא נבעלה, אבל יש לנו קלת הוכחה שנבעלה, והוא מה שהיתה גויה, וכל גויה נבעלה. ותחשב.

בדרך כלל, גיורת משוחררת ושבויה לא נחשבות בתולות, שכולם מצויות בביאה. אבל, כיון שהיא פחותה מבת שלש שנים, נחשבת בתולה. גמ' רש"י ותוס' לא מבארים למה גיל שלהן)מה שהן פחותות מבת שלש(משנה את הדין.

נראה שיש שני דרכים עיקרים:

דרך ראשון הוא לומר שעליה, כמו על כל גויה ושפחה, מניחים שנבעלת. אבל, אין אותו ביאה מונעת מקבלת קנס, שעדיין נחשבת בתולה לענין קנס.

יודעים שני דברים שמשתנים כשילדה נעשה בת שלש. הראשון הוא שאז בביאה בתולים שלה יוצאות ולא חוזרות. קודם שהיא בת שלש, אף אם נבעלה, תהיה בתולה.)בגמ' בנדה דן אם לא מוציא בתולות או שמוציא אבל בתולות חוזרות. מסיק שבתולות חוזרות.(השני הוא שאז ביאה שלה עושה חלותים[13]. למשל, אז ביאה שלה יכול לגרום קנין אישות, ואז ביאה שלה יכול לגרום חיוב מיתה לבועלה)אם היא ערווה לו(.

לא מוכרח ששני הדברים קשורים. היה אפשר לומר שכשהיא בת שלש, בתולות לא חוזרות, וגם אז ביאה נחשבת ביאה. אבל, מסתבר לומר ששניהם תלויים

---

13 יש להעיר שאין קנס למוכת עץ. יהיה מענין אם מה שביאה של פחותה מבת שלש לא נחשבת ביאה יחייב את הבא עליה, כיון שלכאו' לא ייגרע ממוכת עץ. ותחשב.

ושאינו קואינסידנ"ס. אז, צריך ביאור איך ייתלו זה בזה. יכול להיות שלש דרכים לשני הדברים להיות תלויים זה בזה:

- אפשר שמה שאין ביאתה נחשב ביאה עושה שבתוליה חוזרות. זה קשה להאמין, שהיא לא יודעת כלום בעניני דיני ביאה.[14]

- אפשר שמה שבתוליה חוזרות עושה שאין ביאה שלה נחשבת ביאה. היה קל לומר שביאה הוא רק ביאה כשעושה רושם. אבל, קשה שאז ביאה עם בעולה לא ייחשב ביאה. זה, בוודאי, אינו נכון.

- אפשר שמה שבתוליה חוזרות ומה שלא נחשב ביאה תלויים בדבר אחד[15]. יש לדון מהו אותו דבר אחד.

יש לדון במציאות זה- למה בתוליה חוזרות, אם זה מפני שינוי באופן שיוצא או מפני שינוי ביכולתה להחזיר אותם[16]. אם נאמר כראשון, נוכל

---

14 אבל, יש לעיין לירושלמי. ירו' אומר שאם נתעברה השנה, נשתנה גוף של האשה על שבתוליה חוזרים לזמן יותר ארוך. נמצא שמציאות זו תלויה בהלכה.

15 כמו כן, יש לומר שאחד תלוי במה שגורס דבר אחר שהוא הסיבה לשני כאן. ותו"ת.

16 לכאו', יש קצת ראיה לצד ראשון. מסתבר שהחזרת בתוליים, כמו כל רפואה שהגוף עושה בעצמו, נמשך לקצת זמן. אז, לכאו', אם נבעלת קצת פחותה מבת שלש שנים, לא יוכלו הבתוליים להחזיר. אז, קשה למה הגדר היא בת שלש שנים. יש לדחות שכעין לאפלוג הוא, שנקטו גדר שלש שנים, כיון שהוא זמן של שנים שלימות. גי"ל שכוחה להחזיר בתוליים אינו

לומר שיש איזה דבר שהוא חלוק עם ביאה זו. הוא חלוק מביאת בתולה, והוא חלוק מביאת בעולה. תוצאה של חילוק זה הוא שיכול להשיר בתולים באופן שחוזרים. אז, נוכל לומר שאותו חילוק הוא מה שעושה שלא נחשב ביאה. אבל, קצת צריך ביאור למה חילוק זה הוא מחלק.)אפשר לומר שהסיבה שמחלק הוא רק מפני שלא שווה לביאה של גדול. גדול היא עיקר בת ביאה, או מפני שנבעלת יותר או מפני שביאה שלה יותר חשובה, שמשרת את הבתולים ושמולדת. ותחשב.(

גם יש לומר שתאווה של האשה משתנה)או שהנאתה משתנה[17](. אולי כיון שהגוף מתגיש בביאה)שנהנה ממנה או נתאוו לה(לא מוסיף לעשות בתולות עוד.[18] כמו"כ, יש לומר שבגיל שלש, רוצה עוד ביאה, ואז גוף שלה לא עושה בתולים, שמונעים את הביאה.

נעלר כשנעשה בת שלש שנים, אלא קלת אחר כך. גי"ל שרק לריך כוח מיוחד של פחותה מבת שלש שנים להתחיל החזרת הסימנים, אבל לא לכל משך ההחזרה.

17 לזה, אולי אינו מחמת שינוי בדעתה, אלא שינוי במעשה, כמו שבארנו, שמביא יותר הנאה.

18 תחשב על זה. לא פשוט לי למה יקרה, אבל נראה שהוא אפשרי.

דרך שני הוא שלא חוששים לביאה, כיון שהיא פחותה מבת שלש. אילו קרה ביאה, אף שבתוליה חוזרות, לא יהיה לה קנס[19], אבל מניחים שלא קרה לה ביאה. לזה, צריכים להניח שני דברים. צריכים להניח שאילו נבעלה, לא יהיה לה קנס.)עיין למטה, שהערנו על זה.(גם צריך להניח שמניחים שלא נבעלה. יש לדון למה לא. מסתבר שאותו דבר שגורם כך הוא מה שאינה בת ביאה או מה שבתוליה חוזרות. ותחשב. נראה שהביאור הוא שאין לבועל או לנבעלת הרבה תאווה או הנאה)או מפני הדעת או מפני שהמעשה חלוק(, ולכן אין חשש שנבעלה. גם אפשר שכיון שלא נחשב ביאה, לא באים עליה.)זה יהיה ענין פסיקולוג'י, שבני אדם רוצים ביאה, וזה לא ביאה.(

עיין ברשי לקמן)לו:(ד"ה יתירות, שנראה שמשמע כצד זה[20].)כמו שהזכרנו, לצד זה, נמצא שצריכים לומר שביאה עמה יעשה שהיא בעולה, אף שבתוליה חוזרות.([21]

---

19 זה לא כל כך פשוט, שהרי הביאה לא נחשב ביאה, וגם בתולית חוזרות. אז, קשה במה היא נבעלת. ויש לדון, שסוף סוף מעשה של ביאה קרה לה. ותחשב. ויש לעיין למה שדנינו לעיל, בביאור למה אין קנס לבעולה.

20 ועיין לקמן, במה שנביא מרש"י.

21 יש להעיר שאפשר שרש"י סובר ששניהם נכונים. אבל, רש"י מזכיר זה כיון שהוא היותר עיקרי, שלא נדון מה עושה לה ביאה, כיון שלא נבעלה. ותחשב. ויש לדון, שאילו רש"י אמר שביאה שלה לא עושה שאינה בתולה, היה מוסיף חידוש לעיר שיש עדיים שנבעלה.

לפי דרך ראשון, מה שמשנה מחדש הוא שביאה שלה לא שווה לביאה שצריך כדי לעשות שאינה בתולה. יש לדון אם משנה ביאה שלה או משנה ביאה שצריך כדי לעשות אותה בעולה. אם משנה ביאה שלה, יש לדון אם משנה אותה במציאות)למשל, מחדש שלא מסיר בתולים(או משנה אותה בלומדות)למשל, מחדש שביאה בלי הנאה לא נחשב ביאה[22](. ותחשב. לפי דרך שני, מה שמשנה מחדש הוא שלא מניחים שהיתה נבעלת. יל"ד אם משנה כמה מניחים ביאה בה או כמה צריכים להניח.

גם אפשר שההו"א הוא שלא יהיה לה קנס, לא פלוג משאר גיורות משוחררות ושבויות. הקא משמע לן יהיה, לכאו', שכיון שביאה שלה או תאווה שלה חלוק מביאה שלהם, אין אומרים לא פלוג. ותחשב.

גם אפשר שההו"א הוא שנבעלו לפני גיור ושחרור שלהם, אבל אין ביאה זו פוסל אותם. אבל, הרגיל אותן לביאה. אז, מניחים שיהיו נבעלות עוד.[23] אז, החידוש הוא שלא מניחים שהיו נבעלות או החי' הוא שלא מניחים שביאה)או ביאה של פחותה מבת שלש שנים(עושה שתהיה נבעלת עוד.

---

22 עדיין, זה לא שווה לגד שנו שלגד שני, דניס אס לריך מה שנחשב ביאה או מה שהוא מעשה ביאה כדי לעשות שהיא אינה בתולה. ותו"ת.

23 לפי מה שגדלנו בהקדמה שאולי חלק מן הרע של אונס ומפתה הוא שמרגיל אותה לביאה, יש לומר שהענין הוא שהיא כבר מורגלת.

ועיין ברש"י על המשנה. רש"י כתב, כמעט בפירוש, שמניחים שנבעלה קודם שהיא בת שלש שנים, אבל ביאה כזה לא משיר בתולים, ואז עדיין חייב קנס עליה.[24]

כת השלישית:

הכת השלישית הוא ציורים שבהם יש איסור כרת בביאה[25]. ההו"א לפטור אותם שווה להו"א שהזכרנו בבבא ראשונה)אלא שכיון שחייבים כרת, יש יותר סיבה לפטור אותם מחמת הראשון, ויש יותר תנאים שסוברים שלא אפשר שקידושין חלים(. יש שבע ציורים:

1. אחותו.
2. אחות אביו.
3. אחות אמו.
4. אחות אשתו.

---

24 אבל, עיין במה שכתבנו בהערות על רש"י.

25 כיון שכת זה דומה לכת ראשונה, יש לדון למה הרחיק אותם. אולי תוס' דן בזה; עיין בביאורים שלנו על תוס'.

5. אשת אחיו. ואם תאמר הרי היא אשת איש, שהיא נשואה לאחיו. ויש לומר שאחיו מת או גירש אותה. אם אחיו מת, יש להקשות ל"ל חייב בייבום)ואז אין חיוב כרת ואין קנס[26](. ויש לומר שאם מיירי בשמת האח, מיירי בשיש לאחיו בנים.)כ"ז יוצא משקלו"ט של תוס' ד"ה ועל אשת אחיו.(

6. אשת אחי אביו. גם על זה יש להעיר שצריך להיות שהנישואין כבר נגמר.

7. נדה. לכאו', זה כולל נדה וזבה.

---

26 כן אומר הירושלמי, אבל לא נראה לי שזה כל כך פשוט. יש מיורים שאין לו ליבם, כמו אם מוכת שחין הוא. יותר מזה, לפי אבא שאול אם אינו מכוון לשם שמים, אין לו לבעול. אבל, לזה יש לומר שלא נדע כן אלא אם כן הוא מודה)ויש לדון, שואלי יאמעו לו בשעת מעשה; לא נראה שזה ייחשב הודאה(, ומודה בקנס פטור.

ביאור לשון "אלו נערות":

קושיית גמ':

מקשה גמ' ממשמעות של המשנה במילים "אלו נערות." משמע שמונה כל הנערות שיש להם קנס. אבל, יש כלל של נשים שמקבלות קנס שלא מנה- והוא נשים כשירות. אז, מקשה איך ידלג משנה עליהם.

לכאו', צריך ביאור למה קושיה זה קשה, שכבר באר תוס')בד"ה על הכותית(שמשנה תני ושייר. אז, יש לומר שכמו שתני ושייר על מש"א תוס', גם תני ושייר על נשים רגילות. נראה שיש שני תירוצים עיקריים לזה.

הראשון הוא שלא נאמר תנא ושייר על דבר כזה. נראה לומר שלש ביאורים בזה. אפשר שכיון שהוא הציור הרגיל[27], אי אפשר ששייר אותו. גם אפשר שהוא חלוק משאר הציורים, ויהיה בבא בפני עצמה. אי אפשר שתנא ושייר בבא שלם. גם אפשר לומר שהוא מפני שלא אומרים תנא ושייר אם היה קל לו שלא לשייר. אז, רק אומרים תנא ושייר אם שייר שני דברים)שאז היה צריך לכתוב את שניהם(. נוכל לומר שהיה קל לו שלא לשייר, שהיה לו לומר, "אלו נערות פסולות." יש להעיר שיש בזה שני חידושים גדולים. חידוש ראשון הוא שטוב שיהיה מה ששונה

---

27 יש שני דברים בכלל זה– הוא הציור הכי מצוי)שכל חילוק שיש בין נשים שבאותו כלל אינו חשוב(והוא הציור שאין בו קרקע שיש נה אותה מן הדין, אף בהו"א.

שלם, ולא שישמיע לנו את כל הדינים. במילים אחרים, אף שנמצא שלא שייר, היה נמצא שכל כלל של המשנה לא מדבר בכל הדינים. לא פשוט שזה יותר טוב. חידוש שני הוא שהיה לו לעשות כן אף שבין כך ובין כך שייר. לא נראה שזה נכון, שאז נאמר כן בכל זמן שמשייר שני דברים, שיש לו לרבות אחד מהם, כיון שהוא קל. הדרך לדחות הוא שכיון שבאותו דרך שמרבה אחד מרבה חבירו, לא ירבה רק אחד מהם, שלמה לי לרבות זה יותר מזה. אבל, אולי כאן, שמרבה אותם בדרכים שונים, לא נאמר כן. דחוק.

השני הוא שנוכל לומר תנא ושייר, אבל גמ' הקשה כדי למצוא תירוץ יותר טוב.)כמו"כ, יש לומר שהתרצן הוא שהקשה, ובא לפרש את המשנה, אלא שעשה כן בדרך קושיה ותירוץ. עיין בר"ן ורא"ש בפרק נערה המאורסה בנדרים כעין זה.(

תירוץ גמ':

תירוץ של גמ' הוא ש"הכי קאמר: אלו נערות פסולות שיש להם קנס."

יש לדון מהו כוונת גמ'- אפשר שמשנה את גירסת המשנה, לומר שמשנה לא אומר "אלו נערות שיש להם קנס," אלא "אלו נערות פסולות שיש להם קנס."[28]

---

[28] ע' בגמ' בתחילת פסחים, שנראה שמשמע נגד לד זה.

גם אפשר שמפרש שמשנה רק מדבר בפסולות, ובתוך אותו כלל אומר, "אלו נערות שיש להם קנס." לשני, ק"ק שלא יפרש המשנה עצמו את זה[29].[30]

קשה למה משנה רק דן בנערות פסולות. וי"ל שרק בהן יש חידוש, שמה שיש קנס לנערה בתולה כשרה שנבעלה הוא פסוק בפירוש.[31] כן נראה מרשי על המשנה.

---

29 יש להעיר שאין לומר שלין של נשים כשרות פשוט מן המשנה, וכלש כן הס,שהרי יש לומר שרק יש קנס אס בא על פסולה, שיותר גרוע הוא. יש לדון, שאין איסור בבא שני של המשנה. אז, לא נראה לקנוס יותר שס.

30 יש לציין לתוס' בתחילת פרק מרובה, שסובר שלפעמים משנה רק מבאר דינים של סוג אחד, ולא מזכיר שרק דן באותו סוג. אבל, אולי יש לחלק בין לשן משנה זה)"אלו נערות"(ללשונות של משניות שהזכיר שס. ויש לדון.

31 על פי זה, יש לבאר למה, לגד שני, משנה לא מזכיר שרק דן בפסולים. אולי לא צריך להזכיר אותו, כיון שפשוט שרק אומר דבר שצריך אמירה, ולא ידון במה שהוא כבר ידוע.

ביאור מיעוט קטנות מ"נערות":

הקדמה:

כבר באתו שכשבא איש על אשה, חייב לשלם לאביה קנס. אבל, אין חיוב זה שווה בכל אשה שבעל. אם בא על בוגרת, לא חייב לשלם קנס, שפסוק רק אומר שחייב כשבא על נערה. חולקים רבנן ורבי מאיר אם חייב כשבא על קטנה.

סברה חיצונה יהיה לפטור אותו, שקרא מחייב רק אם בא על נערה. אבל, מילת נערה כתוב חסר, שאין ה"ה בסופה, אלא כ', "נער]ה[." במקום אחר)מוציא שם רע(, לא כ' חסר, אלא שלם. שם, ממה שמזכיר חיוב מיתה, מבואר שהפסוק רק מדבר בגדולה. מזה לומדים שיש חילוק בין מילת "נערה" למילת "נער."[32] מילת

---

[32] בכל קטע זה, כשנכתוב "נער," כוונה שבנו יהיה לאותו מילה עם קמץ תחת הרי"ש. אבל, מילת נער בלי קמץ– רמה לומר ילד, ולא ילדה– לא ייכתב בקטע זה כלל.

נערה משמע אשה גדולה)כבר הביאה שני שערות(עד בגרות)ששה חדשים אחר הבאת השערות(. אבל, נער משמע נערה וקטנה[33].[34]

עכשיו, נשתנה הסברה, ועכשיו נחשב שחייב אם בא על קטנה כמו שחייב אם בא על נערה- וכן סוברים רבנן. אבל, רבי מאיר דורש נגד זה. קרא כ' שאחר שבעל אותה, "לו תהיה לאשה." לשון הקרא משמע שהוויתה לאשה בא ע"י עצמה- היא מהווה את עצמה, ואין אביה מהווה אותה. קטנה לא יכולה לעשות כן, ואז נתמעטת.)יש להוסיף שאין הביאור שכיון שאי אפשר לקיים חלק זה- להוות את עצמה- נתמעטת, שהרי אי אפשר לקיים זה גם בחיובי כרת, כיון שאין קידושין

---

33 יש לדון קצת מהו הלימוד. הדרך שכתבנו אותו כאן הוא שמבאר משמעות של המילה. אבל, אפשר לומר שאינו מגלה משמעות של המילה, אלא מגלה שבכל מקום שכתוב "נער,"גם נוהג הדין בקטנה. אז, נמצא שתורה רק אומר דין זה בנערה, אבל הדרך שאמר לנו גם מגיד לנו שהוא נוהג בקטנה. ותתשב.

34 לא פשוט לי מהיכי תיתי שמשמע נערה וקטנה, ולא נערה ובוגרת. אפשר שיש מקומות שכ' נער שבו לא מסתבר שיהיה הדין בבוגרת, כמו כאן, שאי אפשר שילך לאב, שבר יצאה מרשות שלו. .ותתשב. גם אפשר שיותר קל לקרוא לקטנה בשם נערה, כיון שעומדת להיות נערה.)זה רק אפשר אם לומדים מזה שמילה "נער")שמסתמא דומה למילת "נערה"(אומר קטנים ונערות. אבל, אם רק מלמד שגם בהן נוהג הדין, לא כל כך מסתבר. אבל, עדיין יש לומר שמפני זה יותר קל לומר שדיני נערה נוהגים בה. ותתשב.

חלים. אבל, עדיין משנה שלנו)שממעט קטנה(לא ממעט חיובי כרת[35]. אלא, צריך לומר שממעט מין אשה שלא יכולה להוות את עצמה כלל[36].

כמו שהערנו למטה, מסתמא, זהו המיעוט לגויה ושפחה גם כן.)אז, היה אפשר לומר שרבנן חולקים גם על אותם דינים.[37](

ויש לדון אם זה מוכיח לרבי מאיר שמשמעות "נער" ו"נערה" שווה, או שמוכיח שדין זה רק בנערה, ולא בקטנהש[38].)צריך לעיין במקומות אחרים שאומר

---

35 אין לומר שמשנה שלנו בהכרח חולק על רבי מאיר, כיון שיש אמורא שסובר שרבי מאיר הוא התנא אף של חלק זה של המשנה.

36 וא"ת למה ממעטים קטנה ולא חיוב כרת. ויש לומר שקטנה לא יכולה להוות את עצמה לשום אדם, אבל חיוב כרת יכולה להוות את עצמה לשאר בני אדם. וא"ת אם כן נמעט גם גוי. עיין בביאורים שלנו על תוס', שכנראה חולקים רש"י ותוס' אם ממעטים גוי.)אפשר לומר שמודים שממעטים גוי, אבל רש"י סובר שדורשים טעם הקרא)עיין בתורא"ש בב"מ שכ' שדורשים טעם הקרא כשהוא מסתבר מאד(, ושטעם הקרא הוא שלא שומרת על עצמה. אז, אם שומרת על עצמה, יש קנס. ותתשב.(ויש לומר שגוי מהווה את עצמה לגוי אחר. גם יש לומר, כמו שנכתב לקמן למעלה, שרש"י רק הולך כשיטת רבנן)קצת קשה אם נאמר שמשנה שלנו הולך כשיטת רבי מאיר(, וסובר שחולקים על רבנן בזה.

37 וא"ת איך תוס' ידחה את זה. אפשר לומר שתוס' רק אומר כן לפי רבי מאיר, כיון שמשנה הוא כשיטתו. גם אפשר לומר שתוס' סובר שאף שרבנן לא דורשים את זה למעט קטנה, דורשים את זה למעט גוי. אולי החילוק הוא שקטנה נתרבה כבר מ"נער." גם אפשר שהחילוק הוא שקטנה תבוא לכלל הויית עצמה. ותתשב.

38 וא"ת אם כן למה יכתוב כאן "נער." ויש לומר שכיון שהוא יותר קטן, ובין כך ובין כך נולע מתי הדין נוהג, כ' "נער." זה קצת רחוק אם נאמר שמגלה משמעות "נער," ולא מגלה מה יש

"נער."(גם יש לדון אם רבנן דוחים דרשת רבי מאיר מחמת מילת "נער" או שלא דורשים כרבי מאיר כלל, שכבר דורשים "תהיה" לדבר אחר)עיין לקמן בגמ'[39](. על צד ראשון, יש להעיר שלא כל כך פשוט ש"נער" ירבה, שמשמע הכלל, אבל לא שיהיה, בדווקא, כל נשים שבאותו כלל. אולי יש לדקדק ממה שלא אמר "נערה," אבל אף זה אינו כ"כ חזק, שיש לומר שלא היה צריך לומר "נערה," כיון שהיה אומר "תהיה." אולי יותר טוב לומר "נערה," כיון שהוא יותר בפירוש. ויש לדון.

דיוק של גמ':

גמ' מדייק מלשון המשנה- "אלו נערות שיש להן קנס"- שמשנה זה רק נכון בנערות, אבל לא בקטנות. לכאו', יש שני חלקים למשנה שזה יכול להיות בו- יכול להיות במה שיש קנס לאלו, ויכול להיות במה שאין קנס לאחרים)המנויים

לדרוש ממנו. גם קלת קשה למה לא כ' "נערה," ולא כ', "לו תהיה." אולי בין כך ובין כך ל' לכ' דבר כעין "לא תהיה" לפשטות הקלא. ותחשב. גם יש לומר שצריך אותו למעט גוי ושפחה.

39 אגב, קלת צריך ביאור מה סובר רבי מאיר. לכאו', צריך לדרוש כן, שלא מצאנו שהוא חולק. אבל, אז קשה איך לומד מ"תהיה" שצריך להיות אשה שיכולה להוות את עצמה. ראשון, אינו מיותר, ולא נראה שזה דבר שיכולים לדמש בלי ייתור. שני, מה יאמר פסוק, שצריך לומר כן. אז, צריכים למחול על המשמעות, שרק אומר משמעות זה, אף שאינה נכונה, מפני משמעות אחר של אותו הפסוק. ויש לדון, שאולי היה לו לרבות, אז, קטנה בפירוש. ותחשב.

בסיפא(. יותר מסתבר לגמ' לומר שיש חילוק בין נערה לקטנה לענין אלו שיש להן קנס מלומר שהוא לענין אלו שאין להן קנס. אז, מדייק מן המשנה כרבי מאיר.[40]

ע' בתוס' ד"ה נערה אין קטנה לא. מזה מבואר שגמ' סומך על הוכחה אחרת)ממשנה לקמן שאומר בפירוש כרבי מאיר(. ע' בביאורי אותו תוס', שבארנו מה כוונת גמ' בדיוק זה, כיון שאינו עיקר המקור.

הברייתא:

מזכיר גמ' בריי' שאומר מחלקת בין רבי מאיר לרבנן.)עיין בהקדמה לקטע זה, שהבאנו אותו שם.(בריי' אומר שר"מ אומר שקטנה יש לה מכר)רצה לומר, האב יכול למכור אותה(ואין לה קנס. נערה אין לה מכר)רש"י מוסיף מגמ' שזה נלמד מקל וחומר. פסוק אומר שהיא יוצאת חנם כשנעשה נערה. אז, קל וחומר שלא יכול למכור אותה כשהיא כבר נערה[41].(ויש לה קנס. רבנן חולקים ואומרים שקטנה מבת שלש שנים עד שתבגר יש לה קנס.)אבל, קודם שלש שנים, אין קנס, כיון שאין הביאה נחשבת ביאה. כן אומר רש"י. עיין לעיל)גבי חידוש של

---

40 יש להעיר שלא צריך כך לפי מה שבארנו בתוס')אלא אחרן שמיון ליוק זה מקור כלל, אלא הוא מבאר שהליוק הוא מפני שסובר כר"מ, שיודע ממקוס אחר שסובר כרבי מאיר. ותו"ת.

41 אין קל וחומר זה כל כך פשוט, אבל מניח, בעשייתי אותו קל וחומר, שיותר קל לעשות חלות נמשך מלעשות שחלות חל. אז, אם יכול לעשות שחלות לא נמשך, בוודאי יכול לעשותשחלות לא חל. במקומות מפוזרים בש"י ש"י ובחרב אל הבדים לנינו בקל וחומר זה.

ביאורים- גמרא

כת שנית(שבארנו שני חילוקים)לכל הפחות(בין ביאת בת שלש שנים לביאת קטנה פחותה מבת שלש שנים. יש לדון איזה חילוק הוא הגורם החילוק בדין כאן. מרש"י, משמע שהוא מה שלא נחשב ביאה בשאר דינים.)אפשר שהוא זה עצמו- שזה לא פלוג- ואפשר שהוא מה שגורם אותו דין.(

מקשה נמ' למה אמרו רבנן שיש קנס,ולא הזכירו שיש מכר. הרי,פשוט שיש מכר לקטנה.

לכאו',יש שתי תשובות פשוטות לקושיה זו.פשוט לתרץ שרק הזכיר קנס כיון שאין מכר בכל מה שאמרו רבנן,אלא רק במקצתו; אין מכר בנערה,ורבנן הזכירו קטנה ונערה במאמר אחד.)יש לדון, שלא היה ערך להזכיר נערה,שבזה לא חולקים על רבי מאיר. ויש לדון,שכל קושיא זו מקשה על הזכרת מכר,אף שבזה לא חולקים על רבי מאיר.(נש פשוט לתרץ שרבנן רק הזכירו דין קנס כיון שרק בזה חלקו. אבל,דין מכר לרבנן הוא שווה לדין מכר לרבי מאיר, ולכן לא דנו בו. אבל, נמ' לא מתרץ כצדדים אלו, וצריך ביאור לש .

נראה שאולי קושיית נמ' מיושב על הנחה אחרת.נכון הוא שרבנן לא חייבים להזכיר דין מכר. אבל, אפשר שנמ'מניח שאילו היו חולקים על מה שאמר רבי מאיר חוץ ממה שאמרו, היו מפרשים אותו. במילים אחרים , ככה: רבי מאיר אומר שני דברים- אומר כלל, ואומר פרט. אומר כלל, והוא שרק יש קנס כשאין מכר,ורק יש מכר כשאין קנס. אומר פרט,והוא ביאור מתי שי קנס ומתי יש מכר. אולי סובר נמ'שכיון שרבנן מדברים ביותר על פרט- מתי חייב מה- מסתבר שחולקים על הפרט. אז, נמצא שמודים לכלל של רבי מאיר,והוא שלא חייב קנס ומכר בגל אחד . לכן, מקשה שאינו כן. אז, אומר שצריכים לשנות את לשון של רבנן)או ביאור של רבנן(עד שפשוט שרבנן לא מודים לכלל של רבי מאיר, אלא על זה הוא שחולקים. ותחשב.

נמ' מתרץ ש"אימא אף קנס במקום מכר."

כמו לעיל,יש לדון אם משנה את הנירסא או לא. אם משנה את הני', פשוט מהו התי')אלא שנצטרך לדון בני' החדשה לקמן(. אם לא משנה את הני',צריך לומרש התירון הוא משני התירוצים שכתבנו לעיל. לשון נמ'מאל משמע כצד ראשון, ואז נניח כן.

חרב אל הבדים- אלו נערות

ביאורים- גמרא

ני' חלשה קנת קשה. אני מבין למה נאמר "אף קנס,"שאומר שלא רק יש מכר אלא אף יש קנס ,ואני מבין למה נאמר "קנס במקום מכר," שזה אומר שיש שניהם. אבל,אני לא מבין למה נצטרך לומר שניהם.אם כבר אומר שיש מכר,אין צריך לומר שהקנס מוסיף על המכר.אולי כיון שמוסיף,אף שלא צריך לחלש שמוסיף, אומר "אף." לחוק.גם צריך ביאור, עליין, למה אומר "במקום מכר" כיון שאומר "אף קנס.")קונסייה זו יהיה קשה בין כך ובין כך על לשון נמ',אבל נראה שהוא יותר קשה אם נמ' מלקלק במילים שלו ומבאר מה באמת נורם.(

אפשר לומר שכוונת נמ'הוא לומר שצריכים לנרום, "אף קנס," ומפרש שרצה לומר, אז, במקום מכר. עליין זה לחוק,שאין זה לשון הנמ' בדרך כלל.

ביאור שקלא וטריא ל"ל ממעטים בבא ראשון ושלשי:

קושיית גמ':

מקשה גמ' למה יש קנס לנשים שנמנו בבבא ראשון ושלישי[42]. הרי, כ', "לו תהיה לאשה," ואז צריכה להיות אשה הראוייה לו לישא.[43]

---

42 יש מאותן נשים שנאסרו רק מדרבנן)על כל פניס, לרש"י(. אז, יש לדון אם גמ' מקשה על דינן גם כן או לא. לכאו', מסתבר לומר שלא מקשה מאותו ליור, שאין קרא ממעט אותו, שהוא ראוי מדאו'. ויש לדון, שאפשר שמה שאינו יכול מדברנן הוא בכלל אינו ראוי, כמו שכתבנו בביאור תוס' ד"ה על הנתינה. גם אפשר לומר שאילו לא היה קנס למה שנאסר, היו רבנן גוזריס כן)ומבטליס הקנס מדין הפקר בית דין הפקר(על מה שהוא אסור מדרבנן.

43 בין הכל, מצאנו שלש סיבות למעט בבות של המשה:

- כתיב "לו תהיה." משמע שצריך להיות ראויה להוויה)שמותר לישא אותה(.

לזה, דוחה גמ' שכ' ריבוי ב"הנערה," וכ' ריבוי ב"הבתולות." אז, מרבים מזה מה שיש בו איסור על ההוייה, ומה שאין בו הוויה)שלא חל(.

- רנבה"ק סובר שחיוב כרת פוטר מחיוב מיתה. אז, נמעט בבא שלישית.

- רבנן סוברים שאין מקבלים מלקות ומיתה. אז, בבא ראשון ושלישית לא יחייבו ממון.

בזה, מצאנו שלש שיטות בגמ':

  - ריש לקיש אומר שאין הכי נמי, כן הוא. רבנן חולקים על משנה שלנו. יש להעיר שעדיין רק יחלקו רבנן על ליורים שיש בהם מלקות. זה ימעט בבא ראשונה)או

מקלת ל יורים שבוו, אבל לא בהכרח ימעט בבא שליפי. שם, חולקים רבנן ורבי יצחק אם יש חיוב מלקות או אין חיוב מלקות. אז, רבנן יחלקו על בבא שליפי, ורבי יצחק לא יחלוק על בבא שליפי.

- עולא אומר שתמיד חייב ממון)בקנס אונס ומפותה(, אלא שלפעמים)כשמשלם ממון(לא חייב במלקות.
- רבי יוחנן אומר שחייב ממון כשלא לוקה)כמו אם לא מתריס אותו(.

עכשיו, צריכים לעשות קלת חשבון על כל זה:

יש לדון, לפי הו"א של גמ', למה צריכים מיעוט ראשון, ולמה לא ממעטים את הכל ממיעוט שני ושליפי. לא נראה שנוכל למעט ממיעוט שני, כיון שזה רק ממעט חיובי כרת. אבל, עדיין לא ממעטים חיוב מלקות. לא פשוט אם יכולים למעט ממיעוט שליפי. לפי עולא, זה לא ימעט כלל, ולפי רבי יוחנן, זה לא ימעט ליור שאין בו התראה.)יש לדון אם גמרא ידע כן כשאל ממקור ראשון.(לפי רש"י לקיש, קשה למה נצטרך מיעוט ראשון. אפשר שגמ', כשהקשה, לא חש למה שאומר ריש לקיש, כיון שלא היה פשוט לו. במילים אחרים, הקשה שכנראה יש מקור מזה. אף אם נמצא שיש מקור היה נמצא נגד ריש לקיש, לא היה זה קשה לגמ', כי גמרא לא מסיק שיש מקור. ותחשב. אבל, לפי ריש לקיש, צריך ביאור מה סוברים רבנן למעשה. אי אפשר שממעטים ממנו, שכבר יש להם מעוט אחר. יכולים לומר שלאיזה סיבה לא אוהבים דרשה זו. קשה, אז, למה גמרא לא אומר כן לבאר למה לא ממעטים משם. אז, נראה שצריך לומר שרבנן סוברים כתי' של גמ'. אז, רבנן ירבו חייבי מלקות וחייבי כרת. אז, קשה למה לא דוחים מיעוט שליפי מזה. אולי מרבה רק חיוב מיתה, אבל לא חיוב מיתה ומלקות. אז, חייב רק מיתה, ואינו חיוב מלקות בכלל. אז, יולא לנו חידוש גדול מזה. ותחשב.

לא קשה למה צריכים מיעוט שני ושליפי, כיון שראשון לא יהני, בין מפני שנלחה, בין מפני שרק נוהג כאן. וא"ת למה צריכים שני אחרי שיש שליפי. לעולא, יכול להיות שפוטר אתו מחיוב ממון. לרבי יוחנן, יכול להיות שפוטר אותו כשלא עבר במזיד.)יש לדון אם עולא מחייב גם שם. היה נראה לומר שמחייב, כיון שנלמד ממיתה. ויש לדון, שאולי רק הוקש עונש לעונש,

לא כל כך פשוט מהו דרשה זו. נדון בו, בע"ה, אבל לפני זה, צריכים להקדם שיש שני דברים שונים שיבואו כאן, והם שאין עשה לישא אותם ושאין חיוב קנס להן. שני דברים אלו הם דברים חלוקים, ולא, בהכרח, תלויים זה בזה. באמת, לא בהכרח הם שניהם נכונים; רק יודעים שבוודאי השני נכון, שזהו מה שאמר המשנה.

אז, נתחיל לדון במקור. נראה שיש שני צדדים עיקרים, ובכל אחד יש לדון.

1. אין ייתור לדין זה, אלא נשמע מפשטות הקרא. איך נלמד מפשטות הקרא:

a. אולי יודעים שאין להן חיוב לישא אותה)ע' לקמן(. אולי חיוב לשלם דמי קנס קשור לחיוב לישא אותה.)יש לדון למה זה יהיה. אולי הענין הוא שלא יועיל די אם אינו חייב לישא לה, ולא יטריח אותו תורה לשלם, אז, כיון שלא מועיל כל כך. ואם תאמר ישלם

ולא עבירה לעבירה. לא נראה כן, שאין רואים שום פטור של עונש מיתה, כיון שיכולים לתלות הכל בעבירה.(לריש לקיש, יש לומר שסובר כרבי מאיר.

יולא מן הגמ' שקריכים שני פסוקים. קשה לפי רנבה"ק, שאז נלחה מקור שלו מחמת הקלא. אפשר לומר שר"נ לא דורש כן, אבל קשה מהיכי תיתי לגמרא לומר זה. ויש לומר שאז לא חייב כרת, ולא היה למשנה לומר שחייב כרת. אבל, תוס' לא תי' כן, אלא אומר שאז לומדים מכרת למיתה, ואף בחיוב מיתה הוא חייב על ממון.

יותר. ויש לומר שלא פלוג תורה. גם יש לומר שאז יפסד יותר מדי.(

b. אולי ממה שקרא אומר שצריך לישא להם, רואים על מי קאי הקרא- קאי על מי שיכולה לישא להן. זה אותו פרשה של קרא שמחייב קנס. אז, קרא שמחייב קנס לא דן בציור שאיש לא יכול לישא אותה אשה. ואם תאמר אף שלא אומר קרא כן, נלמד אותו ממה מצינו. ויש לדון אם קונסים ממה מצינו, שאולי הוא בכלל "אין עונשים מן הדין.")ויש לדון, שאני מרגיש שזה רק כעין גילוי מילתא, שאין חילוק חשוב ביניהם.(ויש לומר שיש לחלק, שכאן יש איסור, ואז אינו כל כך מצוי שיבוא עליה. אז, לא צריכים הקנס כל כך.[44]

ואם תאמר מהיכי תיתי שאינה בכלל העשה. למי שיש לה לאו שאינו נדחה בפני עשה- כמו חייבי כריתות- אין זה קשה, שבוודאי אינה בכלל העשה, שלא נדחה הלאו מפני העשה להתיר עשיית העשה.[45] גם אם

---

44 גם יש לומר שיש לחוש יותר שיבוא עליה אם חייב לה קנס, בדומה למה שכתב תוס' בהו"א גבי כותים.

45 לכאו', לא אפשר לפרש שזהו קושיית הגמ', שהרי צריך קרא לחייבי לאוויס. צריך לחשוב אם נוכל למצא מין של חייבי לאוויס)לא צריך להיות אלו המנויים במשנה(שצריכים קרא.

נאמר שמה שאשה צריכה לעכב לומר שלא רוצה לישא אותו, כדי לקיים העשה והלאו, נמצא שאי אפשר לקיים את העשה, שאף אילו היה ציווי, לא היה נעשה. ונראה, אז, שנצטרך לומר- לנקודה זו- כאחד מן הצדדים שבצד כללי 2)או לומר שמשמעות הקרא ממעט אותו(.[46]

2. זה נלמד מייתור. יש לדון מאיזה מין ייתור נלמד:

a. יש קרא מיותר, ואז דורשים דין.

b. יש קרא מיותר שיש בו משמעות לדין זה. יש לדון מהו המשמעות:

i. מילה שלא צריכה להיות נכתבת יש בו משמעות.

יש להעיר שאם נשנה את גי' הגמ', נוכל לומר של' קרא רק לחייבי עשה וחייבי לאו שיש בו כרת, שרק בהם אין העשה שייך. אז, מתורץ קושיית תוס' כ"ל לריכים שלש קראי, שלא לריכים קרא למה שנלחה בפני עש ה. ותחשב.

אבל, עיין לקמן בגמ', שבוולאי יש שיטה שממעט חייבי לאוויס.

46 ויש להעיר שלגד שני שבגד ראשון, אין זה כל כך פשוט, שהרי היה אפשר לפרש, אז, שהוא בתוך הקרא. זה אומר שקרא מדבר אל כל מי ששייך לעשה, ואומר שחייב קנס, וגם מזכיר שאם ראוי הוא לעשה)שהרי, שם בקרא כתוב המיעוט(, יש גם דין אחר, שהוא העשה. במילים אחרים, אולי מה שקרא מחייב עשה לא מבאר שקרא מדבר למי שיכול לקיים את העשה, שקרא שם גם ממעט מן העשה. אז, לריך לומר שאותם בני אדם שנתמעטים הם גם בתוך הקרא, שרק משם נתמעטו. ותחשב על זה.

ii. יש מילה מיותרת. פֵּרֵי"ז זה, אז, הוא יותר ארוך ממה שצריך להיות, ומילה שבפֵּרֵי"ז זה יש בו משמעות. ותו"ת.

אז, לבאר שני ענינים אלו, יש שני דברים לבאר:

ראשון, יש לבאר מה היה לו לומר. נראה שיש הרבה דרכים בזה. היה אפשר לומר "ישא אותה," "תנשא לו," "ישאו," או כדומה. ותחשב עוד.

שני, יש לבאר מהו הדרשה. נראה שאפשר שדורשים מלשון "לו," שמשמע שמי שהוא משנה את הדין, שאילו הוא אסור לה, אין דין זה קיים[47]. גם אפשר שדורשים מ"לאשה," שאולי משמע אשה מיוחדת, שהרי, מילה יחידית היא[48]. זה משמע שהיא מין פרטי של אשה, דהיינו אשה המותרת לו. אפשר שדורשים ממילת

---

47 שוב ראיתי בגמ' ב"ב)קלז:(שמשמע כליוק זה.

48 לף שצריך לנקוט מילה יחידית, שהרי רק נושא אשה אחת, לא צריך לנקוט מילה זו כלל.

"תהיה" שמשמע שהיא אשה שבדרך כלל מותר לו[49].

)כן נראה מגמ' לקמן, וכן סובר רש"י שם.(

יש להעיר שהיה אפשר לדרוש מדרשות אלו שאין עשה, ולא שאין קנס. אולי לא כל כך מסתבר לדרוש שאין עשה, שאין זה כל כך נוגע, שבין כך ובין כך, היא חייבת)או טוב לה(לטעון שלא רוצה לישא לו, כמו שאומר גמ' לקמן)מ.(. אולי אף בלי זה אינו מסתבר כמו שמסתבר לפטור מקנס. ויש לדון. גם אפשר שיש שתי דרשות.

בביאור הדרשה, חשוב לציין לתוס' ד"ה וחד לאתויי. תוס' מקשה למה כתב קרא כן וכ' ריבויים, ולא רק מנע מכתיבת הקרא. אז, פשוט שתוס' סובר שלא דורשים רק ממה שאי אפשר לקיים עשה, אלא מייתור. תוס' תי' שצ' כן כדי ללמד שצריכה לבחור לישא לו, שכ', "לו תהיה." יש לדון אם הדרשה שם הוא מ"לו," שאומר שבוחרת בו, "תהיה," שמשמע שהיא העושה כן, וכאילו היא העושה חלות, ואז בוודאי צריך רצונה, או "לאשה," שמשמע שהיא כשאר נשים, שלא נושאים איש שלא רוצים לישא. גם אפשר שאחד מן המילים צריך להיות נכתב אגב מילה אחרת. על כל פנים, זה נוגע בביאור הדרשה.

---

49 ויש לדון אם משמע שצריך להיות מותר בהויה לו רצויה בהויה)אלא שמניחים שבנ"א לא יעשו באיסור, וזה בכלל "רצוי"(.

גם יש להעיר שמגמ' לקמן, יוצא שיש עשה שאומר שישא מי שאסורה לו בלאו. אז, לכאו', אילו בהו"א היינו דורשים שאין עשה, צריך לומר שגם זה נשתנה במסקנה, שכיון שלא דורשים שצריך להיות ראוי כדי לשלם קנס, לא מסתבר לדרוש שצריך להיות ראוי כדי להיות עליו עשה זה. ותחשב.

גם יש לדון קצת בסברת המיעוט- למה יהיה שביאה עם מי שאסורה לו לא יחייב קנס. נכתב כמה צדדים:

- אפשר שהוא מפני שכבר יש לו עונש אחר בשמים. אף שלעולם יש עונש, אולי דורשים מן הקרא שכאן יש עונש די עד שלא נענש.)באמת, אני לא מבאר כאן למה לא חייב, אלא רק מסביר שמצאנו דין אחר כזה, והוא דין שאין מלקות או מיתה וממון.(

- אפשר שאינו כל כך מצוי שאדם יבעל אשה האסורה לו, שמסתמא יוכל לעצור א"ע מזה. כיון שאינו כל כך מצוי, לא צריך קנס.[50]

- אפשר שכיון שבא עליה, רואים שהיה לו תאווה גדולה. אולי, אז, לא היה קנס מהני כל כך.

---

50 כמו כן, יש לומר שאינו מצוי כיון שאין האסוריס לו כל כך מצויים. אף שאין זה סיבה לחלק, אולי זה עושה שהוא סוג בפני עצמו. אין לריכים קנס על אותו סוג, כיון שכבר יש קנס על סוג הרגיל, שכולל כל שאר הגיוריס. ותו"ת.

- אולי חלק מן הקנס הוא חיוב לישא אותה. אז, אם אי אפשר לו לישא אותה, אין קונסים לו. ואם תאמר הרי במפותה לא חייב לישא לה. ויש לומר ששם לא רוצים לקונס אותו כל כך; רק קונסים אותו שיחייב לשלם אם לא רוצה)היא לא רוצה(לינשא. כאן, נמצא שקונסים אותו לשלם, שאי אפשר לו לישא. קנס גדול כזה לא רצתה תורה.

- אולי רצתה תורה להשוות דין של כל הנקנסים)כמו שמשמע מגמ' בתחילת החובל(. אולי יותר טוב שלא לקנוס מלקנוס באופן שאינו שווה. ואם תאמר מחמת זה נחייב לו לישא. ויש לומר שלא רוצים שיעבור. גם יש לומר שאז חוטא נשכר.

- אולי אדם צריך להיות זכאי בקנס, שקנס טוב לו, שמרחיק אותו מדבר רע. אז, אולי מי שצריך הרחק מביאת איסור לא זוכה בקנס.)וע' בב"ק)ע(, שנראה שזה מחלקת תנאים.(

תירוץ הגמ':

גמ' נותן שלש תירוצים. אבל, עיקר התירוץ שווה. גמ' יאמר שיש שני פסוקים שהם מיותרים, ומשם דורשים דין של קנס לחייבי לאו ודין של קנס לחייבי כרת. באמצע, נמצא פסוקים אחרים, ונבאר מה דרשה שלהם.

ואם תאמר איך דורשים משני פסוקים, כיון שצריכים לרבות חייבי עשה לקנס, חייבי לאו לקנס, וחייבי כרת לקנס. תוס' תי' שכיון שמרבים אחד)איני יודע איזה אחד נרבה- חייבי עשה או חייבי לאו(, נדע שאין הפירוש של "לו תהיה לאשה"

שצריכה להיות אשה המותרת לו, שהרי כבר נתרבה אשה שלא מותרת לו. אז, ממילא גם השני)לאו או עשה(יהיה נלמד, שאין עוד מיעוט לו.

ואם תאמר אם כן לא צריכים שני קראי, אלא רק קרא אחד לרבות. תוס' מבאר שזה רק יגיד לנו שאין "לו תהיה לאשה" אומר שצריכה להיות אשה שמותרת לו. אבל, עדיין אולי צריכה להיות אשה שראוייה לו- אשה שיש לו תפיסת קידושין עליה. אז, נמעט, עדיין, חיובי כרת. לכן, צריכים קרא שני.[51]

ואם תאמר נצטרך ארבע פסוקים, שצריכים שנים לאונס ושנים לפיתוי. ויש לומר שרק צריכים לימוד באחד מהם, שלומדים זה מזה בגזרה שווה. קצת יש לדון בזה, שבהו"א של גמ', רב פפא לא ידע שיש גז"ש. אולי אין הכי נמי, היה אפשר להקשות גם זה. וע' לקמן שנעיר שלכאו', לא צריך ג"ש, שקרא מדמה אותם בפירוש, שאומר שחייב כמוהר בתולות)עיין שם(. אולי צריך לומר שלמקצת דינים דמיון זה מהני, אבל למקצת דינים לא מהני, ולזה צריך גזירה שווה.)עיין בתוך הקרא להבין מה שאני אומר- מקצת דינים הם כלולים בתוך המשמעות של הקרא.(אז, אולי יש לומר שלימוד זה הוא בתוך פשטות הקרא, ולא צריך גזרה שווה לו. ותחשב.

---

51 עיין לקמן, בביאור דרשת הגמרא. נראה שיכול להיות שני מיני דרשות להרבה מן הגדלים שגדלנו לעיל. וע"ש.

תירוץ של ריש לקיש:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הנערה." אחד אומר דינו)מה שחייב קנס רק אם בא על נערה(, אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייבי לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שני הפעמים שכ', "נערה," והה"ה שניתוסף בפעם אחת. ר"ח סבר שהשלש הם "נער" עם מה שיש ה"ה בסופו וה"ה בתחילתו.

יש להעיר שנמצא, אז, שהה"ה בתחילתו מרבה. בדרך כלל, ה"ה ממעט, שמשמע שהוא רק מין נערה זה, אבל לא מין אחר.)לפעמים, דן גמ' בזה.(

אפשר שה"ה הוא ה"ה הידיעה, ומגלה שנערה זה יכולה להיות נערה שכבר הוזכרה בתורה. לא הוזכרה נערה המותרת לו, אבל הוזכרה נערה האסורה לו, כשאומר שלא לישא אותה.)שם, רק הזכיר אשה, ולא נערה בדווקא, אבל אף נערה בכלל האיסור.(ויש לדון בזה, שהזכיר גם אשה מותרת לו כשדן באיש שנושא אשה. ותחשב. ויש לדחות בקל, שהה"ה כאן מיותר, ואין צורך לו להיות אומר שהוא דווקא אותו מין של אשה, שכבר היינו יודעים כן מ"לו תהיה לאשה," ואז צריך לומר שהה"ה מגיד שדנים באותה אשה שנזכרת כבר לענין איסור. ותו"ת.

היה אפשר לטעון שאף כאן ממעט, אלא שהוא מיעוט אחר מיעוט, שרק כ', "לו תהיה לאשה." וע' בתוס', שמשמע שלמסקנא, דורשים דבר אחר מ"לו תהיה

לאשה." אז, אינו, למסקנא, מיעוט, ואז נמעט מכאן, ולא נוכל לרבות. ויש לדון, שאולי מיעוט אחר מיעוט אומר שאילו היה, בלתי דרשת רבוי, מיעוט אחר מיעוט, מרבים ממנו. אפשר לתת סברה לזה- אין צריכים קרא למעט, שכבר יודעים למעט. אבל, קרא משמע שדן באותו דבר, ואז צריך לקיים, על כל פנים, אותו משמעות של הקרא, ולומר שהוא דן בו, אבל לא למעט אותו, אלא לרבות לו. אם כן, יש לומר כן כאן גם כן. קרא משמע שדן באשה האסורה לו, שאומר מיעוט, אבל אי אפשר שבא למעט, שזה כבר פשוט. אז, צריך לומר שבא לרבות.[52]

כל חשבון זה נוגע, גם כן, לדרשת רב פפא.

תירוץ של רב פפא:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הבתולות." אחד אומר דינו)מה שחייב קנס רק אם בא על בתולה(, אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייב לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

---

[52] ויש לדון, לפי זה, למה צריכים שני פסוקים. לכאו', מסתבר שקרא ראשון דן בהכי אסור, ואז ממילא, כשנעשה ריבוי, ידון בהכי אסור. אז, נלמד השאר ממנו. ותחשב.

הקרא כתוב במפתה, ואומר שמי שמפתה אשה חייב לאביה כסף הדומה לכסף של מוהר הבתולות. חולקים)כן יוצא מגמ' כאן וגמ' לעיל)י.([53] אם אותו מוהר בתולות הוא חיוב אונס או חיוב כתובה.

אז, יש לדון אם הדרשה מלמד דין על מפתה)שבו כ' קרא שמחייב לו כמוהר הבתולות(או על אונס, שהוא ה"מוהר הבתולות." כמובן, לצד שני, צריך לומר שסבר ש"מוהר הבתולות" הוא אונס, ולא כתובה. ותו"ת.)אף אם ה"מוהר" הוא חיוב אונס, עדיין אולי כיון שנאמר בפרשת מפתה, מלמד דין על מפתה.(

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שתי הפעמים שכ', "בתולה," והה"ה של "הבתולים." ר"ח סבר שהשלש הם "בתולה," עם הה"ה שלו והלשון רבים שלו.

למה לא סובר ר"פ כר"ל:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "נערה" לומר שרק יש חיוב לשלם לאב אם הנערה כבר חי)בשעת פסק בית דין(.)לכאו', הסיבה לזה מובנת, שכיון

---

53 כן הגהתי בדרשת הקרא, ולאיתי שכן באר רא"ש שם. כן נראה גם כן לפי תוס' שם)עיין בלדי לדליס בזה(, אבל רש"י שם לא פי' כן. רש"י פי' שכוע"מ שקאי על אונס, ורק דניס אם מילת "מוהר" גם מרבה כתובה.

שקנס הוא, אין חיוב עד אז. לכן, צריך להיות מי שראוי לקבל את החיוב- דהיי', אבי הנערה- באותו זמן.[54](אז, אין שנים מיותרים לדרוש.

יש להעיר שזה לא פשוט)ע' לקמן בגמ'(. אז, היה אפשר לומר שריש לקיש חולק על אביי. אבל, ע' לקמן בגמ', שלא אומר כן.

עדיין זה לא מסביר למה לא אמר כמותו, שעדיין לא מסביר למה לא לומד מקור אחדם משם)כמו שעושה למסקנא(.

---

54 זה מסתבר, כמו שכתבנו, אבל בוודאי לא מוכרח. נראה שקל לומר שחייב אף לפני שבית דין מחייבים אותו, אבל רק מפני שבית דין מחייבים אותו)שמחייבים אותו אותו למפרע(. ויש לדון, שאולי ש גמ'"נ במכות)הן שמשמע נגד זה. אז, צריך לומר שהלך לחות את זה)שמטעין פסוק(הוא שעדיין יש סיבה לקנס, כיון שהוא עדיין עבר על איסור, ושלם לאב, והוא עדיין רואי אז, כיון שהוא אב של הנערה שהיתה חיה. ותחשב.

ל"ל סובר ר"ל כר"פ:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "בתולה" לדון גזירה שווה מאונס למפתה[55], ללמד דין זה לזה וזה לזה[56].)מעניין שקורא לו גז"ש. היה יותר נראה לומר שאומר שמשלם כמוהר הבתולות, דהיינו אונס, וממילא יש לימוד. אולי פשטות הקרא הוא רק בתשלומים, אבל דורשים מן הגז"ש יותר מזה. גם אפשר שגזירה שווה אינו מה שמלמד לנו את הדינים, אלא שגזירה שווה מלמד לנו ש"בתולה" שנאמר כאן הוא אונס. ותחשב. גם אינו פשוט לי שמוהר בתולות רצה לומר אונס. אולי רצה לומר "כמה שראוי לבתולה כעין זה." רק דורשים ג"ש לאונס, וזהו. ותחשב.(

עיין לקמן, שזה מחלקת תנאים. אז, היה אפשר לר"פ להוקים המשנה כתנא שחולק על זה.

אבל, יותר מזה, יש להעיר שלקמן זה רק לשיטת רבי יוסי הגלילי, שסובר שאשה שנתארסה לא מקבלת קנס. משנה שלנו לא יכול להיות כשיטת רבי יוסי הגלילי,

---

55 צריך לעיין בפסוקים. צריך להיות ג"ש מופנה, שלכאו', יש פירכות)כמו שהזכרנו בהקדמה(, אבל יש לדון אם יש מילה אחת מופנה או שתי מילים מופנות. גם יש לדון אם זה לפי התנא שסובר שצריך מילה אחת מופנה או שתי מילים מופנות. ותחשב.

56 קצת יש לדון בביאור גז"ש, אם הענין הוא שלומדים מקרא זה, שנכ' גבי פיתוי, מגז"ש ממילת בתולה שנכ' גבי אונס, או שלומ' ממילת בתולה אחרת שכ' גבי פיתוי, כיון שאף שזה כתוב גבי פיתוי, מכוון לאונס. ותחשב.

שהרי מונה אשת אחיו. צריך לומר, כמובן, שאשת אח היתה מאורסת. אז, קושיית הגמ' כאן צריך עיון, שנמצא שמקשה משיטת רבי יוסי הגלילי, שחולק על משנה שלנו, על דרשות שמבארות את המשנה. ותחשב.

גם קצת קשה כיון שמצאנו עוד מחלקת תנאים בגזרה שווה זו לעיל)י(, שחולקים אם כ' דאו', ונלמד מקרא זה, או דרבנן, ולא נלמד מקרא זה. אם נלמד מכאן, צריך לומר שמדבר בכתובה, ולא באונס. אולי אף שפשטות שלו הוא בכתובה, לומדים גזרה שווה ממנו, וחייב בשניהם. ותחשב. זה יבאר למה צריכים גזירה שווה.

קושיה:

מקשה גמ' למה לא סובר ריש לקיש כדחיית רב פפא, ולמה לא סובר רב פפא כדחיית ריש לקיש.)וע' לעיל, שבארנו שיש דיחויים.(

תירוץ)שהוא ביאור שלישי(:

מבאר שיש, בין הכל, שש דרשות- שלש מ"נערה," כמו שבארנו, ושלש מ"בתולה" כמו שבארנו. צריכים שנים לדינם, ואז יש ארבע. צריכים שנים לדינים שהזכירו ר"ל ור"פ)דין של נערה שמתה וגז"ש להקיש אונס ומפתה(. נשארו שתי דרשות, אחד לקנס לחייבי לאו ואחד לקנס לחייבי כרת.

ואם תאמר ל"ל דורשים פסוק אחד לאונס ופסוק אחד לפיתוי. ויש לומר ששני הפסוקים כתובים באונס.)יש לדון בזה, שבתולה נכ' בתוך פרשת מפתה, אבל אותו מילה מדבר על אונס.(גם יש לומר שכבר יש ג"ש, ואז אין צורך לכ' פסוק

לזה ופסוק לזה. ואם תאמר אולי אף שיש ג"ש טרח וכ' קרא, כמו שסובר הר"ן)וכמו שנ' מגמ' בתחילת איזהו נשך(. וי"ל שכמו שאומר גמ' בקידושין)בתחילת פרק ראשון(, לא אומרים שטרח וכתב אותו קרא אלא שאין מה לדרוש ממנו. אבל, כשיש מה לדרוש, דורשים ממנו. אז, אף כאן, שיש מה לדרוש, דורשים ממנו.

צריך לבאר מה שאמר ר"ל ור"פ. אפשר שריש לקיש אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, וכן ר"פ אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, ושיטות שלהם נדחו. גם אפשר שגמ' משנה את הגי' במה שאומר. גם אפשר שכל אחד רק אמר חצי המקור. ויש לדון למה. אין זה כל כך קשה על מש"א ר"פ, שיש לומר שר"פ ידע מה שאמר ר"ל, והיה מוסיף עליו. אבל, קשה למה ר"ל רק אמר אחד. אולי רק בא לבאר תחילת המשנה, וכשהגיע לסיפא, אולי אמר כר"פ)אלא שזה לא היה נאמר למסדרי גמ'(. דחוק.

נראה שגם אפשר שריש לקיש סובר כדיחוי שכתבנו ורב פפא סובר כדיחוי שכתבנו. כוונת הגמ' כאן הוא רק לבאר מה סובר מי שלא סובר כדיחוים שכתבנו- לא יאמר כריש לקיש, מפני דיחוי של רב פפא, ולא יאמר כרב פפא, מפני דיחוי של ריש לקיש.

נמצא, אז, שלמי שלא דורש את הפסוקים כן)רבא, שאולי חולק על אביי, ורבי עקיבא, שחולק על רבי יוסי הגלילי(, יש פסוקים מיותרים. צריך ביאור איך דורש אותם. אולי שיטות אלו לא סוברים שדי בשני פסוקים, כמו שאומר תוס', אלא שצריכים שלש, שצריכים אחד לחייבי עשה. יש לדון אם סוברים שהיה אפשר לקרוא את הפסוק באופן שרק ימעט חייבי עשה ולא חייבי לאו)עיין בביאורים על

תוס' ד"ה וחד לאתויי, שכתבנו שאולי חייבי לאו הם יותר ראויים, שאם היא רוצה, עשה דוחה לאו. גם אפשר שסובר שעושים פשרה בין שתי הדרשות.(ויש לדון בזה, שזה מניח ששלש דרשות)או אולי ארבע(די. ויש לדון, שיש הרבה סוגי חטא, ואולי, אז, נצטרך קרא לכל אחד. ותחשב. גם קל לומר שדבר שנלמד בגזרה שווה טרח וכתב לו קרא. אז, אחד הוא לדין של אונס ואחד הוא לדין של מפתה. אם יש רק שלש פסוקים, צריך לומר שרק בדין אחד שלהם טרח וכ' קרא, ולא בשניהם.

ביאור חולקים על המשנה:

הקדמה:

גמ' מוצא ארבע תנאים שחולקים על המשנה; הדרך שאומר אותו הגמ' הוא שמשנה בא להוציא משיטת ארבע תנאים האלו. יש שני מקורות לארבע תנאים אלו- הראשון הוא לשלשה ראשונים, והשני הוא לאחרון.

גמ' יבאר מקור של תנאים אלו לחלוק על משנה שלנו. יש להעיר שהזכיר דרשה של תנא של משנה שלנו. לא מבאר איך דוחים אלו את הדרשה.[57]

ברייתא של שמעון ושמעון[58]:

גמ' מביא ברי' שאומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." בתוך ברי' זה, מצאנו שלש תנאים שחולקים על משנה שלנו.

---

57 לפי שיטת שמעון התימני, אולי יש לומר שמריכים קרא אחד לחייבי עשה וקרא אחד לחייבי לאוויס. כמו כן, יש לומר שהוא לא דורש הג"ש)או סובר שאומרים שטרח וכ' ליה קרא, אף שיש ג"ש(, ואז שני הקראי הם לחיי"ל, אחד לאונס ואחד למפתה. גם אפשר שסוברים שבאחד)מאונס ומפתה(פטור ובאחד חייב)מחמת הסתירה שבדרשות(.

58 אגב, יש להעיר)וזה יהיה נוגע בכל סוגיה זו(שקשה מהיכי תיתי שאין משנה שלנו מודה לשמעון, ותולה אותו בחלות קידושין, אלא שסובר שאין קידושין חלים רק לחייבי מיתת בית

בתוך אותו ברייתא, יש לדון אם שיטת שמעון התימני ורשב"ם חולקים גם איך לדרוש או רק בביאור הדין שנדרש. לצד ראשון, יש לדון אם לשון של שמעון ושמעון הוא ביאור הדרשה או ביאור הדין.)לא צריך להיות שווה; אפשר שאחד אומר הדרשה ואחד אומר הדין. אבל, יותר נראה לומר שהיו מדברים על ענין אחד, ואם אחד דבר על הדרשה, גם חברו דבר עליו.(

ע' ברש"י ד"ה שיש בה הוייה, שמבאר שחולקים בדרשה, ולשון שניהם אומרים הדרשה שדורשים.[59]

דין. נראה שאולי יש להוכיח נגד זה ממשנה שלקמן, שאז דין מיתת בית דין פשוט, שבוודאי אין קילושין תופסים להם, שדברי הכל הוא. ויש לדון למה זה פשוט–אכן, דבר הכל הוא, אבל לא פשוט הוא. גם לא פשוט שנדרוש כשמעון. ותחשב. אז, משנה היה יכול לסבור כשמעון, וגם היינו יכולים לומר שכן סובר ר"ע, ומרבה חייבי לאוויס וחיי"כ משני הפסוקים, ועדיין ממעט חיי"מ ממה שאין קילושין תופסים. ולריך ביאור.

59 נראה שאולי לשון הברייי', שמביא הקרא קודם דבריהם, קלת משנע כרש"י.)עיין במה שכתבנו בביאורי תוס', בתוד"ה ולאפוקי מהאי תנא." אין זה סותר מה שנחנו כותבים כאן. ותו"ת.(

60 אם מודים בדרשה, עדיין יהיה קלת חילוק בדרשה ביניהם, שהרי יולא הגדרה חלוקה. אבל, יולו שהדרשה אומר שלריכים להיות רואיים לאותו דין, ויהלקו מה נחשב ראו, אם לריך להיות יכולת או יכולת מדין. ותו"ת.

שמעון התימני[61]:

שמעון התימני סובר שפטור מקנס אם בא על אשה שלא חל עמה קידושין.)לקמן, בע"ה, נבאר איזה מין אשה בכלל זה.(בוודאי אין תפיסת קידושין בציור שיש חיוב כרת בביאה, ואז שמעון התימני בוודאי חולק על בבא שלישי של המשנה. לקמן, נראה שאולי אף חולק על בבא ראשונה של המשנה.

בביאור הדרשה לפי שמעון התימני, נראה שיש לומר שני צדדים:

1. אין ייתור לדין זה, אלא נשמע מפשטות הקרא. איך נלמד מפשטות הקרא:

a. אולי יודעים שאין להן חיוב לישא אותה, שהרי אין אפשרות לישא אותה. אולי חיוב לשלם דמי קנס קשור לחיוב לישא אותה.)יש לדון למה זה יהיה. אולי הענין הוא שלא יועיל די אם אינו חייב לישא לה, ולא יטריח אותו תורה לשלם, אז, כיון שלא מועיל כל כך. ואם תאמר ישלם יותר. ויש לומר שלא פלוג תורה. גם יש לומר שאז יפסד יותר מדי.(

---

61 גם בו, יש לדון אם היה שמעון התימני או ר"ש התימני. בכל הש"ס ורש"י ותוס' נקרא שמעון התימני. אבל, ראיתי שלפעמים סדר הדורות קורא לו ר' שמעון התימני)אף שבערכו קורא לו שמעון התימני.

b. אולי יודעים שאין אפשרות לישא אותה. אולי אף אם לא תלה בחיוב, תלה ביכולת לקיים המצווה. במילים אחרים, אף אילו לא היה לו החיוב, כיון שנדחה מפני לאו, היה אפשר לו לקיים אותו, אם בא עליה באונס. נמצא שמה שגילתה תורה יש בו נפק"מ לו. אבל, כשאין תפיסת קידושין, אי אפשר לו אף לקיים מש"א תורה. נמצא שמש"א תורה אינו נוגע לו כלל.

2. נלמד מייתור. יש לדון מאיזה מין ייתור נלמד:

a. יש קרא מיותר, ואז דורשים דין.

b. יש קרא מיותר שיש בו משמעות לדין זה. יש לדון מהו המשמעות:

i. מילה שלא צריכה להיות נכתבת יש בו משמעות.

ii. יש מילה מיותרת. פריי"ז זה, אז, הוא יותר ארוך ממה שצריך להיות, ומילה שבפריי"ז זה יש בו משמעות. ותו"ת.

אז, לבאר שני ענינים אלו, יש שני דברים לבאר:

ראשון, יש לבאר מה היה לו לומר. נראה שיש הרבה דרכים בזה. היה אפשר לומר "ישא אותה," "תנשא לו," "ישאו," או כדומה. ותחשב עוד.

שני, יש לבאר הו הדרשה. נראה שאפשר שדורשים מלשון "לו," שמשמע שמי שהוא משנה את הדין, שאילו לו אין קידושין לה, אין דין זה קיים. גם אפשר שדורשים מ"לאשה," שאולי משמע אשה מיוחדת)כיון שלשון יחיד הוא(, דהיינו אשה שיש עמה תפיסת קידושין. גם אפשר שלשון אשה יכול להיות משמע וויי"ף)כמו שנראה מן הקרא(, ולא וואמא"ן, וכן דורשים אותו כאן. כיון שאי אפשר שתהיה אשה לו, אין קנס. גם אפשר שדורשים מ"תהיה" שאומר שצריך להיות אשה שיכול לישא)יכול להיות קידושין עמה(. לזה, נצטרך לומר ש"יכול" יהיה משמע שיכול, ולא שמותר.

אם נניח שלשון של שמעון קאי על הדרשה)וכן מסתבר, שאי לאו הכי, למה ינקט לשון מוזר כזה(, אז צריך לומר שסובר כצד שהוייה משמע תפיסת קידושין. אולי מייתור ואולי מסברה, יודע שצריכים זה.

אגב, יש לדון אם, לפי שמעון התימני, הוייה משמע קידושין או נישואין. אין חילוק, אבל עדיין יש לדון.)לקמן, ברשב"ם, אולי זה יהיה נוגע.(

יש לדון, לפי שמעון התימני, אם מה שאין להם תפ"ק הוא סיבה לפטור מקנס או סימן לדבר אחר שהוא סיבה לו.

רבי שמעון בן מנסיא[62]

רשב"מ סובר שאין קנס לכל מי שאסור לבועל בביאה. אז, חולק על בבא ראשון ושלישי.

דרשה של רשב"מ יכול להיות ככל הדרשות שאמר גמ' לעיל בקושייתו על המשנה.)עיין שם, בביאור הקושיה, שבארנו הצדדים.([63]

---

62 מקלת הפעמים שנזכר בגמ' נקרא"ר"ש בן מנסיא," מקלת הפעמים נקרא "שמעון בן מנסיא." אולי היו שני תקופות בחייו, כמו שאומר גמ' גבי רבי יהושע בן בתירה בתחילת תענית. אבל, יש להעיר שכנראה לעולם היה נקרא בשמו, ולא רק בשם אביו. אולי היה "בן מנסיא אחר." יל"ל, שלכאו' היה בן בתירה אחר, שהוא רבי יהודה בן בתירה. ואני לא יודע מתי רבי יהושע בן בתירה חי. אז, אולי לא היה בעיה. גם אפשר שהיו שני אנשים–היה אחד שהיה רשב"מ, והיה אחד שהיה שב"מ. אולי אחד נסמך ואחד לא נסמך. גם אפשר שאחד נקרא רבר אחר)או רשב"ס או שב"מ(כיון שהיה, כבר, אחר עם אותו שם.

עיינתי בזה יותר, וראיתי שלעולם קורא לו רשב"ס חוץ ממקום אחד. ביבמות קורא לו שב"מ, ושם מביא ממשנה שבו קורא לו רשב"ס. בוודאי, אז, אי אפשר לומר כמו שכתבנו)אם לא שנשנה את גי' המשנה(. יותר נראה לשנות הגי' של אותו גמ' ביבמות.

ע' בסדר הדורות, שקורא לו רשב"ס.

63 בפשטות, סובר)וכן הוא לשמעון התימני(שאין כל כך סיבה לדרוש מ"הנערה" וכדומה. אבל, אפשר לומר שסוברים שיש הוכחה לזה, כמו שאומר תוס', ממה שאמר "לו תהיה," שלא היה לו לומר זה או זה. אולי חולקים על דרשה האחרת)אולי על הדין ואולי על המקור(, או שסוברים שיש דרך יותר טוב לומר ק)שלא יטעון לנו לכ', "הנערה" וכדומה(, ואז צריך לומר שלא באים לדחות דרשה זו. ותחשב.

ויש להעיר על לשון רשב"מ, שאומר שפוטר מקנס כל זמן שאינו ראוי לקיים אותה. לכאו', קשה ל"ל אמר שהפטור הוא לכל זמן שאסור לישא אותה. נראה שאפשר שאין הכי נמי, כן רצה לומר. אלא, אומר קיום כיון שזהו פי' של מילת הקרא, שהוא הוויה. יש להוסיף שאולי הדרשה גופא בא ממה שנקט לשון הויה, ולא לשון נישואין)שהוא יותר מצוי[64] או יותר פרטי[65](. יש להוסיף עוד שאולי מה שיכול לדרוש מלשון הויה)נגד לשון נישואין(הוא מפני שלשון הוויה מוסיף קיום הנישואין. אין צורך למשמעות זה, ואז לשון הויה קשה. גם יש לומר שלא אמר שפוטר כל הציורים שאסור לישא, שאינו אסור לישא[66], שרק ביאה אסורה. אבל, גמ' בכ"מ אומר שמי שנושא אשה שאסורה לו חייב לגרש אותה[67].

---

64 יש לדון, שלכאו', אינו יותר מצוי בתורה.

65 יש לדון למה יותר טוב לומר לשון יותר פרטי.

66 קצת יש לדון בזה. אם הוויה רצה לומר קידושין, אז בודאי זה נכון, שאינו אסור לעשות קידושין. אבל, אם כוונתו הוא נישואין, יש לדון בזה, שאז הוא חופה של פסולים, ואולי רק בידה מהני)עיין בגמ' בפרק שני של יבמות(. אז, אולי נישואין הם, באמת, אסורים. ותו"ת.

67 לא פשוט לי מהו המקור לזה, ואם הוא חיוב לאו' או דרבנן. אם הוא חיוב דרבנן, לא כל כך פשוט שיהיה נקרא "אינו רואי." אבל, יש להעיר שאם לשון של רשב"מ אינו פי' של הדרשה, אלא הגדרה של הדין, יש לומר שזהו הגדרה של הדין ששוה לאסור לבעול. כיון שהדין והלימוד תלוי על איסור ביאה, הוא שייך מלאו'. אבל, כשמזכיר את הדין, מזכיר אותו בלשון זה, שהוא סימן יפה עם לשון יפה.

ואם תאמר ל"ל דיבר על איסור ביאה. ויש לומר שאז היה ממעט נדה, שאסור לבעול אותה. ויש לדון, שמותר לבעול אותה לאחר זמן.)ודע שאם נאמר שמחמת זה לא אמר איסור ביאה, אולי מחמת זה לא אמר איסור לישא אותה. דנים ראשונים)ע' במאירי בתחילת כתובות(אם מותר לישא נדה. אבל, אם מחמת זה לא אמר נדה, צריך לומר שמה שאינו מותר לישא אותה לא עושה שאומרים שאינו אפשר לקיים אותה, כיון שלא אפשר לישא אותה ולהתחיל הקיום. עיין בביאורי תוס')בביאור שיטת הר"ח בד"ה איכא בינייהו(, שכתב תוס' שמי שאסור לו לישא היא בכלל מי שאסור לו לקיים. אז, צריך לומר שאין איסור לישא)או לקדש, אם דנים בקידושין(את הנדה, שאי לאו הכי, לא יהיה קנס לפי רבי שמעון בן מנסיא.(גם יש לומר שלא רצה לדבר על ביאה, אלא נקט לשון יותר נקי.

יש להעיר שבכל זה יכול להיות שני קושיות- למה נקט בריי' לשון זה, ואם הוא אגב קרא)או אם קרא גם אומר כן(, למה נקט קרא לשון זה. ותחשב.

תנא של הבריי':

מתוס' נראה שתנא של המשנה חולק על משנה שלנו. עיין בביאורים על התוס', שדנינו אם זה כוונת תוס' או לא. גם דנינו שם אם מחלקתו הוא מהו המחלקת או מהו הדין; ומהיכי תיתי שחולקים בזה. עיין שם.[68]

---

68 מביא את לשוני הקדוש כאן:

"לא מבאר תוס' במה בא לאפוקי מתנא של הבריי'. לכאו', מי שאונה את הבריי' רק מגלה שיש שני שיטות אלו. אף משנה שלנו מסכים לזה, שאין לנו סיבה להשוב שסובר שאין שני שיטות אלו.

אפשר שממה שתנא של בריי' רק מזכיר שני לדיס אלו, ולא מזכר תנא אחר, רואים שתנא של בריי' חולק על משנה שלנו. תנא של בריי' לא יודע מהו הדין– הוא שנוי במחלקת– אבל יודע שאינו כתנא של משנה שלנו.

גם אפשר שיש לדייק מלשון הבריי'. בריי' לא אומר: "שמעון התימני אומר, "ולו תהיה לאשה"– אשה שיש בה הויה. רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה," אלא אומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." אז, תנא של משנה אומר ככה: יש קרא שדורשים, והוא "לו תהיה לאשה." חולקים מה דורשים ממנה. אבל, תנא של משנה סובר שלא דורשים מאותו קרא כלל. אז, צריך לומר שמשנה חולק על הבריי'.

לא נראה כן, שאף תנא של משנה מודה, לפי תוס', שדורשים מ"לו תהיה לאשה." אז, היה אפשר לומר שמשנה מביא קרא, ומזכיר שני דרשות שבו. אז, לקיים לד זה, צריך לומר שלא מסתבר לומר שבריי' מסודר על פי קרא. במילים אחרים, אם נאמר כתנא של משנה שלנו, צריך לומר שתנא מביא קרא, ומבאר דרשות של הקרא. אולי זה לא מסתבר, אלא משנה בא לבאר דין קנס, ומבאר מי חייב בקנס. מבאר שיש קרא שיש בו דרשה לענין זה, ואז מביא השיטות בקרא זה. אז, זה נגד שיטת משנה שלנו.

אבל, כיון שאומרים שהבאת הקרא מיוסד על ידיעת שיטת התנאים, אינו כל כך מוכרח לומר כמו שכתבנו. אילו היה הבאת הפסוק רק מיוסד על הוכחה מן הקרא עצמו, רואים מה סובר תנא עצמו. אבל, אם בא מדרשות שיודעים מתנאים אחרים, יכולים לומר שידע שני דרשות אלו– וידע שיש חולקים שלא רצה להזכיר–וסבר שהדרך הכי טוב להזכיר הוא להביא קרא ושוב לפרש שני הדרשות עליו. ויש לדון, שאולי מסתבר לתוס' שאין זה הדרך הכי טוב."

שואל נמ"בארזה ציורים יש חילוק בין שיטת שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא. מנמ' לקמן, נראה, לכאו', שזה אינו רק שאלה- להיינו שרוצה לעשת את הדין, ואז שואל- אולא אף קושיה, שמוכרח)כמו שנבאר, בע' ה, לקמן(שיש חילוק, ושואל מהו.[69]

נמ"מזכיר שני נפקא מינות[70]-מי שבא על נתינה ומי שבא על ממזרת. בשניס אלו, יש איסור, ואז אינה ראוייה לקייס אותה, אבל קידושין חליס. אז, לפי שמעון התימני, חייב קנס, ולפי רשב"ם, פטור מקנס

תוס' באר)כטו.(שאפשר שיש רק נפקא מינא- מי שבא על ממזרת- שביאה עס נתינה הוא, לפי רש"י, רק איסור מדרבנן. כמו שנבאר לקמן)בע"ה(,איסור דרבנן נקרא ראוי לקייס, ואז יהיה קנס אס בא על נתינה

---

69 כמובן, לכאו', אינו קושיה ממש, שפשוט לתרץ. אז, יש לדון אס אומר אותו כדי להגיע אל התירוץ או כדי להגיע אל הקושיה האחרונה)לפי ר"ע(.)אלא שני, יש לדון אס "קושיה אחרונה" הוא קושיה ראשונה שמקשה לר"ע, או קושיה שמקשה בסוף, או אחד שבאמצע.(

70 מילה זו אינו, לכאו', נכונה. יותר טוב לומר "נפקיס מינה," שמרבים ציורים, והציור נפקיס.

יש להעיר שיש הרבה יותר ציורים שהם נפק"מ,וכוללים כל חייבי לאו ועשה[71] שאינם חייבים כרת.)נראה שרק נקט אלו שנזכרים בתוך המשנה שלנו. אז, במילים אחרים, ליין של נמ"הוא אם יש נפקא מינא בנוגע כמה יחלקו על המשנה[72]. ותתשב.(

---

71 נראה שאולי לא מזכיר חייבי עשה כדי להקשות "ולרבי עקיבא" לפי יותר שיטות.)ויש לדון, שאז היה לו לומר חיי"ל של שאר, כיון שיש שיטה של ר"ע שסובר שרק באלו אין תפ"ק.

72 יש לומר את זה בשני אופנים:

1. שאלת הגמ' הוא אם יש נפקא מינא ביניהם בנוגע כמה יחלקו על המשנה, ולא היה השאלה אם יש נפקא מינא ביניהם בדין מי מגיע לה קנס. יש לדון למה הוא כן; מסתמא הוא מפני שהיו ציס במשנה.

2. שאלת הגמ' היה אם יש נפקא מינא בדין מי מגיע לה קנס. אבל, כשמשיב, נקט ציורים שנזכרים במשנה. לכאו', זה מפני שסלק מן המשנה.

יש להעיר שמה שנקט ציורי המשנה גם מבאר למה נתינה יכול להיות בא אגב ממזר. כבר הערנו שמוזר שנתינה יבוא אגב ממזר, שאינם כל כך דומים, ולחוק לומר שמה שהם פסולים מספיק. עכשיו, יכולים לומר שהלמיטוון הוא ששניהם הם במשנה, באותו בבא. ותתשב.

יש להעיר שלרש"י קלת קשה למה לא נקט כותית, שיש בה איסור לאו, והיא במשנה.)לתוס', זה לא קשה, שאין חיוב לאו בה. אבל לרש"י– וכל השאלה בא רק לפי רש"י– קושה.(אפשר לומר שאין זה פסול יחוס, אלא שינוי.)במילים אחרים, אינה גרוע ביחוס שלה)היא גרוע, אבל לא לענין ביאה(, אלא היא שונה, ולא טוב לערב בני אדם שונים.(לחוק. יותר נראה לומר שנקט ממזר ונתין כיון שהם דבוקים זה לזה במשנה.)יותר מזה, יש לומר שרק נקט שניים הראשונים שבא לו, שהם שניים הראשונים שבמשנה.(

צריכים להקדים לזה בביאור שיטת רבי עקיבא[73]:

---

73 כאן, נבאר קצת ענין של תפיסת קידושין וממזרות.

בממזרות, יש שלש שיטות עיקריות – יש שיטת רבי יהושע, שיטת שמעון התימני, ושיטות של רבי עקיבא. שיטת רבי יהושע הוא שרק מי שנולד מביאה שאילו היה במזיד עם עדים והתראה היה מחייב מיתת בית דין הוא ממזר. שיטת שמעון התימני הוא שרק מי שנולד מביאה שאילו היה במזיד היה מחייב כרת הוא ממזר. יש יולא אחד מכלל זה, והוא שיש שמרבים ליורים שאין בהם תפ"ק, אף שאין לכ"ע. אז, מרבים עבד וגוי.)היה נראה מסברה שכולי עלמא יודו לרבות יבמה לשוק לרב, שאין בו תפ"ק. ולכ"ע, שלא מצאתי כן בפירוש.(יש שלש שיטות בשיטת רבי עקיבא. תנא אחד סובר שמי שנגלד מאיסור לאו של שאר הוא ממזר. ר"ס סובר שמי שנולד מאיסור לאו)חוץ מאלמנה לכה"ג(הוא ממזר. ר"י חולק; דן גמ' אם סובר שמי שנולד מכל לאו הוא ממזר או שמי שנולד מכל איסור)בין לאו בין עשה(חוץ מבעולה לכה"ג הוא ממזר.

כולם דורשים, בעיקר, מקרא אחד. כ' בקרא, "לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו," וסמוך לו כ', "לא יבא ממזר." מן הסמוכים, דורשים שאיור של קרא ראשון הוא ממזר, שהוא קרא שני. אבל, חולקים בשני דברים– איזה ליורים של הקרא מרבה, ומה הם ליורים של הקרא. חולקים רבי יהושע עם שאר התנאים בדיון ראשון; רבי יהושע סבר שמרבה ליור ראשון)לשון גמ' מבלבל, אבל כ"כ רש"י, ושאר התנאים סובבים שמרבה ליור שני. ראשון, אשת אב, הוא איסור שיש בו חיוב מיתת בית דין. אז, רק מאיסור כזה יש ממזר. בדיון שני, חולקים שמעון התימני ור"ע במחלקת רבנן ורבי יהודה, והוא אם הקרא הוא בשומרת יבם שלאביו, שהיא דודתו, ואז יש בה איסור כרת, או באנוסת אביו, שאין בה אלא איסור לאו. שמעון התימני סובר כראשון, ור"ע סובר כשני. אבל, עדיין לר"ע יש רק מקור ללאוים של שאר. שתי השיטות האחרות בדבי עקיבא מרבים את שאר הליורים שמרבים מ"ולא.")גמ' לא מבאר איך נרבה את כולם מאותו קרא. ויש לדון. גם לא מבאר מה מיותר שם. אולי הוא הו"ו, או אולי מכוון לומר שהיה לו לומר, "לא יקח אדם את אשת אביו ויגלה ...," וה"לא" יהיה קאי על שניהם. ותחשב.(

זה מבאר ליור אחד שמרבים. לא פשוט איך מרבים ליורים אחרים אחר זה. מה שיודעים הוא שתוס' כ' שלפי תבנן מרבים שאר חייבי כריתות מחמת היקש בין כל חייבי כריתות. אבל, לא

יודעים איך מרבה רבי יהושע ורבי עקיבא. אפשר לומר שרבי יהושע מרבה מחמת אותו היקש. אבל, מה שתורה בהרה ליור שיש בו מיתה ממעט מקלת הליורים. קשה, שאם כן אף לרבנן נמעט אשת איש, שתורה נקט ליור שלא כול ללמד אותו.)יל"ד, שאולי שם לא היה ליור יותר טוב לנקוט, שכל דבר לא יכול ללמד לכל דבר.(לרבי עקיבא, בוודאי צריך ביאור. היה אפשר לומר לשניהם שנלמד ממה מצינו. יל"ד, שלר"י בוודאי יש ליורים, כמו אשת איש, שיש להם פירכא.

בתפ"ק, יש שתי נקודות לדעת– צריך לדעת הכלל, וצריך לדעת היוצאים מן הכלל. הכלל הוא שכל מי שמוליד ממזר אין בו תפ"ק. היוצאים מן הכלל מרובים. יוצא אחד הוא שלרבי יהושע חייבי כרת אין בהם תפ"ק. יוצא שני הוא שלנדה, לכ"ע יש תפ"ק. יוצא שלישי הוא שלכ"ע לסוטה לבעלה)יש לדון אם זה אף סוטה לבועלה, שמקישים את ד'ינס(יש תפ"ק. יוצא רביעי הוא שלרב)שמואל מסופק בזה(לכ"ע ביבמה לשוק אין תפ"ק. יוצא חמישי הם ליורים שאין בהם תפ"ק כיון שפשוט כלל שאין נישואים שייך בהם)אפשר שזה ענין של כל שאין בהם תפ"ק, אבל באלו פשוט הוא מאד, וזה כולל זכר לזכה, נקבה לנקבה, בהמה)לזכר או לנקבה(, גוי)וגויה(, ועבד)ושפחה(.

יש לדון בלומדות של מה שאין תפ"ק באיסורים אלו:

- אולי יחס שלהם)או מה שבינתם רע או אסור או מה שגורם אותו רע(סותר יחס של קידושין.
- מה שבינתם רע או אסור הוא הרחק ביניהם, ואז אין קידושין יכול לקרב אותם די. ותחשב. נראה שזה יכול להיות חלוק מצד ראשון. ותחשב.
- אולי יחס ביניהם רע, כמו שבינה ביניהם רע.
- אולי יחס, כיון שגורם בינה)תחשה(, לא יכול לחול, כיון שבינה רע כאן.
- אולי כיון שק' זה עומד לבטל מחמת איסורו)שיגרש(, לא חל.)ואם תאמר אז מה לי חייבי לאווים מה לי חייבי כריתות. ויש לומר שכחומר האיסור כן עמידתו, שבני אדם

ישמעו לחיוב כרת יותר מלחיוב לאו. ויש לדון, שלכאו' בית דין יכפו בין כך ובין כך. ויש לדון, שאולי אין זה עומד, שלריך שיכפו. רק נחשב עומד אם יעשה כן מעצמו, אבל עליין, בחייבי כריתות, הוא עומד, כיון שהוא אסור.(

גם אוסיף כאן סיכום קל שכתבתי:

חייבי מיתת בית דין:

כאן, כולי עלמא מודים שאין תפ"ק בה. יש שלש מקורות לזה:

1. ממה שבנס ממזר. כולי עלמא מודו כאן שבנס ממזר. כיון שיודעים שבנה ממזר, יש סברה שלא יהיה להם תפ"ק.

2. מהיקש שלכל חייבי כריתות. הוקשו כריתות)ובכללם חייבי מיתת בית דין(זה לזה. ואם תאמר אם כן נרבה כל חיי"כ. אולי לקמן, שיש שמרבים אותם. אבל, יל"ל לפי רבי יהושע.

3. מלימוד מיבמה.

חייבי כרת:

1. מהיקש של כריתות.

2. מלימוד מיבמה.

חייבי לאו:

מצאנו לרבי עקיבא שתי שיטות בחייבי לאוויס, והם שאין קילוסין חלים ושהילל שנולד מביאה כזה הוא ממזר.

חייבי לאו של שאר:

רבנן– יש תפ"ק–אין מקור לממזרות.

רבי עקיבא– אין תפ"ק– מקור לממזרות. מהו המקור: לא יגלה כנף אביו הוא כרבי יהודה.

חייבי לאו אחר:

רבנן, ר"ע)א(– יש ת"ק–אין מקור לממזרות.

ר"ע)ר' שימאי(– אין ת"ק–מקור ממזרות. מהו מקור: ולא.

אלמנה לכה"ג:

רבנן, ר"ע)א(– יש ת"ק–אין מקור לממזרות.

ר"ע)ר' שימאי(– יש ת"ק– יש מקור שאינה ממזרת– לא יחלל

ר"ע)ר"י(–אין ת"ק–לא מבאר

עשה:

רבנן, ר"ע)א(– יש ת"ק–אין מקור לממזרות.

ר"ע)ר"י, אולי(– אין ת"ק– מקור לממזרות–ולא.

ביאורים- גמרא

יש ארבע נמרות שסס נוגעים לזה.

נמ' ביבמות)מט.(:

משנה מזכיר שיטת רבי עקיבא שממזר הוא כל מי שבא מחייבי לאו של שאר. לומל את זה מסמיכות של "לא יבלה את כנף אביו" לפרשת ממזרות.סובר כרבי יהולה שאותו קרא מיירי באנוסת אביו,ואז הוא רק חייבי לאו. יש שמרבים חייבי לאווים שאינם של שאר, ויש שמרבים חייבי עשה,והוא מריבוי של "ולא"

נמ' ביבמות)מה:(:

חולקים בלין בן הנולל מנוי שבא על בת ישרלל. נמ' מפרש שאין נפק"מ בין אם היא נשואה כבר)ואז הוא נ"כ איסור אש"א או לא(.המח 'תלוי באם יכולים ללמול מה מצינו מחייבי כריתות, שאין תפ"ק,או לא, ששם רק לו אין תפ"ק.

נמ' בקילושין)סח(:

נמ' מבאר למה אין תפ"ק בחייבי כרת. מזכיר שני פשטים-ראשון הוא קרא והיקש לחייבי כרת,ושני הוא לימול מחייבי לאו.הסיבה שלא מרבים כל חייבי לאו משם הוא שיולעים שלפעמים קילושין חלים, ממה שיש אשה שנקראת שנואה

נמ' בתמורה)ל:(:

חולקים רבא ואביי אם כשאלש עושה לבר שהתורה אומר שלא לעשות לא חל או חל. מקשה נמ' מתפ"ק בחייבי לאווים לשיטה שלא חל, ומתרץ ע"י לרשה.

אז, נמצא

מקור שהילל ממזר:

1. נמ' ביבמות מט:.
2. לימול מחייבי כרת)כמו בנמ' ביבמות מה:(. צריך ביאור ל"ל אומר כן נמ'. אולי הוא מפני שהמקור שאין תפ"ק הוא 2.)ואש תאמר לרב ל"ל נאמר 1. ויש לומר שנאמר כן, ונמ'

חרב אל הבדים- אלו נערות

כשמואל.גם יש לומר שאולי יותר מסתבר לדרוש שסנואה הוא כל חייבי לאו. אז,צריך לומר כפשט שני)או ע"ל שיש סמך במה שיש חיוב כרת.(אם גם סובר בני חיי"ל שאינם של שאר ממזרים,גם צריך לומר כצד 1 כאן. אבל,לא נראה שזהו ההכרח, שהרי גמ' אומר כן לפרש את המשנה שם,שאומר שסיעת ר"ע הוא רק בחיי"ל של שאר. גם י"ל" לאם צריך עוד קרא של "ולא," כיון שכבר יש לימוד אחר)ממה מצינו(, שיש קרא מיותר, אז. ותחשב.[74]

ואולי עיין במה שנכתב)בצד כעין זה(לקמן,שאולי על פיו יתורץ קושיה זו.

מקור שאין תפ"ק:

1. פשט שני של גמ' בקילושין.)יש להעיר שזה רק אפשר לרב.אולי שמואל יאמר שבזה חולקים.(קשה מהו המקור לחייבי עשה

2. לימוד מחייבי כריתות, בהיפוך של הלימוד בגמ' יבמות)מה(. כן פי' תוס'.)ועיין בלשון תוס', שנראה שסובר שאינו מה מצינו- ואז לא קושיה ל"ל מקשים פירכות-אלא הוא מסתבר להשוות אותם. ותחשב. עיין לעיל)כשבארנו מקור להיותה ממזר(.אולי אין בזה אותו סברה, שאולי הסברה אינו להשוות אותם,אלא רק לומר שבכל מקום שהיא ממזרת אין תפ"ק. ותחשב.(

3. סובר כרבא בתמורה)ל:(,ולא דורש הקרא באלמנה לומר שקילושין חלים

עכשיו, מקשה גמ' שאם נאמר כרבי עקיבא,אין חילוק בין מי שאסור לבעול למי שאין עמה תפיסת קילושין.

משמע, אז,שיש הכרח שיש מחלקת בין שמעון לשמעון. יש לדון מהו ההכרח:

---

74 יש לדון אם יש בזה עונש. אם מה מצינו הוא, יש לדון בזה, שאין עונשים מן הדין. ויש לדון, שדין זה מלמד שהוא ממזר, והרי הוא, אז, בכלל קרא שאוסר בילה עם ממזר ותחשב.

ביאורים- גמרא

1. איזה תנא שאמר את דבריו שני לא היה לו לחלוק, כיון שאין נפק"מ במה שאמר. יש לדון בזה, שעליין "משמעות דורשים איכא בינייהו"[75] אם נאמר שלא חולקים איך לדרוש, ואף אם אומרים שאין מילים שלהם מבארים איך לדרוש, קל להחות שאילו רק חולקים במשעות הדרשה, היה להם לבאר איך דורשים, ולא רק מה התוצאה. אבל , ע' ברש"י שכ' שחולקים בדרשה, ולשונם אומרים הדרשה שדורשים

2. לא היה לו לתנא של המשנה להביא שני התנאים כיון שאין נפק"מ ביניהם. אף כאן, ק"ק לל"א שמשמעות דורשים איכא בינייהו. יש לחות כמו לעיל

ע' ברש"י (ד"ה מאי בינייהו) ותוס' (ד"ה ולר"ע), שמלבריהם נראה שהם מפרשים כנ"ל ראשון. (זה ביאור קצר. עיין בביאורים על תוס ' (ד"ה ולר"ע), שהרחבנו על זה)

תי' גמ' שיש נפקא מינא באלמנה לכהן גדול. שם, אף לרבי עקיבא קידושין תופסים. ואם תאמר הרי לא חייב קנס כשבא על אלמנה, שרק חייב קנס אם בא על בתולה. ויש לומר שהיא אלמנה בתולה, כמו אלמנה מן אירוסין . עליין, לרבי יוסי הגלילי (לח:) אין קנס[76]

מפשטות לשון הגמ', היה נראה לומר שיש נפקא מינא רק באיסור אחד, והוא איסור אלמנה בכהן גדול. יש להעיר שאיסור "לא יחלל" (ממנו נדרוש שאין הבן ממזר (אינו רק כתוב גבי אלמנה. אלא, קרא כ', "והכהן הגדול מאחיו... והוא אשה בבתוליה יקח אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא יחלל זרעו בעמיו." יש שני עדים עיקרים בדאו של "לא יחלל," ויש שני עדים עיקרים בדרשה שבא מ' לא יחלל. שני עדים בדאו של לא יחלל הוא שקאי על כל אחד מאלו. כן נראה שהוא הפשטות, שבאלו הבן חלל. (ועיין ביבמות, שיש מחלקת אם אף קאי על חייבי

---

75 יש להעיר שאביי רגיל לומר כן. אבל, אולי רבא, שבדרך כלל, מחפש תירוצים אחרים, לא מודה לכל מושג זה (על כל פנים בתוך בריי'). אולי אף לאביי יש לומר שדחוק לומר כן, ושואל גמ' אם יש דרך אחר לתרץ.

76 עיין לקמן בתוס', שלא משגיחים על שיטת רבי יוסי הגלילי כאן, ורק על שיטת ר"ש משגיחים.

עשה.(שני עדים על הדרשה הוא אם קאי על כל מה שהלאו קאי או על עיור אחד. לעד שני, יש לדון אם אותו עיור עריך להיות בתוך הדרשה

משתבר שאם אין זה הוא אף על גרושה, לא יהיה רק על גרושה לכהן גדול,אלא כל שכן שיהיה על גרושה לכהן הדיוט. רש"י, בחמת, כתב כן.)וע' לקמן,שנדון קנת בביאור ברש"י.(

משתבר לי שדרשה של הנמ' יהיה רק על אחד מהם.כל הדרשה בא ממה שנקט לשון חילול,ולא לשון ממזרות. אז,כיון שבאחד מהם רק יש חילול, אין לדרוש ממנו עוד. ותחשב. אבל, עליין יש לומר שממה שכולם כלולים בתוך מילה אחת)מילה אחת אומר את אין של כולם(, הוקשו זה לזה לענין אותו אין. גם יש לומר שדורשים ממה שלא מזכיר שהבן ממזר כשמזכיר פסול הבן. אם כן, אף אם במקנת הבן הוא ממזר,היה לו לפרש שכן הוא במקנת מהם. ויש לדון.

לא מבאר נמ׳למה אלמנה לכהן גדול חלוק משאר חייבי לאו.)עיין לקמן,שיבאר כן נמ׳ על עיור אחר. משתמא, עריך לבאר שם, ולא כאובין ששם אין דרשה איזה עיור הוא , אבל כאן, יש דרשה.(אולי הוא מפני שהוא לאו שאינו של שאר,ואפשר שהוא מפני שהוא לאו שאינו שווה בכל. לעד ראשון, עריךלבאר אם דורש מ״ולא״שבנים של איסורי לאו שאינם של שאר הם ממזרים או לא. אם לא, קשה למה עריך קרא זה. אם כן, קשה,שאז אין דין זה נכון.עריך לומר שלומדים מקרא זה שלא לדרוש ״ולא.״ ק"ק, אז, ל"ל רק ישמיטו שניהם.)אולי עליין מרבים חייבי עשה)ואינם של שאר(. ויש לדון אם קרא זה של חילולים מיותר,שאולי נערך בין כך ובין כך לומר שהבן והאשה חלולים.)אבל,עליין עריך ביאור למה כ׳, ״ולא.״(

ביאורים- גמרא

לכאו', רש"י שמרבה נרושה לכהן הלויטו סובר כעין שני. לכן,מרבה את שאר לאוויס שאינס שווה בכל. ויש לדון,שהיה אפשר , עליין, לחלק על פי כמה שוה הוא בכל[78].[77] ויל"ל בזה, שיש לומר שסובר שהלרשה נאמר על נרושה כמו שנאמר על אלמנה, כמו שהזכרנו לעיל

יש להעיר שאם השאר לא יכולים להיות נלמדים מאלמנה לכהן גדול, יש לדון למה נקט עיור זה לומר בו חילוס שאין הבן ממזר.זה העיור שהוא הכי מסתבר להיות לו דין זה, עד כדי שלא יכולים ללמוד ממנו. ותחשב.)הע שאפשר שגם לא יכולים ללמוד לו,כיון שכמו שמחמירים באיסורי כהונה)כמו שאומר גמ' ביבמות(, ביותר נחמיר באיסורים שלו.סברות אלו הפוכים קצת. על כל פניס,אז לא כל כך קשה שיזכיר עיור זה,שהוא גם הכי מחולש בענין אחר(

מביא ברייי שאומר ששס מורה ר"ע שאין הילד ממזר, כיון שכ', "לא יחלל,"שמשמע שהבנים הם רק חלוליס, ולא ממזרים.יש לדון אם הראיה בא מהנחה שממזרות הוא הוספה על חילול,ואז נמצא שמה שמזכיר בו הוא רק מקצת פסול שלו או שמניח שיש בו ממזרות וחילול, ואז נמצא שרק הזכיר פסול אחד משני הפסולים שיש בו.[79]

---

77 יש לדון בזה, שאף שיש רק כהן גדול, כל כהן ראוי להיות אותו כהן גדול. אז, אולי לא נחשב שאינו שווה בכל, שהוא על כל כהן, אם הוא באותו מצב. ותחשב על זה.)לדוגמא, יש דבריס שאסורים רק למי שהוא אבל. אולי זה נחשב שווה בכל, שהוא על כל אדם, כשהוא אבל. ותחשב על זה, שזה צריך הגדרה.(

78 אולי כן משמע ממה שלא ממעטיס מצרי עס בעולה לכהן גדול לקמן.

79 יש להוסיף על זה)וזה גם נוגע לאיזה ליורים יתמעטו(שאולי אי אפשר לומר מילת חילול על מי שהוא ממזר. חילול משמע שיש קדושה לחויה)שיש קדושה, שמחמת שנוגע בדבר רע, נפסלו(. אבל, אולי ממזר אין בו אף קדושה. מחולש לומר כן מן הסברה, שאבא שלו עוד כהן, ויירש קדושת כהונה ממנו, אלא שיש עבירה בו. ויש לדון.)אולי יש להוסיף שעל פי חילוק זה שכתבנו בין חילול לממזרות יש לבאר למה יש טהרה לחילול, כמו שמבאר גמ' ביבמות, ואין

ביאורים- גמרא

ואם תאמר אולי כשמזכיר חילוליס, רק מדבר על אשתו. ויש לומר שנמ' דורש במק"א מכפל הלמ"ד ליס ב"יחלל" שקאי על אשתו ובניו. (אבל, עדיין קשה,שאולי נקט לשון חילול כיון שלשון ממזרות לא אפשר על אשתו. יותר מזה, יש לדון אם קל הא להוסיף דרשה על לשון ממזרות לומר דין אשתו, ואף אילו היינו יודעים שהוספה לעשות אשתו כבניו רק עושה אותה חללה. ותו"ת. אבל,זה לא קשה אם נאמר שהדרשה בא ממה שמזכיר חילול בלי ערך.(עדיין יש להקשות שאולי עושה את בניו חלליס וממזרים, ורק מזכיר חללות, כיון שמזכיר אותו עם דין אשתו.ויש לומר שהיה לו להזכיר ממזרות בפני עצמו. זה יותר טוב לגר שני שכתבנו לעיל)שאין ממזרות הוספה על חילול(, אבל אפשר לשני הצדדים. ותחשב.גם אפשר לפרש שלשון חילול עצמו משמע שאינה ממזרת.אולי חילול ממשע שהיא חולין,אבל גם לחולין יש מעלה . ממזר תא דבר שהוא גרוע מחולין, ואינו חלק מחולין. ותחשב.)עיין למטה שכתבנו עד אחר.(

לשון הגמ' כשאומר דרשה זה הוא שדורשים כן מ'לא יקח ולא יחלל." רש"י מסביר שהדרשה בא מ"לא יחלל," ויודעים על מה לדרוש ממה שכ', "לא יקח." לולי רש"י,היה אפשר לומר שדורש מן הכפל, ממה שצריך שניהם. יש לדון איזה הוא כפול. לכאו', לא היה אפשר לכ', "לא יקח,"שצריך קרא לומר שנעשה חלל. ויש לדון בזה. לגר אחד שהזכרנו, לפי רבי עקיבא, ממזרות הוא הוספה על חילול. אז,כיון שהוא ממזר- ככל חייבי לאו-לא צריך קרא שמחדש שהוא חלל. גם אפשר שלא היה צריך לכ'של א יקח, אלא שלא יחלל.)דע שלא כל כך פשוט איך יכתב כן. ותו"ת.(

אז, יש לנמ'ראיה שאין מי שנולד מאותו ביאה ממזר לפי רבי עקיבא. אבל,עדיין לא הוכיח שאין חלות קידושין.אם נאמר שהמקור שאין תפ'ק הוא מלימוד מחייבי כריתות, שהם שויים במה שבנם ממזרים, אז אי אפשר ללמוד שאין תפ"ק. אם נאמר שהלימוד הוא מיבמה, יש לומר שיש פירכא, שבני יבמה עם זר הם ממזרים, אבל בני אלמנה לכה"נ אינם ממזרים.)ק"ק, שלפני זה נ"כ היה פירכא, שהוא לאו שאינו שווה בכל, ונם, אולי, עשה.(כמו"כ,יש לומר שהנדר של מה הוא בתוך הקל וחומר, ולא בתוך הקרא שאומר שק' תופסים,הוא שכל מה שעושה ממזר יש בו תפ"ק. ויש לדון למה יהיה כן, שלכאו', רק נדרש דבר הכי קל לדרוש, וזהו,אם היה בא מחמת הקל וחומר[80].גם יש לפרש שכמו שמסתבר

חילול לממזרות, והוא שבחילול כבר יש קדושה, ויש סיבת כשרות, ובממזרות אין אף קדושה)ונוכל לומר שאף אין קדושת ישראל, ולא רק שאין קדושת כהונה. ותחשב על זה.(

[80] זה דומה, באמת, לגד שליפי, אלא שכאן צריכים מה שצריך לעשות פשרה בין דין ולימוד.

לגמ'שכל מי שאין עליו תפיסת קילוסין בנו ממזר,נס מסתבר שכל מי שאין בנו ממזר, יש עליו תפיסת קילוסין)שהוא, באמת, אותו סברה(.זה רק אפשר אם נאמר שאותו לימוד של גמ' אינו מה מעינו, אלא הוא סברה. ותחשב

מקשה גמ' שמצאנו חולק על זה.רבי יסבב סובר שאף באלמנה לכהן גדול הבן ממזר. אז,אף שס לרבי עקיבא אין תפיסת קילוסין. אז,עליין אין חילוק בין שמעון ושמעון לפי ר"ע

גמ' מתרץ שיש נפק'מ במי שבא על חייבי עשה. אסור לקיים אותס,אבל יש עמהס תפיסת קילוסין. אס מקור שאין תפ"ק הוא מלימוד מיבמה, יהיה בהס תפ"ק,שמה שיש לאו ביבמה הוא פירכא.אס מקור שאין תפ'ק הוא ממה שהבן ממזר,אז תלוי באס הבן הוא ממזר.ז ה תלוי באס דורשים מ"ונא," ובמה דורשים מ"ונא," כמו שמבאר גמ' ביבמות)מט.(. אס מקור שאין תפ"ק הוא שכל מה לאמר רחמנא לא תעביד אס עביד מהני, יש לדון. לכאו',אמר רחמנא שלא ליעשא חייבי עשה. אבל, אולי יש לייק מלשון 'כל לאמר רחמנא לא תעביד,' שמשמע שאמרה תורה שלא לעשות אותו,ונא שאמרה תורה לעשות דבר חנוק. אז, אולי הא רק בלאוויס, ונא בעשיים

גמ' מבאר שלא כל כך פשוט שכן סובר רבי יסבב. הלשון הוא כן: רבי יסבב אומר, "בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל [81] הולד ממזר."[82] לא פשוט לגמ' אס בא לחות

---

[81] איני מבין כל כך לשון "אין לו ביאה בישראל." אפשר שלמסקנת גמ' בא למעט בעולה בכהן גדול. אבל, קשה, שאז נוכל לומר שממעט אף לאו שאינו שווה בכל.

[82] אגב, יש לדון אס כוונת רבי יסבב הוא להזכיר מה שאמר או להעיר כמה רע יהיה אס עושים כמותו שלא כדין. אס הוא רע, אפשר שהוא מפני צער של ה"ממזרים," ואפשר שהוא מפני

ביאורים- גמרא

רבי שימאי)שאמר שלר"ע, כן של כה"ג ואלמנה הוא רק חלל,ולא ממזר (או בא לפרש שיטת רבי עקיבא. אם נאמר כראשון, נוכל לומר שאף שאמר, "כל שאין לו היתר ביאה," זה לא היה דווקא,אלא שסמך על מה שאמר ר'שימאי שהוא רק בחייבי לאוויס . אבל, אם נאמר כשני, צריך לומר שלשון "כל שאין לו היתר ביאה" מרבה גם האסורים באיסור עשה;ם לון אם ההוכחה בא ממה שלא מיעוט חייבי לאוויס- והרי אף הם אין להם היתר- או בא מלשון "כל." אז, לאותו צד, עליין קשה.[83]

לא פשוט למה, לצד ראשון, לא צריך להיות דווקא.

אפשר לפרש שאף שלא פירש שהוא רק בחייבי לאוויס,הרי רבי שימאי כבר פירש כן, וכיון שעליו אומר מאמרו, לא צריך לכפול כן. לא נראה כן, לשני טעמים חזקים. הראשון הוא שלכאו' ,רבי שימאי לא מיעט חייבי עשה. אמר ש"מן הכל היה עושה ר"ע ממזר...." לא מפרש מכל מה. אז,אין להוכיח מכאן למעט חייבי עשה. יש לון, שאולי פשטות לשונו משמע שהוא מכל הכלל של אלמנה לכה' נ, להיינו איסור לאו, או מכל הכלל שבו דבר ר"ע בפירוש,שהוא איסור לאו. שני הוא שלכאו' ר"י בא לחלוק על רבי שימאי.אז ,אי אפשר לפרש שסמך עליו לין. נוכל להקשות כן מסברה-איך נניח שמי

שישאו ממזרים אמיתיים, ונמצא הרבה איסורים קרים.כמו"כ, ממעטים הכשרים, שעכשיו לא ישאו כשרים ולא יולידו כשרים.

לצד שני, יש לציין לגמ' בתחילת נדה, ששם דן מהו כוונת תנא, ומוכיח כן ממה שאמר לתנא אחר– מ"כ בטלת פרו ורבו; ושם, דן איך לדחות אותו. אילו היה לד שני נכון, היה דרך לדחות אותו. וי"ל שדחוק לומר כן. גם אולי יש לחלק בין אם טוענן אותו לחבירו החולק או לא. ותתשב. וע"ש.

83 יש לדון קצת למה זה בעיה; נניח נגד אותו צד. באמת, אף אם בא לאפוקי מר"ש, לא היה מוכרח שלא בא לאפוקי ממנו בשני ענינים. אבל, היינו יכולים להניח כן, כדי לתרץ מהו החילוק לפי רבי עקיבא. אז, אף בשאלה זו נניח. צריך לומר שגמ' ידע שהיתה שאלה בזה, ולא היתה סגורה. אז, אומר שמי שלא סגר שאלה זו בוודאי סובר שלרבי עקיבא אין נפקא מינא. ותתשב.)ודע שאינו כל כך קשה אם מי שלא פשט סבר כן, שמסתמא היה איזה מורא, שלא פסק בכלל כרבי עקיבא.(

ביאורים- גמרא

שבח לחות שיטת חבירו סומך על חבירו לומר דין לו, ונס מלונמא, שאם נניח שסומך עליו, נניח כן נס לענין אלמנה לכהן גדול, ומהיכי תיתי שעל זה הוא שחולק

אפשר שמסברה היינו אומרים שאינו מרבה חייבי עשה. (אלא כל כך פשוט למה לא[84]; אולי כיון שיש רק ריבוי אחד, כמו שמפרש נמ' ביבמות, לא מסתבר לרבות משם חייבי עשה וחייבי לאו.(אבל, כיון שאמר "כל שאין לו היתר ...," מוכרח לומר שכן סובר. אבל, אם נאמר שלא בא לבאר דברי ר"ע, אלא בא לחות דברי ר"ס,יש לומר שמפלינו בדברים נגד רבי שימאי כיון שבא לחות אותו.)נראה שזה יותר קל לומר אם הריבוי הוא ממילת "כל."(על זה גם כן יש קושיה.בין כך ובין כך הוא בא לחות שיטת רבי עקיבא. אז,היה אפשר לומר שמפלינו בו לחות אותו. ויש לון, שאם לוחה של ר"ס,אז מבאר שמוסיף,אלא שמפלינו במה שמוסיף. אבל,אם בא לחות את השיטה, אינו אף מוסיף. אז,אולי לא יפלינו על ההוספה. ותחשב

אפשר שאם בא לפרש דברי רבי עקיבא, היה לו לקלקל יותר במילים שלו, שהרי בא לומר דין. אבל, אם לא בא לפרש דין,אלא לומר שחברו לא נכון,אולי לא ערוך לקלקל כל כך במילים שלו.)נראה שזה יותר קל לומר אם הריבוי בא ממה שלא באר שהוא רק בחייבי לאוויס.(נראה שני טעמים לזה.יכול להיות מפני שמה שאמור כלי לבאר שיטת תנא הוא יותר חשוב, וליוקיס שלו יותר חשובים. ממילא, ערוך לחוס על ביאור שלו יותר.גם יש לומר שאם לן בשיטת אמורא אחר, רק ערוך לון במה שאותו אמורא לן. הרי,כאן רבי שימאי לא לן כלל בחייבי עשה, ואז לא ערוך ר"י לון בו.(אבל, עליין יש לון מהיכי תיתי שחולקים בכה"נ באלמנה, ולא שחולקים ר"ס ור"י בחייבי עשה ומולים בכ"נ לאלמנה. ותחשב.)עיין בלשון רש"י, שאולי משמע כעל זה.(אפשר שכיון שר"ס לא לן בפי' בעשה כלל,לא מסתבר שיהיה קאי עליו ויהיה מפרש לין עשה

נמ' מתרץ שיש נפק"מ באיסור עשה של בעולה לכהן גדול,כיון שהוא איסור עשה ואינו שווה בכל. חולקים ראשונים בעיור זה. רש"י מפרש שבא על אשה שהיתה נבעלה כבר. ואם תאמר א"כ יפטור מחיוב קנס. וי"ל שנבעלה שלא כדרכה. ר"ח מפרש שבא על אשה.האיסור בא אחר הבעילה שמחייב

---

84 אפשר לומר–וזה נ"ל מאד מחודש – שלשון "אין לו היתר" מוכרח לומר לאו. הרי, חייב עשה יש לו היתר, אלא שיש לו חיוב אחר. ויש לון, שאז למעשה אין לו היתר. ותחשב.

קנס, והאיסור הוא בעילת עצמו. אף שמותר להשאר נשוי לבעולת עצמו, אסור לישא אותה מלאו', ואז נקראת "אינה ראויה לקיימה."

ואם תאמר אם כבר נבעלה אינה רק בעולה, אלא אף זונה[85]. הרי, זונה נאסרה לכהן בלאו. אז, עליין לא יהיה צורך שיש בה איסור ויש בה תפיסת קידושין לפי ר"ע. תי' רש"י שאם נבעלה לכשרה, והוא ביאת פנוי הבא על הפנויה רגילה, אינה זונה לרוב תנאים. (עיין לעיל בביאורי תוס', שהבאנו כל השיטות. רק ר' אלעזר אומר שהיא זונה, והרי נמ' ביבמות פוסק נגד רבי אלעזר. (ואם תאמר עליין נקשה לפי רבי אלעזר. ויש לומר שר"א לא צריך לסבור כר"ע. במילים אחרים, כיון שרק מוכיחים מרשב"מ, גמצא שיש לנו שלש שיטות - שיטת רשב"מ, שיטת ר"ע, ושיטת ר"א. אי אפשר לסבור כשלשתם. אבל, עליין יזיל הכא קמלחי ליה וזיל הכא קמלחי ליה," ואפשר לרשב"ש לסבור כרבי עקיבא או כרבי אלעזר. אבל, ע' בביאורי תוס' שלא נראה שסובר תוס' שתי' זה מהני. לולי רש"י, היה אפשר לומר שהצור הוא בממאנת, כמו שתי' נמ' ביבמות (נט:), שסש אינה נחשבת זונה, אפילו לרבי אליעזר.[86]

המקור לין זה מבואר בקידושין (סט), שלומדים מקרא (שמדבר על אשה שנואה) שיש מי שאסור לו לישא וקידושין חלים.

---

85 לכאו', אילו היה קושיה זו נכונה (ובאמת, לפי ר"א הוא נכונה), צריך באור מה מוסיף עשה זה, שהרי היא כבר זונה. ויש לומר שמוסיף עשה. אבל, אין ציור שיש רק עשה, בלי לאו עמו.

86 אגב, זה אין מעניין, שלא היה, מלאו', שום נישואין. צריך לומר או שיש לרבנן כוח לעשות קצת נישואין לאו' או לומר שזנות לא תלוי בנישואין לאו', אלא בדבר אחר, ונשאי קטנה מספיק לאותו דבר. והתשב.

אם נאמר שרק נקראת זונה כשמגלה שהזנה עוד (ואז כוונת מילת זונה הוא מופקרת, אלא שר"א סובר שדי אם היא עומדת להיות מופקרת), נוכל לומר שאין אונס עושה אותה זונה. אבל, גמ' לא מזכיר זה כלל, ואז מסתמא אינו נכון.

ביאורים- גמרא

מבאר נמ'שהסיבה[87] שמה שמרבים הוא בעולה לכה"נ הוא מפני שיש לנו שניס לגריעותא- הוא עשה, ולא לאו[88], ואינו שווה בכל.[89][90]

יש להעיר שעדיין נמצא שלשון של ר"י, ש"כל שאין לו היתר ביאה," הוא לאו לווקא,שלא מבאר שבעולה לכה"נ נתמעט. יש בזה, לכאו', שני הערות. הראשון הוא שלשונו קשה. השני הוא שאז קשה מהיכי תיתי לרבות חייבי עשה ,שבין כך ובין כך לשונו לאו לווקא. על קושיה שניה, יש לתן. אולי אם הוא קצת יותר לווקא)שיש רקציור אחד שיוצא מן הכלל(, אינו כ"כ קשה שהוא לאו לווקא. יותר מזה, יש לומר שכיון שמשייר כלל שלש- להיינו חייבי עשה- יותר קשה,לא רק מפני שיש הרבה ציורים בו,אלא מפני שהוא דבר שלש. מה שהוא דבר שלש הוא שיש קרק' חשוב, וכל שיש בו אותו קרק' לא הוזכר. ותחשב על זה

אפשר לפרש שמה שאינו לווקא אינו כל כך קשה כיון שיש קרא שמוכיח שיש ציור שבו חל הקילושין. אולי כיון שזה כל כך פשוט, אז,לא צריך להעיר שהוא לאו לווקא בציור אחד. לחוק. גם אפשר שכיון שכ', "בישראל" הרי מיעט ציורים של איסורים לכהנים. ויש לתן,שכוון לרבות מקצת איסורי כהן, כמו אלמנה לכה"נ,שאי לאו הכי , נאמר שסובר כר"ם, לצ שלא מקשה עליו כמו"כ,אז היה נמצא שצ

---

87 בלשון של גמ' שלנו, היה אפשר לפרש שלא בא לבאר הסיבה להדין, אלא לבאר למה אין זה כל כך קשה בלשון של רבי יצחב לא כל כך פשוט איך מבאר כן, אבל לכאו' מוכח נגד זה מגמ' בקילושין)סח.(.

88 לא כל כך פשוט לי מהיכי תיתי שזה לגריעותא. כמו שבארנו לעיל, לכל אחד יש מעלה וגירוע.

89 ואם תאמר הרי גם מצרי אינו שווה בכל, שהרי אינו אסור למצרית. צריך לומר שאינו שווה בכל קהל. ותחשב. גם אפשר שאלמנה יותר אינו שווה)ר"ל, נוגע בציורים יותר מועטים(. עיין בלשון רש"י, שמשמע כלל ראשון ולא כלל שני, שכ', "אבל עשה למצרי ואדומי נוהג בכל הקהל." לשון "כל" משמע נגד לל שני, ולשון "הקהל" משמע כלל ראשון. אז, נראה שרש"י אומר כלל ראשון.

90 לא פשוט לי למה מה שאין דבר שווה בכל הוא גריעותא. ע' במה שכתבנו למטה בביאורים על תוס')ד"ה ועל הכותית(.

שהוא מקשה עליו מתנגד לגמרי לגל זה,שגל זה יאמר שאף אינו חולק עליו,אלא מלוייק כמותו. נס אפשר שהבן ממזר,אבל יש תפיסת קילושין,כמו שדורשים מן הקרא בקילושין. אז, מה שאומר הוא לווקא. אבל,צריך להניח שאף שאין ממזרות ותפ"ק לעולם תלוייס זה בזה,שיש מי שאין בו תפ"ק ואין בנו ממזר, בלרך כלל מניחים שהס תלוייס זה בזה

מזכיר נמ' ששלש תנאים שהזכרנו) תנא של המשנה, רבי שמעון בן מנסיא, ושמעון התימני(מולים שיש קנס בעיור אחל של בבא שליסית של משנה שלנו, והוא עיור של נלה. פשוט שתנא של משנה שלנו סובר כן,אבל החילוש הוא שאף שמעון ושמעון אומרים כקשמעון התימני אומר כן כין שקילושין חלים לנלה,ורבי שמעון בן מנסיא אומר כן כין שראוי לאלס לקייס נלה.)עיין לעיל שלנינו קנת בלין נלה. יש להעיר שאולי מתוס' נוכל להוכיח שאף מותר ליסא אותה. נראה שאולי לפי תוס' צריכים שמותר למי שאינו נשוי לה לקייס אותה. אז,צריך להיות שגם מותר ליסא אותה . אז, אף אם אסור ליסא נלה, עליין מותר ליסא אותה כשאינה נלה)מה שאין כן בבעולה לכהן גדול, שהיא כבר בעולה(, ולקייס אותה. ותחשב.גם יש להעיר שיכולים להוכיח מזה שאינו מכוון לאיסור ביאה,שבוולאי יש איסור ביאה בנלה.(

מה שקילושין חלים לנלה נלרש ביבמות)מט:(, שכ', "יתהי נלתה עליו."[91] זה מניל לנו שיכול ליסא אותה. כיון שכן, פשוט שגם יכול לקייס אותה.)יש להעיר שאם לשון הוייה רעה לומר קיוס לפי ר"ש)עיין לעיל(,אז אולי רק לורשים מזה שיכלו לקייסא ותה, ולא שחל קילושין. ותחשב.(

ויש לדון ל"ל מביא ראיה ממה שאם לא חלים הקילושין,צריך אלס ליסא את אשתו כמה וכמה פעמים, שקילושין שלו יפקע כל זמן שהיא נלה. אולי אין הכי נמי,ערי ך. לא נראה כן)כמו שלא נראה לרש' י

91 אגב, יש לדון אם רבי שמעון בן מנסיא, שדורש לשון קיוס מלשון הוייה, מודה לדרשה זה. ותחשב. אולי אין חילוש שיכול לקייס אותה, שלא מסתבר שאלס תמיד יצטרך לקדש אשתו. אז, צריך לומר שהוייה של כאן רצה לומר קילושין. אבל, עיין לקמן, שנדון קצת בזה.

ביאורים- גמרא

שלא יכול אדם לאכול בשולחן חברו, וממנו לומד שעל נאמן באיסורים ([92] יותר מזה,נראה שאילו היה חייב לעשות כן,כמעט היה אי אפשר שלכהן להיות מוליד בן,שהיה צריך כמה וכמה נסיס. אולי יש לחלק בין מה שאין קילושין בטלים למה שקילושין חלים. אבל, יש לדון, שתוס' מניח שקילושין חלים לסוטה. סס,אין מקור שקילושין חלים, אלא נמ'רק אומר שכולי עלמא מודה שאין הבן ממזר. זה נלמד ממה שאין קילושין פוקעים.)אף מקור שאין קילושין פוקעים קצת צריך ביאור.(אז, משמע שאין חילוק ביניהס. ותתשב.[93]

---

92 גס יש להעיר שאס היה כן, קצת קשה למה תורה מזכיר דינים של גט, שמי ירצה לגרש את אשתו אס יכול לסלק את הקילושין בכל זמן שהיא נדה. יש לדון, שאולי נמצא באשה שאינה בזמן ראיית דס)כמו קטנה או זקנה(.

93 קצת ראוי לדון על לשון גמ'. גמ' אומר שגבי נדה כולי עלמא מודו, ומסביר שמה שפוטר לשמעון התימני לא נמצא ומה שפוטר לרבי שמעון בן מנסיא לא נמצא. יש להעיר שק"ק למה צריך להוסיף כל זה, שכיון שאומר שמחייבים, פשוט שהוא מפני שהפוטר לא נמצא. אילו היה מוסיף מקור שקילושין חל או מוסיף מקור שהיא ראוייה לקיוס, לא היה כל כך קשה, שאז יש לומר שבא להוסיף אותו נקודה. אבל, כיון שלא מוסיף זה, נמצא שלא מוסיף כלוס.

נראה שהיה הו"א לומר שכיון שלשון הפסוק הוא שווה–דהיינו שפסוק אחד מחייב רק כשיש הוייה, ופסוק אומר גבי נדה שיש הויה– אף אס אין ההויה שווה, היינו מחייבים אותו. אז, היה אפשר לומר שגבי נדה אינה ראויה לקיימה. אבל, בה יש "הויה." אף שאין זה אפשרות לקיוס, שהוא פירוש של "הויה" של קנס, עליין מין הויה הוא– במה שנקרא הויה–ואז יש בו קנס. ותתשב.

כמו כן, יש לומר שהו"א ששמעון התימני סובר שהויה אומר שניהס, ורק צריך להיות ראוי לאחד. אז, אפשר שאין קילושין תופסים בנדה, אבל ראוי היא לקיוס. אז, גמ' מחדש שאינה כן, ואס היתה כן, לא היה שמעון התימני מודה. אלא, קילושין חלים בנדה, ורק מחמת זה מודה שמעון התימני, שסובר ש"הויה" גבי קנס אומר חלות קילושין.

רבי נחוניא בן הקנה:

גמ' מביא חולק השלישי על המשנה.[94] ר"נ בן הקנה חולק על כל בבא שלישי של המשנה. משנה שם מחייב קנס לאשה שנבעלה בביאה שהיה מחייב, אם נעשה במזיד, כרת. ר"נ בן הקנה חולק על זה, וסובר שכיון שבזמן שהיה בא לו חיוב ממון[95] גם בא לו חיוב כרת, פטור.[96]

---

94 כן נראה מן הלשון)ע' לקמן(שהוא כוונת הגמ' כשאומר "ולאפוקי..'' וכן מפרש רש"י על בד"ה ולאפוקי מדר"נ.)קצת משמע כן ממה שאומר "ולאפוקי," ולא "לאפוקי." משמע שכבר הזכיר תנאים אחרים שמהם בא להפקיע.(אבל, תוס' פי' שגמ' קאי על ר"ח, ואומר שר"ח הוא לאפוקי מר"נ, שמניח שכל התנאים)שמניח ששמעון ושמעון חולקים בלי ראיה, מהנחה שכל תנא חולק(חולק על ר"נ.

אבל, בין כך ובין כך, אמת הוא שמשנה שלנו חולק על ר"נ בה"ק.

95 עיין לקמן בגמ', שאם ירצה ה', מגמ' לקמן נוכל להגדיר את זה יותר טוב.

96 לכאו', סובר כן אף אם אינו נתחייב, בפועל, כרת. אילו לא היה כן, היה אפשר לומר שאין משנה שלנו חולק על ר"נ, שאולי משנה שלנו הוא בשוגג.)ואם תאמר אם כן לא יחייב קנס. איני יודע ששוגג פטור מקנס– באמת, מחלקת הוא בב"מ בש"ס אם קונסים שוגג משום מזיד– אבל אף בלי זה, יכול להיות שהוא שוגג במה שגורם כרת ומזיד בכל דבר אחר.(אפשר לדחות שמשנה שלנו צריך להיות מדבר בציור שחייב כרת בפועל, שהרי אומר שחייב כרת. יש לדחות בקל שראה לומר שהוא חיוב כרת במזיד, ולא חיוב מיתה במזיד, שאז אין פטור על שוגג שלו.

רנבה"ק לא אומר כן בפירוש, אלא נלמד משיטה אחרת שיש לו. בריי' אומר שר"נ בה"ק היה משווה דין יוה"כ לשבת. אם אדם עובר על מלאכה בשבת, חייב מיתת סקילה. לכן, אם באותו הזמן נתחייב ממון)למשל, קרע חפץ של חבירו על מנת לתפור(הוא פטור. ר"נ סובר שאף יוה"כ כן. אף שלא חייב מיתת בית דין, אלא חייב כרת, עדיין פטור מחיוב ממון. רואים מזה שסובר רנבה"ק שחיוב כרת פוטר חיוב ממון.[97]

ע' לקמן בגמ' במקור לדין זה. לכאו', לכל הצדדים של הגמ', נלמד הוא מפטור מממון אם נתחייב מיתה. גמ' יאמר בפירוש לקמן שזה אף בשוגג)צריך לעיין שם, לראות אם אין חולק על זה(, ואז אף כאן יתחייב על שוגג.

97 אגב, שם דן במלליק גדיש חברו. לא כל כך פשוט לי למה פטור מכולו, שהרי פטור מחמת חיוב מיתה. חיוב מיתה בא בשעה שהוא מלליק אותו. אבל, נמשך האש, ועל זה גם חייב. אולי אין הכי נמי, כשאומר פטור, רק מכוון למה שנשרף מיד. גם יש לומר שחיוב על הכל מיוחס למיתה כיון שבאים בזמן אחד. גם יש לומר שחייב מתחילה, אלא שמה שחייב נקבע ממה שקרה אחר כך. אבל, למפרע, חייב מתחילה. ותחשב. זה קצת תלוי באם חייב כיון שחפצו הזיק, והוא מיוחס לו, או כיון לעונש על מה שלא שמר את חפצו. ותחשב.)גם יכול להיות שהוא מיוחס להיזק כיון שהוא גרם אותו על ידי שלא שמר את הבהמה שלו. ואש תאמר הרי כל אדם לא שמר את הבהמה שלו, ולמה הוא יותר חייב מחמת זה. ויש לומר שסיבה תלוי בדרהר של בני אדם. דרהר של בני אדם מדגיש דבר לסיבה כשהוא מונח שיקרה ולא קורה)או להיפך(, אבל לא כשעושה מה שמונח שיעשה. ותחשב.(

לכאו', יש חילוק יסודי בין שיטות שמעון ושמעון ובין שיטת ר"נ בה"ק. שיטות שמעון ושמעון הם לפטור מחמת איסור בנישואין שיקרה אחר הביאה שמחייב קנס[98]; שיטת רנבה"ק הוא לפטור מחמת איסור בביאה שהיה מחייב קנס.

ביאור שיטת רבי נחוניה בן הקנה:

מן הגמ' הזה יוצא ביאור שלם של שיטת ר"נ בן הקנה. יש שני נקודות שצריכים ביאור בדברי ר"נ- מהו המקור של ר"נ, ואיזה דברים פוטר מחיוב ממון. יש, בעיקר, ארבע עונשים- יש מלקות, יש מיתה בידי שמים, יש כרת, ויש מיתה בידי בית דין. יודעים דין מלקות)לקמן, גמ' יפרש שמחלקת תנאים הוא, ותלוי בדרשת פסוקים(. גם יודעים דין חיוב כרת)הוא מחלקת בין ר"נ ותנא של משנה שלנו(. גם יודעים דין מיתה בידי בית דין)כולי עלמא מודו שפוטר מחיוב ממון(. אבל, לא נודע דין הנשאר- דין של מיתה בידי שמים. יודעים שרבנן לא סובר שפוטר מחיוב ממון, שאין להם מקור לפטור אותו. אבל, לא ידוע מה סובר ר"נ. אז, נצטרך לפרש מה אומר ר"נ בו.

יש להוסיף שייצא כמה פוטרים מן חיוב ממון. כמו כל זמן שנמצא דין אחד בשני מקומות, נצטרך לדון ביחס שבין שניהם. בנוגע פטור שבא מחיוב מיתה ע"י בית דין ושבא ע"י חיוב כרת, יש לדון אם נוכל לכלל אותם ל"פטור שבא על ידי חיוב

---

98 אין זה ממש מוכרח, אבל כן הוא הפשטות. עיין בתוס' ד"ה איכא בינייהו, שאולי רש"י ור"ח חולקים בזה, ואולי זה רק נכון לפי הר"ח, אבל לא לפי רש"י.

מיתה" או שהם שני דברים חלוקים. צריך לחשוב על זה- על מה הוא השאלה בדיוק, ועל מה הוא התשובה.

מקור של רנבה"ק[99]:

גמ' מביא שני מקורות)מחלקת הוא, כמובן, שאין ר"נ צריך שני מקורות(לשיטת רבי נחוניה בן הקנה. גם מבאר נפקא מינא בין שני המקורות האלו.

מקור ראשון- אביי:

אביי אומר שדורש ר"נ מגזירה שווה. פסוק אחד אומר: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש." הפסוק מגיד שאם שני בני אדם מכים זה את זה, והכו אשה הרה, אם לא הרג אותה[100] ונתחייבו מיתה, מי שהיכה אותה חייב דמי ולדות.

---

99 כאן, אני מביא כל שקלא וטריא של גמ' בתוך שיטת ר"נ בן הקנה. אין זה כל כך נוגע לענין של הגמ'– חולקים על המשנה– אבל כיון שהוא גדול והיא סוגיה השובה, אני מביא אתו לעיקר, ולא לאגב.

100 אפשר לדון מהו ה"אסון" שם, אם הוא מיתת האשה או חיוב מיתה. ועיין לקמן בגמ', שאולי דן בזה.)היה נראה לומר שזהו החי' בין "אסון" ל"דין אסון" שלקמן, אבל כל אחד אפשר להיות נדחה, שאפשר שדין אסון רצה לומר מיתת אשה שמחייב דין, ואסון יכול להיותאומר מה שבדרך כלל גורם אסון. ותחשב.(

פסוק שני אומר: " לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה." בפסוק זה, יעקב מסביר לשבטים ל"ל רוצה שבנימין ירד למצרים עם שאר האחים- הוא מפני שחושש שאסון יקרה לו. דורשים גזירה שווה מפסוק ראשון לפסוק שני, שבשניהם כ' "אסון."[101]

יש לדון מהו הלימוד כאן- איזה פרט של פסוק ראשון נלמד לפסוק שני. נראה שיש שני צדדים.

צד ראשון עיקרי הוא שפסוק ראשון מדבר על מיתה בידי אדם. פסוק שני מדבר על מיתה בידי שמים)כמו שנבאר(. אז, אפשר לומר שהגזירה שווה שיש בין מיתה בידי אדם למיתה בידי שמים מלמד שדין של מיתה בידי אדם בנוגע דין ממון- דהיינו, מה שפוטר חיוב ממון- הוא נוהג גם במיתה בידי שמים- שאף הוא פוטר חיוב ממון. לצד זה, יש לדון מהו המיתה בידי אדם שבו מדבר קרא ראשון.

נראה שצריך לדון בביאור פשטות הקרא- מהו האסון. נראה שיש שני דרכים לקרוא את הקרא. אפשר שקרא אומר שאם אין הריגת אשה)שגורם חיוב מיתה(, אז חייב הממון. גם אפשר שקרא אומר שאם אין חיוב מיתה)שבא מחמת

---

101 לא מוכרח שהוא גזירה שווה ממש. עיין לקמן)למעלה(, שנפרש)בע"ה(.

הריגת האשה([102], אז חייב הממון. לפי צד ראשון, יש לדון מהו המיתה בידי אדם. אפשר שהוא הריגת האשה, שהוא מיתה שבא על ידי אדם[103]. גם אפשר שאין הכוונה למיתה בידי אדם ממש, אלא דבר שטוען מיתה בידי אדם, דהיינו רציחה. לשני, צריך לומר שהמיתה בידי אדם הוא מיתת בית דין. יש להעיר שלצד שני שכתבנו בצד ראשון, אין הלימוד כל כך ישר. אילו היה "אסון" של פסוק שני מלמד במה שמחייב מיתה בידי שמים, אז היה ההדרשה מובנת. אבל, כיון שהוא מדבר במיתה עצמו, קצת קשה איך נלמד מ"אסון" שמדבר במה שגורם מיתה.[104] ותחשב. צריך לומר שעדיין הוא קרוב די למיתה עצמה ללמד. ותחשב על זה. רש"י פי' כצד שני- שהקרא, כשאומר שלא יהיה אסון, אומר שאין מיתת בית דין.)ויש להעיר שלא באמת צריכים מיתת בית דין, אלא די שהיה מיתת בית דין אילו היה מזיד. אז, אפשר שאין אסון, ועדיין לא נענש בחיוב מיתה.(

---

102 לזה, יש להעיר שלפעמים אין חיוב מיתה, אבל לא חייב, שגמ' לקמן ילדוש שמי שעושה מיתה באופן שאילו היה מזיד בהתראה ובעדים היה חייב מיתה פטור מממון בכל אופן שעושה אותו. אז, יכול להיות פטור אף אם אין אסון. ותחשב על זה.גמ' לקמן ילון בזה.)יש להעיר שלא קשה לומר שיש פשטות הקרא ויש דרשת הקרא, וכאן דנים בפשטות הקרא, ושם דנים בדרשה של הקרא. לא משמע כן כל כך, אבל יש לדון.(

103 אחר העיון בשאר הסוגיה, לא נראה כן, שאינו פשוט שזה בידי אדם, שהרי אפשר שהאשה חייבת מיתה, וזה הדרך שה' הורג אותה, כמו בבריי' שיביא לקמן. ותחשב על זה.

104 לקמן, בעזרת ה', נכתב לד שיעקב חשש שבנימין יחטא בדרך, ויתחייב מיתה. אבל, מדיון הגמ', מוכרח נגד אותו לד.

יש להעיר שעל פי גמ' לקמן, יוצא שאינו פשוט שהכאה של אדם בחברו הוא על ידי אדם, שאפשר שיהיה על ידי שמים. אז, נראה שלא לפרש כן, אלא לפרש כרשי.

צד שני עיקרי הוא שפסוק ראשון אומר שיש פטור מממון כשחייב מיתה בידי אדם)שאומר שרק אם אין אסון חייב(. אז, אפשר שהגזרה שווה לו מלמד שאותו דין נוהג ב"אסון" של פסוק שני. אז, מלמד פסוק שאף במיתה שלא בידי אדם יש פטור מממון.[105] לשון הגמ' לא משמע כן כל כך, שמשמע שהוא גזרה שווה של דמיון, שאומר, "מה... אף...."

יש להוסיף שלצד עיקרי ראשון, לא מוכרח שהוא ממש גזירה שווה. אלא, יכול להיות שמה שיכולים להשתמש במילה שווה לשניהם מלמד דמיון בין שניהם, ומחמת זה יהיה מסתבר להשוות את דינם לפטור ממון.)יש להוסיף שאולי מסתבר לגמ' שאותו דמיון ישווה דין ממון כיון שנקרא מיתה בידי אדם אסון בפסוק שפוטר אותו מממון.(

גם יש לפרש שפסוק שני מלמד שמילת אסון משמע כל מיני מיתה. אז, כשפסוק אומר, "ולא יהיה אסון," לא רק אומר שחייב ממון רק אם אין חיוב מיתה על ידי אדם, אלא שחייב ממון רק אם אין חיוב מיתה." לפי זה, "אסון" קאי על עונש שלו, ולא על הריגת האשה.)אבל, אפשר שזה רק מפני לימוד מפסוק שני. לפני

---

105 נראה שמלמנו גזירה שווה כעין זה בתחילת יבמת)גזרה שווה של עליה(. ותתשב.

לימוד מפסוק שני, היה נראה לומר שה"אסון" הוא מיתת האשה. אבל, כיון שלומדים ש"אסון" הוא מילה שמשמעת מיתה בכל אופן, מה שנקט אותו מילה משמע שהמילה מדברת על מיני מיתות. אז, צריך לפרש שלא קאי על הריגת האשה, אלא על חיוב מיתה.(אבל, לשון הגמ' לא משמע כצד זה.

יש עוד פרט שצריכים לבאר- כל הדרשות האלו מניחים שפסוק שני מדבר על אסון בידי שמים, ולא ידוע מהו המקור להנחה זה- וגמ' יבאר אותו מיד.

קושיה:

גמ' מקשה שכל הדרשות האלו מיוסדים על ההנחה שפסוק שני מדבר על אסון שבידי שמים. אז, צריכים לבאר למה מניחים כן. אולי יעקב כוון לומר שהוא ירא מחמת מיתה שבידי אדם.

לשון הקושיה של הגמ' הוא: "ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים]בע"ה, נבאר מה הם צינים פחים לקמן[דבירי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם[106] נינהו." אף שאין לשון זה כל כך שייך לביאור של הקושיה, יהיה שייך לביאור קושיה אחרת שיבוא לקמן.

---

106 יש לדון מהו הלד לומר שאריות הם בידי אדם. אם נאמר שתלוי מהו הסיבה, אם הוא ה' או דבר אחר, כמו שנ' מרש"י, אולי יותר מובן, שמסתבר שאריה הוא הסיבה. ותחשב.

תירוץ:

גמ' מתרץ שיעקב לא הזהיר על מין מיוחד, אלא הזהיר על הכל. לכאו', כוונת גמ' הוא שהיו כמה חששות שגרמו שיעקב לא רצה להוריד את בנימין- יש מהם שהם מיתות בידי אדם ויש מהם שהם מיתות בידי שמים- וכלל את כולם במילת "אסון." אז, יש בכלל אסון מיתות בידי שמים.[107]

לשון גמ')"אהא אזהר"(הוא קצת מעניין. לא הייתי אומר שיעקב הזהיר כלל, אלא שיעקב דאג וחשש. אולי "אהא" רצה לומר "מחמת זה." אז, אומר שמה שיעקב צווה שלא יביאו אותו היה מחמת זה ומחמת זה.

בהשקפה ראשונה, תירוץ זה קצת פשוט. מסתבר מאד שיעקב דאג לכל מיני אסון. לכאו', צריך ביאור מה היה המקשה חושב. אולי סבר שכל מיני מיתה ביחד נקראים אסון רק כיון שכוללים מיתה בידי אדם. אז, אולי כל מה שנלמד[108] ממה שנקרא אסון נדרש על מה שגורם לו להיות נקרא אסון. אפשר שהתי' מחדש

---

107 אבל, עדיין, מה שיש בו מיתות בידי אדם ומיתות בידי שמים אינו די להקיש זהלזה ללמד דין מיתות בידי שמים.

108 ואם תאמר אילו היה כן, לא היה צורך ללימוד. אולי אין הכי נמי, ונמצא, אז, שלא נדרש.

שלא להניח שנקרא אסון מפני שיש בו מיתות בידי אדם, ואפשר שהתי' מחדש שכיון שכל המיתות הם בכלל "אסון," דינים נלמדים לכולם.[109]

אבל, יותר נראה שאין התירוץ פשוט כלל. מי יאמר שיעקב חשש לכל דבר רע. לא רצה שאותו דבר רע יקרה, וידע שיש חשש קטן שיקרה, אבל אולי זה לא היה בתוך כוונה שלו כשאמר, "אולי יקרה לו אסון," שחשש שלא כל כך מצוי שיקרה.)ויש לדון, שעל כל פנים, יהיה סניף לומר שלא ילך. אז, אלוי מחמת זה מוכרח להיות בלשון "אסון." אבל, על כל פנים, אין זה פשוט.(צריך לומר, אז, שגמ' ידע שחשש לזה או מפני שידע שאין חששות בידי אדם יותר מצויות או שידע שכלל בלשון זה גם סניפים. לשני, יש להוסיף שאולי חשב שכל דבר אחד הוא סניף, שאין חשש אחד שהוא די בפני עצמו. אז, מוכרח לו לדבר על סניפים שמצטרפים. ותחשב.

לכאו', ממה שחשש לדברים שהיו בידי שמים, נמצא שחשש שבנימין חייב מיתה[110]. זה מחודש.

---

109 צריך להגדיר קצת מה בכלל "בידי אדם" ומה בכלל "בידי שמים.")בע"ה, לקמן נגדיר.(יש להעיר שאפשר לומר שחשב שכל דבר שהוא בידי שמים יבוא, בין אם הוא בדרך בין אם אינו בדרך. אז, רק חש למה שהוא בידי אדם. מסיק שאף דבר שהוא בידי שמים יותר קל לבוא עליו באופן סכנה. אבל, לשון גמ' לא משמע כן, שלא מקשה שמוכרח להיות שהיה מזהיר על דברים שאים בידי אדם, אלא שיכול להיות שרק מזהר עליהם.

110 אבל, דע שאינו כל כך פשוט מה צריך כדי להתחייב מיתה בליור סכנה. ותו"ת. וע' בגמ' בסנהדרין)י.(שאומר שמלקות הוא במקום מיתה, שבעצם היה ראוי למות על כל חיובי מלקות.

לשון קושיית נמ' היה ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על עינים ופהים דבילי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבילי אדם נינהו." מזה, רואים שני דברים-רואים שעינים ופחים הם בילי שמים, ורואים שאריא וגנבי הם בילי אדם. נמרא יקשה על שני מאמרות אלו.)בביאור בילי שמים, ע' למטה[111].(

רש"י שם משמע שזה על כל איסור. אבל, לאידך גיסא, ע' בגמ' שבת)נה:(שאומר שבנימין לא חטא כלל. וי"ל שיעקב חשש שיחטא בדרך. גי"ל שיעקב לא ידע שלא חטא בנימין. ותו"ת.)גם נראה שאולי חשש שיגזור ה' מיתה עליו, אף שלא חייב מיתה, כדי שלא יחטא, כמו חנוך.(

[111] מהו בילי שמים:

הקדמה:

גמ' אומר שהכל בילי שמים חוץ מפנים פחים. נמצא שיש חילוק בין דברים שיכולים לבוא לאדם– יש דברים שבאים בילי שמים ויש דברים שלא באים בילי שמים. צריכים לפרש מה הוא "בילי שמים."

נזכיר כאן שני הקדמות:

הקדמה ראשונה:

לכאו', יש חמש דרכים שדבר רע יבוא על אדם. יכול להיות גזירה שיקרה לו אותו דבר רע. זאת אומרת שה' רוצה שאותו דבר רע יקרה לו, וגוזר שכן ייעשה. גם יכולהיות גזירה שיקרה מה שגורם לו רע– אבל לא לגרום לו אותו רע. בתוך אותם שני כללים, נחלק לשני דברים, והם שלפעמים זה נעשה מחמת גזירה עליו)מחמת תולדה אחר של אותו דבר שעושה הרע(ולפעמים זה נעשה מחמת גזירה על אחרים. הכל השלשי הוא על פי מעשיו. לא נגזר שום דבר,

אבל הוא גרס שדבר רע יבוא. הלד הרביעי הוא שבא על ידי מעשי אחרים או מעשי עצמו, בלי שום גזירה מן השמים)חוץ מגזי' של ששת ימי בראשית של טבע(.

הקדמה שניה:

יש לנו בכל זה, שני הוכחות כלליות. ההוכחה הראשונה בא ממה שיודעים שלינים פחים אינם בידי שמים ושכל דברים אחרים הם בידי שמים. אז, יש לנו כל הערות של תוס'. נמנה אותם, בלי נדר, לקמן. ההוכחה השניה הוא שיש ארבע גמרות, שנביא בע"ה לקמן, שדנים בזה. אז, צריכים לומר לבאר כולם לפי כל השיטות.

מהו בידי שמים:

עכשיו, נדון מהו בידי שמים. נתחיל למנות שני חילוקים שאפשר שהוא תלוי בו. אבל, קודם שנעשה כן, יש להעיר שבכל אלו, יש שני צדדים במהו– להיינו, יכול להיות כולו כלל אחד של החילוק, ויכול להיות לפעמים כלל אחד של החילוק.)כמובן, בתוך לד שני, יש הרבה צדדים, שיכול להיות רובו כן או חציו כן, או מיעוטו כן.(

1. האם אדם יכול לסלק אותו או לא. כשבא לאותו סיבה, בד"א אין יכול לסלק אותו, אבל בלינים פחים, אדם יכול לסלק אותו.

2. למה בא. ד"א באים לסיבה חלוקה מסיבה שגורמת לינים ופחים.

יש להעיר שאפשר שהם תלויים זה בזה. אז, יש שלש צדדים בביאור החילוק שיש בין דברים שהם בידי אדם לדברים שהם בידי שמים– או רק חילוק 1 או רק חילוק 2 או שניהם. כמובן, לכל שלישי, יש לדון אם מילים "בידי שמים" מכוון לחילוק 1 חילוק 2 או לשניהם.

נתחיל לבאר לד ראשון:

לכאו', בתוך זה, צריך לדון ממה יכול לסלק)להיינו, מהו הסיבה(. כמו שבארנו, יכול להיות ארבע סיבות)ובתוך אחד, יש חילוק שיכול להיות השוב לנקודה זו.(

נתחיל לבאר לד שני:

לכאו', 2 כבר בארנו, שבארנו לעיל ארבע הדברים שיכולים לגרום זה. כמו שבארנו לעיל, יש להעיר שאפשר שאם יכול לסלק את עצמו תלוי ב2 שאפשר שכל דברים שווים במאיזה סיבה יכול אדם לסלק את עצמו. החילוק לענין אם יכול לסלק א"ע הוא רק מה הוא הגורם.

נתחיל לבאר מה שרואים מן הראשונים על הדף:

רש"י כ' בד"ה בידי שמים ש"אם באים פורענות על אדם, גזי' מלך הוא." בד"ה חוץ מלנים פחים, פי' "שפעמים שבאים בפשיה.")בפשטות, כוונת רש"י הוא לומר שלפעמים בא בפשיעה, ולפעמים בא בגזירת מלך. אפשר לפרש שכוונתו הוא שלפעמים בא בפשיעה ולפעמים בא בכוונה או כדומה. אבל, לשון רש"י לא משמע כן, שהיה לו לומר שלעולם לא בא בגזירת מלך, שזהו עיקר החילוק אז. אלא, משמע שהסיבה האחרת הוא גזירת מלך. אז, רש"י אומר שלפעמים לא בא בגזירת מלך. ותחשב. היה אפשר לפרש בדשי שפשוט לרש"י שה' תמיד לא גוזר בלי יכולת לאדם להציל את עצמו)לא נראה שזה נכון כלל, אבל נמשיך כאילו הוא נכון(, אלא שה' עושה שבפשיעה ימות. כל אדם פושע פעם אחת, ואז כאילו גזר ה'. אז, יש לומר שכך הוא כוונת רש"י. כאן, לפעמים באים בכוונה. אבל, בדברים אחרים, תמיד באים בפשיעה, להיי' בגזי' ה'. כאן, רק לפעמים בא בפשיעה. לחוק.(לכאו', אז, רואים שרש"י פי' כלל 2)גם משמע מדשי שאין 1 תלוי בזה)או שאין תלייתו בזה השוב(ממה שלא הזכיר אותו. ויש לדון, שאולי כל כך פשוט הוא שתלוי בו עד שלא צריך להזכיר אותו.(בתוכו, אומר שסיבה רביעית– פשיעת אדם– הוא לפעמים סיבה רק בנינים פחים. אבל, אינו לעולם סיבה בשאר דברים, ובאלו, הסיבה הוא שגזי' המלך הוא. לכאו', רש"י כולל שלש משאר הסיבות במילים של "גזירת מלך," שהרי כולם הם גזירות מאת ה'.)צריך להזכיר שראיתי שיש שלא גורסים "לפעמים" ברש"י. אבל, פה נשייר אותו בתוך דברי רש"י. אבל, יש לדון למה רש"י רק דן בשלב אחד של סיבה רביעית, ולמה לא דן במעשי אחרים כמו שדן במעשי עצמו.

תוס' בד"ה הכל בידי תמיד מדבר על שמירת עצמו, ומחלק שגבי מינים פחים תמיד יכול לשמור את עצמו, אבל בשאר רק לפעמים [בין אם אומר כ1 ובין אם אומר כ2 יש לדון אם החילוק בין פעמים אלו לפעמים אחרים הוא הסיבה שבא לו דבר אחר. נראה שממה שאז נקרא בידי שמים, ולא שלפעמים הוא בידי שמים ולפעמים הוא בידי אדם, רואים שאין הפעמים הלוי במהו הסיבה. עדיין יכול להיות סיבות שתמיד יכול לסלק או תמיד לא יכול לסלק, אבל יש סיבה שלפעמים יכול לסלק ממנו. ויש לדון, שאולי לאו דווקא הוא, ל"בידי שמים" רצה לומר "לפעמים בידי שמים."] יכול לשמור את עצמו. יש לדון אם זהו החילוק (ואז אומר כ1) או שזהו רק סימן לחילוק (ואז אומר כ2). גם יכול להיות שאומר כ2 ומזכיר זה כיון שזהו הסיבה שחילוק של 2 השוב.] אם אומר כ1, אז אומר מה שאומר, וזהו. אם אומר כ2 אז צריך לפרש מה הם הסיבות. לכאו', מה שמסתבר במה שיותר יכול לסלק הוא כך– תני קל לסלק הוא דבר שבא מחמת מעשה עצמו (פשוט שיכול לסלק אותו).

וע' בלשון תוס' בב"ב. שם, מוסיף על דברי תוס' בכתובות, שכ', "פי' הכל נגזר בידי שמים ... אבל מינים פחים לא נגזר עליו כלו' לעולם יכול לשמור את עצמו." משמע שהחילוק הוא הסיבה. (אבל, עדיין יש לדון אם החלוק הוא הסיבה (איזה מן המרבע שבארנו) או, בתוך אחד, כמה קשה נגזר. במילים אחרים, לבאר לד שני, אפשר לומר שבשניהם יש גזירות עליו בדווקא, אבל בד"א ייגזר שימות ככה, אבל במינים פחים ייגזר רק שיבואו בו באופן שימות אם לא מציל את עצמו. ותחשב.) אבל, אפשר לתחות שתוס' רק בא לבאר לשון "בידי שמים," שלא אומר שלא לעולם יכול להציל את עצמו. אז, אומר שעיקר החילוק הוא אם יכול להציל את עצמו. אבל, לשון גמ' בא כיון שממילא, אם לא יכול לגזור את עצמו, גזי' ה' היה שימות. ותחשב על זה.

לכאו', מתוס' מוכח שגבי מינים פחים, לעולם יכול אדם לסלק את עצמו. אז, צריך לומר או שיכול להוציא את עצמו מכל החמש, או שגבי מינים פחים, יש מן החמש שלא קיים.

עכשיו, נדון על הוכחות של תוס', ונבאר אותם לפי רש"י ולפי תוס' (באמת, היה יותר טוב לדון לזה לכל הצדדים, אבל זה קשה):

הוכחה ראשונה:

ההוכחה ראשונה היא שגמ' מזכיר שיש חיוב)או עצה טובה(שירחיק אדם את עצמו מסכנה.)תוס' מזכיר שני מקורות לזה.(

תוספות:

תוס' מבאר את זה. דברים אחרים, לפעמים, יכולים להיות מסולקים על ידי מעשי בני אדם. אז, ירחיק אדם את עצמו מהם, שאולי זהו אחד מן הפעמים שיוכל להציל את עצמו מהם.

רש"י

לרש"י, לכאו', הוא קצת קשה. רש"י פי' שבידי שמים רצה לומר שלעולם הוא נגרם משמים, ולא מאדם. אז, קשה מה לו לבוא למצב סכנה, שמי אפשר שייגרם על ידי מעשים שלו. נראה שיכול להיות ארבע דחויים:

1. דיחוי ראשון הוא שאולי אותו גמ' מדבר על מינים פחות. עיין בגמ'שמביא תוס', שיכולים לדחות)כמו שכתבנו בדיאורים על תוס'(לראיה ראשונה כן, אבל לא לראיה שנית.

2. דיחוי שני הוא שרש"י רק אומר שאין דברים אחרים קרים על ידי פשיעה. אבל, אולי יש דרגא יותר גדול מפשיעה, ויכול להיות נגרמים על ידי זה. ותחשב.)אולי כן מסתבר קצת, שאם אדם זורק את עצמו מגג, אטו לא ימות. יש לדון, שאולי ה' שומר שבלי גזירה, אין עליו מחשבה כזה. אבל, יש לדון, שאז נמצא שקשה מאד לאדם להרוג את עצמו–אבל עדיין עבירה הוא. ויש לדון, שאולי צריך גזירה מאת ה', אבל צריך גם בחירה שלו.(יש לדון בזה, שמחודש לומר שיש דרגא יותר גבוה מפשיעה)שאינו מזיד, שהרי כאן לא מדבר על מזיד) ויש לדון, שאולי החילוק תלוי במה שכאן הכניס את עצמו לציור. אולי פשיעה של רש"י הוא שלא שמר את עצמו כראוי. ותחשב על זה.((גם יש לדון, כמו שכתבנו לעיל, איזה לשון של רש"י דווקא, שרש"י כ' שרק מינים פחות באיסעל ידי פשיעה. אבל, בשאר כ' שלעולם באים על ידי גזירת ה'. ותחשב.

3. כמו כן, יש לומר שדברים אחרים באים על ידי גזירות שלא עליו. אז, אם מרחיק את עצמו, עושה שאין אותו גזירה ממית לו.)כן, באמת, משמע ממקור ראשון שאומר תוס'.(

4. דיחוי רביעי הוא שאם חוששים שיש גזירה. אפשר שצריך גזירה ומעשים שלו. יש לבאר את זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא שלפעמים ה' גוזר שאם הוא יפשע ימות. במילים אחרים, ה' גוזר באותם פעמים שחייס שלו בידיו. אבל, בזינים פחים, לפעמים אין שום גזי' חדשה, אלא לעולם הם בידיו. האופן השני הוא שגמ' אומרש יותר עלילה' לגזור כשהוא במקום סכנה. לכאו', זה מפני שהוא יותר "קל" להמית אותו)שאין צריכים כל כך שינוי, וגם שבני אדם לא יתמהו עליו(.

הוכחה שנית:

גמ' דורש בב"מ מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שה' מסיר ממך זינה. קשה, שזינה בא בידי אדם, ולא בידי שמים.

תוספות:

תוס' תי' שה' עשוה שלא צריכים שמירה ממנו.)יותר טוב לנו, לסיבות שבארנו בביאורים שלנו על תוס', לסמוך על שמירת ה' מלסמוך על שמירות שלנו.(

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה כלל. רש"י כ' שזינים ופחים לפעמים באים על ידי פשיעה. משמע שבשאר מקומות, באים על ידי גזירות ה'. אז, ה' אומר שלא יגזר כן. גם יש לומר שלא יבוא לעולם, שלא יגזור ה' וגם לא יהיה זינה שבו יכול לפשע.) מובן, יש לדון לפי רש"י איזה סיבה אומר ה' שלא יקרה. יכולים לדחות כל אחד מן הסיבות)או יותר מאחד מהם(. ותחשב על זה.(

הוכחה שלישית:

תוס' מביא מדרש שבו אנטונינוס שאל לרבי להתפלל עליו. רבי התפלל עליו שלא יוזק על ידי לינה, וטען אנטו' שכבר יכול להגיל א"ע מלינה, שיש לו כיסוי. [יש להעיר שיש קושיה על זה, והוא שאולי התפלל לאותו סיבה שה' נתן ברכה עליו, בהוכחה שנית. לריך לומר שסבר רבי שזה לא די להיות תפלה טובה או שסבר רבי שה לא נוגע לו, שלו אין טורח כלל בשמירת עלמו. אבל, לרש"י, זה יותר קשה, ולריך לומר שרש"י מולה לתוס' שלעולם יכול אדם לשמור את עלמו מלינה. אבל, לרש"י אין זה כוונת הגמ'.] אז, התפלל רבי עליו שלא יוזק על ידי חוס, ואמר אנטו' שזה, באמת, היא תפלה טובה, ומביא פסוק שאומר שאין אחד יכול לעמוד נגד חוס ה'.

לכאו', קשה, שמשמע שחוס הוא בידי ה'.)יש דחייה פשוטה לקושיה זו, והוא לומר שלינים פחיס לא מדבר על חוס כלל. עיין בביאורים על תוס', שנבאר מחלקת ראשונים בזה.(אבל, לינים ופחיס אומר לינה וחוס, ואז אינו בידי שמים.

תוספות:

תוספות מבאר שלא יכול לסלק את עלמו בכל אופן. אם הוא כבר בחר ללכת למקום שיש בו חוס, וכבר היה יכול לסלק את עלמו ולא סלק, אז אפשר שלא יכול לסלק את עלמו עוד. אבל, אם לא בחר כלל, תמיד יתן לו ה' יכולת לסלק את עלמו. לכן, אנטו' היה לריך תפילה על זה, שחשש ש יבחר דבר שיגרם לו חוס, ואז לא יוכל לסלק את עלמו. לכן, התפלל לה' שלא יבוא לו חוס)או שלא יבחר בטעות או שה' יתו לו עוד יכולת להגיל את עלמו(.

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה. התפלל על חוס כיון שיש חוס שבא שלא בפשיעה, אלא בגזירה. אז, התפלל שה' יגיל אותו מחוס זה, ואל יגזור עליו, או יתן לו יכולת להגיל את עלמו. אז, לריך לומר לרש"י שלא לעולם אפשר לסלק את עלמו.)ואם תאמר הרי הוכנו לעיל שרש"י מולה לתוס' גבי לינה. ויש לומר שגם מולה לתי' תוס' להוכחה שנית. אז, יש לומר שלזה התפלל. גם אפשר שמולה לתי' תוס' כאן. גי"ל שאנטו' הכיר בעלמו שלעולם יכול להגיל את עלמו מקור, אבל לא הכיר כן בחוס, ולא היה כן בחוס. במילים אחרים, מה שהיה כן בלינה

היה רק מפני שכן היה מלילות של מנטו', אבל לא היה בכלל שייך למה שאינה אינה בידי שמים.(

עכשיו, נלון הוכחה כללית שנית שבארנו:

מלאנו ארבע גמרות שמזכירים את זה. נביא אותם בסדר הש"ס:

גמ' ראשונה היא גמ' בכתובות)ל.(. שם, לומל שיש פטור ממון גבי חיוב מיתה בידי שמים ממה מג"ש מממילת אסון שנאמר גבי אזהרת בני יעקב ומילת אסון שנאמר גבי מיתת בית דין. הרי, גבי בני יעקב, גמ' מפרש, דנים בכל מיתות, ולא רק בלינים פחים, שהרי אילו היה רק דן בלינים פחים, לא היה מקור, שהרי בידי אדם הם, ולא בידי שמים.

נמצא שרק אם חשש יעקב היה למיתה בידי שמים יכולים ללמוד את דינו לענש של מיתה בידי שמים. לפי רש"י, זה מובן. גמרא דן אם חשש יעקב למיתה שבא בידי שמים או מיתה שבא בפשיעה)א ו לסיבה אחרת(. ואם תאמר אם כן גם מיתת בית דין הוא מיתה בידי שמים, שבא מגזי' ה'. ויש לומר שאינו כן, אלא מיתות אחרים יכולים לבוא מכוונה, ורק לא מפשיעה. גם יש לומר שאין הכי נמי, הם מיתות בידי שמים. אבל, הם גם מיתת בית דין, ולא עונש מיתה בידי שמים. במילים אחרים, אולי כשדנים במיתה בידי שמים לענין מיתת בית דין אינו אותו דבר של מיתה בידי שמים לענין מיתה בידי אדם ובידי שמים. לפי תוס', לא כל כך פשוט. לכאו', צריך לומר שמניחים שלא יענש ה' במה שיכול לגאת מידו. אז, כעין זה לא יהיה מיתה בידי שמים בדבר שממש חייב מיתה בידי שמים. ויש לדון ל"ל, שיעשה זה, ואם לא יהני, יעשה דבר אחר. ויש לומר שה' לא מטריח את עצמו ככה.)מה שמוכיח גמרא מאריות האו, לשניהם, שה' עושה בזה מיתה בידי שמים.(

גמ' בב"מ דורש מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שהוא הלינה, ומביא על זה בריי' זה. בארנו כל זה בתוך הערות **ע** ביאורים שלנו על תוס', ששם כתבנו:

"צריך לעיין באותו גמ'. אותו גמ' אומר שמש"א ה' שיסיר ממנו לינה הוא כבריי' זה שהכל בידי שמים חוץ מלינים. היה נראה לומר, אז, שהפוך הוא, והכל בידי שמים. אבל, ה' עשה לנו טובה, ובדך לנו על הלינה, באופן שאינו עוד בידי שמים.)אולי על פי זה גם יכולים לת' לחלק שלישי של תוס'.(וצריך ביאור איך תוס' מפרש אותו גמ' אם לא מבאר כמו שבארנו, שקשה

מהו ה"לשיטתו" שם. ותחשב. גם לפי רש"י, נראה לי, יש ביאור טוב לאותו גמ', שזהו דבר שלריך שמירה ממנו, שיכול לפשע בו. אבל, דבר אחר, אין בו פשיעה, ואינלריכים שמירה מן הפשיעה)ואולי לא רולה ה' לשמור מגזירה(. אבל, עדיין להבהנת תוס' באותו גמ', לריך ביאור.

שוב נראה לי שיש להקשות על הגמ', שאומר, "והסיר ה' ממך כל חולי," ומונה דבר אחד. לכאו', הפוך הוא, ולשון "כל" מרבה הרבה חולייס. נראה לבאר שתוס' סובר שכוונת הגמ' הוא לשאול מה "כל" מרבה. אם ה' אמר שמסיר ממנו חולי, אם מסתבר כבר שקאי על כל חולי. אז, מפרש גמ' שיש אחד שיש הו"א שלא מסיר ה' ממנו. לפי שאר פשטיס בגמ', הוא הכי קשה, שהוא יותר "קשה" לה' להסיר אותו. אבל, ר"ח מפרש שהוא ליניס, שאין כל כך לורך שה' יסיר אותו, שכבר אנו יכולים להסיר אותו. אז, גמ' אומר שאף על זה ה' מבטיח שישמור לנו. לכן מה שאומר ר"ח הוא לשיטתו.)אבל, אם זהו פי' כל הגמ', לריך ביאור איך תוס' באר את הגמ' בקושיה שלו. אם פי' גמ' כן, אולי יהיה לו קושיה–איזה שמירה יכול ה' להוסיף– אבל זה יהיה קושיה על אותו גמ', ולא נוגע לביאור ליניס פחיס. ויש לדון, שמצוי שתוס' יקשה בדרך אג.ב. גם אפשר שבא להוכיח כרש"י, והוא שלפעמיס בו בידי פשיעה. אז, אותו גמ' מודן מאד, כמו שפירשנו. אז, אומר שאינו כן, אלא יכול לפרש את הגמ' אף לפי פירוש שוהא)תוס'(כתב, וכמו שבארנו. ותחשב."

וע' לקמן, שבע"ה נביא עוד פשט לתוס'.

גמ' בב"ב אומר שאם אח אחד חלה, לא נוטל ממון מתפסת הבית לרפא את עלמו. גמ' מפרש שזה רק אם חלה בפשיעה. גמ' מסביר שפשיעה הוא כבריי', שהוא על ידי ליניס פחיס. לפי רש"י, זה מודן מאד. אין דבר אחר בא על ידי פשעיה; אז, ליורים אלו הם הליורים המיוחדים של פשיעה. לתוס', לכאו', הפי' הוא שאלו בודאי באים על ידי פשיעה, שהיה תמיד אפשר לשמור את עלמו. אבל, שאר ליורים לא לעולם היה אפשר לשמור את עלמו. ואם תאמר עדיין ספק הוא, ולא יכול להוליא מהם. ויש לדון מי נחשב המוליא ממי. וזה תלוי בלומדות של תפה"ב ומוליא מחברו עליו הראיה. גם אפשר שלא לעולם הוא ספק, אלא יש ליורים שפשוט לראות שה' עשה שלא יכול לעזור לעלמו כלום.)למשל, אם כלב גדול בא לו ונשכו, לכאו', לא היה יכול להליל את עלמו כלל, שה' לא נתן לו שום פתח הצלה.(גם לרש"י, יש להעיר שלכאו'

רק ספק הוא שאין כל צינה בא בפשיעה. אז, היה צריך לומר שלא יכול לקחת מתפה"ב מספק. אבל, יש לדון, שיש לדחות כמו שאמרנו–שאינו ספק.

גמ' בע"ז אומר שבני אדם הם דומים לדגים, במה שכשה' מוציא עליהם חמה, הם מתיס. לכאו', לרש"י ותוס' אין זה מובן. לרש"י, זה קשה, שהרי כל דבר שה'עושה ממית לאדם, אם לא מסלק את עצמו. החילוק הוא רק שיכול למות על ידי חוס בפשיעתו. נראה שצריך לבאר שה' לא גוזר מיתה עליו, אלא ה' מוציא חמה. זה עושה יכולת גדול לו למות, כיון שלא רק יכול, עכשיו, למות מחמת גזי' מחוס, אלא אף בלי גזי' מחוס.)יש להוסיף שאולי הדמיון לדגים הוא ששניהם מתיס בלי גזי' – שאולי מסתבר שאין גזי' על דגים–על ידי חוס.(לתוס', זה קשה שלהיפך, בני אדם שמוריס יותר מן החמה ממדבריס אחריס.)באמת, היה נראה לפרש אותו גמ', לפי תוס', הפוך ממה שכ' תוספות בכתובות, ולומר שכוונת הגמ' הוא שאינו אפשר)על כל פנים, אינו לעולם אפשר(להציל את עצמו מן החמה, שרק יכול להציל את עצמו מצינה. אז, בני אדם דומים לדגים במה שחמה ממית אותם. יש דבריס אחריס שממיתיס לאדם שלא יכול להציל מהם, אבל אלו לא ממיתיס, כל כך, דגים, ובזה לא דומים לדגים. ותחשב על זה.(נראה שצריכים לדחוק לתוס ' לומר ש"כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתיס" אינו דווקא)על כל פנים, גבי בני אדם(, ורק רצה לומר שהוא מין מיתה המצוי. מיתת חמה מצוי ביותר, שכיון שאדם יכול לסלק אותו ממנו, אין צריכים כל כך סיבה לגזור אותו. במילים אחריס, לא רוצה ה' לגזור מיתה על אדם הרבה פעמיס, שה מאד רע לו. אבל, יגזור עליו מיתה אם לא שומר על עצמו, שאין זה כל כך רע לו. אז, קורה מיתת חוס יותר משאר מיתות. ממילא, נמצא שהוא ממית יותר בנ"א משאר מיתות.)יש לדון, שלא פשוט שירבה ה' אותו מיתה כל כך.(על פי זה, יש לבאר גם את הגמ' בב"מ. אולי אומר שה' ישמור מצינה. זה הדבר הכי טוב, מפני שצינה הוא מאד מצוי, כמו שחמה מאד מצוי.)אולי כן נראה קצת מדמיון למה שאמר רב שם, והוא עין הרע, שמזכיר גמ' שהוא המיתה הכי מצוייה. ותו"ת.(גם אולי אפשר לפרש לפי תוספות שכוונת גמ' הוא שצריך לשמור מחמה, שקל לו להמית אדם)אם לא שמר ממנו כבר(. מה שמזהיר לנו קרא על זה)שאם לא בא להזהיר לנו, למה יזכיר אותו(מראה שיכול לשמור עליו. אז, הוא לשיטתו, שאמר שיכול לשמור על צינה וחוס. ויש לדון, שהרי אף על דבריס אחריס, לפעמים יכול לשמור. אז, אף עליהם צריך שמירה. ותחשב.

עניים ופחים אינם בידי שמים, אלא בידי אדם. המקור לזה הוא ברייתא שאומר ש"הכל בידי שמים חוץ מנניים ופחים." אז, פשוט שאינם בידי שמים.)בביאור עניים פחים, ע'למטה[112].(

)גם קלת יש לדון על לשון הפסוק. אומר ששומר נפשו ירחק מאכו. נראה שזה מובן לרש"י– שיש צורך להרחיק מאכו, שיכול לגרום אותם על ידי פשיעה, ואז צריך להרחיק מן הפשיעה– וזה מובן להוס'– שצריך לשמור את עצמו, כיון שתמיד יכול.(

[112] ביאור עניים פחים:

הקדמה:

גמ' אומר שיש חילוק בין עניים פחים לדברים אחרים, שכל דברים אחרים באים בידי שמים.

מצאנו שלש מקורות עיקריים שמזכיר מילים אלו:

a. פסוק במשלי)כב– ה(אומר, "עניים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."

b. יש בריי' שמביא גמ'' בכתובות)ל.(שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מעניים פחים שנאמר]ומביא פסוק שבמשלי[."

c. יש מימרא מר' חנינא שמביא גמ' בב''מ)קז.(, בב''ב)קמל.(, ובע''ז)ג:(שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מעניים פחים שנאמר]ומביא פסוק שבמשלי[," שהוא אותו לשון ממש של הבריי'.

]לא מוכרח ששני ושלשי הם, באמת, חלוקים. אפשר שר''ח אמר כן מן הברייתא)או שמדבר על תנא ר' חנינא(. גם אפשר שצריכים לשנות את הגי', עד שכולם אומרים דבר אחד.[

מהו הגירסא:

איזה גירסאות יש)גניח שכל זה דווקא, אבל לא מוכרח, שאפשר שבהרבה מאלו יש חילופי גירסאות, ויש טועים וכדומה.(:

מצאנו שני גירסאות– מצאנו גירסת "ליניס פחיס," ומצאנו גי' "ליניס ופחיס." כמו שבארנו, יש שלש מקורות. לא מוכחר שיש לכולם אותו גי'. אבל, מסתבר שמה שמביא מן הקרא גורס כקרא. כיון ששני ושלשי מביאים מן הקרא, מסתבר שלשני ולשלשי יש אותו גי', ושיש להם אותו גי' של ראשון. אז, מסתבר שלכולם יש אותו גירסא.

איפה מצאנו גירסאות אלו:

ליניס פחיס:

כן מצאנו בפסוק במשלי כמו שנדפס, וכן מצאנו בכתובות)כשמביא הברייי'(, וכן מצאנו בב"מ, ב"מ, וע"ז, כשמביאים את המימרא. כמו כן מצאנו ברש"י בכתובות)לא על אחד משלש המקורות, אלא על הגמ' שעליו מביא הברייי'(, וכן ברש"י בע"ז ובב"מ. כן מצאנו בתוס' בכתובות ובב"מ ובע"ז

ליגס ופחיס:

כן מצאנו בדפוס שלנו בגמ' בכתובות)כשאומר גמ' מה שעליו מביא הברייי'(. כן מצאנו ברש"י בברייי' בכתובות. כן מצאתי בתוס' במגילה)כה.(ובנדה)טז:(.

מהו הפירוש:

יש בזה שתי שאלות:

האם הם דבר אחד או שני דברים:

יש בזה שני שיטות, כמובן:

1. רש"י בב"מ)קז.(, פשט לשון של רשב"ם בב"ב)קמל.(, ופשט שמביא תוס' בכתובות)ל.(סוברים שדבר אחד הוא.)ואם תאמר הרי גמרא לן עליהם בלשון רבים. ויש לומר שמשנים אותו גי'. גם אפשר שסוברים שמילת "אינים" הוא מילה שהוא ברבים, ולכן נניס עליו בלשון רבים. ותו"ת.(

2. מסקנת תוס' בכתובות)ל. (, וכן בב"מ בב"ב ובע"ז הוא ששני דברים הוא. כן הוא פי' שני של רשב"ם, וכן כ' רש"י בכתובות וע"ז.

מה הוא/ הם:

מצאנו בזה, בעיקר)יש לשונים שכ' פי' שונים על הפסוק במשלי, אבל אינם לפי הגמ', שלא מזכירים קור או חוס כלל.(, בין הכל, שלש שיטות:

2. אינים הוא קור, ופחים הוא חוס. אז, אומר שהכל בילי שמים חוץ מקור וחוס. כן פי' רש"י בכתובות)ל.(ובע"ז)באמת, שם פי' שפחים הוא חולי הבא מחוסם(. כן פי ' רשב"ם בפשטו השני, וכן פי' תוס' בכל מקום.

3. אינים הוא קור. פחים הוא בילור של אינים:

   a. אומר שהוא אינים שהם למוקש לו. כן מביא תוס' בכתובות ומקשה עליו. קושיית תוס' יהיה קשה גם על לד שני.

   b. אומר שהוא אינים שמפיחים)לכאו', ולה לומר כמו רוחו(. כן אומר רש"י בב"מ.

נמצא, אז, שלש קושיות:

אאנו סתירה בתוס' בביאור הגירסא, שלפעמים תוס' גורס "לניס פחיס," ולפעמים גורס "לינים ופחים." כמו בכל סתירה בתוס', יש לומר ששני בעלי תוס' היו. ויש להעיר שלכאו' חילוק זה השוב, שישנה אס הוא דבר אחד או שני דבריס. אבל, עיין לקמן, שגס זה צריך ביאור.

באמת, על כל מי שגורס לינים ופחים, קשה למה לא יאמר לשון של פסוק במשלי. ויש לדון, שאולי לשון קרא חלוק מלשון גמ'.

מצאנו סתירה בפרש"י, שבשני מקומות אומר שהס שני דבריס, ובמקוס אחד אומר שהוא דבר אחד.

היה אפשר לבאר שרש"י סובר שמקור שני ומקור שלישי חולקים. מקור שני, שהוא הבריי' המובא בכתובות, לן בשני דבריס. מקור שלישי, שהוא מימרא של ר"ח רק לן בדבר אחד, שהוא לינה. אבל, על זה יש הרבה קושיות. הקושיה הראשונה הוא שרש"י בע"ז פי' שהס שני דבריס)כמו שלכאו' מוכח סס(אף ששס גמ' מביא ר' חנינא, ולא הבריי'. צריך לומר, לפי זה, שרש"י שס חולק על גי' גמ' שלנו, וסובר שגורסים שבריי' אומר כן.)אבל, ע"ש, שגמ' כופל איפה שאומר שר"ח הוא.(גס צריך לבאר מהיכי תיתי שחולקים. לכאו', יהיה לנו הוכחה מגמ' בע"ז שהס שני דבריס, כמו שאומר תוס', ויהיה לנו מגמ' כתובות, לפי גי' רש"י, שגורס בגמ', "לינים ופחיס." לשון גמ' בב"מ משמע שהוא דבר אחד)אבל, יש להעיר שאין זה מוכיח שהמימרא שמביא אומר דבר אחד. היה אפשר לומר שה' מבטיח שישמור אותנו מן הלינה, והוא דבר גדול מפני שלינה הוא אחד מן הדבריס ששייכים בהס פשיעה. אז, צריך לומר שרש"י מניח שאס הס שווים במה שהס בחיס בידי פשיעה, ה' לא ישמור על אחד מהס, אלא על שניהס. ויש לדון, שאולי אחד יותר מצוי בפשיעה, ועדו שכמובן, הטוב כפול אס שומר על שניהס מאס שומר על אחד מהס. ותחשב.[, שדורש קרא ש"הסיר ה' ממך כל חולי," ומפרש מהו החולי. שס, ר"ח אומר שהוא לינה, ומביא גמ' שהוא מפני שהכל בידי שמים חוץ מלינים פחיס. לכאו', רש"י מניח ש"לינה" רק רצה לומר "לינה," ולא יותר. אז, מוכרח שאותו גמ' רק לן בדבר אחד.)נראה שהחולקים)תוס' שס(ילחו שנקט אחד מן השנים. יותר מזה, יש לומר ששניהס תלויים בכוח אחד– להיינו לשנות מזג האוויר, ואז הס אחד. יותר מזה, נראה שאינס רק כוח אחד, אלא הס דבר אחד ממש, שקור הוא רק מה שאין חוס. גם אפשר שהוא מפרש שה' מסיר ממנו רק לינה , ואולי לא חוס)חוס יותר קשה, כמו שמפרש גמ' בב"מ(אבל עדיין

דין לינה שייך לדין שאומר ר"ח. ותחשב. גם יש לומר שרצה לומר שאף ישמר ה' על לינה)שהו"א, כמו שכתבנו בביאורים שלנו על תוס', שכיון שאין כל כך צורך לשמור אותנו ממנו, ה' לא ישמורו, ולכן רק הזכיר לינה, ש הוא יותר קשה, כמו שמפרש מדרש רבה שמביא תוס'.[גם יש להבין, אז, למה מביא גמ' מימרת ר"ח בב"מ, ושאר מימרות בשאר מקומות. לכאו', מובן למה מביא מימרת ר"ח בב"מ, שמתאים עם מה שאמר, כמו שבארנו, ועוד שעש מכוון לומר ר"ח לשיטתו. גם בע"ז מובן למה מביא בריי')אם נאמר שמביא בריי'(שצריך להגיד זה על חוס, ואין זה נכלל במימרת ר"ח.)אין אותו גמ' קשה על ר"ח, שיש הרבה לדיים שם.(אבל, יש לדון למה בגמ' כתובה מביא בריי'. אפשר לפרש שאם אין צורך לנקוט זה או זה, יביא בריי', שהוא בריי' ולא מימרא, ואז הוא יותר חזק.)אבל, אז, לכאו', צריך לרוס כן גם בב"ב, שעש נראה שהיה יכול להביא או זה או זה. ותחשב.(גם אפשר לפרש שעש, יודעים שהמקשה)לאזיה סיבה שהוא(סבר כבריי', שרש"י גורס לשון רבים בתוך קושייתו. וק"ק איך יחלוק ר"ח על בריי'. אבל, יש לדון, שמצאנו הרבה פעמים שבאגדתא אמוראים חולקים עם תנאים. לאו', הוא מפני שאין פוסקים מאגדתא, ואז בין כך ובין כך אין נפק"מ. גם יש לומר שאז תנאים לא עיינו כל כך, ויותר קל לומר שטעו.

יש שגורסים "לינים פחים," ומפרשים שהם שני דברים. קשה איך זה אפשר.)באמת, כל מי שמפרש שהם שני דברים יהיה קשה לו לשון הפסוק כן.(

לכאו', צריך לומר שמבארים אותו כאילו יש קומ"א באמצע, שאומר, "לינים, פחים." עדיין מוזר שלא יאמר וי"ו. אולי אינו כל כך קשה אם נאמר שהוא מיוסד על לשון הפסוק, ואולי בלשון קרא– ובפרט בחלקים שהם יותר כמו פואטר"י–אינו כל כך קשה. ותחשב.

יש להוסיף נקודה שחדשתי אחר שכתבתי כל זה. נראה שכמו שיכול להיות גזירה לטובה, גם יכול להיות ביטול גזירה. אז, אפשר לומר שקור וחוס אומר שאינו בידי שמים לעשות לינה ואין בידי שמים לבטל את הלינה. לפי רש"י, זה יאמר שלפעמים אדם, בלי גזרה, גורם קור לעצמו, ולפעמים בלי גזי', גורם שהוא יותר חס. במילים אחרים, זה יאמר שאף שיש גזירה שיהיה קר עד כדי שימות, יכול לעשות נגד אותו גזירה להציל את עצמו.)ויש לדון, שגבי עשיית קור, רק נמצא שאם אין גזירה שהוא קור, יכול לעשות כן. אבל, לא רואים שזה אף אם יש גזי' שלא יהיה קור. ותחשב עוד על זה.(לתוס', זה יאמר שאדם תמיד יכול לסלק את עצמו מקור ואדם יכול לסלק את עצמו מחוס, ולעשות שלא נשמר. אז, נראה שאולי אף אם לינים פחים הם שני

ביאורים- גמרא

אריא וגנבי אינס בילי אלס, אלא בילי שמים. המקור לזה הוא ברייי' שאומר שה'שולח אריות וגנבים להמית בני אלס שחייבים מיתה הלומה לאופן מיתה שבא על ידיהס

נעטרך לפרס את כל זה לפי רס"י ולפי תוס'. נכתב בפה מלא, בל"ג, בכל אחל:

רס"י:

לפי רס"י, ברייי' אומר שלפעמים ה' שולח את האלי והגנס. אז, לא באים בילי אלס- להיינו,לא באים בפשיעת אלס, אלא באים בילי שמים, להיינו שבאים בגזירת ה'.

יש להעיר שרק רואים מן הברייתא שיש אריא וגנבי שהס בילי שמים . אבל,אינו מוכיח שכל אריה וגנב באים בילי שמים.נראה שני לרכיס לבאר את הגמ'.

אפשר שכוונת הגמ' הוא לומר שכל אריא וגנבי הס בילי שמים.ההנחה הפשוטה יהיה שלבר הוא בילי שמים. אבל, בלבר כאריה וגנב, נראה לנו בחוס שהוא בוחר. אז, נניח ע"פ ראייתינו שאינו בילי שמים, אלא ה' תלה אותו בבחירת ההורג. אבל,כיון שמוכיחים שאינו כן,אלא שלפעמים אף שנראה שהוא בוחר, אינו בוחר, נמצא שאין הנחה שלנו נכונה. אזאין סיבה להניח עוד שיש שוס אריה או גנב שאינו בילי שמים.פשט זה מחולש מן הסברה

גס אפשר שכוונת גמ' הוא רק להקשות על קושייתי גמ'.לא היה לו להקשות מהיכי תיתי שהזהיר מחמת אריא וגנבי ולא עיניס פחיס;היה לו להקשות מהיכי תיתי שהזהיר מחמתאריא וגנבי בילי שמים ולא מחמת אריא וגנבי בילי אלס אבל,יש להעיר ששעיניס פחיס הס רק לפעמים בילי אלס, יש לדון ל"ל הקשה למה לא מחלקיס בתוך עיניס פחיס.

דבריס, הס רק אחד לרע ואחד לטוב. על פי זה, הוא קל לבאר גמ' בד"מ לפי הלד ששני דבריס הס. ותחשב על זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

ואם תאמר למה לא הקשה ממה שרק עניים פחים הם בידי אדם.)גם, לגר שני שכתבנו לעיל, קשה, שאינו רק עניים פחים, שהוא גם אריא וגנבי.(נראה שנוכל לומר שאותו משנה הוא רק בדברים שקורים לו ממילא,שלא על ידי אדם אחר או בריה אחרת[113]. אבל,לדברים שקורים על ידי דבר אחר אינם בידי שמים. אם להעיר שלגר ראשון שכתבנו לעיל , אע"ל שזה נכון למסקנה של הגמ'.אפשר להיות שזה רק סיבה שאי אפשר להקשות מכאן. אבל, אולי האמת הוא ש"הכל בידי..." כולל אף מה שאינו ממילא . ותחשב על זה(

וע' לעיל)למטה(, שבארנו שאולי לפי רש"י מוכרח[114] שיש ברגא יותר נבוה מפשיעה,ודברים אחרים יכול להיות נגרמים על ידי זה. אז, יש לומר שגניבה הוא ככה. נראה שיכול להיות שגנים שלפעמים נגרם באופן נבוה מפשיעה,ונם יכול להיות שמה שגדול מפשיעה הוא שיש בו כוונה- אף אם אין כוונת הנהרג, אלא יש בו איזה כוונה. אז,כיון שיש כוונת הנגם או האדי, אינו עוד נחשב פשיעה, ואינו בתוך הכלל של מה שלא נורם דבר שהוא רק בידי שמים.במילים אחרים , אולי בידי שמים רק רגה לומר שכשלא בא בכוונה, בא בכוונת ה'. אבל, כאן, שבא בכוונה,אינו צריך להיות בידי שמים

תוס':

לפי תוס', בריי' מנלה שלפעמים ה' נוזר שימית לו כיון שחייב מיתה.כיון שבא מנזירת ה' שבא מעורך שימות- יש עליו חיוב מיתה-מסתבר שלא יכול לשמור את עצמו ממנו.)במילים אחרים , הוא בדיוק כמו מיתה בידי שמים, דהיי' שכיון שיש חיוב מיתה, מוכרח הוא לבוא.([115]

---

113 לא כל כך פשוט מהו החילוק העיקרי. באדם אחר, קל לומר שהחילוק הוא שנתן לו תורה בחירה, ועשה שמה שעושה אינו מוכרח, אלא יכול לבחור. אבל, לכאו', אינו כן בבהמות.)ע' בגמ' שאומר שיש לבהמות יצר הרע.(אבל, עדיין אני מרגיש חילוק בין מה שקורה על ידי בהמה למה שקורה על ידי עץ.

114 באמת, אולי זה אפשר גם לפי תוס', אבל מה שלא דוחה ככה לא משמע כן. ויש לדון, שאולי יש לו תירוץ אחר, ולכן לא חש. ותחשב.

115 יש להעיר שאף אם תאמר שאם דבר רע נגזר על אדם, יכו לסלק את עצמו ממנו, יש לומר שזה רק אם נגזר שמקרה אחד ימית אותו. אז, אפשר להעביר את הממית אותו, ויהיה נקי.

ביאורים- גמרא

ואם תאמר למה לא מקשים ממה שברייי' אומר שרק עניס פחיס הס בידי אדס, ולא אריא ונגבי.נראה שעריך לחלק בין דברים שקרים לו ממילא לדבים שקרים לו על ידי מי שהוא אחר שבוחר, כמו ארי או נגב

נמ' מביא ברייי' שאומר שכשאין בית דין ממית[116], ה' ממית מי שחייב מיתה. לא רק ממית,אלא אף ממית באופן הדומה למיתת בית דין שהוא חייב [117]. מפרש ברייי' איזה מיתות בידי שמים דומה למיתות בית דין:

למי שחייב סקילה-

אבל, כאן, יש חיוב שימות– בגזירה הוא שימות. אז, אף אם זה לא ממית אותו, ה' ימצא דרך אחר להמית אותו. ותחשב על זה.

116 בביאור זה, ע' בתוס' ד"ה מיוס שחרב, וע' בביאורים שלנו עליו.

117 על זה, יש שקלא וטריא קטנה מן הגמ', שמתחילה אומר בברייי', "אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו." מקשה גמ' שהרי בטלו. רואים כן בעינינו, וגם לומדים זה מדרשות שאומרים שרק יכולים להמית כשיש סנהדרין. אז, גמ' אומר ש"דין מיתות לא בטלי." יש לדון אם משנה את הגירסא או מפרש את המילים באופן אחר.בביאור תי' של "דין מיתות," רש"י פי' שהוא שמקבל "עונש דוגמתם," והוא שה' נותן לו אותו מיתה. יש לדון אם זה סיבה–זה פירוש של "דין מיתה"– או זה סימן–"דין מיתה" משמע, אולי, שיש עליו עוד חיוב. זה נוגע כיון שה' ממית אותו. ותו"ת.

נופל מן הגג- רש"י כ' שהלמיון לסקילה הוא למה שהיו מפילים אותו לארץ קודם סקילה.)בגמ' בסנהדרין דורש שאם מת ע"י נפילה, יצא ידי סקילה[118](אולי יש להוסיף קצת ביאור ולומר שזריקת אדם אל האבנים)הקרקע(הוא דומה לזריקת אבנים אל האדם.אז ,מפלתו וסקילתו הם אחד

חייה דורש אותו- רש"י לא מפרש הלמיון כל כך. מלשונו- "אדי מפילו לארץ...,"קצת משמע שהוא אותו נקודה של נפילה מן הגג. אז, נמצא שארי דורש עליו,עד שנופל לארץ באופן שממית אותו. גם יש לומר שלא מת ע"י הנפילה,אלא על ידי מכות שבאים מדריסה. אבל,עדיין כיון שמת על ידי מעשה שבו נופל, הוא דומה לסקילה. זה מחודש, שלכאו' מה שהוא נופל אינו נוגע למה שממית אותו, לגל זה.

לולי רש"י,אפשר לפרש שהחיה קופץ עליו, או מכביד עליו, והוא דומה לאבן גדול שנותנים עליו.גם יש לומר שכל עפורן של החיה הוא דומה לאבן קטן, שזורקים עליו אם לא מת ע"י נפילה או אבן הגדול

על פי פשטים שלו)שלא כמשמעות רש"י(, נראה לפרש שאם היה מת ע"י לחיפה אילו נסקל, מת ע"י נפילה מגג. אם היה מת ע"י אבנים, מת ע"י חיה.

אבל, אף שהשתכלות ככה טוב, יש לדון בזה. לכאו' ,היה נראה לומר שכל מי שעבר עבירת סקילה חייב באותו מיתה. אז, לכאו' ,קשה איך אחד ימות במיתת לחפה ואחד ימות במיתת סקילה. אפשר לפרש שהם שוויים, אבל לא מסתבר כן, שמי שנסקל גם צריך לסבול נפילה, ומסתבר שיש לו הרבה יותר צער. אפשר לומר שה' מבחין מי עבר באופן יותר רע, אבל גם זה מחודש. יותר היה נראה לומר שיש חיוב עליו שיסבול סקילה. כמו שיש טוב שבא לעולם ממה שהחליט ה', כשגולל, לתת לו שני רגלים, ולא לעשות אותו חגר, נראה שיש מי שבא לו טוב ממה שה' עשה אותו חלוש. אותו טוב הוא שלפעמים, לא בא לו כל הרע שטוב לבוא לו, מפני שכבר ימות. ותחשב.

על כל פנים,לכל הפשטים חוץ מן השני,נראה שלא כל כך מסתבר שהאופן שהיה מת הואמה שיעשה לו ה' ע"י מיתה ששולח לו. אלא, ה' ישלח לו המיתה הראוייה לו. ותחשב.

---

118 באמת, קצת יש לדון למה נקרא סקילה, ולא סקילה ונפילה, או כדומה. ותחשב.

מי שחייב שריפה-

נופל בדליקה-דומה לשריפה במה שמת על ידי שריפת האש. ויש להעיר שאילו היה נשרף בבית דין, היו שורפים אותו בתוך גופו, ולא מבחוץ. מנמ' סנהדרין)נב.(יוצא שמיתת בית דין יותר קל. אז, קשה איך ייענש במיתה יותר חמורה?אפשר לומר שלפעמים מי שעובר חייב יותר, אבל תורה חייב אותו דבר בכל עיור,כיון שאי אפשר לבית דין להחליט כמהב חייב.)זה יאמר כעד שני שכתבנו לעיל,נבי סקילה .(נס אפשר שראוי לתת לו יותר, אבל יש מעלה במה שב"ד לא יהיו כל כך קשים לו, ויקיימו אהבה לרעיהם. אבל,אין ענין כזה כלפי ה', ואז אין ה' עושה כן.[119]

נחש מכיש אותו- רש"י באר שהכשת נחש דומה לדליקה במה שנותן בו ארש ששורף אותו.[120]

---

119 באמת, אותו גמ' שהבאנו צריך קצת ביאור. לכאו', אם לא נדע איך להמית אותו, נאמר שאין לעשות הכי חמור, כיון שאולי מצער אותו בלי צורך. אז, נראה שאין בעיה במה שמצער אותו. אולי כיון שאינו זכאי בחייס, אינו זכאי שלא יהיה לו צער. כמו כן, יש לומר שאולי נוקטים לדרוש לחומרא, וחומרא הוא מה שיותר רע לו.)אז, דוחה גמ' שחומרא הוא כלפי המיתת לנהוג עמו באהבה. אבל, אין זה חומרא כלפי ה', וממילא עושה חומרא האחר. אבל, יש לדון, שהיה אפשר לומר שעושים כחמור מחמת סימן–לא מפני שטוב להחמיר, אלא מפני שזהו הכלל שנתן לנו ה'. אבל, אולי יש סיבה אחרת לעשות כן.(

120 באמת, אין זה כל כך פשוט. ראיתי ב"אינקרטא")הוא אינגקלופידי"א שנעשה ע"י חברת מייקרוסופ"ט(שיש שלש מינים של ארש. יש שמזיקים לכלי הדם)ועושים ילאת דם בתוך הגוף(, יש שמזיקים לנאר"בים)הנאר"בים שולחים מולעות אלקטרוניו"ת לכל הגוף. אם מזיקים נאר"בים, אז לא יכול לנשום גם, הלב אינו שולח דם לגופו.(או שמשנים יכולת הדם לקרוש– או שלא יכול לקרוש כלל, ומת ע"י ילאת דם, או שנקרש בתוכו. לכאו', אין אחד מאלו דומה לששריפה. שריפה הוא שינוי מהותו על ידי חום. מסתבר שמיתה על ידי שריפה אינו לעולם שווה, אלא הוא מפני ביטול של מה שנשרף.אז, אם יש שריפה במעים שלו, כמו שיש במיתת שריפה, נראה שמיתה יבוא מפני ילאת דם, מכלי דם שנשרף. גם אפשר שישרף לב או ריאה, אם הוא קרוב די. אולי, אז, יש לדמות במה שמבטל חלק הגוף. וצריך לחשוב על זה.

מי שחייב הרג-

נמסר למלכות או לסטים הורגים אותו[121]- לכאו', בשניהם המיתה בא באופן הדומה להרג, והוא שממיתים אותו על ידי חתיכה שממנו יוצא דם. יציאת הדם ממית אותו. יש להעיר שלפי רבי יהודה, שמיתת הרג בא בחתיכת ראשו מעל הסדין, נמצא שהרינה ע"י מלכות הוא יותר קל, שאין בו כל כך

אבל, גם ראיתי שכ' באינקרט"א שרוב המתים ע"י שריפה מתים ע"י חלי שבא ממקום שנשרף העור. אבל, נראה שזה לא שייך בשריפה שממית בעצמו, שאז אין זמן שיבוא חולי, אלא ממית החוס עצמו, באופן אחר היותר מהר. גם אומרים שיש משקה שבגוף שיולא כיון שנשרף. זה גם גורם למיתתו. אולי זהו מה שממית אותו במיתת שריפה. אז, עדיין, צריך ביאור הלמוז, אם לא מפני שגופא מה שגרם ליציאה הוא ביטול העור, כמו שכתבנו.

אבל, ברוך ה' ראיתי בבריטאניק"א ששריפה גדולה)לכאו', שריפה שעושים בד"ל הוא כדן(עושה היזק לנאר"בים.)אף שבדר"כ זה רק אחר כמה שעות, נראה שאם לא מציליס אותו, יקרה מיד.(גם ראיתי שם שהעור הוא מאד חשוב בענין הדם וכלי הדם. אז, גם זה דומה לאדם נחש.

גם מצאתי בוויקאפידי"א שיש ויפו"ריס שממיתים על ידי אדם שהורג ס"ליס. אולי זה דומה יותר לאש, שמחריב את הס"ל. וצריך לדון איזה מין נחש היה מצוי בבבל וא"י.

ודע שמצאנו בכמה מקומות שגמ' אומר לשון שרף על אדם. גם,לפעמים, אומר כן על דריסת חיות, אף שלכאו', אין בו שום אדם.)אגב, יש לדון למה אין שריפה בדריסת חיה, שהוא סקילה, כמש"א גמ'. ויש לומר שיש שניהם, ורק מי שחייב שריפה, שהוא יותר חמור, מקבל אותו. אז, זה נגד רבי שמעון.

121 עדיין נהרג הוא על ידי בני אדם, אלא שה' גוסס אותו. אז, אפשר לומר שמיתת בית דין הוא גם מין של מיתה בידי שמים.)לא צריך להיות שהוא כן, שאפשר שמיתה בידי שמים הוא מיתה כשה' גורם שימות, שנותן בלבו כן או כדומה, אבל בבית דין לא עושה כן, אלא רק מצווה להם בתורה. אבל, עדיין אפשר שהוא כן.(אז, בדיון זה של גמ', אין החילוק בין מיתה בידי אדם למיתה בידי שמים, אלא בין מין אחד של מיתה בידי שמים לשאר מינים)שאינם על ידי בית דין(.

ביאורים- גמרא

ניוול)במו שאומר אותו נמי' שס(נס יש לון איך ליסטיס הורגים אותו . בהשקפה ראשונה,הי ה נראה לומר שכל מיתה שעל ידי סכין שווה שכולם ממיתים אותו על ידי יציאת לס. אבל, לא נראה שזה מוכרח. ראשון, יש שממיתים יותר מהר, שלס יוצא יותר מהר. אז, אלו יותר קלים, לכאו' ,שלא סובל אותו זער לזמן גדול. שני, לכאו', יש שממיתים בלי יציאת לס,כיון שחותכים דברים אחרים.צריך לעיין,אבל נראה שהתזרת ראש יחתוך את חוט השדרה, וזה ימית אותו. אבל,מסתבר לי שזה לא ימית אותו, שבדרך מיתה בא מחתיכת שדרה רק בגלל שאז אי אפשר למוח להניל לריאה לנשום. אבל, כבר מחותך המוח שלו מן הראיה, ואז מה לי אם נושם מה לי אם לא נושם.) אבל, גם זה קצת תלוי מכה נחשב מוות.אם נאמר שהוא מיתת המוח, אז מה שכתבנו נכון. אבל,אם נאמר שהוא מיתת הגוף , אז, כיון שאין ראיה נושם,כיון שאין לו פה,וכיון שאין לב שולח לס, מת, ואולי אף קולס שבא מיתה מיצאת לס. וצריך לחשוב על זה. אבל, כמו כן, יש לון למה מת ע"י נגדים. אם חותכים את לבו, אז אולי מת מחמת שאין לבו שולח לס[122].אולי זה דומה לי למיתת חתיכה,שבא כיון שאין לס נשלח, מחמת החתיכה. יותר מזה,נראה שלא מסתבר שיהרג אותו על לבו, כיון שלא קל הוא,שהרי יש שס סטורי' ס.יותר קל להרוג אדם בעוואר שלו או בירך שלו)שקרוב לבטנו, יש ארטר"י גדול בירך(. אבל, יש לון,שלא לעולם ממיתים בדרך הכי קל.גם לא פשוט שילעו מה יותר קל, שאולי לעולם רק המיתו בדרך אחל. ויש לון, שלמה לא יבדקו;בין כך ובין כך הוא ימות.

מי שחייב חנק-

טובע בנהר או מת בחולי של סרונכי)הוא חולי שעושה שלא יכוללנשום (- לכאו', בשניהם הדמיון הוא שמת כיון שאין אויר בא לתוך הראיה שלו. יותר מזה,מה שלא בא לתוך הראיה אינו מפני חתיכה,אלא מפני דבר שמפסיק אותו.)אבל,יש לון אם זה נכון בסרונכי.איני יודע אם המציאות הוא כן,שאולי הוא שמחלים את הראיה,עד שאינו שואב אויר. אם כן,צריך לומר שהדמיון הוא רק שאינו יכול לנשום אף שאין חתיכה.גם יש לומרש הוא שאינו יכול לנשום,כשאין מיתה על ידי לס. ותחשב.(

---

122 ראיתי שוויקיפידי"א מזכיר שלפעמים מת מחמת זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

וע' בביאור רש"י על סרונכי, שכ' שהוא בנרונאפשר שרק בא להוסיף קצת ביאור לענין מה הוא אותו חולי שנקרא סכרוני, אבל אולי יותר משמע שרש"י בא לומר למה הוא דומה,והוא שסניסם הם בעיות בנורן. אז, אולי לא מת ע"י מה שאי אפשר לנשום

על כל פנים, יוצא כמה הערות, אז. יש לדון כמה דומים צריכים להיות, יש לדון במה הם דומים)במעשה מיתה או בסיבת המיתה(, ויש לדון אם יכולים להיות יותר קשים או קלים ממיתת התורה. ותחשב.

לעורך הגמ', מה שיוצא מאותו ברייי הוא שנגבים ואריות באים בידי שמים, שהרי ה'שולח אותם להרוג מי שחייב מיתת שקילה והרג

ואם תאמר אם נגבים באים בידי שמים, למה יש עונש לאותם נגבים. יש לומר שאין הכי נמי,לאותם נגבים אין עונש. לא נראה כן ממשנה באבות)ב- חן(. כמו"כ, נראה שאילו היה כן, לא היו בית דין ממיתים לעולם, שלעולם יהיה ספק שיכול הממית לטענן שהיה בא בידי שמים. ויש לדון, שאולי הורגים אותו מחמת רוב[123]. וי"ל שקרא אומר להרוג אותו,אז נמצא שמבטיח קרא שאם לא ראוי ליהרג, ה' יגיל אותו. אבל, אנו לא נחוש לאותו ספק. ותחשב.

ולע שיש בזה שני קושיות.קושיה ראשונה הוא שלא היה לו בחירה, שהרי ה' הכריח לו להרוג.זה יש לחות לומר שה'לא מכריח שאחר יהרג אותו,אלא רק עושה שהוא יותר קל לאחר להרוג.)אבל , יש לדון שחייב להיות הומת.ויש לומר שאם נמצא שאין אדם ממית אותו, ה' יהרוג אותו באופן ממילא. אבל, נמ'לא מזכיר את זה[124],כיון שמסתבר שברבות הימים,אחד ימית אותו.(אבל, יש לדון בזה, שעליין אינו כל כך פיי"ר,שהרי יותר קל לו להרוג מאחר. ויש לדון,שאולי אין הכי נמי,אינו נענש כל כך, מחמת זה. כמו"כ,יש לומר שלא הכריח אותו ה' כיון שהיה אחר יכול לעשות אותו. אבל,צריך ביאור, שה' צריך להכריח לאחד. ותחשב. ויש לדון,שאולי מסתבר יותר שהרג מלעת מלומר שה' הכריח לו, שמסתמא ה'ימצא מי שלא צריך להכריח.)לע שראשונים לנו בכעין זה גבי עונש מצרים.

---

123 וע' לעיל, שכתבנו שאולי כל גנבים וכל אריות באים בידי שמים. לכאו', אם נאמר כלל זה, אי אפשר לומר כן, שהרי אז אין להמית אף אחד מהם. ותחשב.

124 שוב הבנתי שאולי כן מזכיר את זה, שאולי זהו הגיור שמת על ידי חיות. ותו"

ביאורים- גמרא

אבל, יש להעיר שיש מן התירוצים שם)יש שכ' שמצריסשעיבלו אותם באופן יותר קשה מן הערך(לא יתרצו כאן.(

אבל, יש קושיה אחרת, והוא למה חייב כיון שמה שעשה היה טוב, שה' רצה שייעשה. ויש לומר שה' רק רצה כן כיון שילע שאף זה ייענש. ותחשב.ואם תאמר למה הוא חלוק ממיתת בית דין. וצריך לומר שהוא מפני שבית דין יולע בבירור שטוב להם להמית, ואיש זה לא יולע. כמו כן, יכול להיות שהוא מפני שיש ציווי בתורה לבית דין להמית, ואין ציווי לזה להמית, אלא שלא להמית. ותחשב על זה

אנב, לכאו', ברייי' זה קשה מן הקרא שאומר, 'ואם העלם יעלימו עם האדן את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמת אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו." אז, נמצא אומר שאם לא נענש, כרת בא לו, ולא חיוב מיתה. וצריך ביאור. אולי זה רק אם בית דין היה להם להמית, ולא המיתו, שאז אין ה' ממית,אלא נותן חיוב כרת. אבל, צריך ביאור למה נחלק. ותחשב.

קשה לת' שמקבל שני העונשים, שקשה למה יוסף עליו עונש כרת,כיון שכבר יש לו מיתה לונמת ל' מיתות.קשה לומר שכרת כאן לאו לווקא, ומכוון לומר מיתת ה', שהוא לומה לכרת,שהרי יש חילוקים גלולים ביניהם. יותר מזה, מדרשת רבא, ומנפק"מ של נמ', פשוט שהפסוק מדבר על כרת לווקא, ולא דבר יותר גדול ולא דבר יותר קטן.[125]

נמ'מתרץ שצריכים להפך לשון של קושיית נמ'. היה לו לומר, 'מהיכי תיתי שמנגב ואדי, שהם בידי שמים, היה יעקב ירא,אולי היה ירא מעינים פחים , שהם בידי אדם"

---

125 אולי יש לדחוק שקרא מדבר על מיתה דוגמתו, והוא דומה לכרת, במה שעשוה מיתה בידי שמים. אולי הדרשה הוא מהיקש שניהם)שנאמר מיתה דוגמת ל' המיתות בלשון של כרתו, וכיון שמיתה גודמת ל' מיתות הוא שווה למיתה עצמה, נמצא שיש לימוד ממיתה עצמה לכרת. ותחשב על זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

ביאורים- גמרא

לעיל,הערנו שעליין היה אפשר להקשות באופנים קצת חלוקים, כמו להקשות מהי"ת שהיה עי"פ שהיו בילי שמים ולא עיפ שהיו בילי אלס ,"אס יש ככה ויש ככה. כמו"כ, היה לו להקשות כן בנגביס ואריות,אס נניח שיש ככה ושיש ככה

יש לדון אס כוונת הגמ' הוא לשנות הני' במקשה או לומר שהמקשה טעה בנקודה הזאת[126]

מקור שני- רבא:

קרא אומר, "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניחם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש חחוא ובמשפחתו והכרתי אותו." הפסוק אומר שאם בית דין לא ממיתים, ה' יתן כרת. מזה, דורש רבא שכרת הוא כמיתת בית דין, ושניהם פוטרים חיוב ממון.

יש לדון מהו הדרשה:

- אפשר לומר שהיקש הוא. ממה שקרא אומר שניהם ביחד- ויותר מזה, אומר אחד להיות חילוף חבירו, שהוא ניתן במקום חבירו- מקיש זה לזה.

---

126 בדרך אגב על אגב, יש להעיר שכל זמן שגמ' אומר ככה, צריך ביאור למה גמ' מביא כל שקלא וטריא זה, ולא רק מהפך את הקושיה בעצמו ומגיל לנו ככה. על קושיות כעין זה, יש ראשונים שכותבים שרצה להגדיל תורה ולהאדירה. לכאו', הכוונה הוא שרצה שיביא ריון, כדי שנביא יותר ריון. גם אפשר שהריון עצמו הוא התורה שמוסיף.)אבל, זה מעניין,שאין בו צורך. אין מי שיאמר, לכאו', שטוב שקרא הגמ' הפוך כדי לומר, "אבל אני חושב שיהיה כן, אלא יאמר דבר אחר," ושוב יאמר מה שאומר גמ'. ותו"ת.(

דורשים מזה שדין של חיוב מיתה- שפוטר מחיוב תשלומים- הוא גם בחיוב כרת, ואף כרת פוטר מחיוב תשלומים.

אולי לשון הגמ' קצת משמע כן. כשמבאר הגמ' את הדרשה, אומר אותו בלשון של היקישים וג"ש, שאומר, "מה מיתה... אף כרת...." ויש לדון.

- אפשר לומר שנלמד מפשטות של הקרא. קרא אומר שאם אין בית דין ממיתים, ה' נותן חיוב כרת. כיון שה' נותן כרת במקום מיתה, צריך לומר שכרת הוא דומה למיתה. כיון שכן, מסתבר שכמו שמיתה פוטר מתשלומים, אף כרת פוטר מתשלומים.[127]

---

127 בדל"כ, ק"ק איך כרת יכול להיות במקום חיוב מיתה, שיש חילוק גדול, שכרת הוא, לפעמים, אחר זמן רב, וגם עושה שאין לו זרע אבל, מיתה הוא מיד, ולא עושה שום דבר לזרעו. אז, קשה איך כרת הוא כנגד מיתה. באמת, בזה יש שני קושיות–מקולות של כרת ומחומרות של כרת. ולריך להשוב על זה, אבל אולי לריך לומר שבין הכל, אין שום קושיה, שהקושיה מקולות שלו והקושיה מחומרות שלו מתרלים זה את זה, שלכל אחד יש חומרא ויש קולא, ואז הס שוויס. אבל, יש להעיר שלגד שני, עדיין מעניין שממה שחומר הסופי שלהס שווה, יכולים ללמוד דינים מזה לזה, שהרי הס חלוקים שיש חומרה חלוקה לזה מלזה.

אבל, קשה איך נאמר שכרת שווה לחיובו ע"י בית דין, שהרי מלאנו חיוב כרת לליורים שיש בהס מיתה חמורה, ליורים שיש בהס מיתה קלה, וליורים שאין בהס שום מיתה. אולי לפעמים מת בתחילת ימי כרת ולפעמים בסוף ימי כרת, ואז יש כרת שהוא יותר חמור.אבל, קשה, אז, שאולי רק כרת החמור, שהוא בקרא זה, הוא כמו מיתה. גם יש לומר שה' לא רולה לעשות כמה מיני עונשים)יש לדון ל"ל, ואז עשה אחד שהוא די לכל חייבי מיתה)והעולף יפרע מהס בעוה"ב(. כמובן, לגד זה, קשה לדרוש כגד שני. ותחשב.

ע' ברש"י, שכ', "למדנו שהכרת הוא במקום מיתה וחילופה." לכאו', רש"י משמע כצד שני.)אבל, אפשר לדחות שרש"י סובר כצד ראשון, אלא שסובר שכדי להקיש אותם, לא די שיהיו באותו פסוק, אלא שכרת יהיה חילוף מיתה. עדיין, סתימות רש"י לא משמע כן.(

צריך לבאר למה לא דרש רבא כאביי, ולמה לא דרש אביי כרבא. לכאו', צריך לבאר זה- בין לבאר למה אמרו מה שאמרו, ובין לבאר ל"ל קשה לשניהם למה צריכים שני פסוקים.

נתחיל בביאור ל"ל יאמר רבא כאביי. אפשר שהוא מפני שאין דורשים ג"ש מעצמינו. אז, יש לומר שרבא לא היה לו מסורה לאותו ג"ש. ויש לדון בזה, שאילו היה מסתבר לו שר"נ דרש כן, היה אפשר לו לומר שר"נ היה לו מסורה, אבל לו)לרבא(לא היה מסורה, כיון שקבל מסורה שלו מרבנן, ולא מר"נ. אולי עדיין ק"ק

יש לדך אחר לבאר, אבל הוא לא פשוט כלל. מילת "כרת" לא אומר העונש, כמו שאר עונשים– "מיתה" הוא מיתה, ו"מכות" הוא מכות, וכדו', אבל "כרת" הוא מיתה מוקדסומה שאין לו בנים.)אפשר לפרש שכרת קאי על מה שאין לו בנים, אבל עדיין נמצא שרק הזכיר מקצת העונש.(היה נראה לומר, אז, שכרת הוא שנכרת מאת ה'. זה גורם שאר עונשים של כרת. מה שמזכיר הסיבה לו, שהוא הכריתות, משמע שאין זה רק האופן שבו מקבל עונש של מיתה מוקדמת עם מיתת בנים, אלא שזהו העונש)והוא רע לו באיזה אופן רוחני(, ומה שבא אחריו הוא רק תוצאה)מסתבר שהוא גם כן חלק מן העונש, שהרי הוא רע, אבל אינו עיקר העונש(. אז, נראה שקל לומר שיש מינים חלוקים של כרת, שיש שכורתים אותו יותר מה'. אבל, אולי יש להם אותו תוצאה גשמי. אפשר לומר)ויל"ד למה ומהיכי תיתי(שרק עונש הגשמי יכול לפטור מחיוב תשלומים, שהוא עצמו גשמי. אם כן, לענין פטור תשלומים, כל חיובי כרת שווה, אף שעיקר כרת שלהם עצמו אינו שווה.

שלא יגיע לו שיש שהיו להם מסורה ככה. גם אפשר שמוכיח שלא לדרוש כן כיון שסובר ש"אסון" שנאמר גבי יעקב מדבר על אסון בידי אדם, שרק מזה חשש. אבל, לא חשש כל כך לאסון בידי שמים, כיון שלא פשוט שיכול לסלק אותו. גם י"ל שסבר ש"אסון" שנאמר גבי מיתת אדם אינו אותו מיתה, אלא הכאת חברו. זה גם בידי שמים, אולי, שאולי היתה חייבת ככה. גם יש לומר שלא יכולים ללמוד משם, שאינו מדבר על מיתה של עונש)אם אינו בידי שמים(, ואז אינו פוטר כלום.[128]

נמשיך בביאור ל"ל יאמר אביי כרבא. אפשר שסובר שר"נ פוטר גם במיתה בידי שמים, ולא רק בכרת. אז, צריך לדרוש מן הג"ש, ולא מן הפסוק. אבל, קשה מהיכי תיתי זה.[129] גם יש לומר שסבר שאין לדרוש מקרא זה. אם דורשים מהיקש, יש לומר שלא קבל ההיקש)רש"י כ' שצ' מסורה גם להיקש(. אף אם לא צ' היקש, יש לומר שאין מה שמייחד אותם די לעשות שהוקשו. אם לומדים מפשטות הקרא, קל לומר שסובר שאין כרת כ"כ במקום מיתה, שאף אם הוא שווה, הוא חלוק, כמו שהערנו. כמו"כ, אולי אף אינו שווה, אלא הוא העונש הכי קרוב שמצאנו.

---

128 זה תלוי למה מיתה פוטר. בע"ה, לקמן נדון בזה.

129 אבל, זה יהני למה צריכים שניהם. אולי נאמר שצריכים ג"ש, שפסוק זה לא די. אבל, צריך בירור למה צריכים הפסוק. ויש לומר שצריכים אותו כפשטותו, לומר שחייב כרת.

ויש להעיר שמוכרח שיש דחייה לכל מקור[130], שהרי רבנן חולקים על ר"נ. אז, לא דורשים כאביי ולא דורשים כרבא. אז, צריך להיות שכ"א אפשר להיות נדחה.)אבל, שם יש לומר שלא היה להם מסורה. כמו שבארנו, אולי זה לא יהני לבאר ל"ל אומר רבא כאביי ולמה לא אומר אביי כרבא. ותו"ת.(

נפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא:

שאלת גמ':

שואל גמ' מהו הנפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא. במילים אחרים, שואל מהו הנפקא מינא בשיטת רבי נחוניא אילו דורש כאביי לשיטת רבי נחוניא אילו דורש כרבא.

לכאו', אין מקור שיש נפק"מ; לא היה קשה שיחלקו רבא ואביי במקור בלי נפק"מ, אבל עדיין שואל גמ'. אולי חלק מן השאלה הוא אם יש נפק"מ)אבל לשון

---

130 אבל, זה לא די לביאור ל"ל אומר אביי כרבא ורבא כאביי, שצריך להיות גם סיבה למה מקור זה יותר טוב מזה. ותתשב ותבין.

השאלה לא משמע כן[131](. גם אפשר ששואל כדי להגיע לתירוץ.)רצה גמ' להגיד את הנפק"מ בתוך שקלא וטריא שלו[132], ואז שאל ותי'.(

תשובת גמ':

הקדמה[133]:

יש שלש מיני מיתה:

מיתה בידי אדם:

מהו:

---

131 יש לדון, שאולי רצה לכלל כל השאלות באחד. אילו שאל אם יש נפק"מ, לא היה כל כך מוזר להשיב, "כן," ולא להסביר מהו הנפק"מ. אבל, אם שואל מה הוא הנפק"מ, אם יש נפק"מ, יאמר אותו, ואם אין נפק"מ, יאמר שהשאלה לא מובנת, שאין נפ"מ.

132 לא פשוט למה ירצה כן. אולי זה עושה שבני אדם יהיו מעוניינים בו יותר.)ועוד שאף בזמנינו, עושים כן בני אדם, ובפרט ישראלים.(גם אפשר שרצה שיהיה לנו יותר דברים לכתוב בתוך ספר זה.

133 לא צריכים כל הקדמה זה, אבל הוא סיכום טוב. מה שצריכים מן ההקדמה הוא שיש שני חומרות בברית מבחינת מיתה לפי רש"י, והס מתי מת ואם בניו מתים, ולפי תוס', יש רק הראשון.

יש ארבע מינים- סקילה, שריפה, הרג, וחנק. בכולם, שלוחי בית דין)גואל הדם)אם יש(, או עדים, או שליח אחר(הורגים מיד אחר גמר הדין את מי שחייב מיתה.

מה צריך כדי לחייב:

צריך שבית דין יפסקו שהוא חייב מיתה.)פסק בית דין הולך אחר הרב, עם שני יוצאים מן הכלל. היוצא הראשון הוא כשכל הבית דין מחייבים אותו מאותו טעם, שאז הוא פטור. היוצא השני הוא אם המחייבים הם מרובים על הפוטרים רק באחד, שאז הוא פטור.(כדי שבית דין יפסקו שהוא חייב, צריך להיות שני עדים כשרים שעבר עבירה שמחייב כן, ושהתרו לו)באופן שזכר בשעת עבירה[134](וקבל, ושהודיעו לו העונש)מסתמא, אף זה צריך להיות באופן שזכר בשעת עבירה[135](וקבל.

מה פוטר אותו:

---

134 צריך להיות, אז, שהתרה, או שהזכיר לו ההתראה, בתוך כדי דיבור של העבירה.

135 איני יודע אם יש מקור לזה, אבל כן נראה מסברה, שיהיה בו אותו טעם של ההתראה. ויש לדון, שיש לדון למה צריך קבלת העונש, שאולי אינו משנה את העבירה, אלא עושה דבר אחר, ודיעתובשעת עבירה לא שייך. ויש לדון בזה.

חזרת בית דין פוטר אותו. אין ד"א פוטר אותו.

יש מין אחר של זה שנקרא מיתה בידי שמים של מיתה בידי אדם. הוא במקום שהיה ראוי לו לבית דין לחייב אותו מיתה בידי אדם, אלא שלא יכולים.[136] דין מיתה זה הוא שה' ממית אותו באופן הדומה למיתת בית דין.)לא מבאר בן כמה הוא מת[137].(לא מבאר גמ' מה פוטר אותו, אבל תוס' כ' שתשובה ומעשים טובים פוטרים אותו.

כרת:

מהו:

יש שני חלקים לכרת:

- מיתה- כרת עושה שאדם מת קודם זמנו. במו"ק)כח.(אומר שמיתת כרת הוא בחמישים שנה. לכאו', יש שלש דרכים לבאר את זה:

---

136 יש לדון אם הוא גם אם יכולים אבל לא מחייבים. היה נראה מסברה שלא נחלק, אבל מה שמצאנו קרא שאז מחייב כרת, ולא מין מיתה בידי שמים זה, משמע שיש חילוק.

137 לכאו', הסתימות משמע שהוא מת מיד, כמו במיתת בית דין. אבל, ע' בקושיית הוס' בכתובות)לא:(, שלשון קושייתו אינו משמע כן, אלא שמשמע שבאיזה גיל שהוא ימותו. גם היה אפשר לומר שהוא בכלל "מיתה בידי שמים" שמזכיר גמ' במ"ק)כח.(, כמו שנבאר לקמן.

- הוא רק באותו שנה.[138]

- הוא לפני אותו שנה עד אותו שנה.)יש לדון מאימתי מתחיל. אולי מתחיל בכל זמן)מזמן עבירתו, איזה זמן שיהיה(.(כן נראה מירושלמי)בכורות)ב-א((, שדורש כן משני מקורות- ממה שאומר קרא שלויים לא יחללו עבודתם כדי שלא יכרתו, והרי רק עבדו עד שעה חמישים, וממה שימים שאדם ראוי לעונש הם רק חמישים שנה[139]. לשני המקורות, יהיה כל שנה עד אותו שנה.

- הוא אחר אותו שנה עד זמן מסויים. כן פי' הבבלי, ואומר שהוא עד שהוא חמישים ותשע.[140]

---

138 יש לדון אם מכוון לומר אחר שנה חמישית או בתוך שנה חמישית. נראה שמגמ' משמע שהוא אחר שנה חמישית, שכן הוא בשאר הדברים שבבריי'. ותו"ת.

139 לא ברור כלל מה כוונת הגמ' במקור זה. ע' בפני משה; ולריך ביאור. אולי נראה לומר שלא נהגה ממתנה שנתן לו ה' של חיים בלי יכולת להיענש. זה נקרא כריתות מה'. לחוק.

140 אולי לא כולל אם מת אחר שנת חמישים ושנים)או כל גיל אחר חמישים בניס(. בריי' אומר שזה מיתת שמואל; יש לדון אם זה רק מוסיף שאז מת שמואל או שאינו מיתת כרת. לשני, י"ב ל"ל יהיה כרת מחייב אותו. אולי מיתת שמואל הוא סיבה, שאם ימותו בנ"א החייבים כרת אז, ירננו בנ"א אחר שמואל, כמו שכ' בגמ' תענית)ה:(.

לא מבאר חז"ל איך מת, ולכן נראה שאפשר שימות באיזה אופן שרוצה ה'.[141]

- מת בלי בנים- חולקים ראשונים בזה. רש"י סובר שכל מי שחייב כרת מת בלי בנים.)תוס' מוסיף שזה רק נוגע לבנים קטנים, שנענשים בעוון אביהם.[142](דורש את זה)בכתובות)ל:((ממה שבמקצת חייבי כרת כ' שיהיה ערירי.[143] תוס' סובר שאין חיוב זה בכל כרת, אלא רק כשכ' שימות ערירי[144].[145]

---

141 לכאו', אז, יוצא שיש דרך אחר שאין כל כרת שווה–לא רק מתי מת, אלא גם איך מת.

142 יש לדון אם ימותו בנים קטנים אם יש גדולים, שאולי רק נענשים כלל אם יש תוצאה שאין לו בנים. וע' בלשון תוס' בשבת)כה.(, שמשמע שסס ימותו הקטנים.

143 צריך ביאור איך לומד מזה לשאר חייבי כרת. צריך לומר שמפרש שקרא מספר חיוב כרת, ולא מוסיף חיוב.)אולי מניח כן כיון שלא מצוי שיש שני עונשים. אבל, אם נאמר שזה חלק מכרת, יש לומר שאינו נחשב שני עונשים. עדיין צריך ביאור איך לא נחשב שני עונשים.(

144 יש לדון אם שם הוא חלק מן הכרת – הכרת חלוק–או שסס יש שני עונשים, כרת וערירי.

145 יש להעיר על לשון כריתות, שצריך לבאר ממה הוא נכרת. לרש"י, יש לומר שהוא נכרת מזרע.)אבל, אף רש"י לא לומד מסס, ואז צריך לומר שאינו מוכרח כן.(אז, יש לומר שהוא נכרת משאר בני ישראל)כן משמע לשון הקרא(או שהוא נכרת מה'. יש להעיר שאם נאמר כן, יש לומר ששניהם הם תוצאות של דבר אחד. יש לדון איזה)אותו דבר אחד או שני תוצאות אלו(הם עיקר העונש. ותחשב.

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד[146] עבירה שמחייב.[147]

מה פוטר אותו:

תשובה פוטר אותו)ע' ביבמות כא. ובב"ב פח:(. חולקים אם מלקות פוטר אותו)ולהל' פוטר( )ע' מכות כג:([148]. לא מבאר גמ' אם מיתה פוטר אותו. לא מבאר גמ' אם זכות אחר פוטר אותו.

מיתה בידי שמים:

מהו:

---

146 עיין בסוף זה, בע"ה.

147 יש לדון אם מה שלא צריך התראה כדי לחייב הוא מפני איזה חילוק שיש בין כרת או מיתה)או עבירה שמחיי' כרת לעבירה שמחיי' מיתה(או מחמת חילוק בין מי מענש כרתומי מענש מיתה.

148 אגב, עיין שם, שנראה שהוא ראיה נגד רש"י)במה שסובר שמת עריין(, ששם פוסק כמי שאומר שנפטר מכרת, ומקשה איך נלע. קשה, שאולי נלע ממה שלא מהו בניו. ויש לדחות שאולי שב, אף כשלא נראה ששב. אבל, עדיין יש לדון למה זה לא יהיה סמך די לפסוק שפוטר. ותחשב.

ה' עושה שמת אדם קודם זמנו. גמ' במ"ק אומר שמת בששים. אף כאן, יש שלש הצדדים שבארנו לעיל. מבבלי, מוכרח שאינו כצד שני)שזה כבר מיתת כרת(. כיון שמיתת כרת הוא כצד שלישי, מסתבר שאף הוא כצד שלישי. אבל, יל"ד, שמיתת שמואל, לכאו', אינו כצד שלישי[149].[150] ממקור של הירושלמי, משמע שסובר כצד שני.)כן טוב גם לשיטתו, שנמצא שכל הבריי' מדבר בזה.(

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד עבירה שמחייב.

מה פוטר אותו:

איני יודע אם יש מקור ששום דבר פוטר אותו. אז, יל"ד בכולם. אפשר לומר שבהכרח מה שפוטר בכרת פוטר בו, שאי לאו הכי מקורו של אביי)כתובות ל:(לא ילמד כרת, שרק מלמד לנו מיתה בידי שמים. ויש לדון, שאפשר לומר שכמו

---

149 אין זה כל כך קשה, שאולי לא בא להשמיענו שוס דין.

150 אי"ז מוכרח, שיש לומר שרצה לומר שאין כרת אחר חמישים ושנים, כדי שאין חיובי כרת חייס יותר משמואל.

שחש ממיתה שיבוא בידי שמים, גם חש ממיתה שיבוא מחמת חיוב כרת שיש על בנימין.)ובע"ה, ע' לקמן.([151]

ותעיין למטה במה שנביא משי"ח ש"י בכריתות, שדן בכמה נקודות חשובות.[152]

---

151 לגב, ע' בגמ' פסחים)לב:(שמשמע שיש חומרא למיתה בידי שמים מלכרת, אבל ע' במסקנא של אותו גמ'.

152 **כל הנך** – עיין במה שאומר רש"י. מזה יוצא שאין כרת בשוגג. לולי רש"י, היה אפשר לומר שיש חיוב כרת בשוגג, אלא שיביא קרבן ויתכפר)או שיעשה תשובה ויתכפר(. רש"י לא אומר כן. יש לדון למה נחלק:

1. במזיד, מראה יותר שלא מקפיד לעשות מה שה' לא רוצה, שבידים עושה נגד מה שרוצה ה', אבלבשוגג, לא מראה כן כל כך, שרק לא נזהר ואז שגג.

3. אולי הרע שעשה הוא יותר גדול אם עבר במזיד מאם עבר בציור אחר, והוא מפני שהיה בו יותר רצון באותו מעשה)שבשוגג או לא חשב לעשותו, או לא חשב שהוא רע, ונמצא שחשב שהוא מעשה קלת חלוק(. ותחשב.

זה תלוי באם עבירה על צווי ה')לכאורה, זהו 1 שלכאורה מה שרע לעשות נגד ציווי הוא שבציווי גילה ה' רצונו למה יעשה, והוא עושה נגדו. ויש לדון בזה, ואין זה בהיר לי(או עשיית רע מחייב כרת. יש להעיר שאפשר שאין כרת כשאר עונשים.

יש להעיר שאפשר שבעצם חייב כרת, אף בשוגג, אלא שממילא עושה תשובה, וכמו שאומר גמרא בסוף מנחות [הוא בקט:. ואולי יש לדחות שאותו גמרא רק מכוון לומר שלא היה לו לומר, "אם שב.. , " אלא היה לו להגיח שישוב כפשטות, שרוב שוגגים מכפרים, ועומד לשוב, והיה לו לומר, "אם לא שב ..." אם כן, אין להביא ראיה מאותו גמרא. ותו"ת.]. ויש לדון,

שאולי הוא מומר, אלא שלמעשה כאן לא כיוון לאותו מעשה)לא שב מידיעתו(. זה קושיא טובה, אבל הוא קושיא על אותו גמרא, והרי למעשה במקומו עומד, ויש לומר כמותו. ותו"ת.

כל הנך – לחמורות–יש לדון מה אומר:

1. סברס כן כיון שבענין אחר הם יותר חשובים)שהם יותר חמורות(.

2. סברס כן כיון שיש יותר סיבה לכרת)שהם יותר חמורים, כמו שרואים ממה שבהתראה חייבים סקילה(

3. סברס כן כיון שיש יותר כרת באלו, והוא שהם יותר נכרתים מה' כיון שהוא יותר חמור. ויש לדון, שעדיין עונש של כרת)מה שהוא מת קודם זמנו(אינו יותר עליהם.

4. גם יש לומר שסברס כן כיון שאז יש יותר סיבה לחטאת)אולי אין יותר סיבה לכרת, אבל יש יותר סיבה לחטאת, ואולי יש יותר סיבה לכרת, אבל אין זה הסיבה שמנה אותם ראשון(. זה תלוי במה שנדון אם משנה בא לדין כרת או לדין חטאת. גם תלוי באם יוכל חטאת להיות תלוי בדבר חוץ מכרת)וזה תלוי במה שנדון מהו היחס בין כרת לחיוב חטאת.( ]ולכאורה, יהיה אפשר בכל לד, שאולי כמו שכרת עושה שום סיבה, אולי אף עונש אחר עושה סיבה כזה, וחיוב סקילה מוסיף סיבה הכי גדולה לחטאת. ותחשב.[. ותחשב.

באמת, שני ושליש שווים, אלא שלשני "כרת" אומר עונש שלו, ולשליש)אף(אומר מה שנכרת מה'. יש לדון– ואולי מה שיהיה במשמעות מילת ועונש "כרת" תלוי בזה–אם הם שני עונשים]כמובן, לזה יהיה כל דין כרת יוצא מן הכלל של מה שאדם חייב רק עונש אחד. ותחשב.[שבאים שני סיבות במעשה אחד, מסיבה אחת, או שכריתתו מה' גורם עונש השני.

גם יש להעיר על לשון "חייב כרת." אם רנים במה שימות לפני זמנו, זה טוב. אם רנים במה שנעשה נכרת מה', לכאורה היה לו לומר, "נכרת," שקורה מיד ממילא. ויש לדון, שאולי אין ה' כורתו ממילא]לכאורה, יש להביא ראיה ממה שאינו חייב כרת אם שב. הרי, כבר קבל כרת. ויש לומר שאין הכי נמי, ורק פוטר אותו מכאן ולבא. יותר נראה לומר שחוזר למפרע קידבת

ה' לו. וזה קשה להבין, אלא שהוא כמו מה שאומר גמרא שחטאותיו נהפכים לזכויות למפרע. ותחשב.]. גם יש לדון, שאולי אומר לשון זה מפני חיוב השני שבו)שמת קודם זמנו.

פסח – כרת הוא שמת בלי בנים– עיין במועד קטן)כח.(שמבואר שגם מתקודם זמנו. ק"ק למה לא הזכיר רש"י את זה כאן. נראה שני מהלכים:

- אולי יש עונשים, ויש תולאות שהם ממילא. אולי רש"י רק מונה עונש)שהרי, אומר רש"י קונטרס"ט עם שאר עונשים(.]אבל, הוא גופא– מה שרש"י מניח כן במשנה–צריך בילור.[

החילוק בין עונש לדבר שבא ממילא הוא שעונש בא כדי ליתן לו צער. דבר שבא ממילא לא בא לצורך, אלא בא.

יש להעיר שגמרא)כריתות כג:(אומר שכרת יותר חמור ממיתה בידי שמים. לכאורה, יש שלש סיבות לזה:

- כרת ממית בחמישים; מיתה ממית בששים.
- כרת אף עושה שמת בלי בנים.
- איסור כרת אף מחייב חטאת. ויש לדון, שהיה אפשר לדחות שחטאת לא מהני על חיוב מיתה)גם יש לומר כן בשאר הגדרים, אבל כאן, בקרבן, לכאורה, הוא כדי שיכפר ה'. ויש להעיר שאולי ה' לא רוצה בכפרה לטובתו]רצה לומר, ואז יש סיבה חוץ מטובתו., ואז הוא כשאר ציורים. ותחשב.[אבא לטובה בדרך כלל)אז, אין כל כך עבירות(. ויש לדון אם כפרה מוחק את העבירה או עושה שאין זה מיוחס לו.

ונראה שאולי רש"י הוא קצת לשיטתו בשלש רשי"ס, שרש"י משמע לעיל שחטאת הוא עונש)עיין ברש"י ראשון,שמנה אותו עם עונשים(, וסבר שאין מיתה קודם זמנו עונש, ואז מבאר למה נקט עונש לגבות על עונש, ולא זמן מיתה, שאינו עונש. עדיין לא מבואר למה לא נקט שמת בלי בנים, שהוא פרט אחר בעונש)לא היה לו לומר שעונש נתקיים בשוגג, אבא שהוא עונש

יותר גדול. ואולי כיון שזה לן בכמה רע הוא לו הוא יותר דומה למיתה קודם זמנו, ולא קל לדעת איזה יותר רע לאדם, ואיזה עונש יותר גדול. אבל, מה שעבירה טעון עונש אף בשוגג מראה שלעניין עונשים, הוא עבירה יותר גדולה, ואז מסתבר שעונש מזיד שלו יותר רע. ותחשב.

- אולי רש"י אומר שבין כך ובין כך)בין אם התרה בין אם לא התרה(מת קודם זמנו, שהרי בית דין ממיתים אותו. ועליין יש לדון, שאם הוא קרוב להמיתים, וחייב כרת ומיתה, אפשר שבית דין לא ימצאו פנאי לדון בו עד שמגיע לגיל המיתים.

על כל אחת ואחת – יש לדון מה יהיה הסיבה שלא יחייב על כל אחת:

- אולי ס"ר של חיוב כרת אחד דומה לס"ר של חבירו עד שלא מוסיף רע. ויש לדון, שאם כן נצטרך לומר שבשני העלמות, שחייב שני קרבנות, הוא חלוק. ותחשב.

- אולי הוא מפני שמביא קרבן על מה ששגג)לא מפני ס"ר, אלא שעשה נגד ציווי ה' כששגג מלשמור את עצמו מעבירה(. עשה כן רק פעם אחת. למסקנא, יש לדון אם לא מביאים קרבן על זה או אם מחמתו עשה כמה עבירות, מביא יותר קרבנות, שהוא יותר רע.

- אולי הוא מפני שקרבן אחד יכול לרצות לכמה עבירות. נראה שיש לדון אם עושה סיבה לכפר עבירה או לכפר לאדם. ותחשב מה זה אומר. אולי זה תלוי בדיון זה. ויש לדון.]כוונתי לומר שיש לדון אם יש סיבה שאותו אדם יכופר או שאותו עבירה יכפר. לראשון, יהיה נמצא שצריך קרבן אחד על חטאות הרבה. ויש לדון, שאולי יש סיבה לשנות את האדם בכפרה זה רק קצת. ותחשב.

- נראה שגם יש לדון איך מכפר, אם משנה את האדם, וממילא אינו מיוחס לאותו עבירה, שהרי הוא אדם חלוק, או שמשנה את העבירה, ואז אינו רע, או שאינו מיוחסלהאדם. לצד ראשון, לכאורה, יעשה שאינו מיוחס לשום אחד מעוונותיו. ויש לדון, שלכאורה, פשוט שאין מי שמקריב קרבן נמחל על כל עוונותיו)שהרי צריך גמרא לדון למה אינו רק באחותו. ותת'.[

תשובה:

יש נפקא מינא בין שיטת אביי ושיטת רבא בזר שאכל תרומה, ובזה נתחייב גם תשלומים. עכשיו סובר גמ' שהגביה אותו על מנת לאכלו, ובזה חייב תשלומים כיון שגנב אותו, ואכלו.)ע' לקמן, שלא פשוט שכן חשב גמ' עכשיו.( )לקמן, יבאר גמ' הציור יותר.(איסור אכילת תרומה לזר הוא איסור שעושה מיתה בידי שמים. מקור של אביי מלמד שמיתה בידי שמים פוטר מתשלומים. מקור של רבא מלמד שכרת פוטר מתשלומים. נבאר שני דברים אלו שאמרנו:

מקור של אביי היה גזרה שווה מ"אסון" שנאמר גבי מיתת בית דין ל"אסון" שנאמר גבי חשש יעקב שימות בנימין. מחמת זה, אומר גמ', יכולים לדעת שמיתה בידי שמים פוטר ושכרת פוטר. לכאו', יש שני צדדים בזה. אפשר שהקרא מדבר בכרת ומדבר במיתה בידי שמים, ומפני זה יכולים לדעת שניהם, ואפשר שהקרא מדבר במיתה בידי שמים, ויכולים לדרוש כרת ממנו.)בוודאי אי אפשר לומר שקרא מדבר בכרת, ויכולים לדרוש מיתה בידי שמים ממנו, שכן מוכרח ממה שמניח גמ' ברבא, כמו שנבאר בע"ה.(

נראה שמוכרח לומר כצד ראשון. לכאו', אי אפשר ללמוד כרת ממנו. אם יש חומרא למיתה בידי שמים)ויש גמרות שמניחים שאין חומרא(, אז בוודאי אין ללמד, שאולי דבר חמור יכול לפטור מחיוב תשלומים. אם יש חומרא לכרת

)ובוודאי יש, שנפטר יותר מוקדם, וגם מת בלי בנים[153](, אז אולי רק עבירה שמחייב כרת יכול לחייב שני דברים)כרת ותשלומים(. אז, נראה שאין אפשרות ללמוד זה מזה, וצריך לומר כצד ראשון. ע' ברש"י, שפי' כצד ראשון.

צריך לדון איזה מין מיתה היה של בנימין)ר"ל, מיתה שחשש לו יעקב שיקרה לבנימין(- כרת או בידי שמים. תחילה, נדון בן כמה היה. מגמ' במגילה יוצא שהיה יוסף בן שלשים ותשע כשירד יעקב למצרים)ומסתמא כל אותו מעשה קרה בשנה אחת(. בנימין היה נולד שבע שנים אחרי שנולד יוסף)שנולד בחזרתו לארץ(, ואז היה בן שלשים ושנים אז.

לכאו', זה לא מיתת כרת ולא מיתה בידי שמים. אז, קשה למה חשש יעקב.)לפי ירושלמי, נראה שזה יהיה מיתת כרת, כמו שנבאר, אבל לפי בבלי, קשה.(היה צריך לומר שחשש יעקב למיתה בידי שמים מחמת חיוב מיתת בית דין.)כמו כן, יש לומר שיש מין של מיתה בידי שמים שהוא יותר חמור, דהיינו שאם ה' רוצה לענש אותו, לאיזה סיבה, ימות קודם שנת חמישים וששים, כמו שמצאנו בדואג ואחיתופל.[154](אז, אינו קשה למה חשש יעקב, שאף שלא חשש למיתה שבידי

---

153 יש לדון, שהיה אפשר לומר שמסתבר שחיוב המיתה הוא הפוטר אותו, ולא מה שהוא מת בלי בנים. ולע שלא פשוט אם הם שני דברים, שאולי הוא יותר מת כשאין לו בנים. ותחשב על זה.

154 המשל הפשוט לזה הוא כך: לא מצאנו שום דבר בתורה שעונשו מפורש שהוא עניות. אבל, לפעמים בא עניות על בני אדם, ומסתבר שהוא עונש. לריך לומר שלא כל עונש שבידי שמים

שמים)הרגיל(וכרת, עדיין היה לו איזה דבר שיחוש לו. אבל, הקושיה הוא רק איך יכולים ללמוד דין כרת ודין מיתה שבידי שמים מאותו קרא, אחרי שאין אותו קרא מדבר בזה או בזה.

נראה שש דרכים לבאר את זה:

אפשר שאביי סובר כירושלמי. כמו שכתבנו לעיל, ממקורות של ירושלמי, מבואר שחמישים ר"ל עד חמישים. נצטרך לומר שגם ששים רצה לומר מעבירתו עד ששים, ולא מחמישים עד ששים.)אז, אפשר לשני בני אדם למות באותו זמן, ולהיות אחד מחייבי כריתות ואחד מחייבי מיתה בידי שמים. אבל, עדיין יש חילוק ביניהם, והוא בסיבה שלהם. אחד מהם בא מסיבה אחד, שמחייב מיתה עד גיל שישים, ואחד בא מסיבה שונה, שמחייב מיתה עד גיל חמישים. ותחשב.[155](

מפורש בתורה)ואולי מפני שלא פסיקא, שה' לא קובע לו עונש, אלא שלפעמים רואי לזה ולפעמים רואי לזה(. ותחשב.

155 לא כל כך פשוט מה מכריע מתי מת. אולי הוא מתי קל ביותר לה' לעשות שהוא ימות. גם אפשר שהוא לדקות שלו. גם אפשר שהוא אופן שעשה את העבירה. אם כן, שניהם יותר דומים, שבשניהם, הם יכה הוא שימות באותו שנה. לריך לומר שגורמים אותו בעניינים שונים–לדוגמא, נגיד שבזה ס"ר עושים שחייב למות אז, ובזה חולפה לה' עושה כן.)אף אם שניהם הם רק מחמת סיבות רעות, עדיין יכול להיות שהם מינים חלוקים של סיבות. ויש לדון.(

ויש להעיר שלפי רש"י יש עוד חילוק בניהם, והוא אם בניו מתים או לא מתים.

אבל, ע' במ"ק)כח.(במה שאמר רב יוסף שם, שלכאו' רב יוסף חולק על הירושלמי)שהוא סובר שכרת הוא עד ששים(, ואביי מדבר עליו, ולא חולק עליו. צריך לומר שאביי לא סבר שיש הוכחה נגד ר"י, אבל אף על פי כן, סבר שר"י אינו נכון. לכן, לא היה יכול להקשות עליו מנקודה זו. כמו כן, יש לומר שידע כבר שרב יוסף חולק על נקודה זו)אף שיש איזה הוכחה לאביי(. רצה להקשות על ר"י לשיטתו)מדבר שהוא מודה בו(.)ואגב, עיין שם, שיש אמורא אחר שנראה שחולק על ירושלמי. יש מחלקת בגירסאות אם הוא רבה או רבא. אם נניח שהוא רבא, אז נוכל לומר שחולק כאן לשיטתו.(

ואם תאמר מהיכי תיתי שלמיתה חשש ולא לכרת. ויש לומר, כמו שאומר גמ', שחשש לזה ולזה.)בע"ה, זה יהיה קצת נוגע לקמן.(

גם אפשר לומר שכל הבבלי סובר כירושלמי. כשאומר שכרת הוא מחמישים ועד ששים, רק רצה לומר שהוא גם מחמישים ועד ששים. אז, סובר כירו' במה שהוא עד חמישים. ואם תאמר למה מחלק אותם. אפשר שלא מחלק אותם, אלא אומר שבריי' לא אומר מה שהוא האמת. אבל, באמת, אין חילוק. גם יש לומר שיש חילוק בין חמישים עד ששים ועד חמישים, שאחד מהם יותר מצוי. ותחשב. כמו"כ, יש לומר שמת עד חמישים אם אין מצווה תולה, ומת מחמישים עד ששים אם יש זכות תולה. ותחשב.

צריך לומר כן, אז, גם למיתה בידי שמים, שהוא עד שישים. ואם תאמר אם כן מאי בינייהו, שמיתה בידי שמים וכרת הם באותו זמן. אז, קשה למה בריי' חילוק אותם. ויש לדון, שיש לומר שחילק אותם כדי להשמיע רע על שמואל. ואם תאמר אם כן איזה חילוק יש בין העונשים. ויש לומר שיש סיבה כללית אחרת שנענש.

חרב אל הבדים- אלו נערות

[156])אבל, אז צריך למצוא סיבה אחרת למה אי אפשר ללמוד מכרת למיתה בידי שמים; צריך לומר כרש"י נגד תוס' במח' אם בני חייבי כרת מתים.(

גם אפשר שיש חילוק ביניהם באיזה גיל יותר מצוי)כמו שכתבנו לעיל(. לפי רש"י, יש חילוק במתי בנים מתים.

גם אפשר שחשש שיהיה בדרך לזמן רב, וימות כשהוא בן חמישים או בן ששים, ולא יראנו עד אז. לא נראה כן, שנראה שזה חשש רחוק.)אף שזה קרה ליוסף, עדיין חשש רחוק הוא.)אבל, ע' בגמ' ברכות י.[157].(יותר מזה, לא ידע כבר מה קרה ליוסף, וחשב שממש מת.(יותר קשה לזה לומר סיבה לחשוב שזה היה בתוך חשש של יעקב.)שוב ראיתי ששיט"מ מביא הקושיה ומביא תי' זה.(

גם אפשר שחשש שבדרך יתחייב בכרת או במיתה בידי שמים)כיון שהוא רחוק משמירה רוחנית של יעקב אבינו(. יש שני הערות על זה. הערה ראשונה הוא שק"ק מהי"ת שחשש לזה, כמו שהערנו לעיל, ושלא רק חשש שימות בדרך. צריך לומר שאף על זה אומרים שמסתמא לזה ולזה חשש. הערה שנית הוא שלשון גמ'

---

[156] יש להוסיף שהיה נראה לומר שיש חילוק ביניהם, והוא שבחיוב מיתה מן השמים, חייב מיתה. אבל, בכרת, לא חייב מיתה, אלא נכרת מה', וממילא מת מוקדם. ותתשב.

[157] ויש לדון, שסס רק לריכים שהוא אפשרי, ולא שהוא מצוי.

)שדן באריות וציינים(מוכרח נגד זה.)וגם יש לדון, לפי צד זה, אם האסון הוא מה שמחייב מיתה או המיתה, כמו שכתבנו לעיל.(

גם אפשר לומר שאין הכי נמי, לא מדבר על אחד מאלו, אבל מחמת שיש גזירה שווה, חייבים אנו ללמוד ממנו. אז, "אם אינו ענין למיתה הנזכר, תנהו ענין למיתה שלא נזכר.")לכאו', מוכרח שהגזירה שווה הוא מופנה, שבוודאי בלי זה אי אפשר ללמוד ממיתת בית דין, שנעשה בדרך אחר, ושנעשה מיד)באיזה גיל שהוא, ואי אפשר בו תשובה(, למיתה בידי שמים וכרת. לא פשוט לי למה זה מיותר כלל; אולי צריך לומר שמילת "אסון" והא מילה מוזר, והיה לו רק לומר שאם לא מת, אז הדין ככה. ותו"ת. על כל פנים, כיון שמופנה הוא, מוכרחים לדרוש, ואז אומרים "אם אינו ענין." חוץ מזה, יש לומר שקבלו אותו מסיני)אלא שמרשי בכ"מ משמע שרק קבלו המופנים(, ואז צריכים לדרוש ממנו. ודע שאם מופנה הוא, צריך ביאור מה עושה בו רבא.(ואם תאמר אם כן רק נלמד אחד- מיתה בידי שמים או כרת- ממנו. אפשר שלא נדע איזה לרבות, כמו שבארנו)שיכול להיות תלוי בחומר או בקולא(, ואז מרבים שניהם לדין זה.)מצאנו כעין זה בגמ' בזבחים במין אחר של לימוד.(

הקושיה על זה, אף שיש לנו קצת הוכחה לזה, כיון שיש לנו הוכחה שהג"ש מופנה, הוא שגמ' מקשה שאולי בידי אדם הוא. אם כן, לא היה מלמד כלום, ואז היה עוד מופנה. צריך לומר שהיה דבר אחר לדרוש- ואיני יודע מהו- ואז גמרא לא אפשר להיות אומר כצד זה. ותחשב.

ואם תאמר אולי בא לחדש שאם אדם חייב מיתה בידי שמים שבו מת בגיל פחות מחמישים, אז פטור מתשלומים. ויש לומר שאין אפשרות לדעת. אם נאמר

שיודעים ממה שאחר כך מת, צריך לומר שמה שמת יכול להיות ראיה לזה; זה לא נראה מן הסברה. אם נאמר שיודעים ממה שראה שעבר על חיוב מיתת בית דין, ולא היה בית דין יכול להרוג אותו, אז יפטור בלי פסוק, כיון שעבר על מיתת בית דין, כמו שיאמר גמרא לקמן. ותו"ת.

גם אפשר שבדרך כלל, כרת ומיתה בידי שמים רק ממיתים בגיל חמישים וששים. אבל, כשהעובר הוא במקום מסוכן, כמו בדרך, ממיתים בגיל יותר נמוך.)יש לדון בזה, שאז כל הנפק"מ של חמישים וששים הוא למי שעד אז לא הלך במקום מסוכן. לא כל כך פשוט מה הגדר של מסוכן, אבל לכאו', הייתי אומר שאז חמישים וששים לא מצוי כלל. אם כן, מעניין שבריי' יאמר אותו סתם. צריך לומר שמה שהוא עיקר דינו די לומר אותו סתם. ותחשב.(

לפי רש"י, שבניהם של חייבי כריתות מתים, קשה למה חשש שבנימין יחייב כרת, שהרי כבר היו לו הרבה בנים. דחוק לומר שהיו הולכים עמו- למה ילכו עמו, ולמה לא יעכב יעקב אותם. צריך לדון למה יותר קל לענשו כשהוא בדרך. אפשר שהוא שאין כל כך מניעה לחיובו. בדרך כלל, יש מניעה על חיוב, והוא מה שה' לא רוצה ל"הטריח," כמו שאומר גמ'"ע בסנהדרין. אבל, כאן אינו טרחא. אם כן, היינו צריכים לומר שהוא טירחא קצת יותר קטנה כאן, כיון שכבר קל להמית את בנימין. גם אפשר שמה שיש אפשרות בקלה שאדם ימות עושה שה' דן אם אותו דבר יקרה. אז, מסיר מניעה מחיוב כרת, והוא מה שה' לא דן. אז, יש לומר כן כאן גם כן, שה' ידון על מיתתו, ואז ימות, אף אם לא היה מת בלי הדיון.)ודע שאם כן, לכאו' יהיה שווה אם בן שלו הלך, ולא הוא. ותחשב.

ויש להעיר שלפי צד שני, לכאו' יותר מצוי שיקרה מיתה בידי שמים משיקה כרת. מעניין, אז, שעדיין חושבים שיעקב חשש גם למיתה. ותחשב.

מקור של רבא היה לימוד ממה שכרת נאמר במקום מיתת בית דין. זה רק מלמד לנו דין של כרת, שרק כרת נאמר במקום מיתת בית דין. לא יכולים ללמוד מיתה בידי שמים מכרת, שיש לכרת חומרא, כמו שבארנו, ואולי קולא)על"ע(. אז, אין לנו מקור לפטור מתשלומים כשחייב מיתה בידי שמים, ואז לכאורה חייב בתשלומים. מרש"י כאן נראה שמפרש שלא יכולים ללמוד מכרת למיתה בידי שמים כיון שיש חומרא לכרת במה שאף בניו מתים. כמובן, תוס' לא יכול לומר כן)שתוס' לא סובר שבכל חיוב כרת בניו מתים(, ותוס' יפרש שמיתת כרת חמור כיון שמתים מוקדם)שמתים בני חמישים(.)וע' למטה שהבאנו שם שרש"י במק"א אומר שחומרת כרת הוא שמת מוקדם. לכאו', אין זה כל כך קשה, ששניהם נכונים, ובמקום אחד הזכיר זה, ובמקום אחר הזכיר אחר.(

נמצא, אז, שיש נפקא מינא בין מקור של רבא למקור של אביי, והוא פטור תשלומים כשלא חייב כרת אלא מיתה בידי שמים. שם, ממקור של אביי, לאיזה סיבה, שרואים שהוא פטור מתשלומים, אבל ממקור של רבא, לא רואים שהוא פטור מתשלומים, ואז הוא חייב בתשלומים.

הזכרנו לעיל שגמ' אומר שיש נפקא מינא בין דרשת אביי לדרשת רבא אם זר שאוכל תרומה פטור מתשלומים. זה רק ציור אחד של חיוב מיתה בידי שמים. מצאנו שלש עשרה ציורים של חיוב מיתה בידי שמים)סנהדרין פג.(:

1. אוכל את הטבל.

2. כהן טמא שאכל תרומה טהורה.

3. זר שאכל את התרומה.

4. זר ששימש.

5. טמא ששימש.

6. טבול יום ששימש.

7. מחוסר בגדים ששימש.

8. מחוסר כפרה ששמש.

9. שלא רחץ ידיים ורגלים ששמש.

10. שתויי[158] יין ששמש.

11. פרועי ראש ששמש.

12. בעל מום ששמש)לרבי(.

---

[158] לשון זה רגיס, אבל "ששמש" הוא לשון יחיד. קל"ב.

13. מזיד במעילה)לרבי(.

אז, היה לו הרבה ציורים לנקוט. יש לדון למה נקט זה[159].)אפשר שהוא מפני שבדרך כלל אין לו תרומה, שחייב לתת אותו לכהן, ואז מצוי שיהיה חיוב

---

[159] יש לדון בזה ככה:

גמ' שלנו דן בציור שני, ובא דן אם יש אופן שיחייב מיתה באופן שיבוא עמו חיוב ממון באותו זמן דווקא. אז, צריך להפש בכל הציורים אם יש ציור אחר שהיה יותר קל לו:

1. אוכל את הטבל. לכאו', בזה יהיה אותו דיון של זר האוכל את הטבל. הרי, יהיה חיוב ממון כיון שאוכל דבר של חברו, כמו שיש גבי אוכל תרומה. אז, אין חילוק. עדיין, יש לדון למה נקט זה ולא זה; אבל, צריך לנקוט אחד, ואין אני יודע למה אחד יהיה יותר טוב. אפשר שלא כל כך מצוי שיחייב ממון על ידי ציור סתם של זה)על כל פנים, לפני תי' של רב אשי(, כיון שמצוי שיהיה שלו. אבל, זר שאוכל תרומה אינו כן, שלא מצוי שיהיה שלו, שלמה יהיה ברשות שלו, כיון שאין לו הנאה ממנו.)מה שאין כן גבי טבל, כיון שאדם יקיים את טבלו עד שיש לו פנאי להפרישם.( )ויש לדון, שאולי אף בתרומה יש לומר כן, שאולי משאיר אותו פדו עד שנותן לכהן.(

1. כהן טמא שאכל תרומה טהורה. לכאו', זה יהיה שווה לא אבל, ע' בתוס' שסובר שלעולם חייב ממון על זה, כיון שהממון קנס. אז, לכאו', לא היה נפקא מינא כאן.

2. זר שאכל את התרומה. זהו הציור שנקט הגמ'.

3. זר ששימש. לכאו', בציור סתם, אין בזה חיוב ממון, שאינו מזיק דבר של שוס אדם. ויש לדון, שהוא מזיק להקדש, שהרי הוא פוסל את דבריו. ויש לדון, שלא מצאנו שום חיוב לזה. עכ"פ, אף אם זה נכון, יהיה עליו קושיות הגמ'.

---

4. טמא ששימש. זה שווה ל4

5. טבול יום ששימש. זה שווה ל4

6. מחוסר בגדיס ששימש. זה שווה ל4.

7. מחוסר כפרה ששמש. זה שווה ל4

8. שלא רחץ ידייס ורגליס ששמש. זה שווה ל4

9. שתויי יין ששמש. זה שווה ל4

10. פרועי ראש ששמש. זה שווה ל4

11. בעל מום ששמש)לרבין. זה שווה ל 4.

12. מזיד במעילה)לרבין. לכאו', זה שווה ל1 שכשמגדיה אותו, חייב מיתה. אבל, יש לדון, שלא צריך לאכול כדי למעול. אז, א ולי היה יכול למצוא הנאה שאין בו חיוב אחר.)יותר מזה, צריך לדון איזה חיובים יש בדברי הקדש, אם הס שוויס לשל הדיוט או לא.(אבל, קל לומר שלא רצה לומר שיש נפק"מ בין אדיי ורבא רק אם ר"נ סובר כרבי.

ודע שבאמת צריך ביאור ל"ל רק אמר שהנפק"מ הוא חייבי מיתות, ולמה צריך לתת ליור כל כך פרטי. ונראה שכיון שלמעשה אין הליור פשוט, רואה גמ' לתת ליור, כדי שנדון עליו. זה מוכיח שכבר ידע, אף בהו"א שיש מה שאינו כל כך פשוט כאן. ותתשב.

תשלומים לפטור. אבל, ע' בהמשך הגמ', שאולי לא יפטור מאותו חיוב. אבל, עדיין י"ל שגמ' לא יודע, עכשיו, המשך הגמ'.(

קושיה:

מקשה גמ' שלא יפטור חיוב מיתה בידי שמים את חיוב תשלומים בציור זה. כדי שייפטר, צריך להיות שהפוטר קורה באותו זמן של חיוב התשלומים. כאן, אינו כן. כשמגביה את התרומה כדי לאכול אותו, קונה אותו, וחל חיוב תשלומים. רק חייב מיתה כשאוכל אותו)שהוא, כמובן, אחר שמגביה אותו(. אז, אין חיוב מיתה פוטר אותו מחיוב תשלומים.

נמצא, אז, שאף שיש נפק"מ טיאראטיק"ל בין אביי ורבא, בציור זה אין נפק"מ. במילים אחרים, יש נפק"מ בין אביי ורבא בציור שיש מיתה בידי שמים לפטור מתשלומים- אבל ציור זה אינו כן, שאין המיתה בידי שמים נתחייב באופן שיפטור אותו מחיוב תשלומים.

לכאו', צריך ביאור מה לנו שהוא כבר חייב בגניבה. לכאו', אין צורך שלאביי יהיה פטור לגמרי, אלא שיהיה נפק"מ בין אביי ורבא. אז, יש לומר שיש נפק"מ בין אביי ורבא לענין חיוב הנאה. לכאו', כשהגביה אותו, נתחייב בגניבה, אבל כשאוכל אותו, חייב משום הנאה, שהוא נהנה ממנו. אז, קשה למה אין נפק"מ בזה.

אפשר לומר שכיון שגנב אותו, אינו כל כך של הבעל שלו. אז, אינו זכאי לקבל דמי הנאה שלו. ע' לקמן למטה, שנדחה את זה.)אבל ע"ש, שנקיים אותו קצת.(גם אפשר לומר שכיון שגנב אותו, יש לו קצת זכויות עליו)מצאנו שאחרונים דנים

בזה הרבה([160]. אולי לכן זוכה ביכולת להנות ממנו בלי חיוב הנאה. גם אפשר שאינו פיי"ר שאדם יקבל יותר מדמי חפץ שלו לחפץ שלו.[161] וע' לקמן, שדנינו בזה.

ראיה:

גמ' מביא ראיה ממימרה של רב חסדא. רב חסדא אומר שמודה ר"נ שמי שאוכל חלב של חבירו חייב בתשלומים. שם, יש חיוב כרת, מאכילת חלב, ויש חיוב תשלומים, מגניבת החלב. כיון שאדם מגביה את החלב קודם שאוכל אותו, חייב על התשלומים וחייב על הכרת. אז, כמו כן כאן; כיון שאדם מגביה את התרומה קודם שאוכל אותו, חייב על תשלומים של גניבת התרומה, וחייב מיתה על אכילת התרומה.

---

160 לפי זה, מה שנקט לשון קנין כשר"ל גניבה הוא מובן, שענין של הגניבה הוא מה שעושה קנין. ותו"ת.

161 לריכים לפרש מה מייחס שני היובים אלו זה לזה. אפשר שהם על חפץ אחד מספיק, אבל יותר נראה שלריך גם מה שבאים מאדם אחד, ומה שהם סוג אחד של חיוב)שבאים ממה שעשה נגד זכות אדם בחפץ שלו.

לאיזה דבר מביא ראיה:

צריך לבאר למה צריכים ראיה לזה. כמו כן, צריך לבאר מה היה ההו"א של הגמ')קודם הקושיה(. לכאו', פשוט הוא שחיוב גניבה שלו, שבא כשהגביה אותו, אינו באותו זמן של אכילתו. נראה שיש בזה חמש חידושים:

1. שחייב מחמת גניבה. נראה שיש שלש דרכים לומר שאין חיוב שלו מחמת הגניבה, אלא מחמת דבר אחר:

1. אפשר שאין מעשה שלו נחשב גניבה כלל. הרי, בגניבה, מגביה דבר כדי לקנות אותו. אבל, כאן, הגביה אותו על מנת לאכול אותו. אולי אין זה גניבה.

לא נראה שזה אמת. לכאו', כל זמן שאדם גונב דבר, הוא מגביה אותו על דעת לשלוט בו, ולהשתמש בו. אז, אף זה כן, שמגביה אותו על דעת לאכול אותו. אולי יש לחלק בין כוונה לשלוט בו פעם אחד)כמו כאן, שרק אוכל אותו(למגביה כדי לשלוט אותו לזמן.

מסקנת הגמ' יהיה שהגבהה כזה הרי הוא גניבה, כיון שמגביה אותו ברצון לשלוט עליו ולהנות ממנו. ותחשב.

2. אפשר שאין חיובו מחמת הגניבה. אולי הגניבה רק מחייב אותו להחזיר החפץ. כיון שאכל אותו, חייב לשלם את דמיו. אז, יש לומר שהחיוב חל בשעה שאכל אותו.

ע' בגמ' סנהדרין)עב.(שלכאו' דן בזה.

3. אפשר שאילו רק גנב היה חייב מחמת גניבה. אבל, כאן גנב וגם אכל. אז, יש שני סיבות לחיוב- יש סיבה לשלם מחמת גניבה, ויש סיבה לשלם מחמת היזק. אולי כיון שהם שווים, שהם על אותו דבר, השני נשאר, והראשון לא נשאר[162]. אז, כיון שהשני נפטר, נמצא שלא חייב כלל.

כמובן, מחודש לומר כן, שמה שיש לאחד פטור הוא גופא חילוק גדול ביניהם. צריך לומר שכיון שאין זה כל כך קרק' שלו- שהוא רק דבר שנעשה עמו- אינו די לחלק ביניהם. ותחשב על זה.

2. שלא נפטר באמצע. נראה שהיה אפשר לומר שחל חיוב עליו בשעה שגנב אותו. אבל, כמו שחיוב שקרה בשעת חיוב מיתה נפטר, כך חיוב שקרה לפני כן נפסק, ואינו ממשיך לחייב אותו. אז, הו"א שאין חיוב גניבה נשאר.

---

162 זה קלת צריך ביאור. לכאו', מסברה חיצונה, הייתי אומר שמה שיקרה הוא שיש שני חיובים תשלומים של אחד מהם מהני לשני. אז, כיון שלא משלם לשני, אלא שני בטל, יהיה עוד חייב בראשון. לכאו', אילו היה איזה טורח ב"בריאת חיוב," היה אפשר לומר שיש רק אחד, שאין השני נצרך. אבל, לא נראה שיש טורח בו, אלא הוא דבר שממילא קורה. אף אילו היה טורח בו, לכאו' יתחייב מחמת ראשון, שכבר חייב מחמתו, ולא מחמת שני. וצריך לחשוב.

לכאו', פשוט שאינו כן, שלמה יהיה חלוק מכל שאר חיובים, שלא נפסק החיוב, אף שנתחייב מיתה. צריך לומר שהו"א שכיון שיש כבר יחס בין שני החיובים, כמו שנבאר, יכול לפטור אותו.[163]

3. שאינו באותו זמן. לפעמים, כשדבר ממשיך, נקרא הכל על שם זמן אחד. אז, היה אפשר לומר שיש מעשה ארוך של אכילה. אותו מעשה כולל מה שמגיבה אותו ומה שאוכל אותו. מה שמגביה אותו גורם קנין, ומה שנותן אותו לתוך פיו גורם חיוב מיתה. היה אפשר לומר שכיון ששניהם הם חלק ממעשה אחד, הם קרים בזמן אחד. נראה שיש שני דרכים לומר כן. הדרך הראשון הוא לומר ששניהם הם חלק ממעשה אחד, ואז זמניהם שווה.)כדי לדחות את זה, צריך לומר או שאינם חלק ממעשה אחד, כמו שנבאר, או שאין כל תוצאות ממעשה אחד ניתן זמן שווה(הדרך השני הוא שהם חלקים ממעשים שונים, אלא שמעשה של אכילה, שהוא המחייב מיתה, ממשיך וכולל כל הזמן של מעשה גניבה. אז, חיוב מיתה בא מזמן של מעשה גניבה)או שזמנו נחשב תחילתו או כדו', או שנחשב כל זמנו(. גם נראה שיכול לצדד שכיון שהגבהה גרם אכילה, ואכילה גרם

---

163 יש לדון מה הענין יהיה שיותר יכול חיוב מיתה לפעול עליו כיון שיש להם אותו יחס, ואז יכול לפטור, או שהענין יהיה שלא חל כל כך החיוב, שאין מעשה שלו נגמר. ותחשב ותבין. לשניהם, יש לדון מה באיסור אחר, נפסק, אלא שחוזר ונתחייב, או שלא נפסק. דיון זה אפשר על שני הצדדים. ותחשב.

חיוב מיתה, נחשב הגבהה שלו גורם של חיוב המיתה. כמובן, זה יותר קל אם נניח שמה שפוטר הוא מעשה שמחייב במיתה, ולא חיוב מיתה.

4. שצ"ל באותו זמן. אולי רק צריך להיות שמעשה אחד גרם אותו, ולא שהוא באותו זמן.[164] בזה, יש לדון אם הקמ"ל הוא שצריכים להיות באותו זמן, או שכאן לא נחשבים חלק מאותו מעשה.

5. שרק חייב מחמת גניבה[165]. ע' במש"כ לעיל.

ע' בלשון גמ', שהוא "כיון דאגבהה קנייה." לכאו', זה משמע כצד ראשון שבצד ראשון או כצד שלישי. ותחשב על זה.

תירוץ:

כדי לתרץ, צריך למצוא ציור שלא חייב מחמת גניבה, אלא חיוב שלו בא מחמת אכילה. אז, גמ' אומר שיש נפק"מ בציור שלא גנב אותו בכלל, שלא הגביה אותו. אלא, חבר שלו הגביה אותו, ונתן אותו לפיו. עדיין יש חיוב תשלומים, כיון שאדם

---

164 יש לדון מה לנו ששניהם בס בתוך מעשה אחד. יכול להיות שהפטור הוא שהמעשה גרם חיוב מיתה. גם אפשר שכיון שלמקלת המעשה יש פטור, לכולו נמשך הפטור.)כמו בכל ציור, יש לדון ל"ל אומרים להיפך, וכמו בכל ציור, יש לומר שסיבה לפטור הוא דבר, ומה שאין סיבה לפטור אינו דבר, ודבר גורר דבר, ואין אין דבר גורם אין דבר.(

165 רלה לומר, שאי לאו הכי, יהיה מחלקת בין רבנן לר"נ בן הקנה באותו חיוב שני.

חייב לשלם לחבר שלו לכל מה שנהנה ממנו[166], אבל אין חיוב גניבה. חיוב הנאה בא בזמן שהוא נהנה, שהוא בשעת אכילה, וחיוב מיתה בא בזמן שהוא אוכל, שהוא בשעת אכילה. אז, חיוב מיתה וחיוב ממון באים באותו זמן, ולכן חיוב מיתה, לפי אביי, יפטור את חיוב הממון.[167]

אגב, בחיוב הנאה, נראה שיש לומר ארבע צדדים למה יהיה חייב:

1. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שאם אדם נתן לו הנאה שהוא יתן לחברו הנאה. בזה, נראה שיש לדון אם הוא פיי"ר מחמת יחס של חפץ שלו לאותו הנאה או מחמת יחסו לאותו הנאה.

2. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שהנאת חפצים של אדם ילך לו. אז, כל פעם שנותן הנאה, צריך להיות שההנאה הולך לו. אז, כשמהנה

---

166 רש"י כ' שהחיוב הוא מחמת שנהנה. אבל, צריך ביאור למה אינו מחמת שהזיק בבליעתו. צריך לומר שגמ' כבר ידע שהוזק כל צרכו בלעיסתו. וע' לקמן. גם יש לומר שסובר שכמעט כפוף לעשות מה שעשה בבליעתו, ואז אינו חייב. יש לדון, שאדם חייב אף על אונס. ותתשב.

167 יש להעיר שנמצא שאף שחבר שלו כבר גזל את החפץ, כיון שהוא נהנה ממנו, חייב דמי הנאה לבעל שלו. אולי יש לדחות שלא ממש גזל אותו, אלא רק הגביה אותו. אולי אם לא הגביה אותו על דעת להשתמש בו, אינו נחשב גזילה. אבל, צריך לומר שמה שנותן אותו לפיו של בעליו לא נחשב גניבה. דחוק הוא, כמובן. גם יש להוקיש אותו בבעל עצמו שנתן לו. אבל, יש לדון אם אז חייב מחמת הנאה, שלכאו', כיון שבעל נתן לו, פשוט שמחל על ההנאה–יש מי שמשלם אחרי שאוכל בבית חבירו. ותתשב.

לאחר, אותו אחר צריך לתת דמי הנאה לבעל, כדי שנמצא, אז, שבא לו הנאה מן החפץ)שגרם שחברו משלם לו(.[168]

3. אפשר שהוא חייב מפני שאילו היה מקבל ההנאה בלי הבעל, היה צריך לתת כסף. אז, מה שנשאר אותו כסף לו הוא מחת הבעל, ואז הכסף מיוחס לו.

4. אפשר שהוא חייב רק למה שהוזק חברו, והוא מפני שמיוחס לאותו היזק, כיון שנהנה ממנו.

לצד רביעי, פשוט שיפטור בזה נהנה וזה לא חסר.[169] לשאר צדדים, היה נראה לומר שיחייב בזה נהנה וזה לא חסר. אבל, נראה שלא מוכרח. לראשון, יש לומר שכיון שהוא נחסר בנתינה לחברו, אינו פיי"ר אם נותן לו בשביל מה שחבר שלו נתן לו בלי חסרון. אז, אין צורך לתת. לשני, יש לומר שרק פיי"ר שהנאת חפצים שבאים מחסרון ילך לו. לשלישי, יש לומר שמניחים שלא היה קונה אותו בכסף,

---

168 כמו כן, יש לומר שרע להנות מחפץ של חברו מחמת זה. כיון שחוזר לו דמי הנאה, נמאל שנהנה. אבל, לזה קלת קשה למה לא לגרמש חייב לתת את הכסף שלו לתוך יס המלח, שזה יעשה אתו דבר. ותחשב.

169 כן מסתבר, אבל נראה לי שיש אפשרות לדחות. נראה שיש דרכים שונים לדון בהיזק. למשל, נוכל לומר ששינה בבית נחשב היזק, כיון שבין הכל, כיון שרוב בתים הם עומדים לתשמיש, יש הפסד. בדרך כלל, לא מיוחס די לאותו רעה כדי לחייב עליו, שבין יחסו לאותו רע, נמצא שרק עשה רע קטן. אבל, כאן, כיון שעשה אותו באופן שהוא מאד מיוחס לו, בין יחסו לרע, הרי הוא חייב. ותחשב.

אלא חברו היה מסכים לתת לו, אם מפציר בו, כיון שלא חסר. לכולם, יש לומר שמניחים שהוא מוחל, שלא חסר.)ויש לדון, שיכול להיות שצריך כסף, כמו שהיה צריך אילו חסר. לכאו', ההנחה הוא שאדם הוא בשלום עם הממון שיש לו. אז, רק רוצה יותר ממון, בדרגה חשובה, אם חסר ממון שלו. ותחשב.(

קושיה:

מקשה גמ' שיש חיוב ממון שבא קודם חיוב הנאה. אחרי שניתן לתוך פיו, הוא עדיין שווה כסף, והוא של הבעל. אז, כשלועס אותו בשיניו, הוא מזיק את החפץ. היזק זה קורה קודם אכילתו, שההיזק קורה כלועס אותו, ואכילה הוא רק כשנכנס למעיים שלו. אז, עדיין יחייב מיתה וממון, ועדיין אין נפק"מ בין אביי ורבא.

יש לדון למה לא הכיר הו"א של גמ' בזה. נראה ארבע צדדים:

1. אפשר שסבר גמ' שאכילה אינו הכנסה למעיים, אלא לעיסה. בזה, יש שני דרכים- אולי הוא כולל לעיסה, ואולי הוא רק לעיסה.
2. אפשר שסובר גמ' שאף שחלק אכילה שמחמתו חייב מיתה הוא מה שנכנס למעיים שלו, זה חלק מאותו מעשה של לעיסה. לכן, כמו שכתבנו לעיל, אולי מיתה שלו יכול לפטור חיוב ממון של לעיסה.
3. אפשר שסבר שאין חיוב מזיק בלעיסה. אולי החפץ כבר הוזק, כיון שהוא בתוך פיו, ומה שהוא לועס אותו אינו מזיק אותו.)אבל, לא נראה שדיון גמ' הוא בזה, שזה מציאות, ואינו קשה לבדוק.(
4. אפשר שסבר שחייב הוא מחמת היזק וחייב הוא מחמת הנאה. נפק"מ של רבא ואביי יהיה בחיוב הנאה- אם חיוב מיתה פוטר אותו או לא.

צריך לדון בחיוב הנאה במקום שיש כבר חיוב היזק. נראה שיש שני ציורים של היזק שצריכים לדון בהם:

1. ציור ראשון הוא שהזיק חפץ של חברו, אבל לא באופן שאין לו שוויות. חיוב היזק הוא רק למקצת שוויות החפץ, שהחפץ הוא עדיין נשאר, קצת בתשמיש שלו. בציור כזה, נראה שפשוט שיהיה חייב אם נהנה אח"כ מאותו חפץ. אז, יש לומר שסבר גמ' שאף אחר שלעס אותו, יש בו שוויות.)כמובן, מן הסברה, קשה לומר שיש בו שוויות. גם צריך ביאור מהו השקלו"ט, שנשאל אם יש בו שוויות. ויש לדון, שאולי יש דרכים חלוקים להגדיר שוויות, ובזה תלוי השקלא וטריא. וצריך ביאור.(

2. ציור שני הוא שהזיק חפץ של חברו, ואין בו שום שוויות. אבל,[170] עדיין נהנה ממנו. ואם תאמר אם אפשר להנות ממנו, אז בוודאי יהיה לו שוויות. ונראה שיש שני דרכים שזה יימצא. דרך ראשון הוא בציור כמו שלנו, והוא שאין לו תשמיש לרוב בני אדם, ולכן אין בו שוויות, אבל אדם אחדו, יש תשמיש ויש הנאה. דרך השני הוא שעל ידי ההיזק גם נהנה.

---

170 על"ע, שבארנו שצריך להיות שגמ' כבר ידע חידוש כעין זה)ע"ש(. לז, צריך לומר שיש יותר חידוש כאן. ע"ש, ועיין במה שנכתב כאן בע"ה. ותו"ת.

לכאו', יש לומר שההו"א הוא שחייב בציורים אלו)או רק בראשון, או בשניהם(. וחחשב.

)אבל, צריך ביאור מהו הצד שלא יחייב. הרי, נהנה מחפצים שהם של חבר שלו, ולא שלו, ואז יחייב לו ממון. אפשר שזה נהנה וזה לא חסר הוא, שכיון שאין לו שוויות, פשוט שאין חבר שלו חסר. אבל, אז צריך לומר שפוסקים שז"נ וזל"ח פטור. ע' במס' גמ' בב"ק, שאינו כן. גם יש לומר שכיון שאין בחפץ שום תשמיש, אינו עוד של הבעל- או שאי אפשר לקנות דבר שאי אפשר להנות ממנו, או שמסתבר שהוא מפקיר אותו או מיאש עליו. ויש להעיר שאז בציור שני, פטור הוא כיון שבבת אחת בא. ותחשב. גם אפשר שאין לו זכות לקבל יותר מדמי חפץ שלו. ויש לדון למה לא.)גם לא כל כך פשוט ששני חיובים שלו מיוחסים כל כך זה לזה עד שנאמר כן. עיין לעיל)למטה(שקצת דנינו בזה.(גם יש להעיר שנראה שזה רק יהני לשני, ולא לראשון, שלכאו', יכול אדם לשכור את חפץ שלו עד שבא לו יותר דמים משוויות החפץ[171][172]. אלא, צריך לומר שזה רק שלא בא יותר

---

[171] עדיין יכול להלק ל ומר שכאן נחשב מעשה אחד. ויש לדון, שאינו מעשה אחד די לפטור מחיוב תשלומים. ותחשב.

[172] אולי יש להלק בין מה שבא לו בלי דעתו ומה שעושה בו מדעתו. ותחשב על זה.

משוויות שלו בבת אחת. ויש לדון, שיש לומר שזהו שוויות החפץ, הכסף עם הטירחא. ונראה שאולי מקור דין זה הוא אונאה, שאולי הוא מיוסד על זה, שאין לקבל יותר משוויות של חפצו, מחמת חפצו. ותחשב.(

נראה שכן הוא הפשט הכי מסתבר בביאור קושיית הגמ'. אבל, יש להעיר שמלשון הגמ', לא משמע כן כל כך. גמ' לא מקשה שבלעיסה הוא מזיק אותו, אלא משמע שבלעיסה הוא קונה אותו.)אפשר לומר שרק מכוון לומר שלא יחייב עוד בהנאה; שלא בא לומר שהוא חייב בדמי היזק, שזה לא נוגע לגמ' שלנו, אלא שלא חייב בהנאה. אבל, עדיין דחוק הוא, שלכאו' אין פטור שלו מחמת שקנה אותו. ויש לדון; על"ע שצדדנו כן.([173]

לשון גמ' קצת משמע שמכוון לומר שגנב אותו בלעיסה שלו, ומאז הוא חייב מחמת הגניבה.)לעיל, כשדן בגניבה, אמר לשון קנין.(כיון שהוא כבר גנב אותו, לא משלם דמי הנאה שלו.)על"ע, שבארנו שאולי יותר קל לומר, גבי גניבה, שלא משלם דמי הנאה.(אבל, יש לדון אם נחשב לעיסה גניבה. בדר"כ, גניבה הוא כשעושה מעשה קנין על דבר כדי להשתמש בו. אז, זה לא מעשה קנין. אפשר לומר שאכילת דבר הוא כעין הגבהה או משיכה, שמראה בעלות כמותם. רק לא

---

173 אפשר לומר שכשון של גמ' זה הוא רק אגב לשון גמ' בק' שלפני זה, שאמר לשון קנין. אולי זה טוב יותר אם מצרפיסאותו עם מה שלחינו למעלה.

נמנה לאחד מן הקניינים כיון שלא מצוי שיקנה אדם כן[174]. גם יש לומר שהוא כעין מה שמצאנו ששואל שלא מדעת הוא גזלן. בפשטות, הייתי אומר שאף שם, צריך מעשה קנין)כמו שאולי אף שואל צריך)שגמ' דן בזה((, ורק מחדש שלא צריך דעת לקנות, אלא רק להשתמש ולהחזיר די. אבל, אפשר לומר שענין גניבה הוא היזק שיש בו הנאה. אז, אולי אף זה ייחשב גניבה.)מה שזה גניבה יכול להיות החי' של קושיית גמ'.([175]

אבל, נראה שיש סמך לפשט זה. לכאו', יש קושיה פשוטה על קושיית גמ', והוא שיש תי' פשוט לו, שנוקים אותו בשלא לעס, אלא אכל בלי לעיסה. נוכל לדחות שזה לא מצוי, אבל יש לדון, שיש הרבה דברים שיכול לאכול בלי לעיסה.[176] לצד זה, אין זה קשה, שכמו שלעיסה, שהוא כדי לאכול אותו, הוא מעשה גניבה,

---

174 ולע שכיון שכן, לפי ריש לקיש, שקנינים אלו הם מדרבנן, היה נראה לומר שרבנן לא תקנו אותו. ויש לדון, שאולי רבנן תקנו משיכה והגבהה וכדו' בתקנה אחת, להיינו דברים שמראים בעלות. אז, ממילא, כל דבר שמראה בעלות יעשה כן. ויש להעיר שלא כל כך פשוט שזה מראה בעלות, שבזמן שבני אדם רואים הבעלות, אין החפץ עוד בעולם. אולי צריכים שיחשבו על החפץ להיות שלו. ותתשב.

175 יש להעיר שאם חיוב שלו בא מחמת גניבה, צריכים לשמור שלא יהיה קא משמע לן של גמ' שווה לקמ"ל שלעיל. במילים אחרים, אם הקמ"ל הוא מה שלא חייב הנאה, לא כל כך קל עכשיו לחלק ביניהם.

176 אבל, בתוך דברים שחייב בהם תרומה מדאו', אולי רק נמצא קליות של חיטין או פירורים של פת.

נתינתו בבית הבליעה שלו הוא גם כן גניבה, שהוא מעשה שעשה כדי להזיק את חברו עם דעת להנות מחפץ שלו.[177]

תירוץ:

יש ציור שלא מזיק אותו בלעיסה שלו- כיון שלא לועס אותו. יהיה נפק"מ בין אביי ורבא כשחבר שלו לא נותן אותו לתוך פיו, אלא נותן אותו לתוך בית הבליעה שלו. אין חיוב היזק או גניבה כשלועס אותו, כיון שלא לועס אותו. אלא, רק יהיה חיוב נהנה[178] כשבולע אותו. אז, חיוב מיתה יהיה בזמן של חיוב הממון, ויפטור מחיוב הממון. אז, יהיה נפק"מ בין רבא לאביי.

קושיה:

גמ' מבאר שיש שני דרכים לבאר ציור של תירוץ זה- ועל שניהם יש קושיה:

דרך ראשון:

דרך ראשון הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שיכול להחזיר אותו.

---

177 צריך להגדיר עדיין מה בתוך גניבה. אם צריך להיות גם היזק)ובגניבה רגילה יש היזק, כיון שנוטל אותו מרשות שלו(, לא כל כך פשוט שזה נחשב גניבה, שלא מרחיק אותו ממנו כל כך. וצריך לחשוב.

178 ע' במה שכתבנו לעיל)למטה(, שלכאו' כאן החיוב יהיה מחמת ההיזק. ותחשב.

קושיה:

עיין בביאור תוס' ד"ה אי דמצי, שבארנו מחלקת רש"י ותוס' בזה. על כל פנים, עיקר הקושיה הוא שיש חיוב ממון שחל קודם חיוב מיתה. רש"י סובר שחיוב הממון הוא חיוב היזק שבא כשנשאר בגרונו, ותוס' סובר שהוא הנאה או היזק שבא בתחילת בליעתו.

עיין שם, שהערנו שאף שנראה שהוא מחלקת, יש סיבה לחשוב שאינו מחלקת, שרש"י מבאר למה לא פטור אם לא בלע מיד, ותוס' מבאר למה לא פטור אם בלע מיד. וע"ש, שהקשינו על זה.

דרך שני:

דרך שני הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שלא יכול להחזיר אותו.[179]

קושיה:

מקשה גמ' שאם כן לא יחייב. חלקו רש"י ותוס' בביאור מה לא יחייב. רש"י פי' שלא יחייב מיתה, כיון שעבר על עבירת מיתה, דהיינו הבליעה, בעל כרחו.[180]

---

179 אגב, יש לדון אם זה תלוי כמה עמוק הוא בתוך בית הבליעה או בדבר אחר. (למשל, אפשר שיש מקומות בגרונו שמוכרחים לבלוע כשדבר ניתן עליהם. לאמוכרח שמקומות אלו הם בתחתית גרונו. ותו"ת.)

180 יש להעיר שקלת מחודש שזה יעשה שאינו פטור מממון. הרי, אם מניחים–וכמו שכתבנו לעיל, יש סיבה להניח– שדין זה שווה לדין ממון, אז נאמר שפטור, אף שלא חייב מיתה, כמו בממון. לחוק לומר שאונס שאני (אף שהיה סברה לומר שאונס שאני, שאולי אינו נחשב אותו מעשה, כיון שחסר בחירה לעשות אותו, ועוד שכיון שיש אחר שגורם לו, ומכריח אותו) כיון שגמ' אומר

תוס' פי' שלא יחייב ממון, שכבר אין בו שוויות. אין אדם חייב דמי הנאה כשנהנה מחפץ חבירו שאינו שווה כלום.[181]

תירוץ:

תחב לו חבירו לתוך בית הבליעה שלו במקום שרק יכול להחזיר אותו בדוחק. אם מחזיר אותו משם, אינו שווה כלום. לכן, מה שמזיק אותו)או נהנה ממנו(קודם חיוב מיתה, לא מחייב אותו.[182]

בפירוש נגד זה. נלטרך לומר שאינו דווקא)ואין ההיקש, אז, דווקא, אף שאין מקיפים לחלמיס(, ולא ממש לומר דין זה באונס. גם אפשר לחלק בין מיני אונס,בין לילו שאדם עושה מקלת המעשה, עד שאור המעשה מוכרח, לגיור שאדם מכה בו עד שעושה את המעשה. ותחשב.

181 קשה, שאז משמע שבשאר ליורי גמ', שלא הקשה כן, אלא שכבר היזק אותו, הוא שווה כלום. אז, קשה למה אין חיוב הנאה. אולי אף שם רצה לומר אותו דבר, ומה שמשתנה הוא רק איך הגיע להיות לא שווה כלוס. ק"ק מהו הצד שזה יחלק, שגמ' אמר תי' ושוב הקשה. ויש לדון.

וא"ת הרי בשני הליורים חייב מיתה באותו זמן. בשניהם, הגיע לגמר בליעה, שאם מחייב, כשכבר בא לבית הבליעה שלו. אז, דמי הנאה שלו יהיה לו דין שווה. אולי יש לדון, שאולי עושה מעשה בליעה קודם שמגיע למקום שאם אין בו שוויות, מה שאין כן כשמכניס אותו חבדו יותר. ותחשב. גם אפשר שהכנסת חבר שלו הוא חלק ממה שעושה שאין בו שוויות. ותחשב. גי"ל שאין הכי נמי, היה אפשר לומר כן לעיל, אבל היה לו דיחוי אחרת. אבל, ע' לקמן, שאם יהיה לנו אותו בעיה.

182 אגב, בביאור חיוב ההנאה, רש"י ותוס' כותבים שחייב על הנאת גרונו ומעיו. משמע, לכאו', שהפטור)הנפקא מינא(יהיה על הנאת גרונו ומעיו. אם כן, נמצא שאריכים לומר או שפטור כיון שהוא בתוך אותו מעשה, או שזמן של אכילה שמחייב מיתה נמשך. אבל, יש לדון מהו הנאת מעייס, שאולי הוא רק נתינתו לתוך מעיו, ואז קורה ביד, ואז אין כל כך חידוש לומר שנמשך. באמת, אפשר שהוא קרוה באותו זמן של הנאת גרונו, שיש לומר שההנאה בא ממה

בביאור יכול להחזיר אותו על ידי הדחק, כדאי להעיר שיש, עכשיו, שני חיובים שצריכים לדון בהם:

- הראשון הוא אותו חיוב שמחמתו הקשה גמ' בציור שיכול להחזיר. בביאור אותו החיוב, יש שני מהלכים עיקרים:
  - רש"י פי' שהוא מה שמשאיר אותו שם. לכאו', הביאור הוא שכשמשאיר אותו שם, הוזק המאכל. אז, כיון שיכול להחזיר אותו ולא מחזיר, נמצא שמזיק אותו.

    לקמן, נבאר שתוס' לא סובר כן. אפשר להיות שתוס' סובר שאין בזה היזק, ואפשר שתוס' סובר שאין אדם חייב על היזק כזה, שאינו מיוחס לו די.
  - תוס' פי' שהוא תחילת בליעתו. יש לדון אם החיוב הוא שמזיק אותו או שנהנה ממנו.

    ואם תאמר הרי חייב מיתה בבליעתו. תוס' תי' שחיוב מיתה בא רק בגמר בליעה. יש לדון אם כוונת תוס' הוא לומר שרק גמר הבליעה

שנותן מזה לזה, שהגרון נהנה ממה שמין בו מזון והמעיים נהנים ממה שיש בהם מזון. אז, ממש קריס בב"ל. ותח'.

הוא המחייב אותו או לומר שרק חל החיוב אחרי שנגמר כל הבליעה. אז, ממילא אין חיוב)או אין סיבה שלימה(עד אז.

רש"י חולק על תוס'. יש לדון אם חולק מתי הוא אכילה, או איזה חלק מן אכילה פוטר, או כמה מיוחסים צ"ל המיתה והממון)שאולי הוא די אם הם בתוך מעשה אחד, אף שאינם ממש בזמן אחד(. גם אפשר שסובר שאין היזק או הנאה בתחילת בליעה.

- השני הוא החיוב שממנו אביי פוטר. זה חיוב שבא בזמן שהוא חייב ממון. לתוס', צריך לומר, אז, שבא בזמן סוף הבליעה. אפשר שרש"י יחלוק על זה.

גמ' אומר שאם אדם בולע מה שתחב לו חברו במקום שראוי להוציא ע"י הדחק, יש לנו נפק"מ בין אביי ורבא)שחולקים אם חיוב מיתה בידי שמים פוטר מחיוב ממון(. נמצא שחיוב ראשון אינו קיים, אבל חיוב שני קיים.

יש לדון למה אין חיוב ראשון קיים:

- לפי רש"י:
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו)או, אם מוציא, לא יהיה לו(שוויות.
    - מפני שאין לו)או, אם מוציא, לא יהיה לו(תשמיש.

- מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.
- מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. גי"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב)חלקו בזה ראשונים(.
- א"א להשאיר אותו בפיו, שכיון שהוא דחוק, צריך לבלוע או להוציא. אז, אין השאלה קיים.

- לפי תוס':
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו)או, אם מוציא, לא יהיה לו(שוויות.
    - מפני שאין לו)או, אם מוציא, לא יהיה לו(תשמיש.
  - מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.
  - מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. גי"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב)חלקו בזה ראשונים(. לו שוויות.

- מפני שאין תחילת בליעה; כל בליעה שהוא בולע הוא סוף הבליעה, ואז חייב מיתה עמו.

עכשיו, נדון למה חיוב שני קיים:

- לפי רש"י:

- לצד 1- יש לומר שלא צריך להיות באופן זה של בעל כדי לחייב על הנאה. גדר של צורך שיהיה של בעל לענין חיוב הנאה אינו שווה לגדר לענין חיוב היזק.

- לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה. אז, אין צריכים שיש לו שוויות. ויש לדון, שאולי צריך להיות זה נהנה וזה חסר.)יותר מזה, אולי בעיה הוא אם נותן יותר דמי הנאה משוויות החפץ. צריך לומר שכיון שהיה ב"תחילת המעשה" שווה יותר, אין זה בעיה. גם יש לחלק בין ציור שבא לו שוויות שלו ויותר לציור שרק בא לו יותר)כיון שאין לו שוויות(. ותחשב למה נחלק.

- לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה.)נראה שהענין הוא שבהנאה, אינו חסר דבר, ורק לא בא לו טוב מחמת ההנאה. במילים אחרים, דבר קרה לו שלא היה ביכולתו להפסיק. אותו דבר נתן לו הנאה, ומחמתו, נתחייב, ונתבטל ההנאה. אז, כאילו לא קרה לו שום דבר.(

- לצד 4- אין זה סיבה כלל ל"ל יחייב. זה רק אומר שציור של חיוב ראשון לא בא. אבל, עדיין ציור של חיוב שני בא, שבלע אותו.

- לפי תוס':

- לצד 1- אף אם אינו כל כך של בעל, חייב אם נהנה ממנו. צריך לומר, אז, שהיזק אינו כמו הנאה, ושאין היזק חייב אם אינו כל כך שלו, אבל הנאה חייב.

- לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה.

- לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה.

- לצד 4- אין זה נוגע לחיוב שני שלה, שרק אומר שאין חיוב ראשון שלה קיים.

אבל, בתוס' יש לנו עוד הוכחה פשוטה, שתוס' כ')על כל פנים בצד אחד(שאין חיוב הנאה אם הוא כבר נאבד מן העולם. לכאו', אז, היה נראה לומר שאי אפשר לטעון כצד 1 או 2. הדרך לדחות יהיה שאיבוד מן העולם לענין היזק ואיבוד מן העולם לענין הנאה אינם שווים. לאחד די במה שאין שוויות או במה שאין תשמיש ובשני צריך שניהם)או האחר(. ותו"ת. אבל, קשה, שתוס' גם אומר כעין זה על גמר בליעה בציור שאי אפשר להחזיר אותו. צריך לומר ששם הוא יותר אבוד)שכאן הוא רק אבוד אם יחזיר אותו(. ותחשב.

עכשיו, נחפש מה שרש"י ותוס' אומרים:

למה אין ראשון קיים:

רש"י- רש"י כ': "דאי נמי אהדרה, ממאסה ולא חזיא לבעלים." לכאו', זה אומר כצד ראשון או שני.

תוס'- תוס' כ': "אין מרוויחים בעלים ככך דכבר נמאסו הלכך ליכא חיוב ממון." לכאו', כוונת תוס' הוא לומר כצד ראשון או כצד שני.

צריך לבאר את זה, שהרי אם אין לו שוויות כבר, לא יחייב הנאה לפי תוס'. אז, צריך לומר שיש לו שוויות.)אפשר לחדש שיש חילוק בין שוויות להרווחת בעל. אולי בכעין זה אין הרווחה לבעל, שבעל בכלל לא רוצה דבר כזה, אבל יש לו שוויות. על דבר כזה אין חיוב היזק, אבל יש חיוב הנאה. צריך לומר, אז, שחיוב של תחילת בעילה הוא היזק, ולא הנאה. וא"ת אם כן למה לא חייב אם ממש אי אפשר להחזיר אותו. צריך לומר ששם גם אין שוויות. ותחשב על זה. צריכים לבאר איך מגדירים שוויות לפי זה. אולי הוא כמה כל אדם ישלם לדבר כעין זה להם. ותחשב. יש לדון למה לא נאמר שיש שויות, אז, אם אי אפשר לו להחזיר. אולי צריך לומר שיש לו שוויות במה שיכול לבלוע אותו, ואז דנים כמה שווה מה שיכול לבלוע אותו)ולא כמה רוצה שהוא שם בבית הבליעה(. אולי כיון שאין אדם קונה זה, כיון שמוכרח לבלוע אותו, כמובן, אין לו שוויות. זה מחודש.(

תוס' גם מביא מריצב"א שיש לו שוויות, אבל פטור כיון שכולו נחשב מעשה אחד. וא"ת אם כן נאמר כן גם אם אפשר להחזיר אותו. יש לומר ששם לא נחשב

מעשה אחד. יש לדון למה; צריך לומר שמה שאי אפשר להחזיר אותו עושה שהוא נחשב כבר קצת בלועה. אולי זה מציאות או אולי הענין הוא שבדר"כ יש חי' ביניהם, במה שאחד בא מבחירתו ואחד מוכרח, אבל אם רק אפשר להחזיר ע"י הדחק, לא כל כך בא מבחירתו, שכמעט מוכרח לבלוע אותו. ותחשב.[183]

---

[183] במק"א סכמנו ככה:

גמ' אומר ליור של חיוב מיתה בידי שמים שיש עמו חיוב ממון. שם, אומר גמ', יש מחלוקת בין אביי ורבא אם רבי נחוניה בן הקנה פוטר מחיוב ממון או לא פוטר מחיוב ממון.

ליור ראשון שנוקט גמ' הוא שמגביה תרומה ואוכל אותו. צריכים לברר באיזה חיוב ממון יחלקו:

1. הגבהה– זה יהיהגניבה.

2. לעיסה– זה יהיה גניבה)כיון שעושה בו מעשה שהוא להגאתו(או היזק)כיון שמפחית את שוויות שלו(או הגאה.

3. השארתו בפיו– זה יהיה גניבה, או היזק, או הגאה.

4. תחילת בליעה– זה יהיה גניבה, היזק, או הגאה.

5. סוף בליעה)כניסה למעייס(– זה יהיה גניבה)לא נראה כן, שאחריכן, לבאו' לא נחשב בעולם(היזק, או הגאה.

דוחה גמ' שחיוב ממון בא קודם חיוב מיתה, שיש חיוב גניבה כשהגביה אותו. צריך ביאור למה זה נכון, שיש חיוב ממון)כגון חיוב הגאה(בזמן של חיוב מיתה. אפשר שלא חייב כיון שכבר

נחשב נאבד מן הבעל)גרלה שזה רק אפשר מחמת שתי סיב ות–מחמת שגנוב ממנו)אינו ברשות שלו(, ומחמת שכבר אין לו שוויות(. גם אפשר שאי אפשר לחייב יותר מדמי החפץ. גם אפשר שאין בזה הגלה. תוס' לקמן יכתוב שאין חיוב הגלה על מה שאין לו שוויות. אז, יש לומר שלא נשאר בו שוויות.

ליור שני שנוקט גמ' הוא שנותן אדם אחר לתוך פיו. אז, לא קונה אותו בגזילה. נמצא שחיוב שלו בא מחמת 2 או 3 או 4 או 5 אולי סובר שכולו נחשב מעשה אחד או אולי סובר שיותר קשה לפטור מחיוב הגלה בזמן חיוב מיתה כאן, כיון שאין חיוב 1)זה רק מהני אם נאמר כלל ראשון ושני שכתבנו. לכל שלישי יותר קשה, אבל אולי יש לומר ש שיותר נחשב דבר אחד)ואז רק חייב כדמי חפץ(עם מעשה ראשונה, כיון שהוא גזל, וזה נטילת הגלה.(

דוחה גמ' שעדיין חייב ממון משעה שלועס. וא"ת עדיין למה פטור מחיוב הגלה. עדיין יש לומר ארבע הגדיס שכתבנו לעיל.

ליור שלישי שנוקט גמ' הוא שנותן אדם אחר בבית הבליעהשלו. ליור ראשון של ליור שלישי הוא שנותן אותו במקום שיכול להחזיר אותו משם. נמצא שיש חיוב 3 או 4 או 5 ההו"א הוא כמו שכתבנו בשני.

דוחה גמ' שיחייב קודם הגלה של זמן חיוב מיתה. חולקים רש"י ותוס' אם יחייב מחמת 3או מחמת 4. בין כך ובין כך, צריך ביאור למה אין חוב הגלה. גרלה שאפשר לומר ככל הגדיס.

ליור שני של ליור שלישי הוא שנותן אותו במקום שלא יכול להחזיר אותו משם. נמצא שיש חיוב 5.

דוחה גמ' שאז לא חייב. חולקים רש"י ותוס' בביאור זה. רש"י אומר שאז לא חייב מיתה. תוס' אומר שאז לא חייב הגלה, כיון שאין לו שוויות.)א ז, לכאו' צריך לומר שתוס' סובר שבכל שאר הליוריס, כיון שלא דחה כן, אין פטור זה על חיוב הגלה. אז, צריך לומר שהיה שוויות. זה נגד לד אחד שכתבנו בפטור מחיוב הגלה. ויש להעיר שלשון גמ' כאן הוא רק שאין חיוב. כיון שזה

תירוץ:

כמו כן, תי' גמ' שמדברים במי שאכל משקה של תרומה.)משקה של תרומה מצוי, ששנים מן הדברים שחייבים בתרומה מן התורה הם זיתים וענבים. מזיתים עושים שמן ומענבים עושים יין.([184]

לכאו', ענין של התי' יהיה שווה לאכילה על ידי הדחק. כיון שמשקין הוא, לא יהיה חיוב היזק עד שהוא קרוב לבילוע. יש לדון אם הענין הוא שיותר קל להזיק משקין, ואז בכניסתו לתוך גרונו כבר הוזק)ויש להעיר שאז קשה לריצב"א; נוכל לומר שסובר שרק תי' זה אומר כן, אבל לא התי' שלפני כן(, או שבכל כניסה לפה, משקין באים למקום שקל לבלוע אותם)ר"ל, יורדים יותר(. גם יש לומר שאי

נכון בשאר ליורים, לריך ביאור למה לא אומר כן. משמע שאין זה נכון בשאר ליורים, שאם יש סיבת חיוב, אבל כאן אין אף סיבת החיוב. ותחשב.

ליור רביעי הוא שנותן אותו במקום שיכול להחזיר אותו משם על ידי הדחק. נמצא שיש חיוב 5. זה עומד. ות"ת למה אין 4. לפי רש"י, יש לומר שאף ב4יפטור. אבל, אי אפשר לומר כן לפי תוס'. תי' תוס' שני תי'. תי' שיש שני מיני 4–כשיכול להחזיר בקל וכשקשה להחזיר. מין השני)מין שלנו(נחשב כבר מעשה שווה עם 5)גמר בליעה(. גם תי' שאין חיוב על 4 כיון שאין בזה היזק, שכבר לא שווה כלום. זה רק נוהג כאן, ולא בליור שלפני זה, שאם היה היזק בו.)נמצא שסובר שאותו חיוב הוא רק משום היזק, ולא משום הנאה.(ות"ת אם אין בו היזק, איך יש בו חיוב הנאה. ויש לומר שלא נכון שממש אין לו שוויות. וי"ל שיש לו עד כדי לחייב על הנאה, אבל לא כדי לחייב על היזק.

[184] אגב, יש לדון אם חייב אם שתה שמן, שאינו כדרך אכילתו כל כך.

אפשר להפסיק בליעת משקין, ואז באמת, קרים בתוך זמן אחד)או שאז המעשה הוא אחד עד כדי שכו"ע יודו לריצב"א(.

רש"י פי' כפשט ראשון.[185]

תירוץ:

עד כאן הניח גמ' שחיוב הממון בא מאכילת התרומה. אז, היה קשה לו, שבתוך מעשה אכילה, יש סיבות אחרות לחיוב היזק. רב אשי מחדש שאין חיוב הממון בא מאכילת התרומה[186], אלא מדבר אחר. אם עשה שום דבר אחר שחייב אותו

---

185 אגב, רש"י משמע שהסיבה לומר כפשט זה, ולא כפשט ראשון, הוא שאין זה דוחק כ"כ גדול. דוחק הוא לומר שמיירי בליור שנתן אותו לתוך הפה של חברו עד כדי שלא קל לו להחזיר אותו)אולי קשה שיתן אותו כל כך תכוף ואולי קשה שיכוון אותו לשם, ולא לפניס ממנו ולא חוץ ממנו, ובפרט כיון שמסתבר שלא מקפיד התוחב איפה נתון המזון(, ואז יותר קל להניח שנתן לו משקין של תרומה. יש לדון ל"ל אמר כן תי' ראשון. אפשר שרצה להמשיך על פי התירוצים שאמר לעיל)יש לדון למה(, ומה שאמר הוא יותר דומה)יש לדון בזה(.

אולי רש"י, היה נראה לומר שגמ' נותן כל תירוץ שמוצא, אף שכולם טובים. ויש לדון בזה, שקשה למה יכתוב את השני כיון שכבר יש ראשון. אולי זה בכלל "יגדיל תורה ויאדיר," שמצאנו שלפעמים ראשונים אומרים.)כעי"ז, ע' בגמ' נדה, שמזכיר שלכן מנה תורה שני סימני דגים, אף שרק צריכים לדעת אחד מהם. אבל, עיין שם בשי"ח ש"י, שבארנו שוכל לומר שאותו גמ' רק מכוון לומר שה' רוצה להרבות מצוות)כמו גמ' בסוף מכותין(, ואז נותן עוד מצווה של בדיקה לעוד סימן. ויש לדון, שאינו ממש מצווה, אלא פרט בלאו. ותתשב.(

186 אף אומר שמיירי בליור שהתרומה שלו. לכאו', לא צריכים כן, שיכול להיות חיוב ממון מן התרומה; הכוונה היא רק שיש חיוב אחר, ובפטור אותו חיוב חולקים אביי ורבא.

ממון-למשל, הזיק בגדים של חברו, בזמן שאוכל את התרומה, יהיה מחלקת בין אביי ורבא, שאביי יאמר שיפטור מאותו חיוב ואביי אומר שיחייב.

ואם תאמר, הרי אי אפשר לצמצם. אז, לא נניח שאכל את התרומה בזמן שהזיק לחברו.)דחוק לומר שמוקים ר"א את המשנה כר"י הגלילי, ויותר דחוק כיון שלא מזכיר זה.(ויש לומר שאפשר לצמצם- לכאו', זה פשוט, שלמה לא יוכלו שני דברים לקרות כאחת- אלא שלא מניחים שמה שנראה להיות באותו רגע הוא, באמת, באותו רגע. אבל, כיון שיש צד שהוא באותו רגע, לא יכולים להוציא ממנו ממון. המוציא מחברו עליו הראיה, ואז צריך המוציא להביא ראיה שלא קרו בזמן אחד[187]. גם יש לומר שחיוב תרומה ממשיך הוא- הוא כל זמן אכילתו- ועל דבר כזה, יכולים לצמצם. במילים אחרים, אם דבר הוא זמן גדול, ורואים שדבר התחיל אחרי שהוא התחיל, וסיים אחרי שהוא סיים, יודעים שצמצם. אז, יש לומר כן

---

187 ויש לדון, שהיה אפשר לומר שאז יהיה תלוי, על כל פנים ברוב נגד מוציא מחברו עליו הראיה, כיון שרוב זמניים אינם אותו זמן. ויש לדון בזה, שאולי מסתבר שהוא באותו זמן, כיון שכך נראה. יותר מזה, יש לומר שר"א מתרץ אליבא דהלכתא, והוא שלא חוששים לרוב נגד מוציא מחברו עליו הראיה, ולריכים ראיה אחרת.

גם יש להעיר שאם נאמר שיש סיבה לחיוב ממון, אלא שיש מניעה על אותו החיוב, אולי נאמר כאן ש"אין ספק מוציא מידי ודאי." אבל, יש לדון אם זה מספיק להוציא מחברו)אולעשות שאין חברו מוחזק.

כאן. אבל, זה מחדש שאכילה נמשך. ע' בתוס', שאומר שרק חייב מיתה)באופן שיפטור(על סוף בליעה. לכאו', אז אינו ממשיך כל כך.[188]

ויש להעיר שלכאו', צריכים לומר שזמן אכילה נמשך, שהרי פשוט שזמן קריעה נמשך. בתוך רגע אחד הוא קורע, ובכל חלק וחלק מאותו רגע הוא מזיק קצת.)לא מסתבר לומר שפוטר אותו ממה שנעשה בחלק מאותו רגע, שלא מסתבר שהיזיק אף שווה פרוטה אז, ולא יימצא נפק"מ. אבל, אולי נמצא אם רק היזיק כשווה פרוטה, שאז אם פטור על אותו חלק, לא חייב כלל[189]. ותחשב.(ויש לדון, שאפשר לומר, כמו שכתבנו לעיל, שעל כל דבר שקורה בתוך מעשה אחד, ניתן זמן של אותו מעשה, והוא זמן אחד, ולא זמן נמשך. אז, יש לומר שההיזק, שקרה בין עשר שעות ורגע אחד לעשר שעות ושלש רגעים, יש לו זמן של תחילתו או סופו או משהוא כזה. אז, לא צריכים שהאכילה נמשך. כמו כן, יש לומר שכיון

---

188 ולגב, יש לדון, לפי תוס', מה קורה אם לא בלע שיעור בזמן אחד, אם חייב מיתה כשבלע כל חלק, או בין כל הזמנים)להיי', שמתחיל מבליעה ראשונה ונמשך עד בליעה אחרונה(, או רק באחרון. כמובן, זה תלוי אם כוונת תוס' הוא שאמר דברים אינם סיבה לחיובאו שכל מה שאינו סיבה אחרונה אינה סיבה השובה או שרואים זמן חיוב, ולא זמן סיבת החיוב, והרי חיוב רק בא בגמר סיבתו. ותחשב.

189 ואם תאמר היה לו לגמ' להזכיר כן. אני מסכים לקושיה, אבל תוס', כנראה, לא מסכים, שהיה אפשר להקשות כן על מה שכ' תוס' בד"ה ואי דלא מצי. ויש לדון, שאולי יש איזה סיבה להניח כן גבי תרומה)שבדרך כלל לא שווה כל כך(מלהניח כן גבי שיראים. לחוק לומר כן, שפשוט שיכול להיות תרומה ששווה יותר מפרוטה. אז, צריך ביאור למה מפרש, אבל כנראה לא צריך לפרש.

שחלק מן המעשה הוא עם חיוב מיתה, אולי כולו נגרר אחריו, כיון שהוא מעשה אחד, להיות נחשב כן. ותחשב.[190]

---

190 ויש לדון, בלמת, למה אדם חייב על שוס היזק. לכאו', הוא מזיק בכל עת של ההיזק, ובכל עת הוא חייב פחות משווה פרוטה. יש לומר שכיון שהוא מעשה אחד, נחשב דבר אחד של פרוטה. אז, נראה שאולי יכולים לומר שכיון שיש הפסק במעשה אחד, כיון שיש זמן שבו לא חייב, לא מלטרף. אולי זה עושה שאין חלק שלפניו מלטרף עם חלק שלאחריו, ואולי זה אפלא עושה ששוס חלק מלטרף, שקרק' חשוב שמלרף אותס לא מלרף כל מה שיש לו אותו קרק' חשוב.)לדוגמא, אס יש סוג של כל בני אדם חרדים, יש להס יחס חזק. אבל, אס יש חרדים שאינס בתוך אותו סוג, אין לבני אותו סוג יחס כל כך חזק, שאין יחסס תלויים בקרק' חשוב שלהס, שאז היה כולל יותר. ותחשב.(

אבל, יש לדון בכל זה, שהיה נראה לומר שאדם מוחל על פחות משווה פרוטה רק לאחר קלת זמן, כיון שבאותו זמן כבר הגיע היזק אחר, לא מוחל כלל. אבל, יש לדון מה קורה אס מזיק חפץ זה, ושוב חפץ אחר. כמו"כ, יש לדון מה יקרה אס אחר אז הזיק חפץ שלו. ותחשב. גם לא נראה כן, כיון שלא נראה שצריך להבין ולחשוב, שלכאו' זה נעשה ממילא. אבל, זה יש לדון, שאולי נעשה ממילא כיון שפשוט מה היה רולה. אז, אולי לא פשוט אס מיל אחריו בא היזק הראוי לארף עמו.)נמצא שמה שלא היה יודע באותו זמן בא לתוך החשבון כשפוטרים דבר על פי אומד דעתו. זה מעניין.(אבל, אף זה צריך להגדיר, שאז מה קורה אס לא בא מיל אחריו, אלא הרבה זמן לאחריו, שלכאו' יש אותו סיבה ואותו פשיטות שס. וצריך לחשוב על זה.

החידוש שיוצא מדברי רב אשי הוא שלא צריכים שיהיו שני החיובים- המיתה והממון- באים ממעשה אחד[191], אלא רק באים בזמן אחד.[192][193]

---

191 בביאור למה נחשב שצריכים להיות בתוך מעשה אחד, יש להזכיר שני נקודות, בביאור למה מה שהם במעשה אחד יהיה חשוב. עפ"י ראשון הוא שמה שהם בתוך מעשה אחד הוא גופא יחס ביניהם. לולי, כמו יחס של זמן אחד, יחס זה הוא חלק ממה שעושה זה פוטר את זה. ענין שני הוא שאולי לענין יחס של זמן אחד, מה שהם בתוך מעשה אחד חשוב, כיון שאז יותר מוכרח שיהיו בזמן אחד. אז, אותו יחס של זמן אחד אולי נתחזק. (אבל, לא פשוט שבאמת תלוי ביחס שביניהם. קל לומר כן, ואז השתמשנו בלשון זה, אבל אין צורך לומר כן. אפשר לומר שחיוב מיתה שלו עושה שום רושם בעולם, שעושה שלא חייב שום דבר אחר. אז, לא שייך כמה מיוחס הוא לאותו דבר אחר. ותחשב על זה.)

192 אגב, נראה שיש לדון מהו הביור של רב אשי; יכול להיות שני ביורים. יכול להיות שאכל, ובתוך אכילתו, קרע שירائים בידיו. אז, היחס בין שניהם הוא רק מה שעשה אותם בזמן אחד. גם אפשר שאכל התרומה עם חפץ חברו, עד שנמלא שחפץ חברו קרוע. אז, יחס שלהם קלת יותר חזק, שעשה שניהם בתוך אותו מעשה. אבל, אי נראה שהביור הוא השני, שהרי נראה שיקרע בזמן לעיסה, והרי יודעים שאינו פטור על היזק כזה.

193 יש לדון קלת בחידוש זה. לכאו', היה אפשר לומר ששניהם בתוך מעשה אחד הם, שהרי עושה מעשה של אוכל עם פיו וקורע עם ידו. אפשר לומר שאין הכי נמי, נחשב מעשה אחד, ואין זה כל כך חידוש אז. (לקמן, נבאר חידוש אחר שיש כאן.) אבל, אני מדהר, ונראה שבני אדם מדהריס, שלא נחשב מעשה אחד. רק תנועה אחת נחשב מעשה, ולא הרבה תנועות ביחד. אבל, כשתחשב עליו יותר, תבחן שזה לא פשוט. נקשה משני ביורים. ביור ראשון הוא כשאדם מכה את חברו. עומד במקומו, ומר יס את ידו, וכשעוד עומד שם, מכה את חברו. לכאו', נאמר שה"מעשה" כאן אינו רק מה שהוא עושה עם היד שלו, שזה לא היה די בפני עצמו. אילו היה הולך ברגלו באותו זמן, לא היה המכה מגיע לחברו. אז, לא היה בכלל אותו מעשה שלו כוון, ולא היה הסיבה לאותו תולאה. אז, צריך לומר שה"מעשה" הוא מה שהוא מכה את ידו כשרגליו לא מזיזות ממקומם. אז, נמצא שכל מעשה מדבר על כל גופו. אז, קשה למה אין גוף שלו בכלל מעשה כאן. יש לדחות ששם אין הכי נמי, עשה שני מעשים, שהרי הכה את ידו ולא

יש חידוש אחר, לכאו', שמבאר רש"י בתוך דברי רב אשי. בע"ה נבאר את זה יותר בתוך ביאורים שלנו על תוס' ד"ה רב אשי, אבל הקיצור הוא שכדי שמיתה יפטור מממון, לא צריכים שהמיתה והממון הם לאותו אדם, אלא די אם יש מיתה לזה וממון לזה. כך הוא לשון הגמ', אבל הקורא יבין שאינו כפשטות שלו, שהרי

זז לת רגליו. ולס תלמר ייחשב שני כוחות בלדס, ויהיה בו ליונים בתחלת שבת. לריך לעיין שס לרלות לס זה קשה, לבל קל לדחות שכיון שבלחל לין בו מעשה, לינו כן. לבל, ליור שני הוא יותר קשה, והוא מי שמזיק בדרך הילוכו. הוא הולך לחבדו ובתוך הליכתו, תוחב בו סכין. לז, לריך שני מעשים, שלריך הליכה ברגל ולריך הכלה ביד. נרלה שיש לומר שני חילוקים. הרלשון הוא ששס בלמת לין ההליכה חלק מן המעשה, לבל גם לא נלרך כדי לעשות לת התוללה. התוללה בא על ידי מעשה הכלה– לולא שמעשה הכלה נשתנה מחמת מה שהלך בלמלע. כיון שהלך, המעשה יש לו מקום מיוחד. עס מקום זה, המעשה של הכלה די. זה תי' רלשון. תי' שני הוא שלפעמים כל מה שגופו עושה הוא חלק מן המעשה; לבל, זה רק לס מה שעושה חלק לחד הוא לצורך חלק שני.)יש לדון לס לריך להיות שגרם לשני לו שעשה לותו לשס שני לו לחד לו שניהס.(ותחשב ותבין על כל זה.

אין "מיתה לזה," שאין מיתה, כממון, דבר שנותנים לניזק.[194] אז, לכאו', ההסבר הוא שמיתה בא מחמת תוצאה לזה וממון לא בא מחמת תוצאה לזה.[195]

---

194 במקלת ליורים היה אפשר לומר שנותנים אותו מחמת זכותו. למשל, יש לומר שכדי שלאיהיה אדם הוזק, יש לו זכות שמי שממית אותו ייהרג. ויש לדון בזה. כמו"כ, יש לומר שיש לו זכות שייהרג כיון שזה מביא קלת מנוחה לנשמה, כמו שמלאנו גבי אחב, וכמו שמלאנו בהו"ל של נבוזרלדן)כמובן, יש לדון שלא היה עובד לו.)ולע שלא לריך להיות שעבר על דבר גדול כדי שנאמר כן. במקום אחר באלנו שאולי יש שני חלקים לחיוב מיתה, והוא מה שלא זוכה בחייס ומה שחייב מיתה. אז, אולי אחד מהס בא מחמת מה שעשה לחברו, והאחר בא מחמת דבר יותר גדול. ותחשב.(

195 ויש לדון אס חידוש זה שווה לחידוש אחר שכתבנו לעיל. בפשטות, אינו שווה. חידוש שלעיל כולל חידוש זה בדרך כלל)אבל, גס זה לא פשוט, שחי' זה הוא שחייב אס אינס לאותו אדס; חי' שלעיל רק מוכיח שיתחייב אס אינס אותו תולאה. ותחשב.(ששני מעשים יהיו להס תולאות חלוקות, אבל לא כולל חידוש שלעיל, שיכול להיות שיש שני מעשים משני תולאות. ויש לדון, שאפשר לטעון שש למעשה אחד הרבה שמות, עד שנוכל לומר שמעשה אחד הוא הרבה מעשים. אז, אולי מה שבא מחמת תולאה זו נחשב שבא ממעשה אחד ומה שבא מחמת תולאה אחרת נחשב שבא ממעשה אחר. אז, כל זמן שיש ממון לזה ומיתה לזה, יש שני מעשים, אחד שגורס מיתה ואחד שגורס ממון.

יש אופן אחר לפרש מ ילים "מיתה לזה וממון לזה," והוא שמכוון לומר "מיתה לתולאה זה" או "מיתה למעשה זה." ותו"ת.

לריך לחשוב על זה יותר, שנראה שיש אופן אחר.מ גמ' בסנהדרין)ט, י(יולא חילוק בין שני ליורים. בליור אחד, עדים זוממים טוענים שאשה זינתה, ואז חייבת מיתה ואובדת כתובתה. אס, פטורים מדמי כתובה. בליור שני, ע"ז טוענים שאיש בא על אשה. אז, הוא חייב מיתה)ולא היא, שי"ל שלא התרו בה(, והיא לא מקבלת את כתובתה. אס, חייבים, כיון שהוא ממון לזה ומיתה לזה. לכאו', קשה, שהרי, בין כך ובין כך, הס תולאות חלוקים. לריך לומר שהס רק נחשבים חלוקים אס הס תולאות לשני בני אדס. ותחשב על זה.

יש לדון למה לא אמרו שני עיקרי התירוצים כהדדי. הרי, היו שני תי' עיקרים. הראשון היה שאף שחיוב בא מחמת אכילתו של התרומה, אותו חיוב חל באותו שעה של חיוב מיתה)או בדבר שנחשב באותו שעה שלו(. השני היה שחיוב לא בא מחמת אכילה, אלא מחמת דבר אחר שקורה בזמן אכילה.

אפשר לומר שראשון לא אומר כשני כיון שסובר שאין הדין נכון. אולי סובר שכיון שאינם בתוך מעשה אחד, אין חיוב אחד מציל את חברו. ותחשב. גם אפשר שסובר שלא יכולים לצמצם, כמו שכתבנו לעיל.[196] אף אם אפשר שיקרה בזמן אחד, יש לומר שהיה דחוק, יותר דחוק מציור של תי' ראשון. לא נ' כן, שציור של תי' ראשון הוא מאד דחוק. גם יש לומר שלא רצה לבחור ציור שהוא כל כך

---

196 וע' שם, שדחינו מה שכתבנו. לכאו', לריך לדחות את דחיות שלנו. יכולים לדחות את הראשון לומר שכיון שאין ראייתו ראיה שצמצם, יש רוב שאומר שלא צמצם, שרוב פעמים אינו עושה חיוב מיתה. גם יש לומר שכלל שלו אי אפשר לצמצם לומר שכשראה שצמצם, לא צמצם, שראייתו לא נכון.)אולי הפשט בזה הוא שיועלעים שיש זמן לכל מידע להגיע אל אדם. אז, מסתבר שאם שני דברים באים לו בזמן אחד, לא קרו בזמן אחד. ותחשב.(אבל, עדיין קשה למה לא מוקמים אותו בציור שלא נראה לו שקרה בבת אחת. אולי בזה קל לומר רוב, שאין אף שום הוכחה שהוא באותו זמן. ותחשב. גם אפשר שסובר ש"אי אפשר לצמצם" הוא כלל)ולריך ביאור מהיכי תיתי(שאין ה' עושה שני דברים כאחד בעולמו. ואם תאמר הרי יש הרבה דברים שקרים, ואין זמן לי. ויש לומר שה' מחלק את הזמן לחתיכות קטנות; לא רק רן ה' בשעות ולקות ורגעים, אל א בדברים יותר דקים מזה. אבל, עדיין לא נראה כן, שאין שום מקור לחילוש גדול כזה. גם ק"ק מהי"ת שרבנן סובדים כן, ולמה לא אומרים שרבנן סובדים שלא יכולים להבחין מתי דברים קרים. אולי אילו היה כן באמת, היה ה' תולה אותו על הבחנת בני אדם, כיון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, והולכים אחר השבונות בני אדם. ותחשב. לדחות שני, יש לומר שסובדים שלא, בדרך כלל, ממשיך לי, כמו שכתבנו שיהיה לפי שיטת תוס'.

מחודש)מחמת שני דברים ראשונים שהזכרנו(, כדי שיגיד שאף בציור שלא מחודש רבא יחלוק. יש לדון, שנראה שזה קצת פשוט. גם יש לדון ל"ל נאמר חי' לקולא באביי. ונראה שמה שרבא מחייב אותו הרי הוא לקולא, כמו רש"י בביצה)אבל יש רשב"ם בפסחים שחולק על זה(, שחידוש הוא דבר שלא היינו עושים אילו לא יודעים אותו בבירור. ותחשב.

אפשר לומר שראשון לא אומר כשני כיון שהוא חולק בדין)ע' לעיל, שבארנו שיש הרבה חידושים, כמו מה שאולי חייב בלי שוויות או מה שנחשבים בבת אחת(. גם יש לומר שסובר שציור דחוק הוא.

ביאור דיון על מימרא של רב חסדא[197]:

המימרא:

הקדמה[198]:

יש חיובים שפוטרים מי שחייב בהם מחיובים אחרים שבאו באותו זמן. למשל, אם אדם נתחייב מיתה, לא יכול להתחייב ממון באותו זמן. רבי נחוניה בן הקנה סובר

---

197 גמ' מביא מימרא זה כאן כיון שהובא, אגב, לעיל. לעיל, גמ' הביא שיטת ר"נ בן הקנה, כיון שחלק על משנה שלנו. אגב, זה, לן גמ' במקור לשיטת רבי נחוניה בן הקנה, ואגב זה, לן בנפקא מינא בין שני המקורות. הקשה על אחד מן הגדלים למצוא נפ"מ ממימרא של רב חסדא, ואז מביא גמ' מימרא של רב חסדא. ותחשב.

198 כמו שנראה מן מבואור המימרא, הקדמה זה)רצה לומר, מה שסובר רבי נחוניה בן הקנה(הוא נצרך למימרא, שהרי ממרא הוא על חיוב כרת. אבל, יש להעיר שלכאו' אין המימרא מיוחד לחיובי כרת, שגמ' אומר אותו גם על חיובי מיתה, כמו הוצאה בשבת)וכן, באמת, נראה מן הסברה(. אז, קשה למה ר"ח אומר מימרא שלו בתוך שיטת ר"נ, כיון שהוא שייך גם לרבנן. אפשר לומר שיש מעלותא בעשייה הוצאה. על ידי זה, עושה ר"ח שיש ציור שכולי עלמא מודו זה לזה, שכאן כו"ע מודו שחייב ממון. לא היה מוסיף הוצאה אם היה רן בחיוב מיתה, שכבר מודים בדין חיוב מיתה. גם אפשר לומר שהו"א שכמו שמיקל ר"נ לומר שכרת פוטר מחיוב ממון, גם מיקל לומר שגם אם אינו ממש באותו רגע, פטור הוא מחיוב ממון.)יותר מכך יש לבאר על פי מה שיש לדון– ובעזרת ה', בעיקר סוגייית פטור ממון נדון בו–אם הפטור בא ממה שעבר עבירה שמחייב כך או ממה שנתחייב בכך. נראה שאפשר לומר שמחלקת רבי נחוניה ורבנן תלוי בזה. אולי חיוב כרת וחיוב מיתה הם דומים, ששניהם ממיתים אותו.)ואם תאמר הרי כרת הוא רק לאחר זמן. ויש לדון, שיכו' אומר שיכול להמית אותו בכל זמן, אלא שצריך להיות בתוך חמישים שנה. ועיין לעיל, שבארנו את זה.(אבל, כיון שכרת מביא עמו דברים אחרים– כמו מיתת בנים, לפי רש"י, וחיוב כרת בשוגג–רואים שהעבירה היא חלוקה. אז, יש לומר שרבנן מחלקים כיון שתולים אותו בעבירה, ול"נ לא מחלק כיון שתולה אותו

שמי שנתחייב כרת)ואולי אף מיתה בידי שמים[199](לא יכול להתחייב ממון. אז, למשל, אם אדם אכל חלב)שהוא חיוב כרת(, ובאותו זמן נתחייב בממון, לא יהיה חייב ממון לפי ר"נ בן הקנה.

המימרא:

רב חסדא אומר שאם אדם הגביה חלב ואכל אותו, אף לרבי נחוניה בן הנקה חייב הוא בממון. אף שחיוב כרת פוטר מממון, ואכילת חלב מחייב כרת, כאן אין חיוב ממון בא בזמן של חיוב כרת. אלא, הגבהת החפץ הוא מעשה גניבה, ומאז חייב הוא בממונו, ואכילת החלב הוא זמן חיוב כרת. לכן, נשאר עם חיוב ממון.

לעיל, בארנו מהו החידוש בזה. כתבנו: "לכאו', פשוט הוא שחיוב גניבה שלו, שבא כשהגביה אותו, אינו באותו זמן של אכילתו. נראה שיש בזה חמש חידושים:

1. שחייב מחמת גניבה. נראה שיש שלש דרכים לומר שאין חיוב שלו מחמת הגניבה, אלא מחמת דבר אחר:

בעונש.)כשאני אומר "כיון," אין זה המקור. אולי זה סברה שמכריע אם לדרוש, ואולי זה סברה שיולא מן המקור, אבל גמ' מביא)לעיל(מקור לשיטת ר"נ.(אז, אולי אפשר לומר שמש"א ר"ח הוא יותר מחודש לפי ר"נ כיון שסובר שהפוטר אינו העבירה אלא העונש. ולריך לחשוב למה.

199 עיין לעיל, שזה היה מחלקת בין רבא לאביי;והוא תלוי במקורו של ר"נ.

1. אפשר שאין מעשה שלו נחשב גניבה כלל. הרי, בגניבה, מגביה דבר כדי לקנות אותו. אבל, כאן, הגביה אותו על מנת לאכול אותו. אולי אין זה גניבה.

לא נראה שזה אמת. לכאו', כל זמן שאדם גונב דבר, הוא מגביה אותו על דעת לשלוט בו, ולהשתמש בו. אז, אף זה כן, שמגביה אותו על דעת לאכול אותו. אולי יש לחלק בין כוונה לשלוט בו פעם אחד)כמו כאן, שרק אוכל אותו(למגביה כדי לשלוט אותו לזמן.

מסקנת הגמ' יהיה שהגבהה כזה הרי הוא גניבה, כיון שמגביה אותו ברצון לשלוט עליו ולהנות ממנו. ותחשב.

2. אפשר שאין חיובו מחמת הגניבה. אולי הגניבה רק מחייב אותו להחזיר החפץ. כיון שאכל אותו, חייב לשלם את דמיו. אז, יש לומר שהחיוב חל בשעה שאכל אותו.

ע' בגמ' סנהדרין)עב.(שלכאו' דן בזה.

3. אפשר שאילו רק גנב היה חייב מחמת גניבה. אבל, כאן גנב וגם אכל. אז, יש שני סיבות לחיוב- יש סיבה לשלם מחמת גניבה, ויש סיבה לשלם מחמת היזק. אולי כיון שהם שווים, שהם על אותו דבר,

השני נשאר, והראשון לא נשאר[200]. אז, כיון שהשני נפטר, נמצא שלא חייב כלל.

כמובן, מחודש לומר כן, שמה שיש לאחד פטור הוא גופא חילוק גדול ביניהם. צריך לומר שכיון שאין זה כל כך קרק' שלו- שהוא רק דבר שנעשה עמו- אינו די לחלק ביניהם. ותחשב על זה. כמו"כ, אולי נאמר שמה שלא חל הוא עוד "מיתלא תלי," ואם ימצא רווח, יחול.

2. שלא נפטר באמצע. נראה שהיה אפשר לומר שחל חיוב עליו בשעה שגנב אותו. אבל, כמו שחיוב שקרה בשעת חיוב מיתה נפטר, כך חיוב שקרה לפני כן נפסק, ואינו ממשיך לחייב אותו. אז, הו"א שאין חיוב גניבה נשאר.

---

200 זה קלת צריך ביאור. לכאו', מסברה חיצונה, הייתי אומר שמה שיקרה הוא שיש שני חיובים. תשלומים של אחד מהם מהני לשני. אז, כיון שלא משלם לשני, אלא שני בטל, יהיה עוד חייב בראשון. לכאו', אילו היה איזה טורח ב"בריאת חיוב," היה אפשר לומר שיש רק אחד, שאין השני נצרך. אבל, לא נראה שיש טורח בו, אלא הוא דבר שממילא קורה. אף אילו היה טורח בו, לכאו' יתחייב מחמת ראשון, שכבר חייב מחמתו, ולא מחמת שני. צריך לחשוב.

לכאו', פשוט שאינו כן, שלמה יהיה חלוק מכל שאר חיובים, שלא נפסק החיוב, אף שנתחייב מיתה. צריך לומר שהו"א שכיון שיש כבר יחס בין שני החיובים, כמו שנבאר, יכול לפטור אותו.[201]

3. שאינו באותו זמן. לפעמים, כשדבר ממשיך, נקרא הכל על שם זמן אחד. אז, היה אפשר לומר שיש מעשה ארוך של אכילה. אותו מעשה כולל מה שמגיבה אותו ומה שאוכל אותו. מה שמגביה אותו גורם קנין, ומה שנותן אותו לתוך פיו גורם חיוב מיתה. היה אפשר לומר שכיון ששניהם הם חלק ממעשה אחד, הם קרים בזמן אחד. נראה שיש שני דרכים לומר כן. הדרך הראשון הוא לומר ששניהם הם חלק ממעשה אחד, ואז זמניהם שווה.)כדי לדחות את זה, צריך לומר או שאינם חלק ממעשה אחד, כמו שנבאר, או שאין כל תוצאות ממעשה אחד ניתן זמן שווה(הדרך השני הוא שהם חלקים ממעשים שונים, אלא שמעשה של אכילה, שהוא המחייב מיתה, ממשיך וכולל כל הזמן של מעשה גניבה. אז, חיוב מיתה בא מזמן של מעשה גניבה)או שזמנו נחשב תחילתו או כדו', או שנחשב כל זמנו(. גם נראה שיכול לצדד שכיון שהגבהה גרם אכילה, ואכילה גרם

---

201 יש לדון אם הענין יהיה שיותר יכול חיוב מיתה לפעול עליו כיון שיש להם אותו יחס ואז יכול לפטור,או שהענין יהיה שלא חל כל כך החיוב , שאין מעשה שלו נגמר. ותחשב ותבין. לשניהם יש לדון אם במיסור אחר, נפסק אלא שחוזר ונתחייב ,או שלא נפסק .ליון זה אפשר על שני הלדיס ותחשב

חיוב מיתה, נחשב הגבהה שלו גורם של חיוב המיתה. כמובן, זה יותר קל אם נניח שמה שפוטר הוא מעשה שמחייב במיתה, ולא חיוב מיתה.

4. שצ"ל באותו זמן. אולי רק צריך להיות שמעשה אחד גרם אותו[202], ולא שהוא באותו זמן. בזה, יש לדון אם הקמ"ל הוא שצריכים להיות באותו זמן, או שכאן לא נחשבים חלק מאותו מעשה.

5. שרק חייב מחמת גניבה[203]. ע' במש"כ לעיל[204].

ע' בלשון גמ', שהוא "כיון דאגבהה קנייה." לכאו', זה משמע כצד ראשון שבצד ראשון או כצד שלישי. ותחשב על זה."

---

202 יש לדון מה לנו ששניהם בס בתוך מעשה אחד. יכול להיות שהפטור הוא שהמעשה גרס חיוב מיתה. גם אפשר שכיון שלמקלת המעשה יש פטור, לכולו נמשך הפטור.)כמו בכל ליור, יש לדון ל"ל אומרים להיפך, וכמו בכל ליור, יש לומר שסיבה לפטור הוא דבר, ומהשאין סיבה לפטור אינו דבר, ודבר גורר דבר, ואין אין דבר גורס אין דבר.(

203 רלה לומר, שאי לאו הכי, יהיה מחלקת בין רבנן לר"נ בן הקנה באותו חיוב שני. יש לומר שלכן נקט ר"נ בן הקנה)עיין בקושיה שלנו לעיל(, שבלי מה שאין מחלקת, אין נפקא מינא. ותחשב.

204 לעיל משס, ואז זה מאד לעיל מפה.

שאלת גמ')אם יש חולק(:

גמ' מביא מימרא מרבי אבין, ודן אם אותו שיטה של רב חסדא חולק עליו.[205]

מימרת רבי אבין:

המימרא:

הדין הוא שאם אדם זורק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת, או שזורק דבר מרה"ר לרה"י או מרה"ילרה"ר בשבת, במזיד, חייב מיתת בית דין. אז, אם היה מתחייב ממון בשעת חיוב זריקה, לא היה צריך לשלם, שחיוב מיתה יפטור אותו מחיוב ממון.

רבי אבין מחדש שאם זרק חץ, וקרע בגדים בהליכתו, לא חייב ממון, כיון שמתחייב במיתה.

---

205 לכאו', זה רק שאלה, ולא קושיה, שאינו קשה לומר שר"ח ור"א חולקים זה על זה, ששניהם היו אמוראים.

הטעם:

רבי אבין מבאר שהטעם לזה הוא ש"עקירה צורך הנחה." בביאור זה, נראה שיש שני נקודות לבאר:

1. כאיזה הו"א משיב. נתחיל, בעזרת ה', לדון בזה:

a. זה נחשב גניבה.

זה לא שייך כאן. כאן, אין חיוב שלו מחמת גניבה, אלא מחמת היזק השיראים. זה, בוודאי, הוא היזק.

b. שייפטר באמצע.

נראה שאפשר לומר צד זה כאן כדי לפטור, והוא שנתחייב בקריעת הבגדים, אבל כיון שמיד נתחייב במיתה, מחמת הוצאה, ייפקע החיוב, ולא יחזור. זה, מילים אלו של "עקירה צורך הנחה" יהיו ביאור של היחס שבין חיוב מיתה לחיוב ממון שהוכחנו לעיל שנצרך כדי שחיוב ממון ייפטר מחמת חיוב מיתה.

c. שאינו באותו זמן.

זה שייך כאן. אפשר לומר שמפני היחס בין עקירה להנחה, נחשב כל המעשה של עקירה, הליכה, והנחה כקורה ברגע אחד. לפי זה, מילים אלו מבארים היחס שעושה שכולו נחשב מעשה אחד.

d. שצריך להיות באותו זמן.

זה שייך כאן. אפשר לומר שלא צריך שיהיו במעשה אחד, אלא שיהיה להם יחס אחר חזק. היחס שבין עקירה והנחה שר"א מזכיר הוא אותו יחס חזק הנצרך.

e. שרק חייב מחמת גניבה.

זה לא שייך כאן. לפי זה, פשוט שחייב על חיוב ראשון, ורק דן אם חיוב שני גם מחייב אותו. אז, יהיה פשוט שחייב על קריעת הבגדים- ור"א אומר שהוא פטור.

2. איך מבאר כאותו הו"א. בזה, יהיו לנו שני הוכחות:

a. צריך להיות דבר שנוהג בהוצאה)שהוא ציור של רבי אבין(ובגניבת חלב)חוץ מחילוקים של תי' הגמ'(.[206]

b. צריך להיות קיים בלשון של רבי אבין, שהוא ש"עקירה צורך הנחה."

3. אז, נדון בזה:

a. אפשר שאומר שעקירה והנחה נחשבים מעשה אחד. יש לדון

---

206 כמובן, אפשר להיות שהיה אפשר לגמ' לומר תי' אחרים, אלא שנקט אלו. אבל, עדיין צריך להיות שיש הו"א לומר זה גבי הגבהת חלב.

למה:

i. עקירה גורם הנחה. אז, כמו כן, נאמר בהגבהת חלב; ההגבהה גורם את האכילה. אותו מעשה אכילה שעשה לא היה עושה כלום אם לא שכבר הגביה את החלב.

ii. עקירה נצרך כדי שהנחה יקרה. אולי כמו כן נאמר בהגבהת חלב, שאף שאין עקירה נצרך כדי לאכול את החלב, הוא נצרך כדי לאכול אותו באופן רגיל. זה עושה שני דברים. דבר ראשון הוא שנמצא שהוא נצרך כדי לאכול אותו באופן שאכל אותו. דבר שני הוא שנמצא שהוא הסיבה למה שהוא האופן הסתם של המעשה שעשה.)בתוך זה של "אופן הסתם," יש שני דברים- יש מה שהוא רגיל, ויש מה שהוא הכי טוב.(

iii. עקירה מכריח הנחה. אולי לא מצוי שיגביה אדם חלב שלא לאכול אותו)יש לדון בזה(, ואז אף שאינו ממש מוכרח, הוא סימן שיגיד לנו שבוודאי הוא אוכל אותו. אז, כמו בעקירה, אין הגבהת חלב שלא בא עם)ושלא גורם(אכילת חלב.

iv. עקירה נעשה כדי שיקרה הנחה. אז, כמו כן, הגבהת החלב נעשה כדי לאכול אותו. ויש לדון אם נאמר כן, שלא עושה כן כדי לאכול אותו, אלא כדי לאכול אותו באופן זה. ויש לדון, שעושה אותו מפני מעשה שרוצה,

ואותו מעשה הוא מעשה אכילה. גם, אפשר לומר שאל יאכל אותו אם לא יכול להגביה אותו. ותחשב על זה.

v. עקירה משנה מה שעושה הנחה, שבלי העקירה, לא היה ההנחה מחייה מיתה. אפשר שזה סיבה)אותו שינוי של חיוב מיתה די לחלק(ואפשר שזה סימן)שהנחה אחר הוא(.

כיון שהוא חלק מאותו מעשה:

i. דיני חיוב מיתה הולכים לשם:

1. כמו שחיוב מיתה יש לו סיבה לפטור מממון, כך מה שעושה אז יש לו סיבה לפטור מחיוב ממון.

2. כמו שחיוב מיתה פוטר מחיוב ממון, כך מה שעושה אזפוטר.

ii. נחשב מה שעושה סיבה לחיוב ממון, כיון שהוא חלק מאותו מעשה, ולכן מה שעושה אז יכול לפטור. ותחשב.

iii. חיוב ממון יכול לפטור, שנחשב שהוא באותו זמן, שלכל מעשה ניתן זמן אחד.

iv. חיוב ממון יכול לפטור, שאף שאינו באותו זמן, באותו

מעשה הוא.

b. אפשר שאומר שעקירה גרם את ההנחה, וממילא נמצא שעקירה גרם את חיוב המיתה. אז, כמו כן נאמר כן, שהגבהת החלב גורם את אכילתו, ואז נמצא שגורם את חיוב המיתה.

כמו כן, נוכל לומר שעקירה משנה את ההנחה שעליו חייב מיתה. מפני זה, אולי נחשב לגורם של חיוב המיתה.

יש להעיר שלשון "עקירה צורך הנחה" משמע שהנחה צריך עקירה.[207] אבל, יש להעיר, גמ' גם אומר)וגם הזכרנו לעיל צדדים כזה, ולכן אנו דנים בזה כאן(שאפשר שיש חילוק בין ציור של ר"א וציור של ר"ח במה שחיוב ממון של ציור של ר"א מכריח את חיוב מיתה. אז, לכאו', אין הענין שעקירה הוא צורך של הנחה, אלא שהנחה הוא צורך עקירה. אפשר לומר שגמ' משנה את הגירסא, אבל יותר נראה לומר שצריכים שניהם- צריכים מה שעקירה הוא צורך הנחה וצריכים מה שהנחה הוא צורך עקירה. אבל, יש לדון עדיין למה רק אמר אחד מהם. אולי אפשר לקרוא אותו לומר שעקירה הוא רק צורך הנחה, דהיינו שתמיד עושה הנחה, ואז אם היינו צריכים לפרש מה הוא, היינו אומרים שהוא בעיקר גורם של הנחה.)לכאו', זה לא רק שתמיד עושה כן, אלא שתמיד עושה כן, והוא תמיד תוצאה חשובה.(אפשר, אז, שאף לא צריכים מה שהוא נצרך כדי לעשות הנחה.

---

207 כך הוא משמעות של מלת "צורך." אז, כעין זה, אומרים שיש דברים שהם "צורכי רבים," שרבים צריכים לאותם דברים.

אלא, הוא היה יכול להיות אחד מכמה צורכים האפשרים)ר"ל דרכים האפשרים(להנחה, אבל הענין הוא שכך שמו- שתמיד עושה כן. עדיין, דחוק הוא, שאף אם באמת יכול להיות משמע כן, יש דרך אחר יותר קל לומר. אולי גמ' אומר הענין, והוא שאף שהחילוק והסיבה הוא מה שגמ' אומרת, זה לא חשוב מחמת עצמו, אלא שזה נותן חשיבות לתוצאה של עשית ההנחה, ואולי אף משנה את שמו מחמת זה, וזהו מה שעושה את הדין. ותחשב.

עיין ברשי, שכ' שענין של "עקירה צורך הנחה" הוא שמאז מתחיל המלאכה. לכאו', רצה לומר כצד ראשון, והוא שהם מעשה אחד. יותר מכך, קצת משמע שאינו רק דיל שהולך מאחד לשני, ואינו שחיוב מיתה יכול לפטור מה שאינו באותו זמן, אלא ששניהם נחשבים הסיבה מחמת יחס שלהם, ושניהם חלק מן המלאכה. אין זה מוכח, ותחשב. אז, כמו כן, נאמר שהגבהת חלב ואכילת חלב הוא מעשה אחד, וכולו הוא מעשה העבירה.

הקושיה הפשוטה על כל זה הוא כך: צריך ביאור למה דן במה שעקירה הוא צורך הנחה. כאן, אין חיוב קרבן בגדים בא בזמן עקירה, אלא בזמן הליכה. אז, לא היה לו לדון במה שעקירה צורך הנחה, אלא לדון במה שהולכה צורך הנחה.

נראה שיש ארבע דרכים לתרץ לזה.

אפשר לומר שהכוונה היא שכולו מעשה אחד, כיון שמה שלפני ההליכה הוא מעשה אחד עם מה שלאחר ההליכה. אבל, אז צריך לומר שכוונת גמ' הוא לומר שכולו מעשה אחד.)אפשר גם לדחוק שמה שלעקירה יש סיבה די לפטור מחמת אותו יחס גופא עושה שהוא מעשה אחד. במילים אחרים, יחס של עקירה צורך הנחה לא צריך מה שהוא מעשה אחד, ואולי לא די לעשות שהוא מעשה אחד. אבל, מה שהוא פוטר עושה שהוא מעשה אחד, ואז מה שביניהם נחשב מעשה

אחד.[208])

גם אפשר לומר שקורא ההליכה "עקירה," שכל זמן שהוא הולך, נעקר הוא ממקום שלו קצת.)אינו ממש עקירה, שלא נח שם, אבל הוא כעין עקירה.(

גם אפשר לומר שהסיבה שדן בעקירה הוא שמשעת עקירה כבר עומד ללכת שם ולקרוע את הבגדים. אז, כבר חייב מאז, כמש"כ גמ' בב"ק)כו:(. ואם תאמר אם כן נאמר כן גם במיתה, שכיון שהוא עומד לבוא, זמנו עכשיו, ובאים בזמן אחד[209].)כמו שנראה, אפשר שזהו מסקנת הגמ', אבל קשה לפי ההו"א. ואין זה כל כך קשה, שיש לומר שאין הכי נמי, היה קשה להוה אמינא למה נקט עקירה, והניח שכוונתו לומר הולכה.(יש שכתבו שחיוב ממון חל ממילא, כשמזיק. אבל, חיוב מיתה חל רק כשבית דין פוסקים שחייב מיתה. אז, אינו עומד לכך.ויש לומר שדין מיתה חלוק מדין ממון. בממון, חייב אדם משעשה אותו עומד לינזק. אבל, אולי, במיתה אינו כן. אינו קשה שיהיה כן, אבל יש להוסיף הסבר לזה. דרך אחד לבאר זה יהיה שלא נחשב מה שהוא עומד כאילו כבר חל, אלא שנחשב כבר הוזק, שמה שהוא באותו מצב של "עומד להיזק" הוא, גופא, היזק. אבל, אינו מיתה

---

208 יותר מזה, יש לומר שאין שניהם מעשה אחד בפני עצמם. רק כיון שיש דבר באמצע שהוא קצת מיוחס לזה וקצת מיוחס לזה, והס כבר קצת מיוחסים במה שלכל אחד מהם יש פטור מממון, נעשים כולסמעשה אחד.

209 היה אפשר לומר שרק ההליכה, ולא ההנחה עומד לבוא, אבל לא נראה כן מסברה. אבל, גם אפשר לומר שהמעשה עומד לקרות, אבל החיוב לא עומד לבוא. אז, אם נאמר שצריך החיוב כדי לפטור, וצריך שיהיה עם המעשה, ולא שיהיה עם החיוב, נוכל לומר שזה לא יהני. ותחשב.

כבר. ותחשב. אבל, אף בלי זה, יש לומר שהוא קצת כמו אותו דבר שיהיה. אפשר להיות שזה די לדין אחד ולא די לדין אחר. ותחשב.

נראה שיש אפשרות אחר, והוא שאולי לא פרשנו את הציור כראוי. אנחנו הנחנו שהציור הוא שעקר אותו- דהיינו, שזרק אותו- ואחר שזרק אותו, קרע בגדים. אולי אינו כן, אלא בתוך מעשה זריקה, קרע בגדים שהיו לפניו. אז, נמצא שעקירה היא מה שאנו דנים בו.)לא כל כך פשוט שזה אף עקירה, שיש לומר שזה אינו אף עקירה, אלא מעשה שגורם עקירה, והוא לפני עקירה.( )לשון רש"י לא משמע כן; אבל, כל אותו רש"י ק"ק, ואולי הגי' צריכה להשתנות שם(. לשון גמ')"קרע... בהליכתו"(לא משמע כן.[210]

עוד הערה הוא ככה: יש להעיר שכנראה גמ' מניח שההנחה הוא המחייב[212][211], שאי לאו הכי, קשה למה לא מחלק ביניהם שעקירה הוא חלק מן המחייב, אבל

---

210 גס, לכאו', מפורש נגד זה מחילוק שני של גמ'. ויש לדון, שיש לומר שכיון שהוא כבר במצע זריקה, כמעט אי אפשר לו להפסיק את עצמו מלזרוק. ותחשב ותדון על המציאות.

211 יש להעיר שאפשר לומר שכוונת הגמ' הוא שכיון שהם כל כך מיוחסים, מסתבר שזה וזה סיבה. אבל, קושייתו הוא שגם בחל ב נעשה כן, שאף הגבהה שלו יהיה חלק מן הסיבה, שכמו שבשבת עיקר האיסור)אולי(הוא בהנחתו, אבל מפני יחסו, גם עקירה הוא חלק מן האיסור, כמו כן יהיה בחלב.

212 צריך להעיר שבודאי לא חייב אם אחר עקר לו והוא הניח. אם ההנחה הוא המחייב, צריך לומר שקרק' אחל של הנחה הוא מאיפה הניח. כמו כן, יש לומר שפטור כיון שאחר מיוחס להנחה במה שהוא הגביה אותו.)אבל, אז היה מוכרח לחלק בין חלב לזה, שלא אומרים כן בחלב.(

הגבהת חלב אינו חלק מן המחייב. נראה שיש שני מהלכים, אז, בביאור הגמ':

1. אפשר שאין זה נכון, ואין עקירה חלק מן המחייב. יש לדון מהו המחייב:
   a. הנחה.
   b. עקירה והנחה, אבל לא הליכה.[213] לא כל כך פשוט לומר כן לפי מקצת הצדדים שכתבנו לעיל, בביאור לשון עקירה שנקט הגמ'.
2. אפשר שהוא חלק מן המחייב, אבל זה לא שייך. פשוט לגמ' שזה לא יחלק, כיון שפשוט לגמ' שהזמן החשוב הוא זמן חלות חיוב מיתה, או זמן שיש סיבה מלאה לחיוב מיתה, וזה בוודאי בא בסוף. אז, חילוק זה בכלל לא מחלק, שלא מסתבר לתלות חילוק בו. וצריך לחשוב על זה.

לשון גמ' לא משמע כן כל כך, שאומר ש"עקירה צורך הנחה." לפי זה, לא היה לו לנקוט הנחה, שאין זה הזמן החשוב, אלא היה לו לומר שהוא צורך של חיוב מיתה. יש לדחות שעקירה הוא, באמת, צורך הנחה, ומחמת זה זמנו הוא זמן של הנחה, וממילא זמנו הוא גם זמן של חיוב מיתה.

---

213 כמובן, כל זה מאד שייך להגדת מלאכת הולאה. וצריך לחשוב על זה.

תשובה:

חילוק ראשון[214]:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה והנחה יותר מיוחסים, שאי אפשר להניח בלי עקירה. אבל, אולי כאן, שאפשר לאכול בלי הגבהה, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.

יש ארבע דברים לדון בהם:

- האם, באמת, זה נכון בציור של רבי אבין.

בדיון זה, צריכים להעיר שיש לנו)לעיל(שני צדדים מה היא "עקירה" של ר"א:

  - עקירה.
  - הליכה.

---

214 נזכיר כאן שבכל המורכים יש לדון אם צריך החיוב או המעשה. כן יש לדון בשניהם, ולא תלויים זה בזה.

לכאו', בשניהם, מסתבר לומר שהנחה צריך להם. אי אפשר להניח דבר אם לא עקר אותו והוליך אותו לשם. אבל, נראה שיש הערה אחת על שניהם, ועוד שתים על אחת מהם:

- על שניהם, יש להעיר שלא צריך עקירה זו. היה אפשר לעקור באופן אחר; והיה אפשר להוליך באופן אחר)או בילך במקום אחר או באופסן אחר, אושיאחוז החפץ באופן אחר(.

יש להוסיף שאף לא צריך עקירה שמחייב. זה יכול לקרות על ידי אונס)אבל, יש לדון בזה, שיש לומר שהוא גם עקירה שעשוה סיבת החיוב, אלא שיש פטור שם(, וגם יכול לקרות על ידי חילוק במעשה העקירה. אפשר שלא יעקר, אלא יפחית מה שתחתיו עד שהוא פחות מארבע אמות, ואז יקח אותו; ואפשר שיוליך אותו לתוך מקום פטור ויניח שם, ושוב יביא אותו לכאן ויניח אותו.[215] אז, לא צריך עקירה זו בדיוק.

גם לא צריך עקירה שמחייב ממון. היה אפשר לעקור אותו ממקום אחר או באופן אחר.

---

215 באמת, יש להוסיף, היה העקירה אפשר על ידי אחר, ואז בוודאי הוא לא יחייב. ויש לדון, שעליין יגרוס חיוב.

בכל אלו, יש לומר שאינו כן, אלא אילו היה ההנחה קורה באחד מאלו, לא היה אותו הנחה. יותר מזה, יש לומר שכוונת הגמ' אינו שצריך עקירה זו כדי שיהיה הנחה זו, אלא שצריך עקירה זו כדי שיהיה חיוב מיתה. זה מייחס את העקירה לחיוב המיתה.)אבל, כמובן, זה תלוי באם צריך יחס בין עקירה לחיוב מיתה או בין עקירה להנחה. נראה שגם אם צריך יחס להנחה, יחס לחיוב מיתה יכול להיות יחס להנחה, שגם הוא מיוחס ככה)באופן סיבה(לחיוב מיתה. ותו"ת.(

- על הליכה, יש להעיר שלכאו', לא צריך הליכה אלא להנחה זו. אבל, היה אפשר להיות הנחה על מקום עקירה. יש לדון, שאולי הגבהה שלו נחשב הליכה.)יש לדון אם נוכל לומר כן בעקירה. לכאו', עקירתו הוא רק מה שמגביה אותו, וזה תמיד כמעט אותו דבר.(

- על הליכה, יש להעיר שלכאו', לא צריך הליכה לכל הנחה זו, אלא רק להנחה זו אחרי שהיה מקומו הראשון במקום אחר. ויש לדון בזה, שאולי קרק' אחד של ההנחה הוא איפה התחיל החפץ. נראה שגם על עקירה יש להעיר כן, שאילו לא היה החפץ כאן, לא היה זה נצרך להנחתו. אבל, עדיין אינו כל כך חזק שם, שקל

לומר שכל עקירה הוא שווה, והוא עקירתו ממקומו. אבל, הילוך הוא חלוק, שהמקום שהולך בו משנה אותו יותר. ותחשב. [216]

- האם, באמת, זה לא נכון בציור של רב חסדא.

צריך לבאר איך היה עושה מעשה אכילה בלי הגבהה:

  - היה נותן את ראשו במקום המזון ואוכל.
  - היה חברו מגביה את המזון ומאכיל אותו.

גמ' מזכיר את הראשון, ולא השני. יש לדון אם זה מפני שאין השני מהני או מפני שכבר יש ראשון. על כל פנים, אנו נדון בו, לשני סיבות. ראשון, יכולים להקשות ממנו, ושני יש לדון למה הוא יותר פשוט לגמ' מציור שממנו הקשה גמ'.[217]

---

216 גם יש לתעיר שאף אם צריך העקירה וההליכה, אין צריכים קריעת שיראים, שאם סלק את השיראים, לא היה המעשה נשתנה. יש לדון, שאלי הבגדים שינו מקום הגוח שלו, שעשו שהולך יותר לאט. גם יש לומר שאי אפשר, כמעט, לזה לקרות בתחילת מעשיו. גם אפשר שכיון שצריך המעשה שעשה כשקרע את השיראים, כבר נחשב אחל, וכבר פטור. ותחשב.

217 אין הכרח ממה שלא הקשה ממנו שהוא יותר פשוט, שאפשר שהוא אותו קושיה, והיה סיבה אחרת לנקוט מה שנקט להקשות. ותחשב.

לא פשוט שבאמת יכול לאכול בלי הגבהה, לשני הציורים שהזכרנו.

- בציור ראשון:

  - אף שיכול לעשות מעשה אכילה, לא יכול לעשות מעשה זו. המעשה שהיה עושה יהיה מעשה חלוק. ויש לדון בזה, שראשו יהיה במקום אחר[218], אבל עיקרי המעשה יהיו שווים. ותחשב.

  - לא היה אוכל בלי הגבהה. לא מצוי שבני אדם יאכלו כמו חיות השדה, בלי הגבהה בידים, ואז לא היה מניח את עצמו לאכול בלי הגבהה. אז, יכולים לומר שאי אפשר לו לאכול- מחמת רצונו שלא לאכול ככה- בלי הגבהה.

  וע' ברשי, שרש"י מעורר שלא צריכים שממש לא מגביה אותו, אלא שרק יגביהה אותו פחות משלש טפחים[219].

---

218 הוא מקום אחר בשני אופנים השובים. הראשון הוא שהוא אחר לנגד כל דבר שבעולם, והשני הוא שהוא אחר לנגד שאר גופו)גופו הוא בפוזיש״ן אחר(.

219 מאחנו חילוקים אחרים בין פחות משלש טפחים ויותר משלש טפחים, כמו דין לבוד וקנים)לפי רש״י(. ויש לדון אם דינים אלו סימנים או סיבות. במילים אחרים, יש שלש דינים. מוכרח שאחד, על כל פנים, יש לו סיבה, אבל אחרים יכלוים להיות מחמת אותואחד. אז, יש לומר שצריך להגביה אותו גולל השוב, והוא אינו השוב אם עוד יש לו דין לבוד.)אפשר שזה מפני שיש

אין זה נחשב הגבהה, והיה יכול לאכול כך. ותו"ת.)ויש להעיר שבדרך כלל, באכילה נחשב הדבר מונח, שהוא בתוך ידו, שנחשב מונח, ואין ידו הולך. אז, יהיה שווה בין אם הוא בתוך שלש טפחים בין אם אינו בתוך שלש טפחים, שתמיד הוא מונח בתוך ידו. אולי יש חילוק בין אם ידו נח על דבר או לא. כמו כן, אולי יש חילוק באם היה ידו, לפני כן, מוליך אותו לו, או נח. ותחשב. ודע שמחודש קצת לומר שזה עושה שנחשב מעשה אחר. אכן, לענין שבת וכדו' אינו אותו דבר, אבל המעשה הפיזיקא"לי שעושה הוא כמעט שווה. צריך לומר שזה מחלק את המעשה די. ותחשב.(

ויש להעיר שיש לדון למה רש"י מזכיר את זה. אולי, אגב, רש"י מוסיף לנו קצת ביאור במה נחשב הגבהה. יותר משמע שרש"י סובר שצריך נקודה זו, שכיון שלא היה אוכל בלי הגבהה, היה נחשב שעקירה הוא צורך של ההגבהה. ותח'.

לו דין לבוד, ואפשר שמחמת לא פלוג, נקט תורה שיעור שווה להשיבות כל הגבהה, והוא שלש טפחים.(ותו"ת. אז, יש לדון איזה מאלו יש להם סיבה, ואיזה מאלו)או אם יש(נגרמים מן האחרים. ותחשב.

- בציור שני:
  - אף שיכול לעשות מעשה אכילה, אולי לא יהיה אותו מעשה, שיאכל מיד חבירו, ולא מידו. ויש לדון, שעדיין היה חבירו יכול לתת אותו לו. אבל, אז היה צריך הגבהה, ורק לא הגבהה זו.
  - מעניין שנחשב שלא צריך הגבהה, שלפעמים צריך הגבהה, כמו אם אין חבר שלו נמצא שם או שאינו מסכים עמו.)ויש לדון, שעדיין יש טיאראטיק"ל אפשרות.(שוב ראיתי שתוס' מחשיב זה להיות שאינו נצרך.

- מה לנו בזה. בארנו החילוק, ועכשיו צריכים לבאר אם זה מחלק. לכאו', הענין הוא שמה שהנחה צריך עקירה כזה עושה שהוא סיבה להנחה באופן יותר חשוב. ותחשב. כמו כן, כיון ש"הנחה" מכריח שהיה עקירה כזה, כולל אותו, ויותר קל להחשיב אותם מעשה אחד.

- מה היה ההוה אמינא.

לכאו', יש שלש צדדים:

- סובר שלא זה נכון בציור של רבי אבין.

- סובר שזה נכון בציור של רב חסדא.[220]
- סובר שלא צריך זה, ואין זה יחס חשוב משאר יחסים.[221]

חילוק שני:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה מכריח הנחה; כיון שעקר אותו, מוכרח שסופו לנוח. אבל, אולי כאן, שאפשר להגביה ולא לאכול, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.[222]

כמו לעיל, כאן יש לדון בארבע דברים:

---

220 אין כל כך חילוק בין לד ראשון לשני, ששניהם אומרים שאין לחלק ביניהם. אגב, הם חולקים אם מה שיש לשניהם הוא השוב או לא. ותו"ת.

221 או שסובר שאין זה מוסיף ליחס, או שסובר שלא מסתבר שהקו המחלק יהיה ביניהם. ותחשב.

222 נראה שבזה יש לדון אם הענין הוא שמוכרח שיהיה חיוב מיתה או מוכרח שיהיה הנחה. ותחשב.

- אם זה נכון בציור של רבי אבין.[223]

יש לדון בזה, שלכאו' לא מוכרח הנחה מן העקירה:

  - לא מוכרח הנחה כלל, שאפשר שהחפף יחטף ויאבד. אז, אינו מונח כלל, אלא נאבד. אפשר שאין זה מצוי. גם אפשר לדחות כמו שנדחה לקמן, בע"ה.

  - לא מוכרח הנחה זו, שיכול לבוא רוח או אדם או כדומה, לעשות הנחה אחר. לדחות, יש לומר שלא צ"ל שמוכרח הנחה זו, וגם יש לומר שדי במה שיש סיבה להנחה זה, אף שיכול לבוא מניעה.

- אם זה לא נכון בציור של רב חסדא.

יש לדון בזה, שלכאו' היה אפשר לומר שמוכרח אכילה מהגבהת חלב. לעיל, בארנו שהוא מפני שלא היה מגביה בלי צורך, ואותו צורך הוא בדרך כלל לאכול אותו.)יש לדון בזה, שמצוי שיגביה אדם את החלב כדי לשים אותו במקום אחר. אולי מגביה אותו באופן אחר. אבל, אז נמצא

---

223 ואם תאמר אינו נכון אם נניח שעקירה הוא עקירה ממש, ולא הולכה, שמשעקר לא צריך לזרוק. ויש לומר שבדרך כלל מי שזורק הוא מונח)לא הולך(– יש לדון אם זה נכון–ואז העקירה הוא הילילה מידו. ותתשב.

שהענין הוא שמוכרח רק מאופן זה של המעשה. אבל, אולי זה נכון גם בעקירה והנחה, שרק באופן זה של הליכה מוכרח להניח שם, ולא במקום אחר. ותחשב.(עדיין, זה רק תלוי ברצונו, מה שאין כן בעקירה, שמוכרח כן ממציאות.

- מה לנו בזה. במילים אחרים- בארנו אם זה חילוק; עכשיו, צריכים לבאר אם זה מחלק.

נראה שיכול להיות מחלק באחד משני אופנים:

  - מסתבר לומר שיחס בין דבר ומה שגורם הוא יותר חזק אם אותו דבר צריך לגרום אותו דבר השני.[224]

  - אפשר שכיון שבשעשת עשיית ראשון, שני עומד לקרות, זמן ראשון הוא שווה לזמן שני, שמה שעומד לקרות נחשב כקרה.)אז, באמת, אולי שניהם הם בזמן עקירה.

- מה היה ההוה אמינא.

---

224 ללמדניס, יכוליס לחשוב אס זה יחס חזק או שזה מחשיב היחס של מה שהוא סיבה. גס יש לל אחר, והוא שזה סיבה ליחסיס אחריס. למשל, יכול להיות שיחס ביניהס הוא שבאמירת "עקירה," יודעיס על ההנחה. ותחשב.

לכאו', כמו לעיל, יש שלש הו"א:

- שאין זה נכון בציור של ר"א.
- שזה נכון בציור של ר"ח.
- שאין יחס זה חשוב מיחסים אחרים.

בכל חילוק זה, פירשנו אותו כפי מה שמסתבר בלשון ובסברת הגמ'. אבל, ע' ברש"י שלא משמע כן. ע' בהערות שלנו על רש"י, ששם כתבנו שני דרכים לפרש רש"י.

נפקא מינא בין שני החילוקים:

גמ' מבאר שיש נפקא מינא בין שני הציורים[225]. לכאו', יכול להיות נפקא מינא באחד משני אופנים:

---

225 הרבה פעמים בפרק זה גמ' מחפש לנפקא מינא. יש לדון בזה. כאן, אולי, הא מפני שבלי זה, קשה למה מוסיפים חילוק כשכבר יש חילוק אחר. ויש לדון, שלעיל באמרנו שאין כל חילוק וחילוק פשוט, והיה אפשר לדחות אחד ורק לקיים את חברו. אז, יש טובה בהוספת חילוק. ותתשב.

- אם המחייב מיתה צריך המחייב ממון, אבל לא מוכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה.

- אם מוכרח מן המחיב ממון שיבוא חיוב מיתה, אבל חיוב מיתה לא צריך חיוב ממון.

גמ' מוצא ציור של אופן ראשון. הציור הוא שהוציא בשבת, אבל על ידי הולכה ולא זריקה. נמצא שחיוב מיתה צריך המחייב ממון, שלא יכול להיות הנחה בלי עקירה והולכה. אבל, אין הכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה, שהיה יכול לעקור אותו ולהוליך אותו ולקרוע בגדים, ושלא להניח אותו.

יש לדון בזה, שלכאו' מוכרח הוא להניח אותו. יש לומר שלא מוכרח להניח אותו באופן זה, אלא יניח אותו במקום אחר, או אחר שבת. אז, נמצא שזה לא נחשב אותו הנחה, ומה שהיה אפשר לעשות כן בשבת אם יש רוח או כדומה אינו בעיה, מסתמא מפני שאינו מצוי או מפני שזה רק מניעה, אבל עדיין יש כבר סיבה.

ביאור דיון גמ' על מימרא של רבי אבין:

המימרא[226]:

רבי אבין אומר שלפעמים, אף אם חיוב ממון וחיוב מיתה נראים שלא באים בזמן אחד, עדיין חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. לכאו', יש שלש צדדים בגמ' מתי זה קורה. ההו"א הוא שזה קורה כל זמן שחיוב ממון הוא לצורך חיוב מיתה. גמ' לא מבאר מה זה, אבל מבואר מגמ' שזה לא רק נוהג בזורק חץ ברה"ר בשבת, והזיק בהליכתו, אלא גם נוהג במגביה חלב לאכול אותו. נניח שהוא שמעשה ראשון, שגרם חיוב ממון, נעשה כדי לעשות מעשה שני, שגרם חיוב מיתה. צד שני ושלשי

---

226 לגב, מפני שאולי יהיה שייך לכאן, אביא קיצור של לדליס שכתבתי בשי"ח ש"י בתחילתשבת על ביאור מלאכת הוצאה:

לכאו', במלאכת הוצאה, יש שלש דברים עיקרים– יש ביטול מקום אחד, יש עשיית מקום חדש, ויש שינוי מקום. יכולים לדון איזה מאלו הם חלקים מן המלאכה)יכול להיות כולם, או שנים מהם)ויל"ל איזה שניס(, או אחד מהם)ויל"ל איזה אחד(). יש לדון למה צריך עקירה או הנחה, אם אינו החשוב. אפשר שמשנה את החפץ)הוא חפץ שיש לו/ שהיה לו מקוס(ואפשר שמשנה את המעשה)מאיזה מצב/ לאיזה מצב(עשה את מעשיו.

כל זה עם ההנחה שהבעיה הוא המעשה. אם הבעיה הוא ההוצאה, אז יכול להיות הבעיה שיש לו יחס לשני מקומות, או שהיה במקוס אחד ואינו שם, או שהוא במקוס שלא היה בשבת.

בכל אחד מאלו, יש לדון אם הענין הוא השינוי בחפץ או ברשות)או ברשות עצמו או במקוס יותר פרטיו.

של גמ', שהוא הדיחוי של ההו"א[227], אומר שיש תנאי אחד לזה, וחלקו שני צדדים בגמ' מהו התנאי. צד שני אומר שהוא שצריך שחיוב מיתה לא יכול להיעשות בלי חיוב ממון[228], וצד שלישי אומר שהוא שצריך שחיוב ממון מכריח את חיוב מיתה להיעשות.[229]

קושיית הגמ':

גמ' מביא בריי', ומאותו בריי' ינסה להוכיח, נגד רבי אבין, שאין יחס די בין חיוב ממון לחיוב מיתה, ולכן חייב שניהם.

---

227 לכאו', אינו דוחה אותו לומר שאי אפשר, אלא אומר שאינו מוכרח. אין הכרח שרבי אבין ור"ח חולקים. אבל, עדיין אפשר שחולקים. לכאו', מסתבר שלא לברוא מחלקת. אבל, כמו שנראה מתוס', אולי כבר יש מחלקת. אז, גמ' רק אומר שאין הוכחה מה סובר רב חסדא באותו מחלקת. אבל, עדיין אין הכרח שמודה לרבי אבין. ותו"ת.

228 ויש לדון בכל אחד מהם– בחיוב מיתה ובחיוב ממון)ולא י"ל שווים בזה(–אם לזה נדון בחיוב אונדון במעשה.

229 אנחנו תלינו את זה בתוך חיוב מיתה וחיוב ממון. אפשר שהתלייה הוא בחיוב ראשון וחיוב שני. ותו"ת.

הבריי':

ברייתא מדבר על מי שגונב בשבת. בגניבותו, מוציא את החפץ מרשות חברו)שהוא רשות היחיד(לחוץ)שהוא רשות הרבים(.

הקדמה:

להקדים, נזכיר שני דינים פשוטים:

- אם אדם גונב, חייב ממון. מה שעשוה גניבה הוא קנין על החפץ שגונב. אותם גדרים שקובעים מתי אדם קונה חפץ קובעים מתי אדם נחשב גנב על חפץ.
- אם אדם מוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב מיתה)סקילה(. הוצאה כולל עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות אחר, והנחה שם.

בבא ראשונה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא חייב על הגניבה. אם מגביה את הכיס, ושוב מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, שהרי גנב אותו כשעשה מעשה קנין של הגבהה ברשות ביחיד, ואז נתחייב בממון, ורק הוציא כשהניח אותו ברשות הרבים, ואז חייב מיתה.

בבא שניה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא פטור על הגניבה. אם אדם לא אוחז את הכיס, אלא מגרר אותו לרשות הרבים, לא חייב על הגניבה. רק גונב כיון שבא לרשות הרבים, שאין משיכה קונה ברשות הבעל, ואז גם הוציא אותו, וחייב מיתה.

הקושיה:

גמ' מקשה מבבא ראשונה. שם, מבואר שמה שחיוב שבא ממה שעוקר אותו לא נפטר כיון שנתחייב מיתה לבסוף. קשה ל"ל אומרים כאן ש"עקירה צורך הנחה היא[230]."

יש להעיר שיש, לכאו', קושיה יותר גדולה כאן, והוא שכאן חיוב ממון בא על ידי ההגבהה, שהוא העקירה. אז, אם לא שנאמר)עיין לעיל(שחיוב מיתה בא על ההנחה או שדנים בזמן שחל חיוב מיתה)שהוא זמן הנחה(, קשה ל"ל נפטר חיוב ממון מחמת חיוב מיתה של שעת עקירה.

נראה שיש לדחות שכאן לא גונב בשעת עקירה. כדי שיעקור, לענין שבת, צריך שיעקור החפץ בידו, ושילך. אבל, אם עדיין מונח הוא בתוך ידו, מונח הוא, ולא

---

230 כמובן, זה מניח שלא היה יכול להוציא בלי עקירה. ואם תאמר הרי יכול לגרר אותו. צריך לומר שזה היה הוצאה אחרת. בכל כעין זה, צריך להגדיר.

עקר אותו. אבל, כיון שהגביה אותו, קנה אותו. אז, נמצא שחיוב גניבה הוא בהגבהת חפץ, וחיוב מיתה הוא בעקירה ובהנחה, אבל לא בהגבהה. ותו"ת. .[232][231] גם, לפעמים, נמצא שעקירה הוא קודם קנין[233]. אם מהלך כשמגביה אותו, נראה שנחשב עקירה לענין שבת אף למטה משלש טפחים)שאף בלבוד, אומר רבא)שבת פ.(שצריך לנוח על משהו([234]. אבל, אולי לפי רש"י, אולי עדיין לא יקנה.

---

231 יש להעיר שאז הגיור דומה למה שגדלנו לעיל, והוא שלעיל ההיזק קרה בתחילת מעשה עקירה, קודם שילא מידו בזריקה.

232 וע' בגמ' לקמן, שמשם מוכרח שלא די במה שיש חיוב ממון לפני העקירה, ושם אף לר"א לא פטור. לא פשוט למה זה נכון, ושם בילמרנו אותו, אבל כן משמע שם. אז, אי אפשר לומר כן כאן. הדרך לדחות יהיה לומר שזה רק שם, ולא כאן. לד אחד שכתבנו הוא שאם אפשר על ידי אחר. יש לדון אם זה נקרא אפשר על ידי אחר, או זה ישנה את המעשה. כמו כן, יש לדון אם יש מה שיעשה שאינו אותו מעשה כאן, כמו שיש שם. בע"ה, שם נדון בזה קצת.

אבל, שוב ראיתי שמגמ' לקמן, לכא' מוכרח נגד לד זה. גמ' שם מחייב מי שעוקר ושוב עומד ושוב עוקר את גופו. לכאו', צריך לומר שאין חיוב ממון שנצרך נפטר אם הוא לפני העקירה)לקמן, בע"ה, נבאר למה לא. ויש לדון, על פי לד אחד שנכתב שם, שהענין הוא שאפר על ידי אחר, ולא ישנה את מעשה ההנחה. אולי כאן ישנה את מעשה ההנחה. ויש לדון.(

233 יש להעיר שאז לשון הברייי': "שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה" הוא מעניין, שהרי עקר קודם כן. ותחשב.

234 איני יודע אם דין זה, באמת, נכון, שכאן הוא נח על משהו, אלא שאותו משהו הולך.)לא נראה שהוא נכון, שנראה שיהיה כמגלג ל, שנחשב שנח. ויש לדון, שאולי כל דין לבוד הוא רק על דבר שהוא במקום אחד, ולכן צריכים שיהיה נח על משהו. לא נראה כן, שאין מקור לזה, לכאו'.

קצת צריך ביאור למה לא מוכיח כמו רבי אבין מסיפא של המשנה. סיפא של המשנה מדבר במי שמגרר אותו חוץ לרשות היחיד. צריך לבאר מתי קונה וצריך לבאר מתי חייב חיוב מיתה. תחילה, נבאר מתי גונב אותו. לכאו', זה תלוי איך גונב אותו. גמ' דן אם קונב אותו במה שבא לתוך ידו או במה שמושך אותו. לפי ראשון, לכאו', לא צריך שיזוז כלל, אלא די שיבוא לתוך ידו. אבל, עדיין אפשר שצריך שיהיה מונח כאן; איני יודע מהו הדין. לשני, לכאו', צריך שיזוז אותו ברשות הרבים, ולא ד' שרק יהיה שם. אבל, אין זה ברור לי, שמשך אותו לשם, ואולי זה די למשיכה. כשאומרים שמשיכה לא קונה בחצר המוכר, אולי זה רק אומר שלא מהני אם נגמר שם. אבל, אם נגמר ברשות אחר, יכול להתחיל שם. חיוב מיתה בא כשהחפץ נח. לכאו', מתי נח יהיה תלוי באם מתגלגל נחשב כמונח לענין דיני שבת.)איני יודע הדין בזה; בדברים אחרים אומר גמ' בפפירוש שנחשב כמונח, אבל אינו יודע אם גם לזה הוא כן.(אם נחשב כמונח, אז הוא נח מיד כשמגיע לרשות הרבים. אם לא נחשב כמונח, אז רק נח כשמניח אותו. אז, בין הכל, לא פשוט מה יהיה הדין, שאפשר שזה קודם ואפשר שזה קודם. אז, צריך ביאור למה הוא פטור. יש מן הצדדים שיבוארו אם נניח כרבי אבין. כנראה, גמ'

אלא, יותר נראה לומר שצריך להיות דבר מונח כדי לעשות לו לבוד, והחפץ הוא הולך. אבל, אדם)ואף ידו, כיון שהוא חלק ממנו(הוא נ ח. ותחשב.(אם נניח שהוא נכון, יש להעיר שאולי זה מצוי בכמעט כל ליור, שאף עלייה, אולי, נחשב הילוך עד שלא נח. ויש לדון, שהלבוד הוא, לעולם, לאותו מקום.)ע' בתוס', שנראה שאני לא ולק בזה, וקונה גם ביד שהולך. ויש לדון, שתוס' דן ביד שמגביה. אולי יש חי' בין זה לזה(

סבר שלא צריכים רבי אבין כדי לבאר בבא זה, ואז צריכים לומר אף נגד אותם צדדים. ותחשב.

תירוץ של הגמ':

גמ' מתרץ שבריי' מחייב אותו בציור שאין העקירה אף צורך להנחה. גמ' מפרש שבריי' רק מחייב אותו אם מגביה אותו שלא על מנת להוציא[235]. אז, כיון שהגביה אותו, נמצא שגנב אותו)שאף שלא כוון להוציא אותו, כיוון להצניע אותו למקום שיקח אותו ממנו לאחר זמן, ואז יש מעשה קנין)ההגבהה(עם כוונה להוציא לקחת אותו[236](. רק אחר שכבר הגביה אותו, וכבר קנה אותו, חשב בדעתו להוציא אותו, ורק אז חייב מיתה.

---

235 לגב, מה שלריך כוונה לף בעקירה משמע שהוא חלק מן המחייב.)יש לדחות שלריך זה כדי לייחס לותו להנחה, שבלי זה, כיון שנעשים עס כוונות שונות לא מיוחסים די. אני לא מבאר עכשיו למה לריך לזה יחס ביניהס.(ויש לדון אס לריך מחשבה גס בשעת הולכה; נראה לי שגמ' בסוף הזרק שייך לזה, שמדברי רב אשי שס נראה שלא לריכים כוונה בהליכתו. כמובן, יש לחלק בין הוצאה להולכה בדשות הרבים. לריך לעיין שס.

236 זה לא כל כך פשוט לי, שבמקוס מוצנע אינו יותר בתוך דשות הגנב משהוא בדשות הבעל)ונראה שהוא יותר בדשות הבעל כיון שהוא בחצרו. ויש לדון, שכיון שגנב יודע מקומו ורצוה לקחת לותו, אולי הוא יותר נחשב בדשותו. ולריך להשוב על זה. באמת, היה נראה לדון אס מה שעושה גניבה הוא כוונתו לשים לותו במקוס שרק הוא יודע או כוונתו לגנוב לותו לבסוף. לכל ראשון, לריך לומר כמו שכתבנו, שמקוס מוצנע הוא יותר בדשותגנב, שהוא יודע איפה הוא המקוס, והבעל לא יודע. לכל שני, יש לומר שכל שעושה מעשה שמאל מיוחס לגניבה שיעשה

לכא', צריך ביאור איך תי' זה תירץ כלום. קושיית הגמ' היה שלא יכול להוציא בלי מעשה זה של עקירה. אף כאן, לא יכול להוציא בלי מעשה זה של עקירה. לא היה חושב בדעתו להוציא אז, אבל עדיין צריכים אותו מעשה.

באמת, יש קשיה יותר פשוטה על כל צד זה: אם אדם עושה חנית, ושוב מכה אדם בו, אטו פטור מחיוב ממון שבא כשעשה את החנית. אפשר שכיון שלא היה חושב בדעתו על חיוב מיתה)או מפני קרק' אחר(, יש בעיה אחרת, שעושה שלא פוטר אותו.)מסתבר שהענין הוא שלא יכול להיחשב מעשה אחד כיון שמשנה את תכליתו(.[237] אבל, יש להעיר, זה רק לפי צד ראשון שלנו בביאור למה צריכים שנצרך שיהיה עקירה. אבל, לצד שני שלנו, עדיין צריך ביאור. צריך לומר שיחס זה לחיוב מיתה לא די, אלא צריכים גם מה שהוא מיוחס לסיבתו באופן חזק. ותחשב.

נחשב אותו מעשה גניבה. צריך להגדיר את זה, אבל אז נאמר שמה שמבגביה אותו כדי לגנוב אותו לאחר זמן די לעשות גניבה.

237 כמו כן נצטרך לומר לקמן, גבי עומל. ואם תאמר למה הוא יותר רחוק מכשמגביה אותו לאכול אותו. אין לומר שהוא מפני שינוי מחשבתו, שעליין יהיה קשה מבן עזאי. צריך לומר שהוא מפני שיש עמידה באמצע, יש זמן שאין בו מעשה לנגד החפץ. ותחשב.)ויש לדון בליור שדנינו בזה לעיל, בלד שהגבהה של גניבה קורה לפני הגבהה של עקיה, שיש לומר ששם לא עומל, אלא כבר היה עמול. ותחשב.(

אפשר לומר שכיון שלא היה חושב בדעתו על חיוב מיתה, יש בעיה אחרת, שעושה שלא פוטר אותו.)מסתבר שהענין הוא שלא יכול להיחשב מעשה אחד כיון שמשנה את תכליתו(.[238]

גם יש לומר שלא היה מוכרח, שהיה אפשר שחברו יגביה אותו ויתן לו.)עיין בתוס', שכ' שזה נחשב שאינו צריך כן כדי להגיע להנחה.(ואם תאמר גם היה יכול לתת עליו באופן שלא עקר כלל. ויש לומר שאז לא היה ההנחה אותו הנחה, כמו שבארנו. אבל, קשה שעדיין, כשמגביה אותו, קונה אותו שם. אבל, מה שהוא עקר אותו משם, ולא ממיד לפני יציאתו, אינו נצרך, שהיה יכול חברו לתת אותו לו. וצריך להגדיר מה מניחים בחבר ומה בכלל אותו מעשה. ותחשב.

גם אפשר לומר שאין הכי נמי, היה יכול להקשות כן, אלא שיש לו קושיה אחרת. אבל, ע' לקמן, שלא משמע כן.[239]

גם נראה לי צד אחר. אולי כיון שכבר נוכל לומר ש"כדי להניח אותו, צריך עקירה זו," והוא עקירה האחרון, שהוא אוחז בו, ועוקר את גוף שלו, ולא צריך שום דבר

---

238 כמו כן נצטרך לומר לקמן, גבי עומד. ואם תאמר למה הוא יותר רחוק מכשמגביה אותו לאכול אותו. אין לומר שהוא מפני שינוי מחשבתו, שעדיין יהיה קשה מבן עזאי. צריך לומר שהוא מפני שיש עמידה באמצע, יש זמן שאין בו מעשה לנגד החפץ. ותחשב.)ויש לדון בליור שדנינו בזה לעיל, בלד שהגבהה של גניבה קורה לפני הגבהה של עקירה, שיש לומר ששם לא עומד, אלא כבר היה עמוד. ותחשב.(

239 ששם לא כל כך פשוט להקשות.

אחר, אינו בעיה שגם נוכל לומר ש"כדי להניח אותו, צריך עקירה ראשונה." וצריך לחשוב על זה. גם צריך לחשוב איך להגדיר את זה, שגם נוכל לומר שאם הוא הולך באויר מיד אחרי הבגד, לא צריך כלום. ותחשב. צריך לומר, אז, שלפעמים אומרים שדברים הם סט"ף אחד ולפעמים אינם כן, ועל פי זה מגדירים. באמת, מושג זה כבר נמצא בענין גרמות; לא אומרים שהמזיק אדם ע"י זריקה גורם שהסכיון הוא באויר ביניהם עם כוח, וזה גורם היזק, אלא אומרים שזריקתו גורם את ההיזק. ותו"ת.

גם יש לומר שאף שיש יחס שאומר הגמ', שמקרה השנית אי אפשר בלי מקרה הראשונה, יש הרחק, והוא מה שראשון בדרך כלל לא גורם שני.[240] כאן, כיון שמכוון להצניע, ולא להוציא, מקרה ראשונה בדרך כלל לא גורם את השנית. אבל, יש לדון, שזה רק אם נדון במקרה עם הכוונה.

ויש להעיר שמוזר שמשנה לא מזכיר נקודה זו)שצריך להיות שעקר שלא להוציא(, שהוא נצרך כדי לקבוע את הדין כן. אולי מכוונים לשנות את הגי', אבל לא משמע כן.

---

240 לכאו', ענין הרחק הוא רק שיש יחס אחר שאל נמצא. ותחשב אם זה נכון, שנראה שיכול להיות גם שיש איזה סתירה בין שניהם שלא מניח להם להתייחס.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שעל הוצאה כזה לא חייב. משנה אומר שיש חיוב סקילה- אומר שמה שחייב בממון, ולא נפטר מחמת חיוב הסקילה, הוא שכבר נתחייב בממון קודם שבא לידי איסור סקילה. אז, מוכרחשבא לידי איסור סקילה.[241]

יש לדון אם פטור שלו בא ממה שלא כוון בעקירה)אולי שצריך כוונה או אולי שאינו כל כך עקירה, כמו שפרשנו, אבל הוא עקירה די שאף מחשבה שלו לא נחשב עקירה[242](או ממה שעקירה והנחה היו לתועלת חלוקה[243][244], או ממה ששינה דעתו בין עקירה להנחה[245].

---

241 יש להעיר שהיה אפשר לדחות שרק אומר איסור סקילה, ומכוון לאיסור שבת. לא ממש עבר על איסור שבת, אלא הוא פטור, כמו בממית בשוגג, שלא נהרג, אבל עדיין פטור מדיני ממון. לכן צריך טעם זה, ולכן קורא לו איסור סקילה)שפוטר כמו איסור סקילה(. ויש לדון בזה.

242 או שאין בו מעשה, ולכן אין בו סקילה או חיוב קרבן.

243 אולי הענין הוא רק שחלוקים הם או אולי הוא שדחה את סיבת הראשון בשני וסיבת השני בראשון, שהיה שייך, ועדיין לא כוון עליו.

244 ואם תאמר אם כן יחייב אם שניהם היו על מנת להצפע. ויש לומר שצריך מחשבה על כל פנים במקצת מלאכה. גי"ל שצריך מחשבה בהנחה)שהוא, אולי, עיקר המלאכה(.

245 אולי שינוי דעת עושה חילוק בין עקירה להנחה, שזה היה בדעת זה וזה היה בדעת זה, או אולי נמצא שעקירה הוא עקירה מוטעת, שהוא עקירה שהחריט עלי)לא ממש החריט עליו,אלא

ראיה:

מביא גמ' ראיה לזה ממימרא של רב סימון בשם ר' אמי בשם רבי יוחנן. אמר שהמפני חפצים מזוית לזוית, וכשהיה אוחז באחד מהם, חזר בו, והוציא אותו מן הבית, לא חייב. אז, יוצא שאם אדם עוקר דבר שלא על מנת להוציא אותו, לא חייב על אותו הוצאה.

ויש להעיר שנמצא, אז, שבריי' זה רק מוכיח שאי אפשר להיות שרבי אבין ורבי יוחנן צודקים, אלא אחד מהם טועה. מסתבר לומר שגמ' לא רוצה שרבי אבין יחלוק על רבי יוחנן, שר"י היה חשוב מאד.[246] גם לא רוצה שיהיה אמוראי[247], ולא רוצה שיחלק על רב סימן או ר' אמי.

גם אפשר לומר שגם מוכיחים שכן סובר רבי אבין. אולי סובר שאילו היה ר"א חולק על רבי יוחנן, היינו יודעים. ממה שלא שמענו על זה, צריך לומר שהוא

החכיט על מה שהיה סיבתוו.)צריך לומר, לזה, שצריך חרטה עליו בשעת ההנחה, שאי לאו הכי, יהיו הרבה ליורים שבו יפטרו. נראה שהענין הוא שכיון שחל החיוב–וחל אם לא בא חרטה–לא פקע.(

246 יותר מזה, נראה שר"א היה מארץ ישראל, ששמו מתחיל ב"רבי," ולא ב"רב." אז, יותר מסתבר שיסבור כרבי יוחנן, שהיה ראש ישיבה שבא"י.

247 ויש לדון, שמגמ' יבמות)יח:(משמע שאינו כל כך קשה לומר שדבר הוא מח' אמוראי.)אגב, נראה לי שזה מפני שרב היה חשוב מאד, ואז הרבה שמעו, ומסתמא הרבה טעו. כמו כן יהיה, לכאו', ברבי יוחנן.(

מודה. אז, כוונת הגמ' הוא להביא מה שרבי יוחנן אמר כך, וידוע שלא מצאנו חולק, ואז אי אפשר שר"א חול' על רבי יוחנן.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ שהציור שבו נמצא שלא יפטור מחיוב גניבה הוא שהגביה אותו- ונתחייב בממון- ושוב עמד. אח"כ, יצא עמו. נמצא שחיוב מיתה שלו בא על עקירה השנית שלו, כשהלך אחרי שעמד, ולא על עקירה ראשונה שלו. כיון שחיוב ממון בא מעקירה ראשונה שלו, לא יכול חיוב המיתה לפטור את חיוב הממון שלו.

לכאו', אז, לא צריכים שהגביה אותו על מנת להצניע אותו, אלא הגבהה הראשונה שלו יכול להיות לאיזה סיבה שבעולם.

כמו שהערנו לעיל, עדיין צריך עקירה ראשונה כדי להוציא אותו. אז, קשה למה לא יפטור רבי אבין בציור זה. צריך לומר כצדדים שכתבנו לעיל.)אולי, אז, מוכרח שמכוון להצניע אותו, ולא להוציא אותו.(

ביאור גמ'[248]:

גמ' מבאר באיזה ציור יהיה זה נכון. כדי שיהיה הדין שאמר נכון- שמה שעמד בינתיים ייחשב הנחה- צריך מין עקירה מיוחדת, מבאר גמ'.

יש שני מיני עמידה המצויים- עמידה לפוש ועמידה לכתף. עמידה לפוש הוא שאדם עומד מפני שהוא עייף, ואין לו כוח, כיון שהיה עוסק בהגבהה והוצאה. עמיד לכתף הוא שאדם צריך לשנות את מקום החפץ שמוציא, כדי שיהיה יותר קל לו לישא אותו.)היה נ"ל שיש שני ציורים- ציור הראשון הוא כשהחפץ שלו עומד ליפול, ואז צריך לשנות את מקומו, וציור השני הוא כשמה שהחפץ הוא במקומו כואב לו, ואז נותן לו מקום אחר.(

הדין הוא שעמידה לפוש נחשב הנחה ועמידה לכתף לא נחשב הנחה)בין לענין הנחה ובין לענין עקירה ממנו(. אז, כדי להוקים את המשנה כשהגביה ושוב עמד, צריך להיות שעמד כדי לפוש.

יש להעיר ש- תלוי מה מוציא- אבל, לכאו' מעניין שיעמד לפוש בציור זה. אף לא הוציא אותו מרשות הבעל, וכבר צריך לפוש. ויש לדון, שאולי היה מסתובב לחצי שעה, מחפש מקום להצניע את החפץ, ואחרי שלא מצא, עמד לפוש, והוציא

---

248 עיין בביאורים שלנו על תס' ד"ה אבל לכתף מאי, שם נבאר בס"ד שמהוס' משמע שאין השקלא וטריא כמו שבארנו- ביאור ושוב קושיה-אלא הביאור הוא חלק מן הקושיה. אבל, אינו מוכרח.

אותו. ותחשב. גם, כמו שרמזנו, יכול להיות חפץ גדול, וצריך לפוש אף אחרי כמה פסיעות.)אבל, יש להעיר, יודעים מכוון לגנוב אותו, ואז מוזר שלא יהיה קל לו להוציא אותו. צריך לומר שהוא בטוח שאף אחד לא יבוא בזמן הקרוב לראות אותו. כמו"כ, יש לומר שלכל מי שיבוא, אחרי שהוציא אותו מרשות בעל הבית, יגיד שהוא שלו, ולא של בעל הבית, ולמה לא יאמינו לו.(

עכשיו, בע"ה, נבאר למה יש חילוק ביניהם. מסברה, היה נראה לומר שהוא מפני שאדם יכול לפוש אף אם לא מכוון להמשיך, אבל לא יכתף אם לא מכוון להמשיך.)ויש לדון, שאולי ישאיר אותו על הכתף שלו, אף שלא הולך. וי"ל שזה לא מצוי.(אז, כיון שעמידה לכיתוף מכריח המשכתו, אינו מפסיק, ונעשה חלק ממעשה אחד ארוך. כמו כן יש לומר לומדויות אחרות, מסתמא, אבל לשון גמ' לא משמע כן[249].

לשון גמ' הוא "אי לכתף אורחיה הוא." משמע שפטור של עמידה לכתף הוא שכך הוא דרך של המוציא דבר. לכאו', הכוונה הוא שכולו נחשב אותו מעשה כיון שכך הוא דרך של מי שמוציא דבר. רק אם עומד לפוש, שאינו כדרך המוציאים דבר, לא נחשב מעשה אחד שנמשך, אלא נחשב עמידתו הנחה.

---

249 אין זה ממש מוכרח. יכולים לפרש ש"אורחיה הוא" לא קאי על העמידה, אלא על מה שהוא ממשיך. אומר שהליכה אחר עמידה לפוש אינו אורחיה, שלא מוכרח, אבל אחרי עמידה לכתף הוא אורחיה, כמו שכתבנו.

יותר מזה, נראה שיש לומר שכיון שמצוי הוא שאדם עומד לכתף, נוכל לומר שהלך, ונבין ש)אולי(גם עומד לפוש. זה עושה שהוא נחשב מעשה אחד.[250]

אבל, יש לדחות ש"אורחיה הוא" אינו סיבת החיוב, אלא מקור החיוב. מסתבר שאף עמידה לכתף הוא קצת עמידה, ואינו כל כך כהוצאה רגילה. אבל, כיון שאורחיה הוא, מסתבר שכן עשו במשכן, ולכן יודעים שחייב עליו. אבל, עמידה לפוש, אף אם אולי בין הכל הם שווים, אלא שיש לזה מעלה להיות נח ויש לזה מעלה להיות נח- לא קרה במשכן, ואין מקור לחייב עליו לשבת.[251]

קושיית גמ':

כמו שהבאנו לעיל, יש במשנה שני בבות- בבא ראשון הוא ציור שבו חייב ממון, ובבא שני הוא ציור שבו פטור ממון. בבא ראשון הוא, עכשיו סובר הגמ', כשהגביה אותו, עמד לפוש, ושוב הוציא אותו. בבא שני הוא כשהיה מגרר ויוצא.

---

250 צריך להשוב על זה. אפשר שמה שיכולים לומר אותם מילים על שניהם הוא גופא סיבה, אבל מוזר שיהיה כן. אולי זה סימן למחשבת בני אדם– חושבים על שניהם ביחד–והמחשבה הוא סיבה.

251 יש לדון בזה, שמסתמא במשכן לא כוונו להגניע כלל.

מקשה הגמ' ל"ל הוקים משנה בבא שני בציור הדומה לבבא ראשון- כשהגביה אותו, עמד לכתף, ושוב הוציא אותו. שם, יהיה פטור, כיון שעקירה ראשונה נצרכת להנחה.

ואם תאמר למה זה יותר טוב. ויש לומר שרוצים שיהיה דמיון בין שני הציורים. כעין זה, מצאנו בכמה מקומות שיאמר גמ' שסיפא הוא אגב רישא; וזה אותו נקודה, שרוצים שיהיה הסיפא דומה לרישא. ואם תאמר למה רוצים את זה. וי"ל שהוא קל לזכור. גי"ל שמיישב את הדעת כשדברים הם סימאטריק"ל כזה. ותחשב. גם אפשר לבאר על פי מה שמצאנו בכ"מ)כמו בביצה ובב"מ(שתנא נוקט דברים על פי מה שהיה עוסק בו, והוא, לכאו', מפני שדעת שלו היה הולך להם ראשון. אז, כיון שתנא עסק ברישא, מה שיחשוב עליו ראשון וינקוט הוא דבר הדומה לרישא. ממה שלא עשה כן, צריך לומר שלא היה יכול לעשות כן.

גם אפשר לומר שיהיה יותר טוב כיון שיש בו יותר חידוש. אילו היה אומר כן, היה משמיע לנו חידוש של רבי אבין, והיה משמיע לנו חידוש של רבי יוחנן, והיה משמיע לנו חידוש של עומד לכתף[252].

---

[252] לף שמלשון גמ' כאן נראה שפשוט הוא, בכ"מ יניח גמ' דברים שהם, באמת, חידושים במשנה. ותו"ת. גם, יש להעיר, מצאנו אמורא שאומר כן בשבת, ואז צריך לומר שאינו כל כך פשוט.

תירוץ של הגמ':

שיטת בן עזאי:

בן עזאי מחדש שכל מהלך כעומד. זאת אומרת, אף שאדם הולך, מה שמונח עליו הוא נח.

היה אפשר לומר פשט פשוט בזה, והוא שאולי סובר בן עזאי שכשאדם מגביה חפץ, מקום של אותו חפץ הוא "על האדם." אולי אינו כן כשחפץ מונח על דבר אחר, אבל כשהוא מונח על גבי אדם, כיון שאדם הוא חפץ חשוב, ובפרט כיון שהוא חשוב לענין החפץ, שהוא קובע איפה ילך, מקומו הוא "על האדם." כיון שכן"כיון שנח על האדם)אלא שהאדם לא נח(, נחשב מונח.

אבל, זה לא פשוט כל כך. לכאו', כדי שהוצאה יהיה מחייב, צריך שיוציא אותו מרשות אחד לרשות אחר. אז, אם נגיד שמקומו הוא "אדם," לא יעשה שתמיד הוא עומד, אלא יעשה שלעולם אינו עומד- יעשה שאינו, לעולם ברשות הרבים או ברשות היחיד. אפשר לדחות ככה: פשוט שמקומו אינו רק "על האדם," שפשוט שמקום האדם שייך לו. אבל, כיון שעיקר מקומו על האדם, אין שינוי קטן באותו מקום משנה כל כך. רק דנים במקום כללי של אותו אדם- הוא ברשות הרבים או

הוא ברשות היחיד. אז, נוכל לומר שבתחילתו, החפץ היה ברשות הרבים על האדם, ובסוף היה ברשות הרבים על האדם. אז, מונח הוא.[253]

אבל, רש"י לא מבאר כן. כמו כן, לכאו', יוצא מירושלמי. נביא את הירושלמי תחילה, ושוב נביא דברי רש"י. בעזרת ה', נדון יותר על הירושלמי בביאורים על תוס', אבל נביא מש"א הירושלמי. ירושלמי מקשה שלפי בן עזאי, לא יחייב אדם לעולם על טלטול ארבע אמות ברשות הרבים. כיון שמהלך כעומד, נח בינתיים, ונמצא שלא הלך ארבע אמות רצופות ברשות הרבים. בירושלמי שלנו, זהו- לא מתרץ. אבל, תוס', כנראה, גורס בירושלמי שתי' שאפשר לאדם להתחייב בקופץ. רואים, אז, נגד מה שכתבנו. אף אם אדם קופץ, עדיין החפץ מונח עליו. אז, צריך לומר שלירושלמי יש פשט אחר בבן עזאי.

רש"י כאן מסביר ש"עקירת כל פסיעה הוא עקירה, והנחת רגל הוא הנחה." אין זה כל כך ברור לי.

---

253 גם אפשר לומר כמו זה באופן קלת חלוק. אפשר לומר שיש שניעניני מקום, ולענין אחד מקומו הוא רשות הרבים ולענין אחר מקומו הוא האדם. והו"ת. אחד נוגע לקביעות מקומו לענין אם נחשב הולאה ואחד נוגע לקביעות מקומו לענין אם הוא נח.

נראה שצריכים לחלק את זה לשני צדדים, ולדון בדיון יסודי. מגמ' בשבת)ד:(יוצא, לכאו'[254], שלא מוכרח שהנחה של עקירה והנחה של הנחה צריכים להיות שווה. אז, יש לדון אם רש"י מבאר על פי זה או לא.

במילים אחרים, נוכל לעשות שרש"י אומר לנו מתי אדם מונח ומתי אינו מונח. מעקירת פסיעה עד הנחת פסיעה, הוא עקור. מהנחת פסיעה עד עקירת פסיעה, הוא מונח. אז, רש"י אומר, עקירת פסיעה היא עקירה, והנחת פסיעה היא הנחה. אבל, לא נראה שזה ישנה כלום, שנצטרך לפרש שיש עקירה ממצב אחד למצב אחר. אז, צריך לומר שמצב משתנה בינתיים. ותו"ת.)תראה, בהמשך, כוונה שלנו.(

נראה שנוכל לומר שלש צדדים פשוטים בענין מה מבטל הנחה, ועושה שהוא עקור:

1. מה שרגל הוא באויר:

1. רגל אחד הוא באויר. כדי לומר כן, צריך לומר שלא תמיד רגל אחד הוא באויר. נראה שזה נכון. ותחשב.

---

[254] עיין בשי"ח ש"י גלגל שני, שסס בארנו שאינו ממש מוכרח.

2. רגליים הם באויר. איני יודע בדיוק המציאות, אבל לא נראה שזה קורה בכלל. אז, אם נאמר שהוא עקור כלל בתוך הילוך שלו, אי אפשר לומר צד זה.)מרש"י יוצא שזה נכון. אבל, מירושלמי, אין הוכחה.(

2. מה שרגל זז:

1. רגל אחד זז. כדי לומר כן, צריך לומר שלפעמים אין אף רגל אחד זז. לא נראה שזה נכון. נראה שאולי יש לומר שצריך שרגל לא הולך באויר, אלא רגל מוליך אותו ומגביה אותו.)נראה שקודם לכן, הוא כמתגלגל, שנח, אבל כאן, הוא עוקר את עצמו)שמגביה את הרגל(, ולכן הוא מונח.(צריך לחשוב אם יש פעמים שזה לא קורה. ותחשב.

2. רגליים זז. כדי לומר כן, צריך לומר שזה קורה, ושניהם זזים. נראה שזה נכון. אבל, צריך לומר שלפעמים רק רגל אחד זז. לא נראה שזה נכון.

3. מה שרגל מוליך:

1. רגל אחד מוליך. אז, צריך לומר שיש זמן שאין אגל שמוליך. נראה שזה נכון.

2. רגליים מוליכים. לזה, צריך לומר שיש זמן שרגליים מוליכים. לא נראה שזה נכון.

גם לא פשוט לי כלל למה יהיה תלוי בענינים אלו כלל. ותחשב.

גם אפשר שהענין יהיה)ולא נראה כן מלשון רש"י(שאף אם היה עומד, אם נתן את רגלו שם, היה צריך להוליך את גופו לו. מה שמוליך בזה, אז, אינו חלק מן ההליכה, והוא הנחה. אז,כל זמן שרגלו שמוליך הוא לפני גופו, הוא מונח, שלא עושה מעשה שהוא רק מעשה הילוך.. ותחשב על זה. גם אפשר לומר שתמיד לא נח, אבל יש הוצאות חלוקות, שתמיד משנה איזה חלק ממנו הוא על הקרקע. אבל, לא פשוט שזה יהני לעשות דין של ב"ע. למשל, בן עזאי פוטר כשהולך בתוך מקום פטור. על פי מה שכתבנו, יש לחן בזה. ותחשב. כמו כן, אפשר לומר שמצבכו לא משתנה. הוא קצת נח וקצת עקור, וזה די לעשות שהוא נחשב נח. אבל, מה שמשתנה הוא מה שיכולים לראות מדעתו. לפעמים, יכולים לראות שרותה להמשיך. כמו שכתבנו, כשמניח את רגלו, לא רואים כן, שבין כך ובין כך היה מניח. אז, אין רואים דעת של עקירה, ואז לא נחשב עקור. אבל, מיד, כשמגביה את רגלו, רואים כן, ונחשב עקור.

ואם תקשה על שיטת בן עזאי, איך אפשר להיות שדבר מונח ועדיין מקומו משתנה. ולא נראה שזה קשה, שתמיד הוא מונח במקומו, ומקומו משתנה. לא נראה לי שום סיבה שמה שמקומו תמיד משתנה הוא סיבה שלא נח, שבכל זמן יש לו מקום, אלא שבכל זמן הוא מקום אחר.)נראה לי שהסיבה שבני אדם מתבלבלים מחמת זה הוא שקשה לחשוב על זמן אחד, שכל זמן שחושבים עליו)סקנ"ד וכדו'(הוא, באמת, המשך)כמו שכל מקום שחושבים עליו בני אדם הוא המשך(, והרי יש כמה מקומות באותו זמן. אבל, באמת, יש חלקים לזמן, ובכל זמן הוא במקום אחר. ותחשב. וזה מעניין את הדעת.

אגב, יש להעיר שלפי רשב"ע, צריך לדון אם מעשה נגמר אחרי שנח)בהנחה של הליכה(, שאם נאמר כן, פעמים רבות יפטר מחיוב כרת, כיון שחישב להביא ואתו למקום אחר ברשות שלו מכניס אותו. ויש לדון, שכיון שרצה להביא אותו לשם, נמצא שכוון להניח אותו בהנחת רשב"ע בתחי', במקום שהניח אותו, ושוב להביא אותו. ותו"ת.

תירוץ של הגמ':

משנה שלנו הוא כשיטת בן עזאי. אז, תי' ראשון קיים עוד. לא חייב כיון שעמד בינתיים, שהלך בינתיים, והליכה כעמידה. אבל, לא היה אפשר לשנות הסיפא כשלא עמד, שתמיד עומד אדם כשמהלך.

יש להעיר שלפי מה שפירש רש"י לא תמיד עומד כשהוא מהלך, אלא רק אם פוסע. צריך לומר שלא מצוי שאדם יגביה ולא יפסע עד שיוציא ותו. אף שהלכה למשה מסיני נאמר על כעין זה- הולכה ברשות הרבים- לא ייאמר בו משנה; לא קשה לנו שלא נקט ציור שלא פסע עד שהוציא.

קושיית הגמ':

כיון ששיטת בן עזאי הוא שמהלך כעומד, רק חולק על רבנן בדין מהלך. אבל, בזורק, מודה לרבנן, ששם לא עומד. אם כן, חוזר קושיית הגמ'. היה לו לומר את הסיפא בציור שווה לרישא- אלא שלא הוליך אותו, אלא זרק אותו.

אין זה כל כך פשוט לי. לכאו', תמיד היה אפשר להקשות שבכל זמן, הוא כאילו עמד ביניהם, שהרי בדרך כלל, אדם מגביה כשהוא מעומד)ואז החפץ עוד מונח(,

ושוב מוציא אותו. צריך לומר שאין זה מוכרח, ואפשר להיות שיגביה אותו כשהוא מהלך, ואז זה יהיה העקירה, ולא עקירת גוף שלו. אבל, לומר כן בזורק- להוקים אותו במגביה כשהוא זורק)או כשהוא מהלך, וזורק קודם שנח רגלו(הוא מאד מוזר. אז, כמו שלא מקשה ל"ל מוקמים אותו כשקפץ, כך לא יוקים אותו בכעין זה. וצריך ביאור. ותחשב.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ ואומר סיבה למה רצה לומר, בדווקא, ציור של סיפא. אז, יכולים לפרש רישא כבן עזאי או כרבנן וכשעמד, ולא יכולים להקשות עוד ל"ל שנה חילוף שלו בסיפא, שיש סיבה למה שנה ציור של מגרר ויוצא בסיפא.)ואם תאמר יאמר שניהם. וי"ל שלא בא משנה אלא לפרש ציור אחד של חיוב וציור אחר של פטור, ולא לפרש כל הדינים השייכים.(

הסיבה שרצה לשנות פטור של מגרר ויוצא הוא ששם יש חידוש שרצה להודיע, שמחודש הוא שפטור מחיוב ממון. כדי להיות פטור מממון, צריך להיות שחייב במיתה. שם, לא פשוט שיתחייב במיתה. כדי שאדם יתחייב במיתה על מלאכת שבת, צריך להיות שעשה מלאכתו כדרך עשיית המלאכה. היה אפשר לומר, אז, שפטור הוא, ושאין הדרך להוציא דבר על ידי גרירה. אז, המשנה מודיע לנו שאכן חייב מיתה.

ויש לדון מהו, באמת, החידוש בזה. לכאו', מן הבריי' יוצא שיש שני דינים- חייב מיתה, ולא חייב תשלומים. יש לדון איזה מאלו הוא החידוש.

לכאו', מה שחייב מיתה הוא חידוש, שהוה אמינא שלא יחייב כיון שאינו עושה מלאכה באופן רגיל. אבל, לכאו', חידוש של המשנה אינו דין ראשון, אלא דין שני. אז, היה יותר נראה שאומר חידוש בזה. לכאו', יש חידוש, שרק יכול להיות פטור מחיוב תשלומים אם הוא חייב מיתה. אז, צריכים חידוש ראשון לחדוש שני.

אבל, יש לדון אם זה נכון. גמ' אומר שאף בלי התראה- ואף בשוגג- עבירת מיתה פוטר מחיוב ממון. אז, לכאורה נאמר כן כאן, שעבירת מיתה- אף שלא חייב מיתה, כיון שעשה אותו שלא כדרכו- יפטור אותו מחיוב מיתה. אם לא נאמר כן, צריך לומר שכיון שאינו כדרכו, הוא חלוק ממה שמחייב אותו ממון- יותר משוגג חלוק ממזיד- עד כדי שלא פוטר אותו. ותחשב.

וע' ברש"י כאן, שמפרש, "ואין דרך הוצאה בכך- ואין כאן חיוב שבת." לכאו', משמע שרש"י מפרש שההו"א היה לפטור אותו בשבת, אבל לא לחייב אותו בתשלומים. אפשר לומר שכיון שרש"י באר את הסיבה שלא יפטר מן התשלומים סובר שלא צריך לבאר את החיוב עצמו. דחוק לומר כן.[255]

---

[255] יותר מכן, לדקדק שרש"י לא היה צריך לומר כלוס, שפשוט שמקשה גמ' שאז לא חייב עליו משום שבת. אז, מה שמפרש כן משמע שרש"י בא לומר שזה ורק זה קושיית הגמ'. אבל, לא נראה שמוכח כן, שקל להחות שהו"א שמקשה שלא יקנה, שאין קנין בדבר שאין אורחיה. אז, רש"י מפרש שזה לא נכון, ואף שאינו אורחיה, יש בו קנין. רק מקשה גמ' מדין שבת. ותחשב על זה.

נמצא, לבסוף, שיש שלש דרכים לבאר את הבריי'- אפשר שרישא של הבריי' הוא בכל ציור שהוציא אותו בעקירה ושוב הוצאה. אז, משנה היה נגד ר"א. גם אפשר שרישא של הבריי' הוא כשעמד בינתיים, או על ידי עמידה[256], בין על ידיהליכה)ומשנה יהיה כב"ע שסובר שהליכה כעמידה(.

[256] כן היה נראה לומר, אבל עיין בתוס' ד"ה אבל מגרר ובביאורים שם, שלכאו' תוס' לא סובל כן.

ביאור דיון גמ' על בריי' של גניבה בשבת:

לעיל, הביא גמ' בריי', שהיה שייך למימרת רבי אבין. עכשיו, מתחיל גמ' לדון באותו בריי', להקשות עליו. נביא את הבריי' עוד פעם, ונבאר דיון הגמ' עליו.

הבריי':

ברייתא מדבר על מי שגונב בשבת. בגניבותו, מוציא את החפץ מרשות חברו)שהוא רשות היחיד(לחוץ)שהוא רשות הרבים(.

הקדמה:

להקדים, נזכיר שני דינים פשוטים:

- אם אדם גונב, חייב ממון. מה שעשוה גניבה הוא קנין על החפץ שגונב. אותם גדרים שקובעים מתי אדם קונה חפץ קובעים מתי אדם נחשב גנב על חפץ.
- אם אדם מוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב מיתה)סקילה(. הוצאה כולל עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות אחר, והנחה שם.

בבא ראשונה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא חייב על הגניבה. אם מגביה את הכיס, ושוב מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, שהרי גנב אותו כשעשה מעשה קנין של הגבהה ברשות ביחיד, ואז נתחייב בממון, ורק הוציא כשהניח אותו ברשות הרבים, ואז חייב מיתה.

בבא שניה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא פטור על הגניבה. אם אדם לא אוחז את הכיס, אלא מגרר אותו לרשות הרבים, לא חייב על הגניבה. רק גונב כיון שבא לרשות הרבים, שאין משיכה קונה ברשות הבעל, ואז גם הוציא אותו, וחייב מיתה.

שאלות הגמ':

מה הוציא[1]:

יכול להיות שלש מינים של דברים שהוציא:

---

[1] הבאנו את כל זה בתוך כלל חדש- ביאור דיון גמ' על ברייי' של גניבה בשבת-אבל אפשר לומר שחלק זה הוא בעיקר כדי לדון אם אפשר לתרץ כמו שאמר גמ' לפי רבי אבין, ולא כדי לבאר את הברייי' על פי התי'. אבל, כתבנו אותו בתוך כלל חדש כיון שלכאו' המשך הגמ' צריך

- דברים קטנים. גמ' מפרש שאי אפשר שהבריי' מדבר בדברים קטנים, כיון שמדבר בחיוב שבת כשמגרר אותם. אי אפשר לחייב חיוב שבת על גירור דברים קטנים, כיון שאין זהה דרך להוציא אותם, ומי שמוציא דבר שלא כדרכו לא חייב על ההוצאה.

- דברים גדולים. גמ' מפרש שלפי רבי אבין, אי אפשר שהבריי' מדבר בדברים גדולים. בארנו שלפי רבי אבין, מה שנקט מגרר, ולא נקט זורק, הוא מפני שמגלה חידוש במה שחייב בהוצאה של גרירה. כיון שמוציא דברים גדולים, אין חידוש בזה, שכל דרכם הוא בגרירה. אז, אי אפשר

להיות בתוך בימור הבריי'. אבל, עדיין, אולי זה רק מפני שהיה צריך לבאר את הבריי' כדי להבחין אם התי' שאמר לפי רבי אבין נכון או לא נכון. ותחשב על זה.

עיין בלשון רש"י, שמשמע כלל שלא כתבנו. אבל, יש להעיר שבאמת יש כאן שני שאלות. הראשון הוא מהו מטרה של הגמ- האם בא לבאר את המשנה או להקשות על רבי אבין. על הכל הראשון, שבא לבאר את המשנה, צריך לדון למה בא לבאר אותו, אם הוא מפני שהביא אותו או אם הוא גם מפני שהוסיף בו גדל)שיהיה בו חידוש(. ותחשב. אולי רש"י מכוון לומר כאותו כל האחרון. ותחשב.

באמת, הבנתי, יכול לומר גם בסיפא שבא להיות חידוש של סיפא, שאילו היה נוקט זורק, לא צריך לזרוק אותו למקום שיכול לקנות. אבל, עדיין אין לשון גמ' שלנו משמע כן. ויש להעיר שזה לא כל כך נוגע לדיני שבת, אם לא נאמר כפשט ראשון)או כמקצת פי' בפשט שני(. ונראה שאולי זהו ה"מתני," שהערנו בגמ' שלשון גמ' ברבינא ור"א)"מתני"(מעניין; שוב נראה שאולי חולקים איך מתני תי' זה, אם החידוש כולל מקומו, יש בו חידוש שבת, או אין כולל מקומו, שאינו חידוש שבת.

שהבריי' מדבר בזה. אבל, אם לא נאמר כשיטת רבי אבין, נוכל לפרש את המשנה ככה.

מעניין שעדיין נוכל לומר שזהו חידוש של הבריי'. כיון שאין הכרח מן הבריי' לחידוש זה, שאפשר להוקים את המשנה להיות מדבר בגדולים, קשה איך רואים את החידוש. צריך לומר שהוא מפני שיש קושיה על המשנה- למה לא נקט זורק בסיפא. צריך לומר אחד משני דברים- או שאי אפשר לו לנקוט זורק כיון שאין הדין נכון)והוא ששם לא יהיה פטור, אלא יהיה חייב, ודלא כרבי אבין(או שיש סיבה יותר חזקה לומר ציור זה. כדי לומר כן, צריך לומר שיש בו חידוש. לרבי אבין, יותר מסתבר שיהיה בו חידוש- צד שני יותר מסתבר לו- ואז כן מפרש את הברייתא.[32]

---

2 בכל זמן שיש כזה, צריך להשוב עליו, שלא מפרש למה מלמד את זה. במילים אחרים, מפרש שיש הוכחה אבל לא מפרש לאיזה דבר יש הוכחה. אז, צריך ביאור למה נוקטים דבר זה ללמוד ולא כל דבר אחר שבעולם. רק יודעים שזה דבר מוזר, ושיש סיבה שניתן כאן ככה. אבל, יכול להיות לו כל סיבה שנחלוס עליו. צריך לומר שזה הכי מסתבר–מסברת דין וממילים שאמר. ותחשב על זה.

3 זה הדרך הכי מסתבר לי, אבל נראה לי שיש דרך אחר. אפשר לומר שרבי אבין סבר שיש איזה הוכחה שמדברים בבינונים)למשל, יכול להיות שכיון שאמר אותו סתם, צריך לומר שהוא נכון בבינונים, שהם הסתם. כמו כן, צריך לומר שהוא נכון ברוב ציורים, ואז צריך לומר שהוא נכון בגדולים ובבינונים.(. היה אפשר לגמ' להוכיח מדבר כזה, אבל אינו ראיה כל כך פשוטה. יותר קל לגמ' להוכיח שרבי אבין מוכיח אותו. הדרך שעושה כן הוא שמוכיח ששיטת רבי אבין אינו עומד אם נאמר שהוקים את המשנה בגדולים. אז, מוכרח שהוקים את המשנה בבינונים. יש

- דברים בינונים. לפי רבי אבין, צריך לומר שמשנה מדבר בדברים כזה, ומחדש שחייב בהם, אף שהוציא אותם בגרירה.

ואם תאמר מהיכי תיתי שדן בזה ומשמיע חידוש. ויש לומר שבלי זה, קשה על רבי אבין. נמצא שרבי אבין צריך להניח שדין שלו פשוט, שבלי זה, לא נוכל לדעת אם משנה בא לאפוקי מדין שלו או לא, וממילא לא נדע ללמוד את החידוש, ואז לא היה לו לשנות אותו. ותחשב. גם אפשר שסתמותו משמע שהוא בכלים בינונים, או שהוא בכלים בינונים וגדולים. גם יש לומר שאף אם לא בא להשמיע חידוש יתירה מציור אחר שהיה יכול לשנות, צריך להיות משמיע לנו שום חידוש, ואין חידוש חוץ מזה. ויש לדון, שאולי רק רוצה תנא ציור כנגד ציור ראשון. ויל"ד.

לכאו', הקמ"ל של הגמ' משנה כמה רגיל צריך להיות או כמה רגיל הוא.[4] גם אפשר שחלק מן הקמ"ל הוא שאף שהוא עצמו לא רגיל כל כך, הוא דומה די לגדול, וגדול רגיל. ותחשב.

לון בזה, שלא כל כך מסתבר שלא יהיה הגמ' מעוניין לדעת איך הוכיח רבי אבין כן, שבלי הוכחה, לפי לד זה, שיטת רבי אבין נלחה. ותו"ת.

4 לא קשה שיהיה למשנה קמ"ל בענין כמה רגיל הוא, שלא נראה שזה דבר כל כך נודע לבני אדם תמיד. ותחשב.

מה שאומר גמ'- דברים גדולים, דברים קטנים, ודברים בינונים- הוא מאד ווי"ג, ולא פשוט מה הם לענין הוצאה בגרירה. בהשקפה ראשונה, היה נראה לומר שדברים קטנים הם דברים שאין דרכם להוציא אותם בגרירה ודברים גדולים הם דברים שדרכם להוציא אותם בגרירה. אבל, אז צריך ביאור מהו דברים בינונים. באמת, לא פשוט מהו החידוש של דברים בינונים. אם דרכם הוא בכך, אז פשוט הוא, ואם דרכים אינם בכך, קשה למה חלוק הוא מדברים קטנים.

נראה שלבאר כל זה, יכול להיות שני דרכים. דרך ראשון הוא לומר ש"דברים קטנים" וכדו' היו דברים ידועים להם. כמו שהיום, אם מישהו אומר שרוצה "אקצטר"א לאר"ג' סלורפ"י" הכל יודעים מה רוצה, כך בזמן הגמ', הכל ידעו מהו דבר קטן ומהו דבר גדול. אז, מחדש שאף דבר בינוני דרכו בכך. יש להעיר שאז מחדש מציאות- מחדש מה רגיל- אבל אולי אין זה כל כך קשה, שאולי זה לא דבר שכל כך קל לדעת, שיש הרבה בני אדם, וקשה להבחין מה עושים רוב בני אדם. ויש לדון. דרך השני הוא שבדבר בינוני הוא קצת דרכו, ומחדש גמ' כמה צריך להיות דרכו)ואז לא צריך לומר ש"דבר קטן" וכדו' היה ידוע להם(. אולי הענין הוא שיש שעושים ככה אבל רוב לא עושים ככה או שאין רוב שעושה דבר אחד)ואולי אז על כל דבר שיש בו הרבה בני אדם חייב או על מה שיש בו פלוראליט"י חייב(או שהכל מודים שיש סיבה טובה לעשות ככה, אבל סוברים שיותר טוב

לעשות דבר אחר, או כדומה. ותחשב. ויש להוסיף על צד זה שאולי בינוני[5] לא רצה לומר בינוני בגודל, אלא דבר שהוא בין דבר גדול לדבר קטן. נראה שאולי הוא דבר קטן שיותר קל להוציא אותו בגרירה.)אולי זה מפני משקל שלו או אולי זה מפני שקשה לסיבה אחרת להוציא אותו בעקירה.(אז, מחדש שלא הולך בתר כללו שלו בגודל, אלא הולך בתר אותו קרק' שעושה שיותר קל לגרר אותו. ותחשב.

ואם תאמר אם כן לפלוג בדידה, ונאמר רישא כשעשה שינוי, ואין חיוב שבת. ויש לומר שרצה להשמיע דין אחר, והוא חיוב שבת שבא לאחריו הקנין)שהו"א שהוא פטור, כיון שגרם את הקנין, או הו"א דלא כבן עזאי(. ותחשב. גם יש לומר שרק רוצה שיהיה הסיפא אגב הרישא, ולא שהרישא יהיה אגב הסיפא, כמו שמצאנו בתוס' שאומר שיש יותר צורך שיהיה הסיפא אגב הרישא משהרישא יהיה אגב הסיפא. עיין לעיל, שכתבנו סיבות למה יחלק בדידיה. גם יש לומר שכיון שאין זה הוצאה כאורחיה, לא יחייב מחמת גניבה.)עיין בתוס', גבי דברים שדרכם להגביה. כמובן, יש לדון בהגדרות[6].(

---

5 אין הלשון ממש "בינוני," אלא "מיצעי." אבל, לא נראה שזה מחלק; בין כך ובין כך מה שאני אומר בלשון הוא לחוק.

6 כמובן, אין להקשות מהי"ת שפטור של משנה הוא משום חיוב שבת, שאולי רק אומר שאין חיוב גניבה כאן, שהרי משנה אומר שהוא שבת, ואין צוד אחר בזה. ויש לדון, שאולי נצרך לרישא. ונראה ש"שהרי..." הוא חלק מן הברייי', ואז פשוט מה הוא הפוטר. ותו"ת.

לאן הוציא אותו[87]:

אפשר להיות שמוציא אותו מרשות שבו נמצא)שמניחים שהוא ברשות היחיד, שברך כלל, מוצאים דבר לגנוב ברשות היחיד, ששם נותנים בני אדם את החפצים שלהם(לאיזה רשות אחר שנרצה. יש ארבע רשויות- מקום פטור, כרמלית, רשות היחיד, ורשות הרבים- אבל גמ' רק ידון בשנים האחרונים)ומתוך קושיות הגמ' יובן למה אי אפשר להיות שמוציא אותו לכרמלית או מקום פטור[9](.

---

7 נבאר שיון הגמ' הוא רק כדי לבאר את הבריי'. אבל, אפשר לומר שזה קלת ראיה לרבי אבין, שגרירה נחשב אותו מעשה של ההנחה, ואז נוכל לומר שמושך אותו לרשות הרבים ומניח אותו ברשות היחיד. ויש לדון, שנחשב עמידה בינתיים. ותו"ת. סתימות גמ' לא משמע כן, אלא משמע שיון זה הוא לכולי עלמא. ותחשב.)סתימות גמ' משמע כן לא רק מפני שכיון שהיה דן ברבי אבין, היה לו לומר שזה ראיה לו, אלא– יותר מכך– היה לו לומר כן כיון שמיד לפני זה היה דן באותו בריי' שיהיה ראיה נגד רבי אבין. אם הופך לומר שמוכרח כרבי אבין, היה לו לומר כן.)יותר מכן, יהיה הוכחה לת' של הגמ', שיוכיח שאין הבריי' נגד רבי אבין, שכבר מוכרח הבריי' כרבי אבין. אבל, זה יש לדחות שיון של הגמ' לפני כן, כשהקשה על רבי אבין, קרה לאחד יון זה, וכבר ידע את המסקנא. מלאנו לפעמים כן בגמ'.

8 יש להעיר שיון זה של גמ' מראה חידוש אחר בציור זה. אז, היה אפשר לומר שמפני זה נקט הציוא)ולא מפני שינוי בדרך שהוציא אותו(. אם נאמר שכל יון זה הוא רק שלא כרבי אבין)עיין לעיל למטה(, אז לא קשה, שלפי רבי אבין, אין כאן חידוש, ואי אפשר לומר שנקט ציור זה מפני חידוש זו שיש בו. ותו"ת.

9 באמת, כמעט אי אפשר שמגרר מרשות היחיד למקום פטור, שצריך להיות קטן מאד. ותו"ת.

הבעיה תהיה שצריך להיות פה סיבה לשני חיובים- לחיוב שבת ולחיוב גניבה)והוא שיהיה בו קנין(. נתחיל לבאר את שני המקומות:

- רשות הרבים- אם מוציא אותו לרשות הרבים, אז יש סיבה לחיוב שבת[10])כמו כל מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים(. אבל, אז אין סיבה לחיוב גניבה. כיון שמגרר אותו, הקנין בא על ידי משיכה, שמושך אותו מרשות היחיד. אבל, כיון שמושך אותו לרשות הרבים, לא קונה אותו.[11]

---

10 חייב חיוב שבת, אבל אינו נדון בלא יש סיבה, כיון שזהו הליון גבי גניבה, שבאמת לא חייב על הגניבה. ותו"ל.

11 גמ' בכתובות מזכיר מחלקת אם קונים בקנין משיכה ברשות הרבים)עיין בתוס', שאולי כולי עלמא מודים שלא קונה לגמרין. צריך לבאר למה לא יקנה כשמושך אותו לרשות היחיד.

קודם כל, צריך לדון למה משיכה קונה. נחלק את זה לשני גדלים עיקרים שהם, באמת, גדלי הגמ':

- אולי משיכה קונה מדאו'. כן סובר רש"י לקים, ולומד את זה ממש"כ, "אל קנה מיד עמיתך." יש ראשונים שפוסקים כרש"י לקים. אז, יש לדון למה משיכה קונה:
  - אפשר שנחשב ברשותו כיון שנתן אותו במקום שרואה שיהיה.)ויש לדון, שהרבה פעמים מושך רק כדי לקנות. אבל, אולי אין זה בעיה, שאפשר שבדרך כלל מושכים בני אדם דברים למקום שרואים, ואז משיכה הוא נטילת רשות. ותחשב.
  - אפשר שקולט בו, כיון שגרם את מקום שלו, וזה מה שעושה הקנין.)ארחיב על זה יותר לקמן.(

- אולי משיכה קונה מדרבנן. גמ' מסביר שחוששים לזה: יקנה קלמן הקונה מאת מאיריס המוכר בקנין מעות. יש אר קלמן הקונה את החפץ שקנה ביד מאיריס המוכר. אולי יהיה שריפה בבית מאיריס המוכר, ולא יציל את אותו החפץ, שאינו שלו, אלא של חברו)אגב, לא פשוט לי למה חוששים לכך, שחייב להציל אותו, שהוא בכלל מצוות השבת אבידה(. נמצא שיש הפסד. אבל, אם יש קנין רק במשיכה, לא יקנהקלמן הקונה על שימשך אותו, ומסתמא אז יביא אותו לביתו. אז, אם יש אש בבית של מאיריס המוכר, והחפץ עדיין בביתו, כיון שעדיין שלו הוא, יציל אותו. אז, אף אחד אין לו הפסד. זהו שיטת רבי יוחנן, ויש ראשונים שפוסקים כן. צריך לבאר למה נקטו שמשיכה קונה, ולא שיקנה באופן אחר:
  - הגר הכי פשוט הוא לומר שמשיכה הוא דבר שעושה שאז אין בו חשש של שריפת בית. הוא הדבר הכי טוב שבאותו סוג שיעשה קנין כיון שהוא הכי קל. ותחשב.
  - אפשר שמשיכה מסתבר לקנות. אז:
    - יש בו קצת סיבה לקנות, כמו שכתבנו לעיל, ורבנן רק הוסיפו על זה. רצו לתקן תקנה "יותר קלה." ויש לדון בכל זה, שהיה נראה לומר שרבנן לא מוסיפים על הקנין, אלא עושים קנין חדש, והוא קונה כיון שרבנן אומר שקונה. במילים אחרים, הייתי אומר שלרבנן יש רק כוח אחד, והוא אומר שקונה, וזהו, ואז עושים אותו דבר. עדיין, אף אם זה נכון, יש לומר שלו רבנן שיהיה הדין עד יין דומה לדין שהיה– ויותר מזה, למצב שהיה–אם לא היו גוזרים.
    - מסתבר לבני אדם שיקנה. אז, רבנן לא עושים דבר שהוא מחודש בעיני בני אדם. אז, ישמעו לרבנן, ואז גם קל להם לזכור דין זה. ותחשב.

נתחיל לדון למה לא יקנה:

- נתחיל בגר ראשון:

- אולי כדי שייחס לחפץ, צריך גם יחס בין חפץ למקום שבו החפץ יושב. אולי אין לו אותו יחס כאן, כיון שלא יכול להשאיר אותו שם. (מה שאינו משאיר אותו שם יכול להיות שרבים שלא אוהבים את זה, ואז לא יעשה כן, או יכול להיות שמכוון לומר שמסתבר שיזיזו רבים אותו, ובעל כרחו לא יאחר שם.)

- אולי אינו ברשות שלו כיון שעומד (או מצוי) לצאת ממקום שנתן אותו, שכך הוא הלך של רשות הרבים.

- אולי אינו מיוחס לו כיון שיש לו יחס לכל בני אדם העוברים, והוא שמצוי הוא שהם ישנו את מקומו. (יותר מזה, יש להוסיף שאין היחס רק שיכולים או שעומדים או כדו' לשנות את מקום שלו, אלא הוא יותר מכך,והוא שישנו או לא ישנו את מקומו. במקום אחר דנינו מתי דבר נחשב סיבה לדבר אחר, וכתבנו שאולי תלוי במה מניחים שיקרה. אם דבר כמעט מוכרח לקרות, ואין חושבים עליו, אינו נחשב סיבה. אז, אולי אין השמש נחשב סיבה לגדלת אילן. ותחשב. אז, יש לומר שכן הוא גם אם החפץ הוא ברשות שאינו רשות הרבים, שמה שמניח אותו שם, ולא מזיז בו אינו נחשב יחס בו. אבל, כיון שהוא ברשות הרבים, שלא יודעים אם יזיז בו או לא, כל מה שעושה יעשה בו יחס. אבל, אף בזה יש לדון, שאף שאחרים מוכרחים לעשות בו יחס, אין אותו יחס מוכרח, שאולי יהיה זה או אולי יהיה זה אז, יש לדון אם נאמר שהוא עומד שייחסו. ויש לדון, שאולי הוא אותו יחס של "גורם את מקום שלו." ותחשב.)

- כמו כן, יש לומר שמיוחס לאחרים כיון שהוא במקום שלהם, שרשות הרבים הוא של כולם. ודע שבכל כעין אלו, יש לדון אם הענין הוא שמיוחס לכל בני אדם או שעוד מיוחס הוא לבעל ראשון. ותחשב.

- מה שגרם את מקומו (או עשה איזה יחס על ידי הבאתו לאותו מקום) לא חשוב לחפץ כזה, שבמצבו, הכל יכולים לגרום כן. ותחשב.

צריך להשוב איזה טוב לאיזה לא. נראה שכולם אפשרים לשני הצדדים. ודע שיש לדון אם אומר שאין סיבה או יש סיבה ויש מניעה. ותחשב על זה. וצריך להשוב על זה יותר.

- נדון לגד שני:
  - לגד זה, נראה שצריך לומר שכיון שבני אדם מדהרים שלא יקנה, לא עשו רבנן שיקנה.
  - לגד זה, נאמר אותו דבר שאמרנו בריש לקיש. ותחשב.

ויש להעיר שיש לדון אם מי שסובר שקונה סובר שאין זה בעיה- יש לו סיבת הקנין-או שסובר שלאפלוג הוא. ותחשב על זה.

עכשיו, אני מרחיב למה קונים בקנין משיכה, אם הוא מדאו':

1. הוא סגנון קנין:

a. הוא סגנון ילילה מרשות המוכר. ומ"ת למה לא נעשה הפקר:

i. הוא ילילה שבא על ידי זה. אז, לא נעשה הפקר, אלא נעשה שלו. לפי זה, צריך לומר שילילה ממש בא על ידי זה, ולא שהמוכר מונע את קנינו, וזה קונה.

ii. אחרי הילילה, הוא ביד של המושך)או שהוא בידו או שהוא המוילאו, וגרם בו שינוי, והוא שהמושך יש בו יחס קטן לו. אז, בזה קונה, שזה יכול להבחין איזה ילילה יש. כמו כן, יש לומר שזה עושה סיבה לקנין כיון שאין מה שמונע אותו מלקנות, שגם עושה סבה לביטול קנין חבדו.)זה)לד שני(מניח שיש שני חלותיס קרים. כן נראה קלת

ממש"כ גמ' בענין קונה מן גוי, שיכול אחר לחטוף באמצע.(אבל, יש לדון אם כעין זה קונה בהפקר.

iii. אין מי שרוצה הפקר, ואין המושך יכול להפקיר. יש רק שני יכולות כאן, והם קנין או אין– קנין. רק בקנן יש ילילה מן הבעל, ואז זהו מה שקורה. ותחשב.

b. מראה בילה לרשות הקונה. אז, קונה אותו.)לא צריך ראשון, שקנין של קונה דוחה קנין של מקנה. גם אפשר שכיון שאי אפשר שקנין של קונה יהני בלי מה שאין קנין נשאר למקנה, שניהם נעשים.(

c. אולי מראה ראשון ושני.

2. אולי הוא מה שהיה עושה אילו קנאו, והוא שמביא אותו מבית הבעלים לרשות שלו.

אז, יש לבאר ליון אם מהני משיכה לרשות הרבים. לראשון, לראשון, לא נראה שיהני)עיין לקמן.(לשני, נראה שיהני. לשלישי, נראה שיהני. לשני, לא נראה שיהני, שלא בא לרשות של הקונה)ע' לקמן(. לשלישי, כיון שצריך להיות ראשון ושני, אם אחד מהם לא מהני, לא מהני. לשני, יש לדון, שמביא אותו בדרך לרשותו, אבל לא לרשותו ממש. אז, אין זה כל כך מה היה עושה אילו קנה אותו, שענין של עשייתו יהיה להביא אל ביתו.

אבל, הנחתי כאן שאין רשות הרבים רשות של אחד. אפשר לומר שוהא רשות אל כל אחד. יש שני צדדים שבו לא יהיה רשות של כל אחד. יש לדון אם רשות הרבים הוא של כל אחד או של כלום)ומוכחר להשאר כך, ואז א"א לקנות בו(. לשני, לכאו' אינו רשות שלו.)כמו כן, אולי, הוא של כולי עלמא, אבל הם שותפים, באופן שאינו של שום אחד באופן שיש עליו קנין פרט, אלא יש קנין כללי לכולם. תמיד דנים בצדדים כזה, אבל לא כל כך מובן לי. ותחשב.(אף זה לא כל כך פשוט, שאולי לא צריך להיות שלו)שנ' שסימטא אינו יותר שלו מרשות הרבים, אלא לשלוט בו(. אפשר שמה שהוא רשות של שאר בני אדם עושה שאינו רשות שלו. ויש לדון, אם נחשב

- רשות היחיד- אם מוציא אותו לרשות היחיד, אז יש סיבה לחיוב גניבה, שקונה אותו כיון שמושך אותו לרשות שלו[12].)באמת, אז, לא צריך משיכה, ודי בקנין חצר.(אבל, אז לא חייב משום שבת, שהוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, וזה רק אסור מדרבנן.[13]

אז, מבאר גמ' שצריך להיות שהוציא אותו למקום אחר- מקום הנקרא צידי רשות הרבים. ציור אחד שנותן גמ' לביאור של צידי רשות הרבים)בעירובין(הוא חצר שנפרץ לרשות הרבים. אסור לבני רשות הרבים ללכת בו, אבל עדיין הוא פתוח לרשות הרבים, וכמעט סניף לו.

רשות של כל אחד, אם נחשב יציאה מן הרשות שלו, כיון שקצת יצא, שיצא מרשות שהיה רק שלו לתוך רשות שהי השלו ושל כל אדם. ותחשב.

12 מניח גמ' שיוצא לרשות היחיד שלו)וכן מבואר ברש"י; אם היה לרשות היחיד של אחר, אז לא היה סיבה לחיוב גניבה ולא היה סיבה לחיוב שבת. אז, אף לא ליך לדון בו כלל.

13 לחוק מאד לומר שרבנן, כדי לקיים את דבריהם, עשו אותו כדין דאו', וקבעו בו פטור של חיוב מיתה.

קושיית גמ':

[14]דין צידי רשות הרבים הוא מחלקת תנאים. בעירובין)צד.(חולקים רבי אליעזר בן יעקב ורבנן בדין חצר שנפרץ לרשות הרבים. רבי אליעזר מחשיב אותו לרשות הרבים, ורבנן לא מחשיבים אותו לרשות הרבים. גמ' נותן הרבה פשטים בביאור המחלקת, אבל אחד הוא שחולקים בצידי רשות הרבים. אף שאסור לבני רשות הרבים ללכת לשם, שאינו חלק מרשות הרבים, הוא פתוח לרשות הרבים,

---

14 יש ליון שנראה שיהיה שייך בגמ' זה, והוא שצריך לדון מה מניח בענין קנין משיכה. בבבא מציעא ובקידושין ובכמה מקומות, חולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם קנו משיכה הוא מדרבנן)שמלו' מעות קונות, אבל מדרבנן, משיכה קונה ומעות לא קונות( )לפי רבי יוחנן זה שיטת כל התנאים ולפי ריש לקיש זה שיטת רבי שמעון, אבל בדרך כלל, זה נקרא שיטת רבי יוחנן)שמסתמא לא יהיה הלכה כרבי שמעון((או מלו')לפי ריש לקיש זה שיטת רבנן, וזהנקרא שיטת ריש לקיש(. אז, צריך לדון מה סובר גמ' זה. אם הוא לרבנן, לא כל כך מסתבר שאחד יהיה סימן לחברו– ויש לדון– אבל יותר מסתבר שדין שבת יהיה סיבה לדין קנין. ותחשב על זה.

ועיין בדשי לקמן ד"ה דהא לא שכיחי, שמניח שגמ' זה סובר שקנין משיכה מדרבנן הוא. אבל, לא פשוט שדשי סובר שזה מוכרח מן הגמ'; אפשר שרק סובר שמסתבר שגמ' ילך לפי שיטת רבי יוחנן. ולע שמה שלא אומר גמ' "הניחא אם סובר..." משמע שקושייית הגמ' הוא לפי שניהם. ויש לדון, שלמעשה יש תי' שלא מכריח שיסבור כאחד מהם. אבל, לאידך גיסא, מכריח שיסבור כתנא אחד, וגם עושהאוקימתא.

והוא צדדים שלו.[15] חולקים רבי אליעזר ורבנן אם זה נחשב רשות הרבים או לא נחשב רשות הרבים.

מקשה גמ' שאם נוקים את המשנה כרבי אליעזר, יהיה דינו כרשות הרבים, אף לקנין, ולא יוכל לקנות בו. אם נוקים את המשנה כרבנן, לא יהיה דינו כרשות הרבים לשום דבר, ולא יהיה חיוב שבת.)קושיה שנית יותר קשה, שהרי כשרבנן אומרים שאין בו דין רשות הרבים, בדיוק באותו מימרא היו מדברים.(

נמצא שמניח גמ' שדין רשות הרבים[16] לענין שבת ודין רשות הרבים של קנין שווים לענין זה. יש לדון למה סובר כן:

- אולי מסתבר שלענין דין זה הם שווים. במילים אחרים, אין סיבה לחשוב שדינים שלהם בדרך כלל שווה, אבל בדין זה, מסתבר שרבי אליעזר יסבור כן גבי קנין ושרבנן יסברו כן גבי איסור שבת. במילים יותר טובים, מה שהוא רשות לקנות ומה שהוא רשות לענין שבת אינם תלויים זה בזה. אבל, לענין מקצת דברים, תלויים זה בזה. אז, אפשר להיות שמה שהוא

---

15 אפשר שמה שהוא פתוח לרשות הרבים נותן לו את דינו או אפשר שעושה שמסתבר שיבואו בו בני רשות הרבים או עושה שהוא רואי לכיאת בני רשות הרבים.

16 הרבה מדיונים אלו יהיו תלויים בסיבה לדין של רשות הרבים של שבת. בע"ה, נדון בזה לקמן.

רחב יו אמות הוא חילוק ביניהם, אבל דברים שיש להם דין מחמת קרק' אחר יוכרחו להיות תלויים זה בזה. ותחשב על זה.

- אולי מסתבר שדינים שלהם יהיו שווים. יש לדון למה:
  - אולי לא נראה חילוק ביניהם מסברה. אז, ייתלו בדבר אחד, ודינים שלהם יהיו שווים.
  - אולי מסתבר שמה שיש דין לאחד מהם יהיה סיבה שאותו דין יתקיים לאחר.)כמו כן, מצאנו שדבר שנחשב מחיצה לענין שבת נחשב מחיצה לענין סוכה, בשבת. אבל, כמובן, יש להעיר שזה רק בשבת, ולא בשאר ימים. לשון של דיון הגמ' לא משמע שדינים אלו לא יהיו שווים בשבת ובחול. ותחשב על זה.(ויש לדון מה יגרר את מה. ותו"ת.

ויש להעיר שלא רואים שצריכים להיות שווים; רק רואים שמה שהוא רשות הרבים לענין שבת לא יעשה קנין. אבל, אולי מה שאינו עושה קנין יכול להיות שאינו רשות הרבים לשבת. ותחשב.

מקשה גמ', במילים אחרים, שנכון הוא שציור זה הוא ציור אחר, אבל לא עושה אפשרות לחלק בין דיני שבת לדיני קנין. עדיין הם תלויים זה על זה גם בציור זה; אלא שיש מחלקת תנאים מהו, באמת, הדין של ציור זה.

תירוצי גמ':

תירוץ ראשון של גמ')תי' סתם הגמ'(:

גמ' מתרץ שאינם תלויים זה על זה, על כל פנים לראב"י. יש קרק' שעושה דבר לרשות הרבים של שבת שלא עושה דבר לרשות הרבים של קנין, והוא אותו דבר שעושה צדי רשות הרבים לרה"ר של שבת.

אותו דבר הוא מה שלפעמים בני אדם דוחקים ונכנסים. זה די לעשות שהוא רשות הרבים של שבת, אבל לא די לעשות שהוא רשות הרבים של קנין, כיון שלא שכיח שם רבים. הדרך הפשוט לבאר את החילוק הוא רק לומר שצריך רשות הרבים יותר מעולה כדי שלא יקנה. גם קל לומר שלא אחד צריך להיות יותר רה"ר מחברו, אלא צ"ל רה"ר באופנים אחרים. יכול להיות דבר יותר יסודי, והוא אם תלוי במה שעומד לרבים או ראוי לרבים. ותו"ת.יש להוסיף שאולי יש חילוק יסודי ביניהם, והוא שרשות הרבים של שבת הוא לעשות דבר- לעשות חיוב אם מוציא לתוכו[17]- ורשות הרבים של קנין עושה שאין דבר- עושה שאין קנין.)באמת, יש לדון אם הוא מונע את החלות או שאז אין סיבה לחלות. נראה שחי' שנאמר הוא רק אפשר לצד שני.(אז, יש לומר שבאמת, רשות הרבים ואינו רשות הרבים הוא.

---

17 אין נפקא מינא לענין הוצאה מרשות הרבים לתוכו, שבין כך ובין כך לא יתחייב, שאם אינו רשות הרבים לכאו' יהיה כרמלית. ותתשב. אף שיהיה חילוק בדין לרבנן, קל לומר שזה נגרר אחרי דין דאו'.

אז, בשבת, יש לו דינים של רשות הרבים. אבל, בקנין, כיון שאינו רשות הרבים גם, אין לו דינים של רשות הרבים. זה מניח- ומסתבר, אולי, להניח כן- שמה שקורה הוא שהדבר קורה. ותחשב על זה.

נמצא שלפי ראב"י, יש לחלק בין רשות הרבים של שבת לרשות הרבים של קנין. יש לדון אם זה נכון גם לפי רבנן- אם יש מקומות שהם רשות הרבים של שבת לפי רבנן שאינם רשות הרבים של קנין. גם אם אין מקום כזה, אולי החילוק שמצאנו בלומדות בין רה"ר של שבת לרה"ר של קנין לפי ראב"י יגלה שיש אותו חי' בלומדות לפי רבנן. ותחשב על זה.)אין זה מוכרח, שיש לומר שזה הוא המחלקת- מהו רשות הרבים של שבת, אם הוא אותו דבר של רה"ר של קנין או לא.(

תירוץ שני של גמ')תי' של רב אשי(:

יש הרבה גירסאות ופירושים בזה. בגלל זה, כתבנו סיכום על הסוגיה)של רש"י ותוס'(, ונביא אותו כאן:

בריי' אומר שמי שגונב דבר וקונה אותו על ידי גרירה מרשות חברו לא חייב בשבת. זה מפני שמתחייב מיתה בשעה שמוציא אותו, ומתחייב ממון בשעה שמוציא אותו. אין אדם מתחייב מיתה וממון, ולכן פטור הוא מחיוב מיתה של גניבה.

מקשה גמ' איך יכול להיות שקונה ומוציא בשעה אחת. הרי, הוצאה צריך להיות לתוך רשות הרבים, ואין משיכה)שמסתמא הוא אופן הקנין(לא קונה ברשות הרבים.

רב אשי נותן תי', אבל לא פשוט מהו התירוץ. מרש"י ותוס' מצאנו שלש גירסאות בתי' של רב אשי, ונבאר מהו התי' לפי כל אחד מהם:

גירסא ראשונה:

רש"י גורס שרב אשי אומר: "כגון שצרף ידו למטה משלשה וקבלו כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה לו כארבע על ארבע." זאת אומרת שנותן יד אחד ברשות הרבים)למטה משלש טפחים(ויד אחד מוליך את החפץ. מוליך את החפץ בידו האחד לתוך ידו האחר.

פי' רש"י:

רש"י מפרש שכאן קונה בקנין יד, ולא בקנין משיכה. דימה רש"י את זה לקנין הגבהה, ובאר שאף שבדרך כלל אין קנין הגבהה פחות משלשה טפחים, כיון שיד חשוב כארבע על ארבע, יש בו קנין הגבהה[18]. אז, נמצא שכשנותן לתוך ידו, נח על ידו, וחייב חיוב שבת, וקנה אותו בידו, ונמצא שגנב אותו.

---

18 יש לדון מה רש"י בא לומר חשיבות– למה יד חשוב כלל–והוא שהגבהה לא מהני, שלא הגביהה אותו באופן שלא נחשב על האדמה, כיון שיש לבוד, אבל יש חשיבות אחר, והוא יד)או שמה שהוא על יד חשוב או חשיבות יד עושה שלא נחשב על הקרקע(או שמפרש למה יד חשוב כאן, שהוא קרוב לקרקע והו"א שנידון כקרקע.

ואם תאמר למה לא יכול להיות גבוה שלש טפחים. תי' רש"י שאם כן נמצא שהגביה אותו שלש טפחים, וכבר קנה בזה. ואם תאמר למה לא יכול להיות שהגביה אותו שלש טפחים אחרי שהגיע לרשות הרבים. צריך לומר שקנה כשידו עוד הולך ומגביה)אחרי שהגיע לשלש טפחים(, אבל לא חייב חיוב שבת עד אחרי כן.[19]

ואם תאמר איפה לא קונה, ואיפה אינו בידו כשמגביה אותו. ויש לומר שרק אומרים שיד של אדם חשוב כארבע על ארבע לחפץ שיושב בתוך ידו. אבל, אם יושב בחפץ בידו, או- יותר מזה- אם תולה על ידו, אינו קונה. כמו כן, אם מגביה אותו בחלק אחר מגופו- נמצא אם מושך למעלה בחלק אחר מגופו או אם דוחף דבר למטה שגורם שהחפץ עולה- לא קונה.

על זה מקשה תוס' שלש קושיות:

קושיה ראשונה:

הקשה איך נביא מאמר של רבא. מאמר של רבא אומר שיד נחשב מקום ארבע על ארבע לענין שבת. זה לא יגלה כלום על יכולתו לקנות ביד. רש"י, כנראה,

---

19 יש לדון אם זה אמת. יותר מזה, יש לדון למה לא אומרים על זה דין של רבי אבין. ותחשב. אולי רוצה לתרץ אף בלי דין של רבי אבין. אוליל הדין הוא להיפך, שאולי נח לענין שבת אף כשעוד מגביה, אף למטה משלש טפחים. ויש לדון אם נאמר דין של רבי אבין ע' זה, כשחיוב מיתה בא קודם.

חולק על זה, וסובר שאחד סיבה לאחר.)אפשר לבאר שחולקים למה צריך מקום ארבע בשבת. יכול להיות מפני שצריך להיות על מקום חשוב, ויכול להיות מפני שצריכים להיות בטוחים שלא יפול. לצד ראשון, נלמד מזה שיש חשיבות ליד, ואז אולי יכולים ללמוד מדין שבת. לצד שני, גמ' רק אומר שלא חוששים שיפול מיד, כיון שיכול לאחוז)לא מוכרח שזהו הקמ"ל, שאולי הקמ"ל הוא שכיון שהוא חשוב, אף שיכול ליפול, נח(. אז, לכאו' זה לא מלמד כלום לענין הגבהה.)ויש לדון, שגם לענין הגבהה יש לומר כעין זה, שכיון שנתן לו מקום שישאר שם, אף שאינו מקום יותר חשוב, יותר קל לו לקנות בהגבהה.((

יש להעיר שיותר היה לו לתוס' להקשות מן הדין, והוא שלא מצאנו שרש"י יאמר שיקנה בהגבהה פחות משלש טפחים אם יושב החפץ במקום ארבע על ארבע. יש לדון, שאולי אף שלא אומר כן, ואף שלא משמיע כן במקום אחר חוץ מכאן, אולי סובר כן. ותחשב.

ונראה שיש לדון אם מקשה תוס' שאף שחשוב הוא כארבע על ארבע לענין שבת, רק מצאנו חשיבות למקום ארב על על ארבע בשבת, או שאולי מה שהוא חשוב כמקום ארבע על ארבע הוא רק לענין דיני שבת. ותחשב.

קושיה שניה:

מקשה למה צריך להביא הוכחה ממאמר של רבא. הרי, פשוט שיד קונה, שהרי קרא אומר שיד קונה בגט)שכ', "ונתן בידה"(.

אפשר לדחות שגמ' רק מסביר למה הוא כן, אף שקרא בפירוש הוא, אבל קשה שיצטרך לבאר קרא.

היה לו לתוס' להקשות, באמת, יותר מזה, שאם תי' של רב אשי מביא ראיה לזה, משמע שהחולקים לא מודים לזה. הרי, פסוק הוא, ואיך אפשר שלא מודים לו. ויש לדון, שיש לומר שרק לא רוצים להוקים אותו בציור זה. ויש לדון.

קושיה שלישית:

עיין לעיל, שבארנו למה צריך להיות פחות משלש טפחים. הקשה תוס' למה לא נוקים אותו גם למעלה משלש טפחים)ואז לא צריכים חידוש של רבא(, כשרשות היחיד הוא שלש טפחים יותר מרשות הרבים. אז, לא קונה אותו עד שמוציא אותו, וכיון שמוציא אותו, נח.

תוס' כאן מוסיף שאילו היה כן "הוה מייתי מדרבא אקנין ואשבת." לא כל כך פשוט מה כוונת תוס', שיש שתי בעיות גדולות עם מה שאומר.

הראשון הוא שלכאו', תוס' לא מכוון להקשות למה לא פי' רש"י את הגמ' ככה, שאי אפשר לפרש את הגמ' ככה, כיון שגמ' אומר שהוא למטה משלש טפחים.) ויש לדון, שיש לומר שפחות משלש טפחים רצה לומר פחות משלש טפחים מרשות היחיד. אם זה נכון, נמצא שיש פי' אחר בגמ' לפי גירסא זו. אבל, אם כן, צריך ביאור למה תוס' לא מפרש כן, אלא נוקט גירסא אחרת.(כיון שכן, קשה למה מזכיר מה היה מאמר של רבא ראיה לו, שלא מוכרח להיות ראיה לכלום. ותחשב. אולי בלי זה, היה אפשר לתרץ שרצה לתרץ על פי מה שאמר רבא.

דחוק. גם אפשר לומר שתוס' רק מבאר מה יעשה גמ'. אין צורך למצוא פשט לרב אשי שיביא מרבא, אבל תוס' מבאר, אגב, שיביא מרבא להוכיח את הדין.

השני הוא שתוס' אומר שצריך מש"א רבא לקנין ולשבת. מובן למה צריך אותו לשבת, שהרי צריך הנחה על מקום ארבע על ארבע. אילו היה בתוך שלש טפחים, לא היה צריך חידוש של רבא, כיון שלבוד עושה שנח על הקרקע, אבל למעלה משלש טפחים צריכים חידוש של רבא. אבל, קשה למה צריך דין זה לקנין. לכאו', יקנה כיון שנמצא שמגביה אותו יותר משלש טפחים. אפשר לדחוק ש"לקנין ושבת" רק רצה לומר "כדי שיהיה קנין עם חיוב שבת," והוא שבלי זה, רק יהיה קנין כאן. גם אפשר שסובר תוס' שאפשר לומר)חוץ מקושיה ראשונה שהק' תוס'(שאם לא מגביה אותו, אלא הוא גבוה בידו, לא קונה אלא מפני שידו מקום חשוב של ארבע על ארבע. ותחשב.

קצת קשה למה תוס' סובר שציור זה או פשט זה יותר טוב מפשט של רש"י. נכון הוא שעכשיו לא צריך להיות פחות משלש טפחים, אבל צריך להיות שרשות היחיד הוא יותר משלש טפחים גבוה מרשות הרבים.

גירסה שנית:

ר"י בן רבינו מאיר מצא בספרי אשכנז גירסא זו: "כגטו שצרך ידו למטה משלש טפחים אי נמי כדרבא...."

הפירוש הוא שגמ' אומר שני תירוצים. בשניהם, כיון שהחפץ הוא בתוך ידו, קונה. אבל, צריכים למצוא איך חייב חיוב שבת, ואיך נח. לזה, גמ' נותן שני ביאורים.

הראשון הוא שנח בתוך שלש טפחים. כיון שידו בתוך שלש טפחים, אומרים לבוד, ונחשב כנח על מקום ארבע על ארבע[20]. השני הוא שאף למעלה משלש טפחים ידו נחשב כמקום ארבע על ארבע, כשיטת רבא.

קושית תוס':

תוס' מקשה שנמצא שמצדד גמ' נגד חידוש רבא, וחושב שאולי ידו של אדם אינו כמקום ארבע על ארבע. מקשה שמצאנו הרבה אמוראים שסוברים כרבא. איני יודע למה זה כל כך פשוט לתוס'. הרי, מצאנו תירוצים אחרים לבאר המשנה בתחי' שבת, וצריך לומר שהם חלקו על חי' של רבא. אולי סובר תוס' שמסתבר שכולם חזרו, או שלא יצדד גמ' כמותם נגד רבא והאמוראים הסוברים כמותו.

גירסא השלישי:

רבינו תם גרס: "כגון שצירף ידו למטה משלש וכדרבא." לא מבאר גמ' איזה דין של רבא הוא, אבל רבינו תם מפרש. כדי שאנו נפרש, נקדים בדין אגד יד, וכדי

---

20 נראה שהביאור הוא שידו נחשב מחובר לקרקע, ואז מונח על דבר גדול שכולל ידו וקרקע. גם יש לומר שכיון שהחפץ הוא בתוך שלש לקרקע, נח עליו.)יהיה נפק"מ אם חלק מידו הוא בתוך ג"ט, אבל החפץ אינו בתוך ג"ט. לשון תוס' אולי משמע כלל שני.

לעשות כן, נסכם גמ' בשבת למטה.[21] ר"ת מניח שרבא אומר שאגד יד לא שמיה אגד.

---

21 משנה אומר שאם אדם רק הוציא מקצת כלי– נתן את הכלי במקום שחציו ברשות היחיד וחציו ברשות הרבים– לא חייב. גמ' מביא מחלקת אמוראים מה הדין אם רק הוציא מחצה הכלי אבל הוציא חפץ שכל שבתוכו. למשל, אם היו בתוך אותו כלי פירות קטנות, כמו חרדל, חולקים אם חייב או פטור. מחלקת זה נקרא "אגד כלי שמיה אגד או לא שמיה אגד." "אגד כלי שמיה אגד" אומר שכלי מצרף כל מה שבתוכו, וכל זמן שמקצת הכלי בפנים, לא הוציא. "אגד כלי לא שמיה אגד" אומר שכלי לא מצרף כל מה שבתוכו, ואף שמקצת הכלי בפנים, הוציא.

רבא אומר על המשנה: "לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ולבועין, אבל מלאה חרדל חייב." נמצא שסובר שאגד כלי לא שמיה אגד. אביי אומר שהוא גם אם מלאה חרדל. אז, סובר שאגד כלי שמיה אגד.

אחרי שאמרו כן, גמ' מספר, חזרו בהם. נמצא שרבא סובר שאגד כלי שמיה אגד, ואף אם מלאה חרדל פטור, ואביי סובר שאגד כלי לא שמיה אגד,ואם מלאה חרדל חייב.

מקשה גמ' סתירה בדברי רבא ואביי. רבא אמר שבמוציא פירות ביד פטור ובכלי חייב ואביי אמר שביד חייב ובכלי פטור. נתחיל לדון בדין כלי. לכאו', אותו מחלקת תלוי באם אגד כלי שמיה אגד או לא. אם היה מוציא אותו בפני עצמו, היה חייב, כיון שהוציא את כוף. אבל, כיון שהוא בתוך כלי, ולא הוציא את מקצת הכלי, יש לד לפטור אותו. הרי, רבא אומר שבכלי חייב, שאגד כלי לא שמיה אגד, ואביי אומר שבכלי פטור, שאגד כלי שמיה אגד. זה אינו כמסקנא של רבא ואביי. לא רוצה גמ' לומר שמימרות אלו נאמרו קודם חזרה, מסתמא מפני שהיה לבעל השמועה לומר עליהם, "אבל אביי ורבא חזרו בהם.")שוב ראיתי שתוס' אומר שקיים ליה להש"ס שהיה אחרי חזרתם.(

גמ' מתרץ שצריכים להחליף. יש לדון מה נחליף–שיטתם בביאור המשנה או שיטתם במוציא פירות.

הציור הוא שהוציא חפץ וגרר בידו, והוא נשאר בתוך רשות היחיד. כיון שידו פחות משלש טפחים, לפי רבא ידו לא גרר בתר גופו, וחייב.

לגי' זו, קשה למה אומר שהוא בפחות משלש טפחים, ולא בציור שלא היה המוציא נשאר ברשות היחיד, אלא היה ברשות הרבים. ויש לדון איזה יותר טוב, שבכל אחד יש אוקימתא.

עכשיו, נבאר דין יד. מוליא ביד הוא כשאדם נשאר ברשות שאם התחיל החפץ שיוצא ורק מוליא את הפרי בידו ומשאיר את הפרי בחוץ בידו. רבא אמר)אם נניח שמחליף את השני(שביד חייב ואביי אומר שביד פטור. גמ' מביא ראיה לשיטת אביי. משנה אומר שאם פשט אדם את ידו לחוץ ונטל אחר מתוכה, לא חייב. אילו נאמר כרבא, קשה למה לא חייב כאן. תי' גמ' שיש חילוק בין בתוך שלש לגמעלה משלש. רבא רק מחייב אם ידו הוא בתוך שלש לקרקע.)נראה שהענין הוא שידו נמשך בתר גופו. אבל, כיון שהוא קרוב לקרקע, לבוד עושה אותו קצת חלק מן הקרקע. זה מחשיב אותו, ולא נגרר. יותר מזה, כיון שקצת אדמה הוא, אין כ"כ סיבה שיגרר, שאדמה לא נגרר בתר גופו.(

תוס' בכתובות קורא למחלקת זה "אגד יד שמיה אגד או לא שמיה אגד." "אגד יד שמיה אגד" אומר שידו נגרר בתר גופו, ולא נחשב שהוא ברשות אחר, ולכן הוא פטור. "אגד יד לא שמיה אגד" אומר שידו לא נגרר בתר גופו, ונחשב שהוא ברשות אחר, ולכן הוא חייב. נמצא, אז, שאם נניח להחליף את הממר השני, רבא אומר שאגד יד לא שמיה אגד ואביי אומר שאגד יד שמיה אגד. אם נניח שמחליפים את מאמר הראשון, אז יהיה להיפך.

תוס' בכתובות אומר שרבא סובר שאגד יד לא שמיה אגד. צריך לומר שסובר שגמ' מהפך את האחרון.)אני הייתי אומר שממה שלא פי' גמ' איזה מהם משמע שגמ' לא יודע. גמ' רק אומר שיש לנו שני מאמרים, והם בוודאי סותרים זה את זה, וצריך להפך את אחד–אבל לא ידוע איזה.(

אבל, בין הכל, עיקר תי' של רב אשי הוא שלא קשה איך יכול לקנות כיון שלא קונה במשיכה ברשות הרבים, שלא קונה כאן במשיכה, אלא בקנין אחר של יד. אז, יכול להתחייב חיוב שבת, שמביא אותו לרשות הרבים, ויכול לקנות אותו.

תי' שלישי של הגמ')תי' של רבינא([22]:

גמ' דוחה הנחה עיקרית של הקושיה. המקשה מניח שאין משיכה קונה ברשות הרבים; רבינא אומר שמשיכה קונה ברשות הרבים. אז, יש ציור קל שבו חייב מיתה וממון בזמן אחד, והוא כשמוציא אותו לרשות הרבים. עיין לעיל)למטה(שבארנו צדדים למה לא יקנה ולמה יקנה.)בזה, צריך לע' בתוד"ה וברשות הרבים נמי קנה, ובמה שנבאר בו בס"ד.(

---

22 עיין בלשון הגמ', שמשמע שרבינא סובר שלא קרה תי' שני)או אף תי' ראשון(. אבל, ע' ברשי שלא משמע שמפרש כן, וכשאומר שרבינא "מתני" כן, רק רלהלומר שכן מתנה את הדין. יל"ל, שבדר"כ, גמ' לא משתמש בלשון כזה.

ביאור דיון גמ' איפה משיכה קונה:

הקדמה:

אם אדם מושך חפץ. של חברו, קנה אותו. אבל, לא בכל מקום משיכה קונה. יש חמש מקומות:

1. ברשות הבעל הראשון. שם, משיכה לא מהני.
2. ברשות אחר. שם, משיכה לא מהני.
3. ברשות עצמו. שם, לכאו' משיכה מהני, אבל אין צורך, שכבר יש קנין חצר.)אולי נמצא אם אינו שמור, והוא לא קרוב לו, אלא מושך אותו מרחוק.(
4. ברשות הרבים. חולקים רב אחא ורבינא בזה. רב אחא אומר שמשיכה לא קונה, ורבינא אומר שמשיכה קונה. בזה ידון גמ' שלנו.
5. בסימטא. סימטא הוא מקום כעין רשות הרבים, במה שאינו של איזה יחיד, אלא שלא מצוי בו רבים. שם, משיכה קונה.

ביאור המחלקת:

גמ' מבאר שמחלקת רב אחא ורבינא בקנין משיכה ברשות הרבים תלוי בדיוקים ממשנה. יש משנה אחד- שנביא בס"ד- וכל אחד מהם מדייק את שיטתו מן המשנה.

המשנה:

משנה מדבר בגנב, ומבאר מתי גונב חפץ)והנפקא מינא הוא שאחרי שגנב אותו, חייב בכל אונס שקורה לו(. כדי שייחשב גנב, צריך לעשות מעשה קנין עליו. יש שני בבות למשנה:

בבא ראשונה אומר שאם משך אדם את חפץ של בעל הבית והוא עדיין בחצר בעל הבית, לא חייב על אונס. במילים אחרים, אין משיכה קונה ברשות הבעל הראשון)1 שלעיל(.

בבא שנית אומר שאם הגביה אותו, אף אם נשאר בתוך רשות של בעל הבית, או שהוציא אותו מרשות של בעל הבית[23], חייב על אונס.

דיוק של רבינא:

רבינא דייק מבבא ראשונה. שם אומר שאם נשאר ברשות של בעל הבית, לא קנה. משמע שאם לא נשאר שם, אלא הוציא אותו לשום מקום אחר, קנה אותו. זה כולל הוצאתו לרשות הרבים, ונמצא שמשיכה קונה ברשות הרבים.

---

23 לגב, לשון זה של משנה משמשע שסיבה עיקרית של הקנין הוא מה שהוציא אותו מרשות הבעל, ולא מה שהביא אותו לרשות שלו.)ולע שהיה קל לומר שנקולה זו–מהו עיקר ענין משיכה–הוא מחלקת בין רבינא לרב אחא.(

יש להעיר שלכאו' זה יוכיח שגם קונה אם הוציא אותו לרשות אחר)ציור 2 שלעיל(, ולא נראה לי שזה הדין. נראה שיש לדחות בשני אופנים:

- אולי לא צריך להזכיר את זה כיון שהוא ממש אותו דבר. 1 ו2 הם שניהם קנין ברשות היחיד שאינו שלו. אז, כאילו הזכיר אותו. ויש לדון, שהיה אפשר לחלק בין רשות של הבעל ורשות של אחר)בפרט אם עיקר הקנין הוא הוצאה מרשות הבעל, ולא הכנסה לרשות הקונה, כמו שהערנו למטה(.
- אולי לא מצוי שאדם ימשך אותו מרשות חבעל הבית לרשות אחר, ואז אינו נתמעט. במשנה רק ממעט מקומות שמסתבר שימשך לשם ושאינם רשות הבעל. אבל, כיון שלא ימשך לרשות אחר, אינו נתמעט.

דיחוי:

גמ' מבאר שרב אחא דוחה דיוק של רבינא, ואומר שרשות הרבים נקרא רשות בעל הבית. נראה לי שיש שני דרכים לבאר תי' זה. אפשר לבאר שהוא תי' ראשון שכתבנו לעיל)בביאור למה לא ממעטים חצר של אחר(, והוא שרשות בעל כולל דין של רשות הרבים, שהוא אותו דבר, שאינו רשות של הקונה. לשון הגמ' לא משמע כן כל כך. יותר משמע לומר שגמ' מתרץ שאף אם אינו יושב בתוך חצר של בעל הבית, הרי הוא ברשות בעל הבית אם רק הוציא אותו לרשות הרבים. יש לדון למה ייחשב כן. באמת, לא פשוט לבאר מהו הרשות. בהשקפה ראשונה, הייתי אומר שרשות רצה לומר שליטה. אם מביא אותו לרשות שלו או לסימטא, הוא ברשות של הקונה. אבל, אם רק מביא אותו לרשות הרבים, עדיין הוא

בשליטת הבעל. זה יכול להיות מפני שלא הפסיד הבעל שליטה, שמסתבר שמישהו יראה אותו ויחזור אותו לו[24], או שתמיד יש לבעל שליטה כיון שהוא שלו, ורק שבדרך כלל, בא למי שהביא אותו לביתו שליטה. אבל, ברשות הרבים, לא בא לו שליטה, שיש הרבה בני אדם שם, ולא קל להשתמש בו. אבל, יש להעיר שאומרים לשון של רשות גם במקומות שלא מסתבר שרצה לומר שליטה, שגם תולים גניבה בו, אף שלכאו' אם השאיר אותו בביתו וחברו בא לביתו, אין לו שליטה. ויש לדון אם מילה זו של רשות אומר אותו דבר. אף אם אומר אותו דבר, יש לדחות שגם שם רצה לומר שליטה, והוא שאם לא לקח אותו, לא מניחים שבאמת יעשה בו דבר, ואז עדיין השליטה לבעל. גם אפשר שרשות הוא ש"מקומו" הוא בשליטת בעל הבית. אם אדם רואה דבר שלא יצא מרשות בעל הבית לרשות אחר, אלא רק יצא מרשות בעל הבית, יאמרו שמקום שראוי להיות הוא ברשות בעל הבית. אבל, אם הוא כבר בשליטת אחר- ולזה לפעמים צריך שיצא מרשות הבעל- יאמרו שמקומו הוא עכשיו בשליטת אחר. ותחשב.)כשאני אומר מקומו, איני אומר מקומו הראוי על פי הלכה, שזה ידוע. אולי הוא מקומו הראוי על פי שכל בני אדם, אבל נראה יותר מזה. נראה שבני אדם חושבים מי שולט עליו בעיקר עכשיו. אף אם הרגע לא שולט עליו בעל, הוא בדעת בני אדם להיות השליט עליו. ותחשב.(

---

24 לז, יש לדון בקנין ממש, שלא בקנין. ויש לדון אם כניס עם ידיעת קרק' זה.

יש להעיר בדיחוי זה)וכן יש להעיר בדיחוי שיבוא לקמן, ולא תלויים זה בזה(שיש לדון אם זה דוחה את הדיחוי לגמרי או שמצרף עם הדיוק שלו. במילים אחרים, אם לא היה לו הדיוק שלו, יש לדון אם יסתפק או יחשוב כדיוק זה. אם נאמר יאמר כדיוק זה, עדיין יש לדון אם דיוק שלו דוחה דיוק זה או מתיר אותו. אין משנה צריך לדקדק בלשונו, לשמור שלא אומר מה שמשמע דבר שלא נכון, אם כבר גילה נגד אותו דבר שלא נכון. אז, אם כבר יש דיוק אחר, אפשר שלא חש כל כך בשאר חלקי המשנה, ואז אין לדייק מהם. ותחשב.[25]

דיוק של רב אחא:

רב אחא מדייק מבבא שנית של המשנה. שם, דן בשני ציורים- במגביה ובמשיכה. מניח ששניהם דומים)כיון שנתן ביחד באותו בבא(. אז, כמו שהגבהה מביא אותו לרשות של הקונה, כך צריך שמשיכה מביא אותו לרשות של הקונה.[26]

---

25 ולע שאפשר לחלק בין שניהם, כיון שאחד בא מדיוק ברישא ואחד בא מדיוק בסיפא, ושל רישא כבר נודע בלימוד סיפא, אבל סיפא לא נודע בלימוד רישא. ותו"ת. כמו כן, יש לחלק בינהם כיון שהם דיוקים חלקים עם דיחוייס חלוקים.

26 יש לדון מהו הדיוק. הפשטות הוא שמדייקים שכמו שהגבהה רק מהני אם מביא לרשות הבעל, כך משיכה רק מהני אם מביא לרשות הבעל. אבל, אולי יותר מסתבר לדייק שמשיכה שבו מדבר משנה הוא דומה להגבהה שמדבר)אז אינו אומר ששני דברים קרובים זה לזה במשנה צריכים להיות דברים דומים, אלא אומר ששני דברים קרובים זה לזה במשנה צריכים להיות באותו ציור(, והוא שמביא לתוך רשות שלו. נמצא שמשנה אמר משיכה לסימטא, ולא לרשות הרבים. מה שלא אמר משיכה לרשות הרבים משמע שלא מהני, שלכן לא אמר אותו.)אבל, יש לדון, שאולי לא אמר א ותו כדי לדמות להגבהה. ויש לדון, שאולי אין צורך להביא שניהם)אבל,

יש להעיר שהיה אפשר לדחות שרבינא לא סובר שמשיכה מהני אף שאינו מביא אותו לרשות הקונה, אלא סובר שכשמביא אותו לרשות הרבים, מביא אותו לרשות הקונה.[27]

אבל, יש להעיר שלכאו' רק רואים שלא סובר שהוא מביא לרשות שלו כמו שמגביה מביא לרשות שלו. כיון שזה נכון, אף אם סובר שמביא לרשות שלו קצת, ולכן חולק, עדיין יש לומר שכוונת הגמ' הוא ללמוד שכמו שגבי מגביה מביא לרשות שהוא מאד שלו, כך גבי משיכה הוא. ותו"ת.

אף בלי תי' זה, יש לדון, שדחוק לומר שרק אגב הוא. כיון שהגענו לזה, יש להעיר שאולי כל הדיוק בא ממה שהוסיף ליור מיותר, כדי להקיש, ולא ממה שהס קרובים זה לזה.

ויש להעיר שאס רק לומדים דין זה מזה, אז מעניין, שהייתי אומר שאולי אין דין כזה בהגבהה, שלא נאמר שלא קונה אס לא מביא אותו לרשותו, שכל מגביה בהכרח מביא אותו לרשותו. ותחשב על זה.

27 בוודאי לא צריך להיות שהמקוס הוא רשות הקונה, שאין סימטא רשות הקונה. ויש לדון, שיש לומר שסמטא והא מקוס שיש לכל אדס רשת להשתמש, אבל רשות הרבים אינו כן, אלא יש רשות לרבים להשתמש שס, ולא לכל יחיד. ותחשב על זה, שזה לא ברור כלל, ואני רק מרמז לגדלים.

דיחוי:

רבינא דוחה שלא אומרים שהגבהה ומשיכה צריכים להיות דומים, אף שנאמרו ביחד. אז, אין להוכיח שצריך למשוך אותו לרשות שלו.

בכל כעין זה, יש לדון אם אין סיבה לומר שהם דומים)סובר שאף שהם בבבא אחת של משנה, אין הכרח לדמות אותם(או שיש מניעה)שכיון שבין כך ובין כך יש חילוקים רבות ביניהם, משנה לא משווה אותם[2928](.[30]

---

28 יש להוסיף שאולי כוונת רבינא לומר שדרך קנין שלהם הוא חלוק, ואז בוודאי אינם דומים זה לזה)או שאז אין סיבה או שיש מניעה(. אם כן, נמצא שאולי חולקים איך קונה בהגבהה או איך קונה במשיכה. אולי אפשר על ידי זה לומר שרבינא הולך לשיטתו, לומר שמשיכה קונה ברשות הרבים.

29 או שזה מוכיח לנו שמשנה לא חש שיהיו בבבא אחת אף שלא דומים או שרק יש בעיה אם הם בבבא אחת והם אולי דומים, אבל אם הם בוודאי דמיס, הוא כאילו התנא אומר שהם לא דומים, ואז אין ללמוד. ותחשב על זה.

30 היה נראה לומר ששני שיטות של רבינא תלויים זה בזה. מדייק מרשות הבעל כיון שסובר שמשנה מדבר בלשון מאל פשוט. רשות הבעל אומר רשות הבעל. לכן, מוכרח שאם הוציא אותו לרשות הרבים, שאינו רשות הבעל פשוט, קנה. כמו כן, אז, יש לומר שהדמיון בין הגבהה להוצאה צריך להיות דמיון פשוט. כיון שבדרגה פשוטה אינם דומים כל כך, מוכרח שלא מכוון לדמות אותם. אז, אין ללמוד ממה שהם באותו בבא. ותחשב. ר"א החולק ג"כ הולך לשיטתו, שחולק על הנחה זו, וסובר שמשנה מדבר במילים יותרלומדיסים.

ביאור סוגיית מלקות וממון:

קושיית גמ':

גמ' מקשה על המשנה, מצירוף שני משניות אחרים. משנה שלנו מחייב כל חיובי כרת)כמו אחותו(בחיוב קנס. הרי, משנה במכות אומר שמי שבעל חיוב כרת)כמו אחותו(חייב מלקות. נמצא, אז, שמשנה אומר שאף שבביאה שלו נתחייב מלקות, לא פטור מחיוב ממון של קנס.

אבל, קשה, שבמכות, גמ' לא אומר ככה. שם , רבנן ורבי מאיר חולקים בדין עדים זוממים. רבי מאיר אומר שמקבלים שני עונשים- כאשר זמם ומלקות- ורבנן אומרים שרק מקבלים עונש אחד- כאשר זמם- שתמיד לא מקבלים ממון ומלקות.

אז, משנה שלנו קשה, שכיון שמקבל מלקות, איך מקבל גם עונש ממון. כדי לתרץ לקושיה זו, כמובן, היה אפשר לדחות אחד מן השלש מקורות: היה אפשר לומר שאין חיוב קנס, היה אפשר לומר שאין שאין חיוב מלקות, והיה אפשר לומר שאין חיוב מלקות פוטר חיוב ממון.

תוס')בד"ה וקיי"ל(מבאר שעכשיו סובר גמ' שיתחייב מלקות, ולא ממון.

נדבר כאן קצת על פטור ממון שבא מחיוב מלקות.

קל לדון מהו הפוטר, אם הוא העבירה)או מה שעבר על ציווי ה' או מה שעשה סיבות רעות(, סיבה לעונש, חיוב עונש[1], עמידתו לעונש, או העונש. כמו כן, קל לדון למה יהיה פוטר.)בכל זמן שדנים למה בדבר כזה, יש לדון בדיון יסודי, והוא שיש לדון אם לכולם יש סיבה לפטור או רק למקצתם, והשאר הם מדין לא פלוג.(

נתחיל בדיון פשוט, והוא אם אין סיבה או שיש מניעה.

נתחיל בצד שיש מניעה. קל לומר שיש מניעה רוחנית, שמה שיש חיוב אדם מונע מלהיות חלק אחר. אולי עושה שטוב שיפטר ואולי עושה שרע שיתחייב, אבל בין כך ובין כך איני מוסיף כל כך הבנה. גם אפשר לומר שלא רוצים לתת לו שני החיובים, כיון ששניהם ביחד הם יותר גרועים מכל אחד אחד בפני עצמו. אז, לא יכול לחייב שניהם בזמן אחד. ויש לדון למה, אז, תלוי בזמן עבירה שלו, שייתלה בזמן שבית דין פוסקים לחייב אותו. יהיה לנו כלל, שרק יכולים לחייב אחד חדש אחר שחייב את השני. אולי אז נאמר ש"יצא מבית דין זכאי," ולא יחזור להתחייב. ויש לדון, שפסק דין של בית דין לא יהיה לפטור אותו, אלא לחכות. יותר מכך, יש לדון למה לא פטור אם עשה שניהם בזמן קרוב זה לזה, ובא לבית דין ביחד על שניהם. קל לומר שזה ההגדרה הכי טובה לנקוט.

---

1 שאולי יש חילוק בין סיבה לעונש וחיוב עונש. אולי סיבה לעונש הוא שעשה שוס דבר רע עד כדי שטוב שיקבל עונש, אבל חיוב הוא, אולי, שבית דין של מעלה יצאו עליו וקבעו שהוא חייב.

גם אפשר שאין סיבה לחייב אותו. הרי, לכאו', לחייב אותו בדרך כלל, צריך שאיש מיוחד יעשה מעשה מיוחד, וזה יגרום חיוב לאותו איש מיוחד. אז, מכל זה, נמצא הרבה דרכים לבאר פטור.

אפשר שמה שהוא נתחייב עונש)או עובר עבירה(משנה אותו. חיוב ממון בא על מי שלא מתחייב מלקות, ולא על מי שמתחייב מלקות. צריך לומר שבא על מי שלפני זמן מתחייב מלקות, אבל לא על פי שעכשיו מתחייב מלקות, או מפני חילוק בין מה שיש לו חיוב ומה שעכשיו נברא לו החיוב או מפני שאין למי שהיה נתחייב לזמן זמן הכרח חיוב עכשיו[2].

זה עושה שאולי אין איש העובר והעושה איש הנכון, שלא על מעשי איש כזה יש עונש, או שאין איש הנענש נכון, שלא על איש כזה גזרה תורה עונש.

---

2 לכאור יותר כאן: הענין הוא שאולי מה שפוטר אותו הוא שיש עליו סיבה שהכריח שיענש. אם עבר לפני שעה, אין עליו סיבה כזה, שיש עליו סיבה שהכריח שיענש בין זמן עבירה לעכשיו. אבל, היה אפשר שיענש קודם כאן)אף שעכשיו אינו אפשר, שכבר עבר הזמן(. אבל, יש לדון, שלפעמים אין זמן. אבל, גם יש לדון למה לא פטור אם נתחייב ממון ושוב מלקות. ויש לומר שכיון שכבר חל חוב ממון לא פקע. גם ע' לקמן, שנ' שיילא לנו תי' אחר.

גם אפשר שאין איש העובר אותו איש הנענש, אולי מפני שזה עובר וזה לא עובר[3] ואולי זה מפני שזה חייב מלקות וזה לא חייב מלקות.[4]

גם אפשר שמה שיש למעשה שלו יחס עם דבר שני שעשה)או המעשה שעשה או הסיבות שברא, כמו שבארנו(, הוא מעשה חלוק, ולא מחייב אותם עונשים. קצת קשה, אז, למה אינו כן גם במצוות, שגם זה ישנה אותו. צריך לומר שקרא מגלה שאין זה שינוי הנצרך. ותחשב.

יש להוסיף שאולי אינו רק שתורה רק מחייב על "גונב," ולא על "גונב ומתחייב מלקות." אפשר לומר ששני המעשים נעשים אחד. במילים יותר טובים, כשצריכים לדון מה קורה, אי אפשר לחלק אותם, אלא מעשה שלו שבאותו זמן היה "גניבה ואכילת נבילה," ולא רק אחד מהם. אז, נראה שאולי רק יכול אותו דבר אחד לחייב אותו בעונש אחד, שכיון שכבר גרם עונש אינו כל כך רע. ותחשב. יותר מזה, יש לומר שכיון שכבר גרם חיוב אחד, נמצא שנתנו לו שם כבר, שהוא מחייב מלקות, והעיקר הוא ה"אכל נבילה." אולי אי אפשר לתת בו עוד שם, ולעשות העיקר ה"גונב." ותחשב על זה.

---

3 ואם תאמר תמיד הוא כן, שהרי תמיד זה עובר, באותו שעה, החיוב שמחייב אותו, ולא עובר בשעת עונש. צריך לחלק בין אם הוא אותו איסור שעליו מקבל עונש בין אם הוא איסור אחר. ותחשב.

4 ואם תאמר אם כן יפטור אם נתחייב מלקות אחרי כן. ויש לומר שאם כבר נתחייב מיתה, ואין חיוב שלו הולך.

גם יש לדון אם פטור ממון בא ממה שחייב מלקות, או שהיה פטור מלקות אם נשאר חיוב מומן, ותורה רצתה יותר בחיוב מלקות, ולכן בטל את חיוב ממון.)זה מניח שבדרך כלל חיוב מלקות מבטל את חיוב ממון. עיין לקמן בגמ' ובתוס', שידון בזה.( )זה, באמת, צד שמניעה הוא, אבל בו יש לדון למה מלקות יהיה פטור, ובו יש לדון בכל הצדדים שבארנו, ולכן נתננו את הצד הזה בסוף, כיון שהוא נשען עליהם.([5]

---

5 גם חקרתי בענינים אלו בפעם ראשון שלמדתי את זה בעיון, וכתבתי:

"ורמינהו– עיין ברש"י שמסביר מקור לדין זה. נראה שיש לדון בהגדרת סיבה לדין זה:

כשמעשה אחד גורם, על ידי שני רשעות, שני עונשים, אחד דוחה את השני.

כשמעשה אחד גורם, על ידי רע אחת שעושה, שני עונשים, אחד דוחה את השני.

אין מעשה אחד גורם שני רעות חלוקות.

אין משה אחד גורם שני רעות.

אין מעשה שחייב עליו עונש גורם רעה אחרת.

אין מעשה שחייב עליו עונש גורם עוררעה.

אין מעשה שנענש עליו גורם רעה אחר.

אין מעש שנענש עליו גורם עוד רעה.

תירוץ ראשון)עולא(:

במילים אחרים, יש לדון אם הותרה או נדחה. אם נדחה, לכאו', מה שדוחה אותו הוא שכבר נענש או שיהיה נענש)רלה לומר, תורה לא חייב אותו מפני שיהיה פטור אחרי שנענש(. אם הותרה, יש לדון אם מה שמתיר את חיובו הוא מה שעבר עמו או מה שנתחייב עמו או שנענש עמו.

גם יש לדון ביחס שני הרעות, אם הם צריך להיות חלוקים)כמו כאן, שאחד בא מאיסור אחות ואחד בא מרעת אונס(או לא צריכים להיות. מה שחייב, לפעמים, שני מלקות אומר לנו שצריכים להיות חלוקים. ותחשב.

עיין בלשון קרא, שלא חייב על שני רשעות. משמע שאין עונש כיון שיש שני רשעות חלוקים באותו מעשה. וא"ת אם כן נאמר אם כן לא ניתן לו מלקות בכלל. ויש לומר שלא מסתבר שיפטור משני החיובים. גם יש לומר שאם כן מצאנו חוטא נשכר. אבל, קשה, שנראה שזה רק יכול ללמד לנו מתי לא מקבלים מלקות. אז, היה מוכרח לומר כעולא, ולא כרבי יוחנן.

גם אפשר שקרא משמע שרק מקבל מלקות על אחד מן העונשים. אבל, קשה, שאולי זה מפני שמקבל חיוב ממון על האחר. אז, לא נראה שיכולים לומר כלל זה.

וא"ת איך יכול להתחייב על שני חייבי לאוויס. צריך ביאור אם יש שני שעות שם)שאולי כיון שהם כבר דומים במה שמחייבים מלקות, מסתבר שיש רע אחד גדול שנעשה.

באמת, אולי יש קרא שמוכיח שלוקים שנים, שאי לאו הכי, יש הרבה פסוקים מיותרים, שרק דורשים מהם עוד חיוב מלקות. ותחשב.)ויש לדון, שהיה אפשר לדרוש מהם "אם אינו ענין." אולי דרשה זו יותר מסתבר.(אפשר לתלות מה שהם רשעה אחת בדמיון העונש או בדמיון הרע. ותחשב."

עולא מתרץ שמשנה אחד הוא באחותו נערה ומשנה אחר הוא באחותו בוגרת. כמו שיתבאר לקמן בגמ', עולא סובר שכשיש חיוב ממון וחיוב מלקות, נתחייב חיוב ממון.[76]

---

6 כמו שהערנו, לפי תוס', לא הניח המקשה כן. אז, יש לדון למה לא מזכיר עולא נקודה זו בפירוש.

7 נבאר כאן, קצת, למה יסבור כן, ולמה ננקוט שזה דוחה זו, ולא זו דוחה זה. נראה שיכול להיות שני סיבות:

אולי רק לאחד יש כוח לדחות את השני. אין כלל שלא יכול להיות שני עונשים ביחד, אלא יש כלל שלא יכול להיות עונש אחד אם אין שני.

אולי יש מעלה לאחד מהם. (אפשר להיות שיש כלל שלא יכול להיות שני עונשים ביחד, ויכול להיות שרק לאחד יש כוח לדחות את חברו, אבל גיס אם תורה יפטור מאותו שפוטר כדי להתחייב מאותו שנפטר.)

יש לדון מהו המעלה:

שהוא יותר חמור.

שהוא יותר קל. קשה למה זה מעלה, כמובן.

שמחזיר ממון לבעל (כמו שאומר תוס'.).

משנה שלנו הוא באחותו נערה. יש לה חיוב קנס, כיון שהיא נערה, ואין חיוב מלקות דוחה את זה, אלא חיוב מלקות נדחה מפני זה. משנה במכות הוא באחותו בוגרת. אין לה חיוב קנס, כיון שהיא בוגרת, ואז אין מה שידחה חיוב מלקות.[8]

יהיו שני "שקלא וטריא"ים על תי' של עולא- אם, באמת, אין חיוב ממון, ואם, באמת, חיוב ממון דוחה חיוב מלקות, ולא להיפך.

דיון איך אין חיוב ממון:

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלא נוכל להוקים את המשנה במלקות בציור של אחותו בוגרת, שאף שם יש חיוב ממון. נכון הוא שאין חיוב קנס, אבל יש חיוב ממון, והוא חיוב בושת ופגם. חיוב בושת הוא חיוב ממון על מה שנתביישת במה שנבעלה.[9] חיוב פגם הוא חיוב ממון על היזק שבא לה על הביאה)שבתולה יותר טובה מבעולה(.

---

8 נמצא שמניח שאף שחיוב ממון פוטר מחיוב מלקות, אין זה פוטר מחיוב מלקות. יש לדון אם זה מפני שסובר, כמו שסובר רבי יוחנן גבי איסור מלקות בלי התראה, שצריך החיוב כדי לפטור, או מפני שסובר שיש חילוק גדול בין בילת אחותו נערה ואחותו בוגרת, ומה שיש באחד מהם חיוב ממון לא עושה שהאחר הוא איסור ממון. ותחשב על זה.

9 בכל כעין זה, קצת יש לדון למה הוא החיב. הרי, לכאו' לא בעל אותה בפני אנשים אחרים.)יש לדון, שהרבה פעמים חייב בקנס, ולריך לומר שהיו עדים שם.(רק יש בושת כשנולע לאנשים אחרים. כיון שכן, נאמר שהמביש הוא מי שמגיל לאחרים.)כעין זה, ר.מ.ש. הקשה

תי' גמ':

גמ' מתרץ שמשנה במכות מדבר באחותו בוגרת שוטה. כיון שהיא שוטה, אין לה בושת ופגם. אין לה בושת כיון שהיא כבר שוטה.[10] אין לה פגם כיון שהיא כבר נפגמה, במה שהיא שוטה.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלא נוכל להוקים את המשנה במלקות בציור של אחותו בוגרת שוטה, שאף שם יש חיוב ממון. נכון הוא שאין חיוב קנס, בושת, ופגם, אבל יש חיוב ממון, והוא חיוב צער. חיוב צער הוא חיוב ממון על מה שצער אותה כשאנס אותה.

ואם תאמר למה לא הקשה גמ' שני הקושיות האלו ביחד. כמו שלא מחלק בין פגם לבושת, אלא מקשה אותם ביחד, כך לא יחלק בין בושת ופגם לצער, ויקשה אותם ביחד. וי"ל שמשנה עצמו מחלק ביניהם)כיון שאין צער אלא באונס(, אבל אומר בושת ופגם ביחד. אז, נוקט כסדר המשנה. גי"ל שרצה להגדיל תורה

למה לא אומרים שמי שמגיל לבעל על הנאה נחשב המהנה.(אולהלרך לבאר כל אלו הוא שכבר עומד להיזק או כבר עומד להנאה. ותחשב.

10 יש לדון אם הענין הוא שלא מכרת בבושת או שכבר נתבייאשת במה שהיא שוטה. עיין בגמ' ב"ק שדן בפגם משפחה, שנראה שמשם ייצא לנו הוכחות.

ולהאדירה על ידי הוספת תירוץ וקושיה.)כמו"כ כ' ראשונים במק"א.(גי"ל שרצה להקשות אחד אחד)ויש לדון למה(, אלא שמסדר הגמ' רצה להזכיר גם פגם, והיה צריך לתת אותו בקושיה עם בושת. ותו"ת.

תי' גמ:

גמ' מתרץ שמשנה במכות מדבר באחותו בוגרת שוטה שפיתה. כיון שהיא בוגרת, לא חייב בקנס. כיון שהיא שוטה, לא חייב בבושת ופגם. כיון שפיתה אותה, לא מצער לה. לכן, לא חייב שום תשלומים, ולכן חייב מלקות.

תי' גמ':

אחרי שהכיר גמ' שאפשר להיות שמשנה שבמכות הוא בפיתוי, מעורר שבאמת, לא צריך להיות שהיא בוגרת ושוטה. אלא, יכול לתת לה רק עוד קרק' אחד לפטור אותה מכל דבר, והוא שיתומה היא. כיון שיתומה היא, כל החיובים באים לה. כיון שהיא מפותה, מוחלת על כל החיובים.[11])אז, עדיין צריכים מה שהיא

---

11 לא כל כך פשוט למה מניחים שמוחלת על כל החיובים. אולי רוצה להיבעל, ורוצה שתשלם לו. יש להעיר שאולי נוכל לומר שתורה גזרה שלא תקבל חיוב ממון, ואז כיון שנבעלה, נמצא שמחלה. אבל, יש לדון, שיש לדון למה יתחיל תורה את זה. גם יש לדון בזה, כיון שמניח שהיא יודעת את הדן הזה. יש לדון אם היא מוחלת על החיובים או על הסיבות לחיובים. דמילים אחרים, אולי חלק מסיבת התשלומים)וזה יותר מחודש בקנס(הוא זכות ולזון האב. אם לה יתחייב, אז הוא זכות ולזון שלה. כשנבעלת לו, בהכרח מוחלת על אותו זכות שלא להיבעל, ומגלה שרצונה להיבעל. ותחשב.אם מוחלת על הכסף, יש להעיר שלכאו' לא בא לעולם בזמן בילה. אולי מניחים שמיד אחרי בילה הוא כל כך מרוצה לה עד שהיא מוחלת. עדיין מחודש, כיון שקנס הוא, ולא חייב עד שבית דין מחייבים. אבל, עדיין, אז, יש לומר שלא מוחלת על זכות בילה, אלא על שום דבר אחר שחל אחרי הבילה גם אפשר שכיון שמחלה לפני כן,

מפותה, אבל כיון שהיא יתומה, לא צ' כן כדי שלא יהיה חיוב צער, שאף אם היה חיוב צער, היתה מוחלת עליו.(

יש להעיר שנמצא מזה שאף אם אדם יתחייב ממון, אלא שכנגדו מוחל על הממון, לא פטור ממלקות. נראה שחידוש זה תלוי בשלשה דברים. תחילה, תלוי איך מחילה מהני, אם הוא עושה שאין סיבה או עושה שאין סיבה עושה חיוב, או עושה שחיוב בטל. שני, תלוי על מה מוחל כאן, על זכותה שגורם את החיוב או על החיוב. ותחשב על זה.[12] השלישי הוא מה פוטר את חיוב המלקות, כמו שדנינו לעיל.[13]

מסתבר שמחלה למחר מכן, כשיש חיוב.)יש לדון אם מחילתה לפני כן הוא סימן או סיבה להנחה זו. ותחשב.(ויש להעיר שמהודש שיכול למחול על הזכות, שלכאו' חיוב ממון לא בא מזכות שלה, כיון שהוא קנס. אולי משום קנס, נתנו לה הזכות. אבל, לא נראהכן, שאז יהיה לו הנהגות של ממון, יש, עכשיו, זכות. גם אפשר שצריך קלת סיבת ממון כדי לחייב את הקנס)שלכן משלם לה, ולא לשום איש אחר(. ותחשב.

12 עיין במה שכתבנו בהערות על רש"י.

13 היה נראה לומר שאולי יש שני דברים שפוטרים את החיוב. על שנענש, הוא מה שייענש. אחרי שנענש, הוא מה שכבר נענש. אם מחל, אולי כיון שלא ייענש, ולא נענש, אף אם נאמר שנחשב כאילו שילם, לא יפטור, שבוודאי לא נענש, שעונש יש בו צער. ותחשב על זה.

דיון מהי"ת שמשלם ולא לוקה:

מתירוץ של עולא, רואים שסובר שכשבא חיוב מלקות עם חיוב ממון, משלם ולא לוקה. גמ' שואל מהיכי תיתי כן.

יכול להיות שגמ' לא יודע מה יקרה, אבל בוודאי תורה הגידה לנו, ועולא, כנראה, ידע מה הגידה לנו תורה, ואז שואל מה, לפי עולא, הגידה לנו תורה. גם אפשר שסובר שנראה לדרוש כרב יוחנן)לקמן בגמ'(שחולק על עולא. אז, שואל מה הטעם שעולא חולק על רבי יוחנן, ואיזה מקור יש לו נגד שיטת רבי יוחנן.

מקור ראשון- לימוד ממזיק:

אם אדם מזיק את גוף של חברו, נתחייב במלקות[14])עובר על בל יוסיף להכותו, שהוא לאו(ונתחייב בממון. אז, מצאנו מקום שיש לו חיוב מלקות וחיוב ממון. שם, יודעים שהדין הוא שמקבל רק חיוב ממון, ולא חיוב מלקות[15]. אז, נלמד מזה שכל זמן שאדם מתחייב ממון ומלקות, מקבל עונש ממון.

---

14 לא כל כך פשוט לי למה לא אומרים שזה לאו הניתק לעשה, שפסוק אומר שאם מזיק את גוף חברו, צריך לשלם. אז, נאמר שתשלומים שלו הוא מנתק את הלאו. אולי תלוי איך אומר אותו הקרא)שהרי, הקרא לא מזכיר איסור להכות בכלל קרוב למקום שמזכיר חיוב תשלומים(. ותחשב.

15 לא כל כך פשוט מהו המקור לזה. הרי, אם נאמר שסובר כריש לקיש, שאומר שאין חילוק בין איסור מלקות עם התראה לאיסור מלקות בלי התראה, מה שפסוק מזכיר חיוב ממון יגיד לנו

דיחוי הגמ':

הדרך לדחות לימוד הוא למצוא שהקרק' שמסתבר לגרום את הדין- חומרא או קולא- נמצא יותר במלמד מבלמד. אז, אם לומדים חומרא, נוכיח שהמלמד הוא יותר חמור. כאן, לא פשוט איך לדחות את הדרשה, שלא פשוט אם חומרא או קולא הוא לשלם ממון.[16] אז, גמ' יבאר דיחוי לכל צד:

שמחייב ממון ולא מלקות, שאי לאו הכי, אף פעם לא מצאנו חיוב ממון.)אגב, נוכל להביא ראיה ממה שלא רן גמ' באיסור קנס עצמו. הרי, תמיד עובר על איסור של פנוי הבא על הפנויה. אז, קשה למה לא מוכיחים מזה. אף שאין להוכיח כן)איסורים אחרים, אבל עדיין היה לו לנסות ללמוד ממנו כמו שנסה ללמוד מאלו. יותר מזה, היה לו לחלק שכאן יש שני איסורים. כל זה משמע שאיסור פנוי הבא על הפנויה הוא מדרבנן, ולא מדאו'. ותחשב על זה.(אם סובר כרבי יוחנן, אז זה לא מקור לו. עיין לקמן בגמ', שיביא מקור לדן זה לפי שיטת רבי יוחנן.

16 אני הייתי אומר שאין כלל לזה, אלא תלוי כמה ישלם. אז, אולי היה אפשר לחלק בין איסורים לומר ששאני איסור זה, שבו איך לשלם הרבה, ובאיסור זה לא צריך לשלם הרבה. אבל, כנראה גמ' לא חושב כמותי. ותחשב על זה.

דיחוי הגמ' אם ממון הוא חומרא:

גמ' מבאר שאי אפשר ללמוד מחובל בחברו כיון שחובל בחברו הוא יותר חמור [17] ממאנס ומפתה. הראיה לזה הוא שחייב בחמשה דברים[18]- חייב בנזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת [19].

קשה, שעם הרע של מאנס, עושה הרע של חובל בחברו)ולכן חייב בבושת צער ופגם(. י"ל שאינו חמור כאן, שלא מקבל חמשה דברים עליו, אלא שלשה. קשה, שהרי יש הרבה פעמים בגמ' ב"ק שרק חייב מקצת מן החמשה דברים, ועדיין מקבל אותם ולא משלם מלקות. אלא, צריך לומר שהחומרה הוא רק שחייב בכל פרט של מה שהזיק. אז, עדיין קשה. ותחשב.

ואם תאמר למה לא אומרים חומרא אחר, והוא שחייב אף על ידי בהמתו. וי"ל שכבר יש לו חומרא, ולא צריכים שניהם. גם יש לומר שאין זה אותו עבירה.)אין מלקים עליו, אבל עדיין חידוש הוא שאינו אותו עבירה. ותחשב.([20]

---

17 לא בדיוק רצה לומר שהוא יותר חמור, שמצאנו פירכא לראשון על שני ולשני על ראשון. אלא, רצה לומר שיש בו איזה חילוק חמור, שהרי יש בו חומרה אחת. אז, אפשר שיהיו לו חומרות אחרות. ותתשב.

18 וא"ת איך חייב על כל חיובים אלו. ויש לומר שהוא כעין מלקות ומלקות, שיכול להתחייב על שניהם. גם יש לומר שיש חוב אחד, והוא לשלם לכל ההפסד שלו. יש חמש מיני הפסד לו.

19 יש לדון למה לא רק רחה שהוא חיוב ממון, ולא קנס. ותתשב על זה.

דיחוי הגמ' אם ממון הוא קולא:

גמ' מבאר שאי אפשר ללמוד מחובל בחברו כיון שחובל בחברו הוא יותר קל ממאנס ומפתה. ההוכחה לזה)אולי הסיבה לזה(הוא שמצאנו לו היתר, והוא שבבית דין מכים מי שחייב מלקות. אבל, לא מצאנו שבית דין בועלים, ובוודאי לא בועלים את אחותם[21].[2322]

---

20 לריך לחשוב מהו הבילור בכל זה לבל נרלה לי שיש לו בילור.

21 בכל כעין זה, יש להעיר שמה שלינו ניתר מכללו כלן הוא שלינו שייך, שלין לורך להתירלותו. לז, זה לא מוכיח שום קולא. לס נלמר שהוא סיבה לקולא, לין זה קשה. לריך בילור למה יהיה סיבה לקולא. כנרלה, יותר קל לתת קולא לדבר קל. לריך בילור למה. ותחשב.

22 לכאו', גם היה לפשר לחלק לומר ששם פטור הוא כיון שלין לו חיוב קנס.

23 יש לדון לס שם הותרה לו לחווייה . יש להעיר שלכאו' הרע של חובל בחברו הוא שהולך נגד זכות של חברו שלא להכות לו. לז, יש לדון לס עונש רבנן היה לבטל לת הזכות לו רק לדחות לותו. ותחשב.

בבילור "הותרה מכללו" כתבנו בשי"ח ש"י בזבחים)טז:(פשט מעניין, והוא:

"יושב– ולא"ת יושב לא הותר מכללו. ושב ראיתי שתוס' מקשה כן. לפשר שענין הותר מכללו לינו שרוצים קולא במה שלפעמים נדחה, אלא שהוא מאד דומה לדבר המותר)עד שדבר הדומה הוא בכללו(, ולז לא מסתבר שהוא כל כך לסור. לז, יש לומר שיושב נחשב כעין הותר מכללו, כיון שהוא דומה מאד לעמידה."

נראה שיש דיחוי אחר. תוס' יכ' שהצד להקל ולחייב ממון הוא שטוב שייעשה מה שהוא פיי"ר, והרי בעל המעות חסר מעות. אז, נראה שיש לומר שרק אם מקבל הרבה)רצה לומר, על כל פרט של היזיק שלו, כמו בחיוב חובל)שמשלם על כל פרט(ודלא כשור המזיק)שרק מחייב נזק((מעות נאמר כן, ורק בהיזק, שיש בו חמשה דברים נאמר כן.

מקור שני- לימוד מעדים זוממים:

לפעמים, עדים זוממים מעידים על אדם שחייב ממון. כשניזומים, נמצא עליהם שני חיובים- חיוב ממון)שנלמד מ"כאשר זמם"(וחיוב מלקות)כיון שכ', "לא תענה," וכ', "והצדיקו"(. הרי, ההלכה הוא שחייבים ממון)כמו שיבאר גמ' לקמן(. אז, נלמוד משם שכל זמן שאדם חייב מלקות וממון, חיוב ממון הוא מה שחל.

יש לדון אם יש, באמת, חיוב ממון בעדים זוממים. הרי, החיוב שלהם הוא לעשות להם כאשר זממו. לפעמים, נמצא שזה ממון. כדי להחשיב שזה חיוב ממון, צריך לומר אחד משני דברים:

1. צריך לומר שהקובע של החיוב לענין דין זה הוא מה שלבסוף עושה. כיון שלבסוף הוא משלם ממון, הרי הוא חיוב ממון.)במילים אחרים, אף שיש סיבה שיעשה מה שזמם, כיון ששקר לבית דין, הרי העונש שמקבל לבסוף הוא ממון.(

2. צריך לומר שהעונש שלו אינו כאשר זמם, אלא הוא ממון. יש הרבה דברים חלוקים שיכול לעשות כשמעיד כעד זומם, ועל כל אחד מהם יש עונש חלוק.[24]

---

[24] תחשב על כל זה .נראה שהביאור של ליון זה הוא שיש לדון אם מה שעושה כעד זומם הוא תמיד שווה ועל דבר זה נתן לו תורה עונש של כאשר זמם)יש לדון למה ינקוט דבר עונש כזה שיש לו כמה עונשים חלוקים ,אבל כן נקטה תורה .(או שאמרה תורה שאם מעיד בממון יש סיבה להתחייב ממון , ואם מעיד במלקות יש סיבה להתחייב במלקות , וכלו, וכלל את זה במילים של "כאשר זמם" ותחשב

אגב, אבאר כאן ליון למה ע"ז נענש

אמר שקר ואי ת למה זה יותר חמור משאר אומר שקר ויל שחלק מרע של שקר הוא שעשה ששקר הוא נאמן. כאן, עשה שהוא מאד נאמן, שהעיד אותו ונתקבל עדותו. כמו"כ, יל שגרם למי שהוא יותר חשוב בענין נאמנות להאמין דבר,שב ל יותר חשוב, כיון שמה שמאמינים גורמים הרבה דברים ויש לדון , שאז גם אם מודה בהודאת בעל דין יהיה הדין כן. אבל אם אין כאשר זמם לעשות לו. ותחשב

ודע שאפשר לומר לד כעין זה ,לומר שיש רע מיוחד בשקר לבית דין כשמקבלים את העדות ששקר להם אין זה אותו דבר של שקר,אלא תורה גילתה שיש בזה רע .

גרם הרע של פסק בית דין בטעות)או שגרמו שבית דין יחשבו מה שלא נכון(.

עשה שהוא עומד לרע של עונש בטעות

זממו לעשות רע ליהודי ואי "ת אם כן למה צריכים שנגמר הדין

בלי זה , יש לומר שיחזרו בהם. קשה, שלא יכולים

ואם תאמר מהיכי תיתי עליהם חיוב מלקות, שהרי לאו של "לא תענה" הוא לאו שאין בו מעשה[25]. עיין במכות)ד:(, ששם תוס' באר ש"והצדיקו את הצדיק" מגלה ש"לא תענה" הוא לאו שיש בו מלקות, אף שהוא לאו שאין בו מעשה.[26]

מה שקלת הכליחו הוא חלק מן הרע. לכאו', זה לא מגלה יותר שנאה מהס,וזה לא עושה דבר יותר רע לחברו אז,לא כל כך פשוט מה לנו בזה.

עשו שחבר שלהס עומד לעונש ותחשב שלבסוף לא קבל ואז אולי נאמר שלא היה עומד

לכולס, יש לומר שהעונש אינו "כאשר זמס,"אלא העונש הוא ממון ,והוא ברע של מה שעשה תלוי בעל מה דבר. נראה שלכלס גס יש לומר שהעונש הוא "כאשר זמס," שיש לומר שהגדר של קבלת אותו עונש הוא קטן , וכולס נכנסים לאותו גדר אף שיש מהס שהס יותר רעים ,וזה מוכרח למקלת לדליס(מקבל אותו עונש, כמו שמי שמכוון למרוד בה' מקבל אותו עונש כמי שעובר לתאבון

)יש להוסיף שיש לדון בזה אס העונש בזה כדי מחמת שעשה רע או כדי שרע לא יקרה. לשני, יש לומר שהרע הוא שממיתים אותו. ותחשב.

25 אגב יש להעיר שהיה נראה לתרץ שאף שאין בו מעשה , כיון שרואים שהוא גורם חיוב–שהרי "לא תענה" הוא האזהרה של עדים זוממים שמקבלים כאשר זמס, כמו שאומר גמ'במכות)לא( ) אגב, עיין שס שקשה לי למה צריכים מקור אחר לפי דברי רבי מאיר שהייתי אומר שרבי מאיר סובר ש "לא תענה " הוא אזהרה של עדים זוממים ועליו מקבלים שני עונשים.אולי יש להוכיח מכאן שלשני עונשים צריכים שני אזהרות גם אפשר לומר שעכשיו חוזר גמ'על פשט שנתן בביאור מקור של רבי מאיר)אינו כל כך קשה שיחזור ,שהרי פשט ראשון היה ביאור מעולא, על פי לימוד, ושוב אמר גמ' שיש לשון אחר שאמר כן עולא במקום אחר אז,אינו כל כך קשה לומר שלפי זה, לא רק לא מצאנו שעולא לא טען כן למקור כאן אלא אין זה המקור כאן) וגמ' הבין את זה ממה שלא אומרים של עולא בשני המקומות(, וטוען שמקור שלו הוא מייהוב ש"לא תענה" אינו נצרך.ותחשב . סתימות גמ' לא משמע כן זה נוגע להשבון תוס בגמ' שלנו ותחשב. יותר מכך, לפעמים מחייב מלקות שהרי אסמעילים על אחד לחייב

דיחוי הגמ:

כמו לעיל, כדי לדחות את הדין, צריכים למצוא קולא וחומרא, כיון שלא נודע אם החיוב לשלם ממון ולא להילקות הוא חומרא או קולא.

דיחוי הגמ' אם ממון הוא חומרא:

אם ממון הוא חומרא, אפשר שרק בעדים זוממים, שהוא דבר חמור, יש חיוב ממון במקום חיוב מלקות. אבל, במקום אחר, יש חיוב מלקות. רואים שעדים זוממים הוא דבר חמור ממה שיש לו חומרא אחרת. החומרא הוא שנענש בלי התראה. בדרך כלל, אם אדם עובר עבירה, רק נענש אם התרו אותו קודם שעבר

אותו מלקות, גם הם מחייבים מלקות אבל, אי אפשר לומר כן שגמ' אומר בפי' נגד זה)בא. ותוס'.

26 לכאו', הכוונה הוא שאחרי שכ, " והלדיקו.. ," רואים שעבירה זה מחייב מלקות אין סיבה לחלק בין עבירה זה כשמעיד שאדם הוא ב "ג, לכשמעיד שאדם גזל מאה שקל,ואז תמיד הוא בר מלקות. אבל יש לדון בזה שהייתי אומר שכמו שיש חילוק בין העבירה כשטען שגזל לכשטען שהרג)עיין לעיל שדנינו בזה(, כך יש חילוק כאן ועל עבירה זה , אז,לא תמיד מקבלים מלקות ותחשב אז,אולי צריך לומר שמגלה שיש מלקות ,אבל בתוך גילוי זה גם נתגלה שתורה נתנה אזהרה שאין מלקות בלי אזהרה יותר מכך, אולי,מוכרח שהוא אזהרת מלקות שאולי, נחדש יש צורך לזה. אז,מוכרח ש עלא הענה "הוא אזהרה של מכות .כיון שלא פורט בו איזה מין עז הוא , על כולם קאי והוא בר מלקות לכולם. אבל, דין זה שצריך אזהרה שהוא בר מלקות ,הוא מחודש , ואין לי מקור לזה

וקבל את ההתראה. אבל, בעדים זוממים אינו כן)גמ' לקמן יבאר למה(, אלא אף אם לא מתרים אותו, חייב כאשר זמם.[27]

אז, אולי לא נלמד מזה לקנס באחותו. כדי להלקות על לאו של אחותו, צריך התראה. אז, אינו כל כך חמור, ואולי בו מקבלים עונש יותר קל של ממון.

וא"ת ל"ל אומר, "מה לעדים זוממים שחייבים חמש דברים," שהרי נכון הוא שלפעמים חייבים כן. כמו כן, יש להקשות למה לא אומר, "מה לעדים זוממים שלפעמים חייבים מיתה." צריך לומר, כמו שכתבנו לעיל, שביאור ע"ז אינו שיש עבירה אחת, ועליו יש עונש של כאשר זמם, אלא יש הרבה עבירות חלוקות, ועל

---

27 ואם תאמר, אם התראה הוא להבחין בין שוגג למזיד איך אפשר לחלק ,שהרי בוודאי אין עד זומם שוגג חייב.)באמת איני יודע אם דין זה נכון אולי עד זומם שוגג חייב אבל,אז היה לו לגמ' להזכיר אותו כאן ואז משמע שהוא פטור ויש לדון ,שאולי אין מקור לזה חוץ מדין התראה. אבל אז זה רק לשיטה שהוא להבחין בין שוגג למזיד ונראה ששוגג לא מצוי,שלא נאמין לו שהוא שוגג.(נראה שהענין הוא שבע ז חידשה תורה לתת לו התראה ולא לחוש ששוגג הוא .במילים אחרים , יש אותו חשש כאן אלא שכאן יש הנהגה אחרת) מס' שכיון שעבר אינו כל כך רע להעניש לו או שיש צורך גדול להעניש לו אם הוא מזיד(, ולא חוששים

ויש לדון למה אין מקור שאין צריכים התראה גם מקור שאין צריכים שיעבור במזיד שאף הוא לא עבר במזיד.

שוב דברתי לב.ל.על זה , ואמר לי שיש קצת שמניח שפטורים,אבל יש תוס ' שמצא שחייבים שנהלרין סה (.אבל , גם תוס' לומד כן ממה שאין התראה) אמר לי שמרמב"ם משמע שכוע"מ שהוא להבחין בין שוגג למזיד , ורק חולקים אם דורשים טעם הקרא או לא מחלקים.ויש לדון אם גם זה יהיה בכלל דורשים טעם הקרא שהרי לומדים הלכה מטעם של הקרא כאן שפוטר ומטעם של התראה ותחשב.(וצריך לדון בכל זה.

כל אחד יש עונש שהוא כנגדו.)ויש להעיר שמעניין שאף על פי כן, נענשים, ולא נחשב לאו שבכללות. ונראה שלוקים ונענשים כיון שקרא אומר שנענשים. ותו"ת.(

דיחוי של גמ' אם ממון הוא קולא:

אם ממון הוא קולא, אפשר שרק בעדים זוממים, שהוא דבר קל, יש חיוב ממון במקום חיוב מלקות. אבל, במקום אחרי, יש חיוב מלקות. יודעים שעדים זוממים הוא קל כיון שלא עשו מעשה. אבל, הבא על אחותו עשה מעשה, ויש יותר סיבה לחשוב שמקבל עונש החמור של מלקות.

מקור שלישי- מצד השווה:

נכון הוא שלא יכולים ללמוד מע"ז, ונכון הוא שלא יכולים ללמוד מחובל בחברו, אבל אפשר ללמוד צד השווה בין שניהם. רואים בשניהם שכשיש סיבת מלקות וסיבת ממון, יש חיוב ממון, ולא חיוב מלקות. אין לדחות שזה מפני שא"צ התראה, שהרי חובל בחברו צריך התראה. ואין לדחות שזה מפני שיש חיוב חמשה דברים, שאין ע"ז חייב בחמשה דברים. אין לדחות שזה מפני שאין בו מעשה, שחובל בחברו יש בו מעשה. ואין לומר שזה מפני שהותר מכללו, שעד זומם לא הותר מכללו.[28]

---

[28] לגג יש לדון אם היה צריך להיות שהותר מכללו או שהותר מכללו באותו מקום ותו"ד

דיחוי גמ':

גמ' דוחה לשני צדדים, כמו לעיל:

דיחוי גמ' לצד שחיוב ממון הוא חומרה:

גמ' דוחה שאולי לשניהם יש חומרא אחת, והוא מה שיש להם צד חמור.

דיחוי גמ' לצד שחיוב ממון הוא קולא:

גמ' דוחה שאולי לשניהם יש קולא אחת, והוא מה שיש להם צד קל.

מקור רביעי- גזרה שווה:

גמ' מפרש שעולא דורש גזרה שווה ללמד לנו שמקבלים חיוב ממון ולא חיוב מלקות. כתיב, "תחת אשר ענה" בקנס אונס, וכ', "עין תחת עין" בחובל בחברו. לומדים מזה שכמו שבחובל בחברו חייב ממון במקום מלקות, כך בקנס זה חייב ממון במקום מלקות.[29]

---

29 עיין בתוס', שנמלא שחיוב ממון זה הוא חלוק משאר חיובי ממון ,בנוגע לדינו במקום מלקות. יש לדון מה חלוק–מלקות או ממון . במילים אחרים יכול להיותשמה שממון עושה לו הוא חלוק ממה שממון עושה בדר"כ ויכול להיות שמה שמלקות עושה הוא חלוק ממה שמלקות עושה בדרך .מה שהפסוק שממנו דורשים דין זה כתוב בממון קלת משמע שהוא מחמת שינוי בממון. אבל אינו מוכרח כן , שנוכל לומר שכתוב בממון כיון שהוא דין ממון,שהוא משנה דין ממון)מתי משלם ממון(.)אין זה סיבה למה הוא יותר טוב לכתוב אותו בממון מבמלקות אלא

תירוץ שני)רבי יוחנן(:

כדי להתחייב מלקות, לא מספיק שעדים יראו אותו עובר, אלא גם צריך להיות התרה. רבי יוחנן מתרץ שמשנה במכות הוא כשהתרו בו עדים, שאז יש חיוב מלקות. כיון שיש חיוב מלקות, לוקה, ואינו מלשם. משנה כאן הוא כשלא התרו בו עדים. אז, אין חיוב מלקות, ואז משלם.

דיון מהי"ת שלוקה ולא משלם:

מעורר גמ' שמתי' של רבי יוחנן, יוצא שסובר שכל מקום שיש סיבה לחייב מיתה וסיבה לחייב מלקות, לוקה. לכן, מוקים משנה שבמכות להיות כל זמן שיש לו התראה.)אין לומר שמוקים אותו רק כשיש התראה ואין חיוב ממון, שאז עיקר החי' הוא אם יש חיוב ממון, ולא היה צריך לומר שאין התראה במשנה שלנו כאן, אלא יאמר כעולא.([30]

סיבה למה אפשר לכ' אותו בממון.קל למצוא סיבה אחרת למה לא כ ' אותו במלקות שאולי לא רצה לכ' מילים של ג"ש שסא

30 אם הייתי למדן עצום הייתי טוען שיש לחקור מהו עונש של חיוב ממון.נתחיל עם חקירה אחת שאני לא צריך להיות למדן כדי לחקור והוא שיש לחקור אם חיוב ממון הוא עונש בכלל אינו כל כך פשוט מהו ענין של עונש, אבל נניח שהראוי והנכון הוא שרע יגרוס רע.מי שעשה רע, יבוא לו רע מחמת מה שעשה. אז יש לדון אם ממון הוא אותו רע שבא לו או שחייב ממון כיון שהוא פיי"ר שנעשה לו יכול להיות ששניהם הוא זה , לכאו', יכול להיות נוגע בדיון איזה מהם ילחה את חברו אבל, החקירה שהייתי חוקר אם הייתי למדן עצום ומופלא הוא על הכל שהוא עונש . יש לדון איך הוא מענים אותו. הפשטות הוא שמענים אותו, שהוא נחשב ממון.

גמ' מחפש למקור לשיטה זו.

מקור:

המקור שאין מקבלים ממון ומלקות הוא שכ', "כדי רשעתו." הרי, אותו פסוק נכ' בתוך פרשה של מלקות[31]. אז, לומדים שמה שהפסוק מחייב, כשיש ממון ומלקות, הוא מלקות.

יש לדון איך דורשים כן מן הקרא. הדרך הראשון הוא שמשמע שאף באותו מצב שבא "כדי רשעתו" לבאר לנו, עדיין "ארבעים יכנו," שנותן מלקות. הדרך השני הוא שאותו דין של כדי רשעתו, שרק מקבל עונש אחד משני העונשים, הוא דין של מלקות. אולי הוא יותר דין של מה שנותנים לו)לא נראה כן, שלא נראה שהוא מה שנשתנה כל כך(, או אולי זה מגלה לומדות, שמגלה שהוא הדוחה, מה

אבל, נראה שיש לחדש לד אחר הרי, מלאנו לד גבי ממונו המזיק שהוא חייב כאילו הזיק,כיון שממון מיוחס לו. אז, אולי יש לדד כן גם כאן.נכסיס שלו מתמעטיס ,וזה נחשב כאילו הוא עונש עליו. חוץ מחילוש הפשוט שעושה שרק למדן עמוס יכול לדד ככה,יש גם חילוש אחר, וה ולא שלא רואים שום דבר רע שקורה להס. אס היינו אומרים שדריך לשחוט את בהמתו,נוכל לומר שיש רע שקורה לממון שלו אבל,אינו כן ,אלא רק הולך לאחר .דריך לומר שיש מושג של "נכסיו," והוא מתמעט, וזה לקוי עליו וכאילו הוא רע לו.גם זה נוגע לאיזה מהס ידחה את חברו. כל זה גס נוגע למח' רבי מאיר ורבנן,לדעת אס אחד דוחה את חברו או לא (חייב בשניהס).

31 גמ' רק מזכיר מה שנסמך לפסוק של מלקות אבל הוא יותר מזה ,שהוא בתוך פרשה של מלקות. דריך ביאור למה לא מזכיר גמ'את זה.

שאין כן בממון, שאינו מוסיף לומדות עליו. במילים אחרים, אולי מגלה שדבר אחד יש בו ענין חדש שלא ידענו, והוא שגורם שעונש אחר לא בא. כיון שמלקות נ' שם, מסתבר שאומר שלמלקות יש אותו ענין. ותחשב.[32]

עיין בלשון רש"י, שכיון שאמר, "דהיכא דאיכא...," ולא, "ואז היכא דאיכא..." משמע כדרך ראשון.

קושית גמ' מחובל בחברו:

כיון שרבי יוחנן סובר שמלקות דוחים ממון, ואין ממון דוחה מלקות, קשה למה משלם אחד כשחבל בחברו. הרי, שם נתחייב מלקות וממון; נאמר שחייב מלקות ולא ממון.[33]

תי' גמ':

תי' גמ' שכשיש חיוב מלקות, אינו משלם ממון. רק משלם ממון כשאין חיוב מלקות, כמו אם לא התרו לו.

---

32 לגב, איני יודע איך יודעים דין של "כדי רשעתו" בכל התורה שכתב בהמשך של פרשת עדים זוממים. לא הכל יכולים ללמוד מעדים זוממים.ותחשב.

33 יש להעיר שבאמת, זה קשה גם לעולא, שגם עולא צריך מקור לדין זה.

קושיית גמ':

יודעים שרבי יוחנן לא סובר כן, שרבי יוחנן אומר שהחובל בחברו בפחות משווה פרוטה)שאז אין חיוב תשלומים[34](לוקה. הרי, שם בוודאי יש התראה, שהרי לוקה- ועדיין רק החובל פחות משו"פ מקבל מלקות. משמע שמי שחובל בחברו בהתראה לא מקבל מלקות, אלא חיוב ממון.

יש לדון למה לא דוחה גמ' לומר שרבי יוחנן לא מכוון לומר שרק שם לוקה, אלא שאף שם לוקה. הייתי אומר שכיון שחברו מחל על החבלה, לא חייב במלקות, שלא חבל בו. אז, צרדי רבי יוחנן לומר שעדיין מקבל מלקות.[35]

---

34 לגב זה מעניין שבפשטות פחות משווה פרוטה מחייב לותו, אלא שהבילו מוחל. ויש לדון שאולי זה רק בגניבה שעבר עבירה וגנב אבל כאן ,אי אפשר לחייב לותו לשלם פחות משווה פרוטה , שאין כסף כזה ויש לדון, שאולי יצטרך לשלם שווה כסף ותחשב

35 נראה שזה תלוי במה עושה מחילה.אפשר לפרש שמחילה עושה שאין לאדם זכות .יש לאדם זכות רק להיות כמעט כמו שהוא, ולא להיות בדיוק כמו שהוא. גם אפשר שעושה שאין לו זכות לקבל כסף על מה שאינו כמו שהוא.אף בזה , יש לדון למה אם הוא מפני שלא רוצה את הממון או מפני שאחרי שנחסר,ואין לו ממון , עדיין חושב שהכל פייב . ותחשב

גם יש לדון למה מקבל מלקות אם הוא מפני שבטל זכות חברו,או הוא מפני שאין המצב פיי"ר) ויש לדון , שאז היה אפשר לומר שאחרי ששלם אין עוד סיבה להילקות ואולי זה ישנה את דיון אם משלם או לוקה (, או מסיבה אחרת) אולי מפני שזה עשוה שהוא אכזרי. ותחשב על זה

תי' גמ':

גמ' תי' שבחובל בחברו יש פסוק שאומר לנו שחייב ממון. יש להעיר שיש לדון אם קמ"ל של הקרא הוא שכאן חיוב ממון דוחה את חיוב המלקות או שכאן יש סיבה אחרת שאין מלקות.)דע שלצד שני, נצטרך למצוא דבר שפוטר ממלקות רק אם עשה היזק של שווה פרוטה.([36]

קצת יש לדון למה דורשים שפסוק מחדש לנו שחייב ממון ולא מלקות, ולא שפסוק מחדש לנו שחייב ממון ומלקות.

יש להעיר שאם נניח שאי אפשר לחייב שני חיובים, כאן פסוק מגלה או כוח לחיוב ממון או רפיון לחיוב מלקות. אם נניח שחיוב אחד דוחה את השני)ואין סיבה לחשוב שהשני יש לו שום כוח לדחות את הראשון(, אז נמצא שזה מחדש לנו שני דברים- שבטל כוח הראשון, ושיש כוח לשני. נראה שרק מחדש שיש כוח לשני, וממילא אין הראשון יכול לבא ולדחות לו. אבל, נמצא שמחדש שיש לו כוח יותר מן הראשון. ותחשב.

צריך להוסיף שלא מספיק שלא יפטור מחילה, אלא צריך שאין חידוש במה שאין מחילה פוטרת.

36 כמובן יש שאלות פשוטות שיבואו מכאן, כמו מה הדין אם יש חיוב מלקות אחר עם חיוב היזק ומה הדין אם יש חיוב ממון אחר עם לאו של היזק. יש להעיר שלא דוחה חיוב היזק את מלקות של בא על אחותו)אם לא נאמר שגם רבי יוחנן מוקים אותו בפטור מממון, כמו עולא ורק בחיוב קנסא. אז, לכאו' צריך לומר שרק יש לו כוח לדחות מלקות של מזיק.

לקמן, יבאר גמ' מהו הפסוק. כ', "כן ינתן בו." לא כל כך פשוט מהו הדרשה)עיין בביאורים שלנו על תוס'(, אבל דורשים שחיוב שלו הוא בדבר שנותנים, והוא כסף.)אי אפשר שחיוב זה הוא כשאין התראה, שלא צריכים פסוק מיותר לזה. אלא, צריך לומר שמחייב ממון במקום שיש התראה.(

יש להעיר שפשטות הקרא אומר נתינה באופן ממש הפוך מדרשה. בדרשה, המזיק הוא הנותן. בפשטות הפסוק, נותנים בו. אפשר לפרש שלא אומרים שדינו שייך לממון, והוא שצריך לתת ממון, אלא אומרים מזה שדבר הנתון לו הוא שייך לממון. מה שנתון לו הוא חיוב לשלם- וזה שייך לממון, שמשלמים ממון.

תי' גמ':

רב שישא בדר"א מביא מקור שאדם החובל בחבירו משלם ולא מקבל מלקות. פסוק מבאר ציור שקורה כששני בני עדים מריבים. וְ כִ י יִ צּוּ אֲ נָ שִׁ ים]בני אדם מריבים, ומכוונים להכות זה את זה[נִ גְ פּוּ אִ ישׁ וְ הִ כָּ ה]בטעות, לא הכו זה את זה, אלא הכו אשה מעוברת[יֶ לֶ ד וְ יָ צְ אוּ יְ לָ דֶ יהָ]הפילה[לֹ א יָ מוּ הָ אָ סוֹן]לא מתה האשה[עָ נוֹשׁ יַ עֲ נֶ ש אֲ שֶׁ ר יָ שִׁ ית עָ לָ יו בַּ עַ ל הָ אִ שָּׁ ה וְ נָ תַ ן בְּ פִ לִ ים]חייב לשלם דמי העוברים לבעל האשה, שהוא אב העוברים[וְ אִ ם הָ אָ סוֹן יִ הְ יֶ ה]אם ימית את האשה[נָ תַ תָּ ה נֶ פֶ ש תַּ חַ ת נָ פֶ ש] מי שהמית חייב מיתה[:" כשננסה לדעת מהו הציור, נוכל להוכיח שהיה כאן התראה למיתה, שאם ממית, חייב מיתה. אף על פי כן, אם לא ממית, חייב ממון.

נמצא שיודעים שאם אדם נותן עונש למיתה, וקרה ממון, יש חיוב ממון. גמ' מניח שכיון שיש עונש למיתה, יש עונש גם כן למלקות. הדרך להניח כן מיוסד על שני הנחות:

- התראה לדבר שהוא יותר חמור ממה שעובר מהני[37]. לכאו', יש בזה שני חידושים:

---

37 לזכיר כאן דיון קצר למה צריכים התראה:

הוא חלק מן הסיבה

אולי צריך התראה להגיל לנו שהוא מזיק. ואמנם אם כן ת"ש לא יצטרך התראה , לדברי הכל וי"ל שלא פלוג מלאו' הוא גיל שאין דורשים טעם הקרא .אגב ,נראה שאולי ענין של מה שאין דורשים טעם הקרא הוא שאין דורשים טעם הקרא לעשות דינים,שאם לא הזכיר התורה את הדינים, מסתבר לעשות לא פלוג.על פי זה ,יש לבאר מה שכ ' תוס' הרא ש בב"מ שלפעמים דורשים טעם הקרא והוא שלפעמים מסתבר שתורה לא עשתה לא פלוג ותחשב על זה

אולי התראה מראה שהוא מזיק

מה שהוא מראה כן עושה העבירה יותר גדול

מה שאינו חש להרלות כן עושה העבירה יותר גדול

אולי מה שאף שלא יכול להעלים את עיניו בשעת מעשה מן האיסור עליין עובר עושה את האיסור יותר גדול

מה שאין התראה הוא מניעה:

- אף שלא התרה לדבר הנכון)שהתרו על הריגה, ולא על הכאה(, נחשב הותרה.

- אף שלא התרה בעונש הנכון)שהתרו על עונש מיתה, ולא על עונש מלקות(, נחשב הותרה.

- מיתה הוא עונש יותר חמור ממלקות.[38]

אולי בני אדם לא יהיו נוחים עם התורה אם התורה יענש אותם בעל כרחם. אז,צריכים להיות יודעים על העונש

אולי אי אפשר לבית דין לענש כל אדם שעובר)שהרבה בני אדם, לפעמים, יעברו,ואז תקנה תורה רק לענש הכי רעים , והם אלו שעוברים גם על התראה, מפני הגדלים שכתבנו לעיל

אולי תורה רצתה שבני אדם יתרו כדי להפרישם אחרים מחטא . ויש לדון שכבר אמר להם להתרות,שהוא חלק ממצות תוכחה . אז,איני יודע איך זה יוסיף .צריך לומר שיהיו בני אדם שרוצים להעיד ולא יקפידו על מצוות תוכחה

שוב נראה לי שאולי ענין התראה הוא שזה מחשיב חלק מן המעשה שעושה הרע. ותחשב.

על פי אלו יש לחשוב ולדון בחידושים של התראה

38 דרך אחד שהיה אפשר לברר את זה הוא לראות מהו עונש של מי שממית את חבירו ומהו עונש של מי שמכה את חברו. לכאו, איזה שהוא יותר רע יקבל עונש יותר גדול.אין ,באמת , דרך מוכרח כדי לברר אותו,אבל אף אם היה דרך מוכרח , לא היה אומר לנו כלום, שעונש מלקות הוא מלקות ועונש מיתה הוא מיתה .וא״ת נדע ממה שצריכים להיזהר במלקות שלא להמית אותו ויש לומר שזה כדי שלא יקבל שני עונשים– מלקות ומיתה וא״ת הרי מלקות עומד במקום מיתה , שחייב מיתה אלא שחס עליו תורה . וי״ל שלא פשוט שמלקות עומד במקום

אז, נמצא שאף שיש חיוב מלקות, שהרי התרו לו והכה את האשה, חייב ממון. צריך לומר שבחיוב ממון וחיוב מלקות, משלם ולא לוקה בחובל את חברו.

קושיית גמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי שמתרה לדבר חמור עושה התראה לדבר קל. אולי אינו עושה התראה לדבר הקל. תוס' מבאר שמקשה על חידוש שני שמחדש גמ' כשאומר שמתרה לדבר חמור עושה התראה לדבר הקל.

קושיית גמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי[39] שמיתה הוא יותר חמור ממלקות, שאולי מלקות הוא יותר חמור ממיתה.

מיתה , וגם זה מיוסד על הנחה שמיתה יותר חמורה גם יש לומר שאולי בא להחמיר עליו לקנס. גם יש לומר שהורה נותן לו מלקות ולא מיתה כדי שיחיה,שיותר טוב לאדם לחיות מלמות. לא נראה כן, שגמ' בסנהדרין אומר שמיתת רשעים טוב .אבל , לא כל אדם שעבר על אאו תמיד נקרא רשע.)לא כל כך פשוט מי בכלל שם של רשע, שלענין עדות,כל מי שעבר אאו נקרא רשע,אבל בדרך כלל לא אומרים כן.(

39 לשון גמ הוא שמקשה מהיכי תיתי. אבל,אחר זה מביא ראיה . אז, לא רק מקשה מהיכי תיתא אלא מקשה שלא יהיה כן . אפשר שרק נקט מילים של "מהיכי תיתי" אגב קושיה ראשונה .גם אפשר שיש כאן שני קושיות– מהיכי תיתא ויותר מכך, לא נראה שהוא נכון שיש קושיה עליו ותחשב

ראיית גמ': ביאורים- גמרא

[40]נבוכנצר עשה דמות של זהב, וצווה לכל העומדים שם להשתחוות לו. חנניה מישאל ועזריה לא השתחוו, אף שידעו שייזרקו לתוך כבשן האש.

---

40 אני מביא כאן כל הסיפור באנגלית

King Nebuchadnezzar made a statue of gold sixty cubits high and six cubits broad. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. King Nebuchadnezzar then sent word to gather the satraps, prefects, governors, counselors, treasurers, judges, officers, and all the provincial officials to attend the dedication of the statue that King Nebuchadnezzar had set up. So the satraps, prefects, governors, counselors, treasurers, judges, officers, and all the provincial officials assembled for the dedication of the statue that King Nebuchadnezzar had set up, and stood before the statue that Nebuchadnezzar had set up. The herald proclaimed in a loud voice, "You are commanded, O peoples and nations of every language, when you hear the sound of the horn, pipe, zither, lyre, psaltery, bagpipe, and all other types of instruments, to fall down and worship the statue of gold that King Nebuchadnezzar has set up. Whoever will not fall down and worship shall at once be thrown into a burning fiery furnace." And so, as soon as all the peoples heard the sound of the horn, pipe, zither, lyre, psaltery, and all other types of instruments, all peoples and nations of every language fell down and worshiped the statue of gold that King Nebuchadnezzar had set up.

חרב אל הבדים- אלו נערות

Seizing the occasion, certain Chaldeans came forward to slander the Jews. They spoke up and said to King Nebuchadnezzar, “O king, live forever! You, O king, gave an order that everyone who hears the horn, pipe, zither, lyre, psaltery, bagpipe, and all types of instruments must fall down and worship the golden statue, and whoever does not fall down and worship shall be thrown into a burning fiery furnace. There are certain Jews whom you appointed to administer the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abed-nego; those men pay no heed to you, O king; they do not serve your god or worship the statue of gold that you have set up.” Then Nebuchadnezzar, in raging fury, ordered Shadrach, Meshach, and Abed-nego to be brought; so those men were brought before the king. Nebuchadnezzar spoke to them and said, “Is it true, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, that you do not serve my god or worship the statue of gold that I have set up? Now if you are ready to fall down and worship the statue that I have made when you hear the sound of the horn, pipe, zither, lyre, psaltery, and bagpipe, and all other types of instruments, [well and good]; but if you will not worship, you shall at once be thrown into a burning fiery furnace, and what god is there that can save you from my power?” Shadrach, Meshach, and Abed-nego said in reply to the king, “O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter, for if so it must be, our God whom we serve is able to save us from the burning fiery furnace, and He will save us from your power, O king. But even if He does not, be it known to you, O king, that we will not serve your god or worship the statue of

gold that you have set up." Nebuchadnezzar was so filled with rage at Shadrach, Meshach, and Abed-nego that his visage was distorted, and he gave an order to heat up the furnace to seven times its usual heat. He commanded some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abed-nego, and to throw them into the burning fiery furnace. So these men, in their shirts, trousers, hats, and other garments, were bound and thrown into the burning fiery furnace. Because the king's order was urgent, and the furnace was heated to excess, a tongue of flame killed the men who carried up Shadrach, Meshach, and Abed-nego. But those three men, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, dropped, bound, into the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and, rising in haste, addressed his companions, saying, "Did we not throw three men, bound, into the fire?" They spoke in reply, "Surely, O king." He answered, "But I see four men walking about unbound and unharmed in the fire and the fourth looks like a divine being." Nebuchadnezzar then approached the hatch of the burning fiery furnace and called, "Shadrach, Meshach, Abed-nego, servants of the Most High God, come out!" So Shadrach, Meshach, and Abed-nego came out of the fire. The satraps, the prefects, the governors, and the royal companions gathered around to look at those men, on whose bodies the fire had had no effect, the hair of whose heads had not been singed, whose shirts looked no different, to whom not even the odor of fire clung. Nebuchadnezzar spoke up and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, who

רב אמר שאילו היה אומר שהיה מכה אותם[41], היו משתחווים. נמצא שמלקות יותר רע ממיתה[42].

---

sent His angel to save His servants who, trusting in Him, flouted the king's decree at the risk of their lives rather than serve or worship any god but their own God. I hereby give an order that [anyone of] any people or nation of whatever language who blasphemes the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego shall be torn limb from limb, and his house confiscated, for there is no other God who is able to save in this way." Thereupon the king promoted Shadrach, Meshach, and Abed-nego in the province of Babylon. "King Nebuchadnezzar to all people and nations of every language that inhabit the whole earth: May your well-being abound! The signs and wonders that the Most High God has worked for me I am pleased to relate. How great are His signs; how mighty His wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion endures throughout the generations."

41 כן נראה שאומר גמ' "נגדוהו."כן גם נראה מראייה שמביאים מזה . אבל, עיין בלשון רש"י שמפרש שרצ"ל "ייסורים."איני יודע מה מכוון להוסיף בזה , ולמה משנה מלומר "מלקות" ותחשב

נראה) וכן נראה מתוס'ג "ע שסובר גמ' שיש שני מיני רע יש לעבר ויש חסרון .מלקות הוא לעבר. אף שלא חסר לו שום דבר, הרי בא לו הרבה לעבר. מיתה הוא חסרון יש לעבר) אבל לא הרבה), והעיקר הוא שחסר חיים שלו. סובר גמ שמסתבר שכלל אחד יותר גרוע מכלל שניים לדון למה צריך להיות כן), ואז מוכיח מכאן שלעבר יותר גדול מחסרון רש"י מבאר כן כשאומר "ייסורים ," והוא שאומר שדנים על הכלל של "ייסורים ,"להיינו "לעבר." ותחשב

יש להעיר שיש לחלק בין מיתה של עונש למיתה של קידוש ה'. לא נראה כן, שלכאו' מה שעושה שמיתה לה' יותר טוב גם יעשה שמלקות לה' יותר טובים.)ויש לדון, שאולי רעת מלקות הוא דבר גשמי, ומה שיודע שהוא לשם ה' לא ישנה את זה, ועדיין יבוא לו צער. אבל, רע של מיתה הוא שיודע שדבר רע קורה לו. אז, אם יודע שבאמת טוב הוא, לא יהיה כל כך רע. ותחשב.([43]

דיחוי גמ'[44]:

גמ' דוחה לראיה זה, ומחלק בין מלקות של נבוכדנצר, שלא היה להם קצבה, למלקות של בית דין, שיש להם קיצבה. יש לדון מהו החילולק:

1. אם אין להם קיצבה, יש יותר צער. יש לדון למה:

---

42 גמ' מניח שמיתה של נבוכדנצר אינו יותר קל ממיתה שלבית דין)על הריגת אדם(. אם תעיין בסנהדרין, תראה שזה מוכרח, ששריפה שלו ותר חמור משריפת בית דין, ושריפת בית דין יותר חמור מהרג, שהוא העונש על הריגת אדם.

43 נראה שהיה אפשר לחלק, לומר שאינו יותר מצער לו שילקו אותו, אלא יש לו יותר בחירות. אז, באמצע ההלקאות, ישאל ו לו אם ירצה להשתחוות, וישתחווה. במיתה אינו כן, שאחרי שמתחילים להמית לו, הוא כבר מת. ותו"ת.

44 יש להעיר שלכאו' רק דוחה את ראיית הגמ'. אבל, נשאר עליין שני קושיות שאין מקור לומר שמיתה יותר חמור ממלקות , ואין מקור שהתראה לדבר החמור מהני לדבר הקל.אולי צריך לומר שמקור לדבר אחר הוא מסברה. גם אפשר שיש מקור ולא חש לומר אותו

1. יש יותר מלקות. אין זה תמיד נכון)שיש בני אדם שימותו לאחר פחות מארבעים מלקות(, אבל נוכל לומר שזה היה נכון בחנניה מישאל ועזריה.

2. לא יודע מתי יכולו המלקות. אז, אינו אפשר לומר לעצמו- רק עוד אחד... או כדומה.[45]

2. מוסיף צער על מיתה, שיכו אותו עד שימות.)לא כל כך פשוט שבאמת יכו אותו עד שימות. אפשר שיכו אותו עד קצת לפני שימות. אז, כמובן, אי אפשר לומר כצד זה.([46]

קושיית גמ':

חולקים תנאים אם אדם חייב מיתה אם כוון להרוג אחד והרג אחר. הרי, בפסוק שהזכרנו, כך קרה. לתנא שפוטר, צריך לומר ש"נפש תחת נפש" אינו ממש, אלא

---

45 יותר מזה , נראה שאם צריך שלושים מלקות) או כדומה(, בכל מכה, חושב לעצמו–מכה זו מצער אותו אבל גם עשה שאיני צריך אותו מכה עוד ועכשיו אני רק צריך עשרים ותשע)או כדומה. אבל, אם אין מנין מלקות אינו כן אלא חושב למכה זו לרע, בלי שום טוב ותחשב

46 יש להעיר שאם הפשט שכתבנו בביאור הגמ')שלן אם צער יותר גרוע מחסרון הוא נכון ,אז יש לדון אם כוונת גמ' לומר שכאן יש גם חסרון וגם יותר צער)ואז צריך לומר כלל שני שבארנו(או שאומר שאין הוכחה שכל כלל צער יותר גרוע מכל כלל חסרון ממה שיש צער שיותר גרוע מחסרון)ואז אורמ כלל ראשון.

הוא כמו "עין תחת עין," ומחייב ממון.[47] אם כן, אין ראיה שהתרה כאן, ש"נפש תחת נפש" יכול להיות מחייב אותו ממון.[48]

תירוץ גמ':

גמ' אומר מקור אחר. פסוק כ', "וְכִי יִכֶּה אִישׁ אֶת עֵין עַבְדּוֹ אוֹ אֶת עֵין שִׁפְחָתוֹ וְשִׁחֵתָהּ לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ תַּחְתּ עֵינוֹ." דורשים ממה שאמר, "ונקה המכה," שאומר שהמכה לא חייב מיתה. הרי, קשה למה צריך לומר כן, שאם יקום והתהלך בחוץ, בוודאי אין מחייבים מיתה להורג, כיון שאינו ההורג. אז, דורשים מזה שצריכים לשים את ההורג בבית הסוהר עד שנראה שלא ימות מי שהכה.[49]

---

47 כמובן, אינו חייב ממון למי שהרג, כיון שהוא מת. אז, צריך להיות שחייב ממון ליורשים. לכאו', חייב דמיס של הנהרג. אבל, יש לדון למה, שאם החיוב הוא ליורש, הרי אינו שווה כל כך ליורש. יותר מזה, לא מצאנו חיוב לשלם ליורש, שאי לאו הכי, בכל נזיקים, יתחייב לשלם ליורש. נראה שצריך לומר שיש חיוב למי שהמית, וכיון שאינו שם, נותן ליורש שלו. וא"ת מתי נעשה אותו חיוב לו, שמת בשעה שנתחייב. ויש לומר שבשעת מיתה קרה.)במקום אחר באר נו שיש זמן של מיתה, אף שלא מובן.(גם אפשר שעושה סיבה שיהיה למת. כיון שאין מת בעולם, הולך ליורש. ותחשב. גם אפשר שיש לכל אדם זכות שיהיה בעולם באופן שהוא, ומי שפוגם על זה חייב. כשאדם מת, אותו זכות הולך ליורש שלו, ואז מי שפוגם בו צריך לשלם ליורש. ותחשב.

48 וא ת אם כן למה יהיה פטור ממון אם יש אסון .צריך ביאור.

49 הדרשה אינה כל כך פשוטה. נראה לי שלש לדליס:

נמצא שבפסוק שלנו, יש חשש שנהרוג את ההורג. כיון שכן, צריך לומר שהתרו אותו)שאי לאו הכי, לא יהרגו לו(. אף על פי כן, פסוק ממשיך לחייב אותו ממון אם נמצא שלא הרג. כיון שהתראה לדבר החמור הוא התראה לדבר הקל, וכיון שמיתה יותר חמור ממלקות, יש סיבה למלקות. נמצא שמי שנתחייב מלקות וממון מקבל עונש ממון, ולא מלקות.

מקשה ומת' גמ' כמו שעשה לעיל, ואין צורך להביא כל זה. אבל, יש להעיר שקצת קשה למה קרה אותו דיון פעם שני. אפשר שגמ' סובר שלא מסתבר שיש מי שיביא ראיה רק לפי שיטה אחת של תנאים, כיון שיש ראיה מאד דומה שמהני לכולי עלמא. לכן, כשגמ' אומר תי' זה, אומר שהיה טעות לומר שאמורא תי' תירוץ שלפני זה, אלא באמת מה שאמר היה תי' זה. אז, שקלא וטריא של הקושיות והתשובות קרו רק על זה, ולא על האחר. ותחשב.

רק אז נקה המכה. אבל, לפני כן, יש עונש למכה, והוא סיח הסוהר. אף שלכאו' אין בית הסוהר עונש כשאר עונשים, שלכאו' זה כדי שלא ירוץ ויהיה שם אם צריכים להרוג אותו, ואינו לענש אותו. אבל, עדין אינו נקי.

רק אז נקה, אבל לפני כן, הוא במצב שחוששים. אולי לא נקרא שחוששים אם לא שעושים דבר מחמת החשש או אולי דורשים מחמת הייתור שעושים דבר מחמת החשש.

נקה אומר שנקה על ידי מעשה, והוא שמוציאים אותו מבית הסוהר.

עיין בלשון רש"י, שנראה שסובר כאחד משני הראשונים.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי שיש כאן חיוב מיתה. אולי הרג בשוגג ,והיו מניחים אותו בבית הסוהר מחשש שיתחייב גלות. אז, אין עוד הוכחה שהתרו אותו, ואין עוד הוכחה שחייב ממון במקום מלקות.[50]

גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא." דנו ראשונים אם "קשיא" דוחה את האמור או לא.)ויש לדון אם יש דיון זה גם אם לא בא לדחות שיטה, אלא תירוץ. ותחשב.(אם אינו דוחה אותו, יש לדון למה לא אומר את התירוץ; צריך לומר או שאין צורך לזה, שהוא פשוט, או שקשה לבאר אותו, ויותר טוב רק לדעת שיש תירוץ, ולא לטרוח להבין מהו.)נמצא ששני הצדדים שלנו הולכים מן הקצה עד הקצה.(

---

50 יש להעיר שמעניין שחודשים אותו לגלות. משמע שיש חיוב לגלות. היה אפשר לומר שאין חיוב לגלות, אלא שמותר לגואל הדם להרוג אותו עד שגולה, ואז מסתמא יגלה. מזה משמע שיש חיוב לגלות. אז, אף אם אין גואל הדם, עדיין יגלה.

ודע שיש לדחות שזה רק אם היינו דורשים שקרא זה מדבר על מי שהרג בשוג.. אז, יאמר שנותנים אותו בבית הסוהר, וזה יאמר לנו שיש חיוב לגלות. אבל, אולי אם לא דורשים אותו על שוגג, אלא דורשים אותו, כמו שאומר גמ', על חיוב מיתה מזיד, אין חיוב לגלות. רק מקשה גמ' למה לא לדרוש אותו על חיוב שוגג ולחדש חיוב)ובית הסוהר(לגלות.

קושיית גמ' מעדים זוממים[51]:

מקשה גמ' מדין עדים זוממים. הרי, רבנן אומרים שלא מקבלים תשלומים ומלקות בעד זומם, כיון ש"כל המשלם אינו לוקה." משמע שהוא משלם, ולא לוקה. לפי רבי יוחנן, קשה למה לא לוקה ולא משלם.

יש להעיר שיש שלש מיני מלקות שנמצא בעדים זוממים:

1. אם מעיד שאדם חייב מלקות, העדים חייבים מלקות. אם מעיד על אדם שהוא חייב ממון ומלקות, אין הדין כל כך ברור. תוס' אומר שאולי רש"י אומר שכולי עלמא מודו שלא חייב שניהם, אלא רק אחד.)לא פשוט איזה מחייב, אבל הייתי אומר שלשון המשנה)לפי צד זה(משמע שחייב ממון, ולא מלקות.(תוס' מצדד נגד זה, אלא כאן רבי מאיר יאמר שחייב שניהם. עוד לא יודעים מה סוברים רבנן)איזה אחד יחייב(, ואין אף משמעות.

2. אם מעיד כל דבר, יש מלקות שבאים מ"לא תענה." אין זה כל כך פשוט לי. מצאנו שני דברים בזה במכות:

---

51 עיין בגמ ', שאין זה ממש סוגנון הגמ'. באמת גמ' בתי' של קושיה ראשונה אמר שהתי'מיוסד על תי' לקושיה זו אז, שואל איפה אומר לת' לקושיה זו, ואז מביא את קושיה זו ותחשב

1. חולקים רבנן ורבי מאיר אם זה יכול להוסיף מלקות על חיוב ממון או לא. שניהם מודים שזה מחייב מלקות, אבל חולקים אם חיוב ממון מונע את אותו החיוב.

2. חולקים רבנן ורבי מאיר אם מי שמעיד על חיוב מלקות מקבל שני חיובי מלקות או רק אחד. וא"ת אם כן איך רבנן יחלקו בהוספת חיוב מלקות מצד ממון ומלקות, שיאמרו שאין מקור לו. אפשר לומר שרק חולקים לשיטתו של רבי מאיר, אבל יותר נראה לומר שרבנן סוברים שיש רק אזהרה אחת. זה יכול להיות מקור לממון ומלקות)שמה שמחייב ממון אינו מוכיח שלא יחייב מלקות(, אבל לא יכול להיות המקור לשני חיוב מלקות, שכיון שיש אחד, אין מקור לשני)נראה שזה רק אפשר אם נאמר שהעונש הוא מלקות, ולא כאשר זמם; כבר דנינו בזה(.

3. אם מעיד אדם שחברו בן גרושה, לא נעשה הוא ב"ג, אלא מקבל מלקות. לא יודעים מהו הדין אם בא חיוב ממון עמו)כמו אם מעיד שחברו ב"ג ושחייב ממון)יש לדון אם יכול להעיד שניהם ביחד(או שמעיד כן כשקונה דבר, ומתחייב בתשלומים(.

קושיית הגמ' הוא בוודאי מן השני. לפי תוס' לפי רש"י, נראה מלשון המשנה שיהיה הקושיה גם על הראשון.

תי' גמ':

גמ' מתרץ ששם יש פסוק שאומר לנו שמקבל ממון, ומזה יודעים שמקבל ממון ולא מלקות.

כ', "ועשיתם לו כאשר זמם," וכ' בקרא אחר קרוב לזה, "יד ביד." מילים "יד ביד" מיותרים, ואז דורשים מהם לחייב דבר הניתן מיד ליד, והוא כסף. אז, מחייב אותו בחיוב ממון.[52] יש לדון למה ממון נחשב דבר הניתן מיד ליד. אולי הוא מפני שתמיד נותנים אותו, שהוא קונה ומוכר. גם אפשר שלא נפרש שדבר הוא דבר הניתן מיד ליד אם לא שזה קרק' חשוב לענין חיוב שלו. מסתבר לומר, אז, שחיוב שלו יהיה לתת אותו, שאז יכולת שלו להנתן מיד ליד חשוב. ותחשב.

נראה שאפשר שאין הדרשה, כמו שהנחנו, שמשנים מילים "יד ביד" ל"דבר הניתן מיד ליד." נראה שאולי הולכים בתוך פסוק של "יד ביד," שהוא עם "רגל ברגל...." אולי אומר שבחילוף יד, נותנים יד. הרי, מה ניתן מיד ליד- ממון. אז, "יד" מכוון לומר ממון. אומר שבחילוף ממון, נותנים ממון. פסוק זה מיותר, ואז דורשים שלא נותנים ממון בחילוף היזק ממון, אלא ע"ז של ממון.

---

52 מלשון הגמ' נראה שזהו דרשת הפסוק יש לדון למה לא דורשים ממנו שיש חיוב לתת מיד ליד וזה מדבר על חיוב ממון

אם נאמר כזה, מבאר למה אומרים "דבר שניתן מיד ליד," ולא "נותן דבר מיד ליד," והוא מפני שבא לבאר "יד," ולא לבאר "יד ביד")אלא שע"י ביאור "יד" יוצא לנו ביאור של "יד ביד"(. ותחשב.)אבל ע' לעיל, שאי אפשר לפרש כן שם. אולי זה רק אגב זה.(

יש להעיר שזה רק מקור אחד. אם צריכים מקור לראשון ולשני, לא כל כך פשוט מה יהיה המקור. אולי אין סברה לחלק.)יש שם הרבה פסוקים, ואם נאמר שכמו שזה מדבר על ממון, גם כולם מדברים על ממון, יהיה הרבה מקורות.(גם אפשר שהוא משמע יותר אחד מהם, וחברו יכול להיות נלמד ממנו. ותחשב.

תי' גמ:

רבי אלעזר אומר שבעצם, בעדים זוממים, יהיה מלקות, ולא ממון. אבל, תמיד אין מלקות, כיון שאין התראה. נמצא שבכל זמן, אז, חייב בממון.[53]

---

53 ולא ת הרי בהכרח כאן יש התראה שהרי רבי מאיר מחייב מלקות וממון צריך לומר שרבי אלעזר סבר שרבי מאיר סובר שאין צריכים התראה לעולם.)לכאו', סבר שנלמד מב"ג.(אז לפי זה , אין מחלקת שלהם תלוי כלל באם מקבלים שני עונשים)שאין רואים שום הוכחה לזה, אלא יכול להיות שמודים שמקבלים שני עונשים אלא רק חולקים אם צריכים התראה כאן. ותחשב על זה.

כמו שבארנו לעיל, יש שלש מינים של חיוב מלקות. רש"י מבאר)ולכאו' כן מוכרח כמו שנבאר למטה[54](שרבי אלעזר רק מדבר על מין ראשון ושני. אבל, מין שלישי בא אף בלי התראה. אבל, קושיית הגמ' אינו על מין שלישי.

לא מפרש גמ' מה עושה עם "יד ביד."[55]

---

54 ההכרח הוא שפסוק אומר בפי' שהוא חייב. אז אם אי אפשר להתרות ,צריך לומר שלא צריך התראה.)לכאו', זה היה ההוכחה של רש"י,שאל "ה איני יודע למה נחלק.(אבל אין זה כל כך ברור לי. לכאו, יש קושיה פשוטה על רבי אלעזר, והוא שלפעמים יש חיוב מיתה בהזמה הרי אין התראה וקשה איך יתחייב מיתה.איני יודע איך לתרץ לזה .אולי צריכים לדחוק שאפשר לפעמים, אבל רק לא מצוי)עיין לקמן, שנבאר איך אולי אפשר.)וא"ת אם כן חזק קושיית הגמ'לדוכתין . וי"ל שמשנה נקט שמשלם כיון שזהו מה שמצוי.(אבל אז נוכל לומר שהוא כן גם במלקות של בן גרושה ואחין עוד מקור לרש"י תחשב על זה

55 יש להעיר שיש הרבה פסוקים שם כעין" יד ביד" אולי מה שתי' ראשון עושה עמהם,רבי אלעזר עושה עם "יד ביד." אבל איני יודע מה עושה עמהם,ואפשר שסובר שבאים אגב "יד ביד."נראה שצריך לומר שדורש מ" יד ביד" שחיוב ממון הוא , ולא חיוב "עין תחת עין"ממש. וא"ת הרי גם תי' ראשון של גמ' סבר כן. ועיין בביאורי תוס', שאינו פשוט לי איך לומד משם ויש לומר בקל שחולקים אם מה שלומדים חיוב ממון ממנו יכול לגלות פטור ממלקות וחיוב בממון

ביאור רבא[56]: ביאורים- גמרא

רבא מבאר תירוץ של רבי אלעזר. הרי, יכול להיות שלש זמנים להתרות:

- לפני העבירה. זאת אומרת, הרבה זמן לפני העבירה, יתרו לו שלא לעבור על העבירה. גמ' אומר שאין זה עושה התראה, כיון שיכול לטעון ששכח.[57]

- בשעת העבירה. זאת אומרת, בשעה שעומד לעבור, יתרו לו שלא לעבור. גמ' אומר שאי אפשר להתרות אז לעדים זוממים, כיון שאז לא ירצו

---

56 כן היה נראה לומר. אבל, לשון רבא בזה מוזר שרבי אלעזר אומר שאינם בני התראה– ולכאו', זה מכוון לומר שלא י אפשר להתרות אותם– ורבא אומר על זה " תדע...," וממשיך לבאר כל זה.לשון "תדע" משמע שמביא ראיה. זה יותר מראה; לכאו', לכך כוון רבי אלעזר ויל ל אם לשון זה , באמת קשה

57 איני מבין את זה כל כך. יש לדון אם צריך לטעון או לא צריך לטעון מסברה, הייתי אומר שצריך לטעון , שלא יכולים לענש אותו אם טוען כן אף אם נחוש לזה מספק, היה נראה לומר שנשאל לו. אבל,קשה , שאז יש אפשרות להתראה.)עיין לעיל, שרמזנו לזה.(אף אם לא צריך לטעון כן, לכאו' אם טוען שזכר ,לא נאמר זה . אז, צריך לומר שמה שאומר "משלש הוא שיותר מצוי שמשלש, שבטיר סתם, יטען שלא יזכור או באמת לא יזכור. באמת ,צריך ביאור למה יהיה נאמן שלא יזכור(

אפשר לדחות כל זה ולומר שכשלא זוכר,כוונתו לומר שיש איזה הוספת חומר שבא לאדם בשעת התראה ,ולא זכר עד כדי שהגיע לאותו דרגה . ויש לדון שלשון גמ'עדיין משמע שצריך שיטעון כן ותשוב.

להעיד.)רש"י מבאר שיחשבו שאנחנו חושדים אותם, ואז לא ירצו להעיד לנו.([58]

- אחרי העבירה. זאת אומרת, אחרי שעבר, יתרו בו לתקן את העבירה שלו. גמ' אומר שאין זה עושה התראה כאן, שאין דרך לתקן את העבירה, ש"כיון שהעיד, שוב אינו חוזר ומגיד."

דיחוי הגמ:

דוחה גמ' תירוץ זה. יש שני דיחויים עיקרים:

אפשר להתרות, ואז יש ציורי מלקות:

גמ' נותן שני דרכים לתת התראה:

1. יכול לתת התראה מקודם ולהזכיר אותו בשעת עדות. לא יכול לטעון ששכח, כיון שמזכירים אותו. לא יחשוב שחושדים אותו, כיון שרק מזכירים אותו, ולא מתרים בו.[59]

---

58 לא כל כך פשוט אם כוונת הגמ' הוא שציור של רבנן הוא ,בהכרח , ציור שקרה ולא היה קורה אם התרו; או שכוונת הגמ' הוא לומר שאין להתרות, כיון שרוצים שיעידו,ואז לא נראה שציור של רבנן הוא ציור שהתרו

59 ואת מתחילה כשנתרה , לא יבוא להעיד) היה אפשר לנו להקשות כן לעיל,אבל זה לא היה כל כך קשה שם שם, היה אפשר לומר שרק נקט אחד מן הסיבות שלא יועיל התראה אז.אבל,

2. יכול לתת התראה בתוך כדי דיבור של עדות שלו. אדם עדיין יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור של עדות שלו. אז, התראה באותו זמן יחייב אותו במלקות.

וא"ת אם כן עבר במה שלא חזר בו מדיבור שלו. נמצא שעבר בלי מעשה. אז, לא ייענש עליו, ככל לאו שאין בו מעשה. יש הרבה תירוצים לזה:

1. אפשר שנכון הוא שלאו שאין בו מעשה הוא, אבל לוקים עליו, שכל עדות זוממים הוא לאו שאין בו מעשה, ואף על פי כן לוקים עליו. יש לדון בזה. נראה שיש שני חידושים בזה:

1. החידוש הראשון הוא שכיון שמצאנו מלקות במה שאין בו מעשה, אלא רק דיבור וראייה, יש להניח שיש מלקות אף במה שאין בו שום מעשה בכלל. לא נראה שזה כל כך פשוט.

2. החי' השני הוא שיכול להתחייב על קיום עדות זוממים כמו שיכול להתחייב על העדאת עדות זוממים. ותחשב על זה.

עכשיו,יותר קשה . ותו"ת.(צריך לומר שרק בשעת מעשה– בשעה שהיה מעיל–עליס מקפידים על זה . מיני יודע כל כך למה זה נכון,אבל אני מאמין שיכול להיות נכון ,שדרך בני אדם הוא לנהוג בדרך חלוק כשדבר הוא מיד ולפניהם

2. אולי אמירת דבר עם שתיקה לאחריו נחשב דבר אחד, שזהו מה שנותן משמעות מילים. אז, יש לומר שכיון שעל מקצת ממנו יש התראה, נחשב שיש התראה על כולו.)אם ענין התראה הוא דבר יותר פרגמ"טי, קשה לומר כן. אבל, יש לומר שמה שמחשיב העדאת עדות בא גם על סוף המעשה.(

3. אולי התראה יכול לבוא על עדות שכבר אמר, אם הוא בזמן הקרוב לו. תכ"ד הוא זמן הקרוב לעדות, כיון שבאותו הזמן עוד יכול לחזור בו. לא נראה כן מסברה. עיין בקושיית תוס', שנראה שלא הבין כזה. ותחשב על זה.

4. אולי נכון הוא שעובר במה שלא חוזר בו בתכ"ד. אבל, כיון שעבר בעבירה שיש לו סיבה של מעשה, מקבל עונש. יש על זה בעיה שנית של תי' ראשון.

5. אפשר שענין של התראה הוא רק לגלות שהוא מזיד.)עדיין רבנן אומרים שצריך התראה כיון שאמרה תורה שצריך התראה. אבל, אולי התראה לאחר מכן יהני.(כיון שהיה יכול לחזור בו, ולא חזר בו,

מסתבר לומר שהוא מזיד. אז, חייב על דיבור שלו שלא היה בו התראה.[60]

לא צריך התראה כדי להתחייב מלקות, ואז יש ציורי מלקות:

שוב מסיק אביי שלא צריך התראה כדי להתחייב מלקות. הרי, פסוק אומר שעושים לעד זומם "כאשר זמם," והרי הוא זמם לחייב עונש בלי התראה)שהרי, לא, באמת, עשה הנידון אותו[61](. אז, כמו כן מענישים להם בלי התראה.

וא"ת הרי צריכים התראה כדי להגיע אל עונש. אז, נכון הוא שעונש מחייב שייענשו בלי התראה, אבל בלי התראה, אין מחייבים אותם בעונש. אם נאמר שהתראה הוא מניעה)דהיינו, שיש סיבה לאדם להיות נענש אף בלי הראה, אבל מה שלא ניתן לו התראה מונע מזה(, אולי אינו כל כך קשה, שיש לומר שסיבה זו היא סיבה שבאה עם דיחוי למניעה. גם אפשר לומר שאין "כאשר זמם" העונש, אלא "כאשר זמם" אומר מה שעושים עמו. עושים לו כאשר זמם. הרי, רצה להרוג בלי התראה, ואז גם הוא נהרג בלי התראה.)עיין לעיל, שדנינו באם "כאשר זמם"

---

60 נמצא שלפי זה יכולים להתקיים גם מה שאמר גמ' לעיל שלוקה בלי התראה ותחשב)ויש לדון, שאולי זה יהיה כן גם במצות אחרות ותחשב(

61 יש להעיר שלא, באמת יודעים שלא עשה אותו אבל,כיון שאין עדים ,ואז אין סיבה לחשוב שהוא עשה אותו עבירה שאמרו, מניחים שלא עשה אותו.)לכיכים נקודה זו אף בלי נקודה של גמ' שלנו שהרי גמ' אומר שאם ג'ברא קטילא "הוא ,שכבר נתחייב מיתה , לא חייבים ע"ז במיתה אף על פי כן , לא חוששים שנתחייב בשוס בית דין ולא שמענו על זה. יותר ישלהוכיח כן מממון, ששם לא נראה שאף יהיה קול ועדיין מניחים שאין חיוב ממון ותחשב

הוא העונש או לא.(אז, קל לומר שמגלה שלא צריכים התראה כדי לקבל עונש זה. ותחשב.

וא"ת לל"א שכמו שרצו להרוג למי שלא עבר, גם הם יהרגו אם לא עברו. וי"ל שאז פשוט שאינם בני עונש, ועליהם לא דברה תורה. ותחשב.

נמצא, אז, פי' למלקות של מין ראשון. גמ' מבאר שזה גם סיבה למלקות של מין ראשון, כיון שכ', "משפט אחד יהיה לכם," שמשמע שכל דינים של דבר אחד שווה. יש להעיר שמעניין שהוא שווה. הייתי אומר שאחד הוא עונש של מלקות, ואחד הוא עונש של "כאשר זמם." אפשר לומר שאינו כן, אלא "כאשר זמם," מגלה דין שלו, אבל עונש שלו הוא מלקות או מיתה, כמו שדנינו לעיל. אף בלי זה, יש לומר שכיון ששניהם יש להם אותו אזהרה, הם בכלל "משפט אחד." יש להעיר שאז לפי רבי מאיר, צריכים התראה, שהרי אינו נלמד מאותו אזהרה, כמו שיוצא ממח' השני שלו. ותחשב. אולי הם על מעשים דומים, וזה מספיק.

עיין לעיל, שכתבנו שהיה פשוט לגמ' שלמין שלישי לא צריכים התראה. קשה למה לא אומרים על זה "משפט אחד." אפשר שהוא מלקות מאד חלוקים. זה מחודש. עיין בלשון רש"י, שמשמע שרק אומרים "משפט אחד..." לעשות שמשפט שנוהג ברוב ציורים נוהג בכל ציורים. אז, יש לומר שרק אחרי שבארנו שזה נוהג גם במין ראשון שנוכל לבאר שמחמת "משפט..." הוא נוהג גם בשני. ותחשב.

קושיה:

מקשה גמ' למה לא דורש רבי יוחנן כמו שדרש עולא. הרי, עולא למד מגזרה שווה שממון מתחייב, ולא מלקות כיון שהיה לו מקור לזה, קשה למה רבי יוחנן לא דורש כן גם כן.

ואם תאמר יש סיבה פשוטה למה לא דרש כן, והוא שכבר דרש קרא אחר. יש לומר שאין שתי הדרשות סותרות זו את זו, ואפשר לקיים את שתיהם. נוכל לדרוש גזירה שווה של עולא לומר שגבי אונס)ששם נכתב גזרה שווה(משלם ממון ולא לוקים, ובכל מקום אחר, שאין שם ג"ש לוקים ולא משלמים ממון אבל, עיין ברש"י)ד"ה מאי טעמא לא אמר כעולא(, שמשמע נגד זה.[62]

גם אפשר לומר שהוא מפני שאין דורשים גזרה שווה מופנה[63] בלי מסורה, כיון שהיה מסורה לעולא לדרוש כן, מסתבר שהיה מקור לרבי יוחנן לדרוש כן, אז,

---

62 עיין שם, שאפשר להוות שכוונת רש"י הוא רק לבאר מה אמר עולא עולא דרש מזה לכל דבר. רבי יוחנן לא ידרוש את זה לכל דבר, אלא רק לאונס ואז ת אם כן למה הזכיר רש"י שעולא משתמש בזה לכל דבר.נראה שבלי זה , היה קשה למה לריכים מקור של רבי יוחנן הרי אחרי שמצאנו שלריך קרא לומר שמשלם ממון)שהרי,כתבה תורה קרא (,נדע שכל דבר אחר שלא יכולים ללמוד מאותו קרא לוקים ולא משלמים. אז, לא נלטרך קרא של רבי יוחנן. לזה אומר רש"י שאינו כן , שהיינו לומדים את הכל מן הגזרה שווה . אז,לריכים מקור של רבי יוחנן כדי שנדע ששם חייב מלקות ולא ממון

63 וזהמופנה , כמו שרואים מתחילת הגמ) שאומר שיש פירכא וסוף הגמ' שדוחה כאן שאינו מופנה.

מקשה שכיון שהיה לו מסורה, מוכרח לדרוש כן, ולא כדרשה שלו, שלא בא ממסורה אלא מסברה שלו.[64] וע' במה שנכתב בביאורים שלנו על תוס' בע"ה.

תירוץ:

גמ'מתרץ שיש הוכחה לרבי יוחנן שלא לדרוש. הרי, כתיב לאו בפירוש- כ', עֶרוות אחותך לא תגלה"-ואם לא ניתן לו מלקות, נבטל את הלאו. אז, צריך לומר שמקבל מלקות.

אינו פשוט מהו הכוונה כאן, ומה ענין של ביטול לאו. אילו לא ידעתי את הגמ' הזה, הייתי אומר שלאו אומר לא שלא לעשות כן בין אם מתחייב מלקות בין אם לא מתחייב מלקות, הלאו נצרך ואומר לו משהו- אומר לו שלא לבעול את אחותו. אז, קשה מה כוונת הגמ' כשאומר שמבטלים את הלאו אם לא נותנים לו מלקות.

---

64 ואם תאמר אם כן מהו תירוץ של הגמ'. אפשר לומר שעיקר כוונתו הוא להוכיח ממאמר של אביי שיש חולק על גזרה שווה זו ואז לא קשה שאף רבי יוחנן לא קבל את המסורה ואם תאמר עדיין מהו התירוץ הראשון. אולי לא מסתבר שיחלקו במסורה אם אין סיבה לחלוק במילים אחריס, הסיבה לחשוב שאין מחלקת במסורה אינו ש"כולם מרועה אחד,"ואם זה קבל, גם זה קבל,אלא הסיבה הוא שזה יקבל את המסורה מחברו. אז,אי אפשר שאין לאחד מסורה. אז, לזה אומר גמ' שיש לו הוכחה שאומר לו שהמסורה אינה נכונה. אז אף שיש מי שמסר את המסורה לו, לא קבל אותו ממנו שיש לו סיבה לחשוב שהוא טעוה .כיון שהגענו לזה, נאמר כן גם לתי השני ותחשב.

אפשר לומר שכשאומר שמבטל את הלאו, רצה לומר שמבטל חיוב מלקות שבו. קשה לומר כן, שהרי לא כתיב לנו שיש חיוב מלקות אלא, דורשים קרא לומר שאין חיוב מלקות.

אפשר לומר שגמ' סובר שדחוק לומר שיש לאו בלי מלקות אף שנמצא לפעמים, יותר מסתבר שאינו כן יש לדון מהיכי תיתי לנו סברה זו אפשר לומר שהוא מפני שכמעט כל לאו שבתורה יש לו מלקות. אבל, אם סיבה למלקות הוא סיבות רעות, ולאו הוא סימן לזה, אין זה עושה סברה, שכאן גילתה לנו תורה שיש סיבות חלוקות אז משמע שסיבה למלקות הוא ציווי ה'. כשה' מצווה באותו לשון בדרך כלל יש מלקות אז, דחוק לומר שאין מלקות כאן יש לדון בזה תחילה, יש חילוק בציווי, שכיון שאמר ה' שיש מלקות כאן, ואמר שאין מלקות כאן, לכאו' הציווי הוא חלוק, שגילה ה' שיותר מקפיד על אחד.[65]

אפשר שמקשה למה כתב תורה לאו, ולא עשה כיון שאין לאו, היה לו לכתוב עשה.)יש לדון למה עשה הוא יותר טוב מלאו. נראה שנוכל לומר שאם אמר לאו, יש סיבה למלקות שנדחה, ואז יש רע במה שאין מלקות אבל, אז, צריך לומר שבא מלקות מציווי, ולא מסיבה רעה ועל לקמן שיהיה בעיה אחרת עם פשט זה. גם אפשר לומר שרוצים לעשות שדינים יהיו יותר בכללם, והוא שכל חיי"ל יהיו ככה וכל חיי" ע יהיו ככה הרי, כדי שלא יהיה עוד יוצא מכלל של לאו, היה לו

---

65 יקלהעיר שזה כעין גלגל החוזר, וכדיך לומר שכלה ה ' שיהיו עבירות שמחייבים מלקות ועבירות שלא מחייבים מלקות ולכן עשה מקלת עם ציווי יותר חזק .ותחשב.

לכתוב עשה. ותחשב(וא"אולי כתב לאו כדי שיהיה עשה דוחה אותו. וי"ל שבין כך ובין כך אין עשה דוחה אותו, כיון שיש לו כרת.[66] וא" ת אולי כתב לאו כדי שיתחייב בקרבן. ותחשב.

על כל פנים, מקשה גמ' שאם נותנים לו חיוב ממון, מבטלים חיוב מלקות כיון שכתוב בו לאו, לא רוצים לעשות כן.

קושיה:

מקשה גמ' שמוכרח שאין זה נכון. יש שני חלקים לקושיה זו- יש הוכחה שאינו כן, ויש הסבר למה אינו כן:

ההוכחה:

מוכיח גמ' שאי אפשר לומר שחש רבי יוחנן לזה משני מקומות שמצאנו בהם שרבי יוחנן סובר שלא מקבלים מלקות, אף שכתוב לאו. שני המקומות הם:

1. חובל בחברו. לעיל, דרש רבי יוחנן שהחובל בחברו ונתחייב ממון, משלם ולא לוקה.

---

66 אינו יודע אם יהיה נפקא מינא באם נוגע לאו (אינו יודע אם לאו שיש בו כרת דוחה לאו שאין בו כרתו. בדרך כלל, לא קורה

2. עדים זוממים. לעיל, דרש רבי יוחנן שעדים זוממים על ענין ממון משלמים ממון ולא לוקים.

ההסבר[67]:

גמ' מפרש שההסבר הוא שהלאו עושה מלקות במקום אחד. לעיל, היה לנו שני מהלכים בעיקר, או שגמ' סבר שדחוק שיהיה לאו בלי מלקות, או שקשה למה יאמר לאו אם אין מלקות)שיאמר עשה, אז(. לשני, קל להסביר, שיש סיבה לתת לאו, ולא עשה, כדי לתת מלקות באותו ציור. לראשון, צריך לומר שהוא רק קשה שלא יגרום שום מלקות.)עיין במה שכתבנו לעיל, שלא היה נראה לומר כן. אז, נניח כצד שני.(

ההסבר הוא שיש מלקות בציור אחד. נבאר בשלשתם מהו אותו ציור:

1. חובל בחבירו- לוקה אם מזיק פחות משווה פרוטה.

---

67 יש לדון למה גמ' נותן הסבר הביאור הפשוט הייה שרבי יוחנן אמר דבר מסתבר אש לדון למה חושבים שהוא מסתבר , שלא היה מסתבר לנו, ואנחנו מחבר ספק נכפל במאתא ואז להקולא יהיה קשה למה לא,באמת , נכון הוא. אבל יש לבאר את ההמשך בדרך אחר.אולי בא לבאר מהו ההסבר כדי לבאר שהוא נוגע גם באחות אשה .אילו היה אפשר לנו להסביר באופן אחר ואז נחלק,לא היה ההוכחה מוכיח)ואז לא היה הוכחת. אז,אומר שמה שהוא מסתבר להיות ההוכחה הוא זה , והרי הוא שייך גם באחותו ותחשב

2. עדים זוממים- לוקה אם מעידים על אחד שהוא ב"ג וב"ח או אם מעידים שהוא גולה.

3. אחותו- לוקה אם בא על אחותו באופן שלא מחייב ממון.[68]

תירוץ:

גמ' מפרש שרבי יוחנן לא דורש את הגזרה שווה של עולא כיון שסובר שאין הפסוק מיותר. כבר דרש דין של אביי אחר מאותו פסוק, ולכן אי אפשר לדרוש גם הגזרה שווה מזה.

דין של אביי הוא שחיוב קנס לא פוטר מחיוב ממון. היה אפשר לומר שכשאדם מזיק אשה, חייב ממון, אבל כשבא עליה, תורה ניתק את חיוב שלו להיות קנס של חמישים.[69] דורש כן ממה שכתיב, "תחת אשר ענה," שמשמע שקנס של חמישים בא מחמת ביאתו, ושאר החיובים עומדים במקומם.

אין הדרשה כל כך פשוטה. נראה שיש שלש דרכים לבאר:

---

68 גמ' אומר שהוא באחותו בוגרת . כמו כן אמר בתחילת תי' של רבי יוחנן. אבל,כמו שהערנו שם,אינו ממש כן ,אלא בשוטה שתפתתה.

69 קלת יש לדון אם תשלומים של אותו חמישים פוטר או שאין חיוב ממון.הנפקא מינא יהיה אם מודה בקנס, אם עליין ייפטר על הממון שבו או לא ותחשב על זה

1. אפשר לומר שמיותר הוא, ודורשים מזה שקנס של חמישים הוא קנס של חמישים בפני עצמה, ולא כולל שאר החיובים. אין משמעות לזה, אבל הוא מדבר באותו ענין והוא מיותר.

2. אפשר לומר שיש משמעות, שרק חיוב קנס בא מחמת שבעל אותה, ולא מחמת תוצאה מזה. אז, כשפסוק אומר שיש חמישים כיון שבעל אותה, צריך לומר שאותו חמישים הוא רק קנס, ולא היזק. יש לדון למה מחשבים את הביאה להיות סיבה לקנס:

1. אולי הקנס בא מחמת המעשה, ולא מחמת התוצאה. לא נראה שזה כל כך פשוט.

2. אולי הקנס בא מה שתמיד בא מן הביאה. אז, אפשר לומר שהוא בא מן הביאה. אבל, היזק לא בא מחמת מה שהוא בכל ביאה. ותחשב, שהרי אינו תמיד חייב קנס; צריך לומר שעדיין מה שהוא הסיבה לו הוא שם, אלא יש דבר אחר שחסר. צריך ביאור.

אפשר שלצדדים אלו עדיין צריכים מה שהוא מיותר.)אבל, לא צריך להיות שצריכים שהוא מיותר, שכיון שהוא משמיע זה, אינו מיותר עוד לדרוש ממנו ג"ש.([70])

---

[70] עיין בלשון רש"י כאן ,שנראה שמכוון לפרש , אבל לא מובן לי מה מכוון לפרש

יש להקשות איך אפשר לחשוב שיחייב חמישים שכולל נזק. הרי, לעפמים יהיה הנזק יותר גדול מחמישים שקל. אז, נמצא שכיון שהוסיף עבירה, איתגורי איתגר.

אפשר שלא היה נפטר מחיוב ממון העודף, וכל ההו"א הוא רק לפטור מממון דמי הקנס. גם אפשר שרק אומרים אתגורי אתגר אם מחמת השכר יוסיף עוד חטא. רק אם כבר חטא ונתחייב, יחטא עוד כדי שלא יצטרך לשלם. אבל, מה שחטא ראשונה לא ישנה לעשות דבר היותר חמור כדי לקבל שכר. יש לדון בזה.

קושיית גמ':

כיון שמצאנו סיבה למה רבי יוחנן לא דורש מקרא של עולא, מקשה גמ' איך עולא דורש מקרא של עולא. גם עולא מודה לאותו דין של אביי)שמשנה מפורשת היא(, וצריך להיות לו מקור.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שיש מקור אחר לזה, והוא מרבא. פסוק אומר "השוכב עמה." זה אומר לנו שמשלם על מה ששכב עמה. היה אפשר לדון בשלש הצדדים שלעיל)אלא שנראה יותר ברור כאן שמה שהוא מיותר הוא חלק מן הדרשה(.

---

71 עיין בלשון רש"י, שרק ברבא מזכיר מה שהוא מיותר, שמשמע שלא צריך הייתור כדי לדרוש כלום

יש להעיר שלשון גמ' הוא שמשלם מחמת הנאת שכיבה. קצת צריך ביאור איך מפרש סיבת הקנס[73][72], ולמה הנאת שכיבה הוא יותר בכלל הפסוק משאר חיובים[74]. ותחשב. אפשר לדחוק שגמ' רצה לומר שהנאה שמגיעה לה- מה שהוא צריך לשלם- מחמת השכיבה הוא חמישים שקל. אבל, מילת "הנאה" מוזר.[75]

תירוץ שלישי)ריש לקיש(:

קושיה של הגמ' מיוסד על ההנחה שאין לוקים ומשלמים ממון. אבל, הנחה זו לא מוסכמת, אלא מחלקת תנאים הוא; רבנן סוברים שלא לוקים ומשלמים, אבל רבי

---

72 נראה שאולי אין ביאה יותר רע משאר חובלים, אלא יותר רומים אותו בני אדם, שבא לו הנאה ואז ה' נתן קנס, כדי שלא יזיקו ככה.אם כן ,יש לומר שזה פירוש של "בנאתשכיבה ,"והוא שזה הקנס שבא מחמת הנאת שכיבה

73 אפשר לפרש שהנאת שכיבה רצה לומר מה שהיא נהנה מן האיסור. כיון שלא רק עשה איסור אלא אף נהנה ממנו)וזה יחס גדול לאיסור(, קנסינן אותו. לחוק גם אפשר לומר שמה שמקבל הנאה מן האיסור הוא האיסור דנים בזה אחרונים , כיון שמתעסק בעריות חייב(,אבל אז קלת מוזר למה לא רק אומר שעשה את העבירה שזה תמיד אומר הנאה . ותו"ד

74 היה נראה לומר שאולי מדייק מלשון הווה היה לו לומר שמי ששכב עמה משלם,אבל אומר שמי ששוכב עמה משלם. הביאור הוא שחייב על מה שנשאר לו מן השכיבה– במה שנוכל לומר שהוא עוד שוכב עמה והוא בהנאה שקבל מן השכיבה ותחשב.

75 עיין ברש י שכ' בפירוש נגד לד זה

מאיר סובר שלוקים ומשלמים. אז, נוכל להוקים משנה כרבי מאיר. יש להעיר שיש, עכשיו, שני דרכים לתרץ:

- אפשר שסובר שכל זמן שיש מלקות וממון, משלם ולא לוקה. אז, משנה שבמכות קשה. אז, מתרץ ריש לקיש שזה כשיטת רבי מאיר.
- אפשר שסובר שכל זמן שיש מלקות וממון, לוקה ולא משלם. אז, משנה שבכתובות קשה. אז, מתרץ ריש לקיש שזה כשיטת רבי מאיר.

גם אפשר שלא יודע איזה נכון, ואומר שמשנה אחד הוא כשיטת רבי מאיר.

מוכרח מן הגמ')עיין בקושייתו(כצד שני. קצת צריך ביואר למה מניח גמ' כן.)יש לדון אם מניח גמ' שרק ככה נוכל לתרץ או שריש לקיש תירץ ככה.(

קושיית הגמ':

מקשה גמ' שמשנה שלנו אומר דברים אחרים שלא הולכים עם שיטת רבי מאיר. רבי מאיר לא רק סובר שמלקות לא פוטר ממון, אלא גם סובר שמיתה לא פוטר ממון. הרי, משנה שלנו חולק על זה, ואומר שהמאנס את בתו לא משלם קנס, כיון שכבר חייב מיתה מחמת אותו ביאה.

ראיית גמ':

משנה מבאר דין של קנס טביחה ומכירה. בדרך כלל, מי שגונב דבר חייב ממון של קרן וקנס של כפל. אבל, אם גם טבח או מכר את החפץ, אם שה או שור הוא, חייב לשלם פי ארבע)אם שה הוא(או פי חמש)אם שור הוא(.

משנה מזכיר מחלקת בין רבי מאיר לרבנן בשלש ציורים:

1. גנב וטבח בשבת.
2. גנב וטבח לעבודה זרה.
3. גנב וטבח שור הנסקל.

בכולם, רבי מאיר מחייב בקנס ארבע וחמישה ורבנן פוטרים. כיון שרבי מאיר מחייב תשלומים למי ששחט בשבת, אף שחייב מיתה, רואים שמחייב תשלומים אף במקום מיתה.

וא"ת אולי שוחט באופן שלא יחייב אותו מיתה, שישחט בלי התראה. וי"ל שכיון שאותו מעשה יש עמו חיוב מיתה לפעמים, פטור מן התשלומים. עיין לקמן בגמ', שידרוש כן מפסוקים.[76]

דיחוי גמ':

רבי מאיר לא מחייב תשלומים למי ששוחט את השור שגנב. רק חייב אם הוא טובח אותו על ידי אחר- הוא מצווה לאחר לשחוט.

יש לחקור למה חייב על ידי שחיטת אחר:

- אולי יש בזה שליחות. כמו שאם הוא שוחט אותו, יתחייב, אם אחר שוחט אותו בשליחות ממנו, יתחייב.
- אולי מוסיפים למנין הדברים שיכול לעשות בהם כדי להתחייב. יכול לשחוט, ויכול למכור, וגם יכול לגרום לשחיטה.[77]

---

76 קלת קשה, שלכאו' מדיון גמ' גבי רבי אבין מוכרח שלא אומרים כן גבי שינוי. אז, נוקים את זה בשוחט בשינוי. אולי אז קשה למה רבנן חולקים. לא נראה שמוזר שיחלקו בזה. ותחשב.

77 עיין לקמן, שיביא הרבה מקורות. אפשר שלא כל המקורות שוות בזה. ותו"ת.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' על דיחוי זה. לשון הקושיה הוא "וכי זה חוטא וזה מתחייב." נראה שצריך להיות שלש ביאורים לקושיה זו:

1. אם כדי להתחייב צריך שליחות, יש לומר שמקשה שאין שליח לדבר עבירה. יש לדון מה לנו בכלל של "אין שליח לדבר עבירה"[78]:

---

[78] לוגב, יש להזכיר הרבה סיבות למה אין שליח לדבר עבירה:

אין המשלח סומך דעת, שלא חושב שהשליח יעשה כדבריו, כיון שאסור הוא.

אין השליח סומך דעת, שלא חושב שהמשלח סומך דעת שיעשה השליח כדבריו האסורים.

לא מסתבר ששליח עושה כן כדי להיטיב לחברו, שלא מצוי שאדם ירצה דבר כזה יותר ממה שירצה לקיים את מצוות התורה.

אולי לא הרשה תורה ששליחות יהני כאן, שזה יגרום יותר עוונות, שיותר קל לבני אדם לסלוות לאיסורים מלעשות אותם.)זה נכון מסיבה פראקטיקאל"י ומסיבה פסייקולוג"י.(

אולי רק חדשה תורה שליחות כדי להקל על בני אדם. לא רצתה להקל על עובדי עבירה.

אולי צריך יותר יחס לעבירה כדי להתחייב.

אולי מה שהוא עושה המעשה עושה יותר יחס לשליח למעשיו בעבירה מבדבר אחר.

אולי מה שמשלח משלח עושה יותר סיבה בשאר דברים מבעבירה. אולי זה מפני שלא באמת רוצה, שרע הוא לעשות עבירה.

ביאורים- גמרא

1. סיבת החיוב לקנס זה הוא יחסו לעבירה של שחיטה. כיון שלא מיוחס לעבירה, לא חייב בקנס.

2. כמו שאין שליחות מביא את העבירה, כך לא מביא יחס לטביחה שצריך כדי להתחייב. יש לדון למה:

1. אולי הם תלויים בסיבה אחת. במילים אחרים, אותו סיבה שגורם שלא בא עבירה בשליחות גם יגרום שכל דברים אחרים לא באים.

2. אולי אומרים שאגב שלא בא דין אחד על ידי שליחות, לא יבואו אף אחד מהם כן. ותחשב.

2. אולי מקשה מה שמק' גמ' בקידושין כשאומר ש"לא מצאנו זה מקשה וזה מתחייב." לא כל כך פשוט מה מקשה, ונזכיר כאן שלש צדדים:

1. אולי מקשה שהעבירה הוא קבלת ההנאה. אז, קבלת ההנאה היה לשליח, ולא למשלח, ואי אפשר למסור דבר כזה בשליחות.

אולי כיון שלא באמת רוצה, לא יכול לעשות יחס בינו לבין שליח.

אינו שלוחו כיון שיחס של שליח למשלח הוא שמהנה את המשלח. כאן, אין זה הנאה.

עיין בלשון הגמ', שקשה על הרבה מלדיס אלו.

חרב אל הבדים- אלו נערות

2. אולי מקשה שמה שעושה העבירה רע הוא הנאה. לכן, כיון שהשליח הוא שקבל את ההנאה, העבירה מיוחס לו יותר משמיוחס למשלח.

3. אולי מקשה שההנאה הוא חלק חשוב מן המעשה, וכיון שהשליח קבל את ההנאה, העבירה מיוחס לו יותר משמיוחס למשלח.

יש לדון אם הענין הוא שכאן חברו יותר מיוחס כיון שמיוחס לעבירה)ואז הוא שווה לאחד מן הצדדים שב1, או שכאן הנאה הוא חלק חשוב של הכל, אולי.(

ודע שלא כל כך פשוט שקבל השוחט את ההנאה. נראה שכיון שלא מוכרח לתת את הבשר למשלח)שמשלח הוא גנב(, ויש לו יכולת לקחת את הבשר ולרוץ, נקרא נהנה. ותחשב.

3. צדדים שלעיל הניחו כצד ראשון שכתבנו לעיל. לפי צד שני, יש לומר שמקשה שמסתבר שעיקר של המעשה הוא העבירה, ושמחמת העבירה הוא מחייב. יש להעיר שלפי זה, לשון הגמ' לא כל כך טוב, שמה שהאחר הוא העובר אינו שייך; מה ששייך הוא רק שאינו העובר. ותחשב.

תי' הגמ':

גמרא מתרץ שיש מקור מיוחד כאן לחייב. מביא שלש מקורות:

1. כ', "וטבחו או מכרו." כיון שנכתבו ביחד, הוקשו זה לזה. זה מלמד לנו שכמו שמכירה חייב בידי אחר, כך טביחה חייב בידי אחר.

יש לדון מהו מכירה בידי אחר:

1. מוכר לאחר. נקרא בידי אחר כיון שיש אחר ששייך בו. יש להעיר שיש לדון מה הדמיון בין מכירה בידי אחר לטביחה בידי אחר:

1. בשניהם, יש אחר שהוא חלק מן מה שמחייב. יש להוסיף שאינו רק חלק מן המעשה, אלא הוא חלק מסיבה, שאי אפשר למכור בלי לוקח.

2. אפשר שבמכירה ההנאה הוא ללוקח. חייב כיון שנתן הנאה זו ללוקח. אז, הוא מאד דומה לשוחט, שנתן הנאה זה לשוחט. ויש לדון, שההנאה שהיה לו לקונה כבר היה לו לגנב. ויש לדון, שלא יודעים כמה גנב רצה כך, אבל יודעים שלוקח רצה כן עד כדי שקנה אותו. ותחשב.

כן פירש רש"י)כאן ובקדישוין(.)כן נ' מגמ' ב"ק)עט(.(

2. משלח לאחר למכור. וא"ת למה פשוט שזה יחול ויש לומר:

1. אולי מכירה לא תלוי בהנאה שמקבל או בעבירה שעשה. אז, אולי אין הקושיה שהקשה גמ' שייך כאן.

2. אולי אין עבירה במכירה, שלא מרחיק אותו מן הבעל, שהיה גזול, ונשאר גזול. ויש לדון, שגם גזל ממומן, שאינו מותר לקבל כסף בעד חפץ חברו.

2. כ', "וטבחו או מכרו." מילת "או" מיותר[79] בא לרבות את השליח. אפשר שרק לומדים ממה שהוא מיותר, אבל נראה שיש גם קצת משמעות בזה, ש"או" מרבה יכולת אחר. אותו יכולת הוא טביחה על ידי שליח. יש להעיר שאם נאמר שמחייב על דבר אחר- לא טבחה בשליחות, אלא על גרמה לטבחה שלו)עיין לעיל, שדנינו בזה(, יותר טוב, שמוסיף שאינו רק טבחה, ואינו רק מכירה, אלא הוא גם דבר אחר. ותחשב.

לצד זה, יש לדון מהו הדין של מכירה על ידי שליח. אולי לומדים אותו במה מצינו, ואולי דורשים אותו בהיקש, או אולי אינו חייב. וא"ת אם נוכל לדרוש אותו בהיקש, למה לא נדרוש בלי "או." עיין לעיל, שאולי אינו אותו דין ממש, אלא חלוק הוא, כמו שבארנו. כמו כן יש לדון לצד הבא.)היה אפשר לומר עוד צד, והוא שנדרוש שניהם- אחד לשליח לטביחה, ואחד לשליח למכירה.(

3. כ', "... תחת השור." מילת "תחת" מיותר, ודורשים ממנו שטביחה על ידי שליח מחייב. יש להוסיף שאולי אינו רק דורשים מייתור, אלא מילת "תחת" מרבה שליח, שעומד תחתיו. זה מתאים רק עם הצד שמחייב כיון ששלוחו של אדם כמותו, ולא כיון שגרם לטביחה.

---

79 יש לדון למה אומרים שהוא מיותר. לכאו', זה ייתלה במחלקת תנאים אם "ו" בלי "יחדיו" משמע "יחדיו" או "או." אולי זה רק לתנא אחד. ותחשב. יש להוסיף שאם הסיבה שחייב יותר הוא מפני שנתחזק בחטא)עיין בב"ק, שאולי יש לטעון כן בביאור שיטת רבי עקבא שם(, אולי אם חזקה בפעמיים, מסתבר לומר ש"ו" של כאן אומר "או."

קושיית הגמ':

מקשה גמ' איך אפשר לשלח שליח כיון שהוא עצמו לא יכול לעשות אותו. לכאו', זה מוכיח לנו שחיוב בא כיון ששלוחו של אדם כמותו, ולא מפני שחייב גם על גרמה לשחיטה. עיין לקמן, שלא מוכרח כן לכל צדדים שלנו.

הוא עצמו לא יכול לעשות אותו כיון שלא יתחייב אז, שכבר יתחייב חיוב מיתה. אז, אי אפשר ששליח יוכל לעשות אותו לו.

יש לדון למה צריך להיות שהמשלח יכול לעשות אותו[80]:

1. אולי נראה כחוכא אם אי אפשר לקרות על ידי מעשיו, ורק אפשר על ידי מעשיו על ידי שליח. יש לדון אם חוששים לדיני תורה שנראים כחוכא.

2. אולי אין אותו החיוב יכול להתייחס לו, שהוא בעצמו לא יכול לעשות אותו החיוב. במילים אחרים, אין היחס חזק כיון שהוא יחס שאי אפשר לקרות באמת)בלי חידשו של שליחות(.[81]

---

80 יש להזכיר מראה מקום מעניין בזה. תוס' יסנים ביומא)יג.(אומר שמי שיליו קטועות לא יכול לעשות שליח לכתיבה. נמצא שאף שלו הוא, לכאו', רק פיזיקא"ל, שיש לו כל הקדושה וכשרות לכתוב, ואם היה עושה מעש ה כתיבה, היה כשר, עדיין לא יכול לעשות שליח לכך. ותחשב.

81 ואם תאמר הרי יכול לעשות אותו המעשה, אלא רק לא יהיה לו אותו תוצאה. יש לומר שהתוצאה הוא חלק מן המעשה. גם יש לומר שנעשה התוצאה מיוחס לו על ידי השליחות, וזה

3. אולי צריך המשלח לתת כוח לשליח לעשות את החלות. אם אין לו אותו כוח, לא יכול לתת לו את הכוח.

יש להעיר שלכאו' קושיה זו קשה להבין. כבר הבאנו שמרבים שליח לשחיטה. אז, מרבים כיון שיש קרא, ואף שאינו אפשר בפני עצמו. לכאו', יש שני תירוצים פשוטים לזה:

1. אולי סובר גמ' שקושיה זו כל כך חזק עד כדי שיותר מסתבר לדרוש את הפסוק לדבר אחר.

2. אולי סובר גמ' שזה יוכיח לנו דבר:

1. אולי יוכיח לנו שאף שאי אפשר לעשות אותו, יכול למנות שליח לעשות אותו. יודעים שאין זה הדין.

2. אולי יוכיח לנו שאפשר בפני עצמו, וחייב במיתה וממון, שרק אז אפשר על ידי שליח.

אי אפשר, כיון שאינו יכול לעשות את התולעה. ותחשב.)על כל שני, יש לדון אם רק התולעה משליח למשלח, והרי אי אפשר לייחס לו, או שגם גם מעשה משליח לשלח, אבל לא לעתה תורה שיהיה שליחות בזה, שיגוס יחס שלו לתולעה, אף שאי אפשר לו לגרוס התולעה. ותחשב. יותר קל לומר כדרך ראשון שכתי' זה.(

תי' גמ':

גמ' מתרץ שבעצם חייב הוא בממון עם המיתה, אלא שקים ליה בדרבא מיניה.[82]

יש לדון מהו התי':

1. יש חיוב, אבל אין בית דין כופים על החיוב.)זה מחודש ביותר בקנס, שצריך לומר שבוראים את החיוב- ואז בית דין עושים שום דבר- אבל לא כופים עליו.(

2. יש סיבה לחיוב, אבל יש מניעה.[83][84]

---

82 צריך לעיין בגמ' ב"מ)צא.(. יש לדון אם תי' זה הולך ככולי עלמא או רק כרבא שם. ועיין לקמן למעלה. עדיין יש לדון.

83 לא כל כך פשוט אם צדיק אלו יתרצו את הקושיה. כמובן, זה תלוי במהו הקושיה. אם מקשה שנראה כחוכא, לכאו' כיון שהדין עדיין לא שווה, נראה כחוכא. אולי כיון שבין כך ובין כך יצאנו, כיון שיש חיוב)אם נניח שיש חיובא, בדרך כלל לא ניכר לבני אדם. גם אפשר לומר שבני אדם מבינים את הלומדות, ואז מבינים שאינם כל כך רחוקים זה מזה. אפשר שרק נראה כחוכא אם אי אפשר לו לעשות סיבה למה שחברו עשוה סיבה לו, ולא אם יש גם מניעה. לגד שני, צריך לומר שחיוב יכול להתייחס לו כיון שהוא יכול להתחייב או שיכול להיות סיבה שיתחייב. לגד שלישי, צריך לומר שיש לו אותו כוח, או מפני שי שלו כוח לחיוב או מפני שיש לו כוח לסיבה. ותחשב.

84 נראה שאולי גם נוכל לומר פשט אחר, והוא שאולי הסיבה שלא יכול לעשות שליח כזה הוא מפני שאי אפשר להיות יחס בינו לבין אותו תולאה, וזה מונע את השליחות. אז, גמ' מתרץ

בשנים אלו, יש לדון אם מחדש מה קורה כאן או מחדש מתי אומרים שאם אין אדם עושה דבר, אין שלוחו עושה אותו. לשון גמ' משמע שמחדש מה קורה כאן. עיין ברש"י על הקושיה, שקצת משמע שכבר ידע שיש סיבה לחייב, אלא שיש מניעה. אז, לצד שני, אולי נראה לומר שמחדש מה שצריך כדי לדחות שאם אין אדם עושה דבר אין שלוחו עושה אותו.)אולי אם נצרף הוכחות אלו, נאמר שמרש"י רואים כצד ראשון.(

קושיית גמ':

גמ' באר שהסיבה שרבי מאיר מחייב ממון בשוחט בשבת הוא שלא חייב שם מיתה, שמדברים בציור ששחט על ידי שליח. אז, מקשה גמ', למה רבנן חולקים על זה. אם היינו מפרשים שחולקים בציור שחייב מיתה, נוכל לומר שיסוד המחלקת הוא אם חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. אבל, כיון שאין כאן חיוב מיתה, אי אפשר לפרש כן.

יש להעיר שיש כבר ציורים שבהם אי אפשר לפרש שחולקים אם חיוב מיתה פוטר מחיוב ממון. שני ציורים אחרונים של המשנה הם שוחט עבודה זרה ושוחט

שמה שאינו יכול ליחס לו הוא מפני שעל ידי עשייתו הוא ישתנה)יהיה "הוא עם חיוב מיתה"(. כיון שכן, מה שאינו יכול ליחס לו אינו קרק' כל כך חשוב, שלא נמצא שיעשה אותו מעשה או יגרוס סיבה, ואז ייחס לו. ותחשב על זה.

שור הנסקל. שם, אין חיוב מיתה בשחיטה. צריך לומר, לכאו', שחולקים אם יש חיוב בשחיטה שלו כיון שיש בו איסור הנאה[85].

תירוץ גמ':

תי' גמ' שחכמים של משנה זו סוברים ששחיטה שלא עושה היתר לבשר אינה נחשבת שחיטה. שיטה זו נקראת "שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה."[86]

---

85 אפשר להיות שהמחלקת תלוי בשחיטה שאינה ראויה)כמו שיסיק הגמ' כאן(, אבל לא צריך להיות כן. אפשר שכיון שאסור בהנאה, אינו נחשב נהנה על ידי השחיטה, או אינו כל כך של הבעל)אולי צריך להיות של הבעל מפני שצריך להיות מוסיף על ההיזק או אולי לשבה אחרת צריך להיות של הבעל(. ותחשב.

וא"ת אם משום שחיטה שאינה ראויה היא, מהו קושייית הגמ' כאן, שתי' הגמ' הוא פשוט. ויש לומר שלא מסתבר לגמ' שיש שלש מחלוקתיס ביסול אחד. יש לדון, שכיון שיש שנים, למה לא יהיו שלש. יותר נראה לומר שמניח גמ' שאין שחיטה בשבת שחיטהשאינה ראויה, כמו שיאמר לקמן. אבל, עיין בלשון הגמ' בתי' שלו, שלא משמע כן.

86 יש לדון למה לא יהיה חייב אם אין השחיטה ראויה. אולי הוא מפני שצריך שיגיע לו הנאה גדולה מחמת שחיטתו, וכיון שהוא אסור באכילה, לא בא לו אותו הנאה. אז, מה שאומר שאינו נחשב שחיטה הוא רק שלא עושה שחיטה זו מה שעשה שחיטה סתם כאן. גם אפשר לומר שמה שלא מתיר עושה שלא נחשב שחיטה. במילים אחרים, צריך שההנאה יבוא לו על ידי שחיטה, ולא על ידי דרך אחר. לא רק צריך שיבוא על ידי שחיטה, אלא צריך שיבוא על ידי שחיטה שמתיר באכילה.

יש להוסיף שהיה אפשר לדון אם הענין של שחיטה שאינה ראויה הוא שמה שאינו נאכל הוא הסיבה לדין או שזה גורם שאין שחיטה מתיר כל כך)שבין כך ובין כך אסור(, וזה הסיבה לדין.

יש להעיר שהיה אפשר לגמ' לומר שרבנן סוברים כקושיית הגמ' לעיל, והוא שסוברים שאי אפשר לשחוט על ידי שליח. נראה שאחרי שמצאנו הרבה מקורות לו, מסתבר שרבנן מודים לאותו דרשה.)גם אפשר לומר שכיון שכל אותם אמוראים סוברים כן, שמביאים דרשות לו, צריך לומר שרבנן סוברים כן. ויש לדון, שיש לומר שרק באים לבאר שיטת רבי מאיר, כדי שלא תוכיח מכאן שרבי מאיר סובר שיכולים להתחייב מיתה וממון. ותחשב.([87]

קושיית גמ':

מק' גמ' שזה לא אפשר בכל ציורים של המשנה. שחיטת ע"ז ושחיטת שור הנסקל הם שחיטות שאינם ראויות, אבל שחיטה בשבת ראויה היא, ומתיר את הבשר להיאכל.

מביא סמך לזה ממשנה שאומר כן בפי')שאם אדם עובר מלאכת שבת, תוצאתו מותר(.[88]

יש להעיר שאין כל הדינים תלויים בזה, ואז צריך לומר ששחיטה עושה שום דבר. כמו כן יש ללמוד ממה שלא לוקים עליו משום איסור בלה.

87 שוב ראיתי שתוס' ידון בזה. אז, עיין שם בביאורים שלנו.

88 לא כל כך פשוט מהו הסמך. המשנה שמביא לא אומר שתמיד מותר לאכול את מעשה שבת, אלא אומר ששחיטת שבת כשרה. בחולין, גמ' לומד מדמיון ליום"כ שאסור לאכול את השחיטה לבו ביום. אז, יש לדון למה נחשב שחיטה ראויה:

תי' גמ':

גמ' מתרץ שזה מחלקת תנאים. במקום אחר, סכמנו כל שיטות התנאים, אבל מה שיוצא הוא שאף שיש חולקים, יש תנא שסובר שאם אדם עובר על איסור שבת במזיד, מה שבא ממעשיו אסור מן התורה[89]- בין לו, בין לאחרים, בין בשבת, בין במוצאי שבת. לפי אותו תנא, שחיטה בשבת אינה ראויה.

---

1. אולי מביאים הראיה מן הלשון. הלשון מוכיח שאין בעיה עם השחיטה. צריך לומר שהאיסור הוא רק קנס. איסור כזה לא עושה שאין השחיטה ראויה:

   1. כיון שרק קנס הוא. (אז, צריך לומר שלפי ריה"ס אינו קנס.)

   2. כיון שלכאו' רק מדרבנן הוא.

2. אולי מביאים הראיה מן הדין. הרי, מותר הוא מאחר שבת:

   1. זה סימן שאין איסור שלו מדאו'.

   2. זה סימן שאין איסור שלו אלא קנס.

   3. זה סיבה, והוא שנחשב ראוי כיון שיש היתר שיוצא ממנו.

[89] אגב, בהסבר האיסור, יש לדון אם הוא קנס מדאו' או לא. אם לא, יש לדון מהו יסוד האיסור. אפשר להיות שמה שבא מעבירה (או מרע או ממה שעשה נגד ציווי ה'(הוא רע. גם אפשר שזה מחשיב את המלאכה, ועושה המלאכה יותר רע. (יש להעיר שיש לדון למה ייאסר באכילה בפני עצמה, ולא בשאר הנאות. י"ל שאכילה הוא מין גדול וחשוב של הנאה. (הוא גדול כיון שנותן לו הרבה הנאה, והוא חשוב כיון שהוא תדיר, והוא כמעט תמיד נותנלו אותו הטוב, והוא בדרך כלל לא נותן לו רע, והוא נצרך כדי לחיות. ותחשב.(

ביאור שיטת רבי יוחנן הסנדלר:

יש שני ביאורים בשיטת רבי יוחנן הסנדלר:

1. כ', "ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם." דורשים שמעשי שבת הם כקודש, ואסורים באכילה.

יש להעיר שאולי לא רק דורשים מייתור, אלא שזה גם מובן במשמעות הפסוק. הפסוק אומר לשמור את השבת, כיון שאף אם תחלל את השבת, לא תהנה כל כך מזה, שלא תוכל לאכול אותו, אחרי שיש לו דין קודש.[90]

יש להעיר שלקמן גמ' ימעט אותו מאיסור הנאה. לכאו', יוצא שקדש יש לו איסור אכילה, ולא רק שיש לו איסור הנאה, ואכילה הוא מין הנאה. נראה שיש שלש דרכים לבאר את זה:

1. יש איסור אכילה. יש שני רעות שקורה כשאדם אוכל קדשים, הוא נהנה ממנו, והוא אוכל אותו. וא"ת מהיכי תיתי. וי"ל שמכאן תיתי. במילים אחרים, צריכים ללמוד משהוא כאן, ומסתבר שילמד לנו שאכן אפשר לחלק אותם, ויש יאסור מיוחד על אכילה.

---

90 אבל, יש להעיר שלא לכאו' לא צריכים קרא למעט שוגג, שרק לומדים מזיד מכאן. ותו"ת. הלכך לחות הוא לומר שמן הסברה לא נחלק בין מזיד לשוגג. לא נ' כן, שלא נראה שיש מיעוט לבסוף, אלא שקרא לא נכ סתם. ויש לדון.

2. אולי כל איסור אכילה הוא פרט מאיסור הנאה. מה שהוא רע בכל איסור אכילה הוא שהוא מין מיוחד של קבלת הנאה. אז, אין איסור אכילה שנלמד מאיסור הנאה שונה מאיסור אכילה אחרת. ויש להעיר שלא צריך להיות, באמת, שכל איסור אכילה ככה, שכיון שזה אפשר להיות, יש לומר שמלמד איסור אכילה כזה למעשה שבת. אז, אולי נמצא שאין איסור מעשה שבת כאיסור אכילה אחרת שבתורה.

3. אולי אף שאין בו איסור אכילה)שהרע הוא שונה(, כיון שאסור לאכול אותו, יכולים ללמוד ממנו שלא לאכול. ותחשב.

ואם תאמר הרי לא כל קדש אסור בהנאה. אחרי שנשחט ונזרק דמו, רוב קדשים מותרים בהנאה, על כל פנים לכהנים:

1. אפשר לומר שלא מסתבר כן, שהרי הפסוק מיותר. צריך להיות שבא ללמד לנו שום דבר. וא"ת אולי בא ללמד לנו דין כהנים. נראה שלענין דין מעשה שבת, לא מסתבר לחלק.

2. כל קדש אסור, אלא שיש היתר:

1. יש תמיד סיבת איסור, אלא שיש היתר. רק לומדים כאן סיבת האיסור, ואז יוצא שיש איסור.

2. נראה שאולי תמיד אסור לאכול קדשים. מה שמותר הוא לעשות לו "אכילת קדשים." אכילת קדשים הוא נראה כאותו מעשה- נותן את האוכל לפיו, ומשם הולך למעיו- אבל אינו אותו מעשה.

תוצאה של מעשה משנה מהו, ואכילת קדשים יש לו הרבה תוצאות שונות.)נראה שזהו ההו"א בגמ' עכין)ד.(.

יש להעיר שלפי זה, אם עבר איסור שבת בקדשים, יהיה מותר לאכול אותו.

וא"ת אם כן ייאסר בהנאה. וי"ל שכ', "לכם." זה מלמד לנו שהוא מותר בהנאה. לכאו', זה מוכיח שמה שאינו מותר בהנאה אין בו קנין, ואינו "לכם." יש לדחות שהוא קצת "לכם," ויש בו קנין, אבל הקנין הוא חלוש. אז, היתר בהנאה עושה שהוא יותר "לכם." גם אפשר לומר שכוונת "לכם" אינו שהוא קנוי לכם, אלא שהוא בשבילכם.[91] אף שזה היה נראה לומר מן הסברה, לשון גמ')שאומר את הדרשה בלשון "שלכם"(לא משמע כן.

וא"ת יש קדשים שמותרים בהנאה. יש לומר ככל הצדדים שכתבנו לעיל.[92]

---

91 נדמר מת זה במנגלית. מולי "לכם" לא מומר "yours" מלא מומר " for you."

92 מבל, יש להעיר שיש לדון מס הממ"ל הומ שהגמת הקדש שווה לשמר הגמה, ונקרא הגמה, ומכילה שונה. ומחשב.

יש להעיר שלא כל כך פשוט מהיכי תיתי לומר שאכילה הוא מה שנאסר, ושהוא שונה משאר איסורי הנאה, ולא שיש מין אחר של הנאה שהוא כן. ותחשב.)ועיין לעיל בביאור שלנו באיסור אכילה; אולי יש מאותם הדברים שלא מסתברים בהנאות חוץ מאכילה.(

וא"ת ייאסר גם אם עשה אותו בשוגג)שאם עבר בשוגג, נמצא שלא שמר את השבת(. וי"ל שקרא זה)"קדש היא"(נכתב בתוך קרא שמדבר על עבירה במזיד.)יודעים שמדבר על עבירה במזיד כיון שכ' בו, "מחלליה מות יומת."(כיון שכן, רק יש לנו מקור לאסור מה שעשה במזיד, ולא נדע דין שוגג ממנו.

צריך ביאור למה לא ממעטים מזה גם מי שעבר בלי התראה.)אולי אין הכי נמי, נתמעט. אבל, לא מצאנו דין זה בש"ס.(צריך לומר ששם העבירה הוא שווה, ורק יכול לענש.)עיין לעיל)למטה(שבארנו למה צריכים התראה; וזה צריך עיון.(

יש להעיר שזה רק ממעט אותו מן הקרא. אבל, אולי נתמעט לחומרא, ולא לקולא, וגם נאסר בהנאה. יש לומר שנתמעט מכל דבר שבקרא, וממילא אין מקור לאסור. במילים אחרים, אם אין מקור לאסור, אז אינו באף אחד מן הדרשות, שאין צ' מקור לאיסור, שאינו אסור, ואין צ' מקור להיתר, שאין הו"א לאסור. אבל, אם מרבים אותו לאיסור, צריכים אותו מקור. ותחשב. גם אפשר לומר שלא מסתבר שנחמיר יותר בשוגג משנחמיר במזיד.

הרי, מצאנו שיש איסורים אף בשוגג, לפי ריה"ס. יש לדון למה:

1. אולי נתמעט כל דין שוגג מן האיסור. אבל, עדיין יש עליו איסור דרבנן.

2. אולי לא נתמעט כל דין שוגג, אלא דורשים שאין דין שלו שווה למזיד. אז, מתירים ציור הכי מותר, שהוא לאחרים במוצאי שבת.

גמ' מביא שני אמוראים שסברו כן:

1. כן אומר רבי חייא.)גמ' מזכיר שהיה על פתח בית הנשיא כשאמר כן. אני לא יודע למה היה דורש שם, ולמה מזכיר לנו הגמ' את זה.(

2. כן אומר רב אחא.[93]

1. אין איסור דאו', כיון שכ', "היא[94]," לומר שרק שבת קודש, ואין מעשה שלו קודש.)לכאו', מוכרח שרבנן דורשים כן. ויש לדון, שאולי דורשים איסור דאו', ורק סוברים)ויש לדון למה(שלא בכל ציור נאסר(.

---

93 גמ' לומר שחולקים בזה ר"ל ורבינא. בחולין, לומר שבכמעט כל מקום בש"ס שחולקים, רב אחא הוא המחמיר. נראה שהוא המחמיר גם כאן, ואוסר אותו מדאו'. אבל, יש לדון, שבדר"כ הל' כרבינא. יש לדון אם הוא כן כאן, שהרי כאן יש שיטת רבי חייא, שהוא להחמיר. אז, כיון שזה כבר אינו בכלל כל הכלל שם, אולי מה שמוציאים אינו כמי ההל', אלא מי המחמיר. ויש לדן.

וא"ת אם כן לא יכתוב כלום. ויש לומר שיש מקור אחר לאסור, כמו שמפורש בתוד"ה אמר קרא "לכם."

אז, האיסור הוא מדרבנן.)לכאו', נאסר לקנס למי שחלל את השבת. וא"ת למה נאסר לכולי עלמא. וי"ל שהרבה פעמים יהנה מזה מי שחלל. גי"ל שלא פלוג הוא.(

כן אומר רבינא.[95]

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלפי ביאור שני בשיטת רבי יוחנן הסנדלר[96], אין תנא אחד שסובר ששחיטת שבת אינה ראויה, שאין תנא אחד שסובר ששחיטת שבת אסור מדאו'. אז, קשה כמי סוברים רבנן כשאומרים שאין אדם חייב עליהם קנס טביחה)אם

---

94 הפשטות הוא שמוציא אותו מ"היא." לא מוכרח כן, שיש לומר שמכוון להביא כל הקלא, ולומר שיש ריבוי לזה כאן וב"כל שתעבתי...," ואז יש ריבוי אחר ריבוי וממעט. יש לדון, שנראה שיש צורך לשני הריבויים, שצריך לזה להתיר שוגג, ושל שם לאסור שאר איסוריס.

95 עיין לעיל)למט ה(שבארנו למה אנחנו סובריס שזה שיטת רבינא.

96 גמ' מניח שכיון שמותר הוא מדאו', נקרא שחיטה הראויה. אין זה כל כך פשוט, שכיון שאין בו הנאת אכילה, מחמת האיסור מדרבנן, נוכל לומר שאינה שחיטה ראויה. עיין בגמ' בסוכה, במח' תנאים אם סוכה שיש בוא סיור לרבנן נקרא סוכה אוויה או סוכה שאינה ראויה.

נאמר כריש לקיש(.[97] אלא, צריך לומר שמדברים בציור שנתחייב מיתה, ואף על פי כן, רבי מאיר מחייב קנס.

יש להעיר שיש קצת חידוש במה שלא אומרים שאינה ראויה, כיון שלמעשה לא יכול לאכול אותו, מחמת איסור דרבנן.

תי' גמ':

גמ' תי' שלא פוטרים רבנן את מי ששחט בשבת. רק פוטרים בשני ציורים אחרים של הבריי')מי ששחט של ע"ז, ומי ששחט של הפקר(. לא מפרש למה שנה דין של מי ששחט בשבת, שאינו שווה בחידוש שלו, ואינו שווה במה שיש בו מחלקת. אולי צריך לומר שיש בו חידוש במה שאין פטור כיון שאין שחיטה ראויה. דחוק.

יש להעיר שכיון שהגענו לזה, אפשר לומר כן גם לפי' הראשון בשיטת ריה"ס. אף אם יש שיטה ששחיטת שבת אינה ראויה, אולי רבנן לא סוברים כן, אלא ביאור הבריי' הוא כמו שאומר תי' זה.) יש להעיר שאז לא צריך להיות שחולקים בדין

---

97 יש להעיר שבאמת לא תלויים חכמים על רבי יוחנן הסנדלר. אפשר לומר שריה"ס סובר כן מדרבנן, והם סוברים כן מדאו'. אבל, לא כל כך מסתבר לומר כן, שלמה לא נשווה את שיטתם. ותחשב על זה.

שחיטה שאינה ראויה.[98] על פי זה, יש לת' לקושיית תוס' ד"ה ר"ש, ולבאר שגמ' בחולין סובר כמס', ולמס' אין צורך לומר כתי' תוס' בביאור סוגיה זו. ותו"ת.(

הברייתא מונה שלש עיורים עיורים של חיוב ארבע וחמש. נבאר כל אחד מהם, ומה הלין בהם:

עיור ראשון הוא טובח בשבת. מן הגמ'יונא שלש עדיס בביאור העיור הזה:

1. רבה סובר שהעיור הוא ששחט אדם בשבת שור או שה שנגב. הוא בעצמו שחט אותו, ואז נתחייב מיתה. רבי מאיר סובר שאף שחייב מיתה, יכול להתחייב בממון, כיון שהממון הוא חיוב קנס. רבנן פוטרים, וסוברים שכיון שנתחייב מיתה, לא יכול להתחייב ממון.

2. סתם נמאליבא דרב אחא סובר שהעיור הוא ששחט אדם בשבת על ידי שליח שור או שה שנגב. אף שבדרך כלל אין שליח לדבר עבירה, ורשים)או מהיקש, או מ"אי," או מ"תחת"(שלזה יש שליח. השחיטה לא ראוייה, כיון שכ', "קדש היא," שאוסר את תוצאת מלאכת שבת באכילה. לכן, רבנן סוברים שלא חייב על שחיטתו, שדורשים גזירה שווה מ"טבח טבח והכן" שצריך להיות שחיטה ראויה. ר"מ מחייב, שדורש גזירה שווה משחוטי חוץ)שנאמר בסיני(לומר שלא צריך להיות שחיטה ראויה.

---

98 צריך לע' אם מוכרח מחלקת בזה לענין שחיטת ע"ז ושחיטת שור הנסקל.

3. סתם נמצליבא לרבינא סובר שהעיור הוא ששחט אלם בשבת על ידי שליח שור או שה שגנב. אף שבדר"כ אין שליח לל"ע,לורשים שלזה יש שליח.השחיטה רק אסור באכילה מדרבנן)כיון שכ', "היא,"לומר שאין מעשי שבת כקודש(. לכן, חייב על שחיטתו, לכולי עלמא. ואי"ת הרי משנה אומר בו מחלקת. וי"ל שאותו מחלקת רק נאמר בשאר הדברים שבמשנה. ואי"ת למה הזכיר את זה בכלל. וי"ל שהוא דומה לשאר,כיון שיש הו"א לפטור אותו)ביון שהוא אסור באכילה(.

עיור שני הוא טובח לעבודה זרה.

על זה, מקשה נמ'שכיון שהתחיל לשחוט, אסר אותו,כיון שכל מה שנשחט לעבודה זרה נאסר, שכ', "זבחי מתים." אז,אין כל השחיטה על דבר של הבעל,שהרי נאסר באמצע.

יש לדון מהו הקושיה.אולי הקושיה הוא שאינו של בעל,כיון שנאסר בהנאה. מה שנאסר בהנאה אין בו בעלות[99].)מושג זה נאמר בפירוש בנמ' בכמה מקומות, כמו בסוכה בהשתמשות אתרוג שיש בו איסור הנאה.(יש להוסיף שאף אם אינו כן בשאר חפצים, אולי יהיה כן כאן כיון שהחפץ נזול.אין לבעל אלא מה שרק לו יש היתר השתמשות. כיון שאף לו נאסר,נמצא שבעלות שלו אינו עושה כלום.גם אפשר שכוונת נמ' הוא רק לומר שאין בשחיטתו גזילה,שכיון שנאסר בהנאה,מה לו לבעל במה ששוחט אותו. כמו"כ,אפשר שאין גזילה במה שנשאר בידו,שאין הבעל רוצה אותו עוד.

---

99 יש לדון אם זה מפני שאין לו שום תשמיש היתר או מפני שעומד לאבד אותו.

חולקים לאורלאים אם יש לשחיטה מתחילה ועל סוף או לא. במילים אחרים, כששוחט אדם את שור, חותך שני סימנים. חולקים אם רק נמר המעשה[100] נקרא שחיטה או כל המעשה נקרא שחיטה.[101] רש"י מפרש שקושייה של נמ"שלנו הוא רק לפי השיטה שסוברת שיש לשחיטה מתחילה ועל סוף. רק אז נאמר שתחילת המעשה נחשב שחיטה ואוסר. יש להעיר שעליין חילוש הוא שיכול לאסור, שאף שנחשב שחיטה, לא ייחשב שחיטה מלאכה, אלא הוא רק חלק משחיטה. היה אפשר לומר שצריך כל השחיטה כדי לאסור אותו. תוס' חולק על רש"י ואומר שאף אם לא נחשב שחיטה אלא הסוף, עליין התחלת השחיטה יכול לאסור. לא מבאר למה[102].)אפשר[103] לומר שכוונת תוס' הוא רק לומר שמי שסובר שאין לשחיטה אלא

---

100 לד זה אינו כל כך פשוט. קשה לדון מה ייחשב שחיטה, כיון שלכל גמר יש גמר, והוא שאפשר לחלק אותו לשני זמנים, ורק האחרון יהיה גמר. צריך לומר שאף שאפר לחלק, לא תמיד מחלקים ולנים. צריך ביאור.

101 צריך להוסיף שכשלנים אם "נקרא שחיטה," יכול להיות שני ליונים. הליון הראשון הוא תלוי במציאות רוחני. יש דבר שקורה בשחיטה שמהיר אותו, ויש לדון מתי אותו דבר קורה. הליון השני הוא בהגדרה. אם יש מעשה אחד, נוכל לומר שכל חלק ממנו רק סיבה שחברו יתיר, ונוכל לומר שכל חלק ממנו הוא סיבה להתיר; לא תמיד יש חילוק בין שני צדדים אלו. אז, צריכים לדון איך נגדיר מה קורה ומה מתיר.

יש להוסיף שיש לומר)בוודאי לפי לד ראשון, ואולי אף לגד אחרון(שיש לחלק בין תולאות שונות של שחיטה. שחיטה מתיר, וגם מטהר, וגם עושה פסולים, ום אוסר, וגם מחייב מיתה, ואפשר לחלק בכין כל תולאות אלו.)יש לדון, שאולי תלויים כולם בדבר אחד.(

102 יכול להיות שני בעיות כאן. הבעיה הראשונה הוא שצריכים סיבה לאסור. הבעיה השנית הוא שאין אדם אוסר חפץ חברו. תוס' מבאר למה אין זה בעיה מחמת השני, והוא שנחשב מעשה, ואז דם אוסר חפץ חברו במעשה. אבל, לא מבאר למה זה אוסר. לכאו,' כדי לאסור, צריכים מעשה הרגיל לעשות בו או שחיטה וכדומה.)כן היה נראה לומר, שנראה שיהיה כחיוב מיתה.(אז, אולי מדברים ביאור שרגיל לשחוט או לעשות תחילת שחיטה)יש לדון איזה נעטרך, שאולי אם רק רגיל עם גמר שחיטה, אול לא יהני עד שיש גמר שחיטה(. אפשר לומר שחשיבות

לבסוף לענין היתר יכול לסבור שיש לשחיטהמתחילה ועל סוף כאן. אם כן, אולי רש"י אינו, באמת, חולק על תוס'.[104]

ואת"ל יחייב על חלק משחיטה שאין בו איסור)שהוא ההתחלה(. וי"ל ש דורשים מן הקרא שצריכים שכל השחיטה יהיה שחיטה שמחייב אותו, ולא רק מקצתו.

נמתרץ שזה נמצא כשלא מכוון לעבוד עבודה זרה אלא בגמר שחיטה.[105] יש לדון אם מכוון אז שגמר שחיטה שלו יהיה לע"ז או שמכוון כן על כל שחיטה שלו. גם יש לדון אם אומר בתחילת שחיטה שיהיה רק גמר לע"ז או שלבסוף אומר כן. נראה שבשניהם יהני.[106]

יש להעיר שזה מחולש. הרי, אינו שוחט לעצמו, שלא נעשה שלו. עליין חייב. כמו כן, לא מזיק, שייאסר בהנאה אף בלי רעה של שחיטה, אבל עליין חייב.

שחיטה נותן השיבות כזה אף לדבר שאינו שחיטה אבל הוא נמצא בכל מקום שיש שחיטה, ותמיד צריכים לו. ותחשב.

103 עיין שם בתוס', שלא נראה כן, שמבאר שרק צריכים מעשה ולא שחיטה.

104 יש להעיר שלפי רש"י היה אפשר לומר שרש לקיש רק סובר כשיטה שאין לשחיטה אלא לבסוף.)זה מניח שקושיה זו הוא רק לריש לקיש. עיין לקמן, שנבאר את זה, בע"ה.(

105 נמצא שאף שעושה תחילת השחיטה לצורך עבודה זרה, שעושה אותו כדי שיגיע לסוף השחיטה, שיעשה נחת רוח)הוא חושב(לעבודה זרה, עליין לא נחשב תחילתו לעבודה זרה.

106 יש להעיר שכאן חוזר ההערה שכתבנו בדיאור גמר זביחה. הרי, אם אפשר לחלק אותו לשנים, קשה למה לא אומרים לחלק אותו ולעשות שחלק מן השחיטה הוא על דבר שכבר אינו של הבעל. ותחשב על זה.

צריך ביאור למה אין בזה חיוב מיתה לפטור מחיוב ממון. לאיזה סיבה שנמצא (אולי נאמר שעושה אותו לאונס או כדומה), אפשר לומר שלפי רבה, חולקים בשאין אותו פטור, נוהג, באותו מחלקת שחלקו בו לשבת. יש לדון למה צריכים שניהם.

רבי מאיר מחייב בזה, ורבנן פוטרים. יש לדון מהו המחלקת:

1. אפשר לומר שחולקים בדין של שחיטה שאינה ראויה. רבנן פוטרים כיון ששא"ר הוא, ורבי מאיר מחייב.

2. אפשר לומר שחולקים בדין של שחיטה שאוסר בהנאה. זה כעין על ראשון.

3. אפשר לומר שחולקים אם שחיטה זו אוסרת בהנאה ואכילה. אפשר לומר שאם יש לשחיטה מתחילה ועל סוף (במו שמניח נמ' שלנו לפי רש"י, אין איסור כיון שלא כיוון בתחילת השחיטה. (אף שבשל רש"י לא כיוון בסוף, יש לומר שכיון שאפשר לגמור במחשבה, יותר יש סיבה לאסור.)

עירו שליפי הוא ששחט שור הנסקל. הרי, שור הנסקל אסור בהנאה. אז, מקשה נמ' שמה ששחט אינו של הבעל. (לכאו' גבאר את הקושיה כמו שבארנו אותו על עיור שני.)

נמ' תי' שהעיור הוא כשמסר אותו לשומר והזיק בבית השומר. חולקים תנאים אם יכול השומר להחזיר את השור, אף שעכשיו חייב בסקילה. משנה שלנו סובר (על כל פניס, מי שמחייב סובר (שיוכל להחזיר[107]. כיון שכן, נמצא שהוא מה שנקרא "דבר הנורס לממון." יש לדון אם זה מפני שהוא פוטר את השומר מנתינה או מפני שמונע את הבעל מקבלה. (אולי יותר מסתבר לומר שהוא השני, כיון שנונב מן הבעל. יש לדון בזה, שיש לטעון שנחשב שנונב

---

[107] יש בזה שני חילושים: לא צריך חזרת השוויות, והחפץ נחשב אותו חפץ אף אחרי שאסר בהנאה.

מן השומר, אלא שכון ששומר הוא שומר אותו לבעל,זה עושה כל ליני גניבה לבעל[108]. ותחשב.([109]

רבי מאיר מחייב בזה, ורבנן פוטרים.יש לדון מהו המחלקת:

1. אפשר לומר שחולקים בדין של שומר שמחזיר שור הנסקל.

---

108 הנחתי שיש ליני גניבה לבעל. אין זה ברור לי; אולי הם לשומר. רק כן מסתבר לי.

109 אין דין זה– שדבר שגורם לממון הוא כממון–כל כך פשוט. לכאו', הענין הוא שנחשב של בעל כיון שיש לו חשיבות של ממון באחד משני אופנים אלו. לכאו', זה רק אפשר אם נאמר שקושיית גמ' הוא שאינו של בעל, שלא קונה אותו, כיון שאינו חשוב די להיות נקנה. אז, נמצא שאף בלי שום תשמיש וכדו', יכול להיות דבר שלו, אלא שצריך להיות חפץ חשוב, שלחפץ שאינו חשוב, אין יחס של קנין שייך. ותחשב על זה.

יש להוסיף כמה נקודות בזה. ראשון, צריך לבאר שדנים כשמשלסלבעל, שאם שומר כבר שלם, ומשלם לשומר, צריך לורמ ששומר קנה אותו בסוף. באותו זמן, לא שווה כלום, שאל יכול להחזיר אותו, כיון שקנה אותו. אז, צריך לומר שדנים בחיוב לבעל.)יש לדון בזה, שאולי יכול להחזיר אותו אף אחרי שקנה אותו.(אז, צריך לומר שהגזי' הוא מן הבעל, לא מן השומר. גם יש לדון)וזה תלוי בביאור למה לא חלו(אם רצה לומר שיחס בעל לו חשוב או שהוא חפץ חשוב, שעליין יש דבר שגורם.

הצד לומר שאין שוויות כזה מהני הוא אולי שאין בו הנאה לבעל)או שרק יש לו מה ששומר לא חסר, ולא הנאה(או שהוא שוויות רק לאדם אחד או שאי אשפ במכירה.

יש להעיר שבציור של רבי שמעון, של אחר הוא)של הקדש הוא(, ואין היות ממון זה משנה כלום להס)שחייב באחריות(. יש לדון אם הקדש נחשב הבעל.

2. אפשר לומר שחולקים אם דבר הגורם לממון הוא כממון.

3. אפשר לומר שחולקים אם דבר הגורסלממון כממון למי מהני כאן, שאולי הוא רק מהני בעיור שבו אומר אותו רבי שמעון בב"ק. שס,נוזל אותו ממי שיכול להנות ממנו. אבל, כאן, לכאו', נזל אותו מן הבעל, ולא מן השומר.)אין זה פשוט, כמו שכתבנו.(

4. אפשר לומר שחולקים אם שחיטה שאינה ראוייה חנשב שחיטה)שהרי שור הנסקל שנשחט אסור בהנאה(.

חולק:

גמ' מביא חולק על שיטת ריש לקיש. ר"ל באר שרבי מאיר פוטר חיוב מיתה מכל חיוב ממון. רבה חולק על זה, וסובר שרק חיוב ממון נפטר[110], אבל חיוב קנס לא נפטר מחמת חיוב מיתה. אז, כשאומר משנה שחולקים רבנן ורבי מאיר בשוחט בשבת, נוכל לפרש שחולקים אם גנב עצמו שחט אותו, כיון שחיוב ארבע וחמשה הוא קנס.[111]

---

110 יש להעיר שלפי ריש לקיש, אפשר להיות שדין של ריה"ס הוא מדרבנן, ועדיין לא צריך לומר שבאותו עיור מודים רבנן, שלפי רבה יש לומר שחולקים אם יכול לחייב מיתה וקנס.

111 יש להעיר שבפשטות)אבל, ע' בתחילת בכורות ובשי"ח ש"י שס, שאלוי משמע נגד זה(ענין של קנס הוא כדי שאדם לא ירצה לעבור. אם כן, קלת מוזר שעשו קנס אם כבר חייב מיתה. יש לומר שלא פלוג הוא, או שעבירה מאד חמורה הוא, עד שצריך קנס ומיתה, כיון שעובר על סיבה)או סיבות(כ"כ גדו'.

מבאר רבה שהחילוק בין ממון לקנס הוא שקנס הוא חידוש. בפשטות, רק רצה לומר שיש סיבה אחרת לקנס, וסיבה זו לא נדחית מפני חיוב מיתה[112]. נראה שאפשר לחדש שמש"א שקנס חידוש הוא מכוון לומר ככה. אולי סיבה של קנס הוא שרוצים לעשות דבר שאינו פי"ר, דבר שאין לו סיבה. במילים אחרים, רוצים שמי שעובר את העבירה יכיר שעשה דבר שהוא כל כך רע עד שתורה נתן לו עונש יותר גדול מן הראוי לו.)תחשב אם זה יעשה גלגל החוזר.(כיון שכן, מה שיש סיבה לפטור אותו גם מגדל כוח הסיבה לחייב אותו, שעכשיו הוא יותר כנגד סיבתו, ויותר אינו פיי"ר. אז, חייב כאן בקנס. ותחשב.

יש להוסיף שהיה אפשר לדון)וזה נוגע למש"כ לעיל(אם גמ' רק אומר שהם חלוקים או שיש סיבה לחשוב שדין זה לא נוהג בקנס.[113]

---

112 וזה ייתלה לו כמה קל הוא לדחות אותו סיבה לו אם אותו סיבה היה דוחה את חיוב מיתה)שאז צריך לפטור אותו, כדי להתחייב בחיוב מיתה(.

113 יש להעיר שלכאו' יש שני דרכים ללמד שדבר נוהג לכל כלל, ולא רק לפרטאחד. יש מה מצינו, שדין נאמר בדבר פרטי, ולומדים אותו לדבר אחר. אבל, יש גם דרך אחר–נקרא לו מקרא כללי. מה שזה אומר הוא שלפעמים אומרים שקרא הולך על כל הכלל. זה מאד מסתבר אם אומר את הקרא בנשון כללי; אף אם אומר אותו על דבר פרטי, יכולים לומר שהשם החשוב של אותו דבר פרטי הוא רק תלוי בקרק' אחד שלו. אפשר שיהיה חי' בין שני דרכים אלו, שאולי יהיו פירכות שעושים שלא לומדים מה מצינו, אבל עדיין יהיה מסתבר לומר עליו מקרא כללי. ותחשב. אולי זה יהיה נוגע לכאן. ותו"ת.

היה, אולי, נ' לומר שהסיבה שיכול לחייב על קנס עם מיתה הוא שחיוב קנס בא על ידי בית דין. אז, חי' רק לאחר זמן, ואינו באותו זמן. אבל, לא נ' כן. אם האיסור ולא העונש פוטר, בודאי אין זה נכון. אף אם העונש פוטר, לכאו' כמו שרק חי' קנס כשבית דין מחייבים אותו, גם רק חי' מיתה אז.)יש לדון על פי מה שכ' בשי"ח שי בסנהדרין בביאור מלקות במקום מיתה שאולי יש שני חלקים לעונש, שיש שאינו נגד זכות שלו ויש שטוב לעשות. יש לומר שבמיתה אחד נעשה מיד.(יותר מזה, אז יפטור מקנס אם עובר בשעה שבית דין פוסקים עליו, וזה לא נמצא.

לשיטתו:

גמ' מבאר איך שהחולק על ריש לקיש הולך לשיטתו. הרי, רבה אמר[114] שאם אדם גנב גדי וטבח בשבת, לפעמים יתחייב בקנס ארבע וחמשה ולפעמים ייפטר.

אם גנב אותו בחול, ושב שחט אותו בשבת, יתחייב בקנס. זה הולך כשיטה שלו נגד ריש לקיש. לפי ריש לקיש, היה לו לומר שהוא פטור, כיון שחייב מיתה)כיון ששחט בשבת(. אבל, רבה סובר שכיון שחיוב הממון הוא קנס, חייב אף שכבר נתחייב במיתה.

---

114 כמו שנראה, בעזרת ה', בביאורים שלנו על התוס', לא פשוט אסמפרש שזהו הדין לפי רבי מאיר לו שסובר כרבי מאיר, ואז לומר שזהו הלכה למעשה.

אם גנב אותו בשבת ושחט אותו בשבת, פטור מן הקנס. כיון שרק גנב אותו בשבת, לא חיב על הגניבה.)לכאו', מדברים בציור שגניבה נעשה על ידי מה שיחייב אותו מיתה.)אולי, יותר מזה, יש לומר שהגניבה נעשה על ידי שחיטת הפרה. ויש לדון אם זה ייחשב מעשה גניבה. כמו"כ, אף אם לא גנב על ידי מעשה שחיטה, אולי גנב בזמן שחיטה, ולכן ייפטר.(נמצא שאין חיוב גניבה. כיון שאין חיוב גניבה, אין חיוב קנס. דורשים כן ממה שפסוק רק מחייב ארבע וחמש פעמים, ולא שלש וארבע פעמים. בביאור הדרשה, אולי אומר שאינו נחשב גנב, ורק מי שגנב חפץ חייב בחיוב ארבע וחמש עליו. אבל, הלשון לא משמע כן; יותר משמע שרק חייב ארבע וחמש אם ישלם ארבע וחמש, ולא אם ישלם פחות מזה[115]. כאן, לא היה משלם ארבע וחמש, שרק חייב זה אם גם מקיים תשלומים של קרן. אז, כאן לא ישלם. יש לדון למה זה יהיה)שרק טוב אם משלם ארבע וחמש(. אפשר שקנס שמחייב אותו הרבה)שמחייב אותו עד שהוא ארבע וחמש פעמים(עושה יותר ממה שמחייב אותו רק עד שמגיע לשלש וארבע פעמים. אין כל כך סיבה לקנס כזה.)אף שמה שחסר מחמת הקנס שווה, אולי לא חושבים עליו בני אדם באופן שווה, ומה שחושבים בני אדם הוא דבר חשוב בנוגע לקנס.(

---

115 כן נראה מלשון ביאור הדרשה, שחייב ארבע וחמשה ולא שלשה וארבע. אבל, לשון הגמ')אם אין גניבה...(משמע שתלוי באם הוא גנב או לא. אבל, המשך הלשון מוכיח שאינו דווקא, שאומר, "אין טביחה...," ולא רצה לומר שלא טבח אותו, אלא שאין תשלומין על טביחה. ויש לדון בזה, שיש לומר שרצה לומר שאין טביחה הרעה. ותחשב.

ע' ברש"י שמזכיר חיוב הגניבה. אבל, יש להעיר שאולי זה רק סיבה למה אינו גנב, והוא שכיון שלא חייב עליו, ממילא יכול לקנות אותו, שאין מניעה לקנין שלו

גם אפשר לומר שהגדירה תורה את החיוב שלו)ויש לדון למה(שחייב עוד פעמים של קרן; אז, אם אין קרן, נמצא שלא חייב.

יש לדון למה רבה אמר שני המאמרים, אם הם הולכים עם שיטה אחת. עיין בתוס', שיש חידוש, אולי, במאמר שני. נראה שצריך לומר מאמר ראשון להוסיף איך שזה מבאר את המשנה.

יש לדון למה אומר גמ' ששני מאמרות של רבה הם לשיטתו. לכאו', פשוט הוא שהולך לשיטתו, שהוא ממש אותו דבר. אז, נדע שאם נמצא מאמר שני של רבה שאין ריש לקיש מודה לו, ולא צריכים שגמ' יעורר את זה.

יש לדון מהיכי תיתי שכוונת רבה בזה הוא לטביחה שהוא עשה בעצמו, ולא על ידי שליח. אולי צריך להיות שהוא גונב על ידי טביחה באחד מן הציורים, ואז צריך לומר שהוא טובח, ולכן מסתבר לומר שהוא כן בשני הציורים. גם אפשר לומר שכיון שזה מימרת אמורא, היה לו לפרש את זה.

נמרח מביא מאמר אחר של רבהשלומה למאמר שני שהביא.[116] נקדים לבאר דין של בא במחתרת. אם אדם בא לגנוב דברמניחים שבעל הבית יעיר אותו מלקחת את חפציו- על כדי שימסור את עצמו למות עליו. יודע גנב את זה,ומכיר שאפשר להיות שלא יקח אם

---

116 איני יודע אם הוא מאמר אחר או המשך של הראשון.

החפצים בלי רציחה. כיון שכן, הינו כרוקף.[117] מותר להרוג רוקף בשעת רציפה. אז, מותר להרוג את הגונב כל זמן שהוא עוד גונב.[118]

רבה אומר שאם אדם שור ושוחט אותו במחתרת)בדרך לגנוב(, חייב ארבע וחמש. אם שוחט במחתרת, ושוחט שם, פטור הוא, כיון שפטור הוא מחיוב קרן של גניבה. במילים אחריות, יש לגניבה וטביחה במחתרת שווים לגיניס של גניבה וטביחה בשבת.

:[redacted]

גמ' מבאר למה צריכים שני המאמרות. גמ' יבאר שיש חומר לכל אחד מהם. כיון שכן, לא יכולים ללמוד זין של רבה מאחד לשני. יש להעיר שהיו שני ליניס לרבה- היה לו חומרא)חיוב קנס(, וקולא)פטור מממון וקנס(. יש לדון איזה לא נוכל ללמוד. רש"י ותוס' פי' שהוא הקולא)אולי כיון שהוא עונש חמור, יותר מסתבר לתת לו הפטור(. תוס' מצדד שהוא החומרא)אולי רק למה שהוא חמור יש חומרא(.

אילו רק אמר זין ראשון, לא נדע זין שניזה מפני שחיוב מיתה של זין שני אינו איסור עולם כמו זין ראשון. זהו לשון הגמ', והביאור הוא שמי שחילל את השבת תמיד חייב מיתה, אבל מי שבא במחתרת רק חייב מיתה)יש לדון אם אף חייב, או רק מותר להרוג אותו(כשהוא בתוך

---

117 איני יודע למה זה כל כך פשוט לגמ', שהיה אפשר לומר שבא לראות אם יוכל להחת או לא. אם בעל הבית יעמיד את עצמו עד למיתה, יהיה נמצא שלא יכול, ואז לא יקח. אולי לא יעשה את עצמו גנב, ולא יבוא במחתרת או כעין זה, עלהספק.

118 אין זמן זה כל כך פשוט. לכאו', אם הוא עוד הולך לגנוב, פשוט שהוא בכלל זמן זה. אבל, גמ' שלנו ידון במי שכבר גנב. אז, לריך לומר שלא הולך לגנוב. אפשר שהולך לגנוב יותר. אפשר שכל זמן שהוא בבית)או אולי אף כל זמן שהוא במחתרת(, עדיין הוא בתוך הגיבה, ועדיין יעצור אותו בעל הבית.

המחתרת. אז,אינו חייב חמור.)יש לדון אם החילוק הוא אותו קולא או שזה מנהג ענין העונש.([119]

אילו רק אמר דין שני,לא נדע דין ראשון. זה מפנישחייב מיתה על דין ראשון צריך התראה כדי להתחייב,ודין ראשון נתחייב בלי התראה[120].)יש בזה יש לדון אם זה עצמו הוא הקולא או שהוא סימן לחילוק בענין העונש.(לא כל כך פשוט למה חושב שיש חילוק בין מה שיש התראה למה שלא צריך התראה. אם זה רק סימן,פשוט שיש לחלק. אם לא,צריך לומר שמה שלא צריך התראה לא מוסיף לאיסור אותו דבר שמוסיף התראה. צריך לע' במה שכתבנו בביאור צורך להתראה.

צריך לע' בלשון רש"י, שכ' שאם מצא אותו בעל הבית, יכול להמית אותו. קשה, שלכאו' כל אדם יכול להמית אותו, כדין רודף.)אם נאמר שרק בעל הבית יכול להרוג אותו, נמצא שיש עוד חידוש; יש לדון למה לא מזכיר גמ' את זה.(נראה שהביאור הוא שרק נחשב רודף אם הבעל הבית שם, ואז יבוא להרגו. אבל, כל זמן שאינו שם, לא בא להרוג אותו, ואז לא מותר להרוג אותו.

בביאור למה נקרא איסור עולם, יש לומר שהסיבה שתמיד חייב מיתה הוא מפני שאיסור נשאר, והוא שדבר רע)או מה שמחייב אותו מיתה(נשאר לעולם. ותחשב. גם יש לומר שרצה לומר "איסור שעושה עונש לעולם." לשנים אלו, יש להעיר שמלשון גמ', משמע שמשמע שהאיסור הוא הפוטר. אף אם נאמר שאיסור הוא סימן לעונש קצת קשה,

---

119 יש להעיר שנראה שיש חידוש אחר גדול בדין שני, והוא שהיה נראה לומר שכיון שאין הבעל מגיע לו, נמצא שעכשיו אינו רודף את הבעל. אולי נחית לרדוף אותו, אבל אינו רודף אותו. אז, לא פשוט לומר שיש בו חיוב מיתה.

120 משמע שמה שלא צריך התראה בבא במחתרת אינו מפני שנחשב שכבר הותרה)שמי לא מכיר באיסור לבוא לבית חבירו, ומי לא מכיר שאולי חברו יהרוג אותו(, אלא הוא מפני שאין צריכים התראה. יש לדון למה אין צריכים התראה.

ששהיה לו לדבר על העונש עצמו, שכיון שיש בו חומרא, כל מה שגרם אותו, לכאו', יהיה סימן על העונש לומר שיש עליו יותר חומרות. ותחשב.

גם יש לדון אם סובר שבאיסור שעה, יחול חיוב ממון מיד, כיון שאין זה עונש ועבירה חמורה, או שרצה לומר שכיון שהאיסור הוא רק לשעה, יחול חיוב ממון מיד אחרי זה. ותחשב. לשני, צריך לומר שאף שלא חל בזמן סיבתו, יכול לחול לאחר כך.

מימרא הדומה:

רב פפא באר דין של מי ששחט פרה של חברו. נותן שני ציורים:

- אם אדם גנב פרה של חברו ושחט אותו בשבת, חייב. חייב על קרן כיון שגנב אותו, וחייב על ארבע וחמש פעמים כיון ששחט אותו, ואף ששחט אותו בשבת.

- אם אדם שאל פרה של חברו ושחט אותו בשבת, פטור. פטור מקרן כיון שבא מחמת הגניבה, והגניבה קרה בשבת. יש לדון למה פטור מארבע וחמש. רש"י מבאר שהוא מפני שלא גנב אותו. גם היה אפשר לומר שהוא מפני שאין חיוב קרן. אבל, אולי יש גניבה, וקרה על ידי שחיטה, ששלט עליו באופן שמהנה לו. ותחשב.)אפשר שאף רש"י סובר

ששחיטה עושה גניבה, ורק סובר שכדי להתחייב בקנס ארבע וחמשה, צריך להיות שגנב אותו קודם ששחט אותו.[122][121]

קושיית הגמ':

מקשה גמ' למה רב פפא אמר זה. אין חידוש שיוצא מדבריו, ואז קשה למה אמר כן. רק מצאנו חילוק באיזה בהמה נקט)שנקט פרה, ולא גדי(, ולא מסתבר שזה הסיבה לחלק.)גם מצאנו חילוק במה שנקט ציור של שאלה; לקמן, גמ' יחלק על ידי זה, אבל קצת צריך ביאור למה לא מזכיר אותו בקושיה)כמו שמזכיר פרה(לומר שאינו מחלק.(

ואם תאמר אולי רצה להסכים לרבה. נראה שיש שני דיחויים עיקרים:

---

121 יש לציין לגמ' בב"ק שמשמע שצריך להוסיף חטא על חטא שלו ולמשיך בחטא שלו. אז, אם שניהם קריס במעשה אחד, אינו מתחייב על ארבע וחמשה. ותחשב.

122 צריך לע' בלשון רש"י. רש"יכ': "היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור. להיא שעתא לקא טבח לה גזיל לה ממרה ומיתה וממון באין פאחד ולא גרסינן שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה דגדי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה שהרי חייב בקרן לעולם אפילו טוענן טענת גנב ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפוטר עצמו בטוענן טענת שאומר נגנבה:" מרש"י משמע שיש כאן גזילה, אבל לא גניבה. לכן, פטור מקנס ארבע וחמשה. קצת צריך ביאור למה צריך להיות שגזילה הוא, שלכאו' אם נאמר שהיזקהוא, אז מדין אני, שגניבה הוא שלוקח אותו לעצמו, ולא שעושה שאינו שם. אבל, אם יכול להיות גזילה–ולכאו', אין חילוק בין גניבה לגזילה, חוץ ממה שאחד ברבים–קשה למה לא ייחשב גניבה, אם עושה אותו באופן שלא מכיריס אותו. ותחשב על זה.

1. לא מסתבר שיפסוק כן. הרי, זה כשיטת רבי מאיר, ורב פפא לא יאמר כרבי מאיר. יש לדחות:

a. אולי כמו שרבה פסק כן, גם רב פפא פוסק כן. זה רק מהני אם נפרש שרבה באמת פסק כן)כרש"י(, ולא שבא לבאר שיטת רבי מאיר)כתוס'(.

b. אולי, כמו רבה, רק בא לבאר שיטת רבי מאיר, ולא לפסוק כמותו.)כמובן, זה רק אפשר אם נאמר כתוס', שרבה בא לבאר שיטת רבי מאיר.(

2. אילו רק בא לעשות כן, לא היה לו לומר לשון זה. יש לדון איזה לשון היה לו לומר:

a. אולי היה לו לומר, "הל' כרבה")לפי רש"י(או "הביאור הנכון כרבה")לפי תוס'(.[123]

---

123 יש לדון בזה, שאולי לא יכול לומר "הלכה כרבי מאיר," כיון שלא כל כך פשוט מה סובר רבי מאיר)שהלקו בו אמוראים(, ולא הלכה כרבה" כיון שהיה אמורא, ולא היתה שיטתו כל כך ידוע או שלא רק אומר כן מחמת שרבה אמר כן)ויש לדון, שלא בכל פעם שאומר שהל' כן הוא מפני שאותו תנא אמר כן, שלפעמים הוא מסברה. כעין זה לא אומ' תנאים שהל' כתנא אחר.)ע' ברש"י ב"ק)יח:(. אלא שנראה שיש חול' שם. ולריך ביאור איך יחלק, שנמצא הרבה והרבה פעמים. לריך לומר ששם שאני כיון שהיה מח' ידוע. אגב, לריך לבאר למה אמורא אומ' הלכה כר' פלוני, ולא אומ' הדין. אם הוא מפני שסומכים על הרב, שלאיכולים לחלוק על

b. יש לדון בזה, שלא פשוט שהכל יודעים שיטת רבה- רבה אינו משנה- ואז אולי יצטרך לכפול לומר מה שאמר רבה. ותחשב.

c. אולי לא היה לו לשנות שום דבר ממה שאמר רבה.)גמ' בב"מ רוצה לנקוט ממש בדיוק מה שהרב נוקט. ויש לדון, שלא היה ר"פ תלמיד של רבה. ויש לדון, שהיה זקן כבר בימי רבא, כמו שאומר גמ' בסוף גיטין, ואז מסתבר שלמד מרבה.(ממה ששינה, רואים שלא אומר אותו מאמר שאמר רבה, אלא אומר דבר שונה, ומוסיף דבר.

תירוץ הגמ':

תי' גמ' שרב פפא מוסיף חידוש על מאמר של רבה, והוא בא מדין שני שלו- כששאל פרה וטבח אותו בשבת. לבאר מהו החידוש, נקדים בגמ' בב"מ.

אסור מן התורה לדוש עם שור חסום. לכן, אם אדם שואל פרה כדי לדוש בו, יש עליו שני חיובים- יש חיוב לאו שלא לחסום אותו, ויש חיוב ממון לתת אותו כדי אכילה)שכיון שאסור לחסום, כל שאלה לדוש יש בו הנחה שיתן לו כדי אכילה(. גמ' בב"מ מביא משנה שאומר שאם חסם אותו, חייב מלקות)מחמת הלאו(וממון)מחמת חיוב הממון(. מקשה גמ' שאין מחייבים מלקות וממון. יש הרבה תירוצים

המחר בלי לותו רב, מובן.יותר מזה, בדרך כלל, לולי, סיבת הפסק הוא שר' פלוני אמר כן, ולא מסברה. יש לדון, שלפעמים אינו כן. גם יש לומר שהוא יותר קל.(

שם, ורב פפא מתרץ שחיוב מזונות מתחייב בתחילה)כשמקבל את הבהמה בשאלה(. אז, חל קודם שחל חיוב מלקות)שבא כשדש בחסימה(, ואז מתחייב בשניהם.

גמ' אומר שכמו שרואים שם שחיוב מזון בא בתחילה, כך הו"א שחיוב אונס בא בתחילת שאלה,ולא יפטור ממנו. לא כל כך פשוט מהו התלייה, ונבאר אותו ככה.

ההו"א לא קשה להבין. לכאו', ההו"א הוא שיש חיוב קרן, והוא חיוב אונסים. אותו חיוב חל בשעת שאלה. יש לבאר את זה בשני אופנים. אולי בשעת שאלה, חל עליו חיוב לשלם לאונס שיקרה, אף שלא קרה אונס.[124] גם אפשר שבשעת שאלה, חל עליו חיוב להשיב את הבהמה)או להשיב את דמי הבהמה(. אותו חיוב הוא שמחייב אותו לשלם לאונס.)לצד זה, לא כל כך פשוט למה במתה מחמת מלאכה לא חייב.([125]

אם נאמר שדיון גמ' אינו רק על חיוב קרן, אלא היה הו"א לחייב ארבע וחמשה, אז נמשך לומר שהו"א שכיון שיש חיוב קרן- ואולי, יותר מזה, חיוב קרן שבא

---

124 צריך להשוב על זה, שאין זה ענין פשוט, לומר שיש חיוב לעשות דבר כשקרה דבר, כיון שלא קרה אותו ד בר. ותחשב. אולי רק רצה לומר סיבה לאותו חיוב. ותחשב.

125 גם בזה יש להעיר שחייב בו קודם זמן חיוב שלו, שצא צריך לשלם אותו עכשיו, שיש לו שאלה עליו עכשיו. ותחשב על זה.

מחמת תשמיש שלו[126]- יכולים להוסיף עליו חיוב ארבע וחמש פעמים. אז, יהיה על זה כל קנס הרגיל.[127]

יש להעיר שאם נאמר שדיון של הגמ' הוא על חיוב קרן, אז אין הקנטראס"ט של ציור של רב פפא שווה לקנטראס"ט של ציור של רבה.)אין זה קשה; זה רק הערה.(

צריכים לבאר למה שייך לזה גמ' בב"מ. אפשר לומר ששם מחשיב תחילת החלות)רצה לומרף שם חיוב לזון את הבהמה בשעת דישה הוא חיוב שחל מיד(. יש לדון

---

126 יש לדון אם הוא כן בשאלה, שאולי הוא רק מפני שקבל אותו עליו.

127 עיין ברשי שמשמע שההו"א הוא לחייב רק קרן, כיון שגזילה הוא. יש לדון למה לא אפשר להיות גניבה. אפשר לומר שכיון שצריך להיות עדים על השחיטה, בהכרחח הוא גזילה. זה אומר שלא צריך להיות עדים על מעשה הגניבה. יש לדון אם זה נכון. בין כך ובין כך, לא נראה שנכון שצריך להיות גזילה, שיכול להיות שלא רואה בעדים. ותחשב.

ויש להוסיף שאם שחיטה עושה גזילה, צריך לומר שגזילה אינו רק במעשה קנין, אלא במעשה שליטה)אולי צריך להיות שליטה שמהנה לו, ולא רק היזקן(. ויש לדון, שיש לומר שכל שאלה הוא גזילה)הוא חפץ של אחר ברשות שלו(, אלא שנמנע מלהיות גזילה כיון שעשוה אותו לבעל או כעין זה. אז, יש לומר שכיון ששוחט, וגילה שאינו עושה אותו לבעל, נחשב גזלן.)אולי זה חילוק בין גזילה לגניבה; לא נראה כן, שאין לנו שום מקור לזה.(יש לדון אם, לפי זה, יהיה רק בשעת שחיטה, או אף לפני כן, כשמתחיל לחתוך או כשחושב שיעשה כן. ותחשב.)אולי זה יסוד מח' בית שמאי ובית הלל אם יש שילוח יד על ידי מחשבה.(

יש להעיר שלרשי צריך ביאור למה חייב משום גזילה, ולא שמוס שאלה)ששאל אותו ולא החזיר אותו(. אולי אין הכי נמי, ורש"י רצה לומר שאף האיסור גזילה שיש בו הוא גזילה ולא גניבה.

אם זה מגלה איך להחשיב חלותים או מה קורה בתוך חלות זו וחלות זו; לשני, לא כל כך פשוט לתלות זה על זה)ואולי זהו הקמ"ל(. ותחשב. יש להעיר שיש לחלק שבגמ' בב"מ וודאי הוא)ששאל אותו לדוש בו(, אבל כאן ספק הוא)שמי יאמר שייאנס(. אולי זהו סיבת הקא משמע לן.

אז, זה רק ראיה למה שיש חיוב קרן, ולא שייך למה שאותו הקרן נחשב גניבה כדי להתחייב בארבע וחמש.

גם צריכים לבאר מהו הקא משמע לן. לכאו', יש שני צדדים עיקרים:

1. פטור מן הקרן. יש לדון למה:

a. החיוב אינו בתחילה, אלא בשעת אונס. כן ייצא מן הגמ' לקמן.)אבל, עדיין נביא שאר הצדדים כיון שלא כל כך פשוט מהיכי תיתי שזהו קמ"ל של רב פפא.(לכאו', מחלק בין חיוב לחיוב)שבאחד יותר מחשיב התחילה או יש יותר שקורה בתחילה.(גם אפשר שמחלק כיון שבאחד ספק ובאחד וודאי, כמו שהערנו לעיל.

b. אף שהחיוב הוא בתחילה, החיוב שייך לזמן מלקות, שהחיוב הוא לשלם בשעת האונס, שהוא שעת מלקות. מסוף הגמ' יוצא נגד

זה[128]; לכאו', אינו מסתבר לגמ', שמה לנו בזמן ששייך לו, אם אינו זמן שלו.

2. פטור מארבע וחמש. החידוש יהיה שאינו חיוב גניבה, ושכדי להצטרף לארבע צריך להיות חיוב גניבה. גמ' לקמן לא סובר כן, לכאו' מפני שאין בו הו"א, ופשוט הוא. גם יש לומר שמדברי רב פפא משמע)ויש לדון למה(שפטור מכל. אז, צריך לומר כצד ראשון)וכיון שמשמיע לנו כצד ראשון, אין סיבה לחשוב שמשמיע לנו כצד זה(. ותחשב.

אגב, יש לדון למה, באמת, נקט רב פפא פרה,ולא נקט מה שנקט רבה.

מימרא:

גמ' מבאר דינים של שואל שמת. מאותם דינים, נבאר שאולי יש חולק על דברי רב פפא. הדינים הם ככה:

להשתמש עם הבהמה אחרי מיתת האב- זכאים. לכאו', זה מפני שיש לאב זכות, ומוריש אותו לבניו. [129]

---

128 אינו ממש מוכרח כן, שנוכל לומר שדינים שונים שיכולים ללמת משייכות שלו לזמן אחר תלויים זה בזה; אבל, לא מסתבר כן כל כך.

אם נאנס הבהמה לאחר מיתת האב- פטורים. אם חיוב אונס בא מפני שקבל אותו, זה יהיה מפני שלא קבלו את חיוב האונס.)ק"ק למה לא אומרים שכיון שממשיכים להשתמש בו מקבלים עליהם חיוב אונס. אולי מדברים כשלא יודעים שאב שלהם שאל אותו; לא נראה כן ממה שרק מפרש בסיפא ולא כאן.(אם הוא בחילוף מה שיש להם זכות על הכל, זה יהיה מפני שלא להם יש זכות, אלא לאב שלהם. זכות אב גורם להם זכות, אבל חוב האב לא גורם להם חוב. צריך לומר שזכות שלהם שבא מזכות אב לא יכול לגרום חיוב. ותחשב.

אם אכלו אותו, וחשבו ששל אביהם היה- חייבים דמי הנאה. לכאו', גם אם אכלו באונס אחר, היה אותו הדין מתקיים. צריך ביאור למה אין חיוב היזק עליו. אולי כיון שהיה לאב שלהם קצת קנינים, והוריש אותם להם, אין בו חיוב היזק.[130]

על זה מוסיף שאם האב הוריש להם נכסים שיש בהם אחריות, חייבים הם כל דמיו. חולקים על איזה ציורים הולך הוספה זו.

---

129 אין לומר שמשתמשים בה כיון שלא מסתבר שהקפיד שרולה רק אביהם ולא אותם, שיש לחלק טובא, לומר שהאב רק רולה מי שמתחייב באונסים, ולא אלו הבנים הפטורים. אפשר לומר ששלהם הוא מחמת ירושלה ממש. זה רק מהני אם נחדש ששאלה היא קנין הגוף לזמן. גם יש לומר שנתן לו תביעה, כמו בעל חוב, וזה יכול להורישו. גם יש לומר שנתן לו יכולת להשתמש בו, וככה יכול להשתמש. יש לדון אם יש לו כוח להשתמש בדרך זה, כיון שאולי יחסר את חברו (שאין מי שמשלם)..

130 ואם ת אמר הרי יש בו חיוב היזק. יש לומר שזה אונס על שאף אדם פטור. ותחשב. גם אפשר שהוא של שואל עד כדי שלא נחשב מזיק, אלא רק גרמא. ותחשב.

יש אומרים שהולך על שני ושלישי. גמ' מבאר שחולק על רב פפא. סובר שחיוב אונסים קורה בתחילה. לכן, יש חיוב על האב לשלם לאונסים. אז, אם יש לאב נכסים, חייבים היורשים לשלם ממנו, כמו שחייבים לשלם לכל חוב שלו מכסף שלו.[131]

יש אומרים שהולך על שלישי. גמ' מבאר שסובר כרב פפא. אז, יש חיוב על אב רק אם אב פשע. הרי, כשלא אמר לבניו שזה לא שלו, פשע[132], ולכן חייב, ואותו חיוב נשאר בקרקע שלו, כמו שבארנו לעיל.

במה חולקים:

גמ' מוסיף למה ריש לקיש ורבי יוחנן חולקים. אם נצרף את זה למה שכבר יודעים)עיין לעיל(, נוכל לבאר את כל השיטות, ולמה חולקים. אז, נסכם את כולם כאן:

<u>עולא-</u>

תירוץ עולא-

---

131 הבילור שחייבים לשלם מן הכסף שלו לכאו' הוא שאותו הכסף עול קלת מיוחס לו. גם אפשר שהוא שכיון שבאים דבר לבנים כיון שאב לא שילם מה שהיה לו לשלם, אותו הדבר מיוחס לאותו חיוב. ותתשב.

132 כן באר תוס'; יש להעיר שאז אם מת פתאום, ולא היה סיבה לחשוב שהבנים יקחו, לא יתחייב. ותתשב.)ויש לדון אם צריך להגיל להם מפני מה שיעשו בו בחיו או לאחר מותו.(

עולא תי' שבקנס, אם חייב ממון ומלקות, ישלם ולא ילקה. גמ' מביא ארבע מקורות לזה:

- לומדים אותו ממה מצינו מחובל בחבירו. דוחה גמ' ששם יש קולא- מה שהותר מכללו בבית דין- ויש חומרא- מה שיש בו חמש חיובי ממון. אז, לא יכולים ללמוד ממנו במ"מ.
- לומרים אותו ממה מצינו מעדים זוממים. דוחה גמ' ששם יש קולא- אין בו מעשה- ויש חומרא- מה שאינו צריך התראה. אז, לא יכולים ללמוד ממנו במ"מ.
- לומדים אותו בצד השווה מעדים זוממים וחובל בחברו. דוחה גמ' שיש צד השווה להלק- מה שיש צד קל- ויש צד השווה להחמיר- מה שיש צד חמור. במק"א בארנו ענין של "צד חמור" ו"צד קל."
- לומדים אותו מג"ש)"תחת"(מחובל בחברו. יש להעיר שלפי זה, אין הדין נוהג בכל מקום, אלא רק בקנס, ששם יש גזרה שווה.

אז, משנה שלנו מחייב ממון. משנה במכות מחייב מלקות במקום שאין ממון. זה נמצא שביתומה)שהקנס הולך לה(שנתפתתה)שבהכרח מוחלת על הקנס(.

למה לא לומר כעולא-

גמ' מבאר שהסיבה שלא לומר כעולא הוא מפני שהחולק חושב שבמקום חיוב מלקות וקנס אונס, לוקה ולא משלם. אין ללמוד גזרה שווה כיון שכבר דורשים אותו לדין אחר)מה שקנס של חמישים כסף לא כולל חיוב בושת ופגם(.)גמ' מביא אמוראים אחרים שחולקים בזה.(

שיטת רבי יוחנן-

רבי יוחנן תי' שבקנס, אם חייב ממון ומלקות, ילקה ולא ילשם. המקור לזה הוא שהפסוק שממעט חיוב שניהם)"כדי רשעתו"(נלמד אצל חיוב מלקות. אז, משנה במכות מחייב מלקות. משנה שלנו מחייב ממון במקום שאין מלקות, כמו אם אין התראה.

למה לא לומר כרבי יוחנן-

גמ' נותן שתי סיבות למה לא לומר כרבי יוחנן.

עולא לא אומר כרבי יוחנן כיון שסובר שחייב ממון ולא מלקות בקנס. לומד כן מגזרה שווה, כמו שבארנו לעיל.

רבי יוחנן לא אומר כרבי יוחנן כיון שסובר שאף בלי חיוב מלקות- אף בלי התראה- פטור מממון. לקמן, בע"ה, יבאר גמ' את זה, ונבאר אותו הגמ'.

שיטת ריש לקיש-

ריש לקיש מתרץ שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר. רבי אמרי סובר שלוקים ומשלמים. לכן, אין שני המשניות סותרים זה את זה. באמת, יש שני דרכים לומר תי' זה- אולי סובר כעולא, ורק צריכים להקים את המשנה במכות כר"מ, ואולי סובר כרבי יוחנן, ורק צריך להקים את המשנה בכתובות כרבי מאיר. מגמ' לעיל)מקושייתו ממשנה שלנו כאן(יוצא שמניחים כשני; לכאו', אילו סבר כעולא, היה לו לתרץ כמותו.

למה לא לומר כריש לקיש-

שני סיבות למה לא לומר כריש לקיש יוצאים מן הגמ'.

דחוק לומר שסתם משנה זה כשיטת רבי מאיר, נגד שיטת רבנן, אף שמסתבר שהלכה יהיה כרבנן נגד רבי מאיר.)בכל כעין זה, צריך לדון במה שסתם משנה הוא כרבי מאיר, אף שלא כל כך מצוי שיהיה הלכה כרבי מאיר. יותר מזה, צריך לדון בזה בצירוף כלל של הל' כסתם משנה, שאז צריך לדון מה הוא- שיטת רבי מאיר או הלכה.(

אפשר)מחלקת אמוראים הוא(שרבי מאיר מחייב גם מיתה וממון. ממשנה שלנו יוצא שלא מחייבים מיתה וממון, שפוטר בא על בתו מחיוב קנס. אז, אם נאמר שרבי מאיר מחייב, אי אפשר להוקים את משנה שלנו כרבי מאיר.

ביאור מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש:

מגמ' לעיל יוצא שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם אדם חייב ממון כשכבר עבר עבירה שיתחייב אותו מלקות- אבל בלי התראה. רבי יוחנן אמר שחייב ממון, וריש לקיש אמר שלא חייב ממון.

גמ' מביא שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בזה בחייבי מיתות שוגגים ובחייבי מלקות שוגגים.)לכאו', גם חולקים בזה בחייבי מיתות שאין בהם התראה.([133] רבי יוחנן סובר שעדיין חייב בממון, וריש לקיש סובר שלא חייב בממון.

---

[133] לא מבאר אם חולקים בזה גם באונס. עיין בגמ' לקמן, שיוצא למס' שהוא פטור גם באונס. כיון שרק מקשה מזה על רבי יוחנן, משמע שידע שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בזה. אולי זה נוגע לבירור שיטת ריש לקיש)שהוא המסקנא(.

בביאור הסברות, נראה שיכול להיות שתי סיבות שלא לפטור:

- אולי צריך חיוב כדי לפטור אותו מממון, ולא מספיק שעשה רע או שיש לו סיבת החיוב.
- אולי מה שאין כאן חיוב הוא מפני שינוי בעבירה)אולי שלא עבר על ציווי ה' כל כך או שאין כל כך רע במעשה שלו(, ולכן פטור הוא.

לחייב, יש לומר שני דרכים:

- אולי דוחה שני דברים שאמרנו לעיל בסיבות פטור. סובר שרע או סיבה לעונש מספיק, וסובר שאין הרע נתמעט כל כך ואין הסיבה נתמעט כל כך מחמת זה.
- אולי כעין לא פלוג הוא, וכיון שבדרך כלל, עבירה כזו פוטר מחיוב ממון, גם כאן פוטר מחיוב ממון.)יש להעיר שלא צריך להיות שחולקים אם אומרים לא פלוג, שאפשר שחולקים כמה דומים הם)למשל, כמה רע בורא(, שזה יכול לקבוע אם נאמר לא פלוג בו.(

עיין בלשון גמ' שהוא, "כיון דאילו...." יש לדון אם זה סימן או סיבה; זה שני צדדים שלנו.)וע' בלשון רש"י שהוא "הואיל ואיכא צד מלקות." היה נראה שלשון זה יותר משמע שסיבה הוא משסימן הוא. ותחשב.(

ראיה לשיטת ריש לקיש:

פסוק אומר שאם אדם מכה את חברו, ואין אסון, ישלם. מזה לומדים שאם יש אסון לא ישלם. גמ' מניח שביאור מילת אסון)משמעות הפשוטה שלו הוא מקרה

רעה(הוא מיתת האשה)עיין שם בפסוק(. אז, אומר שאם מת האשה- ולא מבאר איך תמות- פטור הוא מחיוב ממון. נמצא שכל דרך שתמות יפטור אותו מחיוב ממון.

יש להעיר שלכאו' לא מתה באונס או בשגגה, שהוא בתוך מריבה.)יש לדון, שאולי היא באה למקום שלא חשב שתבוא.(יותר נראה לומר שהוא ציור שאין לו התראה. אז, נמצא שגמ'מדמה אותום.

יש להעיר שזה רק ראיה במיתת שוגג, ולא במלקות שוגג. אולי גמ' סובר שתלויים זה בזה, כיון ששניהם באים מסברה אחת. ויש לדון.)כמו"כ יש להעיר בראיה שיביא גמ' לר"י.(וע' בגמ' לקמן, שסובר שאף אחרי שיש ראיה לדין מיתה צריכים ראיה לדין מלקות. אפשר לומר שאותו מקור של ריש לקיש שם מניחים שהוא המקור כאן. זה לא כל כך פשוט; זה רק אפשר לשיטת אביי לקמן. גם יש לומר שגמ' כאן סובר שנלמד מסברה, שמסתבר שאין לחלק בין מיתה למלקות.)וה לא נראה לי כל כך מסברה, שמיתה הוא יותר חמורה ממלקות, ולמה לא נחלק ביניהם.(רק כיון שיודעים שרבי יוחנן מחלק, ולא מסתבר שיחלקו בסברה אם יכולים לחלק, צריך לומר שיש לריש לקיש או לרבי יוחנן מקור. לא נמצא מקור לרבי יוחנן, ואז צריך לומר שיש לריש לקיש מקור, ובזה חולקים. ותחשב.

דיחוי:

גמ' דוחה ש"דין אסון" הוא. יש לדון מהו תירוץ הגמ':

- אפשר לומר שהדין הוא האסון. מה שהוא חייב מיתה הוא אסון של הפסוק. אז, הדרך לקרוא הגמ' הוא ש"דין]הוא[אסון." גם יכולים לקרוא

הגמ' מחפש למצוא מהו האסון, ומסיק שהוא "דין]שהוא[אסון.")אז, מילת אסון אינו וואר"ב, אלא הוא אדג'קטי"ב.(אז, מה שאומר הקרא הוא שאם אין חיוב מיתה, ישלם. אז, תלוי בחיוב, ולא תלוי בעבירה שלו, ואז הולך כרבי יוחנן. עיין בלשון רש"י, שנראה שמפרש ככצד זה.

- אפשר לומר שמיתת האשה נקרא אסון רק אם מחייב מיתה. אולי זה מפני שגרם עוד תוצאה רעה)חיוב מיתה(ואולי זה מפני שזה שעשה יותר רע בשמים)ולכן חייב מיתה(. אז, הדרך לקרוא את הגמ' אינו כל כך פשוט.
- אפשר לומר שמשנה ביאור "לא יהיה," והוא שלא מפרש מה יש בציור, אלא מה יש עליו. אז, אומר שאין רע עליו. אותו רע פשוט להיות חיוב מיתה. זה דומה לצד ראשון, אלא מפרש שלא חוזר לומר כן מסברה, אלא יש לו הכרח מן הקרא.

ראיה לשיטת רבי יוחנן:

גמ' מביא לשון שאומר היפוך זה, וסובר כדיחוי ראשונה של גמ', ולכן מביא ראיה לרבי יוחנן.)לא כל כך פשוט למה נסבור יותר כזה או כזה.(

דיחוי:

גמ' מהפך לומר כראיה ראשונה לריש לקיש, ואז נמצא שדוחה את הראיה שלרבי יוחנן.

הוכחה לריש לקיש:

גמרא מביא בריי' שמוכיח כשיטת ריש לקיש.

בריי' מבאר שיש היקש[134])כתיב "מכה בהמה ישלמנה ומכה בהמה יומת"([135] בין הכאת בהמה)שבו חייב ממון(להכאת אדם)שבו פטור מממון, כיון שחייב מיתה(. היקש זה מלמד לנו שכמו שתמיד חייבים על הכאת בהמה- בין אם עשה אותו במזיד, בין אם עשה אותו בשוגג, בין אם עשה אותו באונס)כיון שכ', "פצע תחת פצע"([136], בין אם עשה אותו בדרך עלייה, בין אם עשה אותו בדרך ירידה- כך תמיד פטור על הכאת אדם. נמצא שמשנה אומר שחייבי מיתות שוגגים פטורים מן חיוב מממון.

---

134 באמת, איני יודע אם הוא היקש או גזרה שווה. לפעמים)ע' בגמ' בזבחים בנוגע שחיטה וזריקה בחוץ(גמ' אומר אחד ומכוון לחברו. לשון גמ' בשיטת רבא משמע שהוא דרש סמיכות)ולא צריך להיות שהוא שווה לדרש בריי'(.)ועל שלא כל כך פשוט מה החילוק בין דרש סמיכות להיקש שבא מחמת סמיכות. אולי אין חילוק. ותחשב.(

135 ואם תאמר שאי אפשר ללמוד מזה כיון שמדבר במי שחייב מתה. אז, לא ילמד שהדין הוא כן במי שלא מחייב מיתה. ויש לומר שנלמוד שכמו שדין של ראשון נוהג בין באונס..., כך דין של שני לענין ממון)יש לדון שנוכל לחלק את דינו לענין לימוד זה(נוהג בכל מקום.

136 יש להעיר שחלקו ראשונים אם חייב אם הוא אונס גמור. אם לא חייב, לכאו גם לא יפטור מחיוב תשלומים אם עבר על חיוב מיתה באונס גמור. אבל, אין לומר שכיון שבזה לא מדבר הבריי' בזה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש. ראשון, אמרו שוגג, ולא אונס. שני, ממה שבריי' צריך מקור, ואין מקור לאלו, מוכרח שאין בו פטור.)לא מסתבר לומר שיחלקו במח' ראשונים, כיון שאז היה להם לחלוק לחיוב, ולא לפטור.(

לשון אחר של מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש:

לא חולקים רבי יוחנן וריש לקיש במי שעבר עבירת מיתה בלי חיוב מיתה; שם כולי עלמא מודים שהוא פטור מתשלומים. מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש הוא רק במי שעבר עבירת מלקות בלי חיוב מלקות, שריש לקיש פוטר אותו מחיוב תשלומים ורבי יוחנן מחייב. נמצא שלא חולקים על שני ציורים שחשבנו שבהם היו חולקים; רק חולקים באחד מהם.)יש לדון במה שלא תלויים זה בזה. אולי פוטרים לסיבות שונות)על כל פנים לרבי יוחנן(, או אולי אין חילוק כל כך גדול, אלא שמיתה יותר חמורה, עד שלא צריך חיוב מיתה ממש.

כיון שיוצא שצריכים מקור)שכך אמר הבריי'(לפטור מתשלומים כשעבר על חיוב מיתה ולא נתחייב מיתה, נצטרך מקור לזה גם כשעבר על חיוב מלקות בלי חיוב מלקות.)נמצא שכולי עלמא מודים שלא יכולים ללמוד זה מזה. רק בהו"א, שלא צריך מקור אף לאחד מהם, נלמד שניהם מסברה, אבל עדיין אין אחד יכול להילמד מחברו.(אז, רבי יוחנן סובר שאין מקור, ואז לא פטור מתשלומי כסף אם אין חיוב מלקות.

אבל, ריש לקיש סובר שיש מקור, כמו שנבאר לקמן.

שיטת ריש לקיש:

חולקים אביי ורבא מהו המקור לשיטת ריש לקיש.

אביי אומר שהמקור הוא גזרה שווה)"רשע"(מחיוב מיתות לחיוב מלקות. איני יודע למה לא נדרוש מזה. יש דברים אחרים שדורשים מכאן)ע' במכות ה:(, ואז

נאמר שכיון שאין ג"ש למחצה, גם נדורש גזירה שווה לענין זה. נראה שסובר שאותו "רשע" נאמר רק בחיוב מיתה, ולא בעבירת מיתה. אז, אין ללמוד ממי שלא נתחייב חיוב מיתה.

רבא אומר שהמקור הוא לימוד ממכה בהמה לאיסורי מלקות. בביאור הדרשה, גמ' מביא שני צדדים:

1. כ', "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." דוחה גמ' שזה לא מדבר בחובל בחברו)שיחייב מלקות(, אלא מדבר בהורג את חברו)שיחייב מיתה(.
2. כ', "מכה נפש בהמה ישלמנה...," וכתיב קרוב לו, "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו.")נמצא שאף שרבא קרא לו[137] "מכה מכה," רק כיוון לומר שני פסוקים שמדברים על הכאה. נתינת מום הוא הכאה.(

---

137 אם נאמר שגזרה שווה הוא, הקושיה איננו רק ממה שרבא קרא לו כן, אלא גם ממה שכך הוא הלשון גבי הכאת בהמה.)לזה, הקמ"ל יהיה שנוכל ללרוש גזרה שווה בעין זה, כמו שמולאים ב"שיבה וביאה."(

קושיית גמ' על מקור של רבא:

מקשה גמ' שאותו פסוק כתיב גבי חובל בחברו. כמו שלמדנו לעיל, לא חייב מלקות, אלא חייב תלשומים. אז, לא יכולים ללמוד ממנו דין בפטור שבא ממלקות.[138]

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ שכיון שהקרא מיותר)שאחריו כ' חיוב לשלם(, אומרים שמדבר במכה את חברו ולא מזיק אותו בשווה פרוטה. שם, מקבל מלקות)כיון שאין חיוב ממון(.[139]

---

138 באמת, יש כאן שני קושיות. קושיה ראשונה הוא שלא מדבר במלקות כלל, שלא מגיע לו מלקות על זה. קושיה שנית הוא שאין כאן פטור מלקות, שכאן אין המלקות פוטרים. גמ' לא יתרץ לקושיה שנית)יבאר איך יכול להיות פטור מלקות, אבל אל מוזכר פטור המלקות בקרא; במילים אחרים מלקות הפוטרים נזכרים בקרא, אבל מה שפטורים לא נזכר(; צריך לומר שאף שפסוק לא מדבר על ליור של פטור ממון מחמת מלקות, כיון שמדבר על מלקות מספיק. ותתשב.

139 לשון גמ' הוא ש"אם אינו ענין...." בכמה מקומות, כשאומר "אם אינו ענין" היחס בין מה שאומר הפסוק ומה שדורשים לו אינו קרוב בכלל.)למשל, עיין בגמ' בפחים גבי איסורי הנאה.(זה אינו כן, אלא קל לפרש את זה בפסוק. ותתשב.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שאף שיש כאן חיוב מלקות, אין כאן חיוב למקות שפוטר, שהרי אין חיוב מלקות פוטר מחיוב ממון שלו, שאין בו חיוב ממון.[140]

תי' הגמ':

תי' גמ' שיש ציור שבו מלקות אלו פוטרים מחיוב ממון. אם אדם מזיק את חברו ובאותו זמן קורע בגדי חברו[141], לא יחייב ממון על הבגדים, כיון שכבר חייב מלקות אלו על חובל בחברו.

---

140 כן הוא הפשטות של הקושיה)וכן הנחנו לעיל למטה(. אבל, יש דרך אחר, והוא לומר שמקשה שאין ציור של פטור מממון נאמר בקרא, אוז לא נדרוש לו. לזה, לא פשוט מהו התי'. אולי הוא שנוקיטס אותו בציור כזה, שאי לאו הכי אין חידוש. אפשר לומר כן, אבל לשון גמ' לא משמע כן כל כך. אולי התי' יהיה שמחייב אותו בכל מקום)שהרי חייב בכל מקוס(. אז, זה כולל חיוב שלו במקוס חיוב ממון. כיון שאי אפשר לחייב שניהס, נמצא שחייב במלקות ופטור בממון.)אין זה המקור, אבל אומר את הדין.(נמצא שאומר ציור שבו חיוב מלקות דוחה את חיוב ממון. ותחשב.

141 עיין לעיל בדיון גמ' רש"י ותוס' בחיוב מיתה לאחד וחיוב ממון לאחר, שאולי צריך להיות שקורע בגדיס של אותו החבר.

קושיה)על בריי' שהובא להוכיח כדברי ריש לקיש(:

תד"ח מלמד ממכה בהמה למכה אדם שדין ממון שלהם[142])במכה בהמה הוא חיוב, ובמכה בהמה הוא פפטור(נוהג בכל ציור. מקשה מהיכי תיתי שנוהג בכל ציור במכה בהמה. אפשר להיות שכשאומר שמכה בהמה ישלם, מדבר על מכה בהמה בשבת[143]; ויש בו חיוב שחיטה. אז, רק חייב אם אינו מזיד ועם התראה.[144]

תירוץ:

גמ' תי' שכיון שהוקש)או נסמך(מכה בהמה למכה אדם, לומרים שכמו שמכה אדם, שבו כתיב חיוב מיתה, הוא רק במזיד ובהתראה, כך דין של מכה בהמה הוא במזיד ובהתראה. כיון שכן, אי אפשר שמדבר במכה בשבת, שיתחייב מיתה ולא ממון. אז, צריך לומר שמדבר במכה בהמה מחול.

---

142 יש לדון למה דורשים שדינים שלהם יהיו שווים במה שכל דינים שלהם שווים, ולא אומרים שדינים שלהם שווים במה שהם דומים ככל היכול. אולי כיון שלא יכול להיות ממש שווה, לא דורש כן. ויש לדון. גם יש לומר שכיון שחיוב ממון הוא על דבר שונה, לא נחשב דומה.

143 זהו פשטות של קושייית גמ'. אולי יש לפרש שמקשה איך נלמד משם, כיון שלא נכון שהוא גם במזיד ובהתראה, שרק לפעמים הוא כן. אז, לא נלמד אותו דין שרק נוהג במקלת פעמים. ותחשב.

144 בביאורים שלנו על תוס', באנו שלא כל כך פשוט באיזה ציורים רוצים שיתחייב ממון, אם הוא בכל ציור שאינו מזיד עם התראה או רק בציור אחד.

אז, כיון שמדבר במכה בהמה בחול, עדו נאמר שנוהג בכל ציור, ואז נוכל ללמד כן למכה אדם.

ביאור שיטת החולק על ריש לקיש:

ריש לקיש תי' שמשנה שלנו סובר כרבי מאיר. הקשה גמ' שרבי מאיר מחייב ממון אף עם חזב מיתה, וריש לקיש דחה שאינו כן, ושם פוטר מחיוב ממון. רבה חלק על זה, וסבר שלא פוטר מחיוב קנס, אפילו במקום מיתה. אם כן, אי אפשר שהחולק על ריש לקיש יבאר את המשנה כשיטת ריש לקיש, שהרי במשנה חיוב ממון הוא קנס, ועדיין פוטר ממנו במקום חיוב מיתה. מוסיף גמ' שלא יכול להיות משנה שלנו כר"נ בן הקנה, כיון שפוטר חיוב ממון על כל מי שחייב כרת.

אז, קשה איך לתרץ את קושיית הגמ'. צריך להיות שסובר כרבי יוחנן.)ואם תאמר יכול להיות שסובר כעולא; ע' בתוס' ובביאורים שלנו עליו.(

מעורר גמ' שיש שני דרכים אחרים לתרץ את המשנה. אפשר לומר שהמשנה הוא כשיטת רנבה"ק. כיון שאומר שחיוב כרת פטור מחיוב ממון, משמע שסובר שחיוב מלקות חייב בו, שהרי ברוב חיובי כרת)כמו יה"כ, שבו מדבר(יש גם כן חיוב מלקות.[145] גם אפשר לומר שהמשנה הוא כשיטת רבי יצחק. יודעים כבר

---

145 עיין בביאורים שלנו על תוס', שמרחיבים על זה; עין לקמן בגמ', שיבאר שאומרים כן בשיטת רנבה"ק.

שרבי יצחק חולק על המשנה במכות, וסובר שאין מלקות למי שבא על אחותו, כיון שסובר שאין מלקות בכל זמן שיש כרת. אז, יכולים להוקים את המשנה בכתובות כמותו.

גמ' דוחה שני צדדים אלו. לא אפשר להיות שהמשנה הוא כשיטת ר"נ בן הקנה. רנבה"ק פוטר מחיוב ממון למי שנתחייב כרת. הרי, במשנה שלנו מחייב אחותו- שחייב כרת- בחיוב ממון. אז, אין משנה שלנו כר"נ בן הקנה. גם לא אפשר להיות שהמשנה יתורץ על ידי מה שהוא כשיטת רבי יצחק. רבי יצחק מודה שממזרת- שאין בביאתו כרת- יש בו חיוב מלקות. אז, שם נישאר בקושיית הגמ', למה חייב גם בממון, כיון שכבר חייב במלקות.

לכאו', היה אפשר לומר שר"נ בן הקנה הוא, וסובר שכרת רק פוטר מחיוב ממון, ולא מחיוב קנס. נראה שכיון שלומד אותו ממה שחיוב מיתה פוטר, לא נאמר כן אם לא נאמר שחיוב מיתה רק פוטר מממון, ולא מקנס. אז, יהיה המשנה נגד ר"נ בן הקנה, כמו שהוא נגד רבי מאיר. יוצא שמוכרח שאין המשנה כר"נ בן הקנה.

שאלה לפי שיטת ריש לקיש)במח' עם רבי יוחנן(:

ריש לקיש סובר שאיסור מלקות פוטר אף בלי חיוב מלקות. רבי נחוניה בן הקנה דורש שחיוב כרת פופטר מחיוב ממון. מעורר גמ' שלא קל להבין מי החולק, לפי ריש לקיש. לפי רבי יוחנן, רבנן חולקים. סוברים שחיוב מלקות פוטר מממון, ואז אם התרה על זה, פטור, אבל בלי התראה חייב, כיון שחיוב כרת לא פוטר. אבל, לריש לקיש, אף בלי התראה ייפטר מחמת חיוב מלקות. אז, אי אפשרא שרבנן חולקים על ר"נ בן הקנה. אז, צריכים לחפש עדו תנא לחלוק עליו.

יש להעיר שרבנן יחלקו עליו בלומדות)למה פטור(, אבל מחפש מי שיחלוק עליו בדין.

תשובת גמ':

גמ' מבאר שיכול להיות שרבי מאיר הוא. רבי מאיר לא סובר שמלקות פוטר מחיוב ממון. אז, יכול להיות שחולק על רנבה"ק, וסובר שאין חיוב כרת פוטר כר"נ, ואין חיוב מלקות פוטר. אז, לבסוף, יתחייב.

תשובת גמ':

גמ' מבאר שיכול להיות שרבי יצחק הוא. רבצי יצחק סובר שאין חיוב מלקות בחיוב כרת. אז, אם לא סובר שחיוב כרת פוטר, אין סיבה לפטור, ואז יהיה חייב.

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

הבריי':

ברייתא מונה חמש ציורים שאין בהם קנס אונס וקנס פיתוי. יבאר גמ' כל אחד מהם, ויש להעיר שלכאו' אין סיבת כולם שווה. החמש ציורים הם:

1. עריות.
2. שניות לעריות.[1]
3. ממאנת.
4. איילונית.
5. יוצאת מן הבעל שלה מחמת שם רע.

---

[1] גמ' לומר לת זה בתוך לותו בבא של ראשון. כל השאר הם בבבות בפני עצמם.

ביאור הציורים:

ביאור ציור ראשון ושני:

דן גמ' על שני ציורים ראשונים ביחד.[2]

צד ראשון:

עריות הם עריות ממש. רש"י פי' שהם הנמנים באחרי מות)והם חיובי כרת(.[3]

שניות לעריות הם האסורים מדרבנן, מגזירה מדין עריות. כולם נמנים ביבמות.

דיחוי גמ':

גמ' דוחה שאין צד שלא יחייב קנס אם בא על שניות לעריות. הרי, המקור לפטור יהיה מאחד משתי סיבות[4]- כבר חייב מלקות או מיתה; כ' "לו תהיה לאשה," ואז צ"ל ראויה להיות לו לאשה. הרי, באיסורים דרבנן בוודאי אין מקור ראשון נוהג,

---

2 אולי זה מפני שביאור של אחד מהם נוגע לחברו, ואולי זה מפני שהם בתוך בבא אחד.

3 לולי רש"י, היהאפשר לומר שרק רצה לומר האסורים מדאו'.

4 גמ' רק מזכיר אחד מהם, אבל לכאו' אנחנו נכונים בזה.

שאין חיוב מלקות. גם אין מקור שני נוהג, שהרי והא יכול לישא אותה, ואז נכנס לכלל של "לו תהיה," מדאו'.

נמצא שמניח גמ' שאין חיוב דרבנן נכנס בכלל מי שאינה ראויה. צריך לציין למ' בסוכה בזה, שחולקים תנאים בזה.)לעיל, גמ' כבר הניח כן, כשחיפש לחילוק בין שיטת שמעון התימני לשיטת רשב"מ, לפי רבי עקיבא.(מסברה היה נראה לומר שלא ייחשב ראוי, שתורה אומרת שצריך לשמוע לרבנן. אז, כיון שנמצא שרבנן אמרו שזה אסור, אינו ראוי. ויש לדון, שאולי רבנן לא חייבים לומר שהוא אסור, ואז הוא ראוי במה שרבנן יכולים להתיר אותו. גם יש לומר שראויה היא לו בס"ר, דהיינו שאין שום ס"ר בזה. גם יש לומר שאין איסור מן התורה על איסור דרבנן)אין זה בכלל לא תסור(, ואינו בכלל איסור אחר. אבל, אז צריך ביאור למה צריכים לשמוע להם. אולי כמו שמובן שצריכים לשמוע לתורה- ה' יש לו שליטה זו עלינו- כך מובן שצריכים לשמוע לרבנן. אז, נראה שעדיין ייחשב שאינו ראוי מן התורה, אף שאין איסור מן התורה, ולא יעזור לנו.

צד שני:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור מיתת בית דין. גמ' לא מפרש מהיכי תיתי לחשוב שעריות אומר זה; בדרך כלל, עריות כולל כל האסורות מאיסור כרת, כיון שהם הנכ' בפרשת עריות.[5]

שניות רצה לומר נשים שאינם כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בכרת, ולא במיתת בית דין.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי מיתות או לחייבי כרת. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת שמעון התימני.[6]

---

5 אפשר לומר שמילת עריות לא משמע כל עריות, אלא מקצת עריות. מרבים את הכי מסתברים לרבות, והם החייבים מיתה. קשה למה לא יאמר, כיון שכולל עריות ושניות, "כל עריות." גם קשה למה לא נחשוב ש"עריות" רק מרבה חייבי סקילה, שהם הכי חמורות. ותחשב.

גם אפשר לומר– אינו אומר מקור, אלא אומר חילוק יותר גדול מן העונש שיכול לשים שם "עריות" רק על חייבי מיתות– שיש הבדל יסודי בין רע של איסורי ערווה לרע של איסורי בינה אחרים. לכן, רק חייבי מיתה (איסורי ערווה) נקראים באותו שם. לחוק. אם נאמר כן, יש לדון אם יהיה כן אף לשיטות שמשווה את הינם לכל דבר חוץ מחיוב מיתה (כמו ר"נ בן הקנה). גם יש לדון אם הוא כן בכל חיובי מיתה או רק בח"מ של עריות. ותו"ת.

6 יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבי נחוניה בן הקנה, אם לאנאמר שדורש "הנערה," לרבות. וא"ת אם כן הוא שווה לשמעון התימני, ומה אנו מוסיפים בזה. ויש לומר שלא צריך להיות שדורש "לו תהיה." (וא"ת למה לא ילדוש אותו, שמקושיית גמ' בהו"א שלו לעיל, משמע שכולם מודים לדרוש אותו. צ"ל או שהוא לא מסכים או שהיה נראה יותר לדרוש "הערה"

צד שלישי:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור כרת.

שניות רצה לומר נשים שאינן כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בלאו.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי לאו. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת רשב"מ.)יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבנן, לפי ריש לקיש. כיון שיש חיוב מלקות, אין חיוב ממון.(

יש להעיר שלפי שנים אלו)שהם מסקנה של הגמ'(לשון של "שניות" כאן לא אומר מה שאומר בשאר מקומות בש"ס. אף שאין זה כל כך קשה- שאין "שניות" ש"ס, אלא רצה לומר "מה שטפל לערווה," והרי יש דברים שונים שטפלים לו בדרכים שונים- נראה שאולי יש להוסיף שאולי יש חילוק בין "שניות"- שהוא מה שאומר בכל מקום אחר בש"ס- ושניות לעריות- שהוא מה שאומר כאן. לא כל כך ברור לי למה נחלק)אולי אלו רק שניות לעריות, שהם חייבי לאווים, כרוב דברים שבתורה, מה שאין כן שניות, שהם גם שניות לשאר איסורי תורה במה שהם רק איסורים דרבנן(, אבל נראה שאולי נחלק על ידי זה. אבל, יש להעיר שמצאנו

ממנו, אבל מצא מה שהוא אף יותר מן "הנערה," שהוא דרשה של רגבה"ק)שמסתבר לו שיהיה ככל שאר חייבי כריתות.(שו"ר שתוס' ילון בזה.

בכמה ראשונים שמשתמשים במילים "שניות לעריות" כשאומרים סוג דרבנן של שניות.[7]

גם יש להעיר שבפשטות, לצד זה נקראו שניות כיון שהם באותו כלל, ואינם הכי חמורות, אלא אלא הם שניות[8]. אם שניות ר"ל גזירה, נוכל לומר ששניות לא אומר כן, אלא אומר שהוא דבר שהוא תוצאה שלו)הדין בא ראשון, והגזירה ממנו בא שני(. אולי יש לומר כן אף לצדדים אלו, שאולי כל איסור כרת או איסור לאו הוא גזירה לשאר ציורים. זה מחודש.)יש להוסיף שלא תמיד דומים כ"כ זה לזה. אז, מוזר לעשות גזי'. נצטרך לומר שרצו שיהיה דינים שהם כעין דין העיקרי, להרבות את הדין העיקרי. ותחשב. במילים אחרים, בני אדם לא יקפדו על איסורי ביאה אם לא נוהג כל כך שיהיה אסור לבעול. אבל, כיון שאיסור לבעול הוא דבר מצוי, יחמירו עליו. ותחשב.(

---

7 בכלל מצאנו: רש"י על החומש, רש"י על הש"ס, רמב"ן על החומש, רע"ב, ספר החינוך, ורמב"ם.

8 יש להעיר שביבמות קצת יותר קל, שהענין הוא שנאסרו מחמת אותו ס"ר, אבל זה אסור מח' שעושה ס"ר, וזה אסור מח' שגורם שיעשה דבר אחר שיעשה את ס"ר.

ביאור ציור שלישי:

הנחה ראשונה:

גמ' מניח ש"ממאנת" רצה לומר אשה שמיאנה בבעלה. אם אשה נשואה, כדי להיות לא נשואה עוד, צריכה גט)או מיתת הבעל(. אבל, זה רק בנישואין דאו'. יש גם מין אחר של נישואין, והוא נישואין דרבנן, והוא קורה לאשה קטנה)לקמן, נראה כמה קטנה(. אם אין אב שזכאי בנישואין של בת שלו)זה יכול לקרות באחד משני דרכים- או שכבר נשא אותה ונתגרשה או שהוא נפטר(, אז האם והאחים שלה[9] יכולים לעשות לה נישואין דרבנן. על נישואין זה, יש עוד דרך לצאת, והוא על ידי מיאון הנשואה. אז, "ממאנת" הוא אשה קטנה שנישאה ככה, ומיאנה בבעל שלה[10].

הסיבה שלא חייב בקנס הוא חושבים שהבעל כבר בעל אותה. יש לדון מה לנו בזה:

1. מניחים שאינה בתולה, והרי אין קנס אלא על הבתולה.

---

9 איני יודע דין זה כל כך, אם צריכים כולם ביחד או רובם או אחד מהם. ותחשב.

10 עכשיו, אנחנו מפרשים כרש"י. עיין בתוס', שחולק על רש"י.

2. בני אדם מניחים שאינה בתולה. כיון שכן, אין קנס עליה. לפי זה, מה שאומרת תורה שיש קנס רק בבתולה לא אומר שיש קנס רק בבתולה, אלא שיש קנס רק במי שחושבים שהיא בתולה. לומדים כן מטעם הדין)ויש לדון, שאין דורשים טעם הקרא(, שאולי הסיבה שאין קנס לבעולה הוא שיותר צריכים הרחק בבתולה.)נראה שיכול להיות שתי סיבות לזה- מפני שבני אדם רוצים יותר לבוא על בתולה, ומפני שבתולה יותר נפגעת מן הביאה, שהביאה מהפך אותה מבתולה לבעולה.(אז, לא תלוי באם היא בעולה; תלוי באם חושבים בני אדם שהיא בעולה.[11]

קושיה:

כיון שמיאון רק נמצא בקטנה, יודעים שני דברים בממאנת שבמשנה שלנו- היא קטנה, והיא ממאנת[12]. מזה יוצא שלא מספיק להיות היא "אחד ואין שני." מובן למה לא יכולה להיות ממאנת וגדולה- שאין גדולה ממאנת- אבל קשה למה לא

---

11 יהיה נפקא מינא בין זה לזה אם יבואו עדים שאומרים שלא נבעלה מן הבעל–הם היו שם, ולא בא עליה. ותחשב. אפשר שאף לשני יהיה לה הגדרה של ראשון מדין לא פלוג.

12 וא"ת לא יודעים כן, שאולי משנה שלנו מדבר במי שהיתה ממאנת לפני הרבה שנים, אבל עכשיו היא גדולה. צריך לומר שלשון של המשנה)"ממאנת," ולא "מי שהיתה ממאנת"(משמע שהיא עכשיו– רצה לומר, רק זמן קצר לפני זה– מיאנה. שוב ראיתי שתוס' ידון בזה; אז, בע"ה אנו נידון בזה בביאורים שלנו על תוס'.

יכולה להיות קטנה וממאנת. צריך לומר שאשה קטנה יש לה קנס, וכדי להיות שהבועל פטור מן הקנס, צ"ל גם קטנה וגם ממאנת.

אבל, לקמן, הבריי' ימנה ציור אחר שפטור מן הקנס, והוא ציור הרביעי- איילונית. הסיבה שאין קנס לאיילונית היא שקנס רק הולך לנערה- לא לבוגרת, ולא לקטנה. כיון שאיילונית היא קטנה עד שנעשית בוגרת)כשהיא בת שמונה עשרה או עשרים, ולפעמים כשהיא בת שלשים וחמש(, אין זמן שמקבלת קנס. דין זה מיוסד על ההנחה שאין קנס לקטנה)שאם יש קנס לקטנה, יש זמן שאיילונית תקבל את הקנס(.

נמצא ששני דינים של המשנה סותרים זה את זה. דין ממאנת משמע שיש חיוב קנס לקטנה, ודין איילונית משמע שאין חיוב קנס לקטנה.

תירוץ:

גמ' דוחה שאין לומדים ממה שהיא ממאנת שהיא גם קטנה, שלא רק קטנה ממאנת. אלא, משנה זה הולך עם השיטה)שיטת רבי יהודה הוא(שאשה ממאנת עד שרבה שער השחור על הלבן. זה קורה אחרי שהגדילה, והיא כבר נערה.

בביאור אותו השיטה, נראה שיש לדון אם סובר שאי אפשר לקידושין לחול עד שאשה מגעת לאותו הגיל או שסובר שאין קידושין של קטנה נגמרים עד שמגיע

לאותו הגיל.)יהיה נפקא מינא באשה שנתקדשה בין תחילת נערות שלה לאותו זמן, אם יכולה למאן או לא יכולה למאן.([13])

דיון:

נמצא שכדי לבאר משנה שלנו, צריך להיות כתנא שסובר שני דברים- שאין קנס לקטנה, ושאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. גמ' ינסה למצוא תנא שסובר שני דברים אלו.

---

13 היה נראה מסברה לומר כלל שני, שכלל ראשון, נמצא שיש דרגא אחרת של גדלות, ולכאו' לא מצאנו לו מקור. אבל, לכל שני, קל לומר שצריך להיות לה זמן להשוב על מה שהיא עושה)שבחירתה הראשונה לא מוציע כלום, כיון שהיא כבר נשואה לו מקודם לכן(. ותתשב. ויש לדון.

עיין ברש"י שמביא מגמ' בנדה שזה רק אם לא בא עליה. משמע שמעשה קנין גומר בה, וכלל שני. ודע שאם לא בא עליה, קלת צריך ביאור מה עושה קי'. אולי צריך לומר שאין קי' דאו', אבל רבנן עשו שאין דין מיאון על קי' שלהם)כיון שהיא ראוייה כל כך לקידושין דאו'(. ותתשב.

14 יש להוסיף לד אחד, והוא על פי מה שמצדד גמ' בב"ב, והוא שלפעמים כשלא פשוט שיכול להיות קנין, בהכרח אין קנין, שבהכרח אין דעת הראוייהלקנין. אולי יש לומר כן גם כאן, שמי שקונה אותה לא מאמין כל כך שהיא בת קנין, שלא מאמין כל כך שהיא כבר בת דעת, ולכן לא מכוון לקנות אותה. לא נראה כן, שאם כן למה יש נה אחר זמן זה. ויש לומר שזה רק סימן, והוא אחרי שעבר קלת זמן מגדלות שלה. קשה, אז, למה לא רק ייתלה בזמן. יותר קשה הוא שבעל הוא הקונה, והרי הוא רואה את מקום הסימנים. אז, ידע מתי יכול לקנות אותה. ויש לומר שאסור לבעול כשיש אור. אז, בדרך כלל לא רואה את מקום הסימנים, ואז לא יסמך שהיא גדולה. ותתשב.

צד ראשון:

אולי שיטת רבי מאיר הוא. יודעים שרבי מאיר סובר כחצי שלו. רבי מאיר סובר שאין קנס לקטנה. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי מאיר גם סובר כמחצה השנית, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי מאיר.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי מאיר לא סובר כמחצה השנית. הרי, יש בריי' שבו רבי מאיר חולק על שיטה זו, ואומר שאשה ממאנת רק כשהיא קטנה. אז, אי אפשר שמשנה זה הולך עם שיטת רבי מאיר.

צד שני:

אולי שיטת רבי יהודה הוא. יודעים שרבי יהודה סובר כחצי שלו, שרבי יהודה סובר שאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי יהודה גם סובר כמחצה הראשונה, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי יהודה.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי יהודה לא סובר כמחצה הראשונה. הרי, יש מימרא שנאמר בשם רב על מה שאין קנס לקטן שאומר ש"זו דברי רבי מאיר." לשון זה משמע שממעט כל שאר תנאים מלסבור כן; זה רק שיטת רבי מאיר, ואין אחר שסובר

כמותו. אז, אי אפשר שהמשנה הוא כשיטת רבי יהודה, שיודעים שלא סובר כמחצה ראשונה, שרק רבי מאיר סובר כן.[15]

צד שלישי:

גמ' אומר שאולי תנא של המשנה סובר כרבי מאיר במחצה הראשונה וסובר כרבי יהודה במחצה השנית. אף שאין רבי מאיר סובר כרבי יהודה ואין רבי יהודה סובר כרבי מאיר, אין הכרח לעשות ששתי שיטות יחלקו זה על זה.

וא"ת אם כן לא היה לו לרב לומר, "זו דברי רבי מאיר," אלא "זו דברי רבי מאיר ותנא של משנה שלנו." ויש לומר שכיון שאין לו שם לא נמנה. גם יש לומר שהיה תנא אחרון, ולא באמת סבר כן, אלא סבר כרבי מאיר. במילים אחרים, הסיבה שפסק כן אינו מפני שהיה מסתבר לו, אלא מפני שהיה מסתבר לו לפסוק כרבי מאיר.)וא"ת הרי לא פסק כרבי מאיר תמיד. ויש לומר שלא פסק כמותו כשהיה מסתבר כחולק עליו.(

---

15 יש להעיר שיש תנא אחר שהיינו יכולים לומר שהוא תנא של הברייי'.רבי ישמעאל אומר שיכולה אשה למאן כשהיא נשואה על ידי מקח טעות. אז, יש לומר שממאנת לא משמיע קטנה, שיש ממאנת שאינה קטנה בכלל. לא יכולים לומר שרבי ישמעאל סובר כרבי מאיר, שכמו שמדייקים למעט רבי יהודה, כך נדייק למעט רבי ישמעאל)אין זה ממש מוכרח, שיש לומר שה"זו דברי" רק ממעט רבנים אחרים שבאותו הדור.)זה יבאר מה שנדון בו למעלה, ולכן לא כתבנו תי' זה שם((, אבל יש לומר שרבי מאיר סובר כרבי ישמעאל, וכשאומר שלא ממאנת אחרי שנתגדלה, אולי מכוון לומר שלא ממאנת בלי טעות אלא אז.

דיחוי הנחה)ועמו, תירוץ(:

גמ' אומר שאולי "ממאנת" לא משמע שרק קטנה הממאנת פטורה מן הקנס, ושאר קטנות מקבלות קנס. אולי "ממאנת" רצה לומר "אשה הראויה למאן," והוא קטנה.)יש להעיר שלא תמיד היא ראויה למאן, שאם יש לה אב, ולא היתה נשואה כבר, אז אינה ראויה למאן בנישואין שלה. אבל, עדיין קטנה היא, ועדיין דין זה נוהג לה. ותחשב.([16]

קושיה:

מקשה גמ' למה לא רק אומר קטנה)שהוא דרך הרגיל, ועוד שהוא על שם קרק' שהוא יותר חשוב.(גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא," שהוא שקשה הוא, אבל לא דוחה את התירוץ.[17]

---

16 וא"ת למה מונה את זה, כיון שגם ימנה איילונ ית)וזהו הפי' שאין לאיי' כתובה. ויש לומר שלא פשוט לקורא את המשנה מהו הביאור של איי', כמו שהוא פשוט לגמ', ולכן צריך לפרש גם דין קטנה. גם יש לומר שלא זו אף זו קתני, שבתחילה שונה דין קטנה, ושוב מחדש שאיילונית כקטנה.

17 לחלש את ההערה, אפשר לומר שחלק מן הסברה שיש קנס הוא שמפני הקנס, ימלא את תאוותו בדרך המותר, וישא אותה. לכן, אין קנס בקטן, שמדאו' אי אפשר לישא אותה. אז, לא חייב קנס. לכן, קרא לה בשם ממאנת, לרמז למה שאי אפשר לה לינשא מדאו'. ותחשב.)וא"ת אפשר על ידי אב. ויש לומר שלא קל לעשות שאב יתן לו את הבת, כמו שאומר גמ' בקידושין.(

ביאור ציור רביעי:

ביאור הציור:

מגמ' לעיל יוצא שציור של איילונית הוא כשאדם בא על אשה שלא מולידה בכל זמן שבחייה. קודם שהיא מגעת לשמונה עשר או עשרים)עם סימני סריס(או שלושים וחמש)בלי סימני סריס(, נחשבת קטנה. תנא של משנה זה סובר שאין קנס לקטנה. אחרי שהגיע לאותו גיל, נחשבת בוגרת. אין קנס לבוגרת. נמצא שאי אפשר להתחייב קנס לאיילונית.

סתירה:

מקשה גמ' על זה ממשנה אחר. אותו משנה אומר שלש ציורים שיש בהם קנס ויש בהם טענת בתולים.[18] השלש ציורים הם:

1. חרשת.

לא נראה כן, שגמ' אומר שמשנה שלנו הולך כשיטת רבי מאיר. הרי, משנה שלנו גם מחייב על חיובי כרת, אף שאין קידושין חל להם. אז, צריך לומר שיש קנס אף אם אין אפשרות לישא אותם.)אפשר לומר שהולקיס בביאור שיטת רבי מאיר. לחוק.(

18 נצטרך לע' בזה לקמן, אבל סתם טענת בתולים הוא לכתובה. רצה לומר, אדם שנושא אשה מאלו נאמן לומר שלא מצא בתולים, כדי לפטור את עצמו מהשלומים של)מקצת(הכתובה.

2. שוטה.

3. איילונית.

נמצא שיש קנס לאיילונית.

תירוץ:

גמ' מתרץ שזה הולך כשיטת רבנן. רבנן סוברים שיש קנס לקטנה. אז, נמצא שיש קנס לאיילונית שלא הגיעה לגדלות)עיין לעיל שבארנו מתי מגיע לגדלות(.

קושיה למקשה:

מק' גמ' למה המקשה חשב להקשות כן. לכאו,' תי' גמ' היה פשוט לחדש.

יש לדון אם היה פשוט לחדש, כיון שידוע שיש מחלקת כזה, או שהיה פשוט לחדש כיון שגמ' דן, מיד לפני כן)ויותר מזה, מן המשנה מוכרח לדון(במחלקת בין רבי מאיר לרבנן בנוגע לקטע זה של המשנה.

תירוץ:

גמ' באר שהקשה כן כיון שהיה לו סתירה אחרת להקשות)בין משנה אחרת למשנה שנית של סתירה זו(.

לכאו', הכוונה הוא שלא עיין, כיון שזכר שיש סתירה מן אותו משנה שנית. אז, הביט קצת, וחשב שהוא סתירה על בריי' ראשונה, ולכן הקשה אותו. אז, לא קשה

למה לא עיין בו עד כדי שיבין שלא קשה מן המשנה הזה. כמו כן, יש לומר ששמע שזה הסתירה)או שיש סתירה, ולא ידע מהו, אם לא זה(, ולכן, אף שלא הבין את הסתערה, הביא אותו לבית מדרש. גם אפשר לפרש שהיה קשה לו סתירה אחרת. לכן, רצה שבני הישיבה ידברו בו. כדי להביא את הבריי' לבני בית דין, הקשה אותו על בריי' זו שהיו לומדים, וכיון שהיו דנים בו, הביא עוד בריי' והק' על השני. דחוק. גם יש לומר שידע שיש תירוץ פשוט, אבל ידע שיש סתירה אחרת)בענין שלא היו דנעם(, וחשב שאולי יתנו לו תירוץ שמשיב לשניהם.

הסתירה:

הסתירה שיש להקשות, למסקנא, הוא ככה:

משנה ראשונה- משנה מונה ארבע ציורים, ומבאר את הדין שלהם לענין קנס וטענת בתולים:

- חרשת- יש קנס ויש טענת בתולים.
- שוטה- יש קנס ויש טענת בתולים.
- איילונית- יש קנס ויש טענת בתולים[19].

---

19 וא"ת איך שייך בה טענת בתולים, אחרי שכל הקילושין טעות הוא. ויש לומר שקבל עליו מה שהיא איילונית. אבל, לא קבל מה שאינה בתולה. נראה שאולי ההו"א כאן יהיה שכיון שרואים שהוא לא איש שקל להקפיד, שאף לא מקפיד על מה שהיא אלמנה, נאמר שגם לא מקפיד על מה שהיא בעולה. אז, כאילו מחל בפירוש, ולא יכול עוד לטעון טענת בתולים.

משנה שנית- משנה מונה שש ציורים, ומפרש דין של טענת בתולים שלהם:

- חרשת- אין טענת בתולים.
- שוטה- אין טענת בתולים.
- בוגרת- אין טענת בתולים.
- מוכת עץ- אין טענת בתולים.
- סומא-
  - רבנן- יש טענת בתולים.
  - סומכוס בשם רבי מאיר- אין טענת בתולים.
- איילונית- יש טענת בתולים.

נמצא שיש סתירה אם יש טענת בתולים או אין טענת בתולים כשבא על שוטה)וחרשת, שהיא מין שוטה(.

תירוץ:

גמ' מתרץ ששני הבריי' חולקים. מצאנו כבר מחלקת זה לעיל)יב:(. שם, משנה מדבר במי שבעל ולא מצא בתולים)כמו כאן(; היא אומרת שנאנסה אחרי קידושין, אבל הוא מצדד שאולי נאנסה לפני קידושין. שם, חולקים רבן גמליאל ורבי יהושע. נבאר את שיטתם:

רבן גמליאל- רבן גמליאל סובר שהיא נאמנת, והוא לא נאמן. מן הגמ' וראשונים יוצא ארבע מעלות שעושים שנפסוק כמותה:

1. יש לה טענת ברי, ולו יש רק טענת שמא.)טענת ברי עושה מה שטענה עושה יותר טוב. בע"ה, נבאר מה עושה טענה לקמן, כשנבאר "פתח פיך לאלם."(

2. יש לה מגו. יכולה לטעון שלא נאנסה בכלל, אלא מוכת עץ היא מלאחרי קידושין.)איני מבין את זה, שלא תאמן שם. אז, קשה איך נאמר מגו מזה. אולי אף שלא נאמן בזה, תהיה נאמנת, כיון שיש שקר יותר טוב. זה גלגל החוזר, שזה יותר טוב אם נאמן בזה. ותחשב. אולי על כל פנים מספיק לצרף לסיבות אחרות.(

3. יש חזקת הגוף שאומר שלא נבעלה מוקדם אלא מאוחר.

4. תוס' פי')איני יודע למה תוס' לא אמר כגמ'(שיש לה ספק ספיקא)שאולי נבעלה באונס אחרי אירוסין או אולי מוכ"ע היא(.

גמ' מתחיל ואומר הראשון, ושוב דוחה ואומר שני ושלשי.

רבי יהושע- רבי יהושע סובר שהוא נאמן, והיא לא נאמת. הסיבה לזה הוא שיש לו חזקה של המוציא מחברו עליו הראיה. הוא המוחזק, והוא נוצח.

אז, אומר גמ', משנה שאומר שיש לו טענת בתולים הוא כרבן גמליאל ומשנה שאומר שאין טענת בתולים הוא כרבי יהושע.)וא"ת לרבן גמליאל תמיד אין

טענת בתולים. ויש לומר שלפעמים יש לו טענת ברי)כמו אם חולקים על אם היא בתולה(או שאין מגו.(

קושיית גמ':

מקשה גמ' שרבן גמליאל רק אומר כן כיון שיש לו טענת ברי. אבל, כאן, אין לה שום טענה, ששוטה היא. לכן, אף רבן גמליאל יודה לרבי יהושע, ויהיה לו טענת בתולים.

תי' גמ':

גמ' אומר שאף שלא טענה, כאן אנו טוענים לה)כמו שאומר הפסוק[20], "פתח פיך לאלם"(.

צריכים לבאר מה עושה טענה, כדי לבאר איך זה הולך במקום טענה. נראה לי ארבע מהלכים:

1. אולי טענה הוא קצת הוכחה. לא רגיל שבני אדם יאמרו דבר לבית דין ושקרו בו. אז, ממה שטען אדם כן, רואים הוכחה שהוא נכון.

2. אולי בית דין לא בוראים סיפורים.)מסתמא, זה מפני שהיה טורח גדול לבית דין לברוא הרבה והרבה סיפורים שצריכים.(אלא, רק דנים על טענות שבאים.

---

[20] יש לדון אם זה דבשה ממשית או לא.

3. אולי בית דין לא עוזרים לבני אדם בלי שישאלו להם לעזור. הדרך לשאול לבית דין לעזור הוא לבוא לבית דין ולטעון להם שדבר רע קרה.

4. כיון שאדם חשוב אומר שדבר כן, יש לדבר שם כזה קצת. אותו שם קטן הוא סיבה שיהיה הדין כן. נמצא שטענה עושה חצי הדין.

5. לכל אדם שהוא אולי הבעל יש קצת זכות בחפץ)כיון שאולי בעל הוא(לעשות שמה שאומר עליו הוא נכון. אז, כיון שאומר שהוא הבעל של החפץ, יש קצת זכות שזה יקרה.

6. אולי יותר גרוע לפסוק נגד מי שיודע בבירור, שלא רק פוסקים מה שאינו נכון, אלא גם פוסקים כן ויש אחד שיודע בבירור שבית דין טעו.

7. אולי יש לאדם יותר זכות על דין תורה שלו, שאז יותר מהפכים בית דין לזכות שלו. נחשב דין תורה שלו כשלא רק נוגע לו, אלא בא ממנו, שבא ממה שטען עליו.

בביאור "פתח פיך לאלם," אז, נצטרך לדון בצדדים אלו.

1. לפי זה, לא כל כך קל להבין. לכאו', אף שלא טוען כיון שלא יכול לטעון, עדיין אינו טוען, ואז אין הוכחה. אפשר שלא פייר לעשות שאחד יכול להיות לו ראיה ולאחר לא יכול להיות לו ראיה. לא נראה כן כל כך מסברה, וגם לא נראה כן מן דין)שהרבה פעמים לאדם אחד יכול להיות שבועה ולחברו לא יכול להיות שבועה(. יותר מזה, לא נראה שהוא פייר לעשות שתמיד יש לו טענה, שאז הוא יותר טוב מחברו. גם קשה למה

אומרים אותו רק לשוטה, ולא למי שלא היה אפשר לו לדעת)הבעל(. ותחשב.

2. אפשר שלטובת מי שלא יכול לברוא סיפור בית דין יבראו סיפור. לכאו', הסיבה לזה יהיה שלא פייר שיפסיד כיון שאי אשפר לו לברוא סיפור. קשה, שגם נאמר כן בבעל, שלא יודע.)זה לא כל כך גרוע כצד ראשון, ששם אין סיבה שיהיה ראיה, ולא יכולים בית דין לברוא ראיה בלי סיבה. כאן, רק צריכים שבית דין יבראו סיפור. לא נראה שהוא כל כך קשה לברוא סיפור בלי כל כך סיבה. ותחשב.(

3. נאמר כמו שכ' בצד שני.

4. לא קל לבאר את זה כאן. נראה שנאמר כמו שכתבנו בצד 1.

5. לא קל לבאר את זה. נראה שהוא כצד 1.

6. לצד זה, אפשר לבאר כ1, אבל נראה שגם אפשר לומר שמניחים ששוטה יודעת, ורק לא יכולה להגיד כן לבני אדם. אם נאמר כזה, נוכל לבאר)וגם לא היה הק' שהקשינו לכל הצדדים קשה, שבעל לא יודע, ואז לא חוששים לו, אבל היא יודעת, ואז חוששים לה(.

7. לכאו', זה יהיה כצד ראשון. אשפר להוסיף כאן שהגדר של "דין תורה שלו" תלוי בכמה יכול להיות דין תורה שלו. כיון ששל שוטה תמיד לא יכול להיות יותר שלו מזה, נחשב "דין תורה שלו שלם," וזה עשוה שהוא ביותר שלו. ותחשב.

נמצא שבין הכל אנו לא מבינים ענין של "פתח פיך לאלם" כל כך.

יש להוסיף על זה שאפשר שצריכים גם מגו לזה. מחודש לומר מגו לה, כיון שאין לה ראיה של מגו)שלא טוענת שום דבר, שלא יכולה לטעון שום דבר(.

אולי צריכים לומר שכל "פתח פיך" הוא רק שכיון שמסכן זה אלם הוא, ניתן לו קצת הנאה. וא"ת אינו פייר למי שכנגדו. צריך לומר שנכון הוא, ואינו פייר, וגם לא פייר אם אדם גונב דבר ממנו בלי עדים, אבל אין מה לעשות, שזה הדבר הכי טוב שיכולים לעשות. דחוק.

עיין במה שיבאר תוד"ה החרשת. אז, לא כל כך קשה כאן. אבל, יש מקומות אחרים בש"ס שצריכים לעיין בהם.

מקשה גמ' מברייי' שנית על מימרא של רב.[21] נקליס קנת, ונבאר מימרא של רב. אסור לבעול נלה. אם בא על אשה בתולה, ושוב מצא לס, לא חושש שהיא נלה, אלא מניחים שרק לס בתולים מצא. אמצא שלא צריכים הוכחה שאינה נלה ממה שאין לס, אלא רק צריכים שאין

21 באמת, לשון גמ' משמע שמקשה על תברייי' מאמר של רב. אבל, לא נראה שבאמת עושה כן, שברייי' יכול לחלוק על רב.)באמת, אף רב יכול לחלוק על רב. אבל, בדרך כלל, לא רוצים לומר שרב חולק על תנאים. יש לדון למה, שמגמ' שאומרים שרב תנא הוא ופריך, לא משמע שזה דחוק, אלא אומרים אותו כאילו מקשה למקשה– למה הקשת, שהרי רב תנא הוא ופליג. ולריך ביאור.

הוכחה שהיא נלה ממה שיש לסרוחים כן גם כן ממה שאין חיוב לאשה לבלוק את עצמה קולס תשמיש.(גמ' שלה מבאר על מתי לא חופש,אבל אין כל הליון נוגע לנו. מימרא של רב הוא בסוניה זו,והוא אומר שאם בא אדם על מוכת עץ בתולה, ומצא לס, יכול לבעול אותה עוד כל הלילה.הסיבה שלא נאסר הוא שמניחים שהלס שיצא לא היה לס נלה אלא לס בתולים. אם כן,צריך לומר שיש למוכת עץ לס בתולים.מניח גמ')איני יודע למה זה פשוט לו(שכיון שמוכע"ע ובונרת יצאו בתולות שלהם קצת,אבל שלא על ידי ביאה,מסתמא סימנים שלהם יהיו שוויס. אז,כיון שמצאנו שיש סימני בתולים למוכת עץ,יהיו גם לבונרת.

לפי רש"י, מקשה גמ'איך אפשר להיות שאין טענת בתולים בבגרות.צריך לומר שלא יוצא לס בתולים. הרי,רואים ממשנה זה שיוצא לס בתולים.

לפי תוס', יודע גמ' שנוכל לת'שלפעמים יש לס ולפעמים אין לס.)כיון שלפעמים יש לס, לא מניחים שלס נלה הוא,ועליין היא טהורה.(אבל,מקשה שאז מוכרח שתמיד פתחה נעול, שלא אפשר להיות שלפעמים פתחה פתוח ועליין לפעמים יש לס. אז,צריך להיות שיש טענת בתולים של פתח פתוח.

שיש שני סימני בתולה- פתחה סתוס, ויש לס בתולים. גמ'מבאר שיש למוכת עץ סימן אחד של בתולה,שיש לה לס בתולים,ואין לה סימן האחר,שפתחה פתוח. אז, כשרואה לס, אין הוכחה שלס נלה ראתה. אבל,אם לא מצא פתח פתוח,אין לו טענת בתולים.נמצא שכשאומר שאין טענת בתולים,לא רצה לומר שתמיד אין טענת בתולים,שיש טענת בתולים של לס, אלא

רצה לומר שיש ציור שאין לו טענת בתולים,אף שאילו לא היתה מוכ"ע, היה לו טענת בתולים.[22]

---

22 לכאו', בציור שטוען פתח פתוח, צריך ביאור מה,בדיוק, טוען. אם טוען פ"פ בלי טענת למיס, יהיה ריעותא בטענה שלו בכל נשים. אם טען שניהם, הרי טוען למיס, ואז לא חייב כ'. נ' שיש לפרש לשניהם.

טוען רק פ"פ– נ' שיכול להיותש טוע שמצא דם, ומניחים אנו שדם נדה היא, ולא דם בתולים.)וא"ת איך חוששים שבדווקא מיד כשנבעלה נפרסה נדה. ויש לומר שמחמת חמדת בילה של אותו תשמיש פרסה נדה אז, כמש,א גמ' ביבמות. ויש לדון, שיש חילוק שאם היתה לה זמן. אבל, לא רואים שחמד של שעת בילה עושה שתראה מיד. ושילדון, שנ' מאותו גמ' שהוא כל שבעת ימיס, ולא רק אחר קצת זמן. ויש לדון, שאולי זהר ק מפני שכמעט מוכרח שיהיה קצת זמן, שצ' לקדש בשני עדים וליצא אותה ולגרש העדים החוצא ולבוא עליה)קצת נ' נגד מה שכתבנו ממה שיכול לקדש בבילה, ורק אסרו מדרבנן מח' פרוצות)כ"כ רשי שם, ונ' שקאי על כל הציורים, אבל אינו מוכרח מן הגמ'(, ולא נאס' מח' תשש נדה.(ויש להביא ראיה לדברינו ממה שחוששים בבילה עם בתולה, וטוענים שהוא דם בתולים לאחר אותו בילה או כדומה. ויש לדון, שלמעשה לא חוששים כל כך. ויש לומר שזה רק מפני שיש סיבה אחרת שהוא כ"כ מס' אבל בצרורות, שאינם כל כך מס' חוששים. ויש לדון. נ' שאינו ראיה. גם נ' שיכול להיות שכשבא עליה הזיקה, ומזה יצא דם. אוליל כעין זה קרה בב,ק לב. גם יש לומר שלא מצא דם, אבל אינו טוען טענת למיס מחמ"ז. נ' שאפשר שלא יראה דם אם לא יבדק, ואז לא בדק כאן. גם יש לומר שנאבדהמפה.

טוען טענת פ"פ ולמיס– נ' שאולי כמו שמכוון להטעות בטענת פ"פ, שבוודאי פתחה סגור, כמו כן מכוון להטעות לנו בטענת למיס. אף שבדרך כלל לא מניחים שיפסל סעדתו, יש לנו כבר הוכחה.

ויש לדון, באמת, כמה נודע הוא שיש לה פ"פ. אם לא כל כך ידוע, יש לדון למה מניחים שהוא ידע וקבל. אם ידוע, יש לדון למה יטען כן, שלא נאמן כלל. ויש לומר שסבר שנאמן מגו מטענת למיס. ותר נראה שיכול להיות ידוע או לא ידוע, ולא חשוב לו שיהיה פתחה פתוח, ומה שחשוב לו עד שהוא מק"ט הוא רק)אולי עם מי' שניהס(אם בא עליה אחר. הוא טוען

נמ' מת'סנכון הוא שפתחה תמיל נעול,ויש טענת פתח פתוח.משנה שאמר שאין טענת בתולים רק רצה לומר שאין טענת למיס,שלפעמים אין למיס, אף שלא נבעלה.

בביאור הסתירות שיש ושאין, נמ' הביא בריי'שהביא מחלקת בין רבי מאיר ורבנן בלין סומא.רבי מאיר סובר שאין טענת בתולים לסומא,ורבנן סובריס שיש טענת בתולים לסומא. נמ' יבאר אותו מחלקת.

נמ'מבאר שהטעם של שיטת רבי מאיר הוא שסובר שסומות נופלות.חוששים שבנפילתה יצתה בתולים שלה. אז,מה שאין לה בתולים לא מניל לנו שנבעלה, אלא רק מניל לנו שהיא נפלה.

מקשה נמ' שכל נשים נופלות. אז,מוכרח שאין נפילה עושה שבתולים שלה יצאו, שאז לא יהיה טענת בתולים)ולא יהיו בתולים(לשום אשה.

מה' שימן זה שבא עליה אחר, ואנו טוענים לו שאינו ראיה. ויש לדון בזה, שאז לא היה לו לומר שהוא יודע שנופלת אלא היה לו לומר גבי סומא שאין זה שימן, שיש לומר שנפלה)דומה למש"כ תוס'. אבל, עדיין יש לומר כעין לד זה שכתבנו שיש לומר שכיון שאנו רואים שאינו כ"כ בקי בעניני ביאה, לא רחוק לומר שאף טעה בענין דס.

עיין ברש' שכ' "ודס לא בדקתי." יש להעיר שכיון שמצא פ"פ, היה לו לבדוק. ויש לומר לאידך גיסא שהשוב שכבר הוכיח שאינה בתולה, ולא צ' לבדוק.

קושיה זו קצת לחוקקשהייתי אומר שסומות נופלות הרבה יותר משאר נשים. אז,אף שלא מצוי שאשה תפסיל את הבתולים שלה מנפילות של סתם נשים,מצוי שתפסיל מנפילות של סומא (שהם יותר גדולים ויותר מצויים(.ולא שכללי הנחות לא פשוטים,ואולי כיון שעל פי רוב לא תפסיל בנפילה (דרוחים כן ממה שאין שאר נשים מפסילות בתולים שלהם, ומסתמא כולם נפלו פעם אחת(,אז נניח רוב זה על כל ביאה וביאה,ולא נאמר שאם יש מאה ביאות, באחד מהם תפסיל בתולים שלה. ותחשב על זהבשם אפשר שאף שיותר מצוי שסומא נופלת, לא כל כך מצוי שיוצאת מבית שלה (יין שנופלת וכיון שאין הרבה דברים שיכולה לעשות(. אז, בין הכל, מסתבר לומ' שהם שוות.

נמ' מחלק בין שאר נשים,שאם רואות לם מראות לאם, וסומות,שלא יודעים אם יצא בתולים שלהם,כיון שלא רואות את הדם יוצא. אז,לא מראות לאמם,ואמם לא מניל להם שיצאו בתולים שלהם.

אז,כל מי שנופל אותה יודע שאולי נחבטהלא יכול לנכות מן הכתובה כיון שמצא שאין לה בתולים. לכאו',הביאור הוא שאם חשב שהיא בתולה,מקח טעות הוא. אבל,לא חושב שהיא בתולה בלי הוכחה;כיון שההוכחה בא ממה שלא הנילה לו,אין הוכחה בשוטה. גם אפשר לומר שנחשב מקח טעות רק אם המוכר הטעה ללוקח,ולא אם הלוקח הטעה את עצמו.)לכאו',ההסבר יהיה שענין מקח טעות אינו שלא חל בעצם,אלא הוא תקנה כלי שמוכרים לא יטעו בני אדם אם שלא רוצים שלוקח יפסיל כאן, בלי לעתו,אלא מוכר שהזיל יפסיל. ויש לון,שנראה שיש ציורי טעות שאינם כן.(

צריך ביאור למה לא נאמר שילע שאולי תהיה כעין נבעלת,ועליין לא רצה בזה, ועל צד זהל לא יהיה נשוי לה.אולי לא היה מטריח על ספק. ויש לון,שצירך לומר שאומרים כעין זה בדברים אחרים כמו בנורל.

אז,אין ראיה שנבעלה. בדרך כלל, יש ראיה שנבעלה,שיולעיס שלא יצתה למה בחבטה, שהיתה מגילה לו. אבל, כאן,יש סיבה אחרת למה לא הגילה לו,והוא שהיא עצמה לא ידעה.

במילים אחרים,חולקים רש"י ותוס' מה עושה טענת בתולים כאן. לפי רש"י, הוא עושה שמקח טעות הוא.לא היה נושא אותה אם ידע שלא היו לה בתולים. אז,אומר נמ' שלא טעה, שהיה לו לדעת שאין לה בתולים,כיון שסומא היתה. אבל, בשאר נשים,היה לו להוכיח שלא נחבטה ממה שלא הגילה לו. לפי תוס',הוא עושה שמניחים שנבעלה.כיון שנבעלה, אין לה כתובה. אבל, אם מוכ"ע היתה, יש לה כתובה.)ש לדון אם רן בכתובת מאתים, וכרבי מאיר,או בכתובת מנה, וכרבנן. לפי רב שני,צריך לומר שאם נבעלה,אין שום כתובה. זה יהיה מפני שכנס אותה בחזקת בתולה.(

יש להעיר שרש"י הולך לשיטתו, שרש"י לא רצה לפרש שמה שיש לה כתובה לפי רבן גמליאל הוא מפני רב שהיא מוכת עץ. לכאו', זה מפני שרש"י סובר שאף אם מוכ"ע היא, אין לה כתובה,שעליין מקח טעות הוא.)ויש לדון,שיש לדון אם גם בשוטה נאמר כן, שלא מראה לאמה.(אז, גם תוס' שחולק הולך לשיטתו.[23]

---

23 גמ' לא מפרש מה יסברו רבנן. נראה שרבנן סוברים או שלא מצוי שתפול)ויש להעיר שבאמת גמ' אומרת שב ובשים בתולות נישאות; אז, אינו כל כך מצוי שתפול(או שתגיד למי שיבדק בכל זמן שתפול)או שיבדקו לה קודם הנשואין, אבל יש לדון אפשר לבדוק; ע' בגמ' בדף י, שמשמע שאפשר, אבל גם משמע שם שלא היה כל כך נהוג.(גם יש לומר שלא חול' כמה מצוי הוא, אלא כמה מצוי צריך להיות

ציור חמישי:

צד ראשון:

משנה אומר שאין קנס ואין אונס למי שיצא מן הבעל שלה מחמת שם רע. גמ' מניח שרצה לומר שיודעים על פי עדים שזינתה תחת בעל שלה.

קושיה:

מקשה גמ' שהרי חייבת סקילה היא. לכאו', כוונה של קושיית גמ' הוא שדין של המשנה פשוט, שכיון שמניחים שנבעלה עד כדי שמחייבים אותה סקילה, בוודאי יודעים כן עד כדי שנפטור מוחזק זה שבעל אותה מחיוב קנס.

וא"ת כבר יפטר מקנס כיון שכבר היתה אשת איש, ומסתמא הבעל בא עליה. ויש לומר שרק היתה ארוסה, ולא נשואה.

נמצא שמניח גמ')לקמן יביא מאמר לקצת סמוכים לזה(שבוודאי עוד יש לה קנס אם רק יש קול שזינתה תחת בעלה)או שיש סימנים, כמו שאומר גמ' ביבמות(.

צד שני:

גמ' מפרש שיצתה עליה שם רע בילדותה. לשון המשנה היה "יוצאת משום שם רע." יש לדון איך נפרש גי' זו עכשיו. אולי לא מפרשים אותו, אלא משנים אותו;

לא צריך לומר "יוצאת משום ש"ר," אלא רצה לומר "יוצא שם רע."[24] גם אפשר לומר שמפרשים אותו, ונמצא בשבעל שלה כהן.)יש לדון למה לא מפרש כן.(אולי יש שם רע שעברה איסור שיאסור אותה לכהן, ומחמת זה יוצאת מן הבעל שלה.)וא"ת למה מזכיר שיוצאת מן הבעל שלה, ולא רק שעברה אותה איסור. ויש לומר שאומר לנו שהגדר של ההוכחה לזה הוא אותו גדר שצריך כדי להוציא מן הבעל[25], כמו שנפרש.[26]( )

צד ראשון שבשני[27]:

חושב גמ' שיצא עליה קול של ביאה. מחמת זה אין לה קנס.

---

24 יש לדון בזה, שנראה שלמס' הגמ', לא יוצא שם רע, אלא יש דרך אחר שמחמתו חושבים שנבעלה. באמת, אף בלי לשון ילילה על שם רע, לא כל כך טוב. קלת יותר טוב, שאז לא צריך שילא השם רע, אלא שיש שם רע, אבל עדיין צריך יותר משם רע. צריך לומר שכיון שהעידו העדים, ממילא יש שם רע. אבל, עדיין לשון ילילה לחוק, שמי יאמר שמה שהעידו יוצא, ויותר מזה, מה לו במה שיוצא. ותחשב.

25 יש לדון למה, כיון שהבועל הוא המוחזק.

26 צריך ביאור)וזה קשה גם לגד ראשון(למה, אז, מדבר ב"שם רע," שבדרך כלל משמע שרק יש לה שם רע, אבל לא בוודאי עברה. אולי לשון נקי הוא. ותחשב.)יש לדון אם נקי הוא כיון שאינו מגנה אותה או כיון שלא מזכיר שקרה איסור וביאה.(

27 גמ' לא אומר אותו ממש ככה, אבל כן יצא מן הגמ', וזה הדרך הכי קל לחשוב עליו. לכן, נפרש אותו כן.

קושיה:

מקשה גמ' ממימרא של רבא, שרבא אמר שאין קול של ביאה אוסר לכהן. אפשר לומר שכוונת גמ' הוא לומר שאז בוודאי לא יפטור אותו מקנס.)יש לדון למה הוא פשוט; אולי פוטר אותו מקנס כיון שהממ"ע הראיה, ולא אוסר אותה לבעל, כיון שיש לה חזקת היתר. אבל, כמו שכתבנו לעיל, לכאורה צריך לומר שמניח כן גמ', שאם לא כן, נאמר שהוא אותו ציור של גמ' ביבמות. יותר מזה, הרי לא הרבה בני אדם יכולים לאסור אותה לכהן)אם לא שנאמר שהולכים כשיטת ר"א שפנוי הבא על הפנויה עשה אותה זונה(, ואז יש לומר שמחמת זה לא חוששים אם רק יש קול, שלא מצוי שיקרה.(גם אפשר לומר שמפרש ש"יוצאת" שבבריי' רצה לומר שיוצאת מבעל שלה הכהן. אז, מקשה שלא יוצאת מחמת זה, כמו שאמר רבא.

צד שני שבשני:

יש עדים שמעידים שהיא תבעה להם בביאת איסור. אז, מניחים שנבעלה. מניחים כן עד כדי להפסיד לה את הקנס שלה וכדי לאסור אותה על כהן.

רב פפא לומל מזה לין לחרלאס יש סטר סיש עליו ריעותא כמו סיש ריעותא כאן, לא נוכיס באותו סטר.

יש לדון למה מניח שהלין שווה. לכאורה, בשנהס יש שמי ערוצה להוציא ממון, ויש טוענה נגובמה שעל פי הוכחה נאמר שלא זכאי לאותו כסף ערוצה להוציא.כיון שהוחזק, אין מוציאים ממון.)אחילוק היחילי הוא שבאחל יש סטר ובאחל אין סטר.סטר יעשה חילוק לשתי סיבות.סיבה הראשונה הוא שקשה לזייף סטר)עיין לקמן(, וסיבה שנית הוא שלפעמים סטר עושה אלס מוחזק.(

מקשה נמשכיון שבארנו שהוכחה בא ממה שעלים אומרים שתבעה אותם בביאה, יש חילוק בין שני הענינים. הענין, נבי שטר, שהוא הכי אומה לזה, הוא ענין אשני עלים מעילים שמי שרוצה לנבות בשטר תבע להם להתוס את שמם בשקר. אבל, יש לחלק בין תביעה לביאה לתביעה להתימת שקר. בני אדם הפרוצים מצויים; אם שואלת לביאה, מסתמא תמצא[28]. אבלבשטר צריכה למצוא שני בני אדם שרוצים לשקר לה. זה לא כל כך מצוי. (לכאו', אינו כל כך מצוי כיון שהם שנים, וכיון שלא נהנים בביאה. לא מסתבר שאמר שיתן להם דבר השווה לביאה. גם אולי יותר חמור להם, ולכן לא כל כך מצוי.)

נמ'אומר שאף שלא מצוי שבני אדם ישקרו לו, יש דבר אחר שמצוי, והוא שהוא יזייף לעצמו. בדרך כלל, לא יעשה כן אדם. אבל, כיון שרואים שהוא רוצה לשקר, יעשה כן, כמו שכיון שרואים אשה שרוצה להיבעל, יודעים שהיא תיבעל.

יש להעיר שלא מוכרח שהם שווים ממש. מצאנו בכ"מ שנמ' "ילמל" דבר אחד מדבר שני, אבל צריך חילוק של הנמ'אומר השלין נוהג במקום השני. הביאור הוא שמה שמסתבר לו הוא רק שאין חילוק בין ענין זה לזה, אבל אומר הלין של ענין זה מן מאמר של האמורא. ותחשב.

כל ענין שטותת לא כל כך פשוט לי. בהשקפה ראשונה, הייתי אומר שאין שטר עושה שום ראיה. הרי, אדם יכול לזייף כל שם שירצה, ולא ימצא שהוא טעות כיון שיזייף שמו של אדם שלא חי (או שיאמר שאדם אחר הוא, ושאותו אדם הלך למדינת הים). אבל, בפשטות יוצא מנמ'בתחילת ניטין ששטרות נאמנים מדאו', ולא חוששים לזיוף. אולי הוא מפני שלא חוששים שבני אדם ישקרו בכתב (אולי מפני שהוא קיים או אולי מפני שהוא מעשה), ואולי הוא מפני שנראה רע אם לא יכולים למצוא את העדים. (יותר מזה, אולי לא יזייפו כיון שלא יכול לעשות

---

28 יש להעיר שלכאו' צריכים מה שרק יאסור כהן, ולא מצויים כלכך אנשים כזה.

כן הרבה פעמים)קשה להם לדעת מתי יעשו ומתי לא יעשו(,כי בהרבה פעמים יהיה ניכר שתמיד אין עליו נמצאים.(אז, מלאו' נאמן. אבל, מלרבנן,יכול חברו בלין לטענו שמזוייף הוא,ויצטרך למצוא קיום.קנת צריך ביאור איך קיום יהני,שיביא להם הנפק שהוא זייף. ותחשב.

יש לדון אם שאלת נמ'שלנו הוא כשצריך קיום או כשלא צריך קיום.במילים אחרים, יש הוכחה שלא זייף. יש לדון מהואם הוא מה שבדרך כלל בני אדם לא מזייפים או אם הוא מה שהשטר מקוים. אפשר לומר,לצד ראשון,שאם צריך קיום, זה לא יהני,שלא נוכל להניח שאיש זה זייף אותו על כלי קיום. ותחשב.

ביאורי תוספות

ביאורי תוספות

ביאור שקלא וטריא של תוספות

עם הערות נצרכות

ביאור תוס' ד"ה אלו נערות הבא.[1]

הקדמה:

אחד מן הליורים שבו משנה אומר שיש לה קנס, אף שיש הו"א לפטור מקנס, הוא נתינה, והיא גבעוניות[2])גבעונים היו אחד משבעה האומות שגרו בארץ כנען בשעת כיבוש הארץ. ירדו מבני ישראל, ובאו לעשות עמהם שלום במרמה. כנראה מתוס', הרבה מהם נתגיירו גם כן.(

חולקים רש"י ותוס' מה הוא ההו"א לפטור את הבא על נתינה. מזה יוצא, לכאו', שיטות חולקות בענין איסור שלה. רש"י מפרש שאיסור ביאה עמה הוא איסור דרבנן, שגזר דוד שלא ישא לנתינים. תוס' מפרש שאיסור ביאה עמה הוא איסור דאו', שנלמד מ"לא תתחתן בם."

כדי להבין את זה, צריכים להקדים בשלש הקדמות:

1

] [

2

- תוס' מבאר שיש שני מיני נתינים– יש שנתגיירו ויש שלא נתגיירו. את שלא נתגיירו הם גויים גמורים (אלא שיש להם ברית עם בני ישראל). תוס' כ' שפשוט שאין בהם קנס, כמו שאין לכל גוי קנס. (מקור של תוס' הוא גמ' לעיל (יא). שם תמה איך ניתן קנס לגוי. הגמ' לומד את זה מסברה, שלא רוצים שניתן קנס למי שתאכל אותו בנכרותה.[43]. ועיין שם בגמ', שיש חולק, שסובר שנותנים אותו לגוי, כדי שלא יהיה חוטא (הבועל) נשכר. אבל, יש לומר שזה רק שם, שהוא רק ספק אם היא גויה. עיין שם.)

3

4

ויש לדון אם רש"י מודה לזה, שרש"י אומר ש"כותית" שבמשנה היא גוייה. אז, לכאו' רואים שיש קנס לגוייה. ואם תאמר איך דוחה אותו גמ' שם. ויש לומר שסובר שמשנה שלנו מדבר בגר תושב, כמו שהערנו. גי"ל שבגויים אלו, שיש להם יחס ליהודים, לא חוששים כל כך לעבודה זרה. גם יש לומר שרש"י מפרש את המשנה לפי שיטה אחת בגמ' לעיל, ויודה לתוס' שצריך לפרש באופן אחר לפי שיטה החולק.[5]

- גמ' ביבמות)עו.(דן באיסור נתינה שנתגיירה. מתחילה מניח רבא שם שהוא איסור דרבנן. אבל, חוזר בו, וטוען שהוא איסור דאו' של "לא תתחתן בם." מוכיח כן מלשון הלאו– הלאו אוסר חיתון, ולא בילה[6]. רק עם גר אפשר להתחתן, אבל עם גוי אי אפשר)שלא חל חיתון([7]. אז, צריך לומר שיש לאו על בילה עם גבעוני שגייר.

- גמ' ביבמות)עח:(מזכיר שדוד)עם משה ויהושע(גזר על הנתינים. גמרא שם משמע שיסוד של הגזירה אוסר אותם מחמת גזירה שיעבדו לבני ישראל[8])עיין

5 [redacted]

6 [redacted]

7

8

לקמן, בע"ה), שמזה נאסרו כעין עבדים. לכאו', ממה שהולרכו לגזירה על ביאה עמהם, לריך לומר שגזי' זה היה על ביאה עמהם אחר גירות, שכבר יש לאו על ביאה עם גוי.[9])אפשר לדחות שגזירת שפחה מוסיף חומר, ששפחה יותר חמורה לבני אדם)או יותר מגונה לבני אדם(. לא נראה כן, שאיסור לבוא על גוי הוא חמור, שקנאים פוגעים בו. ויל"ד.(גם ע' בגמ' שקורא לנתינים שהמיתו בני בית שאול)ואז גרמו האיסור("גרים גרורים." משמע שהיו כבר גרים. אבל, עדיין היה אפשר לומר שהכיר בזה דבר בענין האומה)כמו שאומר גמ', שאין האומה משתכח עד עשר דורות), ולכן גזר על גויים של האומה. ואם תאמר אם כן יגזור על זה ועל זה. אולי אין הכי נמי, היה גוזר, אלא שכבר היה איסור בגר.

כתבנו לעיל שהגזירה היה גזירות עבדות; עכשיו, נדון באותו גמ' לראות אם יש סיבה לחשוב כן. גמ' מתחיל ואומר שדוד הכיר שלא היו בייאנים רחמנים וגומלי חסדים. אז, רצה שלא ידבקו בהם בני ישראל, ולכן גזר עליהם. אין הוכחה מזה איך גזר עליהם, שאפשר שרק גזר עליהם איסור, ולא עבדות.)גמ' מזכיר, בוודאי, גזירת עבדות, אבל אין הוכחה שזה שייך כלל לאיסור שלהם.(אבל, נראה שיש שני הוכחות שגזר עליהם עבדות וזה גרם האיסור. ההוכחה ראשונה הוא שגמ' אומר שרצו להתיר נתינים, אבל לא יכלו, מפני שיש עוד חלק למזבח. אילו לא היה איסור בא מן העבדות, היו יכולים להתיר את האיסור אף בלי היתר חלק המזבח.)אבל, על פי מש"כ תוס', שכוונת הגמ' הוא שרצו לשחרר את הנתינים, אין ראיה מזה, שלא דן גמ' באיסור. וע' לקמן.(ההוכחה השניה הוא ממה שהקשה גמ' למה היה דווד לריך לגזור, כיון שכבר גזר משה ויהושע. מן הקראי, פשוט שגזירת משה ויהושע היה גזירת עבדות. אז, רואים שעבדות עושה איסור.

אבל, עדיין יש לומר שמשה ויהושע גזר עבדות, וזה ממילא גרם איסור. אבל, היו פעמים (כמו שמסביר גמ'(שלא היה עבדות, ואז לא היה איסור, ועל פעמים אלו, גזר דווד איסור, ולא עבדות. ונראה שלא נוכל לומר כן, מפני שגמ' אומר שבימי רבי בקשו להתיר אותם, ואמר שחלקיהם יכולים להתיר, אבל לא חלק מזבח. לכאו', רואים שהיה עבדות נוהג, אז, בזמן רבי[10]. כיון שאומר גמ' שרק דוד הוסיף את הגזירה שלא בשעת מזבח, צריך לומר שדוד גזר עבדות. כיון שרואים שזה גרם איסור, צריך לומר שאיסור בא רק על ידי עבדות (שלמה לו לגזור שני איסוריס(.

כן יוצא מן הפשטות. אבל, עיין בירושלמי שביאר תוס'. לכאו', משם יוצא שגזירת יהושע היה אף (לו, אולי, רק(גזירה על ביאה. אז, אין הוכחה שעבדות עושה איסור ביאה, אלא יש לומר שיהושע גזר ביאה בפני עצמה. אז, היה אפשר לומר שדוד גזר עבדות, וגם גזר ביאה, ואין גזירת עבדות שייך לגזירת ביאה. (עדיין, גמ' ביבמות שם משמע שהיו גזירה אחת, שדן עליהם ביחד שם.(אז, אין לנו ראיה שגזי' דוד על ביאה היה משום עבדות. (אבל, עדיין מסתבר כן, שרק מצאנו גזי' אחד של דוד, וקלת קשה שגמ' יקפוץ ויניח שגזר על עבדות. אלא, מסתבר שהיה אותו גזי', וידע איך גזר אותו. ותתשב.(

אז, נמצא שיש לנו סיבה חזקה להשוב שגזירת דוד לא היה גזירת איסור, אלא היה גזירת עבדות[11]. לרש"י, שבא איסור מזה[12], צריך לומר שכיון שהיו עבדיס, נאסרו[13]!

10 [redacted]

11 [redacted]

קושיות על רש"י:

תוס׳ מקשה ארבע קושיות על רש״י:

קושיה ראשונה:

יש שלש מקורות שמזכיריס נתין עס ממזר להיות איסור דאו׳. הגמרות הס אלו:

[redacted]

12

13

[redacted]

- ראיה ראשונה:

גמ' לקמן)כט:(מביא מחלקת תנאים)שני התנאים חולקים על משנה שלנו(איזה אשה מקבלת קנס. שניהם דורשים מיעוט מ"לו תהיה," שמשמע של"ל שאפשר שתהיה לו אשה. אבל, חולקים אם צריכה להיות אפשר להיות אשה לו)שקידושין חלים(או צריכה להיות ראוייה)מותרת(להיות אשה לו. גמ' מבאר שהנפקא מינא הוא נתין וממזר, שהם יכולים לישא)קידושין חלים בהן(אבל לא מותרים וראוויים לישא.

כיון שאומרים מיעוט זה– ואז אומרים חילוק זה– מן הקרא, מוכרח שציורים אלו אסורים מדאו' לישא לו. נמצא, אז, שאיסור נתין הוא איסור דאו'.

ליהוי:

נראה שאפשר לדחות שכיון שאסור מדרבנן לישא, נחשבת אינה ראוייה לישא[14]. נראה שיכול להיות שני סיבות לזה. אפשר שראוי אומר שבין הכל ראוייה היא. כיון שחייב אדם לשמוע לרבנן, ורבנן אסרו את זה, בין הכל, אינה ראוייה לישא אותו. גם יש לומר שנחשבת ראוייה לישא לו. אבל, כיון שההגדרה של הקנס הוא שהולך לאשה שראוייה לו, מסתבר שרבנן יגזרו על אשה שלא ראוייה לו מדרבנן שלא יהיה לה קנס. ותחשב. עיין בגמ' סוכה)כג.(שחול' תנאים בכעין זה.

אבל, לא נראה שיכולים לפרש שגמ' זה סובר כן, שגמ' מקשה מהו החילוק, לפי רבי עקיבא)שאומר שאין קידושין חלים על איסורי לאו(, בין מי שיש בה הוויה ומי שראוייה לישא אותו. אם מה שאסור רק מדרבנן נחשב שלא ראוייה, אז יש הרבה חילוקים– כל איסורים דרבנן. אז, צריך לומר שגמרא שלנו סובר שמי שאינה ראוייה מדרבנן נקראת ראוייה.

14

אפשר לדחות שקושיית גמ' הוא שסובר שממה שקרא אומר אותו בלשון זה, מוכרח שבא לומר נפקא מינא. במילים אחרים, יש צורך מן הקרא לנפק"מ. אז, לא מהני שיש נ"מ דרבנן. ויש לדון, שמה שיקרה בדינים דרבנן יכול להיות נפקא מינא. ותחשב.

- ראיה שניה:

גמ' ביבמות)פה:(מבאר שלא לעולם חייב איש לשלם כתובה לאשתו אחר שמגרש אותה. יש מינים של נישואים שהם אסורים, ולכן בטלו רבנן את הכתובה, כדי לקנס את האשה. אבל, אין אומרים כן בכל איסור. שם, חולקים מהו ההגדרה– אם קונסים בכל דין דרבנן, ולא בדין דאו')כיון שהאיסור לא צריך חיזוק(, או שקונסים בכל מקום שאין ולדה פגום מחמת שהביאה אסורה)כיון שאז היא מרגיל אותו לביאה(. גמ' אומר שהנפק"מ בין שני הגדרות אלו הוא נתין וממזר, שאין הבן נעשה יותר פגום אבל נאסר מדאו'. נמצא שנתין נאסר מדאו'.

- ראיה שלישית:

משנה אומר: אלו הן הלוקים– ממזרת ונתינה לישראל. רק על לאו דאו' יש חיוב מלקות. אז, צריך לומר שנתין אסור מדאו'.

אז, נמצא שאיסור זה הוא איסור מדאו'. זה נגד מה שאומר רש"י.

תירוץ תוס':

לזה, דחה תוס' שנתין נאמר אגב ממזר בשלש מקומות אלו. אז, יכול להיות שאיסור נתין הוא רק מדרבנן, שלא מוכח ממקומות אלו שהוא, באמת, מדאו'.

נמצא שאומר גמ' מה שאינו נכון)אף שנוגע לדין(, אגב דין הנכון, שאומר דבר שקר על נתין)שבא ממה שהוא דין דאו', אף שאינו דאו'(, אגב שדין זה נכון על ממזר.

יש לציין לגמ' לקמן)שהוא אחד מן המקורות(, שנראה שמשמע כדיחוי של תוס'.)ממילא, הוא ממשע כפשט של רש"י נגד פשט של רבינו תס.(שם, אומר, "ממזרת ונתינה איכא

ביניהו: למאן דאמר יש בה הויה הא נמי יש בה הויה; למאן דאמר דאויה לקיימה הא אינה דאויה לקיימה." לשון גמ' הוא לשון יחיד (אומר "הא נמי," ולא "הני נמי"). אז, משמע שרק דן על איור אחד, אף שאמר שני איורים. אז, משמע שאחד הוא רק אגב חבירו. ותו"ת.[15]

(קצת צריך לפרש למה נתין בא אגב ממזר, ומהו הדמיון בין נתין לממזר. צריך לומר שהוא רק מפני ששניהם הם אסורי בימה ופסולי יחוס. אין זה דמיון כל כך חזק. לכאו', יש איורים אחרים שיש להם דמיונות יותר חזקים, כמו עבד או שפחה[17]. ותחשב.)

תירוצים אחרים:

נראה שיכול להיות שצש תירוצים אחרים:

- יש לומר שגזירה דאו' הוא. אז, נמנה עם ממזר, כיון שהוא מדאו', ונקרא גזירה, כיון שהוא גזירה. לכאו', זה אי אפשר, כיון שרש"י אומר בפירוש שדוד הוא שגזר, ולא התורה. אבל, היה אפשר לומר שמגזירת משה, רואים שתורה רוצה שנגזור כשרואים שבני אדם לא מתאימים עם בני ישראל. אולי כיון שמשה עשה כן, דאו' הוא, שמניחים שעשה כן מדין תורה, ולא מגזירה שלו. אבל, כל זה מחודש.

15

16

17

- יש לומר שאחר שגזר דוד, נעשה איסור דאו'. זה אומר שאולי דוד גזר עליהם עבדות. בפח של "הפקר בית דין הפקר," נעשו עבדים. אז, ממילא יש איסור דאו' של שפחה למי שבא עליה.

ואם תאמר, הרי הוכחנו שרבנן גזרו על גיורת. אז, היא כבר ישראל. אין ישראל נעשה עבד כנעני או שפחה, ואז לא תיאסר ביאה עמה.

נראה שיש שני ביאורים לזה. אפשר שמה שגורס איסור עבד ושפחה לישראל הוא דין ממון של עבדות, ובזה יש לרבנן כוח, כיון שהוא דין ממון.)נמצא שיש להם כוח על דין ממון, אף שגורס דין איסור.(זה לא כל כך פשוט, שאף שהוא דין ממון, אינו חלות ממון שיכול יחיל לעשות. גם יש לומר שיש לרבנן כוח אף לעשות דיני איסור של עבדות, ואז יכולים לעשות זה, אף אם אינו תולה דיירק"ט מדין ממון.

נראה לי שני סיבות שאולי יהיה להם אותו כוח:

- אפשר שרולה תורה שרבנן ישמרו על כל עניני ממון, ושיהיה להם הכוח לשנות כל דיני ממון. כיון שיש דין ממון בקנין שפחה, אף שיש עמו דינים אחרים, מסרה תורה כוח בה לרבנן. זה אומר שמה שיש לרבנן כוח בממון אינו מפני שאין מניעה גדולה שם, אלא מפני שיש סיבה גדולה שם. אז, דבר שהוא מורכב מדין ממון ודין איסור יש לרבנן כוח בו.

- אפשר שחלות עבדות איסורי יכול להיות נעשה[18] על ידי קנין ממון. אף שלכאו' יש בו יותר מדין ממוני, אפשר שעשיית דין ממוני יכול להיות

18

הסיבה לחלות עבדות. אז, יש לרבנן כוח לעשות התחלה זו[19], ואז היא נעשה שפחה. ותחשב.

- אולי כל המשניות של תוס' לא מדברים בנתין שגייר, אלא בנתין שלא גייר. אז, ביאה עמה אסור מדאורייתא.[20]

ראית תוס' לתירוצו:

תוס' מביא ראייה לתירוץ שלו. באות שני בהקדמה)גמ' יבמות עו.(היה לד שנתין הוא דין דרבנן. אז, הקושיא על רש"י מוכרח להיות קשה על אותו הו"ל. כיון שגמ' לא מקשה ממנו, משמע שגמ' סובל קושיה כזה.)זה רק מוכיח שיש תירוץ, ולא שתירוץ הוא כתוס'. אז, כמובן, יש לומר כשלש הלדיס שבארנו לעיל.(

ונראה שלא מוכרח שהוא ראיה. יכולים לומר שרק באותו גמ' יכולים לומר שהוא גזירה לאו', שלא מוכרח כל כך שהוא מדרבנן, מה שאין כן מרש"י.)אבל, עיין בלשונו, שמשמע שהוא גזי' דרבנן.(גם יש לומר שהיה אפשר לאותו גמ' להקשות מן המשניות, אלא היה לו קושיה אחרת[21]. גם יש להעיר שאין תוס' מוכיח תירוץ על כל קושיות שלו, אלא רק על ראיה שלישית)כיון שהשאר הם רק גמרות, ואין הוכחה להו"א של אות שניה לסבור כאותם גמרות(.)ואין זה כל כך קשה, שנראה שכוונת תוס' הוא שמוכרח שיש תירוץ, והתירוץ הכי מסתבר הוא לומר שנכתב אגב ממזר, ומפרש תוס' שבזה יכולים לתרץ גם שאר הקושיות.(

19

20

21

קושיה שניה:

מסקנה של גמרא ביבמות)עו.(, שכתבנו באות שני של הקדמה, הוא שאיסור לבוא על גיורת גבעונית הוא איסור דאורייתא. אז, כמובן, קשה למה רש"י מפרש משנה שלנו לפי שיטת ההו"א שם, ולא כמסקנא שם.

ליחוי לקושיית תוס':

נראה שיכול להיות שלש ליחוייס:

1. רש"י לא סובר כהמסקנא.
2. רש"י לא סובר שמסקנא אומר מה שתוס' סובר שמסקנא אומר.
3. רש"י לא סובר שמשנתינו אומרת מה שתוס' סובר שמשנתינו אומרת.

כיון שאנחנו חכמים, נבאר הראשון ראשון[22].

יהיו שני נקודות הקושיה כאן. הראשון הוא– אם רש"י לא סובר כמסקנת הגמ', כמה סובר רש"י. השני הוא– למה סובר רש"י כן[23], וכ"ל סובר כהמסקנא של רבא.

אפשר שרש"י לא סובר כמסקנא של רבא ביבמות)עו.(, אלא כהוה אמינא שלו. אז, יש לתרץ לנקודה ראשונה של הקושיה. עכשיו, צריכים לתרץ לנקודה שניה. באמת, בכל זמן

22 [redacted]

23 [redacted]

שיש הו"א ומסקנא, לא כל כך פשוט לי מהיכי תיתי שמסקנא שלו אמת. מתחילה היה לאמורא סברה)שלא מסתבר שלא חשב על קושיה פשוטה שהקשה(, ולמסקנא היה לו סברה אחרת. מהיכי תיתי שסברה שהיה לו במסקנא שלו יותר טוב מסברה שהיה לו בהוה אמינא שלו.[24])ועיין בב"מ מד:, כעין זה.(אפשר שכיון שחזר בלשון "לאו מילתא היא דאמרי," יותר מסתבר שהכיר בדבר שחורב פשט ראשון, ולא הכיר בו בעת שאמר פשט ראשון. אז, אולי מתסבר לפסוק כמסקנא כאן.

גם אפשר שרש"י סובר כרב יוסף, שמקשה על מסקנת רבא. אולי סובר שממה שמקשה)אף שקושייתו נדחית(, רואים שהוא חולק.)אבל, קליל"ד למה נפסוק כר"י נגד רבא[25], שרבא היה בתראי. אולי ר"י נחשב רבו של רבא, ואולי הלכה כרבי נגד בתראי.([26] אז, מצאנו כמי סובר)כר"י(, ולמה סובר כן)שר"י רבו של רבא.(

כמו כן, יש לומר שהשבון גמ' משמע שלא מודה לרבא, שרבא בא לפשוט שאלה, ואחר זה, חוזר גמ' לדון באותו שאלה. אז, משמע שדוחה פשיטות רבא. אז, יש לנו מי שסובר רש"י כמותו)סתם גמ'(, וסיבה למה יסבור כן)שהל' כסתם גמ'(. ויש לדון, שכמו שאמרנו, גמ' משמע שאולי רב יוסף חולק על רבא. אז, אולי גמרא ממשיך לפשוט לפי רב יוסף, אבל לא לפי שיטת סתם הגמ'. ויש לדחות שלא היה הגמ' דן לפי רב יוסף אם לא שסובר כן.)וע"ש, שלא, באמת, נראה כן מגמ'. לא נראה שחוזר מדברי רבא, אלא יותר נראה שבא להקשות איך יש פשיטות, אבל לא לדון עוד בשאלת הגמרא. ולא נראה שפוסק כהמקשה שם, שהתלן השיב לו.(

24

25 [redacted]

26

כמו כן, יש לומר שסבר שמגמ' שהבאנו באות שלישי של ההקדמה)יבמות עח(, רואים שהוא גזי'. כיון שגמ' זה חולק על מסקנת רבא, לא סובר רש"י כמסקנת רבא. אז, תרצנו נקודה ראשונה. לבאר נקודה שניה, יש לומר שסתם הוא, והל' כסתם גמ'.

גם יש לומר שסבר כירושלמי שיביא תוס' לקמן, וסבר שמסתבר לפסוק כירושלמי והו"א מכמסקנא.

גם אפשר שסובר כגמ' ע"ז)לו:(, שמשמע שיש בגויים, ביאורים מיוחדים, לאו של "לא תתחתן בם." אז, אינו סובר כמסקנת רבא. אם כן, קל לומר שרש"י אומר כסתם גמ' זה.)קלת צריך ביאור איך תוס' ילחה גמ' זה, ולמה לא דנו בזה כלל[27].(

ודע שצריך לבאר איך יהיו גויים בכלל איסור של "לא תתחתן בם," שהרי אין חיתון חל בהם. לכא', צריך לומר שחיתון יכול להיות בילה בלי חיתון. זה מחודש. גם אפשר)אבל לחוקן(לומר שחיתון הוא נישואים הכי גדולים שאפשר. אז, עם גוי, הוא רק בילה, אף שבישראל הוא נישואין. לחוק.[28]

נבאר השני.

27

28

שקלא וטריא של גמ' זה ביבמות הוא כך: מתחילה אומר פשט שמיוסד על מה שלין נתין הוא איסור דרבנן. שוב אומר, "אמר רבא לאו מילתא היא, בהיותם עובדי כוכבים לית להו חתנות [ואז לא קוראים בהם הלאו של "לא תתחתן בם"[נתגיירו אית להו חתנות [ולריך לומר שבו יש לאו של "לא תתחתן בם"[."

לכאו', אז, מבאור ממסקנת גמרא שנתין גר אסור באיסור דאורייתא של "לא תתחתן בם." יש לחלק בין איסור של אותו קרא לגיור של משנה שלנו בכמה אופנים.

אפשר שרק נתין נאסר– רק אסור לאשה לישא נתין. אבל, אולי אין איסור לאיש לישא נתינה. מסתימות הקרא)ומשאר המשך הקרא, שאומר, "בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך"(, נראה שאיסור לאשה לישא לנתין הוא גם על איש לישא נתינה. גם נראה שכן מוכרח מאותו גמ', ששם דן בפירוש בישראל בנתינה.

גם אפשר לומר שהאיסור הוא רק איתון[29], ולא ביאה. אז, במשנה שלנו, שרק בא עליה, לא יהיה איסור של "לא תתחתן בם."[30] לא נראה כן מגמ' שם)ביבמות(. שם, בא לדון אם קדושת פעעה לכא חסר מקדושת ישראל וכהן רגיל. מביא ראיה ממשנה שמתיר אותו בנתינה. מתחילה דוחה שהאיסור הוא רק דרבנן, ואז לא שייך לו. אבל, מסיק רבא שהאיסור הוא מדאו'. אילו היה האיסור רק איתון, היה דרך אחר לדחות את הראיה, שנאמר שמשנה מתיר בביאה. זה רק נאסר מדרבנן, ועל זה יש אותו תירוץ של דחייה ראשונה. ממה שלא אמר כן, משמע שסובר שמוכרח ש"לא תתחתן בם" אוסר ביאה. יש לדחות שאילו היה איסור איתון מדאו', רבנן היו גוזרים איסור ביאה על הכל, ולא היו מחלקים כמו בשאר דינים דרבנן, כדי שיילמה לאיסור דאו' של איתון שיש בה. רק אם אין

29

30

ביאוריס– תוספות

איסר לאו' בה כלל, יש לומר שרבנן חילקו באיסור ביאה שלה. ותחשב. גם יש לדחות שסובר שסתימות המשנה משמע שאף מותר לישא, ולא רק לבעול. ויש לדון, שאולי אין במשמעות מילים של המשנה שום דבר חוץ מביאה, ואז לא צריך לפרש דין חיתון. ותחשב. גם יש לדחות שלא יאמר משנה שמותר לבעול בלי חיתון, שלעולם אסור לבעול בלי חיתון, שהוא ביאת פנוי על פנויה[31]. כמו כן, לא נראה שרבנן יגזרו בביאה בלי חיתון, כיון שהוא כבר אסור. ויל"ל, שיש לומר שזה מוסיף חומר ועיכוב לבנ"א, או שגזירת דוד באה קודם גזירת פנוי על פנויה[32], אם נאמר שרק נאסר מדרבנן.

גם יש לדון אם זה יהני, שאולי יש רק איסור חיתון, אבל מחמת זה, אינה ראוייה לינשא לו. אולי כל חידוש של המשנה הוא שאף שאסורה לישא לו, חייב בקנס, ואינו שחייב בקנס אף שעבר על לאו.

אבל, בכל זה צריך לציין לרש"י גבי כותית. שם, רש"י אומר שעובר על "לא תתחתן בם." לכאו', אז, רואים שאף בציור של משנה שלנו, עוברים, לאשה שייכת בה "לא תתחתן בם." היה אפשר לדחות שיש גדר חלוק מתי עובר למי שייך בה חיתון למי שלא שייך בה חיתון.

נבאר השלישי:

אפשר שרש"י סובר שמשנה שלנו מבאר דין נתינה שלא נתגיירה[353433]. יש שלש בעיות עם זה, ויש סמך אחד לזה.

31 [redacted]

32 [redacted]

33

הבעיה הראשונה היא מה שמקשה תוס'.)עיין לקמן, שנבאר קושייתם תוס', ועיין לעיל, שלנינו איך לדחות קושייתם תוס'.(הבעיה השניה הוא שמלשון גמ' ביבמות, משמע שדוד גזר על הגרים, כמו שכתבנו. אז, אי אפשר שרש"י סובר שמשנה זה לא מדבר בגרים, כיון שרש"י מפרש שיש עליהם דין של דוד. ויש לדון, שיש לומר שדוד גזר על שניהם, אף שעל מקלת מהם)אלו שנתגיירו כבר היה איסור מדאו'(. הבעיה השלישית הוא שבילאה עם גוי כבר אסור בלי אותו גזירה. אז, לא כהיה לו לרש"י להזכיר איסור דרבנן זה, אלא האיסור דאו'. לריך לומר שאינו כן, ואיסר בילאה עם גוי אינו איסור מדאו', ואינו תקנה מקודם תקנת דוד. ולריך לעיין בזה.

הסמך לזה הוא שקשה קלת למה משנה לריך לפרש כמה איורים של חייבי לאוויס. אם נאמר שכאן דנים באיסור דרבנן, יהיה אורך לאיור זה עם איורים אחרים. ותתשב.[36]

אבל, לא נראה שנוכל לפרש כן, שרש"י לקמן כ' שיש איסור של "לא תתחתן בם" על כותים. אז, נמצא שרש"י סובר שאיסור "לא תתחתן בם" נאמר על גוייס. אז, לריך לומר שחולק על המסקנא, על כל פנים במקלת[38][37], ולריך לומר שיש איסור על נתין גוי של "לא תתחתן בם."[39]

34

35

36

37

ליחוי תוס':

תוס' דוחה כלל שבארנו בתוך לד שליש איך לדחות קושיית תוס'. אבל, לא נחית לומר כן, אלא מקשה עליו שני קושיות[40]:

הקושיה הראשונה הוא שלעיל)יא.(אמר רבא שאין משלמים קנס לגויה. אם נתינה של משנה שלנו היא גויה, אז לא נשלם לה קנס. עיין לעיל)בתוך ההקדמות(שדנינו בזה, ובארנו איך אפשר לדחות אותו.

הקושיה השניה הוא מגמ' בקידושין, שאומר דין על מי שיש לה קידושין)קידושין חלים לה(ויש לה איסור)שאסור לבעול אותה(. ציור אחד שנותן לזה הוא נתינה. לכאו', אילו נתינה ר"ל נתינה גוייה, אז אין קידושין חלים, שאין קידושין חלים לגוייס.[41]

לכאו', קל לדחות את זה, ולומר שנקט נתין אגב ממזר.)וק' ל"ל אמר תוס' כן, שכבר תי' כן לעיל לקושיות אחרות.(

38 [redacted]

39

40

41 [redacted]

גם יש לדחות ולומר שלא כל מקום שנקט נתינה אומר אותו דבר. לפעמים)כמו כאן(ר"ל גויה. אבל, יש פעמים שר"ל גיורת.)ואם תאמר מהי"ת שר"ל גויה כאן. וי"ל שהוא מחמת הסמך שכתבנו לעיל.(אבל, כל זמן שאומרים שמילה הוא ווי"ג– ויכול להיות משמע שני דברים חלוקים– קשה למה ישתמש במילה כזה.

קושיה שלישית:

הבא על שפחה לא חייב קנס. כיון שאיסור נתינה, לרש"י, הוא גזירת גמ' ביבמות עח)אות שלישי של ההקדמה(, איסורה מחמת עבדות הוא, והיא כשפחה[42], ואז לא יהיה לה קנס[43]. [44]

יש לדון למה, כיון שרואים שהיא כשפחה לענין איסור ביאתה, תהיה כשפחה לכל דבר. אפשר שהוא רק סימן, והוא שכמו שמסתבר לגזור מחמת שפחה לענין איסור, כך מסתבר לגזור מחמת שפחה לדבר אחר. גם אפשר שהוא כדי לחזק גזירת איסור, שאם נחלק בדין אשה זו ושפחה, יבינו מקצת בני אדם שאינה שפחה, ויקילו לישא אותה. יעברו על דין דרבנן, וגם אחרים יראו אותם, וישאו שפחה. גם יש לומר שלא פלוג הוא. ודע שרש"י בגיטין כ' שלא פלוג הוא צד שני- הם שווים. ועיין לקמן שנדחה קושיית תוס'. לכאו', איך נדחה יהיה קצת תלוי על איך נבאר הקושיה.

42

43

44

ליחוי לקושיית תוס':

נראה שיש שלש דרכים לדחות:

1. אין גזירה שלה מחמת עבדות. אז, אינה כשפחה כלל, ואין דין שפחה נוגע לה.

עיין שם באותו גמ'. לכאו', השקפה ראשונה של מי שמעיין באותו גמ' יהיה שאין האיסור מחמת עבדות, אלא מחמת הרחקה. גמ' שם אומר שכיון שראה באכזריות של נתינים, הכיר שלא טוב הוא שבני ישראל יתיחסו להם, ואז גזר דוד. לכאו', אז, גזר איסור ביאה, כדי שלא יתיחסו זה לזה.

אבל כמו שכתבנו לעיל, יש הוכחות אחרות מאותו גמ' שמשמע שאף שאולי זה היה סיבה של גזירת דוד, הדרך שגזר דוד היה ע"י גזירת עבדות– גזר עליהם עבדות, וממילא גזר עליהם מחמת דמיונם לשפחה.

אז, נראה שרש"י יצטרך להודות לתוס' על נקודה זו.

2. גזירת איסור שלה מחמת עבדות הוא, אבל לא גזרו רבנן כל נפק"מ של עבדות בה.

צריכים לפרש את זה לשלש הגדלים שבארנו בתוך הקושיה.

לגד ראשון, לכאו', קל לומר שרבנן רק גזרו על נתינה איסור ביאה, אבל איסור ביאה של שפחה, ולא פטור מקנס. יש כמה סיבות לחלק. ראשון, כל ענין של הגזירת שפחות היה, לכאו', כדי לגזור איסור. אז, כבר היה סיבה להיות איסור, אלא שדמיון לשפחה מוסיף סיבה על הגזירה. אז, אולי רק בזה גזר[45]. שני, אפשר שאינו כל כך רע אם נחשוב שאף בשפחה חייב, שרק ישלם ממון יותר, ולא יעבר על איסור, ועוד שראוי הוא לחזרה. שליש, אפשר שמסתבר שילקלקו בני אדם

45

יותר לתבין אם הם פטורים משילקלקו להבין אם מה שרואים לעשות אסור.
רביעי, יש לומר שלא גזרו שמא יטעו בקנס לשפחה, שקנס תלוי בבית דין, ובית דין לא יטעו

לגד שני, נראה שלא גוזרים גזירה לגזירה כאן. גם יש לומר שאין צורך לגזור גזירה זו, כיון שאין קנס כל כך מצוי)ויש לדון, שצריך קנס כדי לעשות שלא יקרה. ל"ל שאף בלי"ז לא מצוי.(.

לגד שלישי, יש לומר שלא אומרים לא פלוג על זה)שלא אומרים ל"פ על כל איסורו(. גם נראה שאולי אין לא פלוג שייך כאן. נראה שיש דינים של שפחה שהם דינים של שפחה ויש דינים של שפחה שהם דינים של אחרים. במילים אחרים, יש דינים שנוגע לשני בני אדם. לפעמים, יהיה יותר נוגע לאחד מהם מלשני, ויהיה נחשב דין שלו. אז, אולי חיוב קנס אינו דין של שפחה, אבל איסור הוא דין של שפחה. ויש לדון.

נראה שתוס' ידחה כדרך זה, כמו שנבאר.

3. גזירת איסור שלה מחמת עבדות הוא, ואז נתנו לה דיני עבדות. אף על פי כן, מי שבא עליה חייב בקנס. עיין לקמן, שנבאר דיחוי זה.

תוס' מתרץ על פי דרך זה, כמו שנבאר.

דיחוי תוס':

תוס' דוחה כדרך השלישי שבארנו, ואומר שאולי רק שפחה שלא שומרת עצמה מביאה אינה מקבלת קנס)שמה ששפחה לא מקבלת קנס אינו מפני שהיא שפחה, אלא מפני שלא

מניחים שהיא בתולה[46]. נתינה, אף שעובדת כשפחה, שומרת את עצמה[47][48], ואז מניחים שהיא בתולה. אז, יהיה לה קנס, אף שהיא כעין שפחה[49].

אבל, דוחה דחייה זו מירושלמי. ירושלמי אומר שאף שפחה ששומרת את עצמה לא מקבלת קנס.[50] אז, אף נתינה, ששומרת את עצמה, לא תקבל קנס, שלא היתה מקבלת קנס אילו היתה שפחה.

נראה שרש"י יכול לדחות דחיית תוס' לדחייתם תוס'. (במילים אחרים, אפשר שרש"י סובר כדחייה שאומר תוס' לקושייתו.(ראשון, יש לדון אם מסקנה של הירושלמי הוא שאף שנראה ששומרת את עצמה, חוששים שלא שומרת[51], או שאף שבאמת שומרת, פטור מקנס. אפשר

46 [redacted]

47

48

49 [redacted]

50 [redacted]

51

שרש"י סובר כלל ראשון. אז, אפשר שבנתינה, שמניחים ששומרת את עצמה, יש קנס. שני, אפשר שרש"י סובר שהסיבה שאין קנס בשפחה הוא שהכל מניחים שהיא בעולה. אז, לא רוצים כל כך לבעול אותה, ואז אין צורך לקנס. אף בשפחה ששומרת א"ע כן הוא, שלא יודעים הכל שהיא שומרת את עצמה.)ויש לדון, שאם אנס אותה, מסתבר שלא הסכימה לפיתוי שלו, או שעל כל פנים הוא חשב שלא תסכים. לכיך לומר שסובר שלא שומרת א"ע, אבל לא רוצה להיבעל לו, שלא אוהבת אותו[52].[53](שליצי, יש לומר שדין של שפחה ששומרת את עצמה היא גופה גזירה[54])לכאו', הוא לא פלוגו(, ולא נגזור מהממתו. רביעי, עיין סס בירושלמי, שדנים בגי'. אז, יש לומר שרש"י לא גורס כתוס', ואין לו כל אותו ירושלמי. חמישי, יש לומר שרש"י סובר שירושלמי מפרש למשנה שלנו כתוס', וסובר כמסקנת רבא ביבמות)עו.(. אבל, רש"י מפרש כסתם בבלי ביבמות)עח:(, ואז לא חש לירושולמי של תוס'.

נראה שיש לתוס' לחייב אחרת[55], והוא כמו לד שני שכתבנו לדחות, שאפשר שלא גזרו כל דין שפחות לה, אלא מקלת ביני שפחות. אז, גזרו עלה מלישא ישראל, ולא גזרו עלה שלא תקבל קנס. לעיל, באנו למה זה יהיה.

52

53 [redacted]

54

55 [redacted]

קושיה רביעית:

משנה בקידושין מונה עשרה מיני אדם, בנוגע ליחוס, ומזכיר איזה מהם מותרים לבוא זה בזה. אומר שחרורי– עבדים משוחררים– מותרים בנתינים. אילו היה גזירת נתינים מחמת שפחות ועבדות, קשה למה יהיו עבדים משוחררים מותרים בהם, שאף הם לא יכולים לישא שפחה או עבד[56].

ליחוי תוס':

תוס' רוחה שלא נתנו לה כל ליני שפחה, אלא רק איסור ביאה עם ישראל. אבל, לא נתנו לה איסור ביאה עם חרורי. לא מבאר תוס' למה נחלק; לכאו', מסברה חיצונה, היינו אומרים שאין סברה לחלק, שבשני הצדדים, יש כמעט אותו גזי', שיש גזי' שמא יבואו על שפחה, ולשניהם זה אסור.

נתחיל ביאור דברי תוס' בהבאת דברי גמ' ורש"י שהם שייכים מאד למה שאומר תוס'. גמ' אומר ביבמות)עו.(, כמעט מה שאומר תוס'. אבל, אין הוכחה שם שהגזי' היה מחמת עבדות. אז, היה אפשר לומר שגזרו עליהם כיון שהיו קצת פסולים)או דבר כעין זה(, ואז לא גזרו למי שלא אסור לפסולים.[57] אבל, מרש"י כאן יהיה מוכרח נגד זה.

56 [redacted]

57

רש"י שם מפרש שני סיבות כ"ל גזרו[58]. הראשון הוא שמילתא דלא שכיחא היא, והשני הוא שכל הגזי' היה מחמת אכזריותם)ומזה רואים שרש"י סובר שאותו גמ' סובר כגמ' לקמן)עח:(, ואז אי אפשר לדחות כמו שכתבתי לעיל(, ואין זה נוגע גבי פסולים. צריכים לבאר טעמים אלו, ונבאר אותם לקמן.

עכשיו, יש לנו שני דברים עיקריים לבאר תוס'– אולי אומר כאותו רש"י, ואולי לא אומר כאותו רש"י, אלא אומר חילוק אחר בין הדינים. נתחיל בדבר ראשון, ונבאר מה שאומר רש"י.

נתחיל בדבר ראשון של רש"י ביבמות. להבין ענין מילתא דלא שכיחא, יש להביא רש"י שמבאר אותו בפירוש. רש"י בגיטין)טז:(כ': "לא פלוג רבנן דאין מבחין ובולד באלה דלא מוכחא מילתא ואם באת להכשיר את זה יכשירו את זה, אבל... מילתא דמוכחא היא, ולא שכיחא היא, ולא אחמור רבנן." לכאו', אז, ביאור רש"י במילתא שלא שכיחא הוא[59] שכל זמן שהסיבה לגזירה הוא שנראה שווה לציור שצריך הגזירה)והוא נקרא "לא פלוג"(, לא גוזרים על מילתא דלא שכיחא, כיון שלעולם לא נראה שווה, שמה שהוא לא שכיח עושה שהוא ניכר להיות חלוק. ותחשב.

אם כן, אין אני רואה איך יהיה מילתא דלא שכיחא שייך כאן. לכאו', אין איסור של פסולים לנתינה לא פלוג, אלא הוא איסור גזירה עצמה, שהיא נראה כשפחה. נראה שצריך לפרש שפשוט לרש"י שאין לגזור מחמת ביאת חרורי בשפחה, שזה בוודאי

58

59

לא שכיח[60]. הצד לגזור הוא רק אגב כשר בשפחה.[61] אז, יהיה לא פלוג, ועל זה שייך מילתא דלא שכיחא.[62]

אז, נוגע לומר כן גם בחרורי. גם בו לא מסתבר לגזור מחמת חרורי בשפחה, שגם זה נחשב מין בפנ"ע, ולא מצוי. אלא, גזירתו יהיה לא פלוג, וכיון שלא שכיח הוא, אין גוזרים לא פלוג.

רש"י, בביאור שני שלו, כותב: "שלא היתה זו גזירה משום איסור אלא לפי שלא היו רחמנים אמר דוד אין ראוין להתערב ישראל בהן לכך לא אסר את הפסולים." לא מבאר רש"י למה אין הגזירה נוגע גבי פסולים. נראה שיש שני צדדים עיקרים. אולי אין נישואים עמהם רע להם, שיש מקורות שמשמעים שממזרים הם כבר אכזרים, ואז אינו בעיה להם לייחס לאכזרים אלו, ואולי לא חוששים שהנישואים רע, שרק חוששים שלא יטמעו ישראל בהם, ולא פסולים.[63]

על כל פנים, עדיין לא מבאר ל"ל גוזרים, כיון שהגזירה הוא מחמת שפחות. צריך לומר שרש"י סובר שהוא צירוף[64], והוא שגזרו אגב שפחות רק מפני שהיה גם סיבה

60

61

[redacted]

62

[redacted]

63

64

[redacted]

של אכזריותם. אז, רק כשסיבה זו שייכת גזרו. אז, על זה מאד קשה מה שהערנו לעיל מגזירת יהושע. לכאו', יוצא מגמ' ביבמות)עח:(שכבר נאסרו כיון שנגזרו בימי יהושע, ואז לא היה דוד צריך להוסיף גזירת עבדות. נראה שיש שני דרכים לדחות קושיה זו. אפשר שאף יהושע צירף עמו טעם שלא רצה שישאו לנתינים. קשה מהיכי תיתי.)הרי, הגמ' מקשה מזה, וקשה איך יקשה בלי מקור(. גם אפשר שידע גמ' שדוד גזר עבדות כדי לאסור אותם)בין כך ובין כך צריך לומר שידע גמ' שהיה הגזי' מיוסד על עבדות, ולא פשוט איך ידע(, ואז הקשה למה צריך לגזור עבדות, ול"ל רק גזר איסור לצרף עם עבדות שכבר היה.

)ועדיין יש לדון ל"ל נאמר לא פלוג. לכאו', צריך לומר שהוא מילתא שלא שכיח. אז, רק דנים אם צריך דבר אחר עם טענה זו. גם יש לומר שלא אומרים ל"פ על איסור זה, שמצאנו הרבה איסורים שלאיזה סיבה לא אומרים בהם לא פלוג[65].(

גם לפשר שתוס' לא לומר כרש"י, אלא לומר ביאור אחר למה נחלק. לפשר שסובר תוס' שעיקר הגזירה הוא כדי שיבינו בני אדם שאפשה אסורה. אז, לומר שרק צריך גזירה אחת לעשות כן, וכיון שגוזרים על דבר אחד מצוי, יבינו בני אדם שאפשה אסורה. אז, לא צריך לגזור על שום דבר חוץ מזה. גם לפשר שלא צריכים לגזור על חרוכי, שהוא כבר יודע שהוא אסור באפשה; מסתמא, קודם שאחרכו אותו, היה מצוי לזנות עם אפשות. אז, מסתמא כשנשתחרר, דבר העיקרי שמזהיריס אותו הוא שלא לזנות עם אפשות. אז, לא צריך לו גזירה. ותחשב עוד.[66]

סיכום קטן:

נמצא שהקשה תוס' ארבע קושיות. דהה קושיה ראשונה, שלישית)אין זה כל כך פשוט, שתלוי אם ליחוי לקושיה רביעית קאי עליו או לא, ורביעית. אז, כשיחלוק על רש"י, חולק מחמת קושיה שניה.

65

66

שיטת רבינו תם:

רבינו תם חולק על רש"י, ומבאר שאיסור נתינה הוא איסור לאו. איסור זה נלמד ממש"כ, "לא תתחתן בם." יודעים שאיסור זה קאי על נתינה– להיינו גבעונית שנתגיירה– כיון שכ' בו חיתון, ואין חיתון בגוי, אלא בגר.

עכשיו, צריכים אנו לחזור על כל הקושיות שהקשה תוס' על רש"י, לראות איך הם מתורצים[67]. ארבע הקושיות היו:

1. למה מונה איסור נתינה בתוך איסורים לאו'.

   זה פשוט לתרץ לפי ר"ת– מונה אותה בתוך איסורים לאו' כיון שהיא אסורה מלאו', שהיא בכלל הלאו לאו' של "לא תתחתן בם."

2. הרי רבא אומר שאיסור נתינה הוא איסור לאו' של "לא תתחתן בם."

   זה פשוט לתרץ לפי רבינו תם– רבינו תם אומר בדיוק כמסקנא של רבא.

3. למה יש קנס בנתינה, כיון שהיא כשפחה)שגזרו בה מחמת שפחות(.

   זה פשוט לתרץ לפי רבינו תם– אין פטור שפחה מקנס שייך לאשה זו, שאין עלה שום דין של שפחה, שאיסורה מלאו', ולא מחמת שפחות.)ואף שגזרו בה שפחות, שלא חולק שמשה ויהושע ודוד גזרו עלה, לא מצאנו נפקא מינא של שפחות)חוץ ממה שצריכה לעבוד(שיוצא מגזירה זו.(

67

4. למה נתנה מותרת לאחרוני, כיון שאחרוני אסורים בשפחות)וגזרו בה מחמת שפחות(.

רבינו תם יתרץ שאין שפחות שייכת בה, שאין איסורה מחמת שפחות. אבל, עדיין לא פשוט מהיכי תיתי שאחרוני מותרים באיסור זה. ולריך ביאור.[68]

קושיית תוס' על רבינו תם:

תוס' מקשה שני קושיות על שיטת רבינו תם:

קושיה ראשונה:

הקשה תוס' מגמ' יבמות עח:)אות שליש של ההקדמה(, שסס אומר שגזירת נתינים בא מדור, שגזר עליהם מחמת שהיו אכזרים. אילו היו כבר אסורים מדאו', לא היה דור לריך לגזור עליהם.

בתוך אותו גמ', יש לתוס' שני ראיות שמדבר באיסור ביאה, ולא בגזירת עבדות. הראשון הוא ממה שאמר שגזר דוד כדי שלא ידבקו בנתינים כיון שהיו אכזריים. יש לדון אם מקשה מלשון ליבוק בנתינים או מסברה של אכזריות שלהם. השני הוא ממה שבימי רבי בקשו להתיר אותו; לשון היתר משמע שהיה איסור.

ליחוי לקושיית תוס':

היה אפשר לתוס' לתרץ שכל אותו גמ' הוא רק לפי הו"א של רבא לעיל ביבמות)עו.(, שסבר שאיסור דרבנן הוא[69]. נראה שתוס' לא רצה שסתס גמ' יהיה כהו"א של רבא, שיותר

68

מסתבר להיות כמסקנא שלו. גם אפשר שכיון שיש אריכות גדול על דף עח:, לא מסתבר שהיה רבא חוזר ממנו לעיל)עו.(. כיון שמאריך כל כך, נראה שיש לו מקור לכל זה, שמי יבראנא כל הסיפור מדעתו. כיון שיש מקור, קשה איך רבא חזר ממנו. אז, צריך לומר שגמ' לקמן הוא אף למסקנא של רבא.

ליחוי תוס':

תוס' תי' שאותו גמ' לא דן באיסור נתינים, אלא במה שהם עבדים. אז, גמ' אומר שכיון שראה דוד שהיו נתינים אכזריים, גזר בהם שיהיו עבדים. מקשה גמ' שכבר היו עבדים, ומתרץ שהוסיף עליהם עבדות שלא בשעת בית המקדש. בימי רבי, בקשו לשחרר אותם, ולא אחד לא היו יכולים מחמת לד מזבח, ולא אחר, שחררו אותם.

תוס' גם מבאר למה גזרו עבדות עליהם, אבל לא כל כך ברור לי מה אומר. אלו דבריו: "ודוד לא גזר עלייהו אלא שיעבוד ולאו לאוסרן בבנות ישראל דהא אסירי וקיימי מלאו דלא תתחתן אלא כדי שלא יטמעו בישראל והא דגזר בהו טפי מבשאר פסולי קהל משום דהוו אומה שלימה והא דקאמר התם כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי לידבק בהן לא לישא מהן אלא להיות בן חורין כמותן."

הנקודה שצריך ביאור לי כאן הוא למה דוד גזר עליהם. נראה שיש שני סיבות ששייכים לדברי תוס'. סיבה ראשונה הוא שהיה גזירה שמא ישאו אותם. סיבה שניה הוא כדי שלא יהיו חברים שלהם, אלא יהיו אדונים להם.

תוס' מתחיל לומר שהוא כדי שלא יטמעו בישראל. נראה שלשון זה יכול לומר כלד ראשון ויכול לומר כלד שני. ממשך ומקשה למה גזרו בהם יותר מבשאר פסולי קהל. לכאו',

קושיה זאת מובנת רק אם נאמר כלל ראשונה, ולא כלל שניה[70]. תי' תוס' שרק בהם גזרו כיון שהם אומה שלימה. קשה, שהיה לו לומר שמה שגזר היה מפני שמלא שהיו אכזרים. אז, רק עליהם יש לגזור, שרק בהם נמצא אכזריות[71]. ולריך ביאור. ממשיך ואומר שהא דקאמר "כל מי שיש...," והוא מה שמזכיר שגזר כיון שאינם רחמנים, אומר שלא ראוי להיות בן חורין כמותם, אבל לא רן במה שנושא מהם. בגמ', היה אפשר לומר שכיון שהכיר כמה רע הוא שישא אותם, גזר כדי למנוע את זה. אבל, לא נראה מתוס' כן, שהיה לו לומר שאנס רואיים לילבק בהם בנישואים, ולכן לריכים לגזור. אילו היה כן, היה אפשר לומר שליבוק שנזכר הוא נישואין, ואמר דוד שכיון שהם כל כך רעים לבבק בהם, לריך לגזור עוד גזירה. ממה שתוס' לא מפרש כן, אלא מפרש שמיירי בליבוק של בן חורין לבן חורין, משמע שאומר כלל שני.)אין זה מוכרח, אבל דחוק לדחות.(אז, על הכל, נראה שתוס' כמעט מחלק דיון של גמ' לשני דברים, לגזירה מחמת שהם אומה שלימה ולגזירה כדי שלא יהיו חברים, כמו ב"ח לב"ח, להם. ולריך ביאור איך רואה כל זה, ולמה רואה כל זה, בגמ'. ותחשב.

על כל פנים, על ידי זה, תוס' מבאר שני הענינים שבגמ'– מבאר גזירת דוד, ומבאר מה שהיו רוצים להתיר בימי רבי. לכאו', על השני, עדיין אפשר להקשות מלשון היתר.[72] נראה לבאר שלתי' תוס', לשון היתר איננו מלשון היתר איסור, אלא מלשון היתר של קשר, שהיו קשורים לבנ"י להיות עבדים שלהם, והתיר את הקשר שלהם.[73]

70

71

72

73

ביאוריס– תוספות
הערה על גמ' שבא בדרך אגב:

גמ' שם ביבמות אומר, בעל אחד, שרצו להתיר)להשתחרר(את הנתיניס, ולא היו יכולים, כיון שהיה חלק בנתיניס שהיה למזבח.נמצא שלא היה כוח לבית דין לשחרר אותם)אף על אחר מולה לנקולה זו.(אז, מקשה תוס' ל"ל אומריס שהפקר בית דין הפקר, ואז יש להם אותו כוח.

תוס' תי"רק אומריס יש לרבנן כוח של הפקר בית דין הפקר כשיש ערך. אבל, כאן, אין כל כך ערך בשחרור הנתיניס,אז לא יכולים רבנן להפקיר אותם .)יש לדון אם אין לרבנן כוח אלא אם כן הם עושים כן לערך או שאי אפשר להם להשתמש באותו כוח אם אין ערך לו. על ראשון אומר שאולי חלק ממה שיש לרבנן כוח זה מיוסד על מה שהם עוזרים לערך. ותחשב.על שני אומר שיש דבר שהוא קנת רע בשינוי של רבנן)אין זה כל כך פשוט(, ואותו רע נלחה רק אם יש להם ערך. אם אין הרע נלחה, אולי יהיה להם כוח, אלא שאסור לשמש בו,ואולי מחמת האיסור לא יהיה להם הכוח. ותחשב.(

ואם תאמר אם כן איך היו יכולים שם להתיר את חלקם.ויש לומר שהיו יכולים להתיר מכוח בעלים, שישחררו את הנתיניס .)אין להקשות מאיסור לשחרר עבד כנעני, שלא היו ממש עבד כנעניים, אלא היה נזירת שעיבוד.(ויש לדון בזה,שלא היו ממש בעלים, שלא היו ממש עבדים,אלא היה חיוב על הנתיניס לעבוד לבני ישראל.עריך לומר שאף על זה פועל מחילבגס יש לתרץ שבזה היו יכולים להשתמש בכוח של הפקר בית דין הפקר, כיון שהיה ערך. היה נפקא מינא לענין עבדות אז, שהיו בני ישראל קיים, והיו נתיניס עובדים להם, ואז היה ערך.אבל , כיון שלא היה בית המקדש קיים,לא היה נפקא מינא אז [75],ולכן לא נחשב שיש לו ערך.[76]

היה אפשר לטענו שיש לרבנן כוח זה רק להפקיע ממון,אבל אין זה רק ממון, אלא רק קודש. אפשר להסביר את זה בשני אופנים.אפשר שמה שהוא של הקדש הוא קדוש, ולא יכולים שום בנ"ח, חוץ מהקדש, לקנות אותו. אז, כדי להפקיר אותו,היו בית דין חייבים להוציא את הקדושה. הרי,אין להם

74

[redacted]

75

76 [redacted]

חרב אל הבדיס– אלו נערות

אותו כוח. גם אפשר שקנין הקדש גורס קדושה. אף שיש לרבנן כוח למנוע את הקנין ממון, ואז ייבטל הקדושה, כיון שעל ידי מעשיהם תבטל קדושה, אין לרבנן אותו כוח. (ויש לדון, שבדר"כ יש להם כוח בממון, אף שיגרוס נפ"מ ממוני.)

קושיה שניה

תוס' מק' מירושלמי. ירושלמי אומר שיהושע "ריחק" את הנתינים משום "פסול משפחה," ולא משום "פסול עבדות," שהרי חייב קנס להם, ומסיק שריחק אותם משום פסול משפחה. רואים שמניח שיהושע ריחק את הנתינים, ולא היה דין מדאו'.[77]

יש לדון מהו הדיון של הירושלמי:

1. אולי דן מה גזר יהושע עליהם– איסור ביאה או איסור עבדות[78]. (ואם תאמר הרי הקרא אומר שעשה אותם עבדים. ויש לומר שלגד שגזר עליהם איסור ביאה, עשה שניהם, שאיסור ביאה גרם איסור עבדות (אולי כדי שלא יטמעו בהם ואולי שזהו הדרך הכי קל לעשות איסור ביאה, שאז יותר קל לעשות איסור ביאה, מפני שנראים כעבדים.).(אז, מסקנה של גמ' הוא שיהושע גזר עליהם איסור ביאה. לפי אותו לד, אז, שגמ' מסיק כמותו, נמצא שאיסור ביאה אינו מדאו', אלא הוא מגזירת יהושע (ומשה ודוד, כמו שמבואר ביבמות).

2. אולי דן אם גזר על ביאה שלהם מחמת עבדות (שהיו נראים כעבדים) או מחמת פסול משפחה (לא מפרש מה זה. אולי הוא שהיו נראים כשבעה אומות.). אז, מסקנת גמ' הוא שלא גזר מחמת עבדות. (אם כן, נמצא שאין מסקנת ירושלמי

77

78

כמו שהניח תוס' בשיטת רש"י, שהניח תוס' שרש"י סובר שגזר דוד ביאה מחמת עבדות. אז, כשאומר שירושלמי אומר כרש"י, רק מכוון לומר שאומר כרש"י במה שהוא גזירה ולא איסור לאורייתא.(אז, שני לדי גמ' מניחים שגזר יהושע על ביאה שלהם, ולא היה נאסר מדאו'.

3. אולי פשוט לירושלמי שגזר יהושע עליהם איסור ביאה ואיסור עבדות)ויש לדון איזה גרס איזה(. דן אם גזר כל תולאות של עבדות או רק איסור ביאה. אז, מסקנת גמ' הוא, באמת, כמו שפי' תוס' לעיל בדעת רש"י, והוא שגזר רק תולאת ביאה.)ודע שבירושלמי אין הכרח שגזר ביאה מחמת עבדות, ואז אפשר שגזר ביאה, ומחמת זה גזר עבדות; ועכשיו אומר הירושלמי שלא גזר כלום מחמת זה.(אז, שני לדי גמ' מניחים שגזר יהושע על ביאה שלהם, ולא היה נאסר מדאו'.

לולי תוס', היה אפשר לומר שמה שאומר שיהושע ריחק אותם רק ר"ל שהגיד לבני ישראל שצריכים שלא לישא הנתינים.)אף שמשה גם אמר כן, שאמר כל התורה כולה, יש לומר שחשבו בנ"י שתורה לא אוסר אותם אף לאחר בריית שכרתו. גי"ל שר"ל שיהושע אמר להם שהוא אסור כשהיה נוגע.(אז, יש לפרש שגדלים אלו הם דאו', שדן אם היו עבדים מדאו', ולכן ריחק אותם, או שהיה להם איסור ביאה מדאו', ולכן ריחק אותם.)גם אפשר שאחד מן הגדלים דאו', ואחד מן הגדלים דרבנן. ותחשב.(

לחיית תוס':

יש להקדים שכיון שקושייתו הוא שירושלמי אומר כרש"י, בהכרח יש שני דרכים לתרץ לקושיה זו, והם לומר שירושלמי לא סובר כרש"י או לומר שמה שירושלמי סובר כרש"י אינו בעיה.

תוס' מנסה לומר שניהם.

הראשון הוא שירושלמי לא אומר כרש"י. תוס' מבאר שירושלמי לא מכוון לומר שיהושע גזר איסור ביאה, אלא שריחק אותם. ריחוק שלהם היה מה שעשה אותם לעבדים, כדי שלא יטמעו בהם)עיין בשני סיבות שכתבנו לעיל(; אבל, איסור ביאה שלהם היה כבר מדאו'.

אז, צריך לפרש שדיון של הירושלמי)פסול משפחה נגד פסול עבדות(הוא אם עשה אותם עבדים מחמת רצונו שיהיו עבדים או מחמת רצונו שלא יטמעו בני ישראל בהם, שהיו פסולי משפחה[79].

השני הוא שירושלמי אומר כרש"י, אבל אין זה קשה. ירושלמי חולק על מסקנה של רבא ביבמות, ואז, תוס' סובר, אין הלכה כירושלמי בזה. נמצא שתוס' סובר שנוקטים כמס' של רבא נגד הו"א של רבא כסתם ירושלמי.

קושיה שלישית:

גמ' בקידושין)סח:(לומד שאין קידושין תופסים בגוי מ"לא תתחתן בם." הפשטות הוא שכוונת גמ' הוא ללמוד שאין קרא אומר איסור להתחתן בם, אלא מצילות– שלא תתחתן בם, כיון שאי אפשר להתחתן בם[80]. על כל פנים, נמצא שלא דורשים מ"לא תתחתן בם" איסור לנתין שנתגייר כמסקנת רבא.)יותר מזה, נלחה בזה קושיית רבא שהוכיח לו לומר מסקנא שלו. הקשה איך נאמר שקרא זה קאי על גוי, שאין צורך לאסור חיתון עמו כיון שאין חיתון חל. זה רק קשה אם זה מקור לאיסור אחר שיודעים שאין חיתון חל. אבל, אם זה המקור שאין קידושין חלים, אין קושיה.(

ליהוי תוס':

תוס' דוחה שגמ' לא דורש כן מ"לא תתחתן בם," אלא מסוף הקרא)"ובתו לא תקח"(. אז, יש לנו מקור שלא חלים קידושין גבי גוי, ולא דורשים "לא תתחתן בם" לזה, ואז דורשים כמסקנת רבא.

79

80

נמצא, אז, שגמ' אומר תחילת הקרא שממנו דורש, ולא אומר מילים שממנו דורש. תוס' מזכיר ליור אחר כזה, להוכיח שזהו דרך של הגמ'. (מזכירים ביבמות (עט.("לא יומתו אבות על בנים," שנדרש לענין פסולי עדות, כשמכוון גמ' לומר "איש בחטאו יומת," שאין אדם מת על חטאת אביו.([81]

ביאור תוס' ד"ה ועל הכותית:

יש שני חלקים לתוס' זה. חלק ראשון יבאר מילים של דיבור המתחיל של התוס'– "ועל הכותית." יבאר מה סובר התנא בנוגע לדין כותית, ויבאר מהו ההו"א לפטור את הבא על כותית מקנס ויקשה ויתרץ על המשנה. חלק שני של תוס' יבאר הגדר לליורי משנה. יקשה תוס' למה לא מנו ליורים אחרים, ומזה יילא גדר של מה שמנו. (מזכיר תוס' את זה כאן כיון שכותית היא הליור האחרון שבבבא שלה[82]. עדיין קיל"ד למה נתן אותו בדיבור זה, שלכאו' אין שני הנקודות שייכות זו לזו.[83](

81

82

83

חלק ראשון של תוס':

אף בתוך חלק זה יש שני חלקים. חלק ראשון של חלק ראשון ידון בביאור של "כותית"– מה סובר התנא, ומהו החידוש. חלק שני יקשה)ימצא סיבה אחרת לפטור(ויתרץ.[84]

חלק ראשון של חלק ראשון:

שיטת רש"י:

רש"י סובר שכותית היא גויה. חולקים תנאים אם כותים נחשבים בני ישראל או גויים)ועיין בהערות שלנו על אלו נערות, ששם בארנו מחלקת זו(. רש"י מבאר שמשנה שלנו סובר שהם גויים. אז, כותית היא גויה. לכן, יש בה איסור בילה, שכ', "לא תתחתן בם," שאוסר בילה עם גויה.

תוס' מעורר על רש"י שהוא לשיטתו. בביאור נתינה, יצא מרש"י שאינה איסור דאו'. אילו היה איסור דאו', מבאר גמ', היה נלמד מ"לא תתחתן בם," כיון שאי אפשר לדרוש גויים משם, שאין בהם חיתון. אבל, רש"י לא הסיק כאותו גמ', ואז נמצא שרש"י סובר שיכולים לדרוש איסור לגויים מ"לא תתחתן בם," עיין לעיל)בביאור הקדמה ראשונה שבהקדמות לתוס' ד"ה על הנתינה(, שבארנו איך רש"י ידחה הראיה של מסקנה של הגמ'.

ועיין שם. אפשר לדון אם המחלקת בין רש"י לתוס' תלוי למה אין קונסים גוי או לא. ולעצ"ש ובהערות.

84

קושיות על רש"י:

קושיה ראשונה:

מקשה תוס' שאם כותים הם גירי אריות– ואז אינם יהודים– לא יהיה קנס למי שבעל אותם. מביא תוס' גמרא לעיל)יא.(שאמר שאין קנס לגוייה. אז, לא יהיה קנס למי שבעל כותי. נמצא שמוכח שמשנה שלנו סובר לא סובר שכותי גויה, ממה שמחייב קנס למי שבעל אותה.[85]

ליחוי לקושיית תוס':

עיין לעיל)בביאור אות ראשון של ההקדמה לתוד"ה על הגתינה(, שבארנו ליחויים לזה. ויש להעיר שלכאו' צריך ביאור קצת למה לא פירש רש"י שנתינה שלעיל ר"ל נתינה שהיא עוד גויה. אינו נראה לומר שהוא מפני שאין קנס לגוי, שרואים מרש"י זה שיש קנס לגוי.)ועיין לעיל, אם נוכל לחלק בין גוייס.(אינו נראה לומר שאכן, פי' רש"י שהוא גוי, שתוס' כ' בפירוש נגד זה, ועוד שאז היה לו להביא הלאו מדאו' לסיבת האיסור, ולא גזירת דוד. אפשר לומר שלא יימנה משנה שני מיני גוי.

קושיה שניה:

תוס' מקשה שיש הוכחות שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת הם. אז, אי אפשר לפרש כמו רש"י. מביא תוס' שני ראיות לזה:

1. משנה שלנו סובר כרבי מאיר.)משנה אומר כן לענין דין אחר– חיוב קנס לקטנה שנבעלה– אבל מניח תוס' שהוא כן לשאר דיניס של המשנה. גמ', בדרך כלל,

85

מניח כן, אבל לא בהכרח.(רבי מאיר סובר)לא מביא תוס׳ המקור לזה[86](שכותים היו גירי אמת.

תוס׳ רואה שאולי משנה שלנו לא סובר רבי מאיר בכל דבר. מביא ראיה לזה ממה שיש אמורא שסובר)לקמן(שמשנה שלנו הוא כשיטת רבנן, נגד רבי מאיר, בענין חיוב מיתה וממון.[87]

2. מגמ׳ אחר)בב״ק)לח:((מבואר שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת הם. שם, מבואר שפטר רבי מאיר למי שמזיק כותי, אף שסובר שכותים גירי אמת, ומסיק שסובר שקנסו ממון שלהם כדי שלא יטמעו[88] בני ישראל בהם.[89] מקשה ממשנה שלנו, שמחייב קנס לכותי, ומתרץ)שאין חוטא נשכר(.

יש לדון מהו הראיה מזה. אולי יש ראיה שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת. אילו היו גירי אריות, היה פשוט שאי אפשר להקשות מן המשנה על שיטת רבי מאיר, שיש לחלק בין גזירה שצריכים כדי שבני ישראל לא יטמעו בגויים לגזי׳

86

87

88

89

שצריכים שבני ישראל לא יטמעו בבנ"י אחרים. ויש לדון. ואי"ת מהיכי תיתי לגמ' שמשנה שלנו הוא סובר שגרי אמת הם. ויש לומר שהוא מפני קושיה ראשונה של תוס'. גם יש לומר שהוא מפני שהניח שרבי מאיר הוא. (אפשר שמניח כן מחמת הוכחה של תוס' או כיון שהוא סתם משנה.) גם יש לומר שלפעמים יודע גמ' דברים שלא ידועים לנו, כמו שפי' רשב"ם בסוף פסחים.

גם אפשר שהראיה אינו על מה שגירי אמת הם, אלא הוא שהמשנה הולך כשיטת רבי מאיר. לכאו', ההוכחה הוא שבלי זה, לא נוכל להקשות, שאולי תנא של משנה שלנו חולק על רבי מאיר (ולא חש להזכיר שיטת רבי מאיר.) עדיין צריכים לדון מהיכן למד הגמרא שדברי רבי מאיר הוא. (עיין לעיל, שבארנו את זה.)

עיין בלשון תוס' בקושיה זו. קלת משמע שמכוון להוכיח שני דברים מן הגמ'– מה שחלק זה מן המשנה סובר שגירי אמת הם, ומה שחלק מן הגמ' הולך כשיטת רבי מאיר. קלת קשה, שלא צריכים להוכיח שני הדברים, אלא רק אחד. אולי צריך לומר שמוכיחים אחד, וממילא השני נכון. (מן הלשון, יותר קל לדחות את השני מלדחות את הראשון. אבל, מסברה יותר קל לדחות הראשון, שכיון שאין עיקר הקושיה מזה, לא יזכיר אותו לתולאה מדבר אחר שמוכיח מן הגמ'. ותו"ת.)

ולריך לעיין במה שמשנה זה הולך כרבי מאיר. לקמן, יאמר גמ' שרואים מתחילת המשנה (נערות) שהמשנה הולך כשיטת רבי מאיר. תוס' מבאר שבאמת ההוכחה הוא מסוף המשנה. אז, בין הכל יוצא שידוע מגמ' שלנו שתחילה וסוף של המשנה הם כשיטת רבי מאיר. גם יודעים שלן גמ' בחייבי כרת וחייבי מלקות. רואה להוקים אותם אף לרבנן, ולא רואה שיהיו רק לשיטת רבי מאיר. גם יודעים שסוף של סוף הוא רק לרבנן, לפי שיטת רבה. מן הגמ' בב"ק יוצא שחייבי לאוויס הוא כרבי מאיר, בענין אחד (במה שכותים גירי אמת או במה שהיה לנו לקנוס כדי שלא יטמעו בכותיס). אולי גמ' הוכיח כן ממה שתחילת המשנה (או סוף המשנה) הולך כשיטת רבי מאיר.

יש לדון מה לא מוכיחים, כמו כן, שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר בשאר דברים. אולי יש הוכחה נגד זה (שרבה אומר שיודעים בבירור שלא סובר רבי מאיר ככה). במה שהוא נגד רבנן, אף שאפשר להיות כרבי מאיר, נראה שלא קשה אם הוא יותר טוב שיהיה ככולי עלמא.

יש לדון למה מניחים שהוא רבי מאיר, כיון שתחילתו כרבי מאיר, ולא שהוא רבנן, כיון שהוא גם כרבנן. יש לומר שמה שהוא רק כרבנן הוא רק סוף של סוף המשנה, וזה יותר רחוק מליור זה של כותית.

ליחוי לקושיית תוס':

יש לדון איך לדחות לראיה שנית)תוס' כבר דחה ראיה ראשונה(. נצטרך לדון בזה בשני המהלכים.

אם מביא תוס' שרואים משם שמשנה שלנו הוא רבי מאיר, נדחה באחד משני מהלכים. אפשר לדחות שגמ' בב"ק סובר כן, אבל רש"י לא מפרש כגמ' בב"ק. אפשר שגמ' שם סובר שמשנה שלנו כולו כשיטת רבי מאיר. אבל, אולי רש"י רואה לבאר לפי רבה)או סובר שאף לפי רבי יוחנן)שסובר שמשנה שלנו הוא גם לרבנן(כן האור(. גם אפשר לדחות שגמ' בב"ק לא מניח שמשנה הולך כשיטת רבי מאיר. רק רואים שילטרך להיות כשיטת רבי מאיר במה שלא גוזרים כדי שלא יטמע, אבל לא צריך לכת עם שיטת רבי מאיר במה שכותים גירי אמת. יש לדון מה החילוק ביניהם, אבל אולי הוא תלוי במה שיש תנאים אחרים שכבר חולקים בזה. ותחשב.

אם מוכיח תוס' שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת הם, נדחה באחד משני מהלכים. אפשר לדחות שלא סובר כגמ' בב"ק, כיון שסובר שרק סובר כן כיון שסובר שמשנה שלנו הוא כרבי מאיר)ואז נדחה באופן השווה לדחייה של לד ראשון(. גם אפשר לדחות שגמ' לא מניח שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת. אולי אף אם כותים גירי אריות, צריכים אותו גזירה שלא לטמע בהם. ותחשב.

שיטת תוס':

תוס' סובר שלפי המשנה כותים גירי אמת הם. אין עליהם, אז, שום איסור ביאה מדאו'. תוס' מבאר שהחילוק של המשנה, אז, אי אפשר להיות חיוב קנס אף על פי שעובר על

איסור)אלא אף על פי שלא יכול ליקח אותה שיעבור על איסור[90](שהרי אין איסור. אז, מבאר שהחידוש הוא שחייב קנס, ולא פוטרים אותו מגזירה שלא יטמע בהם.)גמ' מבאר בב"ק)לח:(שהסיבה שלא גזרו כאן הוא שרצו בחיוב קנס, כדי שלא יהיה חוטא נשכר, במה שבעל ולא חסר קנס.[91][92]( )

יש להעיר שבאמת יש איסור לבוא על כותי)וכמו שמזכיר הגמ' בחשק לטמע בהם(, כמו שאומר גמ' בקידושין)שיביא תוס'(. אז, קשה למה לא אומר שההו"א מיוסד על זה. יש לומר שתוס' סובר שאין הו"א לפטור מה שרק נאסר מדרבנן. אם כן, יש עוד סיבה למה תוס' לא ירצה לפרש כשיטת רש"י גבי נתינה, והוא שאם נאסר מדרבנן, אין הו"א שתפטור מן הקנס.)ויש לדון, שאם יש לומר שהו"א שכיון שהיא קנת כשפחה לא יהיה לה קנס.(

עיין בירושלמי, שכ' שמן המשנה צריך לומר שכותים גרי אמת הם.)מסתמא, הוא מפני שאין משלמים קנס לגוי.( )ועיין שם, שלא הבנתי כל השקלא וטריא שם.([93]

אותו גזירה– שלא נטמע בהם– מבואר בבבא קמא)לח:(. שם, אומר שרבי מאיר סובר שקנסו את ממונם להיות דינם כגוי לפטור, כדי שלא יטמעו בני ישראל בהם.

יש שלש דברים שיש לבאר– למה זה ממעט מטמוע, ומהו הטימוע, למה טמוע רע.

90

91

92

93 [redacted]

ביאורים– תוספות

בביאור ענין הראשון, נראה שיש לדון אם יש טומע שבא מן החיוב או שיש טומע שנמנע מן הפטור. לד ראשון יאמר שמה שצריך לשלם לו גורם טימוע. יש לדון אם גורם טימוע למי שדן עמו, כיון שדן עמו[94]? או למי שכותי שואל לעצה, איך להוכיח את דינו בדבית דין. גם יש לומר שכיון שרואים בני אדם שיש לכותי דין ישראל, יטמעו בו יותר. לד שני יאמר שבדרך כלל, יש לחוש שבני אדם יטמעו בכותים. אבל, כיון שלא חייב לו, לא יטמע בו. לכאו', ההסבר הוא שכיון שהוא דומה לגוי[95], מדין שלא לטמע בו. גי"ל שמחמת דיניס אלו כותים שונאים לבני ישראל, ולא ירצו לנו לטמעות בהם. גם יש לומר שזה יגרום שיעני, ואז לא ירצו לטמעות בהם.

בביאור ענין השני, יש לדון אם הטימוע הוא שעסקו עמהם או שיהיו חברים או שישא כותי[96]?

בביאור ענין השלישי, לכאו', הוא מפני מה שמבואר בגמ' בכמה מקומות)למשל, ע' בחולין ו.(, שכותים לא היו מקפידים כל כך במצוות. אז, לא רצו שבני ישראל יתרשלו במצוות כמותם[97]? על ידי טימוע בהם.)לשני, יכול להיות ג"כ שחוששים שתזנה עליו, ונמצא שאסר ביאות שלו הן באיסור. זה רק בישראל שנשא לכותית. גם מסתבר, לשני, שהוא על פי גמ' בקידושין)עה:(, שאומר שלא לישא כותית)ועיין שם, שחלקו ל"ל; ואפשר שאינו רע לכל שיטות(.(

94 [redacted]

[redacted]

95

96

97

ל"ל אמר רש"י כתוס':

יש לדון למה לא רולה רש"י לפרש כתוס'. הרי, נכון הוא שיהיה חידוש מן המשנה אפילו אם נאמר שכותים גירי אמת הם. אז, קשה מהיכי תיתי לרש"י שלא לפרש כתוס'. אפשר לפרש שרש"י סובר שאין חידוש בזה. אף על פי שגמ' בב"ק מקשה מן המשנה, התי' של הגמ' הוא פשוט, שפשוט שלא מרשים לחוטא להיות נשכר. דחוק. גם יש לומר שאז לא שווה לשאר איורים של הבבא, שיש בהם איסור)ויש לדון, שנראה שגם כאן יהיה איסור דרבנן לישא אותה, וזה כעין נתינה(, ושיש בהם הו"א שהוא מפני איסור. גם אפשר שרולה שסתם תנא יסבור שכותים גירי אריות הם. יש לדון למה; לכאו', לפי פסק של גמ' ביבמות, גר שנתגייר שלא לשמה נחשב גוי, ואז גם כותים ייחשבו גויים. ותחשב.

יש להעיר שהיה אפשר לומר ששני הפשטים נכונים. אולי משנה יכול להיות כפי מד"א שגירי אמת הם, ולומר כתוס', ולמד"א שגירי אריות הם, וכרש"י. יש לדון, אז, איזה מהם רלוי לרש"י לפרש. אולי יאמר שניהם. ותחשב.

ביאורים אחרים:

לולי תוס', היה אפשר לומר כשיטתו בענין הדין, אבל היה אפשר לומר חידוש אחר. אפשר שהחידוש הוא שגירי אמת הם. גם אפשר שהחידוש הוא מה שלא אומרים כקושיית תוס' בחלק שני של חלק ראשון של תוס')שנבאר לקמן(. נראה שלא רלה תוס' לומר כן מפני שזה רק יהני לשיטה אחת בקידושין, כמו שיבואר לקמן בתוס'.)ויש לדון, שיש לומר שלשני החידוש יהיה נגד אותו מד"א. אולי תוס' לא סובר שיחלקו אמוראים בתירוץ שלו, אלא תירוץ שלו בוודאי נכון. דחוק. יותר נראה שלא מסתבר שמחלקתם תלוי במשנה, ולא יביאו אותו משנה לדון בו. ותחשב.(

גם היה אפשר לומר שהחידוש הוא שלא חוששים שהיא כבר בעולה. אולי כיון שלא מקפידים כל כך על מצוות, נחוש שלא מקפידים על פנוי הבא על הפנויה. אז, תהיה דין כותי כדין גיורת יותר מבת שלש שנים, ולא יהיה לה קנס.

נראה שאולי רלה תוס' שהחידוש יהיה בענין איסור, כמו השאר שבבבא זה. לתוס', החידוש הוא שאין גוזרים מחמת איסור)אם נניח שהטימוע הוא שישא אותה(. אבל, לגדלים אלו, החידוש הוא שאין חוששים שיש לה פטור אחר. ותחשב.

אבל, עדיין צריך ביאור ל"ל אומר שיש בו אותו חידוש שיש לרש"י. לרש"י, החידוש הוא שמשלם אף שהביאה אסורה. נאמר כן ג"כ לתוס', שהרי ביאה עם כותי אסורה, כמו שמבאר גמ' ביבמות)שתוס' גופא סמך עליו לעיל(. ותתשב.)על"ע שדנינו בזה קצת.(

חלק שני מחלק ראשון:

תוס' מקשה כאן קושיה. לכאו', קושיה זו קשה לכולי עלמא)רש"י ותוס'(, ולא שייך לדיון של תוס' לעיל.[98]

קושיית תוס':

גמ' בקידושין)עה:(אומר שלא ליקח כותית. חולקים שם)עו.(למה לא, ונמצא ארבע פשטים. הראשון הוא שהיו מקילים בייבום)וסובר כשיטה שאומר שבני חייבי לאוויס הם ממזרים(, השני הוא שלא היו בקיאים בדיני גירושין וקידושין)ויש לחוש לממזרים מאשת איש(, השלישי הוא שממזרים מאיסורי כרת נתערבו בהם)ואז בכל אחד יש לחוש לממזרות(, והרביעי הוא שפחה נתערבה בהם)ויש לחוש שכולם עבדים ושפחות(.

לרביעי, נמצא שיש, בכל אחת, חשש שהיא שפחה. הרי, אין קנס לשפחה. אז, כיון שהמוליא מחבירו עליו הראיה, יכול כל בועל לטעון שהנתינה שבא עליה היתה שפחה. אז, קשה למה הבא על הנתינה חייב קנס.[99]

98

99

תירוץ ראשון של תוס':

הולכים בתר רוב. רוב כותים אינם שפחות[100], ואז עליין חייב לשלם, שלא יכול לטעון שהיא שפחה.

על זה דוחה תוס' שני דיחויים:

דיחוי ראשון:

חלקו רב ושמואל בב"ק ובב"ב אם הולכים בתר רוב לגבי ממון או לא הולכים בתר רוב. לרב, שהולכים בתר רוב גבי ממון, אולי יכולים לתרץ כן. אבל, לשמואל, שסובר שלא הולכים בתר רוב, לא יכולים לתרץ כן, ואי אפשר שחייב קנס מחמת שרוב כותים אינם שפחות.[101]

זה מניח שאין קנס הוא שווה לממון לזה. הסיבה לחלק יהיה כך: לכאו', הסיבה שלא נלך רוב הוא שיש לנו כלל אחר, והוא שלא להוציא ממון. נראה שאפשר שבקנס, אין הגידון אם נוציא ממון– אם חייב לשלם– או לא, אלא הגידון הוא אם ראוי לבית דין לעשות קנס או לא. על זה, אז, נפסק על פי רוב, שהרי רוב כותים אינם שפחות. כיון שבית דין חייבו אותו מחמת הקנס, אולי בוודאי הוא חייב, ואינו תלוי, עוד, ברוב. ותתשב.

יש שני סיבות שלא נומר כן. אולי דיון על קנס הוא כדיון על ממון, כיון שסופו גורם שנוציא ממון.)מסתמא, זה תלוי בהסבר למה אין מוציאים ממון בלי ראיה. עיין בגמ' ב"ק שלומד את זה מסברה. נריך לעיין באותו סברה, שאינו כל כך פשוט.(גם אפשר שיש מיעוט שבית דין טעו. זה אומר, אולי בית דין לא יכולים לחייב קנס אם אין סיבה לקנס.

100

101

אז, אפשר שעדיין סומכים על רוב– לא אומר שבית דין פסקו שהוא חייב, אלא אומר שמה שבית דין פסקו שהוא חייב מחייב אותו. ותחשב.

גם אפשר שמה שלא מוציאים ממון הוא שיש לאדם זכות שלא לאבד את הכסף שלו. כיון שהולכים נגד אותו זכות, צריכים הוכחה חזקה. אז, אולי בקנס אינו כן. אולי אף אם היא שפחה, עדיין לא זכאי שלא נקנס אותו, אלא שאין מי שניתן לה קנס, כיון שעל שפחה בא. ויש לדון.

דיחוי שני:

הדין הוא שיש ביטול ברוב רק אם האיסור יצא ממקומו והלך אל השואל, אבל לא אם השואל הלך לחפץ היאסור. אז, למשל, יש חילוק בין מי שהולך אצל אשה למי שאשה הולכת אצלו. רק בשני נוכל לומר לאותו איש שמותר לבעול אותו אשה מחמת רוב. חפץ כזה נקרא "קבוע"– הכלל נקרא "כל קבוע כמחצה על מחצה."[102]

102

[redacted]

[redacted]

ביאורים– תוספות

יש מיורים שהאיש הולך אצל כותית ובועל אותה. אז, תהיה האשה קבועה, ואז לא יהיה קנס. אז, אי אפשר שחיוב של משנה שלנו מיוסד על רוב.

לכאו', צריך ביאור מהו הבעיה; נוקיס את המשנה רק אם היא הולכת לו, ולא אם הוא הולך לה. אז, נוכל לסמוך על חב. אפשר שסובר תוס' שהיה לו למשנה)או היה לו לגמ'(

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] 1

3 2

4

5

חרב אל הבדים– אלו נערות

לפרש כן.)יותר מזה, הרי משנה גם מזכיר בסיפא ליורים שאין בהם קנס. כיון שליור של קבוע דומה לרישא, ושם אין קנס, היה לו למשנה להזכיר אותו בסיפא.(ממה שלא פרש כן, רואים שלין של משנה שלנו נכון בכל ליור. גם אפשר שסובר תוס' שכל ליור של אונס הוא שהאיש בא אתל האשה. ויש לדון בזה, שאפשר שהאשה באה לו לסיבה אחרת, והוא קדם ובעל אותה. ויש לדון, שגדרי קבוע אינם כל כך פשוטים, אבל אולי לריך שעקרה האשה ממקומה בתוך איסור בילה.)עיין לקמן)טוו(שלא נראה כן.(אבל, עדיין, יש ליור של אונס כשבאה לו, ואמר שיהרג אותו אם לא נבעלת לו, ושוב באה יותר קרוב לו ונבעלת. ותחשב. וע' לקמן)טוו(שמשמע שסתם ליור של בילה הוא קבוע. ותחשב. גם לא נראה כן, שאין לנו מקור מן המשנה שחייב באונס, שאולי משנה רק מחייב לפיתוי. ויש לומר שהיה לו לפרש כן. ותחשב.[103]

גם יש להעיר שמלאנו כלל של קבוע רק לענין התחייבות עונש– שאם הוא, בפשטות, המקור שלו[104]– וגם לענין איסור[105].)קלת יש לדון מהיכי תיתי לגמ' ללמוד דין איסור מדין עונש. ותחשב.(לא פשוט כל כך שנאמר אותו גם לענין ממון. [106][107] חוץ מזה, איני רואה איך לדחות דיחוי של תוס'.

103 [redacted]

104 [redacted]

105 [redacted]

106

תירוץ שני:

תי׳ תוס׳ שמוקמים כל אחד על חזקת אביה[108]. אביה היה, בוודאי, כותי, ואז מניחים שהיא כותית.[109] אף שעדיין אסור לישא אותה, שלא סומכים על החזקה לענין זה, לא פטור מן הקנס, שלא רוצים שיהיה חוטא נשכר.[110]

107 [redacted]

- [redacted]

- [redacted]

108 [redacted]

109 [redacted]

]

[redacted]

[redacted]

1

[redacted]

2

3

[redacted]

אז, נמצא שהירוץ של תוס' הוא שיש לירוף[111]– יש חזקה שאומר שהיא כותית, ויש סיבה לחייב לו לשלם, שלא יהיה חוטא נשכר.[112]

יש לדון ל"ל סומכים על החזקה. אולי הוא מפני שאינו בא מדין שלה, אלא מדין של אביה. גם אפשר להיות שהוא מפני שאין דין אביה סיבה המיוחלת, אלא צריך גם דין אמה.)ויש לדון, שזה מניח שדין של האם היא ג"כ סיבה קלת, ולא רק מניעה, שאילו היה מניעה, היה כן אף בחזקה מחמת דין החפץ עצמו, בכמה ליורים.(גם זה תלוי בבילור חזקה, ועיין למטה. גם אפשר לדון לכמה זמן ממשיך החזקה. נבאר על פי ליור יותר פשוט. יש לאדם חזקת חיים, ואף אם לא ראינו אותו ליום, מניחים שהוא חי. אם לא ראינו אותו למאה שנה, לא נניח שהוא עוד חי, והוא מפני שהחזקה לא נמשך לאותו זמן)שהרבה בני אדם מתים בתוך אותו זמן(. אז, אולי יש לומר כאן גם כן. הרי, ידועים שנטמעו, ומסתבר שבתוך זמן זה מן אבי אבא שהיה בוודאי כותי נטמעו. אז, אין עוד חזקה. ותחשב.

יש להעיר שנמצא מתוס', לכאו', שיש מושג של חזקה שהוא רק קלת חזק[113]; דהיינו, שלא חזק די לעשות דין בפני עצמו, אבל, יכול לעשות דין עם לירוף סברת "לא יהיה חוטא

]

110

111

112

נשכר." ותחשב.)ואפשר לדחות שכוונת תוס' הוא רק לומר שתקנו רבנן לחייב אותה[114], ולא היו עושים כן אם לא שנראה כדין דאו'. מחמת דמיון זה לחזקה, אז, היו יכולים לתקן כן. ותחשב.(

תירוצים אחרים:

היה אפשר לתרץ שהשפחה נתערבה בכותים אחר כתיבת המשנה. אז, משנה מחייב אותם כיון שהיו בוודאי בני חורין. יש מזה, כמובן, נפקא מינא להלכה, שלגד זה, נמצא שאין דין של משנה נכון עוד.

גם היה אפשר לתרץ שיש קנס לשפחה כזה. אולי ידוע שכותים שומרים על עצמם)יש לדון, שלא שומרים מצוות כל כך(, ולכן יש לה קנס. אבל, עיין בתוס' לעיל)ד"ה על הנתינה(, שתוס' הוכיח נגד זה מירושלמי.)ויש לדון קצת, שאולי זה רק מחמת לא פלוג. יש לדון אם גוזרים לא פלוג על אשה כזו, שהיא רק ספק.(אבל, עדיין יש לומר שמה שאין קנס על שפחה תלוי במה שידוע שהיא שפחה.)לכאו', ההסבר יהיה שבני אדם לא ידעו לבעול שפחות, שהן שפלות בעיניהם. אז, אם לא ידוע שהיא שפחה, אין פטור מחמת שהיא שפחה. יש להעיר שיש לבאר על פי זה הו"א של ירו' לפטור אף שפחה ששומרת ע"ע. אולי אינו רק שלא נוכל להניח שנבעלה, אלא הו"א שכיון ששומרת א"ע, אינו גנאי כל כך לבעול אותה. ותחשב.(

113

[redacted]

114

חלק שני של תוס':

חלק שני של תוס' הוא כמה קושיות ותירוצים בענין מה נמנה במשנה[115]. כל אלו יכנסו לתוך המשנה כיון שהם בתוך הכלל של בבא זה של המשנה. הכלל הוא ביאות שהם אסורים ומחייבים קנס[116]. נסכם את זה, ונמנה כל הגיורים שהיה לו למנות במשנה, ובכל אחד, נמנה הסיבות שלא מנה אותו במשנה:

יש שבע גיורים שהיה לו להזכיר:

1. כהן שבא על גרושה. (ואם תאמר הרי רק חייב קנס על אשה שמניחים שהיא בתולה. וי"ל שזה מיירי באשה שלא נבעלה קודם גירושין שלה. יודעים שזה היה כן בשרק קדם אותה, ולא נשא אותה.)

לזה, מתרץ תוס' שלש תירוצים:

a. לא מונה איסורי כהונה. לא מבאר למה לא[117]. (לא נראה שהוא מפני שאינו שווה בכל[118], שהרי אין ממזר שווה בכל, שאינו בגר. ואולי צריך להיות שווה בכל "קהל."[119][120] גם אולי צריך להיות שווה ברוב אדם.[121])

115 [redacted]

116

117 [redacted]

b. רק מזכיר פסולי קהל. עיין לקמן שנדאר[122], דע"ה, שני לדיס דביאור פסולי קהל.

לא פשוט שזה תירוץ חלוק מתירוץ ראשון. אפשר שהס רק שני דרגות של אותו תירוץ, שבתירוץ ראשון, הענין הוא שאיסור שלה או פסול שלה הוא רק בכהניס, ובשני הוא מה שאינו בכל. ותחשב. גס אפשר לחלק ביניהס לומר שבראשון הענין הוא שאינה אסורה לכל ובשני הענין הוא שאינה פסולה כל כך. ותחשב.

118 [redacted]

[redacted]

119

120

121

[redacted]

122

c. תנא ושייר. מקשה תוס' שגמ' מפרש שכשאומרים "אלו," לא תנא ושייר.[123] תי' שכיון שיש כאן סיפא, שגם אומר "אלו," אפשר לומר שתנא ושייר. יש לדון למה סיפא מראה שאין זה דווקא. נראה שני לדדים– אולי הוא שממה שיש סיפא, ולא רק סמך על מה שלא נמנה ברישא, רואים שאין רישא דווקא, ואולי הוא שממה שציור זה לא נמנה ברישא ולא נמנה בסיפא, מסתבר לומר[124] שאחד מהם תנא ושייר, אף שאמר "אלו."[125] עיין בסוף דברי תוס', שמזכיר שמשייר ברישא ובסיפא. אז, משמע כלל שני.

)כמובן, אז נצטרך למצא דבר אחר שתנא ושייר. אם נתרץ כל שאר דברים אחרים, לא נוכל לומר רק ציור זה.[126])אבל, אפשר לדון אם כהן לגרושה וכהן לזונה ייחשבו שני ציורים חלוקים.([127]

2. כה"ג שבא על אלמנה.

123

124

125

126

127

לזה, מתרץ תוס׳ שלש תירוצים.

a. לא מונה איסורי כהונה.

b. רק מזכיר פסולי קהל.

c. תנא ושייר.

3. גר מצרי.)זה כולל מי שבא על גיורת מצרית)עיין בקידושין, שחולקים אם זה אסור(, וגר מצרי שבא על בת ישראל.(.

לזה, מתרץ תוס׳ שלש תירוצים:

a. לא מזכיר אותו איסור כיון שיש לה היתר[128][129])שדור שלישי מותר לבוא בישראל(.

מעניין שנחשב איסור שיש לה היתר, שהרי אותה אשה לעולם נשארת באיסור שלה. אף שבת בתה אסורה, הרי בת בתה של מחזיר גרושתו מותרת, ועדיין מקשה ממנו תוס׳, ולא מתרץ תירוץ זה. נראה, אז, ש״יש

128

129

לה היתר" רלה לומר שיש אשה שיש לה אותו שם– גר מצרי– שהיא מותרת, וזה מצרי שליצי.[130][131]

b. אינה מחייבי לאווים, אלא חייבי עשה. משנה שלנו רק מזכיר חייבי עשה.)לא מבאר תוס' למה רק מזכיר חייבי לאווים. היה נראה יותר להזכיר שניהם, שנראה שלכל אחד יש לד חמור, שעל חייבי לאווים יש מלקות, וחייבי עשה לוחים חייבי לאווים. ותחשב.(

ואם תאמר אף כותית אינה מחייבי לאווים, אלא ספק איסור. ולריך לומר שכיון שהוא ספק חייבי לאווים, היא בכלל חיי"ל יותר מגר מצרי.)ולריך לליין לשיטת ראשונים שמחמירים על ספק דאו' מפני שב', "ובחרת בחיים." אם כן, עשה הוא. אבל, לא נראה שזה בעיה, שתוס' לא אומר שלא מוניס חיובי עשה, אלא שרק מוניס חיובי לאו. זה, עדיין, יש בו לד שעובר על לאו, ואז לא מוניס אותו. ותחשב.(

c. תנא ושייר.

4. גר אדומי.)זה כולל שני הליורים שבליור שליצי.(

לזה, מתרץ תוס' שלש תירולים:

a. יש היתר לאיסורו.

b. אינה מחייבי לאווים.

130

131

c. תנא ושייר.

5. בא על גרושתו אחר שנשאת)ונתגרשה(.

לזה, מתרץ תוס׳ שלש תירוצים:

a. לא עובר על איסור זה אם רק בא עליה)והרי בחיוב קנס רק בא עליה[132](אלא רק אם גם קדש אותה. הקשה תוס׳ שרבי עקיבא חולק על זה, בהכרח)שסובר שאין קידושין חלים על חייבי לאוים[133](.[134])קל״ב ל״ל תי׳ תוס׳ שמשנה שלנו אינו כר״ע.([135]

b. אינו פסול קהל, ומשנה רק מונה פסולי קהל.

קלת יש לדון מהו ״פסול קהל.״ נראה לי שני לדדים עיקרים. הראשון הוא שאיסורה בא ממה שאינה חלק מן הקבל, אלא היא פסולה. אז, למשל, ממזר פסול קהל, שהיא חסר בכשרותה, עד שאינה חלק מן הקהל. אבל, מחזיר את גרושתו לא עובר על פסול קהל, כיון שלא

132

133

134

135

נפסלה על ידי נשואה לאחר, והיא עדיין חלק מן הקהל. השני הוא שהוא שאיסורה הוא לכל קהל. ואם תאמר, הרי מחז"ג אסורה לכל הקהל, שכל הקהל אסורים לישא גרושתם. ויש לומר שיש שאין להם גרושות. כמו"כ, לכהנים לא שייך איסור זה. גי"ל שאף שלכל אחד יש איסור זה, אין איסור זה לכל אחד על אשה זו.[136][137]

לכאו', נמצא שצריכים לומר שכותית נחשבת אחד מן הפסולי קהל, שהרי היא נמנית בתוך המשנה. אם ר"ל שאיסור שלה הוא לכל הקהל, אז מובן לי. אם רצה לומר שיש לה פסול, צריך לומר שאף שאין לה פסול, נקרא פסולה לכל כיון שאיסורה מחמת פסול[138], שיש בה חשש פסול. ותחשב.[139]

c. תנא ושייר.

6. נבעלת שלא כדרכה.

לכאו', כוונת תוס' בציור זה הוא שהיה לו למשנה לכתוב ציור של אשה שכבר נבעלת לאחר, אבל שלא כדרכה. ההו"א לפטור אותה הוא שאינה בתולה, שכבר

136 [redacted]

137 [redacted]

138

139

נבעלת. החידוש יהיה שכיון שיש לה בתולים)או כיון שהיא בתולה מאותו מקום[140](יש לה קנס.

אבל, קלת צריך ביאור למה יהיה בחלק זה של משנה. אף שמוכח מביאור של תוס׳ בכותית שבבא זה של משנה כולל אף ליוריס שחידושם לא תלוי באיסור שלהם[141], אבל עדיין בבא זה הוא רק בנשים האסורות[142]. אז, קשה למה ליור של נבעלת שלא כדרכה שייך לאותו כלל. אולי צריך לומר שתוס׳ מקשה שיהיה בבא שני, ומקשה אותו כאן אגב שאר הקושיות כעין זה[143]. וצריך ביאור.

תי׳ תוס׳ שתנא ושייר.[144]

7. יבמה לשוק.

תי׳ תוס׳ שתנא ושייר.[145]

140 [redacted]

141

142 [redacted]

143

144

תוס' לא ממש כותב כל זה, אלא מקשה הרבה קושיות, ואומר הרבה תירוצים. אנו סכמנו כל זה; כתבנו כל קושיה, ואלו כתבנו כל תשובה– אף תשובה שלא נאמר עליה, אלא על ציור אחר לאחריו– ששייכת לו. ועיין בתוס'.

לכאו', יש ציורים אחרים שלא מונה תוס'. יש איסור סוטה)סוטה וולאי וסוטה ספק(לבעליה.)ואם תאמר הרי כבר נבעלה, בהכרח. ויש לומר שרק נבעלה שלא כדרכה[146].(אפשר לפרש שזה כוונת תוס' כשדן בנבעלת שלא כדרכה לעיל. ותחשב על זה. גיל"ד ל"ל דן בפלוע דכא וכרות שפכה.

ביאור תוס' ד"ה והבא על הגיורת:

תוס' זה קלת קשה לבאר, שלא מפרש את דבריו כל כך. אז, נביא את דבריו, ונפרש אותם.

כל דברי תוס' הם: "חילקן לשנות חייבי לאווין לחולייהו וגיורת ומשוחררת דכשירות הן לחולייהו וחייבי כריתות לחולייהו משום דבעי למיתני סיפא אע"פ שהם בהכרת כו' אבל באלו הן הלוקין)מכות יג.(לא תני אלא הבא אחד על כולם."

נראה לי שיש חמשה חלקים– יש קושיה, ויש תירוץ, ויש קושיה אחרת, ויש ראיה לו, ויש תירוץ עליו.

145

146

קושית תוס':

מקשה תוס' למה חילק ליורים אלו לשלש בדות)שחילק ביניהם במילת "הבא"[147](. היה לו לומר, "הבא על ממזרת... והגיורת.... ואחותו...."

לכאו', יש שני מעלות לזה. הראשון הוא שהוא יותר קטן, ו"לעולם ישנה אדם תלמודו בדרך קצרה." אבל, יש לדון, שכאן מה שמוסיף איננו, לפי קושייתו, נצרך כלל, ואף אם שוכח אותו, אין בעיה. אז, לא פשוט שיש בעיה במה שהוא יותר גדול.)ויש לדון, שאולי הבעיה במה שדבר ארוך יותר מדי איננו שאז חוששים שישכחו, אלא שאז יש ביטול תורה. נמצא שמילה שלא נצרכת)אף אם הוא רק מפני שיכול לומר מילים אחריס(לא נחשב תלמוד תורה. ויש לומר שמבטל יציעת התורה.(ויש לדון, שאולי מחמת טורח זכירת כולו, ישכחו דבר אחר. ותחשב. השני הוא שמה שחילק אותם קלת משמע שהם חלוקים, ובני אדם יתבלבלו, שיחשבו על חילוק, ולא ימצאו, ואולי יבראו[148] מדעתם דבר שאינו נכון.)בבעיה שנית, יש לדון אם תי' תוס' עושה שהוא הותרה)שיבינו הסיבה לחלק(או דחוייה)שלא תגא לשנות כן כדי למקצת בנ"א שמבחינים את החילוק, אף שיש בנ"א שטועים בו.(

תירוץ תוס':

תוס' תי' שלא לחלק אותם כיון שהם חלוקים. חלק ראשון הם האסורות משום לאו[149], חלק שני הם שלא אסורים)אלא שיש חשש שאינם בתולות(, וחלק שלישי הם האסורות משום כרת.

147

148

149

יש לדון אם, כשאומר "אסורות משום לאו," זה דמיון באשה, דמיון בציור (שביאתה אסור באיסור לאו, או בהו"א (שמחמת איסור הלאו, יש הו"א לפטור). עיין במה שכתבנו לעיל (בתוד"ה על הכותיתא), שיש לדון אם לד שליש אפשר לשיטת תוס' בביאור הו"א של כותית.

יש לדון למה חילק אותם מחמת זה. לכאו', אינו כדי להודיע חילוק זה, שהוא פשוט לכל מי שקורא את הדינים. אז, לכאו', צריך לומר שחילוק כזה טוען שיתחלק– לא כדי להראות דבר, אלא רק מפני שהם חלוקים. ותחשב על זה.

קושיה שניה:

ל"ל מנה את חייבי הלאוויים עם אותו בבא של חייבי כרת. שניהם דומים– ששניהם אסורים בלאו– ורק יש הוספה לחייבי כרת. אז, היה לו למנות אותם בבבא אחת.

ראיה:

מביא תוס' ראיה שחיובי לאו וחיובי כרת יכולים להיות נכללים בתוך בבא אחת ממשנה במכות. שם, המשנה מונה כל חייבי מלקות, ומונה חייבי לאו עם חייבי כרת. רואים שיכולים להיות בבבא אחת.

לחייות:

נראה שיש לחלק. לפי מסקנת הגמ' שם (כג:), מי שלקה נפטר מחיוב כרת. אז, כיון שמשנה מזכיר ציורים שיש להם מלקות, הרי אין לאחד מהם כרת באותו ציור שבו משנה מזכיר (שבו יש ל מלקות), אלא בציור אחר. אז, אולי אין חיוב כרת מחלק כל כך. אבל, כאן, לא נגיס, בהכרח, בציור שלוקה, ואז יש לחלק על פי מה שבציור אחד חייב– בפועל– כרת. ותחשב.

כעין זה, יש לחלק שכאן)למקלת שיטות לקמן(אין חיוב מלקות בפועל. אז, אולי אין מה שמייחל אותם קורה. מה שמייחל אותם הוא החיוב מלקות. אבל, כאן, אין מלקות. כמו כן, יש לומר שאז מה שיש כרת הוא חילוק יותר חשוב, שלא רק עושה שנענש בעוד עונש, אלא עושה שנענש. ותחשב.

בענינים כזה, גם היה אפשר לחלק על פי ענין המשניות. אולי במשנה הלן בקנס, מה שחייב בזה כרת וחייב בזה מלקות הוא מחלק, אבל לא במשנה במלקות, שלן אם חייב מלקות. כמו כן, אולי במשנה הלן בחיוב מלקות, חיוב מלקות הוא למיון שמשווה ביותר. אבל, במה שלן בחיוב קנס, אין חיוב מלקות כל כך חשוב למות אותם. זה מסתבר. ותחשב.

תירוץ תוס':

תוס' ת' שהיה אפשר לשנות אותם בתוך בבא אחת, אבל רצה להעיר שחייבים קנס על חיובי כרת, אף שחייב כרת עליהם.)מעורר זה כיון שיש תנא שחולק בגמ', ופוטר כיון שחייב כרת עליו.(לא היה אפשר להעיר את זה אם היה קאי על בבא שלא היה כולו מדבר בליורים שחייב כרת.)לא כל כך פשוט לי ל"ל היה יכול לומר כן על ליור אחד. אולי היה מבלבל, שהיה נראה שקאי על כל הבבא.(מעניין שמשנה צריך כל כך להעיר כן. לכאו', מי שרואה את המשנה ידע שחייב כרת ואעפ"כ חייב קנס. מה שאומר אותו משנה כלל אינו כל כך קשה, שיש מי שלא חושב על המשנה כל כך או לא יודע הדינים, ואז להם טוב להעיר שיולא מזה חילוש ענין חיוב כרת וממון. אבל, יותר מחודש לומר שמחמת זה נחלקו הליורים לשני בבות.

יש להעיר שהיה אפשר לבאר בדברי תוס' שכאן רוצים לחלק אותם שיש הו"א לפטור בחייבי כרת, מחמת שחייב כרת, ואין אותו הו"א פוטר בחייבי לאוויס. צריך ביאור ל"ל אומר כן, אבל לא נראה שתוס' אומר כן. לשונו מוכיח שמכוון לומר שחילק אותם כדי להעיר עליו שאף שיש חיוב כרת, יש חיוב קנס.

ויש לדון למה, עדיין, לא סמך אותם, ולמה נתן בבא אחר באמצע. צריך לומר שאין ענין בסמיכות שלהם– אף שהם קצת דומים– כיון שלא עושה אותו יותר קטן. ותחשב. גם יש לומר שאילו היו נסמכים, היה עוד מבלבל, שהיינו חושבים על מקצת חייבי לאוויס שחייב כרת, אף שכ' אחריהם "הבא." גם יש לומר שיבלבל יותר, שלא יבינו בני אדם למה אינם

ביחד. לא יחשבו סתירה של תוס' מספיק. אבל, אם אחד בתחילה ואחד בסוף, לא יחשבו על זה כל כך, כיון שאינם כל כך קרובים.

כן נראה לי בהסבר של שקלא וטריא של תוס' הסתום הזה. אבל, גם אפשר שכוונת תוס' הוא לומר ש"חילקם לשנות...משום דבעי למיתני...," והוא שמבאר תוס' שחילק אותו לשלש בבות, להזכיר לין שלשתם בפני עצמם, ולא לשנים, משום דבעי למיתני, "אף על פי שחייב כרת," ולכן היה חייב לתת דבר באמצע, וממילא היו שלש כתות. ותחשב. שוב נראה לי כן מן לשון תוס'.)אבל עדיין יש לדון אם מה שאומר "לשנות חייבי לאוים" רצה לומר שלכך חילק אותם או רצה לומר, "במה ששנה...")[150]

ביאור תוס' ד"ה ועל אשת אחיו:

תוס' זה מבאר ביור של אשת אחיו)ואגבו, גם ביור של בתו(. יש שני חלקים לתוס' זה. חלק ראשון ידון למה אין זה ביור של ייבוס, וחלק שני ידון למה אין מחילה על הקנס.

150 [redacted]

[redacted]

חלק ראשון:

קושיית הירושלמי:

תוס' מביא ר"ח שמביא ירושלמי[151] שמקשה על ציור של אשת אחיו. יש מצווה שבתורה ליבם את אשת אחיו– אם אחיו מת בלי בנים, חייב ליקח את אשתו)או לחלוץ להו(. אז, קשה מהו הציור של אשת אחיו. אם אחיו קיים, זה אשת איש, וחייב עליו מיתה)ואז לא יהיה עליו קנס(. אם אחיו מת, תהיה יבמה שלו. אם היא יבמה שלו, יש שני בעיות. ראשון, אז אינו נכון שחייב כרת בביאה זו; להיפך ביאה זו מצווה היא. שני, אז לא יהיה חייב קנס, שטוב שיבעול אותה. דורשים ביבמות שאף יכול ליבם אותה בעל כרחה, ואז למה נקנס אותו על כך, כיון שיש לו זכות לעשות כן.[152]

151

[redacted]

152

[redacted]

תירוץ הירושלמי:

ירושלמי תי׳ שמיירי בציור שיש לו בנים או בנות. מצוות ייבום הוא רק אם אין בנים או בנות. אז, אינה יבמתה כאן, ועובר על איסור כרת. ואם תאמר איך אפשר שכבר יש לו בנים, כיון שבהכרח לא בא על אשתו, שהיא עדיין בתולה (שאל״ה, לא יתחייב קנסו). ויש לומר שהיה לו אשה אחרת (או שבעל אשה אחרת), וממנה הוליד בן או בת.

תירוצים אחרים:

תוס׳ כ׳ שהיה אפשר לתרץ שאחיו גירש אותה קודם מיתתו. אז, אין מצוות ייבום כשבא עליה, אבל יש עוד איסור אשת אח. כ״כ רש״י (מסתמא לתרץ לקושיה של הירושלמי).

נראה שגם אפשר לומר שכבר יבם לצרתה או שכבר חלץ לה או לצרתה. ועיין ביבמות, שחולקים שם אם יש שום ציור כזה שיש שבו חיוב כרת.

גם אפשר לומר שמשנה שלנו מדבר באשת אחיו מאמו, שאין מצוות ייבום בה.

אינו קשה ל״ל פי׳ ירושלמי כצדדים אלו, ש״חדא ועוד קתני,״ שאמר תי׳ אחד, אף שיש תי׳ אחרים.

חלק שני:

הקדמה:

יש שלש הקדמות לחלק זה:

1. בגמ׳ בסנהדרין (עד.) דורש שכל איסורי ערווה הם בכלל האיסורים שמצילים בנפשם– שהורגים מי שרץ לעשות העבירה, כדי שלא יעבור. מקשה גמ׳ ממשנה שלנו. משנה מחייב מי שבועל ערווה בקנס. אילו היינו מציל בנפשו, היה אינו כרודף, שכיון שחייב מיתה (ואף לא מיתת בית דין, אלא מיתת אדם), פטור מן הקנס.

מתרץ גמ׳ כמה תירוצים. אחד מהם הוא תי׳ של רב פפא. ר״פ תי׳ שמשנה שלנו)על כל פנים, סיפא של המשנה שלנו(לא מדבר במאנס אלא במפתה. כיון שהיא מחלה על הביאה, לא מגילים אותה במיתת המבקש לבעול אותה.

מה שתוס׳ מוציא מאותו גמ׳ הוא שמשנה שלנו הוא במפתה.

2. בדרך כלל, קנס הולך לאב. אבל, לפעמים, יש סיבה לחשוב)ואולי אף יש סיבה לפסוק(שאינו כן. יש שני יורים עיקרים של זה:

a. אם בא עליה כשהיתה ברשות אביה, ושוב יצאה מרשות אביה. יש ארבע יורים כזה:

i. אם אחר ביאה, בגרה: קנסה לעצמה.

ii. אם אחר ביאה, נשאת[153]: קנסה לעצמה.

iii. אם אחר ביאה, מת האב: קנסה לעצמה.

iv. אם אחר ביאה, נתארסה: קנסה לאביה.[154]

b. אם בא עליה כשכבר יצאה מרשות אביה.

i. אם כבר בגרה: אין קנס. דין זה פשוט– אין קנס לבוגרת.

ii. אם כבר נשאת: אין קנס.[155] דין זה פשוט– אין קנס לבעולה.

153

154

iii. אם כבר מת האב: קנס לה. כן יולא מגמ' כתובות)מ.(. לין כזה נדרש בכתובות)מג:(מ"והתנחלתם אותם," שמלמד ירושת עבדים, שממעט ירושת בנות.[156]

iv. אם כבר נתארסה: בזה, חולקים תנאים. יש שלש שיטות)לח.(:

1. רבי יוסי הגלילי סובר שאין קנס.[157]

2. משנה סובר שרבי עקיבא סובר שקנסה לעצמה.

3. ברייתא סובר שרבי עקיבא סובר שקנסה לאביה. [158]

3. מי שנתפתה מוחלת על מה שחייב לה, כל זמן שהיא הזוכה באותו חיוב. יש שלש מקורות לזה:

a. גמ' בכתובות)לט:(מנסה לבאר למה אין חיוב לער במפתה. מפרש שהיא מוחלת עליו.)תוס' פי' שאף שלא אמרה שיפטר בו, מסתבר שמוחלת מחמת תאוות ביאה.(נמצא שאילו היתה יכולה למחול)שאם רק דוחה מחמת שהממון הולך לאב, ולא לה(, היתה מחילתה פוטר לו.

155

156

157

158

לכאו', גם רואים מה היתה מחילתה פוטר)או על מה היינו מניחים שמחלה(, דהיינו רק על נער, שהרי בא לפרש משנה שמחייב על כל דבר חוץ מנער.)לריך ביאור למה יהיה הגדר כן.(אפשר לדחות שהיה אפשר לגמ' להקשות כן, אלא שהיה לו קושיה אחרת. גם יש לדחות שהגחת גמ' כאן)כלי שלא לומר כקושיית הגמ' שדוחה פשט זה(אינו שיכולה למחול על מה שהולך לאב, אלא שאין נער הולך לאב כשאר חיובים. לריך ביאור למה יחשוב כן. כמו כן, יש לומר שההו"א הוא שרק נער שלה הוא דבדר שיכולה למחול עליו אף שהולך לבעל. גם זה לריך ביאור.

b. גמ' בכתובות)מ.(אומר שביתומה האונס חייב והמפתה פטור. מגמ' יוצא שהסיבה שפטור באונס הוא שהחיוב הוא לה, והרי היא מחלה בפיתוי שלה. סתימות של המשנה משמע שהוא קאי על כל דבר– על חיוב היזק, חיוב בושת, וחיוב קנס– ואז יוצא שבפיתוי, כשאפשר לה למחול, פטור הבועל מכל דבר.

c. גמ' בכתובות)לב.(מנסה למצוא אפשרות שיהיה מלקות למי שבא על אחותו, למי שסובר שכשיש חיוב ממון וחיוב מלקות, משלם ולא לוקה. מתחילה אומר שנמצא באחותו בוגרת. מקשה שיש לה בושת ופגם. מתרץ שנמצא בשוטה. מקשה שעליין יש נער.[159] תי' שמיירי במפותה. מבאר שכיון שהגענו להכי[160], יכול להיות אף באחותו נערה, וביתומה ומפותה.

159 [redacted]

160 [redacted]

נמצא שאם יכולה למחול (כמו גבי יתומה מפותה), מוחלת על הכל. (לא מסתבר לומר שזה רק באותו שיטה, שהרי אין הכרח לגמ' לומר כן. אז, אם אומר כן, מסתבר שאומר כן מפני שאושב שהוא נכון.)

קושיית ר"י בר' אברהם:

מקשה ריבב"א שלרב פפא (שהזכרנו באות ראשון שבהקדמה), משנה שלנו הוא בפיתוי. אז, מקשה למה חייב בבא על אשת אחיו. בהכרח, נתארסה כבר. אז, לר"ע של משנה, יהיה הקנס לעצמה. כיון שהיא מפותה, תמחל על הקנס. אז, קשה למה חייב במשנה שלנו.[161]

מניח שכיון שהיא מוחלת, אין חיוב קנס. אין זה כל כך פשוט, שרק רואים שפוטר את חיוב שלו לה. יכולים לומר שיש סיבה שהיא תקבל את החיוב ויש סיבה שהאב יקבל את החיוב. אחרי שמחלה, מה שקורה אינו שאז פוטר, אלא מה שקורה הוא שהאב מקבל את החיוב. (יש לדון למה לא חייב, אז, לשניהם. אפשר לומר שחייב, אלא שנתינה לאשה פוטר אותו מחיוב לתת לאיש. גם יש לומר שתורה רק חייב באחת מהם, ובחר לחייב לתת לאשה. לפי שני, יש לדון אם נאמר כמו שכתבנו, שאולי כיון שקבע החיוב להיות לה, אם מחלה, הרי אין עוד חיוב. ויש לדון. יותר מזה, אם מחילתה עושה שאז אינו הולך נגד זכויות שלה, מחודש קלת שיש עליין קנס שילך לאב. צריך לומר שהם גם כן זכויות שלו. ותחשב.)

תירוץ תוס':

תוס' תי' שמשנה שלנו סובר כרבי עקיבא של בריי'. אז, הקנס הולך לאביה. לכן, לא יכולה למחול על הקנס. אז, אף מפתה את אשת אחיו חייב לשלם קנס.

נמצא, אז, שבתוך פרק אחד שכולו דן בענין אחד, יש מחלקת בין סתם משניות בענין שיטת ר"ע, אם סובר כר"ע של בריתא (שש סובר משנה שלנו) או כר"ע של בריי' (שכן סובר משנה לקמן). ויש לדחות שתוס' רק ר"ל שמשנה שלנו הוא תנא שסובר כשיטת ר"ע של

161

בריי'. כמו שמצאנו שיש בריי' שסובר שר"ע סובר כן– ואז רואים שהוא דבר שמסתבר קצת לומר– יש לומר שתנא של משנה שלנו סובר כן. אם כן, נמצא שברצאנו שיטה שלא ראינו כבר, לפי שיטת תנא של המשנה. גם ק"ק ל"ל יביא תנא של המשנה שיטת עצמו לקמן, ורק שני השיטות שחולקים עליו, רבי עקיבא וריה"ג. לא מסתבר לומר שסמך על משנה ראשונה, שגילה את שיטתו, שהרי גילה אותו באופן סתום מאד, שמי יקרא את המשנה ויחשוב על דיון גמ' בבהלרין שגורס הכרח שמשנה שלנו רק בפיתוי. ותחשב.

קושיית תוס':

מקשה תוס' קושיה אחרת. קושיה זו יהיה קשה לשני שיטות שברבי עקיבא. אז, לא נוכל לתרץ כמו שתרץ תוס' לעיל.

מקשה מסיפא של המשנה)בגמ' שלנו, הוא משנה אחרת[162](שמזכיר פטור גבי בתו, כיון שקיים ליה בדרבא מינא)שגם חייב מיתה, ואין אדם חייב מיתה וממון, אלא רק מיתה(. מניח שהסיבה שאומר במשנה היא הסיבה היחידית[163][164]. אז, קשה למה אין עוד סיבה לפטור מחמת המחילה. כאן, אב בוודאי זוכה. אז, בוודאי יכול אב למחול[165], ובוודאי מוחל, כיון שהוא הבועל.

162

163

164

165

ואם תאמר למה קושיה זו שייכת כלל לקושית ריבר"ל. לכאו', קושיה טובה היא, אבל לשון תוס' משמע שהיא המשך מקושיית ריבר"ל. לכאו', אף אם משנה שלנו היה רן באונס, היה אותו קושיה קשה, שסס הבועל הוא האב, ולכן מניחים שהאב מוחל. אפשר לומר שהוא רק המשך במה שסגנון הקושיה שווה, ששניהם מקשים ל"ל פטור מחמת מחילת המקבל. גם יש לומר שהיה אפשר להתרץ לקושיית תוס' לומר שמדברים באופן שאין קנס לאב, והוא כשהיא נתארסה כבר. אז, על זה מקשה שכיון שמשנה שלנו רן במפותה[166], יש לנו קושיה ממ"נ. אם תנא של המשנה סובר כר"ע של הבריי', קשה למה לא מוחל האב, כיון שהוא הבועל. אם סובר כר"ע של משנה, אז קושיית ריבר"ל חוזר, וקשה ל"ל מוחלת כיון שנתפתתה.

תירוץ ראשון– תי' ירושלמי:

ירושלמי תירץ שנמצא ליור של בתו כשבא עליה ושוב מת. אז, הקנס לא הולך לו, ואז לא יכול למחול. צריך לבאר את זה. לכאו', אב מחל כשבא עליה, וכבר חל המחילה. אז, מה שמת, ולא לו בא הקנס, לא ישנה כלום. צריך לומר שאם אין הקנס בא לו בפועל– רלה לומר, כשבית דין עושה אותו לחיוב ממון, לא לו עושים אותו לחיוב ממון– אינו יכול למחול. אבל, קשה, שכשמת האב, הקנס הולך לבתו. אז, קשה, שאם משנה שלנו בפיתוי, הבת תמחול. צריך לומר שכיון שלא היתה שלה בשעת ביאה לא מחלה. לכאו', זה מפני שרק מוחלת מפני הנאת ביאה. אין הנאת ביאה בזמן שיכולה למחול, ואז לא מחלה.

כמו"כ, ירושלמי עצמו מעורר)וכמו כן מעורר תוס'(שיכול להיות בכל ליור שילאה מרשות שלו אחר הביאה.

נמצא, אז, שמשנה שלנו הוא כשיטת ר"ע של הבריי'. אז, מובן למה אין מחילה באשת אחיו. משנה לקמן אין בו מחילה כיון שאב מת באמצע.

166

לכאו', על פי תי' ירושלמי גם היה אפשר להוקיס את המשנה בבא על אשת אחיו ומתה)או ילך לאב)עיין בגמ' לקמן שלן בזה(או ילך ליורשה, אם כבר בגרה והולידה בן או בת(.[167] אולי זהו כוונת תוס'.

תירוץ שני– תי' על פי ירושלמי:

תוס' כ' שירושלמי סובר שאין המפתה)באופן שיש מחילה(פטור על קנס, אלא רק על בושת ופגם. אם כן, בוודאי יהיה קנס במשנה שלנו במפותה.

אז, משנה שלנו יכול להיות אף לר"ע של המשנה. אף שהיא מפותה, ואז תמחול, חייב קנס, שמחילתה רק פוטר אותו מחיוב ממון, ולא מחיוב הקנס. משנה רק מחייב על חיוב קנס.

צריך לבאר למה יהיה כן. לכאו', יש שני אפשריות:

1. רק מוחלת על בושת ופגם, אבל לא מוחלת על הקנס. יש לדון למה זה יהיה. לכאו', לא פשוט למה מוחלת. נראה שני צדדים עיקריים. אפשר שמוחלת כדי לתת הנאה למי שנתן לה הנאה. גם אפשר שמוחלת כיון שיבוא עליה. לשניהם, יש לומר שסוברת שבקלת מחילה, תתקן את הבעיה.)זה יותר קל לצד שני.(עדיין צריך ביאור מהי"ת להגדיר כך)שמוחלת על בושת ופגם בדווקא(.

2. מוחלת על כולם, אבל מחילתה רק חל על בושת ופגם, אבל לא על קנס. כן נראה מלשון תוס'. לכאו', הביאור בזה יהיה שלא יכולה למחול על קנס, כיון שאינה כלל בעולם, שאף אין חיוב שלה בעולם.)אולי מוחלת על הממון, והממון

167

עומד לבוא בילה, או אולי מוחלת על החיוב, והחיוב כבר בעולם; אבל, שניס אלו לא נכונים בקנס.[168]

אפשר לומר שזה עושה שאז תמיד הקנס הולך לבת, בשני הציורים, ואין פטור מחמת מחילה. אבל, גם אפשר לומר שאז גם יכול ללכת לאב, ואין האב מוחל. אבל, זה תלוי באם כוונת ירושלמי הוא לומר שאין מחילה מהני או שאין מחילה. אם אין מחילה, אבל היה מחילה מהני, יש לדון איך נלמד מאשה, שיש לה הנאת בילה וזהו, למיש, שמוחל כדי שלא יצטרך לשלם.

קושיה על תירוץ שני:

מקשה תוס' שבבלי חולק על ירושלמי בזה. מוכיח כן ממקור השלישי שהבאנו באות שלישי של הקדמה שלנו. הערנו שכן משמע במקור שני, אבל במקור ראשון משמע נגד זה. אבל, אם משמע שהוא רק לצער, ואף לא לפגם ובושת. אז, ירושלמי גם לא סובר כן.

כיון שמקור שני הוא מן המשנה, פשוט שלא היה תוס' יכול להביא ראיה מן המקור השני, שאף ירושלמי צריך להסביר אותו. אז, צריך לומר שאפשר לדחות שאף שאונה אותו סתם, רק קאי על חיובי ממון, ולא על חיובי קנס. ותתשב.

ביאור תוס' ד"ה נערה אין קטנה לא:

קושית תוס':

גמ' מביק ממה שמשנה אומר, "אלו נערות שיש להן קנס" שרק לנערה יש קנס, אבל לא לקטנה.)באמת, הדיוק הוא שלאלו הנזכרים במשנה, רק יש קנס כשהן נערות, שהיה אפשר לומר שכוונת המשנה הוא לומר שלנערות אלו יש קנס, אבל לאחרים, יש קנס בלי נערות; אבל, לא מסתבר לומר שרק באלו יש חילוק בין נערות לבגרות. כמו כן, היה אפשר לומר

168

שבוגרות וקטנות יש להן קנס במקום אחר. אז, משנה אומר שלאלו נערות יש להן קנס, שרק ממעט נערות. אבל, גם זה לא מסתבר, כמו שמוכרח מן הקרא.(

יש לדון מהו המיעוט מ"נערה." אפשר שממעט כל שאינה נערה. זה כולל קטנה, שקטנה אינה נערה.)גם כולל בוגרת.(גם אפשר שממעט רק סוג אחד. מניח גמ' שאותו סוג הוא קטנה.)כן נראה, שלכאו', ענין של המיעוט הוא שהיה לו לומר מילה יותר טובה[169]. אילו היה בכל אשה, היה לו לומר "אשה." אבל, אם הוא רק בשני סוגים, איזה מילה יאמר להגיד שני הסוגים. ותחשב. ויש לחן, שהיה אפשר לומר שגמ' סובר שהיה לו לומר כל מה שיש לו דין זה, ולא רק לנקוט סוג אחד שיש לו אותו דין.(

מקשה תוס' שאולי לא אומר מילת נערה כדי למעט כל אשה שאינה נערה, אלא למעט סוג אחד של נשים, והן הבוגרות.)לגד שני, הקושיה הוא שאולי הכלל אחד שאינן בכלל דין זה הן הבוגרות, ולא הקטנות.(גם לקטנים יש דין זה, ומסתמא היה יכול לומר קטנים גם כן, אלא שאין סיבה לומר קטנים יותר מלומר נערות.[170]

יש להוסיף שמילת "נער" משמע גם קטנה.)אף אם אין הדרשה אומר לנו)עיין בביאורים שלנו על גמ'(שמילת "נער" משמע קטנה, קל לומר שאחרי שדורשים שכל "נער" מרבה קטנים, זה חוזר להיות משמעות שלו.(אז, לא כל כך קשה לומר שכשמשנה אומר "נערה" מכוון לרבות קטנה.[171]

169 [redacted]

170 [redacted]

171

לאיית תוס':

משנה בסנהדרין)סו:(מבאר דין של נערה המאורסה, ואז, כדי לבאר את המשנה, אף אנו נבאר את דין נערה המאורסה. בדר"כ, מי שעובר על איסור אשת איש חייב מיתת חנק. אבל, מי שעובר על איסור אשת איש של נערה מאורסה חייב סקילה, שהיא מיתה יותר חמורה. משנה אומר ש"הבא על נערה המאורסה[172] אינו חייב[173] עד שהיא נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה."

גמ' אומר שמשנה זה כשיטת רבי מאיר, שסובר שאין דין נערה מאורסה בקטנה מאורסה. מקשה מהיכי תיתי ש"נערה" בא למעט קטנה; אולי בא למעט בוגרת, אבל יש לקטנה דין של נערה מאורסה. תי' שם שהלימוד היה ממילת "עד שתהא."

נמצא, אז, שמילת "נערה" לא ממעט קטנה, אלא יכול למעט רק בוגרת.[174]

תירוץ תוס':

תוס' תי' שאין הכי נמי, מה שאומר המשנה "אלו נערות" אינו נגד שיטת רבנן. אלא, סומך הגמרא על מה שאומר סיפא של המשנה[175], שאומר ש"כל מקום שיש מכר אין קנס."

[redacted]

172

173

174 [redacted]

ואם תאמר אם כן למה גמ' שלנו מדייק ממשנה כאן. ויש לומר שגמ' לא מדייק מכאן, אלא כיון שיודעים שרבי מאיר הוא, זהו הביאור בדיוק של המשנה. במילים אחרים, כשב' משנה, "נערות," כוון לומר רק נערות ולא קטנות. יודעים כן כיון שיודעים שהמשנה הוא רבי מאיר.

גם אפשר שיש קצת משמעות לומר שממעט קטנה. אינו מוכרח, כמו שרואים מגמ' בסנהדרין, אבל גמ' לא דוחה אותו כאן, כיון שיודע שיש ראיה אחרת.

תירוצים אחרים:

אפשר שכיון שיש "נערה" שנאמר בש"ס כדי למעט קטנות, ולא רק למעט בוגרות, מסתבר שהתנא ימשיך באותו כלל, וש"נערה" יהיה משמע "נערה– ולא קטנה." ויש לדון, שאין מילת "נערה" הממעט)שאין "עד שתהא" מגבה על מיעוט שלו(, אלא יש מיעוט אחר, מ"עד שתהא." ותו"ת.)גם יש להעיר שאם נאמר שיש סדר לסדרי משניות, הרי משנה זו ראשון. אם אין סדר, לא נדע איזה קודם. ותתשב.(

גם אפשר לומר שיש לדייק ממה שאומר "נערות." לרבנן, היה לו לומר "קטנות," ורק ימעט בוגרות, כמו שנערה רק מיעט בוגרות. אבל, יותר טוב לומר "קטנות" כיון שיגבה נגד רבי מאיר. אז, ממה שלא אמר כן, יש להוכיח ששיטת רבנן היא. ע' למטה, שדחינו את זה קצת.

אבל, אז צריך לדחות גם ראיית תוס'. ויש לומר שהיה אפשר לתרץ כן, אלא שהיה לו תירוץ אחר, שהיה יותר טוב.)ויש לדון למה, אז, היה צריך לכתוב, "עד שתהא," כיון שיש יכולת לדייק בלי אותו לשון. אולי הוא דיוק יותר טוב או אולי הוא לשון נכון, לפי רבי מאיר. אז, אינו בא לגלות לנו את הדין, אלא מפני שכן הוא הדין.(

ויש לדון בזה. כשאומר "נערה," פשוט שיש שני סוגים– אחד גדול ממנה, ואחד קטן ממנה. אז, יש לומר שרק בא למעט אחד מהם. אבל, אילו אמר קטנה, לא היה פשוט שיש שני סוגים של נערה ובוגרת, שאולי יש רק אחד– גדול ממנה. אז, לא היה כל כך פשוט לומר שרק ממעטים אחד. יש לומר שלכן לא אמר המשנה קטנה, אף אם הוא כרבנן. ויש לדון בזה, שהערנו בהערות)ע"ש(שאף נערה נקראת קטנה. אז, לא נוכל למעט אלא בוגרת משם.

גם אפשר לומר שכאן לא מסתבר לומר שממעטים בוגרת, שפשוט שאין קנס זה לבוגרת, שהוא שייך לאב)כיון שהולך לאבן, וילוע שיוצאת מרשות שלו. אבל, בסנהדרין, יש לומר שממעט בוגרת, שאינו כל כך פשוט שאין דין זה נוגע בבוגרת. ותתשב.[176]

ביאור תוי"ט נערה נערה הנערה:

הקדמה:

גמ' מבאר מקור שיש קנס בכל בתת של המשנה. יש בזה שני חידושים– שיש קנס לחייבי לאווים, ושיש קנס לחייבי כרת. מקור ראשון של הגמ')על כל פנים, בהו"א שלו(הוא "נערה נערה הנערה." יש בזה שלש דרשות. אחד הוא לגופיה)שצריך להיות שבעל נערה(, ושאר הם מיותרים, ובאים לרבות ליורים של המשנה– אחד לחייבי לאווים ואחד לחייבי כרת.

176

פירוש ר"ת:

ר"ת מפרש ששלש הדרשות באים מקרא אחד. כ' "הנערה." היה אפשר לכתוב נערה, והיה אפשר לכתוב נער)עם קמץ תחת הרי"ש(. ממה שהוסיף ה"ה בתחילתו יש דרשה וממה שהוסיף ה"ה בסופו יש דרשה. אז, בין הכל יש שלש דרשות מאותו מילה.

קושיות תוס' על ר"ת:

קושיה ראשונה:

מקשה תוס' שאי אפשר לדרוש מה"ה מיותר שבסוף התיבה, שאין ה"ה בסוף התיבה. לא מספיק לתוס' לומר שאין ה"ה שם, שכנראה חושש שלא גרס ר"ת בתורה כמו שגרס תוס', ואז מוכיח כן ממה שרבנן מרבים קנס לקטנה ממה שאין ה"ה בסוף המילה.

ליחויים:

יש שני דרכים עיקריים לתות קושיה זו:

1. יש ה"ה בסוף הנערה. על זה, יש שני בעיות:

   1. הרי, בחומש לא כ' ה"ה. כנראה, זה לא כל כך קשה לתוס', שנחית לומר שלא גורס ר"ת כמותו.)כן נראה מסברה. מהיכי תיתי לתוס' שספר תורה שלו, ולא ספר תורה של ר"ת, נכון. אז, צריך להביא הוכחה לגי' שלו בתורה.(

2. מגמ' לקמן מוכרח שלא כ' ה"ה, שמזה מרבים רבנן קטנים. לתות את זה יש לומר:

   1. זה לא הולך כשיטת רבנן, אלא כשיטת רבי מאיר. לא נראה כן, ששס גמ' נותן סיבה אחרת למה הולך רבי מאיר על רבנן. אבל, עדיין אפשר לומר שמחמת זה מוכיח רבי מאיר איך לגרוס. מוזר מאד לומר כן, שיימצא שתורה כ' דרשה להגיד לנו איך לגרוס במילה אחרת. גם קשה, שאף אם היה נכון, יש סיבה אחרת למה כ' ה"ה, והוא כדי למעט)או

מפני שנתמעט(קטנה. ותחשב.)יש לדון, שכבר יש דרשה לזה, כמו שבארנו.(גם, כמובן, נמצא שמשנה שלנו הוא רק לשיטת רבי מאיר.)אבל, כבר הוא כשיטת רבי מאיר בענין אחד.(

2. זה הולך אף לשיטת רבנן:

1. אפשר לומר שכתוב ה"ה אבל כיון שדורשים ממנו דבר אחר, כאילו כ' בלי ה"ה. ואם תאמר מהיכי תיתי שדורשים ממנו דבר אחר, ולא מפרשים שכוונתו הוא נערה, ולא קטנה. ויש לומר שיותר מסתבר לרבנן לדרוש דין חייבי כריתות מן הה"ה מלדרוש דין קטנה מן הה"ה. ויש לדון.

2. ע' לקמן בתוס')או ע' בקרא(שמזכיר מילת נערה שני פעמים. אז, יש לומר שאחד כתוב עם ה"ה בסופו ואחד כתוב בלי ה"ה. ואם תאמר למה מניחים שמה שכ' בלי הה"ה דווקא. אולי אותו דין יותר מסתבר. כמו כן, מוכרח שאחד דווקא ואחד הוא לדרשה. אולי יותר קל לדרוש מה"ה שמוסיף מלדרוש מה"ה שמגרע. גם אפשר שמה שכתוב בלי ה"ה הוא ריבוי, ומה שכתוב עם ה"ה אינו אלא משמעות. במילים אחרים, נגיד ככה: יש מילה של נערה. אפשר להיות משמע שני דברים– נערה או נערה וקטנה. מן הסתם, משמע נערה. אבל, כיון שיש גילוי שאומר נערה וקטנה, כן אומר. אז, לא קשה שייכתב בלי ה"ה בסופו רק פעם אחת.)עדיין יש לדון למה מוסיפים בו ה"ה בלי צורך, ואז מזה יכולים לדרוש.(

3. אפשר לומר שכדי שלא יהיה נערה ממש, רק כ' שלא ייכתב "נערה." אפשר, אז, שלא צריכים שיכ', "נער," ומספיק אם כ', "הנערה." אז, דורשים דרשה אחת ממה שאמר אותו בדרך מוזר, שלא רק אמר "נער," ודורש ממה שלא אומר "הנער," שכיון שיש ה"ה בתחילתו, אין עוד צורך לה"ה בסופו, שבוודאי לא ממעט. יש לדון, שזה מניח שבא למעט, ואינו רק מפני שזהו סתם כתיבתו. גם אפשר לומר שדורשים ממה שאמר אותו בדרך יותר ארוך, וכיון שארוך ממנו בשני ענינים, דורשים ממנו שני דברים. אילו היה רולה

לרבות רק אחד, היה לו לכ' ריבוי אחר, שהוא מרובה רק בדרך אחד.

לפי זה, מה שמביא גמרא מ"נער" הוא רק ראיה לדין זה. ולריך לע' בלשון גמרא שם.

2. אין ה"ה בסוף הנערה, ולא מכוון ר"ח לדרוש מן הה"ה. יש שתי בעיות בזה:

1. לא נראה כן מלשון הר"ח. איני יודע מהו לשון הר"ח, אבל מסתמא לא נראה כן מלשונו.

2. קשה איך מוצא הר"ח ייתור, אם לא מן הה"ה.

ע' לקמן שנביא עוד תי'.

קושיה שניה:

כבר כ' מילה אחרת של "נערה." אז, לא צריך אחד מן השלש שמונה ר"ח לגופיה. במילים אחרים, ל"ל יהיה רש"י נכון. אז, אותו דרשה שהוסיף רש"י קשה לפי ר"ח.

ליחוייס:

נראה שהיה אפשר לומר)וזה גם יתרץ קושיה ראשונה(שכוונת ר"ח אינו ממש כמו שכ' תוס'. נראה שר"ח מפרש שיש שלש דרשות באותו קרא, שכ' ה"ה בתחילתו, וגם כ' המילה עצמה, וגם לא כתוב ה"ה בסופו)לא שכתוב, אלא שלא כתוב(. אחד לגופיה– מה שלא כתוב ה"ה הוא לגופיה, כמו שאומרים רבנן. שאר הם לדרשות. אז, כוונתו שווה לרש"י. כל הדרשות נמצאות שוות, אלא שחולקים על איזה דרשות מדבר גמ'.)אם אומר כן, משמע שמה שאין ה"ה נחשב דרשה, ולא שבלי ה"ה מילה אחרת הוא עם משמעות אחרת.(

אבל, לא נראה שאפשר לומר כן, כיון שסובר משנה שלנו כרבי מאיר. אז, אי אפשר שמשנה שלנו דורש כמו רבנן. אבל, עדיין אפשר, על כל פנים, לתרץ לקושייה ראשונה, לומר ששלש הדרשות הם מילת נערה, ה"ה שבתחילתו, ומה שאין ה"ה בסופו, שלרבי מאיר זה, באמת,

מוזר.)ואם תאמר הרי לא אמר ה"ה כיון שלא צריך. ויש לומר שיותר טוב לומר "נערה" עם ה' מלרום כמש"א רבי מאיר. אולי הוא מפני שהוא יותר בפירוש ואולי הוא מפני שנמצא שמה שאמר יש לו משמעות שאינה נכונה, ש"נער" משמע שקטנה בכלל דין זה. ותחשב.(

גם אפשר לתרץ שמה שכופל כאן "נערה" אינו מיותר. אף שכבר כ', ואינו מלמד לנו, אולי כיון שהוא בקרא חדש, יותר טוב להזכיר עוד על מי דנים. כעין זה, מצאנו בגמ' בנדרים שיש דברים שהם כמעט מיותרים, והם שם רק כדי שדברי התורה יהיו נראים יפה. ותו"ת.

ויש להוסיף שיש חלישות בקושיה זו של תוס'. אם, באמת, סובר ר"ח שיש שלש ריבויים מקרא זה– וכנראה, סובר כן– אז תוס' רק מקשה שנמצא שיהיה ארבע. לא מבאר שריבוי שלו אינו ריבוי, אלא מקשה שיש ארבע. צריך לומר שיש עוד דין לדרוש. אז, יכולים לומר שדורשים אותו מכפל מילת "נערה," ואז אין לתוס' קושיה. צריך לורם שתוס' סובר שבהכרח אין דין אחר ללמוד, ולריך לומר שאחד מאלו אינם דרשה. מוכיח מכאן ששל ר"ח אינו דשה, שהוא הכי מסתבר שלא לדרוש.)קשה לדון איזה הוא הכי מסתבר לדרוש כיון שלפי תוס', ר"ח ממש דורש כלוס, שבורא אות ודורש אותו.(

פירוש רש"י:

רש"י מפרש ששלשה הדרשות באים משני קראי. כ' נערה שני פעמים. זה שנים. במקום אחד שכ', הוסף בו ה"ה בתחילתו. זה דרשה השלישית. אז, נמצא שיש מילת נערה שהוא לגופיה, ויש מילה אחרת שהוא מיותר, ויש ה"ה מיותר שהוסף בו.

לשניהם, יש להעיר שה"ה בתחילת "הנערה" הוא, לכאו', נצרך, שלא דנים באב של איזה נערה שיש, אלא דנים באב של נערה מיוחדת, של הנערה שנאנסה. אפשר שזה פשוט, ואז לא לריך ה"ה להגיד כן. יש לדון בזה, שאולי לא בא הה"ה ללמד שהוא נכון, אלא מפני

שהוא נכון. יש מילים שיש בהם משמועת, וכשאותו משמעות נכונה, אומרים אותם מילים. ותחשב.[177]

אפשר לומר שהיה אפשר לקרא לכתוב, במקום "אביה" או "אבי הנערה," "אבי אנוסה." אולי, אז, לא היה צריך לכתוב ה"ה, כיון שלין זה נכון לכל אבי אנוסה.[178] ויש לדון למה יותר טוב לומר "אנוסה" מ"הנערה."

היה אפשר לומר פשט אחר, והוא שממה שאומר "נערה," ולא רק "אביה," יש שני דרשות. יש דרשה אחת שבא ממה שאמר לשון שהוא יותר ארוך, ויש דרשה אחרת שבא ממה שעל ידי זה, בטל הה"ה שבסוף "אביה.")אף שיש ה"ה אחר שבא במקומו, אולי זה ה"ה אחר, ועליין ביטל ה"ה.(כיון שה"ה הוא מיעוט, בדרך כלל, ביטול ה"ה עושה ריבוי. אז, יש שני דרשות שבאים ממה שאמר "הנערה."[179][180]

גם יש לומר שאילו היה אומר קרא, "לאב," היה לי. אז, דורשים ממה שבאר מי היא, וגם דורשים ממה שבאר כן ע"י אמירת "נערה," ולא "אביה." ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה בתולה בתולות הבתולות:

תוס' זה הוא דומה לתוס' שלפניו.

177

178

179

180

הקדמה:

כל אחר בביאור מקור למשנה שלנו הוא שורשים משלש הרשות של "הבתולות." זה מלמד שלש דברים– לימוד אחד הוא לגופיה)שצריך להיות נערה(, ושאר הם מרובים, ובאים לרבות ליורים של המשנה– אחד לחייבי לאוויס ואחד לחייבי כרת.

פי' ר"ח:

ר"ח פי' ששלש הרשות באים מקרא אחד. כ', "מוהר הבתולות." היה אפשר לכתוב "מוהר בתולה." מה שכ' ה"ה בתחילתו ומה שכתוב בלשון רבים הם שתי הרשות המוסיפים על עיקר כתיבת המילה.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שיש עוד מילה אחרת, והוא מילת "בתולה" אחרת, כמו שפי' רש"י. אז, לא צריך אחד מן הרשות של "הבתולות" לגופו.

אין זה כל כך פשוט. הולקים אם כתובה מלאו' או מרבנן. אם כתובה מלאו', אז אולי זהו "מוהר הבתולות."[181] אם לא, מוהר הבתולות הוא אונס.)לומדים כן מג"ש, שאף שם כ' בתולה.(

אבל, צריך ביאור למה אין ר"ח נכון, ולמה לא דורשים שלש הרשות מאותו קרא. בע"ה, לקמן נדון בזה, בשיטת רש"י.

181 [redacted]

פי ' רש"י:

רש"י מפרש שדורשים משלש פסוקים. כ' בתולה שני פעמים, ובאחד כ' ה"ה מיותר.

לכאו', קשה ל"ל דורשים גם ממה שמילת "הבתולות" הוא בלשון רבים, ולא בלשון יחיד. נראה שכיון שאומר ה"ה, אין זה מיותר, שאילו אמר "הבתולה," היה משמע של בתולה מיוחדת. אבל, זה לא נכון, שהוא של כל בתולה.)ויש לדון, שצריכה להיות נערה.(ואם תאמר אם כן ל"ל רק אמר, "מוהר בתולות," ונדרש ממנו. ויש לומר שאילו אמר כן, היינו דורשים שחייב מוהר של שני בתולות. אז, נדרוש שחיוב זה כפול חיוב בתולה. אם אותו חיוב הוא אונס, זה יהיה כפול חיוב אונס. אם אותו חיוב הוא כתובה, זה יהיה כפול חיוב כתובה. אבל, כיון שאומר "הבתולות," מחייב לו מה שחייב על כלל של בתולות באונס. אז, נמצא שהיה אפשר לו לומר "הבתולות" ו"בתולה." כיון שהשני יותר קצר, היה לו לומר השני, ודורשים ממה שאמר הראשון.

אבל, ע' בלשון רש"י, שלא נראה שסובר כן. כ', "ומלי למיכתב כמוהר בתולות." אז, משמע יותר מרש"י שיש שני אפשריות– בתולות או הבתולות, וממה שנקט השני, דורשים. אבל, צריך ביאור למה אין בתולה גם כן יכולת.

ביאור תוס' ד"ה וחד לאתויי חייבי לאוויס:

תוס' זה ידון בתירוצים של הגמ', ויש בו שני חלקים. חלק ראשון מבאר איך דורשים)למה לא צריכים עוד קראו, וחלק שני מקשה על אופן הדרשה.

חלק ראשון:

הקדמה:

לכל תירוצים של הגמ', יוצא שיש שני פסוקים מיותרים. דורשים אחד לרבות קנס לחייבי לאוויס, ואחד לרבות קנס לחייבי כרת.

קושיית ריב"ם:

ריב"ם מקשה ל"ל לריכים שלש פסוקים, שאם יש רק שניים, נאמר שאחד הוא לחייבי עשה ואחד הוא לחייבי לאו.

כמו כן, היה אפשר להקשות שאולי קרא אחד הוא לחייבי לאו שאין בו מלקות[182] או לחייבי לאו שאינו שווה בכל. ותחשב.

נראה שהיה אפשר לומר שאילו היה קרא אחד, לא היינו יודעים אם הוא לחייבי עשה או לחייבי לאו, שלכל אחד יש חומרא וקולא. יש קולא לחייבי לאו במה שהוא נדחה מפני עשה)מה שאין כן בחייבי עשה, שאינו נדחה בפני עשה(, ועוד שאינו דוחה לאו[183])מה שאין כן בעשה, שדוחה לאו(. יש חומרא בחייבי לאו שלוקים עליו)וגמ' בתחילת יבמות קורא ללאו יותר חמור מעשה(. בעשה, יש גם קולא וחומרא)הוא אותו דבר הפוך, כמובן(.

182

[redacted]

183

נראה שהוס' סובר שכיון שיודעים שחייבי לאו יותר חמור, כמש"ל גמ' ביבמות, היינו דורשים אחד על חייבי עשה. אבל, כמובן, צריך לדון בכל אותו הגמ', שהרי עשה דוחה לאו. והתשב על זה.[184]

גם אפשר לומר שאילו היה כ' קרא אחד לא היינו יודעים מה לרבות, כיון שלא היינו יודעים אם נרבה דבר החמור או דבר הקל. הרי, דבר הקל הוא יותר מצוי, ואז יותר צריך קנס. הוא גם יותר ראוי. אבל, דבר החמור הוא יותר חמור, וקנס עליו מונע מאיסור היותר חמור. אף שזה סברה טובה)ואיני יודע למה[185](, לא נראה שאפשר לומר כן, שאז רק יכתוב קרא אחד. לא נדע אם לדרוש אותו לדבר הכי קל או לדבר הכי חמור, ואז נרבה חיובי כרת מלקות ועשה לקנס.

גם אפשר שאילו היה רק פסוק אחד, היינו מרבים חייבי לאוויס, שהס יותר ראוויס. גמ' לקמן)מ.(מקשה לל"ל שיבוא עשה)של "לו תהיה"(וילחה לאו)של כל חיוב לאו(. אומר שהוא מפני שאין צורך לדחייה, שיכולה למאן. אז, נמצא שאס לא מאנה, ראוייה היא לישא

184 [redacted]

185 [redacted]

לו.)ויש לדון בזה, שאולי יש חיוב עלה למאן, כדי שלא תעבור. ותחשב.(אז, אולי יותר קל לרבות חיוב לאו.[186]

תי' תוס':

תוס' תי' שדרשת הפסוקים לא רק מחדש דינים, אלא– מחמת הדינים שמחדשים– גם רוחים דרשות. הו"א של גמ' היה לדרוש מ"לו תהיה לאשה" שצריכה להיות ראוייה לו. כיון שיש קרא שמרבה אף ליור אחד שהיא ראוייה לו, לא יכולים לדרוש את הפסוק כזה, וממילא מרבים כל שהיו נתמעטים, דהיינו חייבי עשה וחייבי לאו. אבל, עדיין יש דרך אחר לקרוא את הפסוק. אפשר שאומר שדין זה הוא רק בנשים שהם אפשרים לו, דהיינו נשים שבהם חל קידושין שלו. אז, ממעטים חייבי כרת, שאין תפיסת קידושין למי שחייבים כרת על בילאה עמה. אז, צריך עוד קרא לדחות קרילאה זו.

אז, במילים אחרים, תוס' תי' שצריך רק קרא אחד לחייבי עשה וחייבי לאו, שכיון שאחד נתרבה, רואים שלא לדרוש את המיעוט שהוא מיעוט שווה לשניהם. [187]

186

187

יש לדון בזה, שריבוי אחד, לכאו', לא מוכרח לרבות האחר, שהיה אפשר לומר שיש שני פסוקים שאומרים שני דברים שמתנגדים זה לזה, ואז צריכים לעשות פשרה ביניהם, ולומר שלפעמים הוא כן ולפעמים הוא כן, כמו שמצאנו במנחות)סה:(ובכמה מקומות.)יש להעיר שאם דרשת הקרא אינו מחמת ייתור, אלא מחמת משמעות, יש לומר שמוכיחים שאין זה המשמעות שלו, שאין זה נכון. אז, אין עוד סיבה לדרוש. ותו"ת.

נראה שיותר מסתבר שלא לדרוש, ושלא לעשות פשרה, אלא שלפעמים מוכרחים אנו לדרוש את הפסוקים כן. במילים אחרים, אם דורשים ממשמעות פשוטה, אז מוכרחים לדרוש. אז, אם יש סתירה באותו משמעויות, צריך לומר שלפעמים הוא כן ולפעמים הוא כן. אבל, בלי זה, נניח כדרשה היותר חזקה לכל, ולא נדרוש את הדרשה היותר חלושה להתנגד לו כלל.

גם יש להעיר שיש לדון מהו המיעוט של האסורים לישא. נראה שיש שני צדדים– אולי הוא דרשה חלוקה, דהיינו שדורשים ש"תהיה לאשה" משמע שצריכה להיות מותרת להיות לו לאשה[188], ואולי הוא אותו דרשה, אלא שאומרים שמניחים)או שהיה ראוי להיות(שלא יוכל אדם לחטוא, שאדם הכי שלם יעשה שכמעט אי אפשר לו לעבור. אז, אף דבר שהוא עבירה נקרא אי אפשר, כמו דבר שלא חל בו קידושין.

לשני, לא כל כך פשוט שאם נמעט חייבי עשה נמעט חייבי לאו עמו. היה אפשר לומר שאין עשה כל כך חמור, ואז יותר קל לבני אדם לעבור על עשה. אז, יותר קשה לומר עליו שאי אפשר לו לעשות אותו. אולי רק מפני זה מרבים לחייבי עשה, ואז אולי לא נרבה לחייבי לאו. ותתשב.

לכאו', תוס' מניח שהדרשה משמיע לנו שלא צריך יכולת לישא כדי לחייב קנס. היה אפשר לומר שהדרשה משמיע לנו שישא אותה.)אף שאין זה הדין למסקנה, אולי זה רק מפני שגם דורשים לחייב חיובי כרת, ושם מחודש לומר שצריך לישא אותה, ושהתורה משנה את הדין לעשות שקידושין חלים כאן.(אז, קשה מהיכי תיתי, אילו היה קרא אחד, שקרא לא מתיר

188

נישואין, ואז צריכים קרא לחיוב עשה וחיוב לאו. צריך לומר שלא מסתבר לו שקרא יהיר בילה כזה)אולי מפני שאז חוטא נשכר(. ותחשב.

הוספת בילור:

מוסיף תוס' לבאר שכמו כן אם רוב חייבי לאוויס אין בהם תפיסת קידושין, כמו שסובר רבי עקיבא, יהיה אותו דרשה נכונה. נדרש קרא אחד לרבות אותם חייבי עשה)או חייבי לאו, אם יש[189](שיש בהם תפיסת קידושין, ואז רואים שקרא לא מכוון למעט כל שיש בהם איסור. כתוב דרשה אחרת, ואז מרבים שאר חייבי לאו ועשה, ואז יודעים שאין קרא מכוון למעט כל שאין בהם תפיסת קידושין.

ממה שצריכים שני פסוקים, נמצא שתוס' חושש שנחלק בתוך חייבי עשה ולאו, שאילו כ' רק קרא אחד היינו רק מרבים מקצת חייבי עשה. אז, בקושייתו, לא היה לו להקשות רק מחייבי עשה,[190] אלא אף לחלק בתוך חייבי עשה. אפשר שאין הכי נמי, כן סבר, אבל לא היה צריך לבאר כל זה. גם אפשר לומר שרק כאן, שיש חילוק ביניהם לענין תפיסת קידושין יש סברה לחלק, ורק אז היינו דורשים רק למין אחד של חייבי כרת. גם ש לומר שרק אחר שחידש שהדרשות דוחים דרשות, ולא דוחים דינים, מסתבר לו לחלק, שבוודאי יש שני דרשות שאפשרים.)ואם תאמר אם כן נמצא בדינים של חילוק בין עשה לעשה. וי"ל שזה אפשר. מה שלא הניח תוס' לעיל כן הוא שלא נניח כן בלי קרא שאומר כן. אבל, אילו היה רק קרא אחד, היה קרא אומר כן, ואז נניח כן.(

היה אפשר להעיר שיש תנא אחר, ולא באר תוס' את שיטתו. לכאו', רבי יהושע סובר שקידושין חלים לכל חוץ מלחייבי מיתה, שהרי סובר שרק מאלו יש ממזרות. אז, קשה למה

189

190

צריכים שני פסוקים, שהרי אין קנס לחייבי מיתה. אינו קשה לומר שהולך על המשנה, שיש תנאים שהולקים. אבל, לא צריכים זה, שתוס' לקמן יביא ראיות לומר שאף שרבי יהושע סובר שאין ממזר אלא מחיוב מיתה, סובר שאין תפיסת קידושין על חיוב כרת. אז, סובר כתנא שהולך על רבי עקיבא לענין זה, ואין צורך לדון בשיטתו בממזרות בבילור המשנה.

חלק שני:

הקדמה:

יוצא מן הגמ', לכל תירוצים של הגמ', שכיון שכ', "לו תהיה לאשה," יש סיבה לחשוב שצריכה להיות ראוייה להיות לו לאשה. אבל, כיון שדורשים)מאיזה שהי דרשות שיש(, יודעים שאין זה נכון, ולא צריכה להיות ראוייה להיות לו לאשה כלל.

קושיית תוס':

תוס' מקשה למה כתב, "לו תהיה לאשה." אילו לא כתב כן, לא היינו צריכים הדרשות לבאר שלא ממעט. אז, נמצא שהיינו מרוויחים שלש דרשות– שני הדרשות שמוציאים ממנו, והוא עצמו. אז, קשה למה כתב אותו כלל.[191]

ויש להעיר שכשמצאנו קושיה כזה, לא רק מקשה שאז הדרך שבו גילה אינו דרך הכי טוב. אלא, כיון שמניחים שתורה לא יבחור דרך שאינו הכי טוב, מגלה לנו שלא לדרוש כמו שאומר גמ'– שאילו כן, נמצא שנקט דרשה שאינה באופן הכי טוב. ותו"ת.

נראה שמקושיית תוס' רואים דבר יסודי בענין דרשת "לו תהיה לאשה." אילו היתה דרשת גמ' מדין של הפסוק– דהיינו שפסוק אומר שצריך לישא אותה, ואז אם אינו ראוי לאותו

191

דין, לא יהיה לו כל דין של הפסוק– אז לא קשה למה צריך לומר "לו תהיה לאשה," שצריך לומר כן כדי להגיד שצריך לישא אותה. אבל, צריך לומר שתוס' סובר שדורשים מאופן שאומר כן, שמילת "לו תהיה לאשה" משמע כן יותר מאילו היה כתוב, למשל, "ישא אותה."[192] בע"ה, בביאורים על גמ' נבאר קושיית גמ'.

תי' תוס':

תוס' תירץ שצריך לכתוב "לו תהיה לאשה" לדרשה אחרת. אז, אי אפשר להשמיט אותו, ועמו להשמיט שני הדרשות, שאז לא נדע אותו דרשה אחרת.

ואם תאמר אם דורשים אותו לדרשה אחרת, איך נדרוש שצריכה להיות רצוייה לישא לו.)כמובן, קושיה זו תלויה על מהו, באמת, הדרשה.(ויש לומר שאילו לא היה לנו פסוקים למעט מהו"ל זה, היינו דורשים הו"ל זה במקום דרשה שדורשים למסקנה)מסתמא, זה יותר מסתבר או יותר נשמע מן הלשון(. תוס' רק בא לבאר למה, כיון שלא דורשים ממנו אותו הו"ל, נכתב. ותו"ת.

ביאור תוד"ה אייתרו להו:

ביאור תוס':

תוס' מבאר מסקנה של הגמ'. נמצא שיש שם פסוקים, שלש באונס ושלש בפיתוי. אחד מן השלש האלו ואחד מן השלש האלו נדרש לדינו. אחד מן השנים הנשארים האלו ואחד מן השנים הנשארים האלו נדרש לדין אחר. אז, נשאר אחד מכל סוג, לדרוש לחייב קנס על האסורים.

יש להעיר שהשלש של פיתוי כתובים בתוך קרא שמדמה פיתוי לאונס. כ' שפיתוי משלש כמוהר הבתולות– מוהר הבתולות הוא אונס– ומאותו מילה של בתולות דורשים. אז, היה

192

אפשר לומר ששני הפסוקים הם באונס, כמו שהעתנו לעיל. אבל, תוס' לא מפרש כן. לריך לומר שכיון שכ' גבי פיתוי)והוא רק דרשה, ואינו כ"כ פשטות הקרא(דורשים אותו לענין פיתוי.

קושיית תוס':

הקשה תוס' שנדרוש שני הפסוקים לחייב קנס לחייבי לאו, אחד לחייב קנס פיתוי ואחד לחייב קנס אונס.

תי' תוס':

תי' תוס' שלא צריכים קרא לכל אחד, שכבר יש ג"ש.

ואם תאמר אילו לא ידע תוס' שהיה גזירה שווה, היה לו להקשות קושיה אחרת, והוא שאף אם היינו דרושים אחד לחיוב כרת ואחד לחיוב לאו, איך נדע ללמוד זה מזה, שנדע חיוב לאו באחד וחיוב אונס באחר. אולי אין הכי נמי, היה אפשר לו להקשות כן, ונקט מה שהיינו עושים.

אבל, יותר נראה שבקושיה שלו ידע על ג"ש, שגמ' כבר הזכיר אותו. אז, נראה שמקשה מהיכי תיתי שלא לדרוש כמו שאומר, ולומר שמה שאף שנדרש מג"ש טרח וכ' לו קרא. על זה מתרץ שכיון שיש ג"ש, לחוק לומר שכתבו קרא– טירחא הוא– ולכן יותר מסתבר שלא לומר כן, אלא לדרוש ממנו. ותתשב.)נראה שאולי סבר שאף שאומר גמ'"נ שדורשים, ולא אומרים שמילתא שאיתא בקל וחומר טרח וכ' ליה קרא, זה רק מפני שקל וחומר הוא הוכחה יותר טובה, בענינים, מגזרה שווה. אף שקל וחומר לא נ' כתוב בפירוש, אי אפשר שישכח, שנדרש אותו עוד מסברה שלנו. אבל, אפשר לשכוח גזירה שווה, ואז קל לומר שחשש תורה לזה וכתב אותו. אז, תוס' דוחה זה ואומר שלא אומרים שטרח וכ' אותו קרא, על כל פנים אם יש מה לדרוש ממנו.(

ביאור תוס[193]' ד"ה ולאפוקי מהאי תנא:

הקדמה:

גמ' מבאר שמשנה שלנו מוציא מתנא אחר. מביא משנה שבו חולקים תנאים אם חייבי לאוויס נתמעטו מקנס או רק חייבי כרת. אבל, שניהם חולקים על משנה שלנו, וסוברים שאין קנס לחייבי לאוויס.

קושיית תוס':

תוס' מקשה שגמ' משתמש בלשון יחיד, ואומר שמשנה בא לאפוקי מתנא. שני התנאים שנזכרים בבריי' חולקים על משנה שלנו; אז, משנה בא לאפוקי מתנאים. אז, קשה מה היה כוונת הגמ'; למה אמר "תנא" בלשון יחיד.

תי' תוס':

תוס' תי' שהתנא שבא למעט ממנו אינו אף אחד מן התנאים שמוזכרים בבריי'. אלא, הוא התנא של הבריי'.

לא מבאר תוס' במה בא לאפוקי מתנא של הבריי'. לכאו', מי שקונה את הבריי' רק מגלה שיש שני שיטות אלו. אף מצה שלנו מסכים לזה, שאין לנו סיבה להשוב שסובר שאין שני שיטות אלו.[194])נוכל לומר שרלה לומר שמוציא משני שיטות אלו שהזכיר תנא. אבל, לא משמע כן מלשון שלו.(

193

194

אפשר שממה שתנא של בריי' רק מזכיר שני לדיס אלו, ולא מזכיר תנא אחר, רואים שתנא של בריי' חולק על משנה שלנו. תנא של בריי' לא יודע מהו הדין– הוא שנוי במחלקת– אבל יודע שאינו כתנא של משנה שלנו.[195]

גם אפשר שיש לדייק מלשון הברייי'. בריי' לא אומר: "שמעון התימני אומר, "ולו תהיה לאשה"–אשה שיש בה הויה. רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה," אלא אומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." אז, תנא של משנה אומר ככה: יש קרא שדורשים, והוא "לו תהיה לאשה." חולקים מה דורשים ממנה. אבל, תנא של משנה סובר שלא דורשים מאותו קרא כלל. אז, צריך לומר שמשנה חולק על הבריי'.

לא נראה ק, שאף תנא של משנה מודה, לפי תוס'[196][197], שדורשים מ"לו תהיה לאשה." אז, היה אפשר לומר שמשנה מביא קרא, ומזכיר שני דרשות שבו. אז, לקיים לד זה, צריך לומר

[195]

שלא מסתבר לומר שברייי' מסודר על פי קרא. במילים אחריס, אם נאמר כתנא של משנה שלנו, צריך לומר שתנא מביא קרא, ומבאר דרשות של הקרא. אולי זה לא מסתבר, אלא משנה בא לבאר לין קנס, ומבאר מי חייב בקנס. מבאר שיש קרא שיש בו דרשה לענין זה, ואז מביא השיטות בקרא זה. אז, זה נגד שיטת משנה שלנו.

אבל, כיון שאומריס שהבאת הקרא מיוסד על ידיעת שיטת התנאיס, אינו כל כך מוכרח לומר כמו שכתבו. אילו היה הבאת הפסוק רק מיוסד על הוכחה מן הקרא עצמו, רואיס מה סובר תנא עצמו. אבל, אם בא מדרשות שיודעיס מתנאיס אחריס, יכוליס לומר שידע שני דרשות אלו– וידע שיש חולקיס שלא רצה להזכיר– וסבר שהדרך הכי טוב להזכיר הוא להביא קרא ושוב לפרש שני הדרשות עליו. ויש לחון, שאולי מסתבר לתוס' שאין זה הדרך הכי טוב.[198]

196 [redacted]

197

198

יש להעיר שאף אם מוציא מתנא של הברייא, קשה למה לא אומר לשון רבים, שהוא מוציא משלש תנאים, אז, שהוא מוציא מתנא של ברייא ומר"ש ור"ש. אולי גמ' מחדש שמוציא מתנא של ברייא, אבל מה שמוציא מר"ש ור"ש הוא פשוט, ולא מזכיר את זה.)ולא"ת למה מזכיר שהוא מוציא מרנבה"ק. וי"ל שלא כל כך פשוט, כיון שאינו מדבר בציור זה. גם יש לומר שהיה אפרש לומר שיש לחלק בין שם לכאן כיון שכאן כ', "הנערה" וכדומה, כמו שכ' תוס'.(

תי' אחר:

היה אפשר לומר שבאמת כוונת הגמ' הוא לומר, "לאפוקי מהני תנאים." אף שאומר לשון יחיד, אותו לשון לאו דווקא הוא.)אולי יש להוסיף שאומר כן אגב גמ' לקמן, שיאמר, "לאפוקי מהאי תנא," כיון ששם קאי על תנא אחד. ויש להעיר שזה יותר טוב לפי הפשט שאומר רש"י שם, ולא לפי הפשט שאומר תוס'. לפי רש"י, זה ממש המשך של גמ' שלנו– גמ' אומר שמשנה הוא לאפוקי מזה, וגם אומר שהוא לאפוקי מזה. אבל, תוס' שם פי' שלא קאי על המשנה שלנו כלל, אלא קאי על מימרא של אמורא, ואומר שהוא מוציא משיטת תנא. אז, אינו כ"כ מסתדר שיאמר זה אגב זה. ותו"ת.(

כמובן, דחוק לומר כן. אבל, יש להעיר שמאאנו היפך של זה בב"ב, שבפרק יש נוחלין דן אם קוראים אדם)ופסוק(לבן אחד בלשון רבים.)אבל, יש לחלק, שאולי שם קורא לו בלשון רבים להחשיב אותו, או מפני שרבים)בע"ה(יצאו ממנו. אין סברות אלו שייכים להיפך כלל.(גם יש להעיר למה שאומר ה', "אנכי ה' אלקיך," כשהיה מדבר לבני ישראל. אבל, להיפך, גמ' לומד מזה פתחון פה לבני ישראל לומר שלא להם מצווה.)באמת, צריך לבאר אותו גמ', שנמנה למצווה, ואז צריך לומר שכל בנ"י מצווה. היה אפשר לומר שמשנה רק טען שבני ישראל טעו בזה, ואז כל חטא שיחטאו אינו כל כך גדול.(

גם היה אפשר לשנות את הגירסא. היה אפשר לגרוס, "לאפוקי מהני תנאים," וגם אפשר לשנות לומר, "לאפוקי מהא דתנא," או כדומה. ותו"ת.

נראה שגם נוכל לומר שלא קאי על המשנה. אלא, קאי על מה שאמר גמ' לעיל)הדרשות(, ואמר שמוציאים מתנא זה שחולק על דין לאו ודין כרת. אז, צריך לומר שלא דורש "הנערה" כלל. אבל, תנא שרק ממעט אחד לא חולק על מש"כ. אולי הוא שמודה במקצת, שדורש קרא אחד, או שדורש שניהם)וסבר שמילתא דאתיא בג"ש טרח וכ' לו, ולא דורשים ממנו(. לא נראה כן, שגמ' אומר "ולאפוקי מרנבה"ק," ושם אין לנו הוכחה שלא דורש פסוקים אלו. ויש לדון, שיש לפרש אותו "לאפוקי" על המשנה. דחוק, אז, למה לא הזכיר ר"ש אחר. יותר נראה לפרש, לגד זה, שצריך לומר כתוס' לקמן, שמביא פשט אחר בביאור מילת "לאפוקי." ותתשב.

ביאור תוס' ד"ה ולר"ע לאמר[199]:

הקדמה:

גמ' מביא מחלקת בין ר' שמעון בן מנסיא ושמעון התימני בדרשת "לו תהיה לאשה." בע"ה, נרחיב על הביאור בביאורים שלנו על הגמ', אבל נמצא ששמעון התימני אומר גדר של "אשה שיש בה הוויה," דהיי' אשה שיש בה תפיסת קידושין לו, ורשב"מ אומר גדר של "אשה הראוייה לקיימו," דהיי' אשה שמותרת לו.)יש להזכיר דיון פשוט שיש לדון כאן: אם שמעון ושמעון אומרים הגדרות חלוקות או דרשות חלוקות. לגד שני, יש לדון אם כוונת לשונם לומר החילוק שבדרשות או שבהגדרות, שיוצאים מן הדרשות.(

גמ' מנסה להבין מה הוא החילוק ביניהם. מבאר שאם קי' תופסים בחיי"ל, שם יש חילוק ביניהם. אבל, לר"ע, שאם יש איסור, אין ק' תופסים, לכאו', אין חילוק ביניהם.

צריך לפרש למה רוצה גמ' שיהיה חילוק בין שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא לפי רבי עקיבא.

נראה שיש ארבע מהלכים עיקריים:

199

1. מוכיח שאחד מן התנאים)שמעון או שמעון(חולקים עליו.

איך מוכיח כן:

1. מי שאמר דבריו אחרון לא היה לו לומר כלום, שאין חילוק.

2. מי שאמר דבריו אחרון היה לו להעיר שאין חילוק לדין.

2. מוכיח ששמעון התימני חולק עליו.

איך מוכיח כן:

1. אמר דבריו אחרון. אז, הוא שווה ל1.

לכל זה, קשה לכ"ח ששמעון התימני לא בא אחרון, ואז לא ידע מה אמר רבי שמעון בן מנסיא. אם הראיה הוא ממה שאמר תנא של הברייי' בשיטה שלו, אולי אינו קשה. גי"ל שיודעים שבמציאות בא אחרון.[200]

3. מוכיח שרבי שמעון בן מנסיא חולק עליו.

איך מוכיח כן:

1. אמר דבריו אחרון. אז, הוא שווה ל1.

לכל זה, קשה לכ"ח ששמעון התימני בא אחרון, ואז לא ידע רבי שמעון בן מנסיא מה אמר. אם הראיה הוא ממה שאמר תנא של הברייי' בשיטה שלו, אולי אינו קשה. גי"ל שיודעים במציאות שבא אחרון.[202201]

200

4. מוכיח שתנא של הברייי' חולק עליו.

1. כיון שאין מחלקת, לא היה לו להגיד דברי שניהם.

2. כיון שרק חולקים איך לדרוש, היה לו לפרש כן.

ואם תאמר ל"ל נאמר שמשמעות איכא בינייהו כמו בכמה מקומות אחרים. ויש לומר שרק אביי אומר כן, בדרך כלל, אבל אמוראים אחרים מוציאים חילוק. גם יש לומר שדחוק לומר כן, ורולה שלא לדחוק.)אם נאמר שלשונם לא מוכיח דרשה שלהם, אלא הגדרה שלהם, יש לומר שאילו משמעות דורשים איכא בינייהו, היה להם לפרש את הדרשה שהלם. אבל, רש"י כ' שחולקים בדרשה, ולשונם אומרים איך לדרוש.([203]

קושיית תוס':

תוס' מעורר שכבר פשוט לגמ' ששמעון התימני חולק על רבי עקיבא, שהרי חולק בפירוש ביבמות. אז, בוודאי אי אפשר לומר כלל שני, שהרי אין צורך להוכיח כן, ולאשון, שיש לומר ששמעון התימני הוא תנא אחרון.)אבל, יש לומר שתוס' ידע שאין זה נכון.(גם אפשר שבזה מוכיח נגד לד רביעי, שאז יש נפק"מ בין מה שאומרים. אז, יש צורך לתנא להזכיר

201

202

203

[redacted]

אותם. זה מניח שמובן שיטת שמעון התימני, וגם מובן שמילים שאומר תנא של הבריי' הם לפי שמעון התימני. במילים אחרים, כשאומר תנא של הבריי' שלשמעון התימני הוא רק במקום שאין תפ"ק, אפשר להיות שהוא מקום שאין תפ"ק לשמעון, ואפשר להיות שהוא במקום שאין תפ"ק לתנא. נלטרך לומר שמובן שהוא הראשון.)אם נאמר שהתנא מבאר דרשות שלהם, יותר קל לומר כן, שאולי יותר קל להבין שזהו מה שתנא עושה, וממילא, יובן כוונת דבר שמעון התימני.(

תי' תוס':

ת' שיש, עדיין, לדון לפי רשב"ם. עכשיו, מפרש תוס' למה צריך להיות שיש חילוק ביניהם– הוא מפני שרשב"מ אמר לשון חלוק משל שמעון התימני.

יש לדון אם כוונת תוס' הוא שקושיית גמ' הוא להוכיח שרשב"מ לא סובר כר"ע, ממה שאמר אותו לשון, או להוכיח שהתנא סבר)שלשיטת תוס', תנא של הבריי' הוא תנא חשוב, עד כדי שמשנה בא לאפוקי ממנו. עיין לעיל, שדנינו בזה.(נגד ר"ע, ממה שאמר דברי רשב"מ בלשון זה.)עי' בתוס' לקמן, שמשמע כלל ראשון.(

מרש"י ותוס' נראה שמקשים שהיה לו לומר, בדברי רבי שמעון בן מנסיא, שהוא שאין בה הוויה.)לכאו', זה משמע כלל שלישי, וכן כ' רש"י בפי'.(יש לדון מה יעשה:

1. לא יאמר כלום. למה לא:

   1. לא יבין לחלוק, שהמילים, לו, הם נכונים. זה מניח שלא ידע שיטת שמעון התימני.

   2. לא יחלוק על מילים כשמולה להם, אף שיודע שכוונת התנא הוא לחלוק עליו.

   שני לדרים אלו מניחים ששמעון התימני אמר אותם מילים ממש, ולא אמר הגדרה של חיובי כרת, אלא שתנא של המשנה אמר מילים אלו.

3. אם מחלקתם הוא איך דורשים, אז אין נפק"מ לפי רבי שמעון בן מנסיא, ולא היה לו לגלות דעתו.

יש להעיר שאם יש איזה נפק"מ לענין דרשות, יש לומר שרבי שמעון בן מנסיא רואה לגלות דעתו, שמה שאומר שמעון התימני אינו נכון, שדורש דבר באופן שלא נכון.

2. יכפול אותם מילים, ויפרש על מי אין הוויה. ואם תאמר למה יכפול אותם מילים. וי"ל שהוא כדי ללמות לשמעון התימני. ואם תאמר למה רואים זה. ויש לומר שממעט מחלקת.)ואם תאמר הרי יש, אז, מה' חדש– מתי אין קי' תופסים. ויש לומר שכבר חול' תנאים בזה. גי"ל שיאמר אותו לשון אגב מש"א שמעון התימני. יש להעיר שיש לדון אם דנים איזה לשון יאמר רבי שמעון בן מנסיא או איזה לשון יאמר ת"ק כשדן בשיטת רבי שמעון בן מנסיא. והתשב.

יש להעיר שמרש"י נראה שחולקים בדרשה)ושכן אומרים לשונם(. תוס' לא אומר כן בפירוש, ואז אולי אין רש"י ותוס' אומרים אותו דבר.

נראה שאפשר, לתוס', לומר כלל רביעי, ולומר שכיון שתנא של הבריי' סובר כר"ע, וידוע ששמעון התימני לא סובר כר"ע, נמצא המחלקת בדבריו אילו היה אומר "אין בו הוויה" בשניהם. אז, היה לו לומר כן, כדי להשוות את המילים שלהם. זה מניח שידוע שיטת התנא וידוע שיטת שמעון התימני.

אבל, ע' בתוס' לקמן)ל"ה איכא בינייהו בעולה(שר"י אומר שהגידון בגמ' שלנו הוא אם רשב"מ סובר כר"ע. אז, אי אפשר לומר כלל רביעי.)לפי זה, לא היה אפשר לומר כמותו אף בהוה אמינא.([204]

204

ביאור תוס' ד"ה חילולין הוא עושה:

הקדמה:

יש כמה נשים שלא מותרים בביאה. (איסור זה הוא על הנשים ועל האנשים.) חוץ מן האיסור, מצאנו, במקצת נשים אלו, שני דינים אחרים. מצאנו דין שהבן או הבת של נשים אלו נעשים ממזרים– לא יכולים לישא לקהל. גם מצאנו שאין קידושין תופסים אם אדם מקדש אשה כזה. תוס' יבאר היחס שיש בין שני הדינים (אם כל זמן שזה נוהג, זה נוהג.)

הוכחה ראשונה של תוס':

תוס' מעורר שמגמ' מוכח שיש יחס בין דין ממזרות ומה שאין קידושין תופסים, שאם אין הבן ממזר, מוכרח שקידושין תופסים. גמ' מנסה להוכיח שאף לשיטת רבי עקיבא, שאין קידושין תופסים בניאוואין של שני בני אדם שאסורים לבוא זע"ז בלאו, חל קידושין בין אלמנה לכהן גדול. מביא גמרא מקור לזה: דורשים מקרא ("חילולים"(שאין בן של אלמנה וכהן גדול ממזר. נמצא שמקור שאינו ממזר הוא מקור שיש קידושין.

רואים, אז, שיש יחס בין שני הדינים, וגם רואים מה הוא היחס– שכל שאינו מוליד ממזר יש בו תפיסת קידושין. עדיין לא הסביר תוס' למה זה נכון. הפשטות הוא שתוס' סובר שהוא סברת הגמ'. יש לדון, עדיין, מה הוא הסברה. במילים אחרים, יודעים שיש יחס, אז, בין ממזרות ותפיסת קידושין עד שאם אין תפ"ק, בוודאי יש ממזרות, ואם אין ממזרות, בוודאי יש תפ"ק. אבל, לא מבאר מהו היחס. יכול להיות ששניהם (ממזר ומה שאין קידושין תופסים(תוצאות של דבר אחד (או של דברים שהם תוצאות של דבר אחד(או שאחד גורם את השני (ויש לדון איזה גורם איזה(. ותחשב.[205]

205

הוכחה שנית:

גמ' ביבמות מביא מחלקת אם בן של גוי ובת ישראל)בין אם היא אש"א בין אם אינה אש"א(הוא ממזר. כדי שיהיה ממזר, צריך להיות שהוא דומה לאשת אב. חולקים אם דמיון לאשת אב במה שאין תפ"ק די, או שצ"ל גם שרק לו אין תפ"ק.[206]

רואים, אז, שיש יחס בין שני הדינים, וגם רואים מהו היחס– כל שאין בו תפ"ק, עושה את הבן ממזר. לכאו', זה שווה למה שראינו מהוכחה ראשונה, שאם כל מי שיש בו תפ"ק עושה את בנו ממזר, אז מי שאינו עושה את בנו ממזר אין בו תפ"ק. כמו"כ, להיפך, שאם כל מי שבנו אינו ממזר יש ב תפ"ק, צריך לומר שכל מי שאין בו תפ"ק עושה את הבן ממזר. אבל, עדיין יש להעיר שגמ' שלנו מוסיף, שהיה אפשר לומר שיש סיבה להשוב שאין תפיסת קידושין[207]; ומסתבר שכל מה שאין בו תפ"ק, הבן ממזר. אבל, אם יש קרא שאומר שאין הבן ממזר, לא פשוט שנלחה אותו סיבה להשוב שאין תפ"ק, אלא אולי נלחה את הסיבה להשוב שלין ממזרות ולין קידושין תלויים זה בזה. ותו"ת.

הוכחה שלישית:

רבי עקיבא דורש ביבמות שבן של ביאת איסור לאו עושה ממזר. גם יודעים שרבי עקיבא סובר שאין תפיסת קידושין בחייבי לאוויס. תוס' מניח שמקור של רבי עקיבא הוא ממה שדורש שהבן הוא ממזר. אז, רואים עוד יחס בין לין ממזרות ולין תפיסת קידושין.

206 [redacted]

207

יחס זה הוא שכל מי שבנו ממזר אין בו תפיסת קידושין. יש להעיר שיחס זה אינו שווה ליחס שלעיל. לעיל, היה שכל מי שאין בו תפ"ק, בנו ממזר. אבל, עכשיו הוא שכל מי שבנו ממזר אין בו תפ"ק. אין אחד מכריח את השני. אבל, לריך לומר שעדיין הם דומים, ואז יכול תוס' להביא אחד להוכחה לחבירו. ותתשב.

לכאו', אין מקור לתוס' שזהו מקור של רבי עקיבא[208].)אינו מביא מקור, וגם איני יודע מקור.(עיין בביאורים שלנו על גמ', שפס כתבנו דברים אחרים שיכולים להיות מקור לרבי עקיבא.[209]

ועי שאף שיש חולקים על רבי עקיבא שסוברים שיש תפ"ק בחייבי לאוויס, לא מצאנו חולק על רבי עקיבא שמודה שמי שנולד מחייבי לאוויס ממזר)ואף על פי כן חולקו(. אז, אין סיבה לומר שהחולקים על שיטה זו של רבי עקיבא, ונניח שכולי עלמא מודים לו. אז, יש לתוס' ראיה מדברי רבי עקיבא.[210]

עוד הוכחה:

נראה שיש עוד הוכחה מגמ' יבמות. שם, משנה מונה מי נחשב ממזר. מוסיף אביי לומר שכולי עלמא מודו שאין בן של נדה או סוטה ממזר, כיון שיש תפיסת קידושין. מזה רואים

208 [redacted]

209

210

בכלל שני שאומר תוס', והוא שרואים שכל מי שיש בו תפ"ק, אין בנו ממזר.)ולע שהוכחה שלישית הא בתוך בראקי"טיס. אולי היה נראה יותר שלא לגרוס, ולומר שתוס' רק מביא ראיה לכלל ראשון)שזהו מה שנוגע לגמ' שלנו(.[211]

קושיה ראשונה:

ביבמות, יש שלש שיטות בענין ממזרות. רבי עקיבא סובר, כמו שהזכרנו, שמי שנולד מכל איסור לאו הוא ממזר. שמעון התימני סובר שמי שנולד מכל איסור כרת הוא ממזר. רבי יהושע סובר שרק מי שנולד מאיסור שעליו הורגים בית דין הוא ממזר.

אז, היה נראה לומר, על פי מה שכתבנו, שלרבי עקיבא, אין תפיסת קידושין באיסור לאו; לשמעון התימני, אין תפ"ק באיסור כרת; ולר"י, אין תפ"ק רק באיסור שעליו הורגים בית דין. על פ כלל ראשון שכתבנו, רואים שאינם מוסיפים ליורים על זה שאין עליהם תפיסת קידושין, שבאותם ליורים לא יהיה תפ"ק ולא יהיה ממזרות. ע"פ כלל שני שכתבנו, רואים שאינם מגרעים ליורים, שאז יהיה ממזר ויהיה תפיסת קידושין.

אבל, זה אינו, אלא מצאנו שרבי יהושע סובר שאין תפיסת קידושין באיסור כרת. אז, רואים שיכול להיות ליור שאין תפיסת קידושין ואין ממזרות. זה נגד כלל ראשון.

תוס' מביא שלש או ארבע)ע' לקמן(הוכחות שרבי יהושע סובר כן:

מקור ראשון:

משנה ביבמות דן ביבם ויבמים שלא רק עשה דין אחד של ייבום)כמו ייבום או חליצה או מאמר(, אלא עשה הרבה מהם. מבאר הדין שאז קורה. גמ' שם)נג.(מבאר למה צריכים לשנות דין של מי שפטר יבמות)על ידי ייבום או חליצה(ושוב בא על אחד)חוץ מן היבמה שעשה לה מעשה הפטור, כמו ייבום או חליצה(. מפרש שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בדין

211

אותו ביאה. רבי יוחנן סובר שחייבים עליו לאו, ואז יש חילוק, שאומר שאין קילוקין תופסים בחייבי לאוויס. אבל, מקשה שלריש לקיש אין חילוק, שפשוט שאין קילוקין תופסים בחייבי כרת. מכאן רואים שאף רבי יהושע מודה לזה, שאם חולק, נאמר שהחילוק הוא שאין רבי יהושע נכון, כמו שלרבי יוחנן, החילוק הוא שרבי עקיבא נכון.)ויש להעיר שאז נמצא שלא רק אומר גמ' שרבי יהושע מודה, אלא שפשוט שרבי יהושע מודה, שאי לאו הכי, נאמר שמשנה שלנו רבי יהושע הוא, וזהו החילוק. ותתשב.([212]

מקור שני:

גמ' ביבמות)מל:(אומר שאף לרבי יהושע זרע של ביאת חיוב כרת הוא פגום)אם הוא בן, חלל הוא, ואם היא בת, אסורה לינשא לכהן(. דורש כן מקל וחומר מביאת אלמנה לכהן גדול, שפוסל את הגולל. מקשה שאם גם פוסל את הנבעלת. גמ' מתרץ שאף כאן פוסל את הנבעלת, שעשה אותה זונה, והרי זונה פסולה כמו כל פסולה.

ביבמות)סא.(יש שם שיטות מי היא זונה:

- רבי אליעזר– זונה כשמה. רש"י מפרש שכוונתו לומר שהיא אשת איש.
- רבי עקיבא– זונה היא מופקרת. רשי מפרש שהוא כל אשה, ואפילו פנויה, שמפקרת א"ע לביאה)שלא חוששת להיבעל להכל(.
- רבי מתיא בן חרש– אפי' הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונה. רש"י מפרש שהוא כל ביאת איסור.

212 [redacted]

- רבי יהודה – זונה זו אילונית. מפרש שזונה הוא מי שלא יכולה להוליד.)אז, אשה לא נעשה זונה על ידי ביאה כלל. הגדרה זו, אז, הוא מאד חלוק משאר ההגדרות.(

- חכמים– אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות. רש"י מפרש הכלל הוא שנבעלה למי שאינו יכול לקדש אותה.[213] תוס' מוכיח שזה ההגדרה[214] מגמ' בתמורה)כט:(.)שם, גמ' לומד שאין אתנן בראשתו נדה, ממה שכ' שם "זונה." לכאו', המיעוט הוא שבה יש תפ"ק.(

- ר' אלעזר– פנוי הבא על פנויה שלא לשם אישות עושה זונה. לכאו', ר"ל שכל ביאה שאינה של אישות עושה זונה.

מניח תוס' שרבי יהושע סובר כחכמים.)לכאו', אין זה מוכרח, ואם נדחה את זה, נוכל לדחות את המקור של תוס'. אבל, אם תעיין שם בגמ', נראה שמוכרח הוא מאותו גמ', שאי לאו הכי, אין גמ' צריך לחזור ממאמר ראשון שאמר. ועיין שם.(אז, כיון שמי שבא על חייבי כריתות עשה את הנבעלת זונה, צריך לומר שאין תפיסת קידושין. נמצא שרבי יהושע לא משווה תפ"ק עם ממזרות.

213

214

[redacted]

מקור שלישי:

גמ' אומר ביבמות)מד:(: "הכל מודים בכותי ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר." מבאר שה"כל" הוא שמעון התימני, שאף שאומר שאין ממזר מחייבי לאוויס, מחייבי לאו זה סובר שיש ממזר, כיון שאין בו תפ"ק.

קשה למה נקט שמעון התימני ולא רבי יהושע.)נראה שהיה לו לנקוט רבי יהושע כיון שהוא יותר מחודש, שהוא ממעט בציורי ממזר יותר. גם יש לומר שהיה לו לנקוט את שניהם.(צריך לומר שגמ' ידע שלפי ר"י, אין הוולד ממזר, שכבר מצאנו שרבי יהושע סובר שיש מקומות שאין קידושין תופסים ואין הוולד ממזר, כמו חייבי כריתות.

אפשר לדחות שכוונת גמ' הוא לומר שהוא לכל מי שאומר שבדרך כלל אין ממזרות מחייבי לאוויס. לענין זה, כולם שווים, ורז רק נקט תנא אחד. נקט שמעון כיון שהלכה כמותו.[215]

מקור רביעי)מקור של תו"י):

בדרך כלל, אדם חייב ליבדם או לחלוץ ליבמתו. אבל, אם אסורה לו באיסורים מיוחדים, לא צריך)ואסור(ליבדם ולחלוץ. תולה גמ' דין תפיסת קידושין בדין פטור מייבום.)כן יוצא מגמ' סנהדרין)נג.(שמקשה מדין ייבום על דין תפ"ק ומגמ' ביבמות[216])כ:(.(

אז, אילו ר"י סובר שרק באיסורי מיתת בית דין אין תפ"ק, היה סובר שרק באותם ציורים פטור מייבום וחליצה. אז, יש חולק על משנה בתחילת יבמות, שמונה ציורים אחרים. קשה, שגמ' אומר שם שמשנה רק מזכיר דברים שאין בהם חולק.

215

216

אז, צריך לומר שרבי יהושע מודה לרבנן באותו משנה. כיון שלא מסתבר שרבי יהושע חולק על מה שתולה גמ' חיוב ייבוס וחלילה בתפ"ק[217]

אז, קשה, שרבי יהושע, כנראה, חולק על סברה זו שהבאנו.[218]

תירוץ תוס':

תוס' תי' שאין הכי נמי, רבי יהושע חולק. אבל, שמעון התימני ור"ע מודים לו. קצת יש לדון מהיכי תיתי שסוברים כן. לעיל, הנחנו שסברה היא. אם כן, היה לו לר"י לסבור כן. ויש לדון, שאולי היה סובר כן, אלא שקרא מוציא ממנו[219], שהרי דורש מקרא שאין בן הגולל מחיוב כרת ממזר, אבל גם דורש מקרא שאין תפ"ק בכל העריות. אז, אף שסובר

217

218

219

שהסברה מסתבר, יש לו הכרח שאינו כן. אבל, עליין; כיון שיש שיטה שסובר שיש לרשה נגד זה, מחולש לומר ששאר השיטות סובריס כן, מסברה. ותחשב.[220]

אינו כל כך פשוט מדברי תוס' מה מחדש כאן– שיכול להיות שחולקים בזה או שיש לרבי יהושע לרשות שלא לומר כן. אם נאמר כשני, אז אכן מתרץ מה שכתבנו ממש, לבאר איך נניח שחולקים עליו מסברה בזה.(

קושיית תוס' על תירוצו[221]:

בתמורה)ז:(, חולקים רבא ואביי בחלות כשעושה דבר אסור. רבא סובר שאם עושה אלס דבר אסור, לא יחול[222]. אבל, אביי חולק, וסובר שיחול. גמ' מקשה על אביי ממה שקידושין

220 [redacted]

221 [redacted]

222

1

1

2 [redacted]

2

3

תופסים באלמנה לכהן גדול.[223] גמ' דוחה שכ', "לא יחלל," שמוכיח שאין הבן ממזר. אז, צריך לומר שקידושין תופסים.

מקשה תוס' שלפי רבי יהושע אין כלל זה נכון. אז, לרבי יהושע, אין מקור שיהיה תפיסת קידושין. אז, כיון שיש סיבה לחשוד שלא יתפסו קידושין, שעבר על מה שאמרה תורה[224], ואין קרא שאומר שיש תפ"ק, לרבי יהושע, לרבא, לא יהיה תפ"ק.

היה אפשר לתרץ שכמו שכתבנו)ועל"ע, שכ' שאולי תוס' משמע כן(, רבי יהושע מסכים לסברת שמעון התימני ור"ע, אלא שמקרא רואה שיש יוצאים מן הכלל. אז, יש לומר שזה רק אם יש קרא להוציא מן הכלל. אבל, אין קרא שמוציא מן הכלל כאן, אלא סברה)שכל מה לאמר רחמנא לא תעביד אם עביד לא מהגיו. אולי, אז, סברה של יחס בין תפ"ק לממזרות יותר חזק מזה, ודוחה זה, ונמצא שכיון שאין הבן ממזר, אין תפ"ק.

נראה שתוס' לא סובר כן כיון שסובר שאחרי שרואים שאינם תלויים זה בזה, אין לומר סברה לתלותם ככל הצריך. זה קצת תלוי למה הם תלויים, אבל נראה שהוא מסתבר לומר כן; הוא כעין "תוכיח" על קל וחומר. ותחשב על זה.

4

5

223

224

קושיה שנית:

גמ' בקידושין)סז:(דורש שאין תפ"ק בכל חיובי כרת. דורש כן מציור אחד)אשת אבו(, וממנו בהיקש. אם, באמת, תלויים ממזרות ותפ"ק, קשה למה צריך היקש, שנלמד ממה שהם עושים ממזרות.

היה אפשר לדחות שרק מניחים ששניהם תלויים זה בזה אחרי שרואים הרבה ציורים שיש להם ממזרות ואין להם תפ"ק, ושאין להם ממזרות ויש להם תפ"ק. נראה שתוס' לא מניח כן, כיון שיש דברים אחרים שיכולים לתלות אותו בו– למשל, בחיוב כרת– ולא צריך לתלות אחד בשני. ותו"ת.

תירוץ תוס':

תי' תוס' שלא צריכים אותו היקש, אלא היה יכול ללמוד ממה שבכל העריות יש ממזרות. אבל, מה שיש ממזרות בכל העריות גופא נלמד מאותו היקש, שרק כ' גבי אשת אב ודולתו. אז, אינו יותר טוב לדרוש בלי ההיקש, שבין כך ובין כך סומך עליו.)נראה שיותר מזה, רוצה להזכיר ההיקש, כיון שהוא נצרך. אז, בוודאי אין צורך להזכיר ממזרות עמו, שהוא יותר ארוך, ולא נצרך. ותו"ת.(

ביאור תוד"ה מאי בינייהו:

הקדמה:

גמ' מנסה למצוא ציור שבו יש נפק"מ בין שיטת שמעון ושמעון, לפי שיטת ר"ע)שאין קידושין תופסים בחייבי לאוויס(. כדי שיהיה נפק"מ, צריך להיות שיש בו איסור, ויש בו תפיסת קידושין לפי רבי עקיבא. הרי, ר"ע סובר שאין תפ"ק בחייבי לאוויס ועשה. אז, קשה למצוא מקור.

קושיית תוס':

תוס' מקשה לל"ח שהליור שיש נפקא מינא הוא בסוטה לבעלה. אם אדם מאדם אשה והיא מזנה, היא אסורה לו. אבל, עליין קידושין חלים.[225] אז, יכול להיות נפקא מינא בין שמעון התימני לרשב"מ, שלשמעון התימני יהיה קנס, כיון שקידושין חלים, ולרבי שמעון בן מנסיא לא יהיה קנס, כיון שאסור לקיים אותה.[226]

ואם תאמר אם הוא הבעל שלה, לא יחייב קנס, שרק מצאנו קנס במי שבא על פנויה. ויש לומר שאף שהוא כבר בעל שלה, כיון שיש איסור בביאתו, הרי הוא כפנוי על פנויה. גם יש לומר שכיון שחייב לגרש אותה)לא פשוט שחייב לגרש אותה, שתוס' בזבחים כ' שלא חייב(לא נחשב כבעל. שניס אלו מחודשים, ואין לי מקור לומר כן. ותחשב. גם יש לומר שדן ל"ל נוקטים ליור כשכבר גירש אותה. ויש להעיר שלא כל כך פשוט לי שאז אותו דין יהיה נכון. היה נראה, אולי, לומר שצריך להיות שיש אפשרות לקידושין בעתיד. יש אפשרות זה אם כבר חל, שימשיך בפני עצמו. אבל, אם כבר גרש אותו, אולי לא יחולו קידושין לפי ר"ע, ואולי יהיה הבן ממזר.[227] ותו"ת.[228])אם לא נאמר שתפ"ק הוא סיבה, לא כל כך מסתבר

225

226

227

228

לומר כן, שלכאו', לא משתנה האיסור. ויש לדון, שאפשר שיחסו לה עכשיו– שהוא נשוי לה– משנה את האיסור.)

וא"ת אם סוטה היא, צריך לומר שנבעלה)על כל פנים, ספק הוא, ולא נוכל לחייב קנס(. ויש לומר שכל החשש הוא רק לביאה שלא כדרכה. לכאו', צריך להיות שהיא סוטה וודאי)ואין שום שטות אחרו(, ורצו עדים את הביאה, ולא היה כדרכה. ותחשב.)אז, צריך לומר שאין זה נוהג גם גבי וודאי סוטה. ותחשב.(

ביאור תוד"ה אי לאפוקי מדר' שימאי:

הקדמה:

תוס' זה רק בשיטת רב יאשב. להקדים, אנו נבאר מה שאומר גמ' כאן בשיטת ר' יאשב. גם נבאר גמרא אחר שיובא בקושיית תוס'.

גמ' כאן מנסה למצוא איור של קידושין למי שאסור לו בביאה שחלים לפי רבי עקיבא. לבאר שיטת רבי עקיבא, יש לנו שני שיטות, של רבי שימאי ושל רבי יאשב. רבי שימאי אומר: "מן הכל עושה ר"ע ממזרים חוץ מאלמנה לכהן גדול." אז, לר"ש לא קשה למצוא איור כזה, שהוא אומר אותו בפירוש– הוא אלמנה לכהן גדול. רבי יאשב אומר: "באו נצווח על רבי עקיבא שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הוולד ממזר." לא פשוט מהו כוונת רבי יאשב בלשונו. גמ' מעורר שלשונו– "כל שאין לו ביאה"– משמע שסובר שיש ממזרות)ואז אין תפ"ק(אף בעשה, שהרי אין בו היתר. אבל, אומר גמ', זה לא פשוט. זה נכון רק אם נניח שר"י אומר דין של עצמו, דהיינו שבא לפרש דברי רבי עקיבא. אבל, אם נאמר שמשיב לרבי שימאי, אינו נכון. לכאו', הכוונה היא שאילו בא לאפוקי מרבי שימאי, אין הוכחה שמרבה חייבי עשה, שרק בא לדון על מה שאמר רבי שימאי. אבל, אם בא לומר דין שלו, היה צריך לדון בכל דבר, וממה שאמר לשון שמרבה חייבי עשה, רואים שחושב שמי שנולד מביאה של איסור עשה הוא ממזר.

בדרך כלל, אסור לישא מי שהיתה נשואה לאחיו, בין אם אחיו חי בין אם אחיו מת. אבל, אם מת אחיו, כשהיה נשואה לאותה אשה, בלי בנים, אז מותר)וחייב(לישא אותה; זה נקרא "ייבום." אבל, אם אחר כבר ייבם לאשה אחת של אחיו, לא הוא ולא אחיו יכולים לייבם לצרות של אותה אשה; זה נדרש מ"בית," שמשמע שרק בונה בית אחת.

חולקים בגמ')יא.(מה הדין אם בועל אותה, אם עובר על עשה, שכ', "בית" בתוך עשה)ולאו הבא מכלל עשה הוא עשה(או על חיוב כרת, שקרא מגלה שאינו בתוך גדרי ייבום אלא בתוך גדרי איסור אשת אח.

גמ' ביבמות)נ.(מזכיר ליורים שאחיס לא רק עשו ייבום או חליצה פעם אחת, אלא הרבה פעמים, זה אחר זה. ליור אחד שמזכיר הוא ביאה אחר ביאה, שאח אחד בעל יבמתו, ושוב בעל ארתה. אמר שאין ביאה אחר ביאה. תוס' מניח שההסבר הוא שמשנה הוא כשיטת רבי עקיבא)כמו שאומר גמ' שם)נב.(על נקודה אחרת(, והרי אין קידושין תופסים בחייבי עשה.

קושיה:

תוס' מקשה שנוכיח מאותו גמ' שלישית שהזכרנו שיש שיטה שאין קידושין תופסים בחייבי עשה, שאילו היו קידושין תופסים, היה ביאה אחר ביאה לאותו לד בגמ' שנית שהזכרנו שביאה עם אח אחר הוא רק חיוב עשה.[229]

)תוס' כ' שמוכח מזה שרבי ישבב אומר טעם של נפשו. לכאו,' אין הכרח לזה, אלא יש הכרח שיש שיטה שסוברת כן. כמו שמקשים על רבי ישבב על הלד שסובר כן, אז, נקשה על אותו שיטה[230].(

ואם תאמר אולי לא עשה כלוס כיון שלא עשה קידושין אלא ייבום. ויש לומר שעשה ביאה, והרי ביאה קונה לקידושין כמו שביאה קונה לייבום.

יש לדון בזה, שרש"י מזכיר)בפרק רביעי של גיטין, וכן בפרק ראשון בכתובות(שיש שיטה שסוברת, מחמת גמ' בתחילת קידושין, שרבנן בטלו קנין ביאה. אז, היה אפשר לומר

229

230

שהסיבה שאין ביאה אחר ביאה הוא שביאה רק מהני לייבום, והרי כבר ייבם. אבל, לא נראה שזה יהני כאן. ראשון, רש"י דחה אותו שיטה בשני ילים, ואז לו יהיה קושיית תוס' קשה. יותר מזה, אותו שיטה רק סובר שרב ביטל אותו)עיין שם ובגמ' בקידושין(. אז, אי אפשר שמשנה יאמר דין שתלוי באותו ביטול. אז, אף להס, לענין קושיה זו, לא ביטלו אותו רבנן.

אבל, עוד יש לדון בזה, שיש אופנים שייבום קונה אבל ביאת קידושין לא קונה. למשל, ביאת ייבום יכול להיות בעל כרחה. גם יש אומרים שבביאת קידושין צריך ליבור של קידושין. יותר מזה, צריך דעת לקידושין.

ואם תאמר ל"ל אמר כן גמ' על אותו גמ' לקמן[231])נב:(שמוקים אותו משנה כרבי עקיבא. ויש לומר ששם מדבר במאמר, שהוא יותר דומה לקידושין. אבל, קשה, שאף שם יש תנא שסובר שמהני בעל כרחו.

ויש להוסיף שאינו פשוט שאין חלות ייבום. אולי אם רק יש עשה, ואין חיוב כרת, צריך לומר שעדיין יש זיקה, ועדיין ייבום אפשר. אז, אולי, הכל שאינם נשואים אינו שייבום לא חל כיון שכבר ייבם ואין קידושין חלים מחמת האיסור אלא הוא שאין נישואין של ייבום חלים מחמת האיסור. נמצא, אז, חידוש, והוא שלא רק קידושין)שהם יחס קלת חלוק, ויחס שנעשה באופן חלוק(לא חל מחמת האיסור, אלא גם נישואין של ייבום לא חל מחמת האיסור.

ויש להעיר שהיה אפשר לתוס' לומר שאין הכי נמי, כן מוכרח מאותו גמ'– וזה גופא מה שאומר גמ' שלנו[232]. כיון שיש משנה שם ביבמות, נמצא שיש אמורא ביבמות)יא.(שסובר

231 [redacted]

[redacted]

שרבי ישבב טעם של עצמו אומר, ומרבה חייבי עשה. נראה שלפי זה, לא היה לו לומר, "אם טעם נפשו," אלא "לפי השיטה שטעם של נפשו." יותר מזה, לא היה תולה אותו בטעם של עצמו– שזה רק הוכחה מה כיוון לומר. אלא, היה לו לומר שלפי השיטה שר"ע חולק עף בחייבי עשה, עדיין קשה. ותו"ת.

יש נקודה קטנה נוספת בקושיית תוס', ולמטה)בהערה שמתחיל: "עיין בלשון תוס' בקושייתו"(באנו אותו.

תירוץ:

תוס' תי' שלא לגרוס באותו גמ' ביבמות)יא.(כמו שכתבנו. אין הגמ' דן אם יש חיוב עשה או חיוב כרת שם, אלא דן אם יש חיוב לאו או חיוב כרת שם. אז, לשני הצדדים לא יהיה חלות קידושין לפי רבי עקיבא.

תוס' מבאר כאן וביבמות)שם, הוא יותר מבואר(שהלאו הוא אותו לאו של יבם לחלוצה)או צרות חלוצה(, והוא "לא יבנה," שממנו דורשים שאחר שלא בנה, שוב לא יבנה. כיון שייבם לצרה של זה, ולא לזה, בטל את בנין של זה, שעכשיו אין עליו עוד זיקה, והיא יכולה לישא לכל מי שרוצה. אז, לא יכול לייבם לה עוד.

יש להעיר שגבי חליצה, מובן למה אומרים שלא בנה, והוא שעשה דבר שהתיר בלי בנין. אבל, גבי ייבם, בנה. לא בנה מאשה זו, אבל בנה. אז, לא כל כך פשוט שהוא בכלל הפסוק שאומר שכיון שלא בנה שוב לא יבנה.

לאיתן לתירוץ:

בכל ליורים שאין בהם חיוב ייבום, תוס' מפרש שם בידמות שמה שלא יהיה חיוב כרת יהיה נלמד ממה שקרא אמר בו חיוב אחר, כמו חיוב לאו או חיוב עשה. אבל, אם היה הו"א שיהיה פטור, לא יהיה קרא שאומר שיש בו לאו או עשה גורם שאין בו כרת, שהיינו אומרים שמגלה שהיא בכלל כל אשת אחיו, ויש בה כרת.)עיין לעיל, שלדנו בזה, שלא נראה שהוא כל כך פשוט.(אז, מקשה תוס' שלפי רש"י, שהוא עשה, קשה איזה פסוק הוא מיותר. אבל, לפי תוס', יש לומר שיש שני פסוקים מיותרים– "בית," שממנו דורשים שאין מצוות ייבום, ו"לא יבנה," שממנו דורשים שאין בו חיוב כרת, אלא רק לאו.

יש להעיר שתוס' שרק הוכיח שצריך להיות שיש שני מקורות. נמצא שיש שני מקורות, אחד לאו ואחד עשה. אז, צריך ביאור למה מניח שהעשה מלמד את הדין, והלאו הוא לאו)שמנתק מכרת(, ולא להיפך, ואז יהיה בו חיוב עשה.)אולי תלוי איזה קרא בא ראשון בתורה. גם אפשר שיותר מסתבר שיהיה אזהרה מלאו משיהיה אזהרה מלאו הבא מכלל עשה.(

)תוס' מזכיר שכן סובר רבינו תם ור"ח.(

ביאור תוד"ה איכא בינייהו בעולה לכ"ג:

הקדמה:

גמ' מפרש שהנפקא מינא, לפי ר"ע, בין שיטת שמעון התימני לשיטת רשב"ם– דהיינו בין ליור שיש בו חלות קידושין וליור שרלוי לקיים אותה– הוא בעולה לכהן גדול. שם, יש תפ"ק, אבל עדיין יש איסור עשה. תוס' זה יבאר מהו הליור; יביא שתי שיטות ויקשה על שניהם.

פי' רש"י ור"ת:

מדברי רש"י, יולא שהליור הוא שנבעלה)שלא בתוך נישואין(, ושוב אנס או פיתה כה"ג אותה. אז, היא בעולה, והיא נבעלת לכהן גדול.

ואם תאמר אם נבעלה אינה בתולה עוד. אז, אין חיוב קנס. רש"י תי' שבילה ראשונה היה בילה שלא כדרכה. בילה כזה לא פוטר אותה מקנס.)עיין בביאורים על הגמ', בבילור פחותה מבת שלש, שלנינו אם קנס תלוי על היות לה בתולים או על מה שלא נבעלה כבר. נראה ששניהם יכולים להיות כאן. כאן, יהיה לה בתולים, שהרי נבעלה שלא כדרכה, ובתולים הם במקום בילה כדרכה. גם שני אפשר להיות, שאולי בילה שלא כדרכה לא נחשב בילה לענין זה. במילים אחרים, נחשב מין בילה חלוקה של בילה כדרכה. זה נחשב בילה לרוב דיניס, אבל לא נחשב בילה לדין זה.)מסתבר שהוא מפני שזה תלוי במה נחשב בילה בדעת בני אדם. זה לא נחשב, כל כך, בילה בדעת בני אדם.((

קושיה:

מקשה תוס' שאם כן לא פשוט שתהיה אסורה לכהן גדול. חלקו רבי מאיר עם רבי אלעזר[233] ורבי שמעון אם בילה שלא כדרכה עושה אותה בעולה לענין איסורה לכהן גדול. רבי מאיר סובר שלא אוסר אותה, ור"א ור"ש סובר שאוסר אותה. אז, היה נמצא שתי' של גמ' שלנו רק אפשר לפי ר"א ור"ש. אז, היה לנו לגמ' לחזור ולשאול: "הניחא לר"א ור"ש, אבל לר"מ מאי איכא למימר."

עיין לעיל, שהקשינו שמשנה אינו כר"א. לכאו', מה שתירצנו שם היה מתרץ אף לקושייית תוס' מר"מ. אז, צריך לומר שלא סובר תוס' שאותו תי' נכון. נמצא שהיה אפשר לתוס' להקשות גם משם.

233

תירוץ:

תוס' תי' שכל ליון גמ' הוא לדעת על מי חולק רשב"מ. אבל, גמ' לא מעוניין לדעת כאיזה תנאים סובר ובאיזה תנאים חולק. רק מעוניין לדעת שיטתו לנגד שיטת רבי עקיבא, כיון שהיה תלמיד[234] של רבי עקיבא. אז, היה קלת קשה אם היה חולק על רבי עקיבא רבו.

יש להעיר שכבר מצאנו תלמיד של רבי עקיבא שחולק בזה, שאף שמעון התימני היה בדור שלאחריו)כפי סדר הדורות(. אולי היה בדור שלאחריו, אבל לא היה תלמידו. זה נגד מה שכתבנו למטה. ואם אין ההוכחה שהיה רבי שמעון בן מנסיא תלמידו של רבי עקיבא ממה שהיה בדור שלאחריו)כמו שכתבנו למטה(, צריך ביאור מהו ההוכחה.)ואפשר לומר שאין הוכחה לנו, אלא שגמ' ידע כן.(

יש להעיר שרבי מאיר היה ג"כ תלמיד של רבי עקיבא. אז, נצטרך לומר שרבי עקיבא סובר כרבי מאיר בזה, ומתיר לבת כהן, כדי שלא יחלקו רבי ותלמיד. אם כן, צריך לומר שאף רשב"מ סובר כן, כדי שלא יחלקו רבי ותלמיד. אז, עדיין יהיה קושיית תוס' קשה. ויש לומר שלא מוכיחים מתלמיד מה סובר רבי, שאפשר שלא גילה לעתו בזה, ולכן רבי מאיר חידש דין. אבל, כשיודעים שגילה לעתו, לא מסתבר שתלמיד יחלוק. גם אפשר לומר שכבר מצאנו מחלקת בין תלמידים של רבי עקיבא בדין זה. אז, אין הוכחה שרבי עקיבא יסבור כרבי מאיר. ויש לדון, שגם מצאנו שיטות חלוקות מה סובר רבי עקיבא בממזרות ותפיסת קידושין בעשה ומקלת לאוויס.

234

יש להעיר שאם זה נכון, קושיית תוס' בד"ה אי לאפוקי מדר' סימאי לא כל כך פשוט. לכאו', קושייתו שם רק מוכיח שיש שיטה שסובר שאין קידושין תופסים בחייבי עשה. אבל, לא צריך להיות רבי עקיבא. לולי תוס' זה, אין זה בעיה, שכמו שבא גמ' להוכיח שרשב"מ לא סובר כר"ע, כך בא להוכיח שרשב"מ לא סובר כאותו שיטה. אבל, לפי תוס' זה, אי אפשר לומר ק, שרק מעוניין לדעת שיטת רשב"מ לנגד שיטת רבי עקיבא. אז, אולי צריך לומר שכיון שרק מלאנו רבי עקיבא שסובר דבר דומה לזה, צריך לומר שאותו שיטה הוא שיטת רבי עקיבא. והתשב. גם אפשר לומר ש"רבו" לאו דווקא, ורק רצה לומר שהיה בדור שלפניו, ומסתמא קיבל איזה תורה ממנו, ולא טוב שיחלוק עליו. המשנה שם הוא שיטת ר"ג. ר"ג היה רבי חבר של רבי עקיבא, ואז בודאי היה לפני רשב"מ. יש להעיר שאם זה נכון, ודאי הוא ששמעון התימני נחשב תלמיד של רבי עקיבא, ואז יש להעיר כמו שהערנו לעיל. והתשב.

פי' ר"ח:

ר"ח פי' שהציור הוא שאשה שלא נבעלה– בשוס אופן– נבעלה ע"י כה"ג. על זה, חייב קנס. קידושין חלים בה, אבל אינו מותר לו לישא אותה, כיון שהיא בעולה. אף בעולת עצמו אסור לישא.[235]

נמצא שמפרש שדרשת שמעון התימני)ומסתבר שאז, אף דרשת רבי שמעון בן מנסיא כן(אומר שצריכה להיות אשה שייכול לישא אחר הבילה. לא היה מוכרח לפרש כן– היה אפשר לפרש שמילה אחת מיותרת, ואז דורשים אותו על הקנס, ואומר שצריכה להיות אשה שיכול לישא, ומסתמא קאי על שעת בילה– אבל תוס' מפרש כן. באמת, אם נשים את הדרשה בתוך הקרא, מסתבר לפרש כן.

יש להעיר שלפי ר"ח, לא בא לפרש מהו הציור של קנס– על מי בא– אלא בא לפרש איזה איסור הוא שאין בו תפ"ק.

235 [redacted]

קושיה:

הקמלה:

גמ' ביבמות)נט:(מביא בריי' שאומר שאסור לכה"ג ליקח בעולת עצמו, אבל אם נקח נשוי. שם, מפרש גמ' שעליין חייב לגרש אותה, ורק רצה לומר שניקחין כזה חל, עד כלי[236] שאם פיתה אותה לפני כן, נפטר מן הקנס.[237] מקשה גמ' ל"ל נפרש ש"אם נקח נשוי" אומר שיכול להשאר עמה. מדמה אותו לדין בוגרת ומוכ"ע, שלא יקח, אבל אם נקח, מותר לו לקיים, כיון שכל אשה נעשה בוגרת ומוכ"ע תחתיו.[238] אז, אף כאן נפרש כן, שתהיה בעולה תחתיו. גמ' לא משיב, אלא אומר "קשיא."

לכאו', הייתי אומר שמסקנת הגמ' הוא כצד ראשון. רוב ראשונים מפרשים שכשגמ' מסיק ד"קשיא," אין הדיבור איתותב. אף לרשב"ם, שאומר שאיתותב, נראה שאולי שאני הכא, כיון שגמ' אומר פשט שני כשאלה– ל"ל פירשנו כן. אבל, לא אומר אותו כפשט אחר. אז, משמע למס' כפשט ראשון.

236

237

238

קושיה:

מקשה תוס' למה נחשב שאינה ראוייה לקיימה. מלשון תוס', נראה שיש לו שני בעיות. הראשון הוא שזה לא אסור לקיימה, אלא רק אסור ליקח אותה.[239] השני הוא שזה רק אסור מדרבנן, שהרי רק אסור ליקח אותה, ואם לקיים אותה; במילים אחרים, הוא רק איסור לכתחילה.[240]

לאו', אם אסור מדרבנן הוא, יהיה גזי', כיון שנראית כבעולה. זה קצת מחודש, שסתם בני אדם לא יודעים שהיא בעולה. אולי מה שדין זה ידוע הוא הבעיה. נמצא שחוששים לבני אדם שיודעים דין זהו ולא דין אחר.

צריך לדון איך תוס' פי' את הגמ', ולדון, אז, מהו הקושיה. נראה שתוס' פי' כלל שני של הגמ'. סובר שכיון שגמ' לא דוחה את הקושיה, זהו המסקנא. אף אם אין זה המסקנא ממש, נוכל לומר שהוא שיטה אחת, ותוס' מקשה על אותו שיטה, איך יפרש את המשנה לפי ר"ע. וכל זה הוא קצת קשה, כמו שבארנו לעיל.

היה אפשר לדחוק שתוס' מקשה למה שאלו למה לא נפרש שמותר להישאר בניסואין. היה לו לתרץ שהוא מפני שאם מותר להישאר בניסואין, היה מוכרח שר"ע אינו כרבי שמעון בן מנסיא תלמידו– והרי זה קשה. ואם תאמר אז נוקים אותו כרש"י. ויש לומר שתוס' מניח שכיון שהוכחנו שנוכל לתרץ את הקושיה על ידי ליור רש"י, אין סיבה ל"ל נאמר כרש"י. ויש לדון ל"ל, שהרי ליור זה הוא יותר פשוט, במה שלא צריך אלא דיאה אחת, וגם אינו נגד רבי מאיר, וגם לא צריך חידוש של דיאה שלא כדרכה בקנס. ויש לדון.

239

240

נמצא יסוד מהנחת תוספות בבעיה השנית שלו; נמצא שמניח שאם יש לין שרק נוהג לכתחילה, צריך להיות שהוא לין לרבנן. אילו היה לין לאו', היה נוהג אף בדיעבד. אף שיש שכתבו כן)לא בתוס' זה, אלא בדרך כללו, לא נראה שתוס' זה הוא ראיה לו. אפשר שתסו' סובר שאילו הוא מלאו', היה חלק מאותו קרא של כל בעולה לכהן. אז, כמו שכל בעולה לכהן צריך לגרש, אף זה צריך לגרש. ויש לדון, שהיה אפשר לומר שיש הכרח מן הסברה שזה חלוק, כמו שאומר גמ'. ותחשב. גם אפשר שסובר תוס' שאם האיסור ליצא היה מלאו', בוודאי היו רבנן גוזרים עליו איסור לקיים.

תירוץ:

לא פשוט מתוס' מהו תירוצו.

לנקודה ראשונה, לא מבאר תירוצו, אלא אומר שאף מה שאסור ליצא מספיק לזה. נראה שההסבר הוא שאסור ליצא עשוה שאיסור לקיים, כיון שאם לא נוצא אותה אי אפשר לקיים אותה. גם אפשר לומר שתוס' לא סובר כרש"י בביאור דרשות הגמ'. רש"י סבר שדורשים לשון קיום מלשון הוויה. אולי תוס' לא סובר כן. אז, רק צריך לדחות לשון של הגמ'; אומר שאינו דווקא, ורק רצה לומר נישואין.)כמובן, תמיד לחוק לומר שדבר אינו דווקא, אבל יותר קל לומר כן על גמרא מלומר כן על דרשה.(אז, רש"י שחולק יחלוק לשיטתו. אבל, יש להעיר שאז רש"י מוכרח לחלק מחמת זה. עיין במה שנכ' לקמן, שמתוס' ביבמות, משמע שרש"י חולק לסיבה אחרת.

לנקודה שניה, תוספות אומר שהוא מלאו'. לא מבאר איך יכול להיות שנלמד מאותו קרא אבל יניס שלו חלוק. על"ע, במה שכתבנו.)נמצא, אז, שיש יניס לאו' שהן רק לכתחילה.([241]

241

ראיות להירוץ:

ראיה ראשונה:

תוס' מביא ראיה לנקודה שניה מציור שנזכר שם ביבמות. שם, אומר שאסור לכה"ג לישא מוכת עץ ולישא בוגרת, אבל אם נשא, יכול להישאר נשוי להם. הרי, אלו נדרשים מקרא)נט.(. אז, צריך לומר שאיסורם מדאו'. נמצא שיכול להיות דבר שיש לו דין זה– שלא ישא אבל מותר לקיים– מדאו'.

כמובן, קל להוות שהקרא רק אומר אסמכתא.)אין לומר שכיון שאין הגמ' מעורר את זה, צריך לומר שאינו נכון, שמצאנו ראשונים שאומרים כן. צריך לע' אם תוס' אומר כן, שאולי יש לומר שמא' ראשונים הוא אם יכולים לומר כן.(אפשר שתוס' סובר שאין צורך אחר לקרא.

ראיה שנית:

תוס' מביא ראיה משקלא וטריא של גמ' ביבמות)נט.(. שם, אמר ר"י אמר רב שאשה שנבעלה שלא כדרכה אסורה לכה"ג מחמת בעולה. שם, מקשה רבא מדריי', שמוציא אלמנה לכה"ג מ"ולו תהיה לאשה." מתחיל גמ' לדון איך בא עליה; אם בא עליה כדרכה, לא רק תאסר מחמת אלמנה אלא גם מחמת בעולה. אז, ההוספה בציור שהיא אלמנה אינה נצרכת. אם בא עליה שלא כדרכה, נמצא שלא עשה אותה בעולה בזה.

נמצא שמניח גמ' שש איסור בעולה מדאו')שהרי אנו מפרשים קרא(על בעולת עצמו.

למה רש"י חולק:

לכאו', מובן ל"ל יאמר ר"ח כרש"י– ציור של ר"ח הוא יותר פשוט, כמו שכתבנו לעיל. אבל, צריך ביאור ל"ל יאמר רש"י כר"ח. יש לומר שלשון גמ' לא משמע כן לו, שמשמע שגמ' מבאר הציור של קנס, ולא הציור של איסור. אבל, קשה למה יעשה כן גמ'. אולי יותר מסתבר לגמ' לדבר על ציור של קנס. רלה לעשות כן באופן שגם יבאר האיסור. אז, היה צריך לנקוט שבא על בעולה, ולא היה יכול לומר שבא על אשה, שאז לא באר שאז היא נאסרת כיון שהיא בעולה. גם יש לומר שרש"י סובר שדרשת הקרא היה קאי על מה

שהיא בשעת ביאה[242]. גם אפשר שסבר רש"י שאיסור לכתחילה לא די)אינו נקרא איסור קיוס(או שאינו מלאורייתא.(עיין בתוס' ביבמות)מט.(שמשמע מדבריו)אבל אפשר לדחות(שסובר שרש"י חולק כיון שסובר שאיסור ביאת עצמו הוא מדרבנן.[243]

ביאור תוד"ה הכל מודים בבא על הנדה:

הקדמה:

רב חסדא אמר שאף שחולקים תנא של משנה עם שמעון ושמעון בכמה ליורי קנס, אין חולק בנדה, שפס כולי עלמא מודו שאין לה קנס. יודעים שתנא של משנה שלנו סובר כן, כיון שאומר כן בפי'. יודעים ששמעון ושמעון אומרים כן, כיון שהוא בתוך דיבור שלהם, שאומרים שצריך להיות שקידושין חלים או שיהיה ראוי לקיים אותה. הרי, נדה יש בו שניהם, ואז יהיה קנס בנדה.

קושיה:

תוס' מקשה שלא נוכל לראות שרשב"מ מודה שיש קנס לנדה. ואם תאמר נוכיח כן ממה שרק אמר פטור אחד, ואותו פטור לא כולל נדה. ויש לומר שאולי אמר פטור אחד. אבל, אולי סובר שיש פטור אחר שיכול לפטור נדה. הפטור אחר יהיה שיטת ר"נ בן הקנה, והוא לימוד שכל מעשה שמחייב כרת אינו מחייב ממון.

ואם תאמר, אם סובר רשב"מ כן, למה לא אמר כן. במילים אחרים, קשה למה רק הזכיר פטור אחד, ולא פטור השני. נראה שיש שני דיחויים לזה. דיחוי הראשון הוא שלא בא בריי'

242

243 [redacted]

)או תנא של שבויי' או שמעון ושמעון(לבאר פטורים מקנס; באים לבאר את הפסוק של "לו תהיה לאשה.")כמו שהערנו לעיל, אולי לשון הבריי' קלת משמע כן.(אז, רק יזכירו פטור שבא מאותו קרא, ולא יזכירו שום פטור אחר. ויהוי שני הוא שרק יכולים להקשות ל"ל הזכיר פטור אחר אם הם שני פטורים מסוג אחד. אבל, כאן, פטור שלא הזכיר– פטור של ר"נ בן הקנה– אינו מאותו סוג של פטור שהזכיר. אז, לא קשה שלא הזכיר אותו. בביאור חילוק הסוגים, נראה שיש שני מהלכים. אפשר שהם סוגים שונים במה שהם נדרשים משני פסוקים. גם אפשר שהם שני סוגים כיון שיסוד פטור שלהם שונה, שאחד פוטר מחמת דין של שעת מעשה ואחד פוטר מחמת אפשרות שלאחר מכן. ותחשב.)יש לדון בזה, שיש לומר שתורה מגלה שכמו שעונש כרת פוטר מממון זה, כך מלקות פוטר מממון זה. אז, כל לאו יפטור, ולא נראה כן. ותחשב.(

ביאור:

תוס' מוסיף לבאר שקושיה זו קשה רק לפי רבי שב"מ. אבל, אינו קשה לפי שה"ת. לפי שה"ת, יש הוכחה שלא סובר כר"נ. אז, אי אפשר לטעון שיש פטור אחר בנדה.

ההוכחה שלא סובר שה"ת כר"נ הוא מדרשת שה"ת. סובר שמעון ש"לו תהיה" ממעט חייבי כרת, שהרי סובר שממעט כל מי שאין עליה תפיסת קידושין. יודעים ששה"ת סובר שרק חייבי כריתות ולמעלה אין עליהם תפ"ק. נמצא, אז, שקרא אומר שמחיי"כ ולמעלה, אין קנס.

לכאו', קשה למה צריכים קרא של "לו תהיה" לומר כן, שנדע אותו ממה שאין חיוב כרת וחיוב תשלומין. אלא, צריך לומר שסובר שיש חיוב כרת ותשלומין, דהיינו שלא סובר כרבי נחוניה בן הקנה.

לחיית הביאור:

תוס' רוחה שאין הוכחה ששה"ת לא סובר כר"נ. אפשר שצריך קרא למעט מי שאין עליה תפיסת קידושין– אף שכבר פשוט למעט חייבי כריתות– כדי למעט ליורים אחרים שאין

עליהם תפיסת קידושין. ביבמות)לב:(רב אומר שאף שה"ת מודה שאין תפ"ק ליבמה לשוק. אז, יש לומר שזה דורשים מ"לו תהיה לאשה."[244]

יש להעיר שרק רב סובר כן. באותו גמ' ביבמות, שמואל חולק על רב. אז, יש לומר שר"ח סובר כשמואל. אפשר לדחות שבדר"כ ר"ח סובר כרב, ולא כשמואל. גי"ל ששמואל מסופק, והיה לו לר"ח להיות מסופק גם כן, אף אם סבר כשמואל. כמובן, גם יש לומר שר"ח חולק על רב וחולק על שמואל.

יש להוסיף שאולי יש דחייה אחרת. אולי אפשר למצוא ליור שאדם קידש אשה לכשתבעול. אז, על ידי ביאתו, עושה שאי אפשר לישא אותה. אבל, בשעת ביאה, לא היתה כבר אשת איש, ולא היתה אסורה עליו בחיוב כרת, ואף לא בחיוב לאו. שם, צריכים דרשת "לו תהיה.")וא"ת הרי יש איסור כרת בב"ל; עדיין נוכל לומר כעין זה שקדש אותה לכשילא השמש ממנה.(

נראה שיש שני ליחוים. הליחוי הראשון הוא שלא מסתבר שקרא בא לומר כן, כיון שהוא ליור שלא מצוי כלל. השני הוא שאינו נכון ששם יתמעט על ידי "לו תהיה" ולא על ידי דרשת ר"נ. כמובן, יש לדון אם יתמעט על ידי שניהם– שהאיסור חל בשעת ביאה– או לא יתמעט כלל– שצריכה להיות שאינה ראויה לנישואין בשעת ביאה. ותחשב.

יש להעיר שהיה אשפר למצוא עדו ליור, שהיה אפשר לומר שיש נפ"מ כשעובר בשוגג. אז, אין חיוב כרת, אבל עדיין אין קידושין תופסים בה. משמע מזה שר"נ בן הקנה סובר שכרת פוטר אף בשוגג.)יש לדון אם זה מפני שהוא כעין מיתה או מפני שיש חיוב כרת גם בשוגג. עיין ברש"י במעילה שכ' שאין חיוב כרת בשוגג.(

244 [redacted]

על כל פנים, אז יש לתוס' קושיה אחת, והוא מהיכי תיתי ששני התנאים– שמעון ושמעון– לא ממעטים נדה. אף שאין דרשה שדורשים בדברי' ממעט נדה, אולי יש להם שיטה אחרת– שיטת ר"נ– שממעט נדה.

תי':

תוס' תי' שר"ח סובר שאין תנא אחר סובר כשיטת ר"נ בן הקנה, וזה בדיוק כוונת הגמ' כשממשיך לומר, "ולאפוקי."[245] אז, סובר שרשב"מ ושה"ת מודים לתנא של המשנה, כיון שלא סובריס כר"נ, ואז אין זה פוטר, ואין פטור שלהם פוטר. אז, אין פוטר. כוונת ר"ח לומר שכולי עלמא סובר כן, וכולם מפקיעים משיטת ר"נ.)כמו כן, יש לומר שגמ' אומר "ולאפוקי," לומר שר"ח מפקיע משיטת ר"נ, במה שמניח שאין תנאים שסובריס כן.(

אבל, צריך ביאור מהיכי תיתי שאין תנא אחר סובר כרנבה"ק. נראה לומר ארבע דרכים. הראשון הוא שמסתבר שתנא יאמר דבר שהוא כהלכה. כיון שיש לנו סת"מ כאן נגד רנבה"ק, מסתבר שהלכה אינו כרנבה"ק. אז, מסתבר שלא טעו תנאים אחרים לומר כרנבה"ק. השני הוא, דומה לזה, שלא מסתבר לר"ח לומר כרנבה"ק)בין מן הדרשה בין מן הסברה(, ולכן רואה למעט תנאים שאומרים דבר שאינו מסתבר. השלישי הוא שיש לו איזה קבלה שאומר כן. הרביעי הוא ששיטת ר"נ הוא פסק שנוגע בכמה מקומות. אז, אם לא מצאנו תנא שאומר כן, יכולים להניח שאותו תנא לא סובר כן.)ויש לדון, שממה שלא אמרו כרבנן, שכמובן גם נוגע באותם הרבה מקומות, נניח כר"נ. צריך לומר שכיון שר"נ הוא היותר מחודש)או מדרשה)שצריך עוד דרשה(או מפסק)שיחיל הוא((, ולכן היו צריכים לגלות דעתם כמותו. ותחשב על זה.[246]

245

246

נראה שהיה אפשר לבאר גמ' בענין קצת חלוק, ולומר שכוונת ר"ח הוא לומר שלענין הלכה, כאילו כול"ע מודה בדין נדה. במילים אחרים, אומר ר"ח שכשמעיינים מה לפסוק כאן, נניח שכולי עלמא מודו שיש קנס בנדה. זה מפני שלא סובר ר"ח כר"נ. אבל, היה צריך לומר שאז סבר)כ"ל, חש(לשיטת שמעון ושמעון. אז, מוכרח שמה שלא חש לשיטת ר"נ אינו מפני שהוא נגד סת"מ, שאף שמעון ושמעון הם נגד סת"מ.)אבל, יש לומר שבלל"כ, לא יחוש למה שהוא נגד סת"מ. אבל, שמעון ושמעון הם כ"כ מסתברים, שיחוש להם, אף נגד סת"מ. זה כמו סתם ואחר כך מחלקת, שהוא כרבים, ואז עושים כחולק, אם מסתבר לי.(

ביאור גמ':

נמצא, אז, שכשאומר גמ', "ולאפוקי" כוונתו הוא לפרש מה שאומר ר"ת. ר"ח מוציא משיטת ר"נ, שאומר ששאר התנאים לא סוברים כמותו.

ביאור רש"י:

רש"י לא באר כן בביאור "ולאפוקי." אלא, רש"י באר שקאי על המשנה, ואומר שהמשנה הוא לאפוקי משיטת ר"נ.

קושיה על רש"י:

לכאו', קושיה ראשונה של תוס' קשה על רש"י, שתי' שלו מיוסד על פשט שלו בגמ'. אבל, תוס' לא מזכיר נקודה זהו. אפשר שלא מזכיר אותו כיון שפשוט הוא– אם מקשה ורק מתרץ על פי הנחה, מי שלא מניח כן יודה לקושיה. אבל, אז נמצא שאין לתוס' אופן לבאר הגמ' לפי רש"י, שלרש"י קושיה זה נשאר בקושייתו. צריך לומר שהיה פשוט לתוס' שיש תירוץ אחר– לחוק, מסתמא– שיש לומר לרש"י, ותוס' לא הזכיר אותו כיון שלא בא לבאר רש"י, אלא בדבר שצריך ביאור, ודבר שבלי תוס', לא נדע איך לתרץ. אבל, כאן, נדע איך לתרץ, שיש תי' פשוט ולחוק.

יש לדון איך רש"י ידחה. לכאו', יש שני דחייות עיקריות.

הרשון הוא שיודעים ששמעון ושמעון לא סוברים כר"נ. אם זה יהיה כאחד מן הגדלים שלעיל, דהיינו שר"ח מחדש כן, אז נמצא שרש"י מבאר כתוס'. זה יבאר ל"ל דבאר תוס' איך יבאר רש"י, שמה שכ' תוס' בביאור הגמ' אינו נצרך כדי לתרץ כן. אבל, יש לדון, שלרש"י, היה נמצא שר"ח מחדש מחלקת, ואין הגמ' מעורר זה כלל. גם יש לומר שממה שרק הזכיר פטור אחד, ולא הזכיר פטור אחר, אף שהוא מסוג אחר, מסתבר לומר שחולק. גי"ל שסובר רש"י שהס מאותו סוג.)עיין לעיל, במחלקת רש"י ורבנו חננאל המובא בתוס' בביאור בעולה לכה"ג. אפשר לטעון, אז, שמחלקת זה הוא לשיטתו.(גם יש לומר שאילו סבר כר"נ, היה לו להביא ראיה ככה נגד שמעון התימני, כמו שאומר תוס' בביאור שלו. יש לדון, שתוס' דוחה ביאור שלו. גם לא נראה שיאמר כן לו, שאולי שה"ת לא סובר כר"נ. ויש לדון. גם יש להעיר שאם סבר כר"ע, אז אין קושיה זה קשה על שה"ת. ויש לדון, שאולי מקשה לפי שיטת שה"ת בתפיסת קילושין.

השני הוא שלא אומר שרשב"מ אומר כן. אולי רק אומר שאם רק חולקים על המשנה כרשב"מ[247] שמובא בבריי', נודה לדין נדה. גם יש לומר שלא רצה לומר שכולי עלמא מודים, אלא רצה לומר שכולי עלמא יכולים להודות, שיכול להיותש רשב"מ לא סובר כר"נ.[248]

קושיה על רש"י:

מקשה תוס' מהיכי תיתי שר"נ חולק על משנה שלנו. אולי סובר כמשנה שלנו, וסובר שכאן, אף שחייב כרת, חייב ממון. המקור לזה יהיה דרשות שהזכיר גמ' לעיל– דרשות מ"הנערה" ו"הבתולות." אחד מאלו מרבים ח"כ, וזה יגלה לו שכאן לא אומרים שחיוב כרת פוטר מממון.

247

248

צריך לפרש למה אין קושיה זו קשה לפי תוס'. אף לפי תוס', יש לומר שרש"ב"מ סובר כר"נ, אלא שסובר שיש קרא שמרבה חיוב כרת כאן. יש לומר שאילו היה כן, לא היה ממעט שיש בהם איסור– וכמו כן כל זה לשמעון התימני– אלא היה מרבה אותו מ"הנערה" ו"הבתולה."

אבל, יש לדון בזה. לפי רש"ב"מ, יש לומר שדורשים קרא אחד. אותו קרא לא מרבה איסורים, אלא מרבה נדה. לשה"ת, יש לומר שדורשים שני הקראי, ואחד מרבה נדה ואחד מרבה אסורים שיש בהם תפ"ק.[249]

צריך לומר שידוע לתוס' מה מסתבר לרבות, ומסתבר הוא לרבות נגד שמעון ושמעון קודם שנרבה נגד ר"נ. (אולי זה מפני ששל ר"נ הוא כלל, ונוהג בכ"מ. אבל, יש לדון, שלאידך גיסא, דשה שלו לא נדחה, ולא צריכים לדרוש אותו לדבר אחר.)[250]

תירוץ לק' שניה:

הקדמה:

תי' של תוס' יהיה מיוסד על מה שבאר לעיל בדרשות של הגמ'. לעיל, תוס' באר שיש שני דרשות, ואחד הוא לכל דבר שהיה נתמעט אילו הפסוק אומר שצריך להיות קידושין חלים, ואחד הוא לכל דבר אחר. נמצא שביאור הדרשות תלוי במחלקת רבי עקיבא ורבנן, שלר"ע פסוק אחד ימעט חיי"ע (או מקלת חיי"ע), ופסוק אחר ימעט כל שאר איסורים; ולחולקים, פסוק אחד יבאר חיי"ע וחיי"ל, ופסוק אחר יבאר חיי"כ וחיי"מ.

249

250

תירוץ ראשון:

לפי ר"ע, יש לומר שדורשים שני הפסוקים)אם דורשים(לרבות לאיסורים שיש להן תפ"ק ואיסורים שאין להם תפ"ק, אבל אינם חיי"כ. יש איסורים כזה, ואז אין הוכחה מן הדרשות לומר שכאן חייב ממון אם עבר על חיוב כרת.

יש להעיר שלפי רב)ומספק לפי שמואל(, זה אפשר לפי ר"נ. אפשר שקרא אחד ממעט רוב חיי"ל, וקרא שני ממעט יבמה לשוק.

גם יש להעיר שאינו כל כך פשוט שרק יש שני דרשות. לעיל, כן הניח גמ', אבל יש חולקים)על שני ההנחות שמניח גמ' כדי לדחות לימודים, יש חולקו(, ואז היה אפשר לומר שר"נ סובר כאחד מן החולקים.)באמת, זה קושיה על גמ; למה פשוט לגמ' נגד אותם שיטות.(

תירוץ שני:

תוס' תי' שכיון שר"נ משווה חייבי כריתות לחייבי מיתה, אילו דרש כן, היה דורש שיש קנס לחייבי מיתה. אז, מסיפא של המשנה רואים נגד ר"נ.)ואם תאמר אם כן, למה כאן אומר גמ' שמשנה הוא לאפוקי ממנו. אולי כיון שמשנה אחת הוא, יכול לסמוך על זה. גם יש לומר שגם אפשר שר"נ לא דורש, כשמעון ושמעון. אז, יחלוק על משנה זה. אז, באמת, בין שני המשניות מוצאים ממנו. אז, יש ללמוד ממשנה כאן. גי"ל שממה שמשנה רק מונה חייבים כרת, או ממה שמשנה מזכיר שאין בהם מיתה)שמשמע שאילו היה בהם מיתה לא היה חייב(, כבר רואים ממשנה זה נגד ר"נ.

יש להעיר שאז נמצא למסקנא שיש שני פסוקים. לא מוכרח לדרוש אותם)שלכאו' שמעון ושמעון לא דורשים אותם(. יש לנו אם יכולים לדרוש רק אחד מהם.(יש שלש דרשות שיכולים לדרוש מהם– לרבות איסורים בלי תפ"ק, לרבות איסורים עם תפ"ק, ולרבות חייבי כרת. תנא של משנה שלנו דורש לשני דרשות ראשונות, וסובר שאין צריכים קרא לשלשי, שאין מקור למעט חייבי כריתות. רשב"מ בוודאי לא דורש לשני דרשות ראשונות, אבל אולי דורש לדרשה שלישי. שה"ת אולי דורש לדרשה שנית, אבל בוודאי לא לדרשה ראשונה. גם לא יודעים אם דורש לדרשה שלישית. לא יודעים מה דורש ר"נ, ואם דורש כלל.

יש לדון בזה, שמניחים שהיה דורש שהשוו חיובי כרת לחיובי מיתה, ולא ידרוש שחיובי מיתה הם פטורים. יש לדון בזה, שהיה אפשר לומר שדורשים הקרא שפוטר חיובי מיתה, ונאמר שזה מוציא מן הקרא שמשווה חיוב מיתה לחיוב כרת. ותחשב.

ויש להעיר שעל פי תוס', יש לבאר למה מביא מקור לדבר ר"נ. אולי אינו רק אגב מה שמזכירים שיטתו, אלא הוא מפני שאילו היה מקורו דבר אחר, ולא היה למיון בין זה למיתה, לא היה משנה מוציא משיטתו. ותחשב.

ל"ל סובר כן תוס'.

צריכים לבאר, לפי תוס', למה אין רש"י נכון. במילים אחרים, כיון שתי' תוס' לקושיה שהקשה על רש"י, צריך ביאור למה מעורר גמ' שמשנה חולק על הברייי', ולא מעורר שחולק על ר"נ.)ויש להעיר שאפשר להיות שמשנה חולק על תנא אחר, דהיינו רבנן, שפוטרים מחיוב ממון כשיש חיוב מלקות. עי' בגמ' לקמן. אבל, אינו כל כך קשה ל"ל הזכיר את זה, כיון שזה מחלקת.(אולי סומך על גמ' לקמן)דהיינו, גמ' זה(. אבל, אינו כל כך פשוט, וכומו שבאר תוס'. גם יש לומר שמשנה רק מביא שיטות שאינם ידועים כל כך. שיטת ר"נ הוא מאד ידוע ומאד נוגע. אז, לא צריך להביא אותו. יותר מזה, יש לומר שמשנה כבר מזכיר שיטת ר"נ, שאומר, "אף על פי שהן בהכרת." אם נניח– ועיין בהערות על גמ'– שכוונה של זה הוא לומר שחייבים אף על פי שיש להם כרת, כבר משמיע לנו שיש חולק, ואין זה כמותו. לא נראה כן, שלא מוכרח ש"אף על פי שהן בהכרת" הוא חידוש מפני שיש חולק, אלא אולי הוא חידוש מן הסברה. אבל, עדיין יש לומר שרק צריך להביא שאינו כחולק כדי שאם תראה את החולק, תבין שמשנה זה אינו כאותו חולק. אבל, כיון שמשנה מגיש מה שאינו כר"נ)אף שלא מזכיר שר"נ אומר כן(, אין זה צריך שום הדגשה. ותחשב. גם אפשר שתסו' לא סובר שמשנה שלנו מוכח נגד ר"נ. אפשר שרק תירץ לרש"י, אבל לא סובר שאותו תי' נכון. נראה שאפשר לדחות תי' של תוס'. יש שלש כללים שהם ידועים לנו, לפי תי' תוס': ידוע לנו שחייב ממון במקום כרת כאן, וידוע לנו שדין כרת ודין מיתה שווים, וידוע לנו שאין חייבים ממון במקום שחייבים מיתה. בוודאי אי אפשר לדחות הראשון, שהוא דרשה בפירוש על זה. אבל, מוכרח, אז, לומר שאין כלל שני לאו דווקא, או אין כלל שלישי דווקא. תוס' מניח לרש"י שנאמר שאין כלל שלישי נכון. אבל, אולי תוס' לא

מסכים לזה, ואומר שנאמר שאין כלל שני נכון, ונחלק בין דינים שלהם.)ועדיין, צריך לבאר למה ננקוט זה יותר מזה.([251]

ביאור תוס' ד"ה הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים:

הקדמה:

גמ' אומר מקור של אביי לר"נ, מקור של אביי לפטור מחיוב תשלומין כשחייב כרת. המקור בא מגזירה שווה)לכאו'(ממיתת אדם)מיתת בית דין(למיתת שמים. הציור של מיתת שמים הוא אזהרת יעקב לבניו, שהזהיר להם שלא להוריד את בנימין, שחשש שמא יקרה להם אסון. גמ' אומר שאסון זה גם מכוון למיתה שבא על ידי שמים. מבאר גמ' שמיתה שבשא בידי שמים לא כולל צינים פחים, ומביא בריי', ש"הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים."

יש שלש חלקים לתוס' זה. חלק ראשון מקשה על מה שצנים ופחים הם בידי אדם ושאר דברים הם בידי שמים. מחלק זה יצא ביאור של "בידי אדם" ו"בידי שמים." חלק שני מבאר מה הם צינים פנים. חלק שלשי מקשה סתירה על המימרא.

חלק ראשון:

בחלק זה, צריך לעיין במה שכתבנו למטה בביאורים על גמ', שהוא ביאור מהו ''בידי שמים.''

251

קושיה על דברים אחרים:

גמ' אומר בשבת)לב.(שלא יעמוד אדם במקום סכנה, שמא לא יעשה לו נס. אף אם נעשה לו נס, מנכים מזכויות שלו. נמצא שיכול אדם לשמור את עצמו מדברים אלו, שאילו לא כן, למה היה רע להביא את עצמו לשם. אז, צריך לומר שאף הם בידי אדם הם.

ועיין באותו גמ', שלא מוכרח משם שזה מדבר על שום דבר חוץ מצינים ופחים.)שם, רק אמ שר"י חשש ללכת על ספינה. אפשר לדחות שזה מפני קר המים. אבל, יש הוכחה מדבר אחר שמביא לקמן באותו גמ', אבל זה, לכאו', נכלל בתי' ראשון של תוס'. נראה שתוס' מניח שממה שעשה אותו לכלל, משמע שנוגע בכל מקום, ולא רק בהיזק מיוחד. על כל פנים, היה לו לפרש בתוך הכלל, שאין זה נוהג בכל מקום.(

אז, לכאו', תוס' מבאר שחילוק בין מה שהוא בידי אדם ומה שהוא בידי שמים הוא אם הוא יכול לסלק את הפורענות או לא יכול.

ויש להעיר שקצת קשה ל"ל הקשה תוס' שאפשר לסלק אותו ע"י מה שלא יחטא. ויש לומר שמכוון לומר שיכול לסלק כיון שיש גזי'. אבל, עדיין אפשר לו לשוב. ויש לומר שכוונת תוס' הוא שיכול להיות דוחה את הגזי'.

קושיה על דברים אחרים:

גמ' אומר שלא ללכת תחת קיר נטוי)קיר שאינו ישר, אלא כבר התחיל קצת ליפול(, שיחוש שיפול.[252] אילו היה הכל בידי שמים, קשה, שאם ה' גזר עליו שימות, ימות. אם לא, למה יחוש.

252

תירוץ:

תי' תוס' שכוונת "בידי שמים" הוא שלפעמים לא יכול להזהר ממנו.)קשה ל"ל אומרים שלפעמים בידי אדם הוא ולפעמים בידי שמים הוא. ולריך ביאור.(אבל, דבר שהוא בידי אדם הוא דבר שתמיד יכול לסלק מעצמו.

קשה ל"ל הוכיח כן מפשטות הגמ' כאן. גמ' אומר שלא רצה יעקב לשלח את בניו, מסיבות שהם בידי שמים. אילו לא היה אפשר לסלק מיתה בידי שמים, קשה איך זה סיבה שלא לשלוח את בנימין. אפשר לומר שהיה פשוט לתוס'– מגמ' כאן ומן הנסיון[253]– שלפעמים יכול לסלק את עצמו. אבל, היה נראה לתוס' שאף אם יהוש יעקב לזה, מפני שמאד לא רצה שבנימין ימות, אינו מצוי די עד שיגרוס איסור. [254])אז, לריך לומר שיש ממש איסור. עיין לעיל, שדנינו בזה למטה.(אז, רק מאותו גמ' היה לו קושיה.[255]

ואם תאמר ל"ל תי' תוספות והילק בין מניעה כשהוא כבר באותו מצב, שזה רק אפשר בקור, וסילוק, שלא יבוא לאותו מצב. וע' לקמן, שתוס' מוכיח שגבי מניעה)כשהוא כבר באותו מצב(, אף בלינים פחים אינו לעולם אפשר. אז, היה מוכרח שדין לינים פחים הוא רק בסילוק)שלא יבוא לאותו מצב(.

253 [redacted]

254

255 [redacted]

קושיה על מינים:

גמ' אומר)ב"מ קז:(שאחד מן ההבטחות של ה' שיבוא לנו כשנעשה טוב– "והסיר ה' ממך כל חולי"– מדבר על סילוק חולי של מינה. לכאו', קשה, שהם כבר בידי אדם. לכאו', קושיית תוס' הוא שאין צריכים ברכה זו, שלעולם לא יבוא מינה באופן שלא נוכל לשמור ממנו. אז, כבר יש לנו שמירת עצמינו, ולמה צריכים שמירת ה'.

תירוץ:

תי' תוס' שה' לא אומר שמסלק את המינה שממנו לא יכולים לשמור את עצמינו, שאין מינה כזה. אלא ה' אומר שלא יביא קור או שיתן לו בגדים חמים.

לא מבאר תוס' למה זה טוב. נראה שיש שני צדדים)ואולי לא דומים שני הדוגמאות של תוס'(. הצד הראשון הוא שלפעמים, אדם פושע, ולא שומר את עצמו כראוי. אבל, ה' מבטיח שיהיה יותר קשה לו לפשע כן, שלא יהיה כל כך קר, ויהיו לו הרבה בגדים. הצד השני הוא שתמיד ישמור אדם על עצמו, אבל לפעמים קשה לעשות כן. ה' יעשה שקל לעשות כן, ולא נצטרך לעשות מה שהוא קשה.

וע' למטה.[256]

256 [redacted]

קושיה על פחים[257]:

ברשאית רבה)וכן ירושלמי(מזכירים שאנטונינוס שאל לרבי שיתפלל עליו. א"ל רבי: "רחמנא]ה'[שיזבך]יפדה אותך, יציל אותך[מצינתא]מקרן[." א"ל אנטונינוס: "לא]זה[לאותא]תפלה[היא)בתמיה(. יתיר חד כסו]אלבש כיסוי אחד[ולינתא לזלא]והלינה ידרח[א"ל תשתזב]תהיה ניצל[משרכא]מחוס[א"ל הא כדו לאותא]זה, באמת, היא תפלה[דכתיב אין נסתר מחמתו."

יש להעיר שיש שבש קושיות שיכולים להקשות. בתירוץ, נדון איזה מהם מקשה תוס'.

הראשון הוא ממה שאנטונינוס רצה שיתפלל עליו רבי לחוס. אילו חס הוא ביד כל אדם למנוע, קשה למה רצה שרבי יתפלל עליו. לכאו', אין זה ראיה גדולה, שאולי רצה שיתפלל עליו כדי שיהיה ניצול בלי שמירת עצמו, כמו שבאר תוס' בתי' שאמר מיד לפני כן. אבל, קשה שאם כן יתפלל עליו לציניס גם כן. אלא, איך יומר שצא חש אנטונינוס לזה. אולי סבר שאין כל כך הצרה מתפילה כזה, ורצה יותר, או אולי כיון שהוא מלך, אין בהצלת עצמו טירחא.)אבל, אין להביא ראיה לקיום של צד זה ממה שצא רצה תפלה על צינה, שיש לומר שיותר היה בידו להציל את עצמו מצינה מלהציל את עצמו מחוס, אף ששניהם היו בידו.(יש להעיר שצלד זה, יש לדון אם הראיה הוא מאנטונינוס או ממה שהסכים רבי. ויש לדון אם, באמת, הסכים רבי, שאולי רק עשה מה שהמלך צווה לו. ויש לדון, שחברים היו, ומסתבר שהסכים עמו.

257

השני הוא ממה שפי' אנטונינוס שאין מי שנסתר מחוס. ראיה, אז, שאין אדם יכול להסתיר ולהגיל את עצמו. גם בלא זה, סמך על רבי או אנטונינוס.

השליחי הוא מן הפסוק. ואם תאמר אם כן למה צריכים המדרש כלל; נביא את הפסוק. ויש לומר שהוא רק סמך לו.

תירוץ:

באר תוס' שלפעמים לא יוכל אדם לשמור על עצמו מחוס. אבל, זה רק יהיה מחמת דבר שהיה אפשר לגרום שלא יקרה. אז, למשל, לפעמים אדם יהיה בדרך, ולא יכול לשמור את עצמו. אבל, כיון שהיה יש לבחור שלא ללכת בדרך, לא נקרא שהוא בידי שמים.)בדברים אחרים, לפעמים לא בוחר כלום, אלא בא עליו מה שהוא רע.(

ויש לדון אם תפילת רבי היה שלא יעשה ה' שיבחר ככה או שאם בוחר ככה, ה' ישמור אותו.

ויש לדון למה זה לא שייך בקר. צריך לומר שהיה מאד קשה לאנטונינוס להשוב על ציור שיצטרך לינה ושלא יכול לשמור את עצמו. נראה שלכן התחיל רבי להתפלל על קר, שחשב שאף הוא קשה לו.[258]

ואם תאמר אם כן, מסברה איך נאמר שד"א אינם כך. לכאו', פשוט שאדם לעולם יכול לשמור את עצמו מנפילת כותל, שיש בשדה במקום שאין כתלים. כמו"כ, לא יפול מן ההר אם יושב בקעה. וי"ל שלפעמים ה' יתן אותו בלבו ללאת משם. אבל, לא עושה כן בלינים פחים. גי"ל שלא מסתבר כלל שלעולם לא ישב בכתלים וכדומה. אבל, מסתבר שאדם יצליח לשמור א"ע מן הקור וחוס.

258

חלק שני:

הקדמה:

בקטע זה, תוס' ידון בביאור "לניס פחים." יש להעיר שיש שני גירסאות בגמ' זה. יש שגורסים "לניס פחים," ויש שגורסים "לניס ופחים." תוס' יביא דיון אם יש דבר אחד שהוא בידי אדם או שני דברים. היה נראה לומר שהוא תלוי בגי'; אם גורסים "לניס פחים," צריך להיות דבר אחד, ואם גורסים "לניס ופחים," צריך להיות שני דברים. ע' לקמן, בע"ה.

ועיין במה שכתבנו למטה בביאורים על גמ')שהוא ביאור רחב על מהו לניס פחים(.

פשט ראשון:

תוס' מביא שיש שפי' שיש רק דבר אחד שהוא בידי אדם. "לניס פחים" רצה לומר "לניס שהם למוקש]דבר שמצער ומפריע ומזיק לו[[259]." לכאו', קשה קצת למה צריך לפרש כן, שלכאו' כל לניס שפועל עליו לרע– שבזה אנו דנים– הם מוקש לו. ויש לדון, שאולי "מוקש" משמע שעושים לו רע גדול. מה שאדם הוזק קצת על ידי קצת לינה אינו בידי אדם. אבל, מה שלינה מזיק לו הרבה– זה בידי אדם הוא.

יש להעיר שאם זה נכון, יכולים לדחות על ידי זה קושיה שלישית של תוס'. לכאו', יש לומר שאם מבטיח לנו ה' שיציל אותנו מלינה שאינו מוקש.)ויש לדון, שאם מה שכתבנו נכון, אינו ברכה שהיא נצרכת כל כך.([260])פשוט שגם יכולים לתרץ לקושייה רביעית של

259

260

תוס'. אותו קושיה היה מיוסד על הנחה שחוס הוא בידי אדם. לפי פשט זה, רק קור הוא בידי אדם.[261])

וש להעיר שכלל זה, קשה ל"ל קידל רבי הברכה על מינה, שיכלל בתוכו ברכה על מינים שאינם פחים. משמע מזה שאין "מינים פחים" מין של מינה, אלא רלה לומר "מינים, שהם פחים." יש לדון למה מסביר את זה.)אולי יכול להזיק בכמה אופנים, ורק מח' אופן זה יכול לשמור. וש לדון.(על כל פנים, אז אין קושיה שלישית מתורלת. ותחשב. גם יש לומר שלא כל אדם יכול לשמור את עצמו כל הזמן, אבל אנטו' היה יכול.[262]

כמו שכשתבנו, לכאו', לד זה גרס "מינים פחים." אז, מוכרח שהם דבר אחד.)ונראה שגם אפשר שגרס "מינים ופחים," ובאר שהוא דבר שעושה מינה ושהוא עושה פת. אז, כוונתו הוא למה שמקרר ועושה מוקש לאדם. זהו הקור. אבל, קצת יש לדון למה ידבר בלשון מוזר כזה.

קושיית תוס':

גמ' בע"ז מפרש פסוק שמדמה בני אדם לדגים. פשט אחד שאומר שם הוא שדומים הם במה שילילת החמה ממית שניהם.[263] על זה, מביא המימרא[264] ש"הכל בידי שמים חוץ

261

262

263

264

מצנס פחים." אז, מוכרח מזה ש"צנים פחים" מכוון גם לחוס, שלכאו', זהו ביאור של "קדרה עליהם חמה."

לכאו', יש שלש הנחות שעושה קושיה זה– גמ' שם מדבר על חוס, מימרא שמביא מדבר על חוס, גמ' מביא מימרא לומר שמה שמדובר בגמ' הוא בתוך המימרא.

צריך לדון על כל נקודה.

ראשון הוא נראה, שלשון קדירת חמה הוא שחמה נוקב לתוכם. לכאו', הכוונה הוא שאילו לא היה המים מגין, היו הדגים מתים, וכן אנו, אם לא היה כיסוי או אטמוספיי"ר מגין עלינו היינו מתים. לכאו', לא אפשר לפרש שרצה לומר שאילו היה החמה רחוק ממנו, ואז היה מאד קור, היינו מתים, שאין זה פי' מילים "קדר."

שני הוא כוונת תוס' להוכיח. יש להעיר שהיה אפשר לומר שעדיין דבר אחד הוא)כמו פשט שמביא תוס'(, אבל אין הדבר אחד צינה)נגד פשט שמביא תוס'(. אבל, אז צריכים לפרש ש"צינים פחים" רצה לומר חוס. לכאו', קשה איך נפרש כן.)אם נאמר כן, נראה שצריכים לסמוך על מה שחכמי זמנינו אומרים שלפעמים קור יכול להביא חוס, והוא שלפעמים יש רוח– שהוא דבר קר– וזה עושה שהקור מסתלק, ובמקומו יש חוס. כמו כן, אומרים שלפעמים לפני רוח קר בא חמימות.[265]

שלישי אפשר לנו לדחות כמו שבארנו למטה בביאורים על גמ', ששם באר נו שהיה אפשר לבאר אתו גמ' שאומר שבני אדם מתים על ידי חמה, שלא יכולים לסלק ממנו, כיון שרק צינים פחים בידי אדם, דהיי' שרק צינה– ולא חמה– הוא בידי אדם. אז, נמצא שגמ' אומר בדיוק כאותו פירוש, ונגד תוס'.

265

גם יש להעיר שיש לחלק בין ביאור מילים "לינים פחים" לביאור על מה זה נכון. אפשר לבאר שלינים פחים רצה לומר רק לינה, אבל הוא הדין לחמה. אינו צריך לבאר כן, כיון שהם דבר אחד)שלינה הוא מה שאין חמה(. ותתשב.

ביאור תוס':

אז, מזה יוצא לתוס' שלינים פחים הם שני דברים. לינים רצה לומר קור, ופחים רצה לומר חום[266].

חלק שלישי:

קושיה:

גמ' אומר)ברכות לג:, וכן בנדה(ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים." מזה, יוצא שתי קושיות. ראשון, אז יש דבר אחר שאינו בידי שמים– אינו רק לינים פחים, אלא הוא גם יראת שמים. שני, לא מונה לינים פחים, ואז צריך לומר שהם בידי שמים. אז, שני חלקי מימרא של גמ' שלנו)ושני חלקי מימרא שם(נסתרים.

לחייה:

נמצא קושיה זו בתוס' בשש מקומות בש"ס. יש, בעיקר, שני לשונות שתוס' אומר במקומות אלו:

- לפעמים, עיקר לשונו אומר שמה שמבאר בברכות הוא דברים שגזר עליו כשהוא בתוך מעי אמו.

266

מצאנו לשון כזה בתוס' כאן ובתוס' בע"ז)ג:(. בתוס' כאן, מבאר שכלל של כתובות הוא במקרים. בע"ז, לא מבאר מתי נוהג כלל של כתובות.

- לפעמים, עיקר לשונו אומר שמה שמבאר בברכות הוא במדות שלו וגמ' כאן הוא במקרים.

מצאנו לשון כזה בתוס' במגלה, בב"מ, בב"ב, ובנדה.

צריכים להבין את שניהם. נתחיל עם השני. לכאו', הלא הראשון בביאור השני יהיה שכלל אחד הוא איזה דברים קרים לו, וכלל שני הם בקרק' שלו. אבל, אז קשה, שהרי מה שקורה לו גם משנה את הקרק' שלו. אפשר לומר שאין הכי נמי, ואז יהיה בשני הכללים. אבל, קשה, שאז אין כלל של כתובות לעולם קיים בלי כלל של ברכות. אז, מוזר שיאמר רק כלל של כתובות, שצריך כלל של ברכות כדי לבאר אותו. ותתשב.

יותר נראה שיש לפרש שכוונת מידות האדם הם מידות שלו של שעת לידה. אבל, יכול להיות שינוי המדות, והוא הנקרא מקרים, ששינוי בא על ידי מה שקורה לו. אז, כשאומר שאין יראת שמים בידי שמים, זאת אומרת שה' לא נותן לו מידה של יראת שמים בזמן לידה.)ואם תאמר הרי יש לו יראת שמים או אין לו יראת שמים אז. ונראה שצריך לומר שה' לא גוזר שיהיה עליו איזה מין יראת שמים. ממילא, אולי, אין עליו כלום.(גם יש לומר, כעין זה, שהראשון הוא שה' גוזר עליו מידות מיוחדים– אם לא משנה אותם. אבל, יראת שמים לא גוזר כלל, אלא הכל תלוי בו.

אז, נראה לבאר לשון ראשון כן ג"כ. גזירה שגוזר ה' במעי אמו הוא לענין איזה קרק' יתן לו בלידה. כלל שלנו הוא בדברים שקרים לו.

אבל, יש להעיר שאז אין רק חילוק בין איזה סוג דברים)שבידי אדם או בידי שמים(דנים, אלא אף בין ביאור "בידי שמים," לפי תוס'. לפשט שני, פשוט שאי אפשר לסלק כל קרק' שלו, ואף שלא בא בידי שמים, ולפשט שלישי, פשוט שיכול לסלק אף מה שבא בידי שמים. אז, כיון שהגענו לזה, היה אפשר לומר שאין חילוק חוץ מזה, דהיינו שאחד מדבר על מה שה' גוזר ואחד מדבר על מה שיכול לסלק. וצריך לחשוב.

ביאור תוספות ד"ה מיום שחרב:

הקדמה:

גמרא מביא בריי' שאומר ש"מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין, ארבע מיתות לא בטלו."

קושיה:

לכאו', כוונת המשנה הוא לומר שאף אחר ביטול מיתות בית דין– אחרי שבית דין לא המיתו– עדיין היו מיתות בית דין קיימים על ידי ה'. אז, מה שנקט "מיום שחרב בית המקדש" הוא מפני שזה הזמן שהפסיקו לדון ליני נפשות[267]. מגמ' בעבודה זרה)ח:(, יוצא שרק יכולים לדון ליני מיתות כיון שיש בית דין בלשכת הגזית, שכ', "וקמת ועלית." אחר החורבן, כמובן, לא היה בית דין שם, ואז בטלו ליני מיתות.

אבל, מקשה תוס', גמ' אומר)סנהדרין מא.(בכמה מקומות שכבר לא דנו ליני מיתות מארבעים שנה קודם החורבן, שמאז כבר יצאו סנהדרין מלשכת הגזית.[270269268]

267

[redacted]

[redacted]

268

תירוץ:

יש שני נקודות לתי' תוס'.

נקודה ראשונה היא שהיו, עדיין, דנים לפעמים. אם היה איזה צורך לדון, היו חוזרים לאשכת הגזית, כדי שיוכלו לדון.

יש להעיר שדריי' זה גופא אומר שה' ימית מי שחייב מיתת בית דין. אז, קשה איך היה צורך. ויש לומר שהיה צורך שימות מהר או היה צורך שבני אדם יאמינו שנענש)ולא רק יראו שמת, שזה יכול להיות בלי קשר לעבירה שלו(.

נקודה שניה היא שכיון שכן, לא רצה לומר, "מאדבעים שנה קודם החורבן...," שלא פסיקא– אינו נכון בכל דבר.

לכאו', יש שני חלקים ממנו שאינם אמת בכל ציור– "בטלו סנהדרין," ו"דין ארבע מיתות לא בטל," דהיינו שה' ענש את החייבים מיתה[271].)יש לדון איזה מהם– ואולי הוא שניהם)או שכ"א יכול להיות או שהם בצירוף(– הסיבה שלא רצה לומר כן. ותו"ת.(

269 [redacted]

[redacted]

270

271

אבל, עדיין יש לדון למה לא יאמר שכל זמן שאין מיתת בית דין, יש מיתת ה'. לשון זה פסיקא, וכולל כל הגיורים. (אולי אם אמר כן, הו"א שזה רק אם עומד לחיוב, דהיי' שעבר בזמן שיש בית דין. אבל, אם עבר כשאין ב"ד קיים, אולי לא ייהרג. דחוק.)

ויש להעיר על תי' תוס' שעדיין אין לשון של הגמ' כל כך מדוקדק, שמסתבר שלא נכנסו לדון דין ביום שלפני החורבן, ואז משם כבר היה הדין ככה. לריך לומר שלא מנה אותו היום כיון שלא ידוע בוודאי. ותחשב על זה.

קושיה על התי':

גמ' בסנהדרין מביא משנה שאומר שהיה "בן זכאי" בודק בעוקצי תאנים כדי לדון על מיתה. שואל גמ' איזה "בן זכאי" הוא. מקשה גמ' שא"א להיות ריב"ז, כיון שיודעים שלימד רק לארבעים שנה. הי אף אחר החורבן (ועשה הרבה תקנות), ואז לריך לומר שלא למד עד לאחר ממ' שנה קודם החורבן. אז, קשה איך יפסוק על מיתה, שלא היו ממיתים אחר ארבעים שנה קודם החורב?

מקשה תוספות כ"ל דחה גמ' שדנו על מיתה שהיה בו ערך. אז, היה אפשר שהיה בתוך ארבעים שנה.

יש להעיר ששם מת' גמ', ואף מביא סמך לאותו תי'. אז, אינו כל כך קשה כ"ל תי' תירוץ אחר– יש לו תירוץ, ויש לו סיבה לחשוב שיש לו תירוץ הנכון.[272]

272

תירוץ תוס':

תי' תוספות שמסקנת גמ')מא.(הוא שדין תורה של רבי יוחנן היה דין תורה על רציחה. אף שהיו חוזרים לדברים שהיה בהם צורך, לא היו חוזרים לרציחה שהיה בו צורך.

מבאר תוספות שזה מפני שהסיבה שיצאו מלשכת הגזית– הסיבה שלא דנו ביני מיתה– היתה שרבו רוצחים ולא היו יכולים לדון את כולם.

לא פשט לי מהו התירוץ, מסתמא מפפני שלא פשוט לי מהו ההבנה של אותו גמ'. לכאו', ביאור של אותו גמ' קצת מוזר, שאם לא יכולים לדון את כולם, אנוסים הם. אז, למה לא ישבו שם. אולי מזה ראיה שצריך אדם להוציא את עצמו ממצב של אונס. עדיין קשה, שגם, על ידי יציאה אנוסים הם, ומה לי אונס זה מה לי אונס אחר. אולי צריך לומר שיש חילוק בין מי שהוא בכלל הציוי, אלא שיש לו אונס, למי שאינו בכלל הציוי. צריך לדון בזה, שהרי פשוט שאין ציווי למי שאינו יכול לקיים את הציווי, אבל מצאנו כעין זה, שחלקו ראשונים אם אדם יכול ללבוש בגד בלי ציצית בשבת, כיון שאי אפשר לו לקשור ציצית אז. גם אפשר שהיה מודעה לבני אדם ליזהר, שאמרו שלא לסמוך על בית דין להרוג את הרוצחים, שיש הרבה, ואין בית דין דנים אותם. אבל, יש לדון, שהיה להם לומר כן. אולי זה עשה רושם יותר גדול. ותתשב. גם אפשר שחלק מסיבה שבית דין דנים הוא לבער רע– דהיינו, לעשות שאין רע. אז, אולי אם נשאר רע, לא ידונו. כמובן, זה מחודש, שלכאו', יש פחות רע.

לשלש פשטים אלו, אין אני רואה מה שאומר תוס'. לכאו', כיון שנכנסו לשם, נתחייבו בכולם, וכיון שיצאו נפטרו מכולם. לא מובן לי מה לי אם נכנסו לרציחה או לדבר אחר.

אולי אפשר לדחוק שתוס' רק מכוון לומר סימן, והוא שממה שהיו גולים מפני שרבה רציחה, לא מסתבר שיהיה איזה דיון על רציחה כל כך נגרך. אילו היו רק קצת רוצחים, יש לומר שמיתה אחת על רציחה יעשה שלא ירצחו עוד. אבל, היו הרבה רוצחים, ולא היה דיון על רציחה עושה כן. אז, מסתבר שלא יהיה בו צורך. אבל, לשון תוספות לא משמע כן; כמעט חסר העיקר מן הספר אז. ותתשב.

תי' שני של תוס':

תוספות מביא תי' אחר. תי' שדבר שני קרה בחורבן המקדש, והוא שלא לבש בגדי כהונה. בגדי כהונה כפרו על עבירות, וכתובת כפר על עבירת רציחה)ערכין טז.(. אז, לא היה ה' ממית את הרוצח. אבל, אחר בית המקדש, היה ה' ממית את הרוצח.[273]

יש להעיר שמעניין שיכול בגדי כהונה לכפר מעונש של ה' ולא מעונש של בית דין. הרי, עונש של ה' הוא על אותו עבירה, והוא כנגד עונש של בית דין. אז, היה לו להיות שווה.

באמת, תוספות מתרץ לזה, שתוספות מעורר שאותו גמ' אומר שמכפר על עבירה שאין בו התראה. כנראה, כוונת תוספות הוא שאז אינו פסיקא בזמן שהיה בית המקדש קיים, שלא היה על מיתה שאין בו התראה. ואם תאמר אף לאחר חורבן בית המקדש לא היה על מה שאין בו התראה, שהרי אין בית דין ממיתים עליו. אלא, צריך לומר שתוס' סובר שלאחר החורבן הוא על מה שאין לו התראה. עיין לקמן, שנראה שתוס' סובר)עיין לקמן[274] שיש לו ראיה לזה. אבל, באמת, הסיבה לזה מעניין. לכאו', צריך לומר שאין התראה מגדל את העונש, ורק עם התראה חייבים, אלא עושה דבר אחר. ולריך להשוב על זה.

כמובן, לפי לד זה, אין קושיית תוספות על תי' קשה, שהרי לא צריכים לחדש שהיו דנים, לפעמים, אחר ארבעים שנה קודם החורבן.

273 [redacted]

274 [redacted]

להייה ראשונה של תוס':

תוספות מקשה שמצאנו דין של המשנה כשהיה כהן. גמ' מזכיר מעשה שקרה עם שמעון בן שטח, שהכיר שאחד המית את חברו, ולא היה יכול להמית אותו בד"ל, ובא נחש והכיש אותו. מקשה גמ' מברייי' שלנו, שרואה לא חייב שריפה, והרי ארס נחש הוא לשריפה.

יש להעיר שקל לדחות דחיית תוס'. דבר ראשון, יש לומר שקיים הוא בזמן שבית המקדש קיים, אלא שכדי שה' ימית, צריך שלא כבר כפר ה'. אז, קיים אם לא לבש בגדי כהונה בינתיים[275]. בעיור של שמעון בן שטח, יש לומר שלא לבש קודם.)זה קל אם מת מחמת רעיחה. אבל, מסקנת גמ' הוא שעבר עבירה אחר. אז, אינו כל כך פשוט לתרץ כך.(שני, קל לתרץ שלא בהכרח היה קיים, אלא גמ' מקשה ששריפה יותר חמור מדינו, ואיך יתן לו ה' דין היותר חמור. אז, מביא גמ' מן הברייתא רק שארס הוא מין שריפה. נראה שאין הראיה)רק(ממה שמביא ברייי'[276], אלא אף ממה שהיה שוס עונש שם, ולא כפר ה'. אז, אין דחייה זו מהני. אבל, יש להעיר שיש לצרף שני התי', לומר שבהו"א היה חייב מיתה מחמת רעיחה. הרג באותו זמן ממש, ואז לא היה זמן לכפרה. כשדוחה גמ' שעבר עבירה אחרת, נמצא שעבר יותר זמן. אבל, אז יש דחייה אחרת, והוא מה שאין בגדים לכפר על אותו עבירה אחרת.[277]

ואם תאמר יש לחלק ששם יש שני טובות, כמו שמזכיר אותו גמ'. מסתבר לומר שאין זה מחלק לי, שקל לעשות תולאה אחרת הטובה בלי זה. ותו"ת.

275

276 [redacted]

277 [redacted]

לחייה שנית של תוס':

גמ' במכות מבאר מה שאומר הקרא ש"מרשעים ילא רשע." אותו קרא מדבר, אומר גמ', בשני אנשים שהמיתו, אחד המית בשוגג ואחד המית במזיד. אם בית דין לא יכולים לעשות להם דין, ה' מזמין אותם למקום אחד שבו יעשה להם דין; עושה שמי שהרג בשוגג הורג את מי שהרג במזיד באופן שמי שהרג בשוגג יגלה.[278]

מוכרח שמשנה זה הוא בשעה שבית המקדש קיים, ממה שמי שמת בשוגג צריך לגלות.[279] אף על פי כן, ה' עושה שמי שממית במזיד נהרג. אז, רואים שאין בגדי כהונה מכפרים עליו.

ויש להעיר שמי שהרוג נהרג בסייף. לכאו', נפילת אחר עליו אינו דומה לסייף, ואז קלת קשה שה' יהרוג אותו ככה. אולי צריך לומר שנפל עליו באופן שהתך אותו; כמובן, זה מוזר.

יש לדחות גם לחייה זו לומר שגם זה הוא כשלא לבש בגדי כהונה)או עשה מה שצריך לעשות(בינתיים.[280]

278

279

[redacted]

280

[redacted]

איך אינו נכון.

צריך לבאר למה אין תי' זה נכון, ולמה אין כפרת ה' גורם שלא נותן לו ה' אותו עונש. נראה שיש שני מהלכים. הס תלויים בשאלה– האם לעולם היה ה' עושה דין בזמן שבית המקדש קיים או לא. אולי לעוש עשה דין, והוא שאין בגדי כהונה מונעים את ה' מעשיית דין. הס מכפרים, אבל אף לאחר כפרה כזה, חייב מיתה[281]. כמו"כ, אולי לא מכפרים על מי שחייב כבר עונש[282]. ותחשב. גם אפשר שלפעמים מכפרים. אולי הולכים מתי מכפרים)דהיי', אם צריך שילבש אותם או יעבוד בהם, או כמו זה(. גם אפשר שהולכים אם ה' ימית אותו או ישהה עד שיכפר. ותחשב.)ויש להעיר שאם, לפעמים, אין ה' עושה הדין, היה אפשר לתוס' לומר שמחמת זה לא נקט קודם החורבן. ויש לדון, שאולי לא מצוי כל כך שלא יעשה ה' דין.[283] גם יש לומר שגם עכשיו לפעמים ה' אינו עושה דין. ה' בוחר אם עושה דין או לא. אז, אם יש בגדי כהונה, יש כפרה, ואם לא, אין כפרה, ויושב בלי כפרה. ותחשב על זה.

ביאור תוס' ל"ה דין ד' מיתות:

הקדמה:

גמ' מביא בריי' שאומר שאף כשאין בית דין ממיתים מי שחייב מיתה, ייענש, שה' ישלח לו מיתה כעין מיתת בית דין שהוא חייב. תוס' יקשה על זה ממקורות לומר שאינו נכון, ואין ה', באמת, מענש אותו כך.

281

282

283

קושיה:

גמ' בב"מ מספר שהיה רא"ש מולא גנבים להבילאם לדין. פעם אחת, קרא לו כובס אחד חומץ)רשע(בן יין)לדיק, דהיינו אבין רבי שמעון בר יוחאי(. טען שמחולפתו רואים שהיה חייב מיתה, ומסר אותו למות. לסוף, המיתו אותו, והלטער על שמסר אותו למיתה. אחר כך נמלא שהיה חייב מיתה, שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים.

שם, אומר גמ' שהדרך שהרגו אותו היה זקיפה, דהיינו שתלו אותו. כיון שבועל נערה מאורסה חייב סקילה, קשה למה תלו אותו, ולא הרגו אותו באופן סקילה; ה' שמור שיבוא עליו דין כדינו.

יש להעיר שמניח תוס' שהרגו אותו על ידי תלייה. לא אומר כן גמ; רק אומר שתלו אותו, ועמד רא"ש תחת התלייה... אפשר לומר שכמו דין שלנו, היו ממיתים אותו ושוב תולים אותו.

גם היה אפשר לפרש שכיון שתלייה הוא חלק ממיתת סקילה, שהרי אחר שהמיתו אותו, היו תולים אותו, נחשב כדינו. אבל, יש לדון בזה, שהרי אינו חלק ממה שגורם מיתה, שהרי בהכרח כבר מת הוא. אז, בוודאי אם הענין הוא למות חומר העונש, לא שייך. אף אם הענין הוא רק למות, עדיין לא פשוט שהוא שייך, כיון שאינו חלק מן הממית. יותר מזה, לא פשוט מי נתלה; חלקו תנאים אם הוא רק העובדים על איסור ע"ז או אף כל הנסקלים. אם נאמר כמש"כ, צריך לומר שזה לתנא שהוא נוהג בכל.)אולי יכולים לדחות שרק צריכים למות למין מיתה שהוא חייב, ויש תלייה במין מיתה של סקילה. כמובן, זה דחוק. אבל, כיון שאין אני יודע למה יהיה ענין רק בדמיון[284], ולא בדמיון חומר, אולי יש לומר כן.(

284

גם לא כל כך פשוט לי שאין תלייה דומה לסקילה. יש שלש דרכים שאדם ימות בתלייה– לפעמים, הוא מפני שאין אויר נכנס לראשו, לפעמים הוא מפני שאין דם נכנס לראשו[285], ולפעמים הוא מפני שמזיק לשדרה. (זה ממית אותו כיון שמזיק לנאר"כיס, ואז אין מוח יכול להגיל לשאר הגוף מה לעשות(. בוויקיפידי"א ובריטאניק"א ראיתי שזה תלוי באופן תלוייתו (כמה נופל(.

לכאו', איזו היה מת מחמת שבירת השדרה, היה יותר קל לדמות אותו לסקילה, שלפעמים ימות מזה כשנופל מגג. אבל, ראיתי בוויקיפיד"א שקורס שנת ה' תק (לא בדיוק(, לא המיתו באופן זה, אלא באופן אחר. אז, המיתו באופן שחונק. אז, קושיית תוס', לפי מה שנהוג בימיו ובימי גמ', הוא נכון.

תירוץ:

תי' תוס' שהוא בעל את נערה המאורסה אחר שבנו בעל אותה. אז, רק נתחייב חנק, ולא סקילה.

יש להעיר שאז קשת מוזר למה הזכיר גמ' שבעל נערה מאורסה, שלא שינה כלום, כיון שהיתה כבר בעולה. (לולי תו"ס, היה נראה לומר או שהוא בעל ראשון, ואז יש נפק"מ אצלו (ולו היה שייך באותו מעשה(, או שהראשון בעל שלא כדרכה, והולך כשיטת חכמים בקידושין (ט:(. ותחשב.(

גם יש לתעיר שלשון הגמ' הוא ש"הוא ובנו בעלו," שקשת משמע שבעילתו קדם.

אבל, לחידך גיסא, יש להעיר שקשה למה מזכיר כלל שבנו בעל אותה. משמע שיש דין שנשתנה כיון שאחר בעל אותה. ותחשב.

285

קושיה:

מקשה תוס' איך מצאנו שהרבה בני אדם שחייבים מיתה[286] מתים במיטתם, ולא על ידי מיתות אלו המנויים בבריי'.

יש להעיר שהיה אפשר לומר שהחולה שממנו מתים הוא דומה למיתת בית דין. (לכאו', צריך לומר שנשתנה דינים כדי שימותו יותר מהר או ביותר צער, מחמת עונשם.(בחנוק, זה מובן, שהרי גמ' גם מזכיר חולי שעושה כן. אף בלי זה, אם אדם יש לו איזה בעיה אם הראיה שלו,נחנק. בהרג, זה יותר קשה, אבל אולי אם יש איזה בעיה אם הדם שלו) (אולי האר"ט אטא"ק(יהיה ככה. שריפה גם לא פשוט. אבל, נראה שאולי מיתת אבדים שלו נחשב שריפה, דהיינו שחלקים מאבדים לא עובדים, ולא מחמת איזה חבטה או מה שהוא. ויש לדון. גם נראה שאולי כל וירו"ס ובאקטידי"א נחשב כמו אדם, שהוא דבר מחוץ מגופו שקלת נכנס לגופו ומזיק ומשנה[287] את גופו. גם נראה שאולי דבר כמו קימוטאראלפ"י וכדומה הם כאדם. גם סקילה לא קל, בפרט כיון שאל כל כך פשוט מה הוהא הממית גבי סקילה. אולי כל דבר שבא משבירת עצם וכדומה (שהוא מצוי, שכמה זקנים יש להם אוסטיאופרוס"ס שעושה שקל לשבור עצם שלהם. אפשר שכל מה שיולא מדבר כזה (שיש, בדרך כלל, הרבה קומליקייש"ניס(הוא בכלל סקילה.

286 [redacted]

287 [redacted]

תירוץ:

תוס' תי' שלפעמים, ה' מוחל– או מחמת זכות או מחמת תשובה.)לכאו', עיקר התי' הוא שה' מכפר על ידי מעשים טובים, שיש הרבה שרואים שלא שבו. אולי אי אפשר לראות עומק ליבם בשעת מיתה, אבל יש הרבה שמתו כשהיו נוערים.)אולי תוס' הולך לשיטת ר"ת שאינם עובדי ע"ז.((

נראה שכמו כן היה אפשר לומר שלפעמים, אם עושה דברים אחרים רעים, לא זוכה לעונש, וכל עונשו הוא בעולם האמת. יש לדון ל"ל אומר כן תוס'.

אבל, קשה שאז בין כך ובין כך אין דין זה פסיקא ליה. אז, קשה על מה שתי' תוס' בד"ה מיום שחרב, ששם באר שמזכיר יום שחרב בית המקדש, ולא קודם לכן, כיון שקודם לכן לא היה פסיקא ליה. ויש לומר שהוא דין של ארבע מיתות, שהרי אף ד' מיתות לא ייעשו אם הוא שב, שה' ישמור שלא ייעשו[288].[289] ויש לדון)ע' בגמ' בסנהדרין גבי בן של שמעון בן שטח(. גם יש לומר שאף שאינו ממש פסיקא, הוא יותר פסיקא מאילו היה כמו שהקשה תוס'. גם יש לומר שמה שהקשה תוס' היה עושה שני חלקים לא פסיקא)כמו שהערנו שם(, ולא רק אחד. אז, לא אומר כן, כדי שלא להוסיף חלק שאינו פסיקא. ותחשב.

כיון שהגענו לת' תוס')ואולי כוון לזה(, יש לומר שלכן לא בא לאותו כובש מיתה שהיה חייב. אולי היה לו איזה זכות שהציל אותו ממיתה היותר חמורה.

גם יש להעיר שהיה אפשר לת' לקושיה זו– ואף לקושיה ראשונה– לומר שעבירה בלי התראה[290] הוא חלקו, ועבירה בלי התראה אינו כל כך רע, ולכן אין ה' נותן עונש של

288

289

290

עבירה עם התראה על זה. בביור של שמעון בן שטח, אף שלא ראו עדים, היה מותרה, וכן בכל ליורים שלאחר החורבן היה מותרה. אבל, בלי התראה, לפעמים יוקל דינו, ולפעמים (ויש לדון מה קובעו(לא יומת כלל. ועיין לעיל (בתוס' ד"ה מיום שחרבו(שכבר הניח תוס' דלא כזה.

קושיה:

הקשה תוס' על זה מגמ' (שהבאנו כבר(במי שהמית באופן שלא היו ב"ד יכולים להמית אותו, שבא נחש והכיש אותו. מקשה גמ' שאינו בר נחש, שחייב סייף. אם זכות ותשובה משנים את דינו, אין קושיית הגמ' קשה.

תירוץ:

תי' תוס' שאי אפשר שתשובה ומעשים טובים העבירו את רוע גזירתו לתת לו שריפה במקום סייף, שהרי שריפה הוא יותר חמור מסייף. אז, קושיית הגמ' הוא למה נתחייב אותו מיתה.

לכאו', תי' זה קלת פשוט, ויל"ל למה תוס' צריך להזכיר אותו. (אין זה כל כך קשה, שתוס' לא ממש אומר קושיה ותי', אלא רק מזכיר נקודה זו. אבל, עדיין, הוא מאד פשוט.(אפשר להסביר שתוס' מקשה שכמו שמצוות מגינים עליה, עבירות יצטרפו להחמיר עליה. אז, דוחה את זה, ואומר שזה רק להקל עליו, ולא להחמיר עליו. אבל, יש להעיר שאם זה נכון, חסר הוא מן הספר.

ביאור תוס' ד"ה זר שאכל:

הקדמה:

גמ' אומר שחולקים רבא ואביי אם ר"נ מודה לרבנן שאין מיתה בידי שמים פוטר חיוב תשלומים או לא מודה לרבנן. תוס' מקשה מכמה ביורים על שיטת אביי, שלא מודה.

קושיה:

מאחנו שני ביורים שיש בהם חיוב מיתה בידי שמים, ואף על פי כן, יש בהם חיוב תשלומים. מי שאוכל תרומה בשוגג חייב לשלם למי התרומה עם הוספת חומש. הרי, עשה מה שהיה גורם לו חיוב מיתה בידי שמים אילו היה במזיד)וכמו שנראה לקמן, דבר כזה היה פוטר גבי מיתה(, ואז היה לו להיות פטור מתשלומים. כמו כן, מי שנהגה ממעילה חייב לשלם למי החפץ שחסר מהקדש.[291] שם, חולקים רבי ורבנן אם יש חיוב מיתה בידי שמים או מלקות– אבל כולי עלמא מודו שיש חיוב תשלומים.

תירוץ ראשון:

תי' שגזירת הכתוב הוא באותם מקומות. בשניהם, התורה מגיל לנו שחייב לשלם. אבל, בלי זה, היינו פוטרים אותו, מחמת חיוב מיתה בידי שמים.)ואם תאמר לרבא, למה צריכים שתורה יגיל לנו שהוא חייב. ויש לומר שמלמד איך משלם לו)הוספת חומש או דינים אחרים(.(

ואם תאמר ל"ל לומדים מביורים אלו. וי"ל ששני כתובים הבאים כאחד הם.)ויש לדון, שאולי לא יכולים ללמוד אחד מן השני. אז, אולי יש לומר שיש לד השווה, במה ששניהם הם בקדשים. אבל, יש הרבה איסורים אחרים בקדשים. וצריך לחשוב. גי"ל שלימוד של ר"נ מלמד נגד זה.

291

קושיה על תי' ראשון:

משנה אומר בפסחים: "האוכל חמץ של הקדש במועד, י"א שלא מעל." מפרש גמ' שאותו י"א הוא ר"נ בן הקנה[292], שסובר שכיון שחייב עליו כרת)כיון שאוכל חמץ בפסח(, לא חייב עליו תשלומים. אז, כוונת "לא מעל" הוא שלא חייב לשלם למעילתו.[293]

קשה, שכבר באנו שקרא מלמד לנו שחייב תשלומים של הקדש אף שחייב מיתה בידי שמים. אז, כיון שלענין זה חיובי שאר מיני מיתה אינם כחיובי מיתה בידי בית דין, אף אם חייב כרת, לא יפטר מן התשלומים.

תירוץ:

יש להעיר שיש, לכאו', שני קרקטריסטיקי"ס בגיור של חיוב מעילה. הראשון הוא איזה חיוב תשלומים הוא– הוא חיוב תשלומים של הקדש– והשני הוא איזה חיוב מיתה הוא– ובזה יש שני קרק', דהיי' באיזה אופן הוא מת– והוא שמת ע"י מיתה בידי שמים– ומה מחייב המיתה– והוא שחייב מיתה מחמת הקדש.

כדי לבאר למה בהקדש חייב, נוכל להתלות גילוי של תורה בשלש דברים. נוכל לומר שתורה גילה שחייב תשלומים, אף שחייב מיתה, בתשלומים של הקדש. גם נוכל לומר שתורה גילה שחיוב מיתה של הקדש איו פוטר מחיוב תשלומים.

292 [redacted]

293

אז, לראשון קל להלק, כיון שכאן חיוב המיתה אינו בא מהקדש, אלא מאיסור אחר)פסח(. אף לראשון, נראה שיש להלק שקרא רק מחייב את התשלומים במקום מיתה בידי שמים, אבל אולי לא במקום כרת.

מתוס', נראה שמכוון לת' תירוץ השני.[294]

קושיה על תי' לק' על תי' ראשון:

גמ' מביא משנה שאומר: "האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש; במזיד פטור מן התשלומים," ומפרש גמ' שבמזיד פטור כיון שכבר חייב מיתה.

קשה, שכמו שחיוב מיתה פוטר תשלומים, כך שוגג של חיוב מיתה פוטר תשלומים. כן דרש גמ' לקמן מהיקש, ומסתבר שילמד אותו ממיתה בידי בית דין למיתה בידי שמים. אז, קשה למה חייב בתשלומים אם אכל אותו בשוגג.

לריך לומר שהוא מפני שכבר מצאנו שחיוב תשלומים של אכילת תרומה בשוגג הוא חייב אף על פי שגורס חיוב מיתה, כמו שאמרנו בתחילת הדיבור.

אבל, אז נמצא שאף כשיש חיוב כרת, חייב התשלומים, שלכן חייב באוכל תרומת חמץ בפסח.

ויש להעיר שקל"ד למה יהיה כן. לכאו', לא יהיה אפשר ללמוד ממיתה לכרת, כמו שכתבנו לעיל. אז, כיון שיש לנו מקור שלא בדר"כ חייב תשלומים כשיש כרת, ואין לנו מקור שכאן חייב תשלומים, שאי אפשר ללמוד מחיוב מיתה בידי שמים לכרת)כמו שבארנו לעיל,

294

נאמר שכאן לא חייב בתשלומים. אולי צריכים לומר שכיון שדורשים אותם מפסוק אחר, יש היקש ביניהם, שאומר שרק כשזה נוהג, זה נוהג. כמו כן, יש לומר שמה שדורשים אותו ביחד משמע לנו שיש פוטר אחד. במילים אחרים, אולי כרת הוא רק מיתה בידי שמים עם דבר אחר, ואולי רק חלק שהוא מיתה בידי שמים פוטר. לחוק. כמו"כ יש לומר שיש חלק ממיתה בידי שמים שפוטר, ויש אותו חלק בכרת. אבל, עדיין קשה מה"ת כל זה.

תירוץ שני:

תי' תוס' שחיוב תשלומים של תרומה אינו חיוב ממוני– דהיינו, אינו חייב לשלם מחמת זכות כהן בתרומה, אלא מחמת כפרה, שעשה דבר רע, ותשלומים לכהן יכפר על אותו דבר רע.[295]

יש לדון אם כוונת תוס' הוא שאין לנו מקור שפטור ממין זה של חיוב ממון, שיש לומר שמיתה רק פוטר ממין חיוב ממון של ממון, ולא של כפרה, או שאף יהיה מקור לממון כזה, כיון שסוף סוף חיוב ממון הוא, אלא שיש לנו סברה לומר שיחייב ממון כזה, וזה מוציא מן הלימוד. לשון תוס' משמע כלל שני.

יש להעיר שלא יודעים אם מיתה בידי בית דין פוטר מחיוב זה. אם לא פוטר, אז מובן. אם פוטר, אי אפשר לומר כלל ראשון, שאז יהיה מקור. אלא, צריכים לומר כפשט שני, ולומר שאותו סברה נוהג רק בפטור של מיתה ביד"ש וכרת, ולא בשל מיתה בידי בית דין.[296] אבל, יש לדחות את זה. אולי יש לחוק שכפרה במקום מיתת בית דין לא שווה

295 [redacted]

296 [redacted]

לכפרה במקום מיתת שמים. אז, אי אפשר ללמוד אחד מן השני.)למשל, אולי מיתת ב"ד נותן כפרה שלמה. אז, לא יהיה הממון עוד נחשב כפרה, ואז לא מלמד לכפרה אחרת.([297]

ראיות תוס' ליסוד של תי' שני:

תוס' מביא שני ראיות לזה:

ראיה ראשונה:

בדרך כלל, אם אדם חייב ממון לחבירו, וחבירו מוחל, הוא לא חייב עוד אותו מומן. אבל, אם אדם חייב תשלומים של תרומה שאכל בשוגג, לא נפטר כשכהן מוחל. מזה נראה שאין חיוב זה כשאר חיובי ממון, ואינו מחמת זכות חבירו, שאז יכול חבירו למחול, אלא מחמת כפרה. הרי, אף אם חבירו מוחל, לא מגיע לו כפרתו, והרי הוא עוד חייב.

לא נראה שהוא כל כך פשוט שלא מגיע לו כפרתו. אילו כפרתו בא ממה שמבטל את הרע, יש לומר שכמו שהחזרת התרומה מבטל את הרע, כך מחילה מבטל את הרע. ותחשב.[298] אבל, כוונת תוס' הוא לומר שבוודאי אין זה מובן אם נאמר שהוא ממון. אז, צריך לחדש

297 [redacted]

298 [redacted]

שני דברים– צריך לחדש שהוא כפרה, וצריך לחדש שהוא כפרה באופן שלא יכול הכהן למחול.[299]

ראיה שנית:

אם אדם אוכל תרומת עצמו, חייב לשלם חומש לכהן. לכאו', אין רע של ביטול זכות אם הוא עושה כן, ואז צריך לומר שאינו משלם מחמת ביטול הזכות, אלא מחמת כפרה על עבירה שעשה.

יש להעיר על ראיה שנית שיש לדון למה אין אדם חייב כשאוכל דבר של עצמו, אם הוא מפני שבוודאי מוחל או לא. לכאו', מתוס' מוכרח שאינו כן, שאי לאו הכי, יהיה אותו ראיה של צד ראשון. אז, צריך לפרש שאין ביטול זכות שלו באכילת דבר שלו– או מפני שיש לו זכות לזה או מפני שאין לו זכות שיהי לו אלא שיהיה לו הנאה ממנו. אז, אכילתו הוא קיום של אותו זכות.

גם יש להעיר שזה ראיה נגד הנחה שהרע הוא ביטול זכות. אז, לא רק רואים שאין החיוב מחמת ביטול זכות, אלא גם רואים שאין הכפרה מחמת ביטול הזכות)על"ע(.

ראיות אחרות:

נראה שאפשר להוסיף הרבה ראיות על זה:

חיוב תשלומים של תרומה אינו רק חיוב לשלם דמי התרומה. אלא, הוא חייב לשלם דמי תרומה עם הוספת חומש. לכאו', אילו היה חיוב התשלומים ממון, ולא כפרה, לא היה מובן למה חייב לשלם חומש. אז, מתשלומים של החומש, מוכרח שחיובו הוא מחמת כפרה.

299

נראה שיש לזה שני לחיות. לחייה הראשונה הוא שהחומש אינו כפרה. יש שני גדלים לחייה זו. אפשר שהחומש הוא גם ממון. נראה שאפשר שחייב לשלם מחמת שהיית הממון[300].)אף שלפעמים משהה יותר מפעמים אחרים, צריך לומר שתורה חיוב אחד לכולם[301]. גם אפשר שהחומש אינו ממון ואינו כפרה אלא קנס.(אבל, יש לדחות שרק מוכרח שחיוב החומש הוא כפרה. לחייה השנית היא שהחומש כפרה, אבל שאר הממון שהו א חייב אינו כפרה.

לכאו', מוכרח שאין זה ראיה, שהרי אף בהקדש חייב קרן וחומש.)צריך לדון אם הפטור שם הוא אף פטור מחומש. אף אם הוא פטור מחומש, יש לומר שכפרת חומש בא ע"י נתינת חומש יותר מן הקרן או חמישית של הקרן שמשלם.(

איני יודע אם יש מקור שאומר שחייב לשלם לכהן שהיה התרומה שלו. אולי יכול לשלם לכל כהן. אם כן, זה יהיה עוד ראיה שאינו ממון אלא כפרה.

מה שרק בשוגג חייב חייב במקום מיתה הוא ראיה אחרת. לכאו', אם הוא לכפרה, מובן למה נחלק, שרק בשוגג יש צורך שיתכפר. ויש לדחות, שיש לומר שתורה רק מגלה שאין שוגג של מיתה פוטר גבי תרומה. אבל, אולי מיתה עצמו)שכן חייב כשעובר במזיד(יפטור.

ויש להעיר שאם כהן כבר קנה, יהיה חיוב ממון גם כן, לכאו'.)ויש לדון כמה קונה כהן את התרומה. הרי, יכול לקדש בו אשה, אבל אולי שי דרגא של קנין שחסר.(דיון זה של תוס' הוא רק אם חיוב הוא גם מחמת כפרה. כמו"כ, אם לא נתן אותו כבר לכהן, אולי חיוב שלו יהיה רק לכפרה.

300

301

ראיה לביאור תי' שני בגמ':

תוס' מביא ראיה שזהו התי' האמיתי (ושלא יכולים לומר כמו שחשב בקושיה שלו). שם, לותו גמ' שמוקים את המשנה כר"נ, הוא אליבא דכו"ע (שהרי, צריך להיות תנא שסובר כאותו משנה). אז, הוא אף לפי רבא. הרי, לפי רבא, אין חילוק בין תרומה לכל חיוב אחר, שהוא חייב תשלומים במקום מיתה ביד"ש כמו כל דבר אחר. אז, לא היה סיבה לחלק בחיוב תשלומים שלו כשחייב כרת. אז, צריך לפרש שיש סיבה אחרת למה אין כרת פוטר את השוגג שלו, ולכך לומר שהוא מפני שתשלומים שלו כפרה הוא.

קושיה על תי' שני:

תוס' מביא ראיה שאין חיוב תשלומים של תרומה בשוגג כפרה, אלא ממון. הראיה הוא ממשנה שאומר שמי שהוא ספק כהן לא חייב לשלם הקרן והומש של אוכל תרומה בשוגג. אם חיובו הוא חיוב ממון, זה מובן, שאין חיוב ממון על בספק, כיון שמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל, אם אינו חיוב ממון, אלא כפרה, יחייב, שאדם חייב בכפרה מספק.

ויש להעיר שענין מוציא מחבירו עליו הראיה אינו ענין פשוט. לכאו', המקור שיש לנו (מסברת הגמ'(רק יאמר לנו שאין מוציאים אותו לבית דין. אבל, עדיין אינו כל כך פשוט למה אין חשש של איסור גניבה. מחמת אותו חשש, לכאו', לא יהיה מותר לו להשתמש בו. צריך לומר אחד משני דברים. אפשר שמניחים שכל הדינים נמשכים מדין של בית דין. כיון שבית דין לא יפסקו שהוא חייב, נעשים הדינים כאילו אינו חייב, ונוקטים כמו אותו לד. אז, ממילא אינו גניבה. גם אפשר לומר שכיון שאין חבירו יכול להוציא אותו בדין, אינו כל כך שלו, או אין חיוב חזק די לחייב אותו לשלם לו.[302]

302 [redacted]

[redacted]

אם נאמר כלל ראשון, יוצא שאין חילוק בין חיוב ממון לחיוב כפרה. אז, צריך לומר שכוונת תוס' הוא לפרש כלל שני.[303]

תירוץ:

תי' תוס' שיש שני חלקים למצווה לשלם לכהן. יש הפרשה– שמפריש חלק שיהיה במקום מה שאוכל– ויש נתינה– כשנותן אותו לכהן. הכפרה רק באה מן הראשון[304]. לכן, בספק, רק צריך לעשות הראשון. אבל, אינו צריך לתת אותו לכהן.[305]

ויש להעיר שנמצא שהפרשה שמכפר אינו צריך להיות הפרשה לכהן. במילים אחרים, כל זמן שאדם מפריש דבר, אומר שהוא חלוק משאר הדברים. אז, היה אפשר לומר שחילוק של זה שעושה ההפרשה הוא מה שהוא לכהן (אולי בלילוף ל"א). אבל, כיון שלא צריך לתת לכהן, אי אפשר שזהו ההפרשה שלו. אפשר שהוא שתרומה הוא, או שהוא מה שיתן לכהן אילו יש לכהן ראיה (אבל, לא נראה שזה קרק' חשוב בלאורים כזה שכמעט א"א להוכיח).

צריך לדון אם זה רק כשאכל תרומה שלא נתן כבר, שאולי אז רק צריך לעשות תרומה שהפרים, או אף אם אכל תרומה של כהן.

תוס' מעורר שאז כל התולאות של חיוב כפרה הם רק על מה שמפרים. אז, כשאומרים שאין הכהן מוחל וכשאומרים שהוא חייב על שלו, זה רק מחייב אותו להפרים. (לכאו',

303

304

305

מתוס' משמע שמה שאומר הוא אף אם כבר נתן לותו לכהן, שאי לאו הכי, יוקים מה שאין כהן מוחל בליור שכבר נתן לו.[306]

ביאור תוס' ד"ה ולאביי פטור:

הקדמה:

משנה בפסחים)לא:(אומר שמי שאכל תרומה שהוא חמץ בפסח במזיד, לא חייב בתשלומים שלו. גמ' מפרש שמשנה פוטר אותו כיון שסובר כרבי נחונה בה"ק. הרי, חייב כבר כרת על אכילה, ואז לא חייב תשלומים גם כן.

הערה[307]:

מעיר תוס' שהיה אפשר לגמ' להקשות שם כמו שמקשה כאן. היה אפשר לו לומר שכיון שהגביה את החמץ, קנה אותו, ואז נתחייב בו מחמת גנידה. רק חייב מיתה כשאוכל אותו, לאחר זמן.

)ואם תאמר איך אפשר לגנוב מה שאסור בהנאה. וע"ש בגמ', שהוא בתל שהוא מותר בהנאה.[308](

306 [redacted]

307 [redacted]

תוס' לא מבאר כ"ל מקשה כן שם, אלא רק מעורר שהיה אפשר להקשות, אבל לא מקשה. אז, כנראה, תוס' לא סובר שקשה כ"ל מזכיר כן. לכאו', סמך על גמ' שלנו. נמצא שגמ' בפסחים סמך על גמ' בכתובות, אף שגמ' בפסחים הוא מוקדם בש"ס.)נראה שהיה אפשר לומר שאינו כל כך קשה שגמ' זה יהיה נגד ר"ח, שזה רק בתוך לד אחד בגמ'. אבל, כאן, היה מוכיח שסתם הגמ', שאומר אותו תי' בלי צורך, חולק על ר"ח. ותחשב. נראה שאולי תוס' סובר כן, אבל עדיין קשה לו, שהרי היה לו להעיר כן כיון שהוא אמת. במילים אחרים, לא היה קשה אם לא הולך לפי ר"ח, אבל כיון שהוא הולך לפי ר"ח, היה לו לבאר איך הולך לפי שיטתו. על זה אומר שאל צריך להעיר אותו, שלזה יכול לסמוך על גמ' כאן. עד שמגיע לכאן, יחשוב שהוא חולק על ר"ח– ואין זה בעיה– וכיון שמגיע לכאן, יראה שאף ר"ח מודה. ותחשב.[309](

ויש להעיר על מש"כ תוס' שלכאו', אין גמ' שלנו מוסיף נקודה שגורס שנעורר כמש"א תוס'. לכאו', כדי להעיר כן, רק צריכים לדעת אותו גם שם, ושיטת ר"ח. אבל, קושיית גמ' שלנו מחמת ר"ח לא שייך לתוס', שפשוט שהוא קושיה. אז, קצת קשה למה תוס' מעורר כן כאן.)אינו כל כך קשה, שיש לומר שהוא אגב מה שמובא ר"ח כאן. כמו"כ, יש לומר שהוא מפני שם קושיה דומה להערת תוס' כאן, ואז, אגב זה, העיר אותו כאן.(אפשר לומר שאילו לא היה תירוץ לאותו קושיה, לא היה תוס' מעוור אותו, ורק מעורר אותו כיון שיש באור. על"ע, שבארנו את זה. אבל, יש להעיר שאז היה לו לתוס' להעיר אותו על תי' של הגמ', ולא על הקושיה שלו. ותחשב.[310]

308

309

310

ביאור תו"ה אי דמלי:

הקדמה:

גמ' מנסה למצוא ליור שחיוב ממון של אכילת תרומה ייפטר מחמת חיוב מיתה של אכילת תרומה. הבעיה הוא שבדרך כלל, חיוב ממון בא קודם, כשמגביה אותו או כשלועס אותו. אז, גמ' מחדש שנמצא כשתחב לו חבירו בתוך בית הבליעה שלו. שואל גמ' מהו הליור– ומקשה על כל לד. לד ראשון שאומר הוא שתחב לו חבירו לתוך בית הבליעה באופן שיכול להחזיר אותו. מקשה גמ' שאם כן יחיזר אותו. לא פשוט מהו קושיית גמ', ותוס' יבוא לפרש את זה.

ביאור:

תוס' מבאר שכוונת גמ' הוא שכשלא מחזיר אותו, אלא בולע אותו, הוא חייב. ואם תאמר, הרי בבליעתו גם חייב מיתה. מחלק תוס' בין חיוב ממון, שקורה בתחילת בליעתו, לחיוב מיתה, שקורה בגמר בליעה.[311]

לא מבאר תוס' מחמת מה חייב בתחילת בליעה. נראה לי שלש לדיס:

1. אולי חייב מחמת נהנה. אולי אדם נהנה בתחילת בליעה. אז, מאותו זמן חייב הממון.

2. אולי חייב מחמת היזק. אולי תחילת בליעת דבר מזיק לאותו דבר.

3. אולי חייב כיון שעשה שהוא עומד לגמר בליעה. (ע' גמ' בב"ק בסוף פרק שני בכעי"ז.(מה שחייב על גמר בעילה הוא אולי מחמת היזק ואולי מחמת הנאה.

311

)יש להעיר שרק יש לנו מקור שחייב אם עשה שדבר עומד להיות הוזק. אין לנו מקור שחייב אם עשה שדבר עומד לתת לו הנאה. ותחשב על זה.(

על פי לדיס אלו בביאור הגמ', נראה שיש לנו לבאר את ההו"א:

1. לפי לד ראשון, יש לומר שהו"א סבר שהנאה בא לו בגמר הבליעה.

2. לפי לד שני, יש לומר שהו"א סבר שאין היזק בתחילת בליעה, אלא בגמר בליעה.

3. לפי לד שלישי, יש לומר שסובר שאינו עומד לגמר בליעה[312] או שאין עמידה לחיוב עושה חיוב.[313]

לכולם, יש לומר שסובר שכל הבליעה נחשב מעשה אחד או שחיוב מיתה בא מתחילת בליעה.

ודע שהיה אפשר לומר שתוס' סובר שאין הנאה בא ממעייס אלא מגרונו, ולכן בא קודם חיוב מיתה. אבל תוס' לקמן כ' בפי' נגד זה, אלא כ' שיש הנאת גרונו ומעיו.

שיטת רש"י:

נראה שרש"י חולק על תוס'.)מעניין, אז, שתוס' לא מביא שיטת רש"י. ואל"ע אם תוס' תמיד מביא רש"י כשחולק עליו.(

312

313

ע' דרש"י, שנראה שחולק על ביאור תוס'. דל"ה איבעי ליה לאהדורה, כ' רש"י: "וכי לא אהדרה, מהיא שעתא איהוא מזיק לה." לכאו', מרש"י משמע שאף קודם שבולע כלל, הוא חייב. גם משמע שחיוב שלו הוא מחמת מזיק.)לא נראה מוכרח ששני דברים אלו ל"ל תלויים זב"ז.(נראה שרש"י סובר שכל זמן שהוא יושב בתוך בית הבליעה שלו, הוא ניזוק. אז, כשמשהה אותו, ולא מחזיר אותו, הוא חייב על אותו היזק, וזהו כוונת קושיית הגמ'.

נמצא, אז, חידוש בדין, והוא שיכול אדם להזיק בלי מעשה[314].)ויש לדון אם הסיבה שנחשב שהוא המזיק הוא שהוא הכי יכול לסלק אותו מן ההיזק, דהיינו להוציא אותו מן הפה שלו[315]; או שהוא המזיק, שהוא בית הבליעה שלו שמזיק, או שניהם. ע' לקמן, במה שנעורר מלשון הגמ'.(

יש להעיר שלשון הגמרא מאד משמע כרש"י, ולא כתוס'. קושיית גמ' הוא שיחזיר אותו. לכאו', קושיית גמ' הוא שממה שלא החזיר אותו, הזיק אותו, וזה מעשה שלו, כיון שהיה יכול להחזיר אותו. צריך ביאור איך תוס' יפרש לשון זה.)אפשר לפרש שתוס' סובר שלא מוכרח לגמור הבליעה אחר שמתחיל. אילו היה מוכרח, היו מעשה אחד, ואז היו קרוב בזמן אחד. אבל, אפשר לחזור. נמצא, אז, שמה שאומר שיחזיר אותו אינו אומר שלא יבלע

314

315

ויחייב ממון, אלא יחזיר אותו, אלא שאחר שיחייב ממון)ויש לדון, שאולי לא חייב ממון, אם נאמר שחייב מחמת עמידתו להיזק, כשהיזק לא קורה(, יחזר אותו קודם שחייב מיתה. ותחשב.

אבל, יש להעיר שלרש"י קשה ל"ל מוקמים אותו בשבלע אותו מיד. אז, לא הזיק על ידי שהייתו שם. אז, נראה שצריכים לומר שרש"י גם סובר כתוס'. כיון שנאמר כן, יש לומר שתוס' לא מביא רש"י כיון שאינו חולק על רש"י, אלא מוסיף עליו.)יש לדון אם זה סיבה שלא להביא דברי רש"י.(אז, לבסוף, אולי אין מחלקת בין רש"י ותוס', אלא שזה מבאר הליור שבלע מיד וזה מבאר הליור שלא בלע מיד. אבל, קשה איך יבאר רק חלק אחד. אין זה קשה על תוס', שכבר היה לו רש"י– הוא סומך על רש"י. אבל, על רש"י, זה קשה. גם קשה למה צריכים מש,T רש"י, כיון שכבר יש מש"א תוס'. אולי הוא רק יותר פשוט. אבל, לא נראה כן, כיון שבי"כ ובי"כ צריך מש"א תוס'. וצריך ביאור.

ביאור תוס' ל"ה ואי לאו מאי:

הקדמה:

כמו שכתבנו לעיל, גמ' מנסה למצוא מקום שחיוב מיתה לאכילת תרומה, שקורה כשאוכל אותו, יכול לפטור חיוב ממון של אכילת תרמוה. כדי למצוא את זה, צריך למצוא חיוב ממון של תרומה שחל בשעת אכילת התרומה. גמ' אומר שאולי נמצא כשאחר נתן תרומה לתוך בית הבליעה שלו. שואל גמ' מהו הליור, ומקשה על כל ליור. אם נתן אותו למקום שאי אפשר להחזיר אותו משם, מקשה שלא יחייב. תוס' ידון מה הכוונה של קושיה זה– מה לא יחייב.

פרש"י:

רש"י מפרש שלא יחייב מיתה. כיון שלא בולע אותו מחמת בחירתו, אלא שמוכרח לו לבלוע אותו[316], לא חייב מיתה על הבליעה.[317] אז, ייפטר ממיתה, כיון שאכל אותו באונס.

קושיה:

מקשה תוס' שלא לעולם הוא אונס. אם אמר לאחר לתחוב אותו לתוך בית הבליעה שלו, אז אינו אונס. אז, היה אפשר לגמ' להוקיס הגיור כשנתן חבירו חתיכה לתוך בית הבליעה שלו, מדעתו, ולא היה כיול להחזיר אותו, ובלע אותו.

מחודש לומר, כמו שאומר תוס', שכיון שאמר לאחר לתת אותו לתוך בית הבליעה שלו, שיחייב. לכאו', מעשה שבליעה שעשה היה עוד אונס, שבאותו זמן היה אונס; ובקשתו מאת חבירו לא היה בו מעשה, וגם לא היה העבירה עצמה, אלא גרמת העבירה. מתוס' ממשע שכיון שהוא גרם שיקרה לו האונס, לא נחשב אונס.[318]

316 [redacted]

317

318

1

2 [redacted]

ויש להעיר שאם תוס' מניח כן, לכאו', כמעט מוכרח הוא שקרה מרצונו, שאילו לא היה מרצונו, לא היה מניח לקרות. מחודש לומר שליור שלנו והא שאנס אותו על שפתח פיו, ותחב אותו.)זה יותר קשה לפי מה שכ' לקמן, שכ' שבפשטות הליור הוא שנתן אותו לפיו, ושוב דחף אותו לבית הבליעה שלו. כמובן, זה מחודש ביותר, שקשה איך מונע חבירו מלמנוע את זה. אולי אמר לו שאם לא עושה כן יהרוג אותו. ותחשב.

מתוס' זה רואים חידוש, והוא שאף שבמעשה של אכילה הוא אנוס, שחברו אנס אותו, עליין הוא חייב על אכילתו. יל"ל אם זה מפני רצונו במעשה או מפני שגרם לאותו מעשה לקרות.)כדי להקל את החידוש, יש להעיר שאפשר לומר שכל מיתה הוא כן, שתמיד הוא בולע ברצון על שמגיע למקום שמוכרח להמשיך בליעתו, וזה הוא מה שמביא אותו למעיו. אז, זהו האכילה, וזה היה מוכרח לעשות. ויש לדון, שיש לומר ששם כולו נחשב מעשה אחד. ויש לדון. גם היה אפשר לחלק בין גמרתו שם, שהוא יותר דיירק"ט, לכאן, שהוא רק גורם שאחר יגרוס אותו.(אז, יש לומר שרש"י חולק על הנחת תוס' בדין.

צריך לעיין בגמ' בפסחים)כו.(ששם אומר, גבי נטילת הנאה, שאם אי אפשר שלא לקבל, ומכוון, אסור הוא. אז, אולי תוס' מניח שזה כן אף כאן, וכיון שמכוון, אף שלא אפשר שלא לאכול, חייב. עדיין יש לדון ל"ל הביא תוס' מקור לזה.

תירוץ:

תי' ריעב"א שיש הוכחה שבליור שלנו לא הכניס אותו חבירו ברצונו. אילו היה ברצונו, היה חייב לפני חיוב הנאה. אלא, כשחברו תוחב אותו לתוך פיו, היה קונה אותו ומתחייב.

צריך לבאר מה היה החיוב כשחברו נתן אותו לתוך פיו. מלשון תוס')וכן בדיון של תוס' לענין קנין(, נראה שהוא שהוא גניסה. אז, מפרש תוס' שנתינתו לתוך פיו הרי הוא קנין לגניבה)וזה קלת מחודש, כמו שכתבנו(. כמו כן, יש חידוש, אין הנתינה לתוך פיו כדי להשתמש,

אלא הוא רק פתח לבית הבליעה. במילים אחרים, בדרך כלל, אדם גונב דבר, ונוטל שליטה, כדי שיתמש. כאן, אין השליטה שנוטל במה שהוא בתוך פיו גורם התשמיש, אלא הוא רק פתח למקום שרוצה שיהיה החפץ. ותתשב. ועל"ע, שדנינו קצת בביאור גניבה.

קושיה:

תוס' מקשה שכיון שתחב אותו חבירו לתוך בית הבליעה שלו, לא היה בתוך פיו שיקנה אותו. לכאו', יש שני חלקים לקושיה זה:

1. לא היה ממש בתוך פיו, אלא באויר פיו. ע' לקמן בהמשך תוס', שלא נראה שמכון להקשות כן. אפשר שמוכרח שיהיה באויר פיו כשמתחיל הגרון שלו לרדת, ושם עוד יכול להחזיר אותו. גם אפשר שלא צריך להיות נוגע בפיו, אלא בתוך פו; ומה שהוא בתוך אויר פיו הוא בכלל זה.)באמת, אין הרבה חילוק בשליטה עליו אם נוגע בו או לא, כיון שאף נגיעה כאן אינו אחיזה. ותתשב.. ותו"ת.(

2. אם חברו עוד אוחז בו, הוא לא יכול לקנות אותו. אז, אינו גניבה. המקור לזה הוא גמ' בגיטין, שאומר שאין אשה מגורשת בגט שהבעל אוחז בו. נמצא שאין זה נחשב נתינה. אז, מסתבר שלא יכול לקנות אותו, ולא ייחשב גניבה.

תירוץ:

תי' שהציור הוא שנתן אותו לתוך פיו, ושוב דחף אותו לתוך פיו. נמצא שהוא פשוט די לגמ' לומר שזהו הציור עד שמקשה ממנו)ואף לא מתרץ שאין זה הציור(.[319] ואין אני יודע את המציאות כל כך, איפה הוא המקום שאי אפשר להחזיר.)גם לא פשוט לי הגדר של אי אפשר להחזיר, אם הוא שממש אי אפשר לו להחזיר או רק שהוא קשה, ולא מטריחים אותו.(אז, אין חברו אוחז בו.

319 [redacted]

תירוץ:

תי' תוס' שאף אם נכנס כל ארכו עם אחיזת חברו, עדיין יקנה אותו. תוס' מזכיר שלכאו' יקנה את כולו, ואף אם לא תקנה את כולו, על כל פנים תקנה מחצה שלו.)מביא ראיה מליור כעין זה שבו אומר גמ' שקונה חציו. לעי"ש, שאין זה כל כך פשוט לכל הצדדים שם, שאפשר שצריך מה שחברו קונה אותו באותו זמן, ולא כבר קנה אותו.)[320]

ויש להעיר שתוס' מניח שכיון שחייב מחצה שלו כבר, לא יחייב על דמי הנאה. זה לא פשוט, שהיה אפשר לומר נגד זה, שהוא רק קנה חציו, ורק חייב חציו, ואולי על חצי האחר יחייב דמי הנאה.

גם יש להעיר שאם מה שמחשבי אותו גניבה הוא שהוא בתוך השלטון שלו, יש לדון אם, באמת, יקנה כשהוא בתוך פיו. צריך לומר שהו א די בתוך שלטון שלו.[321]

320 [redacted]

321 [redacted]

ראיה ליסוד[322]:

מביא ראיה ליסוד זה מגמ' בב"מ. גמ' שם אומר שאם אדם מגביה מציאה מן הקרקע, ואליו השני מונח עוד על אדן, לא קנה אותו.)ההו"א שקנה אותו הוא שקנה כיון שיכול לנתק אותו אצלו. מחדש שאין זה סיבה לקנות.(

אז, כמו שמה שיכול לנתק אותו אצלו אינו סיבה לקנות, גם לא ימנע כוח אחר לקנות. לכאו', חידוש הוא להשוות שני הדינים. היה קל לומר שצריך להראות בעלות שלימה כדי לקנות. אז, לא זה הראה ולא זה הראה, ואז לא זה קנה ולא זה קנה. מסתבר שדיון תוס' אם זה ראיה או לא תלוי על נקודה זו.

פי' תוס':

פי' תוס' שקושיית גמ' הוא שאם לא יכול להחזיר אותו, לא יחייב ממון. לא יחייב מחמת הגנידה שלו, שהרי לא הוא גנב אותו.[323] מחמת הגאה שלו. אז, אין חיוב ממון בכלל

322 [redacted]

323 [redacted]

שייפטר מחמת חיוב מיתה. כיון שאבוד הוא מן הבעל, אין הנהנה ממנו חייב דמי הנאתו. בע"ה, לקמן נבאר כוונה של זה.

קושיה:

אינו נכון שמה שאין אדם חייב לשלם דמי הנאה של מה שהוא אבוד מן הבעל, אלא הדין הוא שחייב. הרי, מצאנו שאם אחד גזל ואחר הזיק, יכול לגבות מזה או מזה. כמו"כ, אז, יהיה חייב בהנאה.

ויש לדון, שתוס' גופא מביא שדין זה הוא רק לפני ייאוש. הרי, כאן ייאש, לכאו', שפשוט שלא יקבל אותו עוד. אם כן, יהיה פשוט שאין אותו דין קיים. ויש לדון, שאולי הו"א שגבי גנידה יאוש כזה מהני עד שיקנה אותו. אבל, אולי בד"א, כמו ששינוי לא קונה, לא יקנה ע"י יאוש. ותתשב.

קצת קשה ל"ל הקשה מכל הביורים שלעיל. לכאו', בכל ביורים של הגמ', מי שנתן אותו לתוך פיו גזל אותו. אף על פי כן, צדד גמ' שיחייב דמי הנאה.)ויש לדון אם יש אופן שאין חברו נהשב גזלן, כמו אם אמר לו הבעל שיכול לעשות עמו מה שרוצה.(ויש לומר שאפשר לדחות את זה לומר שהוא רק הו"א, וברא דין זה כדי שיהיה לנו פשט. אבל, אולי אין דין שלו נכון למסקנא. לכן, צריך מקור אחר לומר שאותו הדין הוא נכון במסקנא.

תירוץ:

תי' תוס' שרק פטור מלשלם אם נאבד מן הבעל לגמרי. כאן, נאבד ממנו לגמרי, אבל כשנגזל, אינו נאבד ממנו לגמרי. מה שנאבד ממנו לגמרי כאן הוא, לכאו', מפני שאין אפשרות שיהנה ממנו, שאי אפשר להחזיר אותו. גם יכול להיות שאין שוויות לאותו חפץ כלל. אז, נחשב נאבד ממנו– מה שיש לו הוא כלום.)ויש לדון אם, באמת, אין לו שוויות, שיש לו שוויות לו– ואולי לא נאמר שבטל דעתו, כיון שכולי עלמא היו מודים לדעת שלו, אילו היה בתוך אותו מצב. ותתשב.

לכאו', מה שזה פוטר הוא מפני שזה עושה שאין הבעל כל כך מיוחס לו. לכן, אין לו זכות לקבל את דמי הנאתו והיזק שלו. יש לדון אם "בעצם" עושה כן, או שכיון שהבעל לא מקפיד עליו, אז, אינו כל כך שלו.[324]

אז, מובן למה רש"י לא פירש כן. רש"י סבר שהוא עדיין של הבעל די, אף שאין בו שוויות. (ועל שקריך לדון אם יש להוכיח דין של זה מדין איסורי הנאה.(יש להעיר שנמצא שלפי רש"י, חייב אדם חיוב הנאה אף שהוא אנוס)ולא מחייבים אותו מיתה(. זה מוכיח שאין חיוב הנאה מחמת מזיק, אלא מחמת הנאה. נראה שיש שני דרכים לדחות את זה. ראשון, יש לומר שלא חייב אם הוא אנוס. אלא, כאן אינו כל כך אנוס; הוא אנוס די לפטור אותו מממון ולא מדבר אחר. ותחשב.)ואם תאמר הרי אנוס הוא, שמה יש לו לעשות. ויש לומר שאין "אי אפשר להחזיר" ממש אומר כן, אלא אפשר קצת. דחוק, שלא נראה כן מלשון זה או מלשון "על ידי הדחק" לקמן. שני, יש לומר שלפעמים חייב על מזיק באונס. אולי זה בכל פעם, כיון שהוא אדם המזיק, ואולי זה בדווקא כאן)שאולי זה אונס גמור, ולמקצת ראשונים אין אדם חייב(, כיון שנהנה ממנו, ואז הוא יותר מיוחס להיזק. זה ביותר טוב אם נאמר שפטור אונס בא ממה שלא מיוחס די לרע; אז, יש לומר שכאן מיוחס די, שיש לו יחס אחר. ותחשב.

ביאור תוד"ה לא צריכא:

ביאור:

תוס' מבאר למה אין קושיית גמ' על איור שאפשר להחזיר אותו, דהיינו שיחזיר אותו, עוד קיים, שהרי אף כאן, יוכל להחזיר אותו. מה שהוא קשה להחזיר אותו לא ישנה את זה.)אין לומר שמחמת זה, נחשב אונס, שהרי אין אונס פוטר היזק.(

324

אז, ביאר תוס' שכיון שנתן אותו באופן שהוא רק מוציא אותו על ידי הלחץ, לא יכול להוציא אותו באופן שישאר לו שום דמיס. אף אם מוציא אותו, לא יהיה שווה פרוטה. אז, אין צורך שיוצא אותו.)יש לדון אם עכשיו אינו שווה כלום, ואז כשמוציא אותו לא יהיה שווה כלום, או הוצאתו יזיק לו.(

אם נאמר)כמו שהיה נראה מרש"י לעיל(שהלך לחייב אותו הוא לחייב מחמת היזק שבא ממה שנשאר שם, שלא מוציא אותו, התי' מובן. כיון שאין לו יכולת אחר, אין זה נחשב מזיק. יותר מזה, כיון שזה מוכרח להיות הוזק)ואולי, לכל אחד שכתבנו, כבר הוזק(, אינו שווה כלום, ואז איך יחייב מחמת היזיקו.

אם נאמר)כמו שהיה נראה מתוס'(שהלך לחייב אותו הוא לחייב מחמת היזק או הנאה שבא בתחילת הבליעה, יש לומר שאינו חייב על זה כיון שכבר אינו שווה כלום)כענין שני שכתבנו לרש"י(. אבל, זה קשה לפי תוס', שהרי אז לא יחייב אף על ההנאה שלו שבשעת מיתה. אז, לכולי עלמא ייפטר. צריך לומר, לפי תוס', שיש לו שוויות, אף שקשה להחזיר אותו. אז, צריך ביאור מהו תי' של הגמ'. נראה שצריכים לומר שאינם תלויים בדבר אחד. יש לו תשמיש, שיכול לחברו להוציא אותו והוא יתמש בו באופן שלא מביא לו שום הנאה, ואז הוא נחשב הבעל עליו. אבל, אין בו שוויות, ולכן הוא פטור מחיוב היזק.)זה יוכיח שחיוב שלפני כן)תחילת בליעה(, וחיוב של שעת חיוב מיתה אינם שווים; הראשון הוא היזק, והשני הוא דמי הנאה.(

גם היה אפשר לומר)אבל תוס' לא אומר(שהוא כ"כ תחוב עד שיש רק בליעה אחד, והוא המחייב על מיתה ועל ממון. ותחשב.)אם נאמר שתוס' סובר שאף במעשה אחד יכולים לחלק בין חלקי הבליעה, שתלוי במקום האוכל, לא נראה כל כך לומר כן. אבל, יש לדון.(

וע' בביאורים שלנו על הגמ', שבארנו ענין זה.

)עליין אין לשון תוס' זה מיושב לי, אבל עליין אין כל לשון "נהלריה" לפי תוס' מיושב לי.(

כפל ביאור:

מבאר תוס' למה לא כבר פטור כיון שהוא נגזל. לזה תי' שאין דבר גזול נאבד מן הבעל לגמרי. העיר כן תוס' לעיל, אבל, כמו שהערנו, לא העיר כן על איור כזה)שהיו איורים כזה בכל שאר ההו"א(, אלא על גמ' בב"ק. ותתשב.(

קושיה:

גמ' בחולין)עא.(מנסה למצוא מקור שאין טומאה בלועה מטמא מי שבלע אותו. מוצא מקור ממה שיכולים לטבול אחר אכילת נבלה מיד, אף שעליין הנבלה הוא בתוך המעיים שלו. מקשה גמ' שאולי זה מפני שאינו ראוי לאכילת אדם)ויש שיטה שאף שראוי לאכילת בהמה, לא מטמא עד שהוא ראוי לאכילת אדם(. גמ' מת' שנחשב ראוי לאכילת אדם, שהיה אוכל אותו אילו לא ידע.

נמצא, אז, שיהיה שוויות לאותו חתיכה, אם מחזיר אותו, כיון שהוא ראוי לאדם, אם לא יודע. לכאו', גם היה אפשר לתוס' להקשות שהוא ראוי לאכילת בהמה, ואז יש עוד שימוש.[325]

תירוץ:

תי' תוס' שאין הכי נמי, אם מוציא אותו, יש בו קצת שויות. אבל, כאן מיירי בדבר שאינו שווה הרבה מתחילה. אז, כיון שיוצא מן המעיים שלו, לא שווה פרוטה. לכן, כאילו אין בו שוויות.)אם הענין הוא שאין בו תשמיש, אין בו תשמיש שהשוב די לתת לו שוויות, ואם הענין הוא שוויות, אז אין לו שוויות.(

325

בחולין יכול להיות שמדבר במה שאוה הרבה יותר מפרוטה, ואז כשמוליא אותו, הוא שווה פרוטה. יותר מזה, יש לומר שאם לא צריך להיות ממון, אלא רק צריך להיות ראוי לאכילה. הרי, אף אם אינו שווה פרוטה, ראוי לאכילה הוא.

תירוצים אחרים:

היה אפשר לומר שאין חילוק בין אם בא לתוך מעיים שלו לאם לא בא. אז, לא מזיק אותו, ואז לא חייב בבליעתו. קשה ל"ל פי 'כן תוס'. אולי סובר שלא מסתבר כן במציאות.

גם היה אפשר לומר שאינו, באמת, טוב לו, אלא ראוי לו. במילים אחרים, מה שלא רוצה לאכול אותו הוא נכון, צרע לו לאכול אותו. אף על פי כן, הוא ראוי לו, להיינו שיאכל אותו, ויפעל עליו.

גם היה אפשר לחלק בין נבלה, שהוא בשר, לתרומה, שיכול להיות דגן, תירוש, ויהר. אבל, לא נראה כן כל כך. לכאו', החילוק ביניהם הוא, בעיקר, הייג'סטי"ב פרוס"ב. אז, במה שמוכיח תוס' שהיותו בתוך הגרון שלו לא מזיק אותו לא יהיה חילוק ביניהם. אבל, עדיין יש לדון.

גם היה אפשר לומר שאינו טוב אם יוצא מן הגרון, שנדבק עמו כל דבר שהוא על הגרון. הוא רק טוב אם בולע אותו ושוב פולט אותו. אז, אין רע בבליעתו. אבל, זה רק יהני אם הענין הוא שיהיה רע והיזק בבליעתו, אבל לא אם הענין הוא שיש בו שוויות, ויהיה של המזיק.

גי"ל שרוב בנ"א לא אוכלים אותו, ואז אין בו שוויות. אבל, יכול למצוא אחד שיאכל אותו, ואז נחשב ראוי לאכילת אדם.

גם אפשר להוקיים משנה שלנו לפני הבעל, שאז כוע"מ שאין בו שוויות. ויש לדון, שיש בו שוויות, כיון שיכול למכור לאחר, שלא היה בפניו, ואז אינו כל כך מאוס לו.

קושיה:

בב"ק)כ(דן אם חיוב הנאה הוא רק אם זה נהנה וזה חסר)דהיינו, שעל ידי מה שנהנה, בא לחבירו, שממנו נהנה, חיסרון(או אף אם זה נהנה וזה לא חסר)דהיי', שלא בא שום חסרון למהנה על ידי הנאתו(.

אם אין חיוב הנאה אלא עם חסרון, קשה למה יהיה חיוב הנאה בגמ' שלנו. כיון שאין בו שוויות, הרי אי אפשר שהיה חיסרון, ואז לא יחייב על הנאתו.[326]

תירוץ:

תי' תוס' שעדיין יש קצת חיסרון, שפיחת את חפץ חבירו מלהיות פחות מפרוטה להיות כלום. כיון שיש קצת חיסרון, חייב על כל ההנאה.

נמצא שני חידושים במש"כ תוס'.

חי' ראשון הוא שחיסרון של גמ' שלנו, דהיינו חיסרון שאינו שווה פרוטה, הוא די לחייב אותו. מתוס' יוצא שלא היה שווה פרוטה לפני כן, ואז לא הזיק אותו כדי שווה פרוטה. לכאו', כוונת תוס' צריך להיות שבעצם חייב לשלם לו, אלא שמניחים שמחל או שאין בית דין מוציאים ממנו)אולי מפני שאין להם כוח לחסר אותו כך ואולי מפני שאז יוציאו מן הזוכה בו להחזיר לו, כיון שעכשיו חייב לו השאר.(

326

ביאורים– תוספות

חי' שני הוא שקלת חיסרון)ואולי שני חילושים בונים זע"ז, שמחדש שמקלת של חיסרון זה(עושה שמשלם לכל החסרון. יש להעיר שלכאו' תוס' לא צריך נקודה זה. היה אפשר לומר שפיחת אותו רק פרוטה, ואז חייב רק פרוטה לדמי הנאה. בפרוטה זה חלקו רבא ואביי. אבל, תוס' לא אומר כן. אולי זה רק מפני שלא סובר שזה נכון– תוס' אומר התי' כיון שהוא משנה את הדין והוא אמת– ואולי תוס' סובר שזה לא יהיה נפק"מ. אולי)וע' לעיל(יחייב פחות משווה פרוטה, ולא יצטרך לשלם אותו, כמו שכתבנו לעיל.

בתוך חילוש שני, יש להעיר שיש שני חילושים:

1. ראשון, לא פשוט מהו הסיבה שיצטרך לשלם יותר. בע"ה, נדון בזה ונבאר את זה.

2. שני, לא פשוט ל"ל אומרים שאחרי שכבר שלם, נחשב חברו חסר. ותחשב על זה.

במק"א , באנו כל ענין של זה נהנה וזה לא חסר:

כשאדם נהנה מחבירו או מחפץ של חבירו, חייב לשלם לו דמי אותו הנאה. לכאו', יכולים למנות ארבע סיבות למה חייב לשלם לו כך:

אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שאם אדם נתן לו הנאה שהוא יתן לחברו הנאה. בזה, נראה שיש לדון אם תא פיי"ר מחמת יחס של חפץ שלו לאותו הנאה או מחמת יחסו לאותו הנאה.

אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שהנאת חפצים של אדם ילך לו. אז, כל פעם שנותן הנאה, צריך להיות שההנאה הולך לו. אז, כשמהנה לאחר, אותו אחר צריך לתת דמי הנאה לבעל, כדי שנמצא, אז, שבא לו הנאה מן החפץ)שגרם שחברו משלם לו(.

אפשר שהוא חייב מפני שאילו היה מקבל ההנאה בלי הבעל, היה צריך לתת כסף. אז, מה שנשאר אותו כסף לו הוא מחת הבעל, ואז הכסף מיוחס לו.

אפשר שהוא חייב רק למה שהוזק חברו, והוא מפני שמיוחס לאותו היזק, כיון שנהנה ממנו.

חרב אל הבדים– אלו נערות

לן גמ' באם יש חיוב הגאה אף אם חברו לא חסר. צריכים לדון, אז, למה יהיה חייב ולמה יהיה פטור.)יש להעיר שאפשר שהגידון הוא מהו הביאור של החיוב. ותו"ת.(

נדון בכל אחד מהם:

1. בתוך כל ראשון, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, נהנה מחבירו, ואז פיי"ר הוא שיחזיר לחבירו. נראה שיש לדחות:

1. כדי לחייב על הגאה, צריך להיות מאד מיוחס למה שנהנה. הדרך שנעשה מיוחס הוא שנהנה ממנו במעשה חשוב. כיון שמה שמחשיב מעשה הוא התולאות שלו, צריך להות שנהנה ממנו במעשה יש בו תולאות חשובות. אז, צריך להיות שגם הזיק בתוך אותו מעשה.)לא די שיזיק לחבר אחר, שזה לא מחשיב אותו לענין חבר שממנו נהנה. כמו"כ נראה שמה שהיזק הוא יותר חשוב מל"ל הוא שהיזק הוא דבר שהוא חשוב לענין ממון.(

2. יש חיוב שחישלם, אבל לא אפשר לשלם. אילו משלם, נמצא שנתן לחברו הגאה עם חיסרון במקום הגאה בלי חסרון. אז, אינו יוצא שהוא פיי"ר. יש לדון אם זה מפני שכמו שהוא פיי"ר שיהיה הגאה נגד הגאה, כך פיי"ר שיהיה חסרון נגד חסרון; או מפני שמה שמהנה על ידי חסרון אינו שווה למה שמהנה בלי חסרון, שיותר מיוחס לו אם גורם לו חסרון.

3. יש חיוב לשלם למי שמהנה אותו. כדי לייחס למעשה של מהנה, צריך להיות לא רק שבא מן החפץ שלו, אלא שגרם לו תולאה)ע"י ההגאה(של חיסרון.

4. אולי מניחים שאם היה שואל לחבירו היה אומר שיכול להשתמש עמו.)כמו"כ, יש לומר שחייב להרשות לו להשתמש עמו.(כיון שכן, כאילו כבר נתן לו הבעל אותו יכולת להשתמש עמו. לא נראה כן, שלא היינו כופים לבעל)וגם לא היה מרשה(אילו ידע שהיה דר בו ומשלם אם לא מרשה. אבל, כמובן, זה גלגל החוזר. ותחשב. ויש לומר שעליין מניחים שיתן אותו, שבני

אדם רגילים לעשות טובות כזה. רק לא מניחים שיעשה כן אם מחמת זה מפסיד)ולא שלא משתכרו(.[327]

2. בתוך כל שני, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, נהנה ממה שהיה ראוי לחברו, וכריך שיהיה ההנאה הולך לחברו. יש לדחות:

1. כלל 1 שב1.

2. אולי רק יש לו זכות לקבל הנאה שבא על ידי חסרון, ולא שאר הנאות.

3. כלל 4 שב1.

3. בתוך כל שלישי, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, אף אם לא חסר, הוא גרם שיהיה ממון לחברו. יש לדחות:

1. כלל 3 שב1.

2. לא מניחים שישלם ממון לזה, כיון שלא חסר חברו בעדו. אז, יפטור בחברו לתת אותו לו)ומסתמא יצליח(. גם יש להעיר שאילו זה נהנה וזה לא חסר לא חייב, מסתבר שלא חייב, שהרי היה נהנה משל חברו.)ויש לדון, שעדיין יש לומר שהוא אסור אבל פטור מלשלם.(

3. כלל 4 שב1.

4. בתוך כל *A* מסתבר שפטור בזה נהנה וזה לא חסר, שאם אין חסרון ואין היזק לשלם לו. כן מסתבר, אבל נראה לי שיש אפשרות לדחות. נראה שיש דרכים שונים לדון בהיזק. למשל, נוכל לומר שאינה בדית נחשב היזק, כיון שבין הכל, כיון שרוב

327 [redacted]

בתים הם עומדים לתשמיש, יש הפסד. בדרך כלל, לא מיוחס לי לאותו רעה כדי לחייב עליו, שבין יחסו לאותו רע, נמצא שרק עשה רע קטן. אבל, כאן, כיון שעשה אותו באופן שהוא מאד מיוחס לו, בין יחסו לרע, הרי הוא חייב. ותחשב.

תוס' כ' שאף אם צריך להיות זה נהנה וזה לא חסר כדי לחייב, יכול לחייב על יותר מדמי חסרון. צריך ביאור למה. לפני שנדון בכל צדדים אלו, יש להקדים שאפשר להיות שהוא רק מחמת איזה אוגב. לפעמים מצאנו)ואין אני יודע למה(שכיון שמקלת של דבר מסויים יש בו דין, כל אותו דבר יש לו הדין. אז, יש לומר שהדבר מסויים כאן הוא סכום הממון של הנאה. כיון שחייב מקלת ממנו, מחמת ההיזק, חייב כולו. חוץ מזה, נדון מה יש לומר:

1. לגד 1:

1. לגד 1– יש לומר שכיון שגרם חסרון, מיוחס לו. אז, חייב על ההנאה. אבל, יש להעיר שמעניין, שכיון ששילם, נמצא שאין חסרון. אולי כיון שהיה חסרון)או שעדיין אין לו החפץ שלו, אלא דבר אחר(, לא אומרים כן. גם יש לומר שמיד חל עליו החיוב לשלם. אף שלאחר זמן יכול לעשות שאין חסרון, זה לא מהני, שכבר חל עליו חיוב לשלם. מעניין שיהיה כן, אף שהחיוב בהכרח, אז, עושה שיקיים כשאין צורך לו. ותו"ת. והערה זה יש להעיר על כל לד.

2. לגד 2– צריך לומר שהנאה עם חסרון הוא חילוף של הנאה עם חסרון, אף שאין החסרונות שוות. זה יותר טוב לגד שצריך כך כדי לייחס ההנאה לו, אבל אף שם מעניין, שהו"א שמה שיש לו יותר חסרון הוא יותר מיוחס לו, ואז אינם שווים. ותחשב.

3. לגד 3– יש לומר שכיון שיש חסרון לו, מיוחס לו, ואז הוא המהנה.

4. יש לומר שכיון שיש חסרון לא מוחל. אולי לא חושב על מחלילה על מקלת דמי ההנאה, אלא על כולו. כיון שלא מוחל, לא מוחל על כולו.)ויש לדון למה חושב עליו במילים של הנאה, ולא במילים של חסרון, לומר שלא מוחל על כולו. ויש לומר שהוא מפני שאין החסרון גורם חיוב, אלא ההנאה. אז, יש לדון במקרה ששניהם גותנים חיוב. אבל, היה יולא, אז, שאם הזיק ממש,

יהיה פטור מיותר מדמי חסרון. אבל, אם לא ממש הזיק, יהיה חייב יותר. זה נראה כחוכא, ואז אולי היו רבנן משנים את הדין. ותחשב.

2. לגד 2:

1. לגד 1– י"ל כמש"כ.

2. לגד 2– יש לומר שכיון שיש קצת חסרון, יהיה מיוחס לו, ויקבל.

3. לגד 3– י"ל כמש"כ.

3. לגד 3:

1. לגד 1– י"ל כמש"כ.

2. לגד 2– לכאו', קשה, שלא ישלם יותר מן החסרון לזה, שרוב בנ"א יתנו לו לחסרון. אז, לא גרס לו הרבה ממון, אלא רק דמי חסרון.

3. לגד 3– י"ל כמש"כ.

4. לגד 4– קשה, שחיובו הוא רק על היזק, ולא על יותר מן ההיזק.

ראיה:

תוס' מביא ראיה שקצת חסרון גורם חיוב על כל ההנאה. כשגמ' בב"ק דן בזה, מהביא הרבה ליורים שחייב דמי כל ההנאה[328], כשאין חסרון נראה. תי' גמ' שיש איזה חסרון קטן.

328 [redacted]

כלי לומר שזה יתרץ לקושיית הגמ', לריכים לומר שאותו שיטה סובר שכיון שיש קלת חסרון, הוא חייב.[329]

ביאור ריצב"א:

ריצב"א באר שכיון שהוא תחוב לתוך בית הבליעה שלו, אף שמזיק קודם שחייב מיתה, לא חייב, שנחשבים בבת אחת. לעיל, לדנו כזה. לכאו', הענין הוא שכיון שהם נחשבים מעשה אחד)או מפני שזה ממשיך לזה, או מפני שמעשה של זה גורם דין זה; ותח' עוד(, נחשב שהכל קורה בבת אחת.

לפי זה, אז, לא קשה מש"כ תוס' מגמ' חולין שמשמע שיש להם שוויות, שיש לומר שיש להם אף לפי גמ' שלנו. כמו"כ, אז, לא קשה כל ענין של ז"נ וזל"ת, שכאן חסר הוא, שהמאכל היה שווה הרבה כסף קודם שבלע אותו.

ראיה לריצב"א:

גמ' ביבמות מדבר במי שנעשה בעל מום וטמא בבת אחת; הליור הוא כשחתך את האצבע שלו בסכין טמא.)לא קשה ל"ל נטמא כשהגביה אותו, שיש לומר שהגביה אותו ע"י מטלית וכדו'.(קשה, שבנגיעתו נטמא, ורק אחרי החתיכה נעשה בעל מום. לריך לומר שנחשבים באים כאחד כיון שהם בתוך אותו מעשה.

ויש להעיר שאותו בת אחת הוא לענין דין אחר)הוא לענין עבירות שבאים בבת אחת, ולא לענין פטור מממון(. אז, לא פשוט, לכאו', שיהיו שווים. נראה שזה פשוט גם לתוס', אלא שתסו' רק מביא ראיה ליסוד זה)שהוא, לכאו', מחודש(.[330]

329

ביאור תוס"ה רב אשי

הקדמה:

גמ' מנסה למצוא ליור של נפקא מינא בין אביי ורבא, במחלקתם מהו המקור של ר"נ בן הקנה שפוטר ממון שבא עם חיוב כרת. כדי לעשות כן, צריך למצוא ליור שבו חייב מיתה בידי שמים באותו זמן שחייב ממון. ר"א מוצא ליור פשוט– בזמן שזר אוכל תרומה)שמחייב אותו מיתה בידי שמים(הוא גם קורע חפצים של חברו. אז, חייב מיתה באותו זמן שחייב ממון.

פרש"י:

רש"י כ' על זה שאור כזה נקרא "מיתה לזה ותשלומים לזה.," כיון ש"מיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה." נמצא שסובר רב אשי שמיתה לזה ותשלומים לזה פטור; כדי להיותש מיתה יפטור את חיוב תשלומים, לא צריך להיות מיתה ותשלומים לזה, אלא די אם יש מיתה, אף אם הוא לא לזה.

הערת תוס':

תוס' מעורר[331] שאז חולק על שיטת רבא בסנהדרין. שם, רבא מדבר על מי שמעיד שאיש בעל אשה)כשהיתה נערה מאורסה(. אז, היה מחייב לו מיתה)אבל, לא לה, שמיירי בגיור שלא מעיד די לחייב מיתתה, שאין לה התראה, וכדו'(,והיה מפסיד ממנה את כתובתה. שוב נמצא שהו א עד זומם. לכן, דינו הוא שבא לו "כאשר זמם." אז, יהיה חייב מיתה וממון הכתובה. אבל, היה אפשר לטעון שיהיה פטור, שהרי יש כאן שני חיובים, חיוב ממון וחיוב מיתה. רבא מבאר שהוא חייב, שהוא מיתה לזה וממון לזה.[332]

יש להיר שקלת מעניין שנחשב ממון לזה ומיתה לזה. היה אפשר לומר שהעונש בא על דבר אחד רע שעשו, דהיינו ששקרו בעדותם)או ממה שכוונו שבית דין יטעו(. אז, שניהם הם מאותו טעם. אולי ממון לזה מכוון למי שמקבל את הממון, אף אם מיתה לזה רצה לומר מי שמחמתו חייב מיתה. אבל, חוץ מזה, צריך לומר שרואים מזה שענין כאשר זמן הוא מחמת שהזימו לעשות רע לאחר.

נמצא, אז, שרב אשי חולק על רבא. רב אשי סובר שמיתה פוטר אף אם הוא מיתה לזה וממון לזה, אבל רבא חולק, וסובר שרק פוטר אם הוא מיתה וממון לזה.

נמצא, אז, שנפקא מינא בין אביי לרבא הוא קצת מעניין. לפי רבא, לפי רב אשי, אף אם סובר כאביי כאן, לא היה כאן פטור. כדי שאביי יסבור שיש פטור, צריך לומר שרב אשי אומר שאביי סובר כרב אשי. אז, אף אם היו רק חולקים בזה, ומודים לאביי במקור, כבר

331

] [

332

היה נפק"מ. ותו"ת. נראה שכוונת גמ' לנפקא מינא בין אביי לרבא הוא נפקא מינא בין מקורו של אביי למקורו של רבא. אז, שיטה אחרת שיש לרבא או לאביי אינו שייך לדיון זה.

קושיות תוס':

קושיה ראשונה:

תוס' בא להוכיח שאין שום אמורא שסובר שחייב אדם ממון לזה כשיש לו מיתה לאחר. משנה אומר בב"ק שאם אדם מדליק את הגדיש של חברו בשבת, חייב מיתה, ובגלל זה, לא חייב ממון. לכאו', כאן הוא ממון לזה ומיתה לזה, ואף על פי כן, מניח משנה שיהיה פטור.

צריך לפרש מה סובר תוס' בביאור מיתה לזה וממון לזה. אם סובר שהכוונה הוא שמשלם ממון לזה ומיתה בא מחמת רע שעשה לזה, אז היה לו להקשות מאיור ראשון של תרומה, שהרי חייב ממון למי שוהא בעל התרומה, וחייב מיתה מחמת איסור אכילת תרומה)שהרי, חייב אף אם קנה אותו מכהן ושוב אכל אותו(. נראה שסבר שענין של מיתה לזה וממון לזה הוא שהם משני תולאות חלוקים. גבי תרומה, חייב מחמת שנהנה על ידי אכילה וחייב מחמת שאכל. אז, שניהם באים מתולאה שווה– שהיה נאכל. ותו"ת. ויש לדון. אבל, באוכל וקורע, חייב מיתה על תולאה של דבר הנאכל וחייב מיתה על תולאה של שירים קרועים. במדליק גדיש, גם, חייב מחמת שני תולאות, שחייב ממון מחמת תולאה שאין כאן גדיש וחייב מיתה מחמת מה שנדלק הגדיש. ותתשב.[333]

אבל, אז היה קושיה אחרת שהיה לו להקשות. מגמ' בסנהדרין)ט:(יולא שאם אדם מעיד על אשה שהיא זינתה, ואז מפסיד את כתובתה וחייבת מיתה, לא אומרים שהוא ממון לזה ומיתה לזה.[334] לכאו', זה יהיה קשה לפי הביאור שלנו. ממה שתוס' לא דן בו, נראה שלא קשה לו שזה יהיה ממון לזה ומיתה לזה. אבל, אם אינם תולאות שוות; אחד הוא מה

333

334

שמחייב אותה מיתה ואחד הוא מה שמונע ממנה ממון. יש לומר שכיון ששניהם הם לה, הם שווים די)כמו שכתבנו לעיל(. גם יש לומר שיש רק תולדה אחד, והוא שבית דין ילמינו שזינתה, ולא שייך מה הוא עשה. ותחשב.. ויש לדון. ותחשב.

ויש להעיר שלפי ההגדרה שכתבנו, דהיינו שממון לזה ומיתה לזה רצה לומר שהחיובים לא באים מהפעים של אדם אחד)או מאדם אחד(, אז פשוט לחלק, שבציור של רבא, חיוב שלו בא ממה שעשה לה וממה שעשה לו. אבל, בציור של גדיש, שניהם באים ממה שעשה לחפץ של אדם אחד.

אלא, תוס' אומר, צריך לומר שמה שלא מחשיב דבר להיות מיתה לזה וממון לזה הוא שהמיתה אינו לשום אדם, אלא לשמים הוא. במילים אחרים, לכאו', תוס' אומר שמיתה לזה וממון לזה רצה לומר שמיתה בא מחמת רע שעשה לזה וממון בא מחמת רע שעשה לאחר. אבל, ה"זה" וה"אחר" צריכים להיות– וצריך ביאור למה– בני אדם. אבל, אם אחד)המחייב מיתה, בדרך כלל(הוא ה', אינו נחשב מיתה לזה וממון לזה. ותחשב על זה.

אז, יוצא שלמש' תוס', ביאור "ממון לזה ומיתה לזה" הוא שממון בא מחמת רע שעשה לאדם אחד ומיתה בא מחמת רע שעשה לאדם אחר. כמובן, כמו שכתבנו, צריך ביאור למה זה משנה כלום. ותחשב.[335]

תירוץ ר"י:

ר"י מפרש שנחשב מיתה לזה וממון לזה כיון שהם שני מעשים.)ע' בביאורים שלנו על גמ', ששם באנו מה שנחשב שני מעשים.(

335

נמצא, אז, שיש שני ציורים של ממון לזה ומיתה לזה: ציור שלנו, כשאחד אכל תרומה וקרע שירלאים, וציור של גמ׳ בסנהדרין, כשאחד מעיד על זנות באופן שיש נפקא מינא לאשה ולאיש. צריך לבאר כמה דומים הם. נראה שיש שלש גדלים עיקרים:

- אפשר לומר שהם שווים. שם, אין הענין מה שממון הולך לזה ומיתה הוא מחמת אחר. אלא, הנקודה שם היא, כמו שהוא כאן, ששני מעשים הם. מחמת שאחד קורה לאחר והשני קורה לאחר, נקרא שני מעשים, כמו שבארנו בביאורים שלנו על הגמ׳.

- אפשר לומר שהם, במקצת, שווים. אולי באחד, הם שני מעשים, ובשני, יש חיוב מחמת שני בני אדם, אבל שניהם עולים לדבר אחד. בשניהם יש סיבה שווה למה אינו פטור.

- אפשר לומר שאינם שווים כלל. עדיין אפשר לומר שהם תלויים זה בזה, דהיי׳ שאולי הם חלוקים באותו דרגה, מציור שבו פוטר.)ותחשב על זה.(אבל, לא מוכרח שהם תלויים זה בזה. אפשר שכוונת רש״י כשאומר ״מיתה...״ הוא רק לומר שאף על פי שהם שני מעשים, פטור הוא.)יש על זה שלש הערות. אחד הוא שלשון רש״י לא משמע כן, שהיה לו לומר כן, ולא לומר הלשון שאומר. לזה, יש לומר שנקט לשון גמ׳. השני הוא שמוזר, בפרט למש״כ לת׳ לראשון, שינקט לשון של גמ׳ שמכוון לומר דבר אחר. ויש לדון, שעדיין יש איזה דמיון ביניהם, אם לא סברה, במה שהם עושים)שעושים שאין מיתה פוטר מממון(. השלישי הוא שאז קשה למה רש״י אומר ש״סבירא ליה...,״ שמשמע שמחלקת הוא. אפשר שרק מכוון להעיר שסובר מה שהוא מחודש. אבל, חוץ מזה, יש לומר שמבאר שבנקודה זה חולקים שני הפירושים העיקריים כאן בנפקא מינא זה. ותחשב.

תוס׳ מפרש, נראה, כלד ראשון. תוס׳ מפרש שבאותו ציור שבסנהדרין, נחשב מיתה לזה וממון לזה כיון שהוא שני עדיות– הוא עדות על איש זה שבעל, והוא עדות על אשה זו

שנבעלה[336]. נמצא, אז, שתוס' לא נחית לומר שמה שהוא לאדם אחר עושה שהוא ממון לזה ומיתה לזה. אי אפשר שזה מפני שסובר שאין זה מסתבר בלשון או בסברת ממון לזה ומיתה לזה, כיון שהוא בעצמו, לבאר, מפרש כעין זה. אלא, הוא מפני שמצאנו "ממון לזה ונפשות לזה" שאינו כן. אולי סובר שמלשון מסתבר שהם שווים, ואולי סובר שמסברה מסתבר שהם שווים.)כמובן, מניח שרש"י מכוון כאן לאותו דבר שנקרא מיתה לזה וממון לזה.(

גם יוצא חידוש במה עושה שהם שווים. מה שהוא מעדי על זה ועל זה, אף שעושה כן בתוך מעשה אחד, עושה שנחשב מעשה אחת.)ויש להעיר שהיה אפשר לחלק המעשים, לומר שאומר "איש זה בעל" הוא מעשה אחד ו"בתו של פלוני" הוא מעשה אחר. אבל, יש שלש הערות על זה. ראשון הוא שאף אם לא צריכים יותר לתולאה זה, הרי עדיין מסתבר שהם מעשה אחד, כיוון הם כל כך קרובים בזמן ובתולאה. שני הוא שלעדות על הבת, צריך שניהם. שלישי הוא שאף לעדות על האיש נראה שצריך שניהם, שאם לא יודעים מי בעל, איך נדע שבעל אשת איש. אז, יהיה רק נמצא אם אמר, "בעל אשת איש, דהיינו בתו של פלוני." כמובן, דחוק לומר שזהו כוונת הגמ'.

תוס' מוסיף קצת ביאור. מבאר שמה שנחשב שני מעשים תלוי במה שהיה אפשר להעיד זה בלא זה. יש לדון אם זה מה שעושה שני התולאות יותר חלוקים, ואז המעשים קצת חלוקים, או שזה גופא עושה שהמעשים קצת חלוקים. במילים אחרים, בוודאי יש שני תולאות. היה אפשר לומר שהם יותר חלוקים כיון שזה לא מכריח לזה. כיון שהם יותר חלוקים, יותר צריכים לפרש את המעשה בשני אופנים מחמתם. אבל, גם יש מה שיש למעשה שני שמות, מחמת שני התולאות. אין זה, בדרך כלל, דרך חשוב לבאר את המעשה אינו מפרש אותו לשני דברים. אבל, זה רק אם נניח שדרך אחד כולל את השני, שדרך אחד מכריח את השני. כיון שלא כולל אותו, צריכים לפרש את המעשה בשני אופנים.)ונראה שהענין הוא שאם אחד כולל את השני, אז אין לאחד חשיבות בפני עצמה, שהוא שווה לאמירת שניהם.(

336

על כל פנים, נמצא שר"י מפרש, לפי רש"י, שענין של ממון לזה ומיתה לזה הוא שממון ומיתה באים ממעשים שונים.)לכאו', זה נכלל בתוך לשון ממון לזה ומיתה לזה כיון שבדרך כלל, זה נעשה כשחייב אחד לזה ואחד לאדם אחר. כמו"כ, יש לומר שבדרך כלל, ליור כזה הוא מפני שחייב ממון לזה ומיתה לאדם אחר. גם אפשר לפרש שה"זה" של מיתה וה"זה" של ממון אינו האדם, אלא המעשה[337].(

קשיא:

גמ' אומר ליור מאד קומפלק"ס: באו עדים, והעידו על אחד שזינתה. אז, היא חייבת מיתה, ואין לה כתובה. באו עדים אחרים, והזימו את העדים הראשונים. אז, היה לעדים לחייב ממון ומיתה, אבל כיון שהממון והמיתה הם לאדם אחד, רק חייבים מיתה. באים כת שלישית,ומזימים למזימים. אז, המזימים יש להם חיוב ממון וחיוב מיתה. חיוב ממון בא ממה שהיו מחייבים את הבעל בכתובה)שאם האשה לא זינתה, הבעל חייב בכתובה, ככל אשה(וחיוב מיתה בא ממה שהיו מחייבים את עדיים הראשונים במיתה.

אומר גמ' בסנהדרין)טו:(שחייבים שניהם, כיון שהוא מיתה לזה וממון לזה. לכאו', לפי ההסבר של תוס'– שהוא שני מעשים, דהיינו, שיכול לעשות אחד בלי עשיית חברו– אי אפשר לומר כן. אי אפשר להזיס את העדים באופן שרק יחייבו אחד. אז, קשה למה נחשב ממון לזה ומיתה לזה.

אילו היה תוס' מפרש, כמו שהערנו לעיל, שיכול להיות ממון לזה ומיתה לזה בשני אופנים–או על ידי שאחד ממש לזה ואחד ממש לאחר או על ידי ששני מעשים הם, לא היה קשה, שאם ממש אחד לזה ואחד לזה הוא. כמו כן, היה אפשר לומר ששני מעשים הם באופן אחר–אף שהיה אפשר לעשות זה לזה וזה לזה, כיון שהם גורמים תולאות מאד חלוקים, נחשבים מעשה לזה ומעשה לזה.)יש להוסיף שכאן, חילוק התולאה אינו רק מה

337 [redacted]

שזה לזה וזה לזה, אלא נראה שאחד הוא סיבה ואחד הוא הסרת מניעה)שלא מחייבים כתובה, אלא מקיימים את החיובי. אולי אף זה יחלק אותם.(

קושיה שניה:

תוס' מקשה)לקמן, במקומו בתוס', נבאר את זה יותר(מגמ' בב"ק. שם, מוקים משנה, לפי ריש לקיש, להיות אומר דבר שנראה פשוט לגמ'. אז, כדי לבאר מהו החידוש, בורא גמ' ששם הוא מיתה לזה ותשלומים לאחר, ומגלה שאף בזה פטור.

קושיה שלישית:

בגמ' בסנהדרין)עד.(, פוטר רבא רודף הזיק כלים אל אחרים, אף שהוא מיתה לזה וממון לזה. כיון שרבא הוא השיטה היחידית שמלאנו שנוכל לומר שסובר שממון לזה ומיתה לאחר חייב, מוכרח מכאן שאין מי שסובר כן, שאי אפשר שרבא סובר כן, שאז היה סותר את עצמו.

ליחוי קושיה שלישית:

תוס' ילחה לקמן ששם לא נכון לגרוס "רבא," אלא "רבה." אז, אי אפשר להביא ראיה מן הסתירה שיימצא, שאין סתירה כיון שאחד רבה ואחד רבא.

קושיה רביעית:

מקור של פטור ממון בחיוב מיתה הוא פסוק שמדבר במזיק וולדות של בעל עם ממית אשה. לכאו', שם הוא מיתה לזה וממון לאחר, ואף על פי כן פטור הוא מממון.

ליחוי לקושייה רביעית:

תוס' דוחה)ומוכיח(ששם לא נחשב מיתה לזה וממון לאחר, שהממון הוא קלת שייך לאשה, שבאים מוולדות שבמעיה.

דיחוי של הריב"ל:

לכל הקושיות חוץ מן השני ריב"ל מתרץ שנחשב מיתה לאותו אדם שלו חייב ממון כיון שלא חייב מיתת בית דין, אלא חייב מיתת כל אדם, והוא שכל אדם יכול להרוג אותו. אז, נחשב חייב מיתה לו, והוא חייב מיתה למי שחייב ממון.

כמובן, קשה להבין את זה. בדרך כלל, אין "ממון לזה" אומר שאותו "זה" הוא מי שחייב להרוג אותו, שבדרך כלל בית דין הם החייבים להרוג, אלא רמה לומר שחייב מחמת דבר שעשה לו או להפלו. אז, אף כאן, לא נאמר שנחשב חייב מיתה לכל.

נראה לי שני מהלכים עיקריים:

1. כאן, מכוון תוס' לומר מה שאמר לעיל. נראה לבאר ככה: אפשר לומר שהוא כעין מה שמצאנו גבי בא במחתרת. אם אדם חותר במחתרת לתוך בית של אחר, יכול בעל הבית להרוג את הגנב. גמ' מבאר שהסיבה לזה הוא שמניחים שידע הגנב שירצה בעל הבית להרוג או ליהרג, ולא יניח לו לקחת את חפציו. אז, צריך לומר שבא גנב כדי להרוג את בעל הבית[338]. נמצא שהוא רודף, והרי מותר להרוג רודף[339]. אז, אף כאן יש לומר שרודף זה ידע שירדפו אחריו להרוג אותו. אלא, הניח שיהרוג את כולם. אז, כנגד כולם הוא נחשב חייב מיתה. יש לדון, שבוודאי יש אנשים שחשב שלא יבואו. אז, אינו מכוון להרוג אותם. גם, לא נראה לי הכרח שכיוון להרוג אותם. לא יכולים להרוג אותו לעולם, אלא רק כדי למנוע אותו מלעבור. אז, יש לומר שהניח שהוא אדם קל, ויוכל להרוג ולחזור מיד.)ואם

338 [redacted]

339 [redacted]

תאמר אף גבי גנב נאמר כן. ויש לדון, שגנב צריך למקום מאל מסויים)או לתוך הבית או לתוך מחתרתו(, וקל יותר למצוא אפשרות לצוד אותו. ותחשב.(

2. כאן, לא מכוון תוס׳ לומר משנ״א לעיל:

a. שניהם עובדים. זאת אומרת, שצריך שהמיתה מיוחסת לו. יכול להיות מיוחסת לו מחמת שבא מחמתו, ויכול להיות מיוחסת לו כיון שהוא החייב לעשות אותו. יותר מכך, יש להעיר שהיחס יכול להיות מאל דומה. אולי הענין הוא יחסו למיתה, והוא שגרם אותו. אז, כל זמן שחייב מיתה מחמתו, הוא גרם אותו. כל זמן שהוא חייב להרוג אותו, נאמר שאותו מיתה שהוא חייב– שהוא חייב שזה יהרוג אותו– גם בא מחמתו. ותו״ת.

b. שניהם דבר אחד:

i. מה שכל אחד חייב מיתה הוא סימן שחייב מיתה מחמת כל אחד. אולי הענין הוא שהריגת חברו)או דבר אחר כזה(הוא כל כך רע עד שהוא נוגע קצת בכל אחד ברע. אז, יכול להרוג אותו כדי למנוע אותו מלהזיק באופן רוחני לו. ותחשב על זה.

ii. מה שתלוי במי גרם שחייב מיתה אינו אלא מפני שאותו אדם הוא החייב, בעצם, להרוג אותו.)מצאנו כעין זה במה שגואל הדם הוא מי שבית דין לוקחים כדי להרוג.(אבל, כיון שרצתה תורה שבית דין ידון בו, גם נתנו להם כוח לבחור מי שיהרוג אותו. ותחשב.

קושיה:

גמ׳ אומר)סנהדרין עד.(שחיוב מיתה וחיוב ממון של מי שמכה וולד ומכוון לאשה נחשב מיתה לזה וממון לאחר. הרי, שם כולי עלמא חייבים להרוג אותו, שכיוון להרוג אשה.

תי׳:

חרב אל הבדים– אלו נערות

תי' שזה רק בהו"א של גמ'. מה שמביא גמ' מרבה)או רבא, כמו שיכול ריב"א לגרוס(הוא גופא על נקודה זאת, שמוכיח משם שאינו נחשב מיתה לזה וממון לאחר.

וע' בלשון הגמ', שדוחה ואומר, "לא שנא..." לשון זה לא משמע כמו שמפרש תוס'. אז, תוס' מפרש שרצה לומר שבשני הציורים, לא שנא, שהם דומים, שעדיין נחשב מיתה וממון לאחר. לא מפרש, אז, ש"לא שנא" רצה לומר ששני דברים שהם, באמת, חלוקים אין בהם חילוק לדין. ותחשב.[340]

ביאור ר"ת:

רבינו תם באר שאין רב אשי חולק על רבא.[341] לא לעולם סובר רבא מיתה לזה וממון לאחר חייב בשניהם, אלא רק גדי עדים זוממים.

גדי עדים זוממים, ההגדרה הוא שצריך לקיים "כאשר זמם" כלפי כל אחד ואחד. אז, אם רצה להזיק לשנים, יבואו לו שני עונשים. אבל, אם רק רצה להזיק לאחד, רק יבוא לו עונש אחד של דבר אחד שרצה לעשות לחברו.

יש הרבה שאלות על זה:

- מהיכי תיתי שצריך מקצת "כאשר זמם." מובן לי אם נאמר שצריכים כל "כאשר זמם," שאז אני אומר שכדי להיות כמו שזמם, צריך להיות בכולו כמו שזמם, ומובן לי אם צריך להיות קצת כאשר זמם, שאז הייתי אומר שכדי להיות כמו שזמם, לא צריך להיות כל כך דומה לו. אבל, צריך ביאור למה יצטרך ליהות כאשר זמם לכל

340

341

אחד. בין אם הוא לשני בנ"א, בין אם הוא לאדם אחר, אם מקבל רק מיתה, אינו כל כך דומה למה שהיה רוצה לעשות, ואם מקבל שניהם, הוא דומה. מתוס' משמע שאם מקבל רק מיתה, זה דומה די למה שהיה קורה אילו היה מחייב לאדם אחד מיתה וממון, אבל לא דומה די לאילו היה מחייב מיתה לזה וממון לזה. צריך ביאור למה. (אולי הוא מפני שאז אין חיוב ממון עושה כל כך, שתהיה מת לאלתר. ויש לדון, שאז אין הענין, כמו שאומר תוס', שכבר קיימנו מקצת ה"כאשר זמם" של אותו אדם, אלא הענין הוא שעיקר של ה"כאשר זמם" מקויים, מה שאין כן אם היה מחייב שני בני אדם, שאז לא נעשה עיקר "כאשר זמם." צריך ביאור.

- אף שצריך לעשות לו שני עונשים כדי לקיים כאשר זמם, אי אפשר לעשות כן, שכבר דורשים מקרא שאין מחייבים אותו מיתה וממון. נראה שיש שני דרכים לדחות את זה:
  - אפשר לומר שכאן מחייבים מיתה וממון, שיש לנו קרא שאומר שצריך לעשות כאשר זמם. גזי' הכתוב הזה דוחה גזי' הכתוב שלא להמית אותו. ותחשב. הרי, קרא גם אומר שאם מזיק, צריך לשלם ממון, אבל אומרים שכיון שחייב מיתה, אינו בכלל קרא זה. אז, קשה ל"ל נאמר כן כאן גם כן, שקרא אומר שחייב כאשר זמם, אבל קרא אחר מבאר לנו שזה לא לעולם אמת.
  - אפשר לומר שכאן אינו חייב מיתה וממון, אלא חייב עונש אחד, שהוא "כאשר זמם." (בע"ה, נדון בזה לקמן (בסוגיה אחרת).
- למה לא חייב מיתה וממון כשהוא ממון לזה ומיתה לזה. בדרך כלל, מה שאדם קבל מקצת כאשר זמם לא די, שלא מחייבים אותו לשלם רק מחצה. נראה שיש שני מהלכים:
  - מה שקבל מקצת כאשר זמם די. אז, אין בית דין יכולים לחייב אותו עוד. מה שלא די שישלם רק חלק ממנו הוא שזה לא נחשב קצת כאשר זמם. כדי שיהיה קצת כאשר זמם, צריך להיות שנעשה לו עונש שלם, אלא שיש עונש אחר. זה לא מסתבר לי. גם קשה ל"ל נותנים לו חלק

היותר קל כאן. לחוק מאד לומר שבעצם רוצים לחייבו יותר, אלא שאם כרב נפטר ממקצת של אותו יותר, אי אפשר לחייב אותו הכל. ותחשב.

- אם אין הוכחה מ"כאשר זמם," אומרים שאין אדם יכול ליהות חייב מיתה וממון. זה מענין, שזה רק אפשר אם נאמר שקמ"ל של דרשה של כאשר זמם הוא שדין כאשר זמם דוחה דין של מיתה לזה וממון לזה, ולא אם הוא קמ"ל אחר. ותו"ת.

אז, נראה שבין הכל, צריכים לומר לאיזה סיבה שהוא, יש צורך לעשות כאשר זמם של כל איש. זה דוחה מה שאין אדם חייב מיתה וממון.[342]

ראיות לפי' ר"ת:

ראיה ראשונה:

גמ' בב"ק)כב.(מביא מחלקת בין רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש בנוגע למה חייב אדם על היזק שבא מאש שברא. רבי יוחנן סובר שחייב)גם[343](כיון שהוא מזיק. זה נקרא "אשו משום חציו," שרבי יוחנן משווה את האש כמו חץ, שאדם מזיק בו, על ידי כוחו, מרחוק. ריש לקיש חולק, וסובר שחייב משום ממונו המזיק. כמו שחייב אדם להיזק שגרם שור שלו, כך חייב אדם להיזק שגרם אש שלו.

מביא בריי' להוכיח כרבי יוחנן. בריי' אומר שאם יש עבד כפות לחפץ, וגדי סמוך לו, והלית אדם אש, פטור, שכבר חייב מיתה על העבד)שמי שממית עבד חייב מיתה(. אם לא

342

343

נחשב מזיק אלא על ידי ממונו, לא יחייב מיתה)שרק חייב מיתה אם הוא עצמו, ולא ממונו, המיתה([344], ואז לא יפטור מחיוב ממון.

תי' גמ' שריש לקיש סובר שלא מבעיר את החפץ, אלא את העבד[345]. מקשה מהו החידוש זו. אילו היינו אומרים כרבי יוחנן, החידוש גופא היה נגד ריש לקיש. אבל, כיון שלא אומרים כרבי יוחנן, אין חידוש. מפרש גמ' שמיירי בשעבד של אחד וממון הוא של אחר.[346] נמצא, אז, שיש הוכחה מן הגמ' שיש פטור ממיתה אף אם הוא מיתה לחד וממון לחד.

תוס' מביא זה לראיה שאף רבא מודה שמיתה לזה וממון לזה פטור. לכאו', קל להחות שרבא סובר כרבי יוחנן, ואז אין שום ראיה, שיש לומר חידוש אחר משם.)מצאנו, לפעמים, שגמ' יאמר, "ואף רבא ס"ל..." אולי אילו היה מוכרח כן מדברי רבא, היה לו לגמ' לומר כן כאן. ויש לדון, שרב יוחנן קדם לרבא. אולי בדיוק כן, שרבא בתרא היה.(אפשר שהיה לו לגמ' להעיר שתי' של ריש לקיש מיוסד על הנחה שאינה כל כך פשוטה– על הנחה שיש בה מחלקת. כיון שלא מעורר כן, משמע שאינו כן, שאין בו מחלקת.

344 [redacted]

345 [redacted]

346 [redacted]

ראיה שנית:

גמ' בסנהדרין)עד.(אומר שאם יהודי[347] רודף אחר יהודי אחר כדי להרוג אותו שלא כדין, מותר להרוג הראשון כדי להציל את השני. לכן, רבא אומר שאם שובר הרודף כלים, פטור, שיש עליו חיוב מיתה. גמ' מפרש שפוטר רבא בין אם הכלים של נרדף הם, בין אם הכלים של אחרים הם. נמצא שאף שיש חיוב ממון לזה– לבעל הכלים– וחיוב נפשות לזה– למי שבא להמית– רבא פוטר אותו. כדי שלא נוכל להקשות מ"ז לסתירה על דין רבא בסנהדרין גבי עדים זוממים, צריך לומר כרבינו תם.

דחיית ראיה שנית:

תוס' דוחה שנכון לגרוס שם "רבה," ובגמ' גבי עדים זוממים "רבא." לכן, אי אפשר להביא ראיה מגמ' אחד על גמ' אחר.)כמובן, לא קשה לתוס' שרבא יחלוק על רבה. לכאו', עדיין יש בו ראיה כראיה שנית, שהיה מיוסד על מה שרואים שריש לקיש יסבור כרבא.(

גמ' מביא סיפור בב"ק)קיז:(עם רבה, ושם אומר שרבה לטעמיה, ומביא אותו גמ' שבו פוטר את הרודף. כדי שיהיה כשיטתו, צריך לומר שהוא אותו שיטה. אז, צריך לומר שאף גמ' של רודף הוא רבה, ולא רבא.

כמובן, תוס' מניח שגמ' בב"ק הוא רבה, ולא רבא. זה לא קשה; תוס' בא לדחות ראיה. כיון שאין הכרח שזה רבא וזה רבא– והוא, שמצאנו גי' אחרת או סיבה לגרוס דבר אחר– לא נוכל להוכיח כלום. אז, כשתוס' מביא את הגמ', לא מביא אותו לראיה שאינם אותו אדם, שהיה יכול לשנות אותו לרבא או לשנות רבא לרבה. אלא, כוונת תוס' הוא לומר שיש לו לגרוס רבה במקום רבא.

347

ראיה שלישית:

מקור[348] של פטור ממון מחמת מיתה הוא מקרא שאומר "ולא יהיה אסון." אותו קרא מדבר במי שמכה אשה, והמית את עוברה. אם יש אסון, שגם הכה והמית אשה, אינו חייב. אבל, אם אין אסון, שלא המית את האשה, חייב בדמי וולדות לבעל. נמצא שיש ממון לזה– דמי וולדות לבעל– ומיתה לזה– לאשה על מה שהרג אותה.

הדרכים לדחות הוא לומר שחיוב ממון הוא בשביל אשה או שחיוב מיתה הוא בשביל איש.)גם נבאר, לקמן, דרך אחר לדחות את הראיה.(הלל שחיוב ממון הוא בשביל אשה הוא לומר שבעצם, דמי וולדות יגיע לה, שהיא זוכה בה, אלא הוא זוכה במה שמקבלת מחמת אותו זכות. אז, נחשב ממון לזה ומיתה לזה. הלל שחיוב מיתה הוא בשביל האיש הוא שהיא חפץ של האיש. כיון שהיא מיוחס לו באופן חשוב, חייב מיתה על הריגתה. גם יש לומר שזכות שלה שלא תמות, שגורם חיוב מיתה, הוא של הבעל.)ואם תאמר יכול בעל להרוג אותה. לא נראה כן, שאין אדם יכול לאבד א"ע לדעת, ואז כ"ל שזה זכות שאי אפשר למחול. גם אפשר לדחות ששניהם אחד, כיון שבעל ואשה הם. אז, נחשב ממון לזה ומיתה לזה.

גם היה אפשר לומר שתוס' לא נכון בביאור הפסוק. אולי כוונה של "לא יהיה אסון" רצה לומר, "אם לא ימית את האיש)שהוא האב(, שלו היה מכוון, אז חייב ממון." גם אפשר לפרש שרצה לומר, "כיון שאין אסון במיתת עובר..." אבל, לא נראה כן, ש"אם" שבקרא משמע שאינו מוכרח, והרי מוכרח שאין מיתה בהריגת עובר. ותו"ת.

דחיית ר"י לראיה שלישית:

ר"י דחה שכיון שהוולדות הם בגוף האשה, נחשב מיתה לזה וממון לאותו אדם, ולא מיתה לזה וממון לאחר. יש לדון אם כוונתו דומה למה שכתבנו, שוולדות של אשה הם, אלא שדמי היזק שלהם הם של בעל, או שכוונתו הוא שלא נריכים דמיון של מה שהם לאותו אדם,

348

אלא דמיון אחר– מה שהם של אותו גוף– די. על כל פנים, נמצא מתוס' שלא רק דנים על חיוב ממון– למי הוא– אלא גם על חפץ של חיוב הממון– איזה חפץ הזיק כדי לחייב ממון.

ראיה לדחייה:

גמ' בסנהדרין)עד.(מנסה להוכיח שאם אפשר להציל את הרודף באחד מאיברין, שלא צריכים להרוג אותו, אין ההורג אותו פטור.[349] מוכיח כן ממה שהמכה ד"לא יהיה אסון," שהוא חייב מיתה, כיון שמכוון להרוג את חברו, יכול להיות חייב ממון. צריך לומר שאינו חייב מיתה, כיון שיכול להציל אותו באחד מאיבריו.[350] דחה גמ' שאולי חייב מיתה, אבל זה לא פוטר אותו, כיון שחייב מיתה לזה וממון לזה.

דוחה גמ' שאין חילוק למי המיתה ולמי הממון, אלא לעולם פטור מחיוב ממון כשיש חיוב מיתה)ועל זה מביא המימרא שהביא תוס' בראיה שנית שלו, שמוכיח פטור במיתה לזה וממון לאחר(.

לכאו', הייתי אומר שרואים שני דברים מגמ' זה. רואים שכולי עלמא סובר שתשלומים לזה ומיתה לאחר פטור, שאי לאו הכי, היה לו לבאר שאין ראיה זה לכולי עלמא.)יש לדון ל"ל מביא תוס' ראיה זה.(שני, רואים שציור של אשה וולדות הוא ממון לזה ומיתה לאחר.

349 [redacted]

350

תוס' מדן בהוה אמינא. בהו"א של גמ', אם לא הרג, חייב, כיון שמיתה לזה ותשלומים לאחר הוא, ועל זה לא חייב ממון. אבל, מן הקרא רואים שאם, באמת, הרג, יהיה פטור. קשה למה, כיון שהוא מיתה לזה וממון לזה. לריך לומר שהוא מפני מה שכ' תוס', והוא שוולדות נחשב ממון שלה, כיון שהם בתוך גופה.

תוס' נכון במה שמוכיח שיש הו"א כזה בגמ', ושלריך לפרש את הקרא. אבל, עדיין לריך ביאור איך יבאר, שמלאנו שני חיובי מיתה. יש חיוב מיתה שבא כשמנסה להרוג)והוא חיוב "השכם והרגו"(ויש חיוב מיתה אחרי שהמית. באחד, מחשבים אותו למיתה לזה וממון לאחר, ופוטרים אותו. אבל, בשני, מחייבים אותו. לריך ביאור מהו החילוק בין שניהם, שממ"נ, אם מיתה לזה וממון לזה הוא, וזה חייב, יהיה חייב, ואם אחד מאלו לא נכון, יהיה פטור. ויש לומר שמה שוולדים הם חלק ממנה הוא רק מפני שהם בגשמיות חלק ממנה. אבל, מחמת דין ממון, הם יותר מיוחסים לבעל. רק אחר מיתת האשה, שאין האשה בתורת קנין, ואז מה שאינה קונה לא מרחיק אותה, נאמר שהם אחד. אז, חיוב מיתה שבא אחר מיתת האשה יהיה ממון לזה ומיתה לזה, אבל חיוב מיתה שבא בזמן שהאשה בחיים הוא מיתה לזה וממון לזה.

שיטת ריב"א:

ריב"א מפרש שחייב אדם אם מיתה הוא לזה ותשלומים הוא לאחר. לכאו', כוונת ריב"א אינו שכולי עלמא מודו לזה, שהרי רב אשי כאן לא מודה לזה, אלא כוונת ריב"א הוא לומר שרבא סובר כן, והוא כמו שסובר רש"י.

כיון שכן, באנו שיטת ריב"א לעיל, בביאור שיטת רש"י. אז, עיין שם.

ביאור תוס' ד"ה שעקירה צורך הנחה היא:

הקדמה:

תוס' זה יבאר כמה גמרות שיש בהם משמעויות לענין "עקירה צורך הנחה." מלאנו שלש גמרות כזה:

ביאורים– תוספות

1. גמ' כאן)כתובות לא.(. מה שיולא מגמ' שלנו הוא שלפעמים, אף אם חיוב ממון וחיוב מיתה נראים שלא באים בזמן אחד, עליין חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. לכאו', יש שלש לדיים בגמ' מתי זה קורה. ההו"א הוא שזה קורה כל זמן שחיוב ממון הוא לצורך חיוב מיתה. גמ' לא מבאר מה זה, אבל מבואר מגמ' שזה לא רק נוהג בזורק חץ ברה"ר בשבת, והזיק בהליכתו, אלא גם נוהג במגביה חלב לאכול אותו. נניח שהא שמעשה ראשון, שגרם חיוב ממון, נעשה כדי לעשות מעשה שני, שגרם חיוב מיתה. לד שני ושלשי של גמ', שהוא הליחוי של ההו"א[351], אומר שיש תנאי אחד לזה, וחלקו שני לדיים בגמ' מהו התנאי. לד שני אומר שהוא שלריך שחיוב מיתה לא יכול להיעשות בלי חיוב ממון, ולד שליש אומר שהוא שלריך שחיוב ממון מכריח את חיוב מיתה להיעשות.[352]

2. גמ' בב"ק)ע:(. גמ' שם מחפש, כדי לבאר בריי', ליור שבו לא יהיה חיוב מכירת דבר הנגנב בשבת. בדרך כלל, אם אדם גונב שור ומכרו, או גונב שה ומכרו, חייב חמש או ארבע פעמים של דמי השה. אבל, אומר הבריי', אם מכרו בשבת, לא חייב אלא קרן וכפל. מנסה גמ' לבאר ל"ל יהיה חייב בשבת.

מנסה גמ' לומר שהליור הוא שקנין של המכירה בא על ידי קנין חלר, שגנב זרק את החפץ מרשות הרבים לתוך חלר של הקונה. כיון שהגנב חייב מיתה על זריקת הבהמה, לא חייב ממון על מכירתו. מקשה גמ' שלא יפטור חיוב מיתה זה את חיוב הממון. חיוב מיתה בא כשנח על החלר, שלריך עקירה והנחה לחייב, וחיוב ממון בא משנכנס לתוך אויר מחיצות הבותל. אז, חייב ממון לפני שהוא חיינ מיתה.

351

352

מה שורלאיס מן המקשה הוא שאף שאי אפשר לחיוב מיתה בלי חיוב ממון (שבוודאי צריך להכניס אותו לתוך השלה[353]) ואף שחיוב ממון בוודאי יגרוס חיוב מיתה (שבוודאי ינוח), עדיין אין חיוב מיתה פוטר את חיוב הממון. כמו כן רואים מן המשיב, שלא משיב ככה.

3. גמ' בב"ק (קיז.). גמ' שם מבאר משנה בגיטין, על פי ברייתא. המשנה מדבר בהיזק שאינו ניכר. אומר שאם אדם מטמא את טהרות חבירו או מדמע את פירות חברו או מנסך את יין חברו, במזיד חייב ובשוגג פטור. בריי' אומר שמתחילה רק חייבו מטמא ומדמע, ושוב הוסיפו מנסך.

פי' אחד של גמ' בשינוי בין ההו"א להמסקנא הוא שבתוך ההו"א, חשבו כרבי אבין. כמו שהיזק ממון בלאו של רבי אבין נפטר בחיוב מיתה, כך היזק ממון (רלה לומר, גנידה שבא בהגבהה לניסוך) במנסך נפטר בחיוב מיתה. בתוך המסקנא, סברו כרבי ירמיה, שאמר שלא נפטר חיוב ממון, כיון שבא בזמן שמגביה אותו, מחיוב מיתה שבא בזמן שמנסך אותו.

כל דיון זה הוא רק בתוך שיטת רב. אבל, שמואל חולק על רב, וגמ' בגיטין (גב:) מבאר ששמואל סובר שהיה פטור, כיון שחיוב מיתה יפטור את חיוב הממון.

נראה שיש לדון אם חזרתם שם היה אם הלכה כרבי ירמיה או כרבי אבין– להיינו, שרבי אבין ורבי ירמיה חולק בלאו כזה– או אם לאו זה דומה לשל רבי ירמיה או של רבי אבין. לשון גמ' משמע כראשון.

צריכים לבאר למה לאו זה יהיה דומה לרבי אבין. כמו שבארנו מגמ' ראשון, יש שלש לדיים בביאור שיטת רבי אבין. לכאו', לפי שיטה ראשונה (ההו"א), מובן למה זה דומה לאו של רבי אבין, שמגביה את היין כדי לנסך אותו. אבל, לפי שני ושלישי, יותר צריך ביאור.

353

תוס' שם)בב"ק(שסובר שאי אפשר לנסך בלי הגבהה[354]. אז, נמצא כלל שני, שכלי לעשות חיוב מיתה, צריך חיוב ממון[355].[356]

קושיית תוס'[357]:

תוס' מקשה על מסקנת גמ' שלנו)לדיס שאומרים שאל חולק ר"ח על ר"א(מגמ' שני שהבאנו בהקדמה)גמ' ב"ק ע:(. לכאו', מאותו גמ' יוצא שאין חיוב מיתה שמוכרח לבוא מחיוב ממון, ואין חיוב מיתה שצריך חיוב ממון[358], פוטר חיוב הממון.

תי' תוס':

תוס' תי' שאותו גמ' חולק על רבי אבין. לא קשה שיחלוק, שכבר מצאנו מחלקת. גמ' שליקי שהבאנו אמר שלפי רב, מסקנת הבריי' היה כרבי ירמיה, ולא כרבי אבין. רבי ירמיה סובר שאף במנסך אין פטור לחיוב הממון.

354 [redacted]

355

356 [redacted]

357

358 [redacted]

קושיית תוס':

תוס' הק' שרק מצאנו שרשבי ירמיה לא מודה לפטור בניסוך. שם, חיוב ממון נצרך לחיוב מיתה, כמו שבארנו, אבל חיוב מיתה לא מוכרח לבוא מחיוב הממון. מהיכי תיתי שרבי ירמיה חולק גם על זה.

תי' תוס':

תוס' תי' שאי אפשר לחלק. לפי הנחת אותו גמ', שרבי אבין סובר שפטור ממיתה בא כשחיוב ממון נצרך כלי לחייב מיתה, אי אפשר לומר שרבי ירמיה סובר שיש פטור ממיתה כשחיוב ממון מכריח את חיוב מיתה. ההוכחה לזה הוא מגמ' שלנו. כמו שאומר גמ', לפי לד ראשון של ריחוי גמ', פטור בין אם זורק ובין אם מעביר. אז, קשה למה נקט רבי אבין זורק; היה לו לפרש החילוש היותר גדול, והוא פטור שלו כשמעביר. צריך לומר שלא סובר שזה חילוש יותר גדול. לד זה סובר שאם יש סיבה לפטור, הוא רק מפני שחיוב ממון נצרך לחיוב מיתה, ולא מפני שמוכרח לגרוס חיוב מיתה.

ראיה:

מוכיח תוס' שרבי ירמיה חולק על רבי אבין מגמ' שליש שהבאנו. שם, אומר שמתחילה חשבו כרבי אבין, ואחר כך חשבו כרבי ירמיה. נמצא שרבי אבין חולק עם רבי ירמיה.

ריחוי:

תוס' דוחה)כמו שדחינו(שלא מכוון לומר שחשבו כשיטת ר"א ושוב כשיטת ר"י. אלא, רצה לומר שחשבו שהוא דומה לגיור של רבי אבין, ושוב חשבו שהוא דומה לגיור של רבי ירמיה.

ביאור תוס' ד"ה דאי בעי גחין:

הקדמה:

גמ' מחלק בין ציור של רבי אבין לציור של ר"ח. בציור של רבי אבין, אין חיוב מיתה יכול לקרות בלי חיוב ממון. כדי שינוח החפץ, צריך שילך. אבל, בציור של ר"ח, יכול חיוב מיתה לקרות בלי חיוב ממון. יכול לאכול בלי הגבהה, אם גחין ואכיל.

רש"י ותוס' יחלקו בביאור "גחין ואכיל"– מה היה יכול לעשות כדי לאכול בלי הגבהה. הקושיה הפשוטה על הגמ' הוא שאי אפשר לאכול בלי הגבהה. אף אם לא מגביה אותו בידו, צריך להגביה אותו בפיו או כדומה. אז, קשה איך נאמר שיכול לאכול בלי הגבהה.

יש להעיר שצריכים לבאר מה בכלל "הגבהה." מתוס' יצא, לכאו', ש"הגבהה" רצה לומר "הגבהה שיחייב אותו בגנידה." לכאו', לא צריכים שממש יחייב אותו בגנידה, שהרי תמיד יכול להגביה אותו שלא לגנבו[359], או יכול להגביה אותו ולבבך שם ה' באותו זמן, שמחייב אותו מיתה.[360] אז, יותר נראה שרק צריך אותו מעשה שהיה קונה אותו לגנידה. ותחשב.

אבל, לא היה מוכרח כזה. אפשר לומר שרק צריך שאותו מעשה שעשה שחייב עליו ממון היה מעשה שצריך לעשות כדי לחייב מיתה. וע' לקמן, שזה יהיה נקודה חשובה.

שיטת רש"י:

רש"י פי' שכשגמ' אומר שהיה יכול לאכול בלי הגבהה, רק מכוון לומר שהיה יכול לאכול בלי הגבהה שלש טפחים. אבל, פי' רש"י, הגבהה פחותה משלש טפחים לא נחשבת הגבהה.

359

360

קושיית תוס':

מקשה תוס' שכיון שדבר הוא בתוך ידו אי פיו, אין צורך לו להגביה אותו שלש טפחים. ממשיך תוס', כמו שנראה, להביא ראיה מדיני קנין גט.

לכאו', תוס' סובר, כמו שכתבנו, שהענין הוא שיוכל לעשות מעשה אכילה בלי מעשה גנידה)שהוא מעשה קנין(. אז, תוס' מקשה על רש"י שאין צורך בהגבהה כדי לקנות, ודי במה שהוא בתוך ידו.

נראה שיש שלש דרכים לדחות את זה לפי רש"י:

1. אפשר שרש"י חולק על תוס' בדין. אולי סובר רש"י שאין אדם קונה מה שהוא בתוך ידו, אלא רק מה שמגביה[361]. קודם שנבאר מה סובר רש"י שצריכים, יש לבאר למה נתינה לתוך יד עושה קנין. לכאו', הביאור הוא שהוא בתוך רשות שלו, כיון שיד של אדם הוא רשות שלו.)אולי הוא רשות שלו כיון שהוא הוא, ואולי הוא רשות שלו כיון שמשתמש עמו. ותו"ת.(כמו כן, יש לומר שקונה כיון שהוא מחזיק אותו בתוך ידו)ממה שלא זורקו(. ותחשב.

יש לדון מה צריכים לפי רש"י:

1. צריך שיהיה בידו למעלה משלש טפחים. יש לדון למה לא מהני אם הוא בידו פחות משלש טפחים:

   1. ידו אינו כל כך רשותו. זאת אומרת, אולי יד שלו שהוא קרוב לקרקע אינו כל כך רשות שלו. יש לדון למה לא:

361

1. הוא בטל לגבי הקרקע, שהוא בתוך לבוד.

אז, תוס' ילחה שאף שילו הוא הכוד לקרקע, לא בטל לקרקע. באמת, בכל זמן שאומרים לבוד יש לדון)וזה נוגע מאד גבי סכך(איזה דבר נעשה הלבוד. אולי תוס' צריך לחדש שכאן הלבוד נעשה מילו. אז, עליין בתוך ילו הוא. גם אפשר שאף אם הלבוד לא נעשה מילו, עליין ילו הוא ילו. זאת אומרת, שאף שילו מחובר לקרקע, נשאר ילו. אף שבדרך כלל, מה שמחובר לקרקע נעשה ככרקע, כיון שרק מחובר ע"י לבוד, לא בטל. כמו כן, אולי יכול להיות קרקע וילו, שאין שני דברים אלו סותרים זה את זה.)יש קצת סמך לזה, ממה שיש דברים שנקראים עצים, ויש להם ליניים מפני שהם עצים, אף שהם חלק מן הקרקע. אז, מוכרח שלא כל קרקע דבר אחד.(גם אפשר שתוס' לא יחשוב שלבוד בכלל שייך כאן. הוא חידוש, והלכה למשה מסיני, שמצאנו במקצת הלכות, אבל לא ישנה מה שהחפץ הוא במקום שעומד לשימוש.

2. אינו במקום שיכול, בדרך כלל, לשמש אותו. אולי יש שלו נחשב רשות שלו רק מפני יכולת לשמש אותו. אז, כשאינו באותו מקום, אולי לא נחשב רשותו.)מה שנקט גדר של שלש טפחים הוא, לכאו', אגב לין לבוד. ותחשב.(

לכאו', תוס' יסבור שאף שאינו במקום שבדרך כלל לשמש אותו נחשב רשותו. אולי זה מפני שמה שילו נחשב רשותו אינו, בכלל, מפני שיכול לשמש אותו)זה מתאים עם מה שתוס' מחשיב את פיו להיות רשותו. ויש לדון, שאולי מה שמשמש אותו באופן אחד– שלועס אכילה– עושה שהוא רשותו(, אלא הוא מה שהוא חלק ממנו, או מה שבדרך כלל, מה שיש בו הוא חפציו. גם אפשר שתוס' סובר שזה דומה די למה שיש בו שימוש, ושניהם באותו כלל. גם אפשר שתוס' סובר שהדרגה של שימוש שיש ביד פחות משלש טפחים די.

2. אינו כל כך בתוך ידו. מה שהוא בתוך שלש טפחיס של הקרקע עושה שהוא קלת בטל לקרקע)או מחובר לקרקע(, מחמת לבוד.

תוס' ידחה שאף שיש לבוד, עדיין מקומו הוא בתוך היד. הוא על הקרקע, וגם בתוך היד. כמו כן, אפשר שתוס' ידחה שאין לבוד שייך לכאן, כמו שכתבנו.

יש להעיר שיש נפקא מינא, נראה לי, בין שני הלדדיס, והוא אם צריכים שהחפץ או שהיד הוא בתוך שלש טפחיס כדי לעשות שאין קנין. ותחשב.

2. צריך שיזיז את ידו שלש טפחיס. יש לדון למה:

1. הקנין בא כיון שמכניס אותו לרשותו. לא די שיהיה ברשות שלו, אלא צריך שיכניס אותו לרשות שלו. כשמגביה אותו מן הקרקע, אינו בתוך רשות שלו, כמו שכתבנו בלל ראשון. כשאחר נותן אותו לתוך ידו, אחר מכניס אותו לרשות שלו, ולא הוא. אז, צריך להזיז אותו שלש טפחיס. ידו חוץ משלש טפחיס מידו אחר הוא חלוק די עד שיכול לומר שהוא רשות שלו באופן חלוק, ולו הוא הכניס את החפץ.

ואם תאמר אם כן יקנה אף כשמוריד את ידו. ויש לומר שאין זה נחשב רשות אחרת, שתמיד היה עומד ללכת לשם, כיון שבנפילה בא לשם. ותחשב.

תוס' ידחה שקנין בא ממה שהוא ברשות שלו, ולא מה שמביא אותו לרשות שלו. גם אפשר שתוס' סובר שכיון שמניח אותו מליפול, נחשב שמביא אותו לרשות שלו.

2. הקנין בא כיון שפועל עליו לשנות את מקומו.

ואם תאמר אם כן יקנה אף כשמוריד את ידו. ויש לומר שלא נחשב שהוא גרם כך, אלא שבא ממילא, שכך עושה דבר מעמו, שנופל. גם יש

לומר שלא נחשב שנתן אותו למקום אחר, שכבר היה עומד לבוא לשם, כיון שלשם היה בא, על ידי נפילה.

תוס' ידחה שקנין בא ממה שהוא ברשות שלו, ולא מה שפועל עליו. גם אפשר שתוס' סובר שכיון שמניח אותו מליפול, הוא הגורם את מקומו, וכאילו פועל עליו.

3. הקנין בא כיון שעושה בו דבר שימוש. בדרך כלל, כדי לשמש בדבר, אדם מזיז אותו הרחק קצת השוב.לכן, צריך לעשות כן כדי לקנות חפץ.

ואם תאמר אם כן יקנה אף כשמוריד את ידו. וי"ל שבדרך כלל, שימוש אין בו הורדה. ויש לדון.

תוס' ידחה שהקנין בא ממה שהוא ברשותו, ולא ממה שמשמש בו. גם אפשר שתוס' סובר שאחיזה יכול להיות שימוש במקצת דברים, ואז קונה.[362]

362

2. אפשר שרש"י סובר ששני מיני קנין הם. אז, אינו אותו מעשה; יש לו אותו תולאה, אבל אינו אותו מעשה. אם נאמר שהם שני מיני קנין, לכאו', צריך לומר שמין שני קונה על ידי הגבהה, ולא על ידי שהוא בידו באותו גובה. ותחשב.)ויש לדון, שהיה אפשר עדיין לחלק, לומר שלפי תוס', לא קונה כיון שהוא ברשותו, אלא כיון שהוא עומד לשימוש. אבל, למעלה משלש טפחים, הוא ברשות שלו.(

אפשר שתוס' חולק וסובר שאותו מין קנין הוא, ואפשר שתוס' חולק ואומר שאף שאינם אותו מין קנין, עדיין הם שווים, כיון שהם מין קנין. גם אפשר שתוס'

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

סובר שכל הגבהה שלש טפחים יש בו שני המינים. אז, מחמת שניהם קונה. (גם יש לומר שמחמת הראשון– שהוא של תוס'– קונה). לכן, רק צריך להיות שמוכרח שאחד (או אותו שהיה קודם ראשון) קודם. ותחשב.

3. אולי רש"י סובר שאף שהוא גורם קנין, ואף באותו דרך שתוס' סובר, אינו נחשב אותו מעשה. אף שעושה דבר שווה בענין קנין ולומדות שלו, אינו אותו דבר. אולי החילוק הוא מקום החפץ בנוגע הקרקע ואולי החילוק הוא מקום ידו בנוגע הקרקע, אבל יש חילוק. ותחשב.

תוס' יסבור שאותו חילוק לא די, שאינו נוגע לקנין. זה יכול להיות סימן (אילו היה חלוק בענין חשוב, היה לו להיות נפק"מ לקנין. לחוק.(או סיבה (שהקרקע' כאן רק נתחשב מחמת עניני קנין). ותחשב.

ראיית תוס':

גמ' בגיטין מפרש משנה שם. המשנה אומר שאם זרק הבעל את הגט לתוך קלתה של אשתו, אף על פי שהוא בתוך החצר שלו, היא מגורשת בקבלת הגט. מקשה גמ' שכליו של לוקח הוא, ונלמד מזה שכליו של לקוח קונים ברשות של מוכר. דוחה גמרא חמש דיחוייס: רב יהודה בשם שמואל ור' אלעזר בשם ר' אושעיא אומרים שהיתה קלתה תלויה בה, ר' שמעון בן לקיש אמר שהיתה קלתה קשורה אע"פ שאינה תלויה, רב אדא בר אהבה אמר שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה, ורב משרשיא בר רב דימי אמר שהיה בעלה מוכר קלתות. ר יוחנן אמר שכל השאלה בא מהנחות מוטעות, שמקום קלתה קנוי לה (לפי שאין אדם מקפיד על מקום קלתה).

לשיטה אחת, נמצא שיכול אדם לזרוק את הגט לתוך קלתה שקשורה לה, אף שאינה תלוייה. כיון שלא תלוייה, צריך לומר שהוא פחות משלש טפחים. אז, נאמר שאינו נחשב הגבהה. כיון שלא מגביה את הגט, לא קונה, ואז קשה איך מתגרשת.

לכאו', לדחות לרש"י יש שלש מהלכים:

1. לא קונה– ולא צריכה לקנות.

אפשר שרש"י סובר שכלי שגט יחול, לא צריכים שאשה תקנה את הגט. לניס בזה אחרונים; הבעיה בזה הוא שגמ' אומר שאם הבעל משאיר את חלק מן הגט, הגט לא חל. אז, לכאו', צריך לתת לה את הגט.

2. אינה פחותה משלש טפחים. יש שני מהלכים בזה:

1. אולי רש"י מודה לראיית תוס', ומודה שריש לקיש סובר כן. אבל, סובר שחולקים עליו שאר האמוראים שלא תירצו כן. אז, מחמת הקושיה)או אולי אף בלי זה(מוקים את הגמ' שלא כריש לקיש.

2. אולי רש"י סובר שריש לקיש מיירי בציור שתחתית של קלתה הוא על הארץ, אבל מקום הגט הוא למעלה משלש. אז, לא נאמר בו לבוד.

3. קונים כאן, אבל לא קונים בציור אחר. יש לדון מה מיוחד כאן:

1. כאן לא קונים במה שהוא בידו, אלא במה שהוא בכלי לוקח. אולי יחס של אדם לכלים שלו חלוק מיחס של אדם ליד שלו, וזה מחלק.)זה קצת תלוי למה רש"י חולק, אבל נראה שאפשר לכל הצדדים(.

2. רק קונים גט, אבל לא קונים חפץ אחר. אחרונים אומרים דבר כעין זה, שאומרים שמה שהגט הוא ראיה על חלות שלה גורם שהיא קונה גט. אז, יש סיבה אחרת שקונה גט, ורק צריך שיינתן לתוך רשות שלה, ויד הוא רשות שלה די לזה.

תוס' מביא מה שאומר פסוק "ונתן בידה." לכאו', כוונתו הוא להוכיח שצריך קנין, ואז לא נדחה כלל ראשון שכתבנו. ויש לדון איך רואה כן מן הפסוק. צריך לומר שלשון נתינה משמע כן; אבל יש לדון למה, שאולי צריך לשים אותו בידו. אולי היה לו לומר "ושם בידה."

לכאו', ראיה זה רק מוכיח שיכולים לקנות בלי הגבהת שלש טפחים. אז, רואים שתוס' מניח שמה שצריכים הוא שיש דרך להגביה אותו מבלי לעשות מעשה שמחייב אותו ממון, וסובר שרש"י סובר שלא קונים בהגבהה פחותה משלש טפחים.

שיטת תוס':

תוס' אומר שמה שהיה יכול לאכול כלי הגבהה שכן טפחיים או כלי הגבהה ביד לא עושה שיכול להשיג חיוב מיתה כלי חיוב ממון. אלא, יכול להשיג חיוב מיתה כלי חיוב ממון אם החלב היה על פי קנה, שהיה יכול להחזיר אותו לתוך בית כליעה שלו, שאז לא קונה אותו עד שאוכל אותו.[363]

חילוש של תוס':

תוס' מבאר שאז יולא חילוש: אף שבאור זה אינו על גב הקנה)שרב חסדא אומר אותו סתם, ולא מסתבר לומר שרק בן באיור מוזר זה(, כיון שיכול להיות איור שיכול לעשות חיוב מיתה כלי חיוב ממון, אין חיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.

לכאו', לריך ביאור למה אין זה גם גבי העברה בשבת, שהיה יכול להיות איור שאין כאן בגדים. יש לומר שלא תלוי באם היה חיוב, אלא באם היה עושה אותו מעשה. זה היה אותו מעשה. לחוק.

תוס' מעורר שאז היו דרכים אחרים שהיה יכול לנקוט, שהיה יכול לנקוט, כמו מה שאחר יכול להחזיר אותו לתוך פיו.)יש להעיר שזה יותר קל, שיש לומר שבכל איור יש יכולת שילך לחברו, ואמר לו לעשות כן, ויבטיח לו הרבה כסף אם עושה כן, ואז כמעט וודאי הוא שיעשה כן. ותחשב.([364]

363

364

ביאור תוס'"ר ל"ה ולאי בעי גחין:

הקדמה:

גמ' הביא שיטת רבי אבין והקשה עליו מברייא'. שיטת רבי אבין הוא שאם אדם זרק דבר בשבת, חיוב מיתה שבא מן ההנחה פוטר חיוב שבא בשעת הילוך. גמ' מפרש שני סיבות למה ייפטר– מפני שאי אפשר להניח בלי הליכה או מפני שאי אפשר להוליך בלי הנחה אחריו.

מקשה גמ' מברייא' שמחייב גנב שמגביה חפץ ברשות חברו ומוליא אותו, כיון שחיוב ממון שלו בא קודם חיוב מיתה. הרי, זה יהיה כמתחייב ממון בהילוך, וייפטר לפי רבי אבין.

הערת תוס':

תוספות מעורר שקושיית הגמ' רק קשה לפי לד ראשון בביאור שיטת רבי אבין. כמו שסס, צריך הולכה להנחה, כך כאן צריך עקירה להנחה. אבל, לביאור שני, אינו כן. אין הגבהת הגנב מכריח שיניח אותו)באותו אופן(.

מלשון תוס', לא נראה שמכוון להקשות מזה. אבל, אנו נקשה מזה: למה הקשה גמ' על רבי אבין סתס, ולא פירש שזה רק קשה לפי לד אחד בדברי רבי אבין.

יש שני דרכים לתרץ לקושיה זו: אפשר שהקושיה הוא לשני המהלכים, ואפשר שגמ' לא היה צריך להגיד לנו שהקושיה הוא רק לפי מהלך אחד. תוס', כמובן, צריך לומר כלד שני, ואז נתחיל בו.

אפשר שמה שאומר תוספות הוא פשוט, שרק לפי אותו שיטה קשה, ואז לא צריך לפרש כך. גם אפשר שלמקשה)רב ביבי(היה פשוט לומר כלד ראשון, ולכן לא באר המקשה שרק מכוון להקשות לפי לד אחד.)גמ' לא באר, אלא רק הביא הקושיה כמו שהוא, שדרך הגמ' הוא להביא, ולא לבאר.(גם אפשר שגמ' לא מקשה על רבי אבין, אלא מקשה על הפירושים שאמרנו. במילים אחרים, אולי לא מבאר גמ' שהוא קושיה רק לפי לד אחד כיון שהקושיה הולך על אותו לד. גמ' אמר– אפשר שזה הפשט ואפשר שזה הפשט, וזהו הנפקא

מינא. אז, מקשה גמ'– הרי יודעים הלין שבאותו נפק"מ, ואז נדע איזה פשט נכון. ותחשב.[365]

לד ראשון הוא שתוס' לא נכון, וקושיית גמ' קשה גם לגד שני. אולי אם אדם הגביה דבר, לגנוב אותו, מוכרח שיילא עמו, שלא רואה שיראו אותו גונב.)מה שאין כן בגביה חלב, או מוציא בידו, שאין בעיה אם חוזר בו באמצע. עדיין, יש לדון, שלא מוכרח ממש להמשיך. כמו כן, אפשר שיהיה קושיה כעין זה לפי לד שני של הגמ'. אף שלא נוכל להקשות על רישא של הבריי', נקשה על הסיפא– היה לו לחלק בין אם הגביה והוציא לאם הגביה וזרק, כמו שמקשה כשתי' גמ' שבן עזאי הוא.)אבל, יש לדון מתי הכיר גמ' בקושיה זו, שמת' ושוב מקשה כן על התי'. ותו"ת.(

קושיית תוס':

תוספות מקשה שאף לגד ראשון לא יהיה קשה. כדי שיהיה קשה, צריך להיות שאי אפשר שיניח בלי עקירה. אבל, אפשר שיניח אותו, שאפשר לגרר אותו. לכאו', יש שני דרכים לתרץ. אפשר שההנחה לא יהיה אותו הנחה, שיהיה הנחה ממצב חלוק. גם אפשר שעדיין אי אפשר להנחה בלי עקירה. אפשר להנחה בלי חיוב ממון, אבל זה לא מספיק; צריך הנחה בלי עקירה.)לעיל, אני חושב, דנינו בזה קצת.(

תי' תוס':

לשון תוספות לא ברור לי, אבל נראה שכוונו הוא לומר, בעיקר כגד שני שכתבנו, והוא שלא צריך שהוא מוכרח להתחייב ממון, אלא צריך שהוא מוכרח לעשות עקירה. הרי, מוכרח.

תוס' מוסיף ביאור לזה, והוא שכל ענין של "עקירה צורך הנחה" הוא שיתחיל חיוב מיתה מן העקירה. לכאו', זה אומר שכולו גורס את חיוב המיתה. יש לדון אם גם משמע שמקצתו

365

עושה קלת סיבות בלי כולו.(מזכיר מה שלא היה חייב אילו אחר עשה את העקירה. לא כל כך פשוט, בין הכל, מה כוונתו. נראה שיש שני מהלכים.

היותר פשוט הוא שמפרש שהסיבה ש"עקירה לורך הנחה" עושה שהוא פטור מחיוב ממון הוא שזה מגלה שאף עקירה הוא חלק מן המתחייב. מושך סיבת החיוב מעקירה על ההנחה– הראיה לזה הוא שאין הנחה בלי עקירה, והוא שלא בא על ידי מעשה של אחר. לכן, מה שאיך אינו אם במציאות יכול להניח אותו אם או לא. רק צריכים שיהיה חלק מן הסיבה לחיוב, והרי רואים שהוא כן מפטור אחר שעוקר ונותן אותו לו.

גם אפשר לומר שסיבה הוא, ותוס' רק אומר שיש סיבה דיה במה שיש לעקירה זה קרק')מה שנעשה על ידו, ולא על ידי אחר(שנלך.)אם כן, מה שהקדמנו, שבזה תוס' מוסיף ביאור, אינו נכון, שלכל זה, אין ביאור שנתוסף.(

תול"ה נימא הגבהה:

קושיית תוס':

גמ' הקשה על שיטת רבי אבין מן המשנה שמחייב מי שמגביה גנידה ומוציא אותו. לפי רבי אבין, יפטור, כיון שעקירתו לורך הנחתו. לפי רבינו תם, קנין הגבהה חל כשמגביה אותו קלת, אפילו פחות משלש טפחים. אז, יודעים מתי חל חיוב ממון[366]. עקירה– תחילת חיוב שבת– הוא רק כשמגביה אותו למעלה משלש טפחים, שעד אז, אומרים לבור, כיון שנח על משהו.)תוס' מניח שזה אף כשהולך, שהרי כאן, הולך הוא. ויש להעיר שכאן רק הולך למעלה, ואפשר שמפני זה מקומו שווה. אבל, עיין במה שנביא מגמ' לקמן, שהלין הוא נכון אף אם הולך.(אז, זה שווה לציור של בן עזאי)בתי' הגמ'(, שקנה ושוב עקר.

366

ואם תאמר אף אם אין זה חלק מן העקירה, עליין נצרך הוא, ונאמר ש"קנין צורך הנחה." ועיין בביאורים שלנו על גמ', שדנינו בכעין זה. התי' הפשוט יהיה שאחר יכול לשים אותו בידו למעלה משלש טפחים ולא יהיה המעשה נשתנה.

ראיה לדין:

תוס' מוכיח דין שאמר– שלבוד עושה שדבר מונח. הגמ' אומר שאם הוציא אדם חצי גורגרת, והניחה, ושוב הוציא חצי גורגרת דרך עליה, שהוא בתוך ג"ט למעלה ממנו, חייב, כיון שלבוד עושה הנחה. מזה רואה תוס' הדין שאמר, שכשאדם מוליך דבר בתוך שלש טפחים, נחשב שנח.

ואם תאמר למה תוס' צריך ראיה, שזהו דין לבוד. נראה שהו"א שאין אומרים לבוד לידו, שידו עומד לזוז. כמו כן, אולי אין אומרים לבוד לידו, כיון שידו חשוב. לבוד יעשה שהוא בטל לגבי קרקע, שיהיה מחובר לו, וידו הוא חשוב, עד שזה חילוק גדול. גם אפשר שאין אומרים לבוד כיון שהולך, כמו שהערנו. גם לא פשוט לאיזה דברים אומרים לבוד; הלכה למשה מסיני הוא, ואולי לא נאמר לכל דבר. יותר מזה, צריך שיהיה מונח על דבר שהוא ארבע על ארבע. אולי כמו שיש בעיה במה שפחות מדע"ל, כך יש בעיה במה שצריך לבוד להיות נחשב נח.

תי' תוס':

יש שני חלקים לתי' תוס':

חלק ראשון:

יש ליור שאין זה קשה. אם מגדיה אותו מעל עמוד שהוא למעלה משלש, אין זה קשה. אין אומרים לבוד, כיון שהוא למעלה משלש, ואז קנינו ועקירתו חלים בבת אחת. (כנראה, תוס' מניח שלא אומרים לבוד למקל. לא כל כך פשוט לי מהיכי תיתי כן. ויש לדון כמה מן החפץ צריך להיות על מקום ההנחה כדי שלבוד יעשה שהוא מונח. במילים אחרים, יש לתרץ שכאן נוכל להוקיע אותו במקל קטן (רק דע"ז), ואז יכול להיות עוקר אותו לגדליו, ולא יהיה אפשר לומר לבוד באופן שיהיה מונח. והתשב.)

חלק שני:

ליור זה הוא ליור של משנה שלנו. ממה ששונה משנה ליור זה סתס, רואים שליור זה הוא גס נכלל במשנה. אז, מקשה לפי רבי אבין מליור זה. ויש להעיר שגמ' ילחוק בליור לקמן. אז, ק"ק למה רק יכול ללחוק במעשיו)אס עמד ומה כוון(, אבל לא יכול ללחוק מאיפה הגביה אותו.)לחוק לומר שתוס' מכוון לומר קושייתת גמ', והוא שמקשה גמ' אילו אבי אבין נכון, ל"ל אמר את ליורו בסיפא. ותו"ת.(

ביאור תוס' ל"ה שהגביהו:

קושיית תוס':

גמ' מבאר שהציור שאף לפי רבי אבין יחייב הוא כשמגביה אותו על מנת להצניעו)שלא על מנת להוציאו(. מקשה תוס' שנמצא שסובר גמ' שעל הוצאה כזה חייב. אז, צריך לומר שאף עם עקירה כזה חייב.)יש לדון למה. אפשר שלא צריך כוונה בעקירה, ואפשר שכיון שמכוון להוציא אותו ממקומו המדויק, יש כוונה מספקת, או שבכל זמן שאדם עוקר, כוונתו העיקרית היא שעוקר כדי שיהיה בידים שלו, כדי שיעשה עמו מה שרוצה, ואז יש לו כוונה הראוייה.(אז, נמצא שעקירה ראשונה היא העקירה, ועדיין נוכל להקשות שעקירה צורך הנחה היא.

היה אפשר לדחות שעקירה מצטרף רק כשיש עקירה)עם כוונה נכונה(. אז, כאן, שאין כוונה בעקירה, לא צריכים עקירה, ואין עקירה חלק מן ההוצאה. אבל, כשיש עקירת חיוב, זה חלק מן המחייב, וחלק מאותו מעשה. ותחשב.)אבל, עדיין צריכים שום עקירה להתחייב; מסתמא מה שיש עקירה משנה את ההנחה. אבל, זה לא די לעשות שהוא צורך הנחה.(

גם אפשר לדחות שמה שעושה שלא אומרים שעקירה צורך הנחה אינו מה שעקירה זו אינה עקירה של החיוב, אלא שיש חילוק אחר ביניהם- שהיה שינוי דעת ביניהם. ותחשב.)יש לומר את זה לשני פנים- אולי יש הרחק ביניהם כיון שלא היו אותו דעת או אולי בדרך כלל יש עוד יחס בין שניהם, במה שראשון נעשה לשני, מה שאין כן כאן.(

תי' תוס':

תוס' תי' שלא סובר הגמ' שחייב מחמת עקירה ראשונה, אלא שחייב מחמת עקירה של שעת שינוי דעתו. ואם תאמר לא עקר אותו ממקום מונח. ונראה שכיון שכוון להניח אותו באותו רשות, הוא כמונח שם, שהוא עומד להיות מונח שם, בלי יציאה מן הרשות. גם אפשר שעקירה לא טוען שיהיה מונח, אלא טוען שיעשה בו שינוי גדול. שינוי בדעתו- איפה להוציא אותו- מספיק. זה נראה מחודש, וקשה להגדיר אותו. וצריך לחשוב על זה

ביאור תוס' ל"ה מכל לכתף מאי:

הערת תוס':

גמ' מבאר שאם עמד בינתיים, צריך להיות שעמד לפוש, ולא שעמד לכתף. אז, מקשה שהסיפא יכול להיות כשעמד לכתף; לכן, מה שלא שנה את הסיפא כן משמע שלא כרבי אבין.

תוס' מעורר שבין כך ובין כך היה ציור אחר שהיה לו לומר בסיפא.היה לו לומר שסיפא הוא כשלא עמד בינתיים- בדיוק הציור של רבי אבין ששם, לפי רבי אבין, חיוב מיתה פפוטר את חיוב ממון.

לכאו', אפשר לדחות שגמ' לא דן בעומד לפוש ועומד לכתף כדי להקשות, אלא דן בו כדי לבאר תירוץ של הגמ'.)נמצא, אז, שיבאר תי' שלא יקום. יש לדון בזה.(כיון שבאר כן, יותר יש לו להקשות כמו שהקשה, כיון שיותר היה לו לומר בסיפא ציור שעמד לכתף מלומר ציור שלא עמד.

אפשר שתוס' לא מתרץ זה כיון שהוא פשוט. גם אפשר שתוס' לא מתרץ את זה כיון שסובר שאינו נכון. אולי סובר שאין כוונת גמ', בדיון שלו, לבאר, אלא להקשות. אבל, מקום של קושיית תוס', שהוא על הקושיה, ולא על הביאור, לא משמע כן.ויש לדון. גם אפשר שתוס' לא חש לתרץ כך, כיון שסבר שהקושיה לא חזקה, שרק מקשה ל"ל הקשה גמ' קושיה אחרת שהיא קצת יותר קצרה. אולי אינו בעיה גדולה אם גמ' משמש בקושיה קצת יותר ארוכה. ויש לדון.[1]

1

ביאור תוס' ד"ה מהלך כעומד למי:

קושיית תוס':

בן עזאי סובר שמהלך כעומד למי, שמי שהולך נחשב כאילו הוא עומד. מקשה, אז, איך יכול להיות שאדם חייב על העברת ד"א ברשות הרבים. אם אדם עומד בתוך העברתו ברשות הרבים, אינו חייב, כיון שצריך להוציא ד"א ממקומו בתחילת המעשה. אז, לפי בן עזאי תמיד לא יחייב.

אפשר לומר שנחשב מונח, אבל לא נחשב מונח די על שהוא מקומו הראשון של המעשה. אבל, יש להעיר שהוא די לעשות שאדם יפטור מחמת הנחה במקום פטור. אם אדם הולך מרשות היחיד למק"פ לרשות הרבים, לפי ב"ע פטור הוא. אז, כמו שעושה לו מקום אחר שם, כמו כן יעשה לו מקום אחר כאן. ויש לדון אם ל"ל שתלויים זה בזה.

ואם תאמר אולי אין הכי נמי[2], אין בן עזאי מודה לכל דין של העברה ד"א. ויש לומר שלא אפשר שיהיה חולק על דבר זה, שמובא בהרבה משניות, שלא יובא שיטתו בפירוש. (עיין בתי' שיביא תוס' מירו', שלא משמע כן, מון שגם יש הרבה משניות שהם דוחקים גדולים על פי זה.(גם אפשר שכיון שהלכה למשה מסיני הוא, מסתבר שאין חולק, כמש"א רמב"ם.)אבל, יש הרבה קושיות על הרמב"ם, ולא פשוט איך לפרש אותו.([3]

היה אפשר לפרש שחלק מן הסיבה שהליכה נחשב כעמידה הוא שיש לבוד. אז, היה אפשר להוקש את זה כשהולך למעלה משלש טפחים, שאין לבוד. כנראה, תוס' לא מפרש ככה.

2

3

גם יש להעיר שרש"י כ' שהנחת פסיעה הוא הנחת עצמו. לא כל כך פשוט איך להגדיר את זה, כמו שכתבנו, אבל אולי אז נמצא שלא מניח את עצמו בכלל אם הוא דוחף את עצמו או הוא סקי"ד. ותחשב. אולי שם לא נחשב שעקר את עצמו בכלל.[4]

תי' תוס':

תוס' אומר שהלכה למשה מסיני הוא. במילים אחרים, יש מקור מיוחד לו, וגזירת הכתוב)המסור(הוא.

ואם תאמר מה היה קושיית תוס', שפשוט לתרץ כך. ויש לדון, שלא כל כך פשוט שהלכה למשה מסיני הוא, אלא יש גמרא אחד שאומר כן. הרבה פעמים תוס' מקשה מה שמפורש בגמ' אחר. יותר מזה, נראה שעיקר של קושיית תוס' הוא מה שיקשה על פי תי' זה– אם כן למה לא לומדים ממנו. ותחשב.

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא לומדים משם שלא נחשב הנחה. ואם תאמר הרי אין לומדים מהל"מ. וי"ל שמחלקת תנאים הוא)ששם מקשה ר"א על ר"ע מחמת זה; ויש לדון אם קבל ר"ע אותו(.

גם יש לומר שהדיון הוא רק אם נאמרו שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם ללמוד מהלכה למשה מסיני. אבל, בוודאי יכולים ללמוד ממה מצינו. ויש לדון, שאז כל קל וחומר

---

4 [redacted]

יכול להיות נדרש מתורת מה מצינו, ולא מתורת קל וחומר. ויש לדון, שלא נראה שזה נכון, שלפעמים אומרים קל וחומר כששני הדברים לא שייכים כל כך, ואין כל כך הכרח מן הסברה ללמוד מזה לזה. ולריך לחשוב.

תי' תוס':

תוס' תי' שלא יכולים ללמוד ממנו כיון שסס הלך בתוך מקום חיוב. לכאו', כוונת תוס' הוא כמו שבארנו. כאן, לא יפטור רק כיון שמונח סס, ואז עוקר אותו ממקום פטור, אבל כיון שהוא מונח סס, ואז מקומו נשתנה. לא נחשב מונח די עד שמקומו נשתנה.)הביאור בלשון יותר טקניקל"י היה כך. לכאו', הדרך לדחות הוא לומר אחד משני דברים. אולי אינו כל כך נחשב מונח או אולי מה שהוא מונח לא מזיק לחיוב כל כך. לכאו', לא מסתבר לומר שכיון שהוא במקום חיוב לא נחשב כל כך מונח.)אבל, אולי אפשר לדחות שהכוונה הוא שהוא מקום חיוב, כמו מקום עקירה ראשונה. מון שהנחה שס לא שינה את מקומו כל כך, אינו הנחה כל כך חשובה, ואז לא משנה את הדין. דחוק.(אז, לריך לומר שהוא לא מזיק לחיוב. קשה למה לא יזיק לחיוב. כמו כל הנחה ברשות הרבים, ישנה את מקום החפץ, ועכשיו יצטרך להוציא ארבע אמות משס. לריך לומר שיותר קשה לשנות את מקום החפץ מלעשות שהוא נח במקום פטור. ותחשב.

אפשר לומר שבן עזאי מחייב מוליך ד"א ברה"ר אף אס ממש נח באמצע, ולומד אותו מזה.

על קושיית תוס', יש להקשות שגם כשמביא מרה"ר לרה"י או להיפך, מקום חיוב הוא, למי שבא מרה"ר או מרה"י. אז, נאמר שלפי בן עזאי, אס מוציא אותו מרשות היחיד, לא נח בתוך רשות היחיד. ונראה שאף לב"ע אף במקום חיוב נח, אבל שזה לא פוטר אותו.

תי' ירושלמי:

ירושלמי תי' שנמצא אס קופץ. לא מצאתי תי' זה בירושלמי שלנו; נראה שהוא רק בגי' של תוס' בירושלמי.

נמצא, לכאו', שירו' סובר שבלי נגיעה בארץ, לא יכול להיחשב מונח. אין זה מוכרח, שהיה אפשר לומר שמה שאדס עומד נחשב מונח הוא מפני שעומד להיות מונח.)ויש לדון, שאס כן נאמר כן גס גבי זריקה. באמת, ירו' מצדד כן. אבל, עדיין יש לדון בזה, שיש לומר שאף

שעומד להיות נח, אי אפשר להיות נח עכשיו, ואז אי אפשר להחשיב אותו נח. ותחשב.(כמ"כ, היה אפשר לומר שמה שהוא מונח על אדם עושה שהוא מונח)במק"א באדנו את זה(או שמה שאדם באופן רגיל שלו)שגם הליכה דבר רגיל לו(עושה שהוא מונח. ותחשב.

גם יש להעיר שלא מצוי שאדם יקפוץ כן. אז, יש הרבה גמרות ומשניות שלא נמצאים, או שהם לחוקים מאד, לפי בן עזאי.[5] יותר מזה, יש לדון למה אינו נחשב שינוי. אפשר שאינו מוזר די לזה. יותר מזה, יש לומר שאין זה כל כך קרק' של הולאה, ואז לא עושה שאינו כדרכו. לא נראה כן; נראה שהוא קרק' של ההולאה. ותחשב.

ויש להעיר שלכאו' הירושלמי הוא קשיא על תוס'. לא רק נמצא שירו' חול' על תי' תוס', אלא קשה איך נאמר תי' תוס' אחרי שיש תי' של ירושלמי. תי' של תוס' מיוסד על הוכחה שבא מן ההלכה למשה מסיני. אבל, כיון שנוכל להוקיס אותו בקופץ, קשה מהיכי תיתי לומר בו שלא מחשבים הולך כעומד. צריך לומר או שסובר תוס' שמסתבר לחלק)נמצא שחוזר מתי' הראשון, בין כך ובין כך, אחרי שתי' את הקושיה עליו(או שתוס' סובר שלא מסתבר שיהיה הלכה למשה מסיני רק בציור כזה)או, יותר מזה, ההלכה יזכיר שהוא רק בציור זה(. גם אפשר שתוס' סובר שלא יחייב בקופץ. אבל, לא נראה כן מסברה, שמה לי זריקת החפץ, שסש ב"ע מולה, ומה לי זריקת עצמו. ותחשב.

5

ביאור תו"ה אבל זורק מאי:

קושיית תוס':

גמ' מנסה להוכיח רישא של המשנה, שמחייב גנב שמוציא חפץ מרשות בעליו בשבת, כבן עזאי. מקשה שאז סיפא, שפוטר, היה לו להיות כשזרק אותו, שאם עקירה עורך הנחה הוא.[6]

מקשה תוס' למה יותר טוב שיהיה הביור כן. לכאו', יכול להיות שני ביורים למה יותר טוב למנות ביור זה:

- הוא יותר דומה לרישא.
- הוא יותר מחודש.[7]

צריך לבאר איזה מהם הניח תוס' לעיל)גבי עומד לכתף(. אם נאמר כראשון, יש לדון למה לא נאמר שגם כאן הוא יותר דומה. צריך לומר, וזה נראה מסתבר, שלא סובר תוס' שזריקה יותר דומה להולאה משגרירה דומה להולאה. זה נראה נכון)אבל יש להוסיף שמגמ' לקמן יוצא שגרירה רק מחייב אותו בחפץ שדרכו בגרירה. אז, אולי זרירה והולאה הם בחפצים חבוקים, מה שאין כן בזריקה והולאה.(אבל, אם נאמר כבר שני, קשה. לכאו', יש יותר חידוש אם היינו אומרים זריקה, והוא כרבי אבין. אז, נמצא שתוס' לא פי' שהיה לו לומר ביור של עומד לכתף מפני לד שני, וגם סובר שאי אפשר להיות מפני לד שני. זאת אומרת, קשה למה אין לד שני סיבה, ולמה אין זה משיב לקושייתו. נראה שהדרך לבאר הוא שפשוט לגמ' שיש חידוש גם בסיפא, כמו שמתרץ, ואז יש חי' בזה ויש חי' בזה. אז, אפשר

6

7

לנקוט איזה שרוצה. רק ינקוט אחד– ולכן מקשה גמ'– כיון שהוא יותר דומה לרישא[8]. ותחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שהולאה יותר דומה לזריקה משדומה לגרירה. הלמיון הוא מה שרק שייך לכאן)אבל, כיון שאנו דנים כאן, הוא למיון חשוב(, והוא שבהולאה וזריקה, הקנין בא קודם ההנחה. אבל, בגרירה, החיוב בא בזמן ההנחה.

כמו כן, היה אפשר לחלק לומר שבזריקה ועקירה, בא גניבה מעקירה ראשונה, ולא מקנין משיכה שלאחר כן.)זה דומה למש"כ תוס', אבל חלוק.

ביאור תוס' ד"ה מגרר ויולא:

הקדמה:

צריכים לדעת שקלא וטריא של הגמ' קודם שנוכל להבין את הקושיא של תוס'. גמ' מקשה על רבי אבין. כדי לתרץ, מוקים רישא בעומד בינתיים לפוש. מקשה שאז סיפא יהיה בעומד לפוש. אז, משנה את התי'– חוזר בו מאותו תי' הראשון– ואומר שרישא הוא כבן עזאי. מקשה כמעט אותו קושיה, שאז נעשה שהסיפא הוא כששיטת בן עזאי לא שייך, כשזרק אותו. לזה, תירץ גמ' שרצה שסיפא יהיה אותו ליור שהוא, שיש בו חידוש.

קושייתתוס':

מקשה תוס' למה מתרץ גמ' כן– שיש חידוש בליור של סיפא)מגרר(, ולכן לא רצה לשנות ליור אחר– רק כשמתרץ לקושיה שנית)ל"ל הוקיס את הסיפא בזורק אליבא דבן עזאי(, ולא כשמתרץ לקושיה ראשונה)ל"ל מוקיס את הסיפא בעומד לכתף(.

8

תוס' מניח שגמ' רק מתרץ כן לקושיה שניה? לא נראה שזה מוכרח. אפשר לומר שגמ' חוזר לשניהם ומתרץ כן. ואם תאמר ל"ל תי' כן מיד אחרי קושיה ראשונה. ויש לומר שרצה לבדוק, תחילה, למצוא תירוצים אחרים. אפשר שהוא מפני שתי' זה רחוק הוא, ויהיה יותר טוב אם ימצא תירוצים אחרים. גם יכול להיות מפני שכך דרך הגמ', להגדיל את התורה ולהאדירה על ידי מציאת כל הפירושים שיכולים למצוא. יש להוסיף שכאן לא רק חפש, אלא חפש ומצא, שיש, עכשיו, עוד דרך לבאר את המשנה. ותו"ת.

יש לדון מהו הוכחת תוס' נגד זה. אולי והא מפני שהביא תי' שני, ולא רק המשיך עם תי' ראשון)ולא רצה לת' כמו שכתבנו(, ואולי הוא מפני שלא חזר לומר שעכשיו יכולים לומר כתי' ראשון.)ואם תאמר למה יאמר כן. וי"ל שהוא מפני שתי' ראשון יותר טוב, שלכן התחיל בו.(יש לדחות לומר שלא צריכים לומר כן, שפשוט הוא.

---

9 [redacted]

[redacted]

תירוץ תוס':

תוס' תי' שנראה לגמ' שחילוש של לכתף)שכולל חילוש של רבי אבין עם חילוש שלא נחשב עמילה(יותר גדול מחילוש של מגרר.[10] לכן, אותו תי' שאומר עכשיו לא יתרץ שם, שלא מספיק לעשות שישנה ציור של מגרר.

תירוץ תוס':

תוס' גם מת' שאין כל כך סיבה לשנות סיפא בזורק, שאין זורק כל כך דומה למוליא. אבל, יש סיבה גדולה לשנות סיפא בשעמד לכתף, שאותו ציור מאד דומה לעומד לפוש.)כמובן, אז, יש המשך מתוס' שלפני כן לתוס' זה, שתוס' שלפני כן העיר שלא פשוט למה טוב לשנות זורק בסיפא, ועכשיו אומר תוס' שאין כל כך סיבה, ולכן יכול גמ' לתרץ.([11]

נקדה זו, שקושיה שנית של הגמ' יותר קלוש מקושיה ראשונה הוא מסתבר. הרי, בעצם אותו קושיה הוא, ואז קשה מה חשב גמ' כשאמר שבן עזאי הוא. צריך לומר שגמ' הכיר שאין כל כך סיבה להקשות כמו שהקשינו. כיון שכן, מסתבר שאף כשמקשה, אינו מקשה

10

11

עס אותו תוקף, אלא מקשה שאף שאין הקושיה כל כך חזקה, עדיין הקושיה עומדת[12]. ותחשב.[13]

ביאור תוד"ה אלא במילעי:

הקדמה:

גמ' הביא בריי' שאומר שאס גנב מגדר כלי לגנוב אותו בשבת, פטור, שקנין וחיוב שבת בא בזמן אחד– בזמן שמושך אותו חוץ לרשות הבעל.

יש שני גמרות שמבארות מין כלי של הבריי' שבארנו:

- גמ' שלנו יש לו שני הוכחות:
  - צריך להיות דרך הולאה בכך. לשון גמ' משמע שמכוון לומר שצריך להיות שכך דרך הולאה כדי שיתחייב מיתה כיון שהוציא בשבת.[14]

12

13

14

- צריך להיות שיש חידוש במה שלרך הוצאה בכך. כן מוכרח לפי רבי אבין, שבלי זה, קשה למה לא אמר ציור היותר מחודש של גנב שבוליא מיל בזריקה.

יש שלש מיני כלים– גדולים, בינונים, וקטנים. ממעטים קטנים מהוכחה ראשונה, וממעטים גדולים מהוכחה שנית. אז, נמצא שהבריי' צריך להיות בבינונים.

- גמ' בב"ב יש לו הוכחה אחת. שם, מביא מימרא שאומר שחפץ שרגילים בני אדם להגביה אינו נקנה במשיכה. גמ' מבאר שצריך להיות שחפץ זה אינו רגיל להגביה אותו.[15]

מקשה תוס' שאף בלי הוכחה של הגמ' בב"ב[16], היה לנו כבר הוכחה של גמ' שלנו. כבר רואים מגמ' שלנו שלא מדברים על דבר שדרכו להגביה, שאז אין דרכו להוליא אותו ככה. אז, קשה איך יקשה מהגחה שכלים של הבריי' הם כלים קטנים.

כנראה, תוס' מניח ששני הגדרים שווים. אין זה מוכרח[17]. גדר אחד הוא ש"דרכו להוליא" אותו כן. גדר שני הוא ש"אין דרכו להגביה." היה אפשר לומר שיש דברים שדרכם להגביה ודרכם למשוך. אז, הוכחה ראשונה לא נגיד לנו שהבריי' לא מדבר בהם, שהרי דרך

15

16

[redacted]

17

הוצאתם הוא כן. אבל, הוכחה שניה יאמר לנו שלא מדבר בהם, כיון שדרכם להגביה. ותחשב.)באמת, הייתי אומר שאותו גמ' מוכרח לחלוק על גמ' שלנו, ולכן פרש"י שחולק, כיון שדבר שלא פשוט אם דרך הוצאתו הוא במשיכה או לא הוא בוודאי דבר שדרכו להגביה אותו. ותחשב.[18][19]

תי' ראשון של תוס':

תוס' תי' שיש חילוק בין "דרכו להגביה" ל"דרך הוצאתו." דרכו להגביה תלוי רק בחפץ– מה בדרך כלל עושה עם החפץ. דרך הוצאתו תלוי במצב החפץ. אז, אם יכול להיות שאדם יוציא חפץ שדרכו להגביה באופן שדרך הוצאתו בכך. ביור של תוס' הוא שמוציא דבר קטן ממחתרת. החפץ הוא עוד דרכו להגביה, אבל מצב החפץ עושה שדרך הוצאה שלו בגרירה.

אז, צריכים הוכחה שנית, שהוא המוכיח שלא רק צריך להיות גדול שדרך הוצאתו בכל, אלא גם צריך להיות שאין דרכו להגביה אותו.

יש להעיר שלפי תוס', כשאומר גמ' שאי אפשר שמדברים על כלים קטנים כיון שאין דרך הוצאה בכך, אינו דווקא, שהיה אפשר להיות מדבר על כלים קטנים שדרך הוצאתם בכך, כמו אלו שמוציא ממחתרת.

תי שני של תוס':

תוס' גם מתרץ שאינו קשה שיהיה כן– אינו קשה שהיה יכול גמ' להוכיח כן מהוכחה ראשונה, ואינו קשה שהק' מה שמכריח הוכחה שניה, ולא היתה הוכחה ראשונה מספקת,

---

18 [redacted]

19 [redacted]

שכך הוא לדך הגמ׳, שמקשה קושיות, ואף אם יש קושיה אחרת שיוכיח שקושיה זו לא יעמוד, ולא יהיה יכול להיות ראיה לכלום. ותו״ת.[20]

ביאור תוס׳ ד״ה אי דאפקיה לרה״ר:[21]

הקדמה:

גמ׳ מנסה לבאר בריי׳ שהובא בגמ׳ דרך אגב. הבריי׳ מדבר במי שגונב דבר מרשות חבדו על ידי גרירתו מרשות חבדו. יוצא מן הבריי׳ שקונה באותו זמן שמחייב עליו חיוב שבת. מקשה גמ׳ שרק חייב חיוב שבת אם מוציא אותו לרשות הרבים, ואז לא קונה אותו, שבקנין משיכה קונה, ואין קנין משיכה ברה״ר.

קושיית תוס׳:

מקשה תוס׳ שרק לא יכול לקנות ברשות הרבים אם קונה בקנין משיכה. אבל, יש קנין אחר שעושה קנין ברשות הרבים, והוא קנין ארבע אמות. נבאר קנין ארבע אמות, ואז נחזור לקושיית תוס׳.

---

20 [redacted]

21 [redacted]

גמ' בב"מ)י.(אומר שתקנו רבנן שד"א של אדם קונה לו, כדי שלא יהיו ריבים בין בנ"א. שם, מביא ברי' שבו אין קנין ד"א. מביא שני תי'. תי' ראשון הוא שלא קונה אם רואים שמכוון לקנות בקנין אחר. תי' שני הוא שלא קונה בדשות הרבים, אם יש הרבה בנ"א שדוחקים אותו.

תוס' מקשה שכאן יקנה בקנין ד"א. לכאו', אז, תוס' מקשה למה לא יאמר גמ' שלפי מד"א ראשון בב"מ אין קושיה, שקונה בד"א.)היה אפשר לומר שגם לפי מד"א שני יש תי', שאולי רק בדשות הרבים שדוחקים בני אדם סובר שלא קונה, אבל בסתם רה"ר, קונה. אבל, עיין שם בגמ', שלא משמע כן, שסש דן בלשון ריש לקיש, שאמר ש"ד"א קונות בכל מקום," ואומר ש"בכל מקום," לפי תי' שני רק מרבה לדי רשות הרבים. אילו היה גם ברה"ר כשאין דוחק, והיה קונה במקום שאין משיכה קונה, היה לו לומר שמרבה אותו מקום. ותחשב.[22] לשון תוס', כמובן, ש"יש מד"א...," לא משמע כן.(

יש להעיר שלפי מקלת לדיס שבגמ'[23], צריך להיות שקונה בזמן שמניח אותו, ולא בזמן שמוציא אותו. אם קונה במשיכה, זה לא קשה, שנגיד שמשיכה קונה רק בסוף המשיכה. אם קונה בד"א, צריכים לחדש שרק קונה כשהוא מונח בתוך ד"א שלו, ולכן לא גוזל עד אז. ותחשב. קלת יש לדון למה יהיה כן.

תי' תוס':

תוס' תי' שלא לכל דבר ולא בכל איור עשו קנין של ד"א. רק מאאנו שני מקומות שבהם יש קנין זה:

22

23

- גדי מליאה)גמ' בב"מ שהזכרנו(. שם יש קנין זה כדי שלא יבואו לידי מחלקת)מי זוכה במליאה(. אבל, במקומות אחרים– כמו כאן, שגונב אותו– לא תקנו אותו רבנן.
- גדי גט)בגיטין. שם יש קנין זה כדי שלא תתעגן)שלפעמים הבעל זורק הגט לה, ויוצא למדינת הים.(

אבל, לא תקנו קנין זה לגרוס לו להיות נחשב גנב, שאין סיבה להס לתקן.)ויש לדון בזה, שזה מליל לניזק, שמחייב את הגנב בקנס. אבל, עדיין מניח שאין זה סיבה די.(

לכאו', מה שאומר, שלא קונה בכל מקום, הוא גמ' מפורשת בגיטין)עח:(.

אבל, במשיכה אינו כן. לכאו', הענין הוא שסיבה של משיכה שייכת בכל יור. אם אדם קונה דבר מחברו, יש משיכה, כיון שחוששים שלא יקח אותו ממנו, וישרף ולא יהיה נילול, ואם אדם גונב דבר מחברו, יש משיכה, שחוששים שישרף בבית גנב, ולא יליל אותו כיון שלא חייב על אונסו.

ביאור תוס' ד"ה רב אשי אמר:

עיין בביאורים על הגמ', שבארנו כל התוס' שם.

ביאור תוס' ד"ה ובדשות הרבים:

הקדמה:

גמ' מזכיר מחלקת אמוראים בקנין משיכה ברשות הרבים– רב אחא סובר שלא קונה ורבינא סובר שקונה. גמ' מביא משנה אחר, ומבאר איך שניהם מביאים ראיה מן המשנה לשיטתם. דיון של גמ' שלנו, וכן ענין של המשנה, הוא קנין של גניבה. כדי שאדם יהיה גנב)והנפקא מינא הוא שאז חייב לשלם אף אם נאנס החפץ, וכן שאז חייב לשלם קנסות של גניבה(, צריך לעשות בו מעשה קנין. אז, הנידון כאן הוא אם משיכה ברשות הרבים הוא מעשה קנין או אינו מעשה קנין.

שאלה:

בבבא בתרא, אביי ורבא אומרים שקנין משיכה לא קונה בדשות הרבים. שואל תוס' אם רבא ואביי סוברים כרב אחא, או אפשר שסוברים כרבינא.

לכאו', איננו קשה שיחלוק רבינא על רבא ואביי, שגם רבינא אמורא כמותם.)אבל, יש להעיר, היה מאד אחריהם, שאביי נפטר קודם רבא)יבמות(, ורב אשי נולד ביום שמת רבא)קידושין(, ורבינא היה תלמיד של רב אשי.[24] אבל, יש להעיר שיש רבינא אחר, שהיה קדמון.[25]

ויש להעיר שיהיה נפקא מינא, אולי, בקביעות פסק, שאם נמצא שזה מחלקת בין רבא אביי ור"א ובין רבינא, לכאו' יהיה הל' כרבים. ויש לדון, שאולי אפילו הכי, הל' כבתראי. ויש לדון, שלכאו' היה בדור של רב אחא, ואז יש מחלקת גם בבתראי.

ויש להעיר שכבר יש רבים כרב אחא, כמו שרואים מגמ' שלנו. אבל, כמו שכתבנו, אפשר שרבינא סובר שאין שום חולק עליו, כמו שמשמע מלשון גמ' של "מתני."

שיטת ר"י:

ר"י סובר שלא מוכרח שרבא ואביי חולקים על רבינא. אפשר לחלק בין קנין שצריך כדי להתחייב באונס של גניבה וקנין שצריך כדי לקנות דבר.

24

25

ביאורים– תוספות

לא מבאר מקור לומר כן, אבל נראה שהוא גמ' בתחילת פרק הזורק. שם, גמ' מפרש שאילו היה רק כותב דין חלר גבי גניבה, הייתי אומר שרק גבי גניבה יש קנין חלר, כדי לקנוס לגנב.[26] אז, רואים שיש, על כל פנים, הו"א לומר שלא צריך קנין ממש גבי גניבה.[27]

אבל, לא מוכרח שזה הסיבה. שם, גמ' מצדד כן, אבל דוחה אותו. אז, קל לומר שרק מחדש כן כדי לבאר למה יהיה רק בגניבה ולא בדבר אחר. נראה שאולי יש צדדים אחרים שאפשרים)אלא שלא שאמר גמ' הוא יותר קל לומר, ולכן נקט אותו גמ'.(אז, קל לומר שיחס שצריך כדי שייחשב גנב הוא יותר קטן מיחס שצריך כדי שייחשב בעל, ולכן אף משיכה ברשות הרבים גורם את זה.[28]

26

•

•

27

28

שיטת רילב"ח:

רילב"ח סובר שרבינא חולק על רבא ואביי. כמו שנבאר בסמוך בע"ה, אין הוכחה לומר שסובר שאין לחלק בין קנין גנב לקנין, אלא סובר שרבינא סובר כן גם בקנין סתם.

ראיות לשיטת רילב"ח:

ראיה ראשונה:

גמ' באר המקור לשיטת רב אחא ושיטת רבינא. שניהם למדו אותו ממשנה בב"ק)עט.(שמדבר על קנין גנב. אבל, משנה זה ממשיך לבאר דינים אחרים. אומר שאם עשה כן לבכורת בנו או לבעל חוב או לשומר, הלין שווה.

רש"י שם מפרש את המשנה בשני אופנים:

- אם בעל נתן את החפץ לבכורת בנו או לבעל חוב או לשומר, הלין שווה. אם נאמר ש, בא משנה לומר שגדר של קנין לגנב וגדר של קנין לכהן)לבכור(ולבעל חוב ולשומר הוא שווה.
  אבל, רש"י דוחה לשון זה, מחמת לשון המשנה)שאומר לשון חיוב, ולא הפסד(.
- אם הגנב נתן את החפץ לבכורת בנו או לבעל חוב או לשומר, שאז חייב בדרך כלל, כיון שאחר קבל אותו בשליחות שלו[29], יש לו אותם הגדרות של גנב שלקח בפני עצמו.

תוס' מפרש שיש ראיה מזה לרילב"ח רק לפי פשט ראשון של רש"י. לכאו', אז, סובר שאפשר שיש לחלק בין קנין שומר לחייב קנב וקנין שומר להיות שומר. יש לדון בזה. אם גנב רק נחשב גנב כיון שנהנה ממנו)עיין למטה(, הרי לא נהנה, כיון שלא שומר עליו לו, אלא

29 [redacted]

הוא שומר לאחר)אלא שלא יודע(. אולי אם נאמר שהוא קנס, אין זה בעיה)אבל עליין יש לדון למה הוא גנב מספיק לקנוס אותו, כמו שדנינו למטה, כיון שכאן לא גנב כלל(. ותחשב.

נראה שיש לדחות ראיה זו בכמה אופנים.

תוס' דחה אותו לומר שנוכל לבאר כלל שני. באמת, יש להעיר, רש"י מעדיף פשט השני. כמו"כ נראה גם מתוס' שם.

גם יש לדחות שנוכל לומר שהסיפא בא אגב רישא. לא באמת לומדים דינים שלהם מן המשנה, אלא מדייקים אותם. אז, יש לומר שמדייקים מן הריש את הדינים שלהם, אבל לא מדייקים מן הסיפא, שבא אגב ריש.[30]

גם יש לדחות שגם דברים אלו לא צריכים כל כך קנין. לכאו', אין קנס בהם, ואז כדי לומר כן צריך לומר כפשט השני שכתבנו לעיל. יש לדון אם תוס' סובר שאין לחלק בין קנין גמור לקנין שצריך לכל אלו, או שתוס' סובר שמסתבר שרבא ואביי היו מדברים גם על אלו, שאמרו דין שלהם סתם. לא כל כך קשה אם לא היו כוללים קנין של גנידה, כיון שלא ממש עושה קנין וכיון שאסור הוא, אבל קשה אם לא היו כוללים כל אלו.

ראיה שנית:

תוס' מביא ראיה מגמ' ב"ק)סה.(. שם, גמ' דורש מש"כ גבי גנב, "... המלא תמלא בידו," לומר שהו"א שצריך להיות קונה בידו. כיון שכ', "המלא תמלא, " קונים גם בחלר. מזה, רואה תוס' שרק קונה בקנין משיכה במקום שלוקח יכול לקנות.

---

30 [redacted]

לא ברור לי מהו ראייתו. לשונו בב"ק)עט.(הוא יותר מבואר, ונביא אותו. שם, כ': "ואין נראה לחלק כלל בין קניית גנב שאין אלא להתחייב באונסין ולשאר קניות מדרשינן לעיל)דף סה.(גבי גנב אין לי אלא ידו גגו חצירו וקרפיפו מנין משמע דלא מחייב אלא במקום שראוי לקנות כי היכי דדרשינן גיטין)דף עז.(ונתן בידה."

איני יודע מה כוונתו. אולי קשה לו למה חושבים ש"ידו" רק משמע "ידו," ולא שגם משמע חצרו)שלפעמים נקרא ידו, כמו שאומר גמ' בב"ב גבי אלעזר(, וחושב שהוא מפני שמניח גמ' שצריך לעשות בו קנין ממש. אבל, אף אם נחשוב זה– ומחודש לחשוב זה–, יש לדחות שיודע שיש דברים שלשא קונים, כיון שלא עושים קנין כלל או לא קרובים לקנין, ואין לגזור, אבל זה לא אומר שהגדרים הם שווים לגדרי קנין.

גם היה אפשר לומר שמביא ראיה מן המסקנא, שדורשים מ"המצא" שקונה בקנין חצר, וממה שממעטים אותו לקנין חצר)רק זה מרבים(משמע שהוא מפני שצריך דבר שעושה קנין. אבל, לא נראה שזה כוונת תוס', שלא מביא חלק זה, וגם לא נראה הראיה, מאותו דיחוי שכתבנו לעיל.

ביאור תוס' ד"ה וכמינהי:

הקדמה:

גמ' הקשה על משנה שלנו. הקושיה היה שמצאנו ציורים במשנה שלנו שיש בהם חיוב מלקות; הרי, יודעים שאין חיוב מלקות וחיוב ממון באים ביחד.

הציורים שבהם דבר הגמ' הם חיובי כרת, כמו אחותו. נמצא שהקשה מן הסיפא של המשנה שלנו, ומן המשנה במכות.

מפני שיהיה שייך לקמן, אביא כאן את שני המשניות:

המשנה שלנו מזכיר ציורים שבהם יש חיוב קנס, אף שבעל את הפסולה. יש שלש דבות:

1. ממזר, נתין, כותי.
2. גיורת, נשבית, משוחררת)פחותות מבת שלש(
3. חייבי כרת.

המשנה במכות מזכיר הרבה חייבי מלקות, והם: "תֵּרֵא עֶרְוַת אֲחוֹתוֹ, עֵרֶל אֲחוֹת אִבִיו...]חיובי כרת; בבא שלישית של משנה שלנו[... מוּזָרֶת וּמְגֻּיֶּרֶת עִם אִישׁ]חיובי לאו; בבא הראשונה של משנה שלנו[."

הערת תוס':

תוס' מעורר שבאמת, קושיה זו של הגמ'– שיש חיוב ממון וחיוב מלקות, אף שלא באים חיוב ממון וחיוב מלקות ביחד– נמצא בשני מקומות. הוא נמצא בקושיה שיש בין בבא שלישית במשנה שלנו וריש של משנה במכות)כמו שמקשה גמ'(, והוא נמצא בקושיה שיש בין בבא ראשונה במשנה שלנו וסיפא של משנה במכות.

אם אני הייתי בוחר, הייתי מעדיף את קושיה ראשונה לסיבה אחת והייתי מעדיף את קושיה שנית לסיבה אחרת.

הייתי מעדיף קושיה ראשונה לסיבה זו: יש סיבה, בדרך כלל, להקשות מרישא, שהוא הדבר הראשון שנראה. אבל, כשכבר נקרא סיפא, וממנו מסתלקים, יש גם סיבה לנקוט סיפא (והם שווים; כ"נ מגמ' בתחילת נדריס). אז, לא קשה שינקוט סיפא של משנה שלנו להקשות ממנו. אבל, מסתבר שינקוט ריסא של משנה במכות, שאין סברה להביא את כולו, וללמוד את כולו, אלא כיון שמגיעים לציור ראשון– אחותו– כבר יש קושיה.[1]

הייתי מעדיף קושיה שניה לסיבה זו: במלקות, יש תנא שחולק על אותו משנה. רבי יצחק לורש מכרת שכתוב באחותו שאין חיוב מלקות למחוייבי כרת. אז, היה קל לתרץ שמשנה שלנו סובר כרבי יצחק. עדיין יהיה סתירה בין שני משניות סתמות, אבל אולי אין זה כל כך קשה, שקל לומר שרבי חזר בו.[32]

---

1 [redacted]

2 [redacted]

ביאור שנותן תוס':

תוס' בא'ר למה גמ' מעליף קושיה ראשונה. בא'ר שהוא מפני שרצה להקשות מריש"א של המשנה במכות, מפני שלא רצה להביא את כל המשנה. רצה לקצר במילים שלו, ואז הקשה מתחילתו. אבל, לא חש להקשות מריש"א של המשנה כאן, שלא צריך להביא כלום.

יש להעיר שמעניין שאומר שתנא רצה לקצר את המילים שלו, שתנא הביא הרבה חיידי כריתות, אף שרק צריכים אחד. ותחש"ב. אולי מי שלא רוצה לקרוא או לזכור כל כך לא ילקלק על מה שמביא גמ' אחרי שכבר בא עיקר הקושיה.

גם יש להעיר שקשה למה לא רק הביא סיפא של המשנה במכות. צריך לומר שהוא מפני שגם צריך להביא תחילתו)"אלו הן הלוקין"(כדי להוכיח שמקבלים מלקות, ולא רוצים להביא קצת מן הריש"א וקצת מן הסיפא, לומר "אלו הן הלוקין... ישראל הבא על ממזרת....." ותחש"ב.

אין ללמוד מכאן איזה מעלה גדולה בקיצור דברים, שאולי רק מעלה טובה קטנה היא, שלא נראה שיש כל כך סיבה להעליף קושיה שנית)אם לא מה שכתבנו לעיל(. ותחש"ב.[4]

3

4

ביאור תוס' ד"ה וקיימא:

הקדמה:

גמ' הקשה על משנה שלנו. הקושיה היה שמצאנו ליורים במשנה שלנו שיש בהם חיוב מלקות; הרי, יודעים שאין חיוב מלקות וחיוב ממון באים ביחד.

כיון שגמ' מקשה על שלש משניות, נוכל לומר את הקושיות לקושיה על כל משנה ומשנה. אז, יש שלש קושיות:

1. איך משנה שלנו אומר שיש חיוב ממון, כיון שיודעים שיש חיוב מלקות ושאין חיוב ממון כשיש חיוב מלקות?
2. איך משנה שבמכות אומר שיש חיוב מלקות, כיון שיודעים שיש חיוב ממון ושאין חיוב מלקות כשיש חיוב ממון?
3. איך משנה אומר שאין חיוב ממון ומלקות ביחד, שיודעים שכאן יש חיוב ממון ויש חיוב מלקות?

הערת תוס':

תוס' מעורר שקושיה שנית לא כל כך פשוט. יש ליורים)כמו שיבאר גמ'(שאין בהם קנס, ובאותם ליורים יהיה חיוב מלקות. מסתבר לתוס' שחשב המקשה על זה, והכיר שיש ליורים כזה. אז, דין של אותו משנה אינו נידון בתוך הקושיה.[5] אבל, קשה על משנה שלנו, כיון שאף אם נאמר שכאן אין התראה, ואז אין מלקות, סובר גמ' שעליין משנה שליש יפטור אותו משניהם. יוצא שמניח עכשיו שחיוב מלקות, אף בלי התראה, פוטר ממון)העונש שנתחייב הוא מלקות(, ולכן הוא מקשה.

5

איני יודע למה פשוט לתוס' שחשב המקשה על זה? יש הרבה מקומות בגמ' שמתרץ גמ' בתירוץ שלא מחדש דין, ועדיין יש שם מקשה. אז, נוכל לומר שגם כאן, המקשה לא הכיר במציאות שממנו מתרץ עולא. היה יותר נראה לי לומר שלא הניח שום דין, ולא ידע אם במקום מלקות וממון יקבל מלקות או ממון, אבל לא הכיר שיש ליור שיש מלקות בלי ממון.

יותר מזה, הרי המקור שלא מקבלים ממון ומלקות הוא משנה במכות, שמדבר על חיוב כאשר זמם)שיכול להיות ממון(ומלקות. הרי, שם, לא מקבל המלקות, אלא חייב ממון. אז, היה נראה לי שגמ' יניח כמו עולא, שמשלם את הממון ופטור מן המלקות. אז, קושיה שלו לא יהיה על משנה שלנו, אלא על משנה שבמכות, שאומר שיש מלקות, אף שיש חיוב ממון.)אין להקשות למה, אז, מקשה הגמ' כן כאן, שממה שיש משנה במלקות, יש להוכיח שאין ממון, שאילו היה ממון, לא היה חיוב מלקות, ולכן מק' על משנה שלנו.(

גם יש להעיר שלשון של עולא בתירוצו משמע שחידוש שלו אינו מה פוטר מה, אלא שיש ליורים שאין חיוב ממון. והחשב על זה.

ביאור תוס' ד"ה דאין לוקה:

קושיית תוס':

גמ' שלנו מביא מן המשנה שבמכות שאין לוקים ומשלמים, ומזה מנסה ללמוד שכאן לא יכול להתחייב קנס ומלקות.

שם, מחלקת בין רבי מאיר לרבנן הוא. רבי מאיר סבר שלוקים ומשלמים, ורבנן סוברים שלא לוקים ומשלמים. גמ' מבאר שרבנן לומדים כן מ"כדי רשעתו," שאומר שרק מקבלים כדי רשעה אחת, ור"מ לומר כן ממוליא שם רע. מש"ל חייב מלקות וקנס, וכמו כן ע"ז חייבים מלקות וקנס. גמ' מפרש שנמלא שרבי מאיר סובר שחיוב עדים זוממים הוא חיוב

קנס, ולא חיוב ממון. זה מחלקת בין רבי עקיבא)שסובר שחיוב קנס הוא, כיון שלא הזיקו(ורבנן[7].

לכאו', אז, רבנן)של רבי מאיר(דוחים שאינו קנס. אז, לשיטתם, הדין לא יהיה שתמיד אין מלקות עם חיוב ממוני, אלא הדין יהיה שאין מלקות עם חיוב ממוני של ממון, אלא רק בחיוב ממוני של קנס. הרי משנה שלנו מדבר על חיבו קנס)קנס לונס או קנס מפתה(, ולכן יכול להיות חיוב ממון ומלקות.

תי' תוס':

תוס' מנסה לת' שאולי שני הגמרות חולקים זה על זה. גמ' שלנו סובר שרבנן פוטרים גם בחיוב ממוני של קנס, אבל הגמ' במכות סובר שרבנן פוטרים רק בחיוב ממוני של ממון.)לא מבאר תוס' איך נבאר שיטת רבנן, אם לא כאותו גמ' במכות.[8](

7

1

2

3

ליחוי תוס':

תוס' דוחיס ששני הגמרות הס אמורא אחד. הרי, מגמ' כאן מוכרח שעולא הסכיס לקושיית הגמ'.)עיין לקמן, בדיחוי לת' שני, שכן יולא.(הרי, עולא הוא המתרץ בגמ' במכות. נמצא, אז, שיש לנו סתירה בין שיטות עולא.[9]

תי' תוס':

תוס' תי' שלא מקשה מחיוב קנס שמצאנו במשנה, אלא מקשה מחיוב בושת ופגס שרואה במשנה. חיובים אלו הס ממון, ואז לא יחייב אותס עס מלקות.[10]

אס גמ' מקשה כן, קשה מהיכי תיתי לגמ' שאותו הדין– שחייב שס ממון– הוא נכון. הניחא הגחת גמ' ככה בעולא לא קשה, שהרי גמ' שס מניח שחיוב ממון מפקיע מחיוב מלקות, וחיוב מלקות לא מפקיע מחיוב ממון, ואז אין סיבה שלא יתחייב בושת ופגס. אבל, עכשיו, אין מקור לגמ' לזה.

אולי תוס' מצדד שגמ' חושב שממון יפטור מלקות, ולא שמלקות יפטור ממון. אס כן, צריך לומר שגמ' לא ידע שיש מקומות שאין חיוב ממון בכלל.)כל זה, כמובן, נגד תוס' לעיל. אין זה קשה, שתוס', אולי, רק אומר הו"א לראות אס אפשר להיות, אבל מסקנת תוס' כאן ותוס' לעיל הס שויס.(

8

[redacted]

9

10

ליחוי תוס':

תוס' דוחה שאי אפשר להיות שגמ' מקשה מחיוב ממון, שהרי גמ' ממשיך לתרץ שבמשנה במכות מדבר בציור שאין חיוב ממון– כגון אם בא על אשתו בוגרת. הרי, מה שהיא בוגרת לא פוטר אותו מחיוב בושת ופגם, אלא רק פוטר אותו מחיוב קנס)כמו שממשיך גמ' להקשות(. אז, צריך לומר שהיה גמ' מקשה מקנס, שאז נוכל לומר שתי' לקנס, ואז חזר להק' מחיוב ממון.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף אם הסיבה שלא לומדים ממצ"ר הוא שע"ז הוא ממון ולא קנס, הדין יהיה שכל חיוב ממוני, ואף קנס, לא יתקיים עם מלקות.

הרי, פסוק שמלמד לנו חיוב מלקות הוא פסוק בדברים)כה(, שכ', "ארבעים יכנו." מיד אחרי כן, כ', "לא תחסם שור בדישו," וממה שסמך אותם, לומדים הרבה דינים של מלקות.[11] אבל, יש קרא אחר שסמך ל"ארבעים יכנו," והוא "והגדיקו את הצדיק...." במכות)ג:(, דורשים אותו קרא לדבר על עדים זוממים, לומר שיש עדים זוממים)עדים המעידים על ב"ג וב"ח ועדים המעידים על גנות[12](שמקבלים מלקות. אז, כמו שלומדים מלאו של חסימה, נלמד גם מעדים זוממים.[13]

---

11 [redacted]

12 [redacted]

13 [redacted]

ביאורים– תוספות

אז, לומדים מחיוב מעדים זוממים לכל שאר חייבי לאוויס שבתורה שאין מלקות וממון ביחד. הרי, אין שום תשלומים עם חיוב מלקות. אז, גם בכל התורה, אין שום תשלומים– לא חיוב כרת, ולא חיוב ממון– עם חיוב מלקות.

ואם תאמר איך לומדים שאין חיוב קנס בעדים זוממים. נ"ל שני תירוצים:

אפשר לומר שהוא מפני שאין חיוב קנס בכלל בעדים זוממים, שאין תשלומים שלהם קנס, אלא ממון.[14] כמובן, מעניין שנלמד שאין חיוב קנס עם חיוב מלקות, כיון שהסיבה שאין חיוב קנס במלקות אינו שנדחה או כדומה, אלא הוא מפני שלא נמצא. במילים אחרים, מה שאין בהם חיוב קנס וחיוב מלקות אינו רק בו. יש רק בו שאין בו חיוב קנס, אבל אין רק בו שאין בו חיוב קנס וחיוב מלקות, אלא זה קורה ממילא. (כשאני אומר רק, אני מכוון לדבר שיש בו סיבה פרטי.(ותחשב על זה.[15]

יותר מזה, יש להקשות מהיכי תיתי שאין בהם חיוב מלקות וחיוב קנס, שאם מעיד בזמן שמחייב את עצמו בקנס)אילו טבח או מכר שור שגנב לפנינו[16](, אין סיבה לחשוב שלא

14

15

16

יחייב קנס ומלקות[17]. אולי כיון שלא מצוי, הגמ' לומד מן הציור הסתם. לחוק.)עיין לקמן, שלא נוכל לת' כן שם.(אולי לומד מציור שהוא רק ע"ז, בלי איסור אחר. זה לא נראה לי כל כך.

התי' השני הוא מש"כ תוס'. תוס' כ' שכיון שכ', "כדי רשעתו" באותו פרשה של עדים זוממים, מוכרח שע"ז רק מקבלים עונש אחד. איני מבין את התירוץ כל כך. אם זה משמעות של "כדי רשעתו," אז זה כבר יהיה סיבה למה לא לומדים ממש"כ. אם אין זה המשמעות של "כדי רשעתו," אז קשה מהי"ת שלא ללמוד קנס ממוציא שם רע. ותחשב על זה.

יש לדון מהו המקור)מאיזה דין של ע"ז נלמד(. לכאו', יש שני דרכים לבאר:

1. לומד מדין של ע"ז של ב"ג. הרי, על זה דורשים "והנדיקו," לומר שמקבלים מלקות, והם לא מקבלים מלקות ומשלמים. יש להעיר שאז מה שאין ממון ומלקות שווה למה שאין קנס ומלקות, והוא שאין קנס ואין ממון כלל.

2. אפשר לבאר שלומד מדין ע"ז, כיון ש"והנדיקו" מגלה שמי שעובר על לאו של "לא תענה" יש בו מלקות.)באמת, ע' בתוס' במכות ז:, שמאד משמע כלל זה.(אז, לומדים מכל ע"ז.

לומדים את זה מחיוב מלקות כאן לשאר חיובי מלקות. אם מלקות חייב ולא ממון, מגלה שיש למלקות כוח לבחות ממון, ובזה הוא דין מלקות.)זה, עדיין, קלת מחודש, שבדין, אין זה כל כך נוגע למלקות, שמגיע לו מלקות בין אם יש חיוב ממון בין אם אין חיוב ממון.(אם ממון חייב ולא מלקות, מגלה שמלקות נידחים בפני ממון.

17

תי' תוס')רילב"ח(:

ריל"ח תי' שרבנן לא חולקים על רבי עקיבא, אלא אף שסוברים כרבי עקיבא, לא מודים לרבי מאיר.[18] אלא, חולקים אם נניח שכלי רשעתו פוטר ממלקות וממון, כמו שהיה נראה מן הקרא, או שנלחה מאותו פירוש מחמת הלימוד ממוציא שם רע[19]. גם אפשר להיות שרבנן סוברים שלא יכולים לאמוד ממוציא שם רע כיון שיש בו חילוש, במה שמתחייב אף שרק ליבר.)ואם תאמר הרי גם עדים זוממים הוא רק ליבור. תוס' תי' שליבור שלהם היה מפסיל את הגילון.[20]([21]

יש להעיר שעל פי זה, יולא עוד תי', שאולי לומדים ממוציא שם רע, אבל רק לומדים לחייב שניהם כשחייב בלי מעשה.)מה שלריך המעשה– המחייב מלקות או המחייב ממון– יהיה מה שהיה פטור מחמת האחר. כן נראה מסברה, שהוא הלריך חיזוק. ויש לדון.(

על כל תי' אלו, יש להעיר שלא כל כך פשוט למה מניח גמ' שלנו כן. במילים אחרים, תירולים של תוס' לא רק אומרים שמה שאומר גמ' אפשר, אלא לריכים לומר שמה שאומר גמ' מוכרח, שהרי מקשה גמ' ממנו.

18

19

20

21

ראייתו תוס':

תוס' מביא ראיה שרבנן לא חולקים מפני שסוברים שעדיים זוממים ממון. כדי לבאר הוכחה שלו, נקדים בביאור שיטת רבה. רבה סובר ששיטת רבי מאיר הוא שאדם יכול להתחייב ממון ומלקות ויכול להתחייב קנס ומיתה. על פי זה, מק' גמ' לרבה מי הוא התנא של משנה שלנו, שבמשנה שלנו, כנראה, יכול להתחייב ממון ומלקות, ולא יכול להתחייב קנס ומיתה. עיין שם, שמתרץ לקושיה.

הרי, היה אפשר לומר שלא סובר כרבי מאיר, ואין אדם יכול להתחייב קנס ומיתה. אבל, יש תנא חוץ מרבי מאיר שיודעים שסובר שאדם יכול להתחייב מלקות וממון, והוא רבי עקיבא. הרי, רבי עקיבא אומר שע"ז קנס, ואז צריך לומר שאדם יכול להתחייב ממון ומלקות, שנלמד ממוציא שם רע. אז, נוכל להוקיס את המשנה רבי עקיבא, ולומר שחולק על רבי מאיר בדין קנס ומיתה. ממה שלא אומרים כן, צריך לומר שאין הכחר שרבי עקיבא יסבור שיכולים לחייב ממון ומלקות, ואף אם ע"ז קנס, אפשר שאין אדם מתחייב חיוב מלקות וחיוב מיתה.

ביאור תוס' ד"ה אלמא קסבר עולא:

הקדמה:

כדי לתרץ הסתירה בין שני המשניות– משנה אחד חייב ממון ומשנה אחד חיוב מלקות– עולא תי' שלפעמים יש סיבה למלקות בלי סיבה לממון. הרי, זה רק מתרץ אם נניח שכשיש סיבה לשניהם, חייב ממון, אם לא, צריכים למצוא מקום שיש חיוב ממון ואין חיוב מלקות שיפטור את חיוב הממון.

לכן, מדייק גמ' שעולא סובר ש"כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם, מילקא לא לקי." שואל מהיכי תיתי לעולא דין זה.

קושיית תוס':

תוס' מקשה מהיכי תיתי לגמ' שעולא סובר כן. רק רואים שעולא סובר שהוא כן כאן. לא צריכים להניח שעולא סובר שהוא כן כאן מפני שעולא סובר שהוא כן בכל מקום; אפשר להיות שיש לו מקור מיוחד כאן. תוס' ממשיך ומבאר מהו אותו מקור.[22]

לעיל, דרש גמ' מ"נערה נערה הנערה[23]" שיש חיוב קנס בחייבי לאוויס ובחייבי כרת. אז, יש לנו מקור שיש חיוב ממון שם. עדיין אפשר שאין חיוב מלקות שם, אבל נמצא, אז, מקור למה שאומר עולא.

במילים אחרים, תוס' מקשה שקל לת' לקושיית גמ' למה יש כאן חיוב קנס לומר שיש כאן חיוב קנס מהמת הפסוקים שהביא גמ' לעיל כשהקשה למה יש כאן חיוב קנס.)עדיין נצטרך חלק האחר של תי' עולא, כמובן.(

---

22 [redacted]

23

תי' ר"ת:

רבינו תם תי' שיודעים שיש לגמ' הוכחה שלא למד שיטתו משם. אותו מקור רק אומר לנו שיש איר שעבד על איסור לאו שחייב קנס. יכול להיות שמרבה איר שלא יוכיח חיוב ממון כשיש חיוב מלקות, שיכול להיות שמרבה איר שאין בו התראה. אז, היה לו לעולא לת' את המשנה כרבי יוחנן)לקמן(לומר שמשנה שלנו הוא בלי התראה.

ממה שלא עשה כן, צריך לומר שמקור שלו אינו מ"הגערה," אלא יש לו מקור אחר.

עיין ברש"ש כ', "קסבר עולא לאוקי מתני' דמכות בבוגרת ולא אומקה למתני' דהכא בשלא התרו בו..." לכאו', כוונת רש"י לומר כרבינו תם, שאי לאו הכי, היה לו לרש"י לבאר שמוכיחים שיטת עולא ממה שאומרים– שחיוב מלקות הוא רק כשאין חיוב ממון– ולא ממה שאין אומרים– חילוק של התראה.

ק' תוס':

הקשה תוס' שאולי הסיבה שלא חילק בין מקום שהתרה למקום שלא התרה הוא שסובר כריש לקיש. לקמן, יחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין חייבי לאווים שאין בהם התראה, אם חייבים בממון או פטורים מממון. ריש לקיש סובר שפטורים מממון, ושם דורש כן מקרא.

אז, יש לומר שעולא סובר כריש לקיש. אז, אי אפשר לו לייחס שהפסוק הוא רק אם לא התרו לו, שאין חילוק בין אם התרו לו לאם לא התרו לו.

יש לדחות את זה בשני אופנים פשוטים:

אפשר להיות שסובר רבינו תם שאף לפי ריש לקיש, נחלק כאן. נכון הוא שבדרך כלל אין חילוק בין לאו שיש בו התראה לבלאו שאין בו התראה, אבל גם נכון הוא שבדרך כלל אין חיוב ממון על מה שיש לו מלקות. אולי יהיה יותר מסתבר לחדש שדין זה אינו בכלל הג"ש, אלא הוא חידוש רק אם לא התרה.

במילים אחרים, נגיד ככה: נמצא שיש לנו שלש פסוקים. פסוק אחד אומר שדין מלקות עם התראה ודין מלקות בלי התראה שווים. פסוק אחר אומר שכשיש מלקות אין חיוב ממון.

פסוק שליש אומר שיש כאן חיוב ממון. נתחיל עם הנחה שזה מדבר במי שאין לו התראה. עכשיו, יכולים לעשות עוד ויחוי על פסוק שני, או יכולים לעשות ויחוי על פסוק ראשון. לא פשוט למה תוס' מניח שיותר קל לדחות פסוק שני. נראה שתוס' מניח שכיון שכבר נדחה פעם אחת, לא קשה לדחות אותו עוד. ותחשב.

אפשר להיות שרבינו תם סובר שבהכרח עולא לא סובר כריש לקיש. אילו היה עולא סובר כריש לקיש, לא היה חיוב מלקות בכלל, שיש מקומות שיש בהם ממון שפטור ממנו שעולא מחייב במלקות. ריש לקיש, אולי, היה חולק על דין זה.

צריך לע' במקורות שיש לזה, שאולי יותר קל לומר דין זה במלקות מבממון. אולי, אז, מה שלא אומר אותו בממון לא יוכיח אם סובר כריש לקיש.

תי' ר"י:

ר"י תי' על פי מה שבאר תוס' בדיבור אחר. גמ' הקשה למה אין דורשים מ"לו תהיה" למעט מי שעבר על איסור)בין איסור לאו בין איסור עשה ובין איסור כרת(מחיוב קנס. תי' שיש לנו שני פסוקים מיותרים)"הנערה," ו"הבתולות"(שאומרים לנו שמשלם אף כשעבר על איסור בזמן הביאה.

על זה, הקשה תוס' שיש שלש דינים לדרוש- שיש קנס אם עובר על איסור עשה, שיש קנס אם עובר על איסור לאו, ושיש קנס אם עובר על איסור כרת- ויש רק שני פסוקים לדרוש אותם מהם. אז, עדיין נמעט אחד מן הציורים)מסתמא חיוב כרת(מתשלומי קנס.

ת' תוס' שאחרי שדורשים פסוק אחד, רואים שחייב קנס אף אם עבר על איסור עשה)או לא תעשה, אחד מהם(. כיון שכן, אי אפשר לפרש את הפסוק "לו תהיה לאשה" לומר שצריך להיות שתתקיים לו בהיתר לאשה, שהרי גם נשים שיש להם איסור עשה הם בכלל. אז, נתרבו גם נשים שיש להם איסורי לאו, כיון שאין מקור למעט אותם.)אבל, עדיין צריכים עוד מקור לחיובי כרת, כיון שיש דרכים אחרים לקרוא את הפסוק שימעט אותם(.

הרי, אם יש מקור למעט אותם- כמו מקור שמביא גמ' שלנו, ממה שיש כבר חיוב מלקות- לא נדע מן הפסוק הראשון שנרבה גם חיוב לאו.)וא"ת אולי נדרש איסור לאו ראשון. אז, לא צריכים לומר שאין מקור למעט אותו, שיש מקור לרבות אותו. אפשר שתוס' סובר

שיותר מסתבר לדרוש איסור עשה ראשון- אם רק היה לנו קרא אחד, היינו מרבים את חיוב עשה לקנס, ולא חיוב לאו. לעיל, דנינו בזה, שמלאנו חומרות לכל אחד. גם יש לומר שכיון שיש עוד סיבה למעט חיוב לאו, בוודאי מסתבר שאם היה לנו רק קרא אחד, היינו מרבים את חיוב עשה. יותר מכך, כיון שעל ידי דרשה שמרבה חיוב עשה רק נתרבה חיוב עשה, ועל ידי דרשה שמרבה חיוב לאו, נתרבה שניהם, בוודאי מסתבר לדרוש לרבות חיוב עשה.(אז, נצטרך לדרוש פסוק שני לזה, ולא יישאר לנו פסוק שמרבה ציור של עובר על חיוב כרת.[24]

ביאור תוס' ד"ה ואי ממונא קולא הוא:

קושיית תוס':

גמ' מנסה למצוא מקור שמגלה שחייב ממון, ולא מלקות, כשיש סיבת חיוב ממון ומלקות. רואה מקומות שיש בהם אותו דין, ומתחיל לדחות אותם. אבל, קודם שדוחה אותם, מעורר שלא ידוע אם חומרא או קולא הוא להתחייב ממון)ואז צריכים דיחוי לשני הצדדים(.

מקשה תוס' שידוע אם הוא קולא או חומרא. אי אפשר לטעון שקולא הוא, שאם כן, נמצא שמי שמוסיף חיוב מלקות על חיוב ממון שלו נשכר במה שגם חייב מלקות. זה אי אפשר להיות.

יש לדון מהו ההוכחה:

- לא מובן איך חיוב שלו יהיה הדבר היותר קל. אם היה נשכר על מה שהוסיף עבירה, היה מוש למה ה' בחר לתת לו העונש שהוא יותר קל. אבל, זה לא מסתבר, אלא ה' מעניש אותו. אז, יתן לו ה' העונש הכי חמור.

24

- ה' ישמור שלא בא טוב מרע. לא רוצה ה' שיבוא לו קולא כיון שהוסיף איסור על איסורו. יש לדון למה לא:
  - לא רוצים שטוב יבוא מרע. (איני יודע בדיוק למה, אבל יש לי דרהר שזה דבר שאינו ראוי.)
  - חוששים שבני אדם יוסיפו את העבירה.
  - נראה כחוכא ואטלולא.

על כך ראשון, יש להעיר שאפשר לדחות שממון פוטר ממלקות ומלקות לא פוטר מממון. אז, אין סיבה שלא להתחייב ממון, אבל יש סיבה שלא להתחייב במלקות. לכן, הוא חייב בממון אף שהוא יותר קל. אולי זה לא מסתדר לתוס', שאם אחד פוטר את חברו, גם הוא ייפטר מחברו. גם אפשר שלא מסתדר לתוס' שדבר הקל יפטר את דבר החמור. ותחשב.

על כך שני, יש להעיר על שלש הדברים שבארנו. על הראשון, יש להעיר שבראנו את זה מלבנו. יותר מכן, יש להעיר שמסתמא בא לו רע בשמים מזה, ואז בא לו, בעיקר, רע מזה. גם יש להעיר שכבר מצאנו נגד זה, כיון שמצאנו ממית בלי התראה, שנפטר מחיוב ממון. (לכאו', זה מפני נקודה שנית שכתבנו.) על השני, יש להעיר הערה שנית ושלישית. גם יש להעיר שהרבה פעמים, לא שייך להוסיף את האיסור. בגמ' שלנו, רואה, בדר"כ, לבעול אשה פרטית. בחובל בחברו, אי אפשר לעבור בלי עבירת אאו. על כך שלישי, יש להעיר שלא פשוט שחוששים שנראה מוזר, וגם לא פשוט שנראה מוזר (שיש מה שכתבנו למעלה). גם יש להעיר נקודה שלישית שכתבנו. ותחשב.

ראיית תוס':

תוס' מביא ראיה לקושיה שלו. (אריך ראיה, לכאו', מפני רוב הדיחויים שכתבנו למעלה.)

גמ' בסנהדרין (פא.) דן במי שחייב שני מיתות, שרבנן אומרים שדן בחמורה. מקשה גמ'– פשיטא; איתגורי אתגר.

רואים מזה שכשיש שני חיובים, נותנים לו הכי חמור. (נראה שההו"א שלא לעשות כן הוא שאולי אחרי שנניתן להם אחד, אין עוד סיבה לחברו. אז, נאמר שכיון שכ', "ואהבת לרעך כמוך," ניתן לו היותר קל, ולא נצטרך עוד עונש. נראה שהמס' הוא שעונש היותר גדול מקיים את חיוב העונש יותר טוב. ותתשב.)

יש להעיר שסס, יש חיוב לשניהם, לכאו', אלא שאי אפשר להמית לו פעמיים, ואז רק מקבל אחד מהם. כיון שיש סיבה לשניהם, נותנים לו היותר חמור, שהוא ביותר מקיים סיבת שניהם. רואים שתוס' גם מבאר כן כאן, שיש חיוב לשניהם (או סיבה לחיוב לשניהם), אלא שאי אפשר להיענש (או להתחייב) שניהם, ואז מקילים. (כמובן, זה אומר, א,ז, כלל ראשון שלנו בביאור קושיית תוס'.) ותתשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף שבדרך כלל נותנים לו העונש הכי חמור, כאן יש לו לתת לו עונש יותר קל, כדי שהכסף יחזר לאדונו. אם יש חיוב כסף, הוא מפני שתורה רוצה שכסף ילך לאדם. אז, אם נקיים חיוב כסף, נמצא שהממון הוחזר למקומו, ויש שני טובים– יש עונש, והממון הוחזר.

יש להעיר שאם זהו הסברה להקל, יש שלש ביורים שבהם קשה למה נקל:

- קשה למה נקל בקנס ומלקות. הרי, בקנס אינו פיי"ר שהממון ילך למי שמקבל אותו, שאינו פיי"ר שישלם. צריך לומר שעדיין קלת פיי"ר הוא שילך לו.
- קשה מה הלא של הגמ' שלוקה כיון שהוא יותר קל. במילים אחרים, גמ' אומר שאולי לא לומדים ממקורות אלו שמקבלים ממון שהוא עונש חמור. קשה, שאם הוא עונש חמור, לא צריכים שום מקור, אלא מקבלים ממון כיון שהוא חמור.
- כמו כן מעורר פני יהושע על חיוב ממון של עדים זוממים.

צריך להשוב על זה.[25]

ביאור תוס' ד"ה לד חמור:

עיין במה שכתבתי בתוך "לד חמור" שבארתי את הכל שם.

ביאור תוד"ה אלא עולא:

הקדמה:

גמ' דייק שעולא סובר שבכל מקום שיש סיבה לחייב ממון וסיבה לחייב מלקות, חייב ממון. ניסה למצוא מקור, ולבסוף חידש שהמקור הוא גזירה שווה)"תחת תחת"(מחובל בחברו.

הערה:

העיר תוס' שאז יוצא שאין הוכחה שסובר כן עולא בכל זמן שיש ממון ומלקות. אולי רק סובר כן בחובל בחברו וע"ש)ששם כולי עלמא מודו(ובקנס)שיש לו גזירה שווה(.

תוס' צודק שדרשה זו של הגמ' רק יוסיף לנו דין של קנס; אבל, יש, לכאו', שני דרכים שבהם נוכל ללעת את דין של עולא בכל דינים. כדי לומר שתוס' צודק, צ"ל ששניהם לא מוכרחים. שניהם הם:

1. נדרוש גזירה שווה מחובל בחברו)ומקנס(לכל מקום שבו כתיב "תחת")או מילה אחרת שנוכל לדרוש בו גזירה שווה(.

25

תוס' מביא גמ' בב"ק)ה.(. שם, הגמ' מביא הרבה דברים שאדם יכול להתחייב בהם, ולומד שכולם משלמים ממיטב מג"ש מ"תחת" כשדורשים עם לימודים אחרים. נמצא שלומדים מג"ש של "תחת" לכ"מ.

תוס' מבאר שלא מוכרחים לדרוש משם, שאולי רק לענין מיטב, שהוא גוף התשלומים, נתקבל. תוס' מחדש כאן שני דברים:

1. אפשר להיות שגז"ש רק נתחדש למקלת ליניס שלו. קשה, שבדרך כלל, אומרים שאין גזרה שווה למחצה. נראה שלזה מהני חידוש שני של תוס'.

2. אין מיטב הוא חלוק מדין זה. אין מיטב הוא איך משלם, אבל אין זה הוא אם משלם במקום מלקות.

יש לדון אם כוונת תוס' הוא רק לומר שהם חלוקים או שאין שלומד הוא יותר יסודי)מסתמא מפני שנוהג בכל מקום(.

וא"ת למה נדרוש אותו רק לכאן, ולא למקום אחר. וע' לקמן בתוס', שני שיתרץ לקושיה זו.

2. נדרוש לד השווה מעדים זוממים, חובל בחבירו, וקנס.

תוס' רק בא לבאר הראשון, ולא לן בשני.)[26]יש לדון איך לדחות שני, ולמה לא לן בו תוס'. נראה שדוחים אותו שגם בשלש אלו יש לד חמור. זה דחוק אם נאמר שלד חמור הוא שיש בו חומר משונה, שצריך לומר שמה שהוא חיוב כרת או מה שהוא קנס הוא חומר משונה, וכמעט אי אפשר אם נאמר כפי' רבינו תם. ותחשב. נראה שתוס' לא לן בו כיון שיש אותו

26

ליחוי שאמר גמ' לעיל. גם זה לא מסתבר אם נאמר כר"ת, אף אם נמצא פירכא, שהרי אותו פירכא לא נאמר לעיל כשאמר "לד חמור."[27])

ראיה:

יש שלא סוברים כעולא. מוכרח לומר שלא דורשים ג"ש זו. אם כן, קשה, שלא ידעו שיש חיוב מיטב בכל דברים אלו. כדי לתרץ, צריך לומר שדורשים, אלא רק לא דורשים דין זה של מלקות וממון. נמצא שיכולים לחלק.

יש לדון בזה, שלא צריכים לדרוש מ"תחת" של חובל בחברו, שיכולים לדרוש מ"תחת" של היזק בהמה.)באמת, כן פי' רש"י שם בב"ק.(אז, קל לומר שחולקים על עולא סוברים שאין דורשים את הג"ש בכלל, אלא יש ג"ש אחרת, והוא שנתקבל לדרוש "תחת" מהיזק בהמה, ולא "תחת" מהיזק אדם. אז, אין דורשים עמו חיוב ממון במקום ממון ומלקות.

יש להעיר שהיה אפשר לחלק בין שיטת אביי ורבי יוחנן לשיטת עולא. דבר ראשון, היה אפשר לומר שמפני נקודה זו גופא חולק עולא, שסובר שאין גז"ש למחצה, וצריכים לדרוש את כולו. אבל, אין סיבה להשוב כן, ואינו קשה להוס' שלא להגיח כן. דבר שני, אולי יותר קל לומר שלא לומדים דין זה כיון שלא למד אותו למקום אחר. אבל, כיון שמשתמשים כבר לג"ש לדין זה, אולי נשתמש עמו לו בכ"מ. ויל"ד. ותתשב.

---

27 [redacted]

ראיה[28]:

גמ' מבאר שמחלקת בין עולא וחולקים תלוי באם "תחת" שנכתב בקנס הוא מיותר או לא מיותר. עולא סובר שהוא מיותר, ולכן דורש את הג"ש, והחולקים סוברים שאינו מיותר. קשה למה צריך להיות מיותר, שהרי שאר דרשות של "תחת" אינם מיותרות.

נוכל לבאר שהוא מפני שבמקומות אחרים, רק דורשים דבר אחד– חיוב מיטב. אבל, זה מוסיפים דרשה, ודורשים חיוב ממון במקום חיוב מלקות. לכן, צריכים קרא מיותר.

איני יודע מהי"ת שאין שאר הפסוקים של "תחת" צריכים להיות מיותרים. אולי חיפש בהם, ומצא שאינם מיותרים. וא"ת אם אינם מיותרים, איך דורשים ג"ש, שלכאו' צריך להיות מופנה. וי"ל ש"תחת" המלמד הוא מופנה.)כיון שהמלמד לא שווה, כמו שכתבנו, היה אפשר לומר שכאן צריך להיות מופנה, כיון שאין המלמד מופנה. צריך לומר שתוס' ידע שזה לא נכון, אלא המלמד מופנה.(נמצא שגמ' שלנו הוא כשיטה שרק צריכים מפנה אחת. ותחשב'.[29]

יש להעיר שתוס' מתחיל ואומר שאין הכרח מעולא שנוהג במק"א. לכאו', מסוף תוס', יוצא שיש הכרח שמחלק, שאם לא כן, למה צריך פסוק מיותר כאן.)ראיה ראשונה היא רק ראיה שאפשר לחלק. אבל, אינו ראיה שעולא מחלק. אבל, ראיה שנית הוא ראיה שעולא מחלק. ותחשב.(

---

28 [redacted]

29

ביאור תוס' ד"ה מנא ליה לעולא:

הקדמה:

כדי לבאר תוס' זה, נצטרך לחזור קצת על שקלא וטריא של הגמ'. הביא גמ' שני משניות– אחד חייב מלקות בבא על אחותו, ואחד חייב קנס– והקשה שהם סותרים זה את זה, כיון שא"א להתחייב מלקות וקנס. עולא תי' שרק חייב מלקות כשאין חיוב ממון. מזה ראה גמ' שעולא סובר שכשיש ס"ח ממון וס"ח מלקות, משלמים ולא לוקים. שואל גמ' למקור לשיטה זו, ומולא מקור. רבי יוחנן תי' שרק חייב ממון כשאין מלקות)אין התראה(. מזה ראה גמ' שר"י סובר שכשיש ס"ח ממון וס"ח מלקות, לוקים ולא משלמים. שואל גמ' לקמור לשיטה זו.

קושיית תוס':

נמצא שגמ' שואל למקור של שני השיטות. הרי, יש אחד שהוא סברה חיצונה. כששאל למקור של עולא, שאל כן כיון שסבר שהיה יותר מסתבר להיות כרבי יוחנן. כששאל למקור של רבי יוחנן, שאל כן כיון שסבר שהיה יותר מסתבר להיות כעולא. נמצא, זו, שסברה חיצונה של הגמ' סותר א"ע.

לכאו', יש שני דרכים לתות את זה בקל. דרך ראשון הוא לומר שאין סברה חיצונה. אם לא כ' תורה קרא לפרש מה לעשות, לא נדע מה נעשה. בהכרח, יכתוב קרא, וגמ' רק מחפש המקור. דרך שני הוא לומר שסברה חיצונה הוא לומר כרבי יוחנן. אבל, אחרי שהבאנו מקור לדברי עולא, סברה חיצונה הוא לומר כעולא. במילים אחרים, גמ' מקשה כאן למה לא דורש רבי יוחנן כעולא.

ת' תוס':

תוס' תי' כדרך שני שכתבנו. יש להעיר שבאמת, גמ' לקמן מקשה כן, ומתרץ)שאומר שאין מילה זו מיותרת לפי רבי יוחנן(. נראה שצריך שניהם, צריך שיש לו מקור אחר, וצריך שאותו מקור אחר הוא יותר טוב ממקור של עולא. אבל, אם לא היה לו מקור אחר, היה דורש של עולא, ולא היה מסתבר לתות אותו. כמו כן, אם לא היה בעיה במקור של עולא, לא היה מקור שלו יותר טוב.)יש לדון מה יעשה אז. נראה שיניח כמו שכ' תוס', והוא שבכל דבר

אחר, יעשה כמקור שלו, ובקנס יעשה כמקור של עולא. ויל"ד, שאולי אז אין צורך למקור שלו. גם אפשר שלא נדע מה נעשה.(

תוס' בא"ר שגמ' יודע שרבי יוחנן קבל אותו ג"ש כיון שדרש מאותם מילים בדבורות. כוונת תוס' לומר שאי אפשר להקשות למה לא דורשים גזרה שווה, שצריכים מסורה לג"ש, וקל לומר שלא קבל את הג"ש. אבל, כיון שרואים שרבי יוחנן קבל את הגזי', יש להקשות למה לא דרש כעולא כאן.

עיין שם בדבורות, שאותו לימוד לא נוגע לכאן בכלל. לריך לומר שתוס' מניח)ויש ראשונים שמניחים כן(שרק קבלו מילים של ג"ש, ולא מאיפה ולאיזה דין. אז, היה לו לדרוש גזרה שוה זו, כיון שקבל את המילים שלו.)יש לדון למה לא אומר שהיה אפשר לדחות של עולא, לומר שמסורה הוא לדין אחר, ולא היה אפשר לדרוש את המקור שלו. ותחשב על זה.(

קצת לריך ביאור למה לא מביא את הדרשה שבב"ק)שהביא תוס' לעיל, שגם שם דורשים ג"ש ממילת "תחת"(.)יש לדון אם הוא יותר טוב. על כל פנים, הוא יותר קרוב בש"ס.(ותחשב על זה.

ביאור תוס' ד"ה שלא השם:

הקדמה:

משנה אומר מחלקת בין רבנן לרבי מאיר אם לוקים ומקבלים חיוב ממון. המחלקת הוא בביאור של עדים זוממים שהעידו על חיוב ממון. אז, יש עליהם שני חיובים– חיוב ממון שבא מ"כאשר זמם," וחיוב מלקות שבא מ"לא תענה." רבנן סוברים שרק חייבים חיוב אחד)חיוב ממון(, ורבי מאיר סובר שחייב שני החיובים.

רבי מאיר מבאר שהסיבה שחייב שניהם הוא "שלא השם המביאו לידי מלקות מביאו לידי תשלומים." לא פשוט מהו כוונת המילים.

רש"י מבאר שהוא שלא באים שניהם ממקרא אחד, אלא כ"א בא מפסוק שלו. לכאו', יש שני דברים שצריכים הסבר בדברי רש"י:

- לומר ששניהם לא באים ממקרא אחר– מה הלא אחר?
- מה לנו ששניהם לא באים ממקרא אחד?

נדון קלת בשניהס, ואז נוכל לבאר תוס'.

- לכאו', יש בזה שתי שאלות:
  - האס ה"מקרא" האזהרה או העונש?
  - מה נחשב "מקרא אחד"– פסוק אחד או פריי"ז אחד)ומה בכלל פרי"ז אחד(?
- השני ייתלה על הראשון. אס "מקרא אחד" הוא מילה אחד, אז יש לבאר. אס אזהרה הוא, יש לומר שאין שני עונשים באים מאזהרה אחת. כדי להתחייב מלקות וממון, צריך להיות שני אזהרות. אס עונש הוא, נראה שהביאור יהיה שאס שניהם באים מקרא שיכול להיות משמע זה או זה, אי אפשר שאומר שניהס כאחד)אלא יהיה תמיד זה או תמיד זה או לפעמים זה ולפעמים זה(. אס פסוק אחד הוא פסוק אחד ממש)או פריי"ז גדול(, איני יודע למה זה יחלק.

קושיית תוס':

תוס' מקשה שאילו שניהס היו כתובים בפסוק אחד, יותר פשוט שיתחייב בממון ומלקות, שהפסוק היה אומר שיתחייב בשניהס.[30]

30

צריך לפרש כאיזה לד שכתבנו לעיל סובר תוס'. הוכחה שלנו בזה יהיה מה שאומר תוס' שיש כל שכן שילקה וישלם ממון. לכאו', כוונת תוס' הוא לומר שיכתב שניהם– ונראה שיכול להיות האזהרה או העונש– ביחד)או באיזה פסוק או באותו פרי"ז, אבל יהיו בוודאי שניים, ואז צ"ל פריי"ז לו"ס(. יהיה "כל שכן" כיון שהם בפסוק אחד, ואז נלמד שזה במקום שזה נוהג. אילו רק היו שני פסוקים, היה אפשר לחות שזה כשיש התראה וזה כשאין התראה)או כעין זה(. אבל, עכשיו שהם בפסוק אחד, יכולים לדרוש מזה לזה לומר שכמו שזה רק כאן, גם זה רק כאן. אז, צריך להיות ששניהם נוהגים ביחד.

תי' ראשון של תוס':

תוס' מת' שכוונת הגמ' הוא שאילו היו שניהם באים ממקרא של "כאשר זמם," לא יהיה הכרח גדול לומר שחייב מלקות או מיתה, שכבר נתקיים חצי העונש. נמצא שמדבר על העונש, ומקרא אחד רצה לומר פריי"ז אחד ממש, עד כדי שכ"א לא נאמר בפנ"ע.

יש להעיר שלכאו' אין בזה כלל רחב. יכול להיות שדבר נלמד ממילה שמשמע שני העונשים, אבל כיון שמשמע שתמיד צריך שניהם, יהיה עוד כש"כ לחייב אותו בשניהם. אבל, כאן, אינו כן. אולי זה מפני שלא כ' לרבות שניהם, שבדר"כ נתקיים כולו.[31] גם אפשר שהוא מפני לשון הפסוק, שהוא "כאשר זמם," שמשמע שרק צריך להיות כאשר זמם, ולא ממש שווה לו. ויל"ד.

לפי לד זה, תוס' מפרש שלא בא למעט אפשרות בכתיבת פסוקים, אלא אפשרות בציור. מה שממעטים מהיו בממון ומלקות הוא ציור אחר– ציור שחייב שניהם מחמת "כאשר זמם"– ולא ציור זה אילו היו הפסוקים נכ' באופן אחר. ותו"ת.

---

31 [redacted]

ויש להעיר שלשון המשנה משמע שבא רבי מאיר לבאר שאין תשלומים נלמדים מפסוק של מלכות. לפי זה, היה לו לומר להיפך, שאין מלקות נל' מפסוק של תשלומים)שהרי תשלומים הוא מה שנלמד מ"כאשר זמם"(. ותתשב על זה.

וא"ת הרי רבי מאיר לא דורש "כדי רשעתו" לומר שלא חייבים מלקות וממון, ואז למה רק נעשה לו אחד. לריך לומר שלפי זה רבי מאיר דורש "כדי רשעתו לומר שלא חייב מלקות וממון אם אין סיבה לחשוב כן מן הקרא)כמו לאו וחיוב ממון(. לריך לע' לקמן, שנ"ל שגמ' לא אומר כן. ותתשב.[32]

שיטת ר"י:

ר"י חולק על זה, ואומר שלא מסתבר שלא יתחייב במיתה ומלקות. הרי, מה שזמם לעשות היה חיוב מלקות וממון, ואז יחייב מלקות וממון.

יש להעיר שיש שני ליורים, ונלטרך לדון באיזה מהם דנים:

- ליור ראשון הוא שהעידו על שני דברים. באו לבית דין ואמרו, "ראובן אכל נבילה וגם הזיק." איני יודע אם בית דין מקבלים עדות כזה, שאולי מתחילים עם דיון על דבר אחד, ומסיימים אותו, ואז דנים על דבר שני.

- ליור שני הוא שהעידו על דבר אחד שעושה שני הדברים. באו לבית דין ואמרו, "ראובן אנס את אחותו." זה הליור שמזכיר תוס'.[33]

---

32 [redacted]

33

יש לדון בדאיזה מהם יותר קל לומר שרק יקבל אחד. בראשון, הרי קיבל תוצאה שלימה של עדות אחד, אבל רק חצי העדות)עדות אחד מן השניים(. בשני, קבלו חצי מכל העדות. ותחשב.

תי' שני[34])פי' הר"י(:

ר"י פי' שכוונת הגמ' הוא שאילו היו שניהם כתובים בפסוק אחד, היינו אומרים שלאו הניתק לעשה הוא.)יש להעיר שלכאו' זה רק יהיה אם חיוב ממון נ' אחרי חיוב מלקות. ר"מ אמר, אז, שכיון שלא באים מפסוק אחד, בוודאי לא נכ' אחריו באותו פסוק, ואין חשש שלאו הניתק לעשה הוא.

לפי זה, ביאור של "אותו פסוק" לכאו' הוא ממש אותו פסוק. יותר מזה, נ' שאילו היו קרובים, אף אם לא היה אותו פסוק, יהיה לו אותו הדין.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שמצאנו לאו שניתק לעשה אף כשעשה אינו באותו פסוק. הביור הוא גנידה. אסור לגנוב, כמו שכ', "לא תגנבו" בויקרא)יט, יא(. אם גונב, צריך להחזיר את הגנידה, כמו שכ', "והשיב את הגזילה[35]" בויקרא)ה, כג(. הרי, אינם באותו פסוק, ועדיין לאו הניתק לעשה הוא.

---

34 [redacted]

35

לא כל כך פשוט מהו הנקודה של קושיית תוס'. התי' אמר שאם שניהם היו בפסוק אחד, מסתבר לומר שלאו הניתק לעשה הוא. מקשה תוס' שמלאנו ליורים שאינו כן. לכאו', הנחת תוס' בקושיה זו צריכה להיות שרק תלוי בדבר אחד, ואותו דבר אחד אינו זה. אבל, אם זה נכון, תי' של תוס' לא מתרץ, אלא דוחה)ולשונו לא משמע כן(. ויש לדון, שאינו ממש קושיה ותי' בלשונו. וצריך לחשוב.

אפשר לפרש שלא מקשה על תי' זה, אלא תי' זה מעורר קושיה. כיון שתי' זה התעורר לתוס' שכדי שלאו יהיה ניתק לעשה, צריך יחס בין הלאו והעשה, ולא מספיק מה שכשעובר הלאו צריך לעשות את העשה, יש לו קושיה על ליורים אחרים.

יש להעיר שנמצא שלא אומרים שכל לאו שגורם חיוב עשה נחשב לאו הניתק לעשה. יש לדון למה לא, שהרי לאו שניתק לעשה פטור כיון שדומה ללאו של חסימה. אותו לאו לא גורם עשה, ואז כל לאו שגורם עשה, בין אם נכ' שם בין אם לא נכ' שם יהיה פטור. ויש לומר שחילוק זה בין הלאו ללאו של חסימה אינו חילוק חשוב, ולכן עדיין חייב הוא.[36]

תי' תוס':

תוס' מת' שיש שתי סיבות שנאמר שדבר הוא לאו הניתק לעשה. אחד הוא שהם בשני פסוקים, וזה מה שאולי היה נוגע כאן. השני הוא מה שנוגע בגזילה– ולא כאן. אותו סיבה היא שמסתבר שיהיה לאו הניתק לעשה כיון שעוקר את הגזילה. רע של גזילה היה שהוציא אותו מרשות חברו לתוך רשות שלו, ועכשיו הוא מוציא אותו מרשות שלו לרשות חברו.)אם פשוט הוא, קשה למה צריכים קרא.(

יש להעיר שגנים אם רעת גזילה הוא שחברו חסר חפצו או שחפץ חברו ברשותו. לכאו', אם נאמר כשני, קשה למה לא יכול לשבור אותו. אפשר שהסיבה שצריך שום קרא)עיין במה שהערנו לעיל(הוא אותו סיבה שעשוה שזה)שאין לו קרא(לא יהיה נותק את הלאו.

36

גם אפשר שענין עקירתו אינו רק לתקן את הלאו, אלא לעקור את תולאות הלאו. אז, הענין הוא תולאות הלאו, ולא רק רעת הלאו.)לריך לדון בזה, שפשוט שאי אפשר לעקור את כל התולאות. אז, לריך לומר שעוקר את החשובים. נמלא שלגל זה לריכים לומר שיש מה שעושה לותם השיבותם חוץ ממה שהוא רע. ותחשב.(

יש להעיר שלא פשוט מהו הענין של לאו הניתק לעשה. בגמ' במכות, דן ב"בטלו ולא בטלו...," שמרש"י יולא)וכן משמע מתלייה של גמ'(שחולקים אם ביטול העשה הוא חלק מן הלאו)זה נקרא בטלו(או לא)זה נקרא קיימו(. לגל שני, מלאנו שני לשונות ברש"י– או שעוקר את המלקות או שהוא עונש אחר. אולי הם דברים שווים, שמנתק את המלקות כיון שהוא עונש אחר.)יש להעיר שלפעמים לא מוסיף חיוב, ולא בא לו יותר רע, כמו השבת הגזילה. אז, קשה איך יחשב עונש.(

על כל פנים, יש להעיר שסברה של גזילה יאמר לנו שאין עוד צורך למלקות, אבל לא מפני שכבר נענש, אלא מפני שכבר בטל הסיבה. אם כן, לא כל כך פשוט שייקרא לאו הניתק לעשה.

תי' שלישי)ר' שלמה מדרוישן:

רש"מ פי' שכוונת רבי מאיר הוא לומר שלא האזהרה שהיה מביא אותו למלקות כבר נגרך לממון. אילו היה לורך לאזהרת ממון מאותו קרא, לא היינו דורשים ממנו גם אזהרה למלקות. אבל, אחרי שאין אזהרה לחיוב ממון משם, דורשים משם אזהרה לחיוב מלקות.

תוס' נותן שני סיבות גמה לא דורשים משם אז' לממון. הראשון הוא שלא לריכים אזהרה לחיוב ממון. השני הוא שר"מ סובר שיש אזהרה אחרת בפרשת עדים זוממים)שנגרך כש"כאשר זמם" אינו ממון(.

תוס' מבאר שמאזהרה אחת לא היינו דורשים מלקות וממון. איני יודע אם זה כעין מה שרבנן אומרים שלא יכול אדם להתחייב מלקות וממון בבת אחת)ואז גם כאן, לא יכול

לקבל מלקות וממון בעונש אחד(או שמה שעושה אזהרה לעונש טוען אזהרה לכל עונש[37].[38]

ביאור תוס' ד"ה מכלי וד"ה חובל בחבירו[39]:

הקדמה:

להבין לתוס' זה, צריך לדעת שני גמרות:

- גמ' כאן מבאר מה קורה אם יש סיבה לחייב מומן וסיבה לחייב מלקות. הרי, אי אפשר לחייב ממון ומלקות, ואז רק אחד מהם חלים. במזיק את חבירו ובעליס זוממים, מה שחל הוא חיוב ממון. גמ' מולא מקור לשניס אלו:

1 מקור לדין זה במזיק את חברו הוא שכ' שס, "כן ינתן בו." מילת "נתינה" משמע שמחייבים אותו דבר שיש בו נתינה, והוא ממון. אין דרשה זו כל כך פשוט, ולקמן, בע"ה, נבאר את זה.

2 מקור לדין זה בעליס זוממים הוא שכ' שס, "יד ביד." כיון שזה מיותר, דורשיס שמכוון לממון, שהוא דבר הניתן מיד ליד.

37

38

[redacted]

39

- פסוק מחייב למי שמזיק את חבירו "עין תחת עין." פשטות של הקרא מחייב את בית דין לנקור את עינו בחילוף מה שנקר לעין חברו. אבל, אינו כן, אלא חייב ממון. גמ' בב"ק)פג(מביא שמונה מקורות לזה:

1 כתיב מכה אדם ומכה בהמה. כמו שיש חיוב ממון במכה בהמה, כך יש חיוב ממון במכה אדם.

הרבה פסוקים נכתבים עם לשון כזה, וגמ' מנסה למצוא לאיזה מכוון:

- "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." דוחה גמ' שאותו פסוק מדבר בממית אדם.
- "מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש," שנכ' קרוב ל"ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו." דוחה גמ' שלא כ' בו "מכה." תי' שכ' בו לשון הכאה)שכ' בו נתינת מוס(, וזה מספיק.

דוחה גמ' לימוד זה, שנלמד מ"מכה אדם יומת," שאינו בממון, ולא נלמד מ"מכה נפש בהמה ישלמנה," שהוא בממון.

2 כ', "לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות," שיש בו מילים מיותרים)לנפש רוצח(שמשמעיס שלוקח כופר לראשי אבריס)כמו עין(.

וא"ת אולי יכול לתת עין שלו אם רוצה. וי"ל שאחרי שדרשנו ב2, נוכל לדרוש ב1 נגד זה.

3 לפעמים, אי אפשר לקיים את העונש של עין ממש תחת עין:

- אם עין של המזיק יותר גדול או יותר קטן, אינו נכון לקחת את עינו.
- אם המזיק היה סומא, אינו נכון רק לקחת את אזנו.

כיון שלפעמים אי אפשר לקיים לקיחת עין, לא עונשים אותו בזה, כיון שכ', "משפט אחד יהיה לכם."[40]

דוחה גמ' שמצאנו שנותנים עונש שפוטר אדם, כמו טריפה שהרג.

4 "כן ינתן בו." לשון נתינה משמע נתינת ממון.

5 כתיב גבי עדים זוממים "יד ביד," שמשמע ממון, שניתן מיד ליד. (איני יודע למה חושב ללמוד מע"ז לכאן.)[41]

6 לפעמים, נמצא שנותן עין ונפש תחת עין, שלפעמים ימות בזה.

דוחה גמ' שאומדים אותו, ואם ימות, לא לוקחים את עינו.

7 דורשים חיוב לער ודורשים חיוב רפואה. הרי, אם מכים את עינו, כמו שיש לזה רפואה ולער, כך יש לזה, ולמה צריכים פסוק. תי' גמ' שפסוק מחייב אותו בממון אם רפואתו ולערו אינו גדול כשל ניזק.

8 דורשים גזרה שווה מ"תחת אשר ענה," שמחייב ממון.

קושיה ראשונה של תוס':

כמו שבארנו לעיל, גמ' לומד חיוב עדים זוממים בממון ממה שכ', "יד ביד." קשה, שיש קרא אחר שכבר מלמד אותו לנו, והוא מה שכ', "כאשר זמם." אם זממו לחייב ממון, יתחייבו ממון מאותו פסוק.

40

41

תי' תוס':

תוס' כ' שהיה אפשר לומר ש"כאשר זמם" רק מחייב אותו מלקות, כשרצה לחייב מלקות, ומיתה, כשרצה לחייב מיתה.

בהשקפה ראשונה, קשה להבין את התירוץ הזה, משני טעמים:

1. "כאשר זמם" משמע שהוא חייב כל מה שזמם. פסוק לא מחלק מה זמם לחייב, אלא מחייב אותו מה שזמם. אז, למה נאמר שהוא רק במיתה ומלקות ולא בממון.

2. אף אם נאמר שרק מחייב דבר אחד, ולא נדע שהוא מדבר על ממון, קשה מהיכי תיתי שמדבר על מיתה ומלקות, ולא רק על אחד מהם.

נראה לתרץ לשניהם ביחד. כיון שכ' בלשון סתם, מרבים כל דבר להיות לו סיבה להתחייב. אבל, בממון, יש מניעה על זה, שכבר יש חיוב מלקות, וזה דוחה את חיוב הממון. אז, נמצא שיכול להיות מקור למלקות ומיתה, כיון שאינם נדחים בפני מלקות, ולא יכול להיות מקור לחיוב ממון, כיון שהוא נדחה לפני חיוב מלקות.

יש להעיר שאז אינו רק מקור למיתה ומלקות, אלא הוא גם מקור לממון כשאין חיוב מלקות)כמו אם אין התראה(. וא"ת הרי תמיד יש חיוב מלקות, שעדיים זוממים לא צריכים התראה. עיין לקמן, שלומד שלא צריכים התראה ממה שרצו לחייב את הגידון בלי התראה. לכאו', אז, יצטרכו התראה לחיוב מלקות של "לא תענה" כיון שלא בא מ"כאשר זמם." כיון שכן, קלת קשה למה לא מזכיר תוס' מה שגם יכול להיות, לפעמים, מקור לממון.)אבל, עיין לקמן, שאולי תוס' לא סובר כמה שכתבנו כאן.(

קושיה שנית של תוס':

תוס' מקשה על לשון הגמ' בביאור דרשה לדין ממון בעדים זוממים. לשון הגמ' הוא שלא צריכים "יד ביד," כיון שכבר כ', "כאשר זמם," ואז צריך לומר שבא לחייב אותו בחיוב

ממון. קשה, שאף בלי זה נוכל ללמוד ש"יל ביל" מלמד לנו חיוב ממון, כיון שכבר דרשנו לעיל)בהקדמה שניה(שאין התורה מחייב יד ממש, אלא ממון.[42]

לכאו', היה קל לומר שנכון הוא שנדע שמחייב ממון, אף אם לא היה מיותר, אבל הו" א שהוא רק אם לא התכו אותו. אז, לא נדע שחייב אותו אפילו במקום שיש סיבה לחייב מלקות. אולי תוס' מניח שאין חילוק בין אם התרה לאם לא התרה, כיון שעדים זוממים לא צריכים התראה.)עיין לעיל, שבארנו למה לא היה נראה לנו לומר כן.(

קושיה שלישית של תוס':

תוס' מקשה על מקור לדין ממון במזיק את חברו. הרי, גמ' למד מפסוק שאומר לשון נתינה. מקשה תוס' שאולי פסוק זה מחייב ממון רק כשאין חיוב מלקות)שאין התראה(. אבל, אם יש התראה, אין מקור להתחייב בממון.

תוס' מניח כלל בב"ק שדורש ש"עין תחת עין" מחייב ממון מפסוק זה)שאומר לשון נתינה(. אז, כבר צריכים את הפסוק לבאר שיש חיוב מומן, ולא יכולים ללמוד ממנו גם כן שחייב ממון במקום מלקות.

קל לתרץ כלל אחר מגמ' ב"ק. תוס' יעשה כן, אבל בדרך שגם יתרץ לקושיה שלפני זה.[43]

תי' תוס':

תוס' מתרץ שסובר כלל חמישי בגמ' ב"ק. אז, דורשים מה שהחיוב הוא ממון מ"יל ביל." נמצא שגמ' כאן מביא "יל ביל," ומבאר שכיון שהוא מיותר, שכבר יודעים את הכל

42

43

מ"כאשר זמס," נדרוש שחיוב ממון הוא. אז, "כן ינתן בו" הוא מיותר, ויכולים לדרש ממנו חיוב ממון במזיק את חברו אף כשיש סיבה למלקות.

אבל, עדיין לא הבנתי איך דורשים כל זה מ"יד ביד." לכאו', יש שני דרשות שנלמדו משס. ראשון, דורשים שחיוב "עין תחת עין" הוא חיוב ממון.)כמו שהערנו לעיל למטה, לא פשוט איך מלמד את זה לנו. לכאו', הוא מחמת ייתור, שדורשים "אס אינו ענין."(שני, דורשים שחיוב ממון שבע"ז הוא אף במקום מלקות.

אולי חוזר תוס' על תי' ראשון שלו)לק' ראשונה שלו(, וסובר עכשיו שמוכרח מ"כאשר זמס" שהוא על כל מה שזמס, וזה יגלה לנו שחייב ממון. רק צריכים מקור שיש שוס חיוב ממון במעיד שחברו הזיק את חברו. אבל, קלת קשה, אז, למה נביא אותו דרשה בגמ' שלנו. אין זה, שיש חיוב ממון במזיק את חברו, כבר נודע)שהוא בפירוש בכמה משניות בב"ק(, ולא צריכים להביא מקור לו. יותר מזה, היה אין ממון בעדים זוממים אף בלי אותו אין, כמו אס העידו על חיוב קנס וכדומה. אז, קשה למה יביא מקור לו. ותחשב.

ביאור שנותן תוס':

תוס' מבאר מהו הדרשה שמלמד לנו אין מזיק את חבירו. לא כל כך ברור לי מהו כוונת תוס'; אז, אני אבאר מה אני הייתי חושב, ומסתמא נניח שתוס' כיוון אל האמת שאני חושב.[44]

יש שני פסוקים– "כן יעשה" ו"כן ינתן." לכאו', יש שלש דברים המיותרים כאן. כל פסוק מיותר)שכבר כ', "עין תחת עין...," ודורשים שזה חיוב ממון. גס מיותר שאינה את הלשון, שהיה לו לומר לשון שווה. גמ' בוודאי אומר שכיון שכ', "כן יעשה," דורשים כן. אז, אי אפשר שדורשים מייתור של "כן יעשה." לשון גמ' משמע שדורשים מייתור של "כן ינתן," ולא מבאר למה שינה את הלשון. אולי אין כל כך צורך שהלשון יהיה שווה. גס אפשר

44

לפרש שדורשים משינוי הלשון, וגמ' אומר שכיון שכבר אמר, "כן יעשה" בפעם הראשון, למה צריך לשנות ל"כן ינתן."

תוס' אומר שאין הגמ' לומד ממה שאמר "כאשר עשה...," שכל זמן שיש ריבוי אחד בכל הפרשה, כל הפרשה נכתב. אלא, רק דורש מ"כן ינתן," ממה ששנה אותו שני פעמים.

לכאו', היה נראה לומר שתוס' בא לומר שלא קשה למה אמר "כן יעשה," שיש איזה ריבוי באותו פרשה. אבל, קשה למה כפל אותו לין, ואמר "כן ינתן." אז, גם אם היה אומר "כן יעשה" פעמיים, היינו דורשים אותו דרשה.

לא מוכרח ככה. אפשר לומר שתוס' בא לומר שלא קשה למה אמר הקרא– דהיינו, לא היה קשה איזו אמר "כן יעשה"– אלא, קשה למה כפל בדרשות, ועשה עוד סיבה לדרשה, על ידי שכ', "כן ינתן," ושינה את הלשון. ותחשב על זה.

הערת תוס':

תוס' מעורר שגמ' אומר שלא צריך לומר "כן ינתן" כיון שכבר נאמר "כן ייעשה." הרי, אותו הדין נלמד מ"יד ביד." אז, היה לו לומר זה. תוס' מעורר שהיה אפשר לו לומר כן, ורק נקט זה, שהוא גם כן נצרך.

לא פשוט למה הוא נצרך בכלל. אף אם לא אמר "כן ייעשה," היה לנו אותו הוכחה. יש לדון, שאולי הם נחשבים בפרשה אחת, ונאמר שכפל ואמר "כן ינתן" מחמת כפל הפרשה. רק דורשים כיון שכפל בתוך כפל הפרשה. אם תעיין בקרא, תראה שזה לא נראה, שאם הם בתוך פרשה אחת, בהכרח גם "עין בעין" הוא בתוך אותו פרשה, ונמצא שאמר את הדין שם שלש פעמים. ותחשב. אפשר שכוונת גמ' הוא להביא איזה לשון ששינה ממנו; אז, לא קשה. עיין לעיל, שדנינו בזה.

ביאור תוס' ד"ה ורבי יוחנן:

קושיה:

גמ' מקשה למה לא אמר רבי יוחנן כעולא, ולמה לא דרש מאותו גזרה שווה. הרי, גזרה שווה צריך מסורה. אז, מקשה תוס' למה לא אומרים שלא קבל רבי יוחנן את המסורה.[45]

תירוץ:

תי' תוס' שדורש רבי יוחנן ממנו בבכורות[46]. שם, דורש מ"תחת" אחר דינים אחרים. כיון שקבל אותו דרשה, מסתבר לגמ' שגם ידרוש תחת זה. לכאו', ההסבר יהיה על פי מה שכתבו הראשונים שכשאומרים שגזרה שווה הוא קבלה, רק קבלו לדרוש המילים. אבל, לא קבלו איזה מילים בדיוק לדרוש)אם הם בפרשת בכורות אם הם בפרשת אונס(.

לכאו', גם רואים מזה שקבלה לדרוש "תחת" מהני לדרוש "תחת" הרבה פעמים, שאי לאו הכי, נאמר שרק קבל אותו פעם אחת. צריך לומר שאם קבלנו את הגזרה שווה, נוכל לדרוש אותו בכל מקום.

45

46

יש להעיר שאז רואים מתוס' שגמ' לא מקשה כיון שסובר שקבל אותו רבי יוחנן כאן, אלא מפני שאין קבלה שמונע אותו מלדרוש אותו.)עיין בביאורים שלנו על גמ'.(אז, לא כ"כ פשוט למה מניח גמ' שזה ידחה את הדרשה שמזכיר.[47]

ביאור תוס' ד"ה אם כן בטלת:

קושיה:

גמ' אומר שרבי יוחנן סבר שעל לאו של "אחותו" צריך להיות מלקות כיון שכתוב בו לאו. תוס' מקשה שמלאנו לאוויס שאין בהם מלקות, כמו לאו הניתק לעשה[48] ולאו שאין בו מעשה.

תירוץ:

תוס' תי' ששם אינו בן מלקות, אבל כאן, כיון שבן מלקות הוא, מסתבר שלא לדרוש גזירה שווה להוציא אותו ממלקות.

לא כל כך קל להבין מהו התירוץ שלו. לכאו', יש שני לדליס:

- אולי כוונתו לומר ששם אינו בר מלקות, ואז אין בעיה שאין בו מלקות. אבל כאן, שבר מלקות הוא, בעיה הוא אם לא יקבל מלקות.

---

47 [redacted]

48 [redacted]

- אולי כוונתו לומר שסס בהכרח אין מלקות. אף שקשה שלא יהיה סס מלקות, כתוב שאין מלקות. אבל, כאן, אין הוכחה שאין מלקות, שנוכל לדרוש את הגזרה שווה באופן שיהיו מלקות כאן. אז, מסתבר לדרוש כן.

יש לי בעיה עם כל אחד ואחד. נבאר:

בראשון– לא כל כך מובן לי מהו "בר מלקות." הרי, בשניהם יש לאו, והרי בשניהם הפסוק מוציא אותם מלהיות להם מלקות. אולי הענין הוא שאחד אינו בכלל הלימוד מחסימה, ואין סיבה להשוב שיהיה לו מלקות, ואחד הוא בכלל הלימוד, אלא שיש מה שמוציא אותו ממלקות.)ויש לדון, שיש לומר שאחרי שאחד מוציא אותו, נמצא חילוק חשוב בינו לבין חסימה, ואז לא נלמד אותו. ותחשב.(אבל, לא נראה מה לנו בזה. גם אפשר ש"בר מלקות" הוא שיש סיבה לחיוב מלקות. אבל, גם זה לא נראה לי, שקשה מהיכי תיתי שגבי חובל בחברו אין סיבה, שנגיד שפסוק מחדש שיש חיוב ממון, וזה אי אפשר כל זמן שיש סיבה לחיוב מלקות. יש לדון, שאולי זה אינו לומדות המסתברת לגמ'. נראה שזה מפני שיודעים שלפעמים יש להם חיוב מלקות. לא מסתבר לגמ' שסס מגיעה להם סיבת חיוב מלקות, וכשיש חיוב ממון, לא מגיעה להם אותו סיבה. ותחשב. גם בזה, לא כל כך קל להבין מה לנו בזה; עיין בלדליס שלנו על הגמ' שבארנו קושיית הגמ'. הכל שהיה הכי טוב היה שמקשה למה לא אומר עשה. אז, אותו קושיה יתקיים גם במה שאינו בר מלקות. ויש לדון, שאולי כוונה של "אינו בר מלקות" הוא לומר שאף בציווי שלו הוא חלוק, ויותר דומה לעשה. אז, נאמר כאן, לכאו', כלל ראשון שבארנו ב"בר מלקות." ותחשב.

בשני– הבעיה בזה הוא שכמו שדרשה שלנו לא מוכרח, כך אותו דרשה לא כל כך מוכרח, שאפשר לומר שלא צריך להיות דומה לחסימה בקרק' זה של מעשה וכדומה. צריך לומר שמסתבר לו שהוא קרק' חשוב, ושילטרך למות לו בו.

עיין בלשון תוס'. בתחילתו, משמע כראשון, ובסופו, משמע כשני. צריך ביאור. אפשר לצרף את שניהם, לומר שכיון שמשמע כן בלי שאלה, משמע שאין אף סיבה. רק כשלא משמע כן כל כך, שנראה שיש דרך לדחות, משמע שיש מניעה. דחוק לומר כן.[49]

ביאור תוס' ד"ה אלא אפשר לקיומי:

הקדמה:

לתוס' זה, צריכים שתי הקדמות:

1. גמ' מבאר שלפעמים יש מלקות בעדים זוממים, והוא כשמעידים על אחד שהוא בן גרושה.)יש מיורים אחרים, אבל אין חילוק לענין תוס' זה.(שם, אי אפשר לקיים בהם "כאשר זמם," ואז דורשים שלוקים.

2. גמ' אומר בסנהדרין שכל עדות צריך להיות ראוי להזמה. אז, אם שני עדים מעידים שטריפה הרג– שאי אפשר לעשות בהם כאשר זמם, כיון שלא כוונו להרוג, שכבר נחשב מת?[50]

אגב, יש לבאר למה צריכים עדות שא"א יכול להזימה. נראה שיש שלש צדדים:

1. אולי עדות לא מהני מחמת נאמנות, אלא עושים איזה סיבה לבית דין לפסוק כן. אם כן, יש לומר שאותו סיבה לא נעשה אם אינם ראויים להזמה. במילים אחרים, איני יודע, אבל אינו קשה שלא אדע.(

49

50

2. אולי חלק מן הסיבה להאמין לעדים הוא שלא רוצה להיות עד זומם (שאז נקיים בו כאשר זמם). אז, רק נאמן אם יש אפשרות שיהיה עד זומם.

3. אולי עדים הם משום נאמנות או סיבה– אבל אינו נמצא כן בכל עדים. אבל, מהמת לא פלוג (או כדומה), מסתבר להת לדין עדים גדר יותר טוב– אותו הגדר היה שני עדים נאמנים אם לא ניזומים (אף שלא תמיד באמת מסתבר כן). אפשר שכיון שאי אפשר להזיז עדים אלו, אינם כל כך בכלל אותו לשון, שלא נקרא להם שלא נזומו, שהרי אי אפשר להם להיות ניזומים. ותחשב על זה.[51]

קושיית תוס':

מקשה תוס' איך אפשר להיות שלוקים אם מעידים שאדם ב"ג; הרי, אין מקיימים בהם כאשר זמם. אז, עדות שלהם הוא עדות שאי אתה יכול להזימה, ולא יקום עדותם.

וא"ת נכון הוא שעדות שא"א יכול להזימה הוא, אבל דורשים שלוקים. אז, אף שאין בה הזמה, נתקבל ולוקים. אפשר לבאר בשני אופנים:

1. אולי מקשה שלא נדרוש מלקות להם מ"והיה אם בן הכות הרשע," אלא נפרש את הקרא באופן אחר.

2. אולי מקשה שנלמד מכאן שאין צריכים עדות שא"א יכול להזימה.

תי' תוס':

תוס' תי' שכאן יש אפשרות להזמה, שאם ניזומים מקבלים מלקות. לא צריך להיות שאם ניזומים מקבלים כאשר זמם, אלא מספיק שמקבלים עונש. (יש להוסיף שאולי סיבת

51

המלקות הוא כאשר זמם, שכמו שרצו לעשות רע, כך נעשה רע להם. אז, פסוק לא מלמד עונש מלקות על העבירה, אלא עונש מלקות בחילוף מה שכוונו לעשות. ותחשב.[52]

קל להבין את זה לפי לד הראשון ולד השלישי)אלא שבלד שלישי לא מוכרח שמסתברר(שכתבנו בביאור למה צריכים עדות שאתה יכול להזימה. ללד שני, יש לדון, שגזי' הכתוב הוא. יש לדון למה נחשוב שגזה"כ לא מחייב שיהיה הזמה ממש.

צריך ביאור מה היה ההו"א של תוס'. נראה שצריך להיות כלד שלישי או כלד שני. אז, יש לדון אם, למסקנה, גם משנה למה צריך עדות שאי אפשר להזימה או לא משנה את הביאור.

ביאור תוס' ד"ה מיבעי ליה:

קושיית תוס':

גמ' בב"ק דורש שמי שמאנס או מפתה אשה חייב לשלם את הקנס ממיטב. דורש את– עם דברים אחרים– ממילת "תחת," "נתינה," "ישלם," או "כסף."

מגמ' כאן יוצא שלפי אביי ורבי יוחנן, לא יכולים לדרוש גזירה שווה ממילת "תחת." אז, קשה איך יודעים שמשלם ממיטב.

תי' תוס':

תוס' תי' שיש מילים אחרים ממילים של הג"ש שכתובים בו[53].[54]

52

53

ביאור תוס' ד"ה ועולא נפקא ליה:

הקדמה:

יש שתי הקדמות לתוס' זה:

- גמ' כאן שואל למה לא דרש רבי יוחנן כדרשת עולא מ"תחת." תי' שסובר כאביי, שדורש ד"א מתחת. עולא דורש אותו ד"א מקרא אחר, כרבא. אם נעשה החשבון, אז, נמצא שיש לנו ארבע אמוראים, ושני שיטות לענין שני דברים[55]:
  - האם משלמים או לוקים–
    - רבא ועולא– משלמים. יודעים שעולא סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שרבא סובר כן כיון שלא דורש ד"א מ"תחת," ולריך לדרוש אותו לדין של עולא)שמגמ' משמע שאף רבי יוחנן היה דורש אותו לדין של עולא אם לא היה לו דרשה לד"א(.
    - רבי יוחנן ואביי– לוקים. יודעים שרבי יוחנן סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שאביי סובר כן כיון שדורש מ"תחת" לד"א, ואין לו מקור לומר כעולא.

54

55

- מהו המקור שחמיצים הוא רק של קנס:
  - רבא ועולא– מ"השוכב עמה." יודעים שרבא אומר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שעולא אומר כן כיון שבלי זה, אין מקור לו, שצריך לרשה אחרת מ"תחת."
  - רבי יוחנן ואביי– מ"תחת." יודעים שאביי סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שרבי יוחנן אומר כן כיון שאי לאו הכי, היה לו לומר כעולא, שיהיה "תחת" מקור לו.
- אסור לדוש עם פרה שנחסס. גמרא אומר בב"מ)לא.(שאם אדם שוכר פרה ושוב דש בה בחסימה, חייב מלקות, וחייב לשלם לבעל הפרה. מקשה גמ' שנמצא שלוקה ומשלם. רבא מתרץ שס שיש חיוב לשלם ממון, אף שבית דין לא יכול לחייב אותו.[56]

קושיית תוס':

רבא סותר את עצמו[57]. הרי, בכתובות סובר כשיטת עולא, שלוקה ומשלמים. אבל, בב"מ, מוכרח שסובר כרבי יוחנן. אילו היה סובר כעולא, לא היה אומר שחייב ממון אף שאין בית דין מחייבים אותו ממון, שהשאלה יהיה איך חייב מלקות, ולא איך חייב ממון.

היה אפשר לחלק, לומר שכיון שמקור של רבי יוחנן כתוב גבי חסימה, אף שיש מקור שמוציא ממנו)גזירה שווה(, לא מוציא ממנו בחסימה. ותחשב. גם אפשר לומר שרבא בב"מ

---

56 [redacted]

57 [redacted]

[redacted]

קאי על אביי שתי' קולס רבא שם, ואומר שאף לשיטת אביי)שהוא כרבי יוחנן(א"ל לתרץ כאביי, אלא יש תיר' אחר. כמובן, זה לחוק מאד.

תי' תוס':

תוס' תי' שצריך לומר שלא בכל דבר חולק עולא על רבי יוחנן ואומר שמשלמים ולא לוקים, אלא רק בחיוב קנס)כיון ששם כ', "תחת"(. לעיל, כ' תוס' כן)בד"ה אלא עולא(בלשון ספק, אבל עכשיו יש לו הוכחה לזה.)באמת, גם שם היבא הוכחה לזה.(

ביאור תוד"ה ניתרי בהו מעיקרא:

קושיית תוס':

גמ' מנסה להוכיח שאין זמן שבו אפשר להתרות עדים זוממים. הקשה תוס' למה לא אומרים שאי אשפר להתרות אותם תמיד, כיון שאף אחרי מעשה שלהם, אין ידוע אם עברו.

תוס' מניח שענין של "התראת ספק" הוא שעדים מתרים בכוונה על מעשה מיוחדת של הנתרה. כשאומרים לו שלא להעיד בשקר, והוא העיד, לא יודעים אם אותו מעשה שעשה היה נגד ההתראה שלהם או לא. אז, אין זה נחשב התראה.

היה אפשר לומר שענין של התראת ספק אינו כמו שמבאר תוס', אלא הוא שלא יודעים אם מה שאומרים בהתראה יעשה איסור. למשל, אומרים שלא לאכול, כיון ששבועה שלהם תולה אכילה על תנאי. אבל, לא יודעים אם יתקיים תנאי או לא יתקיים תנאי.)אף שדיבור כולל מה שלא יתקיים, זה כבר לאחר זמן, והתראה רק מהני מיד.(אז, לא יהיה בעיה כאן. אמרו לעדים שלא להעיד בשקר. זה בוודאי הוא עבירה. ותחשב.)יש לדון, שיש לומר שרק מתחייבים אם באים לגמר דין ואחר כך באים עדים ומזימים אותם. ותחשב.(נראה שאי אפשר לומר כן, שגמ' אומר התראת ספק גם אם לא ידוע מי הוא אביו. הרי, שם בוודאי מעשה שאומרים לו שלא לעשות הוא אסור, שאומר לו שלא להכות איזה מהם שהוא האב.

תי' תוס':

תוס' תי' שרק נחשב התרלת ספק אם אף העדים לא יודעים באיסור שלו. הרי, כאן, יודעים אם משקרים)יש להעיר שאולי כל אחד רק יודע בעצמו, ולא בחברו, וגם לא יודע שחברו יעיד, ואז אינו יודע אם, באמת, אומר עדות שקר בעדיס(, ואז אינו נחשב התרלת ספק.

ויש להעיר שזה נאמר לתרץ לשיטת רבי יוחנן. הרי, רבי יוחנן סובר שהתרלת ספק שמה התרלה. אז, קושיית תוס' צריך ביאור.[58]

ביאור תוס' ל"ה וניתרי בהו תכ"ל:

קושיית תוס':

גמ' אמר שאפשר למצוא התרלה בעדים זוממים כשהתרו אותו לאחר תכ"ל. זה מפני שיכול לחזור בו בעדות שלו לאחר מכך.

הקשה תוס' שלא יכול לחזור בו. כיל לחזור בו, צריך להיות בתוך תכ"ל של עדות שלו. הרי, תכ"ל הוא זמן של אמירת שלש מילים. לכאו', ההתרלה הוא יותר ארוכה מזה. אז, קשה איך יחזר בו אחרי ההתרלה.

היה אפשר לומר שגומרים ההתרלה בתוכ"ל של דיבור ראשון שלו, שמתחילים בתוך דיבור הראשון שלה. כמובן, יש בעיות בזה, כמו איך נדע שהוא מסיים את דיבור שלו או איך זה נחשב תתרלה כשהוא עדיין מדבר ובוודאי לא שומע ומקשיב לו.

58

תי' תוס':

תוס' תי' שכיון שההתרלה היא באותו ענין של העדות, אף אם הוא בתוכ"ד של ההתרלה, יכול לחזור בו. לכאו', הענין הוא כך: ענין של תוכ"ד הוא שאדם תמיד חושב על מה שאמר קצת לאחרי שאמר אותו, ועליל הוא לחזור בו. אז, אומר שאם עוד מדברים על הענין, הוא גם עליל לחזור בו. ותחשב.

ראיית תוס':

תוס' מביא ראיה מגמ' במכות. שם, גמ' אומר שיכולים שלש עדים להעיד, אף שכדי להעיד ביחד צריכים להיות בתוכ"ד. באר שכולם יהיו בתוכ"ד של מי שבא לפניו. רואים אותו ענין, שמספיק אם הוא בתוכ"ד של מי שהיה מדבר באותו ענין.

יש להעיר שהיה אפשר לחלק באופן אומדי, אומר שאם מתייחס למי שבא בפניו, להיות מצטרף עמו. כיון שהוא מצטרף עמו, מצטרף עם מי שהצטרף עמו, והוא כבר הצטרף עם הראשון. אבל, כאן, אינו מצרף, אלא עושה שההתרלה קאי על אותו זמן שלאחריו. אולי זה לא יכול לעשות כלום לזמן שלפני כן, שבו העיד, ולא יוכל לחזור בו. ותחשב על זה.

ביאור תוס' ד"ה אלא פשיטא:

קושיית תוס':

פסוק אומר שאם אדם מכוון להרוג את חברו ונמצא שהזיק, חייב לשלם. קשה למה צריך לשלם, שהרי הוא מתחייב מיתה, שהוא רודף.

תי' תוס':

לא כל רודף חייב מיתה. רק יכולים להמית רודף אם אין דרך אחר להציל את הנרדף. אבל, אם יש דרך אחר, אסור להרוג את הרודף. אז, יש להוקיש ליור זה ברודף שלא חייב מיתה.[59]

מקור לדברי תוס':

תוס' מזכיר שזה גמ' בפירוש בסנהדרין. נביא את הגמ':

"יונתן בן שאול אומר רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ויכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל נהרג עליו. מאי טעמא דרבי יונתן בן שאול דכתיב)שמות כא, כב(וכי ינצו אנשים)יחדו(וגו' וא"ר אלעזר במאה שבמיתה הכתוב מדבר דכתיב)שמות כא, כג(ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש ואפ"ה אמר רחמנא ולא יהיה אסון ענוש יענש אי אמרת בשלמא יכול להציל באחד מאבריו לא ניתן להצילו בנפשו היינו דמשכחת לה ליענש כגון שיכול להציל באחד מאבריו אלא אי אמרת יכול להציל באחד מאבריו נמי ניתן להצילו בנפשו היכי משכחת לה ליענש."

מעניין שתוס' לא יביא בתחי' הדיבור שגמ' מקשה כן ומפרש כן, אלא יקשה ויפרש, ושוב יביא שגמ' בפי' הוא. ויש לדון אם זה מוזר.

ביאור תוס' ד"ה ממאי דמותרה:

ביאור של תוס':

תוס' מבאר שיש שתי סיבות לפטור כשרק הותרה לדבר חמור, ולא לדבר הקל:

59

1. אולי צריך התראה לאותו דבר שעשה, ולא התראה לדבר אחר שכיוון לעשות. מתוס' משמע שזה יהיה מפני שאולי רק קבל כיון שסבר שיוכל לעשות דבר אחר. אבל, אם דבר אחר לא קורה, לא קבל.[60]

2. אולי צריך התראה לענש שיקבל, ולא לענש שהוא יורת חמור.[61]

מבאר תוס' שההו"א כאן הוא כשני, ולא כראשון.

הוכחת תוס':

תוס' מביא ראיה מגמ' אחר שמשתמש בהו"א זה. משנה בסנהדרין אומר שאם נתערבו הרבה חייבי מיתות שונות, נותנים לכולם את הכי קל. מזה מוכיח גמ' שהתראה לדבר חמור יכול לתת לו דבר קל.

הרי, זה רק לוחה הו"א שני. אז, כיון שמשתמש באותם מילים, ואז מסתבר שלוחה אותו הו"א, מסתבר שאף כאן מכוון לדחות הו"א שני.[62]

60

61

62 ■

ביאור תוד"ה חמור:

הערת תוס':

תוס' מעורר שהיה אפשר לגמ' לומר מקור שחיוב מיתה יותר חמור מחיוב מלקות, והוא שניתן לאנשי עיר הנדחת)וכיון שכפרו בעיקר, וממונם נאבד, צריך לומר שהם הכי טעונים עונש חמור(.

אינו כל כך פשוט לי על איזה נקודה תוס' מעוררים. באנו על הגמ' שיש, באמת, שלש קושיות. מקשה תחילה שני "מהיכי תיתי"יס, ועל השני מביא ראיה שהוא להיפך. לכאו', תוס' רק מתרץ למהיכי תיתי השני. אבל, לא נראה שזה יכול לעשות ליחוי לאותו ראיה, שאותו ראיה מיוסד על מציאות.)ויש לדון, שאולי יוכיח לנו להשוב שחמו"ע היו מוזרים, וסתם בני אדם אינם כן.[63]

ביאור תוס' ד"ה אילמלי:

קושיית תוס':

פסוקים אומרים שלא רצו חמו"ע להשתחוות לפסל שעשה נבוכדנצר, והתירו את עצמם לשריפה. רב אומר שרק לשריפה התירו את עצמם, אבל לא למלקות שאין בהם סוף.

מקשה תוס' מהיכי תיתי לומר כן[64]. הרי, מצאנו שגם רבי עקיבא[65] התיר עצמו שיהיו סורקים את בשרו להמית אותו[66], ואמר שהוא מפני שכ', "בכל נפשך," שאומר שצריך לתת

---

63 [redacted]

64

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

נפשו עליו. נמצא שאין סוף החיוב)שנלמד מ"בכל נפשך"(לתת את נפשו, אלא הוא גם באופן שנותן לו הרבה צער. אז, היו חמו"ע חייבים לתת את נפשם שלא להשתחוות. כיון שכן, צריך מקור חזק לומר שלא היו משתחווים אף למה שהוא יותר גרוע ממיתה.[67]

יש להעיר שלא פשוט מהו המקור של רב בדרך כלל.)יש לדון אם כוונת רב לומר שבדיבור לא היו עושים אותו אם היה מלקה אותם או אין סיבה להשוב שהיו עושים אותו. אם נאמר כשני, אז מקשה שהיה סיבה, שמסתא שמרו את מצוות ה'. אבל, לראשון, בין כך ובין כך, קשה מהו המקור שלו. איזה מקור שיש יגיד לנו גם, נגד קושייתו, שהיו עובדים על מצוות ה'. אולי גם מוכרח לא שלא היו עובדים על מצוות ה', שגמ' בכמה מקומות מקלס אותם.

66

67 [redacted]

[redacted]

תי' תוס':

רבינו תם תי' שלא היה אותו גלס עבודה זרה, אלא היו משתחווים לו לכבוד המלך. אף על פי כן, לא רצו להשתחוות לו, מפני קידוש ה'.

מה שאינו עובר איסור עבודה זרה בהשתחוואה לו אינו מפני שלא מכוון לעבוד אותו)שאם לא כן, תמיד לא צריך למסור את נפשו(, ואף לפי שיטת רבא שפוטר העובד ע"ז לאהבה ולירא)עיין בתוס' בסנהדרין סא:(. אלא, הוא מפני שאף אחד לא סבר שהוא לעבודה זרה. גם אפשר שהוא מפני שמי שרצה שישתחווה לו לא רצה שישתחווה לצורך עבודה.

מעניין שעדיין יש בזה קידוש השם. לכאו', קידוש השם יהיה שמרצה שה' הוא המלך היחידי שמרצה לו אותו כבוד של השתחוואה. קשה, שמצאנו השתחוואה הרבה פעמים בתנ"ך.

גם מחודש שהו יכולים למסור את נפשם על זה, ושה' הציל אותם.

רמייתא תוס':

תוס' מוכיח כן מלשון הפסוקים. הפסוק אומר שהמו"ע[68] אמרו ש"לאלהך ליתא אנו פלחין ולצלם להבא די אקימת לא נסגוד." משמע ש"אלהך" ו"לצלם להבא" אינם אותו דבר. אבל, יש להעיר שממה שהזכיר אותם ביחד לו, משמע קצת שהיו שנים מהם שייכים כאן. אז, כשאומר רב שהיו משתחווים, רק מדבר על אחד משניהם. ותתשב.

---

68 [redacted]

ביאור תוס' ד"ה דילמא:

הקדמה:

צריכים להקדים עם שני גמרות:

- גמ' שלנו מגדל שהודשים את המכה מהשש שיתחייב לגלות. נמצא שאף אחרי כמה ימים, אפשר שלא נדע אם יתחייב גלות או לא יתחייב גלות.
- גמ' בגיטין)ע:(אומר שמי ששחט בו שני סימנים)או רוב של שני סימנים(ימות. מקשה גמ' למה, אז, אמר שמואל שמי שעשה כן לאחר)שחט אותו(לא גולה.[69] מתרץ גמ' שאף שבוודאי ימות, לא הוא לבדו גרם את המיתה. אומר שני ביאורים:
  - אולי המת קירב את מיתתו על ידי פרכוסים שעשה.
  - אולי הרוח גרם את מיתתו.[70]

גמ' אומר נפקא מינא בין שניהם– אם יושב בבית של שיש, שלא נכנס הרוח לשם)אבל עדיין הוא מפרכס(.

---

69 [redacted]

70

קושיית תוס':

תוס' מקשה שלא אפשר שיתחייב גלות. כיון שמת לאחר כמה ימים, בוודאי שיש חשש שרוח או פרכוס שלו גרם את המיתה שלו. אז, לא יגלה.

ביאור הקושיה:

תוס' מוסיף קלת ביאור על הקושיה. איך היה אותו דין– שצריך שימות רק בגרם המכה– נכון גם במזיק, לא היה קושיית תוס' קשה באותו דרך. היה קשה על דרשת הגמ' מן הפסוק, אבל לא היה קשה על שקלא וטריא של הגמרא כאן. אבל, תוס' מבאר, יש קושיה על שקו"ט של גמ' כאן, שדין זה רק נכון בשוגג. אז, יש להוכיח מזה שפסוק הוא רק במזיק, ולא בשוגג.

הרי, מקור של דין זה, מבאר תוס', הוא שכ', "ויפל עליו וימת," שמשמע שמת מיד.[71] אבל, במזיק גם כ' פסוק כזה, שכ', "מכה איש ומת."

אז, תוס' מבאר שאף שיש פסוק שווה בשניהם"דורשים אותו רק בשוגג ולא במזיק, כי הדין יותר מסתבר בשוגג. כבר מלאנו הרבה פרטים שנוהגים בדין גלות)כמו מה שצריך להמית דרך ירידה(שלא נוהגים בדין הורג במזיק.)יש להעיר שהיה נראה לחלק. דינים שמלאנו בהם חילוק הם גדרי שוגג. מזיק הוא מזיק. אם כוון, ועשה אותו, אז הזיק. אבל, שוגג לא כל כך פשוטו; צריך להיות רחוק ממזיק ורחוק מאונס. לכן, יש הרבה דינים שמגדירים את השוגג שלו. אבל, מה שצריך שימות מיד אינו מדין שוגג, אלא הוא מדין גרמה שלו. בזה, לא כל כך מסתבר לחלק. אולי תוס' לא סובר שדרך עלייה וכדו' פוטר מפני שאינו שוגג כל כך. ותחשב.(

תירוץ תוס':

תוס' מבאר שני ליורים שבו יחייב מיתת שוגג לאחרי זמן רב:

71

- אם הרג אותו בדית של שיש, ולא יצא משם עד שנפטר, יכול להתחייב מיתת שוגג. שם, אין רוח. וא"ת הרי פרכם. ויש לומר שמדברים כשלא פרכם. איני יודע איזה מינים של תנועה הולכים בכלל פרכוס לזה, אבל בוודאי נע קצת. אולי צריך לומר שהמקשה סבר כתי' של גמ' שתולה אותו רק ברוח, ולא בתנועות של המת.[72]

- אפשר שלא שחט בו, ואפשר שהכאה אחרת יותר קל לשמור מן הרוח. תוס' אומר שאולי רק צריך לשים בגד עליו[73], אבל נראה שיש מכות שאין הרוח עושה להם כלום, כמו אם מכה בדבר גדול ובלונ"ט על ראש שלו, שכל ההיזק הוא בסתוך הגוף, ואין הרוח מגיע לשם.[74]

אז, היה אפשר לומר שפסוק מדבר בליור כעין זה, שאפשר לחייב מיתה בשוגג.

יש להעיר שהיה אפשר לומר, כעין מה שכתבנו לעיל למטה, שאילו היה פסוק מדבר בזה, היה מגלה לנו שלא לדרוש שהמיתה צריך להיות מיד.)כבר אין הוכחה גדול לדרוש כן, שלא דורשים כן מאותם מילים כשכתובים במיתה. אז, לא קשה לומר שקרא יוציא מאותו דרשה.(נראה שתוס' לא אומר ככה כי לא נכון. כיון שיש תירוצים של תוס', אף שנכון הוא שהיה אפשר להיות כן, אינו כן, ולא היה הפסוק מגיד לנו ככה.

---

72 [redacted]

73 [redacted]

74

קושיית תוס':

תוס' מקשה סיבה אחרת שאי אפשר שפסוק מדבר בשוגג. גמ' בב"ק)כו:(מבאר דין של מכה היזק אדם. אדם חייב בין במזיד בין בשוגג בין באונס. אבל, זה רק בחיוב נזק, שנדרש מ"פצע תחת פצע." אבל, מבאר שם, שאר חיובים אינם מחייבים בשוגג, ואף בביורים שחייב בו גלות. אז, קשה איך נבאר שהקרא– שמחייב אותו בשבת וריפוי– מדבר בהיזק שעשה בשוגג.

תי' תוס':

תוס' נותן שלש ביורים שבהם יכול להתחייב חמש דברים וגלות:

- אם מוסיף הכאה אחת, גולה וחייב חמשה דברים אם לא ממית אותו. לכאו', זה מפני שהוא שוגג קלת קורב למזיד.)גם אפשר לומר שהוא מפני שכוון להכות, ויותר קל לחייב אותו על ההיזק.(

- אם נכנס לחנות ברשות, והוא מנגר והכה אותו, גולה וחייב בחמשה דברים אם לא ממית אותו. לכאו', זה מפני שהוא שוגג קלת קרוב למזיד.[75]

- אם שגג על המיתה והזיד על ההכאה, גולה וחייב בחמשה דברים אם לא ממית.

---

75 [redacted]

ביאור תוס' ד"ה גנב שור:

קושיית תוס':

גמ' מביא משנה. בו, רבנן מחייבים קנס טביחה ומכירה למי ששחט שור הנסקל. הרי, ריש לקיש סובר)ב"ק עז:(שכיון שכ', "וטבחו ומכרו," הוקש טביחה למכירה. לומדים מזה שמה שאינו במכירה אינו בטביחה. אז, נאמר שכיון שאינו במכירה, ששור הנסקל נאסר בהנאה, אינו בטביחה, ואין חיוב ארבע וחמשה אם טובח אותו.

תי' תוס':

תוס' חילק בין האיור שבב"ק לאיור שנמצא כאן. בב,E, מדברים בקדשים. אף אם אדם מוכר קדשים, מה שקונה בהם נעשה קודש. אז, אין מכירה בו כלל. אבל, בשור הנסקל אינו כן. אם אדם מוכר שור הנסקל, מה שקונה בו אינו נאסר בהנאה. אז, אף שאיסור הנאה אוסר מכירת שור הנסקל, מכירה אפשר בהם. לכן, גם טביחה אפשר בהם.

איני מבין את זה כל כך, שלכאו' כיון שנאסר בהנאה, אינו שלו)כמו שאומר גמ' לקמן(, ואינו יכול למכור אותו, שאין לו הבעלות שצריך. אז, לא נכון הוא שיכול למכור אותו, אלא שאסור הוא. כמו כן, צריך לבאר איך קנין חל לפי רבא שאומר)בתמורה(שכל מה שאמר רחמנא לא לעשות אם עשה לא מהני. ותחשב על זה.

תי' רבינו תם:

ר"ת סובר ששור הנסקל רק נאסר לאחר מיתה. אז, אין איסור הנאה כשמוכר אותו קודם כן. אז, יכול לכמור אותו קודם.)גם על זה קשה למה לא אומרים שאינו ממון הבעל, כמו שאומר גמ' לקמן[76].(

76

ביאור תוס' ד"ה לאו משום:

קושיית תוס':

גמ' אומר שיכול אדם להתחייב בטביחה על ידי אחר, אף שאינו יכול להתחייב על ידי עצמו. בדרך כלל, אין אדם עושה שליח אם הוא עצמו לא יכול לעשות אותו, אבל עכשיו לא עובר על כלל זה, כיון שאף הוא מחייב, אלא שקיים ליה בדרבא מיניה, ולא נענש העונשים.

תוס' מניח, לכאו', שזה רצה לומר שיש חיוב, אבל אין בית דין כופים עליו.[77] אז, מקשה תוס' שכיון שכאן החיוב אינו ממון, אלא קנס, לא נכון לומר שיש חיוב בלי כפייה, אלא אין חיוב בכלל.

כ', "אשר ירשיעון אלהים," ודורשים מזה למעט מי שמרשיע את עצמו. אז, יודעים שמודה בקנס, פטור. כיון שכן, נמצא שאין עליו חיוב.[78][79]

77

78

- [redacted]

- [redacted]

תי' תוס':

תוס' תי' שאף בקנס הוא יכול לעשות שליח, כיון שראוי הוא להתחייב, אלא שכבר מתחייב בנפשו. אז, כששליח לא מתחייב בנפשו, יכול להתחייב ממון.

לא כל כך פשוט מהו תי', ולמה זה חלוק משאר מיור. אומרים שצריך להיות שאין כהנים שלוחים שלנו, שאי אפשר שאדם לא יכול להקריב קרבן ושלוחו יכול להקריב קרבן. הרי, גם שם נאמר שהמקריב ראוי, אילו היה כהן, כמו שזה ראוי, אילו לא מתחייב בנפשו.

נראה שיש לומר שלש חילוקים:

1. אולי רצה לומר שיש סיבה להתחייב, אלא שיש מניעה.
2. אולי רצה לומר שהבעיה הוא קרק' קטן שבו. יש להוסיף שהוא קרק' שתלוי בזמן.
3. אולי רצה לומר שהבעיה הוא בעיה במעשה שלו, ולא בגברא העושה כן.

ביאור תוס' ל"ה רבי שמעון:

הקדמה:

מצאנו מחלקת בשחיטה שאינה ראויה פעמיים.

פעם הראשונה הוא בחיוב כיסוי הדם. כשאדם שוחט חיה או בהמה, חייב לשחוט על דם ולכסות את הדם. אבל, רק חייב אם שוחט, ולא אם נוחר. חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם אדם חייב אם שחט ונמצא טריפה)שאז שחיטה לא גרם היתר אכילה(.

מקור של רבי מאיר הוא גזירה שווה)"שפיכה"(משחוטי חוץ. שם, שחיטה שאינה ראויה נחשבת שחיטה, שאין מין אחרת של שחיטה, ולומדים שאף כאן, שחיטה שא"ר נחשבת שחיטה.

מקור של רבי שמעון הוא שכ', "אשר יאכל." נמצא שצריך להיות שבא היתר אכילה. רבי מאיר דוחה שזה בא למעט שחיטת עוף טמא, שאינו מותר באכילה.

פעם שנית הוא בחיוב אותו ואת בנו. אסור לשחוט בהמה ובן שלה באותו יום. אבל, אם שחיטת אחד לא מתיר אותה, חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם יש איסור לשחוט את הבן אותו היום או אין איסור לשחוט.

מקור של רבי מאיר הוא לימוד משחיטת חוץ)בג"ש של מילת שחיטה בשניהם(. כמו שאם שחיטה שאינה ראויה נחשב שחיטה, כך כאן נחשב שחיטה. שם, בהכרח התורה חייבה על שחיטה שאינה ראויה, שכל שחיטה לא ראויה)כיון שקדשים אסורים בהנאה[80]. רבי שמעון לא דורש מכאן כיון שיותר נוח לו לדרוש ג"ש לדין חולין)שאותו ואת בנו גם נוהג בחולין(מדין חולין מלמד מדין קדשים.)רבי מאיר דוחה שאו"ב גם נוהג בקדשים. צריך ביאור איך משיב רבי שמעון לזה, ולמה מחשיב שהוא יותר בחולין, עד שרואה מקור של חולין, ולא של קדשים. וי"ל שנוהג בכל בהמה, ורוב בהמות אינם קדשים. גי"ל שאינו איסור קדשים, אף שנוהג במקלת קדשים. גם יש לומר שרבי שמעון יסבור שלא נוהג בקדשים, שמחמת שחיטת השני בא לו המלקות, והרי באותו זמן כבר נפסל, כיון שמחוסר זמן היא, ואז שחיטה שאינה ראויה היא, אחרי שלומד ממקור שלו.(

80

מקור של רבי שמעון הוא לימוד ממש"כ, "טבוח טבח והכן")בג"ש של מילת שחיטה וטביחה(. כמו ששם כוון לומר שחיטה ראויה, כך כאן, תורה מכוונת לומר שחיטה ראויה. רבי מאיר לא דורש מכאן כיון שיותר נוח לו ללמוד ג"ש שלו, כיון ששתי המילים שוות ממש, מלמוד ג"ש של רבי שמעון, ששתי המילים רק דומות.

גמ' מפרש שמודה רבי מאיר שאין שחיטה שאינה ראויה מתרת בן פקועה שבתוכו באכילה. רבי שמעון מודה ששחיטה שאינה ראויה לא עושה שהבהמה נבלה.

גמ' מוסיף עוד פעם שחולקים, והוא שחיטת חולין בעזרה. אם אוסר את הבשר מדאו', רבי מאיר סובר ששחיטה היא, ורבי שמעון סובר שאינה שחיטה. רש"י מבאר שבזה המקור של רבי שמעון הוא שדורש גזרה שווה מ"טבוח טבח," מזבחיה וטביחה. קשה, שרבי מאיר לא יחלוק, כיון שהוא חולין, ועוד שאין המילה שלו שווה למילה של שחוטי חוץ.

גמ' בכתובות מוסיף עוד פעם שחולקים, והוא שחיטת גניבה. לפעמים, שחיטת דבר יוסיף קנס על גניבה; חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם אותו קנס בא על ידי שחיטה שאינה ראויה או לא בא על ידי ששא"ר. לכאו', רבי שמעון ילדרוש גז"ש מ"טבוח טבח," שבשניהם כתובים לשון טביחה. קשה, שרבי מאיר לא יחלוק, כיון שהוא חולין)שא"א לגזול הקדש(, ועוד שאין המילה שלו שווה למילה של שחוטי חוץ)וכמעט שווה הוא למילה של "טבוח טבח"(.[81]

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה סובר רבי מאיר כאן ששחיטה שאינה ראוייה נחשב שחיטה. כאן, רק כ' לשון טביחה, ולא לשון שחיטה. אז, היה נראה לדרוש אותו מ"טבוח טבח והכן," ולא משחיטת חוץ; אז, נאמר כרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה.

81

תי' תוס':

תוס' תי' שאף שיש סיבה לדרוש אותו מ"טבוח טבח," יש סיבה אחרת לדרוש אותו משחוטי חוץ. הרי, שחוטי חוץ נאמר בסיני, כמו טביחת ארבע וחמש, ולא כ"טבוח טבח."[82]

איני יודע אם הענין הוא שהוא מצווה או שנאמר בסיני; לשון תוס' משמע כשני.)על השני, יש להוסיף שאולי חלק מקדושת לשון הקודש הוא שתורה ניתן בו. אז, אולי אחרי שתורה ניתן בו, נעשה יותר קדוש, ואולי נשתנה קצת בעלייתו. אף אם המילים שוויס, אולי אין "שחיטה" שלפני כן שווה ל"שחיטה" שלאחר כן. ותחשב.(

כיון שמשנים את הטעם של רבנן, נראה שגם נוכל לומר שיותר קל ללמוד משחוטי חוץ מללמוד מדבר אחר. הרי, אולי מה שהוא שחיטה שאינה ראויה הוא הסיבה לכל דין של שחוטי חוץ; ואז, הוא קרק' חשוב ביותר לגביו. לכן, יותר קל ללמוד אותו ממנו, שהוא דין היותר בולט. ותחשב.

קושיית תוס':

תוס' מק' מגמ' בחולין. גמ' מבאר למה לא דורש רבי מאיר מ"טבוח טבח," ולא אומר כן, אלא אומר שהוא מפני שיותר קל לדרוש "שחיטה" מ"שחיטה" מלדרוש "שחיטה" מ"טביחה."

כמו שנראה לקמן, סיבה זו אולי צריכה לירוף.

82

תי' תוס':

תוס' תי' שהיה אפשר לתרץ כן, אלא היה לו תי' אחר, ותי' אותו. יש להעיר שנמצא שתי' אותו תי' אחר אף שלבסוף צריך תירוץ זה. אולי התרצן לא ידע כן.

תי' תוס':

תוס' תי' שצריכים שיב' "שחיטה" שם, ואילו היה כ' "טביחה" שם, היה רבי מאיר מודה לרבי שמעון. אילו רק כ' לשון טביחה, היינו דורשים ממילת טביחה, כיון שהוא שווה לו. אבל, כיון שכ' שחיטה פעם אחת, מסתבר יותר לדון כולם משם. תוס' לא מבאר למה; נראה שסובר שגזירה שוה עם שני מקורות יותר חזק מגזירה שווה עם מקור אחד)אולי הוא מפני שמצורף עם כעין לד השווה(.[83]

וא"ת למה לא נדרוש "שחיטה" משני "טביחות," ונאמר שבכולם שחיטה שאינה ראויה לא נחשבת שחיטה. וי"ל יותר מסתבר ללמוד דבר הנאמר בסיני מדבר הנאמר בסיני. אם לומדים "טביחה" מ"שחיטה" יהיה אותו מעלה בשני המקורות. אבל, אם לומדים "שחיטה" מ"טביחה" אותו המעלה יהיה רק באחד מהם. אז, בוחרים ללמוד ששחטה שאינה ראויה נקראת שחיטה.[84][85]

83

84

85

ביאור תו"ה המבשל בשבת בשוגג:

ביאור הדין:

רבי מאיר אמר ש"[העושה מלאכת שבת] בשוגג יאכל."[86] לא מפרש מי יאכל ומתי יאכל.

תוס' מפרש שכל אדם– ואף העובר– אוכלים בכל זמן– ואף באותו שבת. יש בזה שלש חילושים:

1. כל בני אדם אוכלים אותו, ואף העובר.
2. אוכלים אותו בכל זמן, ואף באותו שבת.
3. אף העובר אוכל אותו אף באותו שבת.

ראיה לזה:

תוס' מוכיח כן מגמ' בשבת. שם, שואל הגמ' בדין מאכל שאהה בשבת. עיין שם באותו גמ'[87]; שנראה שיש שלש הוכחות מן אותו גמ' לומר שמתיר רבי מאיר אפילו בשבת:

---

86 [redacted]

87 [redacted]

ביאוריס– תוספות

1. גמרא שואל: "שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו." לכאו', יש שני דרכיס לקרוא מיליס אלו:

   1. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו הדין.

   2. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה, בשבת מהו הדין.

   לפי שני, נמצא ששואל מהו הדין לשבת.

2. לקמן בגמ' דן ב"עבר ושהה." אס נניח שזה דיון דומה לדיון ראשון של גמרא (שעליו הביא שיטת רבי מאיר), אז, נוכל להביא ראיה משס. הרי, שס פי' שהאיסור הוא "לאותו שבת." נמצא שהשאלה הוא על אותו שבת.

3. באותו דיון, גמרא מפרש שיש יותר מד לאסור גבי שהייה, שיש לחוש למזידיס. הרי, לא ידוחו אס רק נתיר להס לאחר שבת, ולריך לומר שהדיון היה על שבת עצמו. כן נראה מדברי תוס'. אבל, יש לדחות שמה שהרוויחו הוא שלא היו לריכיס להכין לאחר השבת. נראה שכיון שמדבר שס על שהייה, ובדרך כלל לא

[redacted]

[redacted]

פשוט להכין ללאחר שבת על ידי שהייה, לריך לומר שמדברים באיסור בשבת עלמו.

לכאו', זה רק מוכיח שהוא מותר בשבת, אבל לא מבאר למי מותר.

ביאור הדין:

רבי מאיר אומר ש"[העושה מלאכת שבת] במזיד לא יאכל." לא מפרש מי לא יאכל ומתי לא יאכל. יודעים, כמו שאמר תוס', שמה שאמר שבשוגג יאכל מכוון לומר היתר לכ"ע בכל זמן. אז, כל איסור שיהיה יכול להיאמר במילים אלו.

תוס' מפרש שזה אוסר לכל אדם, אבל רק בשבת. אחר שבת, מותר לכל אדם)ואפילו לעובדו(.

ראיה לזה:

נביא את הגמ' למטה[88], ונסכם אותו כאן.

88

[redacted]

"מתני' השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:

המשנה אומר "שהשוחט בשבת וביוה"כ אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה." רב מפרש שרק מותר לאחר שבת, אבל בשבת אסור. גמרא דן כמי הולך משנה זו. אומר שצריך להיות שיטת רבי יהודה)שמובא כאן בכתובות(.

גמרא מקשה למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי מאיר, וכששחט אותו במזיד. תי' גמרא שכיון שמדמה אותו ליום הכיפורים– ושם אסור ביומו תמיד[89]– צריך להיות דבר שהוא אסור ביומו בין בשוגג בין במזיד.

גמרא מקשה איך אפשר לומר שהוא בשוגג וכרבי יהודה, שהרי אומר שהוא "אף על פי שמתחייב בנפשו." תי' שרצה לומר שהוא "אף על פי שמתחייב בנפשו במזיד."

גמרא מקשה למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי יוחנן הסנדלר. תי' שאומר, "שחיטתו כשרה," שמשמע שהוא מותר, לאחר שבת, בין לו ובין לאחרים. לריה"ס רק מותר לאחרים.

ממה שלא תי' גמרא שאי אפשר להיות כרבי מאיר כיון שרבי מאיר מתיר במזיד לאחרים בו ביום, ולא כיום הכיפורים, משמע שרבי מאיר לא מתיר.

אפשר לדחות ראיה זו. יש לומר שגמ' היה אפשר לדחות בשני האופנים– יש שני חילוקים בין דין של רבי מאיר לדין של יום הכיפורים. אז, נקט אחד מהם. יש לדון אם תוס' סובר שזה חילוק יותר טוב)כן נ' מלשונו; קצת מסביר למה, אבל לא פשוט מה מכוון לומר(או שהיה לו לפרש שני החילוקים.

89

עליין זה רק מוכיח איסור גם לאחרים בו ביום. לא מבאר מקור לומר שאין איסור אחר (ושבמולאי שבת מותר לכולי עלמא). ותחשב.

ראיה לזה:

צריך להיות שחולק על רבי יהודה בדין מזיד. וא"ת למה צריך להיות כן. היה אפשר לומר שמסברה אם חולק על שוגג, יחלוק גם על מזיד. לא נראה שזה מסתבר. תוס' אמר שהוא מפני שרבי יהודה הזכיר דין מזיד. יש לדון בזה, שאולי אם לא הזכיר אותו, היינו חושבים שלא לרבי מאיר מודה, אלא לרבי יוחנן הסנדלר. נראה שלא נחשוב כן, כיון שהוא נזכר במשנה קודם שנזכר רבי יוחנן הסנדלר. עליין ק"ק, שאולי הו"א שאין לו שיטה ידועה על זה. אפשר לומר שכוונת תוס' הוא שנאמר, כשאומרים אותו בתוך רבי מאיר, שהוא דברי רבי מאיר ורבי יהודה.

לקמן, נבאר שיטת רבי יהודה בדין מזיד. לכאו', זה רק מוכיח שסובר נגד זה, אבל לא מה סובר. (אפשר שגם לא מסתבר שהוא יותר מיקל.)[90]

ביאור תוד"ה בשוגג יאכל למ"ש:

ביאור הדין:

רבי יהודה אומר ש"[מעשה שבת] בשוגג יאכל למ"ש." לא מבאר למי מותר אז, ולמי אסור עד אז.

תוס' מבאר שלכולי עלמא הוא מותר אז (ואף העובר), ולכ"ע אסור עד אז.

90

סימן לדבר[91]:

תוס' נותן סימן לדבר, והוא שנמצא שדין שוגג לפי רבי יהודה שווה לדין מזיד לפי רבי מאיר. (קצת צריך ביאור למה לא השתמש במילים שוויס.)

ראיה:

תוס' מביא ראיה לזה מגמרא חולין שהבאנו לעיל. שם, מביאור המשנה שמוקים לשיטת רבי יהודה, יוצא שסובר רבי יהודה כן.

ביאור תוד"ה במזיד לא יאכל עולמית:

ביאור הדין:

רבי יהודה אומר, "[מעשה שבתו] במזיד לא יאכל עולמית." לא מבאר מי לא יאכל עולמית.

תוס' מבאר שהעובר לא יאכל עולמית, אבל אחרים אוכלים. (מוכיח כן מפני שאי אפשר יהיה שווה לשיטת ריה"ס, וזה אי אפשר, כמו שכתבנו לעיל.)

סימן לכל הדינים:

תוס' מבאר שאז נמצא שמזיד של אחד הוא שוגג של מי שבא אחריו.[92]

---

91 [redacted]

92

ביאור תוד"ה לכם:

הקדמה:

1. גמ' שלנו מבאר לד שאיסור מעשה שבת נלמד ממש"כ, "קדש היא." זה משמע שמה שנעשה בשבת היא כקודש. ומ"ת, מק' גמ', שאם קדש הוא, יהיה אסור בהנאה. תי' שכ', "לכם," שמשמע היתר הנאה.

2. גמ' בחולין)קידו(מזכיר דרשה: בשר וחלב אסורים באכילה ביחד כיון שאסר לבשל אותם ביחד. האיסור לבשל אותם ביחד עושה שנקרא "תועבה"– הוא דבר

▬				
	←	←	←	

שמתעב לה'– וכתיב, "כל תועבה לא תאכלו." אז, יולא מזה שכל דבר שאסור לעשות יש בו איסור לאו על אכילתו.[93]

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה צריכים שיכתוב,"קדש" ו"לכס," שאם לא כותב זו וזו, נלמד כבר איסור אכילה, מ"כל תועבה לא תאכלו." הרי שחט בשבת, וזה אסור, ואז)כמו שאומר גמ' בפירוש על ליור זה שס בחולין(יהיה איסור לאכול אותו.

לכאו', קושיה זו קשה להבין. קל לומר שכתב קרא זו להוסיף עוד איסור. רלה לענש אותו פעמייס, ואז הוסיף איסור.[94]

עיין לקמן, שאין זה כל כך פשוט, שאולי נאמר שאותו איסור הוא. צריך ביאור למה.[95]

תי' תוס':

תוס' תי' שצריכים שיכתב אותו אן כדי שנוכל לדרוש עליו "מחללי מות יומת," שהוא שאיסור זה רק נוהג במזיד. זה מגלה שאם עבר בשוגג, אין איסור.

---

93 [redacted]

94 [redacted]

95 [redacted]

כמו שהערנו לעיל, לא כל כך פשוט למה מניח שהם איסור אחד. הייתי אומר שיש שני איסורים. אחד הוא "כל תועבה," והוא נוהג בין בשוגג בין במזיד, ואחד הוא "קדש היא, והוא רק נוהג בשוגג.

ביאור תוד"ה היא:

קושיית תוס':

גמ' מפרש שלפי שיטה אחת, אין איסור מעשה שבת מן התורה. אף שכ', "קדש," כ' אחריו "היא, לומר שרק יום השבת קודש, ואין מעשים שלו קודש, לאסור אותם באכילה.

מקשה תוס' למה צריכים שני הפסוקים; לא נאמר "קדש," ולא נצטרך לומר "היא."

יש להעיר שקל לדחות לקושיה זו לומר שאמר "קדש היא" כיון שרצה לומר שיום השבת קדוש הוא. ותתשב.

תי' תוס':

תי' תוס' שכתיב שניהם כדי להגיד שאינו בכלל "כל תועבה." כיון שכ',"קדש היא," מלמד שאין דמיון לקודש)באיסור אכילה(אלא ביום)ודמיון שלו לקודש הוא קדושה יש בו(.

תוס' מעורר שגמ' אומר כן בפי' בחולין.

ביאור תוס' ד"ה מאי טעמא דרבנן:

קושיית תוס':

גמ' דן באיזה ציור יכול אדם להתחייב קנס ארבע וחמשה כשטבח בשבת. מבאר שהוא כשעושה אותו על ידי שליח, שאז לא חייב מיתה, ולא נפטר. דן גמ' אם יכול להתחייב בזה על ידי שליח.

שוב מקשה גמרא למה רבנן חולקים. הק' תוס' איך דן ראשון בבעיות בשליח; אז, קשה למה לא אומר שעל נקודה זו חולקים רבנן.

תי' תוס':

מילים של תי' של תוס' הוא ש"לא ניחא ליה למימר שחולקים בשליח." לא מפרש למה. נראה לי שני מהלכים:

1. אולי לשון הבריי' לא משמע שבזה חולקים)שהיה להם לחלוק בו בפי'(. יש לדון, שמתלאנו הרבה מקומות שאומרים דוחקים כזה)כמו במח' כמה לריכים לחייב מלקות, בתחילת סנהדרין(.

2. אולי ידוע שאין מחלקת בזה. דחוק, שיש לדון איך ידוע.

עדיין לריך ביאור איך תוס' מרמז לזה. נראה שתוס' בא לומר שהסיבה מיוסד על הדין שילע)ילע שאין מחלקת(, ולא על הסיבה לו. ותתשב.

ויש להעיר שפשוט שיהיה אפשרות, מצד המקור, לחלו' על זה, שיכולים לחלוק על כל מקור, שעל כל אחד יש חולק. ויש לדון, שאולי יש מקור שהיה מוכרח לדרוש ממנו, אם לא שנדחה שכבר דורשים ממקור אחר. כמו כן, אולי הדין הוא מאד מסתבר, והכל דורשים אותו ממקור הכי טוב שימצאו)ממקור שסובדים שהוא הכי מתאים לו(.

ביאור תוס' ד"ה כי קא פטרי:

קושיית תוס':

לפי שיטה אחת שבגמ', אין מחלקת בעיור של שחיטת שבת, ושם כולי עלמא מודו שחייב. שם, אין דבר שיפטור אותו– אינו חייב מיתה, ושחיטה ראויה היא.

אז, הקשה תוס' למה שנה אותו עיור. אינו חידוש לרבי מאיר, שהרי רבי מאיר יחייב אף אם לא היתה השחיטה ראויה)כמו בשאר עיורים(. אינו יכול להיות חידוש בדברי רבנן)אף שחידוש הוא(, כיון שלא אומר אותו בדברי רבנן)אלא אנו יודעים ממקורות אחרים שהוא גם בדברי רבנן(. אז, לא היה לו לשנות אותו העיור.

תי' תוס':

תוס' תי' שאין בו חידוש, אבל "לא זו אף זו קתני," והוא שנה, בדברי רבי מאיר, מה שאין בו כל כך חידוש)וא"ת למה יש בו חידוש בכלל. וי"ל שהו"א בשליח)ע' לקמן(. גי"ל שהו"א ששחיטה שאינה ראויה היא, וששחיטה שאינה ראויה לא יחייב אותו.(ואחר כך מגיע למה שיש בו יותר חידוש.[96]

יש להעיר שהיה אפשר לומר שיש כאן חידוש במה שיכול להתחייב על חיוב שבת בלי חיוב מיתה. הו"א שרק חייב אם הוא בעצמו שחטו, ואז נמצא שלא אפשר להתחייב בשבת, שכבר יתחייב במיתה. אז, מחדש שגם יתחייב אם שליח שחט. נראה שתוס' סובר שזה פשוט.)זה אפשר רק לגד אחד שכתבנו לעיל בביאור למה לא רצה תוס' שיהיה מחלקת בזה.([97]

יש להעיר שבין כך ובין כך אין חי' בציורי משנה, שלכאו' לא צריך ליור זה אחרי שיש שאר הציורים. צריך לומר שאם יש חי' בלי שאר הציורים מספיק.

יש להעיר שהיה אפשר לומר שמה שאומר ליור זה מלמד לנו שהוא נכון אף בלי חידוש לשומלים משאר הציורים, והוא שאינה שחיטה שאינה ראויה, אלא ראויה היא מדאו'.

---

96 [redacted]

97 [redacted]

ביאור תוס' ד"ה כיון שחטו:

קושיית תוס':

רבי מאיר מחייב תשלומי ארבע וחמשה על מי שחטו לשם עבודה זרה. מקשה גמ' שבתחילת השחיטה כבר אוסר אותו, ואז נמצא שלא שחט את שלו הנגזל.

מקשה תוס' שנוכל להקשות כן בכל שחיטה, שהרי גונב קונה אחרי שמשנה אותו. בתחילת שחיטה, משנה אותו, ואז גנב קונה אותו.

יש להעיר שלכאו' קושיית תוס' הוא קשה על דין של שחיטת ארבע וחמש, ואינו קשה על גמ' זה. אפשר לומר שלא היה קשה לו אילו היה חייב גם אם כבר אינו של נגנב, ואז רק על גמ' זה, שמחדש אותו נקודה, מקשה כן. גם נראה שבלי גמ' שלנו, תוס' היה אומר שכיון ששניהם קרו בתוך מעשה אחד)רצה לומר, יכולים לכולל את שניהם בתוך מעשה אחד של שחיטה(, כל התוצאות קורות ביחד, ואז לא נאמר ששחט מה שאינו של הבעל. ותחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שתחילת השחיטה אינו נחשב שינוי.)יש להעיר שיש לדון אם רצה לומר שתמיד אין תחילת שחיטה נחשב שינוי, אף שעושה אותו לטרפה, לפעמים[98], או שרצה לומר שכשגמר את השחיטה, אינו נחשב שינוי, שנמצא שהיה רק מעשה שגרם שחיטה, והיה קצת עומד כבר לשחיטה. ותחשב.(גם יש לדון אם רצה לומר שאינו נחשב שינוי, כיון שאין סיבה שיהיה שינוי, או שלא נחשב שינוי כיון שיש מניעה, שתורה רצתה לחייב אותו)ע' בגיטין בתחי' פרק הזורק, כע"ז(.

---

98 [redacted]

נראה שהיה אפשר לת' שיותר נחשבים מעשה אחד)ואז יש יותר לד שלא נחשיב אותו כבר שלא של חברון(כיון ששני המעשים הם דומים, ששניהם הם, בעיקר, הרחק מן הבעל. ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה סבר לה כרבי שמעון:

קושיית תוס':

גמ' הקשה איך רבי מאיר מחייב קנס במי ששחט שור הנסקל, אחרי שכבר נאסר בהנאה, ואז אינו של בעל. גמ' מוקים אותו בשגנב אותו משומר. סובר כרבי יעקב, שאומר ששומר יכול לשלם בו, וכרבי שמעון, שאומר שדבר הגורם לממון כממון דמי.

תוס' מקשה למה אומר שסובר כרבי שמעון; יאמר שסובר כשיטתו, ש"לאין דינא דגרמי." אין גרמי אינו כל כך פשוט, אבל מה שרצה לומר הוא שאם מזיק אחר באופן שאינו ממש גורם היזק, אבל גורם שהיזק נעשה, חייב.

צריכים לדון למה שיטת רבי מאיר שייך לזה. בביאורים שלנו על הגמ', יצא שלש דרכים לבאר מה לנו ש"דבר הגורם לממון כממון דמי":

1. אולי נחשב שגונב מן השומר. כיהון שכן, אומר שכיון שאותו דבר מהנה לשומר, של שומר הוא. אז, יש לו בעל, אף שיש בו איסור הנאה.

   אבל, מחודש לומר שהוא גונב מן השומר, שאין השומר הבעל, אלא הבעל הוא הבעל.\

2. אולי הבעל הוא הבעל. אבל, כיון שיש לו ממון לאדם)גורם שינוי בממון(הוא נתחשב עד שיש בו קנין[99]. יש לדון מהו הממון:

99

1. גורם ממון לשומר, שגורם שלא ליכך לשלם. לזה, צריך לומר שהגרמת ממון למי שאינו הבעל מספיק.)יש לדון, לכאו', מהיכי תיתי שרבי שמעון מודה לזה, שבניגוד של ר"ש אינו כן.(

2. גורם ממון לבעל, שגורם שלא מקבל את הכסף שלו. לזה, צריך לומר שלא צריך לגרום שיש ממון, אלא לעשות שינוי בממון.)יש לדון, לכאו', מהיכי תיתי שרבי שמעון מודה לזה, שבניגוד של רבי שמעון, אינו כן.(

גם בזה יש להעיר שאולי הוא ממונו עד כדי שיש עליו היזק, אבל לא עד כדי שיש עליו גניבה. ויש לדון, שאולי לא מסתבר לחלק ככה.

נראה לי שני מהלכים בביאור קושיית תוס':

1. נראה שנוכל לומר שתוס' מפרש שכמו היזק שאינו כל כך ביירקט נחשב היזק, כך גניבה שאינו כל כך ביירקט נקרא גניבה. אז, נחשב שהוא גונב מן השומר את הכסף שצריך לשלם. זה רק אפשר לגד ראשון, כמובן. הוא גם מחודש מאד, שלא פשוט בכלל שגדרי גניבה והיזק שווים.

2. נראה שנוכל לומר שמה שאדם חייב בגרמי אינו מפני השינוי שקרה בתוצאה, אלא בגלל השינוי הראשון שעשה. כיון שמחשיב את זה, רואים שמחשיב דברים שהם חשובים רק לאדם אחר. אז, יעשה כן גם לגניבה. נמצא, אז, ששני הדיונים תלויים זה בזה. במילים אחרים, היה לו עוד לומר שכן סובר רבי שמעון, אבל יותר מזה היה לו לומר שכבר יודעים שכן סבר רבי מאיר. ותחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שאולי רק מחייב רבי מאיר איפה שהממון הוא ראוי לכל העולם כולו. לפי זד שני, ההסבר לא קשה. אומר שמה שיש בו שוויות לאותו איש אחד אינו מה שמחשיב אותו,

אלא הוא מחשיב אותו בלירוף מה שהיה יכול למכור אותו.[100][101] אבל, לפי לד ראשון, אין ההסבר כל כך מובן לי. אפשר לומר בדוחק שרצה לומר שיש יחס חזק בין שריפת שטרות לאיסור חוב, שכל מי שנשרף שטרות שלו, יש לד גדול שיאבד חוב שלו. אז, מיוחס והא לאותו היזק, וצריך לשלם לו. אבל, לא נאמר שמצוי שיהיה היזק זה גבי שור הנסקל, אלא בדרך כלל בין אם יש שור בין אם אין שור לא יתחייב לתת כסף.)יש לדון, שבשומר שכר יעשה חילוק.(ותתשב על זה.[102]

תי' שני:

גם תי' שמביא דברי רבי שמעון כיון שאמר את דבריו לענין קנס ארבע וחמשה. יש לדון אם מכוון לומר שיש סברה לחלק או שיותר קל להביא מה שאמור בו בפירוש. לדד ראשון, יש לדון למה נחלק, אם הוא מפני שאחד רק צריך היזק ואחד צריך גניבה או אם הוא מפני שחיוב קנס הוא. ותתשב.

תי' שלישי:

גם תי' שדינא דגרמי הוא רק דין דרבנן. יש לדון מה לנו בזה. לכאו', רצה לומר שרבנן תקנו חיוב, ואולי רק תקנו במקום שרצו. לא רצו במקום זה)לכאו', אין כל כך צורך לו(, ולכן לא מוכרח שרבי מאיר יחייב בו ארבע וחמשה, אם לא שסובר כרבי שמעון.)וא"ת אם סובר כרבי שמעון, למה צריך תקנה זו. ועל"ע, שתוס' מביא גמ' שמבאר את זה.( )גם

100

101

102

אפשר לומר, לפי לד שני, שאם רבנן תקנו, מסתבר שתקנו מחמת החסרון, ולא שהחשיבו את החפץ. ותחשב.(

ביאור תוס' ד"ה ורבי מאיר:

לין הגמ':

תוס' מבאר מהו הדין לפי מסקנת הגמ'. יודעים שרבי מאיר סובר שלוקים ומשלמים, אבל לא תמיד סובר שמת ומשלם. רק בחיוב קנס סובר שמת ומשלם. משמע שאף כשלא חייב מיתה וממון– דהיינו, בחיוב ממון, ולא בחיוב קנס– חייב במלקות וממון. נמצא שמלקות לא פוטר מקנס.[103]

103

	[redacted]	
	[redacted]	

הוכחה:

חוץ מן ההוכחה שמביא לזה מן גמרא שלנו, מביא תוס' עוד הוכחה לדין זה. גמ' אומר שאם אדם עם פרת חברו וחוסם אותו, לוקה ומשלם. חולקים אמוראים בביאור אותו דין, אבל יש שבאחרו ששיטת רבי מאיר הוא. נמצא שרבי מאיר מחייב חיוב ממון עם חיוב מלקות.)היה אפשר לומר שבזה חולקים האמוראים. אבל, לא נראה כן, שלכאו' חולקים אם אפשר להוקים אותו לפי רבנן. ויש לדון, שאולי לא היה החולק מחדש את החידוש שבתירוצו בלי צורך, והצורך היה שאי אפשר לתרץ כן. כמו כן, המתרץ כן אולי רק חידש כן כיון שהיה לו הכרח.(

קושיה:

מקשה תוס' שהמקור לדין של רבי מאיר הוא לימוד ממוציא שם רע)שם חייב לשלם אף על פי שלוקה. הרי, שם חיוב קנס הוא, ואז רק יכולים ללמד לקנס, כמו שמפרש גמ' במכות. אז, אין מקור לרבי מאיר לומר שיתחייב בחיוב ממון אם כבר חייב מלקות.[104]

תירוץ:

תי' תוס' שכיון ש"כדי רשעתו," אז אינו פוטר ממלקות ותשלומין, לריך לומר שדורשים אותו לדבר אחר. אז, אין מקור אף לפטור מחיוב ממון שהוא ממון ולא קנס. אז, נמצא שיכול להתחייב מלקות עם כל חיוב תשלומים.

לא מבאר תוס' למה אי אפשר ש"כדי רשעתו" מדבר רק בחיוב ממון שהוא ממון ומיתה. אפשר לומר שהוא מפני שלא מסתבר לחלק אותו. אם מלקות לא יכול להתחייב עם עונש אחר, נניח שאותו פסוק אומר שלא יכול להתחייב עם כל חיוב ממון– בין שהוא ממון בין שהוא קנס[105]. אבל, קשה, שנאמר כן גם בחיוב מיתה ותשלומים. יש לחלק ששם נלמד

104

105 [redacted]

מליור של ממון)הוא בתוך סיפור של אסון(, ולא רק מזכיר דין פטור. ותתשב; ולריך לע' במקור. גם יש לומר שהוא מפני שכ' קרוב לעדים זוממים)וק"ק למה לא מזכיר תוס' את זה כדי לפרש(, והרי בעדים זוממים אי אשפר שפוטר אותו מממון שהוא ממון ומלקות, כיון שאין ממון שוהא ממון, אלא ממון שוהא קנס. יש לדון, שיכול להיות שהזיק באותו זמן.

ביאור תוס' ד"ה דאמר רבה:

ביאור הגמ':

גמ' מביא שיטת רבה. רבה מבאר שאם אדם גונב בחול וטובח בשבת, חייב ד' וה'. אבל, אם אדם גונב בשבת וטובח בשבת, כיון שאין חיוב על הגניבה)כיון שחייב עליו מיתה(, גם אין חייב ד' וה'.

תוס' מעורר שזה רק לפי שיטת רבי מאיר, שמחייב בשוחט בהמה בשבת. אבל, רבנן חולקים על זה, וסוברים שמיתה)או מלקות(פוטרים מחיוב קנס. אז, תוס' מבאר שרבה לא בא לפסוק הלכה, אלא לבאר מה יהיה הלכה אליבא דר"מ.

לכאו', הסיבה שלא רולה לפסוק כרבי מאיר הוא שרבנן הם רבים, והל' כמותם נגד רבי מאיר. גם יש לומר שלמס' גמ' אומר שמשנה שלנו לריך להיות, לפי רבה, נגד רבי מאיר. אז, פוסק כרבנן, שהם כסתם משנה.

מרש"י משמע נגד זה, ומשמע שרבה סובר כרבי מאיר.)יש לדחות.(נמצא שסובר נגד סתם משנה. אולי הוא כסתם דאחר כך מחלקת, שחולקים גם במק"א.

יש להעיר שלרשי הראיה של "רבה לשיטתו" קלת לריך ביאור. אולי מה שאמר רבה אינו לשיטתו, אלא פוסק ומחלק בין קנס לממון. אבל, אולי אין תנא שמחלק. נראה שלש לדברים. אפשר לומר שגמ' לא מביא ראיה, אלא אומר שרבה הוא לשיטתו. הגמ' הוא המחדש כן, וידע שרבה פוסק כולו כרבי מאיר מאיזה מסורה שהיתה לו או שידע כן מסברה. גם יש לומר שלא מסתבר לגמ' שיאמר במקלת כתנא אחד ובמקלת כתנא אחר, עד שיכול להביא ראיה מזה. גם יש לומר שלא מביא ראיה לביאור שלו בשיטת רבי מאיר, אלא רק מביא ראיה לנקודה אחת, והוא מה שיכולים לחלק בין קנס לממון בדין זה. ותו"ת.

הסיבה לפסוק כרבי מאיר יכול להיות מפני שמסתבר הוא)אולי(, ויכול להיות מפני שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו)בחומרות שלו(.

ביאור תו"ה משוס:

תוס' זה כופל ביאור הגמ' שאומר רש"י. מוסיף רק נקודה אחת, בביאור מה מכוון לעשות עם חומרות אלו)שהם סיבה רק לתת עונש אחד(, אבל יבאר תוס' את זה יותר בלידור הבא. אז, נבאר אותו שם.

ביאור תו"ה אבל שבת:

הקדמה:

רבה אומר יין שיש בו קולא וחומרא. אומר פעם שנפטר מחיוב ממון מחמת חיוב מיתה, ופעם שלא נפטר מחיוב ממון מחמת חיוב מיתה. אומר יין זה בשני מקומות, וגמ' מזכיר חומרא בכל אחד מהם, שעושה שאילו רק בו נאמר הדין, הו"א שרק בו הדין נוהג.

כיון שכמו שבארנו יש באותו הדין של רבה קולא וחומרא, יש לדון איזה חלק היה נוהג רק בו–הקולא או החומרא. תוס' ידון בזה. מתחיל בהנחה שהו"א שרק הקולא יתקיים בו. אז, ההו"א הוא שרק כשכבר מגיע לו עונש חמור פטור מתשלומים.

קושיית תוס הראשון':

נמצא מן הגמ' שצריך שרבה יאמר דין שלו לענין שבת כדי שנדע שאם אדם גונב בשבת, לא חייב תשלומים. הו"א שיחייב, שאין עונש שלו כל כך חמור, כיון שצריך התראה. קמ"ל שעדיין פטור מן התשלומים.

קשה למה צריכים שרבה יגיד לנו כן, כיון שהוא פסוק. כל המקור לדין זה הוא מ"אסון." הרי, שם מדברים בחיוב מיתה של הריגה, ולזה צריכים התרלה.[106] (תוס' מניח שמקור של דין זה פשוט, ולא היה רבה צריך לומר דין שהוא פשוט מאותו מקור.)

קושיית תוס' השני:

יש עוד מקור לדין זה גבי שבת וגבי בא במחתרת. שניהם הם משניות בפירוש. משנה אומר שהמדליק את הגדיש בשבת לא חייב על ההיזק שלו, כיון שחייב מיתה. נמצא שחיוב מיתה שצריך התרלה פוטר אותו מחיוב ממון. משנה גם אומר שבא במחתרת לא חייב על מה שלקח. אז, רואים שגם איסור שעה פוטר מחיוב ממון.

תי' תוס':

תוס' תי' שחומרות אלו לא באים לומר סיבה להקל, אלא סיבה להחמיר, לחייב שני עונשים[107]. (יש להעיר שאם נחית תוס' לומר שהם עושים סיבה לחייב ונחית לומר שהם עושים סיבה לפטור (שלכאו', לא חוזר מהו"א שהיה לו בקושייתו), רק צריכים לנקוט חומרא אחר, ולומר שצריכים לומר שניהם, כיון שהו"א שרק בזה שיש בו חומרא פטור והו"א שרק בזה שיש לו חומרא חייב. אבל, כיון שלא צריך מקור לפטור, לא יכול לעשות כן. יותר מזה, נראה שלא רוצה לנקוט זה, כיונש הוא קלת מבלבל את המוח.)

---

106 [redacted]

107

קושיית תוס':

מקשה תוס' שלא לריכים לומר חיוב שבת, שהוא משנה מפורשת)שהוא המשנה שהביא גמ' לעיל, שבו רבי מאיר מחייב ורבנן פוטריס(. ואם תאמר הרי אין שיטת רבי מאיר פשוט, וקל לומר שלא מכוון לומר כרבה. ויש לומר שרבה כבר באר שיטת רבי אמיר. אז, לא היה לירך לומר שיטה זו, אחרי שכבר אמר רבי מאיר שיטתו, ורבה באר אותו.[108]

תי' תוס':

תוס' חוזר להנחה ראשונה שלו– גמ' מביא לריכותא לפטור. לא יכולים ללמוד מן הבריי' ומן הפסוקים כיון שכאן לריכים פטור שיעשה שלא בא לחיוב כשהגזילה נשאר בידו אחרי גמר סיבת חיוב מיתה. לריך להיות שכל כך פוטר אותו מחיוב ממון עד שיכול לקנות את הגניבה עד שאין חיוב להחזיר אותו)או על כל פנים, להחזיר את הדמים שלו כשנשבר אחר כך(.

אין לומר, אז, שרק אומר חידוש בגניבה, שכשאין חיוב ממון, קונה אותו. אילו היה כן, לא היינו לריכים שני מאמרים.)אבל, עדיין אפשר להיות שאחרי שיש שני מאמרים, זהו הקא משמע לן.(אלא, אומר חידוש בפטור, שלריך דרגא של פטור שעושה שגנב יכול להיפטר. אם יש חיוב ממון, ורק שאין בית דין כופים אותו, עדיין יתחייב עליו לאחר זמן. ותחשב.[109]

---

108 [redacted]

109

ביאור תוס' ד"ה מהה:

הוספת דין:

גמ' אומר אמר שואל מת, בניו פטורים מן האונסים. תוס' מפרש שרק מן האונסים פטורים, אבל לא מגנידה ואבידה.

לכאו', יש הוכחה פשוטה לדברי תוס', והוא מה שמשנה רק פוטר אותוס מאונס. אילו רצה לפטור אותס מגו"א, היה לו לומר כן. יש לדחות:

1. אפשר שמשמעות אונס יכול לכלל גו"א.)עדיין נדע שחייב בפושע; יש לדון אס גס יכול לכלל פושע.(אבל, עדיין יש לדון למה לא יאמר פ שיעה או גו"א יותר בפירוש, כדי שנדע את הדין.
2. אפשר שנקט אונס כדי לחדש שאף חייבים באונס, אס הניח האבא קרקע. כמובן, זה רק אפשר לומר אס החיוב הולך על ציור זה גס כן.
3. אפשר שנקט אונס כדי לומר ציור שתמיד פטורים ממנו, ואף אס השאיר האב קרקע. כמובן, זה רק אפשר לומר אס החיוב לא הולך על ציור זה.[110]

ביאור הדין:

תוס' מבאר שזה מפני שנהנה, ואז נעשה שומר שכר.[111] צריך להשוב על זה, שהרי הנאה שלו הוא הנאה של שוכר. אם זה מחייב אותו, ואף שלא קבל אותו, צריך ביאור למה לא נעשה שואל. צריך לומר שכיל להיות שואל, צריך קבלה, וכדי להיות שומר שכר, לא צריך קבלה. ותחשב על זה.

110

111

ביאור תוס' ד"ה אבל אריסא:

קושיה:

גמ' מצדד שאם אדם מוריש דבר השאול וגנאס, בנים חייבים, אף אם יש קרקע לאב. אבל, אם בנים אכלו אותו כיון שחשבו ששל אב הוא, חייבים לשלם אם יש קרקע לאב. תוס' מקשה מהו החילוק.

תירוץ:

תוס' מתרץ שאם לא ידעו ששל אב הוא, וזה גרם להם לאכול אותו, האב פשע במה שלא הודיע להם שלא שלו הוא. לכן, חייב בו. נמצא שיש שני חידושים בתי' זה)ויש לדון איזה מהם לא ידע בהו"א(– שמה שלא הגיד לבנים הוא פשיעה[112] ושחיוב פשיעה הולך אחרי תחילתו[113][114].)נראה שהסיבה שהולך אחרי תחילתו הוא שהוא יותר קרוב לזמן החיוב מזמן קבלת השמירה. ותחשב על זה.(

יש לדון למה פשיעה הוא, ולמה היה לו להגיד לבנים שלו. אפשר שחוששים שבנים יזלזלו בו בחיים שלו, ואפשר שחוששים שבנים יזלזלו בו לאחר מיתה שלו.

לולי תוס', נראה שהיה אפשר לומר תי' אחר. היה אפשר לומר שמה שחשבו ששל אביהם הוא מראה שלא שמר אותו כראוי. אותו פשיעה, אז, גרם לאונס זה, ולכן חייב עליו.)ואם תאמר כיון שאין הפשיעה עליל להביא לכך, ייחשב תחילתו בפשיעה וסופו באונס. וי"ל שאין הכי נמי, נחשב כן, ויש בזה מחלקת. זה לא כל כך קשה, שיש מחלקת גם כאן.(

112

113

114

ביאור תוס' ד"ה ואי לאו:

קושיית תוס':

גמ' מביא ראיה לשיטת ריש לקיש. אותו ראיה מניח דבר בביאור פסוק, ותוס' יקשה על אותו הנחה. אז, נביא את הפסוק, נבאר את הביאור, ונבאר את הקושיה עליו.

פסוק אומר: "כִּי יִגְּרוֹן שֶׁיֵּשׁ נֶגֶף הָיָה וְנָפְלוּ אֶת הָיָה אֶסּוֹן עָנוּשׁ יַעֲנֶשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים: אִם סְאוֹן יִהְיֶה נָתוֹן תִּתֵּן נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ: עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל:" גמ' מניח שכשאומר, "ולא יהיה אסון," מכוון לומר שלא הרג את האשה. אז, זה ממעט כל מיור שהרג את האשה, בין שהרג אותה באופן שיחייב א"ע מיתה ובין שהרג אותה באופן שלא יחייב א"ע מיתה.

תוס' מקשה איך אפשר שנניח כן. הרי, כ', "ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש." שם, אסון בוודאי לא מכוון לכל הריגה, שהרי ממיתים עליו. לא הורגים על מיתה שלא גורם חיוב מיתה, כמובן.

יש להעיר שיש שתי קושיות שיכולים לבוא מזה:

- איך אפשר לבאר ש"אסון" כולל כל מיתה.
- למה מניח גמ' ש"אסון" כולל כל מיתה.

במילים אחרים, יהיה תשובה לקושיה זו. יש לדון אם בקושייתו תוס' סבר שאין תשובה לקושיה, ולא רואה איך נבין ש"אסון" כולל כל חיוב מיתה, או שמבין איך כולל אותו (מסתמא, על פי תי' של הגמ', אבל לא מוכרח), אבל לא חושב שיכול להיות שיניח כן הגמ' בפשיטות.[116115]

115

תירוץ ראשון של תוס':

תוס' מתרץ שאף שאי אפשר לומר כן ב"אסון" של סוף הפסוק, אומרים כן ב"אסון" של תחילת הפסוק. לא מבאר למה. לכאו', עיקר התי' שלו יעשה אחד משני דברים– אולי יעשה שמשמעות של "אסון" הראשון הוא חזק עד כדי שיזוהה משמעות שבא ממה שהשני מכוון לומר דין אסון, ואולי יעשה שאין כל כך סיבה להניח ממה ש"אסון" אחד אומר דין אסון שגם אחר משמע כן. לא מבאר)ולריך ביאור למה לא מבאר(את הפרטים.

בביאור הפרטים, יש לומר ש"אסון" תמיד משמע אותו דבר, והוא כל מין מיתה. אבל, יש לנו פסוקים שאומרים שצריכים התראה, ואז יודעים שאותו דין שאמר גבי כל אסון– חיוב מיתה– לא נכון בכל אסון. ותחשב.

אפשר לומר שמחלק בין "אין אסון" ל"אסון." אומר "אסון" כשרולה לומר דבר שיש בו חיוב מיתה, אבל לא אומר ש"אין אסון," עד שאין בו שום אסון בכלל. תחשב למה.

עדיין לא כל כך פשוט למה זה היה הסברה חילונה של הגמ'. ויש לדון.

תי' שני של תוס':

תוס' תי' שאולי סובר שאף "אסון" האחרון לא משמע הריגה שמחייב מיתה, אלא כל הריגה. אפשר שאין "נפש" משמע נפש ממש, אלא ממון.

יש להקשות שאז "אסון" משמע רק הריגה שאין בו חיוב מיתה. זה קשה משני טעמים. ראשון, אז היה משמע שרק הריגה כזה פוטר מחיוב ממון. זה בוודאי לא נכון.)אין לומר שהריגה אחרת נלמד מקל וחומר, שיש לומר שמחמת חומר שלו חייבים בשני החיובים.(שני, מוזר לומר שפי' של המילה לא יכולל דבר שהוא יותר גרוע. ותחשב.

אפשר לפרש ש"נפש" יכול להיות משמע או זה או זה. אז, פסוק אומר שחייב לתת נפש– או ממון או נפשו.[117]

ביאור תוס' ד"ה ומי איכא למאן דאמר:

הקדמה:

1. חולקים רבי ורבנן[118] בסנהדרין)עט(במי שמכוון להרוג את רואבן והרג את שמעון. רבי סובר שפטור ורבנן סוברים שחייב. רבנן מביאים מקור מפסוק. פסוק אומר: "כִּי יִגְּחוֹן שְׁוָרוֹ אֶת הָאִישׁ אוֹ אֶת הָאִשָּׁה וָמֵת בַּסָּקֵל יִסָּקֵל שְׁוָרוֹ וְגַם בְּעָלָיו יומת: אִם שׁוֹר נָגַח הוּא מִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם וְהוּעַד בְּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ וְהָמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת:" הרי, מן הפסוק משמע שמדברים במי שמכוון להרוג את האיש והרג את האשה. אף על פי כן, הפסוק אומר ש"אם אסון יהיה, ונתתה נפש תחת נפש." אז, נמצא שחייבים מיתה על רציחה כשכיוון לחברו. רבי דוחה ש"נפש" לא מכוון לחיוב מיתה, אלא לחיוב ממון על דמי הנפש. אז, פסוק לא מחייב מיתה למי שרצח את חברו בכוונה להרוג אחר.

שם, גמ' מפרש ששתי השיטות מוציאים משיטה של תנא דבי חזקיה. הרי, תנא דב"ח אומר שהוקש הכאת אדם להכאת בהמה לומר שתמיד פטור על הכאת אדם, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין בצער בין בכוונה בין שלא בכוונה. מפרש גמ' ש"שלא בכוונה" צריך להיות כשכיוון לאחר. אז, נמצא שתבד"ח פוטר אותו מחיוב מיתה)שאי אפשר הרי, אין בפטור מממון חילוש(, ועדיין פוטרים אותו מממון.

117

118

ואם תאמר לפי תל"ח איך נפרש את הקרא[119]. תוס' מבאר שכשאומר, "אם אסון... ונתת נפש," מדבר בדין אסון, דהיינו ליור שבו כיוון למי שממית. אפשר לומר שמכוון לאשה או אפשר לומר שמדברים בליור שהרג האיש)שלו כוון(.)לא נראה שאלו הם תי' שונים; נראה שהם תי' אחד, והוא ש"דין" אסון הוא, והוא שמדבר על ליור של אסון שיש בו כוונה. זה נמצא באחד משני דרכים– לא כיוון לאיש או לא הרג האשה.([120]

2. גמ' בסנהדרין)פד:(מביא הפסוק של היקש של תל"ח, ודן מה לומדים ממנו. מזכיר דרשה של תל"ח, ומקשה שזה רק למי שסובר כתל"ח. אבל, יש חולקים עליו, ומקשה איך דורשים.
3. גמ' בבבא קמא)מב(מבאר פסוק. כ', בעל השור נקי. גמ' דן מה לדרוש משם. רבי יוסי הגלילי לומד משם שפטור מדמי ולדות. ר"ע הקשה לו שכבר נתמעט ממה שכ' "אנשים" גבי חיוב ולדות.

לבאר ריה"ג, גמ' אומר שהו"א שרק ממעט שוורים הדומים לאנשים, דהיי' מועדים. הק' רבא איך אפשר שאתם יחייב ומועד יפטור. אז, פי' שהו"א שרק ממעט שוורים הדומים לאנשים, שהם מועדים, ונלמד שאף תמים פטורים מקל וחומר. אז, כ', "בעל השור נקי" לחייב שור המועד בדמי וולדות. הק' אביי

119

120

שנאמר כן גבי בושת, שם ג"כ כ' "אנשים." אם כן, היה לו לריה"ג להזכיר בושת בזה. אלא, אביי ורבא מפרשים שכ' אנשים למעט שוורים מפטור כשיש אסון באשה. ולהה גמ' שגם באנשים כזה יתחייב, כשכיוון לזה ולא לזה. נמצא שמקשה זה סובר שכשכוון לזה והכה את זה חייב בממון. לכן, מפרש שהו"א שאותו קרא רק ממעט שור שמכוון לאשה)לריך לומר שאף שאין בו דעת יכול לכוון(מפטור מממון שהיה באדם שמכוון להמית אשה והמיתה.

4. גמ' בכתובות)לז:(מביא מש"כ תורה, "חרס מן האדם לא יפדה." רבי יוחנן בן ברוקה לומד מזה שאין מקבלים כופר לפטור מי שחייב מיתה. כיון שכ' "כל חרם" לומדים שאף על מיתה קלה)שניתנה שגגתה לכפרה(לא מקבלים כופר. מקשה גמ' שכבר נלמד מ"לא תקחו כופר." מת' שצריכים פסוק אחר להשוות הורג בעלייה והורג בירידה בדין זה. מקשה גמ' שכבר נלנמד מהיקש של תל"ח, ולא משיב לזה)אלא מביא לרשה אחרת(.[121]

קושיית תוס':

גמ' שלנו מביא מחלקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן בפטור ממון למי שעבר על חיוב מיתה באופן שלא נתחייב מיתה– ריש לקיש פוטר אותו מממון, ורבי יוחנן מחייב. מקשה גמ' על רבי יוחנן מבריי' שמזכיר היקש של תנא דבי חזקיה. מהיקש בין מכה בהמה למכה אדם לומדים שכמו שאדם תמיד חייב על הכאת בהמה כך אדם תמיד פטור על הכאת אדם, ואף אם הוא שוגג או אונס או מכוון לאחר. אז, נמצא שמוכרח לומר כדברי ריש לקיש, שאדם פטור מחיוב ממון אם עובר על חיוב מיתה באופן שלא מתחייב מיתה.

תוס' מקשה על זה ממקור 1 שהבאנו בהקדמה. שם רואים שני תנאים)רבי ורבנן(שחולקים על תנא דבי חזקיה. אז, קל לומר שרבי יוחנן סובר כמותם. אם כן, קשה איך נקשה לרבי יוחנן מבריי' של תל"ח.

121

תי' תוס':

תוס' תי' שלף שרבי ורבנן חולקים על שיטת תל"ח, אולי רק חולקים על מה שלא חילק בין מכוון להכות את זה והכה את אחר למכוון להכות את זה והכה אותו. אבל, בשאר דינים שלו, לא חולקים[122]. נמצא שלא אומרים שכיון שלא דומים בכל דבר, אין יכולים ללמוד זה בזה. אלא, אף שעדיין לא יהיו שווים, היקש מלמד לנו ללמוד אותם ככל מה שיכולים.[123]

תו"י מפרש שכולי עלמא מודו לדרוש את ההיקש כתל"ח. אבל, אלו סוברים שיש קרא אחר לדרוש– "נפש." מזה דורשים דין אחר, אף שהוא נגד היקש של תל"ח.

יש להוסיף שרק דין שדורש רבי הוא כנגד דין של תל"ח. אבל, דין של רבנן לא נגד דין של תל"ח, שהוא שתמיד פטור כשעשה עבירת מיתה, אלא אומר שיש ליור שאין בו חידוש, שהרי הוא חייב מיתה, ואז לא צריך חידוש של תל"ח.

נראה שלולי תוס', היה אפשר לחלק בין חיוב ממון של הנהרג לחיוב ממון אחר. אולי כיון שחיוב ממון של נהרג בא מאותו סיבה)ממה שהיה לו זכות להיות חי, ונאבד אותו הזכות(שהיה מחייב מיתה, יש יותר לד שיחייב אותו עם איסור מיתה. ויש לדון.

---

122 [redacted]

123 [redacted]

קושיית תוס':

לוחה תוס' שיש תנא אחר שחולק על תל"ח, והוא מה שהבאנו ב2 בהקדמה.)יש להעיר שק"ק למה מניח שיש תנא שחולק. נראה שלכן תוס' ידון, לקמן, מי הוא התנא שחולק. אולי עיקר הדיון הוא איך ידע גמ' שחולק.(אז, עדיין נשאר תקוה לשיטת רבי יוחנן.

תי' תוס':

תי' תוס' שלא קשה שיהיה חולק על תל"ח. גמ' לא סובר שאין תנא שחולק על תל"ח, אלא שמסתבר שרבי יוחנן ג"כ יסבור כתנא דבי חזקיה. תוס' נותן שתי סיבות למה נניח כן:

סיבה ראשונה:

סיבה ראשונה הוא שברייתות של חזקיה היו יותר נאמנות. הרי, יודעים שבריי' הכי נאמנות באו מרבי חייא ורבי אושעיא)ע' חולין קמא.(. הרי, חזקיה היה הבן של רבי חייא, ואז מסתמא קבל הרבה בריי' ממנו.[124] אז, מסתבר שבריי' שאומר חזקיה הוא יותר נאמן משיטה אחר.

לכאו', זה לא יתרץ לקושיה ראשונה של תוס'. הרי, יודעים שיטת רבי ורבנן; שיטת רבנן הוא בפי' במשנה, ושיטת רבי נלמד משיטת רבי שמעון בבריי'.)יש לדחות שלא מוכרח מן המשנה שכן סובר, שיש לדחות כמו שיכתוב תוס' בסוף הדיבור, כשיטת תל"ח. אבל, עדיין יש הוכחה מן הרבנן.(אז, צריך לומר שסמך, על כל פנים, במקצת, על תי' ראשון שלו.)אבל, כמו שבארנו, הדיחוי לקושיה מן הרבנן הוא קל מאד, שרבנן תמיד לא מחלקים, אלא רק סובריס שלא נוגע באחד מן המקומות ששם לא חילק תל"ח.(

אם נאמר שזה מתרץ קושיה ראשונה, צריך לומר שגמ' לא ידע שיש שיטה שחול' על תל"ח אלא מבריי' שאינה כל כך נאמנת או מקבלה שאינה כל כך סמוכה. אז, אין לסמוך עליו

124

כמו שיש לסמוך על בריי' לחזקיה.)באמת, הייתי אומר אי2 הוא לימוד מקבלה. אולי כיון שמה שאמר חזקיה הוא בריי', יותר היה לנו לסמוך עליו. ותחשב.(

ראיה לפרט:

מוכיח תוס' שהיה חזקיה הבן של רבי חייא מגמ' ביבמות)סה:(. שם, הגמ' אומר: "יהודה וחזקיה תאומים היו... יהודית דביתהו דר"ח הוה לה צער לידה... אשתיא סמא דעקרתא... איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא דאמר מר יהודה וחזקיה אחי...." במילים אחרים, מזכיר מה שהיו יהודה וחזקיה תאומים, ומדבר על אשת ר"ח שהמיתה עוברה, ושוב הבינה שמסתמא היה תאומים, שהרי יהודה וחזקיה)וכן אחיות שלהם(היו תאומים. משמע מן הגמ' שהיו יהודה וחזקיה בניס של רבי חייא.)יש שני דרכים לדחות. דרך ראשון הוא שלא היו תאומים של ר"ח, אלא הי תאומים. לא נראה כן, שאם כן קשה למה מביא אותם בסוף סיפור. דרך שני הוא שהיו תאומים של אשת ר"ח, אבל מבעל אחר.(

יש להעיר שעליין לא יודעים שחזקיה הוא אותו חזקיה של גמ' שלנו, שאולי רק בא להזכיר את השם שלו, ומובן שמכוון לחזקיה בנו של ר"ח. אולי היה סתם יהודי אחד ששמו היה חזקיה. וע' עוד בגמ' עבודה זרה)מו.(, שמשמע שמדבר על חזקיה סתם ואומר שהיה בן של ר"ח.

סיבה שנית:

תוס' גם מפרש שאולי מוכרח שרבי יוחנן סובר כחזקיה. הרי, מוקים את המשנה שלו בציור שאין בו התראה. אז, קשה למה לא חייב קנס אם בא על בתו. לריך לומר שסובר שאיסור מיתה פוטר אף בלי חיוב מיתה. אז, מוכרח שסובר כתנא דבי חזקיה. לכן, יכולים להקשות ממנו סתם.

תוס' מעורר שלפי זה, יכולים לומר שרבי ורבנן חולקים על תל"ח בכל ההיקש, ואין צורך לת' ראשון.)יש לדון אם רצה לומר שלא צריכים לומר שמקור שלהם הוא מ"נפש" או שאולי לוומדים מ"נפש" שלא להקיש.(לעיל, בנינו אם נוכל לומר כן לפי סיבה ראשונה.

ביאור תוס':

תוס' מבאר מי הוא התנא שהולך על תל"ת. נותן שני לדליס:

לד ראשון:

לד ראשון הוא שהוא תנא שמביא גמ' 3ב כשיטת רב אדא. סובר שאדם רק פטור אם מכוון. עיין בלשון תוס', שמשמע שסובר ש"מכוון" רצה לומר "מזיד." קצת צריך ביאור למה לא מפרש)כמו מפרש רש"י(ש"מכוון" רצה לומר שמכוון לו ולא לחברו. אם מכוון לחברו, לא יפטור מממון, כמו שאומר רבי. אבל, אולי אם שוגג הוא, יתחייב, כמו שלדנו ברבי. צריך לומר שלשון גמ', שמדבר בכוונה לאשה, ולא רק שאין כוונה לאחר, משמע שמחייב ממון בשוגג, כשלא מכוון לאשה.

לד שני:

לד שני הוא שהוא רבי יוחנן בן ברוקה שהבאנו 4ב. הסיבה שסובר שצריכים שני פסוקים הוא שלא דורש כתל"ת.

ביאור תוס' ד"ה אף מכה אדם:

קושיי תוס':

תד"ח דורש מהיקש של מכה אדם למכה בהמה שכמו שמכה בהמה תמיד חייב בחיוב ממון, כך מכה אדם תמיד פטור מחיוב ממון. הרי, גמ' לקמן ידרוש בן מכמה פסוקים אחרים. קשה למה לא דורשים אותו מפסוק של תד"ח.

תי' תוס':

תוס' תי' שהיקש זה לא אומר לנו שכמו שתמיד חייב במכה בהמה, כך תמיד פטור במכה אדם. היה יותר נראה לדרוש שתמיד חייב במכה אדם. רק מפני שיש לנו מקורות האחרים דורשים שלינו הו א שתמיד פטור, שאז הוא דומה למכה בהמה במה שלינו תמיד שווה.

יש לדון בזה, שאם לא היה מקור לפטור אותו, צריך ביאור מה היה ההו"א לפטור אותו כלל מחיוב מכה אדם. הייתי אומר שכמו שחייב על מכה בהמה בכל מקום)וזה נלמד, לכאו', ממה שלא מצאנו שום מיעוט(ככה יהיה במכה אדם. ותחשב על זה. אולי צריך לומר שעל אותו צד ההיקש יהיה לדמיון אחר.

איני מבין כל כך מה היה ההו"א של תוס'. כנראה, סבר שאפשר להיות שההיקש אומר לנו שהוא פטור על הכל. צריך ביאור איך יעשה כן; כמו שתוס' מעורר בתי' שלו, זה לא הדין גבי מכה בהמה. אולי סבר שידע מן הסברה שהוא פטור במקצת איורים, ולכן ידע לעשות שכולם פטורים. לחוק.

ביאור תוד"ה רבא אמר:

הקדמה:

יש שני חלקים לתוס' זה. חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן אם איסור מלקות פוטר מחיוב ממון בלי חיוב מלקות או לא פוטר. ריש לקיש סובר שלא פוטר, וחולקים מהו המקור שלו. אביי אומר שהמקור הוא גזירה שווה של "רשע" מחיוב מיתה, ורבא אומר שהמקור הוא היקש של "הכאה" מחיוב בהמה למלקות. חלק ראשון של תוס' ידון במקור ראשון, וחלק שני של תוס' ידון במקור שני.

חלק ראשון:

הקדמה:

חלק זה יבאר מתי דורשים גזירה שווה של מילת "רשע" בין מיתה למלקות. אז, נביא תחילה כל מראה המקומות של תוס', ושוב נבאר מה שאומר תוס':

1. גמ' בכתובות לה.– חולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם איסור מלקות פוטר מחיוב ממון בלי חיוב מלקות. יודעים שאיסור מיתה פוטר בלי חיוב מיתה, אבל חולקים אם לומדים כן גם לחיוב מלקות. רבי יוחנן אומר שלא לומדים, וריש לקיש אומר שלומדים. חולקים אביי ורבא בטעם של ריש לקיש. אביי אומר שדורש אותו מגזרה שווה)"רשע"(ממיתה. רבא אומר שדורשים אותו מהיקש למכה בהמה.

נמצא שרבא ורבי יוחנן לא דורשים מאותו ג"ש, ואביי אליבא דר"ל דורש מאותו ג"ש.

2. גמ' בכתובות לז.– גמ' מביא מקור שמיתה פוטר ממון ומביא מקור אחר שמלקות פוטר מממון. קשה למה לא רק לומדים אחד אל השני בג"ש של "רשע."
נמצא שסתם גמ' בכתובות לא דורש אותו גזרה שווה.)יש להעיר שאפשר לדחות על פי מה שכ' הר"ן, והוא שכמו שלפעמים טרח וכ' קרא מה שנלמד מקל וחומר, כך לפמעים טרח וכ' קרא מה שנלמד מגזירה שווה.[125]

3. גמ' במכות ה:– גמ' דורש שאין עדים זוממים מקבלים חיוב של עדים זוממים כשלא נגמר הדין. מביא מקור לזה כשמעידים על חיוב מיתה)שכ', "נפש תחת נפש"(, ומחפש למקור לזה כשמעידים על חיוב מלקות. אומר שהמקור הוא גזירה שווה של "רשע" מחיוב מיתה לחיוב מלקות.
נמצא שסתם גמ' במכות דורש גזרה שווה זו.

4. גמ' בסנהדרין לג.– גמ' דורש שאם פסקו בית דין שאחד פטור חמיוב מיתה, לא מחזירים אותו. אבל, אם פסקו שחייב מיתה, מחזירים אותו. לומד שהדין כן גם במלקות, כיון שדורשים גזרה שווה של "רשע."
נמצא שסתם גמ' בסנהדרין דורש גזירה שווה זו.

5. גמ' ב"ק פו:– רבי יהודה פוטר את הסומא מכמה וכמה מצוות. אחד מכללי המצוות שממנו פוטר אותו הוא חייבי מלקיות. דורש כן מחייבי מיתה בגזרה שווה זו.[126] שם, רבנן חולקים עליו, אבל לא על דרשה זו חולקים, אלא על דין חיוב מיתה חולקים)וממילא, אין צורך ללמוד ממנו דין מלקות(.
נמצא שרבי יהודה דורש גזירה שווה זו.

---

125 [redacted]

126

קושיית תוס':

מוכיח תוס' מ1 שבהקדמה שרבא ורבי יוחנן לא דורשים גזירה שווה של "רשע." כמו כן לומד מ2 שבהקדמה. מקשה ממה שסתם גמ')3 שבהקדמה ו4 שבהקדמה(ורבי יהודה)5 שבהקדמה(דורשים אותו.

לכאו', זה לא כל כך קשה, שיש לומר שסתם גמ' חולק בזה כמו שאמוראים חולקים בזה. אבל, לא כל כך טוב שיהיה מחלקת בסתם גמ'. כמו כן, לא טוב שיחלקו בו אם רבי יהלה, שהיה תנא, כבר קבע את הדין. יותר מזה, 4 שבהקדמה מביא בריי' לסמך לזה.

תי' תוס':

תוס' תי' שכולי עלמא מודו שדורשים אותו גזרה שווה, ורק חולקים לאיזה דברים דורשים אותו. אביי אומר שתמיד דורשים אותו, אבל רבא ורבי יוחנן אומרים שרק דורשים אותו לענין חיוב המלקות, ולא מה פטור מחמת חיוב המלקות.)כמו כן סובר סתם גמ' של 2 שבהקדמה(. יש לדון אם זה מפני שלמעשה אין זה דין של מלקות כל כך– שלא משנה איך מלקות נוהג– או מפני שבלומדות אינו דין של מלקות– שלא תלוי בשינוי במלקות, אלא בשינוי בממון.(

יש להעיר שמש"א 2 שבהקדמה הוא יותר מחודש ממש"א רבא ורבי יוחנן. בגיור של רבא ורבי יוחנן, אף לא מקבלים מלקות)אלא עבר על איסור מלקות(. אז, מחודש ללמוד דין לשס. ב2 על כל פנים מקבל מלקות.

קושיית תוס':

מקשה תוס' איך נפרש 2 לפי אביי. נכון הוא שאולי חולק על סתם הגמ', אבל קשה למה סובר שצריך שני הפסקויס.

תי' תוס':

תוס' באר שכולי עלמא מודו שאם רבי מאיר דורש דבר אחר עם קרא שני)ממעט מיתה ומלקות(. אז, יש לומר שאביי סובר כאביי לכולי עלמא.

חלק שני:

חלק זה ילון במקור של רבא.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שגמ' מביא בריי' שדורש כרבא בב"ק)פג:(.. אותו גמ' דורש כן לענין חיוב ממון, ללמד שחיוב ממון הוא ממון ממש, ולא שינקרו את עינו.

תוס' מקשה כן על רבי יוחנן. לכאו', הוא גם קשה לפי אביי.[127]

איני מבין, כל כך, למה סובר שזה יותר טוב לפי רבא. לפי רבא, לא נותנים ענין לקרא זה לחיוב ממון, אלא לחיוב מלקות של היזק)עם חיוב ממון אחר(. זה גם כן נגד אותו גמ'.[128]

תי' תוס':

תוס' תי' שיסבור כאחד משאר המקורות. יש לדון איך זה משיב לקושייה. יש שם מקורות שהם מתנאים, ואז יש לומר שסובר כאותם מקורות. יש שבאו מאמוראים; צריך לומר שלא חוששים לחלוק על תנאים להביא מקור)כמו שמצאנו בכמה מקומות, כמו בתחילת פרק שני של בילה(, כיון שאין בו נפקא מינא. אבל, קשה שכאן יש נפקא מינא)אם נאמר כרבי יוחנן או כריש לקיש(.

---

127 [redacted]

128 [redacted]

יש להעיר שלא זה נדחה בגמ', ואז מסתבר שלא סובר כן.)אין להקשות שאז צריך לומר ששיטת רבא נדחה, שיש לומר שדורשים אותו, אבל לא יכול להיות המקור לאותו הדין שנאמר שם.(

ביאור תוס' ד"ה וכתיב:

ביאור גירסת תוס':

בדרשת רבא, גורסים תוס': "אלא האי מכה מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וכתיב ואיש כי יתן מום..." לכאו', לפי זה, הדרשה הוא גזרה בין הכאה שנאמר ב"מכה נפש בהמה" והכאה שנאמר ב"כן יעשה לו," שאף שאל כ' בו הכאה בפי', כך כוונתו. כיון שכוונה שלהם שווה, יכולים לעשות גזרה שווה.)יש לדון, איש לחלק, שבמקור לכלל זה אומרים כן כששני המילים יש להם פי' דומה. אבל, כאן, אין הפי' של המילים בכלל דומה, אלא שעשייה כאן נאמר להיות אומר אותו דבר של הכאה. ותו"ת.

ביאור גירסא אחר:

יש שגורסים: ""אלא האי מכה מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וסמיך ליה ואיש כי יתן מום...." זהו גי' שלנו. לפי זה, הדרשה הוא מן הסמיכות, ולא מן גזרה שווה.[129]

הוכחה:

תוס' מוכיח כגי' שניה[130] ממה ששינה גמ' פסוק ראשון)פסוק של מכה בהמה(שמביא בין ההו"א למס' זה. אילו היה דורש מגזגרה שווה, לא היה צריך לשנות את זה, שיכול לדרוש

129

130

גזירה שווה מאיזה שרוצה. אז, צריך לומר שדורש סמיכות, ולכן צריך להביא קרא אחר, כיון שהוא יותר קרוב ל"כן יעשה."

קושיה:

מקשה תוס' מגמ' בב"ק. שם, גמ' מנסה למצוא מקור שחיוב "עין תחת עין" הוא חיוב ממון, ולא כוונה תורה שיעשו אותו ממש. מקור אחד הוא ממכה בהמה למכה אדם. מסיק גמ' שהוא אותו דרשה של רבא כאן. דוחה אותו שלא נלמד ממכה בהמה, אלא נדרוש אותו ממכה אדם (שחייב בו מיתה). מקושיה זו לומד תוס' שלא דורשים סמיכות בדרשה זו.[131] יש לדון מה היה הלימוד:

1. אולי סבר שלא אפשר ללמוד ממכה אדם בסמיכות (כיון שאינו כל כך סמוך). אז, אי אפשר ללמוד ממכה אדם. ואם תאמר אולי דורשים ממנו בגזרה שווה. וי"ל שאינו אותו מילה (ולכן צריך לדרוש בסמיכות). הדרך לדחות את זה הוא לומר שאף שאינו אותו מילה, יכול להיות שדורשים גזרה שווה, כמו שכתבנו. גמ' רק רוצה לדרוש אותו בסמיכות כיון שהוא יותר קל. ויש לדון (בפרט אם נאמר שזה צריך להיות ג"ש מופנה, שצריך קבלה).
2. אולי סובר שאם לאחד היה ג"ש וסמיכות ולאחד היה רק ג"ש, היינו דורשים מן הראשון. אז, היה לו לומר שמפני זה מעדיף את הדרשה שיגיד לו שממון ממש הוא.
3. אולי סובר שאם משנה אופן הדרשה, היה לו לבאר כן. ממה שלא באר כן, צריך לומר שאותו מין לימוד הוא. הרי, אי אפשר שדורש סמיכות שם, וצריך לומר שלא דורש סמיכות כאן.

131

ליחוי ההוכחה:

תוס' דוחה את ההוכחה, ואומר שהסיבה שנקט קרא אחר לבהמה הוא מפני שכבר נקט קרא אחר לאדם. מוסיף על זה שנקט קרא שיותר סמוך לו.

לא כל כך פשוט למה הראשון סיבה לנקוט קרא אחר. אולי רק רצה לומר שאין סיבה לנקוט קרא ראשון. במילים אחרים, קשה למה תוס' יכול להקשות למה לא נוקטים קרא ראשון; למה ננו לנקוט אותו קרא. אם נאמר שהתשובה הוא מפני שנקט אותו פעם ראשונה, ורוצים לדמות לזה, יש לומר שתוס' מתרץ שכבר אינו דומה לזה, שהרי קרא שני שונה, ולכן אין צורך לדמות. תוס' ממשיך לבאר, אז, למה יש סיבה לנקוט קרא השני.

גם אפשר לומר שרצה שיהיה קל להזכיר את הדרשה. אז, עשה שרק נזכיר קרא אחד)של אדם או של בהמה(, ונדע לאיזה מכוונים. תוס' ממשיך לבאר, אז, איך זה עושה שמזכיר אותו, שמי יזכר איזה קרא של אדם נקט, כיון שאין צורך לנקוט זה יותר מזה. אז, אומר שכיון שהוא סמוך לזה, קל לזכור אותו.

עוד ליחוי להוכחה:

תוס' דוחה שאי אפשר לדרוש מקרא ראשון[132], כיון שכבר דורשים ממנו היקש. אם סובדים כתנא דבי חזקיה, דורשים אותו דרשה; אם לא, דורשים ממנו דין אחר)שאדם פטור אם מכה אביו בכוונה לרפא לו.

אינו מבין למה תוס' מצדד מה לדרוש משם אם לא נאמר כתד"ח, שהרי אביי בוודאי הוא רק על הצד שאומרים כתד"ח. צריך לומר שכיון שיש חולק, יותר טוב אם נוכל לפרש רבא אף לפי אותו החולק. ותתשב.

132

ביאור תוס' ד"ה אם אינו ענין:

קושיה:

רבא לומד מ"מכה נפש בהמה" ל"כן ייעשה לו." גמ' מפרש שיודעים שזה מדבר בחיוב מלקות של חבלה, ולא בחיוב ממון שלו, כיון שאין ענין לחיוב ממון שלו. רק בא ללמד פטור מחיוב ממון כשיש חיוב מלקות, ואז צריך לומר שמדבר בליור שיש בו חיוב מלקות.

תוס' מקשה שלא נכון הוא שאין לימוד לליור שאין בו חיוב מלקות. הרי, גמ' בב"ק דורש מכאן ש"עין תחת עין" לא מדבר על עין ממש, אלא על ממון)שהרי פסוק של "כן יעשה" מדבר בחובל, ודורשים מחיוב בהמה שמחייב ממון(. אז, קשה איך גמ' שלנו יאמר שאין לו דרשה חוץ מזה.

תירוץ:

גמ' תי' שסוגיה זו סובלת כשאר השיטות שם, שיש שם הרבה חולקים על זה. יש להעיר שלכאו' כן מוכרח, שזה נדחה שם.)לעיל, הערנו שאולי לפי רבא אינו נדחה למש', אבל אז אין מקוס לקושיית תוס'.(

ע' בסוף ד"ה רבא אמר, שתוס' משמע שרק לפי רבא נוכל לומר כאותו שיטה. שם, הערנו שקשה איך רבא יאמר כן, שדורשים שני דרשות שונות. על כל פנים, נמצא שתוס' שלנו ואתו תוס' לעיל לכאו' סותרים זה את זה.

ביאור תוד"ה דילמא בשבת:

קושיית תוס':

גמ' מקשה על היקש של תד"ח. תד"ח למד המיקש בין מכה בהמה למכה אדם שכמו שמכה בהמה של קרא חייבבכל ליור– בין באונס, בין בשוגג, בין במזיד, בין בלי התראה– גם מכה אדם תמיד פטור, שאיסור מיתה, אף בלי חיוב מיתה, פוטר מן חיוב ממון. מקשה גמ' איך יודעים שמכה בהמה חייב בכל ליור. אולי פסוק מדבר במכה בהמה בשבת. אז, אם עשה כן בכוונה ובהתראה, נמצא שחייב מיתה. אז, נאמר שפטור מחיוב ממון.

מקשה תוס' שאם כן אין ההיקש מלמד לנו כלום.)כנראה, תוס' מניח שיש הוכחה שיש היקש שמלמד לנו; מתוס' לעיל משמע שסובר שהפסוק מיותר.(אז, נדע שמדבר במכה בהמה בחול, ונוכל ללמוד מן ההיקש.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף אם היה מדבר במכה בהמה בשבת היינו לומדים ממנו דבר. אף שהיה מוכרח שמדבר במכה בהמה שלא בחיוב מיתה, עדיין ילמד לנו שפטור של מכה אדם הוא בין בדרך עלייה בין בדרך ירידה, שאין חילוק בזה במכה בהמה בשבת.

לולי תוס', היה אפשר לומר שגמ' לא ידע מה הדין– אם הוא פטור או חייב. לכן, צריכים קרא. הרי, כתיב מכה בהמה, ומדבר במכה בהמה בשבת. קשה איך יתחייב, שהרי יש איסור שבת. צריך לומר שאיסור שבת לא פוטר, ורק חיוב שבת פוטר. אז, נלמד גם למכה אדם כן. אם כן, קרא מלמד לנו דבר.

יש להעיר שלפי זה, לכאו' רק יוכל ללמד לנו דבר אחד– דבר הכי מסתבר לחייב עליו. לכאו', זה יהיה באונס בלי התראה.)ויש לדון, שיש לומר שאם יש סיבה אחרת לפטור, והוא שכבר אונס הוא. אז, אולי יותר מסתבר לדרוש שוגג. אולי מפני זה יותר מסתבר לרבות את שתיהם, שלא יודעים איזה לרבות, וכמו שאומר גמ' בזבחים בפ"ק.(

יש להעיר שאפשר שלא נדע שמדבר בשבת, ואז לא ילמד לנו דבר. אבל, אין זה בעיה. הרי, לכן יש קושיה לגמ'. הבעיה הוא רק שלא יהיה קושיה לגמ', שהרי גמ' מנסה למצוא שמדבר הפסוק במכה בהמה בחול. תוס' אומר הוכחה שבזה מדבר. אף בלי זה, יש לומר שמסתבר שמדבר בשבת מדמיון למכה אדם, שמחייב מיתה. נראה שאולי זה מבאר למה נחשוב שמדבר בזה, אף שרוב הימים חוזל.)צריך לציין לגמ' בסנהדרין שדורש קרא)גבי בן סורר ומורה(על פי רוב.((

ביאור תוס' ד"ה אלא בחול:

תוס' יקשה שתי קושיות, ויתן שני תירוצים. כל תי' משיב לשתי הקושיות.

שתי הקושיות:

גמ' השיב שמוכרח שמכה בהמה מדבר במכה בליור שאין בו חיוב מיתה. ההוכחה לזה הוא שנסמך למכה אדם. שם אומר שחייב מיתה, ולריך לומר שמדבר כשהיכה אותו במזיל ובהתרלה; כיון שמסתבר שהם לומים, גם מכה בהמה הוא בליור כזה. כדי שיהיה חייב, אז, בממון, לריך לומר שהוא מדבר בחול.

קושיה ראשונה:

מקשה תוס' למה לא נאמר שמדבר במי שמכה בהמה בזמן שגם הורג אדם. אז, אף שהכאת הבהמה הוא, כמו הכאת האדם של סוף הפסוק, במזיל ועם התרלה, יוכל להתחייב. אבל, רק חייב אם אינו מזיל ועם התרלה על המיתה. אז, נפלא ככה גם במכה אדם.

קושיה שנית:

הקשה תוס' למה לא נאמר שמדבר במי שמכה בהמה בשבת, והוא במזיל ועם התרלה על איסור הכאה. אבל, אינו כן על איסור שבת, ואז לא קשה איך יוכל להתחייב. אז, רק חייב אם אינו מזיל ועם התרלה על המיתה, ולא בכל מקום ייפטר.

ואם תאמר למה הק' קושיה זו רק אחרי שהק' ק' ראשונה; לכאו', כיון שהיינו מדברים בהכאה בשבת, זה הקושיה שיותר מסתבר לחדש. נראה שכיון שאם לריך לומר שיש התרלה רק על הכאה, ולא על הכאה בשבת, אינו כל כך פשוט. אבל, לעיל, אומרים שיש התרלה על הכאת בהמה, ולא על הכאת אדם. אז, מעשה שבו מדבר הפסוק יש בו התרלה, ולא כשבת, שקלת אין בו התרלה. ותו"ת.

שתי התירוצים:

תירוץ ראשון:

תי' ראשון הוא שעדיין לומדים שאין חילוק בין שוגג בהכאתו למזיל בהכאתו. אז, כמו כן אין חילוק בין שוגג במיתתו למזיל במיתתו גבי מכה אדם)כיון שהוקש לו(.

תי' זה הוא תי' טוב, אבל קשה למה לא אמר כן גמ'. היה לו לגמ' לומר שאין הכי נמי, אולי זה מדבר במכה בשבת, אבל אף שם אין חילוק בין מכה במזיד למכה בשוגג, ורק יש חילוק במה חושב על שבת. כיון שמלמים הכאה להכאה, לא איכפת לנו במה חושב בענין איסור שבת. במלים אחרים, תוס' נותן תי' אחר לקושיית הגמ'. הרי, גמ' לא נותן אותו תי' (ולכן אנו קוראים לו תי' אחר).

תירוץ שני:

אולי כדי להיות דומה למכה אדם, צריך להיות שהתרו אותו על הכל. יש לדון מהו ההגדרה של מה צריך התראה– אולי הוא שצריך התראה על מה שיחייב אותו מיתה עם ההתראה או אולי הוא שצריך התראה על כל איסור שעושה(

ביאור תוס' ד"ה מתניתין כמאן:

קושיית תוס' הראשון:

הקשה רב פפא כאיזה ישוב לבריי' סובר רבה. הרי, לא יכול לסבור כריש לקיש שאמר שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר, כיון שסובר שרבי מאיר מחייב ממון זה של קנס בליור שגם חייב מיתה– וזה נגד משנה שלנו.

מקשה תוס' למה אין רב פפא מקשה אותו קושיה על עצמו. הרי, רב פפא גם אומר כרבה (שרב פפא באר דין של פרה ששאל). אז, לא היה לו לדון מה יסבור רבה, אלא מה הוא יסבור.

יש להעיר שהיה קל לתרץ שרב פפא רק אומר כן לפי רבה, אבל הוא עצמו לא סובר כן. לכאו', כעין זה אמר תוס' שם בביאור רבה– שרק אומר כן לשיטת רבי מאיר, אבל לא סובר כן. ותחשב.

גם היה אפשר לומר ששאל לשיטת רבה כיון ששיטה זו היתה נודע להיות שיטת רבה. גם רב פפא סבר כן, אבל לא אומרים שזה שיטת רב פפא, אלא שרב פפא סובר כרבה.

קושיית תוס' השני:

גמ' מסיק שצריך להיות שסובר כרבי יוחנן. קשה למה לא אומר שסובר כעולא. באמת, הענין של הגמ' הוא לבאר אם סובר כריש לקיש או לא סובר כריש לקיש, ולא איך מתרץ את קושיית הגמ'. אבל, מה שמכוון לומר הוא שאפשר שסובר כריש לקיש, ואף איסור מלקות פוטר מממון, ואף שאז לא יכול לתרץ כרבי יוחנן, אין זה בעיה, שיכול לתרץ כעולא.

מביא מה שאומר רש"י. רש"י אומר שיודעים שעולא לא אומר כריש לקיש, שלא שייך לומר כריש לקיש לפי עולא. הרי, עולא לא סובר שחיוב מלקות פוטר מחיוב ממון. אז, אי אפשר לומר שאיסור מלקות יפטור לפי עולא.

תוס' מעורר שכמו שכתבו לעיל[133], מסקנת גמ' בעולא אומר שרק סובר שאין מלקות פוטר חיוב ממון של קנס אונס או מפתה. אבל, עדיין שאר חיובי ממון שבעולם נפטרים ע"י מלקות. אז, אם נאמר כעולא, אפשר לומר כריש לקיש. לכן, אומר תוס', עדיין קושיה השנית עומדת.

רש"י לא אומר כן. אולי רש"י סובר שעולא חולק בכל חיוב מלקות וממון, ולא רק כאן, או אולי רש"י סובר שדיון הגמ' הוא רק למצוא אם אפשר לרבה לומר כריש לקיש כאן.

תי' תוס' לשתי הקושיות:

תוס' תי' שיודעים שרבה לא שאדיי לא סובר כעולא)שגמ' לעיל אמר שצריך להיות שעולא דורש מקרא שאדיי דורש לדבר אחר, ולכן אין רבי יוחנן סובר כעולא)שסובר כאדיי((. אז, היה מקשה רב פפא לאדיי)שלו היה מדבר בגמ'(שרבה לא יכול לסבור כמותו, אם לא נאמר שחולק על ריש לקיש, וסובר כרבי יוחנן.

133

אז, בוודאי מתורץ קושיה שנית, שלשיטת אביי הולכים, ובפירוש חולק על שיטת עולא. לכאו', תי' לק' הראשון ג"כ, שכיון שהי המקשה לאביי, רק היה יכול להקשות לו משיטת רבה, שהיה רב שלו, ולא משיטת עצמו, שאביי יגיד לו שהוא טועה, ולא איכפת לאביי מה שחולק על אביי.)במילים אחרים, היה קושיה, ולא שאלה. רק היה אפשר להקשות מרבה, ולא מרב פפא, כיון שהיה קושיה על אביי, ורבה היה רבו, ור"פ לא היה רבו.(

ביאור תוד"ה אי כר' נחוניה:

ביאור שנותן תוס':

גמ' מצד שהמשנה שלנו הוא רבי נחוניה בן הקנה, ולכן לא נוכל להקשות הסתירה בין משנה שלנו למשנה שבמכות. תוס' מבאר איך לד זה של גמ' מתרץ.

ר"נ בן הקנה אמר שחיובי כרת פוטרים חיוב ממון– "היה עושה את יה"כ כשבת לענין תשלומים." מזה, מדייק תוס' שסובר שאין חיוב מלקות פוטר מחיוב ממון. ההוכחה לזה הוא ממה שאמר פטור גבי חיובי כרת. הרי, חיובי כרת יש בהם גם כן מלקות. משמע שרק מפני חיוב כרת שלהם, ולא מפני חיוב מלקות, פטורים מן הממון. [134]

מעורר תוס' שאפשר לומר שסובר שאין מלקות בכרת, כשיטת רבי יצחק לקמן. אז, אין הוכחה שסובר שיש פטור בחייבי מלקות. אבל, אז לא יתרץ את הקושיה, ואז לא מניחים כן. במילים אחרים, מצדדים שרנבה"ק לא סובר כר"י, אלא כרבנן)כיון שהם רבנן(, ואז יש תי' לק' גמ'.

יש להעיר שיש נפקא מינא לכרת, אף שאין מלקות, והוא בציור שאין התראה על מלקות, שעדיין חייב כרת. נראה שכיון שאנו מנסים לעשות שאפשר לסבור כריש לקיש, לא נוכל לומר כן, כיון שריש לקיש סובר שאיסור מלקות, אף בלי התראה, פוטר מחיוב ממון.

134

קצת קשה למה לא אומרים שלא מחדש ברק חיוב מלקות עם חיוב כרת פוטר, אלא שאף חוב מלקות עם חיוב כרת פוטר. הו"א שכיון שהוא כל כך חמור על שיש בו חיוב כרת לא פוטר, ואז מלמד לנו שאינו כן.

נראה שלא היינו צריכים קרא אחר לזה. הרי, מקור לפטור נלמד ממה שכתוב בפרשת מלקות, ואז מסתבר שהולך על כל חיובי מלקות, בין אם יש כרת, בין אם אין כרת.)יש לון, שגם נסמך לאיסורים, ונאמר שרק נמצא באותם איסורים ובדברים הדומים להם. לכאו', אם אין חיוב כרת.(. ותחשב על זה.[135]

ביאור תוד"ה אי כרבי יצחק:

גמ' דן אם יכול להיות שרבה)שסובר שרבי מאיר לא פוטר חיוב קנס למי שחייב מיתה(יכלו לסבור כריש לקיש)שאיסורי מלקות, ולא רק חייבי מיתה, פוטרים מחיוב ממון). מלל לומר כהרבה תנאים, ודוחה את כולם. תוס' יבאר למה לא לילד כשני תנאים אחרים.

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא דנים למה לא יכול להיות המשנה כשיטת רבנן)שפוטרים מחיוב ממון כל זמן שחייב מיתה וכל זמן שחייב מלקות).

תי' תוס':

תוס' תי' שלא צריך לדון בשיטת רבננן, כיון שפשוט שכל הלאוריס– אחותו וממזרת– קשים לפי רבנן.[136]

135

136

לכאו', היה אפשר לתוס' לומר שלא רן ברבנן כיון שהמקשה הניח כרבנן)כיון שהם רבנן(.

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא דנים לפי שיטת רבי עקיבא)ותי' זה היה, באמת, עומדו(. נביא שיטת רבי עקיבא.

רבי מאיר סובר שמקבלים עונש מלקות ועונש ממון. לומד כן בעדים זוממים)ומשם לכל התורה כולה(ממוציא שם רע. גמ' מבאר שצריך להיות שסובר שעדים זוממים קנס, שאם לא כן, לא נוכל ללמוד אותו ממוציא שם רע.

הרי, יוצא שרבי עקיבא, שסובר שעדים זוממים הוא קנס, יסבור כרבי מאיר. אבל, לא מצאנו שסובר כרבי מאיר במה שמחייב קנס במקום מיתה. אז, נוכל לומר כעין תי' של ריש לקיש, והוא שמשנה הוא כשיטת רבי עקיבא.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף רבנן יכול להיות שמודים לרבי עקיבא. אולי סוברים שאי אפשר ללמוד ממוציא שם רע, אף שע"ז קנס. לעיל, תוס' באר זה, ובאר למה לא יכולים ללמוד משם.

ביאור תוס' ד"ה מאן תנא:

קושיית תוס':

גמ' רן איזה תנא הולך על רבי נחוניה, לפי ריש לקיש. מסיק שיכול להיות שרבי מאיר הוא או שרבי יצחק הוא.

הק' תוס' שפשוט שרבי מאיר הוא)אולי הוא גם רבי יצחק; אבל, על כל פנים, תי' אחד של גמ' פשוט(, שהרי ריש לקיש אומר שמשנה שלנו הוא כשיטת רבי מאיר, ובמשנה הולך על ר"נ בן הקנה, ומחייב ממון למתחייבי כרת.

תי' תוס':

תוס' תי' שילע גמ' שיכול להיות כרבי מאיר. רק שאל כן לחפש אם יכול להיות גם כשיטת רבנן.)כמו כן היה אפשר לומר– ואולי זה כוונת תוס'– שילע גמ' שצריך להיות כריב מאיר)או כרבי יצחק(, ואמר כל זה רק להעיר שלפי ריש לקיש, לא יכול להיות לפי רבנן.(

קצת צריך ביאור למה טוב שיהיה ללפי רבנן. אולי יש לומר כמשכ" ראשונים במקום אחר, והוא שכשאומרים שתנא אחד אומר דבר, משמע שאחר תנאים חולקים עליו. לא כל כך מסתבר לומר שרק רבי מאיר, שהוא יחיד)ובדרך כלל אין חוששים לשיטתו כל כך(חולק עליו.

ביאור תוס' ד"ה לא קנס ולא פיתוי:

גי' שלנו:

גי' שלנו בגמ' הוא שאלו נשים הנזכרות אין להן לא קנס ולא פיתוי.

גי' שמביא תוס':

גי' שמביא תוס' הוא שאלו שיש הנזכרות אין להן לא אונס ולא פיתוי.

הוכחה:

מוכיח תוס' כגי' שמביא כיון שלא מסתבר שיאמר לשון "קנס" לדבר רק על אונס, ולא על פיתוי. הרי, בשניהם יש חיוב קנס. אז, צריך לומר שאומר "אונס" ו"פיתוי." יש לדון, אז, למה לא רק אומר "קנס." אולי מודה למה שידחה)לקמן(ש"קנס" בפני עצמו יותר משמע אונס. רק אומר שלא יאמר כן אם גם אומר פיתוי. ותתשב.

ליתוי:

תוס' דוחה שיותר קל לקרוא לאונס "קנס," ולכן אפשר לומר שהוא הנקרא קנס, ופיתוי נקרא "פיתוי." הסיבה שיותר נקרא קנס הוא שקונסים אותו יותר, שלא יכול לגרש אותה)וגם חייב אף אם לא מגרש אותה(. עדיין מעניין, שהייתי אומר שעיקר ההוכחה היה בא מן ההנחה שיהיה סימיטר"י באמירתם. ותתשב. צריך לומר שאינו כן, אלא מקשה למה נקרא לאונס בשם קנס כיון שגם מדברים על פיתוי, שהוא ג"כ קנס.

לולי תוס', היה אפשר לומר שנקרא "קנס" יותר כיון שהוא הקנס היותר מצוי. בדרך כלל, אם הוא רוצה לבעול אותה, והיא רוצה להיבעל, יש אותה, ולא יבעול אותה ביאסור. יש לדון, שאולי לא רוצה לשלם לה כתובה או להתאגד לה, וכן היא לא רוצה כך, או שלא

רוצים שאחרים יצמעו שבועל אותה. ותחשב.)אין קושיות אלו חזקות, שלא צריך להיות שתמיד הוא כן, אלא שהרבה פעמים הוא כן. ותחשב.([1]

ביאור תוס' ד"ה ממאנת:

משנה מונה דברים שאין בהם קנס של אונס ומפתה. אחד מן הדברים הוא "ממאנת." הפשטות של המשנה הוא שהיא אשה שמיאנה בבעל שלה.[2]

פירוש רש"י:

רש"י פי' שהסיבה לפטור ממאנת הוא שלא נחשוב שהיא בתולה. כיון שהיתה נשואה מלרבנן, וההי מותר ומצווה לבעל לבעול אותה, מניחים שהיא כבר בעולה, ולכן אין בה קנסות אלו.[3]

קושיות על רש"י:

תוס' מקשה שני קושיות על רש"י; רק הראשון עומד.

1

2

3

קושיה ראשונה:

גמ' מדייק מציור של ממאנת שיש קנס לקטנה)כיון שממאנת ל"ל קטנה(. קשה איך מדייקים כן, שהרי יכול להיות שמשנה מדברת בממאנת כשהיתה קטנה, כשנאנסה בנערותה. שם יתקיים עוד הסברה של רש"י, ואז נוכל לפרש ציור זה ככה.

לכאו', הדרך לדחות, לפי רש"י, יהיה לומר שלשון המשנה)או סתימות שלו, או מה שאומר "ממאנת," ולא "מי שמיאנה"(משמע שמדבר בממאנת מיד אחרי שמיאנה.

קושיה שנית:

לפי רש"י, הקרק' שפוטר הוא שהיתה נשואה כבר)ואז מניחים שנבעלה כבר(. אז, קשה למה לא נקט אשה שנתגרשה.)יש לדון רואה שנאמר הציור של אשה שנתגרשה, שהוא יותר מצוי, או שנאמר אשה שנתקדשה שאינה אשת איש, שיכלל את כל הציורים. לא נראה כשני, כיון שזה דבר ארוך לומר, ולא מסתבר שהיה לו לומר כן.(

ליחוי לקושיה שנית:

דוחה תוס' שיש שיטה לקמן שכל אשה שנתקדשה– אף אם בוודאי לא נבעלה, שלא נתנשאה– לא מקבלת קנס. אז, אם רק אומר אשה שנתקדשה, הו"א שמכוון לומר כאותו השיטה.)אז, לא נדע מהו הדין לשיטות החולקות.(

ק"ק למה לא נוקט אשה שנתנשאה. אז, ממה שלא נקט אשה שנתקדשה, נדע שלא רצה לומר כאותו שיטה. ויש לומר שלא ינקוט כן כיון שצריך לפרש איך הותרה)וכמו שהערנו לעיל(. לא יכול לנקוט אשה שנפטרה בגט, כיון שלא ידועים אם נתקדשה או נתנשאה, ואז נוכל לומר שהוא לפי אותה שיטה. וא"ת איך נודע נגד זה בממאנת. צריך לומר שממה שאינה, בא לגלות לנו שלא רצה לומר כאותו שיטה)שכך היינו מניחים, שהוא יותר נודע לנו, אלא מחדש דין אחר. דחוק.

פירוש ר"י:

ר"י מפרש שמדבר בבעל שאנס או פיתה את אשתו הקטנה)שנשוי לה בקידושין דרבנן(. הו"א שיתחייב בקנס, אחרי שמאנה לו, שנמצא שלא היה שום קידושין. מחדש המשנה שלא חייב לה.)אולי זה מפני שרבנן תקנו כעין תי' דאו', או אולי זה מפני שרבנן חשבו שאל"ה אף אחד לא יקח אשה, שכיון שהוא נשוי לה, אולי מצוי שיאנס או יפתה אותה.[4](

קצת צריך לבאר למה אין הו"א לחייב אותו גם אם לא מיאנה, שעדיין רק מדרבנן נשואה לו. צריך לומר שאז פשוט שרבנן יעשו את הקידושין שלו בדינים של קידושין דאו'. גם יש לומר שסתם הם בייחוס זה לזה. כמו שאין איסור של פנוי הבא על הפנויה, אף שאין נישואין ממש ביניהם, כך לא יתחייב אונס על ביאתם.

לכאו', צריך ביאור מהו הצד לחייב אותו, שהרי נפטור אותו כיון שכבר בעל אותה, ואינה בתולה. צריך לומר שמדברים במי שבועל לפעם ראשונה.)אגב, יש להעיר שאז צריך לומר לא היתה נשואה כבר, ואז אין זה נמצא ביתומה בחיי האב. ויש לדון, שאולי נמצא אם רק נתארסה קודם לכן, ולא נבעלה.(קצת קשה, שצריך להיות שיש עדים על זה)שאי לאו כן, הוא מודה בקנס[5]; זה לא מצוי. אם נאמר שכל ביאה שלהם נחשב פיתוי, לא קשה, אבל עדיין מה שדן באונס ק"ק.

אז, אין הק' על רש"י קשה. הרי, צריך להיות שמדברים בקטנה, שמדברים במי שנבעלה ושוב מיאנה. הרי, רק קטנה ממאנת.)גם מת' לק' שניה, שלא נקט נתגרשה, כיון שבא לדון במיאון, שעוקר למפרע.(

---

4 [redacted]

5

(יש להעיר שלפי רש"י, אבל לא לפי תוס', יש לומר שגמ' לא משנה כל כך בין הו"א למס', שבתחילה, אולי, הניח שממאנת ר"ל ראויה למאן, אלא הוא שהיא במצב שראויה למאן, והיינו שכבר נשאה. לתוס', צריך לומר שהיא ממאנת ממש. נראה שכן צריך לומר לפי רש"י, שאי לאו הכי, קשה למה צריך למאן בסוף הנישואין. ותחשב. אבל, ע' בלשון גמ' לקמן, שמשמע שמחדש מה שממאנת ר"ל ראוייה למאן, ולא מה שכל קטנה בכלל זה. ויש להעיר שלרש"י, קשה למה לא מרבה עכשיו קטנה.)

קושיית הר"י:

מקשה ר"י מתי' גמ'. כמו שבארנו בבילורים שלנו על הגמ', מנסה גמ' לומר שמשנה הולך כשיטת רבי יהודה, שסובר שאשה ממאנת כשהיא גדולה. הרי, זה רק אם לא נבעלה כשהיתה גדולה, שאם נבעלה, הבילה עושה קידושין. לכן, אומר גמ', אין לייק מזה דין קטנה, שיש לומר שמדברים על נערה. הרי, אם נבעלה בהיותה נערה, רבי יהודה סובר שלא יכול למאן. אז, מוכרח שמדברים בנבעלה כשהיא קטנה.

תי' ראשון:

תי' שנמצא כשבועל ואומר שלא מכוון לשם קידושין. אז, אין קי' חלים, ועדיין יכולה למאן, וגם יש בילה לה.[6]

---

6 [redacted]

תי' שני:

תי' כעין זה שנמצא בכל פיתוי ואונס; פיתוי ואונס הם בילות שבהכרח לא מכוון לבילה.[7]

לא כל כך פשוט מה בא לחדש בזה. אולי בא לחדש שכל בילה כזה שאינו על שם קידושין יש לו אותו הדין. יש לדון. גם יש לומר שאומר שלא מוזר שיקרה כן, שכל פיתוי ואונס הוא כן. לא משמע כן מלשון שלו.[8]

ביאור תוס' ד"ה ולא פיתוי:

קושיית תוס':

משנה אומר שלממאנת אין קנס פיתוי ואונס. מקשה שכיון שאין לה אב, שלכן יכולה למאן, קשה למה צריך להזכיר שאין לה פיתוי, שכל יתומה אין לה פיתוי (כיון שמוחלת).

וא"ת מהיכי תיתי שאב שלה מת; אולי היא ממאנת כיון שנתגרשה מנישואין אחרת. אפשר שתוס' הולך לשיטתו, והוא שהפטור אינו שנבעלה כבר, אלא מי שהיה לו להיות הבעל אינו חייב באונס ופיתוי. אז, צריך לומר שלא היתה נשואה כבר (שאילו היתה נשואה, נפטור כיון שכבר נבעלה). קשה, שעדיין יכול להיות שרק היתה מקודשת כבר, ונתגרשה מזה. אז, יכולים האם והאחים לישא אותה, ויכולה למאן. ותחשב. (אולי בטל כוח האב רק אם כבר

7

8

נשואה. צריך לע' בקידושין בזה.(גם יש לומר שזה לא יהני כל כך, שכולה שיהיה לפי מד"א שאז קנס שלה. אם כן, עדיין מוחלת.

יש להעיר שנקודה זו לא פשוטה. בבלי בוודאי סובר כן, אבל במקום אחר העיר תוס' שירושלמי חולק על זה. אז, קשה למה לא נאמר שאף זה חידוש.

יש להעיר שהיה אפשר לומר ש"לא פיתוי" רצה לומר שאין חיוב פיתוי, ולא רק שמניחים מחילה על זה.)הלשון אולי יותר מדוקדק אם מניח שמחילה לא פוטר אותו מן התשלומים, אלא עושה שנחשב שכבר שילם, או כעין זה.(מסתבר שמשנה לא ישמיע לנו את זה, כיון שאין שום נפקא מינא בו.

תי' תוס':

תוס' תי' שנכון הוא שאין בו חידוש. אבל, כיון שהוא נמנה בשאר הליורים)שיש בו חידוש בכל שאר הליורים?(, מזכיר אותו גם בליור זה)אגב שאר הליורים(.

לולי תוס', היה אפשר לומר שמזכיר דין פיתוי מחמת דין אונס, שכיון שהם דומים)דומים במה שעשה, ודומים במה משלם, ודומים מתי נוהגים(, כיון שהזכיר אונס גם מזכיר פיתוי.

ביאור תוס' ד"ה אבל חייבי לאוויס:

הקדמה:

גמ' בא לבאר מה הם "עריות," ומה הם "שניות לעריות." מפרש שני מהלכים, כפי שני תנאים. תוס' יבאר תנאים אחרים שיכולים לפרש כמותם.

9

קושיית תוס':

למה לא מפרש ש"עריות" הם חייבי מיתה, ו"שניות לעריות" הם חייבי כרת, אבל לא כשיטת שמעון התימני, אלא כשיטת רבי נחוניה בן הקנה, שאומר שחייבי כריתות פוטר מחיוב ממון כמו שחיוב מיתה פוטר מחיוב ממון.[10]

תי' תוס':

באר שלשון של המשנה לא משמע כן. קורא לציור אחד "עריות," ולציור שני "שניות לעריות." מניח תוס' שהם שניות במה שאין הפטור מממון כל כך פשוט. לכאו' הוא מה שהוא רק כאן, אבל לא במקום אחר. בדרך כלל, אין פטור ממון למי שבעל ערווה כזה, ולכן נקראת שניה. אבל, עריות עצמם, דהיינו חייבי מיתה, תמיד פוטרים מממון.)גם אפשר לומר שהוא שניות במה שאינם כל כך פשוטים מן הקראי, וצריכים לחפש למקור.(

קצת קשה למה לא חושב שנקראים שניות כיון שאין החומרא העונש שלהם כל כך חמור. אפשר לומר ששניה לא משמע שאינו כל כך חזק, אלא משמע שהוא שווה לדבר, אבל גרוע ממנו באותו דבר שהם שווים. אז, אומרים אותו גבי איסורים דברנן, שהם בכלל אחד, שהם למנוע מרע אחת, אבל אחד יותר חזק בו, שגורם אותו רעה, ואחד יותר קלוש, שהוא רק הרחק ממה שגורם אותו רעה. אז, כמו כן צריך לומר כאן, שהם שווים בדבר, בפטור ממון, אבל אחד יותר חזק בו, כמו שבארנו, ואחד יותר קלוש בו. ותתשב.

10

קושיית תוס':

למה לא מפרש ש"עריות" הוא חיובי מיתה ו"שניות לעריות" הוא חייבי כרת ולאו. כך יתקיים לפי רבי עקיבא, כיון שסובר שחייבי לאווים הם כחייבי כריתות.[11] זה יהיה כדרשה לפי שמעון התימני.

תי' תוס':

תוס' תי' שלא רוצים שיהיה כשיטת רבי עקיבא נגד הרבנן. לכאו', זה גם יתרץ. לקושייתו הראשונה)שלא יהיה כשיטת רנבה"ק נגד רבנן.(ויש לדון, ששם יהיה או כשה"ת או כרנבה"ק, ושניהם נגד רבנן. כאן, מצרפים שני יחידים, שהוא כר"ע נגד רבנן וכשה"ת נגד רבנן.

תי' תוס':

תוס' תי' שכיון שכבר אמר אחד לפי רבנן לפי שה"ת, רוצה לומר אחד לפי רבנן לפי רשב"מ, שהוא החולק על שה"ת בסוגיה זו.)אף שיש מח' ידוע בין רבנן לר"ע, לא חולקים בסוגיה זו.(וא"ת למה בראשון אמר שיטת רבנן לפי רשב"מ, ולא שיטת ר"ע. וי"ל כתי' ראשון)אלא שזה יותר טוב מתי' ראשו, שאף אם נאמר כיחיד, לא נאמר כיחיד במקום לומר כרבים(. נראה שאפשר לומר כעין זה לת' לק' ראשון, לומר שאין הענין רק שכיון שהזכרנו חולק אחד מזכירים שיטה האחרת, אלא שרוצים להזכיר שני חולקים. אז, לא נזכיר רבי נחוניה בן הקנה, שלא מצאנו שיחלוק עם תנא אחר בדין זה. ותחשב על זה.

---

11 [redacted]

ביאור תוס' ד"ה עד שירבה:

הקדמה:

שיטת רבי יהודה הוא שיכולה אשה למאן אף אחרי שנתגדלה, עד זמן מסויים. תוס' יביא שני גירסאות באותו זמן.

גירסא ראשונה:

אותו זמן הוא זמן שירבה השחור על הלבן. בתחילה, תוס' מפרש שהשחור הוא השער והלבן הוא הבשר. אז, אומר שבאותו מקום)קלת צריך ביאור מה בכלל אותו מקום(נתרבה השער על הבשר.

גירסא שני:

אותו זמן הוא שירבה השחור. השחור הוא השער; אז, רק אומר שצריך להיות הרבה שער. יש להעיר שלפי גי' זו השיעור שנותן רבי יהודה הוא מאד קשה להגדיר)בלי סיוע מגמ'(, שרק אומר שצריך להיות הרבה. פשוט ש"הרבה" אינה הגדרה טובה. אז, קלת מוזר שרבי יהודה יפרש כן.

הוכחה לגי' שני:

גמ' אומר בנדה שלא באמת צריכים שירבה השחור, אלא רק צריכים שיהיה נראה כאילו הרבה השחור, ואז שיהיו שני שערות שוכבות. אם צריך להרבות על הלבן, קשה להבין גמ' זו, שזה לא יהיה נראה שיש יותר שחור מן הבשר. אז, צריכים לפרש שלא לגרוס זה, אלא לומר שהוא עד שירבה השחור.

ליחוי ההוכחה וביאור גי' לאשונה:

לוחה תוס' על פי מה שפי' הר"ח בגי' לאשונה. הר"ח פי' שאין הלבן מכוון לבשר. אלא, בתחילה, השער שיוצא ממנה לבן. צריכים שאחור של השער ירבה על הלבן של השער (או שייהה נראה כן).[12]

גם היה אפשר לפרש ש"על הלבן" לא רצה לומר "יותר מן הלבן," אלא מפרש על איזה שאחור אנו דנים, והוא האחור שהוא על הלבן. אולי אותו מקום בגוף הוא לבן ביותר (איך אני אדע המציאות), ומפרש שעל אותו שער מדברים. לא נראה כן, שלכאו', פשוט על איזה מין שער אנו מדברים. כמו כן, יש לומר שרצה לומר שהאחור שעל הלבן, ולא שיוצא ממנה ירבה. במילים אחרים, יש חלק מן השער שהוא נקרא על הלבן, שהוא קרוב לבשר, ויש חלק ממנו שאינו על הבשר, אלא כבר יצא ממנו. צריך להיות שאחור שעל הלבן נתרבה. גמ' מפרש שלא צריך להיות רק הסמוך לו (מה שהוא ממש עליו), אלא אף מספיק אם שוכב, ואז נראה שהוא עליו.

ואגב, יש להביא שרש"י כ' כגי' שנית בנדה, וביבמות, ובב"ב, ובחולין. אבל, לא גורס כמותו כאן. מסתבר שצריכים לשנות את הגי' כאן. (שוב ראיתי שעוז והדר ן בזה בהגו"ל שלו.)[13]

12

[redacted]

13

[redacted]

ביאור תוס' ד"ה זו דברי רבי מאיר:

ליון:

תוס' מביא על איזה דבר נאמר אותו מאמר; נאמר על מה שאמר משנה ש"כל מקום שיש קנס..." שאין קנס לקטנה.)גם רש"י מביא אותו משם.(גם רש"י מביא אותו משם.

נראה שתוס' בא לפרש שלא תאמר שנאמר על הבריי' הזה)אולי מפני שיודעים שלא אמר עליו או אולי מפני שאז תי' של גמ' לא כל כך טוב, שהמשנה צריך להיות רבי מאיר, ולא כמותו בדבר אחד ונגדו בדבר אחר(.

ביאור תוד"ה ואם איתא:

הקדמה:

בדרך כלל, אם אדם בא על אשת איש, הוא והיא נהרגים במיתת חנק. יש יולא מכלל זה, והוא בא על נערה המאורסה. שם, הוא והיא חייבים בסקילה. חולקים רבנן ורבי מאיר אם אין זה גם כן בקטנה המאורסה)כן סוברים רבנן(או לא)כן סובר רבי מאיר(.

גמ' בסנהדרין)סו:(שואל מה הדין בבא על הקטנה לפי רבי מאיר– אם חייב חנק או לא חייב מיתה. מסיק שחייב חנק, ומקשה ממה שכ', "גם שניהם," שמדמה הבועל לאשה. לבסוף, יולא שמח' תנאים הוא, בין רבי ישמעאל לרבי יונתן, אם מדמים אותם)רבי ישמעאל(או לא מדמים)רבי יונתן(.

מצאנו שני פירושים בדמיון שנעשה. רש"י פי' שהדמון הוא שרק מחייבים מיתה אם דומים במה ששניהם הם בני חיוב מיתה. אז, קושיית גמ' הוא שכשבא על קטנה, לא יוכל לחייב שום מיתה, כיון שאין הקטנה חייב במיתה. וא"ת אם כן נק' גם לפי רבנן. וי"ל שלפי רבנן

זה לא נלמד מאותו פסוק שבו כ',"שניהם," אלא מקרא שמחייב אותו סקילה. ר"ת פיפ' שרק מחייבים מיתה אם זומים במה שלשניהם יש)אילו חייב מיתהו(אותו מין של מיתה. אז, גמ' מקשה שלא יחייב במיתה אם בא על הקטן, כיון שהוא יחייב מיתת חנק. אילו היתה גדולה וחייבת מיתה, היתה חייבת סקילה. אז, אינם זומים, ולא יתחייב.[14]

מה שתוס' יביא מן הגמ' הוא שיש שיטות שם שסוברים כרבי מאיר במה שממעט קטנה. לפי רש"י, רבי ישמעאל סובר כן, שממעט ממיתה ציור שקטנה היא. אם כן, אי אפשר לומר שחייב עליה סקילה. לכאו', היה אפשר לדחות שרבי ישמעאל הוא, בהכרח, לפי רבנן, בשאר ציורים שבא על קטנה. אבל, לרבי מאיר יהיה גם בציור זה. אז, אין הוכחה מדברי רבי ישמעאל לרבי מאיר.)ועיין שם בראשונים שכנראה לא פשוט למעט בא על קטנה. אולי לא יכולים להוקיים אותו בשום ציור חוץ מכאן.(

לכאו', לפי רבי יונתן יהיה לנו אותו ראיה, שרק לא דורש כרבי ישמעאל כיון שיש קרא אחר. יש לומר שאחרי שכתוב אותו קרא, דורש כרבנן. במילים אחרים, לא הייתי דרושים כרבנן נגד שני הפסוקים)אחד שמשמע כרבי מאיר ואחד שמשמע כרבי ישמעאל, אבל כשעושים כשני פסוקים דורשים נגד שני הפסוקים.

לפי תוס', שתי השיטות סוברים כרבי מאיר, שחולקים אם יהיה חיוב מיתה אחרי שהמיתה שיתחייבו יהיה שונה. השינוי צריך להיות שהיא מקבלת סקילה והוא מקבל חנק. אז, צריך לומר ששניהם סוברים שהוא מקבל חנק.

כיון ששני המחלקתים בין רבנן לרבי מאיר תלויים זה בזה, צריך לומר שסוברים כרבי מאיר גם כאן.[15]

14

15

קושיית תוס':

גמ' דייק ממה שאמר "זו דברי רבי מאיר" שרק רבי מאיר סובר כן, ולא שום תנא אחר. לכן, אי אפשר שרבי יהודה סובר כמותו. קשה, שיש תנא אחר)או תנאים אחריס(שסוב' כרבי מאיר, כמו שבארנו לעיל בהקדמה. אז, מוכרח שלא לדרוש ככה.

תי' תוס':

תוס' תי' שרק יש להוכיח מלשון "זה דברי רבי מאיר" שבר פלוגתא שלו לא מודה לו. רבי יהודה היה בא פלוגתא שלו, אבל רבי יאשיה ורבי יונתן לא היו ב"פ שלו. אז, יכול להיות שמודים לשיטת רבי מאיר.[16]

קושיית תוס':

מקשה תוס' שכיון שמצאנו מי שסובר כרבי מאיר, נוכל לומר שהוא גם סובר כרבי יהודה. אז, נוכל לומר שמשנה שלנו כרבי יאשיה או כרבי יונתן.

16

קלת יש לדון למה יותר טוב לומר שהוא כרבי יאשיה או רבי יונתן. כמו שאפשר לומר שהוא ר"י ור"י שסובר כאחד בזה וכאחד בזה, כך יש לומר שהוא סתם תנא שסובר כן.)רלה לומר, הס היו בדור שלאחריהם, כמו ר"י, ולכאו' אין מעלה שלא לומר כתי' אחרון של גמ' אלא מה שמקדים אותו דור.(ויש לדון, שאולי יותר טוב אם יודעים שם של אותו תנא)לריך ביאור למה, אבל כן נראה מגמ' אחרים שאומרים "אם כן, אמאן תרמייה"(.

ביאור תוס' ד"ה וליתני:

הקדמה:

יש שני חלקים לתוס' זה. חלק ראשון יקשה ויתרץ על ביאור שני של גמ' ב"ממאנת." חלק שני יקשה על קושית הגמ' על אותו ביור)למה לא אמר תי' אחר([17].

חלק ראשון:

קושיית תוס':[18]

תוס' מקשה שכיון ש)לא אחד בגמ'(כל החידוש של "ממאנת" הוא שאין קנס לקטנה, אין עוד צורך לשנות דין איילונית במשנה. הרי, איילונית היא כקטנה– פשוט שאין לה קנס

17

18

בבגרות שלה, ובא לחדש שאין קנס בקטנות שלה. כיון שכבר אמר קטנה, אז, לא צריך לומר איילונית.

לכאו', לולי תוס', הייתי אומר שאיילונית היה בא לחדש שאין נערות לאיילונית, ומקטנותה יצתה לבגר.

יש להעיר שגם היה אפשר להקשות להיפך– למה אומר "קטנה" אחרי שאומר "איילונית."

תי' תוס':

תוס' תי' שמה שאין קנס לאיילונית מוסיף חידוש. הו"א שרק לקטנה אין קנס, כיון שיהיה לה קנס כשתגדיל ותהיה נערה. אבל, אולי לאיילונית, שתמיד לא תהיה נערה, יהיה קנס אף בקטנות שלה.

צריך ביאור למה זה יהיה. לכאו', אין סיבה שלכל אשה תינתן קנס. אולי הביאור הוא שמסתבר שאדם שרוצה לבעול אשה יחכה עד זמן שהיא הכי טובה ויבעול אותה. זה זמן נערות, ולכן חיב קנס באותו זמן. אבל, איילונית אינה כן, וקטנות הוא אותו זמן, ולכן יבעול אותה אז.)מה שאין לה נערות לא עושה שירצה לבעול אשה אחרת, שלפעמים אדם רוצה אשה מיוחדת, ולא משנה את דעתו ממנה.(ותהשב.[19]

תוס' לא מבאר למה לא רק אומרים איילונית, ונדע מזה קטנה.

---

19 [redacted]

חלק שני:

קושיית תוס':

גמ' מקשה שמה שמשנה אומר שאין קנס לממאנת משמע שיש קנס לקטנה. הרי, כל ממאנת קטנה היא, ואז לא צריכים מה שהיא גם ממאנת כדי לפטור אותה מן הקנס. גמ' נותן שני תירוצים לזה.

תוס' מקשה למה לא תי' ש"ממאנת" מכוון לומר קטנה, ומלמד לנו שרק קטנה ממאנת (נגד רבי יהודה). ההוכחה יהיה שמוכרח שאין קטנה ממאנת, כמו שלומדים מדין איילנית. אז, מוכרח ש"ממאנת" לא ממעט קטנה, אלא הסיבה שממאנת אין לה קנס הוא מפני שהיא קטנה.[20] עדיין, אומר כן על כל ממאנת. צריך לומר שכל ממאנת היא קטנה.

ביאור תוס' ל"ה החרשת:

הקדמה:

תוס' זה קלת מבלבל, ואז אנו נכתוב את התוס' בסדר קלת שונה.

גמ' מקשה סתירה בין שני משניות. משנה אחד אומר שלחרשת ושוטה יש קנס ויש טענת בתולים ומשנה אחרת אומר שלחרת ושוטה אין טענת בתולים. (כמו שנראה לקמן, זה רק גי' שלנו. אבל, היה גי' אחרת.(מתרץ גמ' שמחלקת תנאים הוא. רבן גמליאל סובר שהאשה נאמנת, ואין טענת בתולים, ורבי יהושע אומר שהאיש נאמן, ויש טענת בתולים. מקשה גמ' שכאן שאין האשה טוענת (כיון שהיא שוטה), ואומר שטוענים לה, כמש"כ, "פתח פיך לאלם."

20

תוס' מניח שלא נעשה את הטענה שלה לטענת ברי)או מפני שאין עושים אותו לטענת ברי או שלא נותנים לה מגו(מחמת "פתח פיך לאלס." אז, צריכים לבאר למה היא נואלת. תוס' יביא שתי סיבות למה נואלת.

ואם תאמר אם כן למה צריכים שטוענים לה. צריך לומר שאם אין לה אף טענת שמא, בוודאי לא תנצח. לכן, טוענים לה עד כדי שיהיה לה טענת שמא. לא קשה לבית דין לטעון טענת שמא– טענת שמא, לכאו', רק עושה שבית דין חושבים ודנים על אותו צד.)עיין בביאורים שלנו על גמ', שלא כל כך פשוט שטענת שמא עושה כלום, ושיש חילוק בין ליור שיש טענת שמא לליור שאין טענה.(

פי' ראשון:

פי' ראשון הוא שכיון שנולד הספק ברשות של האיש– שכבר נשא אותה– עליו להוכיח שהוא נכון. תוס' מביא גמ' לקמן להוכיח כן. לא כל כך פשוט למה זה יהיה נכון; לכאו', הענין הוא שכיון שהרואה יניח דין, שהרואה יניח חיוב כתובה, כיון שראה שבא לרשות שלו, ואין לו סיבה להשוב שאינה בתולה, אז צריכים הוכחה נגד אותו הדין. ותחשב.)זה לא כל כך קשה אם נאמר שכל מושג של חזקה תלוי במה מדרהרים בני אדם.(

איני מבין כל כך איך יאמר את זה, שגמ' לעיל)יב:(לא אמר זה, אלא אמר טעמים אחרים. אולי כמו שאומר תוס' טעם אחר לעיל)טו:(, גם נחית לומר טעם חדש כאן. וצריך ביאור.

על פי זה תוס' מפרש גמ' לקמן. שם, משנה אומר שדין של מומי אשה– מי צריך להוכיח מתי באו– תלוי באיפה נמצאו. רב אשי מסביר שזה מפני שבאירוסין שלה, הכתובה הולך לאב. תוס' מבאר שזה לא מפני שאז אין טענת ברי)כיון שאז האב הוא הטוען(, אלא מפני שאין חזקה שלה מועיל לגבי האב, אלא רק לה. איני מבין למה, אבל כן אומר. מוכיח כן ממה שלא מחלקים בין אם יש טענת ברי לאב לאם אין טענת ברי לאב.

איני יודע למה חושב תוס' שזה שייך לכאן. רק מוכיחים מכאן שיש סיבה לנאוח מחמת שהיא כבר ברשות בעל. באמת, זהו מה שאמר רבא שם. אז, אינו אומר שר"א גם כן אומר את זה. אלא, רק אומר שר"א לא סומך על ברי ושמא. איני רואה למה זה שייך לכאן. ותחשב.

פי' שני:

פי' שני של תוס' הוא שהסיבה שהיא נוחת הוא מפני שהיה לו להניח שמוכת עץ היא. לקמן, יבאר גמ' שמוכ"ע מצוי, ורק לא מצוי שיקרה אם לא מגדת לו. אבל, כיון שהיא שוטה, היא לא יודעת, ובני משפחתה לא יודעת, ולכן לא מגדת לו. אז, כיון שכנס אותה, ולא בדק, אין לו טענת כתובה.

כן מוכיח תוס' מגי' שמביא. יש שגורסים שמשנה ראשונה לא הזכיר טענת בתולין, אלא רק קנס. אז, הכוונה היתה שלא מניחים שמוכ"ע היא, שאז אין כתובה. זה רק מהגי אם מבריי' שני יוצא שמניחים שמוכ"ע היא, ולא שהיא נוחת לקבל את כתובתה כיון שהיא כבר נשואה.

לכאו', אז, כיון שסובר שציור של קנס הוא ראיה לציור זה, סובר שציור קנס הוא כשהוא טוען שאינה בתולה. אם לא, קל להלק בין ציור שמצא לה בתולים לציור שלא מצא לה בתולים.

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא אומרים, כיון שמניחים שהיא מוכ"ע, שהמחלקת הוא אם מקבלת כתובה כיון שהיא מוכת עץ. בריי' אחד סובר כרבי מאיר, שאומר שלמוכ"ע יש כתובת מאתים, ואחד אומר כרבנן, שאומרים שלמוכ"ע יש כתובת מנה. לכן, הגישואין הוא מקח טעות.

תי' תוס':

תוס' תי' שהיה אפשר לגמ' לת' כן, אבל רב ששת הוא התרלן, והוא לא יכול לומר כן.)יש לדון למה אין תרלן אחר שאומר כן.(ר"ש סובר שאם מצא אדם שאשתו בעולה, עדיין צריך לתת לו מנה. נמצא שאין שינוי כזה עושה שמק"ט הוא, ואז עדיין יחייב בכתובה.

לא הבנתי למה לא אומר שחולקים אם מגיע לה מנה או מאתים, שכשאומרים שיש טענ"ב לא רצה לומר שיש טענ"ב אף ממנה, אלא רק ממאתים, ותקבל מנה. אז, זה ייתלה במחלקת רבנן ורבי מאיר.

ויש להעיר שלפי גי' שהביא תוס' לעיל, יש להוכיח ממה שיש קנס שהיא לא מוכת עץ, ואז צריך לומר שיש טענה. הרי, קושיה זו לא נוגעת, אם נאמר שהתי' הוא שרבי מאיר הוא. הבעיה הוא , לפי קושיה זו, שלא מניחים שהיא מוכ"ע., אלא שנבעלה. אז, אי אפשר לתרץ שרבי מאיר הוא, שעליין קשה למה יש לה כתובה של מאתים. ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה אי דקא טעין:

שיטת רש"י:

[21]גמ' הביא בריי' שאמר שאין טענת בתולים למוכת עץ. אם אדם טוען שלא מצה לה בתולים, לא חוששים שנבעלה מקודם, שכבר לא יהיה לה סימני בתולה, אחרי שמוכת עץ היא. מקשה גמ' איך אפשר לומר כן, כיון שמצאנו שמותר לבעול אותה אם מצא דם, ולא חוששים שאותו דם הוא דם נדה. נמצא שיש לה סימן של בתולים. תי' גמ' שאם בטוען טענת דמים, כן הוא, אבל עכשיו מדברים בטוען טענת פתח פתוח. הלשון מורה שהמשנה השנית מדבר בטוען טענת דמים, והראשונה הוא בטוען טענת פתח פתוח. אז, נמצא שלמוכת עץ יש סימן של דמים, ואין סימן של פתח נעול.

שיטת ר"ח:

ר"ח לא גרס כן, אלא גרס שמשיב גמ' שאם בטוען טענת פתח פתוח כן הוא, אבל עכשיו מדברים בטוען טענת דמים. נמצא שלמוכת עץ יש סימן של פתח נעול, ואין סימן של דמים. ואם תאמר אם כן מהו תשובת הגמ'. תוס' מסביר)טו(שהתשובה האמיתית לקושיית הגמ' הוא שלפעמים יש לה סימן דמים ולפעמים אין לה סימן דמים. לכן, אין להוכיח שנבעלה, ואין לחוש שדם שלה דם נדה הוא. קושיית גמ' הוא שלא מסתבר שלפעמים יש לה דם, ועליין אין טענת בתולים. אם לפעמים יש דם, צריך לומר שתמיד פתחה פתוח.)אפשר שהוא רק מפני שיודעים שיהיה פתח סתום יותר מצוי מדמים ככה, או אולי הוא מפני שאם לפעמים יש דם ולפעמים אין דם, זה מראה לנו איך יצא הדם, עד שמסתבר

21

שפתחה סתום. זה מניח שדבר כמעט שווה קרה לכולם.(משיב גמ' שנכון הוא שתמיד פתחה סתום, אבל לא תמיד יש דס, אלא רק לפעמים. אז, נוקים את המשנה שאומר שאין טענת בתולים בזמן שלא מצא דס, אבל מצא את פתחה נעול. נמצא שלר"ח למוכ"ע יש סימן של פתח נעול, אבל לפעמים אין סימן)ואז אין לסמוך על סימן(של דמים.

קושיה:

תוס' מקשה למה לא השיב גמ' כן לעיל. הרי, לעיל תלה מח' שני הדריי' במח' רבן גמליאל ורבי יהושע. לא היה צריך לומר שהם תנאים שונים, והיה אפשר לומר שאין מחלקת. כיון שאמר ר"י לעיל שהאשה נולחת כיון שסומכים שמוכ"ע היא, יש להוקים אחד בשמצא פתחה פתוח ויש להוקים האחר כשלא מצא דמים.

עיין בלשון תוס', שמשמע שחושב שזה רק קשה לפי ר"ח. איני יודע למה זה יהיה, שלכולי עלמא נוכל להקשות כן, שרק צריכים מה שלפעמים בטל הוספת הספק של מוכת עץ.[22]

על כל פנים, מדברי תוס' יצא שהיה אפשר לומר שמשנה הראשונה, שאומר שיש טענת בתולים, ולא מניחים שהיא מוכ"ע, הוא כשמצא בה פתח פתוח. אין פתח פתוח למוכת עץ. אבל, משנה שאומר שאין טענת בתולים, ומניחים שהיא מוכ"ע, הוא כשלא מצא דמים. עדיין יש לצדד שמוכת עץ היא.

תי' תוס':

תוס' תי' שלא יכולים להוקים את המשנה הראשונה בטוען טענת פתח פתוח כיון שסובר גמ' זה)עיין לעיל, שאולי מחלקת הוא(שאין אדם נאמן לטעון טענת פתח פתוח כדי

---

22 [redacted]

להפסיד כתובה, שחוששים שלא מכיר מהו פתח פתוח. אז, בוודאי מדברים בטוען טענת דמים.

ואם תאמר אם כן איך מוקמים את המשנה השנית שאומרת שאין טענ"ב לבוגרת בטוען טענת פתח פתוח. ויש לומר שיכולים להוקים משנה זה לענין טענת בתולים כדי לאסור. בזה בוודאי נאמן הוא, כיון ששוי"ל. הסיבה לחלק בין שני המשניות הוא שבמשנה הראשונה גם הזכיר קנס. כיון שדיון של קנס הוא דיון ממוני, משמע שגם דיון של "יש טענת בתולים" הוא דיון ממוני. אז, צריך לומר שדנים על הכתובה, ולא על איסור.

ביאור תוס' ד"ה כולהו רואות ומראות:

הקדמה:

בריי' מזכיר שיטת רבי מאיר. על פי הסדר גמ', מה שאומר רבי מאיר הוא שכיון שמאוי שסומות יהיו מוכות עץ בלי ידיעתם, אין טענת בתולים עליהם.

פירש"י:

רש"י באר שהוא מפני שאדם שנושא אותה היה לו לדעת את זה. אילו לא היה לו לדעת, היה אפשר להיות טעות, ואז היה לו טענה. אבל, כיון שהיה לו לדעת, לא נחשב טעות, וחייב בכתובה.

קושיה:

הקשה תוס' שמשנה כאן הולך כשיטת רבי מאיר.)באמת, הוא שיטת סומכוס בשיטת רבי מאיר.(מלאנו שרבי מאיר סובר שמוכת עץ, בין אם הכיר בה בין אם לא הכיר בה, מקבלת כתובת מאתים. אז, אי אפשר לומר שהמחלקת כאן הוא אם נישואין שלו הוא טעות או לא; כיון שרבי מאיר הוא, ברור הוא שאינו טעות.

איני יודע איך יישב רש"י לזה. אולי ידחה שתנאי היא ואליבא דרבי מאיר)כיון שכבר מלאנו שרק סומכוס אומר כן בשם רבי מאיר(. ותחשב. גם אולי אפשר לחלק בין הכאת עץ לחבטת סומא. יש לדון למה.)אולי הוא מפני שחיבוט קרה לה הרבה פעמים. לחוק.(

פיר"י:

ר"י בתר שהוא מפני שבדרך כלל אשה תגיד לבעל שלה אם מוכ"ע היא. ממה שלא אמרה, יש הוכחה שאינה מוכת עץ. אבל, כאן, היא לא יודעת, ואז אין הוכחה שאינה מוכת עץ. חוזרים לומר שמוכ"ע היא, ואז חייב בכתובה, כיון שלא נבעלה, אלא רק הוכחה.

ביאור תוס' ל"ה היוצאת משום שם רע בת סקילה היא:

ביאור של תוס':

גמ' מצדד שבריי' אומר שאין קנס לאשה שיצאה מבעלה מחמת שם רע. מקשה גמ' שחייבת בסקילה. תוס' מפרש שקושיית גמ' הוא שכיון שיצאתה מבעלה מחמת שם רע, פשוט שנבעלה, שהרי אף מחייבים סקילה מחמת בילה זו. אז, פשוט שאין חיוב קנס, שאינה בתולה.

ביאור אחר:

גמ' מצדד שבריי' אומר שאין קנס לאשה שיצאה מבעלה מחמת שם רע. מפרש שמדברים באותו בילה שמחייב אותה סקילה, ומק' שפשוט שלא מחייב קנס, כיון שהוא כבר חייב סקילה)ואין מקבלים חיוב ממון עם חיוב מיתה(.

ליחוי:

תוס' דוחה שלא היה קשה שיאמר כן, שהרי יש משניות שאומרים חידוש זה. הרי, משנה שלנו אומר כן, כיון שממעט את בתו. יותר מזה, אומר תוס', משנה זה אומר כן, שממעט את העריות.)יש להעיר שיש אף תנא אחר, לפי אמורא אחר, שמחייב ביאורים אלו, כיון שחיוב הממון קנס הוא.(

נראה שפשט זה יפרש שמקשה שכיון שיש בו סקילה, אין בו חידוש אחרי שכבר יודעים שאין אדם חייב ממון ומלקות. יודעים כן כיון שכבר שנה דין של "עריות" לעיל במשנה.)באמת נדע אותו בכל סיבה לאותו דין שלעיל, ואף אם נאמר שהוא מפני פסוקים מיותרים או כדומה.(קצת צריך ביאור למה לא רצה תוס' לומר כן. אולי איזו היה אומר

כן, היה לו לגמ' להביא בתוך קושייתו את החלק הזה שכבר אמר)היה לו לומר, "... והרי כבר נשנה עריות...."(. ותחשב.

ביאורים כללי

ביאורים כללי

ביאור שקלא וטריא
של גמרא

ביאור המשנה:

משנה מבאר דינים של קנס של ביאה. יש שני קנסות של ביאה- יש אונס ויש פיתוי. אם אדם מאנס אשה, חייב לשלם לאביה)בדר"כ(חמישים שקל כסף, וכן אם אדם מפתה אשה, חייב לשלם לאביה)בדר"כ(חמישים שקל כסף. רש"י כ' שמשנה מבאר דין של קנס אונס. תוס' מביא מגמ' בסנהדרין)פרק בסו"מ(שחולקים אמוראים בזה)על כל פנים, רואים אמורא שחולק על זה; מסתבר שהשאר סוברים כזה(, שיש שמפרשים אותו בקנס אונס, אבל יש שמפרשים אותו בקנס פיתוי.

כמו שיבאר גמ', משנה לא מונה כל ציור שבו חייב, אלא רק מונה ציורים שחייב אף שבא על פסולה.

משנה מונה שלש כתות, ובכולם כמה ציורים. בין הכל, ייצא לנו שלש עשרה ציורים.

כת הראשונה:

הכת הראשונה הוא ציורים שבהם יש איסור)שאינו איסור כרת(בביאה[1]. ההו"א לפטור הוא שלוקה, ואז לא ישלם)ועיין בגמ' בביאור למה, למעשה, משלם(. גם

1

יש הו"א לפטור כיוון שקרא מזכיר נישואין[2] בין הבועל והנבעלת. אז, יש דורשים שצ"ל שאפשר או שמותר לו לישא אותה. משנה מחדש נגד זה. בו, יש שלש ציורים:

1. ממזרת. אסור לכל מי שהוא חלק מקהל[3] לבעול ממזרת. נלמד האיסור מן הקרא שכ', "לא יבוא ממזר בקהל ה'."[4] אם עבר ישראל, ובעל ממזרת, שניהם לוקים.

2. נתינה. נתינה היא אשה שבאה מאומת הגבעונים.)גבעונים היו אומה אחת מן השבעה אומות שהיו בארץ כנען כשבאו יהושע ובני ישראל לא"י. טעו את בנ"י עד שנעשה ברית בין בנ"י להם.(יש שני מיני נתינים-

---

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2

3

4

נתין שנתגייר ונתין שלא נתגייר. בפשטות, משנה שלנו מבאר דין של נתין שנתגייר.[5]

חול' רש"י ותוס' מהו האיסור לבוא על נתינה שנתגיירה. רש"י כ' שאין איסור דאו', אבל יש איסור מדרבנן. אומר שהוא אותו גזירה שהוזכרה ביבמות)עח:(, שגזר דוד להרחיק את הגבעונים, כיון שראה שלא היו רחמנים.

תוס' מקשה על זה ארבע קושיות:

a. מקשה שמצאנו בשלש מקומות שמזכיר גמ' ממזר ונתין לסיבות שיש בהם איסור דאו' ותפיסת קידושין. לפי רש"י, אין בו איסור דאו'.

דוחה שאולי רק מזכיר נתין אגב ממזר. אבל, באמת, מה שאומר אותו גמ' אינו נכון, ואין נתין אסור מדאו'.

תוס' מביא ראית שהקושיה אינה נכונה. הרי, רבא מצדד ביבמות)עו.(שאיסור נתין הוא מדאו'. כיון שיש מן המקורות שמביא תוס' שהם משניות, צריך לומר שיש אופן לדחות אותם, שאי לאו הכי, נוכל להקשות על רבא, באותו הו"א.

5

b. מקשה שמסקנת גמ' ביבמות)עו.(הוא שאיסור נתין הוא מדאו', ונלמד ממש"כ, "לא תתחתן בם." כיון שאין חיתון חל בגויים, צריך לומר שפסוק מדבר על גרים.)עדיין, אולי אוסר ביאה עמהם, וכ' חיתון להראות שהאיסור הוא בבני חיתון.(

c. מקשה שכיון שאיסור נתין הוא, לפי רש"י, מחמת אותו גזירה ביבמות, יוצא שגזירה שלהם הוא מחמת דמיון שלהם לשפחה)כן יוצא מאותו גמ'(. אז, מחמת דמיון שלהם לשפחה גם לא יקבלו קנס, שאין שפחה מקבלת קנס.

תוס' תי' שהם כשפחה, אבל שומרות את עצמם, ואז הן בוודאי בתולות. אף שפחה ממש כזה תקבל קנס.

דחה תוס' ששפחה כזה, ששומרת א"ע, לא תקבל קנס. כן כ' ירושלמי.

תוס' אומר)לקמן(תי' אחר[6], והוא שאולי אף שגזרו מקצת דיני שפחה עליה, לא גזרו כל דיני שפחה עליה. אז, אסרו אותה בביאה, אבל לא נטלו את קנסה ממנה.

---

6 [redacted]

d. מקשה שמשנה אומר שמותר לעבדים משוחררים לבעול נתינים. אילו איסור שלהן הוא שנראים כשפחות, יהיה אסור לעבדים משוחררים לבעול אותם כמו שאסור לקהל לבעול אותם.

דוחה שאלוי אף שגזרו מקצת דיני שפחה עליה, לא גזרו כל דיני שפחה עליה. אז, אסרו אותה לביאה עם קהל, אבל לא לביאה עם פסולים.

ר"ת סובר שיש איסור דאו', שכ', "לא תתחתן בם." כיון שחיתון עם גוי לא חל, צירך לומר שהקרא קאי על נתינה שנתגיירה)שכיון שהיא ישראלית, נישואין חל בה(.

על זה מקשה תוס' שלש קושיות:

a. מקשה שגמ' ביבמות)עח:(אומר שדוד גזר על הנתינים. אז, נמצא שאיסור שלהם בא מגזירה, ולא בא מאיסור דאו'.

דוחה שאותו גמ' לא מכוון לגזירת איסור, אלא לגזירת עבדות, שדוד עשה אותם עבדים.

b. מקשה מירושלמי, שאומר שיהושע ריחק את הנתינים מחמת פגם משפחה. מניח שזה רצה לומר שגזירת יהושע היתה איסור לישא אותם, ולא איסור עבדות.

דוחה שני דיחויים:

ביאורים- כללי

i. דוחה שאין הכי נמי, ירושלמי אומר כהו"א של רבא, אבל רבא לא אומר כהו"א של רבא. הלכה כרבא נגד הירושלמי.

ii. דוחה שירושלמי מכוון לומר שעשה אותם עבדים, ולא דן בגזירת איסור כלל.

c. מקשה מגמ' שלומד דין אחר)שאין קידושין חלים לגוי(מ"לא תתחתן בם."

דוחה שלא, באמת, דורש משם, אלא מסוף הקרא. מביא תחילת הקרא לאותו דרשה כיון שזהו דרך של הגמ'- רק מביא תחילת הקרא של הדרשה, ולא כולו.

3. כותית. אחר גירוש עשרת השבטים ע"י אשור, והשיבו אומות אחרות בארץ של מלכי ישראל. לסוף, אומות אלו נתגיירו. חולקים אם גירותם חל)ודינים כישראלים(או לא חל)ודינם כגויים(.

חול' רש"י ותוס' מהו ההוה אמינא כאן. רש"י כ' שמשנה שלנו סובר שכותים אינם גירים. אז, יש איסור מדאו' לבוא על הכותית, שכ', "ולא תתחתן בם," שאוסר ביאת ישראל עם גויה. ההו"א של המשנה, אז, הוא שווה להו"א של ממזר ונתינה- לפטור אותו כיון שבא על אשה שאסורה לו בלאו.

תוס' מקשה על זה שני קושיות:

חרב אל הבדים- אלו נערות

a. מקשה שכיון שגויה היא, אין לה קנס. מביא גמ' לקמן שאומר כן.

b. מקשה שמבואר מגמ' בב"ק שמשנה שלנו סובר שכותים גירי אמת הם, ולא גירי אריות. אז, אינם גויים, ואי אפשר שזהו ההו"א.כ

תוס' פי' שמשנה שלנו סובר שכותים הם גירים. אז, אין איסור ביאה עם גוי בביאה עמהם)אבל יש איסור אחר שמבואר ביבמות(. פי' שההו"א אינו לפוטרו מחמת האיסור, אלא לפטרו כדי שלא נבוא לטמע בכותים.

כת השנית:

הכת השנית הוא ציורים של נשים שיש להם חשש שהם בעולות[7]. בועל רק חייב קנס אם בעל בתולה; באשה רגילה, יש חזקות בתולים שמגיד לנו להניח שהיא בתולה. אבל, בנשים כאלו, יש הו"א שאינן בתולות, שנשים כאלו שטופיטם בזימה.)אז, אין להן חזקה, כיון שרגיל לשנות.(בו, יש שלש ציורים:

1. גיורת שנתגיירה פחותה מבת שלש שנים.

2. משוחררת שנשתחררה פחותה מבת שלש שנים.

---

7 [redacted]

3. שבויה שנפדית פחותה מבת שלש שנים.

בדרך כלל, גיורת משוחררת ושבויה לא נחשבות בתולות, שכולם מצויות בביאה. אבל, כיון שהיא פחותה מבת שלש שנים, נחשבת בתולה.

כת השלישית:

הכת השלישית הוא ציורים שבהם יש איסור שיש בו כרת בביאה.)אף שלפעמים מונה כת כזה עם כת ראשונה, כאן חילק אותם, כיון שיש סיבה נוספת לפטור חייבי כרת מממון, כמו שמבואר בגמ'.(ההו"א לפטור אותם שווה להו"א שהזכרנו בבבא ראשונה)אלא שכיון שחייבים כרת, יש יותר סיבה לפטור אותם מחמת הראשון, ויש יותר תנאים שסוברים שלא אפשר שקידושין חלים(. יש שבע ציורים:

1. אחותו.
2. אחות אביו.
3. אחות אמו.
4. אחות אשתו.
5. אשת אחיו.

ואם תאמר הרי אשת איש היא, שהיא נשואה לאחיו. ויש לומר שאחיו מת או גירש אותה. אם אחיו מת, יש להקשות ל"ל חייב בייבום)ואז אין חיוב כרת ואין קנס(. תוס' מביא ירושלמי שתי' שמיירי בשיש בנים.

6. אשת אחי אביו. גם על זה יש להעיר שצריך להיות שהנישואין כבר נגמר.

7. נדה.

ביאור "אלו נערות":

קושיית גמ':

מקשה גמ' ממשמעות של המשנה במילים "אלו נערות." משמע שמונה כל הנערות שיש להם קנס. אבל, יש כלל של נשים שמקבלות קנס שלא מנה- והוא נשים כשירות. אז, מקשה איך ידלג משנה עליהם.

תירוץ גמ':

תירוץ של גמ' הוא ש"הכי קאמר: אלו נערות פסולות שיש להם קנס."

יש לדון מהו כוונת גמ'- אפשר שמשנה את גירסת המשנה, לומר שמשנה לא אומר "אלו נערות שיש להם קנס," אלא "אלו נערות פסולות שיש להם קנס."[8] גם אפשר שמפרש שמשנה רק מדבר בפסולות, ובתוך אותו כלל אומר, "אלו נערות שיש להם קנס."

ביאור מיעוט קטנות מ"נערות":

הקדמה:

כבר בארנו שכשבא איש על אשה, חייב לשלם לאביה קנס. אבל, אין חיוב זה שווה בכל אשה שבעל. אם בא על בוגרת, לא חייב לשלם קנס, שפסוק אומר שחייב כשבא על נערה. חולקים רבנן ורבי מאיר אם חייב כשבא על קטנה.

סברה חיצונה יהיה לפטור אותו, שקרא מחייב רק אם בא על נערה. אבל, מילת נערה כתוב חסר, שאין ה"ה בסופה, אלא כ', "נערה." במקום אחר)מוציא שם רע(, לא כ' חסר, אלא שלם. שם, ממה שמזכיר חיוב מיתה, מבואר שהפסוק רק מדבר בגדולה. מזה לומדים שיש חילוק בין מילת "נערה" למילת "נער."[9] מילת נערה משמע אשה גדולה)כבר הביאה שני שערות(עד בגרות)ששה חדשים אחר הבאת השערות(. אבל, נער משמע נערה וקטנה.

8

9 [redacted]

עכשיו, נשתנה הסברה, ויאמר לנו שחייב אם בא על קטנה כמו שחייב אם בא על נערה- וכן סוברים רבנן. אבל, רבי מאיר דורש נגד זה. קרא כ' שאחר שבעל אותה, "לו תהיה לאשה." לשון הקרא משמע שהוויתה לאשה בא ע"י עצמה- היא מהווה את עצמה, ואין אביה מהווה אותה. קטנה לא יכולה לעשות כן, ואז נתמעטת

דיוק של גמ':

גמ' מדייק מלשון המשנה- "אלו נערות שיש להן קנס"- שמשנה זה רק נכון בנערות, אבל לא בקטנות. לכאו', יש שני חלקים למשנה שזה יכול להיות בו- יכול להיות במה שיש קנס לאלו, ויכול להיות במה שאין קנס לאחרים)המנויים בסיפא(. יותר מסתבר לגמ' לומר שיש חילוק בין נערה לקטנה לענין אלו שיש להן קנס מלומר שהוא לענין אלו שאין להן קנס. אז, מדייק מן המשנה כרבי מאיר.

תוס' מקשה על דיוק זה. מגמ' בסנהדרין, מבואר שלפעמים אומר "נערה" כדי למעט בוגרת, ולא כדי למעט קטנה. אז, אף כאן יש לומר כן; ולא צריכים לומר שהמשנה הוא ממעט קטנות. תי' תוס' שאין דיוק מן המשנה מוכיח. אבל, משנה לקמן)בפרק זה(מוכרח כרבי מאיר. גמ' סומך על אותו דיוק.)אז, לכאו', גם כאן לא אומר מקור, אלא מזכיר הדין באופן של דיוק על המשנה.(

הברייתא:

מזכיר גמ' בריי' שאומר מחלקת בין רבי מאיר לרבנן.)עיין בהקדמה לקטע זה, שהבאנו אותו שם.(בריי' אומר שר"מ אומר שקטנה יש לה מכר)רצה לומר,

האב יכול למכור אותה(ואין לה קנס. נערה אין לה מכר)רש"י מוסיף מגמ' שזה נלמד מקל וחומר. פסוק אומר שהיא יוצאת חנם כשנעשה נערה. אז, קל וחומר שלא יכול למכור אותה כהיא כבר נערה.(ויש לה קנס. רבנן חולקים ואומרים שקטנה מבת שלש שנים עד שתבגר יש לה קנס.)אבל, קודם שלש שנים, אין קנס, כיון שאין הביאה נחשבת ביאה.

קושיית גמ':

מקשה גמ' למה אמרו רבנן שיש קנס, ולא הזכירו שיש מכר. הרי, פשוט שיש מכר לקטנה.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ ש"אימא אף קנס במקום מכר."

כמו לעיל, יש לדון אם משנה את הגירסא או לא. אם משנה את הגי', פשוט מהו התי')אלא שנצטרך לדון בגי' החדשה לקמן(. אם לא משנה את הגי', צריך לומרש התירוץ הוא משני התירוצים שכתבנו לעיל. לשון גמ' מאד משמע כצד ראשון, ואז נניח כן.

שקלא וטריא ל"ל ממעטים בבא ראשון ושלשי:

קושיית גמ':

מקשה גמ' למה יש קנס לנשים שנמנו בבבא ראשון ושלישי[10]. הרי, כ', "לו תהיה לאשה," ואז צריכה להיות אשה הראוייה לו לישא.

תירוץ הגמ':

גמ' נותן שלש תירוצים. אבל, עיקר התירוץ שווה. גמ' יאמר שיש שני פסוקים שהם מיותרים, ומשם דורשים דין של קנס לחייבי לאו ודין של קנס לחייבי כרת. באמצע, נמצא פסוקים אחרים, ונבאר מה דרשה שלהם.

תוס' מקשה איך דורשים משני פסוקים, כיון שצריכים לרבות חייבי עשה לקנס, חייבי לאו לקנס, וחייבי כרת לקנס. תי' שכיון שמרבים אחד)איני יודע איזה אחד נרבה- חייבי עשה או חייבי לאו(, נדע שאין הפירוש של "לו תהיה לאשה" שצריכה להיות אשה המותרת לו, שהרי כבר נתרבה אשה שלא מותרת לו. אז, ממילא גם השני)לאו או עשה(יהיה נלמד, שאין עוד מיעוט לו.

---

10 [redacted]

ואם תאמר אם כן לא צריכים שני קראי, אלא רק קרא אחד לרבות. תוס' מבאר שזה רק יגיד לנו שאין "לו תהיה לאשה" אומר שצריכה להיות אשה שמותרת לו. אבל, עדיין אולי צריכה להיות אשה שראוייה לו- אשה שיש לו תפיסת קידושין עליה. אז, נמעט, עדיין, חיובי כרת. לכן, צריכים קרא שני.

ואם תאמר נצטרך ארבע פסוקים, שצריכים שנים לאונס ושנים לפיתוי. תוס' תי' שרק צריכים לימוד באחד מהם, שלומדים זה מזה בגזרה שווה

ואם תאמר למה כ' "לו תהיה," שמשמע מיעוט, וגם ריבויים; היה לו לשתוק, ולא לכ' כלום. תוס' תי' שלמס' הגמ' דורשים דבר אחר- מה שרק נישאת לו מדעתה- מ"לו תהיה." אז, צריך לכתוב אותו.

תירוץ של ריש לקיש:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הנערה." אחד אומר דינו)מה שחייב קנס רק אם בא על נערה(, אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייבי לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שני הפעמים שכ', "נערה," וההה"ה שניתוסף בפעם אחת. ר"ח סבר שהשלש הם "נער" עם מה שיש ה"ה בסופו וה"ה בתחילתו. תוס' מק' שתי קושיות על שיטת ר"ח. מקשה שאי אפשר לדרוש מה"ה שבסוף "נערה" כיון שאין ה"ה בסוף נערה. מוכיח כן מגמ' לקמן שאומר דרשה)ואף מי שחולק על אותו דרשה צריך קרא לדחות אותו(ממה שאין ה"ה בסוף אותו מילה. גם מקשה שלא צריכים אותו דרשה,

שכבר יש שלש הדרשות שכ' רש"י, שהרי כבר כ' "נערה," ואז לא צריכים לכפול אותו.

תירוץ של רב פפא:

יש שלש דרשות שנלמדים מ"הבתולות." אחד אומר דינו)מה שחייב קנס רק אם בא על בתולה(, אבל שנים מיותרים. דורשים מן השנים דין מי שבא על חייב לאו ודין מי שבא על חייבי כרת.

חולקים ראשונים מה הם השלש דרשות. רש"י סובר שהשלש הם שתי הפעמים שכ', "בתולה," והה"ה של "הבתולים." ר"ח סבר שהשלש הם "בתולה," עם הה"ה שלו והלשון רבים שלו. תוס' הק' על ר"ח שכבר יש שלש דרשות שכ' רש"י, שכבר כ' "בתולה," ולא צריך לכפול אותו.

למה לא סובר ר"פ כר"ל:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "נערה" לומר שרק יש חיוב לשלם לאב אם הנערה כבר חי)בשעת פסק בית דין(. אז, אין שנים מיותרים לדרוש.

ל"ל סובר ר"ל כר"פ:

גמ' מפרש שצריך אחד מן הדרשות של "בתולה" לדון גזירה שווה מאונס למפתה, ללמד דין זה לזה וזה לזה[11].

קושיה:

מקשה גמ' למה לא סובר ריש לקיש כדחיית רב פפא, ולמה לא סובר רב פפא כדחיית ריש לקיש.

תירוץ)שהוא ביאור שלישי(:

מבאר שיש, בין הכל, שש דרשות- שלש מ"נערה," כמו שבארנו, ושלש מ"בתולה" כמו שבארנו. צריכים שנים לדינם, ואז יש ארבע. צריכים שנים לדינים שהזכירו ר"ל ור"פ)דין של נערה שמתה וגז"ש להקיש אונס ומפתה(. נשארו שתי דרשות, אחד לקנס לחייבי לאו ואחד לקנס לחייבי כרת.

ואם תאמר ל"ל דורשים פסוק אחד לאונס ופסוק אחד לפיתוי. ויש לומר שכבר יש ג"ש, ואז אין צורך לכ' פסוק לזה ופסוק לזה. ואם תאמר[12] אולי אף שיש ג"ש טרח

11

12 [redacted]

וכ' קרא, כמו שסובר הר"ן)וכמו שנ' מגמ' בתחילת איזהו נשך(. וי"ל שכמו שאומר גמ' בקידושין)בתחילת פרק ראשון(, לא אומרים שטרח וכתב אותו קרא אלא שאין מה לדרוש ממנו. אבל, כשיש מה לדרוש, דורשים ממנו. אז, אף כאן, שיש מה לדרוש, דורשים ממנו.

צריך לבאר מה שאמר ר"ל ור"פ. אפשר שריש לקיש אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, וכן ר"פ אמר מה שהזכיר גמ' לעיל, ושיטות שלהם נדחו. גם אפשר שגמ' משנה את הגי' במה שאומר. גם אפשר שכל אחד רק אמר חצי המקור. ויש לדון למה. אין זה כל כך קשה על מש"א ר"פ, שיש לומר שר"פ ידע מה שאמר ר"ל, והיה מוסיף עליו. אבל, קשה למה ר"ל רק אמר אחד. אולי רק בא לבאר תחילת המשנה, וכשהגיע לסיפא, אולי אמר כר"פ)אלא שזה לא היה נאמר לכותבי גמ'(. דחוק.

ביאור חולקים על המשנה:

הקדמה:

גמ' מוצא ארבע תנאים שחולקים על המשנה. יש שני מקורות לארבע תנאים אלו- הראשון הוא לשלשה ראשונים, והשני הוא לאחרון.

ברייתא של שמעון ושמעון:

גמ' מביא בריי' שאומר: "לו תהיה לאשה שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה." בתוך בריי' זה, מצאנו שלש תנאים שחולקים על משנה שלנו.

שמעון התימני:

שמעון התימני סובר שפטור מקנס אם בא על אשה שלא חל עמה קידושין.)לקמן, בע"ה, נבאר איזה מין אשה בכלל זה.(בוודאי אין תפיסת קידושין בציור שיש חיוב כרת בביאה, ואז שמעון התימני בוודאי חולק על בבא שלישי של המשנה. לקמן, נראה שאולי אף חולק על בבא ראשונה של המשנה.

רבי שמעון בן מנסיא

רשב"מ סובר שאין קנס לכל מי שאסור לבועל בביאה. אז, חולק על בבא ראשון ושלישי.

תנא של הבריי':

מתוס' נראה שתנא של המשנה חולק על משנה שלנו.) עיין בביאורים על התוס', שדנינו אם זה כוונת תוס' או לא.(גם דנינו שם אם מחלקתו הוא מהו המחלקת או מהו הדין; ומהיכי תיתי שחולקים בזה. עיין שם.[13]

13

שאלת גמ' מהו הנפק"מ:

שואל גמ' באיזה ציורים יש חילוק בין שיטת שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא. מגמ' לקמן, נראה, לכאו', שזה אינו רק שאלה- דהיינו שרוצה לדעת את הדין, ואז שואל- אלא אף קושיה, שמוכרח)כמו שנבאר, בע"ה, לקמן(שיש חילוק, ושואל מהו.

[redacted]

תי' גמ':

גמ' מזכיר שני נפקא מינות- מי שבא על נתינה ומי שבא על ממזרת. בשנים אלו, יש איסור, ואז אינה ראוייה לקיים אותה, אבל קידושין חלים, כיון שקידושין חלים בכל שאין בו חיוב כרת. אז, לפי שמעון התימני, חייב קנס, ולפי רשב"מ, פטור מקנס.

תוס' באר לעיל)כט.(שאפשר שבאמת יש רק נפקא מינא- מי שבא על ממזרת- שביאה עם נתינה הוא, לפי רש"י, רק איסור מדרבנן. כמו שנבאר לקמן)בע"ה(, איסור דרבנן נקרא ראוי לקיים, ואז יהיה קנס אם בא על נתינה.

שאלת גמ' לפי ר"ע:

צריכים להקדים לזה שיטת רבי עקיבא בענין מזרות ותפיסת קידושין. חלוקים רבנן)שהזכרנו שיטתם למעלה(ורבי עקיבא מתי בן הבא מאיסור נעשה ממזר. רבנן סוברים שהוא כשנולד בחיוב כרת, ורבי עקיבא סובר שהוא אף כשנולד באיסור אחר. כיון שממזרות ומה שאין קידושין תופסים תלויים זה בזה)כמו שמבאר תוס'(, נמצא שר"ע חולק על מה שכתבנו לעיל שקידושין תופסים בכל מקום שאין חיוב כרת, וסובר שבכל מקום שיש איסור)לקמן, ידקדק גמ' יותר ויבאר מתי בדיוק אומר כן(אין קידושין חלים. אז, הנפ"ק שכ' גמ' אינם נפק"מ לפי רבי עקיבא, וצריכים למצוא נפ"מ אחרים.

תי' גמ':

תי' גמ' שיש נפקא מינא באלמנה לכהן גדול. שם, אף לרבי עקיבא קידושין תופסים, כיון שכ' בו, "לא יחלל." מזה, דורשים שבן של אותו ביאה הוא חלל. משמע שהוא חלל, ולא ממזר. כיון שאין הבן ממזר, הקידושין תופסים, כמו שהזכרנו למעלה.)ואם תאמר הרי לא חייב קנס כשבא על אלמנה, שרק חייב קנס אם בא על בתולה. ויש לומר שהיא אלמנה בתולה, כמו אלמנה מן האירוסין. עדיין, לרבי יוסי הגלילי)לח:(אין קנס.(

כשאומר גמ' שיש נפק"מ באלמנה לכהן גדול," לכאורה קצת לאו דווקא הוא, ובתוכו כולל כל הנשים שאסורים לכהן, שבכולם כ', "לא יחלל," ובכולם נדרוש שהבן הוא רק חלל, ולא ממזר.

ראיית גמ:

מביא בריי' שאומר ששם מודה ר"ע שאין הילד ממזר, כיון שכ', "לא יחלל," שמשמע שהבנים הם רק חלולים, ולא ממזרים. יש לדון אם הראיה בא מהנחה שממזרות הוא הוספה על חילול, ואז נמצא שמה שמזכיר בו הוא רק מקצת פסול שלו או שמניח שיש בו ממזרות וחילול, ואז נמצא שרק הזכיר פסול אחד משני הפסולים שיש בו.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שמצאנו חולק על זה. רבי ישבב סובר שאף באלמנה לכהן גדול הבן ממזר. אז, אף שם לרבי עקיבא אין תפיסת קידושין. אז, עדיין אין חילוק בין שמעון ושמעון לפי ר"ע, לפי רבי ישבב.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שיש נפק"מ במי שבא על חייבי עשה. אסור לקיים אותם, שהרי יש חיוב עשה, אבל יש עמהם תפיסת קידושין.)מגמ' ביבמות יוצא שמה שאין ממזרות, ויש תפ"ק בחיוב עשה, הוא שאין מקור שיש ממזרות. יש רק קרא אחד שמדבר במין מיוחד של חייבי לאווים, וקרא אחד שמיותר כדי לדרוש ממנו שאר חיי"ל, אבל אין קרא לרבות חייבי עשה.(

ק' גמ':

גמ' מבאר שלא כל כך פשוט שכן סובר רבי ישבב. לשונו של רבי ישבב הוא כן: רבי ישבב אומר, "בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר." לא פשוט לגמ' אם בא לדחות רבי סימאי)שאמר שלר"ע, בן של כה"ג ואלמנה הוא רק חלל, ולא ממזר(או בא לפרש שיטת רבי עקיבא. אם נאמר כראשון, נוכל לומר שאף שאמר, "כל שאין לו היתר ביאה," זה לא היה דווקא, אלא שסמך על מה שאמר ר' סימאי שהוא רק בחייבי לאווים. אבל, אם נאמר כשני, צריך לומר שלשון "כל שאין לו היתר ביאה" מרבה גם האסורים באיסור עשה.

תי' גמ:

גמ' מתרץ שיש נפק"מ באיסור עשה של בעולה לכהן גדול, כיון שהוא איסור עשה ואינו שווה בכל. חולקים ראשונים בציור זה. רש"י מפרש שבא על אשה שהיתה נבעלה כבר.) ואם תאמר א"כ יפטור מחיוב קנס. וי"ל שרק נבעלה לפני כן שלא כדרכה, ואז היא עוד נחשבת בתולה לענין קבלת קנס.(ר"ח מפרש שבאכה"ג על אשה. האיסור בא אחר הבעילה שמחייב קנס, והאיסור הוא בעילת עצמו. אף שמותר להישאר נשוי לבעולת עצמו, אסור לישא אותה מדאו', ואז נקראת "אינה ראויה לקיימה."

)ואם תאמר אם כבר נבעלה אינה רק בעולה, אלא אף זונה. הרי, זונה נאסרה לכהן בלאו. אז, עדיין לא יהיה ציור שיש בה איסור ויש בה תפיסת קידושין לפי ר"ע. תי' רש"י שאם נבעלה לכשרה, והוא ביאת פנוי הבא על הפנויה רגילה, אינה זונה לרוב תנאים.)עיין בביאורי תוס', שהבאנו כל השיטות. רק ר' אלעזר אומר שהיא זונה, והרי גמ' ביבמות פוסק נגד רבי אלעזר.((

המקור לדין זה מבואר בקידושין)סט(, שלומדים מקרא)שמדבר על אשה שנואה(שיש מי שאסור לו לישא וקידושין חלים.

מבאר גמ' שהסיבה שמה שמרבים הוא בעולה לכה"ג הוא מפני שיש לנו שנים לגריעותא- הוא עשה, ולא לאו)ואז לא שייך בו מלקות(, ואינו שווה בכל, אלא הוא רק בכה"ג.

דין מר"ח:

מזכיר גמ' ששלש תנאים שהזכרנו[14])תנא של המשנה, רבי שמעון בן מנסיא, ושמעון התימני(מודים שיש קנס בציור אחד של בבא שלישית של משנה שלנו, והוא ציור של נדה. פשוט שתנא של משנה שלנו סובר כן, אבל החידוש הוא שאף שמעון ושמעון אומרים כן. שמעון התימני אומר כן כיון שקידושין חלים לנדה, ורבי שמעון בן מנסיא אומר כן כיון שראוי לאדם לקיים נדה.

מה שקידושין חלים לנדה נדרש ביבמות)מט:(, שכ', "ותהי נדתה עליו." דורשים ש"הויה" הוא לשון קידושין; אז, אומר שאף בשעת נדות שלה, קידושין תופסים עמה.

הערה[15]:

גמ' מעורר שמה שאמר ר"ח מוציא מתנא אחד. ר"ח מניח שכולם יודו שיש קנס בנדה, כיון שיש בה תפיסת קידושין. אבל, יש סיבה אחרת לפטור נדה מן הקנס, והוא שבביאתו חייב אדם כרת. רנבה"ק סובר שכמו שחיוב מיתה פטור אדם מחיוב ממון, גם חיוב כרת פוטר אדם מחיוב ממון. נמצא שהניח ר"ח שפשוט ש"כולי עלמא" שהזכיר לא סוברים כמו רנבה"ק.

14

15

רבי נחוניא בן הקנה[16]:

גמ' מביא חולק הרביעי על המשנה.[17] רנבה"ק לא חולק בפירוש)כמו שמעון ושמעון), אלא נלמד משיטה אחרת שיש לו. בריי' אומר שר"נ בה"ק משווה דין חיוב כרת לחיוב מיתה לענין פטור מממון: סובר שכמו שחיוב מיתה פוטר אדם מחיוב ממון, גם חיוב כרת פוטר אדם מחיוב ממון.

לכאו', יש חילוק יסודי בין שיטות שמעון ושמעון ובין שיטת ר"נ בה"ק. שיטות שמעון ושמעון הם לפטור מחמת איסור בנישואין שיקרה אחר הביאה שמחייב קנס[18]; שיטת רנבה"ק הוא לפטור מחמת איסור בביאה שהיה מחייב קנס.

כיון שמשנה שלנו מחלק בין חיוב כרת לחיוב מיתה[19], אי אפשר שתנא של משנה שלנו סובר כר"נ.

---

16 [redacted]

17 [redacted]

18

19 [redacted]

ביאור שיטת רבי נחוניה בן הקנה:

מן הגמ' הזה יוצא ביאור שלם של שיטת ר"נ בן הקנה. יש שני נקודות שצריכים ביאור בדברי ר"נ- מהו המקור של ר"נ, ואיזה דברים פוטר מחיוב ממון.

יש, בעיקר, ארבע עונשים- יש מלקות, יש מיתה בידי שמים, יש כרת, ויש מיתה בידי בית דין. יודעים דין מלקות)לקמן, גמ' יפרש שמחלקת תנאים הוא, ותלוי בדרשת פסוקים(. גם יודעים דין חיוב כרת)הוא מחלקת בין ר"נ ותנא של משנה שלנו(. גם יודעים דין מיתה בידי בית דין)כולי עלמא מודו שפוטר מחיוב ממון(. אבל, לא נודע דין הנשאר- דין של מיתה בידי שמים. יודעים שרבנן לא סובר שפוטר מחיוב ממון, שאין להם מקור לפטור אותו. אבל, לא ידוע מה סובר ר"נ. אז, נצטרך לפרש מה אומר ר"נ בו.

מקור של רנבה"ק[20]:

גמ' מביא שני מקורות לשיטת רבי נחוניה בן הקנה. גם מבאר נפקא מינא בין שני המקורות האלו.

---

20 [redacted]

מקור ראשון- אביי:

אביי אומר שדורש ר"נ מגזירה שווה. פסוק אחד אומר: "וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש." הפסוק מגיד שאם שני בני אדם מכים זה את זה, והכו אשה הרבה, אם לא הרג אותו ונתחייבו מיתה, מי שהיכה אותה חייב דמי ולדות. פסוק שני אומר: " לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה." בפסוק זה, יעקב אומר מסביר לשבטים ל"ל רוצה שבנימין ירד למצרים עם שאר האחים- הוא מפני שחושש שאסון יקרה לו. דורשים גזירה שווה מפסוק ראשון לפסוק שני, שבשניהם כ' "אסון."

קושיה:

גמ' מקשה שדרשה זו מיוסדת על ההנחה שפסוק שני מדבר על אסון שבידי שמים. אז, צריכים לבאר למה מניחים כן; אולי יעקב כוון לומר שהוא ירא מחמת מיתה שבידי אדם.

לשון הקושיה של הגמ' הוא)וזה יהיה שייך לקמן(: "ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים]בע"ה, נבאר מה הם צינים פחים לקמן[דבירי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו."

תירוץ:

גמ' מתרץ שיעקב לא הזהיר על מין מיוחד, אלא הזהיר על הכל. לכאו', כוונת גמ' הוא שהיו כמה חששות שגרמו שיעקב לא רצה להוריד את בנימין- יש מהם שהם

מיתות בידי אדם ויש מהם שהם מיתות בידי שמים- וכלל את כולם במילת "אסון." אז, יש בכלל אסון מיתות בידי שמים.

קושיות בענין גדר "בידי אדם" ו"בידי שמים":

לשון קושיית גמ' היה "ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים דבידי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו." מזה, רואים שני דברים- רואים שצינים ופחים הם בידי שמים, ורואים שאריא וגנבי הם בידי אדם. גמרא יקשה על שני מאמרות אלו.)בביאור בידי שמים, ע' בביאורים שלנו על גמ'.(

קושיה ראשונה:

צינים ופחים אינם בידי שמים, אלא בידי אדם. המקור לזה הוא ברייתא שאומר ש"הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים." אז, פשוט שאינם בידי שמים.)בביאור צינים פחים, ע' בביאורים שלנו על גמ'.(

קושיה שניה:

אריא וגנבי אינם בידי אדם, אלא בידי שמים. המקור לזה הוא בריי')שבע"ה נבאר לקמן(שאומר שה' שולח אריות וגנבים להמית בני אדם שחייבים מיתה הדומה לאופן מיתה שבא על ידיהם.

בריי':

גמ' מביא בריי' שאומר שכשאין בית דין ממית[21], ה' ממית מי שחייב מיתה. לא רק ממית, אלא אף ממית באופן הדומה למיתת בית דין שהוא חייב[22]. מפרש בריי' איזה מיתות בידי שמים דומה למיתות בית דין:

למי שחייב סקילה-

נופל מן הגג- רש"י כ' שהדמיון לסקילה הוא למה שהיו מפילים אותו לארץ קודם סקילה.)בגמ' בסנהדרין דורש שאם מת ע"י נפילה, יצא ידי סקילה.(

חיה דורס אותו- רש"י לא מפרש הדמיון כל כך. מלשונו- "ארי מפילו לארץ...," קצת משמע שהוא אותו נקודה של נפילה מן הגג. אז, נמצא שארי דורס עליו, עד שנופל לארץ באופן שממית אותו.

מי שחייב שריפה-

21

22

ביאורים- כללי

נופל בדליקה- דומה לשריפה במה שמת על ידי שריפת האש.

נחש מכיש אותו- רש"י באר שהכשת נחש דומה לדליקה במה שנותן בו ארס ששורף אותו.

מי שחייב הרג-

נמסר למלכות או לסטים הורגים אותו- לכאו', בשניהם המיתה בא באופן הדומה להרג, והוא שממיתים אותו על ידי חתיכה שממנו יוצא דם. יציאת הדם ממית אותו.

מי שחייב חנק-

טובע בנהר או מת בחולי של סרונכי)הוא חולי שעושה שלא יכול לנשום(- לכאו', בשניהם הדמיון הוא שמת כיון שאין אויר בא לתוך הראיה שלו. יותר מזה, מה שלא בא לתוך הראיה אינו מפני חתיכה, אלא מפני דבר שמפסיק אותו.

תירוץ הגמ':

גמ' מתרץ שצריכים להפך לשון של קושיית גמ'. היה לו לומר, "מהיכי תיתי שמגנב וארי, שהם בידי שמים, היה יעקב ירא, שאולי היה ירא מצינים פחים, שהם בידי אדם."

מקור שני- רבא:

קרא אומר, "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניחם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש חחוא ובמשפחתו והכרתי אותו." הפסוק אומר שאם בית דין לא ממיתים, ה' יתן כרת. מזה, דורש רבא שכרת הוא כמיתת בית דין, ושניהם פוטרים חיוב ממון.

יש לדון מהו הדרשה:

- אפשר לומר שהיקש הוא. ממה שקרא אומר שניהם ביחד- ויותר מזה, אומר אחד להיות חילוף חבירו, שהוא ניתן במקום חבירו- מקיש זה לזה. דורשים מזה שדין של חיוב מיתה- שפוטר מחיוב תשלומים- הוא גם בחיוב כרת, ואף כרת פוטר מחיוב תשלומים.

- אם אין בית דין ממיתים, ה' נותן חיוב כרת. כיון שה' נותן כרת במקום מיתה, צריך לומר שכרת הוא דומה למיתה. כיון שכן, מסתבר שכמו שמיתה פוטר מתשלומים, אף כרת פוטר מתשלומים.

ע' ברש"י, שכ', "למדנו שהכרת הוא במקום מיתה וחילופה." לכאו', רש"י משמע כצד שני.)אבל, אפשר לדחות שרש"י סובר כצד ראשון, אלא שסובר שכדי להקיש אותם, לא די שיהיו באותו פסוק, אלא שכרת יהיה חילוף מיתה. עדיין, סתימות רש"י לא משמע כן.(

נפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא:

שאלת גמ':

שואל גמ' מהו הנפקא מינא בין מקור של אביי למקור של רבא. במילים אחרים, שואל מהו הנפקא מינא בשיטת רבי נחוניא אילו דורש כאביי לשיטת רבי נחוניא אילו דורש כרבא.

לכאו', אין מקור שיש נפק"מ; לא היה קשה שיחלקו רבא ואביי במקור בלי נפק"מ, אבל עדיין שואל גמ'. אולי חלק מן השאלה הוא אם יש. גם אפשר ששואל כדי להגיע לתירוץ.)רצה גמ' להגיד את הנפק"מ בתוך שקלא וטריא שלו[23], ואז שאל ותי'.(

תשובת גמ':

יש נפקא מינא בין שיטת אביי ושיטת רבא בזר שאכל תרומה, ובזה נתחייב גם תשלומים. עכשיו סובר גמ' שהגביה אותו על מנת לאכלו, ובזה חייב תשלומים כיון שגנב אותו, ואכלו.)ע' לקמן, שלא פשוט שכן חשב גמ' עכשיו.( )לקמן, יבאר גמ' הציור יותר.(איסור אכילת תרומה לזר הוא איסור שעושה מיתה בידי שמים.

23

מקור של אביי מלמד שמיתה בידי שמים פוטר מתשלומים. מקור של רבא מלמד שכרת פוטר מתשלומים. נבאר שני דברים אלו שאמרנו:

מקור של אביי היה גזרה שווה מ"אסון" שנאמר גבי מיתת בית דין ל"אסון" שנאמר גבי חשש יעקב שימות בנימין. מחמת זה, אומר גמ', יכולים לדעת שמיתה בידי שמים פוטר ושכרת פוטר. לכאו', יש שני צדדים בזה. אפשר שהקרא מדבר בכרת ומדבר במיתה בידי שמים, ומפני זה יכולים לדעת שניהם, ואפשר שהקרא מדבר במיתה בידי שמים, ויכולים לדרוש כרת ממנו.)בוודאי אי אפשר לומר שקרא מדבר בכרת, ויכולים לדרוש מיתה בידי שמים ממנו, שכן מוכרח ממה שמניח גמ' ברבא, כמו שנבאר בע"ה.(

מקור של רבא היה לימוד ממה שכרת נאמר במקום מיתת בית דין. זה רק מלמד לנו דין של כרת, שרק כרת נאמר במקום מיתת בית דין. לא יכולים ללמוד מיתה בידי שמים מכרת, שיש לכרת חומרא, כמו שבארנו, ואולי קולא. אז, אין לנו מקור לפטור מתשלומים כשחייב מיתה בידי שמים, ואז לכאו"ל חייב בתשלומים. מרש"י כאן נראה שמפרש שלא יכולים ללמוד מכרת למיתה בידי שמים כיון שיש חומרא לכרת במה שאף בניו מתים. תוס' לא יכול לומר כן)שתוס' לא סובר שבכל חיוב כרת בניו מתים(, ותוס' יפרש שמיתת כרת חמור כיון שמתים מוקדם)שמתים בני חמישים(.)רשי במק"א אומר שחומרת כרת הוא שמת מוקדם. לכאו', אין זה כל כך קשה, ששניהם נכונים, ובמקום אחד הזכיר זה, ובמקום אחר הזכיר אחר.(

נמצא, אז, שיש נפקא מינא בין מקור של רבא למקור של אביי, והוא פטור תשלומים כשלא חייב כרת אלא מיתה בידי שמים. שם, ממקור של אביי, לאיזה

סיבה, שרואים שהוא פטור מתשלומים, אבל ממקור של רבא, לא רואים שהוא פטור מתשלומים, ואז הוא חייב בתשלומים.

קושיה:

מקשה גמ' שלא יפטור חיוב מיתה בידי שמים את חיוב תשלומים בציור זה. כדי שייפטר, צריך להיות שהפוטר קורה באותו זמן של חיוב התשלומים. כאן, אינו כן. כשמגביה את התרומה כדי לאכול אותו, קונה אותו, וחל חיוב תשלומים של גניבה. רק חייב מיתה כשאוכל אותו)שהוא, כמובן, אחר שמגביה אותו(. אז, אין חיוב מיתה פוטר אותו מחיוב תשלומים.

נמצא, אז, שאף שיש נפק"מ טיאראטיק"ל בין אביי ורבא, בציור זה אין נפק"מ. במילים אחרים, יש נפק"מ בין אביי ורבא בציור שיש מיתה בידי שמים לפטור מתשלומים- אבל ציור זה אינו כן, שאין המיתה בידי שמים נתחייב באופן שיפטור אותו מחיוב תשלומים.

ראיה:

גמ' מביא ראיה ממימרה של רב חסדא. רב חסדא אומר שמודה ר"נ בן הקנה שמי שאוכל חלב של חבירו חייב בתשלומים. שם, יש חיוב כרת, מאכילת חלב, ויש חיוב תשלומים, מגניבת החלב. כיון שאדם מגביה את החלב קודם שאוכל אותו, חייב על התשלומים וחייב על הכרת. אז, כמו כן כאן; כיון שאדם מגביה את התרומה קודם שאוכל אותו, חייב על תשלומים של גניבת התרומה, וחייב מיתה על אכילת התרומה.

תירוץ:

כדי לתרץ, צריך למצוא ציור שלא חייב מחמת גניבה, אלא חיוב שלו בא מחמת אכילה. אז, גמ' אומר שיש נפק"מ בציור שלא גנב אותו בכלל, שלא הגביה אותו. אלא, חבר שלו הגביה אותו, ונתן אותו לפיו. עדיין יש חיוב תשלומים, כיון שאדם חייב לשלם לחבר שלו לכל מה שנהנה ממנו, אבל אין חיוב גניבה. חיוב הנאה בא בזמן שהוא נהנה, שהוא בשעת אכילה, וחיוב מיתה בא בזמן שהוא אוכל, שהוא בשעת אכילה. אז, חיוב מיתה וחיוב ממון באים באותו זמן, ולכן חיוב מיתה, לפי אביי, יפטור את חיוב הממון.

קושיה:

מקשה גמ' שיש חיוב ממון שבא קודם חיוב הנאה. אחרי שניתן לתוך פיו, הוא עדיין שווה כסף, והוא של הבעל. אז, כשלועס אותו בשיניו, הוא מזיק את החפץ. היזק זה קורה קודם אכילתו, שההיזק קורה כלועס אותו וה, ואכילה הוא רק כשנכנס למעיים שלו. אז, עדיין יחייב מיתה וממון, ועדיין אין נפק"מ בין אביי ורבא.

תירוץ:

יש ציור שלא מזיק אותו בלעיסה שלו- כיון שלא לועס אותו. יהיה נפק"מ בין אביי ורבא כשחבר שלו לא נותן אותו לתוך פיו, אלא נותן אותו לתוך בית הבליעה שלו. אין חיוב היזק או גניבה כשלועס אותו, כיון שלא לועס אותו. אלא, רק יהיה חיוב נהנה כשבולע אותו. אז, חיוב מיתה יהיה בזמן של חיוב הממון, ויפטור מחיוב הממון. אז, יהיה נפק"מ בין רבא לאביי.

קושיה:

גמ' מבאר שיש שני דרכים לבאר ציור של תירוץ זה- ועל שניהם יש קושיה:

דרך ראשון:

דרך ראשון הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שיכול להחזיר אותו.

קושיה:

עיקר הקושיה הוא שיש חיוב ממון שחל קודם חיוב מיתה. רש"י סובר שחיוב הממון הוא חיוב היזק שבא כשנשאר בגרונו, ותוס' סובר שהוא הנאה או היזק שבא בתחילת בליעתו.

)עיין שם, שהערנו שאף שנראה שהוא מחלקת, יש סיבה לחשוב שאינו מחלקת, שרש"י מבאר למה לא פטור אם לא בלע מיד, ותוס' מבאר למה לא פטור אם בלע מיד. וע"ש, שהקשינו על זה.(

דרך שני:

דרך שני הוא שחבר שלו נתן אותו לתוך בית הבליעה שלו באופן שלא יכול להחזיר אותו.

קושיה:

מקשה גמ' שאם כן לא יחייב. חלקו רש"י ותוס' בביאור מה לא יחייב. רש"י פי' שלא יחייב מיתה, כיון שעבר על עבירת מיתה, דהיינו הבליעה, בעל כרחו. תוס'

פי' שלא יחייב ממון, שכבר אין בו שוויות. אין אדם חייב דמי הנאה כשנהנה מחפץ חבירו שאינו שווה כלום.

תירוץ:

תחב לו חבירו לתוך בית הבליעה שלו במקום שרק יכול להחזיר אותו בדוחק. אם מחזיר אותו משם, אינו שווה כלום. לכן, מה שמזיק אותו)או נהנה ממנו(קודם חיוב מיתה, לא מחייב אותו.

תירוץ:

כמו כן, תי' גמ' שמדברים במי שאכל משקה של תרומה.)משקה של תרומה מצוי, ששנים מן הדברים שחייבים בתרומה מן התורה הם זיתים וענבים. מזיתים עושים שמן ומענבים עושים יין.(

לכאו', ענין של התי' יהיה שווה לאכילה על ידי הדחק. כיון שמשקין הוא, לא יהיה חיוב היזק עד שהוא קרוב לבילוע.

תירוץ:

עד כאן הניח גמ' שחיוב הממון בא מאכילת התרומה. אז, היה קשה לו, שבתוך מעשה אכילה, יש סיבות אחרות לחיוב היזק. רב אשי מחדש שאין חיוב הממון בא מאכילת התרומה, אלא מדבר אחר. אם עשה שום דבר אחר שחייב אותו ממון- למשל, הזיק בגדים של חברו, בזמן שאוכל את התרומה, יהיה מחלקת בין אביי ורבא, שאביי יאמר שיפטור מאותו חיוב ואביי אומר שיחייב.

ביאור דיון על מימרא של רב חסדא[24]:

המימרא:

הקדמה[25]:

יש חיובים שפוטרים מי שחייב בהם מחיובים אחרים שבאו באותו זמן. למשל, אם אדם נתחייב מיתה, לא יכול להתחייב ממון באותו זמן. רבי נחוניה בן הקנה סובר

---

24 [redacted]

25 [redacted]

שמי שנתחייב כרת)ואולי אף מיתה בידי שמים[26](לא יכול להתחייב ממון. אז, למשל, אם אדם אכל חלב)שהוא חיוב כרת(, ובאותו זמן נתחייב בממון, לא יהיה חייב ממון לפי ר"נ בן הקנה.

המימרא:

רב חסדא אומר שאם אדם הגביה חלב ואכל אותו, אף לרבי נחוניה בן הנקה חייב הוא בממון. אף שחיוב כרת פוטר מממון, כאן אין חיוב ממון בא בזמן של חיוב כרת. אלא, הגבהת החפץ הוא מעשה גניבה, ומאז חייב הוא בממונו, ואכילת החלב הוא זמן חיוב כרת. לכן, נשאר עם חיוב ממון.

שאלת גמ')אם יש חולק(:

גמ' מביא מימרא מרבי אבין, ודן אם אותו רב חסדא חולק עליו.[27]

26

27

מימרת רבי אבין:

המימרא:

הדין הוא שאם אדם זורק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בשבת, או שזורק דבר מרה"ר לרה"י או מרה"י לרה"ר בשבת, במזיד, חייב מיתת בית דין. אז, אם היה מתחייב ממון בשעת חיוב זריקה, לא היה צריך לשלם, שחיוב מיתה יפטור אותו מחיוב ממון.

רבי אבין מחדש שאם זרק חץ, וקרע בגדים בהליכתו, לא חייב ממון, כיון שמתחייב במיתה.

הטעם:

רבי אבין מבאר שהטעם לזה הוא ש"עקירה צורך הנחה." בביאור זה, יש לדון אם מכוון לומר שעקירה והנחה נחשבים מעשה אחד או לומר שעקירה גרם את ההנחה, וממילא נמצא שעקירה גרם את חיוב המיתה. אז, כמו כן נאמר כן, שהגבהת החלב גורם את אכילתו, ואז נמצא שגורם את חיוב המיתה. גם יש לדון אם ה"עקירה" שבו דן גמ' הוא עקירה ממש או הליכת החפץ.

תשובה:

חילוק ראשון:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה והנחה יותר מיוחסים, שאי אפשר להניח בלי עקירה. אבל, אולי כאן, שאפשר לאכול בלי הגבהה, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.

חילוק שני:

אפשר שרבי אבין רק סובר שפטור מחיוב ממון בציור שלו. שם, עקירה מכריח הנחה; כיון שעקר אותו, מוכרח שסופו לנוח. אבל, אולי כאן, שאפשר להגביה ולא לאכול, לא סובר שחיוב מיתה פוטר את חיוב ממון.

נפקא מינא בין שני החילוקים:

גמ' מבאר שיש נפקא מינא בין שני הציורים. לכאו', יכול להיות נפקא מינא באחד משני אופנים:

- אם המחייב מיתה צריך המחייב ממון, אבל לא מוכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה.
- אם מוכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה, אבל חיוב מיתה לא צריך חיוב ממון.

גמ' מוצא ציור של אופן ראשון. הציור הוא שהוציא בשבת, אבל על ידי הולכה ולא זריקה. נמצא שחיוב מיתה צריך המחייב ממון, שלא יכול להיות הנחה בלי עקירה והולכה. אבל, אין הכרח מן המחייב ממון שיבוא חיוב מיתה, שהיה יכול לעקור אותו ולהוליך אותו ולקרוע בגדים, ושלא להניח אותו.

ביאור דיון גמ' על מימרא של רבי אבין:

המימרא[28]:

רבי אבין אומר שלפעמים, אף אם חיוב ממון וחיוב מיתה נראים שלא באים בזמן אחד, עדיין חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. לכאו', יש שלש צדדים בגמ' מתי זה קורה. ההו"א הוא שזה קורה כל זמן שחיוב ממון הוא לצורך חיוב מיתה. גמ' לא

---

28 [redacted]

[redacted]

/ /

מבאר מה זה, אבל מבואר מגמ' שזה לא רק נוהג בזורק חץ ברה"ר בשבת, והזיק בהליכתו, אלא גם נוהג במגביה חלב לאכול אותו. נניח שהוא שמעשה ראשון, שגרם חיוב ממון, נעשה כדי לעשות מעשה שני, שגרם חיוב מיתה. צד שני ושלשי של גמ', שהוא הדיחוי של ההו"א[29], אומר שיש תנאי אחד לזה, וחלקו שני צדדים בגמ' מהו התנאי. צד שני אומר שהוא שצריך שחיוב מיתה לא יכול להיעשות בלי חיוב ממון[30], וצד שלישי אומר שהוא שצריך שחיוב ממון מכריח את חיוב מיתה להיעשות.[31]

קושיית הגמ':

גמ' מביא בריי', ומאותו בריי' ינסה להוכיח, נגד רבי אבין, שאין יחס די בין חיוב ממון לחיוב מיתה, ולכן חייב שניהם.

---

29 [redacted]

30 [redacted]

31

הבריי':

ברייתא מדבר על מי שגונב בשבת. בגניבותו, מוציא את החפץ מרשות חברו)שהוא רשות היחיד(לחוץ)שהוא רשות הרבים(.

הקדמה:

להקדים, נזכיר שני דינים פשוטים:

- אם אדם גונב, חייב ממון. מה שעשוה גניבה הוא קנין על החפץ שגונב. אותם גדרים שקובעים מתי אדם קונה חפץ קובעים מתי אדם נחשב גנב על חפץ.
- אם אדם מוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב מיתה)סקילה(. הוצאה כולל עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות אחר, והנחה שם.

בבא ראשונה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא חייב על הגניבה. אם מגביה את הכיס, ושוב מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, שהרי גנב אותו כשעשה מעשה קנין של הגבהה ברשות ביחיד, ואז נתחייב בממון, ורק הוציא כשהניח אותו ברשות הרבים, ואז חייב מיתה.

בבא שניה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא פטור על הגניבה. אם אדם לא אוחז את הכיס, אלא מגרר אותו לרשות הרבים, לא חייב על הגניבה. רק גונב כיון שבא

לרשות הרבים, שאין משיכה קונה ברשות הבעל, ואז גם הוציא אותו, וחייב מיתה.

הקושיה:

גמ' מקשה מבבא ראשונה. שם, מבואר שמה שחיוב שבא ממה שעוקר אותו לא נפטר כיון שנתחייב מיתה לבסוף. קשה ל"ל אומרים כאן ש"עקירה צורך הנחה היא[32]."

תירוץ של הגמ':

גמ' מתרץ שבריי' מחייב אותו בציור שאין העקירה אף צורך להנחה. גמ' מפרש שבריי' רק מחייב אותו אם מגביה אותו שלא על מנת להוציא. אז, כיון שהגביה אותו, נמצא שגנב אותו)שאף שלא כוון להוציא אותו, כיוון להצניע אותו למקום שיקח אותו ממנו לאחר זמן, ואז יש מעשה קנין)ההגבהה(עם כוונה להוציא לקחת אותו(. רק אחר שכבר הגביה אותו, וכבר קנה אותו, חשב בדעתו להוציא אותו, ורק אז חייב מיתה.

32

קושיית גמ':

מקשה גמ' שעל הוצאה כזה לא חייב. משנה אומר שיש חיוב סקילה- אומר שמה שחייב בממון, ולא נפטר מחמת חיוב הסקילה, הוא שכבר נתחייב בממון קודם שבא לידי איסור סקילה. אז, מוכרח שבא לידי איסור סקילה.

ראיה:

מביא גמ' ראיה לזה ממימרא של רב סימון בשם ר' אמי בשם רבי יוחנן. אמר שהמפני חפצים מזוית לזוית, וכשהיה אוחז באחד מהם, חזר בו, והוציא אותו מן הבית, לא חייב. אז, יוצא שאם אדם עוקר דבר שלא על מנת להוציא אותו, לא חייב על אותו הוצאה.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ שהציור שבו נמצא שלא יפטור מחיוב גניבה הוא שהגביה אותו- ונתחייב בממון- ושוב עמד. אח"כ, יצא עמו. נמצא שחיוב מיתה שלו בא על עקירה השנית שלו, כשהלך אחרי שעמד, ולא על עקירה ראשונה שלו. כיון שחיוב ממון בא מעקירה ראשונה שלו, לא יכול חיוב המיתה לפטור את חיוב הממון שלו.

לכאו', אז, לא צריכים שהגביה אותו על מנת להצניע אותו, אלא הגבהה הראשונה שלו יכול להיות לאיזה סיבה שבעולם.

ביאור גמ'[33]:

גמ' מבאר באיזה ציור יהיה זה נכון. כדי שיהיה הדין שאמר נכון- שמה שעמד בינתיים ייחשב הנחה- צריך מין עקירה מיוחדת, מבאר גמ'.

יש שני מיני עמידה המצויים- עמידה לפוש ועמידה לכתף. עמידה לפוש הוא שאדם עומד מפני שהוא עייף, ואין לו כוח, כיון שהיה עוסק בהגבהה והוצאה. עמיד לכתף הוא שאדם צריך לשנות את מקום החפץ שמוציא, כדי שיהיה יותר קל לו לישא אותו.)היה נ"ל שיש שני ציורים- ציור הראשון הוא כשהחפץ שלו עומד ליפול, ואז צריך לשנות את מקומו, וציור השני הוא כשמה שהחפץ הוא במקומו כואב לו, ואז נותן לו מקום אחר.(

הדין הוא שעמידה לפוש נחשב הנחה ועמידה לכתף לא נחשב הנחה)בין לענין הנחה ובין לענין עקירה ממנו(. אז, כדי להוקים את המשנה כשהגביה ושוב עמד, צריך להיות שעמד כדי לפוש.

33

קושיית גמ':

כמו שהבאנו לעיל, יש במשנה שני בבות- בבא ראשון הוא ציור שבו חייב ממון, ובבא שני הוא ציור שבו פטור ממון. בבא ראשון הוא, עכשיו סובר הגמ', כשהגביה אותו, עמד לפוש, ושוב הוציא אותו. בבא שני הוא כשהיה מגרר ויוצא.

מקשה הגמ' ל"ל הוקים משנה בבא שני בציור הדומה לבבא ראשון- כשהגביה אותו, עמד לכתף, ושוב הוציא אותו. שם, יהיה פטור, כיון שעקירה ראשונה נצרכת להנחה.

תירוץ של הגמ':

שיטת בן עזאי:

בן עזאי מחדש שכל מהלך כעומד. זאת אומרת, אף שאדם הולך, מה שמונח עליו הוא נח.

היה אפשר לומר פשט פשוט בזה, והוא שאולי סובר בן עזאי שכשאדם מגביה חפץ, מקום של אותו חפץ הוא "על האדם." אולי אינו כן כשחפץ מונח על דבר אחר, אבל כשהוא מונח על גבי אדם, כיון שאדם הוא חפץ חשוב, ובפרט כיון שהוא חשוב לענין החפץ, שהוא קובע איפה ילך, מקומו הוא "על האדם." כיון שכן"כיון שנח על האדם)אלא שהאדם לא נח(, נחשב מונח.

אבל, זה לא פשוט כל כך. לכאו', כדי שהוצאה יהיה מחייב, צריך שיוציא אותו מרשות אחד לרשות אחר. אז, אם נגיד שמקומו הוא "אדם," לא יעשה שתמיד

הוא עומד, אלא יעשה שלעולם אינו עומד- יעשה שאינו, לעולם ברשות הרבים או ברשות היחיד. אפשר לדחות ככה: פשוט שמקומו אינו רק "על האדם," שפשוט שמקום האדם שייך לו. אבל, כיון שעיקר מקומו על האדם, אין שינוי קטן באותו מקום משנה כל כך. רק דנים במקום כללי של אותו אדם- הוא ברשות הרבים או הוא ברשות היחיד. אז, נוכל לומר שבתחילתו, החפץ היה ברשות הרבים על האדם, ובסוף היה ברשות הרבים על האדם. אז, מונח הוא.[34]

אבל, רש"י לא מבאר כן. כמו כן, לכאו', יוצא מירושלמי. נביא את הירושלמי תחילה, ושוב נביא דברי רש"י. ירושלמי מקשה שלפי בן עזאי, לא יחייב אדם לעולם על טלטול ארבע אמות ברשות הרבים. כיון שמהלך כעומד, נח בינתיים, ונמצא שלא הלך ארבע אמות רצופות ברשות הרבים. בירושלמי שלנו, זהו- לא מתרץ. אבל, תוס', כנראה, גורס בירושלמי שתי' שאפשר לאדם להתחייב בקופץ. רואים, אז, נגד מה שכתבנו. אף אם אדם קופץ, עדיין החפץ מונח עליו. אז, צריך לומר שלירושלמי יש פשט אחר בבן עזאי.

רש"י כאן מסביר ש"עקירת כל פסיעה הוא עקירה, והנחת רגל הוא הנחה." אין זה כל כך ברור לי.

34

תירוץ של הגמ':

משנה שלנו הוא כשיטת בן עזאי. אז, תי' ראשון קיים עוד. לא חייב כיון שעמד בינתיים, שהלך בינתיים, והליכה כעמידה. אבל, לא היה אפשר לשנות הסיפא כשלא עמד, שתמיד עומד אדם כשמהלך.

קושיית הגמ':

כיון ששיטת בן עזאי הוא שמהלך כעומד, רק חולק על רבנן בדין מהלך. אבל, בזורק, מודה לרבנן, ששם לא עומד. אם כן, חוזר קושיית הגמ'. היה לו לומר את הסיפא בציור שווה לרישא- אלא שלא הוליך אותו, אלא זרק אותו.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ ואומר סיבה למה רצה לומר, בדווקא, ציור של סיפא. אז, יכולים לפרש רישא כבן עזאי או כרבנן וכשעמד, ולא יכולים להקשות עוד ל"ל שנה חילוף שלו בסיפא, שיש סיבה למה שנה ציור של מגרר ויוצא בסיפא.)ואם תאמר יאמר שניהם. וי"ל שלא בא משנה אלא לפרש ציור אחד של חיוב וציור אחר של פטור, ולא לפרש כל הדינים השייכים.(

הסיבה שרצה לשנות פטור של מגרר ויוצא הוא ששם יש חידוש שרצה להודיע, שמחודש הוא שפטור מחיוב ממון. כדי להיות פטור מממון, צריך להיות שחייב במיתה. שם, לא פשוט שיתחייב במיתה. כדי שאדם יתחייב במיתה על מלאכת שבת, צריך להיות שעשה מלאכתו כדרך עשיית המלאכה. היה אפשר לומר, אז,

שפטור הוא, ושאין הדדך להוציא דבר על ידי גרירה. אז, המשנה מודיע לנו שאכן חייב מיתה.

ביאור דיון גמ' על בריי' של גניבה בשבת:

לעיל, הביא גמ' בריי', שהיה שייך למימרת רבי אבין. עכשיו, מתחיל גמ' לדון באותו בריי', להקשות עליו. נביא את הבריי' עוד פעם, ונבאר דיון הגמ' עליו.

הבריי':

ברייתא מדבר על מי שגונב בשבת. בגניבותו, מוציא את החפץ מרשות חברו)שהוא רשות היחיד(לחוץ)שהוא רשות הרבים(.

הקדמה:

להקדים, נזכיר שני דינים פשוטים:

- אם אדם גונב, חייב ממון. מה שעשוה גניבה הוא קנין על החפץ שגונב. אותם גדרים שקובעים מתי אדם קונה חפץ קובעים מתי אדם נחשב גנב על חפץ.
- אם אדם מוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב מיתה)סקילה(. הוצאה כולל עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות אחר, והנחה שם.

בבא ראשונה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא חייב על הגניבה. אם מגביה את הכיס, ושוב מוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב, שהרי גנב אותו כשעשה מעשה קנין של הגבהה ברשות ביחיד, ואז נתחייב בממון, ורק הוציא כשהניח אותו ברשות הרבים, ואז חייב מיתה.

בבא שניה:

אם אדם גונב כיס בשבת, יש אופן שהוא פטור על הגניבה. אם אדם לא אוחז את הכיס, אלא מגרר אותו לרשות הרבים, לא חייב על הגניבה. רק גונב כיון שבא לרשות הרבים, שאין משיכה קונה ברשות הבעל, ואז גם הוציא אותו, וחייב מיתה.

שאלות הגמ':

מה הוציא:

יכול להיות שלש מינים של דברים שהוציא:

- דברים קטנים. גמ' מפרש שאי אפשר שהבריי' מדבר בדברים קטנים, כיון שמדבר בחיוב שבת כשמגרר אותם. אי אפשר לחייב חיוב שבת על גירור דברים קטנים, כיון שאין זהה דרך להוציא אותם, ומי שמוציא דבר שלא כדרכו לא חייב על ההוצאה.

- דברים גדולים. גמ' מפרש שלפי רבי אבין, אי אפשר שהבריי' מדבר בדברים גדולים. בארנו שלפי רבי אבין, מה שנקט מגרר, ולא נקט זורק, הוא מפני שמגלה חידוש במה שחייב בהוצאה של גרירה. כיון שמוציא דברים גדולים, אין חידוש בזה, שכל דרכם הוא בגרירה. אז, אי אפשר שהבריי' מדבר בזה. אבל, אם לא נאמר כשיטת רבי אבין, נוכל לפרש את המשנה ככה.

- דברים בינונים. לפי רבי אבין, צריך לומר שמשנה מדבר בדברים כזה, ומחדש שחייב בהם, אף שהוציא אותם בגרירה.

ואם תאמר מהיכי תיתי שדן בזה ומשמיע חידוש. ויש לומר שבלי זה, קשה על רבי אבין. נמצא שרבי אבין צריך להניח שדין שלו פשוט, שבלי זה, לא נוכל לדעת אם משנה בא לאפוקי מדין שלו או לא, וממילא לא נדע ללמוד את החידוש, ואז לא היה לו לשנות אותו. ותחשב.

לאן הוציא אותו[35]:

אפשר להיות שמוציא אותו מרשות שבו נמצא)שמניחים שהוא ברשות היחיד, שברך כלל, מוצאים דבר לגנוב ברשות היחיד, ששם נותנים בני אדם את החפצים שלהם(לאיזה רשות אחר שנרצה. יש ארבע רשויות- מקום פטור, כרמלית, רשות

35

[redacted]

היחיד, ורשות הרבים- אבל גמ' רק ידון בשנים האחרונים)ומתוך קושיות הגמ' יובן למה אי אפשר להיות שמוציא אותו לכרמלית או מקום פטור[36]).

הבעיה תהיה שצריך להיות פה סיבה לשני חיובים- לחיוב שבת ולחיוב גניבה)והוא שיהיה בו קנין(. נתחיל לבאר את שני המקומות:

- רשות הרבים- אם מוציא אותו לרשות הרבים, אז יש סיבה לחיוב שבת[37])כמו כל מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים(. אבל, אז אין סיבה לחיוב גניבה. כיון שמגרר אותו, הקנין בא על ידי משיכה, שמושך אותו מרשות היחיד. אבל, כיון שמושך אותו לרשות הרבים, לא קונה אותו.

- רשות היחיד- אם מוציא אותו לרשות היחיד, אז יש סיבה לחיוב גניבה, שקונה אותו כיון שמושך אותו לרשות שלו[38].)באמת, אז, לא צריך משיכה, ודי בקנין חצר.(אבל, אז לא חייב משום שבת, שהוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, וזה רק אסור מדרבנן.

36

37 [redacted]

38

אז, מבאר גמ' שצריך להיות שהוציא אותו למקום אחר- מקום הנקרא צידי רשות הרבים. ציור אחד שנותן גמ' לביאור של צידי רשות הרבים)בעירובין(הוא חצר שנפרץ לרשות הרבים. אסור לבני רשות הרבים ללכת בו, אבל עדיין הוא פתוח לרשות הרבים, וכמעט סניף לו.

קושיית גמ':

דין צידי רשות הרבים הוא מחלקת תנאים. בעירובין)צד.(חולקים רבי אליעזר בן יעקב ורבנן בדין חצר שנפרץ לרשות הרבים. רבי אליעזר מחשיב אותו לרשות הרבים, ורבנן לא מחשיבים אותו לרשות הרבים. גמ' נותן הרבה פשטים בביאור המחלקת, אבל אחד הוא שחולקים בצידי רשות הרבים. אף שאסור לבני רשות הרבים ללכת לשם, שאינו חלק מרשות הרבים, הוא פתוח לרשות לרשות הרבים, והוא צדדים שלו.[39] חולקים רבי אליעזר ורבנן אם זה נחשב רשות הרבים או לא נחשב רשות הרבים.

מקשה גמ' שאם נוקים את המשנה כרבי אליעזר, יהיה דינו כרשות הרבים, אף לקנין, ולא יוכל לקנות בו. אם נוקים את המשנה כרבנן, לא יהיה דינו כרשות הרבים לשום דבר, ולא יהיה חיוב שבת.)קושיה שנית יותר קשה, שהרי כשרבנן אומרים שאין בו דין רשות הרבים, בדיוק באותו מימרא היו מדברים.(

---

39 [redacted]

נמצא שמניח גמ' שדין רשות הרבים לענין שבת ודין רשות הרבים של קנין שווים לענין זה.

תירוצי גמ':

תירוץ ראשון של גמ')תי' סתם הגמ'(:

גמ' מתרץ שאינם תלויים זה על זה, על כל פנים לראב"י. יש קרק' שעושה דבר לרשות הרבים של שבת שלא עושה דבר לרשות הרבים של קנין, והוא אותו דבר שעושה צדי רשות הרבים לרה"ר של שבת.

אותו דבר הוא מה שלפעמים בני אדם דוחקים ונכנסים. זה די לעשות שהוא רשות הרבים של שבת, אבל לא די לעשות שהוא רשות הרבים של קנין, כיון שלא שכיח שם רבים. הדרך הפשוט לבאר את החילוק הוא רק לומר שצריך רשות הרבים יותר מעולה כדי שלא יקנה. גם קל לומר שלא אחד צריך להיות יותר רה"ר מחברו, אלא צ"ל רה"ר באופנים אחרים.

תירוץ שני של גמ')תי' של רב אשי(:

יש הרבה גירסאות ופירושים בזה. בגלל זה, כתבנו סיכום על הסוגיה)של רש"י ותוס'(, ונביא אותו כאן:

בריי' אומר שמי שגונב דבר וקונה אותו על ידי גרירה מרשות חברו לא חייב בשבת. זה מפני שמתחייב מיתה בשעה שמוציא אותו, ומתחייב ממון בשעה

שמוציא אותו. אין אדם מתחייב מיתה וממון, ולכן פטור הוא מחיוב מיתה של גניבה.

מקשה גמ' איך יכול להיות שקונה ומוציא בשעה אחת. הרי, הוצאה צריך להיות לתוך רשות הרבים, ואין משיכה)שמסתמא הוא אופן הקנין(לא קונה ברשות הרבים.

רב אשי נותן תי', אבל לא פשוט מהו התירוץ. מרש"י ותוס' מצאנו שלש גירסאות בתי' של רב אשי, ונבאר מהו התי' לפי כל אחד מהם:

גירסא ראשונה:

רש"י גורס שרב אשי אומר: "כגון שצרף ידו למטה משלשה וקבלו כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה לו כארבע על ארבע." זאת אומרת שנותן יד אחד ברשות הרבים)למטה משלש טפחים(ויד אחד מוליך את החפץ. מוליך את החפץ בידו האחד לתוך ידו האחר.

פי' רש"י:

רש"י מפרש שכאן קונה בקנין יד, ולא בקנין משיכה. דימה רש"י את זה לקנין הגבהה, ובאר שאף שבדרך כלל אין קנין הגבהה פחות משלשה טפחים, כיון שיד חשוב כארבע על ארבע, יש בו קנין הגבהה. אז, נמצא שכשנותן לתוך ידו, נח על ידו, וחייב חיוב שבת, וקנה אותו בידו, ונמצא שגנב אותו.

ואם תאמר למה לא יכול להיות גבוה שלש טפחים. תי' רש"י שאם כן נמצא שהגביה אותו שלש טפחים, וכבר קנה בזה. ואם תאמר למה לא יכול להיות שהגביה אותו שלש טפחים אחרי שהגיע לרשות הרבים. צריך לומר שקנה כשידו עוד הולך ומגביה)אחרי שהגיע לשלש טפחים(, אבל לא חייב חיוב שבת עד אחרי כן.

ואם תאמר איפה לא קונה, ואיפה אינו בידו כשמגביה אותו. ויש לומר שרק אומרים שיד של אדם חשוב כארבע על ארבע לחפץ שיושב בתוך ידו. אבל, אם יושב בחפץ בידו, או- יותר מזה- אם תולה על ידו, אינו קונה. כמו כן, אם מגביה אותו בחלק אחר מגופו- נמצא אם מושך למעלה בחלק אחר מגופו או אם דוחף דבר למטה שגורם שהחפץ עולה- לא קונה.

על זה מקשה תוס' שלש קושיות:

קושיה ראשונה:

הקשה איך נביא מאמר של רבא. מאמר של רבא אומר שיד נחשב מקום ארבע על ארבע לענין שבת. זה לא יגלה כלום על יכולתו לקנות ביד. רש"י, כנראה, חולק על זה, וסובר שאחד סיבה לאחר.)אפשר לבאר שחולקים למה צריך מקום ארבע בשבת. יכול להיות מפני שצריך להיות על מקום חשוב, ויכול להיות מפני שצריכים להיות בטוחים שלא יפול. לצד ראשון, נלמד מזה שיש חשיבות ליד, ואז אולי יכולים ללמוד מדין שבת. לצד שני, גמ' רק אומר שלא חוששים שיפול מיד, כיון שיכול לאחוז)לא מוכרח שזהו הקמ"ל, שאולי הקמ"ל הוא שכיון שהוא חשוב, אף שיכול ליפול, נח(. אז, לכאו' זה לא מלמד כלום לענין הגבהה.)ויש

ביאורים- כללי

לדון, שגם לענין הגבהה יש לומר כעין זה, שכיון שנתן לו מקום שישאר שם, אף שאינו מקום יותר חשוב, יותר קל לו לקנות בהגבהה.((

יש להעיר שיותר היה לו לתוס' להקשות מן הדין, והוא שלא מצאנו שרש"י יאמר שיקנה בהגבהה פחות משלש טפחים אם יושב החפץ במקום ארבע על ארבע. יש לדון, שאולי אף שלא אומר כן, ואף שלא משמיע כן במקום אחר חוץ מכאן, אולי סובר כן. ותחשב.

ונראה שיש לדון אם מקשה תוס' שאף שחשוב הוא כארבע על ארבע לענין שבת, רק מצאנו חשיבות למקום ארב על על ארבע בשבת, או שאולי מה שהוא חשוב כמקום ארבע על ארבע הוא רק לענין דיני שבת. ותחשב.

קושיה שניה:

מקשה למה צריך להביא הוכחה ממאמר של רבא. הרי, פשוט שיד קונה, שהרי קרא אומר שיד קונה בגט)שכ', "ונתן בידה"(.

אפשר לדחות שגמ' רק מסביר למה הוא כן, אף שקרא בפירוש הוא, אבל קשה שיצטרך לבאר קרא.

היה לו לתוס' להקשות, באמת, יותר מזה, שאם תי' של רב אשי מביא ראיה לזה, משמע שהחולקים לא מודים לזה. הרי, פסוק הוא, ואיך אפשר שלא מודים לו. ויש לדון, שיש לומר שרק לא רוצים להוקים אותו בציור זה. ויש לדון.

קושיה שלישית:

חרב אל הבדים- אלו נערות

עיין לעיל, שבארנו למה צריך להיות פחות משלש טפחים. הקשה תוס' למה לא נוקים אותו גם למעלה משלש טפחים)ואז לא צריכים חידוש של רבא(, כשרשות היחיד הוא שלש טפחים יותר מרשות הרבים. אז, לא קונה אותו עד שמוציא אותו, וכיון שמוציא אותו, נח.

תוס' כאן מוסיף שאילו היה כן "הוה מייתי מדרבא אקנין ואשבת." לא כל כך פשוט מה כוונת תוס', שיש שתי בעיות גדולות עם מה שאומר.

הראשון הוא שלכאו', תוס' לא מכוון להקשות למה לא פי' רש"י את הגמ' ככה, שאי אפשר לפרש את הגמ' ככה, כיון שגמ' אומר שהוא למטה משלש טפחים.) ויש לדון, שיש לומר שפחות משלש טפחים רצה לומר פחות משלש טפחים מרשות היחיד. אם זה נכון, נמצא שיש פי' אחר בגמ' לפי גירסא זו. אבל, אם כן, צריך ביאור למה תוס' לא מפרש כן, אלא נוקט גירסא אחרת.(כיון שכן, קשה למה מזכיר מה היה מאמר של רבא ראיה לו, שלא מוכרח להיות ראיה לכלום. ותחשב. אולי בלי זה, היה אפשר לתרץ שרצה לתרץ על פי מה שאמר רבא. דחוק. גם אפשר לומר שתוס' רק מבאר מה יעשה גמ'. אין צורך למצוא פשט לרב אשי שיביא מרבא, אבל תוס' מבאר, אגב, שיביא מרבא להוכיח את הדין.

השני הוא שתוס' אומר שצריך מש"א רבא לקנין ולשבת. מובן למה צריך אותו לשבת, שהרי צריך הנחה על מקום ארבע על ארבע. אילו היה בתוך שלש טפחים, לא היה צריך חידוש של רבא, כיון שלבוד עושה שנח על הקרקע, אבל למעלה משלש טפחים צריכים חידוש של רבא. אבל, קשה למה צריך דין זה לקנין. לכאו', יקנה כיון שנמצא שמגביה אותו יותר משלש טפחים. אפשר לדחוק ש"לקנין ושבת" רק רצה לומר "כדי שיהיה קנין עם חיוב שבת," והוא שבלי זה, רק יהיה

קנין כאן. גם אפשר שסובר תוס' שאפשר לומר)חוץ מקושיה ראשונה שהק' תוס'(שאם לא מגביה אותו, אלא הוא גבוה בידו, לא קונה אלא מפני שידו מקום חשוב של ארבע על ארבע. ותחשב.

קצת קשה למה תוס' סובר שציור זה או פשט זה יותר טוב מפשט של רש"י. נכון הוא שעכשיו לא צריך להיות פחות משלש טפחים, אבל צריך להיות שרשות היחיד הוא יותר משלש טפחים גבוה מרשות הרבים.

גירסה שנית:

ר"י בן רבינו מאיר מצא בספרי אשכנז גירסא זו: "כגטו שצרך ידו למטה משלש טפחים אי נמי כדרבא...."

הפירוש הוא שגמ' אומר שני תירוצים. בשניהם, כיון שהחפץ הוא בתוך ידו, קונה. אבל, צריכים למצוא איך חייב חיוב שבת, ואיך נח. לזה, גמ' נותן שני ביאורים. הראשון הוא שנח בתוך שלש טפחים. כיון שידו בתוך שלש טפחים, אומרים לבוד, ונחשב כנח על מקום ארבע על ארבע[40]. השני הוא שאף למעלה משלש טפחים ידו נחשב כמקום ארבע על ארבע, כשיטת רבא.

קושית תוס':

40

תוס' מקשה שנמצא שמצדד גמ' נגד חידוש רבא, וחושב שאולי ידו של אדם אינו כמקום ארבע על ארבע. מקשה שמצאנו הרבה אמוראים שסוברים כרבא. איני יודע למה זה כל כך פשוט לתוס'. הרי, מצאנו תירוצים אחרים לבאר המשנה בתחי' שבת, וצריך לומר שהם חלקו על חי' של רבא. אולי סובר תוס' שמסתבר שכולם חזרו, או שלא יצדד גמ' כמותם נגד רבא והאמוראים הסוברים כמותו.

גירסא השלישי:

רבינו תם גרס: "כגון שצירף ידו למטה משלש וכדרבא." לא מבאר גמ' איזה דין של רבא הוא, אבל רבינו תם מפרש. כדי שאנו נפרש, נקדים בדין אגד יד, וכדי לעשות כן, נסכם גמ' בשבת למטה.[41] ר"ת מניח שרבא אומר שאגד יד לא שמיה אגד.

41

ביאורים- כללי

הציור הוא שהוציא חפץ וגרר בידו, והוא נשאר בתוך רשות היחיד. כיון שידו פחות משלש טפחים, לפי רבא ידו לא גרר בתר גופו, וחייב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

לגי' זו, קשה למה אומר שהוא בפחות משלש טפחים, ולא בציור שלא היה המוציא נשאר ברשות היחיד, אלא היה ברשות הרבים. ויש לדון איזה יותר טוב, שבכל אחד יש אוקימתא.

אבל, בין הכל, עיקר תי' של רב אשי הוא שלא קשה איך יכול לקנות כיון שלא קונה במשיכה ברשות הרבים, שלא קונה כאן במשיכה, אלא בקנין אחר של יד. אז, יכול להתחייב חיוב שבת, שמביא אותו לרשות הרבים, ויכול לקנות אותו.

תי' שלישי של הגמ')תי' של רבינא([42]:

גמ' דוחה הנחה עיקרית של הקושיה. המקשה מניח שאין משיכה קונה ברשות הרבים; רבינא אומר שמשיכה קונה ברשות הרבים. אז, יש ציור קל שבו חייב מיתה וממון בזמן אחד, והוא כשמוציא אותו לרשות הרבים.

ביאור דיון גמ' איפה משיכה קונה:

הקדמה:

אם אדם מושך חפץ. של חברו, קנה אותו. אבל, לא בכל מקום משיכה קונה. יש חמש מקומות:

42

1. ברשות הבעל הראשון. שם, משיכה לא מהני.

2. ברשות אחר. שם, משיכה לא מהני.

3. ברשות עצמו. שם, לכאו' משיכה מהני, אבל אין צורך, שכבר יש קנין חצר.)אולי נמצא אם אינו שמור, והוא לא קרוב לו, אלא מושך אותו מרחוק.(

4. ברשות הרבים. חולקים רב אחא ורבינא בזה. רב אחא אומר שמשיכה לא קונה, ורבינא אומר שמשיכה קונה. בזה ידון גמ' שלנו.

5. בסימטא. סימטא הוא מקום כעין רשות הרבים, במה שאינו של איזה יחיד, אלא שלא מצוי בו רבים. שם, משיכה קונה.

ביאור המחלקת:

גמ' מבאר שמחלקת רב אחא ורבינא בקנין משיכה ברשות הרבים תלוי בדיוקים ממשנה. יש משנה אחד- שנביא בס"ד- וכל אחד מהם מדייק את שיטתו מן המשנה.

המשנה:

משנה מדבר בגנב, ומבאר מתי גונב חפץ)והנפקא מינא הוא שאחרי שגנב אותו, חייב בכל אונס שקורה לו(. כדי שייחשב גנב, צריך לעשות מעשה קנין עליו. יש שני בבות למשנה:

בבא ראשונה אומר שאם משך אדם את חפץ של בעל הבית והוא עדיין בחצר בעל הבית, לא חייב על אונס. במילים אחרים, אין משיכה קונה ברשות הבעל הראשון)1 שלעיל(.

בבא שנית אומר שאם הגביה אותו, אף אם נשאר בתוך רשות של בעל הבית, או שהוציא אותו מרשות של בעל הבית, חייב על אונס.

דיוק של רבינא:

רבינא דייק מבבא ראשונה. שם אומר שאם נשאר ברשות של בעל הבית, לא קנה. משמע שאם לא נשאר שם, אלא הוציא אותו לשום מקום אחר, קנה אותו. זה כולל הוצאתו לרשות הרבים, ונמצא שמשיכה קונה ברשות הרבים.

דיחוי:

גמ' מבאר שרב אחא דוחה דיוק של רבינא, ואומר שרשות הרבים נקרא רשות בעל הבית.

דיוק של רב אחא:

רב אחא מדייק מבבא שנית של המשנה. שם, דן בשני ציורים- במגביה ובמשיכה. מניח ששניהם דומים)כיון שנתן ביחד באותו בבא(. אז, כמו שהגבהה מביא אותו לרשות של הקונה, כך צריך שמשיכה מביא אותו לרשות של הקונה.

דיחוי:

רבינא דוחה שלא אומרים שהגבהה ומשיכה צריכים להיות דומים, אף שנאמרו ביחד. אז, אין להוכיח שצריך למשוך אותו לרשות שלו.

בכל כעין זה, יש לדון אם אין סיבה לומר שהם דומים)סובר שאף שהם בבבא אחת של משנה, אין הכרח לדמות אותם(או שיש מניעה)שכיון שבין כך ובין כך יש חילוקים רבות ביניהם, משנה לא משווה אותם(.

ביאור סוגיית מלקות וממון:

קושיית גמ':

גמ' מקשה על המשנה, מצירוף שני משניות אחרים. משנה שלנו מחייב כל חיובי כרת)כמו אחותו(בחיוב קנס. הרי, משנה במכות אומר שמי שבעל חיוב כרת)כמו אחותו(חייב מלקות. נמצא, אז, שמשנה אומר שאף שבביאה שלו נתחייב מלקות, לא פטור מחיוב ממון של קנס.

אבל, קשה, שבמכות, גמ' לא אומר ככה. שם , רבנן ורבי מאיר חולקים בדין עדים זוממים. רבי מאיר אומר שמקבלים שני עונשים- כאשר זמם ומלקות- ורבנן אומרים שרק מקבלים עונש אחד- כאשר זמם- שתמיד לא מקבלים ממון ומלקות.

אז, משנה שלנו קשה, שכיון שמקבל מלקות, איך מקבל גם עונש ממון. כדי לתרץ לקושיה זו, כמובן, היה אפשר לדחות אחד מן השלש מקורות: היה אפשר לומר

שאין חיוב קנס, היה אפשר לומר שאין חיוב מלקות, והיה אפשר לומר שאין חיוב מלקות פוטר חיוב ממון.

תירוץ ראשון)עולא(:

עולא מתרץ שמשנה אחד הוא באחותו נערה ומשנה אחר הוא באחותו בוגרת. כמו שיתבאר לקמן בגמ', עולא סובר שכשיש חיוב ממון וחיוב מלקות, נתחייב חיוב ממון.

משנה שלנו הוא באחותו נערה. יש לה חיוב קנס, כיון שהיא נערה, ואין חיוב מלקות דוחה את זה, אלא חיוב מלקות נדחה מפני זה. משנה במכות הוא באחותו בוגרת. אין לה חיוב קנס, כיון שהיא בוגרת, ואז אין מה שידחה חיוב מלקות.

יהיו שני "שקלא וטריא"ים על תי' של עולא- אם, באמת, אין חיוב ממון, ואם, באמת, חיוב ממון דוחה חיוב מלקות, ולא להיפך.

דיון איך אין חיוב ממון:

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלא נוכל להוקים את המשנה במלקות בציור של אחותו בוגרת, שאף שם יש חיוב ממון. נכון הוא שאין חיוב קנס, אבל יש חיוב ממון, והוא חיוב בושת ופגם. חיוב בושת הוא חיוב ממון על מה שנתביישת במה שנבעלה. חיוב פגם הוא חיוב ממון על היזק שבא לה על הביאה)שבתולה יותר טובה מבעולה(.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שמשנה במכות מדבר באחותו בוגרת שוטה. כיון שהיא שוטה, אין לה בושת ופגם. אין לה בושת כיון שהיא כבר שוטה.[43] אין לה פגם כיון שהיא כבר נפגמה, במה שהיא שוטה.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלא נוכל להוקים את המשנה במלקות בציור של אחותו בוגרת שוטה, שאף שם יש חיוב ממון. נכון הוא שאין חיוב קנס, בושת, ופגם, אבל יש חיוב ממון, והוא חיוב צער. חיוב צער הוא חיוב ממון על מה שצער אותה כשאנס אותה.

תי' גמ:

גמ' מתרץ שמשנה במכות מדבר באחותו בוגרת שוטה שפיתה. כיון שהיא בוגרת, לא חייב בקנס. כיון שהיא שוטה, לא חייב בבושת ופגם. כיון שפיתה אותה, לא מצער לה. לכן, לא חייב שום תשלומים, ולכן חייב מלקות.

43

תי' גמ':

אחרי שהכיר גמ' שאפשר להיות שמשנה שבמכות הוא בפיתוי, מעורר שבאמת, לא צריך להיות שהיא בוגרת ושוטה. אלא, יכול לתת לה רק עוד קרק' אחד לפטור אותה מכל דבר, והוא שיתומה היא. כיון שיתומה היא, כל החיובים באים לה. כיון שהיא מפותה, מוחלת על כל החיובים.)אז, עדיין צריכים מה שהיא מפותה, אבל כיון שהיא יתומה, לא צ' כן כדי שלא יהיה חיוב צער, שאף אם היה חיוב צער, היתה מוחלת עליו.(

דיון מהי"ת שמשלם ולא לוקה:

מתירוץ של עולא, רואים שסובר שכשבא חיוב מלקות עם חיוב ממון, משלם ולא לוקה. גמ' שואל מהיכי תיתי כן.

יכול להיות שגמ' לא יודע מה יקרה, אבל בוודאי תורה הגידה לנו, ועולא, כנראה, ידע מה הגידה לנו תורה, ואז שואל מה, לפי עולא, הגידה לנו תורה. גם אפשר שסובר שנראה לדרוש כרב יוחנן)לקמן בגמ'(שחולק על עולא. אז, שואל מה הטעם שעולא חולק על רבי יוחנן, ואיזה מקור יש לו נגד שיטת רבי יוחנן.

מקור ראשון- לימוד ממזיק:

אם אדם מזיק את גוף של חברו, נתחייב במלקות)עובר על בל יוסיף להכותו, שהוא לאו(ונתחייב בממון. אז, מצאנו מקום שיש לו חיוב מלקות וחיוב ממון. שם, יודעים שהדין הוא שמקבל רק חיוב ממון, ולא חיוב מלקות. אז, נלמד מזה שכל זמן שאדם מתחייב ממון ומלקות, מקבל עונש ממון.

דיחוי הגמ':

הדרך לדחות לימוד הוא למצוא שהקרק' שמסתבר לגרום את הדין- חומרא או קולא- נמצא יותר במלמד מבלמד. אז, אם לומדים חומרא, נוכיח שהמלמד הוא יותר חמור. כאן, לא פשוט איך לדחות את הדרשה, שלא פשוט אם חומרא או קולא הוא לשלם ממון.[44] אז, גמ' יבאר דיחוי לכל צד:

דיחוי הגמ' אם ממון הוא חומרא:

גמ' מבאר שאי אפשר ללמוד מחובל בחברו כיון שחובל בחברו הוא יותר חמור [45] ממאנס ומפתה. הראיה לזה הוא שחייב בחמשה דברים- חייב בנזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת[46].

דיחוי הגמ' אם ממון הוא קולא:

גמ' מבאר שאי אפשר ללמוד מחובל בחברו כיון שחובל בחברו הוא יותר קל ממאנס ומפתה. ההוכחה לזה)אולי הסיבה לזה(הוא שמצאנו לו היתר, והוא

44

45

46 [redacted]

שבבית דין מכים מי שחייב מלקות. אבל, לא מצאנו שבית דין בועלים, ובוודאי לא בועלים את אחותם.

מקור שני- לימוד מעדים זוממים:

לפעמים, עדים זוממים מעידים על אדם שחייב ממון. כשניזומים, נמצא עליהם שני חיובים- חיוב ממון)שנלמד מ"כאשר זמם"(וחיוב מלקות)כיון שכ', "לא תענה," וכ', "והצדיקו"(. הרי, ההלכה הוא שחייבים ממון)כמו שיבאר גמ' לקמן(. אז, נלמוד משם שכל זמן שאדם חייב מלקות וממון, חיוב ממון הוא מה שחל.

דיחוי הגמ:

כמו לעיל, כדי לדחות את הדין, צריכים למצוא קולא וחומרא, כיון שלא נודע אם החיוב לשלם ממון ולא להילקות הוא חומרא או קולא.

דיחוי הגמ' אם ממון הוא חומרא:

אם ממון הוא חומרא, אפשר שרק בעדים זוממים, שהוא דבר חמור, יש חיוב ממון במקום חיוב מלקות. אבל, במקום אחר, יש חיוב מלקות. רואים שעדים זוממים הוא דבר חמור ממה שיש לו חומרא אחרת. החומרא הוא שנענש בלי התראה. בדרך כלל, אם אדם עובר עבירה, רק נענש אם התרו אותו קודם שעבר וקבל את ההתראה. אבל, בעדים זוממים אינו כן)גמ' לקמן יבאר למה(, אלא אף אם לא מתרים אותו, חייב כאשר זמם.

אז, אולי לא נלמד מזה לקנס באחותו. כדי להלקות על לאו של אחותו, צריך התראה. אז, אינו כל כך חמור, ואולי בו מקבלים עונש יותר קל של ממון.

דיחוי של גמ' אם ממון הוא קולא:

אם ממון הוא קולא, אפשר שרק בעדים זוממים, שהוא דבר קל, יש חיוב ממון במקום חיוב מלקות. אבל, במקום אחרי, יש חיוב מלקות. יודעים שעדים זוממים הוא קל כיון שלא עשו מעשה. אבל, הבא על אחותו עשה מעשה, ויש יותר סיבה לחשוב שמקבל עונש החמור של מלקות.

מקור שלישי- מצד השווה:

נכון הוא שלא יכולים ללמוד מע"ז, ונכון הוא שלא יכולים ללמוד מחובל בחברו, אבל אפשר ללמוד צד השווה בין שניהם. רואים בשניהם שכשיש סיבת מלקות וסיבת ממון, יש חיוב ממון, ולא חיוב מלקות. אין לדחות שזה מפני שא"צ התראה, שהרי חובל בחברו צריך התראה. ואין לדחות שזה מפני שיש חיוב חמשה דברים, שאין ע"ז חייב בחמשה דברים. אין לדחות שזה מפני שאין בו מעשה, שחובל בחברו יש בו מעשה. ואין לומר שזה מפני שהותר מכללו, שעד זומם לא הותר מכללו.[47]

47

דיחוי גמ':

גמ' דוחה לשני צדדים, כמו לעיל:

דיחוי גמ' לצד שחיוב ממון הוא חומרה:

גמ' דוחה שאולי לשניהם יש חומרא אחת, והוא מה שיש להם צד חמור.

דיחוי גמ' לצד שחיוב ממון הוא קולא:

גמ' דוחה שאולי לשניהם יש קולא אחת, והוא מה שיש להם צד קל.

מקור רביעי- גזרה שווה:

גמ' מפרש שעולא דורש גזרה שווה ללמד לנו שמקבלים חיוב ממון ולא חיוב מלקות. כתיב, "תחת אשר ענה" בקנס אונס, וכ', "עין תחת עין" בחובל בחברו. לומדים מזה שכמו שבחובל בחברו חייב ממון במקום מלקות, כך בקנס זה חייב ממון במקום מלקות.

תירוץ שני)רבי יוחנן(:

כדי להתחייב מלקות, לא מספיק שעדים יראו אותו עובר, אלא גם צריך להיות התרה. רבי יוחנן מתרץ שמשנה במכות הוא כשהתרו בו עדים, שאז יש חיוב מלקות. כיון שיש חיוב מלקות, לוקה, ואינו מלשם. משנה כאן הוא כשלא התרו בו עדים. אז, אין חיוב מלקות, ואז משלם.

דיון מהי"ת שלוקה ולא משלם:

מעורר גמ' שמתי' של רבי יוחנן, יוצא שסובר שכל מקום שיש סיבה לחייב מיתה וסיבה לחייב מלקות, לוקה. לכן, מוקים משנה שבמכות להיות כל זמן שיש לו התראה.)אין לומר שמוקים אותו רק כשיש התראה ואין חיוב ממון, שאז עיקר החי' הוא אם יש חיוב ממון, ולא היה צריך לומר שאין התראה במשנה שלנו כאן, אלא יאמר כעולא.(

גמ' מחפש למקור לשיטה זו.

מקור:

המקור שאין מקבלים ממון ומלקות הוא שכ', "כדי רשעתו." הרי, אותו פסוק נכ' בתוך פרשה של מלקות[48]. אז, לומדים שמה שהפסוק מחייב, כשיש ממון ומלקות, הוא מלקות.

קושית גמ' מחובל בחברו:

כיון שרבי יוחנן סובר שמלקות דוחים ממון, ואין ממון דוחה מלקות, קשה למה משלם אחד כשחבל בחברו. הרי, שם נתחייב מלקות וממון; נאמר שחייב מלקות ולא ממון.[49]

48

תי' גמ':

תי' גמ' שכשיש חיוב מלקות, אינו משלם ממון. רק משלם ממון כשאין חיוב מלקות, כמו אם לא התרו לו.

קושיית גמ':

יודעים שרבי יוחנן לא סובר כן, שרבי יוחנן אומר שהחובל בחברו בפחות משווה פרוטה)שאז אין חיוב תשלומים[50](לוקה. הרי, שם בוודאי יש התראה, שהרי לוקה- ועדיין רק החובל פחות משו"פ מקבל מלקות. משמע שמי שחובל בחברו בהתראה לא מקבל מלקות, אלא חיוב ממון.

תי' גמ':

גמ' תי' שבחובל בחברו יש פסוק שאומר לנו שחייב ממון.

קצת יש לדון למה דורשים שפסוק מחדש לנו שחייב ממון ולא מלקות, ולא שפסוק מחדש לנו שחייב ממון ומלקות.

49

50

תי' גמ':

רב שישא בדר"א מביא מקור שאדם החובל בחבירו משלם ולא מקבל מלקות. פסוק מבאר ציור שקורה כששני בני עדים מריבים. ֹ֗ יִ֣ צוּ אֲנָ֣ ים]בני אדם מריבים, ומכוונים להכות זה את זה[נֹגְ֤ פוּ אִ֙ ה הָ֔ ָ]בטעות, לא הכו זה את זה, אלא הכו אשה מעוברת[יֵצֵ֥ אוּלְדָ֖ יהָ]הפילה[לוֹ֣אחֵ֑ הָאסוֹן]לא מתה האשה[עָנוֹשׁעָ֣ ש אֲשֶׁ֣ רשִׁ֔ ית עָלָ֥ יו בַּ֖ ל אִשָּׁ֑ הנִתָּ֣ ן פְּלִלִֽ ים]חייב לשלם דמי העוברים לבעל האשה, שהוא אב העוברים[וא֣ סָאסוֹחִיהָ]אם ימית את האשה[נִתְּנָ֔ ה פֶּ֥ ש תַּ֖ תפֶּ֑ ָ] מי שהמית חייב מיתה[:" כשנגסה לדעת מהו הציור, נוכל להוכיח שהיה כאן התראה למיתה, שאם ממית, חייב מיתה. אף על פי כן, אם לא ממית, חייב ממון.

נמצא שיודעים שאם אדם נותן עונש למיתה, וקרה ממון, יש חיוב ממון. גמ' מניח שכיון שיש עונש למיתה, יש עונש גם כן למלקות. הדרך להניח כן מיוסד על שני הנחות:

- התראה לדבר שהוא יותר חמור ממה שעובר מהני. לכאו', יש בזה שני חידושים:
  - אף שלא התרה לדבר הנכון)שהתרו על הריגה, ולא על הכאה(, נחשב הותרה.
  - אף שלא התרה בעונש הנכון)שהתרו על עונש מיתה, ולא על עונש מלקות(, נחשב הותרה.
- מיתה הוא עונש יותר חמור ממלקות.

אז, נמצא שאף שיש חיוב מלקות, שהרי התרו לו והכה את האשה, חייב ממון. צריך לומר שבחיוב ממון וחיוב מלקות, משלם ולא לוקה בחובל את חברו.

קושיית גמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי שמתרה לדבר חמור עושה התראה לדבר קל. אולי אינו עושה התראה לדבר הקל. תוס' מבאר שמקשה על חידוש שני שמחדש גמ' כשאומר שמתרה לדבר חמור עושה התראה לדבר הקל.

קושיית גמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי שמיתה הוא יותר חמור ממלקות, שאולי מלקות הוא יותר חמור ממיתה.

ראיית גמ':

נבוכנצר עשה דמות של זהב, וצווה לכל העומדים שם להשתחוות לו. חנניה מישאל ועזריה לא השתחוו, אף שידעו שייזרקו לתוך כבשן האש.

רב אמר שאילו היה אומר שהיה מכה אותם[51], היו משתחווים. נמצא שמלקות יותר רע ממיתה.

51

קושיית גמ':

חולקים תנאים אם אדם חייב מיתה אם כוון להרוג אחד והרג אחר. הרי, בפסוק שהזכרנו, כך קרה. לתנא שפוטר, צריך לומר ש"נפש תחת נפש" אינו ממש, אלא הוא כמו "עין תחת עין," ומחייב ממון. אם כן, אין ראיה שהתרה כאן, ש"נפש תחת נפש" יכול להיות מחייב אותו ממון.

תירוץ גמ':

גמ' אומר מקור אחר. פסוק כ', **שֵׁן יְהֵא בֵּן אֲשֶׁר יַסְחִיר הָאִישׁ אֶת עֵין הוּא אָבֶן אוֹ אֶגְרֹף לֹא יִמּוֹתֶנּוּ לִמְשִׁכְּבוֹ: אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ חוּץ עַל שִׁבְעֹנוֹ תֹּנֶקֶת הַמַּכֶּה רַק שֵׁבֶת יִתֵּן וְרָפֹא יְרַפֵּא.**" דורשים ממה שאמר, "ונקה המכה," שאומר שהמכה לא חייב מיתה. הרי, קשה למה צריך לומר כן, שאם יקום והתהלך בחוץ, בוודאי אין מחייבים מיתה להורג, כיון שאינו ההורג. אז, דורשים מזה שצריכים לשים את ההורג בבית הסוהר עד שנראה שלא ימות מי שהכה.

נמצא שבפסוק שלנו, יש חשש שנהרוג את ההורג. כיון שכן, צריך לומר שהתרו אותו)שאי לאו הכי, לא יהרגו לו(. אף על פי כן, פסוק ממשיך לחייב אותו ממון

אם נמצא שלא הרג. כיון שהתראה לדבר החמור הוא התראה לדבר הקל, וכיון שמיתה יותר חמור ממלקות, יש סיבה למלקות. נמצא שמי שנתחייב מלקות וממון מקבל עונש ממון, ולא מלקות.

מקשה ומת' גמ' כמו שעשה לעיל, ואין צורך להביא כל זה. אבל, יש להעיר שקצת קשה למה קרה אותו דיון פעם שני. אפשר שגמ' סובר שלא מסתבר שיש מי שיביא ראיה רק לפי שיטה אחת של תנאים, כיון שיש ראיה מאד דומה שמהני לכולי עלמא. לכן, כשגמ' אומר תי' זה, אומר שהיה טעות לומר שאמורא תי' תירוץ שלפני זה, אלא באמת מה שאמר היה תי' זה. אז, שקלא וטריא של הקושיות והתשובות קרו רק על זה, ולא על האחר. ותחשב.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' מהיכי תיתי שיש כאן חיוב מיתה. אולי הרג בשוגג ,והיו מניחים אותו בבית הסוהר מחשש שיתחייב גלות. אז, אין עוד הוכחה שהתרו אותו, ואין עוד הוכחה שחייב ממון במקום מלקות.

גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא." דנו ראשונים אם "קשיא" דוחה את האמור או לא.)יש לדון אם יש דיון זה גם אם לא בא לדחות שיטה, אלא תירוץ. ותחשב.(אם אינו דוחה אותו, יש לדון למה לא אומר את התירוץ; צריך לומר או שאין צורך לזה, שהוא פשוט, או שקשה לבאר אותו, ויותר טוב רק לדעת שיש תירוץ, ולא לטרוח להבין מהו.)נמצא ששני הצדדים שלנו הולכים מן הקצה עד הקצה.(

קושיית גמ' מעדים זוממים[52]:

מקשה גמ' מדין עדים זוממים. הרי, רבנן אומרים שלא מקבלים תשלומים ומלקות בעד זומם, כיון ש"כל המשלם אינו לוקה." משמע שהוא משלם, ולא לוקה. לפי רבי יוחנן, קשה למה לא לוקה ולא משלם.

יש להעיר שיש שלש מיני מלקות שנמצא בעדים זוממים:

1. אם מעיד שאדם חייב מלקות, העדים חייבים מלקות. אם מעיד על אדם שהוא חייב ממון ומלקות, אין הדין כל כך ברור. תוס' אומר שאולי רש"י אומר שכולי עלמא מודו שלא חייב שניהם, אלא רק אחד.)לא פשוט איזה מחייב, אבל הייתי אומר שלשון המשנה)לפי צד זה(משמע שחייב ממון, ולא מלקות.(תוס' מצדד נגד זה, אלא כאן רבי מאיר יאמר שחייב שניהם. עוד לא יודעים מה סוברים רבנן)איזה אחד יחייב(, ואין אף משמעות.

2. אם מעיד כל דבר, יש מלקות שבאים מ"לא תענה." אין זה כל כך פשוט לי. מצאנו שני דברים בזה במכות:

1. חולקים רבנן ורבי מאיר אם זה יכול להוסיף מלקות על חיוב ממון או לא. שניהם מודים שזה מחייב מלקות, אבל חולקים אם חיוב ממון מונע את אותו החיוב.

52

2. חולקים רבנן ורבי מאיר אם מי שמעיד על חיוב מלקות מקבל שני חיובי מלקות או רק אחד. וא"ת אם כן איך רבנן יחלקו בהוספת חיוב מלקות מצד ממון ומלקות, שיאמרו שאין מקור לו. אפשר לומר שרק חולקים לשיטתו של רבי מאיר, אבל יותר נראה לומר שרבנן סוברים שיש רק אזהרה אחת. זה יכול להיות מקור לממון ומלקות)שמה שמחייב ממון אינו מוכיח שלא יחייב מלקות(, אבל לא יכול להיות המקור לשני חיוב מלקות, שכיון שיש אחד, אין מקור לשני)נראה שזה רק אפשר אם נאמר שהעונש הוא מלקות, ולא כאשר זמם; כבר דנינו בזה(.

3. אם מעיד אדם שחברו בן גרושה, לא נעשה הוא ב"ג, אלא מקבל מלקות. לא יודעים מהו הדין אם בא חיוב ממון עמו)כמו אם מעיד שחברו ב"ג ושחייב ממון)יש לדון אם יכול להעיד שניהם ביחד(או שמעיד כן כשקונה דבר, ומתחייב בתשלומים(.

קושיית הגמ' הוא בוודאי מן השני. לפי תוס' לפי רש"י, נראה מלשון המשנה שיהיה הקושיה גם על הראשון.

תי' גמ':

גמ' מתרץ ששם יש פסוק שאומר לנו שמקבל ממון, ומזה יודעים שמקבל ממון ולא מלקות.

כ', "ועשיתם לו כאשר זמם," וכ' בקרא אחר קרוב לזה, "יד ביד." מילים "יד ביד" מיותרים, ואז דורשים מהם לחייב דבר הניתן מיד ליד, והוא כסף. אז, מחייב אותו בחיוב ממון.

תי' גמ:

רבי אלעזר אומר שבעצם, בעדים זוממים, יהיה מלקות, ולא ממון. אבל, תמיד אין מלקות, כיון שאין התראה. נמצא שבכל זמן, אז, חייב בממון.[53]

כמו שבארנו לעיל, יש שלש מינים של חיוב מלקות. רש"י מבאר שרבי אלעזר רק מדבר על מין ראשון ושני. אבל, מין שלישי בא אף בלי התראה. אבל, קושיית הגמ' אינו על מין שלישי.

ביאור רבא:

רבא מבאר תירוץ של רבי אלעזר. הרי, יכול להיות שלש זמנים להתרות:

- לפני העבירה. זאת אומרת, הרבה זמן לפני העבירה, יתרו לו שלא לעבור על העבירה. גמ' אומר שאין זה עושה התראה, כיון שיכול לטעון ששכח.
- בשעת העבירה. זאת אומרת, בשעה שעומד לעבור, יתרו לו שלא לעבור. גמ' אומר שאי אפשר להתרות אז לעדים זוממים, כיון שאז לא ירצו להעיד.)רש"י מבאר שיחשבו שאנחנו חושדים אותם, ואז לא ירצו להעיד לנו.([54]

53

- אחרי העבירה. זאת אומרת, אחרי שעבר, יתרו בו לתקן את העבירה שלו. גמ' אומר שאין זה עושה התראה כאן, שאין דרך לתקן את העבירה, ש"כיון שהעיד, שוב אינו חוזר ומגיד."

דיחוי הגמ:

דוחה גמ' תירוץ זה. יש שני דיחויים עיקרים:

אפשר להתרות, ואז יש ציורי מלקות:

גמ' נותן שני דרכים לתת התראה:

1. יכול לתת התראה מקודם ולהזכיר אותו בשעת עדות. לא יכול לטעון ששכח, כיון שמזכירים אותו. לא יחשוב שחושדים אותו, כיון שרק מזכירים אותו, ולא מתרים בו.

2. יכול לתת התראה בתוך כדי דיבור של עדות שלו. אדם עדיין יכול לחזור בו בתוך כדי דיבור של עדות שלו. אז, התראה באותו זמן יחייב אותו במלקות.

לא צריך התראה כדי להתחייב מלקות, ואז יש ציורי מלקות:

שוב מסיק אביי שלא צריך התראה כדי להתחייב מלקות. הרי, פסוק אומר שעושים לעד זומם "כאשר זמם," והרי הוא זמם לחייב עונש בלי התראה)שהרי, לא, באמת, עשה הנידון אותו(. אז, כמו כן מענישים להם בלי התראה.

קושיה:

מקשה גמ' למה לא דורש רבי יוחנן כמו שדרש עולא. הרי, עולא למד מגזרה שווה שממון מתחייב, ולא מלקות. כיון שהיה לו מקור לזה, קשה למה רבי יוחנן לא דורש כן גם כן.

תירוץ:

גמ' מתרץ שיש הוכחה לרבי יוחנן שלא לדרוש. הרי, כתיב לאו בפירוש- כ', "ערוות אחותך לא תגלה"- ואם לא ניתן לו מלקות, נבטל את הלאו. אז, צריך לומר שמקבל מלקות.

קושיה:

מקשה גמ' שמוכרח שאין זה נכון. יש שני חלקים לקושיה זו- יש הוכחה שאינו כן, ויש הסבר למה אינו כן:

ההוכחה:

מוכיח גמ' שאי אפשר לומר שחש רבי יוחנן לזה משני מקומות שמצאנו בהם שרבי יוחנן סובר שלא מקבלים מלקות, אף שכתוב לאו. שני המקומות הם:

1. חובל בחברו. לעיל, דרש רבי יוחנן שהחובל בחברו ונתחייב ממון, משלם ולא לוקה.

2. עדים זוממים. לעיל, דרש רבי יוחנן שעדים זוממים על ענין ממון משלמים ממון ולא לוקים.

ההסבר[55]:

גמ' מפרש שההסבר הוא שהלאו עושה מלקות במקום אחד. לעיל, היה לנו שני מהלכים בעיקר, או שגמ' סבר שדחוק שיהיה לאו בלי מלקות, או שקשה למה יאמר לאו אם אין מלקות)שיאמר עשה, אז(. לשני, קל להסביר, שיש סיבה לתת לאו, ולא עשה, כדי לתת מלקות באותו ציור. לראשון, צריך לומר שהוא רק קשה שלא יגרום שום מלקות.)עיין במה שכתבנו לעיל, שלא היה נראה לומר כן. אז, נניח כצד שני.(

ההסבר הוא שיש מלקות בציור אחד. נבאר בשלשתם מהו אותו ציור:

1. חובל בחבירו- לוקה אם מזיק פחות משווה פרוטה.

---

55 [redacted]

2. עדים זוממים- לוקה אם מעידים על אחד שהוא ב"ג וב"ח או אם מעידים שהוא גולה.

3. אחותו- לוקה אם בא על אחותו באופן שלא מחייב ממון.[56]

תירוץ:

גמ' מפרש שרבי יוחנן לא דורש את הגזרה שווה של עולא כיון שסובר שאין הפסוק מיותר. כבר דרש דין של אביי אחר מאותו פסוק, ולכן אי אפשר לדרוש גם הגזרה שווה מזה.

דין של אביי הוא שחיוב קנס לא פוטר מחיוב ממון. היה אפשר לומר שכשאדם מזיק אשה, חייב ממון, אבל כשבא עליה, תורה ניתק את חיוב שלו להיות קנס של חמישים. דורש כן ממה שכתיב, "תחת אשר ענה," שמשמע שקנס של חמישים בא מחמת ביאתו, ושאר החיובים עומדים במקומם.

קושיית גמ':

כיון שמצאנו סיבה למה רבי יוחנן לא דורש מקרא של עולא, מקשה גמ' איך עולא דורש מקרא של עולא. גם עולא מודה לאותו דין של אביי)שמשנה מפורשת היא(, וצריך להיות לו מקור.

56

תי' גמ':

גמ' מתרץ שיש מקור אחר לזה, והוא מרבא. פסוק אומר "השוכב עמה." זה אומר לנו שמשלם על מה ששכב עמה.

תירוץ שלישי)ריש לקיש(:

קושיה של הגמ' מיוסד על ההנחה שאין לוקים ומשלמים ממון. אבל, הנחה זו לא מוסכמת, אלא מחלקת תנאים הוא; רבנן סוברים שלא לוקים ומשלמים, אבל רבי מאיר סובר שלוקים ומשלמים. אז, נוכל להוקים משנה כרבי מאיר. יש להעיר שיש, עכשיו, שני דרכים לתרץ:

- אפשר שסובר שכל זמן שיש מלקות וממון, משלם ולא לוקה. אז, משנה שבמכות קשה. אז, מתרץ ריש לקיש שזה כשיטת רבי מאיר.
- אפשר שסובר שכל זמן שיש מלקות וממון, לוקה ולא משלם. אז, משנה שבכתובות קשה. אז, מתרץ ריש לקיש שזה כשיטת רבי מאיר.

גם אפשר שלא יודע איזה נכון, ואומר שמשנה אחד הוא כשיטת רבי מאיר.

מוכרח מן הגמ')עיין בקושייתו(כצד שני. קצת צריך ביואר למה מניח גמ' כן.)יש לדון אם מניח גמ' שרק ככה נוכל לתרץ או שריש לקיש תירץ ככה.(

קושיית הגמ':

מקשה גמ' שמשנה שלנו אומר דברים אחרים שלא הולכים עם שיטת רבי מאיר. רבי מאיר לא רק סובר שמלקות לא פוטר ממון, אלא גם סובר שמיתה לא פוטר ממון. הרי, משנה שלנו חולק על זה, ואומר שהמאנס את בתו לא משלם קנס, כיון שכבר חייב מיתה מחמת אותו ביאה.

ראיית גמ':

משנה מבאר דין של קנס טביחה ומכירה. בדרך כלל, מי שגונב דבר חייב ממון של קרן וקנס של כפל. אבל, אם גם טבח או מכר את החפץ, אם שה או שור הוא, חייב לשלם פי ארבע)אם שה הוא(או פי חמש)אם שור הוא(.

משנה מזכיר מחלקת בין רבי מאיר לרבנן בשלש ציורים:

1. גנב וטבח בשבת.
2. גנב וטבח לעבודה זרה.
3. גנב וטבח שור הנסקל.

בכולם, רבי מאיר מחייב בקנס ארבע וחמישה ורבנן פוטרים. כיון שרבי מאיר מחייב תשלומים למי ששחט בשבת, אף שחייב מיתה, רואים שמחייב תשלומים אף במקום מיתה.

דיחוי גמ':

רבי מאיר לא מחייב תשלומים למי ששוחט את השור שגנב. רק חייב אם הוא טובח אותו על ידי אחר- הוא מצווה לאחר לשחוט.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' על דיחוי זה. לשון הקושיה הוא "וכי זה חוטא וזה מתחייב." בביאורים שלנו, צדדנו כמה צדדים בשאלת גמ'.

תי' הגמ':

גמרא מתרץ שיש מקור מיוחד כאן לחייב. מביא שלש מקורות:

1. כ', "וטבחו או מכרו." כיון שנכתבו ביחד, הוקשו זה לזה. זה מלמד לנו שכמו שמכירה חייב בידי אחר, כך טביחה חייב בידי אחר.

יש לדון מהו מכירה בידי אחר:

1. מוכר לאחר. נקרא בידי אחר כיון שיש אחר ששייך בו. יש להעיר שיש לדון מה הדמיון בין מכירה בידי אחר לטביחה בידי אחר:

1. בשניהם, יש אחר שהוא חלק מן מה שמחייב. יש להוסיף שאינו רק חלק מן המעשה, אלא הוא חלק מסיבה, שאי אפשר למכור בלי לוקח.

2. אפשר שבמכירה ההנאה הוא ללוקח. חייב כיון שנתן הנאה זו ללוקח. אז, הוא מאד דומה לשוחט, שנתן הנאה זה לשוחט. ויש לדון, שההנאה שהיה לו לקונה כבר היה לו לגנב. ויש לדון, שלא יודעים כמה גנב רצה כך, אבל יודעים שלוקח רצה כן עד כדי שקנה אותו. ותחשב.

כן פירש רש"י)כאן ובקדישוין(.)כן נ' מגמ' ב"ק)עט(.(

2. משלח לאחר למכור. וא"ת למה פשוט שזה יחול ויש לומר:

1. אולי מכירה לא תלוי בהנאה שמקבל או בעבירה שעשה. אז, אולי אין הקושיה שהקשה גמ' שייך כאן.

2. אולי אין עבירה במכירה, שלא מרחיק אותו מן הבעל, שהיה גזול, ונשאר גזול. ויש לדון, שגם גזל ממומן, שאינו מותר לקבל כסף בעד חפץ חברו.

2. כ', "וטבחו או מכרו." מילת "או" מיותר בא לרבות את השליח. אפשר שרק לומדים ממה שהוא מיותר, אבל נראה שיש גם קצת משמעות בזה, ש"או" מרבה יכולת אחר. אותו יכולת הוא טביחה על ידי שליח. יש להעיר שאם נאמר שמחייב על דבר אחר- לא טבחה בשליחות, אלא על גרמה לטבחה שלו)עיין לעיל, שדנינו בזה(, יותר טוב, שמוסיף שאינו רק טבחה, ואינו רק מכירה, אלא הוא גם דבר אחר. ותחשב.

3. כ', "... תחת השור." מילת "תחת" מיותר, ודורשים ממנו שטביחה על ידי שליח מחייב. יש להוסיף שאולי אינו רק דורשים מייתור, אלא מילת "תחת" מרבה שליח, שעומד תחתיו. זה מתאים רק עם הצד שמחייב כיון ששלוחו של אדם כמותו, ולא כיון שגרם לטביחה.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' איך אפשר לשלח שליח כיון שהוא עצמו לא יכול לעשות אותו. לכאו', זה מוכיח לנו שחיוב בא כיון ששלוחו של אדם כמותו, ולא מפני שחייב גם על גרמה לשחיטה. עיין לקמן, שלא מוכרח כן לכל צדדים שלנו.

הוא עצמו לא יכול לעשות אותו כיון שלא יתחייב אז, שכבר יתחייב חיוב מיתה. אז, אי אפשר ששליח יוכל לעשות אותו לו.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שבעצם חייב הוא בממון עם המיתה, אלא שקים ליה בדרבא מיניה.

קושיית גמ':

גמ' באר שהסיבה שרבי מאיר מחייב ממון בשוחט בשבת הוא שלא חייב שם מיתה, שמדברים בציור ששחט על ידי שליח. אז, מקשה גמ', למה רבנן חולקים על זה. אם היינו מפרשים שחולקים בציור שחייב מיתה, נוכל לומר שיסוד המחלקת הוא אם חיוב מיתה פוטר חיוב ממון. אבל, כיון שאין כאן חיוב מיתה, אי אפשר לפרש כן.

תירוץ גמ':

תי' גמ' שחכמים של משנה זו סוברים ששחיטה שלא עושה היתר לבשר אינה נחשבת שחיטה. שיטה זו נקראת "שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה."

קושיית גמ':

מק' גמ' שזה לא אפשר בכל ציורים של המשנה. שחיטת ע"ז ושחיטת שור הנסקל הם שחיטות שאינם ראויות, אבל שחיטה בשבת ראויה היא, ומתיר את הבשר להיאכל.

מביא סמך לזה ממשנה שאומר כן בפי')שאם אדם עובר מלאכת שבת, תוצאתו מותר(.

תי' גמ':

גמ' מתרץ שזה מחלקת תנאים. במקום אחר, סכמנו כל שיטות התנאים, אבל מה שיוצא הוא שאף שיש חולקים, יש תנא שסובר שאם אדם עובר על איסור שבת במזיד, מה שבא ממעשיו אסור מן התורה- בין לו, בין לאחרים, בין בשבת, בין במוצאי שבת. לפי אותו תנא, שחיטה בשבת אינה ראויה.

ביאור שיטת רבי יוחנן הסנדלר:

יש שני ביאורים בשיטת רבי יוחנן הסנדלר:

1. כ', "ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם." דורשים שמעשי שבת הם כקודש, ואסורים באכילה.

2. אין איסור דאו', כיון שכ', "היא," לומר שרק שבת קודש, ואין מעשה שלו קודש.)לכאו', מוכרח שרבנן דורשים כן. ויש לדון, שאולי דורשים איסור דאו', ורק סוברים)ויש לדון למה(שלא בכל ציור נאסר(.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שלפי ביאור שני בשיטת רבי יוחנן הסנדלר, אין תנא אחד שסובר ששחיטת שבת אינה ראויה, שאין תנא אחד שסובר ששחיטת שבת אסור מדאו'. אז, קשה כמי סוברים רבנן כשאומרים שאין אדם חייב עליהם קנס טביחה)אם נאמר כריש לקיש(.[57] אלא, צריך לומר שמדברים בציור שנתחייב מיתה, ואף על פי כן, רבי מאיר מחייב קנס.

תי' גמ':

גמ' תי' שלא פוטרים רבנן את מי ששחט בשבת. רק פוטרים בשני ציורים אחרים של הבריי')מי ששחט של ע"ז, ומי ששחט של הפקר(.

57

ביאור הברייתא:

הברייתא מונה שלש ציורים ציורים של חיוב ארבע וחמש. נבאר כל אחד מהם, ומה הדין בהם:

ציור ראשון:

ציור ראשון הוא טובח בשבת. מן הגמ' יוצא שלש צדדים בביאור הציור הזה:

1. רבה סובר שהציור הוא ששחט אדם בשבת שור או שה שגנב. הוא בעצמו שחט אותו, ואז נתחייב מיתה. רבי מאיר סובר שאף שחייב מיתה, יכול להתחייב בממון, כיון שהממון הוא חיוב קנס. רבנן פוטרים, וסוברים שכיון שנתחייב מיתה, לא יכול להתחייב ממון.

2. סתם גמ' אליבא דרב אחא סובר שהציור הוא ששחט אדם בשבת על ידי שליח שור או שה שגנב. אף שבדרך כלל אין שליח לדבר עבירה, דורשים)או מהיקש, או מ"או," או מ"תחת"(שלזה יש שליח. השחיטה לא ראוייה, כיון שכ', "קדש היא," שאוסר את תוצאת מלאכת שבת באכילה. לכן, רבנן סוברים שלא חייב על שחיטתו, שדורשים גזירה שווה מ"טבח טבח והכן" שצריך להיות שחיטה ראויה. ר"מ מחייב, שדורש גזירה שווה משחוטי חוץ)שנאמר בסיני(לומר שלא צריך להיות שחיטה ראויה.

3. סתם גמ' אליבא דרבינא סובר שהציור הוא ששחט אדם בשבת על ידי שליח שור או שה שגנב. אף שבחד"כ אין שליח לד"ע, דורשים שלזה יש שליח. השחיטה רק אסור באכילה מדרבנן)כיון שכ', "היא," לומר שאין מעשי שבת כקודש(. לכן,

חייב על שחיטתו, לכולי עלמא. וא"ת הרי משנה אומר בו מחלקת. וי"ל שאותו מחלקת רק נאמר בשאר הדברים שבמשנה. וא"ת למה הזכיר את זה בכלל. וי"ל שהוא דומה לשאר, כיון שיש הו"א לפטור אותו)כיון שהוא אסור באכילה(.

ציור שני:

ציור שני הוא טובח לעבודה זרה.

על זה, מקשה גמ' שכיון שהתחיל לשחוט, אסר אותו, כיון שכל מה שנשחט לעבודה זרה נאסר, שכ', "זבחי מתים." אז, אין כל השחיטה על דבר של הבעל, שהרי נאסר באמצע.

גמ' מתרץ שזה נמצא כשלא מכוון לעבוד עבודה זרה אלא בגמר שחיטה.[58]

רבי מאיר מחייב בזה, ורבנן פוטרים.

ציור שלישי:

צירו שלישי הוא ששחט שור הנסקל. הרי, שור הנסקל אסור בהנאה. אז, מקשה גמ' שמה ששחט אינו של הבעל.)לכאו', נבאר את הקושיה כמו שבארנו אותו על ציור שני.(

58

גמ' תי' שהציור הוא כשמסר אותו לשומר והזיק בבית השומר. חולקים תנאים אם יכול השומר להחזיר את השור, אף שעכשיו חייב בסקילה. משנה שלנו סובר)על כל פנים, מי שמחייב סובר(שיוכל להחזיר[59]. כיון שכן, נמצא שהוא מה שנקרא "דבר הגורם לממון." יש לדון אם זה מפני שהוא פוטר את השומר מנתינה או מפני שמונע את הבעל מקבלה.)אולי יותר מסתבר לומר שהוא השני, כיון שגונב מן הבעל. יש לדון בזה, שיש לטעון שנחשב שגונב מן השומר, אלא שכיון ששומר הוא שומר אותו לבעל, זה עושה כל דיני גניבה לבעל[60]. ותחשב.(

רבי מאיר מחייב בזה, ורבנן פוטרים.

חולק:

גמ' מביא חולק על שיטת ריש לקיש. ר"ל באר שרבי מאיר פוטר חיוב מיתה מכל חיוב ממון. רבה חולק על זה, וסובר שרק חיוב ממון נפטר, אבל חיוב קנס לא נפטר מחמת חיוב מיתה. אז, כשאומר משנה שחולקים רבנן ורבי מאיר בשוחט בשבת, נוכל לפרש שחולקים אם גנב עצמו שחט אותו, כיון שחיוב ארבע וחמשה הוא קנס.

מבאר רבה שהחילוק בין ממון לקנס הוא שקנס הוא חידוש.

59

60 [redacted]

לשיטתו:

גמ' מבאר איך שהחולק על ריש לקיש הולך לשיטתו. הרי, רבה אמר[61] שאם אדם גנב גדי וטבח בשבת, לפעמים יתחייב בקנס ארבע וחמשה ולפעמים ייפטר.

אם גנב אותו בחול, ושב שחט אותו בשבת, יתחייב בקנס. זה הולך כשיטה שלו נגד ריש לקיש. לפי ריש לקיש, היה לו לומר שהוא פטור, כיון שחייב מיתה)כיון ששחט בשבת(. אבל, רבה סובר שכיון שחיוב הממון הוא קנס, חייב אף שכבר נתחייב במיתה.

אם גנב אותו בשבת ושחט אותו בשבת, פטור מן הקנס. כיון שרק גנב אותו בשבת, לא חיב על הגניבה.)לכאו', מדברים בציור שגניבה נעשה על ידי מה שיחייב אותו מיתה.)אולי, יותר מזה, יש לומר שהגניבה נעשה על ידי שחיטת הפרה. ויש לדון אם זה ייחשב מעשה גניבה. כמו"כ, אף אם לא גנב על ידי מעשה שחיטה, אולי גנב בזמן שחיטה, ולכן ייפטר.(נמצא שאין חיוב גניבה. כיון שאין חיוב גניבה, אין חיוב קנס. דורשים כן ממה שפסוק רק מחייב ארבע וחמש פעמים, ולא שלש וארבע פעמים.

61

עוד מאמר:

גמרא מביא מאמר אחר של רבה שדומה למאמר שני שהביא. נקדים לבאר דין של בא במחתרת. אם אדם בא לגנוב דבר, מניחים שבעל הבית יעצור אותו מלקחת את חפתיו- עד כדי שימסור את עצמו למות עליו. יודע גנב את זה, ומכיר שאפשר להיות שלא יקח אח החפצים בלי רציחה. כיון שכן, דינו כרודף. מותר להרוג רודף בשעת רדיפה. אז, מותר להרוג את הגונב כל זמן שהוא עוד גונב.

רבה אומר שאם אדם שור ושוחט אותו במחתרת)בדרך לגנוב(, חייב ארבע וחמש. אם שוחט במחתרת, ושוחט שם, פטור הוא, כיון שפטור הוא מחיוב קרן של גניבה. במילים אחרים, דינים של גניבה וטביחה במחתרת שווים לדינים של גניבה וטביחה בשבת.

צריכותא:

גמ' מבאר למה צריכים שני המאמרות. גמ' יבאר שיש חומר לכל אחד מהם. כיון שכן, לא יכולים ללמוד דין של רבה מאחד לשני. יש להעיר שהיו שני דינים לרבה- היה לו חומרא)חיוב קנס(, וקולא)פטור מממון וקנס(. יש לדון איזה לא נוכל ללמוד. רש"י ותוס' פי' שהוא הקולא)שאולי כיון שהוא עונש חמור, יותר מסתבר לתת לו הפטור(. תוס' מצדד שהוא החומרא)שאולי רק למה שהוא חמור יש חומרא(.

אילו רק אמר דין ראשון, לא נדע דין שני. זה מפני שחיוב מיתה של דין שני אינו איסור עולם כמו דין ראשון. זהו לשון הגמ', והביאור הוא שמי שחילל את השבת תמיד חייב מיתה, אבל מי שבא במחתרת רק חייב מיתה)יש לדון אם אף חייב,

או רק מותר להרוג אותו(כשהוא בתוך המחתרת. אז, אינו חיוב חמור.)יש לדון אם החילוק הוא אותו קולא או שזה מגלה ענין העונש.(

אילו רק אמר דין שני, לא נדע דין ראשון. זה מפני שחיוב מיתה של דין ראשון צריך התראה כדי להתחייב, ודין ראשון נתחייב בלי התראה.)גם בזה יש לדון אם זה עצמו הוא הקולא או שהוא סימן לחילוק בענין העונש.(

מימרא הדומה:

רב פפא באר דין של מי ששחט פרה של חברו. נותן שני ציורים:

- אם אדם גנב פרה של חברו ושחט אותו בשבת, חייב. חייב על קרן כיון שגנב אותו, וחייב על ארבע וחמש פעמים כיון ששחט אותו, ואף ששחט אותו בשבת.
- אם אדם שאל פרה של חברו ושחט אותו בשבת, פטור. פטור מקרן כיון שבא מחמת הגניבה, והגניבה קרה בשבת. יש לדון למה פטור מארבע וחמש. רש"י מבאר שהוא מפני שלא גנב אותו. גם היה אפשר לומר שהוא מפני שאין חיוב קרן. אבל, אולי יש גניבה, וקרה על ידי שחיטה, ששלט עליו באופן שמהנה לו. ותחשב.

קושיית הגמ':

מקשה גמ' למה רב פפא אמר זה. אין חידוש שיוצא מדבריו, ואז קשה למה אמר כן. רק מצאנו חילוק באיזה בהמה נקט)שנקט פרה, ולא גדי(, ולא מסתבר שזה הסיבה לחלק.

תירוץ הגמ':

תי' גמ' שרב פפא מוסיף חידוש על מאמר של רבה, והוא בא מדין שני שלו- כששאל פרה וטבח אותו בשבת. לבאר מהו החידוש, נקדים בגמ' בב"מ.

אסור מן התורה לדוש עם שור חסום. לכן, אם אדם שואל פרה כדי לדוש בו, יש עליו שני חיובים- יש חיוב לאו שלא לחסום אותו, ויש חיוב ממון לתת אותו כדי אכילה)שכיון שאסור לחסום, כל שאלה לדוש יש בו הנחה שיתן לו כדי אכילה(. גמ' בב"מ מביא משנה שאומר שאם חסם אותו, חייב מלקות)מחמת הלאו(וממון)מחמת חיוב הממון(. מקשה גמ' שאין מחייבים מלקות וממון. יש הרבה תירוצים שם, ורב פפא מתרץ שחיוב מזונות מתחייב בתחילה)כשמקבל את הבהמה בשאלה(. אז, חל קודם שחל חיוב מלקות)שבא כשדש בחסימה(, ואז מתחייב בשניהם.

גמ' אומר שכמו שרואים שם שחיוב מזון בא בתחילה, כך הו"א שחיוב אונס בא בתחילת שאלה,ולא יפטור ממנו. לא כל כך פשוט מהו התלייה, ונבאר אותו ככה.

מימרא:

גמ' מבאר דינים של שואל שמת. מאותם דינים, נבאר שאולי יש חולק על דברי רב פפא. הדינים הם ככה:

להשתמש עם הבהמה אחרי מיתת האב- זכאים. לכאו', זה מפני שיש לאב זכות, ומוריש אותו לבניו.

אם נאנס הבהמה לאחר מיתת האב- פטורים. אם חיוב אונס בא מפני שקבל אותו, זה יהיה מפני שלא קבלו את חיוב האונס.

על זה מוסיף שאם האב הוריש להם נכסים שיש בהם אחריות, חייבים הם כל דמיו. חולקים על איזה ציורים הולך הוספה זו.

יש אומרים שהולך על שני ושלישי. גמ' מבאר שחולק על רב פפא. סובר שחיוב אונסים קורה בתחילה. לכן, יש חיוב על האב לשלם לאונסים. אז, אם יש לאב נכסים, חייבים היורשים לשלם ממנו, כמו שחייבים לשלם לכל חוב שלו מכסף שלו.

יש אומרים שהולך על שלישי. גמ' מבאר שסובר כרב פפא. אז, יש חיוב על אב רק אם אב פשע. הרי, כשלא אמר לבניו שזה לא שלו, פשע, ולכן חייב, ואותו חיוב נשאר בקרקע שלו, כמו שבארנו לעיל.

במה חולקים:

גמ' מוסיף למה ריש לקיש ורבי יוחנן חולקים. אם נצרף את זה למה שכבר יודעים)עיין לעיל(, נוכל לבאר את כל השיטות, ולמה חולקים. אז, נסכם את כולם כאן:

<u>עולא-</u>

תירוץ עולא-

עולא תי' שבקנס, אם חייב ממון ומלקות, ישלם ולא ילקה. גמ' מביא ארבע מקורות לזה:

ביאורים- כללי

- לומדים אותו ממה מצינו מחובל בחבירו. דוחה גמ' ששם יש קולא- מה שהותר מכללו בבית דין- ויש חומרא- מה שיש בו חמש חיובי ממון. אז, לא יכולים ללמוד ממנו במ"מ.
- לומרים אותו ממה מצינו מעדים זוממים. דוחה גמ' ששם יש קולא- אין בו מעשה- ויש חומרא- מה שאינו צריך התראה. אז, לא יכולים ללמוד ממנו במ"מ.
- לומדים אותו בצד השווה מעדים זוממים וחובל בחברו. דוחה גמ' שיש צד השווה להלק- מה שיש צד קל- ויש צד השווה להחמיר- מה שיש צד חמור. במק"א בארנו ענין של "צד חמור" ו"צד קל."
- לומדים אותו מג"ש)"תחת"(מחובל בחברו. יש להעיר שלפי זה, אין הדין נוהג בכל מקום, אלא רק בקנס, ששם יש גזרה שווה.

אז, משנה שלנו מחייב ממון. משנה במכות מחייב מלקות במקום שאין ממון. זה נמצא שביתומה)שהקנס הולך לה(שנתפתתה)שבהכרח מוחלת על הקנס(.

למה לא לומר כעולא-

גמ' מבאר שהסיבה שלא לומר כעולא הוא מפני שהחולק חושב שבמקום חיוב מלקות וקנס אונס, לוקה ולא משלם. אין ללמוד גזרה שווה כיון שכבר דורשים אותו לדין אחר)מה שקנס של חמישים כסף לא כולל חיוב בושת ופגם(.)גמ' מביא אמוראים אחרים שחולקים בזה.(

<u>שיטת רבי יוחנן-</u>

רבי יוחנן תי' שבקנס, אם חייב ממון ומלקות, ילקה ולא ילשם. המקור לזה הוא שהפסוק שממעט חיוב שניהם)"כדי רשעתו"(נלמד אצל חיוב מלקות. אז, משנה במכות מחייב מלקות. משנה שלנו מחייב ממון במקום שאין מלקות, כמו אם אין התראה.

למה לא לומר כרבי יוחנן-

גמ' נותן שתי סיבות למה לא לומר כרבי יוחנן.

עולא לא אומר כרבי יוחנן כיון שסובר שחייב ממון ולא מלקות בקנס. לומד כן מגזרה שווה, כמו שבארנו לעיל.

רבי יוחנן לא אומר כרבי יוחנן כיון שסובר שאף בלי חיוב מלקות- אף בלי התראה- פטור מממון. לקמן, בע"ה, יבאר גמ' את זה, ונבאר אותו הגמ'.

<u>שיטת ריש לקיש-</u>

ריש לקיש מתרץ שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר. רבי אמרי סובר שלוקים ומשלמים. לכן, אין שני המשניות סותרים זה את זה. באמת, יש שני דרכים לומר תי' זה- אולי סובר כעולא, ורק צריכים להקים את המשנה במכות כר"מ, ואולי סובר כרבי יוחנן, ורק צריך להקים את המשנה בכתובות כרבי מאיר. מגמ' לעיל)מקושייתו ממשנה שלנו כאן(יוצא שמניחים כשני; לכאו', אילו סבר כעולא, היה לו לתרץ כמותו.

למה לא לומר כריש לקיש-

שני סיבות למה לא לומר כריש לקיש יוצאים מן הגמ'.

דחוק לומר שסתם משנה זה כשיטת רבי מאיר, נגד שיטת רבנן, אף שמסתבר שהלכה יהיה כרבנן נגד רבי מאיר.)בכל כעין זה, צריך לדון במה שסתם משנה הוא כרבי מאיר, אף שלא כל כך מצוי שיהיה הלכה כרבי מאיר. יותר מזה, צריך לדון בזה בצירוף כלל של הל' כסתם משנה, שאז צריך לדון מה הוא- שיטת רבי מאיר או הלכה.(

אפשר)מחלקת אמוראים הוא(שרבי מאיר מחייב גם מיתה וממון. ממשנה שלנו יוצא שלא מחייבים מיתה וממון, שפוטר בא על בתו מחיוב קנס. אז, אם נאמר שרבי מאיר מחייב, אי אפשר להוקים את משנה שלנו כרבי מאיר.

ביאור מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש:

מגמ' לעיל יוצא שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם אדם חייב ממון כשכבר עבר עבירה שיתחייב אותו מלקות- אבל בלי התראה. רבי יוחנן אמר שחייב ממון, וריש לקיש אמר שלא חייב ממון.

גמ' מביא שחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בזה בחייבי מיתות שוגגים ובחייבי מלקות שוגגים. רבי יוחנן סובר שעדיין חייב בממון, וריש לקיש סובר שלא חייב בממון.

ראיה לשיטת ריש לקיש:

פסוק אומר שאם אדם מכה את חברו, ואין אסון, ישלם. מזה לומדים שאם יש אסון לא ישלם. גמ' מניח שביאור מילת אסון)משמעות הפשוטה שלו הוא מקרה רעה(הוא מיתת האשה)עיין שם בפסוק(. אז, אומר שאם מת האשה- ולא מבאר איך תמות- פטור הוא מחיוב ממון. נמצא שכל דרך שתמות יפטור אותו מחיוב ממון.

דיחוי:

גמ' דוחה ש"דין אסון" הוא. יש לדון מהו תירוץ הגמ':

- אפשר לומר שהדין הוא האסון. מה שהוא חייב מיתה הוא אסון של הפסוק. אז, הדרך לקרוא הגמ' הוא ש"דין]הוא[אסון." גם יכולים לקרוא הגמ' מחפש למצוא מהו האסון, ומסיק שהוא "דין]שהוא[אסון.")אז, מילת אסון אינו וואר"ב, אלא הוא אדג'קטי"ב.(אז, מה שאומר הקרא הוא שאם אין חיוב מיתה, ישלם. אז, תלוי בחיוב, ולא תלוי בעבירה שלו, ואז הולך כרבי יוחנן. עיין בלשון רש"י, שנראה שמפרש ככצד זה.
- אפשר לומר שמיתת האשה נקרא אסון רק אם מחייב מיתה. אולי זה מפני שגרם עוד תוצאה רעה)חיוב מיתה(ואולי זה מפני שזה שעשה יותר רע בשמים)ולכן חייב מיתה(. אז, הדרך לקרוא את הגמ' אינו כל כך פשוט.
- אפשר לומר שמשנה ביאור "לא יהיה," והוא שלא מפרש מה יש בציור, אלא מה יש עליו. אז, אומר שאין רע עליו. אותו רע פשוט להיות חיוב מיתה. זה דומה לצד ראשון, אלא מפרש שלא חוזר לומר כן מסברה, אלא יש לו הכרח מן הקרא.

ראיה לשיטת רבי יוחנן:

גמ' מביא לשון שאומר היפוך זה, וסובר כדיחוי ראשונה של גמ', ולכן מביא ראיה לרבי יוחנן.)לא כל כך פשוט למה נסבור יותר כזה או כזה.(

דיחוי:

גמ' מהפך לומר כראיה ראשונה לריש לקיש, ואז נמצא שדוחה את הראיה שלרבי יוחנן.

הוכחה לריש לקיש:

גמרא מביא בריי' שמוכיח כשיטת ריש לקיש.

בריי' מבאר שיש היקש)כתיב "מכה בהמה ישלמנה ומכה בהמה יומת"(בין הכאת בהמה)שבו חייב ממון(להכאת אדם)שבו פטור מממון, כיון שחייב מיתה(. היקש זה מלמד לנו שכמו שתמיד חייבים על הכאת בהמה- בין אם עשה אותו במזיד, בין אם עשה אותו בשוגג, בין אם עשה אותו באונס)כיון שכ', "פצע תחת פצע"(, בין אם עשה אותו בדרך עלייה, בין אם עשה אותו בדרך ירידה- כך תמיד פטור על הכאת אדם. נמצא שמשנה אומר שחייבי מיתות שוגגים פטורים מן חיוב מממון.

לשון אחר של מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש:

לא חולקים רבי יוחנן וריש לקיש במי שעבר עבירת מיתה בלי חיוב מיתה; שם כולי עלמא מודים שהוא פטור מתשלומים. מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש הוא רק במי שעבר עבירת מלקות בלי חיוב מלקות, שריש לקיש פוטר אותו מחיוב תשלומים ורבי יוחנן מחייב. נמצא שלא חולקים על שני ציורים שחשבנו שבהם היו חולקים; רק חולקים באחד מהם.

כיון שיוצא שצריכים מקור)שכך אמר הבריי'(לפטור מתשלומים כשעבר על חיוב מיתה ולא נתחייב מיתה, נצטרך מקור לזה גם כשעבר על חיוב מלקות בלי חיוב מלקות. אז, רבי יוחנן סובר שאין מקור, ואז לא פטור מתשלומי כסף אם אין חיוב מלקות.

אבל, ריש לקיש סובר שיש מקור, כמו שנבאר לקמן.

שיטת ריש לקיש:

חולקים אביי ורבא מהו המקור לשיטת ריש לקיש.

אביי אומר שהמקור הוא גזרה שווה)"רשע"(מחיוב מיתות לחיוב מלקות. איני יודע למה לא נדרוש מזה. יש דברים אחרים שדורשים מכאן)ע' במכות ה:(, ואז נאמר שכיון שאין ג"ש למחצה, גם נדורש גזירה שווה לענין זה. נראה שסובר שאותו "רשע" נאמר רק בחיוב מיתה, ולא בעבירת מיתה. אז, אין ללמוד ממי שלא נתחייב חיוב מיתה.

רבא אומר שהמקור הוא לימוד ממכה בהמה לאיסורי מלקות. בביאור הדרשה, גמ' מביא שני צדדים:

1. כ', "ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." דוחה גמ' שזה לא מדבר בחובל בחברו)שיחייב מלקות(, אלא מדבר בהורג את חברו)שיחייב מיתה(.
2. כ', "מכה נפש בהמה ישלמנה...," וכתיב קרוב לו, "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו."

קושיית גמ' על מקור של רבא:

מקשה גמ' שאותו פסוק כתיב גבי חובל בחברו. כמו שלמדנו לעיל, לא חייב מלקות, אלא חייב תלשומים. אז, לא יכולים ללמוד ממנו דין בפטור שבא ממלקות.

תירוץ גמ':

גמ' מתרץ שכיון שהקרא מיותר)שאחריו כ' חיוב לשלם(, אומרים שמדבר במכה את חברו ולא מזיק אותו בשווה פרוטה. שם, מקבל מלקות)כיון שאין חיוב ממון(.

קושיית גמ':

מקשה גמ' שאף שיש כאן חיוב מלקות, אין כאן חיוב למקות שפוטר, שהרי אין חיוב מלקות פוטר מחיוב ממון שלו, שאין בו חיוב ממון.

תי' הגמ':

תי' גמ' שיש ציור שבו מלקות אלו פוטרים מחיוב ממון. אם אדם מזיק את חברו ובאותו זמן קורע בגדי חברו[62], לא יחייב ממון על הבגדים, כיון שכבר חייב מלקות אלו על חובל בחברו.

קושיה)על בריי' שהובא להוכיח כדברי ריש לקיש(:

תד"ח מלמד ממכה בהמה למכה אדם שדין ממון שלהם[63])במכה בהמה הוא חיוב, ובמכה בהמה הוא פפטור(נוהג בכל ציור. מקשה מהיכי תיתי שנוהג בכל ציור במכה בהמה. אפשר להיות שכשאומר שמכה בהמה ישלם, מדבר על מכה בהמה בשבת; ויש בו חיוב שחיטה. אז, רק חייב אם אינו מזיד ועם התראה.

תירוץ:

גמ' תי' שכיון שהוקש)או נסמך(מכה בהמה למכה אדם, לומרים שכמו שמכה אדם, שבו כתיב חיוב מיתה, הוא רק במזיד ובהתראה, כך דין של מכה בהמה

62

63

הוא במזיד ובהתראה. כיון שכן, אי אפשר שמדבר במכה בשבת, שיתחייב מיתה ולא ממון. אז, צריך לומר שמדבר במכה בהמה מחול.

אז, כיון שמדבר במכה בהמה בחול, עדו נאמר שנוהג בכל ציור, ואז נוכל ללמד כן למכה אדם.

ביאור שיטת החולק על ריש לקיש:

ריש לקיש תי' שמשנה שלנו סובר כרבי מאיר. הקשה גמ' שרבי מאיר מחייב ממון אף עם חיוב מיתה, וריש לקיש דחה שאינו כן, ושם פוטר מחיוב ממון. רבה חלק על זה, וסבר שלא פוטר מחיוב קנס, אפילו במקום מיתה. אם כן, אי אפשר שהחולק על ריש לקיש יבאר את המשנה כשיטת ריש לקיש, שהרי במשנה חיוב ממון הוא קנס, ועדיין פוטר ממנו במקום חיוב מיתה. מוסיף גמ' שלא יכול להיות משנה שלנו כר"נ בן הקנה, כיון שפוטר חיוב ממון על כל מי שחייב כרת.

אז, קשה איך לתרץ את קושיית הגמ'. צריך להיות שסובר כרבי יוחנן.

מעורר גמ' שיש שני דרכים אחרים לתרץ את המשנה. אפשר לומר שהמשנה הוא כשיטת רנבה"ק. כיון שאומר שחיוב כרת פטור מחיוב ממון, משמע שסובר שחיוב מלקות חייב בו, שהרי ברוב חיובי כרת)כמו יה"כ, שבו מדבר(יש גם כן חיוב מלקות. גם אפשר לומר שהמשנה הוא כשיטת רבי יצחק. יודעים כבר שרבי יצחק חולק על המשנה במכות, וסובר שאין מלקות למי שבא על אחותו, כיון שסובר שאין מלקות בכל זמן שיש כרת. אז, יכולים להוקים את המשנה בכתובות כמותו.

גמ' דוחה שני צדדים אלו. לא אפשר להיות שהמשנה הוא כשיטת ר"נ בן הקנה. רנבה"ק פוטר מחיוב ממון למי שנתחייב כרת. הרי, במשנה שלנו מחייב אחותו- שחייב כרת- בחיוב ממון. אז, אין משנה שלנו כר"נ בן הקנה. גם לא אפשר להיות שהמשנה יתורץ על ידי מה שהוא כשיטת רבי יצחק. רבי יצחק מודה שממזרת- שאין בביאתו כרת- יש בו חיוב מלקות. אז, שם נישאר בקושיית הגמ', למה חייב גם בממון, כיון שכבר חייב במלקות.

לכאו', היה אפשר לומר שר"נ בן הקנה הוא, וסובר שכרת רק פוטר מחיוב ממון, ולא מחיוב קנס. נראה שכיון שלומד אותו ממה שחיוב מיתה פוטר, לא נאמר כן אם לא נאמר שחיוב מיתה רק פוטר מממון, ולא מקנס. אז, יהיה המשנה נגד ר"נ בן הקנה, כמו שהוא נגד רבי מאיר. יוצא שמוכרח שאין המשנה כר"נ בן הקנה.

שאלה לפי שיטת ריש לקיש)במח' עם רבי יוחנן(:

ריש לקיש סובר שאיסור מלקות פוטר אף בלי חיוב מלקות. רבי נחוניה בן הקנה דורש שחיוב כרת פופטר מחיוב ממון. מעורר גמ' שלא קל להבין מי החולק, לפי ריש לקיש. לפי רבי יוחנן, רבנן חולקים. סוברים שחיוב מלקות פוטר מממון, ואז אם התרה על זה, פטור, אבל בלי התראה חייב, כיון שחיוב כרת לא פוטר. אבל, לריש לקיש, אף בלי התראה ייפטר מחמת חיוב מלקות. אז, אי אפשרא שרבנן חולקים על ר"נ בן הקנה. אז, צריכים לחפש תנא לחלוק עליו.

תשובת גמ':

גמ' מבאר שיכול להיות שרבי מאיר הוא. רבי מאיר לא סובר שמלקות פוטר מחיוב ממון. אז, יכול להיות שחולק על רנבה"ק, וסובר שאין חיוב כרת פוטר כר"נ, ואין חיוב מלקות פוטר. אז, לבסוף, יתחייב.

תשובת גמ':

גמ' מבאר שיכול להיות שרבי יצחק הוא. רבצי יצחק סובר שאין חיוב מלקות בחיוב כרת. אז, אם לא סובר שחיוב כרת פוטר, אין סיבה לפטור, ואז יהיה חייב.

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

הבריי':

ברייתא מונה חמש ציורים שאין בהם קנס אונס וקנס פיתוי. יבאר גמ' כל אחד מהם, ויש להעיר שלכאו' אין סיבת כולם שווה. החמש ציורים הם:

1. עריות.
2. שניות לעריות.[64]

64

3. ממאנת.

4. איילונית.

5. יוצאת מן הבעל שלה מחמת שם רע.

ביאור הציורים:

ביאור ציור ראשון ושני:

דן גמ' על שני ציורים ראשונים ביחד.[65]

צד ראשון:

עריות הם עריות ממש. רש"י פי' שהם הנמנים באחרי מות)והם חיובי כרת(.[66]

שניות לעריות הם האסורים מדרבנן, מגזירה מדין עריות. כולם נמנים ביבמות.

65

66 [redacted]

דיחוי גמ':

גמ' דוחה שאין צד שלא יחייב קנס אם בא על שניות לעריות. הרי, המקור לפטור יהיה מאחד משתי סיבות[67]- כבר חייב מלקות או מיתה; כ' "לו תהיה לאשה," ואז צ"ל ראויה להיות לו לאשה. הרי, באיסורים דרבנן בוודאי אין מקור ראשון נוהג, שאין חיוב מלקות. גם אין מקור שני נוהג, שהרי והא יכול לישא אותה, ואז נכנס לכלל של "לו תהיה," מדאו'.

צד שני:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור מיתת בית דין. גמ' לא מפרש מהיכי תיתי לחשוב שעריות אומר זה; בדרך כלל, עריות כולל כל האסורות מאיסור כרת, כיון שהם הנכ' בפרשת עריות.

שניות רצה לומר נשים שאינם כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בכרת, ולא במיתת בית דין.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי מיתות או לחייבי כרת. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת שמעון התימני.

67

צד שלישי:

עריות רצה לומר נשים האסורות לו באיסור כרת.

שניות רצה לומר נשים שאינן כל כך חמורות. אז, זה נשים שאסורות בלאו.

נמצא שיוצא מן הבריי' שאין קנס לחייבי לאו. גמ' מבאר שזה הולך כשיטת רשב"מ.)יש להוסיף שגם יכול להיות כשיטת רבנן, לפי ריש לקיש. כיון שיש חיוב מלקות, אין חיוב ממון.(

ביאור ציור שלישי:

הנחה ראשונה:

גמ' מניח ש"ממאנת" רצה לומר אשה שמיאנה בבעלה. אם אשה נשואה, כדי להיות לא נשואה עוד, צריכה גט)או מיתת הבעל(. אבל, זה רק בנישואין דאו'. יש גם מין אחר של נישואין, והוא נישואין דרבנן, והוא קורה לאשה קטנה)לקמן, נראה כמה קטנה(. אם אין אב שזכאי בנישואין של בת שלו)זה יכול לקרות באחד משני דרכים- או שכבר נשא אותה ונתגרשה או שהוא נפטר(, אז האם והאחים שלה יכולים לעשות לה נישואין דרבנן. על נישואין זה, יש עוד דרך לצאת,

והוא על ידי מיאון הנשואה. אז, "ממאנת" הוא אשה קטנה שנישאה ככה, ומיאנה בבעל שלה[68].

הסיבה שלא חייב בקנס הוא חושבים שהבעל כבר בעל אותה.

קושיה:

כיון שמיאון רק נמצא בקטנה, יודעים שני דברים בממאנת שבמשנה שלנו- היא קטנה, והיא ממאנת[69]. מזה יוצא שלא מספיק להיות היא "אחד ואין שני." מובן למה לא יכולה להיות ממאנת וגדולה- שאין גדולה ממאנת- אבל קשה למה לא יכולה להיות קטנה וממאנת. צריך לומר שאשה קטנה יש לה קנס, וכדי להיות שהבועל פטור מן הקנס, צ"ל גם קטנה וגם ממאנת.

אבל, לקמן, הבריי' ימנה ציור אחר שפטור מן הקנס, והוא ציור הרביעי- איילונית. הסיבה שאין קנס לאיילונית היא שקנס רק הולך לנערה- לא לבוגרת, ולא לקטנה. כיון שאיילונית היא קטנה עד שנעשית בוגרת)כשהיא בת שמונה עשרה או עשרים, ולפעמים כשהיא בת שלשים וחמש(, אין זמן שמקבלת קנס. דין זה מיוסד

68

69

על ההנחה שאין קנס לקטנה)שאם יש קנס לקטנה, יש זמן שאיילונית תקבל את הקנס(.

נמצא ששני דינים של המשנה סותרים זה את זה. דין ממאנת משמע שיש חיוב קנס לקטנה, ודין איילונית משמע שאין חיוב קנס לקטנה.

תירוץ:

גמ' דוחה שאין לומדים ממה שהיא ממאנת שהיא גם קטנה, שלא רק קטנה ממאנת. אלא, משנה זה הולך עם השיטה)שיטת רבי יהודה הוא(שאשה ממאנת עד שרבה שער השחור על הלבן. זה קורה אחרי שהגדילה, והיא כבר נערה.

דיון:

נמצא שכדי לבאר משנה שלנו, צריך להיות כתנא שסובר שני דברים- שאין קנס לקטנה, ושאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. גמ' ינסה למצוא תנא שסובר שני דברים אלו.

צד ראשון:

אולי שיטת רבי מאיר הוא. יודעים שרבי מאיר סובר כחצי שלו. רבי מאיר סובר שאין קנס לקטנה. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי מאיר גם סובר כמחצה השנית, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי מאיר.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי מאיר לא סובר כמחצה השנית. הרי, יש בריי' שבו רבי מאיר חולק על שיטה זו, ואומר שאשה ממאנת רק כשהיא קטנה. אז, אי אפשר שמשנה זה הולך עם שיטת רבי מאיר.

צד שני:

אולי שיטת רבי יהודה הוא. יודעים שרבי יהודה סובר כחצי שלו, שרבי יהודה סובר שאשה ממאנת עד שירבה השחור על הלבן. אולי, אז, נוכל לחדש שרבי יהודה גם סובר כמחצה הראשונה, ונאמר שמשנה זה הולך כרבי יהודה.

דיחוי:

דוחה גמ' שידוע שרבי יהודה לא סובר כמחצה הראשונה. הרי, יש מימרא שנאמר בשם רב על מה שאין קנס לקטן שאומר ש"זו דברי רבי מאיר." לשון זה משמע שממעט כל שאר תנאים מלסבור כן; זה רק שיטת רבי מאיר, ואין אחר שסובר כמותו. אז, אי אפשר שהמשנה הוא כשיטת רבי יהודה, שיודעים שלא סובר כמחצה ראשונה, שרק רבי מאיר סובר כן.

צד שלישי:

גמ' אומר שאולי תנא של המשנה סובר כרבי מאיר במחצה הראשונה וסובר כרבי יהודה במחצה השנית. אף שאין רבי מאיר סובר כרבי יהודה ואין רבי יהודה סובר כרבי מאיר, אין הכרח לעשות ששתי שיטות יחלקו זה על זה.

דיחוי הנחה)ועמו, תירוץ(:

גמ' אומר שאולי "ממאנת" לא משמע שרק קטנה הממאנת פטורה מן הקנס, ושאר קטנות מקבלות קנס. אולי "ממאנת" רצה לומר "אשה הראויה למאן," והוא קטנה.

קושיה:

מקשה גמ' למה לא רק אומר קטנה)שהוא דרך הרגיל, ועוד שהוא על שם קרק' שהוא יותר חשוב.(גמ' לא משיב לזה, אלא אומר "קשיא," שהוא שקשה הוא, אבל לא דוחה את התירוץ.

ביאור ציור רביעי:

ביאור הציור:

מגמ' לעיל יוצא שציור של איילונית הוא כשאדם בא על אשה שלא מולידה בכל זמן שבחייה. קודם שהיא מגעת לשמונה עשר או עשרים)עם סימני סריס(או שלושים וחמש)בלי סימני סריס(, נחשבת קטנה. תנא של משנה זה סובר שאין קנס לקטנה. אחרי שהגיע לאותו גיל, נחשבת בוגרת. אין קנס לבוגרת. נמצא שאי אפשר להתחייב קנס לאיילונית.

סתירה:

מקשה גמ' על זה ממשנה אחר. אותו משנה אומר שלש ציורים שיש בהם קנס ויש בהם טענת בתולים. השלש ציורים הם:

1. חרשת.
2. שוטה.
3. איילונית.

נמצא שיש קנס לאיילונית.

תירוץ:

גמ' מתרץ שזה הולך כשיטת רבנן. רבנן סוברים שיש קנס לקטנה. אז, נמצא שיש קנס לאיילונית שלא הגיעה לגדלות)עיין לעיל שבארנו מתי מגיע לגדלות(.

קושיה למקשה:

מק' גמ' למה המקשה חשב להקשות כן. לכאו,' תי' גמ' היה פשוט לחדש.

תירוץ:

גמ' באר שהקשה כן כיון שהיה לו סתירה אחרת להקשות)בין משנה אחרת למשנה שנית של סתירה זו(.

הסתירה:

הסתירה שיש להקשות, למסקנא, הוא ככה:

משנה ראשונה- משנה מונה ארבע ציורים, ומבאר את הדין שלהם לענין קנס וטענת בתולים:

- חרשת- יש קנס ויש טענת בתולים.
- שוטה- יש קנס ויש טענת בתולים.
- איילונית- יש קנס ויש טענת בתולים[70].

משנה שנית- משנה מונה שש ציורים, ומפרש דין של טענת בתולים שלהם:

- חרשת- אין טענת בתולים.
- שוטה- אין טענת בתולים.
- בוגרת- אין טענת בתולים.
- מוכת עץ- אין טענת בתולים.
- סומא-
  - רבנן- יש טענת בתולים.
  - סומכוס בשם רבי מאיר- אין טענת בתולים.

70

- איילונית- יש טענת בתולים.

נמצא שיש סתירה אם יש טענת בתולים או אין טענת בתולים כשבא על שוטה)וחרשת, שהיא מין שוטה(.

תירוץ:

גמ' מתרץ ששני הבריי' חולקים. מצאנו כבר מחלקת זה לעיל)יב:(. שם, משנה מדבר במי שבעל ולא מצא בתולים)כמו כאן(; היא אומרת שנאנסה אחרי קידושין, אבל הוא מצדד שאולי נאנסה לפני קידושין. שם, חולקים רבן גמליאל ורבי יהושע.

אז, אומר גמ', משנה שאומר שיש לו טענת בתולים הוא כרבן גמליאל ומשנה שאומר שאין טענת בתולים הוא כרבי יהושע.)וא"ת לרבן גמליאל תמיד אין טענת בתולים. ויש לומר שלפעמים יש לו טענת ברי)כמו אם חולקים על אם היא בתולה(או שאין מגו.(

קושיית גמ':

מקשה גמ' שרבן גמליאל רק אומר כן כיון שיש לו טענת ברי. אבל, כאן, אין לה שום טענה, ששוטה היא. לכן, אף רבן גמליאל יודה לרבי יהושע, ויהיה לו טענת בתולים.

תי' גמ':

גמ' אומר שאף שלא טענה, כאן אנו טוענים לה)כמו שאומר הפסוק[71], "פתח פיך לאלם"(.

קושיית גמ':

הקדמה:

מקשה גמ' מבריי' שנית על מימרא של רב.נקדים קצת, ונבאר מימרא של רב. אסור לבעול נדה. אם בא על אשה בתולה, ושוב מצא דם, לא חושש שהיא נדה, אלא מניחים שרק דם בתולים מצא.)נמצא שלא צריכים הוכחה שאינה נדה ממה שאין דם, אלא רק צריכים שאין הוכחה שהיא נדה ממה שיש דם. רואים כן גם כן ממה שאין חיוב לאשה לבדוק את עצמה קודם תשמיש.(גמ' בנדה מבאר עד מתי לא חושש, אבל אין כל הדיון נוגע לנו. מימרא של רב הוא בסוגיה זו, והוא אומר שאם בא אדם על מוכת עץ בתולה, ומצא דם, יכול לבעול אותה עוד כל הלילה. הסיבה שלא נאסר הוא שמניחים שהדם שיצא לא היה דם נדה אלא דם בתולים. אם כן, צריך לומר שיש למוכת עץ דם בתולים.מניח גמ')איני יודע למה זה פשוט לו(שכיון שמוכ"ע ובוגרת יצאו בתולות שלהם קצת, אבל שלא על ידי ביאה, מסתמא סימנים שלהם יהיו שווים. אז, כיון שמצאנו שיש סימני בתולים למוכת עץ, יהיו גם לבוגרת.

71

קושיה לפי רש"י:

לפי רש"י, מקשה גמ' איך אפשר להיות שאין טענת בתולים בבגרות. צריך לומר שלא יוצא דם בתולים. הרי, רואים ממשנה זה שיוצא דם בתולים.

קושיית ג'מ לפי תוס':

לפי תוס', יודע גמ' שנוכל לת' שלפעמים יש דם ולפעמים אין דם.)כיון שלפעמים יש דם, לא מניחים שדם נדה הוא, ועדיין היא טהורה.(אבל, מקשה שאז מוכרח שתמיד פתחה נעול, שלא אפשר להיות שלפעמים פתחה פתוח ועדיין לפעמים יש דם. אז, צריך להיות שיש טענת בתולים של פתח פתוח.

תי' גמ')רש"י(:

שיש שני סימני בתולה- פתחה סתום, ויש דם בתולים. גמ' מבאר שיש למוכת עץ סימן אחד של בתולה, שיש לה דם בתולים, ואין לה סימן האחר, שפתחה פתוח. אז, כשרואה דם, אין הוכחה שדם נדה ראתה. אבל, אם לא מצא פתח פתוח, אין לו טענת בתולים. נמצא שכשאומר שאין טענת בתולים, לא רצה לומר שתמיד אין טענת בתולים, שיש טענת בתולים של דם, אלא רצה לומר שיש ציור שאין לו טענת בתולים, אף שאילו לא היתה מוכ"ע, היה לו טענת בתולים.

תי' גמ')תוס'(:

גמ' מת' שנכון הוא שפתחה תמיד נעול, ויש טענת פתח פתוח. משנה שאמר שאין טענת בתולים רק רצה לומר שאין טענת דמים, שלפעמים אין דמים, אף שלא נבעלה.

ביאור דין סומא:

בביאור הסתירות שיש ושאין, גמ' הביא בריי' שהביא מחלקת בין רבי מאיר ורבנן בדין סומא. רבי מאיר סובר שאין טענת בתולים לסומא, ורבנן סוברים שיש טענת בתולים לסומא. גמ' יבאר אותו מחלקת.

ביאור שיטת רבי מאיר:

גמ' מבאר שהטעם של שיטת רבי מאיר הוא שסובר שסומות נופלות. חושבים שבנפילתה יצתה בתולים שלה. אז, מה שאין לה בתולים לא מגיד לנו שנבעלה, אלא רק מגיד לנו שהיא נפלה.

קושייה:

מקשה גמ' שכל נשים נופלות. אז, מוכרח שאין נפילה עושה שבתולים שלה יצאו, שאז לא יהיה טענת בתולים)ולא יהיו בתולים(לשום אשה.

קושיה זוקצת דחוק, שהייתי אומר שסומות נופלות הרבה יותר משאר נשים. אז, אף שלא מצוי שאשה תפסיד את הבתולים שלה מנפילות של סתם נשים, מצוי שתפסיד מנפילות של סומא)שהם יותר גדולים ויותר מצויים(.

תי' גמ':

גמ' מחלק בין שאר נשים, שאם רואות דם מראות לאם, וסומות, שלא יודעים אם יצא בתולים שלהם, כיון שלא רואות את הדם יוצא. אז, לא מראות לאמם, ואמם לא מגיד להם שיצאו בתולים שלהם.

אז:

רש"י:

אז, כל מי שנושא אותה יודע שאולי נחבטה. לא יכול לנכות מן הכתובה כיון שמצא שאין לה בתולים. לכאו', הביאור הוא שאם חשב שהיא בתולה, מקח טעות הוא. אבל, לא חושב שהיא בתולה בלי הוכחה; כיון שההוכחה בא ממה שלא הגידה לו, אין הוכחה בשוטה. גם אפשר לומר שנחשב מקח טעות רק אם המוכר הטעה ללוקח, ולא אם הלוקח הטעה את עצמו.

תוס':

אז, אין ראיה שנבעלה. בדרך כלל, יש ראיה שנבעלה, שיודעים שלא יצתה דמה בחבטה, שהיתה מגידה לו. אבל, כאן, יש סיבה אחרת למה לא הגידה לו, והוא שהיא עצמה לא ידעה.

הסבר:

במילים אחרים, חולקים רש"י ותוס' מה עושה טענת בתולים כאן. לפי רש"י, הוא עושה שמקח טעות הוא. לא היה נושא אותה אם ידע שלא היו לה בתולים. אז,

אומר גמ' שלא טעה, שהיה לו לדעת שאין לה בתולים, כיון שסומא היתה. אבל, בשאר נשים, היה לו להוכיח שלא נחבטה ממה שלא הגידה לו. לפי תוס', הוא עושה שמניחים שנבעלה. כיון שנבעלה, אין לה כתובה. אבל, אם מוכ"ע היתה, יש לה כתובה.)יש לדון אם דן בכתובת מאתים, וכרבי מאיר, או בכתובת מנה, וכרבנן. לפי צד שני, צריך לומר שאם נבעלה, אין שום כתובה. זה יהיה מפני שכנס אותה בחזקת בתולה.(

ציור חמישי:

צד ראשון:

משנה אומר שאין קנס ואין אונס למי שיצא מן הבעל שלה מחמת שם רע. גמ' מניח שרצה לומר שיודעים על פי עדים שזינתה תחת בעל שלה.

קושיה:

מקשה גמ' שהרי חייבת סקילה היא. לכאו', כוונה של קושיית גמ' הוא שדין של המשנה פשוט, שכיון שמניחים שנבעלה עד כדי שמחייבים אותה סקילה, בוודאי יודעים כן עד כדי שנפטור מוחזק זה שבעל אותה מחיוב קנס.

וא"ת כבר יפטר מקנס כיון שכבר היתה אשת איש, ומסתמא הבעל בא עליה. ויש לומר שרק היתה ארוסה, ולא נשואה.

צד שני:

גמ' מפרש שיצתה עליה שם רע בילדותה. לשון המשנה היה "יוצאת משום שם רע." יש לדון איך נפרש גי' זו עכשיו. אולי לא מפרשים אותו, אלא משנים אותו; לא צריך לומר "יוצאת משום ש"ר," אלא רצה לומר "יוצא שם רע."

צד ראשון שבשני[72]:

חושב גמ' שיצא עליה קול של ביאה. מחמת זה אין לה קנס.

קושיה:

מקשה גמ' ממימרא של רבא, שרבא אמר שאין קול של ביאה אוסר לכהן.

צד שני שבשני:

יש עדים שמעידים שהיא תבעה להם בביאת איסור. אז, מניחים שנבעלה. מניחים כן עד כדי להפסיד לה את הקנס שלה וכדי לאסור אותה על כהן.

לימוד מציור זה:

רב פפא לומד מזה דין אחר. אם יש שטר שיש עליו ריעותא כמו שיש ריעותא כאן, לא גובים באותו שטר.

---

72 [redacted]

קושיה:

מקשה גמ' שכיון שבארנו שההוכחה בא ממה שעדים אומרים שתבעה אותם בביאה, יש חילוק בין שני הציורים. הציור, גבי שטר, שהוא הכי דומה לזה, הוא ציור ששני עדים מעידים שמ שרוצה לגבות בשטר תבע להם לחתום את שמם בשקר. אבל, יש לחלק בין תביעה לביאה לתביעה לחתימת שקר. בני אדם הפרוצים מצויים; אם שואלת לביאה, מסתמא תמצא[73]. אבל, בשטר צריכה למצוא שני בני אדם שרוצים לשקר לה. זה לא כל כך מצוי.)לכאו', אינו כל כך מצוי כיון שהם שנים, וכיון שלא נהנים בביאה. לא מסתבר שאמר שיתן להם דבר השווה לביאה. גם אולי יותר חמור להם, ולכן לא כל כך מצוי.(

תשובה:

גמ' אומר שאף שלא מצוי שבני אדם ישקרו לו, יש דבר אחר שמצוי, והוא שהוא יזייף לעצמו. בדרך כלל, לא יעשה כן אדם. אבל, כיון שרואים שהוא רוצה לשקר, יעשה כן, כמו שכיון שרואים אשה שרוצה להיבעל, יודעים שהיא תיבעל.

יש לדון אם שאלת גמ' שלנו הוא כשצריך קיום או כשלא צריך קיום. במילים אחרים, יש הוכחה שלא זייף. יש לדון מהו- אם הוא מה שבדרך כלל בני אדם לא מזייפים או אם הוא מה שהשטר מקוים. אפשר לומר, לצד ראשון, שאם צריך קיום, זה לא יהני, שלא נוכל להניח שאיש זה זייף אותו עד כדי קיום. ותחשב.

73

הערות

על

גמרא

הערות על גמרא

הערות קטנות על הגמרא
מסודרות על גמרא מדוקדקת

הערות- גמרא

כט.

מתניתין:

שלש כתים של נשים שיש חיוב קנס בביאתן:

אלו נערות[1] שיש להן קנס:

הבא[2] על הממזרת, ועל הנתינה, ועל הכותית.

1 ק"ק ל"ל לומר "אלו הנערות," כמו שמקשה תוס' בתחילת המסכתא. לריך להשוב על זה, לבל לולי נראה שיש חילוק בין לשון משנה של "נערה יש לה קנס," ל"אלו נערות יש להן קנס." שני משמע מיעוט– נערות אלו יש להן קנס, לבל נערות לחרות אין להן קנס. כיון שלא הזלירה תורה לותן נערות לחרות, לבל רולים שיהיו נתמעטים מלשון המשנה, נערות של משנה אינו נערות של התורה. ותחשב. כמו כן, יש לומר שכיון שלמר "הנערה" ו"נערה שיש לה קנס" הם דברים שווים, שהה"ה מפרש לותו לומר "נערה שיש לה קנס." לז, כיון שלומר לחד מהם, לא לריך השני. ולס ת למר ל"ל לומר "הנערה," שהוא יותר לבל. ויש לומר שלא כל לך הל לפרש שלוונת "הנערה" לאן הוא לומר ,הנערה שיש לה קנס."

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

הבא[3] על הגיורת, ועל השבויה, ועל השפחה-שנפדו, ושנתגיירו, ושנשתחררו [4] פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד.

הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה יש להם קנס אע"פ שהן בהכרת[5] אין בהן מיתת בית דין[6]:

2 אין הלשון כל כך מדוקדק. היה לו לומר, "אלו נערות: ממזרת שנבעלה..." וכדומה, או לומר, "אלו המשלמים...הבא על נערה ..."

3 אומר "הבא" פעם שנית כיון שמתחל בבא חדש. עשוה כן כדי לחלק את המשנה לשלש בבות שונות. הם שונות בדין של הנשים)ובהו"א, שבראשון הם חיי"ל, בשני הם כשרים, ובשלישי הם חיי"כ. כמו"כ כ' תוס'; ועיין שם בביאורים.

4 נמצא שהסדר של הנשים לא מכוון לסדר של המעשים, שאומר גיורת שבויה ושפחה, ואומר פלייתא גיור, ושחרור. צריך ביאור למה משנה את הסדר.

5 ראיתי מי שטען שהסיבה שאין בכרת פטור מממון הוא מפנים אולי לא יחייב כרת, כיון שאולי ישוב. ויש להעיר שיהיה, אז, ספק ממון, והמוציא מחברו עליו הראיה. ויש לדון, שאולי זה נחשב ספק מוציא מידי וודאי, שבוודאי יש חיוב,ואולי יש עונש אחר שפוטר אותו ודוחה החיוב.)אין זה כל כך פשוט.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אבל, נראה שהענין הוא שיש רק פסוקים מוגבלים. אז, לא דורשים כרת. נראה שמכוון לבאר שמה שלא דורשים קרא למי שחייב כרת הוא שזה יהיה, ביותר גבוה, ספק אם יפטור. אז, קלת מסתבר שלא יפטור. ותחשב על זה.

6 לכאו', לשון המשנה אומר ככה: על איורים אלו שחייב בהם כרת יש קנס. אף על פי שיש חיוב כרת בלאוים אלו, אין חיוב מיתה בלאוים אלו. אז, היה נראה לומר שיש שני מימרות כאן. מימרא ראשון הוא שיש חיוב קנס. מימרא שני הוא שיש כרת, ואף על פי כן, אין מיתה. על מימרא שני, אז, יש שתי קושיות פשוטות. הקושיה הראשונה היא למה משנה מזכיר את זה. הקושיה השניה היא מהו ה"אף על פי." לראשון, הוא מפני שמימרא ראשון מיוסד על מה שאין חיוב מיתה. אז, צריך לבאר שאף שהיה סיבה לחשוב שיש בו חיוב מיתה, אין בו חיוב מיתה. זה קלת סתום. לשני, נראה שה הוא מפני שמצאנו שהרבה מן חייבי כרת גם חייבים מיתה. לחוק, שעדיין יש הרבה שאינם חייבים מיתה. אולי, יותר מזה, כיון שיש פסוק אחד שכולל כל העריות בכרת, הייתי אומר שממה שיש בו כרת, צריך לומר שהוא בתוך אותו קרא. אולי אותו קרא מקיש את כולם לתת חיוב מיתה להם.)ואם תאמר למה, באמת, אינו מקיש. ויש לומר שממה שכ' חיוב מיתה אלל הרבה מהם, רואים שאין לומדים מכאן. במילים אחרים, הוא שני כתובים הבאים כאחד.(אבל, אם כן, ההו"א קלת סתום, שמבאר שיש בו כרת, אבל לא מבאר שאז מוכרח שהוקש. ותחשב. כמו כן, אפשר שזה מבאר שהוא "ערוה.,"(מה תא ערווה שייך גבי גמ' בגיטין ויבמות לענין ע"א. אפשר שחלק מן הגדר הוא שיש בו חיוב כרת. עיין שם, שאף שי"א כן, זה ק"ק, שלכאו' הקרא שבו מדבר בערווה אינו בחייבי כריתות.(אולי, אז, מה שהוא ערוה, ואז יש בו חומרות)כמו מה שע"א לא נאמן להתיר(הוא הסיבה שנחשוב שיש עליו חומרה בעונשו, להיינו שחייב מיתה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

גמרא:

ביאור "אלו נערות":

הני נערות פסולות[7] אית להו קנס- כשירות לא? הכי קאמר[8]: אלו נערות פסולות[9] שיש להם קנס: הבא על הממזרת, ועל הנתינה, ועל הכותית...:

גם יש דרך אחר לקרוא משנה זה. אולי משנה אומר שחייב קנס אף על פי שחייב כרת. מבאר שהטעם הוא שאינו חייב מיתה.)יש להעיר שאין זה טעם; הטעם הוא שאין חיוב כרת פוטר. אגב, מזכיר שצריך להיות חיוב מיתה כדי לפטור. ותחשב.(לשון משנה קצת רחוק,אז, שצוכח לומר, "מפני ש...." ויש לציין לגמ' בתחילת נדה, גבי "קמ"ל שאין הל' כהל' שבמשנה," וכן בכמה מקומות כעין זה. סס, יש לדון מהו הקמ"ל, אבל אם הקמ"ל הוא הדין, ולא הכלל שאומר, אז נמצא שמכון לומר, "קא משמע לן, כיון ש... ," ולא מזכיר ה"מפני ש... ," כמו כאן ותו"ת.

ויש לציין לרש"י, שלכאו', יש לו גירסה שונה מגי' שיש לנו במשנה. ויש לדון אם תמיד הל"ה של רש"י מגיד את הגי' שלו, שאולי לפעמים רש"י מוסיף מילים)כמו שמצאנו שיוסיף "ומשני" או כדומה(. ותחשב.

7 לשון פסולות קצת מעניין, כיון שאנחנו מדברים כאן גם על שבויה היא ישראלית גמורה, ולא נבעלה כלל)כמו שאומר המשנה.)בשאר שבאותו בבא רחוק הוא, אבל אפשר לומר שנקראים פסולים כיון שאינם כל כך מיוחסים. אבל, בזה יותר קשה להסביר.(זה משמע כלל שכתבנו

הערות- גמרא

בביאורים שלנו, והוא שלא מניחים שלא נבעלה, אלא שלא חוששים לאותו ביאה. אז, אולי נקראת פסולה מחמת מה שקרה לה. זה מחודש, כיון שביאה שלה לא נחשבת ביאה.)עיין לקמן שנדון בזה יותר.(

8 יש לדון כאן– ובכל מקום שאומר כן; ולא צריך להיות)אולי(שווה בכל מקום–אם מכוון לשנות את הגירסא או לפרש את המשנה.

9 צריך לבאר איזה אשה נחשבת פסולה. בפשטות, פסולה רצה לומר שיש דבר שאינה כשרה לו. מסתבר לומר שבענין זה, פסולה היא מי שאינה ראוייה לביאה, מחמת דין שלה. לכאו', כל נשים אלו הם ראוייס למקצת בני אדם, שאף ממזרת, למשל, מותרת בגר. אז, צריך לעשות הגדר יותר צר; צריך לומר שפסול של כאן הוא פסול לקהל. אז, מובן למה ממזר, נתין, וכותית הן פסולות. אפשר לומר שאין פסול אחר נמנה במשנה. משנה אומר שיש פסולים שיש להם קנס, מונה שלש אלו, וזהו–אין פסול אחר. ליורים אחרים שמונים באים אוגב מנין פסולים. אחרי שמנה את הפסולים האלו– שיש חידוש בקנס שלהם–מנה גם אחרים שיש חידוש בקנס שלהם. אבל, יותר מסתבר בלשון המשנה לומר שאף השאר נחשבים פסולים. אף כת שלישית אינו כל כך קשה, שנוכל לומר שהן פסולות לאותו ביאה, אף שלא פסולות לקהל. אבל, כת שנית צריכה יותר ביאור, שהרי, הם יכולים ליקח לכל ישראל. אולי צריך לומר שנקראת פסולה מפני שאין לה כשרות מיוחדת של ישראל. יש לה כשרות די, אבל לא אותו רמה של כשרות של ישראל. זה מחודש. ותחשב. וע' בתוס' שכ' שבבא זה הוא הזכרת הכשרות. אבל, אינו פשוט שכשרות שמדבר בו תוס' הוא אותו כשרות שמדבר בו הגמרא.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

ביאור מיעוט קטנות:

נערה אין קטנה לא. מאן תנא? אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא,

דתניא: קטנה מבת יום אחד[10] ועד שתביא שתי שערות, יש לה מכר[11] ואין לה קנס; ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר[12], יש לה קנס ואין לה מכר דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר[13] כל מקום

גם אפשר לדחות כל זה, ולומר שמילת "פסולים" לאו דווקא, ורק רצה לומר מי שאינה חלק מן הקהל, ואינה דומה לשאר נשים, אף שאינה, ממש, פסולה.

ראיתי בשלמי כהן שכ': "הראשונים כת' דאף דגיורת פחות מבת ג' אינה פסולה לכהונה (למי"ד קידושין עח)., אפ"ה נכלל בלשון זה, שהן פגומות."

10 רצה לומר, נקבה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות.... אבל, הדרך שאומר אותו גמ' הוא קצת מוזר מחמת שתי נקודות. ראשון, נמצא שכופל את מה שאומר, שאומר "קטנה"–שהיא נקבה בין יום אחד עד שתביא שני שערות–ושוב ממשיך ואומר "מיום אחד עד שתביא שני שערות." אולי צריך לומר שמה שאומר אחר "קטנה" הוא פירוש של מילת קטנה)ולא ביאור איזה קטנה יש לה דין זה(. ויש לדון, אז, למה כותב קטנה כלל.. שני, לכאו', מילה המתחלת– "קטנה"– רק קאי על בבא הראשונה, "מיום אחד עד שתביא," ולא בבא שני. אלא, אומר שקטנה שהיא מיום אחד עד שתביא שערות, אין להקנס. אבל משתביא שני שערות עד שתבגר, יש לה קנס. נמצא, אז, שהאשה שעליו קאי הסיפא נאמר במילים אלו: "משהביאה שני שערות." קשה, שכל לשון "מש.." צריך להיות קאי על שם אחר.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אז, יותר משמע שקטנה קאי על שני הבבות. אז, אומר שקטנה שהיא מיוס אחד עד שתביא שני שערות, אין לה קנס. קטנה שהיא מגיל של שני שערות עד בגרות, יש לה קנס. נמצא שקורא לנערה קטנה. אולי כיון שהיא יותר קטנה מבוגרת, יכולה להיות נקראת כן.)יש לדון אם זה מראה שיש לה שוס קרק' חשוב של קטנה, חוץ ממה שגיל שלה יותר קטן מבוגרת.(

11 לשון זה קצת מוזר, שאין המכר לה. למד לומר שרצה לומר שיש לה דין של מכר. אפשר שגם גבי קנס צריך לומר כן.

12 קצת יש לדון ל"ל רק אומר "נערה." צריך לומר שלא כל כך ידוע מה היא נערה.)כמו כן נראה מרש' על המשנה, שמבאר מה היא נערה.(

13 בכמה מקומות עושה משנה כן– יאמר שיטה, ויאמר "שאמר...," ויכפול אותו שיטה. צריך בירור למה עושה כן. אפשר שרוצה לסכם אותו בכלל, כדי שיהיה יותר קל לזכור אותו. אבל, קשה ל"ל רק אמר הכלל. אולי ר"מ לא אמר אותם מילים, ורצה להביא מילים שאמר)כמו שמצאנו בכ"מ בש"ס(. גם יש לומר שאין הכלל מבואר כל כך, שלא מבאר מתי יש קנס ומתי יש מכר. הוא טוב לזכור– שעל כל פנים יזכור מעט, ועוד שאולי אותו מעט יזכיר את השאר– אבל צריך להזכיר כולו חוץ מן הכלל. אבל, לשון גמ' "שהיה רבי מאיר" לא משמע כן כל כך)השי"ן לא משמע כן(. ויש לדון. אולי יותר משמע שתנא אומר שהוא יודע אותו שיטה, שהרי יודע אותו כלל, ויודע מתי אין קנס, ומזה יכול להגיד לך כל שיטת רבי מאיר. ותחשב. גם אפשר שממש נותן סיבה)אף שיש מקור אחר, צריך לומר שנותן קצת סברה לו(, והוא שמסתבר שיהיה לאב זכות אחר.)צריך בירור למה רק יהיה לו זכות אחר. ותחשב.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר; וחכמים אומרים קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ועד שתיבגר, יש לה קנס.

קנס אין- מכר לא? אימא אף קנס במקום מכר[14].

כט:

שקלא וטריא ל"יל ממעטים בבא ראשון ושלשי:

והני בני קנסא נינהו- ואמאי? איקרי כאן }דברים כב-יט/כט{ "ולו תהיה לאשה"-אשה הראויה לו [15]?

14 לשון זה נראה מכופל, שנראה שרק מכוון לומר שיש קנס עסהמכר. אז, רק צריך לומר שיש קנס במקום מכר או שיש אף קנס.

15 יש לדון אם זה מבאר איזה מין אשה)להיי' וויי"ף(צריכה להיות כשתנשא לו, או שמבארים איזה מין אשה)וואמא"ן(צריכה להיות. ותו"ת.

גם יש לדון אם מילים אלו בגמ' באים לומר סיכום של דין של הדרשה או של משמעת הקרא. במילים אחרים, יש לדון אם בא לבאר את הדין או את הדרשה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אמר ריש לקיש }דברים כב-טו{ "נערה," "נערה," "הנערה."חד לגופיה, וחד לאתויי חייבי לאוין [16], וחד לאתויי חייבי כריתות.

רב פפא אמר }שמות כב-טו{ "בתולה," "בתולות," "הבתולות." חד לגופיה,וחד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות.

ורב פפא, מ"ט לא אמר כר"ל [17]? ההוא מיבעי ליה לכדאביי, דאמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר }דברים כב-יט{ "ונתן לאבי הנערה"[18]- לאבי נערה, ולא לאבי מתה. וריש לקיש, מ"ט לא אמר כרב

16 לכאו', זה לאו דווקא, שגם מרבה חייבי עשה)ע' בתוס'(. היה יותר טוב לו לנקוט חייבי עשה, כיון שאז הוא אף לרבי עקיבא. ויש לדון, שאולי יותר מסתבר לרבות חייבי עשה, ואז אילו אמר כן, לא אדע בתוך איזה דרשה הם חייבי לאווים. יותר מזה, קאי על המשנה שלנו, ומשנה שלנו מזכיר רק חייבי לאווים וחייבי מיתה. אז, הזכיר דרשה מפורשת לשני הדברים הנמצאים במשנה שלנו, והזכיר דרשה של רבנן כיון שהם רבים.

17 גמ' לא מבאר למה יותר טוב הוא שכ"פ יאמר כר"ל. אבל, צריך להיות סיבה למה כ"א לא אמר כשני)שאי לאו הכי, יש פסוקים מיותרים(, ומתחיל עם ר"פ, כיון שידע כבר שיטת ריש לקיש, ואילו היה לו ספק, היה לו לומר כמותו.

18 נראה לבאר את הדרשה כך. היה אפשר לומר, "אביה," ונחשב שהוא אבי הנערה שנאנסה. אף שהיא מתה, הוא עדיין האב של אותה נערה, ואז מקבל את הקנס. אבל, "אבי הנערה" משמע

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

פפא? ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה, דתניא }שמות כב-טז{ "כסף ישקול כמוהר הבתולות"- שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה. וריש לקיש נמי, מיבעי ליה לכדאביי? ורב פפא נמי, מיבעי ליה לגזירה שוה?

אלא, שיתא קראי כתיבי "נערה," "נערה," "הנערה," "בתולה," "בתולות," "הבתולות." תרי לגופייהו, חד לכדאביי, וחד לגזירה שוה. אייתרו ליה תרי-חד לאתויי חייבי לאוין, וחד לאתויי חייבי כריתות.

ביאור חולקים על המשנה:

ולאפוקי[19] מהאי תנא, דתניא "ולו תהיה לאשה": שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה; רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה.

שהוא האב של נערה אחרת. אז, צריכים שהיא חי בזמן הדיון, שהיא אכן, אז, נערה אחרת)שכל אדם הוא תמיד אדם קלת חלוק בזמן חלוק(, כדי לקבל את הקנס. ותחשב. גם יש לומר שכנגד מה שכתוב ''נערה'' מיותר, גם צריכים נערה מיותרת, והוא שצריכיסנערה בזמן שלא היינו חושים שצריכים שהנערה תהיה קיימת. ותחשב.

19 יש לדון למה מוסיף בו וי"ו.)עיין לקמן, ד"ולאפוקי'' שני, שגם בו יש וי"ו. אם נפרש כרש"י שם, אז מובן למה יש בו וי"ו, שהוא השני. אבל, אם נפרש כמו שמביא תוס', גם זה קשה.(אפשר שממשיך לדון על הפסוקים, ואומר שהפסוקים מגידים לנו דין זה והם גם עובדים לאפוקי מן התנאים)שהוא אותו דבר(. לחוק מאד, בין מן הלשון בין מן הסברה)למה יאמר דבר כזה, ולא רק יאמר שמשנה חולק עליהם(.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

מאי בינייהו? אמר ר' זירא ממזרת ונתינה איכא בינייהו- למאן דאמר[20] יש בה[21] הויה, הא נמי[22] יש בה הויה; למאן דאמר ראויה לקיימה, הא אינה ראויה לקיימה." ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, מאי בינייהו? איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול, כרבי סימאי[23], דתניא רבי סימאי אומר מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרין חוץ מאלמנה לכהן גדול, שהרי אמרה תורה }ויקרא כא-ז/יד{ "לא יקח" ו"לא יחלל"-חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין. ולרבי ישבב דאמר בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף, שהיה אומר[24] כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר, מאי בינייהו? איכא בינייהו חייבי עשה- מצרי

20 ידוע מי אומר כן. יש לדון מתי אומר גמ' השמות ומתי קורא אותם על שם דבריס שאומרים. ויש להעיר שלא פשוט מי חבר את התלמוד, שכנראה היה ר"א ורבינא ובית מדרש שלהם. אז, אולי מי שכ' חלק זה לא כ' חלק זו. אז, אולי אין בעיה שיהיה סתירה בלשון הגמ'. ותו"ת.

21 מעניין שנוקטים לשון יחיד. זה טוב לפי מה שכ' תוס' בדעת רש"י, והוא שרק קאי על ממזרת, ונתינה הוא רק אגב ממזרת, אבל באמת איסור שלו רק מדרבנן.

22 רצה לומר, "הא נמי] יש לה קנס, שהרי יש לה הוויה." ונראה שהניקוד צריך להיות: "הא נמי– יש לה הויה." ויש להעיר שלשני לדיס אלו, הקונטרס"ט עס לד השני הוא קצת מוזר. ותו"ת.

23 יש לדון בקריאתו המדוקדקת, אם אומר "יש ביניהם אלמנה, כמו שאומר ר"ס,"או שאומר שיש ביניהם אלמנה, וגמ' מבאר שאז הוא כרבי סימאי. לפי זה, אולי הוא אף תחילת שאלה, שאומר שהוא רק כר"ס, אבל יש חולקים עליו.

24 ר"ל, שהיה רבי עקיבא בן יוסף אומר....

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

ואדומי [25]. הניחא לר' ישבב אי לאפוקי מטעמא דר' סימאי קאתי שפיר[26], אלא אי טעמא דנפשיה קאמר, כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר-ואפי' חייבי עשה, מאי בינייהו? איכא בינייהו בעולה לב"ג. ומ"ש? דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל[27].

ל.

אמר רב חסדא הכל מודים[28] בבא על הנדה שמשלם קנס: למ"ד יש בה הויה, הא נמי יש בה הויה. למ"ד ראויה לקיימה, הא נמי ראויה לקיימה[29].

25 עיין בניקוד שכתבנו. אז, גמ' אומר הכלל, ושוב מונה שני ליוריס. גסאפשר שכוונת גמ' הוא לומר שאיכא בינייהו חייבי עשה של מצרי ועשה של אדומי.

26 נראה שמילה זו מכופלת, שכבר אמר, "הניחא."

27 לא כל כך פשוט לי למה סובר שעשה שאינו שוה בכל יותר קל מלאו שאינו שוה בכל.)לכאו'– ולא מוכרח– אינו מחמת חילוק בין עשה שאינו שוה בכל ללאושאינו שוה בכל, בדווקא, אלא בחילוק בין עשה ללאו.(אבל, לא פשוט לי מהיכי תיתי שעשה יותר קל מלאו.

28 תוס' מעורר שלא "הכל" מודים, שגמ' יביא לקמן תנא– ר"נ בן הקנה–שחולק; אלא, רצה לומר שכל מי שכבר הבאנו מודה לדין זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

[30]ולאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנה, דתניא רבי נחוניא בן הקנה היה עושה[31] את יום הכפורים כשבת לתשלומין[32]: מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין.[33]

29 נראה לי שיש שני דרכים לקרוא קטע זה של גמ'. (אבל, החילוק ביניהם הוא כל כך מועט שלא כתבנו אותו בביאורים.) אפשר שידע ר"ח שזהו המציאות, ששם כולי עלמא מודים. אז, אומר שכן הוא, שכולי עלמא מודים, ומוסיף ביאור–הסיבה שכולי עלמא מודים הוא ששם יש בו הוויה והיא ראוייה לקיום. גם אפשר שרב חסדא הוא המחדש ששניהם מודים שם, ומפרש מקור שלו, והוא שכיון שיש שם הוייה, והיא ראוייה לקיום, מסתבר שכולי עלמא מודו. ותתשב.

30 הדרך שעשינו את הפארראגר"פיס כאן הוא כפי מה שמבאר רש"י. עיין בתוס', שמביא פי' אחר בגמ', ולפי זה, לא היה לנו לחלק אותם ככה.

31 בכל זמן שיש שני דברים עם עושה דין– כמו שיש כאן, כיון שכרת ומיתה פוטרים חיוב ממון–יש לדון אם יסודם שווה (הם "דין אחד"(או לא (הם "שני דינים"). לשון גמרא–שהיה "עושה את יוה"כ כשבת"– משמע כדר ראשון כאן, שהוא "דין אחד." אם לא נאמר כן, צריכים לדחוק שרק רצה לומר שלענין הדין למעשה, היה עושה אותו כשבת, שבשניהם פטורים. (ואם תאמר אם כן למה נקט שבת, ול"ל רק אמר שהוא פטור. וי"ל שהוא מפני ששבת הוא המקור שלו. ותתשב.)

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

32 רלה לומר, למה שאין תשלומין.)במילים אחרים, אומר שהדמיון שלהם הוא בתשלומים. אין תשלומין, ואז אין הדמיון שלהם בתשלומין, אלא הדמיון הוא במה שאין להם תשלומין(. גם אפשר שתשלומין הוא מושג. אלו דומים במושג של תשלומין, ההיינו שבשניהם אין אותו מושג נמצא.

33 הלימוד הוא מה שפטור מן התשלומין, ולא מה שחייב מיתה. כן היה נראה, אבל ע' ברש"י על מילים אלו שלא נראה כן. אלא, מרש"י נראה שכולו דבר אחד, והוא שלומדים שהוא חיוב מיתה די לפטור אותו מתשלומין.)לא פשוט מהיכי תיתי לגמ' שזהו הלומדות. אולי יודעים מסברה.(ויש להעיר שלפי רבנן, גם אינו חייב מלקות ומומן. אז, קשה מהי"ת שפטור של כרת הוא מפני שהוא כמו מיתה; לא צריך להיות כמו מיתה לפטור.)ויש לדון, שאולי אף מלקות פוטר מחמת דמיון שלו למיתה, שלפעמים ימות בטעות. יותר מזה, "מלקות במקום מיתה עומדת.")אגב, ע' בסנהדרין, שפי' בזה פשט נאה, דהיי' שמאבד זכות שלו לחיות, אבל לא חייב מיתה.((אולי הוא מפני שנלמד ממנו, שאז טוב להניח שיש דמיון ביניהם. ותחשב.

יש להעיר שמשמע מן הגמ' שדין כרת ודין מיתה הוא אחד, ולא שיש שני פטורים.

יש להעיר שאולי נוכל לבאר את הלשון לומר ש"תשלומים" כולל חיוב מיתה)ישלדון(, ואז אומר שהיה משווה את הדין שלהם לענין תשלומים, בין תשלומים של מיתה, ובין תשלומים של ממון. רק יש חילוק בין שיטת ר"נ לשיטת רבנן בשני, אבל מזכיר שניהם כיון שלר"נ שניהם נכונים. גם יש לומר שרק לר"נ שניהם דומים, שמה שחיוב מיתה פוטר וחיוב כרת לא פוטר הוא חילוק)או סימן לחילוק(. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

ביאור שיטת ר''נ בן הקנה:

מ''ט דר' נחוניא בן הקנה?

אמר אביי נאמר }שמות כא-כג{ "אסון" בידי אדם, ונאמר }בראשית מב-לח{ "אסון" בידי שמים- מה אסון האמור בידי אדם פטור[34] מן התשלומין, אף אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין. מתקיף לה רב אדא בר אהבה ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על צינים ופחים, דבידי שמים נינהו; דלמא על אריא וגנבי, דבידי אדם נינהו. אטו יעקב אהא אזהר, אהא לא אזהר?! יעקב על כל מילי אזהר. [35] [36]

וצינים פחים בידי שמים נינהו? והתניא הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר }משלי כב-ה{ "צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם." ותו, אריא וגנבי בידי אדם נינהו? והאמר רב יוסף-

34 לפה לומר, כשיש לו לותו לסון, הוא פטור ...

35 קלת יש לדון מהו תי' של גמ'. לולי גמ' מתרץ שלא רואים שמילת "לסון" יש בו שני משמעויות– שני מיני מיתות. גם לפשר)וכן יותר נראה(שיש בו משמעות לחד, והוא "כל דבר שממית." זה כולל לף דבר שממית בידי שמים.

36 יש לדון לס ההו"ל היה שיעקב רק הזהיר על דבר לחד כיון שרק השש לו לו שרק הזהיר על דבר לחד כיון שהשב שכבר ידעו שלל החששות. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

וכן תני רבי חייא[37]- מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו סנהדרין[38], ארבע מיתות לא בטלו. לא בטלו? הא בטלו להו! אלאדין [39] ארבע מיתות לא בטלו- מי שנתחייב סקילה, או נופל מן הגג או חיה

37 ק"ק למה מביא דברי ר' יוסף, שהוא כמו "יהולה ועוד לקרא" (תחי' קידושין), שכבר יש ברייי'. ק"ק לומר שאולי אין הברי' נכון, כיון שבא מר' חייא. יש לדון, ג"כ, למה אמר רב יוסף את זה. מלאנו, כמה פעמים, שאמורא יאמר דבר שהוא כבר בפי' בברייי'. לכאו', לא ידעו את הברייי', ואמרו את המימרא.

38 שלא היה לשכית הגזית שבו ישב סנהדרין הגדול. כל זמן שלא ישבו סנהדרין הגדול שם, לא היה שום בית דין יכול לדון דיני ממונות.

39 בפירוש "דין ארבע מיתות," יש לדון מהו כוונתו. אפשר שמילים "דין ארבע מיתות" מכוון לעונש שיקרה לו– והוא שלא יקרה לו אותו מיתה עצמו, אלא יקרה לו עונש שהוא אותו דין. גם אפשר שרצה לומר שהמחייב עוד שם, ואז ה' יתן לו את העונש. הוה אמינא שרק כשיש בית דין יש אותו מחייב– לכאו', הענין יהיה שהלך מן המחייב הוא מה שבית דין נכנס אותו ומחייבים אותו– ואז גמ' מחדש שאינו כן. יש לדון אם זה אף כשיש בית דין (שהיו חייבים לחייב אותו, ולא חייבו אותו), או לא, והוא רק כשאין לבית דין כוח לחייב אותו, שאז ה מחייב אותו מעצמו. ותחשב.

עיין ברש"י, שכ', "עונש דוגמתם. זה משמע כלל ראשון שבאורנו.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

דורסתו; ומי שנתחייב שריפה, או נופל בדליקה או נחש מכישו; ומי שנתחייב הריגה[40], או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו; ומי שנתחייב חנק, או טובע בנהר או מת בסרונכי. אלא איפוך-אריא וגנבי בידי שמים ציינים ופחים בידי אדם.

ל:

רבא אמר טעמא דרבי נחוניא בן הקנה מהכא: }ויקרא כ-ד{ "ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך, ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו[41]." אמרה תורה- כרת שלי במיתה שלכם; מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין, אף כרת שלי פטור מן התשלומין.

40 בדרך כלל, לא קורא לו "הריגה," אלא "הרג" או "סייף." כמו כן, קורא)אף כאן(ל"חנק" באותו לשון, ולא בלשון "חניקה." אז, יש לדון למה קורא לזה "הריגה" כאן.

41 מניח ש"והכרתי אותו" איננו אומר שני דברים שקורים–ה' הופך פניו בו ומענים אותו וגם ה' מכרית אותו– אלא מבאר מה קורה כשה' מהפך את פניו לו. כן נראה, שלכאו' אין חיוב כרת אם יש גם חיוב מיתה. ויש לדון, שאולי זה רק אם בא לו אותו החיוב, כמו גבי מלקות. ותחשב. יותר נראה שאין הפסוק משמע עונש חוץ מזה, שלא באר כלום על מה יהיה העונש. יש לדון למה לא אומרים שמובן שיהיה מיתה, כיון שזה הדין שלו.

אין זה מוכרח. אם דורשים מן הסמיכות, ולא ממה שבא במקומו, אפשר לומר שחייב בשני דברים.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

מאי איכא[42]בין רבא לאביי [43]? איכא בינייהו זר שאכל תרומה: לאביי, פטור; ולרבא, חייב. ולאביי פטור?! והאמר רב חסדא מודה ר' נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב- אלמא דמעידנא דאגביה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה; הכא נמי- בעידנא דאגביה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוי עד דאכיל ליה! הכא במאי עסקינן? כגון[44] שתחב לו חבירו לתוך פיו. סוף סוף, כיון דלעסיה קנייה, מתחייב בנפשו לא הוי עד דבלעה! כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה. היכי דמי? אי דמצי לאהדורה, ניהדר; אי לא מצי

42 קלת מעניין שקואל מה ביניהס, ולא מתחיל לשאול אס יש ביניהס כלוס. אפשר לומר)ויש לדון בזהו שפשוט שמקורו של רבא יכול להיות מקור, ואז שואל לאביי למה לא לדרוש משס. אז, צריך לומר שאביי מוסיף מה שהוא. אבל, אז יש לדון למסקנא, למה צריכים קרא של רבא לפי אביי. יש לדון בזה, שלא נראה שהוא מיותר. באמת, בין כך ובין כך, צריך לבאר, לפירבנן, למה צריכים אותו קרא. אז, בוודאי אין זה קושיה, ויכולים להניח את הקושיה כאן. ותתשב.

43 רלה לומר, מאי איכא בין מה שסובר ר"נ בן הקנה לפי אביי ולמה שסובר רנבה"ק לפי רבא.

44 לשון זה קלת מעניין, שזהו הציור, ולא דבר כגון זה. אולי רלה לומר שהוא כל זמן שהוא פטור על תחילת המעשה, וגס קורה אס עשה אותו כשעסוק בחיוב מיתה.)ויש לדון בזה, שתלוי למה זה עושה שאין חיוב הגאה; עיין בביאוריס.(ותתשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לאהדורה, אמאי חייב? לא צריכא, דמצי לאהדורה ע"י הדחק[45]. רב פפא אמר כגון שתחב[46] לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו. רב אשי אמר בזר שאכל תרומה משלו, וקרע שיראין של חברו.

לא.

דיון על מאמר של רב חסדא:

גופא: אמר רב חסדא מודה רבי נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב, שכבר נתחייב בגנבה קודם שיבא לידי איסור חלב. לימא פליגא דרביאבין, דאמר רבי אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא- הכא נמי, הגבהה צורך אכילה היא. הכי השתא?! התם, אי אפשר להנחה בלא עקירה; הכא, אפשר לאכילה בלא הגבהה, דאי בעי גחין ואכיל. אי נמי, התם, אי בעי לאהדורה, לא מצי מהדר לה; הכא, מצי מהדר לה.

45 עיין בביאור רש"י. מה שלא קל לו להחזיר אותו אינו, לכאו', סיבת הפטור, אלא הוא סימן, שיהיה מאוס. אפשר לומר שמה שממאיס אותו הוא דוחקו להוציא אותו. ותחשב.

46 לשון תחיבה הוא קלת מוזר כשדנים במשקין. אולי הלשון הוא רק אגב לשון תחיבה שאמר גמ' לעיל)כשהיה דן במאכלים(. נראה שאולי בדרך כלל לא קל להכניס משקים לתוך פה של אדם)בפרט אם, כמו שאומר תוס', לא רוצה חברו שיכניס אותו לשם(. אז, אולי מה שקורה הוא שהוא בתוך דבר אחר, ומכניס אותו ומוציא אותו שם.)תחשב על המציאות; נראה שהוא אפשרי.(אז, מפני זה נקט לשון תחיבה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא? איכא בינייהו המעביר סכין [47] ברה"ר[48]וקרע שיראין בהליכתו: להך לישנא דאמרת אי אפשר להנחה בלא עקירה, הכא נמי אי אפשר להנחה בלא עקירה; להך לישנא דאמרת לא מצי מהדר לה, הכא מצי מהדר לה.

דיון גמ' על מימרא של רבי אבין:

גופא: אמר רבי אבין הזורק חץ מתחלת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו, פטור, שעקירה צורך הנחה היא. מתיב רב ביבי בר אביי: "הגונב כים בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא[49]

47 לא צריך להיות סכין; יכול להיות חץ, כמו לעיל, אלא שאין הדרך להעביר חץ ברשות הרבים באופן שיכול לקרוע, ואין הדרך לזרוק סכין)כמודן, רקצריך אחד משניס אלו.

48 יש להעיר שלכאורה מה שנקט רבי אבין זריקת חץ, ולא העברה רגילה, משמע שלא היה אותו דין נוהג בהעברה רגילה, ושם יהיה חייב ממון. ויל"ד, שאולי אין סיבה לנקוט ליור זה יותר מזה.

49 יש לדון למה לא אומר, "קורס שבא." אולי רצה לומר שלא רק לא בא,אלא עליין לא "יבוא," שאינו עומד לבוא כבר.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לידי איסור סקילה [50]. היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא[51][52], פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד. ואמאי- הכא נמי, לימא הגבהה צורך הוצאה היא? הכא במאי עסקינן? כגון שהגביהו על מנת להצניעו, ונמלך עליו והוציאו. וכי האי גוונא מי חייב? והאמר רב סימון אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן פטור, שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך. לא תימא ''ע''מ להצניעו,'' אלא אימא ''ע''מ להוציאו.'' הכא במאי עסקינן? כשעמד. עמד למאי- אי לכתף, אורחיה הוא. אלא בעומד לפוש. אבל לכתף מאי-פטור.[53]אדתני היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור, נפלוג וניתני בדידה: במה דברי' אמורים? בעומד לפוש, אבל לכתף פטור. אלא הא מני? בן

50 מעניין שאומר "לאיסור סקילה," ולא "לסקילה." משמע שמה שפוטר הוא האיסור, ולא הסקילה, או שהיחס לסקילה יכול להיות)או צריך להיות(יחס לאיסור שגרם אותה. בע"ה, לקמן נדון בזה בביאורים על גמ'.

51 יש לדון למה לא אמר, "גיתר...," אלא אמר "היה מגרר."

52 נראה שאולי כפל הלשון מורה על מה שהוא דבר שקצת קשה לגרר, ולא עושה אותו בדגע אחד. לקמן, יבאר גמ' שלא אפשר שמדברים על דברים קטנים, כיון שאז לא חייב חיוב שבת)שאינו אורחו(.

53 בכל כעין זה, יש לדון אם הוא קושיה גדולה ארוכה או לא.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

עזאי היא, דאמר מהלך כעומד דמי[54]. אבל זורק מאי [55]- פטור. ניפלוג]וניתני[בדידה: במה דברים אמורים? במהלך, אבל זורק פטור. מגרר ויוצא איצטריכא ליה. ס"ד אמינא אין דרך הוצאה בכך; קמ"ל.

לא:

דיון גמ' על בריי' של גניבה בשבת:

ובמאי? אי ברברבי, אורחיה הוא; אי בזוטרי, לאו אורחיה הוא. אלא במיצעי.

ודאפקיה להיכא? אי דאפקיה לרה"ר[56]- איסור שבת איכא, איסור גניבה ליכא. אי דאפקיה לרשות היחיד, איסור גניבה איכא איסור שבת ליכא. לא צריכא, דאפקיה לצידי רשות הרבים. וכמאן? אי כר'

54 עיין בתוס'. משמע שירושלמי סובר שהפוסע הוא כעומד. לשון גמ'– מהלך כעומד– לא משמע כן. צריך לע' בביאורים שלנו איזה חלק מן הפסיעה נחשב ההנחה, אבל לכאו', יש לומר שמצוי בזמן שהוא מוליך את הגוף שלו. אז, אולי אין לשון זה כל כך קשה. ותחשב.

55 לכאו', גם היה אשפר להקשות למה לא שנה ליור שפסיעה ראשונה שלו הוציא אותו. נראה שאולי זה לא נמצא כל כך, ולכן לא שנה אותו.)אבל, יש להעיר שזה ליור מאד דומה לליור שבו חייב, ואז יש סיבה גדולה לשנות אותה, כמו שאומר תוס'.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אליעזר, דאמר צידי רה"ר כרה"ר דמו, איסור שבת איכא, איסור גניבה ליכא. אי כרבנן דאמרי צידי רה"ר לא כרה"ר דמו, איסור גניבה איכא, איסור שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר, וכי אמר ר"א צידי רה"ר כרה"ר דמו, הני מילי לענין חיובא דשבת, דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם. אבל, לענין מיקנא, קני. מ"ט? דהא לא שכיחי רבים. רב אשי אמר כגון שצירף ידו למטה משלשה וקיבלו, כדבא, דאמר רבא ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה.

רב אחא מתני הכי; רבינא מתני[57]: לעולם דאפקיה לרה"ר, וברה"ר נמי קנה.

דיון גמ' איפה משיכה קונה:

ותרוייהו בדיוקא דהא מתני' קמיפלגי[58], דתנן היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. הגביהו או שהוציאו [59] מרשות בעלים[60] ומת, חייב. רבינא דייק מרישא; רב אחא דייק מסיפא. רבינא דייק

56 היה אפשר להוקיס אותו בציור שגזל אותו מן רשות הרבים. אולי לא כל כך מסתבר שיתחיל ברשות הרבים, אבל יש לדון, שהרבה פעמיס חפליס של בני אדס הס ברשות הרבים. אולי סובר שהבריי' לא משמע כן.

57 משמע שלא רק חלקו בדין, אלא חלקו מה אמרו רבותיהס. יש לדון אס חולקיס מה אמרר"א או גס חולקיס בתי' ראשון)ויש לדון אס סתס גמ', שאומר כר' אחר, הוא גס מחלקת בין רב אחא ורבינא, שרבינא לא שנה שהיה שוס סתס גמ' ככה, או לא.(ותתשב.אבל, ע' ברשי, שלא משמע כן, אלא משמע שמיליס אלו יכוליס לומר גס שחולקיס בדין משיכה ברשות הרבים. ותתשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

מרישא: היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים פטור. טעמא דמת ברשות בעלים- הא הוציאו[61] מרשות בעלים ומת, חייב. רב אחא דייק מסיפא: הגביהו או שהוציאו- הוצאה דומיא דהגבהה: מה הגבהה דאתי לרשותיה,אף הוצאה נמי דאתי לרשותיה. לרב אחא, קשיא רישא; לרבינא, קשיא סיפא. רישא לרב אחא לא קשיא- כמה דלא אתי לרשותיה, רשות בעלים קרינא ביה. סיפא לרבינא לא קשיא- הוצאה דומיא דהגבהה לא אמרינן[62].

58 לשון זה מעניין. לילו לומר ששניהם לומדים מלותו משנה, הייתי מבין למה לומר "שניהם." אבל, כון שלומר ששניהם חולקים בדיוק המשנה, פשוט ששניהם הוא, שלי לפשר שרק לחל מהם חלק בדיוק המשנה. לז, קשה למה לרי ך לומר "שניהם." ותו"ת

59 רלה לומר, לו הוילולו.

60 לשון זה משמע שהעקר של קנין)על כל פנים קנין גנב(הוא שהוילה מרשות בעלים, ולא שהכנים לרשות עלמו. ותחשב.

61 רלה לומר, הוילה לותו לכל מקום שלינו רשות של עלמו. זה כולל גם רשות הרבים. גם יש לומר שמניחים שמדברים בליור סתם, ומניחים שבלותו ליור יש רשות הרבים)ולא לדי רשות הרבים(לפני ביתו, ולז נמלא שלשם מוילה.

62 עיין בביאורים, ששם בלרנו שני דרכים לפרש ליחוי זה של גמ'. נראה להוסיף שלפשר להיות שני דרכים לקרוא גמ' זה. לפשר שגמ' לומר שהכלל של "הגבהה דומיא דהולאה" לא היינו

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לב.

סוגיית מלקות וממון:

הבא על אחותו ועל אחות אביו כו': ורמינהו: "אלו הן הלוקין: הבא על אחותו, ועל אחות אביו,ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנדה," וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם.

אמר עולא לא קשיא- כאן באחותו נערה, כאן באחותו בוגרת. אחותו בוגרת נמי- הא איכא בושת ופגם? בשוטה. והא איכא צערא? במפותה. השתא דאתית להכי, אפי' תימא אחותו נערה- ביתומה ומפותה.

אומרים. אז, "אנו," ה"אומרים" הוא הגמ'. אילו היה הגמ' אומר, "אן כלל אומר לנו לדקדק ללמוד ככה," היה אומר אותו דבר. לכך השני הוא שאומר שלא אומרים הגבהה דומה להולאה. לא אפשר שתנא מכוון לומר הגבהה והולאה דומים, שאין מי שאומר אותם דומים זה לזה. זה יכול להיות מפני דמיונם שיש להם כבר או מפני שכבר לא דומים, אבל אז גמ' מדבר על מה עושה משנה. ותחשב על זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אלמא קסבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. מנא ליה לעולא הא? גמר מחובל בחבירו: מה חובל בחבירו- דאיכא ממון ומלקות- ממונא משלם מילקא לא לקי, אף[63] כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. מה לחובלבחבירו [64] שכן חייב בחמשה דברים? ואי ממונא לקולא, שכן הותר מכללו בבית דין? אלא, גמר מעדים זוממין: מה עדים זוממין- דאיכא ממון ומלקות- ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. מה לעדים זוממין שכן אינן צריכים התראה? ואי ממונא לקולא הוא, שכן לא עשו מעשה? אלא, גמר מתרוייהו: מה הצד השוה שבהן דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי. מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד חמור? ואי ממונא לקולא הוא, שכן יש בהן צד הקל?

63 לכאו', לא רצה לומר "אף," שהוא כעין "אפילו," אלא "גם." כעין זה מצאנו בכ"מ בגמ' שאומר, "ואף רב פלוני אמר כן," שגם שם רצה לומר, "וגם רב פלוני אמר כן." צריך לומר שלשון "אף" לא רק רצה לומר "אפילו."

נראה שכאן יש להסביר את הלשון של "אף" קצת, שאומר שהדין נוהג, אף שלא כתוב בפירוש. כמו שכתבנו בכמה מקומות, מבואר שדין שכתוב בפי' בתורה יש לו יותר חזק)או מדין סיבה או מדין סימן(. מצאנו כן בגמ' בברכות)על פי ביאור רש"י, וכן בגמ' בבבא מציעא. אז, אומר שאף בזה, שאין לו מקור בתורה)אלא צריך בוא מלימוד זה(הדין נוהג. ותחשב.

64 נמצא שמתחיל בהנחה שהוא חומרא, ומיד אומר פירכא ככה, ורק אחר כך מוסיף, "ואם הוא קולא...." יש לדון למה.)יש לדון אם זה הנחה סתמא של גמ' או זה הנחה סתמא של בני אדם, ולכן לא צריכים לפרש אותו. ותחשב.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לב:

אלא, עולא ''תחת'' ''תחת'' גמר- כתיב הכא }דברים כב-כט{ ''תחת אשר ענה,'' וכתיב התם }שמות כא-כד{ ''עין תחת עין.'' מה התם ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא[65] דאיכא ממונא ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי.

רבי יוחנן אמר אפי' תימא אחותו נערה[66]: כאן שהתרו בו, כאן שלא התרו בו. אלמא קסבר רבי יוחנן כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה, מילקא לקי ממונא לא משלם. מנא ליה לר' יוחנן הא? אמר קרא }דברים כה-ב{ ''כדי רשעתו''- משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות;וסמיך ליה ''ארבעים יכנו.''והרי חובל בחבירו , דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. וכי תימא הני מילי היכא דלא אתרו ביה, אבל אתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם, והאמר ר' אמי א''ר יוחנן: הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה, לוקה. היכי דמי? אי דלא אתרו ביה, אמאי לוקה? אלא, פשיטא דאתרו ביה- וטעמא דלית בה שוה פרוטה, הא אית בה שוה פרוטה ממונא

65 עיין בתוס' שכ' שרק נותן כאן, שרק לכאן לומדים גזרה שווה. לשון הגמ' לא משמע כן. זה מחודש, שגמ' גופא מבאר את ג"ש זה. אף אילו נאמר שיש גז"ש אחרת, כמו שמצדד תוס', גמ' לא מבאר אותו גזרה שווה, ואז לשונו קצת קשה. ותתשב.

66 לשונו קצת קשה, שגם עולא אמר שיכול להיות באחותו נערה, אם היא יתומה שנתפתתה. אז, היה לו לומר שהוא גם באחותו שאינה יתומה. ותתשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

משלם, מילקא לא לקי? כדאמר[67] רבי אילעא, בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין; הכא נמי, בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין. והיכא איתמר[68] דר' אילעא? אהא: "מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז," ונמצאו זוממין, לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי ר"מ; וחכמים אומרים כל המשלם אינו לוקה. ונימא כל הלוקה אינו משלם? א"ר אילעא בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין. היכן ריבתה תורה? מכדי, כתיב }דברים יט-יט{ "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"; }דברים יט-בא{ "יד ביד" למה לי? דבר

67 זה קלת מעניין; מה שתי' ר"ל לא נצרך כלל לתי' זה. אילו היה בו חידוש שמה שמפורש בקרא יכול להות לימוד כזה, אז לא היה קשה לי. אבל, לא נראה שזה חידוש בכלל, שפשוט שאריכים לנהוג ככרא בפירוש.)אפשר שמחדש כוח של סברה חיצונה)שאף כאן יהיה כמו שדרש רבי יוחנן(, שלפעמים יהיה כוחו גדול עד שמסתבר יותר לדרוש דבר אחר. אז, מפרש שאף דרשה כעין אותו דרשה שם יכול להיות נדרש נגד זה. יודע מסברתו כוח של דרשה זו, ואז יודע שגם הוא ידחה אותו. ותחשב.(וע' לקמן בגמ', שמבאר את הדרשה שלהם, באמת, כמעט שווה.)עיין שם, שאין הדרשה כל כך פשוטה.(אז, נראה שאומר שכעין שאומר ר"ל שם שיש דרשה בפי', כך יש כאן דרשה בפי'. ויש להעיר שיש שני חלקים לדרשות אלו–שהם מיותרים, ושיש בהם משמעות לזה. לכאו', ההוכחה היא רק על מה שיש להם משמעות לזה . מה שהם מיותרים אינו נל' משל ר"ל, אבל נראה שהוא היותר פשוט, שלא קשה להבחין אם יודעים הדינים מן הפסוקים או עדיין יש דין שצריך מקור. ותחשב.

68 נראה שלא רק שואל כן אגב, אלא ששואל איפה אמר כן לראות אם הוא באמת שייך לזה. זה נוגע למה שכ' לעיל, שמשמע מדבריו שאותו תי' מוכיח נקודה שאריכים גם לתי' זה. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

הניתן מיד ליד- ומאי ניהו? ממון. חובל בחבירו נמי[69]: מכדי, כתיב }ויקרא כד-יט{ "כאשר עשה כן יעשה לו"; "כן ינתן בו" למה לי? דבר שיש בו נתינה- ומאי ניהו? ממון.

לג.

ורבי יוחנן, מ"ט לא אמר כעולא? אם כן בטלת }ויקרא יח-טז{ "ערות אחותך לא תגלה." חובל בחבירו נמי- א"כ, בטלת }דברים כה-ג{ "לא יוסיף... פן יוסיף"?! עדים זוממין נמי- א"כ, בטלת }דברים כה-ב{ "והיה אם בן הכות הרשע[70]"?! אלא, עדים זוממין אפשר לקיומה בבן גרושה ובן חלוצה. חובל בחבירו, נמי, איכא לקיומה, כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה. אחותו, נמי, איכא לקיומה באחותו בוגרת. אמר לך ר' יוחנן האי "תחת אשר עינה" מיבעי ליה לכדאבי, דאמר אביי: אמר קרא

69 לשון גמ' כאן)מה שמביא את הדרשות ביחד(משמע שכוונתו לומר שכמו שסגנון דרשה כזה מהני כאן, כך אותו סגנון יהני כאן.

70 מעניין שמביא את זה מ"בן הכות," ולא מן הלאו שלו, שהוא "לא תענה." דבר ראשון, יש להעיר שאם מקשה למה אמר אותו בלשון לאו, ולא בלשון עשה, צריך ביאור מה מוכיח מכאן. צריך לומר שעיקר הבאתו הוא להוכיח שיכתב מילים לומר חיוב מלקות אף בציורים בודדים. ותחשב. אף בלי זה, מעניין, שהרי הלאו הוא גם נצרך לתת מלקות. ויש לומר שאין הלאו קשה, שאין צורך לכתוב אותו לעשה, פון שהוא כבר לאו שאין בו מעשה. ותחשב.

כדי להבין את זה, מסתמא תצטרך לעיין בביאורים שלנו על הגמ'.)אם אתה רוצה להיות למדן, תוכל ללמוד את זה, ולראות אם תכוון למה שכתבנו בביאורים.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

}דברים כב-כט{ "תחת אשר עינה": האי- תחת אשר עינה; מכלל דאיכא בושת ופגם. ועולא, נפקא ליה מדרבא, דאמר רבא: אמר קרא }דברים כב-כט{ "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף": הנאת שכיבה- חמשים; מכלל דאיכא בושת ופגם. רבי אליעזר אומר עדים זוממין ממונא משלמי ומילקא לא לקי משום דלאו בני התראה נינהו.[71] אמר רבא תדע[72]: ניתרי בהו אימת- ניתרי בהו מעיקרא? אמריאישתלין [73]. ניתרי בהו בשעת מעשה? פרשי ולא מסהדי. ניתרי בהו לבסוף? מאי

71 גמ' ידון בזה. יש להעיר שלשון של ר"א יכול להיות הולך גם לפי מסקנא של גמ')שאני "אינס בני התראה" רצה לומר שלא מסתבר שיהיו צריכים התראה(. לפי זה, יכולים לת' קושיה. הרי, לא אומר רבי אלעזר, אלא רבי אליעזר. יש רבי אלעזר סתם שהוא אמורא, אבל אין רבי אליעזר סתם שהוא אמורא. אז, נמצא שמדברים על התנא, שהיה רבו של רבי עקיבא. אז, מוזר שיהיה נד חה מחמת אביי, שהיה תלמיד של רבה שהיה תלמיד של רב חסדא שהיה תלמיד של רב שהיה תלמיד של רבי שהיה תלמיד של רבי מאיר ורבי שמעון שהיו תלמידים של רבי עקיבא שהיה תלמיד של ר"א. לפי זה, לא נדחה, אלא נכנס מה מכוון לומר, ולוחיס פשטיס שונים בו. ותחשב.

72 לשון "תדע" קצת מעניין, שלכאו' לא מביא ראיה, אלא מבאר למה הוא נכון)המימרא אמר שתמיד אין אפשרות להתראה, ורבא מבאר למה אין אפשרות(. ותחשב. הוא גם ראיה, שביאור טוב של דבר ולמה הוא מוכרח עושה ראיה, אבל הייתי אומר שצריך דבר יותר יסודי מן ראיה, וזה נותן אותו דבר. ותחשב.

73 לכאו', רצה לומר שיכולים לומר כן. אף אם לא אומרים כן, נמצא שעונשים להם על פיהם, ואין עושים כן)אין אדם עושה את עצמו רשע(. יש לדון בזה, שנמצא, אז, שצריכים מה שאומרים, ואינו רק שיש להם כוח לטעון, ולאיזה סיבה, לא טוענים. ותחשב על זה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

דהוה הוה. מתקיף לה אביי וניתרי בהו בתוך כדי דבור? מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא וניתרי בהו מעיקרא, ונרמז בהורמוזי [74]? הדר אמר אביי לאו מילתא היאדאמרי - אי סלקא דעתך עדים זוממין צריכין התראה, כי לא מתרינן בהו לא קטלינן להו.[75] מי איכאמידי דאינהו בעו קטיל בלא התראה, ואינהו בעו התראה? הא בעינן ''ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו,'' וליכא! מתקיף לה רב סמא בריה דרב ירמיה אלא מעתה, בן גרושה ובן חלוצה, דלא מ''כאשר זמם'' קא מיתרבי, ליבעי התראה? אמר קרא }ויקרא כד-כב{ ''משפט אחד יהיה לכם''- משפט השוה לכולכם.[76] רב שישא בריה דרב אידי אמר חובל בחבירו נמי[77] ממונא משלם ומילקא לא לקי מהכא: }שמות כא-כב{ ''וכי

74 על פי מה שכתבנו לעיל, יש לדון אם זה עושה שמינו פטור אם טוענן שסכח או שזה עושה שרק נחשב לו טענה, ולא נחשב שנענש על פיו. ותחשב.

75 לשון גמ' משמע)וכן דקדקנו(שרצה לומר שמחדש שאם צריכים התראה לא נהרגים בלי התראה. אבל, זה קשה להסביר, שבוודאי כן הוא, וזהו הביאור של "צריך התראה." אז, היהלו לומר– ואולי צריך לומר שכן אומר–ש"אי סלקא דעתך עדים זוממין צריכין התראה,ו כי לא מתרינן בהו לא קטלינן להו...." זה לא טוב בשאר לשון הגמ', וכן זה מאד כפול.

76 משמע שעל עבירה אחת נענשים. היה אפשר לומר שכאשר זמם בא ממה שזממו, ועונש מלקות בא ממה ששקרולביה דין.

77 לשון זה קצת מוזר. לעיל, רק אמר נמי כיון שהרשה שלהם דומה כל כך. אולי צריך לומר שעדיין מדמה אותם לענין הסברה חיצונה. ותחשב.)גם יש לומר שהרשה קצת דומה, ששניהם מניחים שכיון שהמזיק מדבר בעס התראה, כך השוגג מדבר בזה. לחוק.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה, ויצאו ילדיה,'' ואמר רבי אלעזר במצות שבמיתה הכתוב מדבר, דכתיב }שמות כא-כג{ ''ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש.'' היכי דמי: אי דלא אתרו ביה, אמאי מיקטיל? אלא פשיטא דאתרו ביה; ומותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל, ואמר רחמנא ''ולא יהיה אסון, ענוש יענש.'' מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל; דלמא לא הוי? אם תמצא לומר הוי[78], ממאי דמיתה חמורה; דלמא[79] מלקות חמור, דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא? א''ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי,ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי לרב אשי,ולא שני לך [80] בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה[81]? מתקיף לה רב

78 גמ' לא שב לת' לזה. משמע שלא חש גמ' כל כך לאותו קושיה. יש להעיר שאומר עליו "ואת"ל." אולי זה קלת משמע שמה שיש בו "ואת"ל" הוא)קלתו(מתקבל לגמ'. ראשונים נגו בזה, בשאלות שלא פשטו גמ'.)ויש להעיר שאפשר שרק אין לו תשובה, ואז לבסוף אין הוכחה זו כל כך חזקה. ותו"ת.(

79 לא רצה לומר "דלמא," אלא רצה לומר שבוודאי הוא כן, שהרי מביא ראיה לו.

80 אם היה, באמת, בן של רב אשי)אם לא נאמר שאף לאותו צד, היה בן של רב אשי אחר(לכאו' לא השתמש באותו לשון, אלא "לא שני למר." ועיין בגמ' בתחילת הזזהב)בב"מ(, שגם אומר לשון כזה לאביו.)אבל, עיין שם שבארנו שאולי רבי היה חלוק, שגם מצאנו שר"ח, שלכאו')בניס בזה ראשונים(היה תלמיד של רבו קרא לו באותו לשון, כיון שהיה ענו גדול.(ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

יעקב מנהר פקוד הניחא לרבנן, דאמרי "נפש" ממש, אלא לרבי, דאמר ממון, מאי איכא למימר? אלא, אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא מהכא: {שמות כא-יט} "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה..."; וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג?! אלא, מלמד שחובשין אותו, ואי מית, קטלינן ליה, ואי לא מית, "שבתו יתן ורפא ירפא." היכי דמי: אי דלא אתרו ביה,אמאי מיקטיל? אלא פשיטא דאתרו ביה; ומותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל, ואמר רחמנא "שבתו יתן ורפא ירפא." מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל; דלמא לא הוי. ואם תמצא לומר הוי, ממאי דמיתה חמורה דלמא; מלקות חמור, דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא.א"ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי, לרב אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה? מתקיף לה רב מרי ממאי דבמזיד, ונקה מקטלא; דלמא בשוגג, ונקה מגלות. קשיא.:

לג:

ריש לקיש אמר הא מני? רבי מאיר היא, דאמר לוקה ומשלם. אי ובי מאיר, אפי' בתו נמי? וכי תימא ר' מאיר לוקה ומשלם אית ליה, מת ומשלם לית ליה[82]; ולא? והתניא גנב וטבח בשבת, גנב וטבח

81 הרי, מלקות דרבנן אין להם קצבה. נמצא שבין הכל, זה המיתה הכי חמורה.)יודעים שהוא גרוע משריפה, אבל לא יודעים שהוא גריפה מסקילה. אבל, דע ששריפה זו היתה יותר גרוע משאר שריפות, שהיה גם מחוץ. ותחשב.(

82 קצת משמע מן הגמ' שיש סברה לומר שר"מ מודה לזה אף בלי בריי', כיון שאומר כן במלקות. זה גם מבאר למה גמ' לא רוצה לחלות לומר שהוא כרבי מאיר בזה ולא כזה)שכל המשנה הוא כרבי מאיר בזה ולאבזה(.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לעבודת כוכבים, גנב שור הנסקל וטבחו, משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר; וחכמים פוטרין? הא איתמר עלה: אמר רבי יעקב א''ר יוחנן, ואמרי לה אמר רבי ירמיה אמר ר' שמעון בן לקיש ר' אבין ורבי אילעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן[83], אמרי בטובח על ידי אחר. וכי זה חוטא וזה מתחייב?! אמר רבא אמר רחמנא }שמות כא-לז{ ''וטבחו או מכרו''- מה מכירה על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר. דבי רבי ישמעאל תנא[84] ''או''- לרבות את השליח. דבי חזקיה תנא ''תחת''- לרבות את השליח. מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עבד איהו לא מיחייב, ועביד שליח, ומחייב. איהו לאו משום דלא מיחייב, אלא משום דקם ליה בדרבה מיניה.

לד.

אי בטובח על ידי אחר, מאי טעמייהו דרבנן דפטרי? מאן חכמים? ר' שמעון היא, דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. התינח עבודת כוכבים ושור הנסקל, אלא שחיטת שבת שחיטה ראויה היא, דתנן השוחט בשבת וביום הכפורים, אע''פ שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה? סבר לה כר' יוחנן הסנדלר, דתניא המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל דברי ר''מ; ר' יהודה אומר בשוגג יאכל

83 יש לדון כמה מזה הוא בכלל ה"אמרי לה." לכאו', צריך להיות כולו, שר"י לא אומר אותו מר"י. אולי מביא שלש לדיים. יותר משמע שהוא שניים. נמצא שאומר אותם בלי וא"ו, כדרך הירושלמי, כמעט בכל מקום.

84 בדרך כלל אומר "תנא דבי רב"י," ולא "דבי ר"י תנא."

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

למוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית; רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים[85], ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים. מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר? כדדריש ר' חייא אפיתחא דבי נשיאה: {שמות לא-יד} "ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם"- מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורין באכילה. אי מה קודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה? ת"ל "לכם"- שלכם יהא. יכול אפילו בשוגג? ת"ל "מחלליה מות יומת"- במזיד אמרתי לך, ולא בשוגג. פליגי בה רב אחא ורבינא: חד אמר מעשה שבת דאורייתא, וחד אמר דרבנן[86]. מאן דאמר דאורייתא- כדאמרן. מאן דאמר דרבנן- אמר קרא "קדש היא"- היא קודש, ואין מעשיה קודש. ולמאן דאמר דרבנן, מאי טעמייהו דרבנן דפטרי? כי קא פטרי רבנן, אשארא.

טובח לעבודת כוכבים, כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה; אידך, כי קא טבח, לאו דמריה קא טבח? אמר רבא באומר בגמר זביחה הוא עובדה.

שור הנסקל לאו דידיה הוא דקטבח? אמר רבה הכא במאי עסקינן: כגון שמסרו לשומר, והזיק בבית שומר, ונגמר דיניה בבית שומר, וגנבו גנב מבית שומר; ורבי מאיר סבר לה כר' יעקב, וסבר לה כר"ש: סבר לה כר' יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר, וסבר לה כר"ש דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי.

85 לכאו', משיט ת ריה"ס, יולא שהמילה הוא "ייאכל," ולא "יאוכל." עיין ברש"י בחולין שלא משמע שסובר כן.

86 ולה לומר, לפי רבי יה"ס.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לד:

רבה אמר לעולם בטובח על ידי עצמו, ור' מאיר לוקה ומשלם אית ליה, מת ומשלם לית ליה, ושאני הני דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס- אע"ג דמיקטיל, משלם. ואזדא רבה לטעמיה, דאמר רבה: היה גדי גנוב לו, וטבחו בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא[87] לידי איסור שבת. גנב וטבח בשבת, פטור, שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. ואמר רבה היה גדי גנוב לו וטבחו במחתרת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור מחתרת. גנב וטבח במחתרת, פטור, שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. וצריכא, דאי אשמעינן שבת-משום דאיסורה איסור עולם, אבל מחתרת, דאיסור שעה הוא, אימא לא. ואי אשמעינן מחתרת-משום דמחתרתו זו היא התראתו, אבל שבת דבעיא התראה אימא לא- צריכא. אמר רב פפא היתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת. היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, פטור. אמר ליה רב אחא בריה דרבא[88] לרב אשי רב פפא פרה אתא לאשמועינן?! אמר ליה רב פפא שאולה אתא לאשמועינן; סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רב פפא משעת משיכה הוא דאתחייב ליה במזונותיה,

87 ק"ק למה לא אמר "קודם שבא." נראה שאולי הוא לשון נקי של עבירה, שאל מדבריס שעבירה באה כבר, אלא יבוא על פי מה שנראה שיקרה. ותחשב.

88 אם היה בן של רבא שלנו, היה חבר לו תלמיד של ר"פ)שר"פ חי אחר רבא, שהיה תלמיד שלו; יש לדון שמגמ' נ' שהיה רב פפא יותר זקן מרבא, בסוף גיטין(. לכאו', אז, יש לדון למה לא שאל אותו, כמש"א רש"י בע"א. יש לחלק שאביי היה חבר של רבא, ולא יחוש לשאול לו, אבל ר"א בר רבא היה תל' של ר"פ אולי(ולא רצה לשאול לו.)יש לדון למה לא; אולי חשש שאינו נכון.(

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

הכא נמי משעת שאלה אתחייב באונסיה; קא משמע לן. אמר רבא הניח להן אביהן פרה שאולה, משתמשין בה כל ימי שאלתה. מתה, אין חייבין באונסה. כסבורין של אביהם היא וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול. הניח להן אביהן אחריות נכסים, חייבין לשלם. איכא דמתני לה ארישא, ואיכא דמתני לה אסיפא. מאן דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא, ופליגא דרב פפא, ומאן דמתני לה אסיפא, אבל ארישא לא, והיינו דרב פפא.

לה.

בשלמא ר' יוחנן לא אמר כריש לקיש דקא מוקים לה כרבנן. אלא, ריש לקיש מ"ט לא אמר כר' יוחנן? אמר לך כיון דאילו אתרו ביה פטור, כי לא אתרו ביה נמי פטור[89]? ואזדו לטעמייהו, דכי אתא רב דימי אמר חייבי מיתות שוגגין וחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר, ר' יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. ר' יוחנן אמר חייב, דהא לא אתרו ביה; ר"ל אמר פטור, כיון דאילו אתרו ביה פטור, כי לא אתרו ביה נמי פטור. איתיביה ר"ל לרבי יוחנן }שמות כא-כב{ "ולא יהיה אסון, ענוש יענש." מאי לאו אסון ממש? לא; דין אסון. איכא דאמרי: איתיביה רבי יוחנן לר"ל }שמות כאכב{ "ולא יהיה אסון, ענוש יענש." מאי לאו דין אסון? לא; אסון ממש. אמר רבא ומי איכא למ"ד חייבי מיתות שוגגין חייבים? והא תנא דבי חזקיה "מכה אדם" ו"מכה בהמה"; מה מכה בהמה לא חילקת בו בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה [90] לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון,

89 לשון זה קלת משמע שסיבה הוא, ולא סימן. אבל, זה לא כל כך מסתבר, אלא רלה לומר שכיון שהלין הוא כן, רואים שהלין הוא גם כן.

90 אגב, יש להעיר שיש שני מיני ירליה:

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

אף מכה אדם לא תחלוק בו בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. אלא, כי אתא רבין אמר חייבי מיתות שוגגין כולי עלמא לא פליגי דפטורין; כי פליגי בחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר. רבי יוחנן אמר חייב- חייבי מיתות איתקוש; חייבי מלקיות לא איתקוש. ריש לקיש אמר פטור- בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות. היכן ריבתה תורה? אמר אביי אתיא }במדבר לה-לא{ ''רשע'' }דברים כה-א{ ''רשע.'' רבא אמר אתיא '']מכה[' ''מכה[.'' אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה? אילימא }ויקרא כד-כא{ ''ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת,'' האי בקטלא כתיב? אלא, האי מכה: }ויקרא כד-יח{ ''מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש,'' וסמיך ליה ''ואיש כי יתן מום בעמיתו]באשר עשה כן יעשה לו[.'' והאי לאו מכה היא?! אנן הכאה הכאה קאמרינן. והא כי כתיב בחובל בחבירו הוא דכתיב, וחובל בחבירו בר תשלומין הוא? אם אינו ענין להכאה שיש בה שוה פרוטה, תנהו ענין להכאה שאין בה שוה פרוטה. סוף סוף לאו בר תשלומין הא? לא צריכא, דבהדי דמחייה, קרע שיראין דיליה. א''ל רב חייא לרבא, ולתנא דבי חזקיה דאמר מכה אדם ומכה בהמה; ממאי דבחול כתיב, וליכא לאיפלוגי; דלמא בשבת כתיב, דבבהמה גופה איכא לאיפלוגי. לא ס''ד, דכתיב }ויקרא כד-כא{ ''ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת'': היכי דמי אי דלא אתרו ביה, מכה אדם אמאי יומת? אלא, פשיטא דאתרו ביה;ואי בשבת, ''מכה בהמה ישלמנה''? אלא, לאו בחול?!

לה:

1. היה יורד כשהמית.
2. היה יורד כשנפל ומנפלתו המית.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

א"ל רב פפא לאביי, לרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנם, ואף על גב דמיקטיל משלם, מתניתין כמאן מוקים לה? אי כר"מ, קשיא בתו? אי כרבי נחוניא בן הקנה, קשיא אחותו? אי כר' יצחק, קשיא ממזרת? הניחא אי סבר לה כר' יוחנן, הוא נמי מתרץ לה כר' יוחנן. אלא, אי סבר כר"ל היכי מתרץ לה? על כרחך, כר' יוחנן ס"ל.

א"ל רב מתנא לאביי לר"ל דאמר בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות[91], מאן תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן הקנה? אי ר"מ אי רבי יצחק.:

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנם:

ת"ר עריות ושניות לעריות אין להן לא קנם ולא פיתוי; הממאנת אין לה לא קנם ולא פיתוי; איילונית אין לה לא קנם ולא פיתוי; והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנם ולא פיתוי.

לו.

מאי עריות ומאי שניות לעריות? אילימא עריות- עריות ממש, שניות- מדברי סופרים; כיון דמדאורייתא חזיא ליה, אמאי אין להן קנם? אלא, עריות- חייבי מיתות בית דין, שניות-חייבי כריתות, אבל חייבי

91 נמצא שגז"ש לו סמיכות)איזה שהוא כאן(נקרא "בפירוש."

92 גמ' לא מבאר מה שעושה רבי יוחנן עם אותם מילים שדורש ריש לקיש.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

לאוין יש להן קנס, ומני? שמעון התימני היא. איכא דאמרי: עריות- חייבי מיתות ב"ד וחייבי כריתות, שניות- חייבי לאוין. מני[93]? ר"ש בן מנסיא היא.:

הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי- הא קטנה בעלמא אית לה. מני? רבנן היא, דאמרי קטנה יש לה קנס. אימא סיפא: איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי- אתא לר"מ, דאמר קטנה אין לה קנס, והא מקטנותה יצתה לבגר. רישא רבנן וסיפא ר"מ! וכ"ת כולה ר"מ היא, ובממאנת סבר לה כרבי יהודה; ומי סבר לה? והתניא עד מתי הבת ממאנת? עד שתביא שתי שערות דברי ר"מ; ר' יהודה אומר עד שירבה שחור על הלבן. אלא, ר' יהודה היא, ובקטנה סבר לה כר"מ. ומי סבר לה? והאמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ; ואם איתא, זו דברי ר"מ ור' יהודה מיבעי ליה? האי תנא סבר לה כר"מ בחדא, ופליג עליה בחדא. רפרם אמר מאי ממאנת? הראויה למאן. וליתני קטנה? קשיא.:

איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי. ורמינהי: החרשת והשוטה והאיילונית יש להן קנס, ויש להן טענת בתולים[94]. והא מאי רומיא- הא ר"מ הא רבנן?! ודקארי לה מאי קארי לה? משום דאית ליה למירמא אחריתי עילויה: החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים. הסומא ואיילונית יש להן טענת בתולים; סומכום אומר משום ר"מ סומא אין לה טענת בתולים. אמר רב ששת לא קשיא: הא

93 כאן, קלת משנה את הסגנון)לא אומר "ומני"(.

94 קשה, שאין קי' חלים לשוטה, כמו שאמר גמ' בסוף יבמות. אולי נמצא בקטנה. אבל, יש לדון אם לריכים ש היא שוטה, שמהני מה שהיא קטנה. לא נראה כן, שלריכים שאינה בר דעת בזמן טענה שלה. לא מוכרחת להיות קטנה אז. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות- גמרא

רבן גמליאל והא ר' יהושע. אימר דשמעת ליה לרבן גמליאל היכא דקא טענה איהי; היכא דלא קא טענה איהי מי שמעת ליה? אין- כיון דאמר ר''ג מהימנא, כגון זו }משלי לא-ח{ ''פתח פיך לאלם'' הוא:

לו:

והבוגרת אין לה טענת בתולים: והאמר רב בוגרת נותנין לה[95] לילה הראשון? אי דקא טעין טענת דמים, הכי נמי. הכא במאי עסקינן: דקטעין טענת פתח פתוח.:

סומכוס אומר משום ר''מ סומא אין לה טענת בתולים: מ''ט דסומכוס? א''ר זירא מפני שנחבטת על גבי קרקע. כולהו נמי חבוטי מיחבטי? כולהו רואות ומראות לאמן; זו אינה רואה ואינה מראה לאמה.:

והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פיתוי: היוצאת משום שם רע בת סקילה היא! אמר רב ששת הכי קאמר: מי שיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי. אמר רב פפא ש''מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה. היכי דמי: אילימא דנפק קלא עליה דשטרא דזייפא הוא; דכוותה הכא דנפק עלה קלא דזנאי- והא אמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה? אלא, דאתו בי תרי ואמרי לדידהו תבעתנהי באיסורא; דכוותה הכא, דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו זייפו לי. בשלמא התם שכיחי פרוצין, אלא הכא, אם הוא הוחזק, כל ישראל מי הוחזקו? הכא נמי, כיון דקא מהדר אזיופא, אימר זיופי זייף וכתב.:

95 ומ״ת למה תולה אותו בה, ולא בו)שלשניהם יש איסור(. ויש לומר שלשון זה שווה למש״ל שמנה גבי קנס)שאומר שנותניס לה קנס, אף שלא הולך להו(.

חרב אל הבדים- אלו נערות

הערות

על

רש״י

הערות על רש"י

הערות קטנות על רש"י

מסודרות על רש"י מדוקדקת

כט.

משנה:

שלש כיתות של נשים שיש להן קנס:

מתני' אלו נערות. לוקח נערה– משהביאה שתי שערות עד שתבגר[1], והם שמה חדשים שבין נערות לבגרות[2]– אבל קטנה[3] ובוגרת אין להם קנס: **שיש להן קנס.** אם אנסה[54] אדם, נותן

1

2

3

4

5

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

הערות– רש"י

לאביה[6] חמשים כסף[7], כלכתיב, "ונתן האיש השוכב וגו'" (דברים כב): **הבא על הממזרת.** בגמרא פריך: אבל כשירות לא? ומשני: פסולות איצטריכא ליה לאשמועינן[8]: **נתינה.** מן

[redacted]

[redacted]

] [

6

7 [redacted]

חרב אל הבדים– אלו נערות

הערות – רש"י

הגבעונים?, והיא אסורה לקהל, דלוד גזר עליהם[10], כדאמרינן ביבמות[11] (ל"ד ע"ב:), ועל שם "ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים וגו'" (יהושע ט' קרי להו[12] נתינים[13]: **כותית.**

8

9

[redacted]

10

[redacted]

11

[redacted]

חרב אל הבדים – אלו נערות

הערות– רש"י

---

12 [redacted]

[redacted]

13 [redacted]

14

חרב אל הבדיס– אלו נערות

הערות– רש"י

קסבר גירי אריות הן[15][16], ושנן בלאו "לא תתחתן בם")דברים ז([17][18]: **ועל השבויה.** ישראליה[19] שנפלית פחותה מבת שלש שניס[20], דבחזקת בתולה היא, שאפי' נבעלה בשביה

---

15 [redacted]

חרב אל הבדיס– אלו נערות

16

17

[redacted]

[redacted] [redacted]

18

19

[redacted]

20

הערות– רש"י

בתוליה חוזרים[21]: **ועל אשת אחיו.** שנתקדשה[22] לו לאחיו וגירשה[23], שאין בה מיתה[24] אלא כרת: **ועל אשת אחי אביו.** שנתקדשה לו וגירשה[25]: **אע"פ שהן בהכרת הרי אין בהם מיתת ב"ד.** וכרת[26] לא פטר ליה מן התשלומין[27]:

---

21 [redacted]

22

23 [redacted]

חרב אל הבדים– אלו נערות

גמרא:

ביאור מיעוט קטנות:

ר"מ היא. כדמייתי דרייתא[28] לקמיה: **יש לה מכר.** יש לאדיה דה זכייה למכרה לשפחות[29]: **ואין לה קנס.** שהדא עליה אינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כדתניא)ערכין דף כט:(: יכול

---

24 [redacted]

25

26

27

28 [redacted]

29

ימכור אדם את בתו כשהיא נערה? אמרת ק"ו– מכורה כבר יוצאה עכשיו; שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר?!: **מבת ג' שנים ויום אחד.** שהיא ראויה לביאה: **מכר לא.** בתמיה:

כט:

אף קנס במקום מכר. ומשום קנס נקט בת שלש, אבל למכר מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות[30]:

ביאור שקלו"ט ל"ל ממעטים בבא ראשון ושלישי:

ואמאי. יש להן קנס, לנערות פסולות[31]: **איקרי כאן כו'.** אמתני' מקשי: **ה"ג נערה נערה הנערה** באונס כתיב, "כי ימצא איש נערה בתולה וגו'," וכתיב בתריה, "ונתן האיש השוכב

30

הערות– רש"י

עמה לאדי הנערה," ודרשינן "נערה" יתירה וה"א יתירה ד"הנערה," דמלי למיכתב "ונתן לאדיה.": **חל לגופיה.** לכשרה: **בתולה בתולות הבתולות.** במפתה כתיב, "וכי יפתה איש בתולה," וקרא אחרינא בתריה, "כסף ישקול כמוהר הבתולת," ומלי למיכתב, "כמוהר בתולות"– הא תלת, דדרשינן "ה" יתירה ו"בתולות," דמלי למיכתב "כמוהר" ולשתוק: **ההוא מיבעי ליה.** ההוא "הנערה"– הא דלא כתיב "ונתן לאדיה[32]"– מיבעי ליה לכדאדיי: שאם לא הספיק האב להעמידו בדין עד שמתה, פטור: **לאדי הנערה.** משמע שהיא קיימת[33]: **מיבעי ליה לג"ש.** "בתולה" דכתיב גבי מפתה מיבעי ליה לג"ש– בתולה בתולה

31

32

33

[redacted]

חרב אל הבדיס– אלו נערות

לג"פ: מה כסף האמור באונס חמשים, אף מפתה חמשים; ומה מפתה שקלים– לכתיב ביה "ישקול," אף חמשים של אונס שקלים קאמר[34]: **כמוהר הבתולות.** חמשים כסף המפורשים במאנס את הבתולה: **שיהא זה.** חמשים, כמוהר הבתולות: **ומוהר הבתולות.** יהיו שקלים, כזה: **וחל לג"פ.** ותהי מופנה מלד לאחל, ולמילים היומנה[35]:

ביאור חולקים על המשנה:

ולאפוקי מהאי תנא. מתני' דקתני יש קנס לממזרת[36] ולאחותו לאפוקי מהאי תנא: **שיש בה הויה.** שקדושין תופסין לו בה– פרט לאחותו ולכל חייבי כריתות, דילפינן בקדושין שאין קדושין תופסין בהן– בפרק שלישי)לף סז:(– ומשמע ליה "תהיה" לשון הוית קדושין; ול"ש בן מנסיא משמע ליה[37] "תהיה" לשון קיום: **הא נמי איתא בה הויה.** דקדושין תופסין בחייבי

34

35

36

37

לאוין, והתם יליף לה[38]: **ולר"ע דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין.** ביבמות, בהחולץ (דף מד:), בברייתא– המחזיר גרושתו, ר"ע אומר אין לו בה קדושין: **מאי בינייהו**[39]. משום ר"ש בן מנסיא קא פריך לה, דאילו שמעון התימני שמעינן ליה ביבמות (דף מט.) דפליג עליה דר"ע בהא, דתנן[40]: איזהו ממזר– כל שאר בשר שהוא ב"לא יבא" דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים[41]. אלא לר"ש בן מנסיא קא בעינן לה– אי ס"ל כר"ע, מאי איכא בין משמעותא דתהיה לשון קיום למשמעות דשמעון התימני; אי נמי משמע ליה לר"ש בן מנסיא לשון הויה, איימעיטא לה ממזר; ומה בין דאויה לקיימה ליש בה הויה?: **אלמנה לכהן גדול** דמודה בה ר"ע שקדושין תופסין לו בה, ואע"פ שהיא בלאו, וכרבי סימאי, והוא הדין גרושה להדיוט: **מן הכל.** כל הנולדים מחייבי לאוין: **לא יקח.**

38

39

40 [redacted]

41 [redacted]

וסמיך ליה "ולא יחלל זרעו"– מלין כהונה הוא מחללו ולא שם ממזרים עליהם: **בואו ונטוח על עקיבא בן יוסף.** שמרבה ממזרים בישראל חנם: **שהוא אומר כל שאין לו ביאה בישראל.** הבא על אשה שאין לו בה היתר ביאה[42], הולד ממזר– אפי' אלמנה לכ"ג נמי:

ל.

חייבי עשה מצרי ואדומי. בתוך שלשה דורות, דכתיב)דברים כג(, "דור שלישי יבא להם"– דור שני לא, ולאו הבא מכלל עשה עשה[43]: **הניחת.** אי רבי ישבב האי "כל שאין לו היתר ביאה" דקאמר אליבא דר"ע לאו כללא כייל, אלא לאפוקי מדרבי סימאי לחוליה אתא, ואחייבי לאוין הוא דפליג, לאוסופי חייבי לאוין בכהונה. אבל, שוס חייבי עשה לא הוסיף: **שפיר.** מצינו למימר איכא בינייהו דשמעון התימני ור"ש בן מנסיא חייבי עשה: **אלא.** אי לאו אדרבי סימאי קאי, וטעמא דנפשיה קאמר בשם ר"ע שכל שאין לו היתר ביאה באשה זו הולד ממזר, מאי איכא למימר?: **בעולה לכ"ג.** שאין בה לאו דאלמנות וגירושין, אלא עשה ד"בתולה יקח")ויקרא כא(–ולא בעולה. ואי"ת יש כאן לאו דזונה? לא אשכחן תנא

---

42 [redacted]

43

הערות– רש"י

לאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה אלא ר' אלעזר, ולית הלכתא כוותיה[44]; ואין זונה אלא הנבעלת לפסול לה; ובבעולה שלא כדרכה איירי, דאי כדרכה, תו ליכא קנס: **ומאי שנת.** האי עשה משאר עשה, דמולה ביה ר"ע[45]: **דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל.** שאינו נוהג אלא בכ"ג[46], אבל עשה דמצרי ואדומי נוהג בכל הקהל: **הא נמי יש בה הויה.** המקדש אשה בימי גדותה[47] מקודשת[48]: **ולאפוקי מדר' נחונית.** מתני', דמחייב תשלומין לבא על

---

44 [redacted]

45 [redacted]

46

47

48

הערות– רשי

לחותו, ולע"פ שמתחייב כרת בביאתו, מפקא[49] מדר' נחוניא: **את יום הכפורים כשבת.** לפטור[50] המלליק את הגליש ביום הכפורים, כאילו הלליקו בשבת: **מה שבת.** שהוא[51] מיתת ב"ד: **פטור מן התשלומין.** כלתנן במתני' גבי בא על בתו[52], ויליף לה מ"ולא יהיה אסון ענוש יענש"[53]: **אף יום הכפורים.** שהוא בכרת, חיוב נפש הוא זה[55][54] ופטור מן התשלומין:

49

50

51

52

53

54

חרב אל הבדיס– אלו נערות

הערות– רקי

לסון בילי לדס "ולא יהיה לסון," דמשתעי במיתת ב"ד, למימר דהיכא דליכא מיתת ב"ד משלם דמי ולדות: **לסון בילי שמים**. "וקרלהו לסון": **מינים פחים**. קור וחוס: **בילי שמים**. לס בחים פורענויות[57] על הלדס, גזירת המלך הוא: **חוץ מלינים ופחים**. שפעמים שבאין בפשיעה[58]: **בילי לדס נינהו**. שלא מגזירת מלך:

כ:

דין ד' מיתות. עונש דוגמתס: **נופל מן הגג**. דומה לנסקל, שדוחפין אותו מבית הסקילה לארץ, דגבוה ב' קומות היה, כדאמרי' בגמר הדין)סנהדרין דף מה.(: **חיה דורסתו**. ארי[59] מפילו לארץ, והורגו בדריסה[60]: **נחש מכישו**. והאדם שורפו: **נמסר למלכות**. והן מתיזין

55

56

57

58

59

[redacted]

60

הערות– רשי

רשש"ו בסייף, כי כן דרך המומתין על ידיהן– וזו היא מיתת סייף: **סרונכי.** אסכרא, והוא בגרון– מלנ"ט[61]: **מן האיש ההוא.** שהוא חייב מיתת ד"ר: **ושמתי אני את פני והכרתי.** למדנו שהכרת במקום מיתה וחילופה: **זר שאכל תרומה.** במזיד, הוא במיתה בידי שמים, ולא בכרת. כרת– הוא וזרעו נענשין[62], דכתיב)ויקרא כ("עריריס יהיו": **לאדיי פטור.** מתשלומין, דנפקא ליה "מאסון" בידי שמים, וכל אסון במשמע– בין במיתה, בין בכרת: **ולאביי פטור.** בתמיה– נהי נמי דמיתה בידי שמים פוטרת מתשלומין, אבל היכא דאכיל תרומה דגזילה, מי מיפטר?! הא כיון דאגבהה קניה, וחייב בתשלומין, ואפילו תישרף, ומתחייב בנפש לא הוי עד דאכיל לה: **שתחב לו חברו.** דלא אגבהה, ולא קניה, ולא מיחייב בתשלומין אלא בדליעתו, מתחייב דמי הנייתו מעיו, ולא דמי כולה; ובהיא שעתא, חיוב מיתה נמי איכא: **איבעי ליה לאהדורה.** וכי לא אהדרה, מההיא שעתא איהו מזיק לה, דרשש"ון לאו מידי עבד, ולא נתחייב לכהן כלום[63]: **ואי דלא מצי לאהדורה אמאי חייב.**

61

62

[redacted]

63

הערות– רפי

מיתה– אנוס הוא: **ע"י הלחץ.** ולאי נמי אהדרה, ממאסה, ולא חזיא לבעלים. הלכך, מגזל לא גזלה[64]– אמאי קא מחייבת ליה בתשלומין– אהנאת גרונו ומעיו[65]; ההיא שעתא חיוב מיתה איכא: **משקין של תרומה.** ולא תלחקה לשנויה בבית הבליעה, אלא מכיון שתחבה לתוך פיו, איממאסא לה, ולא מלית לאיחיובי משום גזילה דהא לא חזיא למידי, אלא אהניית[66] גרונו ומעיו מיחייב– ומיתה ותשלומין באים כאחד: **וקרע שילאים.** בשעה שבולעה; ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה, מיפטר; וסבירא ליה לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור:

---

64 [redacted]

65

66

ליון על מימרא של רב חסדא:

שעקירה צורך הנחה היא. הלכך, אע"ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה, פטור, הואיל ובין עקירה והנחה אתיא ליה, מיתה ותשלומין באין כאחד, שעקירה צורך הנחה היא,[67] ומההיא שעתא אתחלה לה מלאכה: **דאי בעי נחין.** למטה מג' טפחים, ואכיל; ובליר מג' לאו הגבהה היא: **לא מצי לאהדורה.** משזרק את החץ, הלכך משעת עקירה סופו לקרוע לו שירלאין[68]: **הכא מצי מהדר ליה.** הלכך לא אמרי' משעת הגבהה אתחלה לה לאכילה[69]: **המעביר סכין.** בידו בהליכה:

---

67 [redacted]

68 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ליון על מימרת רבי אבין:

הגונב כיס בשבת. הגביהו ברשות הבעלים ,והוליאו לרה״ר: **חייב.** בתשלומין, אף על פי שנהרג: **שכבר נתחייב בגניבה.** לשלם, להגבהה קונה בכל מקום, וקמה לה ברשותיה[70], אף להתחייב באונסים[71]: **היה מגרר ויוצא.** שלא הגביהו ברשות הבעלים, ולא קנאו אלא בהוצאה מרשות הבעלים– פטור, שאיסור שבת כו׳: **ואמאי.** כי הגביהו ברשות הבעלים וקנאו, אמאי חייב? נימא משעת הגבהה אתחלה לה הוצאה: **וכה״ג מי חייב.** משום שבת: **לכך.** להוליאו: **לא תימא בהגביהו ע״מ להניעו אלא הגביהו ע״מ להוליאו.** ודקשיא לך: נימא הגבהה צורך הוצאה היא: **הכא במאי עסקינן כשעמד.** ועמידתו היא הנחה לעקירה ראשונה, ואין חיוב שבת באה לו ע״י עקירת חפץ הראשונה, אלא ע״י עקירת גופו, שעוקר

---

70 [redacted]

71 [redacted]

עצמו אחר העמידה על מנת להוציא, ועקירת גופו כעקירת חפץ: **אורחיה הוא.** ואין עמידתו הנחה לבטל עקירה ראשונה ממלאכת שבת[72]:

לא:

פטור. מתשלומין, דאתי עליה חיוב שבת מחמת הגבהה ראשונה– שבה נקנה לו הכיס– ומיתה ותשלומין באין כאחד: **ניפלוג בדילה.** במגביה עצמו יכול לשנות בו חיוב ופטור: **אלא** לא תוקמה כשעמד, ואפ״ה חיוב שבת דעקירה לאו מחמת עקירה ראשונה דהגבהה אתיא ליה, אלא בעקירת גופו של פסיעה אחרונה כשיוצא מן הבית; ובן עזאי היא: **דאמר.** בפ״ק דשבת: **מהלך כעומד דמי.** ועקירת כל פסיעה הויא עקירה, והנחת הרגל היא הנחה. הלכך, קניה משעת הגבהה, וחיוב מיתה בפסיעה בתרייתא קא אתיא ליה: **אבל זורק מאי.**

72

הגביהו וזרקו: **פטור.** מתפלומין, לאתיא ליה חיוב שבת ע״י חיוב הגבהה, דתו ליתא עקירה לאחריתי[73]: **אין דרך הוצאה בכך.** ואין כאן חיוב שבת[74]:

ליון גמ׳ על דריי׳ של גנידה בשבת:

ובמאי. איצטריך לאשמועינן דדרך הוצאה בכך: **אי ברברבי.** כיס גדול,[75] שיש בו משוי להגביהו[76]: **אורחיה הוא.** לגררו, ופשיטא דהוצאה[77] היא: לאו אורחיה הוא, ואמאי חייב

73

74

[illegible]

75

[redacted]

76

הערות– רש"י

משום שבת?: **איסור גניבה ליכא.** דמשיכה בלא הגבהה קס"ל דלא קניא[78] ברה"ר: **לרשות היחיד.** לרשותו, שהיתה חלילו סמוכה לחצר הבעלים[79]: **מילי רה"ר.** סמוך לבתים, שנותנין

---

77 [redacted]

78

79

חרב אל הבדים– אלו נערות

הערות– רש"י

להלן מן הבתים אבנים ומכשולין להרחיק חיכוך העגלות, ומאותן חיפופי ולפנים קרי לידי רה"ר[80]: פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בעירובין בפרק כל גגות: **דהא לא שכיחי רבים**. והוי ליה כסימטא, לתיקון בה[81] משיכה: **רב אשי אמר**. מגרר ויוצא דקאמר פטור לעולם ברשות

---

[80] [redacted]

[81] [redacted]

חרב אל הבדים– אלו נערות

הרבים[82], ולקשיא לך איסור גניבה ליכא: **כגון שצירף ידו.** השניה לפחות משלשה סמוך לקרקע, וכידו אחת גיררה, ונפלה לתוך חברתה, וידו קניא ליה: **כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה** לענין הנחת שבת, כמקום ארבעה על ארבעה. וכי היכי דלענין שבת חשוב מקום, לענין מיקנא נמי חשוב מקום– למיקני כאילו הגביהה למעלה משלשה. ומיהו, בדשות היחיד לא אגבהה, דתיקני ליה מקמי דליתי חיוב שבת עליה, ובינאתה לרה"ר וקנייתה בתין כאחד, ולהכי משני כשצירף, דלא תיהוי הגבהה בדשות היחיד, כדקתני מגרר ויוצא[83]: **רב אחא מתני הכי.** כדאמרן– דמשיכה בדשות הרבים לא קני, ומוקים לה כשצירף ידו וקיבלה לתוכה[84]:

דיון גמ' איפה משיכה קונה:

היה מושכו. בגונב בהמה בדשות בעלים קאי, בפרק מרובה: **ומת.** השור: **בדשות הבעלים פטור.** הגנב מלשלם כלום, דלא קני להתחייב באונסין: **הגביהו.** אפי' בדשות הבעלים: **הא הוציאו.** כל היכא דאפקיה[85], ואפי' לרה"ר:

82

83

84

85

סוגיית מלקות וממון:

אלו הן הלוקין. אם התרו בהן: **וקיימא לן דאין לוקה ומשלם.** לנפקא לן לקמן מ"כדי רשעתו"– משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות.:

לב.

מתני' בראחותו נערה דאיכא קנס, וסבירא ליה דממונא משלם ולא לקי; והיא דמכות בבוגרת דאין לה קנס: **בושת ופגם** דגבי קנס הוא דבעינן נערה, אבל בושת ממונא הוא: **ופגם.** כאילו היא שפחה נמכרת בשוק– כמה פיחתה מדמיה להשיאה לעבד שיש לרבו קורת רוח הימנו, כדלקמן)דף מ:(; והא בבוגרת נמי איתא: **בשוטה.** שאין לה בושת, ודמיס למכור בשוק נמי אין לה[86]: **והא איכא נערת.** דהכי תנן במתניתין: המפתה נותן בושת ופגם וקנס. מוסיף עליו האונס שנותן את הנער: **במפותה.** דאין לה נער, כדאמרי' לקמן בפירקין)ל' לט:(: פקחות שבהן אומרות מפותה אין לה נער: **ביתומה.** שקנסה ובושתה ופגמה שלה:

- [redacted]
- [redacted]

86

ומפותה כיון שהכל שלה, אין כאן חיוב ממון, דהא עבדא מדעתה, ואחולי אחלה גביה: שוטה לא גרסי', דבפקחת נמי אין שום חיוב ממון במפותה יתומה[87]: **קסבר עולא.** דאוקי מתני' דמכות בבוגרת, ולא אוקמה למתני' דהכא בשלא התרו בו, שמעת מינה אפי' אתרו ביה נמי– ממונא משלם, ולא לקי: **חובל בחבירו.** איכא מלקות ד"לא יוסיף")דבריס כה(, וממונא משלם, כדכתיב)שמות כא("שבתו יתן," ואפילו אתרו ביה נמי מרבי ליה לקמן בשמעתין בהדיא לתשלומין: **מה לחובל בחבירו.** אין הוא לידון בממון, שהוא חמור ממלקות, שכן יש בו חומר אחר: **שחייב בחמשה דברים.** נזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת: **ואי ממונא לקולא הוא** וא"ת ממון קל מן המלקות, ואין זו תשובה שהשבנו, דכ"ש בעלמא: מה זה שחמור להתחייב בחמשה דברים נדון בקלה שבשני חיובין שבהן, ק"ו לשאר חייבי ממון הקלין שידונו בממון הקל. איכא למיפרך מה לחובל בחבירו שכן הותר מכללו בד"ד, דניתן רשות לב"ד להלקותו. תאמר בשאר חייבי ממון, כגון קנס לאונס ומפתה, שלא הותרו מכללן בד"ד[88]: **אלא גמר מעדיס זוממים.** במה מצינו: **לאיבא ממון.** ד"כאשר זמם[89]":

87

88

ומלקות. ד"לא תענה": **ממונא משלם.** לקמן יליף לה בשמעתין: **שכן אין לריכין התראה.** ונענשין במיתה א' במלקות או בממון, ודין הוא שילונו בחמורה כי איכא תרתי: **ואי ממונא קולא הוא.** אשכחן בהן לד הקל, ודין הוא שילונו בקלה: **שכן לא עשו מעשה.** אלא בדיבורא בעלמא מיענשי: **מתרוייהו.** כי פרכת: מה להובל בחבירו שכן חייב בחמשה דברים, עליס זוממין יוכיחו; מה לעליס זוממין שכן אין לריכין התראה, הובל יוכיח; וחזר הדין:

לב:

תחת תחת גמר. וגזירה שוה מופנה היא, ולמדין ואין משיבין: **אפי' תימא.** ההיא דמכות באחותו נערה, וכשהתרו בו, לאיכא ממון ומלקות, ואשמעינן דלקי ולא משלם, ומתניתין דכתובות בשלא התרו בו דליכא מלקות: **וסמיך ליה ארבעים יכנו.** דהיכא דאיכא שתי רשעיות, ניעבד ביה הכאה: **בפירוש ריבתה.** לקמיה מפרש היכא: **שלא השם המביאו לידי מכות בו'.** המקרא המביאו לידי מלקות אינו מביאו לתשלומין. מלקות מ"לא תענה"; תשלומין מ"כאשר זמם," וכיון דשני שמות הן, חייב על שניהם: **נימא כל הלוקה אינו משלם.** ונידייניה במלקות; מאי שנא ממון דפשיטא להו[89]?: **יד ביד.** דסמיך ליה "לא תחוס

89

90 [redacted]

עינך נפק בנפק וגו'': **כן ינתן.** "כאשר יתן מוס באלס וגו'': **מאי טעמא לא אמר כעולא.** לגמר גזירה שוה לעונשו ממון, ולא מלקות, לכל חייבי ממון ומלקות[91]: **אם כן.** לפטרת בא על אחותו ממלקות, בטלת לאו שבה, שעונש לאו במלקות:

לג.

ופרכינן חובל בחבירו דעל כרחך בממון נילון תקשי בטלת לאו דלא יוסיף פן יוסיף שהוא אזהרה למכה את חבירו: והיה אם בן הכות במסכת מכות)דף ב:(מוקמינן לה בעדים זוממין: **אלא** על כרחך, כיון דרבייה קרא לתשלומין, איכא לאוקמא לעונש מלקות דלאו דיליה במעידין אנו את איש פלוני כהן שהוא בן גרושה, דליכא לאוקמי "כאשר זמם,'' ולומר– יהא הוא בן גרושה תחתיו, אלא סופג את האדבעים; והכי תנן במסכת מכות. וחובל בחבירו נמי מוקמינן ליה בשאין בה שוה פרוטה בכל חמשה דברים שבה[92], כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו, וריפוי לא הוצרך, ולא צער היה בה, ובשוטה שאין לה[93] בושת,

---

91

92

93 [redacted]

והכא נמי בלאחותו מלית לאוקמי מלקות דילה בבוגרת, אבל נערה לישלם ולא לילקי, הואיל וריבתה גזירה שוה ל"תחת" "תחת" לתשלומין: **לכלאביי.** בשילהי פירקין, דפרכינן: ואימא חמשים אמר רחמנא מכל מילי, ושני אביי חמשים כסף נתחדשו תחת קנס העינוי, אבל בושת ופגם, שהוא[94] בשאר חובלים, לא כלל כאן: **השוכב עמה.** קרא יתירא הוא לדרשה; נימא "ונתן לאבי הנערה חמשים כסף": **מכלל דבושת ופגם.** דלאו מחמת הנאת שכיבה נינהו, שהרי יצנן בשאר חובלים, לא כייליגהו בגוייהו דהני: **רבי אלעזר אומר עליס זוממין לממונא משלמי ולא לקו.** לא לריכי קרא, דסברא היא, דמלקות לא שייך בהו[95]: **דלאו בני התראה נינהו.** קודם עדות[96], כדמפ' רבא ואזיל. הלכך, אי איכא למענשינהו, לא תענשינהו אלא ממון, דאין עונש הגוף בלא התראה; ואע"ג דגבי בן גרושה ובן חלוצה ענשינן להו מלקות בלא התראה, התם גזירת הכתוב, דאשכחן בהו מלקות בהליא– "והיה אם בן הכות"–ומוקמינן לקרא במילי דלא מלית למענשינהו מ"כאשר זמם," אבל היכא דמלית למיעבד בהו הזמה, לא שייך בהו מלקות: **תדע.** שאי אפשר להתרות בהם: **מעיקרא.** יוס אי שעה קודם שיעילו העדות: **אמרי אישתלין.** שכחנו ההתראה; הרי שבטלה ההתראה: **פרשי**

---

94 [redacted]

95

96

ולא מסהדי. אפילו אמת– "הואיל ואנו חשודים בעיניכם, מה לנו ולגרה?"[97]: **לבסוף.** לאחר שהעידו: **מאי דהוה הוה.** דכיון שהגיד, אינו חוזר ומגיד, ואינן יכולין לחזור[98]: **וניתרי בהו בתוך כדי דבור.** לאחר שהעידו, לתוך כדי דבור כדבור דמי, ויכולים לחזור: **תוך כדי דבור.** כדי שאילת שלום: **ונרמז רמוז:** בשעת העדות, נרמוז להם רמזים על ההתראה להזכירם, ובלשון רך, שלא יקפידו[99]: **לאו מילתא היא לאמרי.** שיהו עדים זוממין מריכין התראה: ה"ג לאינהו בעו למיקטל בלא התראה, ואינהו בעו התראה?! כו': **כאשר זמם.** והם זממו להרוג את זה בעדותן שלא היה ולא נברא, ולא התכו בו ההתראה שהעידו עליה: **אלא מעתה.** להאי דלא בעו התראה משום "כאשר זמם" הוא, מלקות של זוממי עדות בן גרושה ובן

97

98

[redacted]

99

חלולה: **ללאו מכלאפר זמס לאתי.** עונפ דילהו, פהרי לא זממו להלקותו, אלא לחללו: **מפפט הפוה.** וכיון דרוב זוממין לאו בני התראה[100] נינהו, הני נמי לא בעו התראה: **במאות פבמיתה.** פמתכוין היה להורגו: **הכתוב מדבר.** דכתיב, "אם אסון יהיה," פמתה האפה, "ונתת נפפ," ואע"פ פלא נתכוון אלא לחבירו; ואפמעינן– נתכוון להרוג את זה, והרג את זה, חייב: **אי ללא אתרו ביה.** "אם תמיתנו, תהרג": **לדבר חמור.** מיתה: **הוי מותרה לדבר הקל** פאם יכנו ולא ימות, ילקה, ואפילו הכי אמר רחמנא דכי אין פם חיוב מיתה, יענפ דמי ולדות, ואף על גב דאיכא התראה למלקות; אלמא, מפלס ואינו לוקה:

לג:

נגדוה. יסורין: **ולא פני לך כו'.** יסורי המלכות הכאה פאין לה קצבה היא, אבל מלקות יפ לה קצבה– ארבעים: **הניחא לרבנן דאמרי.** בפנהדרין, באלו הן הנפרפים)עט.(.: נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב, והאי "ונתת נפפ" ממפ קאמר, אית לן למידק ואוקמי קרא בפהתרו בו, ולמילף דאע"ג דאיכא התראה, יענפ ממון כפאין פם מיתה: **אלא לרבי דאמר.** התם נתכוון להרוג את זה והרג את זה, אינו נהרג, אלא מפלס דמי האפה ליורפיה; אם כן, אפפר לאוקמי קרא בפלא התרו בו ומפוס הכי כי אין אסון מפלס דמי ולדות, וכי יפ אסון מפלס דמי אפה; אבל אתרו ביה אימא לך לוקה ואינו מפלס: **מאי איכא למימר.** מהיכא תיתי חובל בחבירו לתפלומין, ואף כפהתרו בו?: **על מפענתו.** כדמתרגמינן: "על בוריו," פפב לכהו ולאיתנו הראפון: **אלא מלמד שחובפין אותו.** לא נאמר מקרא זה אלא

100

ללמדך דהיכא דהכהו ולא מת, ונפל למשכב, יחבשו את המכה ההוא בבית האסורין עד שנרפא אם יקום והתהלך בחוץ– אז, "ונקה המכה." מכלל דעד השתא לא יצא מידי בית דין אלא נחבש: **ואי מיית קטלינן ליה.** כיון דאמרת חובשין מכלל דאי מיית ניזק קטלינן ליה להאי, דאי לאו לקטלא, למאי חבשינן ליה?: **לדבר חמור.** מיתה: **לדבר הקל.** מלקות ד"לא יוסיף" דחובל, ולא מת[101]: **ואמר רחמנא** דהיכא דלא מת, דאיכא ממון ומלקות, נידון בממון, דכתיב "שבתו יתן": **ממאי.** דהאי "והכה איש את רעהו" במזיק קא משתעי, והאי "ונקה" דילפינן מיניה חבישה ונקה מקטלא קאמר, דתשמע מינה דאי מיית קטלינן ליה, ועל כרחין, בהתרו בו: **דלמא בשוגג.** משתעי, ולא התרו בו, וחבישה לאו לקטלא, ונקה[102] נמי לאו לקטלא, אלא מגלות דערי מקלט, וחבישה דילפינן מינה לגלות קאמר, ומשום הכי כי נקה מגלות ישלם ממון. אבל היכא דאתרו ביה אימא לך דכי לא מיית לוקה ואינו משלם: ריש לקיש מהדר אשינויא דרמינן בריש שמעתין– מתני' דמכות אדכתובות: **הא מני.** מתניתין דקתני: בא על אחותו, נותן קנס– ר"מ היא, דאמר לעיל לוקה ומשלם, שלא השם מביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין: **אפי' בתו נמי.** דמיקטיל עלה לישלם, דהא לא סבירא ליה לר"מ דפטור משום דרבה מיניה; ואמאי תנן מתני' הבא על בתו פטור מן הקנס?: **וטובח בשבת.** איכא חיוב מיתה, וכן לעבודת כוכבים: **שור הנסקל.** לקמן פריך– הא לא שוה מיליו?: **בטובח על ידי אחר.** הגנב טוה לשלוחו לשחוט:

101

102

וכי שליח חוטא ושולח מתחייב קנס לארבעה וחמשה?! והא קיימא לן בקדושין)מב:(אין שליח לדבר עבירה!: מכירה אי אפשר אלא ע"י אחר, שהלוקח לוקחו ממנו: **תחת השור.** מלי למכתב "ישלם בשור": **עבד איהו לא מיחייב.** והא מיקטיל[103]: **לאו משום דלא מיחייב הוא** דחיובא רמיא עליה, אלא משום דקס ליה בדרבה מיניה:

לד.

רבי שמעון. בפרק מרובה, ובכסוי הדם, ובאותו ואת בנו[104]: **התינח עבודת כוכבים.** דזבחי מתים אסורים, וכן שור הנסקל, דמשנגמר דינו אסור בהנאה, כדאמרינן בב"ק)דף מא.(ובפסחים)דף כב:(: ממשמע שנאמר "סקול יסקל" איני יודע שהוא נבילה, ונבילה כו': **בשוגג יאכל.** אפי' בו ביום: **במזיד לא יאכל** הוא לעולם, אבל אחרים יש‌ראלים אוכלים: **ר' יהודה אומר בשוגג יאכל** הוא למוצאי שבת, ולא בו ביום, דקנסינן שוגג אטו מזיד: **במזיד לא יאכל** הוא עולמית אלא אחרים: בדרבי יוחנן הסנדלר גרסינן יאכל[105]: **לאחרים.** לישראל: **לא לו ולא לאחרים.** יש‌ראל[106], אבל מוכרו ונותנו לעובדי כוכבים: **מ"ט דר' יוחנן**

103

104

105

106

הסנדלר. דאמר מעשה שבת אסורין בהכילה: **יכול אפילו בשוגג.** תאסר בהכילה– אם שגג בביטול, שלא ידע שהוא שבת[107]: **מחלליה וגו'.** היכא דאיכא חיוב מיתה, אסירי בהכילה כי קודש[108]: **במזיד אמרתי.** שהוא אסור ברקודש, דהא גבי חיוב מיתה כתיב, ולא בשוגג: **מעשה שבת.** במזיד אסורין מן התורה בהכילה לר' יוחנן הסנדלר: **מ"ט דרבנן.** דפליגי אדרבי מאיר ופטרי מקנס ארבעה וחמשה, הואיל ובטובח על ידי אחר אוקימתא– הא שחיטה ראויה היא מדאורייתא!: **אשאלת.** לעבודת כוכבים ואשור הנסקל: **כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה** דאמר מר)חולין דף מ.(: היתה בהמת חבירו רבולה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד, אסרה: **לאו דמריה קא טבח.** דהא איתסרא עליה, וחיובא דתשלומי ארבעה וחמשה "טביחה" כתיב בהו, ועד גמר שחיטה לא מיחייב, ומקמי דמטי גמר שחיטה איתסרא בהנאה על בעליה, ומההיא שעתא אפסדה מיניה, דאי איתא לא הדרא בעינא, ולאו דמריה היא: **בלומר בגמר זביחה הוא עובדה.** לעבודת כוכבים; אינו עובד לעבודת כוכבים עד גמר זביחה: פלוגתא דר' יעקב בבבא קמא: **החזירו שומר לבעליו מוחזר.** דאמר ליה: תורא אשלמת[109] לי; תורא אשלימית לך: **כממון דמי.** והאי נמי, אע"ג דלא שוי מידי, גורס לממון הוא, דכי ליתא, בעי לשלומי ליה תורא מעליא: דר' שמעון בבבא קמא בפרק מרובה: קדשים שחייב באחריותן משלם ארבעה וחמשה, משום דגורס

107

108

109

לממון הוא, ואע"ג דהקדש לאו ממון בעלים הוא, ובהקדש לא שייך קנס, ל"רעהו" כתיב: "רבה" גרסינן בכולהו; ותדע, מדאמר לקמן: א"ל רב פפא לאביי לרבה דאמר חילוש הוא כו'; ואם איתא ד"רבא" גרסינן, הא רב פפא תלמידו של רבא היה, כדאמר לקמן: אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה; מאי שנא דשבקיה לרבא ואא שייליה [לתרוצי שמעתיהו], ושייליה לאביי [שמעתא דרבא]? אלא "רבה" גרסינן, ורב פפא לא היה בימיו, ושייל לאביי שהיה תלמידו של רבה[110]:

לד:

רבה אמר לעולם בטובח בעצמו ור מאיר . בעצמא, בתשלומי ממון, לית ליה מת ומשלם; והכא תשלומי ארבעה וחמשה קנס הם, וכל משפט קנס חילוש הוא. הלכך, אע"ג דמיקטיל נמי, לא מיפטר מיניה. ולקמן פריך לרבה אליבא דרבי מאיר, קשיא בתו, דמתניתין נמי קנס הוא, וקא פטר ליה אבתו: **היה גדי גנוב לו** . גנב גדי בחול, ונתחייב הקרן, וטבחו בשבת, דלא אתי עליה חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב** . ל' וה', דקנס חילוש הוא; ורבה סבירא ליה כרבי מאיר: **גנב וטבח בשבת**. לחיוב ממון, דקרן אתא עליה באיסור שבת: **פטור** . דקיימא לן אין מת ומשלם, וכיון דאקרן לא מיחייב, קנ ס נמי לא משלם, דתשלומי ד' וה' אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה וארבעה, ולא סבירא לן כרבי נתן דאמר)שבת דף לז(: הי נושא את עצמו; אי נמי בכפות: **שאם אין גניבה**. כלומר שמאחר

110

שפטור על הקרן משום מיתה: **אין טביחה ואין מכירה** אינו מחויב קנס, כדפירשתי, לתשלומי ארבעה וחמשה כתיב, ולא תשלומי שלשה וארבעה: **מחתרת**. שחתר בית והוציאו: **וטבחו במחתרת**אמה, דההיא שעתא בר קטלא הוא א,י הוה אשכחיה בעל הבית, כדכתיב)שמות כב("אין לו דמים": **משום דאסוריה איסור עולם** . כל זמן שיעידו עליו שחילל שבת, ימיתוהו בית דין. הלכך, חמירא מיתה דילה לפוטרו מממון: **דאיסור שעה**. אי לא משכח ליה ההיא שעתא, תו לא מיקטיל: **היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור**. דההיא שעתא דקא טבח לה, גזיל לה ממרה, ומיתה וממון באין כאחד, ולא גרסינן "שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה," דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה, שהרי חייב ב קרן לעולם, אפילו טוענן טענת גנב, ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפוטר עצמו בטוענן טענת גנב שאומר נגנבה: **פרה אתא לאשמועינן** . בתמיה: מה למדנו ממנה שלא למדנו מגדי דקאמר רבה?: **שאולה אתא לאשמועינן**. דטובחה בשבת פטור: **ס"ל אמינא הואיל ואמר רב פפא** . דהשוכר את הפועלים: **הכא נמי** . נימא: משעת שאלה ראיא עליה חיוב קרן, וכי טבחה בשבת ליחייב: **קמ"ל** כיון דכל כמה דאיתא הדרא בעינא, ההיא שעתא דקא טבח לה קא גזיל לה[111]: **כל ימי שאלתה** . כל ימי משך הזמן שאלה אביהן מן הבעלים: **אין חייבין באונסה** . דאינהו לאו שואלין נינהו עלה[112]: **דמי בשר בזול** . כל זוזא

111

112

משבינן באלבעה לנקי[113]– הכי אמרינן בפרק מי שמת)ב"ב קמו:(. והעור יחזירו לבעלים: **אחריות נכסים.** קרקעות: **איכא למתני אריש** . להאי "הניח להן אביהן אחריות נכסים, חייבין לשלם," ואמרינן דחייבין באונסין, דאישתעבוד נכסים לאבוהון מחיים משעת שאלה: **כ"ש אסיפת.** כשטבחוה ואכלוה: **ופליגא דרב פפא.** דאמר לעיל– ההיא שעתא דמטו לה אונסין הוא דאתי חיובא עליה, ולא משעת שאלה: **ואיכא למתני לה אסיפת.** היכא דטבחוה, אם הניח להן אביהן אחריות נכסים, משלמין תשלומי מעליא, ולא בזול, דאיבעי להו[114] למילק: **אבל אריש** . אם מתה, לא מיחייבי ל שלומי, ולא אמרינן אישתעבוד נכסי לאבוהון משעת שאלה: **והיינו דרב פפא** . דאמר לעיל: לא אמרינן משעת שאלה דמו עליה תשלומין, אלא משעת אונסין ואילך; וההיא שעתא ליתיה בשואל דליחייב: **בשלמא רבי יוחנן** . דמוקי מתניתין בשלא התרו בו: **לא אמר כריש לקיש.** דאוקמיה כר' מאיר: **כי לא אתרו ביה נמי פטור** הואיל ואיכא לד מלקות: **שוגגין.** שלא התרו בהן[115]: **ודבר אחר.** ממון, ואכולה מילתא קאי, כלומר: חייבי מיתות שוגגין וממון, או חייבי מלקיות שוגגין וממון: ר'

---

113 2/3 4/6

114

115

יוחנן אומר חייב בתשלומין: **הרא לא אתרו ביה.** ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת דממון: **כי לא אתרו ביה נמי פטור.** ולקמן יליף טעמא:

לה.

מאי לאו אסון ממש . אם ל א מתה האשה, יענש הנוגף בדמי ולדות; הא אם מתה, לא יענש; ואפי׳ לא התרו בו–וקשיא לר׳ יוחנן: **לא דין אסון**. הכי קאמר קרא: אם אין משפט מות לנוגף, כגון שלא מתה האשה או מתה ולא התרו בו, ענוש יענש: **מכה אדם ומכה בהמה** . מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם לא ישלם, אלא יומת; הקי ש פטור ממון דמכה אדם לחיוב ממון דמכה בהמה: מה מכה בהמה אין לך בו חילוק לחיוב, אף מכה אדם אין לך בו חילוק לפטור. מכה בהמה לעולם חייב, דאמרי׳ בב״ק)דף כו:(״פלע תחת פלע,, לחייב על השוגג כמזיד ואונס כרצון: **שאין מתכוין**. אין בו חיוב מיתה באדם: **דרך עלייה.** שהכהבהגבהת ידו או שהתכו בחרבו מלמטה למעלה: **בין דרך ירידה לדרך עלייה.** משום[116] דגבי גלות דהורג בשוגג איכא חילוק בין דרך ירידה לדרך עלייה, כדאמרי׳ במכות)דף ז:(: כל שבדרך ירידתו גולה דכתיב ויפל עליו עד שיפול כדרך נפילה: **כולי עלמא לא פליגי דפטור.** מדתנא דבי חזקיה: **חייבי מיתות איתקוש.** למכה בהמה: **אתיא רשע רשע.** נאמר בחייבי מיתות ״אשר הוא רשע למות,״ ונאמר בחייבי מלקות ״והיה אם בן הכות הרשע״: **רבא אמר אתיא מכה מכה** . למלקות נמי איתקוש למכה בהמה, ואלו מגזרה שוה לחייבי מיתות ילפינן: **ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו.** והאי ״יעשה לו״ מלקות קאמר, ולקמן פריך והא חובל בחבירו בתשלומין ולא מלקות?: **והאי** . מלקות לאו

116

"מכה" כתיב, אלא "כי יתן מוס," ומאי "אתיא מכה מכה" דקאמר רבא[117]: **הכאה הכאה קאמרינן**. ומוס ע"י הכאה הוא ניתן: **וחובל בחבירו בר תשלומין הוא**. והיכי מוקמת ליה את במלקות ופטור ממון?: **אם אינו ענין** האי קרא: **להכאה שיש בה שוה פרוטה.**

ולתשלומין, דהא מקרא דבתריה ילפינן, דכתיב ביה "כן ינתן בו"– דבר הניתן מיד ליד: **תנהו ענין**. להאי "כן יעשה לו": **להכאה שאין בה שוה פרוטה**. ולמלקות; ואיתקיש למכה בהמה, שלא תחלוק בו:

לה:

סוף סוף . האי לא תחלוק בו לחייבו ממון טעמא משום דאין בו כדי תשלומין, ולא משום היקישא אבל היכא דיש בה שוה פרוטה אימא תחלוק: **לא מריכא**. להכי איתקש: **דבהדי דמחייה קרע שירארין וכו'**: כלומר: ואשמועינן דלוקה משום חבלה, ופטור מתשלומי קריעה– לא שנא התרו בו, ולא שנא לא התרו, ד לא לקי, פטור מתשלומין מהיקישא, דלא תחלוק: **ממאי דבחול כתיב**דפשיטא ליה דמכה בהמה בין שוגג בין מזיד חייב לשלם: **דלמא בשבת כתיב** . ועל כרחך משוגג כתיב קרא, דאי במזיד הו"ל מתחייב בנפשו, ופטור מן התשלומין: **איכא לאיפלוגי**. בין שוגג למזיד: **לא ס"ד**. דבשבת כתיב ובשוגג **ואי בשבת מכה בהמה ישלמנה** בתמיה: **אלא לאו בחול** . דליכא לפלוגי, ואיתקש לה מכה אדם, שלא תחלוק בו, ואפי' אינו חייב מיתה: **לרבה דאמר**. לרבי מאיר חדוש הוא כו': **מתניתין כמאן מוקים** . לשנויי רומיא דרמינן עלה דאלו הן הלוקין, וקיימא לן דאין לוקה ומשלם: **אי כר'**

117

מאיר. דאמר לוקה ומשלם, וכלשניהו ריש לקיש: **קשיא בתו.** דבשלמא לריש לקיש, דאוקמה לההיא דגנב וטבח בשבת בטובח על ידי אחר, אבל בטובח על ידי עצמו לא משלם, לא קשיא, דמת ומשלם ליה כר׳ מאיר, אפי׳ בקנס. אלא לרבה, קשיא בתו, דקנס הוא, וקתני מתניתין פטור: **ואי כר נחוניא בן הקנה** . דאית ליה נמי לוקה ומשלם כר׳ מאיר, מדקאמר יום הכפורים כשבת– יה״כ הוא דפטור מתשלומין, ומשום כרת דאית ביה, ומג״ש דאסון אסון, אבל משום לאו ומלקות דאית ביה, לא פטר; ומתניתין נמי דאית ליה לוקה ומשלם דיליה הוא, ומת ומשלם ליה ליה אפי׳ בקנס: **קשיא אחותו** נהי נמי דמשום מלקות לא פטר ליה, ליפטריה משום כרת!: **ואי כרבי יצחק.** תוקמה דאמר במסכת מכות)דף יד.(: אין חייבי כריתות בכלל מלקות מ׳, ואית ליה האי דאלו הן הלוקין– הבא על אחותו– ומשום הכי חייבין בתשלומין: **קשיא ממזרת** . דהכל מודים שהוא במלקות, וקתני אית לה קנס: **הניחא אי סבר** . רבה כר׳ יוחנן, כשלא התרו בו למשלם לחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר חייב: **איהו נמי** . מוקי למתני׳ בשלא התרו בו, כר׳ יוחנן: **אלא אי סבר לה.** בממון ומלקות דאפי׳ לא התרו בו פטור מממון, ופליג אדרבי יוחנן– וכל שכן אדעולא, דאמר אפילו התרו בו משלם ממון ואינו לוקה **היכי מתרץ לה** . לא כר׳ יוחנן, ולא כעולא, ולא כריש לקיש: **על כרשף** סבירא ליה בממון ומלקות דלוקה ואינו משלם, כרבי יוחנן סבירא ליה בשוגגים, דמשלם ממון, ומוקי לה בשלא התרו בו: **לריש לקיש דאמר בפירוש ריבתה תורה כו׳** . לחייבי מלקיות שוגגין פטורין מלשלם: **מאן תנא ד פליג אדר נחוניא.** ומחייב תשלומין בחייבי כריתות, כגון ההיא דשבועות, ושהליק גדיש ביה״כ, חייבין בפרק שבועת העדות)שבועות לג.(, ומתני׳ ההכא דקנסה באחותו, ונהי נמי דלית ליה אסון אסון למיפטריה משום כרת, ליפטריה משום לאו, בין התרו בו בין לא התרו בו, דאין כרת בלא לאו, חוץ מפסח ומילה; דבשלמא ר׳ יוחנן מוקי לה אפילו כרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר דאמרי אין לוקה ומשלם, והני בשלא התרו בו. אלא, לריש לקיש, כמאן מוקי לה: **אי רבי מאיר** . דאמר לוקה ומשלם: **אי רבי יצחק** . דאמר לא שייך מלקות בחייבי כריתות, וג״ש

לאסון אסון לית ליה, ובמאי ליפטר– הילכך מתניתין דהכא **על** כרחך ר"מ היא, ולא רבי יצחק, משום דקשיא ממזרת. אבל ההיא דשבועות בין כר"מ בין כרבי יצחק:

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

עריות ושניות. לקמן מפרש להו: **קנס**. לאנוסה: **פיתוי**. למפותה: **הממאנת**. בבעלה, כגון יתומה קטנה שהשיאתה אמה ומיאנה בבעלה: **אין לה קנס**. שאינה בחזקת בתולה, הואיל וניסת: **איילונית**. שאין לה סימני נערות לעולם, ואינה יולדת– לשון איל זכר, דוכרניתא דלא ילדה)לעיל דף יא.(: **אין לה קנס**. לפי שאין קנס אלא לנערה, וזו שלא תביא שערות לעולם כל כ' שנה[118] היא בחזקת קטנה, ומשם ואילך בוגרת: **והיולדת משום שם רע**. קס"ל שלא מצא לה בעלה בתולים, ולקמן פריך: בת סקילה היא?:

לו.

עריות ממש. המפורש באחרי מות, והן בכריתות: **שניות**. שגזרו חכמים על שניות להן, להרחיק מן העבירה, כגון אם אמו ואם אביו ושאר עריות השנויות בפרק ב' ליבמות)דף כא.(: **כיון דשניות חזיין ליה מדאורייתא**. קרינן ביה "ולו תהיה לאשה": **אמאי אין לה קנס**. בשלמא בעריות, איכא למימר כשמעון התימני, דלית ליה "נערה נערה הנערה," אלא שניות קשיא: **שמעון התימני**. בריש פירקין, דאמר "אשה שיש בה הויה": **ר"ש בן מנסיא**.

---

118 [redacted]

לאמר "אשה הראויה לקיימה": **רבנן היא.** דפליגי אדר"מ בריש פירקין: **וממאנת סבר לה כר' יהודה.** לאמר נערה ממאנת, והכי תידוק מינה– נערה ממאנת אין לה קנס; הא נערה בעלמא יש לה קנס: **עד שתביא שתי שערות.** ומשהביאה, אינה ממאנת; ואפילו לא בעל לאחר מיכן: **רבי יהודה אומר.** אם לא בעל לאחר שגדלה, ממאנת: **עד שירבה שחור על הלבן;** ובגדה מפרש: שתי שערות שוכבות, ונראה כמו שירבה השחור[119]: **אלא ר' יהודה היא.** וממאנת נערה אשמעינן דאין לה קנס, ולא תדוק– הא קטנה יש לה קנס. וגבי אילונית, דתנא נמי אין לה קנס, משום דבקטנה סבר כר"מ, וזו מקטנותה יצאת לבגר: **זו דברי כו'.**

לקמן בפרקין)דף מ:(: **סבר לה כר' מאיר.** דקטנה אין לה קנס; משום הכי אין קנס באילונית: **ופליג עליה** בממאנת, ואמר עד שירבה השחור; וכי תנא הממאנת אין לה קנס– הא הראויה למאן יש לה קנס– בנערה קאמר: **מאי ממאנת הראויה למאן.** כלומר: כל קטנה קאמר, וכולה ר"מ היא: **ויש להן טענת בתולים.** להפסידה כתובה: **הא ר"מ.** דאמר קטנה אין לה קנס, ואילונית מקטנותה יצתה לבגר: **ודקארי לה מאי קארי לה.** מי שהשיב תשובה זו בבית המדרש, מה עלתה על רוחו? ולא סבירא ליה דאיכא לאוקמינהו כר"מ ורבנן?!: **משום דאית ליה למירמא אחריתא עליה.** לא הביאה לבית המדרש אלא לפי שיש להשיב אחרת על זו: חרשת ושוטה אחרשת ושוטה: **בוגרת.** בתוליה כליס מאיליהן: **הא רבן גמליאל** דאמר בפ"ק)דף יב:(: היא אומרת משאירסתני נאנסתי נאמנת; הכא נמי, אין לה טענת בתולים להפסידה כתובתה, דאמינן "אי הוה פקחת לטעון, הוה טענה משאירסתני

119

נאנסתי ומהימנא״: **הא רבי יהושע** דאמר לא מפיה אנו חיין; הכא, יש לה טענת בתולים דאי נמי הוה טענה קמן, לא מהימנינן לה: **נותנין לה לילה הראשון.** ובועל כמה בעילות, ותלינן כל דמיס של אותו הלילה בדם בתולים. אלמא אית לה דם בתולים לבוגרת דאי לא, לא הוה בעי למיתב לה אלא בעילת מצוה, וכיון דאית לה בתולים, היכא דבעל ולא מצא דם, תפסיד כתובתה, דהא כנסה בחזקת בתולה, ומצאה בעולה:

לו:

ה״ג אי דקא טעין טענת דמיס הכי נמי הב״ע דקטעין טענת פתח פתוח. אי דקאמר ״בעלתי, ולא מצאתי דם,״ ודאי טענה מעלייתא היא. והכא, דקתני ״אין לה טענת בתולים,״ דקטעין ואמר, ״פתח פתוח מצאתי, ודם לא בדקתי אם נמצא בה אם לאו.״ בנערה וקטנה, טענה היא, כדאמרינן בפ״ק; ואע״פ שאין יכול לברר דבריו בפנינו, אמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. אבל, משבגרה, אין רחמה לר כבתחילה, ודומה לו כאילו פתח פתוח: **שנחבטה.** ובתוליה נושרין: **כולהו רואות.** אם נשרו בתוליהן [רואות דסן: **ומרלות לאמן.** ופוסקות עליהן שאינן בתולות, ואם לא הודיעתו הטעתו: **וזו איננה רואה ואינה מרלה לאמה** וזה שכנסה בחזקת נחבטת כנסה, ואין אדם פוסק עליה, ולאו טעות הוא: **ריעא.** שיצא עליו שם זיוף: **אין חוששין לה.** אפי׳ לכהונה: **אלא.** יצא עליה שם רע היכי דמי? כגון בעדים, ולא שאמרו עליה שנבעלה, דא״כ מאי למימרא? הא לאו בתולה היא! אלא, אמרי לדידהו תבעתנהו לאיסורא– הפקירה עצמה לכך, ולא שמענו לה: **בשלמא התם כו׳.** היכי גמר רב פפא מינה דלא מגבינן בשטרא כי האי; בשלמא התם שכיחי פרוצין, וכיון שיש עדים שהיתה מחזרת אחר הזנות הרבה, מצאה לה– משום הכי אין לה קנס

הערות– רש"י

לאחר זמן, דלאו בחזקת בתולה הוא: **אלא.** לגבי שטר: **אם הוא הוחזק.** לחזור אחר עילי שקר: **כל יש"ראל מי הוחזקו.** להיות שומעין לו לזייף?!: **אימר זיופי זייף.** הוא עצמו למד לכוין כתב הדומה לכתב ידי עדים שהתם בו[120]:

---

120 [redacted]

סיכומים

סיכומים

סיכומים על סוגיות

סיכום כללי

אם אדם אנס או פיתה אשה, חייב לאביה קנס של חמישים שקל כסף. יש הרבה יוצאים מן הכלל:

1. העוברים עבירה בביאה. מצאנו בזה שני מיני עבירות:

    1. עבירה שאין בו תפיסת קידושין:

        1. רבי שמעון בן מנסיה- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שכדי לחייב קנס, צ"ל שבא על מי שמותר לו לישא.

    2. חולקים-

        1. שמעון התימני- חייב בקנס, ש"לו תהיה לאשה" לא משמע כן.)אפשר שמודה לרבנן, וזה מוכיח לו פי' של "לו תהיה."(

        2. רבנן- חייב בקנס, שיש ייתור מ"הנערה."

    2. עבירה שיש בו תפיסת קידושין:

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

1. רבי שמעון בן מנסיה- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שכדי לחייב קנס, צ"ל שבא על מי שמותר לו לישא.

2. שמעון התימני- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שצ"ל תפיסת קידושין כדי לחייב קנס.

3. רבנן- חייב בקנס, שיש ייתור מ"הבתולות.")גם אפשר להפך דרשות רבנן.(

בתוך כלל זה, יימצא גם יוצא שני מן הכלל. אז, צלע"ש.

2. העוברים עבירה באותו זמן :

1. איסור מיתה)רק דנים על איסור מיתה שבו, ולא על עונשים אחרים שימצאו בו(-

1. יש בו מיתה-

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

1. רבי מאיר לפי רבה- חייב בקנס, כיון שקנס הוא, ולא ממון.

2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שכ' ייתור)"הנערה" ו"בתולות"(, שמרבה קנס במקום כרת. הוקש כרת למיתה)כמו שנבאר לקמן(, ואז אף במקום מיתה יש קנס.

3. רבי מאיר לפי ריש לקיש, רבנן- פטור מן הקנס, כיון שכ', "אם לא יהיה אסון...."

2. אין בו מיתה-

1. רבי מאיר לפי רבה- חייב בקנס, כיון שקנס הוא, ולא ממון.

2. חולק על תד"ח לפי רבנן ורבי מאיר- חייב בקנס, שרק פוטר אם יש חיוב מיתה.

3. תד"ח לפי רבנן ורבי מאיר- פטור מן הקנס, שדורשים אותו בג"ש)"מכה" "מכה"(ממכה בהמה. שם, תמיד חייב, ואז כאן, תמיד פטור.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. איסור כרת)רק דנים על כרת שבו, ולא על עונשים אחרים; באמת, חולקים רבנן ורבי יצחק אם גם יש בו חיוב מלקות או לא.(-

   1. רבנן- חייב בקנס.

   2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שיש ריבוי מ"הנערה" ו"הבתולות."

   3. אולי ר"נ בן הקנה- פטור מן הקנס:

      1. אביי- דורשים ג"ש ממילת "אסון" שנאמר במיתה בידי אדם ומילת "אסון" שנאמר במיתה שכולל מיתה בידי שמים.

      2. רבה- כ', "אם העלם יעלימו... ונכרת," שמקיש כרת לחיוב מיתה.

3. איסור מיתה בידי שמים-

   1. רבנן- חייב בקנס.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שיש ריבוי מ"הנערה" ו"הבתולות."

3. ר"נ בן הקנה לרבא- חייב בקנס, שאין מקור למעט אותו.

4. אולי ר"נ בן הקנה לאביי- פטור מן הקנס, כיון שדורשים ג"ש ממילת "אסון" שנאמר במיתה בידי אדם ומילת "אסון" שנאמר במיתה שכולל מיתה בידי שמים.

4. איסור מלקות:

1. יש מלקות)לפי עולא, אי אפשר שיש בו מלקות, כיון שדורש ג"ש)"תחת"(מן חובל בחברו(:

1. רבי מאיר- חייב קנס, כיון שנלמד מעדים זוממים, שנלמדים ממוציא שם רע.

2. רבנן- פטור מקנס, שכ', "כדי רשעתו."

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. אין מלקות:

1. רבי מאיר, אולי ר"נ בן הקנה- חייב קנס, כיון שנלמד מעדים זוממים.

2. רבנן לפי רבי יוחנן- חייב קנס, כיון שאין בו מלקות.

3. רבנן לפי ריש לקיש- פטור מקנס-

1. רבא- לומדים את זה ממכה בהמה בג"ש או סמיכות.

2. אביי- לומדים את זה מחיוב מיתה בגזרה שווה.

5. איסור אחר- לא פוטר.

3. קטנה. חולקים בזה:

1. רבי מאיר- פטור, כיון שכ', "לו תהיה לאשה," ואין קטנה מהווה א"ע.

2. רבנן- חייב, כיון ש"נערה" כ' בלי ה"ה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

4. בוגרת. אין קנס, כיון שכ', "נערה."

5. בעולה. אין קנס, כיון שכ', "בתולה." מצאנו שלש מיני ראיות לזה:

   1. עדים על ביאה.

   2. עדים שהיתה נשואה.

   3. עדים שמעידים ששאלה להם לזנות עמה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

מהו בידי שמים:

הקדמה:

גמ' אומר שהכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. נמצא שיש חילוק בין דברים שיכולים לבוא לאדם- יש דברים שבאים בידי שמים ויש דברים שלא באים בידי שמים. צריכים לפרש מה הוא "בידי שמים."

נזכיר כאן שני הקדמות:

הקדמה ראשונה:

לכאו', יש חמש דרכים שדבר רע יבוא על אדם. יכול להיות גזירה שיקרה לו אותו דבר רע. זאת אומרת שה' רוצה שאותו דבר רע יקרה לו, וגוזר שכן ייעשה. גם יכול גזירה שיקרה מה שגורם לו רע- אבל לא לגרום לו אותו רע. בתוך אותו כלל, נחלק לשני דברים)ומזה ייצא לנו ארבע צדדים(, והם שלפעמים זה נעשה מחמת גזירה עליו)מחמת תוצאה אחר של אותו דבר שעושה הרע(ולפעמים זה נעשה מחמת גזירה על אחרים. הצד הרביעי הוא על פי מעשיו. לא נגזר שום דבר, אבל הוא גרם שדבר רע יבוא. הצד החמישי הוא שבא על ידי מעשי אחרים.

הקדמה שניה:

יש לנו בכל זה, שני הוכחות כלליות. ההוכחה הראשונה בא ממה שיודעים שצינים פחים אינם בידי שמים ושכל דברים אחרים הם בידי שמים. אז, יש לנו כל הערות

של תוס'. נמנה אותם, בלי נדר, לקמן. ההוכחה השניה הוא שיש ארבע גמרות, שנביא בע"ה לקמן, שדנים בזה. אז, צריכים לומר לבאר כולם לפי כל השיטות.

מהו בידי שמים:

עכשיו, נדון מהו בידי שמים. נתחיל למנות שני חילוקים שאפשר שהוא תלוי בו. אבל, קודם שנעשה כן, יש להעיר שבכל אלו, יש שני צדדים במהו- דהיינו, יכול להיות כולו כצד אחד של החילוק, ויכול להיות לפעמים כצד אחד של החילוק.)כמובן, בתוך צד שני, יש הרבה צדדים, שיכול להיות רובו כן או חציו כן, או מיעוטו כן.(

1. האם אדם יכול לסלק אותו או לא. כשבא לאותו סיבה, בד"א אין יכול לסלק אותו, אבל בצינים פחים, אדם יכול לסלק אותו.
2. למה בא. ד"א באים לסיבה חלוקה מסיבה שגורמת צינים ופחים.

יש להעיר שאפשר שהם תלויים זה בזה. אז, יש שלש צדדים בביאור החילוק שיש בין דברים שהם בידי אדם לדברים שהם בידי שמים- או רק חילוק 1 או רק חילוק 2 או שניהם. כמובן, לצד שלישי, יש לדון אם מילים "בידי שמים" מכוון לחילוק 1, חילוק 2, או לשניהם.

נתחיל לבאר צד ראשון:

לכאו', בתוך זה, צריך לדון ממה יכול לסלק)דהיינו, מהו הסיבה(. כמו שבארנו, יכול להיות חמש סיבות.

נתחיל לבאר צד שני:

לכאו', 2 כבר בארנו, שבארנו לעיל חמש הדברים שיכולים לגרום זה. כמו שבארנו לעיל, יש להעיר שאפשר שאם יכול לסלק את עצמו תלוי ב2, שאפשר שכל דברים שווים במאיזה סיבה יכול אדם לסלק את עצמו. החילוק לענין אם יכול לסלק א"ע הוא רק מה הוא הגורם.

נתחיל לבאר מה שרואים מן הראשונים שלנו:

רש"י כ' בד"ה בידי שמים ש"אם באים פורענות על אדם, גזי' מלך הוא." בד"ה חוץ מצנים פחים, פי' "שפעמים שבאים בפשיה." לכאו', אז, רואים שרש"י פי' כצד 2.)גם משמע מרשי שאין 1 תלוי בזה)או שאין תלייתו בזה חשוב(ממה שלא הזכיר אותו.(בתוכו, אומר שסיבה רביעית- פשיעת אדם- הוא לפעמים סיבה רק בצינים פחים. אבל, אינו לעולם סיבה בשאר דברים, ובאלו, הסיבה הוא שגזי' המלך הוא. לכאו', רש"י כולל שלש משאר הסיבות במילים של "גזירת מלך," שהרי כולם הם גזירות מאת ה'. אבל, עדיין יש לדון למה לא מדבר כלל על סיבה החמישית. ותחשב.

תוס' בד"ה הכל בידי תמיד מדבר על שמירת עצמו, ומחלק שגבי צינים פחים תמיד יכול לשמור את עצמו, אבל בשאר רק לפעמים[1] יכול לשמור את עצמו. יש לדון אם זהו החילוק)ואז אומר כ1(או שזהו רק סימן לחילוק)ואז אומר כ2(.[2] אם אומר כ1, אז אומר מה שאומר, וזהו. אם אומר כ2, אז צריך לפרש מה הם הסיבות. לכאו', מה שמסתבר במה שיותר יכול לסלק הוא כך- הכי קל לסלק הוא דבר שבא מחמת מעשה עצמו)פשוט שיכול לסלק אותו(.

וע' בלשון תוס' בב"ב. שם, מוסיף על דברי תוס' בכתובות, שכ', "פי' הכל נגזר בידי שמים... אבל צנים פחים לא נגזר עליו כלו' לעולם יכול לשמור את עצמו." משמע שהחילוק הוא הסיבה.)אבל, עדיין יש לדון אם החילוק הוא הסיבה)איזה מן החמש שבארנו(או, בתוך אחד, כמה קשה נגזר. במילים אחרים, לבאר צד שני, אפשר לומר שבשניהם יש גזירות עליו בדווקא, אבל בד"א ייגזר שימות ככה, אבל בצינים פחים ייגזר רק שיבואו בו באופן שימות אם לא מציל את עצמו. ותחשב.(אבל, אפשר לדחות שתוס' רק בא לבאר לשון "בידי שמים," שלא אומר שלא לעולם יכול להציל את עצמו. אז, אומר שעיקר החילוק הוא אם יכול להציל

---

[1] בין אם אומר כ1 ובין אם אומר כ2, יש לדון אם החילוק בין פעמים אלו לפעמים אחרים הוא הסיבה שבא או דבר אחר. נראה שממה שאז נקרא בידי שמים, ולא שלפעמים הוא בידי שמים ולפעמים הוא בידי אדם, רואים שאין הפעמים תלוי במהו הסיבה. עדיין יכול להיות סיבות שתמיד יכול לסלק או תמיד לא יכול לסלק, אבל יש סיבה שלפעמים יכול לסלק ממנו. ויש לדון, שאולי לאו דווקא הוא, ל"בידי שמים" רצה לומר "לפעמים בידי שמים."

[2] גם יכול להיות שאומר כ2, ומזכיר זה כיון שזהו הסיבה שחילוק של 2 חשוב.

את עצמו. אבל, לשון גמ' בא כיון שממילא, אם לא יכול לגזור את עצמו, גזי' ה' היה שימות. ותחשב על זה.

לכאו', מתוס' מוכח שגבי צינים פחים, לעולם יכול אדם לסלק את עצמו. אז, צריך לומר או שיכול להוציא את עצמו מכל החמש, או שגבי צינים פחים, יש מן החמש שלא קרים.

עכשיו, נדון על הוכחות של תוס', ונבאר אותם לפי רש"י ולפי תוס'[3]:

הוכחה ראשונה:

ההוכחה ראשונה היא שגמ' מזכיר שיש חיוב)או עצה טובה(שירחיק אדם את עצמו מסכנה.)תוס' מזכיר שני מקורות לזה.(

תוספות:

תוס' מבאר את זה. דברים אחרים, לפעמים, יכולים להיות מסולקים על ידי מעשי בני אדם. אז, ירחיק אדם את עצמו מהם, שאולי זהו אחד מן הפעמים שיוכל להציל את עצמו מהם.

רש"י

---

[3] באמת, היה יותר טוב לדון לזה לכל הצדדים, אבל זה קשה.

לרש"י, לכאו', הוא קצת קשה. רש"י פי' שבידי שמים רצה לומר שלעולם הוא נגרם משמים, ולא מאדם. אז, קשה מה לו לבוא למצב סכנה, שאי אפשר שייגרם על ידי מעשים שלו. נראה שיכול להיות ארבע דחויים:

- דיחוי ראשון הוא שאולי אותו גמ' מדבר על צינים פחים. עיין בגמ' שמביא תוס', שיכולים לדחות)כמו שכתבנו בביאורים על תוס'(לראיה ראשונה כן, אבל לא לראיה שנית.
- דיחוי שני הוא שרש"י רק אומר שאין דברים אחרים קרים על ידי פשיעה. אבל, אולי יש דרגא יותר גדול מפשיעה, ויכול להיות נגרמים על ידי זה. ותחשב.)אולי כן מסתבר קצת, שאם אדם זורק את עצמו מגג, אטו לא ימות. יש לדון, שאולי ה' שומר שבלי גזירה, אין עליו מחשבה כזה. אבל, יש לדון, שאז נמצא שקשה מאד לאדם להרוג את עצמו- אבל עדיין עבירה הוא. ויש לדון, שאולי צריך גזירה מאת ה', אבל צריך גם בחירה שלו.(יש לדון בזה, שמחודש לומר שיש דרגא יותר גבוה מפשיעה)שאינו מזיד, שהרי כאן לא מדבר על מזיד[4](. גם יש לדון, כמו שכתבנו לעיל, איזה לשון של רש"י דווקא, שרש"י כ' שרק צינים פחים באים על ידי פשיעה. אבל, בשאר כ' שלעולם באים על ידי גזירת ה'. ותחשב.

---

[4] ויש לדון, שאולי החילוק תלוי במה שכאן הכניס את עצמו לציור. אולי פשיעה של רש"י הוא שלא שמר את עצמו בראוי. ותחשב על זה.

- כמו כן, יש לומר שדברים אחרים באים על ידי גזירות שלא עליו. אז, אם מרחיק את עצמו, עושה שאין אותו גזירה ממית לו.)כן, באמת, משמע ממקור ראשון שאומר תוס'.(
- דיחוי רביעי הוא ששם חוששים שיש גזירה. אפשר שצריך גזירה ומעשים שלו. יש לבאר את זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא שלפעמים ה' גוזר שאם הוא יפשע ימות. במילים אחרים, ה' גוזר באותם פעמים שחיים שלו בידיו. אבל, בצינים פחים, לפעמים אין שום גזי' חדשה, אלא לעולם הם בידיו. האופן השני הוא שגמ' אומרש יותר עליל לה' לגזור כשהוא במקום סכנה. לכאו', זה מפני שהוא יותר "קל" להמית אותו)שאין צריכים כל כך שינוי, וגם שבני אדם לא יתמהו עליו(.

הוכחה שנית:

גמ' דורש בב"מ מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שה' מסיר ממך צינה. קשה, שצינה בא בידי אדם, ולא בידי שמים.

תוספות:

תוס' תי' שה' עשוה שלא צריכים שמירה ממנו.)יותר טוב לנו, לסיבות שבארנו בביאורים שלנו על תוס', לסמוך על שמירת ה' מלסמוך על שמירות שלנו.(

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה כלל. רש"י כ' שצינים ופחים לפעמים באים על ידי פשיעה. משמע שבשאר מקומות, באים על ידי גזירות ה'. אז, ה' אומר שלא יגזר כן. גם יש לומר שלא יבוא לעולם, שלא יגזור ה' וגם לא יהיה צינה שבו יכול לפשע.[5]

הוכחה שלישית:

תוס' מביא מדרש שבו אנטונינוס שאל לרבי להתפלל עליו. רבי התפלל עליו שלא יוזק על ידי צינה, וטען אנטו' שכבר יכול להציל א"ע מצינה, שיש לו כיסוי[6]. אז, התפלל רבי עליו שלא יוזק על ידי חום, ואמר אנטו' שזה, באמת, היא תפלה טובה, ומביא פסוק שאומר שאין אחד יכול לעמוד נגד חום ה'.

לכאו', קשה, שמשמע שחום הוא בידי ה'[7]. אבל, צינים ופחים אומר צינה וחום, ואז אינו בידי שמים.

---

[5] כמובן, יש לדון לפי רש"י איזה סיבה אומר ה' שלא יקרה. יכולים לדחות כל אחד מ הסיבות)או יותר מאחד מהם(. ותחשב על זה.

[6] יש להעיר שיש קושיה על זה, והוא שאולי התפלל לאותו סיבה שה' נתן ברכה עליו, בהוכחה שנית. צריך לומר שסבר רבי שזה לא די להיות תפלה טובה או שסבר רבי שזה לא נוגע לו, שלו אין טורח כלל בשמירת עצמו. אבל, לרש"י, זה יותר קשה, וצריך לומר שרש"י מודה לתוס' שלעולם יכול אדם לשמור את עצמו מצינה. אבל, לרש"י אין זה כוונת הגמ'.

[7] יש דחייה פשוטה לקושיה זו, והוא לומר שצינים פחים לא מדבר על חום כלל. עיין ב"צינים פחים", שנבאר מחלקת ראשונים בזה.

תוספות:

תוספות מבאר שלא יכול לסלק את עצמו בכל אופן. אם הוא כבר בחר ללכת למקום שיש בו חום, וכבר היה יכול לסלק את עצמו ולא סלק, אז אפשר שלא יכול לסלק את עצמו עוד. אבל, אם לא בחר כלל, תמיד יתן לו ה' יכולת לסלק את עצמו. לכן, אנטו' היה צריך תפילה על זה, שחשש שיבחר דבר שיגרם לו חום, ואז לא יוכל לסלק את עצמו. לכן, התפלל לה' שלא יבוא לו חום)או שלא יבחר בטעות או שה' יתו לו עוד יכולת להציל את עצמו(.

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה. התפלל על חום כיון שיש חום שבא שלא בפשיעה, אלא בגזירה. אז, התפלל שה' יציל אותו מחום זה, ואל יגזור עליו, או יתן לו יכולת להציל את עצמו. אז, צריך לומר לרש"י שלא לעולם אפשר לסלק את עצמו.)וצל"ע למטה.([8]

עכשיו, נדון הוכחה כללית שנית שבארנו:

---

[8] ואם תאמר הרי הוכנו לעיל שרש"י מודה לתוס' גבי צינה. ויש לומר שגם מודה לתי' תוס' להוכחה שנית. אז, יש לומר שלזה התפלל. גם אפשר שמודה לתי' תוס' כאן. גי"ל שאנטו' הכיר בעצמו שלעולם יכול להציל את עצמו מקור, אבל לא הכיר כן בחום, ולא היה כן בחום. במילים אחרים, מה שהיה כן בצינה היה רק מפני שכן היה מציאות ש ל אנטו', אבל לא היה בכלל שייך למה שצינה אינה בידי שמים.

מצאנו ארבע גמרות שמזכירים את זה. נביא אותם בסדר הש"ס:

גמ' ראשונה היא גמ' בכתובות)ל.(. שם, לומד שיש פטור ממון גבי חיוב מיתה בידי שמים ממה מג"ש מממילת אסון שנאמר גבי אזהרת בני יעקב ומילת אסון שנאמר גבי מיתת בית דין. הרי, גבי בני יעקב, גמ' מפרש, דנים בכל מיתות, ולא רק בצינים פחים, שהרי אילו היה רק דן בצינים פחים, לא היה מקור, שהרי בידי אדם הם, ולא בידי שמים.

לכאו', לתוס' זאת אומרת שמיתה בידי שמים הוא דבר שלא לעולם יכול לסלק את עצמו ממנו, ולרשי זאת אומרת שמיתה בידי שמים אינו דבר שבא בפשיעה. מה שאומר רש"י הוא, בוודאי, אמת, שמיתה בידי שמים הוא דבר שבא בגזירת מיתה מאת ה'. מה שכ' תוס' לא כל כך פשוט, שהרי אפשר לשוב. אולי, לאחר זמן די, אף תשובה אינה אפשר. גם יש לומר שתשובה מהני גם בדברים שהם בידי שמים, ובידי שמים רצה לומר שאין דרך בידי אדם לסלק את עצמו. זאת אומרת, שהכל תלוי בגזירה, ואם יש גזי' ימות, ואם אין גזי' יחיה. אז, אף שאפשר לשוב, עדיין הכל תלוי בגזירה)אלא שהוא יכול לבטל את הגזירה(. גם היה אפשר לטעון ששם אינו מסלק את עצמו אלא משנה את עצמו עד שאינו "עצמו." ותו"ת.

גמ' בב"מ דורש מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שהוא הצינה, ומביא על זה בריי' זה. בארנו כל זה בתוך הערות על ביאורים שלנו על תוס', ששם כתבנו:

"צריך לעיין באותו גמ'. אותו גמ' אומר שמש"א ה' שיסיר ממנו צינה הוא כבריי' זה שהכל בידי שמים חוץ מצינים. היה נראה לומר, אז, שהפוך הוא, והכל בידי שמים. אבל, ה' עשה לנו טובה, וברך לנו על הצינה, באופן שאינו עוד בידי שמים.)אולי על פי זה גם יכולים לת' לחלק שלישי של תוס'.(וצריך ביאור איך תוס' מפרש אותו גמ' אם לא מבאר כמו שבארנו, שקשה מהו ה"לשיטתו" שם. ותחשב. גם לפי רש"י, נראה לי, יש ביאור טוב לאותו גמ', שזהו דבר שצריך שמירה ממנו, שיכול לפשע בו. אבל, דבר אחר, אין בו פשיעה, ואין צריכים שמירה מן הפשיעה)ואולי לא רוצה ה' לשמור מגזירה(. אבל, עדיין להבהנת תוס' באותו גמ', צריך ביאור.

שוב נראה לי שיש להקשות על הגמ', שאומר, "והסיר ה' ממך כל חולי," ומונה דבר אחד. לכאו', הפוך הוא, ולשון "כל" מרבה הרבה חוליים. נראה לבאר שתוס' סובר שכוונת הגמ' הוא לשאול מה "כל" מרבה. אם ה' אמר שמסיר ממנו חולי, אס מסתבר כבר שקאי על כל חולי. אז, מפרש גמ' שיש אחד שיש הו"א שלא מסיר ה' ממנו. לפי שאר פשטים בגמ', הוא הכי קשה, שהוא יותר "קשה" לה' להסיר אותו. אבל, ר"ח מפרש שהוא צינים, שאין כל כך צורך שה' יסיר אותו, שכבר אנו יכולים להסיר אותו. אז, גמ' אומר שאף על זה ה' מבטיח שישמור לנו. לכן מה שאומר ר"ח הוא לשיטתו.)אבל, אם זהו פי' כל הגמ', צריך ביאור איך תוס' באר את הגמ' בקושיה שלו. אם פי' גמ' כן, אולי יהיה לו קושיה- איזה שמירה יכול ה' להוסיף- אבל זה יהיה קושיה על אותו גמ', ולא נוגע לביאור צינים פחים. ויש לדון, שמצוי שתוס' יקשה בדרך אג.ב. גם אפשר שבא להוכיח כרש"י, והוא שלפעמים בו בידי פשיעה. אז, אותו גמ' מובן מאד, כמו שפירשנו. אז, אומר

שאינו כן, אלא יכול לפרש את הגמ' אף לפי פירוש שוהא)תוס'(כתב, וכמו שבארנו. ותחשב."

וע' לקמן, שבע"ה נביא עוד פשט לתוס'.

גמ' בב"ב אומר שאם אח אחד חלה, לא נוטל ממון מתפסת הבית לרפא את עצמו. גמ' מפרש שזה רק אם חלה בפשיעה. גמ' מסביר שפשיעה הוא כבריי', שהוא על ידי צינים פחים. לפי רש"י, זה מובן מאד. אין דבר אחר בא על ידי פשעיה; אז, ציורים אלו הם הציורים המיוחדים של פשיעה. לתוס', לכאו', הפי' הוא שאלו בוודאי באים על ידי פשיעה, שהיה תמיד אפשר לשמור את עצמו. אבל, שאר ציורים לא לעולם היה אפשר לשמור את עצמו. ואם תאמר עדיין ספק הוא, ולא יכול להוציא מהם. ויש לדון מי נחשב המוציא ממי. וזה תלוי בלומדות של תפה"ב ומוציא מחברו עליו הראיה. גם אפשר שלא לעולם הוא ספק, אלא יש ציורים שפשוט לראות שה' עשה שלא יכול לעזור לעצמו כלום.)למשל, אם כלב גדול בא לו ונשכו, לכאו', לא היה יכול להציל את עצמו כלל, שה' לא נתן לו שום פתח הצלה.(גם לרש"י, יש להעיר שלכאו' רק ספק הוא, שאין כל צינה בא בפשיעה. אז, היה צריך לומר שלא יכול לקחת מתפה"ב מספק. אבל, יש לדון, שיש לדחות כמו שאמרנו- שאינו ספק.

גמ' בע"ז אומר שבני אדם הם דומים לדגים, במה שכשה' מוציא עליהם חמה, הם מתים. לכאו', לרש"י ותוס' אין זה מובן. לרש"י, זה קשה, שהרי כל דבר שה' עושה ממית לאדם, אם לא מסלק את עצמו. החילוק הוא רק שיכול למות על ידי חום בפשיעתו. נראה שצריך לבאר שה' לא גוזר מיתה עליו, אלא ה' מוציא חמה.

זה עושה יכולת גדול לו למות, כיון שלא רק יכול, עכשיו, למות מחמת גזי' מחום, אלא אף בלי גזי' מחום.)יש להוסיף שאולי הדמיון לדגים הוא ששניהם מתים בלי גזי'- שאולי מסתבר שאין גזי' על דגים- על ידי חום.(לתוס', זה קשה שלהיפך, בני אדם שמורים יותר מן החמה ממדברים אחרים.)באמת, היה נראה לפרש אותו גמ', לפי תוס', הפוך ממה שכ' תוספות בכתובות, ולומר שכוונת הגמ' הוא שאינו אפשר)על כל פנים, אינו לעולם אפשר(להציל את עצמו מן החמה, שרק יכול להציל את עצמו מצינה. אז, בני אדם דומים לדגים במה שחמה ממית אותם. יש דברים אחרים שממיתים לאדם שלא יכול להציל מהם, אבל אלו לא ממיתים, כל כך, דגים, ובזה לא דומים לדגים. ותחשב על זה.(נראה שצריכים לדחוק לתוס' לומר ש"כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים" אינו דווקא)על כל פנים, גבי בני אדם(, ורק רצה לומר שהוא מין מיתה המצוי. מיתת חמה מצוי ביותר, שכיון שאדם יכול לסלק אותו ממנו, אין צריכים כל כך סיבה לגזור אותו. במילים אחרים, לא רוצה ה' לגזור מיתה על אדם הרבה פעמים, שזה מאד רע לו. אבל, יגזור עליו מיתה אם לא שומר על עצמו, שאין זה כל כך רע לו. אז, קורה מיתת חום יותר משאר מיתות. ממילא, נמצא שהוא ממית יותר בנ"א משאר מיתות.)ויש לדון, שלא פשוט שירבה ה' אותו מיתה כל כך.(על פי זה, יש לבאר גם את הגמ' בב"מ. אולי אומר שה' ישמור מצינה. זה הדבר הכי טוב, מפני שצינה הוא מאד מצוי, כמו שחמה מאד מצוי.)אולי כן נראה קצת מדמיון למה שאמר רב שם, והוא עין הרע, שמזכיר גמ' שהוא המיתה הכי מצוייה. ותו"ת.(

)גם קצת יש לדון על לשון הפסוק. אומר ששומר נפשו ירחק מאלו. נראה שזה מובן לרש"י- שיש צורך להרחיק מאלו, שיכול לגרום אותם על ידי פשיעה, ואז

צריך להרחיק מן הפשיעה- וזה מובן לתוס'- שצריך לשמור את עצמו, כיון שתמיד יכול.(

צינים)ו(פחים

ביאור צינים פחים:

הקדמה:

גמ׳ אומר שיש חילוק בין צינים פחים לדברים אחרים, שכל דברים אחרים באים בידי שמים.

מצאנו שלש מקורות עיקריים שמזכיר מילים אלו:

- פסוק במשלי)כב- ה(אומר, "צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."
- יש בריי׳ שמביא גמ׳ בכתובות)ל.(שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר]ומביא פסוק שבמשלי[."
- יש מימרא מר׳ חנינא שמביא גמ׳ בב"מ)קז.(, בב"ב)קמד.(, ובע"ז)ג:(שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר]ומביא פסוק שבמשלי[," שהוא אותו לשון ממש של הבריי׳.[1]

מהו הגירסא:

איזה גירסאות יש:

מצאנו שני גירסאות- מצאנו גירסת "צינים פחים," ומצאנו גי׳ "צינים ופחים." כמו שבארנו, יש שלש מקורות. לא מוכרח שיש לכולם אותו גי׳. אבל, מסתבר שמה שמביא מן הקרא גורס כקרא. כיון ששני ושלשי מביאים מן הקרא, מסתבר שלשני ולשלשי יש אותו גי׳, ושיש להם אותו גי׳ של ראשון. אז, מסתבר שלכולם יש אותו גירסא.

איפה מצאנו גירסאות אלו[2]:

צינים פחים:

כן מצאנו בפסוק במשלי כמו שנדפס, וכן מצאנו בכתובות)כשמביא הבריי׳(, וכן מצאנו בב"מ, ב"ב, וע"ז, כשמביאים את המימרא. כמו כן מצאנו ברש"י בכתובות)לא על אחד משלש המקורות, אלא על הגמ׳ שעליו מביא הבריי׳(, וכן ברש"י בע"ז ובב"מ. כן מצאנו בתוס׳ בכתובות ובב"מ ובע"ז

צינים ופחים:

---

1 לא מוכרח ששני ושלשי הם, באמת, חלוקים. אפשר שר"ח אמר כן מן הברייתא)או שמדבר על תנא ר׳ חנינא(. גם אפשר שצריכים לשנות את הגי׳, עד שכולם אומרים דבר אחד.

2 נניח שכל זה דווקא, אבל לא מוכרח, שאפשר שבהרבה מאלו יש חילופי גירסאות, ויש טועים וכדומה.

צינים)ו(פחים

כן מצאנו בדפוס שלנו בגמ' בכתובות)כשאומר גמ' מה שעליו מביא הבריי'(. כן מצאנו ברש"י בבריי' בכתובות. כן מצאתי בתוס' במגילה)כה.(ובנדה)טז:(.

מהו הפירוש:

יש בזה שתי שאלות:

האם הם דבר אחד או שני דברים:

יש בזה שני שיטות, כמובן:

- רש"י בב"מ)קז.(, פשט ראשון של רשב"ם בב"ב)קמד.(, ופשט שמביא תוס' בכתובות)ל.(סוברים שדבר אחד הוא.
- מסקנת תוס' בכתובות)ל.(, וכן בב"מ בב"ב ובע"ז הוא ששני דברים הוא. כן הוא פי' שני של רשב"ם, וכן כ' רש"י בכתובות וע"ז.

מה הוא/ הם:

מצאנו בזה, בעיקר[3], בין הכל, שלש שיטות:

- צינים הוא קור, ופחים הוא חום. אז, אומר שהכל בידי שמים חוץ מקור וחום. כן פי' רש"י בכתובות)ל.(ובע"ז[4]. כן פי' רשב"ם בפשטו השני, וכן פי' תוס' בכל מקום.
- צינים הוא קור. פחים הוא ביאור של צינים:
  - אומר שהוא צינים שהם למוקש לו. כן מביא תוס' בכתובות ומקשה עליו. קושיית תוס' יהיה קשה גם על צד שני.
  - אומר שהוא צינים שמפיחים)לכאו', רצה לומר כמו רוח(. כן אומר רש"י בב"מ.

נמצא, אז, שלש קושיות:

1. מצאנו סתירה בתוס' בביאור הגירסא, שלפעמים תוס' גורס "צנים פחים," ולפעמים גורס "צינים ופחים." כמו בכל סתירה בתוס', יש לומר ששני בעלי תוס' היו. ויש להעיר שלכאו' חילוק זה חשוב, שישנה אם הוא דבר אחד או שני דברים. אבל, עיין לקמן, שגם זה צריך ביאור.

---

[3] יש ראשונים שכ' פי' שונים על הפסוק במשלי, אבל אינם לפי הגמ', שלא מזכירים קור או חום כלל.

[4] באמת, שם פי' שפחים הוא חולי הבא מחום.

באמת, על כל מי שגורס צינים ופחים, קשה למה לא יאמר לשון של פסוק במשלי. ויש לדון, שאולי לשון קרא חלוק מלשון גמ'.

2. מצאנו סתירה בפרש"י, שבשני מקומות אומר שהם שני דברים, ובמקום אחד אומר שהוא דבר אחד.

היה אפשר לבאר שרש"י סובר שמקור שני ומקור שלישי חולקים. מקור שני, שהוא הבריי' המובא בכתובות, דן בשני דברים. מקור שלישי, שהוא מימרא של ר"ח רק דן בדבר אחד, שהוא צינה. אבל, על זה יש הרבה קושיות. הקושיה הראשונה הוא שרש"י בע"ז פי' שהם שני דברים)כמו שלכאו' מוכח שם(, אף ששם גמ' מביא ר' חנינא, ולא הבריי'. צריך לומר, לפי זה, שרש"י שם חולק על גי' גמ' שלנו, וסובר שגורסים שבריי' אומר כן.)אבל, ע"ש, שגמ' כופל איפה שאומר שר"ח הוא.(גם צריך לבאר מהיכי תיתי שחולקים. לכאו', יהיה לנו הוכחה מגמ' בע"ז שהם שני דברים, כמו שאומר תוס', ויהיה לנו מגמ' כתובות, לפי גי' רש"י, שגורס בגמ', "צינים ופחים." לשון גמ' בב"מ משמע שהוא דבר אחד[5], שדורש קרא ש"הסיר ה' ממך כל חולי," ומפרש מהו החולי. שם, ר"ח אומר שהוא צינה, ומביא גמ' שהוא מפני שהכל בידי שמים חוץ מצינים פחים. לכאו', רש"י מניח ש"צינה" רק רצה לומר "צינה," ולא יותר. אז, מוכרח שאותו גמ' רק דן בדבר אחד.[6] גם יש להבין, אז, למה מביא גמ' מימרת ר"ח בב"מ ושאר מימרות בשאר מקומות. לכאו', מובן למה מביא מימרת ר"ח בב"מ, שמתאים עם מה שאמר, כמו שבארנו,

---

5 אבל, יש להעיר שאין זה מוכיח שהמימרא שמביא אומר דבר אחד. היה אפשר לומר שה' מבטיח שישמור אותנו מן הצינה, והוא דבר גדול מפני שצינה הוא אחד מן הדברים ששייכים בהם פשיעה. אז, צריך לומר שרש"י מניח שאם הסשווים במה שהם באים בידי פשיעה, ה' לא ישמור על אחד מהם, אלא על שניהם. ויש לדון, שאולי אחד יותר מצוי בפשיעה, ועדו שכמובן, הטוב כפול אם שומר על שניהם מאם שומר על אחד מהם. ותחשב.

6 נראה שהחולקים)תוס' שם(ידחו שנקט אחד מן השנים. יותר מזה, יש לומר ששניהם תלויים בכוח אחד - דהיינו לשנות מזג האוויר, ואז הם אחד. יותר מזה, נראה שאינם רק כוח אחד, אלא הם דבר אחד ממש, שקור הוא רק מה שאין חום. גם אפשר שהוא מפרש שה' מסיר ממנו רק צינה, ואולי לא חום)חום יותר קשה, כמו שמפרש גמ' בב"מ(, אבל עדיין דין צינה שייך לדין שאומר ר"ח. ותחשב. גם יש לומר שרצה לומר שאף ישמר ה' על צינה)שהו"א, כמו שכתבנו בביאורים שלנו על תוס', שכיון שאין כל כך צורך לשמור אותנו ממנו, ה' לא ישמור(, ולכן רק הזכיר צינה, שהוא יותר קשה, כמו שמפרש מדרש רבה שמביא תוס'.

ועוד ששם מכוון לומר ר"ח לשיטתו. גם בע"ז מובן למה מביא בריי')אם נאמר שמביא בריי'(שצריך להגיד זה על חום, ואין זה נכלל במימרת ר"ח.)אין אותו גמ' קשה על ר"ח, שיש הרבה צדדים שם.(אבל, יש לדון למה בגמ' בכתובות מביא בריי'. אפשר לפרש שאם אין צורך לנקוט זה או זה, יביא בריי', שהוא בריי' ולא מימרא, ואז הוא יותר חזק.)אבל, אז, לכאו', צריך לגרוס כן גם בב"ב, ששם נראה שהיה יכול להביא או זה או זה. ותחשב.(גם אפשר לפרש ששם, יודעים שהמקשה)לאיזה סיבה שהוא(סבר כבריי', שרש"י גורס לשון רבים בתוך קושייתו. וק"ק איך יחלוק ר"ח על בריי'. אבל, יש לדון, שמצאנו הרבה פעמים שבאגדתא אמוראים חולקים עם תנאים. לכאו', הוא מפני שאין פוסקים מאגדתא, ואז בין כך ובין כך אין נפק"מ. גם יש לומר שאז תנאים לא עיינו כל כך, ויותר קל לומר שטעו.

3. יש שגורסים "צינים פחים," ומפרשים שהם שני דברים. קשה איך זה אפשר.)באמת, כל מי שמפרש שהם שני דברים יהיה קשה לו לשון הפסוק כן.(

לכאו', צריך לומר שמבארים אותו כאילו יש קומ"א באמצע, שאומר, "צינים, פחים." עדיין מוזר שלא יאמר וי"ו. אולי אינו כל כך קשה אם נאמר שהוא מיוסד על לשון הפסוק, ואולי בלשון קרא- ובפרט בחלקים שהם יותר כמו פואטר"י- אינו כל כך קשה. ותחשב.

מעשה שבת

יש שלש גמרות שיוכיחו לנו את הדין הזה:

א. ברייתא מזכיר מחלקת בין רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוחנן הסנדלר. נביא את כולו למטה[1], אבל הדינים שיוצאים ממנו הם ככה-

רבי מאיר אומר שאם עבר בשוגג מותר ובמזיד אסור. יש ארבע ציורים)שיש שני דיונים- למי, ומתי(, ואז נדע שהכי מותר יהיה מותר, ונדע שהכי אסור יהיה אסור. אז, נדע שלאחרים במ"ש מותר בשוגג, ונדע שלעצמו בו ביום אסור במזיד. גם יודעים שיש חילוק בין שוגג למזיד בציור אחד.[i]

רבי יהודה אומר שאם עבר בשוגג מותר במוצאי שבת ואם עבר במזיד אסור. יודעים שבשוגג אסור לו בשבת ומותר לאחרים במ"ש. יודעים שמזיד אסור לו במוצאי שבת, וכל שכן בשבת. גם יודעים שיש חילוק בין שוגג ומזיד בציור אחד.[ii]

רבי יוחנן הסנדלר אומר לנו את כל הדינים. בשוגג מותר רק לאחרים ורק למוצאי שבת. במזיד, תמיד אסור.[2]

---

1 ה"מבַשֵּׁל בשבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵל עוֹלָם וָעֶד. רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים. בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵל עוֹלָם וָעֶד, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.")כתובות לד.(

2 אז, אם היינו עושים טבלא, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בן כיום– ?
         2. במוצאי שבת–?
      2. לאחרים–
         1. בן כיום–?

2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיל:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת–?
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת–?
2. רבי יהודה–
1. שוגג:
1. הולא–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת–?
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיל:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת–?
3. רבי יוחנן הסנדלר–
1. שוגג:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–

ב. גמ׳ בשבת מבאר דין זה. נביא את הגמ׳ למטה[3], אבל לכאו׳ יוצא ממנו ככה:

---

1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיל:
   1. הולא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**

[3] ״שכח קן ילה על ביצים וכסה בת, מהות יפתיק לא עד ליהולל מיני. מתיר פק דשל הוה מבשל בת, גם גג — יאכל, מזיל — לא יאכל, לא שת.
מאי ״לא שנת״? כה רב יס אחמי עדו ויהולה ביצים: תנש הוא אם עביל תעשה מזיל — לא יאכל, אל הארי לקח עביל תעשה — מזילתי יאכל. רב נתן בר אפק אמר פי ימרה: תנש הוא לא עדי פי ינערמי, גם גג יאכל, אל הארי אחי פי ינערמי — גם גג נמי לא יאכל.
מיתיבי: שכח קן ילה על ביצים ובישלה בת, גם גג — יאכל, מזיל — לא יאכל. מה בבית יס אחמיס — מזמין שלא הותר וכל מרבן תבש יל שלא בישל כל מרבן ח, כל תנין שהותר וכל מרבן תבש יל שבישל כל מרבן ב ין גם גג בין מזיל — יאכל, בבי בי מחיר.
בי יהודה אמר: מן שהותר וכל מרבן — מותר מפני שמלטמק רע לו. תבש יל שבישל מרבן — אסור מפני שמלטמק פה לו, כל תמלטמק פה לגון בכרוב ופול יס ומן לטרף — אסור, כל תמלטמק רע לו — מותר.
תני מהה תנש יל שלא בישל כל מרבן ב. מן מן לב נתן בר אפק לא תבק: כלאן קדס ונה, כאן אחרי ונה. אלא אם רב יס אחמי ילדו ויהולה, אי קדס ונה — תבילא תיל. אי אחר ונה — תבילאתי שגג. תבא.
מאי ויתן אי אחמר רב יהודה בר שמואל אמר בי אי אמא אמר רב בנה אמר רב: מתו ילדה היו אחמי יס המבש בת, גם גג — יאכל, מזיל — לא יאכל, והוא תין לא נח מן הבן מבש תן מזיל ואחמי יס ״שבי יס אחו״, חרוקנ פועל ל תנח.

תוס' מוכיח כן מגמ' בשבת. שם, שואל הגמ' בדין מאכל ששהה בשבת. עיין שם באותו גמ'1, שנראה שיש שלש הוכחות מן אותו גמ' לומר שמתיר רבי מאיר אפילו בשבת:

א. גמרא שואל: " שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו." לכאו', יש שני דרכים לקרוא מילים אלו:

א. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו הדין.

ב. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה, בשבת מהו הדין.

לפי שני, נמצא ששואל מהו הדין לשבת.

ב. לקמן בגמ' דן ב"עבר ושהה." אם נניח שזה דיון דומה לדיון ראשון של גמרא)שעליו הביא שיטת רבי מאיר(, אז, נוכל להביא ראיה משם. הרי, שם פי' שהאיסור הוא "לאותו שבת." נמצא שהשאלה הוא על אותו שבת.

ג. באותו דיון, גמרא מפרש שיש יותר צד לאסור גבי שהייה, שיש לחוש למזידים. הרי, לא ירווחו אם רק נתיר להם לאחר שבת, וצריך לומר שהדיון היה על שבת עצמו. כן נראה מדברי תוס'. אבל, יש לדחות שמה שהרוויחו הוא שלא היו צריכים להכין לאחר השבת. נראה שכיון שמדבר שם על שהייה, ובדרך כלל לא פשוט להכין ללאחר שבת על ידי שהייה, צריך לומר שמדברים באיסור בשבת עצמו..[4]

קְטָלוּ רַבָּי מֵאִיר מִרַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי יְהוּדָה: רַבָּי מֵאִיר מִרַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי מֵאִיר מִרַבָּי יְהוּדָה: הָא כֵּיצַד? רַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי יְהוּדָה מִרַבָּי מֵאִיר — בְּלוּדּ וּקְטוּמָה, לֹא — בְּלוּחַ וְרוּפָה וּקְפוּתוּ.
לֵיצְנָא לְהוּ בַּר בְּרֵהּ מַהִי? מִי קָא מַהְרַגְנָן, אֶלָּא מַתְּחִילָּה מַמְעַט, אֶלָּא מִמָּר שְׁמוּאֵל בַּר תָּנֵי מָר בְּי אֶנָּא: בְּמַאֲכָל רַבִּי יִסֵּי לֹא יִפְחוֹת תָּנֵי אַף מִן שֶׁהוּעַל לְגַבֵּי כִּירָה כֹּחַ שֶׁל בֵּין מְפַקְּחוֹת שֶׁהוּעַל לְגַבֵּי כִּירָה, חֹסֶר כֵּן. מַהִי לָאוּתוֹ שַׁבָּת? — לָא, לַשַּׁבָּת הַבָּאָה." (שבת לח.)

4 אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–

3. שוגג:
   1. הוא–
      1. בו ביום– ?
      2. במולאי שבת–?
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **מותר.**
      2. במולאי שבת– **מותר.**
4. מזיל:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת–?
   2. אחריס–
      1. בו ביום– ?
      2. במולאי שבת–?
4. רבי יהודה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– ?
         2. במולאי שבת–?
      2. אחריס–
         1. בו ביום– ?
         2. במולאי שבת– **מותר.**
   2. מזיל:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– ?
         2. במולאי שבת–?

מעשה שבת

ג. גמ׳ בחולין מבאר דין זה. ניבא את הגמ׳ למטה[5], אבל לכאו׳ יוצא ממנו ככה:

---

5. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**

5 ״מתני׳ השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:
גמ׳ אמר רב הונא ברש חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא
הי רבי יהודה אמר רב אשי רבי יהודה ממבשל היא דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במולאי שבת במזיד לא יאכל עולמית
רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למולאי שבת לאחריס ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחריס
ונקמה במזיד ורבי מאיר
לא סלקא דעתך דקתני דומיא דיום הכפורים מה יום הכפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל אף הכא נמי לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל
ומי מצית מוקמת לה בשוגג ורבי יהודה והא אף על פי שמתחייב בנפשו קתני הכי קאמר אע״פ

מעשה שבת

משנה אומר שאם אדם שוחט בשבת ויה"כ, שחיטתו כשרה. רב אומר שזה שיטת רבי יהודה. גמ' מנסה למצוא איזה שיטה של רבי יהודה היא. אומר שהוא שיטת רבי יהודה בנוגע למעשה שבת. מדמיון ליוה"כ, רואים שההיתר הוא רק לאחרי אותו היום, ולא בו. אז, זה כשיטת רבי יהודה. מקשה גמ' שאולי הוא כשיטת רבי מאיר במזיד.)רואים שמניח גמ' שר"מ סובר שיש חילוק בין בו ביום ומצ"ש במלאכה במזיד. אם נניח שידע גמ' מה שיאמר לקמן)אבל זה לא מוכרח(, ייצא שצריך להיות שמותר לאחר שבת לכל אדם. אם נצרף גם מה שכתבנו לקמן שצריך להיות שדומה יה"כ במה שאסור לכ"ע, יודעים שיטת רבי מאיר.(דוחה גמ' שאינו דומה ליה"כ, ששם נאסר באותו יום אף אם שחט אותו בשוגג.)לכאו', צריך להיות, אז, שגם אסור לכל אדם, שאם לא כן, אינו דומה. ויש לדון.(נמצא שדין זה צריך להיות נכון בין אם מזיד הוא בין אם שוגג הוא. נמצא שצריך להיות שלפי רבי יהודה, בין בשוגג בין במזיד, מותר למצ"ש ואסור בשבת. כיון שצריך להיות חילוק ביניהם, צריך לומר שאחד מן אלו הדינים אינו לכל אדם, אלא רק לאחרים או רק לעצמו. מקשה גמ' למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי יוחנן הסנדלר.)נמצא שלא חש שהיתר של שבת יהיה בין בשוגג בין במזיד. לכאו', הוא מפני שאין דמיון ליוה"כ בזה, שלא יודעים מהו הדין של יה"כ.(דוחה גמ' שלשון משנה משמע שהיתר בשבת הוא לכולי עלמא. אז, יודעים שלפי רבי יהודה, אם שחט אותו בשבת, אחר השבת הוא מותר לכולי עלמא. אבל, בשבת, אסור הוא לכולי עלמא.

בקיצור, נמצא שרואים מאותו גמ' שיש איסור בו ביום. איסור זה הוא בין במזיד בין בשוגג. לכאו', הוא לכולי עלמא)כדי לדמות ליה"כ; ויש לדון(. יש היתר לאחר כן, והיתר זה הוא לכולי עלמא, אבל אולי הוא רק בשוגג.

משנה יכול להיות כשיטת רבי יהודה, ויכול להיות כשיטת רבי מאיר. אם הוא כשיטת רבי מאיר, בוודאי לא ידע שהאיסור צריך להיות במזיד ובשוגג, ואולי לא ידע שאר הדברים גם כן.)יש סיבה לחשוב שלא ידע שאר דמיונות ליה"כ.([iii6]

דבמזיד מתחייב בנפשו אף הכא דבשוגג שחיטתו כשרה
ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במולאי שבת לאחרים ולא לו תנא דידן שחיטתו כשרה קתני לא שנא לו ולא שנא לאחרים.")חולין יל, טו(

6 אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום–מותר.)כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג.(
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד(.
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותר.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא(.
      2. אחריס–
         1. בו ביום–אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שי' לדמותו(.
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
6. רבי יהודה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.(
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–

מעשה שבת

עכשיו, נבאר שיטות רש"י:

א. רש"י בכתובות. רש"י בכתובות מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג אפילו בו ביום. לא מבאר אם מתיר גם לו.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לו לעולם.

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לאחרים. לא מבאר אם מתיר גם בו ביום.

---

1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת–?

7. רבי יוחנן הסנדלר–
1. שוגג:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיד:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

מעשה שבת

ד. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במצ"ש.[7]

---

[7] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום–מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג.)
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל והומר מדינו במ"ש במזיד).
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותרמותר.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.אסור.**
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר א"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא). אסור.
      2. אחריס–
         1. בו ביום–אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא ל"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' של' לדמות).
         2. במוצאי שבת– **מותרמותר.**
8. רבי יהודה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.מותר.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.)
         2. במוצאי שבת– **מותר.**

מעשה שבת

ב. רש"י בחולין. רש"י בחולין מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר שוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במוצ"ש.

---

2. מזיד:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במוצאי שבת– **אסור.**
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **אסור**)הוא כל שכן מדין שוגג.(
      2. במוצאי שבת–?
9. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במוצ"ש.[8]

---

[8] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– מותר.)כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג מותר.
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד מותר.
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותר**.מותר. מותר.
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור**.אסור.אסור.
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא(. אסור. מותר.)נמצא שיש לנו סתירה ברש"י.
      2. אחריס–
         1. בו ביום–אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא ל"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' של' לדמות אסור.
         2. במוצאי שבת– **מותר**.מותר.
10. רבי יהודה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר**.מותר.מותר.
      2. אחריס–

מעשה שבת

ג. רש"י בב"ק)עא.(. רש"י בב"ק מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

---

1. בו ביום– אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.(אסור.
2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **אסור**)הוא כל שכן מדין שוגג.(
      2. במולאי שבת–?

11. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במצ"ש.

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במצ"ש.

נמצא שמה שאומר שווה לרש"י בחולין, ואז לא נסכם את זה.

ד. רש"י בגיטין)נג:(. רש"י מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.[9]

---

[9] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– מותר.)כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג**מותר.**
         מותר
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד**מותר.**
      2. אחרים–
         1. בו ביום– **מותר.מותר.** מותר.
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.אסור.אסור.**
         2. במוצאי שבת– מותר)כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשאדם שר"מ הוא). אסור. מותר.)נמצא שיש לנו סתירה ברש"י.
      2. אחרים–
         1. בו ביום–אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שי' לדמות**אסור.**

2. במוקצי שבת– **מותרמותר.**

12. רבי יהודה–

1. שוגג:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במוקצי שבת– **מותר.**מותר.מותר.

2. אחריס–

1. בו ביום– אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.(אסור.

2. במוקצי שבת– **מותר.**

2. מזיד:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במוקצי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור**)הוא כל שכן מלין שוגג.(

2. במוקצי שבת–?

13. רבי יוחנן הסנדלר–

1. שוגג:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במוקצי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במוקצי שבת– **מותר.**

2. מזיד:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במוקצי שבת– **אסור.**

מעשה שבת

נתחיל לדון בתוס':

א. תוס' בכתובות מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במצ"ש.

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במ"ש.

ו. רבי יהודה אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

ז. רבי יהודה אוסר במזיד לו במ"ש.

ח. רבי יהודה מתיר במזיד לאחרים במ"ש.[10]

---

2. לאחריס–
   1. בו ביוס– **לסור.**
   2. במולאי שבת– **לסור.**

[10] לז, לס היינו עושיס טבלא ממה שיולעיס עכשיו, היה יולא כזה:

1. רבי מאיר–
3. שוגג:
   1. הולא–
      1. בו ביוס–מותר.)כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמלא בשוגג.(מותר. **מותר.**
      2. במולאי שבת– מותר)כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזידו.מותר. **מותר.**
2. לאחריס–

1. בו ביום– **מותר.**מותר. מותר. **מותר**
2. במולאי שבת– **מותר.**
4. מזיל:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**אסור. אסור. **אסור.**
2. במולאי שבת– מותר)כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא(. אסור. מותר.)נמצא שיש לנו סתירה ברש"י. **מותר.**
2. אחריס–
1. בו ביום–אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שי' לדמות(.אסור. **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**מותר. **מותר.**
14. רבי יהודה–
1. שוגג:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.** **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**מותר.מותר. **מותר.**
2. אחריס–
1. בו ביום– אסור)כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.(אסור. **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.** **מותר.**
2. מזיל:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– בו ביום– **אסור.**)הוא כל שכן מדין שוגג.(**אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**
15. רבי יוחנן הסנדלר–

מעשה שבת

---

1. **קוגג:**
    1. הולך–
        1. בו ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**
    2. אחריס–
        1. בו ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיל:
    1. הולך–
        1. בו ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**
    2. אחריס–
        1. בו ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

---

[i] היה נראה שרבי מאיר מתיר גם בו ביום, שאם לא כן, היה לו לחלק כמו שחילק רבי יהודה. וא"ת אם נלמד מן הסתימות, גם נאמר שבמזיד תמיד אסור. ויש לחלק בין כאן, שתנא מיד אחריו חילוק בו, למזיד. ותחשב.

[ii] היה נראה שרבי יהודה מתיר גם לו, שאם לא כן, היה לו לחלק כמו שחילק רבי יוחנן הסנדלר.

[iii] יש להעיר שלא כל כך ידוע איך ידע גמ' יותר ממה שאנחנו ידעתו מן הבריי'. עיין בסוף פסחים, שכ' רשב"ם שלפעמים ידע גמ' דברים בביאור בריי' שאי אפשר לנו לדעת. באמת, מצאנו בכ"מ שרש"י יבאר שרב או רבי יוחנן קבל דבר בביאור המשנה. ותחשב עוד.

אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיולעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר-
   1. שוגג:
      1. הוא-
         1. בו ביום- **מותר.**

רש"י בחולין ותוס' כ' שהוא מותר.

כן נראה מן הגמ' בחולין, שאי לאו הכי קשה למה לא נמצא איסור בשבת בשוגג לרבי מאיר. כן נ' מגמ' בשבת, שמביא משנה שמדבר)אולי(עלאכילה בשבת, ומזכיר שרבי מאיר מתיר.

      2. במוצאי שבת- **מותר.**

אם בו ביום מותר, בוודאי במ"ש מותר. גם אם מותר במ"ש במזיד, בוודאי בשוגג מותר.

      2. אחרים-
         1. בו ביום- **מותר.**

אם לעצמו מותר, כל שכן שלאחרים מותר.

      2. במוצאי שבת- **מותר.**

מוכרח שהוא מותר, שזהו הגיור הכי מותר.

   2. מזיד:
      1. הוא-
         1. בו ביום- **אסור.**

מוכרח שהוא אסור, שזהו הגיור הכי אסור.

      2. במוצאי שבת- **מחלקת.**

רש"י בחולין ותוס' בכ"מ כ' שהוא מותר. כן נ' מגמ' בחולין, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע שמכשיר לכ"ע, ועדיין מצדד שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר. יש לדחות שאולי לא ידע כן גמ' כשצידד שרבי מאיר הוא.

רש"י בכתובות כ' שהוא אסור.

      2. אחרים-
         1. בו ביום- **אסור.**

רש"י בחולין ותוס' בכ"מ כ' שהוא מותר. כ"נ מגמ' בחולין, שאומר שם שצריך להיות אותו משנה דומה ליה"כ, ועדיין מצדד שמשנה כרבי מאיר. שכדי לדמות ליה"כ, צריך להיות שאסור בין לו בין לאחרים. יש לדון, שאולי בזה לא צריך להיות דומה. גם, אולי לא ידע גמ' שצריך להיות דומה בכלל כשאמר שאולי הוא ר"מ.

      2. במוצאי שבת- **מותר.**

רש"י ותוס' מתירים. כן נראה מגמ' בחולין, שמנסה להוקיש משנה שאומר כן כרבי מאיר.)יש לדחות שרק סובר שרבי מאיר סובר כן כדי להוקיש את המשנה כן.(

   2. רבי יהודה-
      1. שוגג:
         1. הוא-
            1. בו ביום- **אסור.**

כן אומר בפירוש.

2. במולאי שבת– **מותר.**

רש"י ותוס' כ' שהוא מותר. כן מוכרח מגמ' בחולין שמוקים משנה שאומר ששחיטת שבת כשרה במ"ש)וגמ' מפרש שר"ל לכ"ע(כרבי יהודה.

2. אחריה-

1. בו ביום– **אסור.**

רש"י בחולין ותוס' כ' שאסור. כן נ' מגמ' בחולין, שכלי למות ליהא, ל"ל אסור לכ"ע. יל"ד, שאולי לא ל"ל דומה ליה"כ בזה.

2. במולאי שבת– **מותר.**

כן מוכרח, שהוא הכי מותר.

2. מזיל:

1. הוא-

1. בו ביום– **אסור.**

כן מוכרח, שאף בשוגג אסור.

2. במולאי שבת– **אסור.**

כן מוכרח, שהוא הכי אסור.

2. אחריה-

1. בו ביום– **אסור.**

כן מוכרח, מכל שכן בשוגג.

2. במולאי שבת– **מותר.**

כן כ' תוס'.)רש"י לא גילה את דעתו.(פי' של"ל כן, שאל"ה שווה למזיל של ריב"נ)ומוכיח נג"ז מגמ'(.

3. רבי יוחנן הסנדלר–

1. שוגג:

1. הוא-

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריה-

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיל:

1. הוא-

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריה-

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

איזה דינים צריכים ללמוד:

יש **שני**כללים של דינים שצריכים ללמוד)ועליהם נוסיף כמה דינים(:

1. שלא יכולים לחייב שני חיובים:
   a. ממון ומלקות.
   b. ממון ומיתה.
   c. מלקות ומיצה.

באלו, יש לדון בעוד ארבע ענינים:

a. האם חיוב ממון[1] הוא ממון או קנס.
b. האם עשה שניהם במעשה אחד או בשנים.
c. האם עשה שניהם לאיש אחד או לשניהם.[2]
d. האם עשה חיוב מלקות/ מיתה באופן שחייב אותו)במזיד ובהתראה(או באופן שפטור ממנו)בשוגג או בלי התראה(.

2. שלא יכולים לתת ממון)כופר(ולפטור מחיובים:
   a. מחיוב מיתה שאין בשוגג שלו כפרה:
      i. אין בשוגג שלו כפרה לעולם.
      ii. אין בשוגג שלו באופן שעשה אותו כפרה.)צריך לעיין בהערה[3].(

---

1 כמובן, זה רק שייך אם יש חיוב ממון.

2 לכאו', אי אפשר שהוא לשני בני אדם ובתוך אותו מעשה.)אינו כל כך פשוט איך להגדיר מעשה אחד, אבל נראה לי שזה נכון.(

3 נראה שחילוק זה רק שייך לרש"י. אין חילוק זה בפירוש בגמ', אבל נראה שכן יבאר רש"י כדי לדחות קושיית תוס' בד"ה מיתות קלות.)ויש להעיר שעדיין קשה קושיית תוס', שקרא של רוצח רק יכול להיות מה שניתן שגגתו לכפרה או אופן חיוב שבאופנים אחרים ניתן שגגתו לכפרה. אז, קשה למה צריכים קרא לציור שלא ניתן שגגתו לכפרה. אבל, על כל פנים, אינו כל כך קשה, שיש לנו, עכשיו, שלש ציורים, מה שאין כן אם לא נחדש כן, שיש לנו רק שני ציורים, ואז בודאי קשה למה צריכים שלש קראי. צריכים למצוא, אז, איזה חומרא

b. מחיוב מיתה שיש בשוגג שלו כפרה:

i. על ידי ממון[4] או קרבן.

ii. על ידי גלות.[5]

c. מחיוב שוגג:

i. קרבן.

ii. גלות.

יש עוד **ארבע** דינים שנוסיף:

3. שרוצח חייב מיתת סייף:

a. רוצח עבד.

b. רוצח בן חורין.

4. שמיתת הרג הואבסכין מן הצוואר.

5. שמי שנמצא להיות רוצח אחר כפרה עוד חייב מיתה. איזה כפרה:

a. אחר עריפת עגלה ערופה.

b. אחר יום הכיפורים.

6. אם אדם חייב לשלם ערך של מי שיוצא ליהרג:

שיש למה שאפשר להיות לו כפרה, אבל באופן זה אין לו.)ויש להוסיף שאף אם נמצא זה, עוד יש קושיא, שלקושיית גמ׳, נדע בין דרך עלייה ובין דרך ירידה, ואז לא נצטרך שום קרא אחר כלל, ואף "חרס" יהיה מיותר, ולא רק" כל חרס." אז, עדיין הגמ׳ קשה. אבל, על כל פניס, נראה שאולי הוא יותר קל אם נאמר ככה. ויש לדון.(
ויש לדון, שאולי רש"י סובר שכמו שיש לנדד שרק יכול לפדות גבי מיתות קלות, כך יש לנדד להיפך, ולעולם צריכים שני פסוקים. לכאו׳, זה רק אפשר אם נאמרשמה שיכול לפדות הוא כדי שלא יצער, ולא כדי שינילול נפש. קשה, אז, מה שאין מקור שאי אפשר לפדות את עצמו מחיוב מלקות וכדומה.

4 כן אומר תוס׳ בד"ה מיתות קלות. איני יודע מהו כוונתו כשמזכיר מקומות שיש בשוגג שלו חיוב ממון, שלא מצאנו כן, ואי אפשר למצוא כן, כיון שדורשים שפטור ממון הוא אף בציור שלא נתחייב מיתה כיון שהוא שוגג.

5 חילוק זה רק נוגע לתוס׳, שמחלק כן בד"ה מיתות קלות.

דרשות לפטור ממון

a. קודם שנפסק עליו חיוב מיתה.

b. אחר שנפסק עליו חיוב מיתה.[6]

איזה פסוקים יש:

יש לנו **חמש עשרה** פסוקים:

a. "ואם לא יהיה אסון."

b. "כדי רשעתו."

c. "לא תקחו כופר לנפש רוצח."

d. "לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו."

e. "לארץ לא יכופר לדם."

f. "ואתה תבער דם הנקי."

g. "ואהבת לרעך כמוך."

h. "חרם אשר יחרם."

i. "כל חרם אשר יחרם."

j. "כל חרם אשר יחרם מן האדם."[7]

k. "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת."

l. "עין תחת עין."

m. "נפש תחת נפש."

n. גזירה שווה של "רשע."

o. "נקם ינקם."

p. "כפר לעמך ישראל."

---

6 נראה לי שבין הכל יש ארבעים ושלש דיניס.

7 שלש אלו הם פסוק אחד, אבל יש בו שלש דרשות. אחד בא מגוף הפסוק, אחד בא מ"כל," ואחד בא מ"מן האדם."

מקורות של כל הדינים:

1. שלא יכולים לחייב שני חיובים:

a. ממון ומלקות. חולקים רבנן ורבי מאיר אם דין זה נכון. רבי מאיר סובר שלא נכון מחמת לימוד ממוציא שם רע[8]. רבנן סוברים שהוא נכון. מה שחיב הוא, בדרך כלל, מלקות, כיון שנסמך חיוב מלקות ל"כדי רשעתו."

המקור:

המקור הוא "כדי רשעתו" (b).

עוד הו"א:

i. מה מצינו מפטור מיתה וממון.

דוחה גמ' שאולי רק שם, כיון שענש אותו עונש גדול, פטר אותו מעונש שני.

ii. ג"ש של "רשע" מיוחב מיתה, שפוטר ממון (n). תוס' (לה.)

דוחה שרק דורשים מאותו ג"ש דיני מלקות עצמו, ולא פטורים משאר חיובים.[9]

---

8 ועיין בתוס' (לד:) ד"ה ורבי מאיר.

9 ועיין שם (ד"ה אמר רבא), שרק אומר כן בשיטת רבא. אבל, לכאו', אביי (עיין שם) סובר שיכולים לדרוש אותו ג"ש לדין זה. אז, לאביי, יכול להיות עוד מקור. נראה שאז רבנן יכולים להודות לרבי מאיר שרק יכולים לדרוש דבר אחר מ"כדי רשעתו." אבל, לא צריכים להודות לו, שעדיין אין קרא מיותר, שצריכים ג"ש לדברים אחרים, וצריכים כדי רשעתו גם לדבר אחר.)
אבל, יש להעיר שאם לפי אביי יודה רבנן לרבי מאיר, צריך ביאור למה יהיה שחייב מלקות במצב של מלקות וממון, שנראה שאין מקור, כיון שלא דורשים עוד מ"כדי רשעתו," ואין סמיכות שלו למלקות, שהיה מקור של רבי יוחנן, יכול להיות מקור. אפשר לומר שאין הכי נמי, ורבי יוחנן גופא חולק על אביי, כיון שאביי רק בא לפרש שיטת רש לקיש. אז, היה נמצא שלרש לקיש אין מקור אם חייב מלקות או מומן. יש לדון, אז, איזה יחייב. ותתשב.

b. ממון ומיתה.

המקור :

המקור הוא "ואם לא יהיה אסון")a(.

עוד הו"א:

i. מה מצינו ממלקות וממון.

דוחה גמ' שאולי רק פטור שם כיון שלא עבר עבירה חמורה. אבל, כאן, שעבר עבירה כ"כ חמורה עד שנהרג עליו, יחייב שני עונשים.

ii. מה מצינו ממיתה ומלקות.

דוחה גמ' שאולי רק שם פטור כיון ששני העונשים הם בגופו. אבל, אולי יחייב עונש אחד בגופו ואחד בממונו.

iii. ג"ש של "רשע" מיוחב מיתה, שפוטר ממון)n(. תוס')לה.(דוחה שרק דורשים מאותו ג"ש דיני מלקות עצמו, ולא פטורים משאר חיובים.

c. מלקות ומיתה.

המקור:

המקור הוא "כדי רשעתו")b(."[10]

עוד הו"א:

i. מה מצינו מפטור מיתה וממון.

דוחה גמ' שאולי רק שם, ששני העונשים אינם בדבר אחד)אלא אחד בגופו ואחד בממונו(פטור. אבל, כאן, ששני העונשים נחשבים מיתה ארוכה, אולי חייב.

באלו, יש לדון בעוד ארבע ענינים:

---

10 ואם תאמר הניחא לרבי מאיר, שלא דרש אותו לדבר אחר, אבל לרבנן, שכבר דרשו אותו, איך דורשים דין זה. תוס')ד"ה חדא במיתה(מפרש שיכולים ללמוד שניהם מאותו קרא. לקמן, בע"ה, נזכיר ביאור תוס'.

דרשות לפטור ממון

a. האם חיוב ממון[11] הוא ממון או קנס.

אם הוא ממון- הדין והמקור הוא כמו שבארנו.

אם הוא קנס- יש שני שינויים:

i.רבה סובר שרבי מאיר חולק ומחייב מיתה וממון.

ii.אז, המקור לפטור אינו יכול להיות ממקורות שכתבנו)שיש לומר שקנס הוא יותר חייב, כיון שהוא חידוש, שחייב אותו תורה בלי סיבה(. אלא, המקור הוא "כל חרם")i(.[12]

אבל, יש שדורשים מ"כל חרם" דבר אחר)עיין לקמן(.

אז, לא יכולים לדרוש דין זה.[13]

b.האם עשה שניהם במעשה אחד או בשנים.

אם עשה שניהם במעשה אחד- הדין והמקור הוא כמו שבארנו.

אם עשה שניהם בשני מעשים, אז יש רק שינוי אחד:

i.המקור לפטור שלו חלוק. אינו יכול להיות המקור שכתבנו, שיש לומר שכשעשה שני מעשים יותר יכול לחייב שני

---

11 כמובן, זה רק שייך אם יש חיוב ממון.

12 אבל, עוד לא פשוט לי איך זה יכול להיות הסיבה לפטור ממון כשהוא עם מלקות וכשהוא עם מיתה. לכאו', זה רק יכול להיות הסיבה לאחד.)כיון שהוא נלמד מקרא של "כל חרם," שהוא מדבר בחיוב מיתה, שכן הוא ממשעות "חרם," מסתמא רק ילמד פטור מקנס כשחייב מיתה.(צריך לומר שמגלה שאין בין קנס לממון לכל ענין זה. צריך ביאור.

13 קצת צריך ביאור מה יסברו. אף אם יסברו כרבה, לא יהני, שהרי רבה רק אומר כן ברבי מאיר, אבל מפורש במשנה שרבנן פוטרים. גמ' אומר, באמת, שרבה סובר כאותו שיטה, ולא אומר שסובר שרחב"ע לא סובר כרבי מאיר)ודחוק לומר שזהו כוונת גמ'(. וצריך להשוב על זה.

דרשות לפטור ממון

עונשים, אלא יש מקור אחר. יש שלש צדדים מהו המקור[14]:

1. כתיב, "עין תחת עין" (l וממנו ממעטים עין ונפש תחת עין. רואים שאל עושים שני עונשים על דבר אחד[15]. כן אומר גמ' בפשטותו, וכן מפרש רש"י.
2. כתיב, "נפש תחת נפש" (m. כמו שדורשים "עין תחת עין" לומר שלא יכולים לשים עין ונפש תחת עין)שהוא דרשה שלא נוגע לדין זה(, גם דורשים "נפש תחת נפש" לומר שלא נותנים נפש וחיוב ממון תחת נפש.[16]
3. כתיב, "מכה בהמה... מכה אדם" (k. זה מקיש מכה בהמה, שחייב בכל אופן, למכה אדם, לומר שפטור בכל אופן, ואף פטור כשעשה שני מעשים.[17]

---

14 אף בזה, יימצא רק מקור אחד, והרי הוא צריך להרבה ציורים, שצריך לכל ציור שיש בו שני חיובים, ולכל אחד שיש בו חיוב ממון, צריך גם להשוות קנס לממון שם. ותתשב.

15 עיין שם ברש"י, שכנראה יש בעיה גדולה עם מקור זה, והוא שלא נראה ממנו כלל שעשה שני מעשים, אלא להיפך, מיירי בציור שרק עשה דבר אחד, שרק סימא את עינו. בשביל אותו דבר אחד, אומר, לא חייב שנים. ותתשב.)ועיין בחרב אל הבדים על זה שכתבנו פשט. מאותו פשט יוצא שהמקורות אינם, ממש, כמו שכתבנו כאן. אבל, לא משמע מרש"י כמו שכתבנו שם, ואז נבאר כפי מה שנראה מרש"י.(

16 לכאו', זה לא מוכיח שעשה שני מעשים. צריך לומר שהוא מיותר, ואז מרבים ממנו עוד ציור. אז, היה אפשר לומר גם להיפך, שזהו המקור לכשעשה אותו במעשה אחד, וקרא אחר יהיה המקור לכשעשה אותו בשני מעשים.

17 ואם תאמר אם כן למה צריך קרא אחר לפטור ממיתה וממון. ויש לומר ששבלי אותו קרא אחר, לא היינו יודעים שקרא זה בא להקיש אותו לפטור בכל מקום, אלא לחייב בכל מקום. כן מבאר רש"י.

מתחילה, תוס')בד"ה הא נמי(דוחה את זה, ש"מכה בהמה" ו"מכה בהמה" משמעים שעשה הכאה אחת, ולא שני מעשים. אבל, לבסוף חוזר לומר כן.)ואם תאמר הרי גמ' לא אומר כן. וי"ל שתוס'מפרש שגמ' אומר שנלמד מזה. אף אילו לא היה נלמד מזה, היה יכול להיות נלמד ממקור אחר לעיל[18].

יש גם הו"א אחד, והוא שנשרש מ"כל חרם")i(. אבל, גמ' דוחה שלא צריכים קרא זה, שכבר יש לנו מקור)אחד ממקורות שלעיל(.

c. האם עשה שניהם לאיש אחד או לשניהם.[19]

אם עשה שניהם לאיש אחד- הדין והמקורות הוא כמו שבארנו. אם עשה שניהם לשני אנשים- יש מחלקת אם פטור או חייב. מי שפוטר צריך מקור אחר, ותוס' באר שהמקור הוא מאותו היקש)k(שהזכרנו מ"מכה בהמה... מכה אדם," שהרי מכה בהמה לעולם חייב, ואף כשמכה שני בהמות. ותחשב.

d. האם עשה חיוב מלקות/ מתה באופן שחייב אותו)במזיד ובהתראה(או באופן שפטור ממנו)בשוגג או בלי התראה(. אם הוא באופן שחייב-הדינים והמקורות הם כמו שכתבנו. אם הוא באופן שלא חייב- יש שני חילוקים:

---

18 ואם תאמר אם כן למה צריכים המקור לעיל. וצריך לומר שאין אותם קראי מיותרים, אלא צריכים אותם לגופם. אבל, קשה שלא צריכים "אם לא יהיה אסון," שנדרש כבר מ"נפש תחת נפש." ותו"ת.

19 לכאו', אי אפשר שהוא לשני בני אדם ובתוך אותו מעשה.)אינו כל כך פשוט איך להגדיר מעשה אחד, אבל נראה לי שזה נכון.(

דרשות לפטור ממון

i. במיתה-הוא פטור, אבל צריכים מקור אחר. המקור הוא מהיקש מ"מכה בהמה" ל"מכה אדם" (k, שכמו שמכה בהמה חייב אף בשוגג, כך מכה אדם בשוגג נפטר מן התשלומים.

ii. במלקות- בזה, יש מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש.

רבי יוחנן- הוא חייב.

ריש לקיש-הוא פטור. חולקים מהו המקור לזה:

1. אביי- לומד ג"ש של "רשע" (n ממיתה למלקות.

רבי יוחנן סובר שרק דורשים ג"ש זה לענין חיוב מלקת עצמו, ולא לענין ממה פוטר.

2. רבא- אותו היקש שהזכרנו (k נמצא גם במלקות, שאף שם כ' לשון הכאה.[20]

רבי יוחנן לא דורש אותו היקש.

2. שלא יכולים לתת ממון (כופר) ולפטור מחיובים:

a. מחיוב מיתה שאין בשוגג שלו כפרה:

i. אין בשוגג שלו כפרה לעולם. חולקים בזה רש"י ותוס'.

רש"י- דורשים את זה ממה שכ', "חרם לא יפדה[21]" (h חרם הוא לשון מיתה).

תוס'- דורשים את זה מהיקש של "מכה בהמה... מכה אדם" (k).

---

20 אז, עושה את ההיקש לגזירה שווה, ומרחיב אותו. (לפעמים) וע' בזבחים קז.(, מצאנו שג"ש נקרא היקש.(

21 יש שני קראי שממנו נדרש דיניים אלו– יש "חרס ..." ויש" לא תקחו כופר לנפש רוצח." אינו מוכרח מה מלמד מה, אבל נניח שהוא כך.

ii. אין בשוגג שלו באופן שעשה אותו כפרה.[22] דורשים את זה מהיקש של "מכה בהמה... מכה אדם" (k).

b. מחיוב מיתה שיש בשוגג שלו כפרה:

i. על ידי ממון[23] או קרבן. חולקים בזה רש"י ותוס'.

רש"י- דורשים את זה מ"לא תקחו כופר לנפש רוצח" (c). רש"י סובר שאין חילוק בין מי שיש לו כפרה בשוגג שלו על ידי ממון למי שיש לו כפרה על ידי גלות, ואז יכול ללמוד מרוצח, שיש לו כפרה על ידי גלות.

תוס'- תוס' דורש את זה מ"חרם לא יפדה" (h).

ii. על ידי גלות.[24] דורשים את זה מ"לא תקחו כופר לנפש רוצח" (c).

בשנים אלו, נזכיר שני הו"א:

i. יש הו"א ללמוד מ"כל חרם" (I), להיות עוד קרא יתירה ללמד אחד מן הדינים. דוחה גמ' שלא נצרך.

ii. יש הו"א ללמוד ממה מצינו מחיוב שוגג. דוחה גמ' שאולי רק שם, שלא מציל נפש על ידי כופר שלו, לא יכול לפדות א"ע בכופר. אבל, אולי כאן, שמציל נפש ישראל, יכול לפדות.

c. מחיוב שוגג:

---

22 נראה שחילוק זה רק שייך לרש"י. אין חילוק זה בפירוש בגמ', אבל נראה שכן יבאר רש"י כדי לדחות קושיית תוס' בד"ה מיתות קלות.

23 כן אומר תוס' בד"ה מיתות קלות. איני יודע מהו כוונתו כשמזכיר מקומות שיש בשוגג שלו חיוב ממון, שלא מצאנו כן, ואי אפשר למצוא כן, כיון שדורשים שפטור ממון הוא אף בציור שלא נתחייב מיתה כיון שהוא שוגג.

24 חילוק זה רק נוגע לתוס', שמחלק כן בד"ה מיתות קלות.

דרשות לפטור ממון

i.קרבן. לא מבאר גמ' מהו המקור. נראה שהוא כמו כל עונשים חוץ ממיתה שאין להם מקור, שנראה שרק יש צד לתת כופר כדי להציל נפש ישראל, ולא להיטיב לחוטא.)ואם תאמר אם כן למה צריכים מקור לגואל. וי"ל ששם ג"כ יש חשש איבוד נפש, שאולי גואל הדם ימית אותו.(

ii.גלות. דורש את זה מ"לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו")d(. יש גם הו"א אחד, והוא שדורשים אותו ממה מצינו מחיוב מזיד. דוחה גמ' שאולי רק בחיוב מזיד, שעבר באופן יותר חמור)שעבר במזיד(, לא יכול לפדות את עצמו בכופר.

בכל אלו, יש עוד מקור, והוא שחולקים מה צריך לשלם לכופר. אם כופר הוא דמי ניזק, ולא דמי מזיק, אז בדברים חוץ מרציחה אי אפשר לשלם כופר, ולא צריכים קרא לפטור אותו.[25]

יש עוד **ארבע** דינים שנוסיף:

3.שרוצח חייב מיתת סייף.

a. הורג עבד:

i. כתיב, "נקם ינקם")o(. דורשים ג"ש לומר שמחייב אותו הרג.

ii.כתיב, "ואתה תבער דם הנקי")f(. דורשים מזה שיש לרוצח מיתה דומה למיתת עגלה ערופה, כמו שנבאר לקמן.

נמצא לנו שני מקורות. מגמ' בסנהדרין יוצא שמי שסובר שסייף קל מחנק מוכרח לדרוש את השני)לדין הורג עבד(. יש לדון אם

---

[25] **כן כתב תוס'.**

גם יכול ללמוד עבד מבן חורין.)לא נראה שיכול, כמו שנראה כאן בסנהדרין.(אם כן, אין עוד צורך ל"נקם ינקם." גם אפשר לומר ששניהם יצטרכו לדרוש את השני, לבאר איך ממיתים בסייף, ואז כולי עלמא לא יצטרכו לדרוש, אולי, את הראשון. אבל, תוס' כ' בפירוש נגד זה.

b. הרוג בן חורין.

i. כתיב, "נקם ינקם")o(. דורשים ג"ש לומר שמחייב אותו הרג. זה כתוב בעבד, ודורשים קל וחומר מממית את העבד לממית בן חורין. זה רק אפשר אם סייף הוא יותר חמור, ולא חנק.

ii. כתיב, "ואתה תבער דם הנקי")f(. דורשים מזה שיש לרוצח מיתה דומה למיתת עגלה ערופה, כמו שנבאר לקמן כן צריכים לדרוש אם חנק יותר חמור מסייף.

4. שמיתת הרג הוא בסכין מן הצוואר. לכאו', רק מצאנו מקור אחד לזה, והוא "ואתה תבער דם הנקי")f(. דורשים ממנו שמחייבי סייף נהרגים בצוואר. דורשים מ"ואהבת לרעך כמוך")g(שלא עושים אותו בקופיץ ובעורף, אלא עושים אותו בסייף מצווארו בצד ראשו.

עיין בתוס')ד"ה ואח"כ נמצא([26] שיוצא מדבריו שמי שסובר שסייף חמור מחנק לא דורש כן. צריך ביאור איך דורש.

5. שמי שנמצא להיות רוצח אחר כפרה עוד חייב מיתה. איזה כפרה:

a. אחר עריפת עגלה ערופה. חולקים מהו המקור לזה:

i. אם חנק חמור מסייף)עיין לעיל, שנבאר למה זה שייך לכאן(, דורשים את זה מ"לארץ לא יכופר")e(.

---

[26] עיין שם, שכנראה, הוא מביא ומתו מגמ'. צריך לעיין שם.

ii. אם סייף חמור מחנק)עיין לעיל(, דורשים את זה מ"ואתה תבער דם הנקי")f(.

b. אחר יום הכיפורים. יש שלש מקורות לזה:

i. "לארץ לא יכופר")e(. זה רק אפשר אם סייף חמור מחנק)עיין לעיל(.

ii. הורג מכיר מי הוא ההורג. אז, הוא חטא שיש בו מכיר, ואין יה"כ מכפר. אז, אין צורך למקור.

iii. כ', "כפר לעמך ישראל")p(, שאומר שכפרה זה נצרך אף ליוצאי מצרים, שכבר עבר עליהם יוה"כ.

6. אם אדם חייב לשלם ערך של מי שיוצא ליהרג:

a. קודם שנפסק עליו חיוב מיתה. חייב לשלם. יש שני מקורות לזה:

i. קרא שפוטר אותו)עיין לקמן(כ', "מן האדם")j(, שמשמע שרק פוטר ערך של מקצת בני אדם, ולא כל הכלל.

ii. לפי ר"ח ב"ע, אין סיבה לחשוב שיפטור, שהרי ערך תלוי רק על שני דברים- בן כמה הוא האדם, ואם האדם זכר או נקבה.

b. אחר שנפסק עליו חיוב מיתה. חולקים מהו הדין.

רבנן- פטור, כיון שכ', "כל חרם")I(.

רחב"ע-חייב, שערך רק תלוי בשני דברים שהזכרנו.

מה דורשים מן הפסוקים:

יש לנו **חמש עשרה** פסוקים:

a. "ואם לא יהיה אסון." מזה, דורשים שאינו חייב מיתה וממון.

b. "כדי רשעתו." מזה דורשים שאינו חייב מלקות ומיתה. לרבנן, גם דורשים שאינו חייב מלקות וממון.

c."לא תקחו כופר לנפש רוצח." מזה דורשים שאין מי שחייב מיתה באופן ששגגתו ניתן לכפרה יכול לפדות את עצמו על ידי נתינת כופר.)לרש"י, הוא בכל אופן שניתן שגגתו לכפרה; לתוס' הוא רק אם ניתן שגגתו לכפרת גלות.(

d."לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו." מזה דורשים שאין מי שחייב גלות)כיון שהרג בשוגג(יכול לפדות את עצמו על ידי נתינת כופר.

e."לארץ לא יכופר לדם." חולקים מה דורשים מזה:

a.אם נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה, עדיין חייב מיתה.

b.אם נמצא הרוצח אחר שעבר יוה"כ, עדיין חייב מיתה.

f."ואתה תבער דם הנקי." חולקים מה דורשים מזה:

a.אולי דורשים מזה שני דברים:

i.הורגים את הרוצח במיתת הרג.

ii.מיתת הרג הוא מן הצוואר.

b.אולי דורשים מזה שאם נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה, עדיין חייב מיתה.

g."ואהבת לרעך כמוך." דורשים מזה חיוב לאהוב את רעך כמוך. גמ' כאן דורש מקרא זה שמחמת האהבה, בוחרים לו מיתה יפה. אז, מיתת הרג אינו בקופיץ מעורף שלו, אלא בסכין מצווארו.

h."חרם אשר יחרם." דורשים מזה שמי שחייב מיתה באופן שאין שגגתו ניתן לכפרה)לרש"י, אולי הוא שלעולם אין שגגת אותו עבירה ניתן לכפרה(אינו יכול לפדות א"ע על ידי תשלומין של כופר.

i. "כל חרם אשר יחרם." חולקים מה דורשים מזה:

a. שאין ערך למי שנגמר דינו ליהרג.

b.שאינו חייב קנס עם מלקות או עם מיתה.

j. "כל חרם אשר יחרם מן האדם."[27]לרבנן, דורשים מזה שיש ערך למי שלא נגמר דינו כבר ליהרג. רחב"ע חולק על זה, וכנראה לו אין לימוד מזה.

k."מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." לומדים מזה הרבה דבר ים. לומדים ממנו, בעיקר, שבכל מצב, מכה אדם פטור, ולא יכול לפדות את עצמו בכופר.)לא לומדים שאף בשוגג לא פודה, כיון שלא יכול ללמוד שם ששווה מזיד לשוגג, שהרי אינם שווים, שעונשם הוא, למעשה, חלוק. ותו"ת..(

תוס' אומר, והוא לא כל כך כמו שמשמע מגמ', שזה אף מגלה פטור ממון כשמחייב מיתה או מלקות בשני מעשים או לשני בני אדם.

l."עין תחת עין." דורשים מזה שרק עין תחת עין ניתן, ולא עין ונפש תחת עין. חולקים רש"י ותוס' אם זה אומר שמי שחייב ממון ומיתה או מלקות בשני מעשים באותו רגע פטור.

m."נפש תחת נפש." חולקים רש"י ותוס'. לרש"י, לא מגיד כלום. לתוס', מגיד לנו שמי שחייב ממון ומיתה או מלקות בשני מעשים באותו רגע פטור.

nגזירה שווה של "רשע." חולקים אם זה מלמד כל דיני מלקות למיתה ומיתה למלקות או זה מלמד אף מה שזה פוטר מחיוב ממון לזה.

o."נקם ינקם." מחייב הורג את העבד בסייף)אלא שאולי יש כבר קרא אחר לזה(.

p."כפר לעמך ישראל." יש שדורשים מזה שחייבים ע"ע אף אחר כפרת יוה"כ.

---

27 שלש אלו הם פסוק אחד, אבל יש בו שלש דרשות. אחד בא מגוף הפסוק, אחד בא מ"כל," ואחד בא מ"מן האדם."

מיתה פוטר

יש לדון למה אדם לא חייב ממון אם עושה, באותו שעה, דבר שמחייב לו מיתה. נראה שיכול להיות ארבע צדדים:

1. מפני שעבר על ציווי ה'. צריך לומר שעבירה על ציווי ה' שנתן מחמתו מיתה חלוק מעבירה על ציווי אחר של ה'.
2. מפני שעשה ס"ר.
3. מפני שעשה סיבת חיוב מיתה.
4. מפני שיש עליו חיוב מיתה.

יש להביא כמה ראיות:

1. מה שהוא פטור ממיתה גם בשוגג משמע כצד 2. גם יש לומר כצד 1)אלא שלא עבר כל כך(, וכצד 3)ולומר שעשה קצת סיבות חיוב או לומר שעשה כולם, אלא שיש מניעה, במה שהוא לא קבל על עצמו מיתה(.
2. בארנו שאפשר שלומדים מבנימין, אף שהיה בנימין מת בזמן יותר מוקדם. לכאו', אז, אי אפשר לומר כצד 4. ויש לדון, שאולי עדיין חיוב שלו היה שימות קודם חמישים, אלא שהוא מת מאד קודם. וע"ש למטה, שמה שכתבנו שם קצת שייך לזה. ותחשב.)באמת, לא כל כך פשוט לשאר, שאף בהם, יש לומר שצריך לעשות דבר רע מאד, שהרי מה שעשה בנימין)מה שחוש' לו(היה יותר רע, שימות יותר מוקדם)וזה לא לכל הצדדים שק' ראשונה הוא להם(. ותחשב.
3. לשון גמ', "... פטור," ולא "... פוטר," משמע שאין המיתה פוטרת.
4. לשון גמ', "נתחיי' בגני'... איסור חלב," משמע שתלוי באיסור.
5. לקמן, תולה גמרא דין הוצאה בזמן הנחה. אולי זה מפני שמה ששייך הוא זמן חיוב.
6. לשון גמ', "מתחייב...," ולא "מחייב" משמע שהוא חיוב מיתה שפוטר אותו. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

מיתות

שלש מיני מיתה:

מיתה בידי אדם:

מהו:

יש ארבע מינים- סקילה, שריפה, הרג, וחנק. בכולם, שלוחי בית דין)גואל הדם)אם יש(, או עדים, או שליח אחר(הורגים מיד אחר גמר הדין את מי שחייב מיתה.

מה צריך כדי לחייב:

צריך שבית דין יפסקו שהוא חייב מיתה.)פסק בית דין הולך אחר הרב, עם שני יוצאים מן הכלל. היוצא הראשון הוא כשכל הבית דין מחייבים אותו מאותו טעם, שאז הוא פטור. היוצא השני הוא אם המחייבים הם מרובים על הפוטרים רק באחד, שאז הוא פטור.(כדי שבית דין יפסקו שהוא חייב, צריך להיות שני עדים כשרים שעבר עבירה שמחייב כן, ושהתרו לו)באופן שזכר בשעת עבירה[1] וקבל, ושהודיעו לו העונש)מסתמא, אף זה צריך להיות באופן שזכר בשעת עבירה[2] וקבל.

מה פוטר אותו:

חזרת בית דין פוטר אותו. אין ד"א פוטר אותו.

יש מין אחר של זה שנקרא מיתה בידי שמים של מיתה בידי אדם. הוא במקום שהה ראוי לו לבית דין לחייב אותו מיתה בידי אדם, אלא שלא יכולים. [3] דין מיתה זה הוא שה' ממית אותו באופן הדומה למיתת בית דין.)לא מבאר בן כמה הוא מת[4].(לא מבאר גמ' מה פוטר אותו, אבל תוס' כ' שתשובה ומעשים טובים פוטרים אותו.

כרת:

מהו:

יש שני חלקים לכרת:

- מיתה- כרת עושה שאדם מת קודם זמנו. במו"ק)כח.(אומר שמיתת כרת הוא בחמישים שנה. לכאו', יש שלש דרכים לבאר את זה:

---

1 צריך להיות, אז, שהתרה, או שהזכיר לו ההתראה, בתוך כדי דיבור של העבירה.

2 איני יודע אם יש מקור לזה, אבל כן נראה מסברה, שיהיה בו אותו טעם של ההתראה. ויש לדון, שיש לדון למה צריך קבלת העונש, שאולי אינו משנה את העבירה, אלא עושה דבר אחר, וידיעתו בשעת עבירה לא שייך. ויש לדון בזה.

3 יש לדון אם הוא גם אם יכולים אבל לא מחייבים. היה נראה מסברה שלא נחלק, אבל מה שמצאנו קרא שאז מחייב כרת, ולא מין מיתה בידי שמים זה, משמע שיש חילוק.

4 לכאו', הסתימות משמע שהוא מת מיד, כמו במיתת בית דין. אבל, ע' בקושיית תוס' בכתובת)ל:(, שלשון קושייתו אינו משמע כן, אלא שמשמע שבאיזה גיל שהוא ימותו. גם היה אפשר לומ ר שהוא בכלל "מיתה בידי שמים" שמזכיר גמ' במ"ק)כח.(, כמו שנבאר לקמן.

מיתות

- הוא רק באותו שנה.[5]
- הוא לפני אותו שנה עד אותו שנה.)יש לדון מאימתי מתחיל. אולי מתחיל בכל זמן)מזמן עבירתו, איזה זמן שיהיה(.(כן נראה מירושלמי)בכורות)ב-א((, שדורש כן משני מקורות-ממה שאומר קרא שלויים לא יחללו עבודתם כדי שלא יכרתו, והרי רק עבדו עד שעה חמישים, וממה שימים שאדם ראוי לעונש הם רק חמישים שנה[6]. לשני המקורות, יהיה כל שנה עד אותו שנה.
- הוא אחר אותו שנה עד זמן מסויים. כן פי' הבבלי, ואומר שהוא עד שהוא חמישים ותשע. [7]

לא מבאר חז"ל איך מת, ולכן נראה שאפשר שימות באיזה אופן שרוצה ה'.[8]

- מת בלי בנים- חולקים ראשונים בזה. רש"י סובר שכל מי שחייב כרת מת בלי בנים.)תוס' מוסיף שזה רק נוגע לבנים קטנים, שנענשים בעוון אביהם.[9](דורש את זה)בכתובות)ל:((ממה שבמקצת חייבי כרת כ' שיהיה ערירי.[10] תוס' סובר שאין חיוב זה בכל כרת, אלא רק כשכ' שימות ערירי[11].[12]

---

5 יש לדון אם מכוון לומר אחר שנה חמישית או בתוך שנה חמישית. נראה שמגמ' משמע שהוא אחר שנה חמישית, שכן הוא בשאר הדברים שבבריי'. ותו"ת.

6 לא ברור כלל מה כוונת הגמ' במקור זה. ע' בפני משה; וצרך ביאור. אולי נראה לומר שלא נהנה ממתנה שנתן לו ה' של חיים בלי יכולת להיענש. זה נקרא כריתות מה' דחוק.

7 אולי לא כולל אם מת אחר שנת חמישים ושנים)או כל גיל אחר חמישים ושנים(. בריי' אומר שזה מיתת שמואל; יש לדון אם זה רק מוסיף שאז מת שמואל או שאינו מיתת כרת. לשני, צ"ב ל"ל יהיה כרת מחייב אותו. אולי מיתת שמואל הוא סיבה, שאם ימותו בנ"א החייבים כרת אז, ירננו בנ"א אחר שמואל, כמו שכ' בגמ' תענית)ה:(.

8 לכאו', אז, יוצא שיש דרך אחר שאין כל כרת שווה - לא רק מתי מת, אלא גם איך מת.

9 יש לדון אם ימותו בנים קטנים אם יש גדולים, שאולי רק נענשים כלל אם יש תוצאה שאין לו בנים. וע' בלשון תוס' בשבת)כה.(, שמשמע ששם ימותו הקטנים.

10 צריך ביאור איך לומד מזה לשאר חייבי כרת. צריך לומר שמפרש שקרא מסביר חיוב כרת, ולא מוסיף חיוב.)אולי מניח כן כיון שלא מצוי שיש שני עונשים. אבל, אם נאמר שזה חלק מכרת, יש לומר שאינו נחשב שני עונשים. עדיין צריך ביאור איך לא נחשב שני עונשים.(

11 יש לדון אם שם הוא חלק מן הכרת - הכרת חלוק-או ששם יש שני עונשים, כרת וערירי.

12 יש להעיר על לשון כריתות, שצריך לבאר ממה הוא נכרת. לרש"י, יש לומר שהוא נכרת מזרע.)אבל, אף רש"י לא לומד משם, ואז צריך לומר שאינו מוכרח כן.(אז, יש לומר שהוא נכרת משאר בני ישראל)כן משמע לשון הקרא(או שהוא נכרת מה'. יש

חרב אל הבדים- אלו נערות

מיתות

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד[13]עבירה שמחייב. [14]

מה פוטר אותו:

תשובה פוטר אותו)ע' ביבמות כא. ובב"ב פח:(. חולקים אם מלקות פוטר אותו)ולהל' פוטר( )ע' מכות כג:([15]. לא מבאר גמ' אם מיתה פוטר אותו. לא מבאר גמ' אם זכות אחר פוטר אותו.

מיתה בידי שמים:

מהו:

ה' עושה שמת אדם קודם זמנו. גמ' במ"ק אומר שמת בששים. אף כאן, יש שלש הצדדים שבארנו לעיל. מבבלי, מוכרח שאינו כצד שני)שזה כבר מיתת כרת(. כיון שמיתת כרת הואכצד שלישי, מסתבר שאף הוא כצד שלישי. אבל, יל"ד, שמיתת שמואל, לכאו', אינו כצד שלישי[16].[17] ממקור של הירושלמי, משמע שסובר כצד שני.)כן טוב גם לשיטתו, שנמצא שכל הבריי' מדבר בזה.(

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד עבירה שמחייב.

מה פוטר אותו:

איני יודע אם יש מקור ששום דבר פוטר אותו. אז, יל"ד בכולם. נראה שבהכרח מה שפוטר בכרת פוטר בו, שאי לאו הכי מקורו של אביי)כתובות ל:(לא ילמד כרת, שרק מלמד לנו מיתה בידי שמים. ויש לדון, שאפשר לומר שכמו שחש ממיתה שיבוא בידי שמים, גם חש ממיתה שיבוא מחמת חיוב כרת שיש על בנימן.

שנביא משי"ח ש"י בכריתות, שדן בכמה נקודות חשובות:

להעיר שאם נאמר כן, יש לומר ששניהם הם תוצאות של דבר אחד. יש לדון איזה)אותו דבר אחד או שני תוצאות אלו(הם עיקר העונש. ותחשב.

13 עיין בסוף זה, בע"ה.

14 יש לדון אם מה שלא צריך התראה כדי לחייב הוא מפני איזה חילוק שיש בין כרת או מיתה)או עבירה שמחיי' כרת לעבירה שמחיי' מיתה(או מחמת חילוק בין מי מענש כרת ומי מענש מיתה.

15 אגב, עיין שם, שנראה שהוא ראיה נגד רש"י)במה שסובר שמת ערירי(, ששם פוסק כמי שאומר שנפטר מכרת, ומקשה איך נדע. קשה, שאולי נדע ממה שלא מתו בניו. ויש לדחות שאולי שב, אף כשלא נראה ששב. אבל, עדיין יש לודן למה זה לא יהיה סמך די לפסוק שפוטר. ותחשב.

16 אין זה כל כך קשה, שאולי לא בא להשמיענו שום דין.

17 אי"ז מוכרח, שיש לומר שרצה לומר שאין כרת אחר חמישים ושנים, כדי שאין חיובי כרת חיים יותר משמואל.

מיתות

כל הנך - עיין במה שאומר רש"י. מזה יוצא שאין כרת בשוגג. לולי רש"י, היה אפשר לומר שיש חיוב כרת בשוגג, אלא שיביא קרבן ויתכפר)או שיעשה תשובה ויתכפר(. רש"י לא אומר כן. יש לדון למה נחלק:

1. במזיד, מראה יותר שלא מקפיד לעשות מה שה' לא רוצה, שבידים עושה נגד מה שרוצה ה', אבל בשוגג, לא מראה כן כל כך, שרק לא נזהר ואז שגג.
2. אולי הרע שעשה הוא יותר גדול אם עבר במזיד מאם עבר בציור אחר, והוא מפני שהיה בו יותר רצון באותו מעשה)שבשוגג אולא חשב לעשותו, או לא חשב שהוא רע, ונמצא שחשב שהוא מעשה קצת חלוק(. ותחשב

זה תלוי באם עבירה על צווי ה')לכאורה, זהו **1**, שלכאורה מה שרע לעשות נגד ציווי הוא שבציווי גילה ה' רצונו למה יעשה, והוא עושה נגדו. ויש לדון בזה, ואין זה בהיר ליי(או עשיית רע מחייב כרת. יש להעיר שאפשר שאין כרת כשאר עונשים. יש להעיר שאפשר שבעצם חייב כרת, אף בשוגג, אלא שממילא עושה תשובה,וכמו שאומר גמרא בסוף מנחות [18]. ויש לדון, שאולי הוא מומר, אלא שלמעשה כאן לא כיוון לאותו מעשה)לא שב מידיעתו(. זה קושיא טובה,אבל הוא קושיא על אותו גמרא, והרי למעשה במקומו עומד,ויש לומר כמותו . ותו' ת.

כל הנך - דחמורות- יש לדון מה אומר:

1. סדרם כן כיון שבענין אחר הם יותר חשובים)שהם יותר חמורות(.
2. סדרם כן כיון שיש יותר סיבה לכרת)שהם יותר חמורים, כמו שרואים ממה שבהתראה חייבים סקילה(
3. סדרם כן כיון שיש יותר כרת באלו, והוא שהם יותר נכרתים מה' כיון שהוא יותר חמור. ויש לדון, שעדיין עונש של כרת מה שהוא מת קודם זמנו(אינו יותר עליהם.
4. גם יש לומר שסדרם כן כיון שאז יש יותר סיבה לחטאת אולי אין יותר סיבה לכרת, אבל יש יותר סיבה לחטאת, ואולי יש יותר סיבה לכרת, אבל אין זה הסיבה שמנה אותם ראשון(. זה תלוי במה שנדון אם משנה בא לדין כרת או לדין חטאת. גם תלוי באם יוכל חטאת להיות תלוי בדבר חוץ מכרת)וזה תלוי במה שנדון מהו היחס בין כרת לחיוב חטאת([19]. ותחשב

באמת, שני ושלישי שווים, אלא שלשני "כרת" אומר עונש שלו, ולשלישי)אף(אומר מה שנכרת מה'. יש לדון- ואולי מה שיהיה במשמעות מילת ועונש "כרת"

---

18 הוא בקט:. ואולי יש לדחות שאותו גמרא רק מכוון לומר שלא היה לו לומר, "אם שב...," אלא היה לו להניח שישוב כפשטות, שרוב שוגגים מכפרים, ועומד לשוב, והיה לו לומר, "אם לא שב ...." אם כן, אין להביא ראיה מאותו גמרא. ותו"ת.

19 ולכאורה, יהיה אפשר בכל צד, שאולי כמו שכרת עושה שום סיבה, אולי אף עונש אחר עושה סיבה כזה, וחיוב סקילה מוסיף סיבה הכי גדולה לחטאת. ותחשב.

תלוי בזה- אם הם שני עונשים[20] שבאים שני סיבות במעשה אחד, מסיבה אחת,או שכריתתו מה' גורם עונש השני.

גם יש להעיר על לשון "חייב כרת." אם דנים במה שימות לפני זמנו, זה טוב. אם דנים במה שנעשה נכרת מה', לכאורה היה לו לומר, "נכרת," שקורה מיד ממילא. ויש לדון,שאולי אין ה' כורתו ממילא [21]. גם יש לדון,שאולי אומר לשון זה מפני חיוב השני שבו)שמת קודם זמנו(.

פסח - כרת הוא שמת בלי בנים- עיין במועד קטן)כח.(שמבואר שגם מת קודם זמנו ק"ק למה לא הזכיר רש"י את זה כאן. נראה שני מהלכים:

1. אולי יש עונשים, ויש תוצאות שהם ממילא. אולי רש"י רק מונה עונש)שהרי, אומר רש"י קונטרס"ט עם שאר עונשים[22](.
החילוק בין עונש לדבר שבא ממילא הוא שעונש בא כדי ליתן לו צער. דבר שבא ממילא לא בא לצורך, אלא בא
יש להעיר שגמרא)כריתות כג:(אומר שכרת יותר חמור ממיתה בידי שמים. לכאורה, יש שלש סיבות לזה:
1. כרת ממית בחמישים; מיתה ממית בששים
2. כרת אף עושה שמת בלי בנים.
3. איסור כרת אף מחייב חטאת. ויש לדון, שהיה אפשר לדחות שחטאת לא מהני על חיוב מיתה)גם יש לומר כן בשאר הצדדים,אלא ששם יש סיבה, לכאורה, חוץ מכפרה, והוא שטוב שמי שחטא ייענש, אבל כאן, בקרבן, לכאורה, הוא כדי שיכפר ה'. ויש להעיר שאולי ה' לא רוצה בכפרה לטובתו[23] אלא לטובה בדרך כלל)אז, אין כל כך עבירות(. ויש לדון אם כפרה מוחק את העבירה או עושה שאין זה מיוחס לנ

ונראה שאולי רש"י הוא קצת לשיטתו בשלש רשיי"ם, שרש"י משמע לעיל שחטאת הוא עונש)עיין ברש"י ראשון,שמנה אותו עם עונשים(, וסבר שאין מיתה קודם זמנו עונש, ואז מבאר למה נקט עונש לגלות על עונש,ולא זמן מיתה, שאינו עונש. עדיין לא מבואר למה לא נקט שמת בלי בנים, שהוא פרט אחר בעונש)לא היה לו לומר שעונש נתקיים בשוגג, אלא שהוא עונש יותר גדול. ואולי כיון שזה דן בכמה רע הוא לו הוא יותר דומה למיתה

---

20 כמובן, לזה יהיה כל דין כרת יוצא מן הכלל של מה שאדם חייב רק עונש אחד. ותחשב.

21 לכאורה, יש להביא ראיה ממה שאינו חייב כרת אם שב. הרי, כבר קבל כרת. ויש לומר שאין הכי נמי, ורק פוטר אותו מכאן ולהבא. יותר נראה לומר שחוזר למפרע קירבת ה' לו. וזה קשה להבין, אלא שהוא כמו מה שאומר גמרא שחטאותיו נהפכים לזכויות למפרע. ותחשב.

22 אבל, הוא גופא- מה שרש"י מניח כן במשנה- צריך ביאור.

23 רצה לומר, ואז יש סיבה חוץ מטובתו., ואז הוא כשאר ציורים. ותחשב.

מיתות

קודם זמנו, ולא קל לדעת איזה יותר רע לאדם,ואיזה עונש יותר גדול. אבל, מה שעבירה טעון עונש אף בשוגג מראה שלענין עונשים, הוא עבירה יותר גדולה, ואז מסתבר שעונש מזיד שלו יותר רע. ותחשב.

2. אולי רש"י אומר שבין כך ובין כך)בין אם התרה בין אם לא התרה(מת קודם זמנו, שהרי בית דין ממיתים אותו. ועדיין יש לדון, שאם הוא קרוב לחמישים, וחייב כרת ומיתה, אפשר שבית דין לא ימצאו פנאי לדון בו עד שמגיע לגיל חמישים.

על כל אחת ואחת - יש לדון מה יהיה הסיבה שלא יחייב על כל אחת:

1. אולי ס"ר של חיוב כרת אחד דומה לס"ר של חבירו עד שלא מוסיף רע. ויש לדון, שאם כן נצטרך לומר שבשני העלמות, שחייב שני קרבנות, הוא חלוק. ותחשב
2. אולי הוא מפני שמביא קרבן על מה ששגג)לא מפני ס"ר, אלא שעשה נגד ציווי ה' כששגג מלשמור את עצמו מעבירה(. עשה כן רק פעם אחת. למסקנא, יש לדון אם לא מביאים קרבן על זה או שאם מחמתו עשה כמה עבירות, מביא יותר קרבנות, שהוא יותר רע.
3. אולי הוא מפני שקרבן אחד יכול לרצות לכמה עבירות.נראה שיש לדון אם עושה סיבה לכפר עבירה או לכפר לאדם. ותחשב מה זה אומר.אולי זה תלוי בדיון זה. ויש לדון [24]

---

[24] כוונתי לומר שיש לדון אם יש סיבה שאותו אדם יכופר או שאותו עבירה יכופר. לראשון, יהיה נמצא שצריך קרבן אחד על חטאות הרבה. ויש לדון, שאולי יש סיבה לשנות את האדם בכפרה זה רק קצת. ותח שב.
נראה שגם יש לדון איך מכפר, אם משנה את האדם, וממילא אינו מיוחס לאותו עבירה, שהרי הוא אדם חלוק, או שמשנה את העבירה, ואז אינו רע, או שאינו מיוחס להאדם. לצד ראשון, לכאורה, יעשה שאינו מיוחס לשום אחד מעוונותיו. ויש לדון, שלכאורה, פשוט שאין מי שמקריב קרבן נמחל על כל עוונותיו)שהרי צריך גמרא לדון למה אינו רק באחותו(. ותח'.

מקורות למיעוטים

בין הכל, מצאנו שלש סיבות למעט בבות של המשנה:

- כתיב "לו תהיה." משמע שצריך להיות ראויה להוויה)שמותר לישא אותה(. לזה, דוחה גמ' שכ' ריבוי ב"הנערה," וכ' ריבוי ב"הבתולות." אז, מרבים מזה מה שיש בו איסור על ההוייה, ומה שאין בו הוויה)שלא חל(.
- רנבה"ק סובר שחיוב כרת פוטר מחיוב מיתה. אז, נמעט בבא שלישית.
- רבנן סוברים שאין מקבלים מלקות ומיתה. אז, בבא ראשון ושלישית לא יחייבו ממון.

בזה, מצאנו שלש שיטות בגמ':

  - ריש לקיש אומר שאין הכי נמי, כן הוא. רבנן חולקים על משנה שלנו. יש להעיר שעדיין רק יחלקו רבנן על ציורים שיש בהם מלקות. זה ימעט בבא ראשונה)או מקצת ציורים שבו(, אבל לא בהכרח ימעט בבא שלישי. שם, חולקים רבנן ורבי יצחק אם יש חיוב מלקות או אין חיוב מלקות. אז, רבנן יחלקו על בבא שלישי, ורבי יצחק לא יחלוק על בבא שלישי.
  - עולא אומר שתמיד חייב ממון)בקנס אונס ומפותה(, אלא שלפעמים)כשמשלם ממון(לא חייב במלקות.
  - רבי יוחנן אומר שחייב ממון כשלא לוקה)כמו אם לא מתרים אותו(.

עכשיו, צריכים לעשות קצת חשבון על כל זה:

יש לדון, לפי הו"א של גמ', למה צריכים מיעוט ראשון, ולמה לא ממעטים את הכל ממיעוט שני ושלישי. לא נראה שנוכל למעט ממיעוט שני, כיון שזה רק ממעט חיובי כרת. אבל, עדיין לא ממעטים חיוב מלקות. לא פשוט אם יכולים למעט ממיעוט שלישי. לפי עולא, זה לא ימעט כלל, ולפי רבי יוחנן, זה לא ימעט ציור שאין בו התראה.)יש לדון אם גמרא ידע כן כששאל ממקור ראשון.(לפי רש"י לקיש, קשה למה נצטרך מיעוט ראשון. אפשר שגמ', כשהקשה, לא חש למה שאומר ריש לקיש, כיון שלא היה פשוט לו. במילים אחרים, הקשה שכנראה יש מקור מזה. אף אם נמצא שיש מקור היה נמצא נגד ריש לקיש, לא היה זה קשה לגמ', כי גמרא לא מסיק שיש מקור. ותחשב. אבל, לפי ריש לקיש, צריך ביאור מה סוברים רבנן למעשה. אי אפשר שממעטים ממנו, שכבר יש להם מיעוט אחר. יכולים לומר שלאיזה סיבה לא אוהבים דרשה זו. קשה, אז, למה גמרא לא אומר כן לבאר למה לא ממעטים משם. אז, נראה שצריך לומר שרבנן סוברים כתי' של גמ'. אז, רבנן ירבו חייבי מלקות וחייבי כרת. אז, קשה למה לא דוחים מיעוט שלישי מזה. אולי מרבה רק חיוב מיתה, אבל לא חיוב מיתה ומלקות. אז, חייב רק מיתה, ואינו חיוב מלקות בכלל. אז, יוצא לנו חידוש גדול מזה. ותחשב.

לא קשה למה צריכים מיעוט שני ושלישי, כיון שראשון לא יהני, בין מפני שנדחה, בין מפני שרק נוהג כאן. וא"ת למה צריכים שני אחרי שיש שלישי. לעולא, יכול להיות שפוטר אותו מחיוב ממון. לרבי יוחנן, יכול להיות שפוטר אותו כשלא עבר במזיד.)יש לדון אם עולא מחייב גם שם. היה נראה לומר שמחייב, כיון שנלמד ממיתה. ויש לדון, שאולי רק הוקש עונש לעונש, ולא עבירה לעבירה. לא נראה כן, שאין רואים שום פטור של עונש מיתה, כיון שיכולים לתלות הכל בעבירה.(לריש לקיש, יש לומר שסובר כרבי מאיר. יוצא מן הגמ' שצריכים שני פסוקים. קשה לפי רנבה"ק, שאז נדחה מקור שלו מחמת הקרא. אשפר לומר שר"נ לא דורש כן, אבל קשה מהיכי תיתי לגמרא לומר זה. ויש לומר

מקורות למיעוטים

שאז לא חייב כרת, ולא היה למשנה לומר שחייב כרת. אבל, תוס' לא תי' כן, אלא אומר שאז לומדים מכרת למיתה, ואף בחיוב מיתה הוא חייב על ממון.

חרב אל הבדים- אלו נערות

צד חמור

אחד מן הדרכים לדרוש דין הוא צד השווה. צד השווה נאמר כשמצאנו דין בשני מקומות, ובכל אחד מהם יש פירכא. אבל, אין להם אותו פירכא. כשזה קורה, אפשר ללמוד משניהם כאחד. לכאו', ההסבר הוא כך: מה מצינו הוא שיש ראיה לדין, שהרי הוא נוהג במקום א', ואין חילוק בין מקום א' למקום ב'. פירכא דוחה את הראיה; אומר שיש חילוק בין מקום א' למקום ב', ואולי מפני חילוק זה יהיה חילוק בדין. אז, כשמצאנו מקום שני, אומר שאי אפשר שדין הנידון צריך דין שיש בא', שהרי דין הנידון גם שייך בג', אף שאין לו דין הנידון. לא מסתבר לגמ' שצריך או דין הנמצא בא' או דין הנמצא בג', כיון שאין דבר שמאחד אותם[1].[2]

יש להעיר)ואולי זה יהיה חשוב לקמן(שנראה שיכול להיות שלש מינים של דיחויים שיוצאים מפירכות:

- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שא' יותר חמור מב'.
- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שא' יותר חמור מב' באופן אחד.
- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שרוצה ה' שחומרות ינהגו בא' יותר מב'.

לכאו', בכל פירכא שנמצא, נוכל לדון מהו הדיחוי, ולא תמיד יהיה פשוט. [3]

---

1 לא פשוט למה מסתבר כן לנו. אפשר שהוא מסברה, ואפשר שהוא ממקור. אפשר שיש לנו מקור _מסתמא הלכה למשה מסיני(שאומר לנו לדרוש צד השווה. אז, מוכרח שלא תלה אותו קרא באחד משני קרק')או שלא עשה כן באופן שיגרום טעות בדין(.

2 אגב, יש להעיר שיש להקשות למה לא דוחים כל קל וחומר שבעולם על פי מה שמצאנובגמ' בב"מ וברכות שדבר שכ' בפירוש יש לו יותר כוח. אז, נדחה שהדין שלומדים יש לו יותר כוח, ואז רואים שהוא יותר חמור. נראה שיש שלש דרכים פשוטים לתרץ לקושיה זו. הראשון הוא שיש הל"מ שאומר לדרוש קל וחומר, ואז צריך לומר שדורשים, ואף שיש פירכה זו. השני הוא שאין זה מוכיח שאחד יותר חמור. אולי עשתה דתורה כן כיון שלא רצתה לרבות בפסוקים. אז, נמצא שאין לנו עוד ראיה שזה יותר חמור מזה)שהרי, היה צריך אחד לכותבו בו(, וכמו שלא נניח חילוק אם לא מצאנו חילוק בדין אחר ביניהם, גם כאן לא נניח חילוק. השלישי הוא שזה מורה חילוק, ורואים שא' יותר חמור מב'. אבל, לא מנסים ללמוד שיהיה א' חמור כב', אלא ללמוד שיהיה ב' כמעט חמור כ'. זאת אומרת, לא לומדים לתת את הדין הנידון לב' כמו שניתן לא', שהרי לא' כתוב בפי' ולב' לא ייכתב בפירוש. אבל, כיון שלא מצאנו חילוק בניהם כי אם זה, מה שבאחד יש דין הכ' בפי' ובמה שבאחד אין דין הכ' בפי', מסתבר להניח שהוא רק קצת יותר חמור, ואז נוכל ללמוד כן ממנו. ותחשב על זה.
וצריך לעיין במקומות שפורכים כן, ולראות אם יהיה קשה מחמת מה שכתבנו. ותחשב על זה.

3 לא רק לא תמיד יהיה פשוט, אלא תמיד לא יהיה פשוט.
אזכיר כאן מה שראי תי מאביו של י.ר., והוא ש"הוא פשוט שאינו פשוט. זה הדבר היחידי שהוא תמיד פשפוט."

צד חמור

הדרך לדחות צד השווה הוא לומר שיש צד אחד שמיחד את שניהם. אז, אי אפשר ללמוד מא' או מג' כיון שנוכל לומר שלא' יש דין זה מפני שיש לו דין אחר, ולג' יש לו דין זה מפני שיש לו אותו דין אחר. אז, יש פירכא על הלימוד, כמו פירכא על כל מה מצינו.

לפעמים, מצאנו שגמ' יאמר צד השווה מחודש, והוא שיאמר שהצד השווה ביניהם שגורם לאותו דין הנידון הוא שיש להם צד חמור. בע"ה, נביא ארבע גמרות שיש בהם אותו דיחוי, ונבאר אותם.

הפעם הראשונה שמצאנו אותו הוא בפסחים)עז.(. שם, משנה מונה קרבנות שדוחים שבת וטומאה, ומביאים פסוק להם. מקשה גמ' למה לא לומדים מפסח ותמיד, שכבר יש פסוק שאומר שדוחים שבת. תי' שאי אפשר ללמוד מתמיד כיון שהוא תדיר וכליל, ואי אפשר ללמוד מפסח כיון שיש חיוב כרת אם לא מביא אותו. אי אפשר ללמוד צד השווה משניהם, שיש צד שמייחד את שניהם, והוא שיש להם צד החמור, ומפרש- תמיד תדיר וכליל, ופסח יש בו עונש כרת.

מגמ' זה יוצא שלפעמים צריכים פסוק, ולא לומדים מצד השווה, כיון שיש צד אחד שהוא שווה בין שני המקומות, והוא מה שיש להם צד חמור. יש להעיר שרק רואים מזה שזה יכול להיות סיבה שנצטרך לקרא. אבל, אולי יכולים, עדיין, לדרוש את הצד השווה. הרי, מצאנו מושג שאומרים בקל וחומר)ור"ן כ' שגם אומרים אותו בגזרה שווה(שלפעמים אף שיש מקור, טרח ה' לכתוב אותו בקרא. עיין בתוס' בשבת)קלא:(, שנראה שמחלקת בין שני צדדי תוס' אם אומרים כן בצד השווה. אם נאמר שאומרים כן, אולי גמ' מפרש למה אומרים כן בצה"ש, ואומר שהוא מפני שיכולים לפרוך כן.[4] אף אם אין אומרים, בדרך כלל, שטרח וכ' אותו קרא, אולי כאן, שיש לו צד חמור, אומרים כן.)אבל, אז צריך לומר שיש צד השווה שאין לו צד חמור. עיין לקמן, בע"ה.(

הפעם השנית שמצאנו זה הוא בכתובות)לב.(. שם, גמ' מנסה למצוא מקור לעולא, שאומר שבמקום שיש סיבה לחייב מלקות וממון, העונש שבוחרים לחייב)כיון שדורשים שא"א לחייב שניהם(הוא מלקות. מצאנו אותו הדין בחובל בחברו ובעדים זוממים. כיון שלא ידוע לגמ' אם חיוב ממון ופטור מלקות הוא קולא או חומרא, צריך למצוא שני פירכות לכל לימוד. לא אפשר ללמוד מחובל בחבירו כיון שיש לו חומרא של חיוב חמש תשלומים)נזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת(, וקולא שהותר מכללו)בבית דין(. לא אפשר ללמוד מעדים זוממים שיש בו חומרא של עונש בלי התראה, וקולא של עונש בלי מעשה. לא אפשר ללמוד משניהם כיון שיש להם חומרא של צד חמור וקולא של צד הקל.

מגמ' זה יוצא שלפעמים צריכים פסוק, ולא לומדים מצד השווה, כיון שיש צד אחד שוהא שווה בין שניהם, והוא מה שיש להם צד חמור. יש להעיר שנראה שזה מוסיף על הגמ' בפסחים. שם, מתרצים לקושיה- למה צריכים פסוק. אבל, כאן, מקשים- שמנסים למצוא

---

4 יש לדון אם כל כך מסתבר הוא שיגיד דין זה כאן, שהוא כלל שבכל התורה כולה, ולא צריך לפרש "צד חמור" פה בגמ'. ויש לדון בזה.

מקור לשיטת עולא. אז, כאן, אם לא נרצה לומר שידע גמ' את המסקנא, נצטרך לומר שאי אפשר לדרוש מפני צד החמור, ולא רק שטרח וכ' אותו קרא.

יש להעיר שזה המקום המיוחד שמצאנו צד קל. מן הסברה, ממה שיש צד חמור, היה פשוט לומר שיש צד קל, אבל לא מצאנו כן במקום אחר.

הפעם השלישית שמצאנו את זה הוא בסוטה)כט(. שם , הגמ' מחפש מקור שתרומה שנעשה שלישי נפסל. מנסה ללמוד אותו מקל וחומר מטבול יום, שפוסל בתרומה, ומותר בחולין. אז, שני, שאסור בחולין, בוודאי פוסל תרומה.)הקל וחומר אינו כל כך קל להבין, אבל זהו הקל וחומר.(פורך שטבול יום הוא אב הטומאה [5], ושני אינו אב הטומאה. אז, מנסה ללמוד מטבול יום של שרץ. תחילת טומאתו בא מנגיעת שרץ, שעשה אותו ראשון, ולא היה אב הטומאה מעולם.)יש לדון למה לא פורך שהוא ראשון, ולא שני.(פורך שיש במינו אב הטומאה, שאילו היה נוגע במת, במקום שרץ, היה נעשה אב הטומאה.)כמובן, קשה להבין את הדיחוי.(אז, מנסה ללמוד מכלי חרש, שתמיד אינו אב הטומאה, אבל מטמא את התרומה כשהוא ראשון. דוחה שכלי חרס מטמא מאויר שלו, ולא צריך נגיעה. אז, מנסה ללמוד צד השווה משניהם- מטבול יום ומכלי חרס ראשון. גמ' מבאר שיש שטענו שאינו נכון, והוא מפני שפרכו צד חמור, שלשניהם יש צד חמור.)רשי פי' שהצד החמור הוא ש"טבול יום יש במינו אב הטומאה וכלי חרש מטמא מאוירו."(אבל, רבן יוחנן בן זכאי דורש כן, כיון שצד חמור לא פורך. בביאור למה לא פורך, רשי במכות כ' שהוא "הואיל וחומרו של זה אינו חומרו של זה, אין טעם]הדין[תלוי בו."

נמצא שיש מחלקת תנאים אם פורכים צד השווה לומר שיש להם צד חמור.

נבאר כאן, קצת, מי הם שלא דורשים כן. המשנה שלפני כן מביא מקור לאותו דין מקרא, ורבי יהושע טען שנשתנו דברים מימי רבי יוחנן בן זכאי. בימי רבי יוחנן בן זכאי, לא היה להם שום מקור חוץ מקל וחומר זה, עד כדי שדור אחר יבוא ויטענו על הדין, ועכשיו מביאים קרא למקור. ריב"ז לא סובר כאותו דור אחרון, אלא אומר שמסתבר שיהיה דור סובר כן. אז, הייתי אומר שמה שרואים מגמ' זה הוא שאין פורכים צד חמור, אבל היה מסתבר לרבי יוחנן שיבואו רבנים שיפרכו כן.)לא יודעים אם אלו הפורכים יהיו תלמידי חכמים בכלל.(

מגמ' זה יוצא שיש מחלקת תנאים אם דוחים דין מפני צד החמור. רבי יוחנן בן זכאי סובר שלא דוחים דין, אלא דורשים אותו, אף שיש צד חמור. דור אחר)לא היו דור שבאמת חיו, לכאו', אלא ריב"ז סבר שאולי דור יאמר כן; לא יודעים אם הם ת"ח בכלל(

---

5 לכאו', רצה לומר שסיבת טומאתו הוא מה שהוציא דבר מגופו, ולא מה שנגע בדבר טמא. אין זה כל כך פשוט. לכאו', שניהם עשו מעשה, ובשניהם, אותו מעשה הוא סיבה לטמא. נראה שבאחד מהם, המעשה היה סיבה ליחס לדבר טומא, ובאחד הסיבה היה סיבה להביא טומאה. כיון שעשה סיבה להביא טומאה, חמור הוא.
גם אפשר להיות שהענין הוא שאין כל כך חילוק בין אדם שטבל לאדם שלא טבל. אז, אם רואים שנהפך לטבול יום ממצב של אב הטומאה, צריך לומר שטבול יום הוא דבר חמור. דחוק, שקשה למה לא נניח שיש חילוק ושינוי גדול.

צד חמור

אומר שכיון שיש צד השווה במה שיש לשניהם צד חמור, לא דורשים אותו. לא רק אומרים שצריך להיות קרא, לכאו', אלא אומרים שאין הדין נכון.)כן נראה מן המשנה.(

הפעם הרביעית שמצאנו את זה הוא במכות)ד:(. שם, גמ' מבאר המקור לשיטת רבי יהודה שלוקים על לאו שאין בו מלקות. הרי, עונש של מלקות כתוב בתורה קרוב ללאו של חסימה. מזה דורשים רבנן שכל לאו צריך להיות כלאו של חסימה בהרבה דרכים; אחד מהם הוא שצריך לעבור בלאו. קשה למה לא ידרוש רבי יהודה כן. [6] אז, גמ' מבאר שלומד אותו מדינים אחרים. מתחיל שלומד אותו ממוציא שם רע, ששם רק מדבר)לטעון שלא מצא בתולים(, וחייב מלקות. דוחה גמ' שמצאנו שם חומר, ששם חייב ממון ומלקות ביחד. אז, אין ללמוד למקומות אחרים, ששם לא יכול להתחייב ממון ומלקות. אז, מנסה ללמוד מעדים זוממים, שלוקים אף שאין בהם מעשה[7]. דוחה ששם מצאנו חומר אחר, והוא מה שאין צריכים התראה. אבל, במקומות אחרים, שצריכים התראה, אולי לא לוקים על לאו שאין בו מעשה.[8] אז, מסיק שלומד מצד השווה מעדים זוממים ומוציא שם רע. מקשה שיש צד השווה במה שבשניהם הם קנס ותי' שר"י סובר שאין ע"ז קנס, אלא [9]עונש רגיל. מקשה שעדיין יש צד השווה, במה שיש צד חמור, ומתרץ שרבי יהודה לא פריך צד חמור. רואים מזה שיש תנא שלא פריך צד חמור.)אולי גם רואים מכאן שיש תנא שפורך כן, שהרי רבנן לא לומדים משם. ויש לדון, שאולי רבנן סוברים שלימוד מחסימה יותר חזק מכל זה. גם אפשר שסוברים שעדים זוממים קנס.( )ויש להעיר שיש שגורסים

---

6 יש לדון אם מקשה מסברה למה לא ידרוש כן, שנראה כדרשה טובה, או מהוכחה, שהרי דורש שאר דינים)שמדה גבי לאו הניתק לעשה וכדומה(. ותחשב על זה.

7 יש שני פעמים שהם לוקים- כשהעידו שאחד חייב מלקות וכשהם מעידים על אדם שהוא ב"ג או שחייב גלות. וא"ת אי אפשר שדן בראשון, ששם אינו נענש מלקות, אלא כאשר זמם, ונמצא שזה מכות. עיין במה שכתבנו בביאורים שלנו על הגמ', שזה לא מוכרח, שיש לומר שעונש שלו הוא מלקות. כן משמע מן הגמ' שם.

8 יש להעיר שאם לא לומדים, אינו נכון לומר שאין צריכים התראה, שבין כך ובין כך אין לוקים. אלא, רצה לומר שאף אם היינו לומדים זה מזה, היה חילוק ביניהם)שמוכרח שלא ללמד דין התראה, שהרי פסוק אומר שצריך התראה, ומסתבר שהקרא מדבר על כל ציור שאינו מפורש להיפך(, וכיון שבין כך ובין כך מוכרח שלא שווים, אין סיבה להניח שהם דומים ככל היכול. ותחשב.

9 שקלא וטריא זה לא פשוט, ולכן בחרנו שלא לבאר אותו למעלה. לכאו', צריך ביאור מהו הדיחוי שקנס הוא. לכאו', הוא שהענוש של מלקות הוא קנס, ואינו עונש רגיל.
אז, נמצא שיש שני מיני עונש- עונש וקנס.)יותר קל לומר כן בממון, שבממון יכולים לדבר על פיי"רנס, ולחלק לככה. אבל, כאן, לא כל כך קל לחלק.(גם שומעים שיש שסוברים שעדים זוממים קנס הוא. רק רואים שיש שסוברים שע"ז אין בו חיוב ממון, אלא כשמשלם ממון, קנס הוא. אבל, לא מצאנו שהוא מין עונש של קנס. אולי המקור לזה הוא שממון שלו הוא קנס, ומסתמא שאר חיובים שלו דומה לחיוב ממון. גם אפשר שכמו שקשה איך ישלם ממון אם הצליח, כך קשה איך יתחייב אם לא מצליח, ולכן צריך לומר שהוא מין אחר של עונש- הואקנס. ותחשב.

צד חמור

שהחולק על רבי יהודה במלקות בלאו שאין בו מעשה הוא רבי עקיבא, שסובר שעדים זוממים קנס.(

מגמ' זה יוצא שרבי יהודה סובר שלא פורכים צד השווה לומר שלשניהם יש צד חמור. אבל, אולי רבנן דוחים כן.

היה אפשר לומר שיש עוד מקום שיש צד חמור. גמ' בשבת)קלא:(דן בשיטת רבי אליעזר שהרבה פעמים מלאכות שהיו יכולים להיעשות בע"ש מותרים בשבת לצורך. מביא מקור לכל המקומות שאומר כן, ומנסה ללמוד מהם למילה ; רוצה ללמוד "מכולהו." לכאו', יש לדון איך לפרש "מכולהו"- אם רצה לומר, "מאחד מהם" או "מכולם." לשני, צד השווה הוא. גמ' דוחה שלכל אחד יש חומרא. אם נאמר שדן אם לדרוש קל וחומר, פורך צד חמור. אחר זה, גם חוזר ואומר צד אחר השווה בכולם.

אזכיר כאן את הלימודים והדחיות:

- מלולב- לא לומדים כיון שצריך עמו ארבע מינים.
- מסוכה-לא לומדים כיון שנוהג ביום ובלילה.
- ממצה- לא לומדים כיון שנוהג בנשים כבאנשים.
- משופר-
  - של ראש השנה- לא לומדים כיון שמכניס את זכרון בנ"י לפני ה'.
  - של יה"כ- לא לומדים כיון שגורם חירות.

אבל, בד"ה אי מכולהו, רשי מפרש, "אחד מכולהו," שמשמע שרק מנסה ללמוד מאחד מהם, ולא מצד השווה מכולם. אז, אין הפירכא צד השווה, שיש בהם כל אלו צדדים. ויש לדון למה לא מפרש רשי שמנסה ללמוד מכולם)שקשה למה לא ינסה ללמוד מכולם(.

אפשר לדחות שגם בלימוד צד השווה, באמת רק לומד מאחד מהם, ושאר מבארים שאין הדיחוי דיחוי. אין זה כל כך נכון, שבאמת, כל מקור הוא תמיד הוכחה שדין א' לא תלוי במה שלא נמצא בב'. אז, כל אחד ממעט כל הדברים שאין לו. אבל, אף אם נאמר כן, דחוק לפרש כן ברש"י, שהיה לו לומר שהוא צד השווה)או שלא לומר כלום(.

מצאנו שני מקומות שיש בהם דבר הדומה לצד חמור. כמו שכתבנו לעיל, לפעמים גמ' דורש צד השווה, והוא לימוד משני דברים אל דבר שלישי. יש פירכא שמונע לימוד מכל דבר אחד, אבל אין פירכא של מלמד ראשון שווה לפירכא של מלמד שני, ואז דורשים צד השווה. מצאנו פעמים שדוחים, או מנסים לדחות, צד השווה לומר שיש צד החמור בשניהם. עכשיו נבאר שמצאנו דיחויים הדומים לזה:

חרב אל הבדים- אלו נערות

פעם ראשונה שמצאנו כעין זה הוא בקידושין)עז.(. שם, גמ' מבאר פסולים לכהנים. רבי יהודה אומר שכהן לא נושא בת גר זכר. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שרק פסולה אם גר נשא גיורת. גמ')עח.(מביא מקור לדברי רבי יהודה. לומד אותו מקל וחומר מבת חלל, שהרי חלל בא מטפה כשרה, ובתו פסולה, וגר בא מטפה פסולה, ובוודאי תהיה בתו פסולה. דוחה גמ' שיצירת חלל בעבירה. אז, לומד מכהן גדול, כשבא על אלמנה. כהן גדול בא מטיפה כשרה שלא בעבירה, ואפ"ה בתו פסולה. דוחה גמ' ששם הבת נולדה בעבירה. אז, לומדים משם כלל, והוא שכל מי שאינו ברוב קהל)לכאו', רצה לומר שיש בו קרקטריסטי"ק שאינו מצוי ברוב קהל(פסול את הבת. מקשה גמ' שיש צד השווה אחרת, והוא שיש בהם צד עבירה. אז, לומד ממצרי ראשון שבא על מצרית ראשונה, שכהן לא נושא את בתם. דוחה שמצרי ראשון לא כשר לבוא בכל הקהל, ולא רק בכהנים. על זה אומר שחלל מוכיח, ולומדים צד השווה משניהם.

רשי מפרש למה לא רוצה ראב"י ללמוד משם, וכ' שהוא מפני שלפי רבי יהודה, הוא נמצא בכל אדם שאינו כרוב קהל. כיון שכל האנשים הנזכרים אינם משונים באופן שווה, הוא כעין צד חמור, וסובר שצד חמור לא פריך.[10] זה מעניין. בדרך כלל, אומרים שצד חמור לא פריך כדי ללמד דבר, אבל כאן אומרים אותו כדי שלא ללמד דבר. לכאו', ההסבר שווה, והוא שלא מסתבר שתלה תורה דין על מה שיש לו צד חמור. אבל, יש להעיר שבדרך כלל כשדוחים כן, אפשר לומר שאז מסתבר לומר שתלה התורה את הדין על קרק' אחר, ואז יכולים ללמד. אבל כאן, אם לא מלמדים, לא פושטים על מה תלה התורה את הדין. ותחשב.

להסביר קצת, אבאר שאם צד חמור לא פריך, רואים שמאד יותר טוב לתלות בקרק' פרטית מלתלות בצד חמור. לכן, אין לדרוש שיתקיים דין רק כשיש צד חמור)או רק כשהוא משונה(, כיון שאין זה כל כך טוב, ואינו יותר טוב מלתלות אותו על קרק' בודוות. זהו ההסבר, אבל עדיין אינם ממש תלויים זה בזה.

פעם שנית שמצאנו כעין זה הוא בסנהדרין)סו.(. שם, דן באיסור מקלל. מצאנו איסור זה במקלל נשיא, מקלל דיין, ומקלל חרש. גמ' מנסה למצוא מקור לאסור מקלל כל אדם. מתחיל לדון צד השווה ממקלל דיין ומקלל נשיא. דוחה שיש צד השווה בין שניהם, כיון שהם גדולים. על זה אומר שחרש יוכיח. אז, נלמד צד השווה מכולם. דוחה שיש להם צד השווה, במה שהם משונים. הרי, משונים הם באופנים שונים)שניהם לטוב, ואחד לרע(, ועדיין זה נחשב פירכא. אז, זה כעין צד חמור.)אז, מביא גמ' קרא אחר למקור.(

בכמה מקומות, תוס' מפרש ענין של צד חמור. לכאו', הקושיה הפשוטה הוא שאם צד חמור דוחה דרשת צד השווה, אם כן אין שום צד השווה שיכול ללמד, שתמיד יהיה להם צד השווה של מה שיש לכל אחד מהם פירכא. יודעים שדורשים צד השווה, ואז יהיה מוכרח שלא פורכים צד חמור.

---

10 יש להעיר שרבי יהודה עצמו סובר שצד חמור לא פריך במכות. צריך לומר אחד משני דברים- או אפשר לחלק בין זה לצד חמור או אפשר לחלק בין לימוד מצד חמור ופירכא מצד חמור. ותחשב.

צד חמור

נביא את דבריהם:

בפסחים, רבינו תם מפרש שצד החמור הוא שהם לפני הדיבור. פסח מפורש בתורה שהוא לפני הדיבור, ותמיד הוא לפני הדיבור לפי מד"א שעולא שהקריבו בני ישראל במדבר היה תמיד. נמצא שרבינו תם פי' ש"צד חמור" רצה לומר שיש צד אחד שהוא שווה בין שניהם, ואינו רק שהוא חמור, אלא הוא יותר פרטי. נצטרך לפרש, אז, למה לא מבאר הגמ' מהו הצד. גם צריך לבאר איך יש מי שסובר שלא פורכים צד חמור.)אפשר לומר שזה מדבר בצד חמור שאינו שווה, אבל לא משמע כן, כיון שאומר אותם מילים.(

לכאו', רבינו תם לא גורס בגמ' פסחים כגי' שלנו. גי' שלנו אומר, "יש בהן צד חמור תמיד תדיר וכליל פסח שהוא ענוש כרת...." אז, גמ' אומר שצד החמור הוא מה שיש לכל אחד מהם חומרא, ולא מה ששניהם היו קודם הדיבור.[11]

בע"ה, נחזר לשיטת רבינו תם לבאר כל הגמרות.

בכתובות, ר"י מפרש שרצה לומר שיש לו צד חמור משונה. יש לדון אם רצה לומר שיש לו חומרא שאינו מצוי או שיש לו דבר שהוא מאד חמור. לשונו משמע כראשון. ואם תאמר מה לנו שהוא משונה. ויש לומר שאין צריכים חומר, אלא צריכים רק לומר שהוא חלוק, כמו שאומר גמ' בחולין. כיון שהוא חלוק, אפשר להיות ששינוי קרק' הוא הסיבה לשינוי הדין. יש להעיר שכיון שהגענו לזה, קצת צריך ביאור למה צריך להיות שיש לו חומרא משונה, ולמה לא מספיק לומר שיש לו דין משונה. אולי אין הכי נמי, ורק בא לבאר שאינו קולא, שאם היה קולא, היינו עושים קל וחומר.

מביא כעין זה מגמ' שני שהבאנו כשהבאנו גמרות שהם דומים לזה. שם, הגמ' מסיק עם פירכא שהמלמדים הם משונים. נמצא שמה שדבר משונה הוא סיבה שלא ללמוד ממנו בצד השווה.

יש להעיר שיש חילוק גדול. שם, נתייחדו בתוך קרק' אחד, והוא מה שהם משונים. נכון הוא ששינוי שלהם אינו שווה, אבל כולם הם משונים, וזה קרק' אחד שהוא חשוב לענין אותו הדין. אבל, כאן, מה שיש להם חומרה משונה אינו קרק' חשוב לענין אותו הדין, אלא הקרק' החשוב הוא שיש להם חומר מיוחד. במילים אחרים, רואה אני למה יתלה התורה את דין מקלל במה שהם משונים, אבל איני רואה למה יתלה אותו התורה על מה שיש לו חומרה משונה. אלא, יתלה אותו על מה שיש לו חומרה פרטית. צריך לומר

---

11 יש לדחות את זה)אבל, אולי לקמן לא יכול דיחוי זה לקום(. אפשר לומר שרבינו תם בא לבאר מה מאחד את שני החומרות לעשות שמסתבר שהדין תלוי בהם, והוא ששניהם באים ממה שהיו קודם הדיבור. כיון שתקן אותם ה' להיות קיים לפני הדיבור, נתן בהם חומרות אלו. כיון שלחומרות אלו יש סיבה אחת, יש לומר שה' רק נתן עוד חומרא)מה שדוחה שבת(למה שיש לו חומרא כעין זה.)אבל, עדיין מה שהוא לפני הדיבור לא מספיק לפני עצמו. דחוק, שנ"ל שמצאנו מקומות בגמ' שמספיק. צריך לומר ששם יש חומרא אחר שלא מזכיר. דחוק.(אבל, עדיין לא משמע שכן מכוון לומר. ותחשב על זה.

שתוס' לא מניח כן, וסובר שלא יתלה אותו תורה על מה שהם משונים, אלא על מה שהם משונים באופן מיוחד.

אבל, צריך ביאור איך זה תי' את הקושיה, ולמה יכולים לתלות אותו על מה שהוא חמור באופן משונה. כמו שתולה בזה, נוכל לומר שגם תולה במה שיש לו או דין זה או דין זה, שבין כך ובין כך, מה שיש לו חומר משונה אינו מסתבר להיות הסיבה. צריך לומר שהקמ"ל של הגמ' הוא שבכל מה שיכול לכלל אותו לתוך דבר אחד, יכול להיות שאותו דבר אחד הוא הסיבה, אף שלא מסתבר כן.)אבל, יש לדון למה אין "יש לו חומר ' או חומר ב'" אינו כלל אחד. יותר מזה, צריך ביאור למה אין "יש לו חומר" נחשב כלל.(

ממשיך תוס' לבאר למה הצד חמור הוא משונה כאן. כשמבאר כן, לא מדבר עוד על שינוי שלו, אלא על חומרה יתירה שלו. כמו שכתבנו לעיל, יש לדון אם זה יוכיח שכל הזמן "חומרה משונה" היה מכוון לומר "חומרה יתירה" או שמה שהוא משונה בחומר זו האו כמה חמור הוא.)לצד שני, קשה למה לא נאמר שמה שמשונה בו הוא שלא בא הרבה פעמים. צריך לומר שצריכים קרק' יותר חשוב כדי להבדיל אותו משאר חומרות. במילים אחרים, אף שאין זה תדיר, הוא בתוך כלל של חומרות, והם תדירים. רק אם נאמר שהוא יותר חמור מהם, נוכל לחשב עם מה שלא בא תדיר. דחוק.(

צד חמור של חובל בחברו הוא חמור ביותר בחיוב חמשה דברים. אינו פשוט למה זה מאד חמור.)אינו קשה למה זה מאד חמור, אבל אינו פשוט.(אפשר להוסיף שאולי הוא מפני שיש, כמעט, חמש עונשים ביחד, שכל אחד הוא נחשב חיוב אחר. ותחשב. ויש לדון, שלא מצאנו חיוב ממון שפוטר חיוב ממון. אז, אינו קשה שיהיה חמש חיובים ביחד.

צד קל של חובל בחברו הוא שהותר מכללו בבית דין. גם זה לא פשוט למה הוא מאד קל. יש להוסיף שכיון שרעת חובל בחברו הוא, לכאו', שאינו פייר, ועיקר תכלית של בית דין הוא לשמור שדברים יהיו פיי"ר, מחודש שיש להם כוח לעשות זה. אילו לא היו משגיחים כל כך על פיירניס, לא היה כל כך קשה שיש להם כוח לעשות מה שאינו פייר. אבל, כיון שהם משגיחים על פיירנס, מוזר שלא ישמרו על עצמם להיות פייר. יש להעיר שאז הענין הוא שהותר מכללו בבית דין, ולא רק שהותר מכללו.

צד חמור של עדים זוממים הוא שלא צריכים התראה. גם זה לא פשוט למה הוא מאד חמור. אם זה כולל שחייב גם על שוגג, יותר קל לי להבין למה הוא חמור ביותר.

צד קל של עדים זוממים הוא שאין בו מעשה. על זה [12] תוס' מעורר שיש שיטה שאומר שיש בדיבור מעשה. אבל, עדיין אין מעשה בעדים זוממים, כיון שהם עוברים בראייה[13].

---

12 תוס' מעורר קושיה זה, והיה אפשר לטעון שמעורר אותו על הגמ'. אבל,מקומו בתוך התוס' לא משמע כן. יותר נראה שכוונתו לומר ככה-אפשר להיות שעקימת שפתים הוא מעשה. אבל, אינו מעשה כביאה. אז, לא קשה שייחשב חומרה. אבל, בוודאי אינו חומרא גדולה, כיון שסוף סוף מעשה הוא.

13 כך אומר גמ' בסנהדרין)וכריתות(. לא פשוט מהו התי', שהרי לא ראו, והאיסור הוא שמשקרים לבית דין. ותחשב.

אחרי זה, הולך תוס' לגמ' בסוטה, ומבאר אותו. מה שכלי חרס מטמא מאויר שלו הוא צד חמור משונה, ומה שטבול יום הוא אב הטומאה הוא חומרה משונה. תוס' מעורר שלא פשוט למה זה חומרה משונה, שהרי יש הרבה דברים שהם אבות הטומאה. לכן, פי' שהחידוש הוא שנעשה אב הטומאה, אף שלא יצא כלום מבשרו, אלא על ידי נגיעה נעשה הטומאה. זה רק קורה בטומאת מת, ולא בשאר טומאות.[14]

גם כותב תוס' שיש לפרש אותו גמ' בסוטה בענין אחר. אפשר שאומר שאותו חומר של טבול יום נוהג בכלי חרס, שאף הוא יש במינו אב הטומאה. הרי, הוא מין של כלי, ויש כלי שיכול להיות אב הטומאה. אז, אין ללמד לאוכלים, שאי אפשר שאוכלים יהיו אב הטומאה. לכאו', זה כשיטת רבינו תם שהוזכר בתוס' בפסחים. אז, יודעים איך מפרש את הגמ' בסוטה. לכאו', מתוס' כאן יוצא שיכול להיות שלפעמים אומר גמ' "צד חמור," ומכוון לומר כרבינו תם, ולפעמים אומר גמ' כן ומפרש לומר כר"י.

על שני פירושים אלו, מקשה רשב"א למה לא מביאים אוכל שני להוכיח. הרי, אין בו חומרא משונה, ואז הוא מוכיח לפי צד ראשון. אין במינו אב הטומאה, ואז הוא מוכיח לפי צד שני. אף שהוא עושה שני, נאמר לזה שטבול יום יוכיח.)תוס' מבאר שאין לומר שהוא משונה, שהרי אינו משונה. יש לדון אם ההו"א הוא שדינו משונה, והוא מחודש לשינוי, או שהציור משונה, וזה יהיה צ ד השווה כמו בסנהדרין.(אז, תוס' פי' שיש צד חמור במה שכולם נגעו באב הטומאה.)יש לדון אם כוונת תוס' לומר שזהו הצד החמור שם או שזה יהיה הצד השווה לחומרא שינקוט גמ' אילו היינו מקשים מזה. הצד לומר הראשון האו שבלי זה, קצת קשה למה לא מקשה הגמ' מזה, ולמה לא דן בזה.(על כל פנים, זה נראה שהוא גם כעין רבינו תם, והוא שיש פירכא להם, ואינו מה שמזכיר גמ', שגמ' לא הזכיר אלא שיש לשניהם חד שהוא חמור.

תוס' מביא שיטת רבינו תם. כמו שבארנו, תוס' כאן כבר אמר כמעט כרבינו תם בביאור גמ' סוטה. אבל, כאן אומר אותו בביאור גמ' בכתובות, והוא ששניהם יש להם אותו חומר של תשלומים חמשה דברים, שלפעמים גם עדים זוממים משלמים חמשה דברים.)נמצא שפורכים ממין אחד של עדים זוממים למין אחר. זה לא כל כך פשוט; הייתי אומר שהם חלוקים, ואין פורכים מאחד לחברו. וא"ת למה לא פורכים ממה שלפעמים שי בו חיוב מיתה. ויש לומר שהיינו יכולים, אלא שזה לא נמצא בחובל בחברו. ויש לדון למה לא אומר אותו לפירכא ראשונה שנדחה.(כמו כן, מפרש שלשניהם יש קולא אחת, והוא שאין להם חיוב כרת, מה שאין כן בבא על אחותו, שיש לה חיוב כרת.)יש להעיר שיש עדים זוממים שיש לו חיוב כרת. אבל, עדיין יש שאין לו חיוב כרת, מה שאין כן באחותו, שתמיד יש בו חיוב כרת. ויש לדון, שהרי יש גם שוגג. ויש לומר שאין מזיד שאין לו חיוב כרת, מה שאין כן בעדים זוממים. יותר מזה, ציור שממנו לומדים אין לו חיוב כרת בע"ז, ויש לו חיוב כרת באחותו)שלא מחלק בגמ' בין שוגג למזיד(.(

---

14 בכמה מקומות מצאנו כעין זה, והוא שמזכיר מה שיש לו דין, אף שיש לו סיבה שלא יהיה לו הדין. מעניין שזה נחשב חומרא, שהייתי אומר שאף שרואים גודל כוח אחד, במה שבא לו דין אף בלי טומאה שיוצא מגופו, רואים מיעוט, במה שטומאה לא בא מגופו. אפשר שהענין הוא שרואים מכאן שיש חומרא שאין אנו מבינים כל כך)שאנו היינו אומרים שלא יכול להיות כל כך חמור בלי היות הטומאה יוצא מגופו(. אז, לא נדע שאינו חמור באופן משונה, ואז לא נוכל ללמוד ממנו. דחוק.

צד חמור

מבאר שכמו כן יכולים לפרש גמ' במכות לשניהם)לא מפרש איך(, ופ' שגמ' בפסחים יש בו איזה פירכא אחרת שלא חש לפרש. לכאו', כוונתו הוא למה שאמר רבינו תם שם. הרי, רבינו תם אמר כעין זה כאן, וכולי עלמא אמרו כן)על כל פנים, בצד אחד שלו(בגמ' בסוטה, וקצת קשה למה לא התשמש בלשון זה)"בטעם מועט מסתלק..."(רק בנוגע גמ' בפסחים.)אפשר לפרש ככה: יש שני חידושים ברבינו תם. אחד הוא שאין הצד השווה מה שיש דבר חמור, והשני הוא ביאור לשון הגמ'. אולי יש חילוק בענין חידוש שני. אולי בשאר ציורים, רק אמר ששל אחד נוגע לשל אחר, ואז "צד חמור" רצה לומר "צד החמור שאמרנו." כמו כן, אם הוא קולא שבעונשים, קל לקרוא לו "צד קל" שעונשים הם סימנים טובים לקולא, וקולא סתם יכול לכוון להם. אבל, בפסחים אי אפשר לומר ש"צד חמור" מכוון למה שהיו באים קודם מתן תורה, וצריך לומר שכוונת "צד חמור" הוא לומר שהפירכא הוא מה שיש לשניהם צד חמור. אבל, זה רק הו"א שקל לדחות, וגמ' מכוון לומר דבר יותר חזק מזה. זהו החידוש שמצאנו בפסחים. ותחשב.(

אין תוס' מדבר בזה בסוטה, אבל יש שם תוס' שאנ"ע. שם, מתחיל ומפרש שצד חמור הוא שטבול יום יש במינו אב הטומאה, וכלי חרס מטמא מאוירו. מקשה איזה פירכא יש בזה, שנקשה על כל דין כן. אז, רואים שבא ליישב לבעיה של תוס'. מביא שם גמ' בכתובות, וגם מקשה כן.)איני יודע למה לא מביא גמ' אחרות.(

פי' בשם ר"י שרק פורכים כן במקום שהצד החמור הוא משונה. הוא כן בסוטה; לא מפרש למה הוא כן בטבול יום)אף שזה הנקודה שתוס' שלנו סבר שהוא קצת קשה(, אבל פי' שהוא כן בכלי חרס, כיון שלא מצאנו שום דבר אחר שיש לו דין זה. בכתובות, חומרת ע"ז הוא משונה, שלא מצאנו אותו בשום דין אחר, וכמו כן בחומרת חובל בחברו. לא מפרש כמה משונה הם הקולות. פי' שהוא כן גם במכות, ופי' שגמ' בסנהדרין שהבאנו האו ג"כ כן.

תוס' במכות מדבר על זה. שם, קושייה שלו הוא קצת חלוק; מקשה שאין זה פירכא השווה.)לכאו', הענין הוא שווה לשאר קושיות שלו. כדי להקשות, צריך לפרש שאין פירכא זו שווה לשאר פירכות ושלא מקשים ממנו. הסיבה שהוא חלוק משאר פירכות הוא שאינה שווה, שאין בכולם אותו קרק', והמקור שלא דנים פירכא כזה, ולא אומרים שתורה תלה אותו במה שיש לו או דין זה או דין זה הוא שאם לא כן, לא מצאנו שום צד השווה שעומד.(מביא פי' ר"י, שהם משונים בחומרתם, ומביא פשט אחר, שהוא דומה לסגנון של רבינו תם, שהוא ששניהם לוקים על דיבור שלהם, בלי מעשה.[15] מוסיף לבאר מהו כוונת הגמ' כשאומר שרבי יהודה לא פריך צד חומר, ואומר, לפירוש שני, שהוא שסובר שיש מעשה בעדים זוממים, שבדיבור שלהם עושים מעשה. יש לדון אם רצה לומר

---

15 כמו שהערנו לעיל, נמצא שיש קולא, במה שאין ם עמשה, ונמצא שיש חומרא, במה שלא צריך מעשה. לכאו', הענין הוא שמוכיח שיש דבר אחר שהוא מאד חמור, כדי להלקות אף שאין בו מעשה. אז, יש בו קולא, במה שאין בו מעשה, ויש בו חומרא אחרת, שמוכיחים ממה שמבקל מלקות אף בלי דיבור. ותחשב על זה.

שעקימת פה נחשב מעשה)ודלא כבבלי(או שיש חשיבות לדיבור שלהם, כיון שגרם פסק בית דין)כעין זה מצאנו בסוגיה של אתי דיבור ומוציא מידי דיבור(.

עכשיו, נדון בכל גמ' וגמ' ונחפש למצוא ביאור של צד חמור.

גמ' בפסחים- מצאנו שני דיבורים של תוס' בפי' על זה. תוס' בפסחים פי' שהצד החמור הוא מה ששניהם נצטוו קודם נתינת התורה. תוס' בכתובות פי' שיש לו איזה פירכא אחרת)חוץ מצד חמור(שלא חש לפרש.)עיין לעיל, שבארנו כוונה של תוס' בכתובות.(יש לדון אם יש חילוק ביניהם.)עיין במה שבארנו לעיל, שאולי סתימות לשון רבינו תם משמע שאינו כן, אלא משמע שמפרש ש"צד חמור" רצה לומר שיש בשניהם חומרא אחת, אלא שלא מפרש מהו החומר, מה שאין כן תוס' בכתובות, שבאר ש"צד חמור" רצה לומר שיש להם דמיון רק במה שלשניהם יש חומר, אבל זה לא מסקנת הגמ'. כן נראה, גם כן, מדיבור המתחיל של תוס' שם, שקאי על צד חמור, ולא מקשה איך קם, אלא מיד פי' ר"ת כן; אז, משמע שרבינו תם בא לפרש מהו ה"צד החמור." יש להעיר שרק לפי תוס' בכתובות נוכל לפרש את הגי' שבו גמ' מבאר מהו הצד החמור. אם נאמר שרבינו תם חולק, צריך לומר שלא גורס כן. נראה שלכן תוס' בכתובות חולק)שגורס כן(. אבל, לא צ"ל כן, שיכול להיות שחולק כיון שסובר שמילים של "צד חמור" לא משמעים שרצה לומר שהחילוק ביניהם הוא שיש חומרא אחת לשניהם, שאז היה לו לומר את החומרא.(

יש לדון אם נוכל לפרש את זה כמו שמפרש הר"י.)קודם זה, צריכים להעיר שאין הכרח שצריכים לכך. ר"י נחית לומר ש"צד חמור" אומר שלשניהם יש חומרא אחת, כמו שמפרש בפשטו השני בגמ' בסוטה. אבל, יש לדון, שאולי רק נחית לומר ש"צד חמור" רצה לומר שיש לשניהם צד חמור שהזכרנו של אחד מהם. אבל, אולי לא יכול להיות משמע שיש לשניהם צד חמור אחר. אבל, עדיין מה שתוס' לא מפרש גמ' זה לפי ר"י משמע שלא קשה לו. אם נוסיף שאף לרבינו תם, גמ' זה משונה, אין סיבה לחשוב שביאור של תוס' הוא יותר קל לרבינו מלר"י.(נצטרך לומר שיש חומרא משונה לתמיד, במה שהוא תמיד וכליל. לכאו', מה שהוא כליל אינו כל כך משונה, שהוא כן בכל עולה. אבל, מה שהוא תמיד אולי הוא משונה.)גם אולי החומר שבא ממה שיש שניהם הוא משונה.(מה שיש חיוב כרת על קרבן פסח הוא חומרה משונה. אז, נראה שלא קשה לפרש כר"י.)קצת איני מבין, אז, למה לא מפרש תוס' כן בכתובות.(

רשי לא אומר כלום. אז, לא משמע שסובר שאין גמ' אומר פירכא אמיתי, שהיה לו לומר כן. אלא, משמע שגמ' אומר פירכא אמיתי. אם נפרש ש"צד חמור" תמיד אומר אותו דבר, נצטרך לפרש כמו ר"י)שכך מפרש רשי בסוטה(. אבל, אולי לא צ"ל אותו דבר.

יש להעיר שמצאנו)בגמ' לקמן(שיטות שחולקים ולא אומרים צד חמור. אז, קשה למה לא חולקים על הגמ' בפסחים. אם נאמר שכשאומרים שצד חמור לא פריך לא אומר אותו דבר בכל זמן)שאולי צד חמור יכול לכוון לצד חמור פרטי(, אז אין זה קושיה, שכאן צד חמור פורכים. אבל, אם נאמר שמכוון למה שיש חומרא בשניהם, אז קשה, שלכאו' צריך לחלוק בכל מקום. יש לומר שסובר כר"ת שאין זה פירכא האמיתי. אבל, קשה למה לא העיר כן. וי"ל שזה פירכא האמיתי למי שפורך כן. אבל, כמו שהערנו,לא פשוט שמצאנו

צד חמור

תנא שפורך כן. גם יש לומר ששם גמ' לא מקשה מצד חמור, אלא מפרש שצריכים קרא. קל לומר שהוא סיבה שטרח וכ' אותו קרא.

גמ' בכתובות- מצאנו שני דיבורים של תוס' שמבארים את זה. תוס' בכתובות מביא שני פירושים בגמ' שלנו. פי' ראשון הוא פי' ר"י, והוא שכוונת "צד חמור" הוא לומר שיש צד שהוא חמור באופן משונה.)דנינו אם הכוונה הוא שמאד חמור הוא או שחומרתו משונה.(אז, גמ' אומר שאי אפשר ללמוד משניהם, כיון שלשניהם יש דין שהוא חמור משונה וקל משונה. פי' שני הוא פי' רבינו תם. רבינו תם פי' שכוונת גמ' הוא שיש לשניהם אותו חומר או אותו קולא. יש לשניהם חומרא של חמשה דברים, שלפעמים גם עדים זוממים חייבים כן. הקולא הוא שלשניהם אין חיוב כרת.)וא"ת איך זה נשמע ממילים של צד הקל, שאין לומר שהוא צד הקל שהזכרנו כבר לאחד מהם. ויש לומר שהוא המוכיח, בדרך כלל, לקולא ולחומרא, ולכן נקרא קלות בסתם. דחוק. גם יש לומר שאין הכי נמי, וצריך לומר כמה שמפרש בפסחים. לשונו לא משמע כן. אפשר לפרש שאינו בעיה לומר צד קל, ושלא לפרש מהו הצד קל. היינו אומרים כעין זה גם בפסחים, אלא שגורסים שם מהו צד החמור, והוא שיש חומרא לכל אחד מהם. אז, מוכרח שאין הגמ' מכוון לומר כן, אלא לדחות במשהו. ותחשב.)אז, צריך לומר שתוס' גרס כגירסא שלנו בפסחים.(תוס' שאנ"ץ בסוטה מביא פי' הר"י, שצד חמור וצד קל הוא שיש חומרא משונה ויש קולא משונה. מלשונו שם)בביאור למה הוא משונה(משמע שענין שינוי הוא כמה משונה הוא, ולא כמה חמור הוא. אבל, לא מוכרח כן.

יש להעיר שמצאנו חולקים שלא מקשים צד חמור. לכאו', גמ' מקשה אם נצטרך להוקים עולא לסבור כן. גם אפשר שכאן לא יסברו כן, כמו שכתבנו גבי גמ' בפסחים.

גמ' בסוטה- מצאנו שני דיבורים בזה. תוס' בכתובות מאריך בזה. מבאר שלש פשטים)אולי(מהו צד החמור. שני צדדים הראשונים באים מן הר"י. פי' ראשון של הר"י הוא שחומרות שלהם הם משונות, כמו שפי' בגמ' בכתובות. לזה,[16] רבן יוחנן בן זכאי חולק כיון שסובר שלא מסתבר שתורה תלתה במה שיש לו חומרא משונה, כיון שהחומר לא שווה. פי' שני של ר"ת הוא שיש לשניהם אותו חומר, והוא מה ששניהם יש במינם אב הטומאה. אם נאמר שריב"ז חולק על זה, לכאו' ההסבר יהיה שסובר שאינו כל כך במינם. אין לומר שאינו כל כך במין של טבול יום, שאז היה לומד רק מזה. אז, צריך לומר שאינו כל כך במין של כלי חרס, שאין כל כלים מין אחד.)גם יש לומר שכיון שאינו במינם באופן שווה- שאולי נחדש שכלי לשאר כלים אינו כטבול יום לטבול יום של מת- אין זה פירכא.(יש להעיר שיש מעליותא לזה. אם נאמר כפשט זה, אין הוכחה שרבן יוחנן בן זכאי חולק על שום פירכת צד חמור, ולא צריכים לפרש שאר הגמרות כמותו. אבל, לאידך גיסא, עם עלייה זו באה ירידה, והוא שלשון גמ' ש"צד חמור לא פריך," שלא מפרש מהו הצד החמור כדי לפרש למה לא פורך בו, קצת משמע שצד חמור הוא שיש בו איזה חומרא משונה. יותר מכן, מה שכופל את המילה כשמזכיר אותו לרבי יוחנן בן זכאי משמע שהוא

---

16 יש להעיר)והוא קצת פשוט(שצריך להיות שרבי יוחנן בן זכאי לא מודה לפירכא של איזה צד, שאם מודה אף לאחד מהם, אין לו לימוד. הדיון הוא רק איזה פירכא מביא הגמ')מה סוברים דור אחרון(, שעליו אומר שרבי יוחנן בן זכאי לא דורש אותו. ותו"ת.

צד חמור

כלל- רבי יוחנן בן זכאי לא פורך עם צד חמור. אז, משמע שהוא קיים במקומות אחרים. ותחשב. תוס' שאנ"ץ בסוטה מפ' אותוגם כן כפשט ראשון של ר"י.

תוס' מקשה בכתובות למה לא מוכיחים מאוכל ראשון. יש לדון מהו תי' שלו. אולי הוא שאילו עשה כן, היה גמ' דוחה שיש צד השווה בכולם במה שנגעו באב הטומאה. וא"ת איך רבי יוחנן ידחה את זה. צריך לומר שיאמר שאין פירכא כזה פירכא טובה, שאין זה חילוק כל כך חשוב. יש להוסיף על זה שאף הנידון שלנו)אוכל שני(יש במינו מה שקבל טומאה באב הטומאה)אוכל ראשון(.)אוי מה שהם שלש עושה שיותר קל לומר כן, כמו שנראה מגמ' בחולין)קטז.(.(גם אפשר שהוא שכך פי' של הגמ' כשאומר שצד חמור יש בשניהם.)אם כן, יותר קשה לסמוך על גמ' בחולין, שהיה לו לגמ' להביא גמ' בחולין כיון שצריך. ויש לדון, שבין כך ובין כך, לא מביא חלק ממה שצריך.(

עיין שם ברשי, שפי' שהצד חמור הוא ש"טבול יום יש במינו אב הטומאה; כלי חרש מטמא מאוירו." אז, צריך לומר שפי' כר"י בפי' ראשון שלו. אפשר לפרש שרשי מפרש כמש"כ תוס' בפי' גמ' בפסחים, אבל לא משמע ן מרשי)שחסר(, ולא ממשע כן מגמ')שהיה לו להביא את הפירכא האמיתי ולדחות אותו(.

גמ' במכות- מצאנו שני דיבורים על גמ' זה. תוס' בכתובות פי' שרצה לומר שחומרא אחת נוגעת בשניהם, והוא מה שאין בו מעשה, ואף על פי כן לוקים.)עיין שם, שמביא פי' ר"ת, ואומר שגם במכות, יש לפ' כמו גמ' זה לר"י ור"ת. יש לדון אם רצה לומר שיש מה שדומה למה שאמר ר"ת ויש מה שדומה למה שאמר ר"י, ואז מביא שניהם כגמ' במכות, או שרצה לומר שיש מה שיפרש בין לר"י בין לר"ת, שיש לומר שם כמה שמביא מרבינו תם במכות.(לכאו', קשה איך נאמר ש"צד חמור" משמע כן. אפשר לומר שמפ' כמו שפי' בפסחים, אבל לשונו לא משמע כן. יש לומר שרק פי' כן בפסחים מפני המשך הגמ'. גם אפשר לומר שכיון שמצאנו תלייה בין מעשה לעונש, פשוט שזה נחשב חומר, עד כדי שזה נקרא בשם של חומר. צריך ביאור. במכות, תוס' מביא שני פי'- פי' שהביא בכתובות, ופי' כפי' הר"י, שהוא שיש חומרא משונה. לפי ראשון, רבי יהודה חולק כיון שלא מחשיב את זה לחומרא. תוס' מביא שאולי סובר שיש בו מעשה)לעיל, כתבנו שני צדדים בביאור זה(, אבל גם אפשר שסובר שאין זה חומרא, כיון שיצא בקולא שלו)שאין בו מעשה(. יש לדון, שלא צריך חומרא, אלא חילוק)כמו שאומר גמ' בחולין(. ותחשב. לפי ר"י, רבי יהודה חולק כיון שאין החומר שווה. כן פי' רשי; נמצא שרש"י מפרש כר"י כאן.

יש להוסיף הסבר לכל זה על פי מה שהקדמנו בנוגע מה עושה פירכא. אולי אם פירכא הוא ממין ראשון שבארנו, שאז הם דומים במה שהם חמורים. לא אומר צד חמור בכעין שני ושלישי, ששם יש לומר שהם חמורים באופן אחר או שה' רצה חומרות לסיבה אחרת. ותחשב. על פי זה, יש לת' בת' חלוק מכל שאר התי' שאמרנו, לומר שרק עושה כן אם מסתבר שהפירכא הוא ממין א'. אפשר שמה שאומר ר"י הוא, באמת, סיבה לזה.)זה רק אפשר אם נאמר שחומרה משונה רצה לומר חומרה יתירה.(זה גם יכול להיות הסבר לציורים פרטים, למה לא חולק רבי יוחנן בן זכאי. נוכל לומר שרבי יוחנן בן זכאי חולק רק כשאינו כמין ראשון, אבל שם מודה. אולי כן הוא בפסחים ובכתובות.)אבל, דע

צד חמור

שדחוק לומר כזה בכתובות, ששם טוען שהוא חמור וקל. קשה לומר כזה אם הוא סוג ראשון, ונראה ששם צריך לומר שאינו מין סוג ראשון. ותחשב.(

עכשיו נבאר שלש גמרות שאינם צד חמור, אבל היה אפשר לומר בהם צד חמור, או הם כעין צד חמור.

הראשון שנבאר הוא הגמ' בשבת. לא כל כך קשה למה לא אומר שם צד חמור, כיון שאולי הוא כמד"א שלא אומרים צד חמור.)אבל, נראה שזה רק אפשר אם יש מד"א כזה. אבל, נראה שרש"י סובר שיש, ואז לא קשה.(לפי ר"ת, קל לומר ששם יש רק חומר אחד לכולם, ואומר אותו במילים שלו, ואז צריך לומר שאין זה פי' של צד החמור. לפי ר"י, יש לומר שאין החומרות שלהם משונים.

השני שנבאר הוא גמ' בקידושין. שם, מובן למה הוא כעין צד חמור ולמה ר"א לא ידרוש אותו לפי ר"י. לא נראה שהוא מובן לפי ר"ת. אז, צריך לומר שרש"י סובר כר"י. הרי, במקומות שמצאנו שאין פורכים צד חמור, רש"י סובר כר"י. צריך לומר שר"ת סובר שאין זה ממש דומה לצד חמור או שסובר שיכולים ללמוד מצד חמור, ורק לא פורכים ממנו. יש להעיר שמוכרח שלפי רש"י לא מוכרח, שהרי רבי יהודה דורש כן, והוא הסובר במכות שאין פורכים מצד החמור. אז, צריך לומר שאינו מוכרח.

השלישי הוא גמ' בסנהדרין. שם, לכאו' מצאנו צד חמור כעין הר"י. צריך לומר שר"ת סובר שזה לא ממש דומה למה שיש צד חמור של ר"י)שהוא יותר פרטי(, ולכן מזה פורכים ולא פורכים מצד חמור של ר"י.)ודע שיכול להיות שהם כמעט שווים, ששניהם אומרים שיש לו קרק' באופן אחת, אבל לא באופן שווה. אבל, כיון שלכל צד השווה יהיה צד חמור, מוכרח שגבי חומרא, צריכים להיות שווים. יש לדון אם נלמד מזה לקרק' אחרים.([i]

אז, אם תשאל לי- מה כוונת הגמ' כשאומר "צד חמור," הייתי אומר לך שיש שני צדדים:

1. יש לשניהם חומרה משונה. אפשר שאין כוונת גמ' לומר זה לפירכה, אלא רק להו"א, ויש פירכה אחרת שלא מזכיר.
2. יש לשניהם חומרה אחד.)אולי צריך להיות חומרה שכבר הזכרנו או חומרה בסיסי.(

יכול להיות שפעמים הוא זה ולפעמים הוא זה.

ממילא, לא קשה למה לא פורכים כל צד השווה בפירכת צד חמור.

חרב אל הבדים- אלו נערות

i אחר כל זה, הבנתי שאולי לפי רבינו תם, אינו רק שמבין גמ' שהוא בתוך חומרא אחת, אלא שאינם כל כך בתוך אותו חומרא. למשל, אין לע"ז כל כך חמשה דברים. ותחשב. אם כן, יש להוסיף שאולי פי' צד חמור הוא שיש להם אותו חומרא, אבל רק צד שלו, שאין להם את כל הדין שלו. ותחשב. לפי זה גם מובן למה נאמר שתנא אחד סובר שצד חמור לא פריך, והוא כעין מה שפי' רש"י. גם יש להעיר שלפי זה אולי מובן למה אי אפשר לפרש גמ' בספחים כזה, שאם כן רצה לומר, קשה, שהרי אינם באופן צדדי בתוך אותו פי', אלא שניהם הם באותו הפירכא. ותחשב.